ב ס " ד

מקום בינה

הוצאה - רשויות - חצירות - תחומין

הקדמות וביאורים במסכתות שבת ועירובין

מהדורת ניסיון | לא מוגה

נתנאל דיינובסקי

כל הזכויות שמורות

כל הזכויות הפקר

הוצאת זוכמיר בע"מ

052-7666666

אין לסמוך על האמור להלכה

תוכן עניינים כללי

הקדמות וכללים - יום השבת - גדרי מלאכה - הוצאה - רשויות ..... ב

קדושת יום השבת ומצוותיה ..... ח

מהות השבת וחלקי מצוותה - ח | חלקי מצוות השבת - ח | גדרי השביתה, המנוחה והנפישה - ט | השביתה, מנוחה, ונפישה - ט | יום השבת – גדריו ומשמעותם - יג | גדרי הזמן דיום השבת - יג | סדר המושגים וביאור לישנא דקרא - טו | קדושת זמן שבת וגדרי חילולו - טז | קדושת יום השבת - טז | מעשה דחילול שבת - טז | ביטול מנוחת שבת - טז | גדר הכנה כהשלמת שביתה - יז | מתנת שבת - יח

גדרי מעשה ..... כא

מציאות המעשה - כא | מושגי המציאות - כא | המציאות - כב | סיכום - כד | מושגי המציאות כמשמשת לאדם - כד | סיכום - כו | המעשה - כז | מעשה כנושא את הנעשה - כז | המעשה כדבר הנעשה במציאות ועושה במציאות - כז | משמעויות הקיימות רק ביחס למעשה שהוא כהמשך - כח | המעשה ביחס למציאות קיימת - כח | הגדרות שאינם משמעות במעשה - כט | העושה - כט | העושה כנושא המעשה - כט | אדם העושה - כט | דעת האדם - כט | בקשה - ל | מחשבה - ל | רצון - ל | כוונה - לא | סיכום - לב | העושה מעשה מצווה - לב | סיכום - לג | גדרי איסור מעשה - לג | גדרי מעשה - לג | גדרי העושה - לג | איסור לא תעשה - לד

איסור עשיית מלאכה ..... לה

איסור מלאכה - לה | גדר האיסור - לה | גדרי מלאכה - לו | מעשה מלאכה - לו | חכמה ומלאכה - לו | מלאכת מחשבת - לו | עשיית מלאכה - לז | מעשה מלאכה - לח | מלאכה שאינה צריכה לגופה - מ | מלאכת מחשבת - מ | דבר שאינו מתכוון - מא | מתעסק - מא | סיכום - מג | סוגי מלאכות שבת - מד | מלאכות יצירה - מה | מלאכות יצירת מצב חדש בחפץ - מה | גדרי מלאכת הוצאה - מו | מלאכה גרועה - מט

רשויות ..... נא

מציאות מעשה הוצאה - נא | גדרי מקום - נא | הגדרות מציאותיות - נא | הגדרות שימושיות - נג | הגדרות רשות - נה | דיני מקום - נו | גודל מקום - נו | אחידות המקום - נט | גדרי מציאות חפץ במקום - נט | מקום - נט | חפץ ומקומו - נט | צורך אדם במקום - ס | צורך האדם בחפץ - ס | צורך האדם בחפץ ממוקם - סא | סיכום - סא | חילוקי רשויות - סג | נושאי דיני הוצאה ברשויות - סג | חילוקי השימושים הכלליים ברשויות התורה ומדרבנן - סד | רשות כמקום שימוש - סה | רשות ביחס לחפץ המונח בה - סו | רשות היחיד - סז | המבנה הממשי של רשות היחיד. - סח | דין שתהיה גדורה לעצמה. - סח | תל - סח | חריץ - סט | מחיצה - סט | מספר המחיצות - ע | דין שתהיה ראויה לשימוש - עא | דין שעולה עד הרקיע - עא | ההגדרה השימושית של רשות היחיד. - עב | ההפרדה וההגדרה (מחיצה ופרצה) הנובעים מהמבנה הממשי של הרשות. - עב | גדרי מחיצה - עב | דיני מחיצה - עו | דיני פירצה - עח | רשות הרבים - עט | המבנה הממשי של רשות הרבים - עט | הגדרות השימושיות של רשות הרבים - פד

מעשה הוצאה ..... פז

סוגי מעשה הוצאה - פז | מעשה הוצאה מרשות לרשות - פז | מעשה העברה ד' ברה"ר - פז | תנאי מעשה הוצאה - פח | עקירה והנחה - פח | שיעור דבר היוצא - צ | העושה מלאכת הוצאה - צב | סוגי עשייה דמלאכת הוצאה - צב | כוונת העושה - צד | איסור עשיית מלאכה במלאכת הוצאה - צד

מלאכת הוצאה – סוגיות ..... צו

יציאות השבת (שבת ב.) ..... ק

א. מתניתין דיציאות השבת - ק | ב. בירור גדר מעשה דאדם במקום חפץ - ק | ג. בירור גדר מעשה דאדם ברשויות - קא | ד. בגדר מקום הנושא שם הוצאה כמעשה במקום - קב | ה. בירור בגדרי מעשה הוצאה כמלאכה - קד | ו. בירור בגדרי חלקי מלאכת הוצאה - קה | ז. בירור כנ"ל לגבי רשויות - קו | ח. ביאור גדר מעשה הוצאה בהושטה - קו | ט. ביאור מתניתין דיציאות השבת והגמ' לפמשנ"ת - קז | י. סדר הדינים וחלוקת אופני מעשה הוצאה לפמשנ"ת - קח | יא. עוד בעניין שם יציאה - קט

ידו של אדם (שבת ג:) ..... קיב

א. תורף הסוגיא והצריך ביאור - קיב | ב. בירור בדברי ר"י בפטור נמלך שלא היתה עקירה וכו' - קיג | ג. בגדרי מעשה הוצאה מרשות לרשות הנובעים מגדרי רשויות - קיג | ד. בשם הוצאה בגדר הכולל ובגדר החלוק בסוגי מעשה הוצאה - קיד | ה. ביאור גדרי מקום רה"ר ודין הושטה הנובע מזה - קטו | ו. גדר הכולל כל סוגי מעשה הוצאה - קטו | ז. גדרי מקום דרה"ר ורה"י - קטז | ח. ביאור נידון דאביי בגדר ידו של אדם - קיז | ט. ביאור ספיקא דאביי אידו של אדם ביחס למעשה וביחס לגדר מקומה - קיח

עקירה והנחה מע"ג מקום ד' (ד.) ..... קיט

א. תורף דברי הגמ' והצריך ביאור - קיט | ב. בירור בגדר עקירה - קכא | ג. בירור בגדר כוונת עקירה הנוגעת למלאכת מחשבת דהוצאה - קכב | ד. בגדר דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד - קכג | ה. בהמשך הסוגיא והצריך ביאור - קכד | ו. בביאור גדרי הנחה החלוקים ומשמעותם ביחס להוצאה - קכה | ז. ביאור מהלך הגמ' לפמשנ"ת בחילוק גדרי הנחה - קכו | ח. ביאור שאר סוגיות ושייכותם לדין הוצאה - קכח | ט. בגדר מה דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד - קכט | י. בגדר קלוטה כמי שהונחה - קלא | יא. בספיקא דרבה במאי פליגי חכ' ור"ע - קלג | יב. ביאור גדר עקירה והנחה מעגמ"ד ביחס למעשה הוצאה - קלו | יג. במח' ר"ע ורבנן ובגדרי רשות, קרקעה ואווירה - קלח | יד. בגדר ביתא כמאן דמליא דמיא - | טו. בגדר הנחה תוך ג' - קמד | טז. בפטור דזה עוקר וזה מניח והצ"ב - קמו | יז. בבעיא דר"י בזרק ונעקר וקבלו - קמח | יח. בביאור ברייתא דאחרים (ה.) - קמט

המוציא מחנות לפלטיא (ה:) ..... קנב

א. דברי הגמ' והנצרך ביאור במהלך הסוגיא וגדרים הנידונים - קנב | ב. בירור דברי רש"י בגדר חסרון מיפסקא רשותא - קנג | ג. ביאור מהלך הגמ' לפי גדר הפסק האמור - קנד | ד. ביאור דעת ר"י ובהבדל דימויו משאר דימויים - קנה | ה. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת - קנו | ו. חילוקי הגמ' שנתבארו ביחס לגדרי מעשה הוצאה לחלקיו - קנח | ז. בירור בחסרון שיש בהוצאה דרך מקום אחר בגדר הנ"ל - קנח | ח. ביאור מהלך הגמ' כנובע מבירור הנ"ל - קנט | ט. בירור בגדר חסרון במוציא והניח בסטיו לפמשנ"ת - קס | י. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת - קס | יא. ביאור גדר צידי רה"ר ומח' ר"א וחכ' (עירובין צד.) - קסב | יב. בגדר דעת בן עזאי דמהלך כעומד דמי - קסד | יג. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת בגדר הילוך - קסה | יד. ביאור גדר הילוך במשמעותו כחלק ממעשה הוצאה - קסו

העבירו דרך עליו (שבת ח:) ..... קסח

א. בירור דברי רבא במעביר דרך עליו והמתחדש - קסח | ב. בגדר חפץ נח - קע | ג. בירור בגדר עקירה - קעב

העבירה דרך עליה (שבת פ.) ..... קעה

א. בירור בדברי רבה ובמה חשיב דרך עליה - קעה | ב. הקדם ביאור בגדרי הנחה ומשמעותם - קעו | ג. בירור בגדר הנפרד דתוצאת מעשה הוצאה - קעט | ד. בירור דגדר חשיבות מעשה דשינוי מקום - קפ

בגדרי שיעור וצירופו (שבת צא.) ..... קפב

א. סוגיא דהוציא ונמלך מימרא דר"נ ובעיות דרבא - קפב | ב. דינים הנוגעים לאחדות תנאי הוצאה במשך המעשה - קפג | ג. בגדרי דינים ותנאים שנאמרו במלאכת הוצאה - קפד | ד. בגדר המעשה שבו נאמר תנאי שיעור - קפה | ה. מח' ר"ח ותוס' בדעת ר"י (ב"ב נה:) - קפה | ו. תוספת ביאור בדברי רבא - קפו | ז. דברי רבא בהוציא חצי גרורגרת וחזר וכו' (שבת פ.) - קפו | ח. בירור בגדר מחשבת שיעור - קפז | ט. בירור בדין שיעור כחלק מגדרי תוצאת המעשה - קפח | י. ביאור דין שיעור כחלק מגדרי מעשה - קפט | יא. דעת ר"י בצירוף חצאי שיעור בהכניס והוציא (ירו' שבת פ"א ה"א) - קצ | יב. העולה בחילוקי דעות בגדר שיעור וביאורם - קצב | יג. בירור במשמעות גדר הכולל והראוי לצרף לגבי איסור - קצג

בחלקי ואופני מעשה הוצאה (שבת צז:) ..... קצד

א. דברי הגמ' בילפותא דמעשי הוצאה והצ"ב - קצד | ב. בגדר מלאכת הוצאה מלאכה גרועה - קצו | ג. חילוק דיני המעשה דהוצאה מדיני המלאכה - קצח | ד. ביאור חילוק דיני המעשה דהוצאה מדיני המלאכה - קצט | ה. במח' הבבלי והירו' בילפותא דהוצאה - קצט | ו. בחילוק מלאכת הוצאה משאר מלאכות - ר | ז. בגדר אבות מלאכות מניינם זהותם וחילוקם - | ח. בגדרי הנלמד ממלאכת המשכן - רג | ט. בגדרי מלאכת מחשבת ובמשמעותה בהוצאה - רה | י. גדר צריכה לגופו וצריכה לגופה בהוצאה - רו

בגדר מתעסק (כריתות יט:) ..... רי

א. בירור בדברי הגמ' וחילוקי השיטות - רי | ב. בגדר חלק המעשה שנאמר בו פטור דמתעסק - ריא | ג. בחלקי המעשה ומשמעותם ביחס לתוצאה - ריג

דבר שאין מתכוין ..... רטז

א. בירור ביסוד מח' ר"י ור"ש בדבר שאין מתכוין - רטז | ב. ביאור מח' ר"י ור"ש - ריז

שנים שעשאוה ..... ריט

א. בירור גדר פטור דשנים שעשאוה - ריט | ב. ביאור גדר פטור הנ"ל שאינו משום חלוקת המעשה - רכ | ג. ביאור גדר פטור הנ"ל כחסרון במעשה - רכא | ד. ביאור דברי רש"י בזיוז"י דאין דרך בשנים - רכב | ה. ביאור המח' בחילוק רוח מסעייתו משנים שעשאוה - רכג | ו. בגדר מסייע האמור כאן ובטומאה - רכד | ז. ביאור גדר פטור דזה עוקר וזה מניח - רכה | ח. גדר איסור במעשה דחד משנים שעשאוה - רכו | ט. בגדר מעשה הנעשה בשנים - רכז

היתה לו אבן מונחת (ב"ק כו:) ..... רכט

א. בגדרי מעשה הנשמעים ממימרא דרבא - רכט | ב. ביאור הנ"ל ביחס לחשיבות מעשה הנעשה בכוונה - רל

סיכום ..... רלב

סיכום גדרי הכוונה והידיעה במלאכת שבת - רלב

רשויות - סוגיות ..... רלד

בגדר פתח דבעינן לתיקוני מבוי ..... רלח

א. תורף סוגיית גובה כ' דילפינן מפתח והצ"ב - רלח | ב. חילוק הנמצא בגדר מחיצה דהכשר מבוי - רמ | ג. גדרי מבוי ותיקוניו וילפותא דפתח לפמשנ"ת - רמ | ד. במשמעות החלוקה דשם היכר הנאמר - רמב | ה. בגדר הלימוד מקרא דושחטו - רמג | ו. בדין אמלתרא - רמד

בגדר פסול דלמעלה מעשרים אמה בנר חנוכה ..... רמו

א. המתבאר בגדר הנ"ל מגמ' והראשונים - רמו | ב. מח' הטור ורבינו יואל - רמז | ג. סיכום חילוקי הדעות - רמח

מקצת קורה בתוך עשרים ומקצת קורה למעלה מעשרים ..... רמט

א. דברי הגמ' ופרש"י ותוס' והצ"ב - רמט | ב. בגדר גזירה דרבה וסיבתה - רנ | ג. בירור בדימוי דין סכך לקורה - רנא | ד. בגדר שיעור כ' והמשתער בו - רנב

סוגיא דרוחב מיעוט (ד:) ..... רנד

משך חקק (ה.) ..... רסד

מבוי שנפרץ (ו.) ..... רעא

מבוי עקום (ו.) ..... רעד

מבוי שצידו א' ארוך (ח:) ..... רעז

בין לחיים (ח:) ..... רפ

בגדרי רשויות ..... רפג

א. הצ"ב במח' ר"י וחכ' ושייכותה במבוי - רפג | ב. במשמעות תיקוני מבוי להגדיר הרשות - רפד | ג. ביאור גדר עירוב רה"ר - רפד | ד. ביאור גדר גזירת אתי לאחלופי - רפה | ה. ביסוד חילוק תיקון דלו"ק מדין מחיצה - רפו | ו. במשמעות מחיצות להיות גדר במקום - רפז | ז. חילוק העניינים בדברי הגמ' לפמשנ"ת - רפח | ח. ביאור יסוד חילוק גדרי רשויות דאורייתא ודרבנן - רפט | ט. ביאור גדרי מקום דהוצאה ושם רשות - רצ | י. במשמעות מחיצות להגדיר קרקע מקום - רצא | יא. בגדר ג' מחיצות - רצב | יב. בגדר מחיצה עצמה - רצג | יג. בגדר קרקע מקום - רצד | יד. הצ"ב בבריתא דיתר על כן - רצו | טו. סוגיא דמעלות ומורדות דא"י - רצח | טז. ביאור גדר שימוש הרבים ותנאיו - רצט | יז. בגדר מקום רה"ר - ש | יח. בגדר תשמיש והילוך דרה"ר - שא | יט. גדר קרקע הראויה לשימוש ברה"ר וברה"י - שב | כ. בגדר שיעורי מקום כגדר בקרקע רשות - שג | כא. במשמעות מקום חפץ לגדרי רשות - שד | כב. בגדר קרקע דרשות ודריסתה - שו | כג. בגדר בקיעה - שט | כד. ביאור במח' ר"י וחכ' לפמשנ"ת - שי | כה. גדר מחיצות רה"י - שיא | כו. במשמעות מחיצות ובגדר הנפעל ע"י במקום - שיג

שם מקום ..... שטז

א. בגדר מושג מקום ושיעוריו לענין הוצאה - שטז | ב. בגדר מקום לעניין הוצאה, עקירה והנחה - שיז | ג. קדימת גדר שטח לחלל ודין ד' מחיצות - שיח | ד. גדרי רה"י במשמעותה השימושית ובפסי ביראות - שיח

בגדרי פרצה ומחיצה וסתימה ופתח ..... שכ

א. חילוק הנמצא בגדרי מקום ביחס למקומות שסביבו - שכ | ב. בגדר שם ד' מחיצות - שכא | ג. בגדר ד' צדדים דמקום - שכב | ד. ביאור משמעות דיני מקום לפמשנ"ת - | ה. בגדר גבוה י' טפחים - שכה | ו. ביאור גדר שיעור י"ט - שכז | ז. בירור בגדרי שטח ומקום - שכט | ח. בחילוק גדרי שטח וקרקע דמקום - שלא | ט. בירור בגדר קרקע ואווירה - שלב | י. בירור גדר מחיצות לפמשנ"ת - שלג | יא. בגדרי שיעורי מחיצות החלוקים - שלד | יב. גדר דיני ותנאי מקום דרשות ובביאור מח' ר"י וחכ' - שלז | יג. בגדר מחיצה המשותף לשאר דינים - שמ | יד. בגדר דין גובה י"ט כשיעור דבר - שמא

חוד קורה ופי תקרה (ירו' עי' פ"א ה"א) ..... שמד

א. תורף דברי הירושלמי בגדרי פי תקרה וגוד אחית - שמד | ב. ביאור מחלוקת ר"י וחכמים בפי תקרה בגשרים - שמה | ג. דימוי קורת מבוי לפי תקרה ודעת ריב"י - שמו

בגדרי פירצה במחיצה ובמקום ..... שמז

א. גדר מקום ורשות בד' רשויות דשבת - שמז | ב. גדרי מעשה הוצאה, הכנסה והעברה ברשויות - שמח | ג. גדרם הכולל של רה"י ורה"ר ותנאי קרקע - שמט | ד. השתלשלות המושגים מחלל ודבר ועד רשות וכלי - שנ

בגדרי שיעורי הוצאה ..... שנב

א. דברי הרמב"ם בגדרי הוצאה והכנסה ברשויות - שנב | ב. בגדר איסור העברה ד' אמות ברה"ר - שנג | ג. גדר שיעור ד' אמות בהעברה ובשטח - שנד

בגדר שיעור ד' אמות (מח.) ..... שנז

א. מחלוקת ר"מ ור' יהודה בשיעור שבו איש תחתיו - שנז | ב. חקירה בארבעת גדרי איסור העברה ברה"ר - שנח | ג. איכויות רה"י שאינן ברה"ר וסדר התהוות שטח - שנט

גג הסמוך לרשות הרבים (פד:) ..... שסא

א. תורף הסוגיא והשיטות במימרא דשמואל בגג הסמוך - שסא | ב. ביאור ארבע השיטות בסוגיא וסיכום דיניהם - שסב

עירוב תחומין ..... שסו

בגדר חלקי ותנאי קניית עירוב ..... שע

א. בגדרי קניית שביתה וזמנה ואיסור מיקני שביתה - שע | ב. בירור ספק זמן הנחת עירוב וספיקא דרבנן לקולא - שעב | ג. הנחת עירוב לשניים בבין השמשות ושיטת רבא - שעד | ד. דין תרתי דסתרי בהנחת עירוב וגדרי הכנה - שעז

ספק עירוב ..... שעט

א. ארבעת מקרי ספק עירוב במשנה והשתלשלות הספקות - שעט | ב. יסוד תקנת עירוב תחומין ושתי ככרות - שפ | ג. בירור חזקה במקרי המשנה ושיטת ר"מ בתרומה - שפא

אלפיים אמה ..... שפד

א. מקור דין אלפיים אמה ושלבי הגזירה שווה - שפד | ב. גדרי עיר מקלט ותחום גבול הרוצח - שפו | ג. לימוד חוץ ממגרשי ערים ומחלוקת בריבוע תחומין - שפח

שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו ..... שצ

א. שני דיני מקום איש בתחומין וקניית שביתה - שצ | ב. ביאור שבו איש תחתיו וקנין בית באיסורי הנאה - שצג | ג. מחלוקת עיקר עירוב בפת או ברגל וד' אמות לנותן - שצו | ד. דקדוק הפסוקים שבו איש תחתיו ואל יצא ממקומו - ת

תחילת היום קונה עירוב ..... תג

א. קניית עירוב בבין השמשות משום תחילת קדושת היום - תג

יוצא חוץ לתחום ..... תד

א. שביתת ד' אמות מול תחומין וגדרי אוויר מחיצות - תד | ב. מחלוקת התנאים בדין ספינה וסוגיית רגלך - תז | ג. שיטת ר"א בד' אמות באמצען ויוצא ברשות - תיא | ד. הבלעת תחומין לדבר מצוה במחלוקת רבה ורחב"א - תיד | ה. גדרי יוצא בשוגג ושלא לדעת ודין אלפיים פסיעות - תיד | ו. ד' אמות בדיר וסהר ובספינה ובירור סוגיית הירושלמי - תטז | ז. היתר הוצרך לנקביו ושבת באוויר מחיצות מבעוד יום - תכ | ח. אחידות מקום מוקף ושיטת רבה בד' אמות דספינה - | ט. שביתה בספינה נעה, גדר חזי להילוך, ויוצא ברשות - תכד | י. הבלעת תחומין ביוצא ברשות ויסוד מצי למשקליה -

תחומין דאורייתא או דרבנן ..... תלא

א. שיטות הראשונים בתחומין דאורייתא וסוגיית הבאת יבלת - תלא | ב. דין מחנה בתחומין, לאו שבאל, ומלקות בתחומין - תלג

לאו שבאל ..... תלו

א. אזהרה לעינוי ביוה"כ ואיסור לאו שבאל - תלו

* שיטת רבי עקיבא בתחומין דאורייתא ..... תלח

א. תחומין דאורייתא לשיטת רבי עקיבא ורבי אליעזר - תלח

אלפיים אמה עגולות ומרובעות ..... תלט

א. מחלוקת עגולות ומרובעות ומקור הריבוע מפיאות - תלט

יצא ברשות ..... תמא

א. דין יציאה ברשות בירושלמי והבלעת ד' אמות - תמא

שביתה בישן ..... תמג

א. דעת ריב"נ בישן וחזרה מקביעת שביתה - תמג

תקנה לי שביתה בקרפף ..... תמד

א. שביתה בקרפף לר"ע וסברת מלאה מים וטיט בעיר - תמד

עיר ..... תמה

א. שיטת רש"י בערים שאינן גמורות ועיר חריבה - תמה | ב. גדרי ישיבת עיר, כמאן דמליא, ועיבורה של עיר - תמז

עירוב תחומין ..... תמט

א. מחלוקת עיקר עירוב בפת או ברגל ושביתתי במקום פלוני - תמט

שם עירוב תחומין ..... תנא

א. משמעות לשון עירוב כערבות וחילוק תחת האילן לעיקרו - תנא

עירובי חצירות ..... תנד

איסור חצרות ..... תנו

א. גדר בית וחצר ושליטת רשות הבית בדריסת הרגל - תנו | ב. תקנת שלמה, גדר ויתור ברגל, וסוגי שימוש בחצר - תנח

תקנת עירוב ..... תסב

א. גדרי הנחת עירוב, שיתוף הכלל, ועירוב בשני כלים - תסב

תורת עירוב ..... תסד

א. תקנת שלמה כאוזניים לתורה וארבעת חלקי הגדרים - תסד

ביטול רשות ..... תסו

א. דירת עכו"ם כדיר בהמה ומחלוקת ר"מ וראב"י - תסו | ב. סיבת הגזירה בגוי, ביטול רשות במומר, ושכירות - תסט | ג. חילוק רשויות בחצר, בעלות, והגדרת רשות מיוחדת - תעג | ד. חלוקת חצר ע"י בתים, מושגי קניין ורשות, והוצאה בדרבנן - תעה | ה. סוגיית גוי לר"מ וראב"י, שכירות חצר, ושכירו ולקיטו - תעח | ו. קניין ושימוש ברשות ושכירו ולקיטו לעומת אשתו - תפא | ז. שלושת חלקי רשות שימוש, שכירות אשתו, והואיל והותרה בגוי - תפד

שבת הואיל והותרה הותרה ..... תפח

א. קביעות רשות לשבת, שבת גורמת, ומחיצות שתי וערב - תפח | ב. נפרצה חצר מב' רוחות, נסתם החלון, והואיל והותרה - תצא | ג. מחלוקת רב ושמואל בכותל שנפל וכלי בית וכלי חצר - תצה | ד. נפרצה במילואה, הוצאה מבית לחצר, וחשיבות הבית - תצז | ה. חצר קטנה וגדולה, חולקים את עירובן, ורשויות שימושיות - תק | ו. שיתוף מבוי, כרמלית דרבנן, וסדר גדרי רשות ומקום - תקב

עיר של רבים ..... תקו

א. עיר של רבים ועיר של יחיד, עירוב לחצאין, ודין דקה - תקו | ב. סוגיית שלוש חורבות, שימוש דרך אוויר, ומקום פטור - תקט | ג. מחלוקת רב ושמואל בגג וספינה וסיכום גדרי רשות - תקיג

כל שהותר למקצת שבת ..... תקטז

א. כלל כל שהותר למקצת שבת ודיורין הבאים בשבת - תקטז

* גדר עיקר וטפל בשימושי חצר באורחים ..... תקיז

א. גדר עיקר וטפל בשימושי רשות באורחים - תקיז

שכירות ..... תקיח

א. גדר שכירות מן הגוי ומחלוקת בריאה ורעועה - תקיח | ב. שיטת רשב"ג ור' חנינא וסיכום נידוני שכירות - תקכ

יש גזל בשבת ..... תקכב

א. מחלוקת בית שמאי ובית הלל בגדר ביטול רשות - תקכב | ב. סוגיית יש גזל בשבת וגזל זכות השימוש בקרקע - תקכג | ג. חילוקי רשויות משמשות, גזל חורבה, וסיכום תקנת רשויות - תקכה

בענין הניח ביתו והלך לשבות במקום אחר ..... תקכח

א. מחלוקת התנאים והגזירות בדין דירה בלא בעלים - תקכח | ב. דעת רש"י - תקכט | ג. דעת הרשב"א וטוש"ע - תקל | ד. סיכום חילוקי המקרים שנידונו - תקל | ה. בסברת חילוקי המקרים וגדריהם לדיניהם - תקלא | סיכום המקרים הנדונים והאפשריים - תקלג

הקדמות וכללים

יום השבת - גדרי מלאכה - הוצאה - רשויות

תוכן עניינים מפורט

קדושת יום השבת ומצוותיה ..... ח

מהות השבת וחלקי מצוותה ..... ח

חלקי מצוות השבת ..... ח

גדרי השביתה, המנוחה והנפישה ..... ט

השביתה, מנוחה, ונפישה ..... ט

יום השבת – גדריו ומשמעותם ..... יג

גדרי הזמן דיום השבת ..... יג

סדר המושגים וביאור לישנא דקרא ..... טו

קדושת זמן שבת וגדרי חילולו ..... טז

קדושת יום השבת ..... טז

מעשה דחילול שבת ..... טז

ביטול מנוחת שבת ..... טז

גדר הכנה כהשלמת שביתה ..... יז

מתנת שבת ..... יח

גדרי מעשה ..... כא

מציאות המעשה ..... כא

מושגי המציאות ..... כא

המציאות ..... כב

סיכום ..... כד

מושגי המציאות כמשמשת לאדם ..... כד

סיכום ..... כו

המעשה ..... כז

מעשה כנושא את הנעשה ..... כז

המעשה כדבר הנעשה במציאות ועושה במציאות ..... כז

משמעויות הקיימות רק ביחס למעשה שהוא כהמשך ..... כח

המעשה ביחס למציאות קיימת ..... כח

הגדרות שאינם משמעות במעשה ..... כט

העושה ..... כט

העושה כנושא המעשה ..... כט

אדם העושה ..... כט

דעת האדם ..... כט

בקשה ..... ל

מחשבה ..... ל

רצון ..... ל

כוונה ..... לא

סיכום ..... לב

העושה מעשה מצווה ..... לב

סיכום ..... לג

גדרי איסור מעשה ..... לג

גדרי מעשה ..... לג

גדרי העושה ..... לג

איסור לא תעשה ..... לד

איסור עשיית מלאכה ..... לה
איסור מלאכה ..... לה
גדר האיסור ..... לה
גדרי מלאכה ..... לו
מעשה מלאכה ..... לו
חכמה ומלאכה ..... לו
מלאכת מחשבת ..... לו
עשיית מלאכה ..... לז
מעשה מלאכה ..... לח
מלאכה שאינה צריכה לגופה ..... מ
מלאכת מחשבת ..... מ
דבר שאינו מתכוין ..... מא
מתעסק ..... מא
סיכום ..... מג
סוגי מלאכות שבת ..... מד
מלאכות יצירה ..... מה
מלאכות יצירת מצב חדש בחפץ ..... מה
גדרי מלאכת הוצאה ..... מו
מלאכה גרועה ..... מט

רשויות ..... נא
מציאות מעשה הוצאה ..... נא
גדרי מקום ..... נא
הגדרות מציאותיות ..... נא
הגדרות שימושיות ..... נג
הגדרות רשות ..... נה
דיני מקום ..... נו
גודל מקום ..... נו
אחידות המקום ..... נט
גדרי מציאות חפץ במקום ..... נט
מקום ..... נט
חפץ ומקומו ..... נט
צורך אדם במקום ..... ס
צורך האדם בחפץ ..... ס
צורך האדם בחפץ ממוקם ..... סא
סיכום ..... סא
חילוקי רשויות ..... סג
נושאי דיני הוצאה ברשויות ..... סג
חילוקי השימושים הכלליים ברשויות התורה ומדרבנן ..... סד
רשות כמקום שימוש ..... סה
רשות ביחס לחפץ המונח בה ..... סו
רשות היחיד ..... סז
המבנה הממשי של רשות היחיד. ..... סח
דין שתהיה גדורה לעצמה. ..... סח
תל ..... סח
חריץ ..... סט
מחיצה ..... סט
מספר המחיצות ..... ע
דין שתהיה ראויה לשימוש ..... עא
דין שעולה עד הרקיע ..... עא
ההגדרה השימושית של רשות היחיד. ..... עב
ההפרדה וההגדרה (מחיצה ופרצה) הנובעים מהמבנה הממשי של הרשות. ..... עב
גדרי מחיצה ..... עב
דיני מחיצה ..... עו

דיני פירצה ..... עח
רשות הרבים ..... עט
המבנה הממשי של רשות הרבים ..... עט
הגדרות השימושיות של רשות הרבים ..... פד
מעשה הוצאה ..... פז
סוגי מעשה הוצאה ..... פז
מעשה הוצאה מרשות לרשות ..... פז
מעשה העברה ד' ברה"ר ..... פז
תנאי מעשה הוצאה ..... פח
עקירה והנחה ..... פח
שיעור דבר היוצא ..... צ
העושה מלאכת הוצאה ..... צב
סוגי עשייה דמלאכת הוצאה ..... צב
כוונת העושה ..... צד
איסור עשיית מלאכה במלאכת הוצאה ..... צד

הקדמה

כהקדמה לדיני הוצאה וגדרי רשויות ועל מנת לבאר את הדינים התלויים בגדרים אלו, נצרכים אנו לבאר את גדרי האיסור ואת המציאות שעליה נאמר האיסור, ולראות איזה מהם מזה ואיזה מזה.

והנה כהרבה מדיני התורה הק' ניתנו לנו איסורי התורה על מציאות מוקדמת הברורה לנו (ויש שמציאות זו היתה בבריאת העולם, דאיסתכל באורייתא וברא עלמא, ויש שנתחדשה אך בקבלת התורה), חלק מהם ברורים לנו מבלי להעמיד בהם גדרים במציאות ושאר שיעורים, בין מחמת קיצוניות המשתנים שמכריחה אותנו להבדלה, ובין כאלה המקובלים כתורה שבעל פה. אך חלק מהם, ועליהם רובה של תורה שבעל פה, אינם ברורים לנו באופן טבעי (כשתי כליותיו של אברהם אבינו), הן מחמת חסרוננו בהבנת התורה (התלויה בהבנת לשונה הק', והתאמת כולה באחת), והן מחמת קושי היכולת לצמצם בסברא, ועיקרם של הלכות אלו להאיר עינינו לראות המציאות הקיימת וחילוקיה, לחייב ולפטור, להתיר ולאסור, ולתיקון תקנות במקום בו עיני העם כבדו מהבחין ביניהם.

(הדברים פשוטים בכל מקום שתחילת כל הגדרה ותכלית כל חילוק אין קיומו אלא בציוויו ית', שכל הגדרה תעמוד על הקודמת לה, וכולן מיוחסות להגדרות הפשוטות הקודמות להם, והוא ראשון אל חי וקיים עליון (במובן הקדום, המוחלט, וחסר היחס) קודם לכל המתייחסים, ואין יחס בלתו, ומבלעדיו אין יחס, ועל כן יש לראות בכל המציאות הנ"ל, מציאות הלכתית בציוויו ית', ואיך שיהיה הרי אין המציאות המדוברת בעלת חשיבות אלא במשמעותה).

וכן הוא בדיני רשויות והוצאה, שתהיה אריכות הדברים בהבנת המציאות וגדריה, שעליה ניתנו ההלכות והתקנות, והי"ע.

סימן א

קדושת יום השבת ומצוותיה

מהות השבת וחלקי מצוותה

חלקי מצוות השבת

חילוקי משמעות בשם שבת - שבת ומצוותה, עשייה ואי עשייה, קדושה ושביתה, זכירה ושמירה

השבת תבוא בשני משמעויות. א. השבת לעצמה. ב. מלאת השבת. מלאת השבת תחלק לשלושה חלקים. א. המצווה. ב. סיבת המצווה. ג. מטרת המצווה. המצווה תחלק לשני חלקים. א. בעשייה. ב. בלתי עשייה. בחלק העשייה מלאנו שני גדרים. א. הקדושה. ב. השביתה. בחלק הקדושה מלאנו שני גדרים. א. זכירה. ב. שמירה. בחלק השביתה מלאנו שני גדרים. א. בדבר הנשבת. ב. בדבר ממנו שובתים. בדבר הנשבת מלאנו שני גדרים. א. ביום. ב. בחלם. בדבר ממנו שובתים מלאנו שני גדרים. א. במעשה. ב. במלאכה. בחי עשייה מלאנו שתי משמעויות. א. החילול. ב. העשייה. בחלק העשייה של חי העשייה מלאנו שלושה מרכיבים. א. העושה. ב. המעשה. ג. הזמן.

חילוקי גדרים בחלק העושה - העושה כנפרד, בעצמו ולדעתו

בחלק העושה מלאנו שלושה גדרים. א. העושה כנפרד. ב. העושה כחלק מכלל יקרחל שבדורו. ג. העושה כחלק מכלל יקרחל לדורותיהם. בגדר העושה כנפרד מלאנו שלושה גדרים. א. החלם העושה בעצמו. ב. החלם ביחס לעשיית חלם לחר לדעתו כבנו ועבדו. ג. העושה ביחס לממונו כבהמתו וכליו. בחלק העושה בעצמו מלאנו שלושה גדרים. א. הדעה. ב. המעשה. ג. המלאכה. בחלק הדעה מלאנו שלושה גדרים. א. הבקשה. ב. המחשבה. ג. הכוונה. ויהיו ליני העושה (במשמעותו כנפרד) למצוות שבת שונים משאר המצוות, וכדבעינן מיעוט על שנים שעשאוה.

חילוקי גדרים במעשה האיסור - עבודה, עשייה, ומלאכה בהמצאה עילוי ושינוי מצב

בחלק המעשה של האיסור מלאנו שלושה גדרים (ול"ל לחילוק הנ"ל במעשה סתם, א. מעשה. ב. מלאכה. ג. מלאכת מחשבת). א. העבודה. ב. העשייה. ג. המלאכה. וגדל העבודה חלוק גם ע"י גדל העושה האמור. א. עשמו. ב. עבדו. ג. ממונו. בחלק העשייה מלאנו שלושה גדרים. א. הגרימה. ב. ההשפעה. ג. התולדה. בחלק המלאכה מלאנו שני גדרים. א. ההמלאה היא יצירת דבר חדש. ב. העילוי הוא יצירת מצב בדבר. ג. השינוי הוא שינוי מצב בדבר.

(חלוקת המלאכות לסוגיהן האמורים לעיל כך. במלאכת יצירת דבר חדש יכללו כותב, מוחק, בונה, סותר, מכבה, מבעיר. במלאכת יצירת מצב בדבר יכללו זורע, חורש, קוצר, מעמר, דש, זורה, בורר, טוחן, מרקד, לש, אופה, גוזז, מלבן, מנפץ, צובע, טווה, מיסך, עושה שתי בתי נירין אורג, פוצע, קושר, מתיר, תופר, קורע, לד, שוחט, מפשיט, מולח, מעבד, מחרטט, ממחק, מחתך. במלאכת שינוי מצב בדבר כלולה ההולמה מרשות לרשות.)

חילוקי גדרים בחלק הזמן - היום המסוים, מכלל ימי השבת, וכשביעית השבוע וביחס לעושה

בחלק הזמן מלאנו שלושה גדרים. א. היום המסויים בנפרד. ב. היום כחלק מכל ימי השבת. ג. היום כחלק מכלל השבוע. בחלק היום המסויים מלאנו שני גדרים. א. כל היום

כדבר לחד. ב. חלק מהיום כדבר נפרד. בחלק היום כחלק מכל ימי השבת מלאנו שני גדרים. ת. כלל ימי השבת שבעולם. ב. כלל ימי השבת של המצווה. בחלק כלל ימי השבת של המצווה מלאנו שגדר זה חלוק גם ע"י גדר העושה התמור. ת. העושה הנפרד. ב. כלל העושים. בחלק היום כחלק מהשבוע מלאנו שלושה גדרים. ת. היום השביעי. ב. שביעית השבוע. ג. שביעית הזמן.

במטרת המצווה מלאנו שני גדרים. ת. מטרת המצווה. ב. מטרת המצווה. במטרת המצווה מלאנו שני גדרים. ת. במצווה. ב. בשביתתו. במטרת המצווה מלאנו שני גדרים.

חילוקי משמעות בקיום ותכלית המצווה – אות, זכרון, מנוחה וברית עולם

ת. לות. ב. זכרון. בלות מלאנו שני גדרים. ת. לות בזמן המצווה. ב. לות לעולם. והזכרון הוא ליליחת מלרים. במטרת שביתתו מלאנו שני גדרים. ת. ילילעה. ב. מעשה. הילילעה היא שילעו לומות העולם בקדושת ישראל. במעשה מלאנו שלושה גדרים. ת. מנוחת הבהמה. ב. נפילת בן לחתך והגר. ג. מנוחת העבד והלמה כמוך. ובמטרת המצווה מלאנו גדר לחד שהוא ברית עולם.

גדרי השביתה, המנוחה והנפישה

השביתה, מנוחה, ונפישה

הנה מעשה השבת שכלולים בו משמעות ליני יום השביעי יבוא בתורה בשלושה שמות. ת. נפילה. ב. מנוחה. ג. שביתה. וחלוקתם תתייחס לשלושת חלקי מעשה. ת. נפילת העושה לעלמו. ב. מנוחה מהתעסקות. ג. ושביתה מהתעסקות. ובשביתה חלו במשמעותם ביחס לשביתתו ית' במעשה ברלשית, שביתה, מהיות הילירה גמורה. מנוחה, מה שלין צורך במלאכה. ונפילה, במשמעות קיום רצון ה' בבריאה. ולהבדיל, כן הוא ביחס לאדם, שביתה, תהיה מהילירה. מנוחה, מההתעסקות. ונפילה, מה שחשוב כמי שהתמלאו כל רצונותיו ואין לו רצון.

שלושה שמות למעשה השבת ותכליתם - נפישה לעושה, מנוחה מהתעסקות, ושביתה מהתוצאה של המלאכה

ותכליתם היא תכלית (לא שיבתו) מעשה המצווה. האחת, היא היות לאדם זמן תכליתי שאינו משמש זמן לחר, והוא הנופש. השנית, היא היות לאדם יום של מנוחה במובן שלא יוטרח. והשלישית, היא היות יום שביתה ושלא יהיה בה עסק ילירה. ומשמעות שביתה שהיא זכר למעשה ברלשית היא בגדר יום חשוב שבו מעשה ברלשית נגמר ויבדך לותו ה', וע"כ משמעות זו תהיה לווקא ביום השביעי, וע"כ כן נקרא היום יום השבת.

ומשמעות המנוחה שהיא זכר ליליחת מלרים, שהעבד אין לו מנוחה, והנפילה תבוא שיהיה לאדם תכלית לעלמו כי בנו בחר וקדש

מנוחה ונפישה ביציאת מצרים - העבד הנח מעבודה לעומת נפישת האדם הנבחר לה'

והפרש משמעות יש בין ונח וינפש ובין ויקבות, קונח ווינפש הם פעולה בעושה שהוא נח ושהוא נופש, לך ויקבות מתייחס לאי קיום המלאכה. וכליית המלאכה ביום השביעי היא שנעשו כבר כל המלאכות, וביחס לתכלית זו כל מלאכה נחשבת לעשיה כי לא נסתיימה מלאכת הבריאה בלעדיה, וממילא יש משמעות חיובית ליום השביעי בהיות מוכן יותר משאר הימים, וביחס לשביתת יום השביעי יש משמעות שלילית ביחס לכל שאר ימי הבריאה ולכל המלאכות כאחת, כי השביתה היא שביתה מהמלאכה בלופן כללי וביחס לשאר הימים, והברכה והקדושה היא ביחס ליום השביעי עלמו בלי שייכות לשאר שאר הימים.

חילוק וינח וינפש מווישבות - פעולה בעושה לעומת אי קיום המלאכה ושביתת בראשית

וזה ביאור מה שהיה להסתפק לם יום השבת הנאסר הוא היום הזה כזמן שנקבע לך משאר ימי ברלשית, או שהוא החלק השביעי מכלל שבוע מסויים, או שהוא החלק השביעי מכלל הימים שיצנם. והאמת לכולהו לית דיה, שביחס לכליית מעשה ברלשית היום השביעי

הוא מכלל הימים שיקנס, וביחס לקדושה היום הקדיעי הוא מכלל קבעת ימים, וביחס לקדושת היום הקדיעי הוא יום מסויס.

שם נפישה ביחס לאדם - אי היות העושה משמש ליצירה ושמירת נפשתו האישית

ופש הוא לשון שחרית ונפש הוא כח התמדת השחרית וינפש היינו כי לחר שעשה והתקיים הדבר שעשה היינו שחרית עשייתו ע"י שכלול העשייה והיינו שביחס לעשיית הדברים הנפרדים לא שייך נפישה שעליין מחיה לותם לך ביחס לכלל הבריאה כדבר לחל יש כלן תוספת שנשחרה מכח הבריאה הרלשונה.

וביאורו כי שם נפישה יבוא במשמעות ריבוי הדבר עלמו וביחס ליחיד, כלומר נפשי, היינו, שיהיה הלחר לא ליחוד שני דברים לו ריבוי במשמעות כללית חלא כחלק מעלמי, ומשמעותו ביחס למוסג מלחכה, כמטרת יצירה, חלא יחשב העושה לותה כמשמש ליצירת היצירה. ולין הנפישה גדר במלחכה חלא שהחדם חלא מלחכה הוא נופש, שעשיית מלחכה ע"י החדם מבטלת חת נפישתו החיצית, שהרי נעשה משמש ליצירה, ולף שהוא יולד ושמו עליה לין זה נפישה חלא ריבוי. לך לחר שיהיה זמן שלינו עושה מלחכה יוכל להינפש, וזה שכתוב וינפש בן לממך, ממילא לחר שלין לו מלחכה לעשות.

גדר נפישה מותקיימת אך בזמנה - ברית לדורות לעשות בכל שבת בנפרד ושמירת היום

ותהא הנפישה גדר בחדם רק בחותו הזמן שהוא עושה זחת, שנפישה לחרת תהיה בחדם הנפוש כבר. וגם ביחס לזמן שהחדם נופש לין זה יחס לשבת ימי השבוע, שכל זמן נפישה הוא זמן נפרד ולא חלק מכלל זמני נפישות, וזה יהיה גדר השבת כהיום הזה המסויס, ועל זה ברתו ישרחל ברית לדורותם שיעשו חת השבת, הכוונה כל יום שבת בנפרד. שהרי יום שביעי מכלל הימים לינו לריך קבלה לכל הדורות, שיספיק רק מה שיקבלו עבשיו שכל יום שביעי ישמרו, חלא שכיון שיש כלן משמעות של כל יום שבת לעלמו היו לריכים לקבל עליהם חת כל ימי השבת, וזה שכתוב ושמרו בני ישרחל חת השבת לעשות חת השבת.

והשמירה הרלשונה תהיה בשמירת הזמנים שיהיו יודעים ליזה יום שבת בכדי לעשות חת השבת, והיינו, כי חם היה המלווה רק שיש יום מסויס שלריך לשמרו לא היה

שייך לצוות גם לשמור חת היום שזה משמרת למשמרת, חבל כיון שיש במלווה משמעות עלמית לכל יום שבת בפני עלמו שייך לצוות על שמירת השבת בכדי שיהיה לפשר לקיים חת קיום היום.

נפישת השבת באות קודש - שביחת יום השביעי באות בינו ית' לדור ולדורות ישראל

ועל כן לא יהיה נפישת השבת זכרון לשבת מעשה ברחשית, היינו, שתהא עשייתנו חת השבת מטרת הזכיר מעשה ברחשית, חלא בהפך שנפישה שהיא נוגעת לקדושת החדם ומעלתו כיון שנעשית ביום שבת, לות היא שה' הוא מקדשנו שהרי יום השביעי הוא יום שביתת ה' הבורא, ויהיה זה לות בין ה' לכל דור וביחס לדור ולעתיד.

ועל כן לא יהיה נפישת השבת זכרון לשבת מעשה ברחשית, היינו, שתהא עשייתנו חת השבת מטרת הזכיר מעשה ברחשית, חלא בהפך שנפישה שהיא נוגעת לקדושת החדם ומעלתו כיון שנעשית ביום שבת, לות היא שה' הוא מקדשנו שהרי יום השביעי הוא יום שביתת ה' הבורא, ויהיה זה לות בין ה' לכל דור וביחס לדור ולעתיד.

משמעות שמירת שבת באות – חשיבות שמירת שבת אחת כתקנה באילו שימר כל השבתות

ותהיה משמעות זו ביחס לשמירת לות הדור וכדלויתא במדרש ונכרתה הנפש ההיא, לפילו בינו לבין עלמו, ולין כריתה חלא הפסקה מקרב עמה ועמה בשלום. ועוד לויתא רבי לומר, כל המשמר שבת לחת כתקנה, מעלה עליו הכתוב כחלו שימר כל השבתות מיום שברא הקדוש ברוך הוא חת עולמו עד שיהיו המתים, שנחמר ושמרו בני ישרחל חת השבת לעשות חת השבת לדורותם ברית עולם.

יום קדוש במשמעות יחוד - אי עשיית מלאכות מורה על יחוד הזמן

וזה גדר יום קדוש החמור ביחס לעשיית מלחכה, והיינו ביחס לזמן שריבוי מיני המלחכות ומטרותיהם יגרילו זמן כלא מיוחד לבבר, ולי עשיית מלחכות תורה חת יום השבת שהוא קודש ומיוחד. ועל כן ביחס לקדושה ויחוד יום השבת מיני מלחכות יחשבו בנפרד, ותוספת עוד מין מלחכה תחשב חילול קדושתו ביותר, ועל זה שייך לומר ולת שבתותי חללו מחל. וכן ביחס ליום השבת, שם יעשה מלחכה זמן לחר יחשב פחות מחלל ממי שעשה יותר זמן, זה שכתוב ושמרתם חת השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלחכה וכו' (והיינו לשמרו עלי'

עד שיעשה את כל המלאכה בה, לבד חוט אחד שהרית וחוט אחד בין הערביים פטור).

וביאור קדושת הזמן במעשה הוא, שהמעשה מלבד שהוא נעשה ע"י העושה וחפץ מסויים הוא גם נעשה בזמן מסויים והיינו שהזמן שבו נעשה מעשה הוא חלק מהמעשה והזמן הזה הוא קדוש ולכן מי שעושה בזמן קדוש התולשה יגלה מדבר קדוש.

ששת ימים תעשה מלאכה - יחוד הזמן ויעודו שאינו משמש לרוב מטרות

וכן כתוב שבת ימים תעשה מלאכה, ומילת תעשה ללא יחס העושה כי זה במשמעות הזמן, ולאחר כתב יהיה לכם קודש, כי עד עכשיו דבר במלאכות, וכיון שלא יעשה מלאכה בימים אלה ממילא יהיה זה היום לשבתות שתעשוהו לאחר, וכל העושה בו, היינו ביום השביעי, מלאכה איזה שתהיה יומת, ומשום כך כתב כאן רק הבערה לחלק או ללמו יגלה, כי ליבר מיחוד הזמן ויעודו שאינו משמש לסוגים שונים של מטרות.

מנוחה ביחס לכלל המלאכות - העושה יונח ומשמעות עשיית מלאכה שאינה לתכלית

ומנוחה הוא ביחס לכלל המלאכות שהיה לעשות שיהיה העולם מוכן, וביחס לעושה שנחשב מונח שהגיע למקומו והכל מוכן לו. וביחס לעושה, עשיית דבר מוגמר הדורש הרבה מיני מלאכות שונות תחשב לעבודה, כי לא תהיה בכל מלאכה לעצמה סיום, ועבודה היא עשייה למען דבר אחר. והיפך העבודה תהיה המנוחה שהגיע לתכליתו, וזהו שכתוב ויכל ה' ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, שהגיעה המלאכה לתכלית בריאת העולם.

מנוחת שבת כיציאת מצרים – הפקעת עבדות אדם ע"י שביתת אדונו

והיפך הנח הוא העבד שאין גבול למלאכתו, כי הוא משמש לאדם כמוהו ולא מטרת מלאכה שיש לה סיום, אך אם ינתן לעבד זמן ללא עבודה, וזה ע"י שיפסיק לחלוטין ממלאכה, הרי שלא יהיה לו משמעות עבד לאדם אלא לזמן, וזה שכתב למען ינוח עבדך כמוך, וכתוב כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך ה' ביד חזקה ובזרוע נטויה, והלוגיש שהיה זה ביד חזקה כי היה בזה משמעות של התנגדות לעבדות כמו שהיתה במצרים.

ששת ימים יעשה מלאכה - שבתות ושמיטה ויובל להפקעת שם עבד באדם לעולם

וזה שכתב שם יעשה מלאכה, שהעושה טפל לעשייה, ועל כן פרט הפסוק מה שלא פרט בשאר מקומות, כי עשה ה' את היס ואת כל צולאה, וזו לשך בס, היינו בארץ ובשמים ובים, וינח, כי המנוחה היא ביחס כלל המלאכות שהיה לעשות. וביחס לאדם עצמו יהיה יום השבת יום מנוחה שלא יהיה כעבד שמשמש את המלאכה, וזה שפרט הפסוק לשך לוך ה' לאוקיך שיהיה הציווי למענך, ובמשמעות זו תהיה השבתות זמנים הגורמים יחד להפקיע שם עבד מהאדם, כי העבד קנוי לכל ימיו, ולהפקיע שם עבד מהאדם צריך שיקבעו זמנים קבועים שהוא נח, וזה משמעות חלק שביעי מכלל הימים, ועל כן יהיה שייך עניין זה גם בשני שמיטה ויובל כעבודת הארץ, וכן בשנות עבד. שהוא ביחס לזמן לאדם פרטי וזמן כלל האנשים, ויהיה גדר דין שבת שביעית של דין לאדם לחבירו, וע"כ תמצא כי בגדר זה לא הוזכר קודש או לה'.

ועל דרך זה יתבאר, קרא לסוף משפטים, שבת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך והיינו שגם זה בגדר שיום השביעי הוא שביעית מהשבוע שדין שבת שהוא בכלי שינוח העבד הוא לאו דווקא ביום השביעי אלא הכוונה הוא הפסק לעיפות העבדות וזה משמעות דין השבת שבין אדם לחבירו, וכאשר ענייני הפרשה שם לעשקינן בלחיצת הגר ודין שביעית שהוא לעניים ודיקא נמי אלא הזכיר בשתי פרשות אלו גדר שבת מה שהיא קודש או מה שהיא לה'.

שביתה במשמעות שלילית בעושה – השביתה תתייחס לימי עשייה ושבת היא לה'

ושביתה ביחס לעושה היא משמעות שלילית, שבאותו הזמן שאסור לעשות דבר, והיא משמעות ביחס לזמן שבזמן שאסור לעשות כבזמן שעשה, שהרי אדם שאינו עושה אף פעם אין זה שביתה כי אם בטלה. וכן ביחס לזמן שיום שביתה הוא ביחס לימי עשיה, שהרי היא מחוברת במשמעות לזמן שלפניה שהיא ביחס אליו בשביתה, ולכן תיקרא שבת לה', כי מה שאסור האדם אין זו עשיה אלו, ואף מה שיש זמן שאסור אין זה זמן אלו, שאין משמעות במלאכות שיש להם זמן שביתה אלא שבת היא לה'.

שבתותי ומועדי ושביתת הבריאה - שותפות ישראל במעשה בראשית ע"י שביתת השבת

ועל כן תיקרא שבתותי ומועדי כי קדוש הני שתהיו קדושים לאות כי הני קדוש, כי אין מי שיקבוע ממעשה הבריאה כי אם

השביתה החמיתית שיש בה משמעות קיום העולם במהכונתו, אבל מלאכות שלשם עושה לותם בתוך שביתה מיוחדת זו שעונה בנמצא שלא נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, על זה לא שייך שביתה, ועל זה יאמר כי ה' נתן לכם השבת, כי אף שמשמעות שביתה החמיתית שייכת רק בשביתת הבריאה, אך נתן ה' מתנה זאת ליקראל שיחשבו גם הם בחי עשייתם כקודתים, ועל כן שייך לומר שנעשים שותפים במעשה בראשית, וכחילו עשו את השבת, וכלאיתא במדרש רבי אלעזר בן פרטא לומר, כל המשמר את השבת כאלו עשה השבת, שנאמר ושמרו בני יקראל את השבת לעשות את השבת.

שלושה שמות באדם במלאכה וביום - שביתה מנוחה נפישה, עבודה עשייה, ושורך ועבדך

א"כ מלאנו שלושה שמות ביחס לאדם השובת, והם שביתה מנוחה ונפישה, ושלושה שמות ביחס לאדם העושה, והם עשייה יציכה עבודה ועשייה כנגימת מלאכה, ושלושה משמעויות ביחס למלאכה, והם מעשיך במשמעות גרימת האדם מלאכה כיציכת האדם ומלאכה כיציכה, ושלושה משמעויות ליום השבת, יום השביעי יום השבת יום קדוש, ושלושה סוגי שובתים, האדם בהמתו ועבדו, האדם כעובד כעושה וכיוצר, הבהמה כעובדת והעבד כעובד וכעושה. והפסוק הכולל, שבת ימים תעשה מעשיך ויום השביעי תשבות למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך.

חילוק מלאכת שמים ומלאכת אדם - לברוא בחדש ולעבוד בחדש ולהשתמש בקיים

ולפי"ז ובהקדם הפרק גדר שיש למצוא בין מלאכת שמים למלאכת האדם, כי ה' ברא את הכח עצמו ועשה בו מלאכתו, והאדם רק משתמש בכח קיים, וע"כ מעשה בראשית נקרא לברוא מלאכה לעשותה ומעשה האדם נקרא לעבוד מלאכה לעשותה. יהיה גדר שביתה ביחס למעשה בראשית הוא מה שלא ברא ה' יותר בריאה, וכיון שאין יתרון לו חסרון בבריאה ובחי בריאה ביחס לעושה, מעשה בראשית שביתת בריאת המלאכה היא משמעות חיובית, וכן משמעות כליית מלאכה זה, היינו לי תוספת בריאה, וממילא המלאכה שכן נעשתה נחשבת לכל הבריאה, אף שכליה ביחס לעולם שאחר כן אין בו בריאה, היינו שניטל הכח הקיים בו.

ויכל מלאכתו וישבות מכל - כילוי בבריאה, שביתה בבורא, וקדושת יום השביעי

ועל כן שביתת הבריאה ממלאכת מעשה בראשית יש בה קיום מעשה בראשית על כל פרטיו שלא יאתנו עוד לאחר שנסתיימה הבריאה, וע"כ כתב ויכל מלאכתו וישבות מכל מלאכתו, כי הכילוי הוא ביחס למעשה בראשית עצמו שמלאכת ה' בבריאתו נשלמה שכבר נעשה, והשביתה היא ביחס לבורא שהשביתת כח הבריאה מהמלאכה, היינו שלא ניתנה עוד בריאה בעולם כי לא נברכה, וע"כ כתב מכל. וברכת וקדושת יום השביעי היא מקום השביתה ולא מקום הכילוי, כי אף כשמלאכה נעשית ונגמרת אין זה לומר שלא תאתנה ע"י מחשבת מלאכה נוספת, אך השביתה שבת מכל מלאכה, היינו שלא תהיה מלאכה לאחת, היא שיבת ברכה וקדושה, והברכה להבדיל מן הבריאה היא מכח הדבר הקיים כמו מבריך גפן, וכן הוא קדושתו, היינו יהודו משאר שבת ימי המעשה שהייתה בהם בריאה, וזה משמעות שברא לעשות, כי המעשה הוא יחס בין שני דברים, ואם אין נסתיימה בריאתם וקביעותם אין שייך ליחסם. והבן.

מנוחה ונפישה בבריאה ובאדם - אחדות הבריאה ועמידת אדם על רצונו

אבל שם מנוחה ונפישה הרי הם ביחס למעשה בראשית, היינו, שהניחס והנפישם, והנפישה כמו בנפש חיה, מה שכל חלקי גופו פועלים כאחד לקיים היצור האחד, והנפישה ביחס לכלל מעשה בראשית תבוא אחר השביתה, וכלעיל, שאם לא נסתיימה הבריאה עדין אין נפש כלל מעשה בראשית גמור, וע"כ לא הזכיר את כל שאר שם כי זה נוגע לכללות שמים וארץ. וכמו בענין השביתה, גם בענין הנפישה, היחסית ביחס לאדם אין היא מבריאה אלא מעבודה שעובדים בו, שכל עוד הוא נעבד ע"י אחרים אין חלקי נפשו אחד, שאין הוא עושה את רצונו אלא רצון אחרים, ואף שיכלה לעבוד את האחר הרי אין בעת האחר לעתו ואין נפישה ביחס לבעתו, ע"כ כתוב ביחס לשביתת מעשיך וינפש בן אמתך והגר שינפש ממעשי לעונך, אבל לא נאמר זה ביחס לבהמה כאמור.

מנוחת הפרטים בתוך הבריאה - נחת איברים על מקומם

והמנוחה, היא ביחס לכל פרט ממעשה בראשית, וביחסם אחד לשני, שיש לכל אחד מהם מקום להיות בריאה קיימת בתוך כלל הבריאה, וזה יקרא מנוחה, שלא שכל בריאה

עלמה נגמרה מלאכתה ביומה, לך לא נחה במקומה בכלל הבריאה, וע"כ לא כתב ויום השביעי שבת וינח, כי השביתה היתה מכלל מעשה בראשית, ומנוחת הפרטים היא פועל יוצא מזה. והמנוחה היחסית זהה העולם היא מהעבודה, והיינו מנוחת האדם על מקומם שהעבודה תשלול זה, וזה שייך לפילו בבהמה, שלפי שאין היא בעלת דעה להינפק העבודה תסתור מנוחתה.

ובזה יש עוד מעלה, והיינו שביחס לשלם בעל הדעה לף שאי העבודה הרגעית תניח לאדיו, עכ"פ המפקדות שיתכן שילטרך לעבודה תסתור לת מנוחתו והוא יהיה קפוץ ונלכך, וזה משמעות עבד, לכל לחר שילע שיונח לזמן קלוד תנוח רוחו, וזה שכתוב למען ינוח עבדך וחמתך כמוך, וע"כ ליווך לעשות לת יום השבת שהוא זמן קלוד וילוע, וזה זכר ליליאת מלרים.

וזה יהיה ביחוד ליתנת דקדוק ונקיטת שבת ימים לעומת שבה ימים שמשמעות לשון שבת ימים הוא ביחס היותם כלחד ולינם מחולקים, שכל לגילת היומים מלוחלת לגדי ענין מסויים (בגדל שהוא מכח לו ביכולת היומים), לך לשון שבה ימים כספירה סתם, לינו ביחס לגדל

ששת ימים לעומת ששה - אגידת ימים כאחת לעומת מניין דברים נפרדים

מלחל בהם, ללא הרי הם ימים מחולקים, ומנייתם למספר תורה רק שהם שווים לגדי ענין מסוים, והענין הנ"ל קייס בכל יום בנפרל. ולחמר קרל שבת ימים תעבד, ושם עבודה הוא שימוש בכח הקיים בדבר ביחס לחוץ, להבדיל משימוש בכח לקיום העלמי הנקרל בשם נפיאה. ושם עבד לחלם הוא ביחס היות בו לוכל של עבודה, ותעבוד, היינו, תהיה עבוד, היינו, תקייס לת יכולת העבודה שיש לך בין בעלמך ובין בלחרים.

וחילוק שלושת הלשונות הנ"ל (שבת ימים תעבד, ושבת ימים יעשה מלאכה ותעשה מלאכה), כי ביחוד שבת ימים יעשה מלאכה, היינו, שבשת ימים מתחיימים לעשייה של מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון, היינו, שמהות היום היא מתחימה לזה. וביחוד שבת ימים תעשה מלאכה, היינו, קיום מלאכה שע"י עשיה, מוגבל לשבת ימים. וביחוד שבת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך, היינו, שעבודת הלדם בעשיית מלאכה מוגבלת לשבת ימים. והיינו שכל מלאכת שבת מורכבת משלושה חלקים, העושה, המעשה, והעשוי. העושה, היינו עבודתו, להוליא לבי ניזול מלליו (וכמו שביתת כלים לרב יוסף). המעשה, היינו המציאות היולית לת התולללה. והעשוי, היינו התולללה.

חילוק לישנא דקרא בעשייה - העושה בעבודתו, המעשה במציאותו, והעשוי כתוצאה

יום השבת - גדריו ומשמעותם

גדרי הזמן דיום השבת

ובהקדם ביחוד גדרי חלק הזמן לשבת יחמר כי מובן ספירה ומניה הוא מובן של יחס החחד לרבים, שנמנה דבר ונחמר יש כאן שלוש, ומנית לחד הוא ביחס לקודם לו שנמנה בשלוש יהיה ביחס לשנים, כי השני הוא שני לחחד, והשליש הוא לשנים. ובזה הגדר יהיה שייך לחלק ולהוסיף גדר נוסף למניה סתם, שיש שנמנה לשם לוגמל לרבעה דברים, ויהיה גדר מנייתם בכל לחד מהחרבעה שבנפרד הוא לחד, והוא חלק מסכום כולל של חרבעה. לך הספירה תהיה במובן נוסף, וכי הספירה תבוא בשתי מטרות, החחת, הספירה שהיא תכלית ידיעתה במשמעות הכמות ביחס לדבר מסויים, וכמונה מעות לדעת סוף סכומם

ספירה ומניה בחלקי הזמן - יחס האחד לרבים וסכום לסיפוק התבלית

ולמה יועילו, לם לקנייתי לדבר לחד לו משנהו, והשניה שלין במשמעותה תכלית המטרה וכי מטרת הדבר לענין מסויים הלוטה זה מכבר, ותהיה הספירה לדעת רמת סיפוק לדך המטרה הנ"ל.

ותראה כי השבוע הוא חלוקה וליחוד שביחס לכלל הזמן, שביחס לכלל הזמן הרי היא חלוקת לוכך הזמן לחלקים של שבעה ימים, וביחס לימים היא ליחוד הימים לקבוצות של שבע ימים, וזה לשלית המוסג הנ"ל. ותהיה סיבת לוכך זה הוא בשלימות (המסויימת שאינה משתלמת בהתוושף ימים עוד) שיש בו, היינו, שבת ימים לעשיית מלאכה והכנה ויום לחד לשביתה, ובמובן זה נקרל כל שבוע בשם שבת. ותהיה סיבת לוכך שבת ימים שלפני שביתה לשלימות השביתה.

השבוע כאיחוד וחלוקה בזמן - ששת ימי מלאכה לשלימות יום השביתה וההכנה

והנה מלמנו בדיני חילוקי חטאות לשבת חילוקי דינים, הנוהגים מדיבוי משמעויות שיש למלוח בזמן השבת. שנמלא דינים שהם ביחס ומשמעות בכלל השבתות כגדר לחל, וכלליתא בדין להשוכח עיקר שבת. ונמלא דינים שהם ביחס ומשמעות שבת לחת שלמה כגדר לחל, וכלליתא בדין להשוכח שהיוס שבת. וכן נמלא דינים שהם ביחס ומשמעות בגדר נפרד לכל חלק מהשבת, וכלליתא לחייב לכל חילול וחילול (ולא למרינן שלחר שנתחלל פעס לחת כבר עבר).

חילוקי חטאות בזמני השבת - עיקר שבת, היום שבת, ובחלק בשבת

ולכשתמצא לומר יהיה חילוקי דינים לחו משמעות חילוק בגדר המלווה, היינו, שיהיה גדר חיוב לחל לכל השבתות, על משמעות השבת המלווה כמה שהיא חלק מכלל של שבעה ימים. ויהיה גדר חיוב נפרד לכל שבת על משמעות ליווי על כל השבתות, ובלי שייכות למחזור השבוע.

והיות משמעות השבת המלווה כמה שהיא חלק מכלל של שבעה ימים סיבת חיוב לחל לכל השבתות, הוא בהיותה במחזור השבוע. והיות מחזור השבוע סיבה, יתכן בשני גדרים, האחל שהוא הלטבדות של שבעה ימים. והשני שהוא שביעית מכלל כל הימים (ולזה שייך לומר להלשם מקדש קודש לה', ולישוב עבודה בשבת במשמעות של מעשה לה' כבשר ובישרים, והיינו לילפי מיניה למיעוט קליר של מלווה).

השבת במחזור השבוע - הצטברות שבעת ימים או שביעית הזמן כמעשר לה'

וביאורו כי השביתה בשבת תהיה כמו התרומה ועל כן נסמך לביכורים ולפטר חמור ועל כן מיעט קליר של מלוה מהמשך הפסוק בחריש ובקליר תשבת שאין בו גדר תרומה שהוא עלמו תרומה (וזה גדר ממחרת השבת שהעומר תחילת ספירת שבתות וקלילו הוא מלוה של זמן ולכמ"ל) ובגדר זה ולאי עדיף שיהיה השבת קודמת לשבת ימים כמו בשבור וביכורים וזה גדר חייב בר רב משמר לחל ומונה שבה וזהו שבת של שלם הרלשון שלא היה לו שבה וזה השבת היא היא השבת המקורית.

והיות משמעות ליווי על כל השבתות, ובלי שייכות למחזור השבוע סיבת חיוב לכל שבת חיוב נפרד, הוא בהיותה מקודשת בקדושת בראשית, ושלזה הגדר יהיה מחזור השבוע

קדושת שבת בראשית - קדושת כלל היום באחת לעומת קדושת כל רגע

סיום גרילת. ובזו המשמעות יש למלוח שני גדרים, האחל, בכל שבת ובכל השבת כולה בגדר לחל, בהיות זמן שבת הנודע מקדושת בראשית, ומיניה שהיות גדר הקדושה לכלל היום בלחת שמי שחילל חלק מהשבת חילל כולה. והשני, בכל חלק וחלק מהשבת בגדר נפרד, ויהיה קדושת בראשית סיבה לכל חלק בנפרד שה' קילשו, ומיניה להיות בכל רגע סיבת קדושה בנפרד, גם כל חילול יהיה חשוב חילול לעלמו.

והבן הנלוך לשתי משמעויות שיהיה גדר ביום השבת שאינו ממחזור השבוע, שאינו שייך אלא בקדושתו יתבדך אלו הזמנים, שהוא יתי ממליא כל הנמלאים ואינו מעשיו בגבול זמן, ויהיה מקדש את השבתות וחלקם בלי יחס לשאר ימים, אבל אין זה שייך ביחס לאדם שהיותו פועל וקיים בזמן מגביל התייחסותו לזמן בלי התייחסות לגבולותיו. וזה שכתוב וביום השביעי שבת קדש ליי', ואיתא במדרש לשם שבת מסורה, ואינה מסורה לבית דין, וכן הוא לומר ושמרתם את השבת.

קדושת שבת לה' - קדושתה אינה מסורה לבית דין

וגדר שלמנו ביום השבת כמה שהוא ממחזור השבוע במשמעות שהוא הלטבדות של שבעה ימים, נמלא בדעת רב הונא כמי שהיה מהלך במדבר ואינו יודע לימתי שבת, שהוא מונה שבה ומשמר יום לחל לענין קידוש והבדלה, ולדעת הירושלמי גם לדין מלאכות. וגדר שלמנו ביום השבת כמה שהוא ממחזור השבוע במשמעות שהוא שביעית מכלל הזמן נמלא בדעת חייא בר רב שמשמר יום לחל ומונה שבה. ובילוזו להא לף לרב הונא בדור שלין דין לעשות שבה ימים, אלא הדין הוא לקדש את השביעי, ועל כן ל"ל לדדעת חייא בר רב הגדר הוא לקדש חלק שביעי מהשבוע, ועושים לת היום הרלשון כאדם הרלשון.

דין שבת בגדרה בחלק מכלל השבוע – היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת

ועפי"ז יתבאר עוד בגדר קדושת הזמן וחילול המלאכות, כי גדר קדושה בזמן זה מה שיהיה הזמן מיוחד לה', ועשיית מלאכה שהיא במשמעותה הכנה לדבר לחר מלמון מלאך שהוא במשמעות שליח מגדילה לת הזמן כמיועד לדבר לחר, וכל סוג מלאכה יחלק לת משמעות הזמן יותר שהוא פחות מיוחד, וכיון שיהיו כל השבתות במשמעות

משמעות חילול שבת שבמלאכה - חילוק זמן ברובי מלאכות

לחת יהיה מסמעות לחידה לכל מי שסומר לותה ועל כן תיחסב לות בין ה׳ לבין כל ישרחל ובין כל הדורות, ומי שמחלל לת השבת הרי שהוא הופיל עלמו מכלל ישרחל בלותו זמן ובכל הדורות ועל זה כתוב כרת מקרב עמיה ועמה בשלום.

חילוק לישנא דקרא בשלושה גדרים הנ"ל - שבתותי תשמורו, ושמרו את השבת, ומחלליה

ובזה יש עוד מעלה, והיינו שביחס לשלם בעל הלעה לף שלי העבודה הרגעית תניח לבריו, עשם החפשרות שיתכן שילטרך לעבודה תשתוך לת מנוחתו והוא יהיה קפוץ ונלרך, וזה משמעות עבד, לבל לחר שידע שיונח לזמן קלוד תנוח רוחו, וזה שכתוב למען ינוח עבדך ולמתך כמוך, וע״כ ליווך לעשות לת יום השבת שהוא זמן קלוד וילוע, וזה זכר ליליאת מלריים.

סדר המושגים וביאור לישנא דקרא

שורש מושג השבת משבת בראשית – שלימות המלאכה, שביתה בספירה, קדושת וברכת עצם היום

ועל כן נרלה שסדר הדברים הוא כך, מקור מושג השבת הוא משבת בראשית, ובשבת בראשית היה לת כל הגדרים החמורים, והוא שכתוב ויכל ללוקים ביום השביעי מלאכתו לשר עשה, היינו, שביום השביעי היה מעלה כוללת בכל המלאכה של ששת הימים, ובמובן זה היום השביעי הוא ביחס לכל לחד מהימים בנפרד, ויחד, שזה מעלה של הלטברות. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו לשר עשה זה גדר של ספירה, כי השביתה היא מהמלאכה, והמלאכה היא הנעשית בימים שלפני, והשביתה היא ביחס ליומים שבהם נעשתה מלאכה ושבשביעי שבת. והברכה והקדושה היא ביום השביעי בעלמו כי בו שבת.

דקדוק לישנא דקרא ושמרתם לת השבת - קדושה עצמית לכל השבת, ומלאבה בה, וברית עולם לדורות

ושמרתם לת השבת כי קודש היא לכם, ולחר שדבר על השבת הכללית היינו, מה שכל שבת היא חלק מדבר לחר של שבת, לומר להם שבכל שבת ושבת בנפרד יש קדושה, שהיה לומר שכיון שכל השבתות סיבה לחת להם, יש להם לחשוב כי כל השבתות לחד וקדושה לחת, על כן לומר להם שלמנם כלל השבתות ביחס למקור קדושתם לחת הם, לך ביחס לכם היא קדושה נפרלת, היינו, שיש בזמן זה קדושה עלמית ועל כן תחלק לשבתות נפרלות ולחנשים נפרלים.

דקדוק לישנא דקרא את שבתותי - אתה ולא שליח, אחדות בכל השבתות ואות לישראל

ואתה דבר לל בני ישרחל לומר, לתה ולא שליח, היינו שכיון שלומר שהיא לות ביני וביניכם והוא היחס, לם יהיה ע״י שליח יהיה בריחוק.

את שבתותי, היינו שהם כולם לחד ביחס ללי למה שהם שלי ויחידים רבים ביחס לליכם לשמירתכם, והיינו שסיבת כלל השבתות הנפרדות בימים שבינתיים הם לחד שהם שבתותי. כי לות היא, היינו השבת הלחת מכלל השבתות. ביני וביניכם לדורותיכם, היינו בינו ובין לותם שנלמר להם בנפרד ולכל דור ודור בנפרד. לדעת, היינו שידעו לומות העולם שבכל דור שלני ה׳ שקלוני מקדישכם,

היינו מעתיד לחכם לקדושה לעולם הבל, והיינו שבשבותי הוא ביחס להיות כל יום שביעי בשבוע קדוש בסיבת היותו מעין שבת בראשית, וע״י שמירת השבת ישמר משמעות מעשה בראשית בכל ימות זה העולם, כי לף הוא היה יכול לעשות העולם הבל כמו מה שמעשה בראשית הוא הכנה לעולם הזה עבור לומות העולם שלין להם חלק לעולם הבל.

ותראה כי במשמעות זו של יום השבת, שכל שבת הוא נמשך ממקור לחד, היינו, שבת בראשית, ולא משום שהוא יום השביעי בימים, הרי שלין שייכות בין יום השבת לשאר ימות השבוע. ועל כן לין השבת הזאת ליישרחל מלוה שתלויה בזמן, שהזמן קדוש, ויישרחל מקיימים הזמן הקדוש, לולא הוא בין ישרחל לה׳, לולא מאחר שעדיין היה לפשר לומר שהוא תלוי בזמן של החנשים, שהוא שביעית מהזמן שלהם, על כן למר לדורותיכם שלין זמנו של זה כזמנו של זה.

ושמרתם לת השבת כי קודש היא לכם, ולחר שדבר על השבת הכללית היינו, מה שכל שבת היא חלק מדבר לחר של שבת, לומר להם שבכל שבת ושבת בנפרד יש קדושה, שהיה לומר שכיון שכל השבתות סיבה לחת להם, יש להם לחשוב כי כל השבתות לחד וקדושה לחת, על כן לומר להם שלמנם כלל השבתות ביחס למקור קדושתם לחת הם, לך ביחס לכם היא קדושה נפרלת, היינו, שיש בזמן זה קדושה עלמית ועל כן תחלק לשבתות נפרלות ולחנשים נפרלים.

וכיון שיש בה קדושה עלמית, מחלליה מות יומת, והיינו, כי לם היתה קדושת השבת ביחס לשלם, כיון שחיללו פעם לחת היה לנו לומר שכבר בטלו משבת זו, ויוכלו להמשיך לחללה. לך כיון שהיא קדושה עלמית, ולין קדושתה תלויה במי שמומרה, כל חילול וחילול יחשב לבדו.

ועוד לומר שהיחיד העושה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה, שהיה לומר כיון שהיא לות בין ה׳ לבלל ישרחל לל יחשב היחיד ומלאכה יחידה לחילול השבת הכוללת, על כן לומר שלף היחיד ולף על מלאכה לחת חייב.

וכיון שהשבת לשון כללי לכל ימות השבוע, כיון שיש בהם שבת, על כן כתב בה, שלא תחמר כיון שכל שבת שייכת ומחולקת לימות השבוע שלה, אם יעשה חלק מהמלאכה בשבת, וחלק בחול יהיה חייב, על כן כתב בה היינו בתוכה, וימות השבוע הם לה כהיקף.

ששת ימים יעשה מלאכה ויום השביעי שבת שבתון קודש לה', היינו, שעל עכשיו ליבר

מקדושת השבת ביחס להנהגת האדם אליה, ועכשיו מבאר את קדושתה העצמית המיוחדת, מהי סיבתה, ולמי היא קדושה.

ושמרו בני ישראל את השבת, היינו, מה שישמרו את שבת ה' עכשיו הוא לעשות את השבת לדורותם, שבזה ישמרו ישראל את השבת עכשיו מה שישמרוה שאר דורות, יהיה זה חלק מבריית עולם של כלל ישראל עם ה', והוא עשייה חדשה של שלימות ישראל עם השבת.

קדושת זמן שבת וגדרי חילולו

קדושת יום השבת

והנה לא נאסרה בשבת אלא מלאכה שיש עמה מחשבה, והוא המעשה שיש בעשייתו חילול שבת. וכאמור בביאור דזה שכיון שעיקר איסור מלאכה משום שביתה, שיהא האדם שובת מעבודת זמן בחופן שאין הוא לה', אין להחשיב עשייה כעבודת זמן (עבודה משמע נטילת כוח מדבר לצורך דבר אחר) אלא בשם יש גדר זמן שבת במעשה. וכיון שאין זמן חלק ממעשה יותר מאשר משביתה, והוא גם לא תכונה בדבר עצמו, לא ימלא עשייה בזמן אלא במעשה הכולל שני דברים. וכלוגמת הזורע שהוא מעשה בקרקע ובזרע, וקוצר שהוא מעשה במחובר ובפרי, וכן בומיא שהוא מעשה ברשות ובחפץ. ולפי שאין מעשה בקרקע וברשות וכו' אלא בזרע ובפרי וי"ל שהרי זה כמו הצעת המיטה, זה היינו, שתכונת הלמחה בזרע, ומקום בחפץ, היא תכונה בעל חשיבות נפרדת מחשיבות גופם. ואינם מצד גרילת. וזו מלאכת מחשבת כלומר תכונת דבר חשובה. ולפי שתולדת המעשה אינה שני דברים שגם תכונת דבר חשובה בעולה לדבר, אין שם מלאכה משום התולדה אלא ביחס לעשייה, והרי זה מעשה בשני דברים. ובזה נחשב עבודת זמן והשתמש בדבר שהוא קדש לה'.

מעשה דחילול שבת

והנה מלאנו שתי לשון בלשון ריבוי למילת מחללים, או ביחס לזמני חילול רבים, או ביחס למחלל הרבה. וביחס למעשה מלאכה ביחוד, שלפי שקדושת שבת לה' לחת היה,

ביחס לעשיית מעשים שיש בהם להגדיר שאין היא (השבת) לה', יש לה זמנים מרובים. וכמו קרבן שהוא קדוש לה'. ולפי שיש לעשות מעשים רבים שאינם לה', כי הוא משמש לצימוקים רבים ובזמנים רבים, לך קדושתו היא לחת, והרי שסיבת קדושתו מלחלת את כללו, לך סיבת חיסור חילולו מחלקתו. ובחילול מילת מחללים, כמו חללים. וכמו עליה, שהיא ריבוי על, היינו, עליה שלה כי יש לה ליעשות כמה דברים. והשבת כולה לה', וע"כ אין כתוב שבת ימים תעבוד ובשביעי לא תעבוד, אלא ובשביעי תשבת. כי מצוות שמירת שבת היא בכל השבת שהיא כולה לה', לך החילול יהיה מרובה לפי המעשים.

ביטול מנוחת שבת

ומשמעות מנוחה הוא כמשמעות הנחה, שנמצא במקומו ובתכליתו. וכיון שנלטוונו לנוח (שיהיה כמי שכבר הונח), אין לנו לעשות עשייה שיש בה הפרת המנוחה (שלחר שנלטוונו לנוח בשבת, הרי שהשבת מקור ויכולת להיות האדם נח, היינו, מנוחה). וכיון שהמנוחה היא היות האדם מוכן, הפרתה תהיה עשייה של הכנה, והיינו, שיהא עושה עשייה של דבר מוכן.

חובת שמירת מצב שביתת האדם - קדושת השבת מגדירה אי שביתה כחפצא דאיסורא קבוע

וביאור דבר זה הוא כי יש גדר בעושה מלאכה שאינו שובת, וזו התולדה האסורה, והיא אינה תלויה במחשבת העושה, ועליה נאמר לין שמירה, והיינו, שיש גדר קיום קדושת יום השבת בשביתת האדם ביום השבת, וע"ז נאמר לין שמירה ולין זה אין הוא בשמירה ממעשה מסויים, אלא בשמירת מצד שביתה לאדם.

וע"כ כל מעשה שיעשה האדם ויש בו ביטול שביתה זו הרי שיש לו להתחייב על כל שמירתו, וכיון שגדר האדם כשובת הוא גדר כללי ביחס לקדושת השבת שאין הוא עושה לותה (וכמו בכליחה שאין הוא סיבת חיות הנרצח), ע"כ גם לא יהיה ביטול שביתה זו תלויה במחשבתו, ואין גדרי שובת ועובד תלוי בדעתו, אלא הם גדרים קבועים. וע"כ אף מי שאין חשוב לו מעשה כעבודה (כגון שביחס לרוב מעשיו ועבודתו אין היא חשובה), יתחייב משום שמלאות השבת גם הוא גדר מהי עבודה ומהי שביתה.

ולפי זה יהיה גדר איסורה לאו דלא תעשה כל מלאכה (דהקדים לשבת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך וכו' שהוא גדר ביחס לאדם, ולא תעשה כל מלאכה שהוא אלא בגדר זה), דאין שביתה ועבודה האמורה גדר למלאכתך, אלא כל מלאכה שאסורה. ומשום שאין השביתה האמורה ביחס למעשיו אלא היא מגדירה דבר זה בעצמו, והיינו, שאין כוונת התורה לומר שתהיה מקדש השבת ע"י שינוי מעשיך, אלא גדר שביתה האמורה היא ביחס לרצוי להיות מעשיך, ויש באיסור להגדיל המעשים עצמם. ושיש באיסור התורה הנ"ל הגדרת המעשים, כמערכת המגדרת ולא איסור בתוך מערכת קיימת.

גדר הכנה כהשלמת שביתה

משמעות הכנה בדבר – בחיבור גדר מעשה ההכנה עם תוצאת דבר המוכן

וגדר איסור עשיית הכנה הוא במשמעות אחת עם מעלת קיום דבר המוכן ליום השבת. והיינו גדר הכנה דרבה מלאכייתא. ומיניה שאחר שיש מצוות הכנה מן התורה, יהיה גדר בכל דבר אם הוכן לו לא. וגדר זה מחובר, שאמנם מעשה ההכנה נעשה מקודם, אבל תולדת המעשה היא במה שדבר זה מוכן ביום השבת. וע"כ יהיה גדר במעשה שהוא קיום מצווה משום תולדתו, שהיא הדבר המוכן בשבת, וזה גדר שמשתמש ביום זה לצורך יום אחר. וכן יהיה גדר בדבר המוכן מה שהכנתו נעשתה מבעוד יום, וזה גדר שהיום משתמש ביום שלפניו. אבל גדר זה השני האמור אינו מצווה.

והנה לגבי מעשה שבת אמרו במ"ל מעשה שבת לתורייתא יליף מקודש היא לכם, ודווקא במזיד, דאמר מחלליה מות יומת. והיינו שם

קדושת שבת מקודש היא לכם - יחוד הזמן ע"י ישראל ושבתון ביחס לשאר הימים

מעשה שבת שיהיה זמן המעשה נחשב כחלק מהמעשה, ומ"כ יהיה גדר בתולדה שהיא מעשה של יום השבת. אלא זה אין ללמוד מעשה איסור עשייתי מלאכה, שהרי מלאכה הגעשית מלאיה ודאי מותרת, ואף שיש בה מעשה שבת.

ולמדנו זה מהאמור לקודש היא לכם, ויש בעשה יום השבת גדר קדושה. וקדושה הוא היחוד, והיחוד הוא במה שלולא היחוד היה בלתי מיוחד. וזה שייך לו ביום, היינו מכלל הימים, לו בזמן היום, מכלל הזמן. והנה במה שאמר לקודש היא לכם, אין זה גדר ביום, שהיה לומר קדשהו. וגם אין שייך בזה לכם, שהרי כל יום הוא מובדל מחברו בשקיעה. והיה לומר רק שהוא קודש, או יהיה לכם קודש, שיש בזה מיעוט ביחס למי שאינו בעיוי. ובמה שכתוב קודש היא לכם, היינו שגדר קודש עצמו, היינו, שמיוחד הדבר, נעשה ע"י יצירתו. וזה שייך רק ביחס לזמן, היינו כלל הזמן שאינו מחולק, ולישראל יצא זמן לשבת מכללו. אלא שאין זה ע"י מעשה, דבזה היה לו לומר קדשה.

והיינו במה שהיא מחולקת הוא משום דרחמנא אמר, אבל מה שיש בה תוספת יחוד על עצם מובדלותה הוא ע"י יצירתו. וכאמת שזה שייך רק בשבת ולא, שיהיה אצלו חלוקה בלי יחוד. וקדושת היום עצמו, ולא הזמן, אין הוא קודש בעצמו, אלא במה שמקדשים אותו במלאות. וזה הרי שייך רק ביחס לשאר ימים, שע"י שינוי המעשה מיום זה לשאר ימים יקודש. וזה גדר שבתון, היינו שהוא שבת של שאר ימים, כמו לשון שהוא ביחס לשאר דברים שאחריו, היינו, שיש בהתייחסות זו גדר הבדל בין יום זה לשאר ימים. אבל שבת אין היא ביחס לשאר ימים.

משנה בשישי ושבתון במן - יום שביתה עצמי לסיבה וקדושת יום השביעי לה'

וע"כ אמר ברית המן משנה בשישי, שבתון. ואחר כן אמר, שבת קודש לה' מחר. והיינו במה שאמר שבתון הוא שאר ליבר ה', שהרי אמר לו שיהיה משנה בשישי. ואחר אמר שאין זה רק ביחס לשאר ימים, שבזה היה לי רק שלא ירד מחר. ובמה שירד היום משנה אנו למדים שאין זה משום שבת של יצירתו, שהרי אין בזה מעשה שלהם, ומה שלא יהיה להם מחר הרי יהיה משום משנה לשישי. והיינו

שאם היה זה גדר יום שביתה שאם, היה גדר זה במה שלא ירד ביום השביעי, ומה שלא יתליע של יום השיקי. אבל במה שירד מצנה בשיקי מוכרח שאין זה יום שביתה שאם אלא לשיבה, והיינו שהשביתה היא לעצמה, וכאילו היה העולם שובת מעצמו בחסרון ירידת מן ולא רק מצום לגופו. וכיון שהשביתה לעצמה, בהכרח שגדר יום השביתה, היינו, יהודו מצאר ימים, הוא מצום קודם לה', והיינו, שיהיה יום זה קדוש. וע"כ לא אמר שביעי, שהרי לא נתבדל בירידת המן רק פעם אחת, ואפשר לומר שהוא מצום שהוא אחר שאה ימים ולא מצום שהוא השביעי. וכן שהרי עליין לא נתבדל שלא ירד למחר, ועוד שאין בירידתו עתה סימן ליום, שהרי בכל יום מכלוהו והיום מתחיל מהלילה. אבל במה שלא ירד למחרתו נתבדל זה מצום יום השביעי.

וכן נראה שלא אמר לו ה' לאמר זה הדבר להם, וע"כ לא אמר וביום השיקי בלו חליו נשיקי העלה, כי לף להם לא אמר, ובהם ניכר ביותר שהיו שומעים לו ביותר. וע"כ הודיעם שזה הדבר כבר הודיעו השם ואינו דבך מקבה. והיינו שהיה לחשוב שתוספת שיק ביום השיקי הוא מצום כבודו ולא הכנה למחר, וזה אמר להם שאין זה מצום כבוד היום השיקי אלא מצום יום שאחריו. ואם תאמר שהיה לתתו ביום המחר ולכבדו בנתינה מרובה, ע"כ אמר להם שבתון, שגדר יום הזה הוא שיהיה יום שבתון, היינו שאינו צריך לשקיטה, וזה היה להם חילוק שיהיה כבוד ליום במה שאין מכינים בו למורכו. וע"כ אמר להם שסיבת יום זה שהוא שבתון הוא מצום שהוא שבת קודש לה' מחר. ואמנם אין בזה עשיית צרכי היום מעבה לאדם ביום, אבל יש בזה מצום כבוד ה', אע"י שאינו צריך לשקיטה יהיה נחשב היום קדוש לה'. וכן שמה שנדרש שיהיה אפוי יאפו היום וכו', והעודף למשמרת, ולא גילה להם שלא יהיה מחר לשקוט, ע"כ אמר משמרת. ומה שלא אמר להם שלא יהיה מחר הוא מצום שלא יחשבו היום כיום עינוי שיש בו מחסור, ולף שהיה להם מצנה לחם ויהיה להם לף למחר וירקו שלא חסר, יהיו דומגים על שאר ימים, שאחר שהיה להם לסמוך מיום על חבירו ביום השיקי ובשביעי אין זה הבישהון, ילמגו בו עוד יותר משאר ימים.

דיקדוק לישנא דקרא באמירת משה – משמעות שבתון כבוד היום שאין מכינים בו לצורכו

וכמו שטעו בתחילה שהותירו ביום הרשמון ולא ישמכו על מה שאמר להם כי שבת הוא לה', ועשו כמו שיווס, ולמחר בבוקר אמר להם אכלוהו היום. ולזה להודיע מליבם שאם עלתה בידם ולא נתלע הלחם יש לשומרו לזמנים אחרים ולאכול מלקיטת היום שלא נודע שיהיה בה סגולה זו שתותר לימים אחרים, ואמר אכלוהו היום כי שבת היום לה', ולא אמר שבת קודש אלא שבת, היינו שהוא יום שביתה מחמת עצמו ולא רק מצום ימים אחרים, שבזה היה רק להיות מצנה ביום השיקי להכנה אבל לא יגרע יום זה מנתינה, אבל באמת הוא יום שבת בעצמו. והיום לא תמצאהו בשדה, אלא יהיה מוכן בבר בבית, ובילר להם טובתו שאין לריכין לריכים לחיפוש. ואחר כל זה אמר להם שבך יהיה בכל הימים, שאיזה ימים ילקטוהו, היינו שלריכים ללקיטתו, וביום השביעי שבת אין לריך ללקיטה ולא יהיה המן יורד בו. והיינו שאחר שנתנסו בזה יש להם להימנע מלהגה זו. אבל מן העם יצאו ללקוט עכ"פ, שלמגו להכילת יום המחר, ואמרו לולי נמצא דבר אחר, והיינו שהשבו שאמנם מצום בבוד ה' רצוי שלא ירד ביום קודש שלו, אבל לדידם הרי יש מחסור בזה.

אכלוהו היום במן דשבת - יום שביתה מחמת עצמו ומניעת דאגת מחר

מתנת שבת

וע"כ אמר בברכת המן מצנה בשיקי, שבתון. ואחר כן אמר, שבת קודש לה' מחר. והיינו דמה שאמר שבתון הוא אשר ליבר ה', שהרי אמר לו שיהיה מצנה בשיקי. ואחר אמר שאין זה רק בישם לשאר ימים, שבזה היה לי רק שלא ירד מחר. ובמה שירד היום מצנה אנו למדים שאין זה מצום שבת של יצרלל, שהרי אין בזה מעשה שלהם, ומה שלא יהיה להם מחר הרי יהיה מצום מצנה דשיקי. והיינו שאם היה זה גדר יום שביתה שאם, היה גדר זה במה שלא ירד ביום השביעי, ומה שלא יתליע של יום השיקי. אבל במה שירד מצנה בשיקי מוכרח שאין זה יום שביתה שאם אלא לשיבה, והיינו שהשביתה היא לעצמה, וכאילו היה העולם שובת מעצמו בחסרון ירידת מן ולא רק מצום לגופו. וכיון שהשביתה לעצמה, בהכרח שגדר יום השביתה, היינו, יהודו מצאר

ראו כי ה' נתן לכם השבת - נתינת שבת בכוח נוח וענין לחם יומיים

ימים, הוא מקום קודש לה׳, והיינו, שיהיה יום זה קדוש. וע״כ לא אמר שביעי, שהרי לא נתברר בירידת המן רק פעם אחת, ואפשר לומר שהוא מקום שהוא אחר שאר ימים ולא מקום שהוא השביעי. וכן שהרי עדיין לא נתברר שלא ירד למחר, ועוד שאין בירידתו עתה סימן ליום, שהרי בכל יום אכלוהו והיום מתחיל מהלילה. אבל דמה שלא ירד למחרתו נתברר שזה מקום יום השביעי.

וישבתו העם ביום השביעי – גדר תחומין בשביתת האדם עצמו חלף גדר מלאכה

וזהו שכתוב ויקבתו העם ביום השביעי, היינו שעל עתה לא היה בזה שביתה, ואף אם היה חוסר עליהם כלי גדל הנתינה לא היה בזה שביתה אלא כאסיר. ועוד נראה שיש לחלק בין דין תחומין לשאר מלאכות, שהרי אינה מלאכה, שאף אם יהיה לו תועלת דמה שהוא נמצא כאן, כמו התי לשקטו, אין שייך בשום עצמו גדל מלאכה, שאינו מוכן לשבר אחר אלא השבירים מוכנים לו. ואינוי גדל זה הוא גם במשמעות השביתה האמורה, שבאיסור עשיית מלאכה כיון שהוא בגדל הכנה יש לו משמעות ביחס לשאר הימים מצד היום עצמו, היינו שנקדש יום זה משאר ימים שאין הוא זמן הכנה, אבל איסור תחומין אין הוא קידוש ביום, שאין הוא ענין הכנה שיש להתלותו בזמן. ועל כן לא היה להקיש ממה שאמר שהיום קדוש והוא יום שבתון, וזה שאמר להם כי ה׳ נתן לכם השבת, היינו שאין זה רק שביתת יום אלא גם שביתת עצמכם. ובתחילה אמר למען ינסנו היולך בתורתי אם לא, ואחר כן אמר על אנה מאנתם לשמור מצוותי ותורותי.

עד אנה מאנתם - אנה בסיבת כיוון ומאנתם באנסנו כמנוסה

ויש לדקדק במה שאמר הוא ית׳ עד אנה. ואנה בכל מקום הוא לשון סיבת כוון, כמו אנה תלכי, שאם אין הוא כמו כיוון, וכמו לאן. וכן הוא לשון מאנתם, היינו שאין הוא לאן אלא אלא מאן, שאינו פונה לכוון זה. ובאיכורו, על אנה היינו שהיו כמה וכמה אנה, ואמה על אנה, היינו, איזה אנה צריך שתהיה, בכדי שתחללו מלהיות מאן ותהיו לאן. והיינו שנתן להם ה׳ יתׁ סיבות שיהיו מכוונים לשמור מצוותיו ותורותיו, ואמה איזו סיבת כיוון תועיל. וזה מה שאמר למען ינסנו, היינו שנם הוא היפך האן, שהאן הוא סיבת כיוון לדבר, ונם הוא סיבת כיוון מדבר אלא שאינו לדבר, אבל אין רצה להרצותם לאן, ולכן גרם להם למנוסה. אבל לא היתה המנוסה שגרם להם משום גריעות מקומם, שבזה שייך אן ולא היתה מטרת הענין ההגעה, אלא ההילוך עצמו, היינו שרצה ללמדם איך ימצאו הדרך הנכונה יוכלו להגיע למקום הנרצה. וזה לשון תורתי כמו מורה הדרך, ומציאת הדרך בשתי פנים, או ע״י הורתה, או על שינסה עד יגיע למקום הנרצה, היינו אנה שהוא סיבת כיוון מחמת מטרה.

הילך בתורתי אם לא - הליכה בדרך התורה כתבלית או בדרך השלילה

ולא אמר או לא שהרי אף אם לא יכלו בדרך הנכונה מחמת תורתו, יש להם ללכת בה מחמת המטרה שיש להם לנסות עצמם משאר דרכים אין מביאים למטרה זאת. ואמר אם לא שילכו משום לא על דרך השלילה, והיינו, שהיה בזה לבדוק אם הם במעלה זו, או שאריכים עדיין לימוד, אבל לא היה בזה בכדי להעניקם אם לא יעשו. אבל אחר שהתברר שלא זו בלבד שאינם הולכים בתורתו למטה הדרך, אלא גם לא מצאו בדרך השלילה, אז היה רחוי לתמוה, שהרי כשרצו שילכם הוביל למקום בלתי נרצה היה להם לנוס ממנו, וע״י זה היו מוצאים הדרך הנכונה.

לשמור מצוותי ותורותי – גדר סייג שלא לעבור והוראת הדרך למקום הנרצה

וזהו שכתוב לשמור מצותי, היינו שמה שמקום זה אינו נרצה הוא בציווי, וכיון שכן יש לחייבם גם על שלא הלכו בתורתי, שזה ודאי שמי שאינו מוצא גריעות בהגעה למקום טעות גם אין שייך שימצא הדרך למקום הרצוי ע״י שינסה, כי לא ינסה אם אינו נשמר מהגעה למקום טעות. וע״ז שייך לומר על אנה, כאלו הרוצה להגיע למקום והולך בדרך אחת ואינו מגיע וממשיך בה עוד, ועדיין לא מגיע, ואומר לו חבירו, וכי אין לי בזה שרוצה אתה שאין אתה מגיע בכדי להבין שאין לך הכלים לדעת אם זו הדרך למקום הנרצה, והיה לך לעצור מקודם ולשאול שיורו לך הדרך. והיינו מצותי, דאם לו הוא סייג שלא לעבור, שע״י שישמר מלעבור הסייג יש לו למצוא הדרך, ותורותי היינו מה שע״י שישאל ויבקש הורתה יוכל למצוא הדרך.

מעלת הבטחון בה' בלקיטת יום יום - מניעת דאגת מחר וסכנת הוללות בהכנה

והנה לא מלאנו שכעס על הותרתם עד הבוקר. ובימינו שיש בליקטת יום יום מעלת הבטחון בה', שאין להם סיפוק של מחר, וע"כ היו שהותירו משום שלאגו לאגת המחר. והנה לכאורה היה להם לשמוח במה שיש להם יום המכין ליומיים ואין לריכים את לאגתו, ועכ"פ יצאו ללקוט, ובזה יש חסרון נוסף. והיינו שיש בלאגת מחר שני משמעויות, האחד, הוא המחר, היינו, שקרבת היום גורמת לו לדאוג מקודם זמן שיהיה לו, אם לא ילאג מקודם, שמי יאמר שיזדמן לידו, ואפילו אם יש לו על מה לסמוך, אולי יבוא דבר מהודם ולא יהיה לו זמן עד שילטרך. והשני, הלאגה שאינה לאגת יום מסויים או זמן מסויים, אלא לאגה כללית על כל לרה שלא תבוא, ותהיה שייכת אף באופן שיהיה לו לרכיו מוכנים לזמן רצוי, ואין שעה דוחקתו. ומילה זו רעה מקודמתה. והנה בירידת המן יום יום יש למנוע מידה הרעשונה, שאחר שהתברר להם ביטחון נתינתו ית' אין לאגת מחר עליהם. אבל אליה וקוץ בה, להמיר מידת הביטחון במידת ההוללות, כי מחר נמות. ובהיות להם יום שאין בו מעשה ולריך להכנה, ישימו על ליבם, שאף שיש ללאוג לאגת יום קרוב, הרי יש להם על מי לסמוך עליו, היינו הוא ית'.

סימן ב

גדרי מעשה

מלאכת הוגדרה נחסרה לנו בכלל לחיסורי מלאכות, ובכלל מעשי חיסור, וכיון שהיא מורכבת מקבוצה מוסגים שהם המעשה, המלאכה ומוסגי הוגדרה, נדרשים לנו לבחר ביחס בחיור שבוצה חלקים אלו.

ונחל במעשה שהוא ביחס כללי לכל מעשים שבעולם המותרים, המחוייבים והאסורים.

והנה נדרשים לנו להקדים לי אלו דברים הנוגעים לגדרי מעשה בחופן כללי שהם כהקדמה למעשה של מלאכה בשבת.

המעשה כולל שבוצה מרכיבים העוסה התוגדרה ואת התעסקות העוסה בתוגדרה, והתוגדרה כשמה כן היא המציאות הנוצעת מן המעשה

מציאות המעשה

ולכשתמצא לומר יהיה חילוקי דינים אלו משמעות חילוק בגדר המצווה, היינו, שיהיה גדר חיוב אחד לכל השבתות, על משמעות השבת המצווה כמה שהיא חלק מכלל של שבעה ימים. ויהיה גדר חיוב נפרד לכל שבת על משמעות ציווי על כל השבתות, ובלי שייכות למחזור השבוע.

ולקרב הדברים נבחר את הגדרים ביחס למעשה מסויים של אוכל המונח במקום חשוב בדשות הרבים. המעשה במובן הזה הוא מעשה של הרשות שמכילה את האוכל.

ונחלק את הדברים שהמוסגים חפץ כדבר, היינו, הומר תופס מקום ומקום כדבר, היינו, חלל המכיל דברים והיות החפץ נח במקום לאורך זמן הם מוסגים מציאותיים ונוכל לדון בהם כך, אך המוסגים אוכל, מקום חשוב, דשות הרבים, הינם מוסגים שימושיים ונלטרך לדון בהם במובנם השימושי, ונדון תחילה במוסגים המציאותיים.

מושגי המציאות

ונבהיר כל שם מהדברים שנדבר ליתר ביאור בצורת השימוש בהם.

מושג

מושג, שם מוסג הוא מה שנתפס כדבר מוגדר ביחס לדבר אחר ודומם השגה ואינו מצוי, והמוסג לבד, היינו, מה שאיך שיתפוס השכל כדבר מוגדר ושלא יהיה נסתר מעצמו, וביחס לבחינת מציאות כשנגדיל דבר שאינו קיים במציאות אך יתכן שיתקיים הוא יחשב כמוסג מציאותי, וכן כשנרצה להגדיל חלק ממקרה מציאותי בנפרד משאר המציאות אף שם הוא לא קיים במציאות בנפרד גם הוא יחשב מוסג מציאותי. ודוגמת שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ הוא מוסג, מציאותי, נפרד, ובעל צורה. וכן המקום. וכן מוסג המקרה שחפץ מונח במקום הוא מוסג, מציאותי, נפרד ממקרה אחר, ובעל צורה לחילה של החפץ והמקום.

קיים

קיום, שם קם הוא מה שכבר עומד ולא רק לפעמי, וביחס להשגת השכל הוא בחינה של דבר לא שם קיים כמושג הגיוני לעצמו, וביחס למציאות הוא בחינה של דבר שם קיים במציאות או לא, ובחינת זו היא בחינה מוחלטת שהקיום היא חיובית ושלי הקיום היא שלילית, והגדרת הקיים ושאינו קיים במציאות ביחס להיותו מושג היא מאוחרת להגדרת הדברים עצמם שאותם נגדיר כקיימים כמושג או לאו. ובדוגמא שלנו החפץ קיים כמושג, ובמציאות, וכן המקום, והמקרה שחפץ מונח במקום לף הוא קיים כמושג, וכמציאות.

דבר

דבר, שם דבר הוא מה שניתן לדבר עליו, היינו, שיהיה מובחן משאר דברים. ושם נדבר על דבר מציאותי הוא ביחס למציאות, ושם נדבר על דבר כמושג מציאותי הוא יהיה ביחס להשגתו, ובחינת מה כדבר הוא לפחות כמושג, לך מה שלא ניתן לדבר עליו כמושג אינו נחשב דבר כלל, וזה יהיה קודם לבחינת הקיום שמה שאינו דבר ולאי אינו שייך בקיום כדבר, לך הדבר שייך לבחינת בחינת הקיום שם קיים הוא או לא. ובדוגמא שלנו החפץ הוא דבר והמקום הוא דבר, וכן המקרה המחובר ביחס לדבר אחר.

המציאות

המציאות היא כל הדברים המצויים, והדבר הקיים יוגדר ביחס למציאות כנמצא, ובמציאות ככלל לא יהיה שום משמעות חוץ לעצם הקיום, שלא יהיה משמעות לדבר הקיים, שלא עצם זה שיש הבדל במציאות שאם הדבר קיים אז הוא נמצא ושלא קיים אינו נמצא. והמציאות היא העצם וקיום הדבר הוא מקרה בה, והמציאות בהיותה כוללת כל הדברים תגדיר יחס בין הדברים הקיימים אם שייך שיתקיימו יחדיו, ומשמעות קיומם ביחס לאחר.

מושג הדבר הקיים הנפרד

שאף שאמרנו שהמציאות תכיל כל הדברים נוכל לדבר על דבר שקיים כחלק מהמציאות כמושג מציאותי נפרד. ובבחינה זו אנו נותנים משמעות קיום עצמית לדבר מסוים שיהיה שייך בו הגדרות הקיום בנפרד להיינו קיומו ללא שיהיה תלוי בקיום דבר אחר, ושיהיה הדבר העצם ושאר המציאות כמקרה בעצם.

מציאות דברים נפרדים

כמו שאמרנו המציאות הכוללת את כל הדברים הקיימים תהיה בעלת משמעות לחילה מבחינת קיום דברים, והיינו, שלגבי מה שהדברים קיימים אין במציאות משמעות מחולקת, וכל המציאות היא דבר אחד של קיום, וכל הדברים הקיימים בה יהיו מציאות אחת. לך אחר שנגדיר חלק מהמציאות כקיום של דבר נפרד תיפרד המציאות ביחס לדבר הנפרד הנמצא בה וקיומו יהיה חלק מציאות נפרד. והגדרת המציאות האחת ביחס לדברים הנפרדים תהיה מציאות כוללת שאמנם היא אחת ביחס למושג הקיום של הדברים, לך לא ביחס לנפרדותם, ועל כן תוגדר ככוללת. שהיא מציאות אחת של המושג קיום המכילה קיימים נפרדים רבים, להיינו שמציאות הנחלקת משום היות הדברים הקיימים נפרדים לא יהיו חלקיה נפרדים כי משמעות הקיום של כל הדברים היא אחת או שהם קיימים או שלא וחלקי המציאות יהיו רק במובן של קיום שונה והוא משם שני וזה המופרדות היותר חלקה ובמובן של דבר נספר. ובדוגמא שאמרנו החפץ והמקום יוגדרו כמציאות אחת של שני קיימים נפרדים, ויהיה משמעות שאניהם כלולים במציאות אחת, ושאין קיום לאחד שותר את קיום האחר, לך אין משמעות לחפץ כחומר ולמקום כחלל כי אין להם משמעות רק מה שהינם שני דברים קיימים במציאות אחת, וזה משמעות כל שני דברים.

מושג דבר בעל צורה

היינו מה שדבר הוא בעל צורה, וביחס לקיומו הוא מציאות אחת עם כל שאר דברים כאמור, וביחס לנפרדותו הוא קיים בנפרד משאר דברים, לך ביחס לצורה הוא מושג מציאותי נוסף, וביחס לקיומו יש משמעות שהוא נמצא בגבול, וביחס לנפרדותו יש משמעות שהוא נפרד מסיבת צורתו, והוא משמעות קיום נוספת ועל כן לא יפרד מצורה השווה לו. ובדוגמא שאמרנו החפץ והמקום הם בעלי צורה שונה, שהחפץ הוא צורה של

חומר, ומקום הוא צורה של חלל, לך אין במה שהחפץ מונח במקום הזה משמעות שונה בחפץ לו במקום בית לקיומם כצורה שצורתם אינה תלויה בזה. ובית לקיומם הם יהיו קיימים בצורתם, ובית לנפרדותם יהיה להם משמעות עצמית שהם נפרדים ע"י צורתם, לך לא יהיה גדר חפץ שאין משמעות לחילה לחפץ כולו כנפרד שהרי בית לצורתו כחומר אין הוא דבר לחד לעצמו, כי אין הבדל בינו לשאר חפצים במשמעות צורתו החומרית. וכן לא יהיה משמעות לחילה למקום זה שבית לצורתו כחלל אין הוא דבר לעצמו כי אין הבדל בינו לבין שאר חללים בית להיותו בעל צורת חלל.

מציאות דברים בעלי צורה

המציאות הכוללת את כל הצורות תכלול דברים בעלי צורות שונות למציאות לחד, והם יחשבו בית למציאות בקיימים ויחשב כל בעל צורה כקיים, ובית למציאות הכוללת, הם יתחלקו לסוגים, שבעלי צורה יש להם גבול ובית לדברים לחרים גבול דבר זה הוא סייגו של הלחר, ויוגדרו בית להתלמתם הצורתית, שיש צורתם תלפשר שיתקיימו בחלק מציאות לחד והמציאות הכוללת תהיה מתלימה לקיום הצורות, ומציאות שני צורות תגדיל אותם כמתלימות. ובדוגמת שלמרנו. החפץ והמקום בית למציאות, למציאות חפץ המונח במקום בבחינת המקום והחפץ לעצמם יש משמעות כמתלימה צורות של חומר וחלל יכולים להתקיים במציאות לחת, ובית להיותם נפרדים יהיה דבר בחלל יחד משמעות כדבר נפרד בית לשאר מקרי דבר בחלל, לך לא יהיה הבדל בית לשאר מקרים של דבר הנמצא במקום, ולא יהיה משמעות לדבר כחפץ חלא כחומר רב וכן למקום רק כחלל לך לא במה שהוא מונח במקום או בית לחפץ זה ומקום זה כי אין בזה משמעות בית למציאות הצורות.

מושג הדבר הנפרד בעל הצורה הנבדלת

דבר בעל צורה הרי שהוא נפרד מלבד בקיומו הרי שהוא נפרד גם בצורתו ובית למציאות יוגדר זה כמושג מציאותי עצמי, שכיון שיש צורות המתלימות ויש שאינם הרי שנוכל להגדיר את צורת הדבר בית לצורות לחרות כהגדרה עצמית, ויהיה הדבר נפרד לא רק בקיומו שהוא קיים מסיבת עצמו חלא גם מסיבת צורתו, ומושג זה יהיה כולל הגדרות רבות בדבר קיים, נפרד, ובעל צורה. ובדוגמת שלנו שחפץ מונח במקום, בית לקיומו, להתלמת הצורות הנבדלות, היינו, דבר בחלל יהיה משמעות לדבר שהחלל מכיל אותו כמעשה שעושה החלל בדבר שהרי בית למציאות הצורות אין מציאות של דבר שאינו נמצא בחלל, וזה יהיה חלק מהגדרת דבר כקיים במציאות הצורות ונגדיר את החלל שבו הוא נמצא כמקיימו, לך לא יהיה זה משמעות קיומית לחלל המכיל דבר שהרי אין הדבר מקיים את החלל שבמציאות שייך שיהיה חלל ריק ואם כן מה שחלל מכיל דבר לא יהיה חלק מהגדרתו כקיים במציאות. ובית לנפרדותם יהיה משמעות בחלל בעל הצורה המכיל דבר כדבר בעל קיום נפרד שהרי בית למה שהוא מכיל דבר הרי אינו יכול להכיל עוד דבר ו"כ חלל המכיל דבר יחשבו לדבר נפרד בית לחלים לחרים שאינם מכילים דבר, היינו, ריק ומלא, וכיון שהדבר הנמצא בתוכם מוגדר כדבר קיים בחלל יהיה להם משמעות מקום, וכיון שהוא קיים כדבר נפרד יהיה משמעות בכל חלל המכיל דבר נפרד כמקום נפרד.

מציאות של דברים נבדלים

היא המציאות הכוללת כל הדברים הנבדלים והיא תגדיר משמעויות כללויות בדברים הנבדלים, ותגדיר בדבר את יחסיו עם הדבר הנבדל הלחר, ובדוגמת שלנו החפץ שהוא דבר בעל צורת חומר בית למציאות הכללית יהיה משמעות שהוא נמצא בתוך החלל שכיון שהחלל הכללי הוא לחיל בצורתו והוא נמצא בחלקו יוגדר שהוא נמצא בתוכו, לך לחפץ כולו כלחד לא יהיה משמעות כדבר נפרד משאר דברים, ולף בית למקום שהרי כל הדברים נמצאים במקום. ובית למציאות הכללית של דברים נבדלים יהיה לכל הצורות השונות משמעות לחת כנבדלים. ויהיה משמעות קיום לדבר בעל הצורה המסויימת כמובדל משאר דברים בעלי צורה, וכיון שיש צורות שונות לחומר ולחלל יהיה משמעות לחילה של קיום לכל חומר החפץ כדבר לחד, וכן יהיה משמעות לחילה לחלל הנבדל בצורתו ובית לחפץ בתוך מקום החפץ כולו יוגדר כדבר לחד בית לשאר חפצים לך לא יהיה למקום החפץ משמעות

לחידה שאינו בעל תורה נגדלת משאר חלקים וכן יהיה לדברים בעלי תורה משמעות נפרדת שהרי ביחס למקום זה לא כל הדברים בעלי התורה יתקיימו במקום זה שהרי תורתם נבדלת בגולמם וכו' לך ביחס לחלק בעל התורה לא יהיה משמעות לחלק כדבר בעל תורה נפרד שהרי מכיל את כל הדברים בעלי התורה בלחתם. וכן לא יהיה משמעות למה שהחפץ מונח במקום.

סיכום

כל המשמעויות שיש לדברים שכתבנו עד עתה הם משמעויות גשמיות שדבר קיים או נפרד או שהוא תורה הם נושאים גשמיים הנמצאים בדברים.

וקיום דבר לחלק אין הוא נושא לחלק עם קיום דבר אחר, ונפרדות דבר נוגעת למה שהוא פרט מהכלל, ותורות הוא נושא המבדיל בין שני דברים.

ותהיה זאת בחינה משולשת ביחס לדבר והוא האם דבר מושג, האם דבר קיים, האם דבר מושג כנפרד, האם דבר קיים כנפרד, האם דבר מושג כתורה, האם דבר קיים כתורה, האם דבר מושג כנפרד בתורתו האם דבר קיים כנפרד בתורתו, האם הדבר מושג כנבדל בתורתו, והאם הדבר קיים כנבדל בתורתו. ובדוגמא שלנו שהחפץ והמקום הרי הם מושגים מציאותיים החפץ כדבר והמקום כדבר והם קיימים במציאות וכן הם מושגים נפרדים החפץ כדבר לחלק והמקום כדבר לחלק וקיימים במציאות כשני דברים שונים. וכן הם מושגים בעלי תורה החפץ הוא בעל תורה והמקום הוא בעל תורה וקיימים בתורתם החפץ קיים, ונבדלים בתורתם החפץ הוא חומר והמקום הוא חלל והם קיימים במציאות כשני תורות נבדלות.

מושגי המציאות כמשמשת לאדם

האדם

כיון שהמציאות משמשת את האדם וכל משמעותה הגשמית היא רק ביחס לאדם שהוא תכלית הבריאה, וכל אשר יקרא להם הם שמם. מושגים גשמיים של האדם יוגדרו כמושגים מציאותיים ביחס לאדם, ויהיה להם את אותם הגדרים המציאותיים כמו במשמעויות הגשמיות.

ויהיו זאת חילוקים כמו במשמעות המציאותית,

מושגים גשמיים הנוגעים להיותו בר גשמי בחופן כללי יגדירו את קיום הדבר ביחס לגשמי ודבר שאינו בר גשמי יחשב ביחס לזה כלא קיים מבחינה גשמית, ומושגים הנוגעים לגשמי הדבר כמשמש לסוג גשמי יגדירו את הדבר כנפרד משאר דברים גשמיים, ומושגים הנוגעים להתאמתו הגשמית יגדירו דבר כבעל תורה גשמי, אמנם אף שגדרי הדבר ביחס לגשמי נוגעים למושגים גשמיים אין זה מבטל את משמעות המושגים הגשמיים של דבר שפשוט שדבר שאינו קיים במושג המציאות לא יהיה מושג גשמי, לך יתכן שדבר שלא קיים במציאות אבל קיים כמושג מציאותי יהיה שייך שיהיה גם מושג כגשמי וכן לגבי שאר עניינים.

הזמן

כיון שנושא הגשמי הוא ביחס לאדם, הזמן יהיה חלק ממשמעותו הגשמית של דבר, ויהיה הזמן בחינה לשלושת המושגים הגשמיים שבכלי שיחשב בר גשמי יש לו להיות בר גשמי במשך זמן הגשמי, וכן ביחס לסוג הגשמי שיש גשמיים לרוכי זמן ויש קלים וכן ביחס להתאמתו שיהיה מלפשר זמן גשמי.

מושג דבר בר שימוש

מציאות דבר במשמעותו כדבר שיכול לשמש לאדם, ומשמעות זו תושג רק על דבר שקיים כמושג מציאותי נפרד ובעל תורה, ובחינת המציאות הנ"ל תגדיר האם הוא קיים כבר גשמי, ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ מוגדר כדבר בר גשמי קיים כיון שלפשר להשתמש בו וביחס לגשמי יחשב כחפץ כיון שהוא בר גשמי שיחפלים בו, וכן המקום יוגדר כדבר בר גשמי שכן הוא מלפשר קיום לדברים וביחס לגשמי יחשב כרשות כיון שהוא מקום בר גשמי.

מציאות דברים ברי שימוש

המציאות הכוללת של דברים ברי גשמי תגדיר את הדברים בקיימים במציאות לחת ונפרדים בקיומם, והיא תהיה מציאות כוללת שביחס לקיומם כברי גשמי תהיה המציאות לחילה, לך ביחס לדברים ברי גשמי קיימים יחשבו כדברים נפרדים. ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ ביחס לגשמי יוגדר כדבר בר גשמי וביחס להיותו במקום יחשב כמשמש במקום והמקום יוגדר כדבר בר

שימוש נפרד ויחס להיות זו חפץ יחשב כמשמש לחפץ.

מושג דבר המשמש לשימוש נפרד

והיינו למה שהיא מחולקת הוא מקום להחמנע לחמר, לחבל מה שיש בה תוספת יחול על עסס מובדלותה הוא ע״י יקרחל. ובחמת שזה שייך רק בבשר ולס, שיהיה לחלו חלוקה בלי יחול. וקלושת היום עלמו, ולח הזמן, חין הוח קולם בעלמו, חלח במה שמקלשים לותו במלילות. וזה הרי שייך רק ביחס לשחר ימים, שע״י שינוי המעשה מיום זה לשחר ימים יקולם. וזה גדר שבתון, היינו שהוח שבת של שחר ימים, כמו לשחון שהוח ביחס לשחר דברים שלחריו, היינו, שיש בהתייחסות זו גדר הבדל בין יום זה לשחר ימים. חבל שבת חין היח ביחס לשחר ימים.

מוציאות של דברים בעלי שימוש נפרד

המציאות הנ״ל תגדיר לת הדברים שקיימים במלילות לחת ותגדיר יחסים בין דברים בעלי שימושים, שכל הדברים המשמשים יחשבו כמלילות שימושית לחת, לך יחלקו לסוגי שימושים שונים, ובדוגמח שלנו שחפץ מונח במקום החפץ ביחס להיותו בר שימוש יוגדר כבעל מקום ויש בזה משמעות שהוח מוכן לשימוש וביחס להיותו נפרד יהיה לכלל החפץ משמעות שימושית לחת וביחס למקום יחשב שכל החפץ כנמלח במקום לחר והמקום ביחס להיותו בר שימוש יוגדר כמקום שימוש של החפץ ושהוח נמלח בתוכו וביחס להיותו נפרד יהיה לכל המקום שם משמעות שימושית לחת כרשות של החפץ.

מושג דבר בעל צורה שימושית

מציאות דבר שלורתו משמשת לשימוש יגדיר לת הדבר כמוכן ביחס לשימושים נפרד, ויהיה עליו שם השימוש, ובדוגמח שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ בעל המורה ביחס להיותו בר שימוש יוגדר ככלי שהוח שם חפץ המוכן לשימוש מסוים, וביחס להיותו בר שימוש נפרד יוגדר כמוכל, והמקום ביחס להיות בר שימוש יוגדר כולו כרשות לחת שהיח שם מקום המיועד לשימוש מסויים, וביחס להיותו בר שימוש נפרד יוגדר שם לשימוש היחיל ושם לשימוש הרבים.

מצילות של דברים בעלי צורה שימושית

המציאות הכוללת לת כל הדברים בעלי צורה שימושית, ובדוגמח שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ ביחס למקום יוגדר כנמלח כרשות, והיינו, שמלבד מה שממוקם במקום שיש עליו שם הרשות כשינוח כרשות יוגדר כך ביחס לכלל הרשות ושם יש לרשות משמעות תוך יחשב כנמלח בתוכה והמקום ביחס לחפץ יוגדר שהוח כרשות לחת מכיל לת כל הדברים הנמלחים בכלל מקומותיו, וביחס לקיומס כדבר בר שימוש החפץ בעל צורת לוכל מוגדר כקיים מבחינה שימושית שם הוח בר לכילה וכן המקום בעל צורת רשות מוגדר כקיים מבחינה שימושית שם הוח בר שימוש כמקום לחיל וביחס לקיומס במלילות הכללית החפץ בהיותו בעל צורה שימושית להיחשב כנפרד כריך שיהיה בו שיעור ביחס לשימושו והוח שיעור גרוגרת והמקום בהיותו בעל צורה שימושית להיחשב כנפרד כריך שיהיה בו שיעור ביחס להיות מקום והוח שיעור ל׳ וביחס למלילות המותלמת החפץ בהיותו בעל צורה שימושית נפרלת בכלי להיות מתחים להיחשב כולו בתוך כלל הרשות כריך שינוח במקום חשוב והמקום בכלי להיחשב כרשות הרבים שו היחיל כריך שיהיה בו שיעורי רשות הרבים טז׳ למה וכו׳ שו רשות היחיל וכו׳.

משמעות קניין ביחס לשימוש וגדר דבר כמשמש - שימוש מוכן הנוגד תפיסת אחרים מול ערך מסחרי

ולתוספת ביאור גדר שימוש הנ״ל בדבר, הנה גדר הנ״ל הוא גם עיקר משמעות קניין חפץ (והוא גם פשר שייכות קניין חפץ לשיני רשויות), וכי יש משמעות לשם בחפץ שיש לו בו קניין מהפקר לגבי שימוש, ומשמעות זו תבוא בשני פנים, האחד השימוש המוכן, שגדרו לא בעסס הקניין שלו, אלא במה שהוא נוגד תפיסת שימוש לאחרים. והשני הוא ערכו המסחרי, שאמנם אף הוא מעלת שימוש עקיפה, וגדרו במה שהוא שלו, שאין גדר שימוש זה במה שהוא אינו שימוש לאחרים, ואדרבה ככל שיהיה לאחרים בו משמעות שימוש יגדל ערכו המסחרי, וזה עיקר משמעות קיום חילוק קניין בגוף ופירות. וע״כ לא שייך שיתוף גמור לגבי קניין הגוף (אלא בשותפים שלא יהיה להם חילוק גוף לגבי קנין, כמו מי שקנו יחד דבר, זה מחמת שיש להם משמעות משותפת בערכו המסחרי ביחס לכלל העולם. אך כשלא יהיה להם משמעות משותפת, יתעורר קנין הגוף להתחלק. ומכ״מ). אך לגבי פירות, היינו, גדר מה שמשמש דבר זה מוכן, כיון שגדר שלו

הוא רק מה שנוגע תפיסת שימוש לאחרים, אלא יהיה הדבר רלוי לשימוש כמה מינים יהיה שייך שיתוף גמור, ביחס לזה שאין חסרון בגדל מה שדבר זה שלו ע"י שיתוף זה.

ויש בזה עוד חלוקה הנלרכת לענייננו לגבי גדל השימוש, למה שדבר קנוי נחשב מוכן לשימוש הוא ביחס לשימוש מסויים, היינו, שכשיתעורר צורך מסויים, הרי שדבר קנוי מוכן לו יותר משאינו קנוי. לך גדל השימוש לגבי ערכו המסחרי הוא לא בנוגע לשימוש מסויים, אלא לכלל השימושים המפשריים כאחד. וע"כ בגדל הראשון יהיה משמעות למה הוא משמש יותר מגדל למי הוא משמש, שגדל הדבר עצמו הוא השימוש, והיותו שלו הוא ערך בזה. לך לגבי ערכו המסחרי כיון שאין זה ביחס לצורך של שימוש מסויים, יהיה גדל הדבר עצמו במה שהוא שלו, והיותו משמש הוא תוספת ערך בזה. ולי בזה.

ותהיה השתלשלות משמעות דקנין לגבי שימוש הוא כך. דבר המוכן לשימוש מסויים, וגדל הקניין הוא במה שאין לאחרים יכולת תפיסת שימוש בו. דבר הרלוי לשימוש סתם ולכל העולם, וגדל הקניין הוא במה שהוא שלו לסחור בו.

(ועל כן מי שנתן רשות קבועה לאחר להשתמש בשלו, הרי ששיתפו בקניין הדבר כמוכן לשימוש, וכיון שלף לבעלים עצמו אין גדל קנין זה מה שהוא שלו, אלא מה שאין לאחרים תפיסה בו, אין הבדל בינו לבין הבעלים לגבי גדל זה, אלא כיון שאין גדל זה עומד לעצמו, שלא השכיל לו המקום לומר שמכר גדל זה, אלא הוא חלק מקניינו הכולל של הבעלים, לא יכול מקבל הרשות להשכירו, והוא פשר הדין ללא מהני מה שיש לבני החלר רשות וקניין להשתמש בחלר גבי שכירות מגוי, ולף ששימושם הוא משום שיעבוד שיש להם על הגוי לא מהני, לאין לזה שייכות עם מה שיש לגוי זכות להשתמש בחלר, ומה שיש לו קניין בכל החלר שלא יפנעו ממנו להשתמש, זה קנין שלו, וכמו גדל קניין בערכו המסחרי, ואין שותפותם בקניין השימושי מועיל לענייננו זה. והוא ביאור לין שכירו לגבי ביתו.)

סיכום

ואם נסכם את כלל הדברים ביחס למעשה זה, הרי שמלאנו בחפץ כמה גדלים מן הפשוט למרוכב, דבר, קייס, נפרל, בעל צורה, בר שימוש, בר שימוש נפרל ובעל צורה שימושית. כדבר קייס נפרל ובעל צורה, יוגדל כדבר תופס ומתקייס ע"י מקום, כבר שימוש יוגדל כחפץ, כבר שימוש נפרל יוגדל כל החפץ כדבר לחל. וכבעל צורה שימושית, יוגדל קייס כלוכל, ונפרל כלוכל חשוב, ומתלוים כנמלא בתוך הרשות. וכן ביחס למקום, כדבר נפרל ובעל צורה יוגדל כמקום, כבר שימוש יוגדל כרשות, כבר שימוש נפרל יוגדל כרשות חפץ. כבעל צורה שימושית, יוגדל קייס כרשות, נפרל כמקום חשוב, ומתלוים כרשות הרבים. וכן ביחס למעשה של חפץ במקום כדברים קיימים נפרלים ובעלי צורה, יחשבו כדבר במקום. כבני שימוש, יחשבו כחפץ ברשות. כבני שימוש נפרל, ככלי ברשותו. כבעלי צורה שימושית, יחשבו קיימים, כלוכל במקום רשות. נפרלים, כלוכל חשוב במקום חשוב. ומתלוים, כלוכל בתוך רשות הרבים.

ואם נגדיל את משמעות חפץ במקום נגדיל זה כמה משמעויות. מבחינת החפץ, מה שהוא צורת חומר, שהוא צורת דבר שאינו סותר קיום לחל עם חלל, ומה שהוא לריך חלל, ומה שהוא נחשב מקויס ע"י חללו, ומה שהוא תופס חלל. ומה שהוא חומר בר שימוש, שאינו סותר שימוש לחל עם שימוש במקום, ומה שהוא לריך מקום, ומה שהוא מוכן לשימוש ע"י מקום, ומה שהוא תופס מקום שימוש כרשותו. ומה שהוא בר שימוש ברשות, שאינו סותר שימוש לחל עם שימוש ברשות, ומה שהוא לריך רשות, ומה שהוא נחשב מורשה לשימוש ע"י רשות, ומה שהוא תופס רשות שימוש כשלו. ומבחינת המקום, מה שהוא צורת חלל, שאינו סותר קיום לחל עם חומר, ומה שהוא מכיל חומר, ומה שהוא מקיים חומר, ומה שהוא מלא מחומר. ומה שהוא חלל בר שימוש, שאינו סותר שימוש לחל עם שימוש בחפץ, ומה שהוא מכיל חפץ, ומה שהוא מכין חפץ לשימוש, ומה שהוא משומש ע"י חפץ. ומה שהוא רשות ברת שימוש, שאינו סותר שימוש לחל עם השתמשות חפץ בחלל

ממקומו, ומה שמגדיר את מקומו כמשמש לרשותו, ומה שהוא מוגדר ע"י מקומו.

ועניין המציאות החמורה היא בחינה של הדברים ומצבם בנמצא ואין זה הגדרה של שינוי שהוא הגדרה המתייחסת למה שהיה נמצא ומה שנמצא עכשיו, וכן לעתיד שימצא כמוצג לחלוטין. וממילא יגדיר את הדבר שמצבו היה נמצא כך וכעת מצבו לחלוטין כדבר לחלוטין שהשתנה וכן דבר שמצבו כעת כך ובעתיד יהיה מצבו לחלוטין כדבר שישתנה.

המעשה

מעשה כנושא את הנעשה

המעשה הוא הדבר הנוגע את הנעשה, והיינו, שיחשב הדבר הנעשה במשמעות המעשה. וכן המעשה נחשב כנוגע של העושה, וכן המעשה הוא הדבר המקשר בין העושה לנעשה, וע"מ להבין את המוגג מעשה נצטרך להגדירו כנפרד מן העושה.

חילוק מעשה כגרימה מכח דמעשה - משמעות כח הפעולה ביחוס המעשה לעושה

ונמצא בזה משמעות חלוקה ביחס לעושה, הלחלן, במשמעות היותו בעל המעשה. והשני, בשייכותו בתולדת המעשה, ובזה יהיה גדר מעשה כגרימה, שלזין משמעות בכוח הלא כסיבה מספקת, לך כמו שית' בע"ה כיון שבשבת לין גדר המעשה גרימת התולדה, לין צורך שיהיה כוחו סיבה מספקת, דזה חסרון רק במעשה גרימה לתולדה, לך בכוח למעשה עלמו, משמעות כוח העושה הוא במה שנחשב המעשה לשלו וכמו שנמצא דלין בניס שעשו יהיה שייך לף בזורה וכוח מסייעתו, כי לף שלזין המעשה לשניהם יחד מסייע בכל מעשה הגרימה, עדיין יש לדון על כל לחלן בגדר כוחו בזרייה לבדה).

המציאות הכוללת את כל הדברים בעלי צורה שימוצית, ובדוגמת שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ ביחס למקום יוגדר בנמצא ברשות, והיינו, שמלבד מה שממוקם במקום שיש עליו שם הרשות כשינוח ברשות יוגדר כך ביחס לכלל הרשות וחס יש לרשות משמעות תוך יחשב בנמצא בתוכה והמקום ביחס לחפץ יוגדר שהוא ברשות לחלן מכיל את כל הדברים הנמצאים בכלל מקומותיו, וביחס לקיומם כדבר בר שימוש החפץ בעל צורת לוכל מוגדר כקיים מבחינה שימוצית לס הוא בר לכילה וכן המקום בעל צורת רשות מוגדר כקיים מבחינה שימוצית לס הוא בר שימוש כמקום לחיל וביחס לקיומם במציאות הכללית החפץ בהיותו בעל צורה שימוצית להיחשב כנפרד לריך שיהיה בו שיעור ביחס לבעל שימוצית להיחשב כנפרד לריך שיהיה בו שיעור גרוגרת והמקום בהיותו בעל צורה שימוצית להיחשב כנפרד לריך שיהיה בו שיעור ביחס להיות מקום והוא שיעור ל' וביחס למציאות המותלמת החפץ בהיותו בעל צורה שימוצית נפרדת בכדי להיות מתלים להיחשב כולו בתוך כלל הרשות לריך שינוח במקום הקוב והמקום בכדי להיחשב כרשות הרבים לו היחיל לריך שיהיה בו שיעורי רשות הרבים טז' למה וכו' לו רשות היחיל וכו'.

המעשה כדבר הנעשה במציאות ועושה במציאות

והנה לחלן הגדרת המציאות יבוא הגדרת המעשה, ולמנס יש לפעמים שמשמעות המציאות ביחס למעשה תבוא לחלן הגדרת המעשה, לך לף בזה גדרי המציאות יקדמו לגדרי המעשה עלמו. שהמציאות ביחס למעשה היא הגדרה מוקדמת למה שנעשה במעשה.

משמעות מעשה כמאחד חלקי מציאות

המעשה להבדיל מן המציאות יגדיר חלקי מציאות כלחד מה שלא ניתן לומר ביחס למציאות להיינו שאני דברים במציאות המשפיעים לחד על השני לא יוגדרו במציאות כמוצג לחד ולדוגמת שדבר מונח בתוך כלי ונחשיב את מונחות הדבר בתוך כמעשה של הכלי שיש לו תוך, הגדרה זו לינה הגדרה מציאותית גרידא כי לס נגדיר את הדבר כמציאות נפרדת נלמר ביחס לדבר שהוא מונח בכלי וביחס לכלי שהוא מכיל דבר לף לא יהיה דזה משמעות של מעשה הכלה של הכלי, לך בהגדרת המעשה יתלחדו חלקי המציאות ויוגדרו משמעויות השפעה בדברים.

משמעות המעשה כהמשך וחיבור שלבי המציאות

המעשה גם יגדיר את המלימות שלפניו ואחריו כדבר אחד שהמלימות כפי שהגדרנו לעיל הן רק המקשר בין שלבי המלימות, והיינו, שלפי שאמרנו שצריך להגדיר כחלק מהמלימות משמעות של שינוי, אין הכוונה שתהיה מלימות של שינוי כי המלימות היא הנמצא והשינוי ביחס אליה הוא עדיין רק מלימות. ולפי כשנגדיר שינוי בדבר אחד במלימות הוא יוגדר בנמצא ולא כחלק מהמלימות המוקדמת, ולדוגמא כשנגדיר מלימות של חפץ שנעשה בו מעשה של שינוי והוא יצא ממקום למקום אחר, לפי שם נגדיר משמעות אחת לשני המלימויות ביחס לחפץ, היינו, חפץ במשמעותו המקומית, נאמר שחפץ זה נמצא שלא במקומו וזה הגדרה בחפץ, או שנאמר זאת ביחס למקום על המקום הקודם שאינו מכיל את חפצו, או המקום הבא כמכיל חפץ שאינו חפצו, הגדרות אלו אינם הגדרות של שינוי אלא הגדרות מלימותיות לדבר נמצא.

אך המעשה במשמעות מעשה דבר בדבר היא משמעות המשכית ויש בו ליחוד חלקי המלימות לסיפור אחד, וההמשכיות יש בה משמעות של שינוי ומשמעות של חילוק, ולדוגמא כשנגדיר מעשה נוכל לומר שהחפץ עבר ממקום למקום, וממילא לא נצטרך לומר שהיה המקום הקודם מקומו, ואם נאמר שהמקום הקודם מקומו נוכל לומר שהחפץ עבר ממקומו למקום אחר או למקום שאינו שלו, כי משמעותו ההמשכית של המעשה כמחפשת שני חלקי מלימות בדבר אחת אינה מצריכה להגדיר את המלימות הקודמת כחלק ממשמעות המלימות הנוכחית.

משמעויות הקיימות רק ביחס למעשה שהוא כהמשך

וכיון שאין גדרי המעשה כגדרי המלימות אלא יש להם משמעות של המשך על כן יוכלו להיות מושגים במעשה שלא יתכנו בהגדרת מלימות, כמו סיבה ומסובב, תיקון וקלקול, חילוק ושינוי, ואמר מושגים שמשייכים מלימויות לגדר אחד ויוכל להגדיר את עושה המעשה כמקיים את המלימות המחולקת או כיוצר את השינוי המחולק.

וע"מ להבהיר את הדברים נתייחס למלימות מעשה של דבר הנמצא בדבר.

מקרה שני דברים במעשה

(חלוקת המלאכות לסוגיהן המחולים לעיל כך. במלאכת ימית דבר חלק יכללו כותב, מוחק, בונה, סותר, מכבה, מבעיר. במלאכת ימית מלא בדבר יכללו זורע, חורש, קולר, מעמר, לש, זורה, בורר, טוחן, מרקד, לש, לופה, גוזז, מלבן, מנפץ, לובע, טווה, מיסך, עושה שתי בתי נירין לורג, פולע, קושר, מתיר, תופר, קורע, לש, שוחט, מפשיט, מולח, מעבד, מחרטט, ממחק, מחתך. במלאכת שינוי מלא בדבר כלולה ההולחה מרשות לרשות.)

מקרה דבר בדבר אחר כמעשה

המציאות היא כל הדברים המלויים, והדבר הקיים יוגדר ביחס למלימות כנמצא, ובמלימות ככלל לא יהיה שום משמעות חוץ לעצם הקיום, אלא יהיה משמעות לדבר הקיים, אלא עצם זה שיש הבדל במלימות שאם הדבר קיים אז הוא נמצא והלא קיים אינו נמצא. והמלימות היא העצם וקיום הדבר הוא מקרה בה, והמלימות בהיותה כוללת כל הדברים תגדיר יחס בין הדברים הקיימים אם שייך שיתקיימו יחדיו, ומשמעות קיומם ביחס לאחר.

המעשה ביחס למציאות קיימת

המעשה לפעמים יהיה כולל רק את המלימות הנוכחית, והיינו, שעצם השינוי בקיום המלימות המחולקת אינו חלק מהמעשה אלא רק הקיום עצמו והשייכות בין העושה לנעשה, ולדוגמא לזה הוא מעשה בחלבים ועריות שמי שנתן חברו חלב בתוך פיו חייב אבל נהנה לף שלא עשה מעשה (רק לא מנעו), והיינו, שהיות החלב נאכל ע"י אדם הוא התולאה וההנאה היא העשייה והאדם הנהנה הוא העושה, וכל החלקים הללו בזמים כאחת, ואינם דורשים שינוי שהרי השינוי נעשה ע"י אחר אלא שעצם הקיום של אדם אוכל חלב הוא חלק המלימות והמעשה הוא ההנאה (הנה ביחס לנהנה מחלבים ועריות היה נראה שאין ההנאה נחשבת כנגרמת ע"י העושה לך מלאנו תוס' בסנהדרין סה שחולק בזה). ואמנם להגדיר את המעשה כמקיים את המלימות ולאי לדוש החילוק שיש במעשה לך חילוק

זה נדרש רק בכדי להגדיר כנ״ל את המעשה שהוא מקיים שזה המושג מעשם מהותו נוגע לדברים המשתנים, לך לזוז כגורם את המלילות המחולקת.

המעשה כגורם את התוצאה

לפעמים יהיה המעשה כולל משמעות שהוא גורם את המלילות המחולקת, והיינו, שלריך שיהיה המעשה סיבה לקיום התולדה וממילא גם העושה

המעשה כממציא מציאות

לפעמים יהיה המעשה רק במשמעות של המלאת המלילות, והיינו, שלפני המעשה לא היה המלילות הנעשית, והמעשה יעשה שתהיה. ויהיה המעשה מגדיר את המלילות הנוכחית ביחס למלילות הקודמת כדבר שהומלא, ואת העושה כממליל דבר.

המעשה כחידוש מצב בדבר קיים

לפעמים יהיה המעשה ממליל מלב בדבר קיים להיינו שיהיה שם הדבר שלליו מיוחס המעשה לחל לפני ולחרי המעשה, ולא שיתנה מלבו מבחינה מסוימת ובזה לא יהיה המעשה נחשב ולא גם גרם מלילות לחת להיות מלילות לחרת ובמעשים כלו הנבחנים בשינוי, גריעת מלילות מחולקת של הדבר עם המלב ללא עשם השינוי לא יחשבו כמעשה, כי כלמור יהיה המעשה עשם המלאת הדבר הקיים במלב חדש, והיינו, כי יהיה המעשה בדבר.

המעשה בשינוי מצב הדבר

לפעמים יהיה המעשה שינוי בדבר קיים ממלב למלב, והיינו, שלא יהיה במלב החדש מלילות חשובה ביחס למעשה כי עשם המלאת המלב החדש בדבר לא תהיה מעשה ולא מעשה השינוי עלמו וגדר מעשה זה הוא בדבר שיהיה חשיבות בדבר בעשם יציבות מלבו ללא שינוי והמעשה המבילו למלב חדש הוא עשם עשיית השינוי.

הגדרות שאינם משמעות במעשה

והנה מעשה לף שהוא הגדרה כללית של מקיים מלילות, גדר המעשה המסויים יתנה בכל מקום לפי עניינו, ולכן הוא לינו תלוי בתחילות הפעולה מבחינת הפועל לו מבחינת כמות הפעולות ולפעמים יהיה חלק מכמה פעולות מחוברות לו נפרלות וכן יהיה תלוי במעשים לחרים כחלק מהגדרתו שגדר פעולה הוא גדלו של העושה ולא של המעשה.

העושה

העושה כמרכיב במעשה נחשב כמי שעושה, היינו, שהמעשה והתולדה הינם מושג בעושה, והוא נושלם, וזה יהיה בכמה לופנים. ויש בזה כמה חלקים, והיינו, שככל שנגדיר לת המעשה והתולדה, כך יוגדר העושה.

העושה כנושא המעשה

לפעמים יהיה המעשה שינוי בדבר קיים ממלב למלב, והיינו, שלא יהיה במלב החדש מלילות חשובה ביחס למעשה כי עשם המלאת המלב החדש בדבר לא תהיה מעשה ולא מעשה השינוי עלמו וגדר מעשה זה הוא בדבר שיהיה חשיבות בדבר בעשם יציבות מלבו ללא שינוי והמעשה המבילו למלב חדש הוא עשם עשיית השינוי.

אדם העושה

גדר שלם העושה ביחס למעשה הוא שלמרנו, שיש שיחשב עושה מחמת משמעות המעשה ביחס לשלו, ויש שיהיה העושה נחשב כך כי הוא הגורם למעשה או כגורם המלילות.

וקיום דבר לחד לין הוא נושל לחד עם קיום דבר שני, ונפרלות דבר נוגעת למה שהוא פרט מהכלל, ולורות הוא נושל המבדיל בין שני דברים.

ויש בשלם העושה שני חלקים, לחד הוא המחשבה וזו עשייה שבדעתו, לחשוב כך או לחרת. והמעשה במלילות, וזו העשייה שבגופו, ולא יחשב השלם כשלם העושה ללא שם יש בו כח המחשבה, והיינו, שהוא בר דעת.

דעת האדם

הדעת היא מקום היליעות ופעולת המחשבות כמו שהמלילות הגשמית היא מקום הדברים ופעולת המעשים, ופעולת מחשבה בדעת השלם תילור שינוי בדעת כמקום היליעות, וההמחשבה החדשה תקרא לעתו

ביחס לנושא הידיעה, ואם לא יהיה בו הדעת לא יהיו מחשבותיו בגדר מחשבה, והדעת עצמה היא היכולת להגיע מושגים וידיעות על המציאות והקשר ביניהם והיותם יכולים לשורך זמן, וזה יהיה גדר בדעת עצמה, ואם לא יהיה השלם בעל יכולת זו מחשבתו לא תחשב מחשבה.

דעה מקולקלת

ואם תהיה הדעה שלו מקולקלת ביחס להשגת הידיעות או המושגים או הקשר ביניהם לא תהיה מחשבתו מחשבה שכיון שדעתו היא קיימת כרצונו לא תהיה המחשבה יותר מדעתו עצמה, וזה השוטה.

דעת פתוחה

ומנוחה הוא ביחס לכלל המלאכות שהיה לעשות שיהיה העולם מוכן, וביחס לעושה שנחשב מונח שהגיע למקומו והכל מוכן לו. וביחס לעושה, עשיית דבר מוגמר הדורש הרבה מיני מלאכות שונות תחשב לעבודה, כי לא תהיה בכל מלאכה לעצמה סיום, ועבודה היא עשייה למען דבר אחר. והיפך העבודה תהיה המנוחה שהגיע לתכליתו, וזהו שכתוב ויכל ה׳ ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, שהגיעה המלאכה לתכלית בריאת העולם.

והדעת הנ״ל היא מקום כולל לכלל מחשבות השלם שיהיה השלם נהנה ושמח ומלטער ועצוב ושאר דברים מעין אלו.

דעת בבעלת ידיעות

והדעת תכיל את הידיעות שיש לשלם הן בחופן כללי, מה שיושג המושגים ואת הידיעות הפרטיות על דבר מסוימים מה הם וקיומם. והן ביחס למעשים מה יגרמו או מה יהיה משמעויות דבר קיים וכו׳.

בקשה

הבקשה היא מחשבת הצורך, היינו, שיהיה בדעת השלם שצריך הוא בשימוש וכדוגמא שיחשוב השלם שצריך הוא באכילת דבר מסוים או בהנאת דבר מסוים, אבל לא תהיה המחשבה בשיזה דבר הוא אלא בסוג הדבר שאם צריך הוא לאכילת תאנים כיון שהמחשבה נוגעת לאכילה עצמה כל הדברים, היינו, התאנים יחשבו לדבר אחד, כי המחשבה היא בשימוש.

מחשבה

הדעת כלומר היא מקום המחשבות והמחשבות יהיה כוללים התייחסויות למציאות ולמעשים, והיינו, שיהיה השלם חושב על דבר מסוים ביחס למשמעותו השימושית, והיא התייחסות לדבר קיים והתייחסות לדבר שעיין לא קיים. התייחסות למציאות הוא לדוגמא שאם השלם יחשוב שיהיה הדבר כלי או שיהיה הדבר תרומה נחשב התייחסות למציאות קיימת שאין דרוש שינוי בדבר אלא רק מחשבת משמעותו. והתייחסות למעשים, היינו, לדבר שאינו קיים כמו שיהיה דבר חדש ובמובן זה תחשב המולאה העתידה פרי המחשבה שהיא נחשבת כגרמה לו, והמחשבה היא העיסוק בדבר במשמעותו כשהוא ממלא צורך.

רצון

הרצון הוא מחשבת קיום מציאות, והיא משם רץ כאשר הרץ אל מקום אחד ואף שבזמן שהוא רץ אין הוא עדיין במקום כיון שהוא בדרכו אל המקום ביחס למקומות שאפשר לו להיות בם יש עליו שם המקום ההוא יותר משאר מקומות וכן בשלם שיש בדעתו ידיעה לגבי המצב הרצוי להיות בו וכשירצה, היינו, שיחשוב קיום מצב כרצוי לו יקרא שרוצה במצב ויהיה עליו שם הדבר שרוצה, וזה גם בזמן המצב ביחס להמשכו.

אך אם לא יהיה רוצה, היינו, שחושב בדעתו על אי קיום המצב כרצוי לו הוא יחשב שנוח ביחס למצב, והיא משם גם כשלם היולא ממקום שאף שהוא עדיין במקום שכיון שהוא בדרכו לצאת מן המקום ביחס למקומות שאפשר לו להיות שם יהיה עליו פחות שם שהוא במקום הזה, וכן בשלם שנוח על המצב לא יהיה עליו שם הדבר שנוח בו וגם זה אף בזמן המצב ביחס להמשכו.

וכן הוא ביחס למעשה, היינו, קיום מציאות המעשה שיחשוב שלם קיום תולדת המעשה כרצויה לו יחשב כרוצה את המעשה וכן להיפך אם נוח עליו.

וכיון שמשמעות נוח ורצון מתייחסים לקיום מציאות יתכן שיעשה שלם מעשה ברצון למעשה אך לא יחשב כך ביחס לתולדה, וכן ביחס למי עשיית דבר שכיון שהנוח מתייחס

למציאות לא יהיה החנוס כמי שעשה, לך ביחס למציאות שנמצא שלא עשה, שייך שיהיה לחנוס עליו, ונפרט.

ביחס למציאות מתחדשת

אם נחשוד מעשה כגורם נחייב שיהיה המעשה בלעון. וזה יתחלק לפי המעשים, שאם נחשוד מעשה בקיום מציאות נוכחית, לז יספיק שיהיה החלם רומה את קיום המציאות. ואם נחשוד מעשה כמקיים התולאה, נצטרך שילאה את התולאה. וזה יתנה לפי גדר המעשה. ולדוגמא, בחיסורים שאינם עניין לגריימה אלא רק עצם המצב החסור, כמו נהנה מחלבים ועריות, לף שהחלם לא יהיה הגורם, כיון שההנאה היא מלעון הרי זה נחשב לעון.

ביחס לעשיית המעשה

ובדברים שצריך שיהיה החלם גורם, יש משמעות גם למעשה עצמו בלא חשיבות הנודעת ממטרת המעשה, לז המעשה צריך שיהיה לרצון, וכדוגמת שבועת שוא, שמשמעות החיסור היא השבועה על דבר שהוא שקר, אם נתנם על דבר שקר לחשוב שהוא אמת נחשב כאנוס, ולא נחשב שנשבע על שקר. ולף שבאמת הוא שקר, כיון שהחיסור הוא להישבע, היינו, לאמת דבר שהוא שקר, הרי שאם היה בדעתו הדבר כדבר לאמיתו, לז לא יחשב השבועה כשבועת שקר. והיינו, שאין החיסור שיהיה שבועה על שקר, אלא שאמירת השבועה תהיה במשמעות של אימות שקר. וכיון שהמשמעות של שקר ואמת היא ביחס לידיעת החלם, אם זו היתה ידיעתו הרי שהוא אנוס.

והנה מצאנו בזה שני דוגמאות הפוכות חלבים ונזיקין, דחלב נאסר אפילו הוא לא גורם למעשה, אבל אינו חייב אלא בלעונו ולא באונס. ונזיקין חייב אפילו אם נעשה באונס, אבל אם אינו גורם למעשה אינו חייב.

והנה מצאנו בדיני חילוקי חטאות לשבת חילוקי דינים, הנודעים מריבוי משמעויות שיש למלות בזמן השבת. שנמצא דינים שהם ביחס ומשמעות בכלל השבתות כגדר אחד, וכלליתא בדין להשוכח עיקר שבת. ונמצא דינים שהם ביחס ומשמעות שבת אחת שלמה כגדר אחד, וכלליתא בדין להשוכח שהיום שבת. וכן נמצא דינים שהם ביחס ומשמעות בגדר נפרד לכל חלק מהשבת, וכלליתא לחייב לכל חילול וחילול (ולא לחרינן שאחר שנתחלל פעם אחת כבר עבר).

כוונה

הכוונה היא שם כללי למחשבה בדבר מסוים, לשם דבר אחר, והוא משם כיוון, כדבר המכוון ומתאים לדבר אחר.

ביחס למציאות

ובדברים שצריך שיהיה החלם עושה למטרה, צריך שיהיה עשיית המטרה לרצונו, שצריך שבמעשה עצמו יהיה רצון למטרה בכדי שיחשב שהמעשה נחשב כמעשה למטרה זו. ולדוגמא כוונה במצוות, שאם נאמר שמצוות צריכות כוונה, היינו, שלא מספיק שיהיה החלם עושה את מעשה המצווה, אלא צריך שיהיה המעשה עצמו יהיה לשם דבר אחר. היינו, קיום מה שה' ציווה. וזה שייך גם בדברים שאין צריך שיהיה גורם להם אלא שהחלם עצמו צריך שיעשה אותם בעצמו, כמו שמיעת קול שופר, והיינו, שמעשה התקיעה לא יעשה אותו הוא אלא רק מה שישמע, ואם צריך כוונה זו צריך שיהיה עושה השמיעה לשם מצווה, היינו, לקיים הציווי שציווהו ה' לשמוע קול שופר. והיינו, ששמיעת הקול תחשב שמיעה בכל אופן, גם אם לא יכוון למצווה, אבל צריך שילאה לעצמו ידי חובה בזה. וזה משמעות המילה כוונה, שיש את גוף המעשה, ויש בו משמעות של קיום מצווה, ומה שקומע הוא גוף המעשה, והרצון במשמעות הוא הכוונה.

ביחס למעשה

וכן לגבי דברים האסורים משום התולאה שנעשית, צריך שיהיה רצון במעשה שילא ממנו התולאה. וגם זה נחשב כוונה שתהיה הפעולה בכוונת התולאה.

ביחס למעשה בעל משמעות

ובדברים שיש משמעות לעצם המעשה שהוא עושה את התולאה, והיינו, שיהיה המעשה במשמעות שהיא מובילה לתולאה, לז יהיה הרצון לתולאה חלק מגדר המעשה עצמו, ואם לא יהיה הרצון לתולאה, לז המעשה עצמו יהיה חסר במשמעותו כמעשה, ולפילו יובל המעשה לתולאה, ולפילו ידע שהמעשה מובל לתולאה, לא יחשב המעשה כמעשה, כיון שלא רצה שיהיה המעשה מובל לתולאה. וכוונת מעשה לתולאה תהיה בגדר רצון במעשה עצמו, והיינו, שיהיה במחשבת התולאה.

סיכום

ונמצאנו ל״כ לרבעה גדלים בדעת והם הבקשה, המחשבה, הרצון והכוונה. הבקשה, היא יחס הדעת להיות החלם לריך שימוש, והיא התייחסות לעצמו לצריך. המחשבה, היא יחס הדעת ביחס למשמעות דבר קיים לו שיהיה קיים כממלא צורך, והיא התייחסות לעצם הדבר כממלא צורך הבקשה. רצון, הוא יחס הדעת לדבר שיתקיים כמליאות במשמעות המחשבה, וזה שייך ביני לונם ורצון. כוונה, יחס הדעת לדבר ביחס לדבר אחר, וכמו שיחשוב בזמן פעולה שהדבר שבו נפעל יהיה דבר אחר.

וכן יתחלקו מושגים אלו לפי משמעותם לגדרים, שהבקשה, כיון שאינה מתייחסת לדבר אלא לעצמו, אין לורך שיהיה חושב בה ביחס לדבר, לו בזמן עשיית הדבר. והמחשבה, שאינה מחשבה אלא בדבר, אזי כל שחושב בה ביחס לדבר תקרא מחשבה, אך תחשנה בגדריה לחשיבה לעצמו של אדם לפי הבנת המליאות שבה, שאם חושב מחשבה על דבר ופעה בידיעתו על הדבר לא תחשב מחשבתו, וכן לפי יכיבות המחשבה הנקראת גמירות דעת שאם יחשוב עכשיו כך ובזמן אחר יחשוב כך לא תחשב מחשבתו כלעתו. אך הרצון, כיון שהוא התייחסות ביחס לתוצאה מסוימת, כל זמן שירצה נחשב רצון ביחס לזמן ההוא, ואם התרצה בעת המעשה כולו יחשב שנעשה ברצון, אף אם בכור שיחשנה רצונו לאחר מכן. ובכוונה, היינו, כוונת דבר אחד לדבר אחר, יהיו שני הדברים לריכים להיות חלק מהכוונה, ואם יהיה זה כוונה של מעשה לתוצאה, אז לריך שיתכוון בזמן המעשה שתעשה התוצאה.

העושה מעשה מצווה

והנה כל זה אמרנו ביחס להיות החלם עושה המעשה, אך בנוגע למצוות התורה יצנה משמעות לעשיית מעשה שהוא בלא תעשה. והיינו, שביחס לעשיית המעשה האסור יצנה עוד הבחנה, אם יודע שעושה מעשה אסור, שהיודע שעושה מעשה אסור ועשאהו נקרא מזיד, ואם לא ידע שהמעשה אסור נקרא שוגג.

ידיעת משמעות המצווה במעשה

ויש בזה עוד חלוקה הנלרכת לענייננו לגבי גדר השימוש, למה שדבר קנוי נחשב מוכן לשימוש הוא ביחס לשימוש מסויים, היינו, שכשיתעורר לורך מסויים, הרי שדבר קנוי מוכן לו יותר משאינו קנוי. אך גדר השימוש לגבי ערכו המסחרי הוא לא בנוגע לשימוש מסויים, אלא לכלל השימושים האפשריים לאחר. וע״כ בגדר הרצון יהיה משמעות למה הוא משמש יותר מגדר למי הוא משמש, שגדר הדבר עצמו הוא השימוש, והיותו שלו הוא ערך בזה. אך לגבי ערכו המסחרי כיון שאין זה ביחס לצורך של שימוש מסויים, יהיה גדר הדבר עצמו במה שהוא שלו, והיותו משמש הוא תוספת ערך בזה. ולי בזה.

ידיעת איסור לא תעשה

ועל כן הדעת תהיה משמעותית ביחס לגדרי האיסור, שילטרך יהיעה בתחילה, ויהיו ידיעות מחלקות וכו׳. וכיון שאיסור לא תעשה נוגע לכלל המעשים, יהיה חלוקה בדעת גם ביחס לדברים שבהם נעשה האיסור בגופים וכו׳, כי מחמת האיסור היה לו להיזהר בגוף זה שלא לעשות מעשה זה. וככל שיהיה בהגדרת האיסור משמעות פרטית ביחס לחלקי המעשה, הן המעשים עלמם כגיהה ואכילה והנאה וכו׳, והן בגופי האיסור, תהיה חלוקה בדעת ביחס לאי עשייתם, ויתחלקו בזה ביחס לאשמת החלם.

איסור לאו ביחס לכלל דעת המקרים

וימצא בזה (היינו, גדר עשייה האסורה) שלושה חלקים בעשייה, והם החלם, המעשה האסור, והדבר האסור. והשמר הוא ביחס לחלם, וזה שייך בשמירת עלמו, וביחס לכלל מעשיו, ובשמירה מדבר אסור, אבל מילת פן אין היא אלא ביחס לדבר שאפשר לו להתקיים או לא. וע״כ לא תבוא ביחס לחלם אלא אם יוגדר מצד שבו יתכן לחלם להיות לו לא, ואם נאמר פן תעשה יהיה פירושו שביחס לעשייה תהיה לפניה ולא לאחריה, והיינו, ביחס לשני המצבים בהם אתה נמצא עם העשייה ובלעדיה. ומילת אל תיתכן ביחס לחלם ושייכותו לדבר האסור, אם מעשה ואם חפץ, אבל לא לקיומו, אלא לאי קיומו[א].

שלושה חלקים בעשייה ויחסם ללאווין - האדם, מעשה האיסור, והדבר האסור

א. וזה ביאור מה שאמרה שכינה כן ירבה, היינו, שאין ישראל נמצאים במצב שעדיין אינם מתרבים, אלא מצבם הנוכחי הוא במצב ריבוי וישאר על כנו ואין זה תלוי בהתחכמות מצרים

סיכום

וא״כ מלתנו בגדרי עושה כמה לדברים, גוף העושה, לעת העושה, הילעות בדעת העושה, מחשבה כהגדלת מלילות, לגון ביחס למלילות מתחדשת וביחס לתולדה, כוונה, ביחס למלילות, ביחס למעשה, ביחס למעשה בעל משמעות, וביחס לעושה מעשה מצווה, ילעת משמעות המצווה במעשה. לעת מעשה המיסור ביחס לכלל המעשים.

(לפ״ז יחולקו ליני המעשה, לחיוב חטולת הוא משום לי הזהירות, והפטור לחטולת הוא משום שלא היה לו להיזהר בזה. וחיוב מלאכה הוא משום עשייתו, והפטור למלאכת מחשבת הוא משום שאינה עשייה. והפטור לאינו מתכוין הוא משום שאינו מעשה לסול. והכלל לחיוב חטולת הוא חיוב כללי על האדם שיהיו מעשיו מכוונים.)

גדרי איסור מעשה

גדרי מעשה

הנה מלתנו בתורה כמה שמות מעשה, וחלוקתם במעשה, ובתולדה. בעושה, ובנעשה. שיש מעשים שנקראים ע״ש גדל שיש במעשה בעושה או בנעשה, בעושה כמו לדיה במי שרולה וזניה במי שזונה וכו׳, או בנעשה כמו הורלה במוריל והקמה במקים וכו׳. ויש מעשים שנקראים ע״ש גדל שיש בתולדת המעשה בעושה או בנעשה, בעושה כמו טומלת עלמו במיטמא, ובנעשה כמו טומלת לחרים במטמא והינוח דבר במניח. וכן יש מעשים שנקראים ע״ש גדלם בעשיית הנעשה בעושה מעשה כמו הזנייה במי שמזנה לחר (לל תחלל וכו׳ להזנותה) והפנייה במי שמפנה לחר (כהפנות שכמו). וכן מלתנו שמות מעשה ותולדה כלליים כמו לל תעשה ולל יהיה. וכן מלתנו שהשייכות בין העשייה לנעשה תבוח בכמה גדלים לבר, בדבר, לל לבר, מדבר, לדבר, לת דבר, על דבר, כל דבר, וחילוקם כך. בדבר, מה שיש במעשה להיות כלול בדבר ככח בחפץ, וכדבר במקום. לל דבר, מעשה ביחס לדבר החלוק ושלין במעשה להכלילו. מדבר, מעשה שיש בו להוליל מן הדבר בלי לשנות גדלו, ככח דבר, לו כמלאות דבר. לת דבר, על דבר, כל דבר, הוא גדל במעשה לו בתולדה שיש בחלקה גדל כרולה כי כללה הוא כלל חלקיה, ויתבאר לקמן. וכן מלתנו שהשייכות בין העושה למעשה תבוח בכמה גדלים כמו בדבר סתם, תעשה לך, וכן מלתנו שהשייכות בין העושה לנעשה תבוח בכמה גדלים כמו דבר, לדבר לו לבדו, דבר לדבריך לו לדברי לדבריך, דבר לך.

גדרי העושה

והנה במעשים שהעושה הוא חלק מהמעשה, כמו נגיעה ודיחה ולכילה וכו׳, לין גדל המעשה החסור דבר לעלמו, וע״כ יהיה חלוק המעשה מהעושה, לף שיהיה העושה וגופו חלק מהנעשה, וכמו לכילה שהוא גדל בעושה כנעשה. וע״כ יהיה גדל בחלם כאינו בעל המעשה, וכמו שלמדו שחלבים ועריות חייב לפילו במתעסק שכן נהנה, והיינו, לכיון שחסרה תורה מעשה שגופו של העושה הוא חלק מן המעשה, הרי שיש גדל בעשייתו כנעשה ולא כעשייה. לך במעשים שאין הס מחמת עשייתו אלא מחמת הנעשה, כמו לדיחה, היינו, שפיכות דמים דנדלה, לא יהיה משמעות בחלם כחלק מהנעשה אלא בעושה גרידא. ולא תדלה הוא כאילו אמר לא תהיה דלה.

ועכ״פ מלתנו כמה חלקים במעשה. העושה, המעשה והתולדה. והמעשה חלוק לעשייה, ומה שנעשה, וכגון ברדיחה, העושה נקרא רולח, והמעשה חלוק, העשיה לדיחה, והנעשה נדלה, והתולדה בעושה דלה, ובעשוי דלוח. (ולמנס לא מלתנו לשון עשוי, היינו, לשוֹם. כי הרדיחה בנפש חיה, והנפש הרוגה, והחיים מת, והחלם חלל, והדם נשפך, ובשרו נבול. ולין זה דבר אחד שהוא דלוח) וכן בלכילה, שהעושה חוכל, והעשייה לכילה, והנעשה נאכל, והתולדה בעושה אכל, ובעשוי אכול. (ולא מלתנו לשון עשוי כי אינו אחר שנאכל) ובמעשים האסורים מחמת היות הדבר העשוי, וכן להיפך במעשים שהם יצירת דבר חדש שאינו קיים לפני המעשה, כמו פסל ומלאכה. ובעושה יהיו שלושה גדלים

לפסריים, גופו, לעתו, ולונו. ובמעשה יהיו שלושה גדרים, העשייה, הנעשה, ומשמעותם המחילה. ובתולמה יהיו שני חלקים בעושה ובנעשה. ועוד יתבאר בעז"ה.

איסור לא תעשה

איסורי לא תעשה מחולקים לשלושה בחי עשייה, בשמירת מעשה, ובמניעת קיום. אי עשייה היא בחלם העושה וגדרה החיובי הוא שמירת עלמו כעושה, ושמירת העושה היא בשלושה גדרים שמירת החלם הכוללת שמירת גופו לעתו ולונו, שמירת מעשיו, ושמירת תולתותיו, ושמירת העושה בגופו כלוגמת חלבים ועריות שלא יהנה גופו מהם, ובדעתו כלוגמת מחשבת לישור וכוונת ד' דברים, ולונו כלוגמת לא תחמול ופניית הלב, ושמירת מעשיו כלוגמת רולח בשגגה, ושמירת תולתותיו כלוגמת מזיק. ושמירת מעשה היא בדבר שעשוי, היינו, שלין הוא מכוח המלווה ולף שיתכן שנעשתה על ידו לבל קיומו לינו תלוי בו כמו חילול קדושת השבת ומעילה בקודש לבל שמירת מעשה שכוללת עשייה הרי היא מלוות עשה. ומניעת קיום הוא בעשייה, ובמעשה, ובדבר, בעשייה בדר"כ יהיה על לחרים שעשייתם שייכת לליו מחמת שהם שייכים לליו לו שעושים ע"פ לו לכלל הלידוד כלחרלי על הנעשה בתוכו, וכן במעשה שקיומם לליו מחמת בעל העשייה לו הדבר הנעשה וכן בלידוד לחמור, ובדבר שהוא בדשותו וכו'. ויש מן המלוות הכוללות כמה גדרים שונים, ובשבת מלחנו גדל לי עשייה לליסור עשיית מלאכה, וגדל שמירת מעשה לקדושת השבת, וגדל מניעת קיום, בעשייה, לבנך ובהמתך. ובמעשה, בשביתת כלים לב"ש.

סימן ג

איסור עשיית מלאכה

איסור מלאכה

איסור עשיית מלאכה בשבת הוא חלק מדין שביתה בשבת. שהשבת היא קודם לה׳, ועשיית מלאכה היא חילול קדושתה. ולמד הכתוב קודם היא לכם, שמלבד מה שהיא קדושה לעצמה בלי שייכות למצוותה, נלמדנו שיהיה קודם זה גם ביחס לישראל. וכמו שיהיה חפץ קדום לה׳, כך השבת זמנה קדום לה׳ ביחס לעבודה שעושה אדם בזמן. ויש בעשיית מלאכה עבודת היום שהוא כמי שמשתמש בכוחו של הזמן, וחילל הזמן מקדושתו לה׳. והזהיר לא תעשה כל מלאכה, והעושה מלאכה במזיד מיתתו בסקילה והנפש בכרת. ובשגגה והביא קרבנו חטאת.

גדר האיסור

דין איסור עשיית מלאכה נאמר בלשון לא תעשה כל מלאכה, והעשייה האסורה אינה מוגדרת לעצמה כמו לכילה וכו׳. והמעשה האסור, היינו, מלאכה הוא שם כללי של סוג מעשים. וכלומר שלא לעשות סוג מסויים של מעשה, וכיון שלא הוגדרה העשייה כמו לכילה או ביקה, וגם לא הוגדר תולדה בעושה כמו הנאה או עינוי, יהיה גדרה לפי המעשה, וכיון שהמעשה לא הוגדר בדבר מסויים כמו בחלב ודם, ולא הוגדר בתולדת דבר מסויים כמו בפסל ותמונה, אלא רק בסוג המעשה, גם העשייה תוגדר ע״פ זה. וכיון שאין מעשה מוגדר כנעשה אלא בתולדתו, גם העשייה בעושה תוגדר ע״פ זה. וגדרי העושה הוגדרו בפרשת חטאת, ובגדרי עושה כלליים, ובמה שיש לעשייה המוגדרת ע״פ המעשה להגדילו. ות״כ המלאכה שהיא המעשה מגדירה את העשייה כאסורה, ואם אין על העשייה שם המעשה אין זה עשייה לאסורה, וכיון שאין המלאכה שהיא מעשה אלא בתולדתה, גם העשייה תהיה תלויה בזה. וכיון בלי תולדה לא נחשבת המלאכה, גם אין העשייה לאסורה. וכן להיפך. וגדר העושה במה שהעשייה ממנו יוגדר כמו העשיה, וכנ״ל. וע״כ יהיה האיסור תלוי בגדר מלאכה ומעשה ועשייתו והעושה.

(היינו, להיות לומר שגדר מלאכת מחשבת הוא רק אם לריך למעשה ותולדת המלאכה עצמה, וכמי שאותך כי יש לו צורך בפרי חתוך לווקא, אלא לכאמור אין זה חלק שבעבודו נקרא מלאכה, שאין זה שם מלאכה אלא מלאכתך, ולא תעשה כל מלאכה אמר רחמנא ולא מלאכתך.

והרי אין גדר איסור מלאכה מקום עינוי למנוע שיהיה לו מה שהוא לריך, אלא הוא מקום קדושת היום, וע״כ אין חשיבות מלאכה במה שהוא לריך לה, אלא במה שהיא מעשה חשוב (וכבר ביארנו במק״א גדר זה בעניין מה שלא נמנו מילות מלאכתו לבריאת ומלאכתך, במנין ל״ט מלאכות הכתובות), ומיניה לעיקר גדר האיסור לחיות ביה במלאכה הוא במעשה.)

ויובחן בגדר איסור עשיית מלאכה בשבת, ושיש בו מיעוט בגדר מעשה, לאין הוא אלא

מה שעושה מלאכה, והיינו, שאין במעשה גדר אלא כמה שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו, שבאמת מה שנאסר הוא התולדה, ומה שלא נאסרה רק על האדם (היינו עבודה), הוא משום שאין משמעות מלאכה סתם יכירה שיש לה משמעות אלא האדם, אלא הוא גדר בעשיית האדם מה שהיא חסרון שביתה, והיינו, שבדברים המותרים הם מה שאין בעשייתם לי שביתה.

גדרי מלאכה

חילוק סוגי הדינים דמלאכת שבת ולימודיהם - העושה, המלאכה והמעשה המוחברים

והנה יש למצוא חילוק בדיני מלאכת שבת (וימצא ביתר במלאכת הולדה) בדינים שגדריהם קבועים מעיקר מצוות התורה, ובדינים המוקפעים ע"י דעת בעל החפץ בו נעשית המלאכה (ובהולדה נמצא גם גדר בבעל המקום), ובמה שהוא תלוי בדעת בני אדם, ובמה שהוא תלוי בדגילות שימושם, ובמה שהוא תלוי בדעת העושה. ולבאר זה נקדים הבחן במה שיש לנו לחלק את עשיית מלאכה לשני חלקים, היינו, העשייה, והמלאכה, וביחס לזה יהיה ביניהם גדר המעשה כחלק השליטי, היינו, שהאדם עושה, והמלאכה נעשית, והשייכות ביניהם שהיא המעשה. ודיני העושה נאמרו בפרשת חטאת, ודיני המלאכה נלמדים מהמשכן. ודיני המעשה נאמרו בפרשת שבת, ונלמדים מעוד מקומות בתורה. וגדר המלאכה הנעשית עצמה חלוקה גם היא לכמה חלקים, החפץ כמלאכה, היינו, מה שמצאנו המוגמר חשוב להיקראות מלאכה, והמלאכה, היינו, החלק שנעשה במעשה ע"י עשיית העושה. והעושה מלאכה, היינו, מה שיש להחשיב עשיית העושה כחילול השבת. ויתבאר יותר לקמן בע"ה.

מעשה מלאכה

והנה ביחס למעשה האסור בשבת מצאנו שמות חלוקים, והם, מעשה סתם, מעשה חכמה, מלאכה, ומלאכת מחשבת. ונמצאם דווקא באיסור שבת, אבל שבשאר איסורים מעשה האסור לאסור ביחוד, ולא משום איסור לעשות מעשה סתם. אבל בשבת שגדר האיסור בשביעי לא תעשה מעשיך, הרי שגדר האיסור הוא על מעשה בגדרו כמעשה, ולולי שלמדנו חילוק שמות בגדר מעשה עצמו היו נאסרים כולם.

ונבארם, לחלוק מעשה מלאכה משאר מעשים שהוא בדבר, ואין העושה חלק מהמעשה, וכלומר הנח על מיטה, שהרי הוא עושה מעשה, שהוא מניח גופו על המיטה. אך כיון שהוא גופו העושה, אין זה מעשה בדבר, אלא לו מדבר, ביחס למנוחת גופו, או לדבר, ביחס למיטה הנדרסת, ואין זה קרוי מלאכה.

חכמה ומלאכה

ועוד למדו בחילוק מעשה ממלאכה, במעשה שיש להפריד את גוף העושה מכוחו, כמו מי שכיוון גופו בתנועה, או בדורה מדוייקת לשלימות עשייה, שאין זה מלאכה, והיינו, שהיה לומר שחלוק כיוון גופו הימנו והוי כעשיית מעשה, ואין גופו עושה אלא הוא מעשה. וכלומר תקיעת שופר ורדית הפת, שאף שהעושה קול שופר הוא גופו, אך כיון שאריך לכוון פיו או נשיפתו בדורה מדוייקת, הרי שיש לומר שזו עשיה שלו, מה שהוא מכוון גופו. ות"כ יש להחשיב את גופו בנפרד מהשופר, והרי זו מלאכה. וחילקו שאין זה מעשה מלאכה אלא עשייה חכמה, שגופו הוא חלק מהעושה, ומה שמכוון לורת גופו הוא לכן עשיה, אבל זו עשייה בעושה, ואין זו מלאכה אלא חכמה.

מלאכת מחשבת

ועוד למדו שמלשון הכתוב לכל תעשה כל מלאכה היה לאסור כל עשייה שהיא מעשה בדבר כמו הנעת המיטה, הלחת כלי וקניבת ירק שאינו מחובר, ולמדו שאמנם לפ שזו קרויה מלאכה אין זה מעשה מלאכה האסורה בשבת, לילפינן מלשון מלאכת מחשבת שלא נאסרה אלא מלאכה שיש עמה מחשבה. ושם מחשבה היא כמה שאינו בנמצא עדיין (אלא במחשבת העתיד להיות), ומזה נתמעטו האמורים לעיל שמעשה שלהם אין עמו מחשבה, שאין ההנעה הסובבה כדבר לעצמו, אלא היא חלק של המיטה, והמיטה בנמצא, ואין זו מלאכה שיש עמה מחשבה, ומלאכת מחשבת היא מעשה

דבר חשוב בדבר, ושם מלאכה שתש היא מעשה בדבר, וכמו מלך שהוא שקליחותו היא דבר במקבל השליחות שהוא הדבר.

חילוק גדר מלאכה ומלאכת מחשבת – מעשה שיש בו הכנה

וביאור חילוקם אלו שהנה נמצא יש בחיסור מלאכה גם גדל חשיבות שיש במלאכות שנאסרו וגם חיסורם, וכיון שלא נאסרו אלא מלאכות שהיו במשכן, ושם נאמר גדל מלאכת מחשבת, וכלשון המכילתא מלאכה שיש עמה מחשבה, יש למצוא מה גדל מחשבה יש בכל מלאכה יותר משאר מלאכות, כהדחת הכוס והלעת המיטה וכו'.

וגדר מחשבה הוא בשני לופנים או בחשיבה שקודם המעשה כיצד לעשותו, או בבקשת אורכו, והנה בקשת אורכו כבר למדנו שאין בזה גדל ביחס למלאכה, וגם אין זה במחשבת המלאכה, ועיקר גדל מלאכה הוא ההכנה, היינו, מעשה שיש בו הכנה, וזה למד שלף שהדחת הכוס והלעת המיטה וכו' יש בה הכנה ונחשבת מלאכה, לך אין זה נחשב מלאכה שיש עימה מחשבה.

גדר מחשבה במלאכה – המחשה תהיה במיעוט משמעות ההכנה בתוצאה

ומיניה שגדל מחשבה הוא במה שאין זה נחשב להכנה גמורה, וכמו לסילורת לפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסילורת לבגד הוא הכנה ללבישה, ואין לבישה עצמה בכלל, והיינו, שיש במלאכה שאינה סיום העסק אלא שלב שקודם לו יותר מחשבה משאר שאר מלאכות, שהרי יהיה צריך להתאים תולשת מלאכה זו לדבר אחר, ובעי מחשבה.

וזהו שלמדו רבותינו הפת חכמה ואינה מלאכה, היינו, שלף שלולי רבייתו יצרף, ויש בזה הכנה, אין זה אלא מחשבה בדבר הזה, ולא שיתאים לדבר אחר. וכן משמע מכל מלאכות שהן ע"מ.

עשיית מלאכה

אבל שם מנוחה ונפישה הרי הם ביחס למעשה ברשות, היינו, שהניחס והנפישם, והנפישה כמו בנפש חיה, מה שכל חלקי גופו פועלים כאחד לקיים הילוד האחד, והנפישה ביחס לכלל מעשה ברשות תנוח אחד השביתה, וכללעיל, שאם לא נסתיימה הבריאה עדין אין נפש כלל מעשה ברשות גמור, וע"כ לא הזכיר את כל אחד גם כי זה נוגע לכללות שמים וארץ. וכמו בענין השביתה,

גם בענין הנפישה, היחסית ביחס לאדם אין היא מבריאה אלא מעבודה שעובדים בו, שכל עוד הוא נעבד ע"י אחרים אין חלקי נפשו אחד, שאין הוא עושה את רצונו אלא רצון אחרים, ואף שירצה לעבוד את האחר הרי אין בעת האחר לעתו ואין נפישה ביחס לעתו, ע"כ כתוב ביחס לשביתת מעשיך וינפש בן אמתך והגר שינפש ממעשי רצונך, אבל לא נאמר זה ביחס לבהמה כאמור.

לימוד המלאכות ממשכן מלשון מלאכה – חשיבא מלאכה אף שלא הוזה בפועל במשכן

וכבר נתבאר מה שלא נכתבו בתורה סוגי המלאכות האסורות כמעשים, אלא הרי הם נלמדים ממה שקראה התורה לדבר הנעשה בעשייה האסורה בשם מלאכה, ואנו למדים שאחד שהתורה קראתו מלאכה, עשייתו היא מעשה מלאכה. וע"כ במה שקרא לתרגמן מלאכה, נודע כי כל המעשים הנלרכים לדבר מוגמר זה נחשבים כמלאכה.

ותראה כי במשמעות זו של יום השבת, שכל שבת הוא נמשך ממקור אחד, היינו, שבת ברשות, ולא משום שהוא יום השביעי בימים, הרי שאין שייכות בין יום השבת לשאר ימות השבוע. ועל כן אין השבת הזאת ליקרא מצוה שתלויה בזמן, שהזמן קדוש, ויקרא מקיימים הזמן הקדוש, אלא הוא בין יקרא לה', אלא מאחר שעליין היה אפשר לומר שהוא תלוי בזמן של האנשים, שהוא שביעית מהזמן שלהם, על כן אמר לדורותיכם שאין זמנו של זה כזמנו של זה.

שלושה גדרי לימוד ממלאכת המשכן – שם מלאכה, פרטי המלאכות, ודינים כלליים

והנה מלאנו בהא ליליפינן לשבת ממשכן כמה גדרים. האחד, הוא בגדל שם מלאכה האמור בשבת, ליליף ממלאכה הנאמרת במשכן, ובזה כלול כל מה לחשיב שם מלאכה (ויש בזה שלושה חלקים. האחד, בדברים האמורים בפרשת תרומה, הוא מלאכה שעשו העם, ונקראת מלאכה לכתיב לא יעשו עוד מלאכה, ובזה כלול סילורת לסממנין ולצמר ולעור והמוליח. והשני, במעשה רוקם וחרש וכו' שעשו כל חכם לב, ובזה כלול סילורת לבגד וקרקעים וכלים. והשלישי, במה שעשה משה בבניית המשכן כלכתיב ויכל את המלאכה, ובזה כלול בונה וסותר), אבל פרטי מלאכות אלו לא נכתבו בתורה בפירוש כולם (שלף שנאמר על תרומת תכלת ושש וכו' מלאכה, והיינו, למד לבוע לא נתפרשו כל המלאכות המבילות לזה כזורע וגוזז וכו').

וזה גדר הלימוד השני, היינו, מה נחשב למלאכה. וזה יליף לה' לה' כתיבי המלאכה בפיקוח, לכיון דילעינן להכי הוה במשכן, והכי נקרא מלאכה כלעיל חשיב מלאכה לשבת (כמו סילוק לפת מסממנין, וסילוק לחוט מצמר, וטוויתם וסילוק לשני מיריעות, וסילוק לעור מתחשים, וכותב ומוחק מקרקעים, ובונה וסותר מבנית המשכן, ומכבה ומבעיר מדיקול סממנין, ומכה בפטיש מטפיס, ומוליך מהבאה).

והגדר השלישי, הוא מה ליליף בגדר המלאכות עצמם, ודזה לה' בעי שיהיה הגדר נלמד ממקום שנלמדה המלאכה (כמו מלאכת הוצאה דילפי מהבאת ישראל, לך גדרי המלאכה כהוצאה והוספה ילפי מעגלות, וזריקה ממחטין (או ממוסיט לעגלות), והעברה למעלה מי' ממשך בני קהת, וקשויות מעגלות, וגובה רשות מלרון, ומה שלנו למילף ד"ת. והרי לה' נאמר מלאכה בעגלות לבני מררי לשא עבודה, וגם לה' יליף מלשון מלאכה דליתה בבני קהת, ומשמע שאין מלאכה זו כמלאכה לעשיית המשכן. ונחלקו רש"י והתוספת אם פת ליתה במשכן, ומשמע דלעת רש"י שאין ללמוד מעבודת המשכן שאינה נוגעת לבנייתו), וכן גדרי מלאכה הכלליים (כמו גדר מלאכת קילקול שהיא לורך תיקון שמלאנו שלמדו דין מכבה מגדר ע"מ לבנות לסותר, לף למכבה למשכן יליף מכיבוי שם שתחת דוד לסממנין, וכמו לכתב רש"י שם, שהוא גדר לחד של קלקול שיש בו תיקון. ונחלקו אם היזה תיקון יחשיב הקלקול למלאכה, והיינו, דלה' יליפינן דהיפך מקורע להוה במקומו).

מעשה מלאכה

איסור עשיית מלאכה נחלק למלאכות נפרדות, ומימלא למעשים נפרדים. ויחולקו זו מזו ע"י תולדת המעשה, ולורתו בגדר התולדה. ויתחדבו על ידיו להיות תולדות. שלמנם עשיית המעשה היא הדבר האסור שיש בו ביטול שביתה, לך משמעות העשייה היא מחמת הנעשה, שהתעסקות (היינו מה שהיא גדר בעושה בחילוק מן המעשה) בעשייה חשובה הוא לאיסור מלאכה, ושם המלאכה להיחשב מלאכות נפרדות, הוא בשם הנעשה. ועל כן שייך שיתחייב בעשיית לחת על שתי מלאכות, כי יהיה על התעסקותו שם שתי תולדות.

ועל כן מה שיהיה העושה גורם הדבר במלאכות שבת, יתייחס להתעסקות הנ"ל, והיינו, שאם יהיה ההתעסקות הנ"ל מוגדרת כהתעסקות בתולדה, ולף אלו יהיה גורם התולדה, כיון שגרם ההתעסקות שהיא התעסקות בתולדה גם יהיה חייב. ועל כן לף במעשים שלגבי נזיקין לא יחשבו העושה כגורם לוגמת זורה, לגבי שבת יחשבו שהרי לגבי ההתעסקות, זוהי לורת ההתעסקות של האדם בתולדה, לף שנדרשת פעולת הרוח לגרום התולדה. וכן לגבי שניים שעשאוה שלגבי נזיקין פטור ולגבי שבת חייב, ואם היה ביניהם לתולדה היו פטורים כי לא גרמו (היינו, שלא היה בעשיית האחד סיבה מספקת לקיום התולדה), אבל כיון שהוא אין בהתעסקות שייך לחייב, כי יש משמעות של התעסקות בתולדה גם כשהמעשה הוא חלק ממעשה של כמה אנשים. וכן הוא בעי שגרם את התולדה בשני מעשים שונים, שבנזיקין יש מי שפוטר, ולף מי שמחייב לא מחבר את שני המעשים, אלא מגדיל את אחד המעשים כהמחייב, ובשבת יהיה חייב, שהתולדה תחבר את שני ההתעסקויות למעשה אחד שהיא מטרתם.

ומבואר מכל זה דבאיסור עשיית מלאכה הדבר האסור על האדם הוא, פעולה שגורמת מעשה, היינו, כל המציאות מתחילה ועד סוף שיש לה שם מלאכה, וגדרו שביחס למעשה גופו נאסרה ההתעסקות, וביחס לבעתו נאסרה יצירת התולדה. וביחס למשמעות ההתעסקות, היינו, המעשה נאסרה מלאכה.

ולדוגמא עשיית מלאכת קולר שהיא עשיית מעשה של חיתוך דבר מחובר, שמשמעותו בחתוך יותר מן המחובר היא שעתה הוא לוכל. וכוללת בה את האדם, הבעה, הבקשה, המחשבה, הרצון, הכוונה,

פעולה שגורמת מעשה במלאכה - עשיית מלאכת קוצר המשלבת אדם, דעה, בקשה, מחשבה, ורצון

גרימת הדבר במלאכות שבת - התעסקות בתוצאה בזורה ברוח, בשניים שעשאוה, ובשני מעשים

הפעולה, הדבר המסוים (היינו הקרקע והדבר המחובר לה והדבר שיחתך), המעשה והתולדה. שהלשם הוא בעל הלעה והפועל של המחשבה, הרצון, הכוונה, והפעולה, הלעה היא מקום יציעת המלאות ופעולת המחשבות, הבקשה היא בקיום התולדה כממלאת לורך, המחשבה היא במעשה בקיום הבקשה, והיא סיבת הרצון והכוונה, הרצון הוא מחשבת קיום התולדה וסיבת קיום הפעולה, הכוונה היא מחשבת המעשה בקיום התולדה וסיבת לורת הפעולה, הפעולה היא סיבת מציאות המעשה, והמעשה הוא כלל מציאות הדבר שהיה על שהוא עכשיו, והתולדה היא הדבר שנעשה.

ייחוס הפעולה, המציאות, והתוצאה - חיתוך ירק כמוכן לאכילה וגמר פעולת האדם בזמן

הפעולות מיוחסות לשלם, המציאות מיוחסת לפעולה ולדבר, והתולדה מיוחסת לדבר, ובקולר, היינו, חותך ירק מהקרקע. הבקשה הייתה בירק כאוכל, המחשבה הייתה במעשה החיתוך כיולר לאוכל, והרצון היה בירק חתוך והכוונה היתה לחותכו מהקרקע והפעולה הייתה הנעת הסכין, והמעשה הוא מה שהיה הירק מחובר ועכשיו חתוך, והתולדה היא ירק חתוך, וממילא נבין שהבקשה הייתה בדבר כמוכן לאכילה מחשבה הייתה במעשה כמילוי בקשת האכילה וביחס לדבר ירק אכיל, והרצון בירק החתוך, והכוונה בירק המחובר, וכן הפעולה והמעשה היה גם במחובר וגם בחתוך והתולדה רק בחתוך, וביחס לזמן, פעולת השלם נגמרת ברגע שהפעולה מכריחה את מציאות הדבר חתוך עוד לפני שנחתך בפועל, והמעשה הוא כל הזמן, והתולדה היא בזמן שיש לדבר משמעות כחתוך.

הגדרת הפעולה השלימה באדם - הבחנה בין עסק, התעסקות, מלאכה, ומלאכת מחשבת בעשייה

מעשה השלם הוא הפעולה, וביחס לשלם הפעולה השלימה היא שלם בר לעת יפעל בצורה שתגרום תולדה שתמלא את הלורך שהיה לו. שלריך שהפעולה תהיה מתוך בקשת התולדה, ברצון התולדה, בכוונת המעשה, לשם מחשבת המעשה, ולשם גרימת התולדה.

המעשה, היינו, המציאות בלי עוסה נקראת עסק, והפעולה בלי כוונה למעשה נקראת התעסקות והפועל מתעסק, והמעשה עם משמעות התולדה נקרא מלאכה, והמלאכה עם משמעות המחשבה, היינו, ביחס למחשבת התולדה נקראת מלאכת מחשבת, ומלאכת מחשבת עם הפעולה נקרא לעשות מלאכה.

גורם התוצאה וביטול השביתה כשני גדרים במלאכת מחשבת

והנה מלשנו בברייתא לרבי להביאו לגבי פטור לזה עוקר וזה מניח גם לין להעושה מקלתה וגם לין לקניס ועשו לותה וגם ללין לקניס ועשלוה.

והנה בגמרא משמע ללין חיוב יכולים לר"י קשור לפטור להעושה מקלתה, להגמ' הביאה לין קניס שהיו וכו' ולחר כן ר"י לומר לת כל הלין מחלק ומחלק בין לא יכולים ליכולים, ומשמע ללא יכול הוא סיבה לחיוב, ולי ליכא פטורין, ולהא קלי ר"ש דלמ"פ שלא יכול פטור, ומשמע שחולק ללימול להעושה ומקלתה, ולומר ללכך נלמר בעשותה קניס וכו'. ובברייתא יש שינוי לשון בדר"מ מחייב ור"י לומר חייבין ופטורים.

והנה לגבי מעשה שבת למרו דמ"ד מעשה שבת לתורייתא יליף מקודש היא לכס, ודווקא במזיד, דלמר מחללים מות יומת. והיינו שם מעשה שבת שיהיה זמן המעשה נחשב כחלק מהמעשה, ול"כ יהיה גדר בתולדה שהיא מעשה של יום השבת. אלא דזה אין ללמוד מעשה איסור עשיית מלאכה, שהרי מלאכה הנעשית מחליה ודאי מותרת, ואף שיש בה מעשה שבת.

והיינו, שהרי קרא דחטאת לא מייתי דווקא באיסור שבת, ובהכרח דאין גדר הפטור במלאכה אלא במעשה בכלל, והיינו, דאף דמעשה מלאכה יש בו גדרים נפרדים, כמלאכת מחשבת וכו', אך יש שיתוף בגדרי המעשה הנוגעים לחיוב חטאת בין כל חייבי חטאות, וכמו שכתבנו גדר מעשה מלאכה הוא גדר במה שהוא מבטל שביתה, היינו, שתולדה שנעשית יש בה להגדיר את העושה אותה כמבטל שביתה, וכיון שאין במעשה עלמו גדר איסור אלא בתולדתו, ואין בתולדה אלא מה שהיא גדר במעשה, הרי שיש כאן שני גדרי מעשה, לאין המעשה כמחשיב את העושה כגורם התולדה באותו הגדר עם המעשה האסור, לגדר המעשה המחשיב את העושה כגורם התולדה, אין בו משמעות איסור, והמעשה

המסור לין בו משמעות כגורם התולמה, וזה גדר מלאכת מחשבת.

מלאכה שאינה צריכה לגופה

וכיון שהמבת לשון כללי לכל ימות השבוע, כיון שיש בהם שבת, על כן כתב בה, שלא תאמר כיון שכל שבת שייכת ומחולקת לימות השבוע שלה, לא יעשה חלק מהמלאכה בשבת, וחלק בחול יהיה חייב, על כן כתב בה היינו בתוכה, וימות השבוע הם לה כהיקף.

חשיבות מלאכה הצריכה לגופה - בחשיבות העושה ולא ברצון התוצאה

ויבואר לק' בתוך גדר חשיבות שיש במלאכה בהיותה צריכה לגופה שהוא מגדרי חשיבות העושה מלאכה, היינו, שלין נחשב שעושה מלאכה לא לין צריך לגופה, והיינו, שלא נאמר שהוא מגדרי לשון תולמת המלאכה, כי לין חשובה מלאכה בלא תולמה, וכיון שלין רולה התולמה לין המעשה מעשה מלאכה, לולאי כיון שהתכוון לעשות המעשה, ומעשה זה הוא מלאכה, הרי שעשה מלאכה, ולין בזה חסרון בתולמת המלאכה, אלא לס"ל לר"ש שמאחר שלא נאסרה אלא מלאכת מחשבת, והוא שיש במעשה המלאכה מחשבה,ומחשבה ביחס למעשה שנעשה ע"י היא שרולה במה שנעשה, וגדר מה נעשה האמור כאן, לין הוא התולמה בדבר, וכדוגמת בקולר שלין הכוונה הפרי הקשור אלא החיתוך, היינו, התולמה במעשה, ובלי משמעות פרי לאיזה ליה שהיא התולמה.

חשיבות רצון מעשה במלאכה – במשמעות ראוי לשימוש בני אדם או נצרך לשימוש העושה

והנה מלאנו כי גדר לשון מעשה הלשוי יבוא בכמה פנים. ונחלקו ר"י ור"ש, ללעת ר"י כל צורך לאיזה ליה ובא לו ע"י מעשה מלאכה הוה מחשבה, והרי מלאכת מחשבת, כי נעשה מעשה המלאכה לצורך, וחשיב מחשבה מה שעושה זה לצורך זה. ולעת ר"ש שלין נחשב מלאכת מחשבת אלא לס המחשבה הוא במעשה המלאכה גופה, וכמו בקולר, שהמלאכה היא בפרי הנחתך, אבל גם לר"ש לין זה מקום חשיבות הפרי החתוך החיתוך אלא מקום חשיבות החיתוך, כי לין הפרי החתוך חשוב מעשה מלאכה אלא תולמתה, ומה לבעי לליהווי אלי חיתוך בפרי הוא מקום לע"י שיש לו צורך בגוף המלאכה, חשוב מעשה אלו כמלאכת מחשבת. וע"כ לף לס לין הוא לריך בפרי חתוך דווקא, אלא אפילו לצורך שלין לפרי תוספת חשיבות במה שהוא חתוך, כבר חשיב מלאכת מחשבת.

ועל לרך זה יתבאר, קלא לסוף משפטים, שבת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך והיינו שגם זה בגדר ביום השביעי הוא שביעית מהשבוע שלין שבת שהוא בכלי שינוח העבד הוא לאו דווקא ביום השביעי אלא הכוונה הוא הפסק לליפות העבדות וזה משמעות לין השבת שבין אדם לחבירו, ובשאר ענייני הפרשה שם לעשקינן בלאיזת הגר ולין שביעית שהוא לעניים ולזקן נמי לאו הזכיר בשתי פרשות אלו גדר שבת מה שהיא קודם או מה שהיא לה'.

אבל לר"י שלין זה תלוי במה שהעשה לריך, ר"ש בהברח שמה שכל המקלקלין פטורים, הוא משום שלין זה נחשב למלאכה, ור"ש לא יועיל מה שהוא לריך את תולמת הקלקול לדבר אחר, שכיון שגדר מלאכה הוא ביחס לכל העולם, לין מחשבת סורכו מועילה להגדיל דבר זה כתיקון, ואם כמו שאמרנו גדר מעשה מלאכה הוא מעשה הנחשב לעבודה מחמת התולמה שהיא מלאכה, יהולק גדר מעשה זה, לר"ש גדרו הוא מעשה הנחשב לעבודה מחמת התולמה הנלרכת לו, ור"י הוא מחמת תולמה הנחשבת למנשים.

מלאכת מחשבת

עיקר גדר מעשה מלאכה בשבת הוא שלא לעשות תולמה, לך כיון שהאיסור נודע מדין השביתה, ולא מחמת התולמה, שהרי אם התולמה לא היתה נעשית בסופן אסור לא היה בה משמעות ביחס לשביתה, העשייה שבה היא חלק מהאיסור עלמו. וזה יגדיל את האיסור כהתעסקות במעשה. ועל כן ביחס לעושה לא מספיק שיחשב עושה רק ביחס לתולמה כמו בשאר איסורים, אלא לריך גם שיחשב עושה גם ביחס לעשייה, היינו, ההתעסקות במעשה, וכן בתולמה עלמה. שההתעסקות והתולמה הם חלק ממעשה אחד, ולריך שתהיה ההתעסקות עלמה כהתעסקות בתולמה, וכן התולמה לריכה להיות תולמת ההתעסקות ולא רק תולמת העושה. וכיון שכך גם המעשה הוא

חלק מהתולדה. אם כי כפי שנראה יש דינים הנוגעים רק לעושה ולתולדה.

מלאכת מחשבת במלאכת אומנות - צורך בתכנון מוקדם המכוון לתוצאה שיש בה מילוי צורך

ויובחן בגדר איסור עשיית מלאכה בשבת, ושים דו מיעוט בגדר מעשה, לאין הוא אלא מה שעושה מלאכה, והיינו, שאין במעשה גדר אלא במה שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו, שבאמת מה שנאסר הוא התולדה, ומה שלא נאסרה רק על האדם (היינו עבודה), הוא משום שאין משמעות מלאכה שתם יצירה שיש לה משמעות אלא על האדם, אלא הוא גדר בעשיית האדם מה שהיא חסרון שביתה, והיינו, שבדברים המותרים הם מה שאין בעשייתם אי שביתה.

מלאכת מחשבת בעושה המלאכה - פטור משצל"ג לר"ש, דבר שאינו מתכווין, וזורה ע"י רוח

בעושה, היינו, שיעשה את המלאכה מתוך מחשבה, שמלבד שצריך שתהיה עשייתו בכוונה לתולדה צריך גם שתהיה קיום המחשבה. וכיון שהמחשבה נוגעת לכל חלקי המעשה יש משמעות לחילה לכל חלקיה, שבמלאכות שבת צריך שתהיה המלאכה (במשמעות ההתעסקות המעשה והתולדה) חלק ממחשבה אחת, מלאכה שהיא מתוכננת, וזה פטור של מלאכה שאינה לגופה לר"ש, שאין התולדה במחשבת מילוי צורך. ולעת ר"י שאין דין שהתולדה תהיה במחשבת מילוי צורך (וע"כ לא יועיל לר"י מה שצריך לכלבו ולאפרו להגדילו כתיקון שאין זה חלק ממחשבת המעשה). וזה פטור דבר שאינו מתכווין לר"ש, שצריך שהפעולה תהיה מתוך כוונה לתולדה, ואם התולדה לא תוכרח ע"י הפעולה, אין זו פעולת מעשה מחושב. וזה גדר חיוב זורה ע"י הרוח, שאף שאין פעולתו עושה מלאכה, מחשבת הפעולה שעושה שימוש ברוח מגדירה את הפעולה כפעולת מלאכה. וזה חיוב שניס שעשאוה.

מלאכת מחשבת במעשה עצמו - צורת מעשה מחושב במלאכה ומשמעות פטור שלא כדרך

במעשה, היינו, שצריך שיהיה המעשה מעשה מחושב, שמלבד שהעושה צריך לעשות המעשה בכוונת התולדה, צריך שהמעשה יהיה בצורה שבה נעשית מלאכה מתוך מחשבה. ואם היתה לא בצורה כזאת אינה נחשבת מלאכת מחשבת, וזהו משמעות פטור שלא כדרך.

מלאכת מחשבת בתוצאת המעשה - שיעור גרוגרת בתוצאה מחושבת ופטור מקלקל במשצל"ג לר"י

ובתוצאה, היינו, שצריך שתהיה תולדה שעושה מעשה של מלאכת מחשבת, שמי מחשבה יכוון לתולדה לחרת ממי שאינו. ועל כן צריכה להיות רלויה למעשה מחושב, וזה שיעור גרוגרת שהוא שיעור המתייחס לתולדה של מעשה מחושב. ולוגמא שאף ששיעור לכילה הוא שיעור כזית, שזה שיעור החוב ביחס לאכילה, אך כיון ששיעורי שבת נוגעים לחשיבות התולדה של מעשה מחושב, מי שעושה לוכל מתוך מחשבה לא יעשה זאת בכזית אלא בגרוגרת. וזה פטור מקלקל במלאכה שאינה צריכה לגופה לכ' יהודה, שאף שאין הוא מעשה של קלקול שהרי הוא תיקון לבר לחב ואין חסרון במעשה, כיון שהתולדה היא קלקול אין זו תולדה הרלויה למעשה מחושב.

גדר מלאכת מחשבת במעשי המלאכות – חלק המעשה הנכלל תלוי במשמעות המלאכה

וזה ביאור מה שהיה להסתפק אם יום השבת הנאסר הוא היום הזה כזמן שנקבע כך משעת ימי בראשית, או שהוא החלק השביעי מכלל שבוע מסויים, או שהוא החלק השביעי מכלל הימים שיצנס. והלמת לכולהו לית היא, שביחס לכלית מעשה בראשית היום השביעי הוא מכלל הימים שיצנס, וביחס לשביתה היום השביעי הוא מכלל שבעת ימים, וביחס לקדושת היום השביעי הוא יום מסויים.

דבר שאינו מתכוון

ודבר שאינו מתכוון היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שהפעולה תכריח תולדה, ואם זה פסיק רישיה יש כוונה, ואם לא ניחא ליה היא מלאכה בלי לצון בפעולה שתהיה תולדה.

מתעסק

ומלאכה בגדר שלא התכוון למעשה היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שהפעולה תגרום תולדה, ונקרא מתעסק, ובדברים שהמקלקל חייב לף המתעסק חייב, שהרי כוונה לקלקול אינה נחשבת כוונה בתולדה, ולעפ"כ חייב.

מתעסק ביחס לתוצאה

ובמלאכה בגדר שלא התכוון שתהיה התולדה היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שהפעולה תגרום תולדה שתהיה קיום המחשבה, הוה במח' לדעי ולדע.

והיינו, שפס מעשה הוא מפס עוקה, היינו, שיש מקמעות במעשה שנפעל מהעוקה, והוא טפל לו. ופס מתעסק הוא מפס עסק, היינו, שיש מקמעות במתעסק שנפעל בעסק והוא טפל לו, ומי טפל למי, הוא תלוי פס הלפס התכוון לפעול לת המעשה. וזה רק בלבד שיש בו מקמעות של עוקה, לבל בלבד שלינו עקייה של הלפס כמו בהנאה, כיון שנפסרה נפסרה לפילו בלי שיעשה.

והמנוחה, היא ביחס לכל פרט ממעשה בריאית, וביחפס לחל לקני, שיש לכל לחל מהם מקום להיות בריאה קיימת בתוך כלל הבריאה, וזה יקרל מנוחה, שלף שכל בריאה עלמה נגמרה מלאכתה ביומה, לך לל נחה במקומה בכלל הבריאה, וע"כ לל כתב ובוש השביעי שבת וינח, כי השביתה היתה מכלל מעשה בראשית, ומנוחת הפרטים היא פועל יולל מזה. והמנוחה היחסית בזה העולם היא מהעבודה, והיינו מנוחת האדרים על מקומס שהעבודה תשלול זה, וזה שייך לפילו בבהמה, שלף שלין היא בעלת דעה להינפע העבודה תפתור מנוחתה.

והנה למרו בגמ' שלין שייך פטור למתעסק בשבת ולף שכמו בחלבים ועריות מעשה של שבת הוא במציאות המלאכה, והיה לכאורה לחייב כיון שנעשתה מלאכה, וזה לפרה תורה, ע"פ כיון שמלאכה האסורה היא מלאכת מחשבת, היינו, שיחשב ביצירת המלאכה ושתעשה למחשבתו, הרי שיש למנוע בזה מתעסק, היינו, שלל היה במעשה שלו מחשבה ליצירת המלאכה, ללל שזה לל נתמעט ממיעוט דבה, היינו, פטור לחיוב חטלת, ללל ממלאכת מחשבת, והיינו, שלין גדל הפטור משום שלין נחשב יציעת חטל, ללל משום שלין זה חטל כלל, שלין זה מלאכה האסורה, וממילל לין מעשה שלה חטל, שלינו מעשה מלאכה.

והנה ביחס למעשה האסור בשבת מלינו שמות חלוקים, והם, מעשה פתם, מעשה חכמה, מלאכה, ומלאכת מחשבת. ונמלפס לווקל בחיסור שבת, לחר שבשלר חיסורים מעשה האסור לפסר ביחוד, ולל משום חיסור לעשות מעשה פתם. לפל בשבת שגגר החיסור בשביעי לל תעשה מעשיך, הרי שגגר החיסור הוא על מעשה בגגרו כמעשה, ולולי שלמדנו חילוק שמות בגגר מעשה עלמו היו נפסרים כולם.

ובזה חלקו מה נחשב מעשה החיסור שיש לומר בו מתעסק, פס הוא בלבד האסור במעשה, לו במעשה שיש לפסור בלבד האסור. והיינו שני המקרים לפמרו, לבשתכוון לפתוך מחובר שהוא מעשה האסור, יש שני חלקים. האחל, החיתוך, שהוא מעשה האסור לעשות במחובר, והשני, מה שהלבד מחובר, ושזה הלבד האסור לעשות בו מעשה חיתוך. ולפמש כיון שנתכוון לזה ועשה בזה הרי ולהי לין לריך שילע שהוא לפסור, ללמן מחייבין חטלת על לל ילע ונועל. ללל שנחלקו פס היות הלבד ממין האסור בחיתוך, הוא ילילה הגלרת לילידת המעשה חיתוך עלמו.

וביאורו כי השביתה בשבת תהיה כמו התרומה ועל כן נפמך לביכורים ולפטר חמור ועל כן מילט קליר של מלה מהמשך הפסוק בחריש ובקליר תשבת שלין בו גדר תרומה שהוא עלמו תרומה (וזה גדר ממחרת השבת שהעומר תחילת ספירת שבתות וקליכו הוא מלה של זמן ולכמ"ל) ובגדר זה ולהי עדיף שיהיה השבת קודמת לשבת ימים כמו בשכול וביכורים וזה גדר חייל בר רב משמר לחל ומונה שבה וזהו שבת של פפס הרשעון שלל היה לו שבה וזה השבת היא היא השבת המקורית.

אבל בשתכוון להגדיה לו לבלוע לכ"ע הוה מתעסק, והיינו, שילידת חיתוך ולכילה, ולהי שהם גדר במעשה עלמו (ללל שבחלבים ועריות חייב שכן נהנה, היינו, לכיון שלין מעשה לכילה תשיב ליסור מחמת עלם מעשה לכילה בחלב, ללל במה שנהנה בלכילה זו שסוף לכילה הנלה, ויש להנלה זו קיום עלמי בלי המעשה, שלין המעשה לכילה רק מעשה קירבה לגבי הנלה, ע"כ לין נחשב הלכילה לקיחת החיסור, ול"כ מה שכתבה תורה שחטל בה, היינו, ההנלה. וכמש"ת לין שייך מתעסק בזה), וכיון למלאכת מחשבת לפסרה תורה, והיינו, שלין המלאכה הגמורה העומדת לעלמה (כלבד חתוך), תשיבה גוף

גדר מתעסק המשותף עם חלבים ועריות – בחלבים שנהנה מגוף הדבר ובשבת שיצר מלאכה

פטור מתעסק בשבת לעומת חלבים – גדר פטור דמלאכת מחשבת לעומת פטור חטאת במעשה עצמו

המיסוד אלא במה שחשב בה, הרי שיש במעשה גדר שעושה את מציאות האיסור.
וע"כ שייך בזה מתעסק.

גדר פטור חטאת דמתעסק – שלא עשה מעשה בדבר האסור בכלל בשגגתו

והבן הנלמד לפתי משמעויות שיהיה גדר ביום השבת שאינו ממחזור השבוע, שאינו שייך אלא בקלוסתו יתבדר אלו הזמנים, שהוא ית' ממציא כל הנמצאים ואינו מעשיו בגבול זמן, ויהיה מקדם את השבתות וחלקם כלי יחס לשאר ימים, אבל אין זה שייך ביחס לאדם שהיותו פועל וקיים בזמן מגביל התייחסותו לזמן כלי התייחסות לגבולותיו. וזה שכתוב וביום השביעי שבת קדש ליי', ואיתא במדרש לשם שבת מסורה, ואינה מסורה לבית דין, וכן הוא לומר ושמרתם את השבת.

וביאור חילוקם אלו שהנה נמצא יש בחיסור מלאכה גם גדר חשיבות שיש במלאכות שנאסרו וגם איסורם, וכיון שאלו נאסרו אלא מלאכות שהיו במשכן, ושם נאמר גדר מלאכת מחשבת, וכלשון המכילתא מלאכה שיש עמה מחשבה, יש למצוא מה גדר מחשבה יש בכל מלאכה יותר משאר מלאכות, כהדחת הכוס והצעת המיטה וכו'.

וא"כ אין גדר מה שנחשב המעשה כמעשה חיסור אלא בהנאה, והרי לגבי הנאה אין לחלק אם מתעסק או לא, שזה גדר במעשה, משום שע"י כוונה יש לעשות מעשה בדבר זה או אחר, אבל בהנאה אין שייך כוונה, שתמיד ההנאה הוא מגוף הדבר אין יכוון ואין לא.[א]

סיכום

ונמצאנו כמה ליניס בעשיית מלאכה בשבת, אין שאינו מתכוון (שהוא אין בכל התורה הנוגע להגדרת הנעשה כמעשה אסור), להיינו, הכוונה למעשה, שהוא ע"פ רוב עניין המגביל את מעשה המלאכה כמעשה אחר מהמעשה המכוון, שהוא המעשה העיקרי, ועיקר הגילוי הוא האם יש חשיבות גם למעשה האחר, וזה יכנסו ענייני פסיק רישיה להגדיל לותו כמעשה הסוב, ולא ניתן ליה שמבטל את חשיבותו, והיינו, שהוא ע"פ הסוב מעשה אחר שאין עשיית המעשה המלאותית מחשיבה לותו למלאכה רק הכוונה.

ועניין מלאכה שאינה לריכה לגופה (שהוא אין בשבת הנלמד ממלאכת מחשבת, והוא עניין חיבור המעשה והתולדה ע"י הלגון (ולגון משמעותו בכל התורה היות התולדה סיבת רילת העושה והיותה חשיבות במעשה)) להיינו, הלגון במעשה, שהוא בעניין שלא כאינו מתכוון, שהמעשה הרי נעשה לרלונו, והוא עיקר המעשה, רק שיש לגון מלד שאינו מלאכה מחמת שהחלק במעשה המתחדש בו מלאכה אינו נלרך.

וכמו"כ אין מתעסק יהיה גדר בעשיית העושה כחשיבות במעשה (שהוא אין בכל התורה להגדרת המעשה כנעשה על יד העושה), להיינו, הילעה במעשה, שהוא חסרון בעשה הבנת המציאות הקיימת כשייך בו מלאכה, אע"פ שדעתו על המעשה ותולדת המלאכה.

והנה מלאנו עוד חסרון (והנ"ל שהוא מגדרי אין מלאכת מחשבת) בדעת למלאכה, שהכוונה מגבילה את המעשה כמעשה שאינו מלאכה כלל, והיינו, במעשה שאין חסרון לא מלד הכוונה למעשה או לתולדה או בהבנת המציאות, אלא בהיות המעשה ניתן להיעשות לשני לריכים שאחד מהם הוא מלאכה, והשני אינו ועשיית המעשה לכוונה השניה מגדיר את המעשה כמעשה אחר לגמרי ובזה הגדר יכנס ענין מקלקל, ועוד כמה מעשים שאינם נחשבים למלאכה מחמת היות המעשה לא מוגדר כמלאכה, כדמלינו בהלכות בורר ועוד.

וא"כ מלאנו כמה חלקים במעשה הגורמים לו להיחשב מלאכה האסורה. הילעה, בעשותו

א. וע"כ היה לחייב בשבת, דגדר מעשה איסור דשבת הוא משום מלאכה שיוצאת ממנו, וכיון שלגבי תוצאה אין שייך מתעסק, היה לחייב אפילו במתעסק, דזה כמו הנאה דאכילה וביאה, אלא שמלאכת מחשבת אסרה תורה, והיינו, שאף שלא שייך כוונה בתוצאה, מחשבה שייך, וגדר מחשבה הוא מה שרוצה בתוצאה שתהיה לו, והרי כמ"ש אין בדעת האדם משמעות לגבי עצם מציאות התוצאה, ובהכרח שהוא גדר במעשה, וע"כ יהיה שייך פטור דמתעסק אף לגבי שבת, אבל אין שייכות בזה להנאה שאין מלאכה אלא היפך הנאה, שיעמוד הדבר לעצמו כדבר מוגמה, וביתר ביאור יש לומר שהרי לא אסרה תורה רק מלאכה, ואף שנלמד מלאכות רבות מן המשכן עדיין גדר המעשה האסור משותף לכולם שנאסר לעשות מלאכה

הכוונה לעשותו הרצון לעשותו. ועשיית המעשה המסוים (לתפוקי שים למעשה משמעות לחרת שהינה מלאכה).

סוגי מלאכות שבת

חלוקת מלאכות שבת לפי תוצאתן - עשיית דבר חדש, מצב חדש, ושינוי מצב חפץ

(היינו, להיה לומר שגדר מלאכת מחשבת הוא רק לא לריך למעשה ותולדת המלאכה עלמה, וכמי שחותך כי יש לו לורך בפרי חתוך דווקא, אלא לכאמור אין זה חלק שבעבורו נקרא מלאכה, שאין זה שם מלאכה אלא מלאכתך, ולא תעשה כל מלאכה לאמר רחמנא ולא מלאכתך.

ונמצאנו כמה לינים בעשיית מלאכה בשבת, דין שאינו מתכוון (שהוא דין בכל התורה הנוגע להגדרת הנעשה כמעשה לסור), דהיינו, הכוונה למעשה, שהוא ע"פ רוב עניין המגדיל את מעשה המלאכה כמעשה אחר מהמעשה המכוון, שהוא המעשה העיקרי, ועיקר הנידון הוא האם יש חשיבות גם למעשה האחר, ובזה יכנסו ענייני פסיק רישיה להגדיל אותו כמעשה חשוב, ולא ניחא ליה שמבטל את חשיבותו, והיינו, שהוא עכ"פ חשוב מעשה אחר שאין עשיית המעשה המלילותית מחשיבה אותו למלאכה רק הכוונה.

חשיבות התוצאה כדבר מוכן - הבדל בין הכנת כלי המותקיים להכנת אוכל המתכלה

וכן יחלקו בחשיבות התולדה מבחינת היותה דבר מוכן שככל שהתולדה תהיה בעלת משמעות כמוכנה תהיה המלאכה, היינו, ההתעסקות יותר משמעותית לביטול שביתה, והיינו, שככל שהדבר שהומלא יהיה דבר שהיותו מוכן משמעותית בו. ולדוגמא שהכנת של כלי היא משמעותית יותר מהכנת לוכל כי השימוש בכלי הוא רב פעמי ושימוש אחד בו אינו סותר את קיום הדבר לך שימוש בלוכל הוא שימוש אחד פעמי ודבר הוא כלה והכנה לשימוש מכלה היא פחות חשובה. ומלאכה שהיא כמ"ש ההתעסקות בהכנה תחשב יותר אם הדבר שיומלא על ידה יחשב יותר כמוכן. לך אחר שנאספו כל מלאכות אלו, היינו, ההתעסקות בכל סוגי תולדות אלו הרי שלף כזו הכנה אסורה. וא"כ יהיה לנו כמה סוגים של מעשי הכנה ולכל אחד חשיבות עלמית שיחס לתולדה ומשום כך הכנת לוכל כיון שהיא לשימוש מכלה לא יהיה בה חסרון שאינה מתקיימת לאורך זמן שהרי לא נעשתה לקיום.

לך הכנת כלי אם תהיה בלופן שלא מתקיים לאורך זמן לא תחשב הכנה.

ייחור מלאכת מבעיר לחיוב נפרד - יצירת אש בהתעסקות פחותה שאין בה ממש עומד

ולפי זה יהיה גדר איסורה לאו ולא תעשה כל מלאכה (בהקדם לעשת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך וכו' שהוא גדר ביחס לאדם, ולא תעשה כל מלאכה שהוא שלא בגדר זה), דאין שביתה ועבודה האמורה גדר במלאכתך, אלא כל מלאכה לאסורה. ומשום שאין השביתה האמורה ביחס למעשיו אלא היא מגבילה בבר זה בעלמו, והיינו, שאין כוונת התורה לומר שתהיה מקדם העשת ע"י שינוי מעשיך, אלא גדר שביתה האמורה היא ביחס לדאוי להיות מעשיך, ויש בחיסור להגדיל המעשים עלמם. ושים בחיסור התורה הנ"ל הגדרת המעשים, כמערכת המגדרת ולא חיסור בתוך מערכת קיימת.

הגדרת שיעור המלאכות בשימוש - שיעור שימוש ביצירה, בחפץ ובמצב, ובשינוי מצב החפץ

וכן יחלקו בשימוש בדבר המוכן שהשימוש בדבר המוכן יגביל האם הדבר המוכן הוא תולדה חשובה. ולכן כל מלאכה שמשמעותה יצירת דבר חדש הרי שקיעורה יהיה שיעור הדאוי לשימוש בתולדה זו, ומלאכה שמשמעותה יצירת מצב בחפץ יהיה קיעורה שניס גם שיעור חפץ חשוב וגם שיעור מצב חשוב, ומלאכה שהיא שינוי יהיה בה שיעור גם בחפץ וגם במצב וגם בשינוי שיהיו כולם בעלי חשיבות.

גדר חילוק מלאכות - מהות המלאכה עצמה וחשיבות תוצאתן במשכן

ועיקר גדר חילוק המלאכות, היינו, במה שתחשב האחת מלאכה נפרדת מחבירתה, כלמד ממהותם ומנדרכותם, ומהיותם במשכן. וזה חלוק לשני גדרים, האחד, במהות המלאכה, היינו, במה שהמלאכות שונות זה מזו, שמלאכה שהיא חלוקה במהותה הרי היא מלאכה נפרדת, והשני, בחשיבות הדבר המוגמר, וזה במלאכות הדומות שנחלקות משום חשיבות תולדתם. שאחי מלאכות הנדרכות לעשות שתיהם בכלי להגיע לתולדה סופית, וגם היו במשכן בלותו לופן, נחשבות למלאכות נפרדות. ובגדר הראשון, היינו, מה שאמרו דזורע ונוטע מלאכה אחת הן וכו', וכן מה

שנחלקו רבי ור״י בשופט ומלקלק, לרבי סבר לשופט בכלל מיסך וכו׳, ור״י חילק. ובגדל השני הוא מה שממרו בזורה ובורר וכו׳, לפי שהם דומים כיון שהיו במשכן נחשבים לאחת, וכן בכותש ודש שממרו שפי שהיו במשכן, כיון שאינם חשובים בכלל שעני לוכל פתו בלא כתישה, אין חשוב להיחלק מדש. וכן במה שממרו למולח לורך עיבור הוא, ופי שמולח הוא שלב מוקלס, הרי בכלל מעבד שהוא לורך עיבור, ופי להוה במשכן אין נחשב תולשת מליחה, כיון שהיא עיבור, ויש לחלייה עוד עיבור, הרי שפי שהעושה אותה לבדו חייב שהיא תולשה חשובה, אין היא חשובה ביחס למעבד והיא בשלב מוקלס שלו. ומלאכות שהן דומות ועשאם בהעלם אחד אין חייב אלא אחת, ומשמע דזה פי למי שמחייב על אד ותולדה שלו שתים, שאין גדר תולדה לימוי ממש שהדומה הרי הוא אב.

מלאכות יצירה

ישנם מלאכות שיש בהם יצירה אחשה שאין היא יחס למילות הקודמת מלבד מה שלא היתה בו ולדוגמא מלאכת כתיבה שאין משמעות במלאכת כתיבה דיו לבבר כתוב או הנייר לבבר שכתוב עליו אלא עצם היצירה של בבר כתוב, והיינו, שבתיבה אינה תוספת חשיבות בדיו או בנייר ואין מלאכת כתיבה חשובה בגלל שנעשה בדיו שינוי משמעותי, אלא הדיו הוא רק לשמעני לכתיבה, והכתיבה היא עצם צורת האות או הסימן שיש לה משמעות קריאה, וכיון שכך במלאכה זו ההתעסקות במעשה היא בכתיבה עצמה ולא בדיו. ומזה יצאו גם חילוקי דינים הנוגעים להתעסקות שיהיו נוגעים אך ורק להתעסקות בכתיבה, ושאר התעסקות, היינו, החומר שבו נכתב ומקום הכתב יחשבו רק כשמעני ולא חלק מעשיית המלאכה[3].

גדרי מלאכות של יצירה חדשה - התעסקות בכתיבה עצמה והחומר והנייר כאמצעי בעלמא

מלאכות יצירת מצב חדש בחפץ

צורה אחרת של מלאכות שבת היא יצירת מצב חדש - חידוש מצב בדבר קיים כבורר אוכל מפסולת

מצב חדש בבבר, והיינו, שתולשת המלאכה היא לא עצם יצירת בבר חדש כי הבבר לעצמו חשוב גם לפני אלא היא חידוש מצב של בבר קיים, שהיה בבר שנמצא במצב מסוים וכעת הוא במצב אחר, וההתעסקות הוא בבבר לשנות מצבו ולא בעצם יצירת המצב כי המצב, הוא רק אחידות בבבר, והבבר הרי היה ואחידות הבבר נודעת מהבבר עצמו, ולדוגמא מלאכת בורר שהרי לפני ואחרי המעשה האוכל נאכל לאוכל והפסולת לפסולת אלא שהאוכל נמצא במצב שהוא מעורב וע״י המעשה האוכל מבורר, שהבבר עצמו שהוא לאוכל לא השתנה, אלא שנוספה לו אחידות שהוא מבורר.

התעסקות בתוצאה בחפץ קיים - תלות המצב החדש בקיום הדבר והחפץ המבורר לשימוש

ובמלאכה כזו התעסקות בתולשה כוללת את ההתעסקות בחפץ, ולינים הנוגעים להתעסקות יהיו נוגעים אף לחפץ עצמו לפני השינוי, שהרי המלאכה היא מלאכה בחפץ קיים, וכיון שהמלאכה נוגעת למצב הקודם יהיה אחידות המצב לא רק בעצם קיומו אלא ביחס לבבר, והיינו, שבסוג המלאכות הקודם שהוא עצם יצירת הבבר החדש, אחידות קיומו תהיה רק במה שנוגע למילותו, ובדוגמא שממרנו במלאכת כתיבה שיהיה הכתב מתקיים, אך לא יהיה פחות משמעות קיום במה שבעת הכותב למחוק את הכתב, שהרי זה מעשה חדש, אבל במלאכות שהוא חידוש מצב בבבר הרי שהמצב תלוי בבבר, וכיון שהמלאכה נעשית בבבר יהיה משמעות מה מחשבת הבבר אם להתקיים ואם לא, ואמנם ביחס למצב עצמו שהוא החידוש לא יהיה משמעות מה שחושב שלא יתקיים, ובדוגמא שממרנו שיבבור מתוך מחשבה לערב אחר בך, אך ביחס לבבר עצמו יהיה משמעות מה שהוא מתקיים, שהרי המצב הוא אחידות הבבר ואם הבבר עצמו לא עשוי להתקיים לא יהיה אחידות במצב[3].

גדר בורר בתוספת תכונת מוכנות - ברירה יצירת תכונה חדשה בדבר צבור ולא במפוזר

מעשה שבת שיהיה זמן המעשה נחשב

ב. ומלאכות הכלולות בגדר זה הן, כותב, מוחק, בונה, סותר, מכבה, מבעיר

ג. ומלאכות הכלולות בגדר זה הן, זורע, חורש, קוצר, מעמר, דש, זורה, בורר, טוחן, מרקד, לש, אופה, גוזז, מלבן, מנפץ, צובע, טווה, מיסך, עושה שתי בתי נירין, אורג, פוצע, קושר, מתיר, תופר, קורע, צד, שוחט, מפשיט, מולח, מעבד, משרטט, ממחק, מחתך

כחלק מהמעשה, ומ״כ יהיה גדל בתוכלה שהיא מעשה של יום השבת. אלא זה אין ללמוד מעשה לאיסור עשיית מלאכה, שהרי מלאכה הנעשית מאליה ולאי מותרת, ואף שם זה מעשה שבת. תכונת מוכנות שבדבר ברור מוכן לזה, ובדבר שאינו מוכן לזה, שאז יש לחייב אף במפזר שהרי גדל המצב הוא תערובת, וגדל ברירה הוא שינוי ממצב תערובת לשאינה, ובגדל זה יחסר אף עיבוד (ולא בעינן לכך), אלא גדל המלאכה הוא תוספת תכונה בחפץ ועילויו, ובזה מצב ברור הוא כיצירת תכונה חדשה, וולאי שמעורב אינו שייך לברור, ולא יועיל פיזור התערובת שאין ברור תוספת תכונה, אלא בדבר לבור ולא בדבר מפוזר.[ד]

גדר ברור כתוספת תכונת מוכנות – ברירה יצירת תכונה חדשה בדבר צבור ולא במפוזר

והנה כבר חילקנו שהמלאכות האסורות נלמדו מן שם מלאכה הקרוי לדבר שיש בו תכונות הבאות ממלאכות אלו, וזה גדל מלאכות לפי תולדותיהם, אבל פרטי המלאכות נלמדו מכל מה שהיה ידוע שנעשה במשכן,

סיכום לימוד המלאכות מתוצאתן במשכן - חילול שבת כאי קדושה לה׳ ולא כחשיבות לאדם

והיינו, לאחר שאנו יודעים להולאה נחשבת מלאכה, וגדל המלאכה הוא הולאת חפץ מרשות לרשות, יש לנו ללמוד גדרי מלאכה זו מכל עבודת המשכן, ויש לחלק בין מלאכת המשכן שהיא נוגעת לבנייתו, ומלאכת כליו וכו׳, לבין עבודתו. והנה למדו בין העבירה וזריקה ברה״ר מהולאה וגם הם חשובים כתולדה להולאה, ובילוד הדבר הוא שעיקר גדל מלאכת הולאה היא שינוי חשוב במקום חפץ, ויש לבאר זה כך שהנה גדל איסור מלאכה הוא חילול השבת, היינו, שיש לקדש את הזמן לשבת בשי עשיית מלאכה שהיא חילול, והנה בעיני האדם אין נחשב מעשה המלאכה אלא רק תולאתה, וכמו שאמר מלאכתך, ואין זה גדל בשביתת האדם, ולא אמר נתינת שבת ליקראל אלא במדבר סין ולא במרה, כי גדל חילול השבת אין הוא בשעשועת שיש לאדם עצמו, אלא בשה לחשיבי קודש לה׳, והיינו, שיש בזה עשייה לקידוש, וע״כ אין לחפש בגדרי המלאכות מה לחשיב לאדם.

גדרי מלאכת הוצאה

והנה כמו שכתבנו מלאכת הולאה היא מלאכה הנוגעת לשינוי מצב של חפץ מבחינת מקומו, ולא בשעשועת עשיית המצב החדש, והיינו, שהרי הולאה כוללת גם הולאה לרה״י וגם הכנסה לרה״י, ובהכרח שאין עליות למצב אחד על משנהו שנאמר שהמלאכה היא עשיית המצב החדש, ומ״כ בהכרח שהמלאכה היא עשה שינוי מקום החפץ. וכיון שאינו כולל את המצב הקודם, והמצב הבא, הרי שההתעסקות בשינוי תחייב התעסקות גם במצב הקודם וגם במצב הבא. והיינו, שמלאכת הולאה היא מהיות החפץ מונח ברשות זו ועל היות החפץ מונח ברשות השניה, ותולאת המלאכה היא היות החפץ במקום חדש.

הוצאה כשינוי מצב מקום החפץ - התעסקות ממונח ברשות זו עד מונח ברשות השניה

ובזה תמצא הבדל מלאכת הולאה משאר המלאכות הנ״ל שהמעשה שלה הוא עשה שינוי מצב חפץ, וההבדל בינה לבין מלאכות יצירת דבר חדש הוא ברור, שמלאכות יצירה אינם מצב בדבר מסויים אלא עשה החידוש, אבל גם אין היא מהמלאכות של מצב חדש בדבר, שבכל מלאכות של מצב חדש יקנה החיבות בעשה התולאה שהיא מצב מעולה יותר, ולדוגמא ברור שאוכל מבורר יהיה מוכן יותר מאוכל שאינו מבורר, ומשמעות זו היא היצירה, שהחפץ במשמעותו העצמית שאינה נוגעת למעשה עכשיו הוא יותר חשוב, ועל כן אם יערב לאוכל בפסולת אין זה מהמלאכת ברור, שמלאכת ברור היא תוספת חשיבות, וביאם לזה מי שמערב לא עשה דבר.

ייחוד הוצאה משאר המלאכות - שינוי מצב מקום החפץ בלא תוספת עילוי בחפץ

ד. ובזה גם יבואר גדר פסולת מתוך אוכל שאין התכונה בכל גרגיר, אלא במה שהוא צבור, וכן יבואר גדר לאלתר שאין משמעות תוספת תכונה בצבור אלא בדבר שעומד להתקיים, אבל אם הדבר שבו ברירה הוא תוספת תכונה אינו עומד להתקיים, אין תוספת תכונה חשובה מלאכה. וכן יבואר מה שזה דווקא בכלי, דכיון שגדר המעשה הוא בכל הצבור, אין נחשב מעשה שהוא רק בחלק מסיבת אי היות התכונה, מעשה דתוספת תכונה, וברירה דפחות מכשיעור תחשב חצי שיעור ואף שאחר כן יעשה עוד שיעור, ואין זה רק חצי שיעור בתוצאה שיש לו להצטרף, דכיון דגדר המלאכה הוא תוספת תכונה בדבר צבור, הרי שאי חשיבות החפץ הוא מימלא אי חשיבות תוספת תכונה (אלא דאף מלאכת חצי שיעור נאסרה, ובהכרח שגדר השיעור הוא לא בחשיבות החפץ סתם, אלא רק בתוצאה, ואין בזה חוסר חשיבות לגבי תוספת תכונה דאית ביה)

אך בזינוי למלאכת הוצאה אין משמעות עילוי במצב החפץ, שכני המצבים הינם שווים, ולפ"ז יש תועלות הנוגעות למקום החפץ לך אין הס מוסיפות חשיבות בחפץ, אלא רק משנות אותו ממצב למצב, שכשהחפץ נמצא במקום זה הוא ראוי לדבר מסוים וכשנמצא במקום זה הוא ראוי לדבר אחר, וזה ממנ"ס התוצאה תהיה החפץ כהשתנה מצבו אך זה יהיה רק ביחס למצבו הקודם, שמי שימליך חפץ במקום מסוים לא יחשב זה יצירה אלא רק ביחס לחפץ ולא ביחס למקומו, ועל כן מלאכה זו היא עצם הזינוי, היינו, שבחינת החפץ זה מה שהחפץ בצני מצבים והמעשה הוא הזינוי, ומשום כך דיינים הנוגעים להתעסקות במעשה יהיו נוגעים מלבד לחפץ גם לכלל המצבים של החפץ, וההתעסקות במעשה צריכה להיות גם במצב הקודם וגם במצב הבא שזה מה שיגדיר את התוצאה, היינו, המצב החדש כזינוי מצב החפץ, וכין שכך משמעות קיום מצוות היצירה תהיה בקיום המצב ולא בחפץ.

שיווי שני המצבים בהוצאה - קיום מצוות היצירה בקיום המצב המשתנה ולא בחפץ

ועוד יש להקדים חילוק שיש למצוא לכאורה במלאכת הוצאה משאר מלאכות, והוא שיהיה תלוי מעשה שלה בהלטרפות שני דברים, ולכאורה כן ביחס לשם מלאכה לילה, שלא תחשב תוצאתה אלא בהלטרפות שני דברים, היינו, מקום ודבר (שרובן של מלאכות הם בדבר או במקום כדבר). ויש בחילוק זה יסוד ביאור כמה וכמה דיינים למלאכת הוצאה כמו שיתבאר בע"ה. והיינו, למאחר שמעשה להוצאה הוא בהלטרפות שני דברים, יהיה גדר משמעות המעשה שהוא מעשה זינוי, שאין זהות מקום נחשב לתכונת חפץ, ואין חפץ תכונת מקום, ושימוש השם הוא תכונת שניהם יחד, וכל אחד בנפרד. וע"כ יהיה המקום מקום במה שהוא לשימוש השם, וחפץ גם במה שהוא שימוש לשם, ומקום הראוי לחפץ במה שהוא שימוש לשם, וחפץ הראוי למקום במה שהוא שימוש לשם, אבל המקום לעצמו והחפץ לעצמו אינם חלק מעשיית הוצאה, וע"כ לא יהיו תלויים בשם העושה, לא במצבם בעשיית המעשה, ולא במצבם בתוצאת המעשה, אלא בדעת כלל בני אדם. אבל גדר מקום חפץ, וחפץ הראוי למקום, שהן כלשון מיוחסים במה שהן חלק משימוש השם, יהיו תלויים בדעת העושה להחשיב עשייתו.

חילוק הוצאה משאר מלאכות – הוצאה הוה מעשה בצירוף מקום וחפץ

ועתה תראה כי מאחר שהשתלשלות של חשיבות חפץ ממוקם בדשות שימוש, הוא השתלשלות מרובעת, אין השימוש תלוי בדעת בני אדם, היינו, שאין גדר במעשה כחילול אלא מחמת שנעשה מעשה מלאכה, ואין מלאכה אלא בחפץ, ואין גדר מלאכה בחפץ אלא מחמת היותו מקומו, ואין גדר במקומו אלא מחמת שהוא רשות, ואין גדר ברשות אלא מחמת שהיא לשימוש מסויים, אין סוג השימוש תלוי בדעת בני אדם, והחשבתם את השימוש. ויהיו סוג השימוש, וממילא גדרי הרשות היוצאים ממנו, וגדרי מקום היוצאים מגדרי הרשות, וגדרי חפץ ממוקם היוצאים מהם, כמה שהחשיבה התורה כראוי לשימוש (כמו חלב ודם). אבל היות דבר רשות לשימוש הנ"ל היא בדעת בני אדם והסכמתם המוקדמת, וכן בכל המשתלשלים מזה כנ"ל, והיות מקום רשות לשימוש זה היא במשתמשים וכן וכו', והיות חפץ ממוקם ברשות לשימוש הנ"ל היא בדעת העושה וכו', וחשיבות חפץ היא בדעת בעליו. והשימוש האמור הוא גדרי ה"י וה"ל (היינו, מה ראוי להיחשב רשות ונתמעטה כרמלית וכו'), והיות דבר רשות האמורה הוא גדרי מה שדבר זה הוא ה"י וה"ל הנ"ל (כדיני עיר של רבים ועיר של יחיד ועוד). והיות מקום חלק מרשות הנ"ל הוא גדרי מקומות שאינם חשובים להיות רשות בעצמם (כדיני עמוד ט' וקרן זווית ובקעי דיה רבים וכו'), והיות חפץ ממוקם ברשות הוא בגדרי חשיבות המעשה (כדין ידו של אדם חשובה לו, ואחשביה למקומו, ועקירת גופו וכו'), וחשיבות חפץ, (היינו, המניע וכו'), וגדרי רשות היוצאים מגדרי השימוש (כדין ס' ריבוא), וגדרי מקום היוצאים מגדרי הרשות (לגבי מדבר ומחילות), וגדרי חפץ ממוקם (ביחס כמלן למליח, וקלוטה כמי שהונחה), וגדרי חשיבות חפץ (הראוי להכנה וכו').

השתלשלות משמעות חפץ במקום – חשיבות שימוש מקום וחפץ בהוצאה

ולא אמר לו לא שהרי לפ"ז אם לא יכלו בדרך הנכונה מחמת תורתו, יש להם לנסות עכשיו מאחר דרכים שאין מביאים למטרה זאת. ואמר אם

חשיבות רשות במלאכת הוצאה – נצרכות המלאכה אינה ביחס לרשות המסויימת

לא שילכו משום לא על דרך השלילה, והיינו, שהיה בזה לבדוק אם הם במעלה זו, או שצריכים עדיין ללימוד, אבל לא היה בזה בכדי להעניקם אם לא יעשו. אבל לאחר שהתברר שלא זו בלבד שאינם הולכים בתורתו למצות הדרך, אלא גם לא מלאו בדרך השלילה, אז היה ראוי לתמוה, שהרי כשלאו שדרכם הובילה למקום בלתי נרצה היה להם לנוס ממנו, וע"י זה היו מולאים הדרך הנכונה.

אך המעשה במשמעות מעשה דבר בדבר היא משמעות המשכית ויש בו לימוד חלקי המילות לסיפור לחד, והמשכיות יש בה משמעות של שינוי ומשמעות של חילוק, וכלומא כשנגדיר מעשה נוכל לומר שהחפץ עבר ממקום למקום, וממילא לא נצטרך לומר שהיה המקום הקודם מקומו, ואם נאמר שהמקום הקודם מקומו נוכל לומר שהחפץ עבר ממקומו למקום אחר או למקום שאינו שלו, כי משמעותו ההמשכית של המעשה כמאפשרת שני חלקי מילות בדבר אחת אינה מצריכה להגדיר את המילות הקודמת כחלק ממשמעות המילות הנוכחית.

ונראה זה נלמד מקרא דכתיב לא תעשה מלאכה, והיינו שהיה להקשות דהרי מלאכה היא סוג של מעשה, ומה שייך לומר לא תעשה מעשה, אלא ביאורו שיש בהיות אדם עושה מעשה שנחשב למלאכה חפלא לאיסורא בעלמא, וכמו אכילה שאף שהיא מעשה לאדם בדבר הנאכל, אין זה המעשה האסור, אלא ההגעה אליו, והיינו, שיש גדר במעשה שהוא חשוב כמצב ולא פעולה גרידא, ובזה שוו אכילה ומלאכה להדדי. וכמו שמלאנו שקלקולו הדבר הנעשה ע"י מלאכה האסורה מעשה שבת, ותימה הוא איך תיחשב השבת חלק מן המעשה ומה פעלה, הלא השבת היא רק זמן שבו נעשה הדבר, והגרלה מזה לגדלו כמו דין שביתת כלים דצ"ע בשונין של פשתן (יח.), לכתב ברש"י דמה שדבר מונח בכלי, חשוב שהוא מעשה של הכלי, והיינו, שגדר מעשה הוא מקרה שני לדברים המשפיעים אחד על משנהו, והמשפיע יחשב כבעל המקרה, היינו, מעשה ליליה. וזה גם גדר מלאכה, היינו, שהיות אדם משפיע על חפץ הוא גדר המעשה, ואף שאין זה מצד קבוע, היינו, שי"ל שמעשה לכלי בדבר המונח בו הוא קבוע, שהרי הדבר מונח, והכלי מניחו, אין זה נכון, כי גדר מעשה אין הוא מצד קבוע, ונחשב תמיד שהכלי בכוחו העכשווי, יוכל תולדה עתידית.

ולענייננו היות הולאת חפץ מרשות לרשות, היינו, השינוי, הוא גדר המלאכה עצמה, ומה להוא לווקא מרה"י לרה"י והחיפך, אין זה משום התולדה, אלא משום המעשה עצמו, וכמו אלא חשיב מעשה אכילת חלב אלא בחלב, כך לא חשיב הולאה אלא בשינוי רשות חפץ מרשות לרשות הנ"ל. ומיניה כמו שמילות חלב אינו תלוי בדעת בני אדם, כך מילות שינוי רשות חפץ אינו תלוי בדעת בני אדם, ותהיה הולאת ספר מרה"י ולרה"י לקרות בו חשיב מעשה, והולאת חפץ מחלר אחרינו לחלרו לקנותו בקנין חלר לא חשיב מעשה, אף שבזה יש משמעות בשינוי מקום החפץ ביחס לצורך האדם (וחלר אחרו מונעת הקנין וחלרו פועלת הקניין), ובזה לא.

ולפמש"ת בגדר מלאכת הולאה שהיא מלאכת שינוי מצד דבר?, ולאמנם יש לעלות חשיבות מעשה שיש בו חילוק תולאה, ביחס למה שיש בתולאה להחשיב המעשה, אבל אין זה גדר מלאכת מחשבת שהוא גדר מעשה ולא תולאה (ללא לומר הכתוב לא יהיה אלא לא תעשה). וע"כ במלאכת הולאה אף שאין למצוא בתולאתה דבר חלש בחפץ, שהרי מקודם המלאכה ולאחר שנעשית יצנו לחפץ המונח במקום, ומצוי ברשות חשובה, ולא נשתנה זה ע"י מעשה ההולאה, אבל מאחר שעיקר המעשה הוא מעשה חשוב, שהינוי מקום חפץ מכלן לכלן הוא לורך חשוב (בבחינת מוכנותו לשימוש התלוי במקום וכו'), ויש במעשה זה מחשבה, חשיבת מלאכת מחשבת, ושינוי מצד מוכנותו לשימוש התלוי במקום הוא הרי במקום עצמו, ובהיות מקומו של החפץ בו.

דקדוק לישנא דקרא לא תעשה מלאכה – משמעות מעשה המלאכה כיוצרת תוצאה

חשיבות מעשה הוצאה למלאכה – המעשה יחשב אף שתוצאתו שינוי מצב דבר ולא חידושו

ה. ונתבאר מדוע אינה מלאכת עלוי דבר כבורר ומבשל וכו', וזה פשוט שאינה מלאכת חידוש דבר ככותב וכו' (היינו יצירת חפץ מונח במקום) ואפשר דסותר וקורע ומוחק ומכבה גם חשיבי מלאכת שינוי. ויבואר בע"ה.

וע"כ למר בדלת המן מקנה בשיפי, שבתון.
ולחר כן למר, שבת קודש לה' מחר. והיינו למה שלמר שבתון הוא לשבר ה', שהרי למר לו שיהיה מקנה בשיפי. ולחר למר שלין זה רק ביחס לשלר ימים, שבזה היה די רק שלא ירל מחר. ובמה שירל היום מקנה לנו למדים שלין זה מקום שבת של יקרלל, שהרי לין בזה מעשה שלהם, ומה שלא יהיה להם מחר הרי יהיה מקום מקנה לשיפי. והיינו

ובהקדם זה יבואר עיקר חשיבות מעשה הולשה שהוא המיקום, והיינו, שיש לולם חשיבות במיקום לדברים במקומות, ומעשה שיש להחשיבו כשינוי בגדר קבוע, זה הרי הוא חשוב כהולשה. ובילרנו גדר חשיבות זו כגדר כללי, שבו יהיו כל המקומות כדבר לחד לולם, ומעשה להולשה ממקום למקום הוא מעשה במיקום, ולא במקום מסויים.

גדר הקבוע בהוצאה להחשיב שינוי המצב - חשיבות לאדם במיקום דבר

ובהקדם ביאור גדרי חלק הזמן לשבת
יאמר כי מובן ספירה ומניה הוא מובן של יחס הלחד לרבים, שנמנה דבר ונאמר יש כאן שלוש, ומניית לחד הוא ביחס לקודם לו שנמנה בשלוש יהיה ביחס לשנים, כי השני הוא שני ללחד, והשלישי הוא לשנים. ודזה הגדר יהיה שייך לחלק ולהוסיף גדר נוסף למניה סתם, שיש שנמנה לשם לומגמ לרבעה לברים, ויהיה גדר מנייתם בכל לחד מהלרבעה שבנפרד הוא לחד, והוא חלק מסכום כולל של לרבעה. לך הספירה תהיה במובן נוסף, וכי הספירה שהיא תבוא בשתי מטרות, הלחת, הספירה שהיא תכלית יהיעתה במשמעות הכמות ביחס לדבר מסויים, וכמונה מעות לשעת סוף סכומם ולמה יועילו, לם לקנייה דבר לחד או משהו, והשניה שלין במשמעותה תכלית המטרה וכי מטרת הדבר לשנין מסויים חלוטה זה מכבר, ותהיה הספירה לשעת רמת סיפוק לורך המטרה הנ"ל.

ואם כנים הדברים הרי שלין המעשה לשור מקום מה שנעשה בחפץ, שלא מקום מה שנעשה במקומות, שלא שלין שייך מעשה במקומות לם לא ע"י החפץ.

מלאכה גרועה

בחלק הזמן מלאנו שלושה גדרים. ל. היום המסויים בנפרד. ב. היום כחלק מכל ימי השבת. ג. היום כחלק מכלל השבוע. בחלק היום המסויים מלאנו שני גדרים. ל. כל היום כדבר לחד. ב. חלק מהיום כדבר נפרד. בחלק היום כחלק מכל ימי השבת מלאנו שני גדרים. ל. כלל ימי השבת שבעולם. ב. כלל ימי השבת של המלווה. בחלק כלל ימי השבת של המלווה מלאנו שגדר זה חלוק גם ע"י גדר העושה החמור. ל. העושה הנפרד. ב. כלל העושים. בחלק היום כחלק מהשבוע מלאנו שלושה גדרים. ל. היום השביעי. ב. שביעית השבוע. ג. שביעית הזמן.

הוצאה כמלאכה גרועה בראשונים - היתר מרה"י לרה"י והיעדר עילוי בחפץ עצמו בהוצאתו

וכן יחלקו בשימוש בדבר המוכן שהשימוש בדבר המוכן יגליל השם הדבר המוכן הוא תולשה חשובה. ולכן כל מלאכה שמשמעותה יצירת דבר חדש הרי שביעורה יהיה שיעור הרלוי לשימוש בתולשה זו, ומלאכה שמשמעותה יצירת מצב בחפץ יהיה שיעורה שניס גם שיעור חפץ חשוב וגם שיעור מצב חשוב, ומלאכה שהיא שינוי יהיה בה שיעור גם בחפץ וגם במצב וגם בשינוי שיהיו כולם בעלי חשיבות.

חשיבות תוצאת ההתעסקות בהוצאה - חשיבות העשייה אינה חלק מההוצאה כשליח במעשה הגט

ותוספת ביאור חילוק מלאכת הולשה משאר מלאכות, שבשאר מלאכות שבת יש למנוע שינוי משמעות בחפץ, ולכן יחשב זה לתולשה חשובה, ומשעשה שכזה יחשב כעשיית מלאכה. והיינו, כי למנס עשייה לכשעלמה תחשב לפילו ללא תולשה, לבל עשייה שנלמר שיש בה גם גדר ביטול מנוחה היא רק עשייה שיש בה תולשה, שלין ענייו המנוחה מנוחת הגוף, שמנוחה זו היא כלמצעי לחזור כח למלאכת שבת ימים, וזה הפך משמעות השבת שהיא תכלית, ונעשית לשם ה'. אלא משמעות מנוחה הלמרה שיהיה הלשם מונח, במשמעות שהוא מוכן כבר, ומנוחה זו היא היפך עשיית מלאכה שהיא לעשות משהו תכליתי, שיהיה התולשה הנרלית התכלית, והעשייה לותה למצעי. וככל שתהיה התולשה חשובה, כך תחשב העשייה לותה היפך המנוחה בשבת, שמשמעותה שהשם כבר נמלא בתכלית. לך עשייה שלינה מביאה לילירה, לא תבטל את המנוחה ולכילה ושתיה והנאה בשבת הם

חילוק איסור הוצאה משאר מלאכות - מנוחת שבת בהיות בתכלית ועשייה בלא יצירה אינה מלאכה

עשייה של תכלית, שהם במשמעות של שימוש במוכן כבר, והם עשייה של מנוחה.[1]

כל המשמעויות שיש לדברים שכתבנו עד עתה הם משמעויות גשמיות שלכל קיים או נפרד או שהוא צורה הם נושאים גשמיים הנמצאים בדברים.

ואם תהיה הדעה שלו מקולקלת ביחס להשגת הידיעות או המושגים או הקשר ביניהם לא תהיה מחשבתו מחשבה שכיון שלעתו אינה קיימת כלשהי לא תהיה המחשבה יותר מדעתו עצמה, וזה השוטה.



---

1. ובזה יתבאר השוואת כל מלאכות שבת באיסור אחד של עשיית מלאכה, ומה דילפו לכלוהו ממלאכת המשכן שהוא היה התכלית הנרצית, וכיון שלא נצרך בעל משכן זה לזולתו, בהכרח שעשייה שציווה אותם לעשות היתה לתכליתם. ועל כן כל תהליך במלאכת המשכן נחשב לתכלית למרות שהוא שלב אחר שלב. וכן, בזה יבואר שלא נאסרה אלא מלאכת מחשבת, והיינו, שהמעשה יכוון לתוצאה החשובה. שכן זה משמעות איסור העשייה, ואם לא יכוון לתוצאה אין בזה העשייה האסורה שהיא עשייה לתכלית.

סימן ד

רשויות

מציאות מעשה הוצאה

והנה כבר חילקנו שהמלאכות האסורות נלמדו מן שם מלאכה הכתוב לגבי שבת בו תכונת הבאות ממלאכות אלו, וזה גדר מלאכות לפי תולדותיהם, אבל פרטי המלאכות נלמדו מכל מה שהיה יתוע שנעשה במשכן,

ודבר שאינו מתכוין היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שהפעולה תכליה תולדה, ואם זה פסיק רישיה יש כוונה, ואם לא ניחא ליה היא מלאכה בלי רצון בפעולה שתהיה תולדה.

וגדרי מקום חפצים האמורין במלאכת הולאה הם גדרים הנוגעים למושג השימוש של מקום, ולא במשמעות מקום המוקדמת, לך יש בהם גדרים הנוגעים לפי לזה.

גדרי מקום

ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קודש לה׳, היינו, שעל עכשיו ליבד מקדושת השבת ביחס להנהגת האדם אליה, ועכשיו מבאר את קדושתה העצמית האמורה, מהי סיבתה, ולמי היא קדושה.

הגדרות מציאותיות

המקום והדבר

וזה גדר יום קדוש האמור ביחס לעשיית מלאכה, והיינו ביחס לזמן שבידוי מיני המלאכות ומטרותיהם יגדירו זמן כלל מיוחד לבבד, ואי עשיית מלאכות תורה את יום השבת שהוא קודש ומיוחד. ועל כן ביחס לקדושה ויחוד יום השבת מיני מלאכות יחשבו בנפרד, ותוספת עוד מין מלאכה תחשב חילול קדושתו ביותר, ועל זה שייך לומר ואת שבתותי חללו מאד. וכן ביחס ליום השלם, שאם יעשה מלאכה זמן מאד יחשב פחות מחלל ממי שעשה יותר זמן, זה שכתוב ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה וכו׳ (והיינו לשמרו עלי׳

החלל והחפץ

וביאורן כי אם נפיקה יבוא במשמעות ביבוי הבבד עשׂוי ויחס ליחיד, כלומר נפשי, היינו, שיהיה האחר לא ליחול שני דברים או ביבוי במשמעות כללית אלא כחלק מעצמי, ומשמעותו ביחס למושג מלאכה, כמטרת יצירה, שלא יחשב העושה אותה כמשמש ליצירת היצירה. ואין הנפיקה גדר במלאכה אלא שהאדם ללא מלאכה הוא נופל, שעשיית מלאכה ע״י האדם מבטלת את נפיצתו האישית, שהרי נעשה משמש ליצירה, ואף שהוא יוצר ושמו עליה אין זה אלא נפיקה

ריבוי. לך לחד שיהיה זמן שאינו עושה מלאכה יוכל להינפק, וזה שכתוב וינפק בן לאמתך, ממילא לחד שאין לו מלאכה לעשות.

הרשות והכלי

(ועל כן מי שנתן רשות קבועה לאחר להשתמש בשלו, הרי שאיתפו בקניין הדבר כמוכן לשימוש, וכיון שלף לבעליס עשמו אין גדר קנין זה מה שהוא שלו, אלא מה שאין לאחריס תפיסה בו, אין הבדל בינו לבין הבעליס לגבי גדר זה, אלא כיון שאין גדר זה עומד לעשמו, שלא השכיר לו המקום לומר שמכר גדר זה, אלא הוא חלק מקניינו הכולל של הבעליס, לא יכול מקבל הרשות להשכירו, והוא פשר הדין דלא מהני מה שיש לבני החלר רשות וקניין להשתמש בחלר גבי שכירות מגוי, ולף שאימושם הוא מקום שיעבוד שיש להס על הגוי לא מהני, דאין לזה שייכות עס מה שיש לגוי זכות להשתמש בחלר, ומה שיש לו קניין בכל החלר שלא ימנעו ממנו להשתמש, שזה קנין שלו, וכמו גדר קניין בעדכו המסחרי, ואין שותפותס בקניין האימושי מועיל לעניין זה. והוא דיחור דין שכירו לגבי ביתו.)

מושג מקום כמקיים הוא בקיום אפשרי - הגדרת מקום ברוחב, אורך וגובה, בנפרד לכל צד

וכיון שאין גדרי המעשה כגדרי המליחות אלא יש להס משמעות של המשך על כן יוכלו להיות מושגים במעשה שלא יתכנו בהגדרת מליחות, כמו סיבה ומסובב, תיקון וקלקול, חידוש ושינוי, ושלר מושגים שמשייכים מליחויות לגדר לחד ויוכל להגדיר לת עושה המעשה כמקיים לת המליחות המחושבת או כיולר לת השינוי המחושב.

ויש להבחין כי עצם המושג מקום הרי הוא בכל קיום המפשרי, היינו, ברוחב ולורך וגובה כל לחד לבדו, וזה מוכרח מהיות דברים שאינם מרובעים ומעוקבים, דדבר לאורכו יתר על רוחבו הרי למקומו יותר באורך מברוחב, כי אין מקום מגדרי חלל (דגדרו הוא במעוקב). וכיון שכן הרי ליש לנו לתון בגדרו של מקום בגדר נפרד לכל לדדיו, ואם נמלא שיעור הנוגע רק לאורכו הרי שגדר מקום שלו הוא רק באורך, וכן ברוחב וכו'.

שם מקום בשני מובנים נפרדים - מקום המאפשר קיום דברים ביחס לחפץ וביחס לשאר מקומות

ויש להבחין כי שם מקום במשמעות שהוא דבר המאפשר קיום דברים יבוא בשני מובנים. האחד, ביחס לדברים הנכיכים מקום, ויתכן שביחס לדבר לחד נחשב מקום, וביחס לבני לת, וזה גדר נפרד מעצם משמעות מקום, וכגון מה דקיימ"ל דאין מקום חשוב פחות מד"ט על ד"ט האמור ביחס לשטח, דביחס לגדר מקום עצמו בחופן כללי כמאפשר קיום דברים, הרי שאין מקום שאינו ד"ט על ד"ט דהרי כל העולם הוא מקום, אלא מקום חשוב האמור הוא חשיבות ביחס להיותו מאפשר קיום דברים מסויימים או סוג מסויים של קיום, ובמקום ד"ט שכמש"כ במק"ח שגדר חשיבותו הוא ביחס לקיום דבר מרעי, וביחס לקיום דבר לאורך זמן, וע"כ בעינן מקום שיש לו קרקע המאפשר קיום לאורך זמן, וזה גדר מקום הינות, שלף שולאי שגם לוויל חשוב מקום, אבן בעינן מקום קיום לאורך זמן. וביחס לדבר מרעי, שיהיה המקום מאפשר קיום לדבר שהיותו במקום אינו חלק מקיום המקום כדבר המאפשר קיום לאורך זמן, אלא גדר היותו במקום אחוז נח, וזה ימעט דברים שהם בגדר קיום המקום לאורך זמן. וזה איכא למילף מהגדרת המעשה האסור שהוא לא להוציא דבר ממקום למקום, שיש למצוא בזה הכרח שיש מקומות חלוקים ואין כל המקום לחד, והכרח שאין היות הדבר המולא בגדרי המקום. שחלוקת מקום ממקום וגדר מקום עצמו נעשה ע"י דבר שאינו בגדרי הדבר המולא, וזה גדר קרקע למקום, שבזה יהיה המקום חשוב קבוע ביחס לחפץ, שהוא עשוי לנוע ולנוח והיא עשויה לאורך זמן, ובלא כן הרי בהינוח החפץ יפתנה המקום, ואין זה הולאה אלא יציאת מקום חלק.

נפרדות גדרי מקום מגדר רשות - גדרי היות דברים במקומות אינם מענייני רשויות שבת

והבן כי גדרים אלו אינם מענייני רשויות כלל, אלא להיות דברים במקומות בחופן כללי, והיינו, שאין צורך לדבר ע"מ שיחשב מונח יותר מכדי הנחתו, היינו, מקום בגודל הדרוש לקיומו שם. וכיון שאין מנוחה אלא על דבר, הרי שאין גדר הינוח נוגע אלא למשטח, ועל כן יהיו גדרי הינוח ביחס לפני שטחו אלא שיעור, היינו, שאחר שאנו לריכים לגדר העברת דבר ממקום למקום הכרחנו גדר מקום בנפרד, וגדר הולאה בנפרד, היינו, יולא ממקום. ושיעור ד"ט אינו חלק מהגדרה זו. וע"כ בהכרח לשיעור ד"ט אינו במקום, דאין מקום אלא לדבר, ולכן אין למצוא חסרון במקום עצמו אלא אי היותו.

וכן יחלקו בשימוש בדבר המוכן שהשימוש בדבר המוכן יגדיר הלא הדבר המוכן הוא תוצאה חשובה. ולכן כל מלאכה שמשמעותה יצירת דבר חדש הרי שקיעורה יהיה שיעור הראוי לשימוש בתוצאה זו, ומלאכה שמשמעותה יצירת מצב בחפץ יהיה שיעורה שניים גם שיעור חפץ חשוב וגם שיעור מצב חשוב, ומלאכה שהיא שינוי יהיה בה שיעור גם בחפץ וגם במצב וגם בשינוי שיהיו כולם בעלי חשיבות.

הגדרות שימושיות

ואחר הגדלות אלו יבואו המשמעויות השימושיות של מקום, והיינו, שכיון שלדם נמצא במקום ומשתמש בו ומשתמש בחפצים ומניח חפצים בין שימוש לשימוש ע"כ יהיה משמעות לחפצים ביחס למקום וההיפך וכל הלמור למעלה שייך גם בדם בגדרי מציאות.

קירבה **המשמעות** הראשונה הוא משמעות של קירבה שדם משתמש בדברים בקירוב, והדוגמא הפשוטה היא לאכילה, היינו, שימלא האוכל את תוכו במקום גרונו או מעיו, ומשמעות זו לדם עצמו הוא מקום, וביחס לשימוש לדם משמעות זו היא משמעות קירוב ביחס לריחוק, וחיבור ביחס לניתוק במובן חיליו, והיא תחילת משמעות שימוש במקום אצל דם.

מנוחה **המשמעות** השניה היא שימוש דם במקום שלו, והיינו, מה שיצטרך הדם מקום להנחת עצמו, ובמשמעות זו המקום מקיים את הדם בדין תנועה לתנועה ע"י שמאפשר הנחה, וזה גדר מקום במשמעות המציאותית הראשונה וביחס לשימוש, ומבחינה שימושית יהיה זה שיעור מקום שימוש.

ישיבה **המשמעות** הג"ל תבוא גם ביחס לשימוש קבוע יותר, כמו מי שחונה במקום, ויהיה בזה תוספת משמעות במה שהמקום משמש לותו לדם לרכיב הנלרכים לשהות ארוכה, וזה קרוי בכל מקום ישיבה, וגם זה גדר מקום במשמעות המציאותית הראשונה וביחס לשימוש קבוע יותר, ומבחינה שימושית יהיה זה שיעור מקום ישיבה.

חלל שימוש **אם** נחשוב מעשה כגורם נחייב שיהיה המעשה בדלון. וזה יתחלק לפי המעשים, שדם נחשוב מעשה כקיום מציאות נוכחית, אז יספיק שיהיה הדם רוצה את קיום המציאות. ואם נחשוב מעשה כמקיים התוצאה, נצטרך שידצה את התוצאה. וזה יתנה לפי גדר המעשה. ולדוגמא, בחיסורים שאינם עניין לגרימה אלא רק עצם המצב החסור, כמו נהנה מחלבים ועריות, אף שהדם לא יהיה הגורם, כיון שההנאה היא מדצונו הרי זה נחשב דצון.

מקום הינוח **המשמעות** הרביעית הוא שימוש דם במקום ע"י הנחת חפץ, היינו, שיש לדם מעלה שימושית בזה שיהיה לחפץ מקום, גם בלי הסיכות לשימוש בפועל, אלא שיהיה מוכן לשימושו שיוכל לקחתו לכשיצטרך (וזה כמו משמעות בעלות), ובזה יהיה משמעות למקום שיהיה רצוי להעמיד חפץ ואין משמעות זו ביחס לחפץ אלא בדם ביחס למקום שרוצה את החפץ לשימוש ואת המקום לשימוש זה וזה משמעות מקום כרצות ביחס לחפץ, ויהיה לזה שיעור נפרד משיעור מקום שימוש דם לעצמו שמבחינה שימושית יהיה זה שיעור מקום שימוש דם לצורך הנחת חפץ במקום, וכן יהיה משמעות שימוש דם במקום לצורך הכנת חפץ שהמקום יניח את החפץ, שלריך שיהיה צורת המקום רצויה להנחת חפץ, והיינו, שאין משמעות ההנחה בחפץ עצמו שאין לחפץ משמעות שימושית עצמית בהיותו במקום זה אלא כבר משמעות שימושו ולא מקומו, אלא המשמעות היא ביחס לדם שהחפץ מוכן לו והיא משמעות שימוש במקום.

עד כאן דלו משמעויות בשימוש במקום בפועל והם כמו מוצג המקום במשמעות המציאותית שמקיים את הדבר, ובמשמעות השימושית הוא מקיים את השימוש, ומעתה יבואו המשמעויות של יעול שימוש במקום, והם כמו מוצג החלל במשמעות המציאותית שמכיל את הדבר, ובמשמעות השימושית שהוא מכיל את השימוש.

מקום המוכן לשימוש **ועל** כן תיקרא שבתותי ומועדי כי קדוש אני שתהיו קדושים לאות כי אני קדוש, כי אין מי

שיקבוע ממעמד הבריאה כי לא בורלה, וזו הסבירה החמישית שיש בה משמעות קיום העולם במתכונתו, לבל מלאכות שלמד עוזה לותם בתוך שביתה מליאותית זו שעולנה בנמלא שלא נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, על זה לא שייך שביתה, ועל זה יאמר כי ה׳ נתן לכם השבת, כי לף משמעות שביתה החמישית שייכת רק בשביתת הבריאה, לך נתן ה׳ מתנה זאת ליקראל שיהשבו גם הם בלי עשייתם כשובתים, ועל כן שייך לומר שנעשים שותפים במעשה בראשית, וכאילו עשו את השבת, וכלאיתא במדרש רבי אלעזר בן פרטא לומר, כל המשמר את השבת כאלו עשה השבת, שנאמר ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת.

רשות

וגדר איסור עשיית הכנה הוא במשמעות אחת עם מעלת קיום לבר המוכן ליום השבת. והיינו גדר הכנה לרבה מלאורייתא. ומיניה שאחר שיש מצות הכנה מן התורה, יהיה גדר בכל לבר אם הוכן או לא. וגדר זה מחובר, שאמנם מעשה ההכנה נעשה מקודם, לבל תוללת המעשה היא במה שלבר זה מוכן ביום השבת. וע״כ יהיה גדר במעשה שהוא קיום מצוה משום תוללתו, שהיא הלבר המוכן בשבת, וזה גדר שמשתמש ביום זה לצורך יום אחר. וכן יהיה גדר בלבר המוכן מה שהכנתו נעשתה מבעוד יום, וזה גדר שהיום משתמש ביום שלפניו. אבל גדר זה השני האמור אינו מצוה.

רשות מקום

המשמעות השביעית הוא יעוד השימוש במקומות הרשות הנפרדים ביחס לשימוש שאליו הרשות מוכנה, ומשמעות זו היא המשמעות החמישית והשישית יחד, והיינו, שהמשמעות החמישית התייחסה למקום מסוים כמוכן לשימוש, והמשמעות השישית כמלחלת מקומות רבים ומיועלת לשימוש מסוים, והמשמעות השביעית היא המשמעות החמישית ביחס לשישית.

גדרים חלוקים במקום, חלל ורשות ובחפץ - חלל בשלעצמו, מקום כמאפשר קיום, ורשות לדבר מסוים

וביתר ביאור כי מלאנו בדינים אלו שלושה גדרים במקום, חלל, מקום, ורשות. שם חלל הוא משמעות מקום כלבר שלעצמו (לעומת חומר), וכיון שגדר זה הוא ביחס למה שאינו חלל, הרי שאין חשיבותו נובעת מלבריס הנמלאים בו או שיתכנו להימלאות בו, וע״כ אין הוא חלוק או מוגדר לפי יכולתו להכיל ליזה לבר ויהיה כולו לחיל, וגדליו ביחס לשאר חללים בגבול גודל ולורה. שם מקום הוא משמעות החלל כמאפשר קיום לבריס, ויהיו הלבריס קודמים לו וחשיבותו נובעת מהם, ויהיה חלוק ביחס לרוב לאפשרויות שיש בו להכיל שתם לבר, שכיון שלבריס נפרדים מטבעם, גם החלל שחשיבותו היא ביחס לבריס יחשב מחולק. שם רשות הוא ביחס לבר המסוים שנמלא בו. שלבריס נפרדים נחשבים גם לשונים לחל מהשני מעשה הפרלתם, וע״כ גם גדר מקום שביחס לליהם יחשב נפרל משאר מקומות, וזה רשות. וע״כ ביחס לחפץ האמור יהיה שלוש הגדרות במקום, חלל, במשמעותו חסר היחס לבריס. מקום הוא המשמעות ביחס לבריס. ורשות היא המשמעות ביחס לבר מסוים.

המשמעות הראשונה הוא משמעות של קירבה שאדם משתמש בלבריס כקירוב, והלוגמא הפשוטה היא לאכילה, היינו, שימלא האוכל את תוכו במקום גרונו או מעיו, ובמשמעות זו האדם עלמו הוא מקום, וביחס לשימוש אדם משמעות זו היא משמעות קירוב ביחס לריחוק, וחיבור ביחס לניתוק במובן חיצוי, והיא תחילת משמעות שימוש במקום אצל אדם.

בניין מושגי חפץ מקום ורשות - השתלשלות מושגים מחלל ודבר ועד רשות וכלי בית

ואמנם חלל ודבר האמורים אינם שייכים לגדרי הולאה שהם בחפץ ומקום, לך יהיה גדרם מושאל ביחס לחללי מקום, והגדרה של מקום נטול לבריס, וכן גדר חפץ ומקום יהיה מושאל למקום שיש לו לפשרות מעשית להנחת דבר עליו, וכן המושג יהיה גדר כלי ורשות מושאל למקומות שמוגדרים לשימוש מסוים בחפץ. וכן בעניין הדבריס שנגדיר דבר שלא נח כלל נמלא ברשות, והוא מקביל לחלל, וגדר דבר שנמלא ברשות לא מוגדרת כנמלא בלוויר, הוא מקביל למקום, ודבר שנמלא ברשות מוגדרת יחשב שהוא כלי ששייך למקום, והוא מקביל לרשות. ובנין הדינים כך חלל מקום, לא נח, מקום ל׳, דבר בלוויר, רשות מוגדרת, כלי בית ויש להמשיך דזה שאחר היחס של כלי

למקום מסוים נגדיר רשות כמיועד לחפצים מסוימים, ויבדלו החפצים לשונותם השימושית. וכיון שהגדרנו כזה מקום נוכל לומר שרק כלי שנמצא במקום שרשאי לשמושו נחשב כנמצא ברשות. וכיון שהגדרנו כך אפשר להגדיר רשות כמקום שתופס כלים הנמצאים בו. וכיון שכך נוכל להגדיר כלים ככלים שאף שעצמו רשות עדיין נחשבים ברשות שתפסה לותם. וכיון שאין כלים חוץ לרשות שנחשבים כברשות כך נוכל להגדיר שרשויות יוכלו לתפוס רשויות לחברות להיות נספח לגיהם. וכיון שהרשויות התפוסות נחשבות כנספח נוכל לומר שכלים הנמצאים בהם אף נספחים לרשויות אלו. וכיון שכך נוכל לומר שיש רשויות שאף שיש בהם כלים לא יוכלו הכלים להגדיר הרשות, וכיון שכך נוכל לומר שיש כלים שנחשבים שאינם ברשות גם כשהם שם, וכו׳.

ועכ״פ יהיה גדר במקום ביחס לקיום חפצים בו, וע״כ לבריח הקיימים במקום יוגדרו כמי שיש להם מקום, וכיון שבתוך אותו המקום יש לבריח המוגדרים כבבר שיש לו מקום והרי הם נפרדים, הרי שהמקום יחשב כמקום הבבר, ויחולק למקומות נפרדים. וכיון שהמקום מחולק הרי שבריח הנמצאים יחשבו כיש להם מקום נפרד. וכיון שיש לבריח שיש להם מקום נפרד, הרי ביחס לבריח אלה יוגדר המקום שנמצאים בו הבריח כמקום של בבר. וכיון שהבריח נמצאים במקום שיש בו גדר עצמי במקום של בבר, הרי שיוגדר מקום שנמצאים בו כמקומם. וכיון שבמקום ימצאו בבריח שצייך שיהיה מקום שהוא מקומם, אז יהיה שייך במקום עצמו גדר שהוא מקום שמיוחד לבבר, וכיון שבבריח נמצאים במקום שצייך שיהיה מיוחד לבבר, הרי שיוגדר שיהיה מקום שמיוחד להם גם בלי שיהיו בו. וכיון שיש לבריח מקום מיוחד בלא שנמצאים בו, הרי שיחשבו כנמצאים במקום אחר. וכיון שבמקום יצנם בבריח שנחשבים כנמצאים במקום אחר, אז יהיה גדר במקום עצמו שהוא מקום אחר, וכיון שיהיה המקום מוגדר כמקום אחר, הרי שגם בבריח שנמצאים בכל מקומותיו יחשבו כנמצאים במקום אחר.

הגדרות רשות

ועתה נפרט את המשמעות החמישית לסוגיה, שיש במשמעות זו שני סוגים עיקריים של שימוש לדם במקום, כמקום הכנה, וכמקום מעבר.

רשות המוכנה לתשמיש

המשמעות הראשונה היא המשמעות הרביעית במשמעות החמישית, והיינו, שיש לאדם שימוש במקום ברשות אחר, ועל כן יהיה שייך יעוד שימוש במקום כהכנה לשימוש בזה, ובמשמעות הרביעית יהיה זה משמעות החלל הכולל שיהיה מוכן לשימוש הכנת חפצים, ועל כן יהיו כל מקומותיו הנפרדים מקומות המוכנים להכנת אחר, וביחס לחלל יהיה זה משמעות אחילה שהוא מיועד לשימוש לדם, וכיון שהוא אחד והמקומות שסביבו נפרדים הרי שזה יגדיר לותו בנפרד משאר המקומות אך ביחס לכלל מקומותיו אף שהם משמשים לשימוש אחד אין הם אחד שהם משמשים שימוש זה בנפרד ולהפריל צריך שתהיה הפרלה ממקומות שסביבותיו וכיון שנפרדו הרי שיש להם משמעות אחילה ביחס לאחר.

רשות המוכנה לשימוש

ובדברים שיש משמעות לעצם המעשה שהוא עושה את התולאה, והיינו, שיהיה המעשה במשמעות שהיא מובילה לתולאה, אז יהיה הרצון לתולאה חלק מגדר המעשה עצמו, ואם לא יהיה הרצון לתולאה, אז המעשה עצמו יהיה חסר במשמעותו כמעשה, ואפילו יובל המעשה לתולאה, ואפילו ילע שהמעשה מובל לתולאה, לא יחשב המעשה כמעשה, כיון שלא רצה שיהיה המעשה מובל לתולאה. וכוונת מעשה לתולאה תהיה בגדר רצון במעשה עצמו, והיינו, שיהיה במחשבת התולאה.

שלושה מושגים שימושיים אלו שייכים רק במקומות המיועדים משכבר לשימוש לך מקומות שאינם מיועדים לשימוש לא יהיה להם אחילות שימוש ומקומותיהם יוגדרו רק לפי השימוש בפועל.

ומיניה שגדר מחשבה הוא במה שאין זה נחשב להכנה גמורה, וכמו לסילורא לפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסילורא לבגד הוא הכנה ללבישה, ואין לבישה עצמה בכלל,

והיינו, שיש במלאכה שאינה סיום העסק אלא שלב מקודם לו יותר מחשבה מחשב שאר מלאכות, שהרי יהיה צריך להתחיל תולדת מלאכה זו לדבר אחר, ובעי מחשבה.

והנה למנס המתמקנו בלשון מעורבת במושגי קיום, שהרי המקום אינו שייך לקיימת

הדבר אלא לקומתו, שהיא תוכנה חיובית בו, ולא מקיומו העצמי, ובמצב היותו, וכמו שכתוב הקיים את המקבן, שלפני כן לא היה המקבן, והוא פעולה בעצם היותו, ועל זה שייך לשון קיום. אבל גדר חפץ במקום והעברתו שייך לקומתו, ובזה יהיה שייך פעולה בחפץ קיים, ובעל קומה שיהיה המקום מלפשר קומתו.

דיני מקום

הנה כמו"ש כתבנו לעיל במשמעותו השימושית של מקום תנאי מקום ביחס להולמה יהיו חלק ממשמעותו השימושית של המקום, ויש בזה שני גדרים גולל מרחב שימוש והתחילות השימושית בכלל המרחב.

גודל מקום

הנה מלאנו ביחס להולמה כמה שיעורי מקום, ויש לנו להגדירם כללוי מלישה משמעות מקום מקורם.

עשרה טפחים

גדר מה שגובה עשרה טפחים הוא מקום תפיסת רשות, וכן גובה מחילות וגובה להחשיב מקום להיות נפרד מרשות שסביבו, ועוד כאלה, הוא מלימוד שלא ירדה שכינה לארץ ומלאנו שדיבר עימו מעל הכפורת שהיא גובה עשרה טפחים. והנה זה הגדר אינו מגדרי מקום אלא מגדרי תפיסת הקרקע את לווירה שתחשב חלק מהקרקע, וממנו נלמד שסימום של חלם בקרקע הוא על גובה י', והיינו, שעל י' טפחים נחשיב את סימום החלם כחלק מסימומו בקרקע, ואפילו שיתכן סימום גם מעל י' טפחים לא יחשב זה כסימום בקרקע, אלא כסימום בלוויר. וכיון שאין הגדרת רשות אלא במקום, ואין מקום בלא קרקע, לא תחשב הרשות אלא עד עשרה טפחים. וממילא אם נרצה להפריד רשויות אין לנו אלא להפריד את הקרקע שלהם, ובזה יספיק מחילה י' טפחים. ועל כן מקום עשרה טפחים יחשב כמקום נפרד ממקרקע שסביבותיו. וכיון שהוא גדר בקרקע לא תועיל מחילה י' טפחים לחלוץ רשות אם לא תתחיל מהקרקע.

ארבע אמות

גדר מה שמקום שביתת חלם הוא ז' לחמות, וכן העברה היא ז' לחמות, וכן שיעור תל המתלקט עשרה הוא בחרבע לחמות, הוא מקום ששיעור מקומו של חלם הוא חרבע לחמות, ומה שהוא שיעור מקומו של חלם מלאנו מחלוקת אם הוא מקום שעשה מקום חלם המונח הוא בד' לחמות, או ששיעור שימוש חלם בחפץ הוא במקום ז' לחמות. ואיך שלא יהיה הוא גדר בשימוש חלם. וממילא יהיה שיעור מקום שימוש לחד של חלם ז' לחמות, וכיון שעד עשרה טפחים נחשב השימוש כחלק מהקרקע, אם התל יתלקט עשרה בתוך חרבע לא יהיה חלק התל שמעל עשרה חלק משימוש לחד של החלק של הקרקע שלילו, ויחשב חלק זה של התל כנפרד מהקרקע. לך אם יתלקט עשרה ביותר מחרבע הרי שהוא מקום שימוש עם הקרקע, וכן לכל לורך התל לפילו יגיע לעשרה יהיה המשך שימוש לחד עם הקרקע, כיון שהגולל הגדול ביותר של מקום שימוש לחד הוא חרבע למות, וכן לא תחשב העברה בה"ר בפחות מד' כיון שעד ז' לפשר שיש עליה שם שימוש לחד במקום.

ארבעה טפחים

גדר מה שצריך שיהיו הרשויות בעלות גולל מקום של ז' על ז', וכן שלא יחשב עקירה והנחה אלא במקום ז', וכן שלא תחשב מחילה אלא שם היא למקום ז', וכן לא יהיה פתח נחשב אלא שם הוא רחב ז', וחלון רחב וגבוה ז', כי אין לך מקום חשוב פחות מד' (והנה לף שלא מלאנו שכתבו זה לכאורה רוחב חרבעה הוא גם גדר בשלם שהוא רוחב חרבעה כמו שמצינו במסכתין לעניין פתח הולאת המת), והיינו, שביתם לחפצים המונחים לא יחשבו כמונחים בלופן שיחשב שזה מקומם, אלא שם יהיו מונחים במקום שרלויים להישאר עליו מבחינת מה שיצאו עליו ולא יפלו ממנו, וזה גדר מקום ז', וזה בלופן כללי כיון שיש חפצים לקיים שיונחו גם במקום קטן יותר, וכן

יש כאלה שלא יונחו אלא במקום גדול מזה, אבל ביחס לכוד חפצים לא יהיו מונחים במקום בתופן המועיל אלא אם הם מונחים במקום ד'. ומשמעות מילת חשוב הוא שרצוי לקיום חוזר, אם לשימוש, ואם לשמר לבריס. וכיון שכן לא יחשב מקום אם אלא אם הוא מקום הרצוי להניח עליו חפצים, וכיון שאין מניחים חפצים אלא במקום ד' לא יחשב מקום חפצים אלא אם הוא בגודל ד' על ד', וכיון שכך בדומנו להגדיר מקום כרשות שמהותה היא מקום המיועד לשימוש מסויים, הרי שלא תחשב אלא אם יהיה בה גודל מקום, וזה אינו אלא בד' על ד'. וכן לעניין עקירת והנחת חפץ, לף שיחשב שהחפץ נמצא ברשות, לא יחשב כמונח ברשות, אלא אם הוא מונח במקום, וזה אינו אלא בד' על ד'. וכן לעניין מחילה, שלא תחשב מחילה אלא אם היא מחילה למקום, שאין מחילה אלא למקומות, וכיון שמקום פחות מד' על ד' לא חשוב מקום, לא תחשב מחילה כזו מחילה.

והנה כלמור שלמנס שיעור ל"ט הוא ביחס לשימוש אלא, אבל אין שטח של ל"ט על ל"ט הרי זה כבר אין בשטח הקרקע. ולמנס ביחס למקום הינוח אחר שייך לומר שהרי הוא מתחבר לשאר הקרקע משום שרצוי לשימוש, לך אם השטח עצמו מחולק כבר לא יועיל זה, וע"ז אמרו לכיון שאין שיעור שטח דל"ט שיעור בעצם חשיבות הקרקע לשימוש אלא בהגדרת מקום שיש בו רוחב הרצוי לשימוש, כיון ששטח זה רצוי להניח עליו דבר ויהיה רצוי לשימוש, לף ביחס לרוחב הנ"ל יש לו להיות נחשב אחר. ומבואר לעצם גדר קרקע לרשות (היינו לעומת חוויר) הוא ביחס להנחת חפץ ואין בו שיעור כמו שאין שיעור בחפץ. וגדר שיעור רוחב ל"ט הוא ביחס לשימוש אלא, וגדר שטח ל"ט הוא בהגדרת הקרקע כמקום. וע"כ אין זה רצוי לרצוי שביחס לרוחב ל"ט הוא לרצוי מקום לתלי ביה מידי, וביחס לשטח קרקע הוא רצוי ע"י שיניח שם חיזה דבר ויסתמס.

גדר שטח ד' על ד' טפחים - חילוק בין מקום הינוח בקרקע לשיעור שימוש בשטח

וביתר ביאור כי אין גדר ל"ט ברוחב שווה לגדר ל"ט לשטח, והיינו, לף שמה שנריך שיעור ל"ט ברוחב הוא מקום רוחב קרקע

חילוק רוחב ד' משטח ד' טפחים - רוחב שיעור תפיסה ושטח שיעור מקום לחפץ

הרצוי לשימוש אלא, אין זה משמעות שטח עצמו שהוא בגדר קרקע הרצוי לרשות שהיא פני השטח. שמיעור רוחב הוא שיעור תפיסה, ופירושו שכאילו אנו רואים שמקום זה מלא, וע"כ שם יהיה יתד שאינו בשותו גדר שימוש הרי שהוא ממעט ברוחב שעכשיו אין רצוי שיהיה במקום זה לבר בעל רוחב זה. לך שיעור השטח הוא שיעור מקום והוא ביחס לחפץ, ואין בו חסרון שהוא מחולק. וביחס לשטח הרי החסרון במקרה הנ"ל הוא רק במה שאין בשטח זה רוחב כזה, וע"כ די שיניח לבר. והיינו, שלף שהנחת לבר יש בה משמעות שטח אחר ולא זה, אין בזה חסרון, כי אין החסרון בשטח, ואין התיקון בשטח, אלא לולי האי מילי נחשב האי שטח כשטח אחר, אלא שיש בו אין שיהיה רצוי לשימוש, ובזה מועיל מה שרצוי להניח וכו'.

בית סאתיים

דין בית סאתיים הוא אין הנוהג ביחס להגדרת מקום המשמש לשימוש הינוח אחר, וזה נקרא שימוש דירה, והיינו, שכמו שכתבנו, ששימוש המיועד לדירה מגדיר את כל המקומות המשמשים לשימוש זה כמשמשים לאלס, וכיון ששימוש זה נוגע לשימוש בקרקע הרי שהרשות תלויה בנפרדות השימוש בקרקע, וכיון שכך נריך שהקרקע עצמה תוגדר ממקומות שסביבותיה. והנה בכדי להגדיר את המקומות כנפרדים מספיק מה שיעשו מחילה למקום, ומקומות שנפרדים משאר מקומות יוכלו לשמש לשימוש של הינוח, וההרשות הכוללת כל המקומות תחשב לרשות אחת לחילה, לך אין זה ענין לאחידות המקומות, שהן לא נתאחדו ביעוד השימוש שהרי משמשים לשימושים נפרדים ולחפצים נפרדים. וע"כ יש לנו רשות אחת המיועדת לשימוש של הינוח ומקומות רבים המיועדים להנחת דברים רבים, אלא שכיון שהרשות נפרדת מסביבותיה יש לנו להגדיר את מקומותיה כדבר אחר, שהרי כולן כאחת נמלאות בתוך מחילות הרשות, והיות למחילות תוך יגדירם כדבר אחר. ומעיקר הדין אין נריך שיהיו המקומות עצמם מיועדים לשימוש דירה, אלא כיון שיש מחילות הרי שכל המקום נתאחד לרשות אחת, וכל מקומותיו מוגדרים חלק מהרשות. אלא שמתקנת חכמים להבדיל בין שימושי הינוח שונים. וגדר אחד

מתקנה זו היא להבדיל בין שימוש לירה לשאינו, ולהגדיר רשות ע"פ הכללה זו, והם לאמרו שלא תחשב רשות לחת, היינו, מקום המיועד לשימוש כרשות, היינו, שהיא מלחלת מקומותיה לשימוש זה, אם יהיה זה שלא לשם לירה, אך כיון שכלאמור המחילות בהיותם מכילים את כלל המקומות מלחלים את המקום, יהיה תלוי בכח הכללת מחילות, ומקום שאין המחילות מוגדרות כמכילות, יעוד שימוש כזה לא יתאחל לרשות לחת, ולמדנו שגודל זה הוא כגודל חלר המשכן שהיה מלה בחמישים שהוא גודל בית שלתיים, והיינו, שכיון שלמדנו שהשרה ה' שכינתו בתוך המשכן, וכלכתיב ושכנתי בתוכם הרי לנו שמחילות יכילו גודל כזה, היינו, להגדיר מה שנמצא בחללם כנמצא בתוכם. וז"כ מלאנו מהו גודל מקום שמחילות יגדירוהו כלחת מכח היות מכילים לותו. וע"כ שימוש שלא יחשב כשימוש הרלוי לאחל את חללו לשימוש לאחל אם יהיה בתוך בית שלתיים יחשב לאחל, מכח מחילותיו, ויותר מזה לא. אך אם יהיה מיועד לשימוש לירה, יחשב לאחל מיעוד שימושו, כיון ששימוש זה הוא שימוש לאחיל בכל הרשות, והיינו, שיש לחלק בין שני סוגי יעוד שימוש, שיש שימוש שהוא לשנס מחולק ביחס למקומות שמשתמשים בו בחפלים שונים, אך אף השימוש הנפרד הוא חלק משימוש שאינו מחולק, והיינו, שמי שיקשתמש במקום שלא לשימושי לירה לא יהיה בשימוש הנפרד משמעות נפרדת, כי הכל תחת אם לירה יחשב ועל כן יחשב חלל הרשות לאחל.

שיעור ט"ז לאמה הנוגע לרוחב רה"ר, (ולאורכו בפלטיולו) הוא בין הגלמל משיעור רוחב הדרך שמשמשה את עגלות קרשי המשכן, והשימוש בהם. וסיבת השיעור בזה שהוא שיעור שימוש שאינו שימוש במקום מסוים אלא שימוש מעבר, שהיו העגלות עוברות ממקום למקום, שמקום הקרשים היה על העגלות, והם עברו בדרך. ואף שמלאנו שיעורים גדולים יותר ביחס לשימוש מעבר, זה שיעור הקטן ביותר. ומזה שלאנו משערים בן לוי שהיה עמהם נלמל שאף הוא שיעור בשימוש האלם במקום כמעבר. ולהבדיל בין שימוש זה לשימוש של לרבע לאמות נלאמר, שמשיעור לרבע לאמות הוא שיעור לאוך, כי הוא נוגע לשימוש לאחר. לך שיעור רה"ר הוא שיעור של ריבוי, וע"כ נמדד בשיעור רוחב. והיינו, כי שיעור לאוך הוא שיעור שימוש של התחלה וסוף, והוא שיעור גדול. לך רה"ר אין לה משמעות של התחלה וסוף, כי היא משמעות מעבר. ולכן יהיה שיעורה ברוחב, שהוא שיעור שאינו שיעור של התחלה וסוף, אלא שיעור של התפשטות, ועל כן הוא שיעור קטן (וכן מלאנו שיעור ט"ז לאמה ביחס להתפשטות קידוש ירק בכרס). (ובמק"א כת' לחולי יש בזה גדר של לרבע פעמים לרבע לאמות).

ט"ז אמה

גדר אורך ורוחב במקום ובשיעורים - אורך גדר התמשכות ורוחב גדר תפיסת הדבר במקום

וביתר ביאור ולגד גם זה נבאר לגדר לאוך לכל מקום הוא גדר התמשכות לבר, וגדר לוחב הוא גדר תפיסת לבר, ובכל שיעור יש לבדר אם גדר משך או גדר תפיסה, לבזה יאתנו, לאם השיעור הוא גדר תפיסה, הרי שמשמעותו הוא הלבר עלמו, והוא שיעור המועט. לך אם הוא בגדר התמשכות, משמעותו הוא התפשטות, והוא שיעור המרובה, וביותר לא יתווסף. וכן ביחס למקום המשוער ע"י שיעור לאחל לאוך ולוחב, יש לבדר אם הוא בגדר לאוך או לוחב. שאם הוא שיעורו מרובע הרי בהכרח שהוא גדר בוחב, לך אם הוא שיעור רק לאוך או לוחב, הרי שבהכרח או שהוא שיעור מרחק, והוא שיעור המרובה. או שהוא שיעור תפיסה, והוא שיעור המועט. וכמו לרבעה טפחים שהם שיעור המועט, ולרבע לאמות שהם שיעור המרובה. כי שיעור לרבעה טפחים הוא שיעור בוחב, וכמו למלאנו בחלון לעיכוב וטומלה, וע"כ הוא שיעור המועט, והוא שיעור מרובע. לך שיעור לרבע הוא לכלורה שיעור בלאוך. וע"כ יבוא בכל מקום כשיעור המרובה ובהתפשטות.

סדר חשיבות שטח מקום מרובע - אורך חשוב ברוחב חשוב להיות שטח ומקום נפרד

אבל שם מנוחה ונפיקה הרי הם ביחס למעשה בלחלית, היינו, שהניחם והנפיקם, והנפיקה כמו בנפק חיה, מה שכל חלקי גופו פועלים כלחל לקיים היאור הלחל, והנפיקה ביחס לכלל מעשה בלחלית תבוא לחר השביתה, וכלעיל, שאם לא נסתיימה הבריאה עדין אין נפק כלל מעשה בלחלית גמור, וע"כ לא הזכיר לת כל לשר בם כי זה

נוגע לכללות שמים וארץ. וכמו בענין השביתה, גם בענין הנפיקה, היחסית ביחס לאדם אין היא מבריאה אלא מעבודה שעובדיים בו, שכל עוד הוא נעבד ע״י אחרים אין חלקי נפקו אחד, שאין הוא עושה את רצונו אלא רצון אחרים, ואף שירצה לעבוד את האחד הרי אין לעת האחד לעתו ואין נפיקה ביחס לעתו, ע״כ כתוב ביחס לשביתת מעשיך וינפש בן אמתך והגר שינפש ממעשי רצונך, אבל לא נאמר זה ביחס לבהמה כלמור.

אחידות המקום

ואחר שנתבאר כי אין מקום הוא גדר הנובע משימוש האדם במקום, מ״כ לא יחשב מקום כמקום אלא עם השימוש בו יהיה אחיד, וכיון שרואינו שמקום חשוב אינו אלא בד׳ טפחים, מ״כ לריך שכל הד׳ טפחים יהיו משמשים שימוש אחד. אך אם לא יהיה המקום רצוי לשימוש בכולו כאחד לא יחשב המקום אחד, ולא יהיה בו שיעור מקום. אך זה הגדר נוגע רק למה שישתמשו בו בפועל, והיינו, שאם הניח אדם חפץ במקום ד׳ שאינו אחיד לא יחשב שהניח בו. אבל מקום הנוגע לגדרי רשות אלא תחשב רשות לולא שיהיה בה מקום חשוב, כיון שאין הם נוגעים לשימוש בפועל, אלא ליעוד לשימוש, אם יהיה אפשר להשתמש במקום בלופן אחיד ע״י שיניח עליו דבר או בדרך אחרת יחשב המקום כרשות, אפילו לא הניח עליו דבר. כיון שאין הרשות תין בקרקע אלא בשימוש בו.

גדרי מציאות חפץ במקום

אחד שבירורנו את משמעות המקום, יש לנו לבאר גדרי מה שנקרא חפץ במקום וכמו שהתבנו לעיל יש שלושה גדרים עיקריים בהיות חפץ במקום והוא המשמעות המילולית הפשוטה מה שכל חלקיו נמצאים במקום ושהמקום מקיימם המשמעות השניה היא היות חפץ כדבר אחד במקום והמשמעות השלישית הוא היות חפץ במקום שהוא חלק ממקום גדול ויהיה משמעות שהוא בתוך חלל המקום הגדול.

מקום

והנה שם מקום נמצאהו במשמעויות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בשלוש, ונפרטם מהמשמעות היסודית ומעלה.

וכיון שאין גדרי המעשה כגדרי המילות אלא יש להם משמעות על המשך על כן יוכלו להיות מושגים במעשה שלא יתכנו בהגדרת מילות, כמו סיבה ומסובב, תיקון וקלקול, חידוש ושינוי, ושאר מושגים שמשייכים מילוויות לגדר אחד ויוכל להגדיר את עושה המעשה כמקיים את המילות המחולקת או כיוצר את השינוי המחולק.

דבר שיש בו דבר

דבר המקיים דבר. וזה שייך במקום שיש בו תוספת משמעות מלבד עצם התקיימות דבר

וכבר נתבאר מה שלא נכתבו בתורה סוגי המלאכות המסורות כמעשים, אלא הרי הם נלמדים ממה שקראה התורה לדבר הנעשה בעשייה המסורה בשם מלאכה, ואנו למדים שחפץ שהתורה קראתו מלאכה, עשייתו היא מעשה מלאכה. וע״כ במה שקרא לאברהם מלאכה, נודע כי כל המעשים הנלרכים לדבר מוגמר זה נחשבים כמלאכה.

חפץ הנמצא במקום

והנה לגבי מעשה שבת למדו מ״ל מעשה שבת לתורייתא יליף מקודש היא לכם, ולווקא

חפץ הנמצא במקום מסוים

דבר המוכן לקיום דברים

בו כמקום הינוח, שאין מנוחת דבר מחוייבת מעצם קיומו. וזהו גדר במקום עצמו, לך ביחס לדבר שיש בו או שאיך שיהיה בו.

דבר המוכן לקיום דברים. וזה שייך במקום שיש בו יכולת כללית לקיים בו דברים, וזה גדר במקום עצמו, ולא מחמת איזה דבר שיהיה בו. ואף כשיהיה בו דבר, אין גדרו כמקום מחמת היותו קיום הדבר המסויים הנמצא בו עתה שהרי לאוי לדברים הרבה.

חפץ ומקומו

וכן הוא בשם חפץ ומקומו, שנמלאם במשמעויות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בשלוש, ונפרטם מהמשמעות היסודית ומעלה.

במזיל, למשל מחלליה מות יומת. והיינו שם מעשה שבת שיהיה זמן המעשה נחשב כחלק מהמעשה, ומ"כ יהיה גדר בתולדה שהיא מעשה של יום השבת. אלא זה אין לנמול מעשה ליסור עשיית מלאכה, שהרי מלאכה הנעשית מלאליה ולשי מותרת, ואף שיש בה מעשה שבת.

חפץ הנמצא במקום חשוב

חפץ הנמלא במקום חשוב, והיינו, במקום שהוא מוכן לקיום דברים. וזה גדר שהחפץ קבוע במקום, וכמו בשעת קירבה ממש, שהרי המקום חשוב לעצמו (וכמו ההבדל בין מי שמניח דבר מחוסר יכולת להחזיקו לזמן קצר, לבין מי שמניחו מחמת שאין לריך לו עתה, שהראשון יניחו במקום כל דהוא ובלבד שיוח, אבל השני יניחו במקום שהמכינו לכשילטרך לו).

צורך אדם במקום

והנה כבר חילקנו שהמלאכות האסורות נלמדו מן שם מלאכה הקרוי לדבר שיש בו תכונת הבאות ממלאכות אלו, וזה גדר מלאכות לפי תולדותיהם, אבל פרטי המלאכות נלמדו מכל מה שהיה יכול שנעשה במשכן,

חלל

ולכשתמצא לומר יהיה חילוקי דינים אלו משמעות חילוק בגדר המצווה, היינו, שיהיה גדר חיוב אחד לכל השבתות, על משמעות השבת המצווה במה שהיא חלק מכלל של שבעה ימים. ויהיה גדר חיוב נפרד לכל שבת על משמעות ליווי על כל השבתות, ובלי שייכות למחזור השבוע.

מקום

מקום שתס, וכגדר השני במקום ובשם לאדם עלמו, היינו, מה שיש בו תוספת על עלם התקיימותו בה, וזה שייך בלורך כמו מרץ לרוץ (ובשם למה שהיא מלפשרת התקדמות, היינו, פסיעה), וקרקע לעמוד (היינו מה שהוא מתייצב עליה).

רשות

המעשה הוא הדבר הנוסף אל הנעשה, והיינו, שיחשב הדבר הנעשה במשמעות המעשה. וכן המעשה נחשב כנשוא של העושה, וכן המעשה הוא הדבר המקשר בין העושה לנעשה, וע"מ להבין את המושג מעשה נלטרך להגדירו כנפרד מן העושה.

גדר מקום בקרקע בשלושה פנים - שטח, אורך, ורוחב, ומשמעות השטח כבולל ולעצמו

וכמשנ"ת גדר מקום בשם לקרקע, היינו, שטחה, מוגדר בשלושה מובנים, לורכו, רוחבו, ושטחו. ולף שמושג שטח נפרד ממושגי לורך ורוחב, ויש בו מה שאין בהם, שאין גדרי לורך אלא בלורך וכו', אבל השטח הוא בכח אחד גם בלורך וגם ברוחב, וע"כ יהיה שייך להגדירו בלחת, שכל לורכו ורוחבו הוא משמעות אחת של שטח. אך ראוי נא, כי גדרו הנ"ל אינו מבטל את מושגי לורך ורוחב, ואף השטח יש לו לורך ורוחב. ועל כן יבוא בשלושה גדרים, שטחו, לורכו, ורוחבו. ואכן מלאנו שיהיה השטח מוגדר בשני גדרים. האחד, במשמעותו ככולל הלורך והרוחב, כמו שין ד"ט על ד"ט, שפירושו שיש בשטח זה שיעור רוחב ד"ט, ואף שד"ט הוא שיעור ברוחב לבד, כשנראה להגדיל שטח שיש לו כזה שיעור הרי שנלטרך שיהיה בו זה השיעור בכל השטח. והשני, הוא בגדרי שטח עלמו ובהיות לו כמות שטח, ואף שלגדרי מדידה נשתמש במושגי לורך, לא יהיה זה גדר השטח עלמו, וכמו בשיעור בית שאתים שאינו שיעור בלורך או רוחב השטח אלא בשטח עלמו, היינו, גודלו.

משמעות קרקע כפני שטח

וקרקע זו משמעותה היא בשטח המקום, יען כי שין משמעות בקרקע כמגידת השימוש מלבד בפני שטחה. וע"כ יהיה שטח מקום גדר לשון זו, וביתר ביאור אף אמנם וכמש"כ שיעורי השטח אינם מוכרחים להיות בגדרי שטח עלמו, והם זה בגדרים כמותיים ביחס למשמעות לקרקע עלמה, לך עשה משמעות קרקע מוגדרת ע"י שטח, היינו, שאין קרקע הוא בכל נקודה ונקודה בשטח, וככשנגדיל גודל שטח הרי מוכח שיהיה לכל נקודה ונקודה גדר קרקע בפני עלמו, וכמש"כ הרי משמעות זו של קרקע היא בפני שטחה. ואף שיהיה השטח חלק מגוף עבה שין זה שייך לגדר קרקע כי קרקע היא פני השטח לבד, ומשום כך גם היותה נפרדת ומלוחלת תיבחן ע"י גדרי שטח, וזה אף שאין לשטח זה לבדו עמידה במציאות.

צורך האדם בחפץ

ולקרב הדברים נבאר את הגדרים ביחס למעשה מסוים של אוכל המונח במקום חשוב

בקשת הרבים. המעשה במובן הזה הוא מעשה של הקשת שמכילה את האוכל.

שימוש כילוי

שימוש כילוי, וזה שייך בלבוש עכשווי, ובחפץ מתכלה, וכמו הרעב לאוכל.

כלי תשמיש

כלי תשמיש, וזה שייך בלבוש עתידי מסויים, ובחפץ הרלוי לזה, וכמו כלי לאכילה.

אסיפת ממון

אסיפת ממון, וזה שייך בלבוש עתידי שאינו מסויים, ובחפץ הרלוי להרבה דברים, וכמו כסף לקניית לאכילה (או שווה כסף).

צורך האדם בחפץ ממוקם

והנה על אף האמור במשמעותם הנפרדת של חפץ ומקום כלבוש הלדם, ומה שיש בזה להגדירם כל אחד לעצמו, תהיה משמעותם כאחד בגדר נוסף על האמור, ונמצאם במשמעויות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בשלוש, ונפרטם מהמשמעות היסודית ומעלה.

שימוש בו

ולא לאמר לו לא שהרי אף אם לא ילבו בדרך הנכונה מחמת תורתו, יש להם ללבת בה מחמת המטרה שיש להם לנסות עמהם משאר דרכים שאין מביאים למטרה זאת. ולאמר אם

מובנותו לו

לפעמים יהיה המעשה כולל משמעות שהוא גורם את המלילות המחוקקת, והיינו, שבריך שיהיה המעשה סיבה לקיום התולדה וממילא גם העוקה

שמירתו

שמירתו וזה כמו וכו', והיינו, מה שיש לו לורך עתידי שאינו מסויים, ובריך שיהיה ממוקם בקביעות לכשיתעורר ליזה לורך שחפץ זה רלוי להשלימו.

בחלק המעשה של החיסור מצאנו שלושה גדרים (ול"ד לחילוק הנ"ל במעשה שתם, א. מעשה. ב. מלאכה. ג. מלאכת מחשבת). א. העבודה. ב. העשייה. ג. המלאכה. ובגדר העבודה חלוק גם ע"י גדר העוקה האמור. א. עצמו. ב. עבדו. ג. ממונו. בחלק העשייה מצאנו שלושה גדרים. א. הגרימה. ב. ההשפעה. ג. התולדה. בחלק המלאכה מצאנו שלושה גדרים. א. ההמצאה היא יצירת דבר חדש. ב. העילוי הוא יצירת מצב בדבר. ג. השינוי הוא שינוי מצב בדבר.

סיכום

ועפי"ז יתבאר עוד בגדר קדושת הזמן וחילול המלאכות, כי גדר קדושה בזמן זה מה שיהיה הזמן מיוחד לה', ועשיית מלאכה שהיא במשמעותה הכנה לדבר אחר מלמון מלאך שהוא במשמעות שליח מגדירה את הזמן כמיועד לדבר אחר, וכל סוג מלאכה יחלק את משמעות הזמן יותר שהוא פחות מיוחד, וכיון שיהיו כל השבתות במשמעות

ומאחר שמלאכת הולדה בשבת נוגעת במעשה לדם בחפץ ובמקום. יהיו גדרי המלאכה ושיעוריה קבועים לפי שלושה חלקים אלו, להיינו מעשה הדם, החפץ, והמקום. ומקום וחפץ יוגדרו ע"פ מה שעושה בהם הדם, והגדרת חפץ ומקום יגדירו את מעשה הדם, וחוזר חיכול מעשה הדם להגדיר החפץ והמקום.

מקום וחפץ

גדר דם העושה ביחס למעשה הוא שאמרנו, שיש שיחשב עושה מחמת משמעות המעשה ביחס אליו, ויש שיהיה העושה נחשב כך כי הוא הגורם למעשה או כגורם המלילות.

ועתה נפרט את המשמעות החמישית לסוגיה, שיש במשמעות זו שני סוגים עיקריים של שימוש דדם במקום, כמקום הכנה, וכמקום מעבר.

כמו"כ המושג חפץ במובנו המופשט אין לו לורך במקום, שמשמעותו הקיומית אינה תלויה בהיות לו מקום, ואף אחר היות לו מקום לא יהיה מקומו חלק ממהותו.

אך אחר שיצנו מושג המקום וכיון שמקום מכיל חפצים הרי שיש משמעות לחפץ גם במובן שהוא במקום.

והיינו שאחר שיצנו המושגים היחסיים של חפץ ומקום, יוגדרו יחסים אלו כמושגם של חפץ ומקום בנפרד ביחס למשמעות זו, ויהיה זה היחס הבסיסי של מושגי חפץ ומקום, שיש שחפץ יש לו מקום, ויש שחפץ שאין לו מקום. וכן במקום, שיש שמקום מלא, ויש שמקום ריק.

ואחר שיצינה יחסיות המושגים לפצך להגדיר את מציאותם של דברים, והיינו, שחפץ הנמצא במקום יחצב שיש לו מקום וכן מקום שיש בו חפץ יחצב שהוא מלא, והיפוך. ממילא יוגדר מצצם היחסי בנפרד להיינו שמקום שיש בו חפץ ביחס לחפץ החפץ יוגדר שהוא נמצא במקום וביחס למקום שבמקום יש חפץ.

מקום וחפץ והאדם

וכל זה הוא ביחס למושגי מקום וחפץ שיוגדרו ביחס זה לזה, ולא יהיה משמעות למקומות נפרדים וחפצים נפרדים. לך ביחס לאדם יוגדרו מושגים בנפרד, והיינו, שכיון שהאדם מתייחס לחפצים נפרדים בלופן נפרד, וכן למקומות נפרדים בלופן נפרד, הרי שמושגי מקום וחפץ יוגדרו בלופן נפרד, והיינו, שאף שולמי שגם מצ המציאות דברים הם נפרדים, לך כיון שלא יהיה בהם שוני לולי יחס האדם, נפרדותם לא תגדיר את יחסיהם, לך לחר שיש להם משמעות לאדם הרי שיוגדרו הן מחמת נפרדותם והן מחמת כמותם, והיינו, שכיון שחפץ זה מוגדר בנפרד משאר חפצים מחמת משמעותו של האדם, הרי שהמקום שבו הוא נמצא יוגדר כמקום שיש בו חפץ זה, וממילא יוגדר מקום כדבר מחולק. וכן לעניין החפץ שכיון שמקום מוגדר בנפרד משאר מקומות מחמת משמעותו של האדם, הרי שחפץ שנמצא בו יוגדר כחפץ הנמצא במקום זה, וממילא יפרדו החפצים גם ביחס מקומם.

וכיון שיש גדרי המעשה כגדרי המציאות אלא יש להם משמעות של המשך על כן יוכלו להיות מושגים במעשה שלא יתכנו בהגדרת מציאות, כמו סיבה ומסובב, תיקון וקלקול, חידוש ושינוי, ושאר מושגים שמשייכים מציאויות לגדר לחר ויוכל להגדיר את עושה המעשה כמקיים את המציאות הממולצת או כיולר את השינוי המחולק.

והבן הגדרך לשתי משמעויות שיהיה גדר ביום השבת שאינו ממחזור השבוע, שאינו שייך אלא בקדושתו יתברך אלו הזמנים, שהוא ית׳ ממציא כל הנמצאים ואינו מעשיו בגבול זמן, ויהיה מקדש את השבתות וחלקם בלי יחס לשאר ימים, אבל אין זה שייך ביחס לאדם שהיותו פועל וקיים בזמן מגביל התייחסותו לזמן בלי התייחסות לגבולותיו. וזה שכתוב ביום השביעי שבת קדש ליי׳, ואיתא במדרש לשם שבת מסורה, ואינה מסורה לבית דין, וכן הוא לומר ושמרתם את השבת.

מקום חפץ ושימוש האדם

והנה כל זה הוא רק ביחס האדם למשמעות מקום חפצים, אך ביחס לשימוש האדם בחפצים ובמקומות יוגדרו מקומות שימוש וחפצי שימוש ויחסיהם באופן אחר, והיינו, ביחס למקום שמקום המשמש לשימוש מסויים יחצב למקום וחפץ הנמצא בו יחצב כנמצא במקום, ומקום שאינו משמש לשימוש מסויים לא יחצב כמקום, וחפץ הנמצא בו יחצב כאין לו מקום. וכן לורת השימוש תגדיר את המקום, שמקום המשמש לשימוש אחד יחצב למקום אחר, וחפץ הנע במקום זה יחצב שלא ילא ממקומו, ומקום שאינו משומש לשימוש אחד לא יחצב מקום אחד וחפץ הנע במקום זה יחצב שילא ממקומו, וכן ביחס בין מקומות אלו שמקומות בעלי שימושים נפרדים יחצבו למקומות נפרדים.

לפעמים יהיה המעשה כולל משמעות שהוא גורם את המציאות המחודשת, והיינו, שגריך שיהיה המעשה סיבה לקיום התולשה וממילא גם העושה

והנה אין כוונתנו שביחס השימושי יבטל את המשמעות המוקדמת שיש לחפץ ומקום ביחס ביניהם, וביחס לאדם, וכן שמשמעות זו לא תבטל את המשמעות המוקדמת שיש למקום וחפץ, והיחס ביניהם בלבד, אלא הם רובדים נפרדים שמשמעותם הנוספת נוגעת רק לרובד הגבוה מהם.

והנה שלושה בחינות מציאות אלו מגדירות משמעויות שונות במקום וחפץ. א. מציאות חפץ ומקום והיחס ביניהם מגדיר את המשמעות של חפץ הנמצא במקום ושל מקום המכיל חפץ. ב. מציאות חפץ מקום והאדם והיחס ביניהם מגדיר את המשמעות של חפצים נפרדים הנמצאים במקומות נפרדים. ג. מציאות חפץ מקום ושימוש והיחס ביניהם מגדיר את המשמעות של חפצים מסוימים במקומות מאוחדים.

חילוקי רשויות

הנה דמה שמחמה תורה שלח להוליח מרשות לרשות יש לשמוע גדר הכולל כל הרשויות הנפרדות לעלמם (היינו, שגדרם כרשויות אינו כחלק ממשמעות שיש בכל הרשויות יחד) לגבי מעשה הוללה, וגדל כולל שיש למלוח בהם הוא דמה שהם מקום המשמש ליעוד, וחילוק רשויות בגדל זה הוא בשני גדרים, האחד, בגדרם במקום. והשני, בגדרם ברשות. ובגדרם במקום יש למלוח שני פנים, בקיומו ובנפרדותו, בקיומו, היינו, בהבללת מקום ממה שאינו. ובנפרדותו, בהבללת מקום ממשנהו. וכן בגדרם ברשות, בקיומה, בהבללת מקום המיועד לאיזה דבר ממה שאינו, ובנפרדותה, בהבללת יעודם שזה לשימוש זה ומשנהו לאחר.

ונמצאם כולם בהרבע רשויות של שבת, שהי"י היא מקום ומיועדת לשימוש (תשמיש היחיד), והי"ל היא מקום ומיועדת לשימוש (הילוך הרבים), וכרמלית היא מקום ואינה מיועדת לשימוש. ומקום פטור אינו מקום וממילא אין שייך בו יעוד (ואף שיהיה מיועד אין זה מקום המיועד). וממילא יש להבין חילוק ביניהם, שבין טלטול מרבע לאות הוא ענין הנוגע למקום חפץ, שמקום שימוש חפץ הוא בכל ד' אמות שסביבו, ובלחילות המקום, היינו, שבשהמקום לאיל, לא יהיו שני מקומות לחפץ ברשות זו, וכל המקום יהיה מקומו. ולכן יאסר לטלטל בהי"ל ובכרמלית שאינם מקום לאיל, ולא יאסר בהי"י. ומקום פטור שאינו מקום כלל גם יהיה מותר, כי לא יצא ממקום ולא נכנס אל מקום.

הרצון הוא מחשבת קיום מציאות, והיא משם שבשם הרצון אל מקום לאחר ואף שבזמן שהוא שם אין הוא עדיין במקום כיון שהוא בדרכו אל המקום ביחס למקומות שאפשר לו להיות בם יש עליו שם המקום ההוא יותר משאר מקומות וכן באדם שיש בדעתו יציעה לגבי המצב הרצוי להיות בו ובשילוה, היינו, שיחשוב קיום מצב כרצוי לו יקרא שרוצה במצב ויהיה עליו שם הדבר שרוצה, וזה גם בזמן המצב ביחס להמשכו.

נושאי דיני הוצאה ברשויות

דיני הוללה ורשויות מן התורה ותקנות חז"ל מתחלקים לכמה נושאים הנלרכים ביאור וגדר. א. מהות הרשויות עצמם לאופיים השימושי והמבנה הממשי. ב. ההפרלה וההגדרה (מהם מחילה ופרלה) הנודעים מהמבנה הממשי של הרשות. ג. תקנות חז"ל הנוגעות לשינוי המבנה השימושי (עירוב וכדומה). ד. ההוללה האסורה (הנחה ועקירה, ד' אמות, וכן אין כלי בית ועוד).

והנה מהיות כי רשויות של תורה וגם חילוקי רשויות מדרבנן בעלי הגדרות עצמיות, ותנאים כנלרך להם, ועוד יש בהם תנאים ודינים הנודעים מעירובי הרשויות הללו (שגם הם יוללים מכח הגדרתם העצמית או מתקנות החכמים ז"ל להלריכם הגדרות נוספות שאינם עיקר הגדרתם מן התורה), כי בשינוי קל תובחן ותושפע גדר הרשות, ויועיל זה החילוק יותר על ההשוואה.

וגדר ההבדל בין רשות לאורייתא (היינו, הדינים שנאמרו בתורה שביחס להם יש להיות בין רשות), ובין רשות לרבנן. כי מן התורה אין משמעות לרשות מלבד לבין הוללת חפץ, וכל גדרי רשויות לאורייתא נוגעות רק למשמעותם במקומו של חפץ, ואף אי נימא לאל יצא איש ממקומו, היינו, אל יוציא, האי מקומו הוא מקומו של איש, וזה לכאורה גדר במקום אדם ולא במקום חפץ. אין זה אלא משום דגם גדר חפץ הוא מושג בשימושו של אדם, וע"כ יהיה גדר מקומו ביחס למושגי מקום של אדם. אבל אין זה משום דבין הוללה במקום אדם, והיינו, שנאמר בגדר הוללה הוא הרחקת החפץ מאדם, והרחקה מאדם ביחס לחפץ היא במקום, וע"כ יהיה הגדר מקומו של אדם, וכמו שהיה אפשר לומר בדין חיגורו בידו, ובזה נשתנה גדר העברה ביד מזריקה. זה אינו, דבזה הרי אין משמעות לשינויי רשויות דהי"ל והיחיד, וגדר העברה בהי"ל בגדר אחד, דנימא דגדר אחד לשניהם ביחס להוללה. ובהכרח דגדר מקום והוללה הוא גדר במקום חפץ, ואין גדר מקום אדם בגדר

רשויות, 7 – 804) - גדר הכולל ריבוי רשויות נפרדות - חילוק גדרים במקום וברשות ובכל אחד בקיומו ובנפרדותו

חילוקי רשויות, מחיצה ופרצה, תקנות עירובין, ומעשה ההוצאה האסורה

רשויות, 7 – 586) - חילוק גדרי רשות דאורייתא מדרבנן - רשות דאורייתא נוגעת רק למקומו של חפץ

מקום חפץ אלא מקום ללון חפץ אלא ביחס לאדם, וע"כ יהיה מקום חפץ ביחס לאדם ומקומו. וזה מוכח גם מעצם שינוי שיעור ל"ת להעברה משיעור ל"ט להל"י ומקום חפץ, ובהכרח לאיכא לדין מקום חפץ (וכן משמע ממה דאמרינן ידו על אדם חשובה וכו' וגדל אחשדיה ביחס למקום ל"ט, לאם היה הגדל ביחס לאדם, הרי היה לומר בהיפך דכל דין ל"ט למקום חפץ הוא ביחס לאדם, ויש בזה לשיות רבות. ולכאו"ל), והיינו, גדל הכנסה והוצאה והעברה, וזה גם משמעות שם הבאה לשון תורה, לשון משמעות הבאה ביחס לעצם התרומה, ושם הבאה, היינו, שלף לשון חסרון בעצם התרומה, הרי שביחס להבאת התרומה הרי לי למלאכה. וזה הרי בהכרח גדל בחפץ.

והנה המושג הראשי שממנו יוצאים עיקרי הדינים הוא רשות שמשמעותו מקום שהוא מיועד לשירות שימוש מסוים, ושימוש זה כולל בתוכו חלוקה על פי סוג התשמיש, וסוג המשתמש. ובכדי להגדיר מקום שהוא מיועד לשימוש מסוים (רשות), נצטרך להתחיל את המקום המיועד לשימוש הנ"ל תוך שימוש בתנאים המגדירים הנמצאים במושגי שימושי המקום הכלליים (טרם הגדרת השימוש המיועד), ע"פ התנאים שמחייב השימוש המסוים שהמקום יועד לו, ודבר זה נכון גם לכשנרצה להגדיר מחדש מקום שימוש מיועד ליעוד שונה ממנו כבתקנות החכמים ז"ל. ומעתה נאמר שלף הצורך בהפרדת מקומות לצורך המושג רשות, סיבתו, מהיות מקומות מיועדים לענייניים שונים, השוני (המצוי והמצווה) מחייב הבדלה בין אחד למשנהו על מנת לשמר כל מקום כמקום השימוש המסוים, ושיהיו מוגדרים לעצמם כמיועדים לשימוש מסוים זה ולא זה, ופשוט. ועפ"ז נצטרך לדון בע"ה בכל עניין בגדרי השימוש שלו, ועי"ז, על מהות המקום הנצרך לשימוש זה ועל גדרי המקום (טרם הגדרת היעוד).

הגדרת מושג רשות במקום המיועד לשימוש - התאמת המקום לסוג התשמיש והמשתמש והצורך בהפרדת מקומות

והנה מצאנו בדיני רשות שני מרכיבים שצד מקפיעים על יופי הרשות. חלקם יקפיעו על עיקר דין התורה לרשות היחיד, הרבים ומקום פטור, וחלקם יקפיעו רק על דיוק לרבנן כמו כרמלית, ודיוק הנובעים מתקנת עירובי חצרות. הראשון, הוא מבנה הרשות הממצי, היינו, הגובה (גובה, מרחב), גידול שצת צדדיה (מרבעה לצדיס, תקרה, וקרקע). והשני, הוא יופי השימוש שברשות, היינו, סוג השימוש (נוח, מיוחד, תדיר, לנוע, לצוויר שחובה לו, לאוצר, חוסר שימוש, ועוד), סוג המשתמשים (יחיד, רבים, שותפים, לוחיים, גזלנים, ועוד).

שני מרכיבים המשפיעים על הרשות - מבנה מומשי בששת צדדיה מול אופי השימוש בה

לפעמים יהיה המעשה שינוי בדבר קיים ממצב למצב, והיינו, שלא יהיה במצב החדש מציאות שחובה ביחס למעשה כי עצם המצאת המצב החדש בדבר לא תהיה מעשה אלא מעשה השינוי עצמו וגדל מעשה זה הוא בדבר שיהיה חשיבות בדבר בעצם יציבות מצבו ללא שינוי והמעשה המביאו למצב חדש הוא עצם עשיית השינוי.

ועפי"ז יתבאר עוד בגדל קדושת הזמן וחילול המלאכות, כי גדל קדושה בזמן זה מה שיהיה הזמן מיוחד לה', ועשיית מלאכה שהיא במשמעותה הכנה לדבר אחר מלשון מלאך שהוא במשמעות שליח מגדירה את הזמן כמיועד לדבר אחר, וכל סוג מלאכה יחלק את משמעות הזמן יותר שהוא פחות מיוחד, וכיון שיהיו כל השבתות במשמעות אחת יהיה משמעות לחילה לכל מי שעומד לומה ועל כן תיחשב לות בין ה' לבין כל יצראל ובין כל הדורות, ומי שמחלל את השבת הרי שהוא הוליך עצמו מכלל יצראל בלותו זמן ובכל הדורות ועל זה כתוב כרת מקרב עמיה ועמה בשלוס.

גדרי רשויות קודמים לצורת מקומן - רה"י ורה"ר עומדות לעצמן ודיני צורתן התאמה להן

חילוקי השימושים הכלליים ברשויות התורה ומדרבנן

והנה חילוקי השימושים הכלליים הנזכרים הס: א. שימוש היחיל שמקומו נקרא בכל מקום רשות היחיל. ב. שימוש הרבים שמקומו נקרא בכל מקום רשות הרבים. ג. ושימוש שאינו לחל מלאו ליט נחשב שימוש להגדיר מקומו על פיו, וכן מקום שאינו ראוי לשימוש (שאין יתכן להגדיר לותו כלחל מן מצני הרשויות השימושיות שכולם מלופי שימוש), ומקומו נקרא מקום פטור. ד. עוד רשות לחת מדברי חז"ל היא כרמלית, שהחשיבוה בתנאיה המסוימים כרשות נפרלת. (ולא מצאנו לו הגדרה שימושית לחילה, ולפשר שנתנו לו חכמים הגדרה רק ע"פ תנאי מקום הממצי.

ארבע רשויות בחילוקי השימושים הכלליים - שימוש היחיד, שימוש הרבים, מקום פטור, וכרמלית

וכן שם כרמלית ניתן כהגדרה לישורית (לעניין הוצאה וטילטול בתוכו) למקומות שאינם מתוקנים כתקנת חז"ל, ובלי שייכות לגדרים המבניים של כרמלית).

רשות כמקום שימוש

והנה מעצה לף שהוא הגדרה כללית של מקיים מציאות, גדר המעצה המסוים יתחנה בכל מקום לפי ענייני, ולכן הוא לינו תלוי בתחילות הפעולה מבחינת הפועל לו מבחינת כמות הפעולות ולפעמים יהיה חלק מכמה פעולות מחוברות לו נפרדות וכן יהיה תלוי במעשים לחרים כחלק מהגדרתו שגדר פעולה הוא גדרו של העושה ולא של המעשה.

והנה מאחר לגדר רשות נודע ממשמעות מציאות מקום ביחס לשימוש האדם, וכמ"ש לעיל שמקום המיועד לשימוש מסוים יחשב כרשות נפרדת ומקום לחר. וביחס לזה נמצא שלושה מיני רשויות.

ואתה דבר לל בני ישראל לאמר, אתה ולא שליח, היינו שכיון שאמר שהיא לות ביני וביניכם והוא היחס, אם יהיה ע"י שליח יהיה בריחוק.

והנה כמש"כ בגדר מקום המוזכר בדיני אלו, דיש למצוא בו שני גדרים. האחד, מקום שלעצמו, היינו, מה שיכול להכיל דברים. והשני, מקום של דבר, היינו, שדבר זה נמצא במקום הנ"ל, ובגדר זה אין למקום משמעות עצמית.

רשויות – 7 – 819 820 821) – גדר מקום רשות ותנאיו – מקום המכיל ומקום דבר, קרקע ורוחב

והנה לף שלגבי מקום סתם כל שיהיה בו גדרים הנ"ל, יש להחשיבו כמקום. לגבי שם רשות, היינו, שיהיה המקום חשוב מקום רשות, ושיהיה דבר הנמצא חשוב ברשות, מלאנו שני דינים. האחד, שיהיה לו קרקע ולא לוויר. והשני, שיהיה רחב ד' על ד' טפחים.

ותנאי הראשון שיהיה קרקע ולא לוויר, הוא שיהיה לו בסיס להנחת דברים. והיינו, שלף שלוויר שוה לקרקע לענין מה שיכול להכיל דברים, לגבי היות המקום חשוב ברשות לריך שיהיה בו גם יכולת הינוחס, ובילור הדבר הוא כי אין גדר מקום ברשות רק ביכולתו להיות בו דבר, אלא לריך גם שיהיה מוכן לכך, וכיון שדברים ללא תנועה אינם יכולים להתקיים שם לזמן, אין זה נחשב שמוכן לכך. ובילורו כי משמעות מקום לדבר הנמצא בו כמקומו הוא בשני גדרים. האחד, בעצם הקיום, שאין קיום לדבר ללא מקום. והשני, שהוא מקומו ביחס לשאר מקומות. ויהיה גדרים אלו משמעות במקום שלעצמו, האחד, כחלל שיש יכולת להכיל דבר. והשני, כמקום שיש בו יכולת למקם דבר.

קרקע ואוויר כשני משמעויות במקום – קדימתם לגדר חלל ומשמעות קביעות ברשות

וביאור הדברים בהקדם גדר חלל ברשות, והיינו, לכמו שאמרנו יש לקרקע משמעות מקום נוספת ביחס לסתם מקום, דמה שהיא מקום קבוע ויליב, וע"כ יש לה משמעות כיסוד ביחס להיות מקום רשות שימוש, וביחס למה שיש ברשות משמעות שימוש חשובה (עוד יותר ביחס לסתם שימוש קבוע), והנה שם מקום שאין לו משמעות זו קרוי בכל מקום לוויר, וכמו שאמרנו לף לוויר זה נחשב מקום שימוש, שניתן להשתמש בו, ול"כ יהיה לנו שני גדרים הנוגעים למשמעות מקום לשימוש, וכיון שאין שימוש בעצם פני השטח כי רק יסוד לקיום השימוש, הרי שהמושג קרקע הוא גם בגדר מקום הפחות הנ"ל, היינו, לוויר, אלא שבהיות לו קרקע יש לו משמעות נוספת שהוא יליב וקבוע, ול"כ ביחס למושגי מקום ברשות יהיה משמעות לקרקע במה שהיא יולרת קביעות שימוש לוויר שעימה, וע"כ כשנרלה להגדיר רשות לף שאין לורך לשימוש כל להוא לווקא בקרקע, הגדלת מקום עצמו ברשות שימוש הרי היא ביחס לקרקע, שמושג רשות הוא גדר במקום כמוקם שימוש קבוע.

גדר רשות בשימוש הקבוע במקום – שלא יחשב שימוש ארעי להגדרת הרשות

ובזה יבואר שלף למנם שימוש כל להוא הרי לפקרי בכל מקום פנוי, ובכלל שהוא לינו לריך להכנה (כמובן כן ולא כמובן הקדמה), לף גדר רשות שימוש לינו ביחס לשימוש כזה אלא ביחס לשימוש הקבוע, והוא בהכרח גדר נפרד ממושגי שימוש סתם, וכמו בקנין לחפץ שנאמר שחפץ שייך לאדם מסוים, שלף אין שייכות בין חפץ עצמו (בקיומו ובסגולותיו השימושיים) למושגי קנין אדם בו, אלא הוא מתקיים לחר שיהיה שייכות בין אדם לחפץ, והוא גדר מגביל ביחס לעצם מושג חפץ הכולל, וכן הוא ביחס לשימוש ורשות שמושג השימוש עצמו אין לו הגבלה לרשות, אלא שביחס לשימוש

בגורה מסויימת, תהיה רשות הגדרה בשימוש (ומכן גם גדרים המחוברים לינם לווקח במקום כרשות לענין שבת, ויש למלוחם גם ביחס לשאר מקומות שמשמעותם מקומות שימוש), וכן בגדרי מקום הרי שמשמעות מקום ביחס לרשות שימוש, מוגדרת בגדרי מקום עצמו (ורואה כי זה משמעות שם רשות בכל מקום, היינו, השייכות בין דבר שבעצמו לינו מוגבל ביחס לדבר אחר שמגבילו ומגדילו), והיינו, לוויר. וביחס לקרקע כמכון דרשות נדבר ממוקגי לוויר של קרקע, וכמו שכתבנו שאף שעצם גדר לוויר קרקע לינו נוגע לעצם המוקג שימוש בקרקע, שזה שייך לפילו יותר מלוויר קרקע, כיון שרשות נוגעת לשימוש בקרקע, יש לנו לבאר עד היכן נחשב לוויר שאינו קרקע, כחלק מקרקע.

רשות היחיד

רה"י. היא מקום המיועד לשימוש של היחיד.

ומיניה שגדר מחשבה הוא במה שאין זה נחשב להכנה גמורה, וכמו דסילורא לפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסילורא לבגד הוא הכנה ללבישה, ואין לבישה עצמה בכלל, והיינו, שיש במלאכה שאינה סיום העסק אלא שלב מקודם לו יותר מחשבה משאר שאר מלאכות, שהרי יהיה צריך להתחיל תולדת מלאכה זו לדבר אחר, ובעי מחשבה.

רשות הרבים

רה"ר. היא מקום המיועד לשימוש הרבים.

אך אם לא יהיה רואה, היינו, שחושב בדעתו על אי קיום המצב כרצוי לו הוא יחשב לנוס ביחס למצב, והיא משם גם כאדם היוצא ממקום שאף שהוא עדיין במקום שכיון שהוא בדרכו לצאת מן המקום ביחס למקומות שאפשר לו להיות שם יהיה עליו פחות שם שהוא במקום הזה, וכן באדם שאנוס על המצב לא יהיה עליו שם הדבר שאנוס בו וגם זה לפ בזמן המצב ביחס להמשכו.

רשות כרמלית

כרמלית. היא מקום ללא יעוד שימושי.

ועוד אמר שהיחיד העושה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה, שהיה לומר כיון שהיא לוות בין ה' לכלל ישראל לא יחשב היחיד ומלאכה יחידה לחילול השבת הכוללת, על כן אמר שאף היחיד ואף על מלאכה לחת חייב.

איסור הוצאה ברשויות דאורייתא - שינוי מקום כנוס ברה"י למקום מוצא ברה"ר

והנה מן התורה לא נאסרה הוצאה אלא ברה"ר ורה"י, ויובהן שאין זה מעצם שם הולאה (היינו, שיהיה שם הולאה מרשות לרשות כולל גם הולאה מרה"י לרה"י החלוקה ממנה), הוא כי גדר מעצה ההולאה מרשות לרשות הוא עשייה שחפץ הנמצא ברשות לחת יהיה ברשות שניה, והיותה רשות שניה מוגדרת כך במופרדות השטח, וזה שייך אף בשני רשויות היחיד ושאר רשויות. לך ליסוד התורה נאמר רק על הכנסה או הולאה (במובנה היחסי להכנסה). והיינו, שבפשטות היה לומר שגדר המלאכה האסורה היא כל שינוי מקומו של חפץ, ומה שאין כלל בזה הולאה מרה"י זה לרה"י זה, הוא משום שאין חשוב מקום זה שונה ממקום זה אלא רק בשינוי רשויות הנ"ל. אבל מלשונו לא משמע כן, אלא כל רשויות הנפרדות חשובות כמקומות שונים לגבי שם הולאה, וגדר מה שאסרה תורה דווקא ברשויות הנ"ל הוא משום שרק בזה יהיה שם מלאכה. ולכאורה זהו גדר במשמעות מקום חפץ, היינו, שהיות חפץ ברה"ר מלבד מה שהוא במקום מסויים (עצם הגדרת מקום הוא מסויים), יש לו משמעות שהוא מולח, ולהיפך שהיות חפץ ברה"י יש לו משמעות שהוא כנוס.

ותהיה משמעות זו ביחס לשמירת לות הלוך וכלאיתא במדרש ונכרתה הנפש ההיא, לפילו בינו לבין עצמו, ואין כריתה אלא הפסקה מקרב עמה ועמה בשלום. ועוד איתא רבי לומר, כל המשמר שבת אחת כתקנה, מעלה עליו הכתוב כאלו שימר כל השבתות מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו עד שיהיו המתים, שנאמר ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם.

רשות ביחס לחפץ המונח בה

והנה מהיות כי רשויות של תורה וגם חילוקי רשויות מדרבנן בעלי הגדרות עצמיות, ותנאים כנגרך להם, ועוד יש בהם תנאים ודינים הנוגעים מעיקודי הרשויות הללו (שגם

הם יוצאים מכח הגדרתם העצמית לו מתקנות החכמים ז"ל להקריבם הגדרות נוספות שאינם עיקר הגדרתם מן התורה), כי בשינוי קל תובחן ותוספע גדר הרשות, ויועיל בזה החילוק יותר על ההשוואה.

ועל כן לא יהיה נפיסת השבת זכרון לשבת מעשה בראשית, היינו, שתהא עשייתנו את השבת מטרת הזכיר מעשה בראשית, אלא בהפך שנפיסה שהיא נוגעת לקדושת האדם ומעלתו כיון שנעשית ביום שבת, לומ היא שה' הוא מקדשנו שהרי יום השביעי הוא יום שביתת ה' הבורא, ויהיה זה לומ בין ה' לכל דור ודיחם לדור ולעתיד.

עוד יש לבאר, שההבחנה העיקרית בין רשות היחיד לבין רשות הרבים (חילוקי הרשויות מן התורה) היא בעין המשמעות הממונית שלהם, וכמו חילוק שיש בדינים הממוניים בין אדם שמשתמש בחפץ שלו, שגדר השימוש הוא כפועל יוצא מזכותו והשלמת היעוד הממוני שלו, לבין אדם שמשתמש ברשות הפתוחה לכל, וגדר שימושו הינו מחמת שיש לו זכות במקום, אלא רק שלומתו מקום מופקע מזכות אחר למנוע, והרי שאין בשימושו קיום של זכות כלשהי, וכן בעניינו, רשות היחיד מיועדת לשימוש של אדם פלוני בלומן חיובי, שהיא שלו ולא של אחרים, ושימושו בה נובע מזכותו, ויש בשימוש זה מימוש היעוד של זכותו ברשות זו. ולעומת זאת רשות הרבים למנם גם היא מיועדת לשימוש של לומתו אדם, אבל לא בלומן חיובי, ולא בגדרו המסויים משאר מנשים, אלא רק מחמת שהיא מקום שמיועד לכל אדם, ולכן גם שימוש של שותפות, יחשב לשימוש היחיד, לפילו אם הוא מרובה שותפים, שכל אחד משתמש כאן בזכות ותראה כי בזה רשות הרבים היא היעדר הגדרה במשמעות הגדר הפרטי (למנם אין רשות הרבים אי הגדרה של רשות בעצם, שלף לה יש מנם תנאים חיובים להיות ראויה לשימוש הרבים, רק שביחס לפרטיות השימוש, חוסר תנאי זה ברשות הרבים הוא אי הגדרה).

ואם כי לינו רשויות אלו וחילוקי השימושים העקרוניים ניתנו רק כהגדרות למקום הממשי שלהם, כמו גודל וכו', אבל מכמה מקומות נראה כי יש השפעה לף לשימוש בפועל כהגדרתו לכל שימוש (רבים, יחיד). ועיין להלן.

הבחנה ממונית בין רה"י לרה"ר - שימוש היחיד בזכותו מול שימוש הרבים בהפקעת מניעה

ועתה נפרט את המשמעות החמישית לסוגיה, שיש במשמעות זו שני סוגים עיקריים של שימוש אדם במקום, כמקום הכנה, וכמקום מעבר.

חילוקי גדרים ברשות במקומה - משמעותם הנפרדת והמאוחדת

ומשמעות מנוחה הוא כמשמעות הנחה, שנמלא במקומו ובתכליתו. וכיון שנלטווינו לנוח (שיהיה כמי שכבר הונח), לין לנו לעשות עשייה שיש בה הפרת המנוחה (שלאחר שנלטווינו לנוח בשבת, הרי שהשבת מקור ויכולת להיות האדם נח, היינו, מנוחה). וכיון שהמנוחה היא היות האדם מוכן, הפרתה תהיה עשייה של הכנה, והיינו, שיהא עושה עשייה של לבר מוכן.

וגדרם המאוחד לרשות המקום בקרקע, שתהיה לאויה קרקע המקום לאחר את כל שימושיה, שיחשבו שימוש בלומתו המקום, וזה מוקדם לשימוש, והיא הגדרה ביחס לכל חלק וחלק בנפרד. לך לף אחר שיהיה זה הגדר יש לנו להחשיב את כלל השימוש במקום לאחר, וזה ההיקף. ואחר כל זה יש לנו להגדיר את הרשות ע"פ מה שהמקום משמש. ולמנם אין היקף לשתי ועבד לאוי להחשיב את כלל המקום לאחר ביותר מבית שאתים. לך כיון שהמקום הוקף לבירה, ומשמש כבירה, הרי שהשימוש מחשיב את המקום כאחד, וממילא את כלל המחילות כאחד. ונמלאו מרבעה שבבים. מחילות לקרקע שיחשב מקום. והיקף למקום שיחשב משמש. ושימוש במקום שיחשב רשות. ורשות לטלטול שלא יחשב העברה. וויורין לרשות שיחשב הולאה.

רשות היחיד

גדר רשות היחיד כמותאמת לשימוש היחיד - דין ההבדלה וההפרדה במבנה הממשי כתנאי לייחוד הרשות

כמו שהתבנו לעיל גדרו העיקרי של רשות היחיד הוא, שיהיה לאוי לשימוש היחיד כדרך המשמעות הממונית של חפץ היחיד, והיינו, שהוא מותאם בלומן פרטני לשימוש של איש (או אנשים מסוימים), ולכן יין ההבדלה והההפרדה של רשות היחיד הוא כל כך מהותי בדינו, שהרי כל מהותו שהוא מיוחד, וההבדלה היא החלק החיצוני של הייחוד.

והדעת הנ"ל היא מקום כולל לכלל מחשבות האדם שיהיה האדם נהנה ושמח ומצטער ועצוב ושאר דברים מעין אלו.

וברשות היחיד המוגדרת כך ע"י המבנה הבסיסי שלה (ושאין בה סיבות פנימיות שיגדירוה כרשות הרבים, כפלטיא וכו'), יכנס כמה סוגים הנזכרים לאלנו.

חלקם מושפעים מאופי השימוש שבאותו מקום ומהם בית, חלר, מבוי (שיש להכלילו מסוגי החלר), גג, קרפף, דירה העשויה לאוכל שהוגה לה. וחלקם המושפעים ע"י המבנה עצמו כמו מקום שגודלו יותר מבית סאתיים, שמחילתם לינה שתי וערב, ומחילה העומדת מאליה.

איכות רשות היחיד ושם הכנסה – בהכלתה יהיה חפץ בנוח וכלל מקומותיה מקום אחד

והנה משם הכנסה הנאמר במעביר לרה"י ושם הולאה הנאמר במעביר לרה"ר יש ללמוד על גדרי הרשויות עצמם. והיינו, שיש ברה"י איכות שחפץ הנמצא בה חשוב ככנוס, ובזה גדר החפץ שנמצא ברה"י אינו ניתם למקום שהוא נמצא בו ממש, ושהוא נמצא במקום שיש עליו שם רה"י. אלא הרי הוא נחשב כנוס בכלל הרשות, והוא איכות נוספת בחפץ חוץ מהמושג מקומו של חפץ. ומזה נלמד על גדרי רה"י שכלל מקומותיה חשובים כמקום אחד. ויתבאר בע"ה כי גדר רשויות אלו נובע משני סוגי תשמישין שיש לאדם, ואורך שיש לו בהיות לו מקום מוכן לתשמישין אלו. האחד, תשמיש. והשני, מעבר (הילוך). ורה"י היא מקום המוכן למעבר. ורה"ר היא מקום המוכן למעבר.

והיות משמעות השבת המצווה במה שהיא חלק מכלל של שבעה ימים סיבת חיוב אחד לכל השבתות, הוא בהיותה במחזור השבוע. והיות מחזור השבוע סיבה, יתכן בשני גדרים, האחד שהוא הטבדרות של שבעה ימים. והשני שהוא שביעית מכלל כל הימים (ואזה שייך לומר להאדם מקדש קודש לה', ואיסור עבודה בשבת במשמעות של מעשה לה' כשבור ובישורים, והיינו לילפי מיניה למיעוט קניל של מצווה).

ביון שנושא השימוש הוא ניתם לאדם, הזמן יהיה חלק ממשמעותו השימושית של דבר, ויהיה הזמן בחינה לשלושת המושגים השימושיים שבכדי שיחשב בר שימוש יש לו להיות בר שימוש במשך זמן השימוש, וכן ניתם לסוג השימוש שיש שימושים לרוכי זמן ויש קלניס וכן ניתם להתאמתו שיהיה מאפשר זמן שימוש.

המבנה הממשי של רשות היחיד.

מצאנו כמה לינים הנוגעים למבנה הממשי של רשות היחיד והאפשרויות ליצור לותו עיקר הלינים מחולקים לשתי תנאים: א. הלין העיקרי של רשות היחיד היא שתהיה גדורה לעצמה. ב. לין נוסף הוא שתהיה בגודל הראוי לשימוש, ולין זה הוא לין כללי הנוגע לכל מקום שנדרש שיהיה ראוי לשימוש. וכן מצאנו לין שרשות היחיד עולה עד הרקיע.

דין שתהיה גדורה לעצמה.

דין רשות היחיד שתהיה גדורה לעצמה לישתא בכמה מקומות, ומקרה הפשוט הוא שגדורה במחיצות, ואמנם בברייתא דר' רשויות הובאו שני מקרי רשות היחיד לחריס, ושה"כ שלושה והם: א. חריץ שהוא עמוק עשרה (גילור) ורחב לרבעה על לרבעה (שם מקום). ב. וכן תל שהוא גבוה עשרה (גילור) ורחב לרבעה על לרבעה. ג. עוד לין בו רשות נקראת גדורה הוא כשיש לה מחיצות (גדר דקה הסובבת את המקום הנדרש), והנה למרות שלהגדיר מקום לריך שיהיה גדור לחלוטין, מצאנו שלא לריך שיהיו מחיצות ממש שסוגרות את כל המקום.

כהקדמה לסוגי ההגדרה של רשות היחיד, יש לחלק בין גילור לאוכל הרחקת מפריע מסויים, שגילור זה הוא לינו חלק מעיקרי לין הרשות, לבין גילור הנובע מעצם הגדרת הרשות, שגם אם יסולו בהרחקה מן החוץ, בכי שלינו מתייחס למפריע מסויים, ולכן גילור זה הוא חלק מעצם ההגדרה של הרשות.

תל

והנה בשתי הדוגמאות הראשונות שהבאנו, היינו חריץ, וגדר (ולהאור שהן בשבר הובאו כדוגמה לרשות היחיד בכל מקום. ע' בריתא הנ"ל (שבת ו.)) נראה שאין אנו לריכים לשני מחיצות, שכן הרשות מוגדרת לעצמה, ואינה מופרעת ע"י רשויות אחרות. ועליין יש לחלק בין המקרה הראשון, בו יכנס גבולות גדולים

מכל צידי הרשות הרלוונטית לשימוש (מלבד תקרה), לעומת המקרה הקודם, בו לכאורה יש למנוע גבולות כלפי חוץ, אבל לא גבולות כלפי פנים, אבן אין לתת גבולות במקום השימוש, שהוא על גבי התל.

ויש להבחין כי עצם השימוש מקום הרי הוא בכל קיום האפשרי, היינו, ברוחב ולאורך וגובה כל אחד לבדו, וזה מוכרח מהיות דברים שאינם מרובעים ומעוקבים, דאבד לאורכו יתר על רוחבו הרי למקומו יותר באורך מברוחב, כי אין מקום מגדרי אחד (לגדלו הוא במעוקב). וכיון אבן הרי דיש לנו לתון בגדלו של מקום בגדר נפרד לכל לדדיו, ואם נמצא שיעור הנוגע רק לאורכו הרי שגדר מקום שלו הוא רק באורך, וכן ברוחב וכו'.

חריץ

וביאורו כי אם נפיקה יבוא במשמעות ריבוי הדבר עצמו וביחס ליחיד, כלומר נפקי, היינו, שיהיה האחר לא ליחוד שני דברים או ריבוי במשמעות כללית אלא כחלק מעצמי, ומשמעותו ביחס למושג מלאכה, כמטרת יצירה, אלא יחשב העושה אותה כמשתמש ליצירת היצירה. ואין הנפיקה גדר במלאכה אלא שהאדם ללא מלאכה הוא נופק, שעשיית מלאכה ע"י האדם מבטלת את נפיקתו החיצית, שהרי נעשה משתמש ליצירה, ואף שהוא יוצר ושמו עליה אין זה נפיקה אלא ריבוי. אך אחר שיהיה זמן שאינו עושה מלאכה יוכל להינפק, וזה שכתוב וינפק בן אמתך, ממילא אחר שאין לו מלאכה לעשות.

מחיצה

המציאות הנ"ל תגדיר את הדברים כקיימים במציאות אחת ותגדיר יחסים בין דברים בעלי שימושים, שכל הדברים המשתמשים יחשבו כמציאות שימושית אחת, אך יחלקו לסוגי שימושים שונים, ובדוגמא שלנו שאחת מונח במקום החפץ ביחס להיותו בר שימוש יוגדר כבעל מקום ויש בזה משמעות שהוא מוכן לשימוש וביחס להיותו נפרד יהיה לכלל החפץ משמעות שימושית אחת וביחס למקום יחשב שכל החפץ כנמצא במקום אחד והמקום ביחס להיותו בר שימוש יוגדר כמקום שימוש של החפץ ושהוא נמצא בתוכו וביחס להיותו נפרד יהיה לכל המקום שם משמעות שימושית אחת כרשות של החפץ.

שני צדדים בהגדרת שטח המחיצה - חלוקת אוויר הרשויות לעומת מניעת רגל רבים

ותראה כי שני לדדים אלו יגדירו את שטח המחיצה ופעולתו בשופן שונה, שכלל הרשמון שהמחיצה מתייחסת לשני הלדדים ומחלקת ביניהם, הרי שכל חלק בגובה המחיצה פועל חלוקה על חלק אחר בשוויר הרשויות שכנגדו (ובכל שופן יש כאן הבדלה כוללת הבנויה מחלקים), ולביאור השני שהמחיצה מתייחסת למניעת רגל רבים, המשמעות של חלקי המחיצה למניעת רגל רבים ואין ערך לחלקיה, וגובה המחיצה משמש כמשך אחיד, (ולאח"ז זכיתי שתאמר בדין סלע שיש באורכו עשרה טפחים וברחבו אחד ובגבהו עשרה לעניין כלאים (ירושלמי כלאים פ"ב ה"ו)).

ולפי שני לדדים אלו יש לחלק את שייכות המושג מחיצה בחריץ ואל, שכלל הרשמון גם אם נאמר שהגובה השונה של חריץ ואל מרשות הרבים מספיק בכדי להגדיר גבולות לחריץ ואל וכלעיל, אך אין לנו לומר שיש כאן מחיצה במובנה הפשוט החוצץ בין רשות הרבים לרשות היחיד (אלא אם נאמר גוד וכו'). ולכל השני יש לבאר שאף בחריץ ואל שייך המושג מחיצה, בשופן זה שהם יוצרים משך מסויים שמונע רגל רבים, ובזאת יופרדו ביניהם מטרסקל על גבי קנה וגזוזטרא, ויתבאר בשופן דומה בין אל המתלקט.

הגדרה עצמית לדין מחיצה - צירוף שני הדינים בהפרדת רשויות ובמניעת רגל רבים

וזה שכתב שם יעשה מלאכה, שהעושה טפל לעשייה, ועל כן פרט הפסוק מה שלא פרט בשאר מקומות, כי עשה ה' את היס ואת כל אשר בם, היינו בארץ ובשמיס ובים, וינח, כי המנוחה היא ביחס כלל המלאכות שהיה לעשות. וביחס לאדם עצמו יהיה יום השבת יום מנוחה שלא יהיה כעבד שמשתמש את המלאכה, וזה שפרט הפסוק אשר ברא ה' לעשות שיהיה הציווי למענך, ובמשמעות זו תהיה השבתות זמנים הגורמים יחד להפקיע שם עבד מהאדם, כי העבד קנוי לכל ימיו, ולהפקיע שם עבד מהאדם לריך שיקבעו זמנים קבועים שהוא נח, וזה משמעות חלק שביעי מכלל הימים, ועל כן יהיה שייך עניין זה גם בשני שמיטה ויובל כעבודת הארץ, וכן בשנות עבד. שהוא ביחס לזמן אדם פרטי וזמן

כלל המנעים, ויהיה גדר זין שבת שביעית של זין מלם לחבירו, וע"כ תמלח כי בגדר זה לח הוזכר קודם לו לה'.

והנה בכל הנ"ל יש למלוח שלריך גילוי של עשרה טפחים. ובכמה מקומות מוגדר עשרה טפחים גם הוח כמקום הרלוי לשימוש.

גובה עשרה טפחים

מספר המחיצות

ונראה זה נלמד מקרח לכתיב לח תעשה מלחכה, והיינו שהיה להקשות להרי מלחכה היח סוג של מעשה, ומה שייך לומר לח תעשה מעשה, חלח ביאורו שיש בהיות חלם עושה מעשה שנחשב למלחכה חפלח לחיסורח בעלמו, וכמו חכילה שחף שהיח מעשה לחלם בדבר הנחכל, חין זה המעשה החסור, חלח ההנעה חליו, והיינו, שיש גדר במעשה שהוח חשוב כמלב ולח פעולה גרידח, ובזה שוו חכילה ומלחכה להדדי. וכמו שמלחנו שקלחוהו הדבר הנעשה ע"י מלחכה החסורה מעשה שבת, ותימה הוח חיך תיחשב השבת חלק מן המעשה ומה פעלה, הלח השבת היח רק זמן שבו נעשה הדבר, והנרחה מזה לגדלו כמו זין שביתת כלים דב"ש בחושין של פשתן (יח.), לכתב ברש"י דמה שדבר מונח בכלי, חשוב שהוח מעשה של הכלי, והיינו, שגדר מעשה הוח מקרה שני לדברים המשפיעים לחל

מחלוקת שלוש או ארבע מחיצות - מהות הגידור בשלושה או ארבעה צדדים מול פירצה

ותראה שעכ"פ שני נידונים חלה הם לחל משני פנים, ושניהם מכוונים על מהות הגילול, וחמנם היה נרחה שיש לומר בחו"ל שהמח' מתייחסת רק לנושח הפרלה והעירוב הבלתי נרלה, ולכ"ע הגילול נלרך חו חינו נלרך מכל הלדדים, רק שחלקו כמה לדדים תעשה פרלה, ויהיה קלקול בגילול החמור (וחמנם שיש לפקפק בחלוקה החמורה בין גילול ופרלה, שפשטות הדברים שהן דבר לחל, היינו, שפרלה המקלקלת היח היח חסרון גילול, וגדלו לחל. חבל לחל העיון יש למלוח מקום שנחלק הגילול והפרלה להיות שני נושחים נפרדים, ויהיה הגילול מתייחס ליצירת דבר שחינו, ופרלה לחסרון בדבר קיים, ועול יבולח בע"ה).

וליון שמשמעות חונם ולנון מתייחסים לקיום מציחות יתכן שיעשה חלם מעשה ברנון למעשה לך לח יחשב כך ביחס לתולשה, וכן ביחס לחי עשיית דבר שכיון שהחונם מתייחס

והנה עיקר עניין חרבעה לדדים נגדיר ע"פ החמור, שהגישה חל מקום (הכולל חת כל לדדיו ומהותו) מן החוץ הוח מחולק לחרבעה לדדים, והיינו, שישנם חרבעה לדדים מהם ניתן להשפיע עירוב על מקום, והמקום מושפע ע"י חרבעת לדדיו, וכל לד משפיע בלופן כולל על כל הלדדים, ועל כל המקום בהגדרתו, והיינו, על לף שבעיית העירוב חחת היח, והיח חוסר הגדרת המקום לעלמו, חבל חיבור חותו מקום ושחפלד שיתערב, מחולק לחרבעה חלקים שיוגדרו כל חחד לעלמו לדיניו הנוגעים ללד חחד (ותליח בזה גדר דין עומד מרובה בלד חחד, ודין פרוץ במילותו, ועוד) ויפציעו בלופן כולל על כל הלדדים המשפיעים על מהותו של המקום הכולל והחחד. והיינו שלין חלקי העירוב המערבים חת המקום הנרלה להגדרה מערבים חותו מקום היותם מערבים בכח ומקלקלים בחיוב, חלח מהיות השטח בלתי מתגדר בהיות החלקים המערבים קיימים.

הגדרת ארבעה צדדי המקום - ארבעה צדדי השפעת עירוב המקלקלים את הגדרת המקום

ומזה יש לשמוע שחרבעה לדדים החמורים חינם גדר חלח במקום עלמו שמכיל חרבעה לדדי עירוב (וכמו שהקדמנו עירוב הוח דין המתייחס חל שני לדדי העירוב מבחינתו של לד לחחד), ולח כמו שיש שלנו, חם דין חרבעה לדדי עירוב נחמר במקום, שלכל מקום יש חרבעה לדדים, חו שהמקום הוח לחחד וחרבעה לדדים מתייחסים לכוחות המערבים, וזה חינו ע"פ החמור, שלין כחן שני דינים, דין המקום להיות מוגדר לעלמו, ודין המקום שלח יהיה מעורב ע"י זולתו, חלח הכל דין לחחד שיהיה המקום מוגדר לעלמו ולתשמישו וכל הנ"ל משפיעים רק על חלק זה, והוח היות המקום נשלר מוגדר לעלמו, וש"כ בהכרח שחינם משפיעים על החלק שהוח הדין עלמו (ועיין הערה לעיל).

חישוב צדדי רשות היחיד - הגדרת צדדי הרשות לפי גדרה הפנימי

והנה בענייו לדדי המקום, יש לנו לדון חיך נחשב חת הלדדים החמיתיים של הרשות החמורה להתגדר בהם, שהרי כשיש חרבע מחילות שלמות, חין לנו לוכך להגדיל חת

מיקום הכלים כלפי הכלים האמיתיים, שמכל מקום הרי הרשות גדולה לעצמה, אבל הרי כמו שכתבנו ישנם דינים המתייחסים לכל כל בנפרד, ובאם לא נגדיל את כלי העירוב לפני שנתייחס לצורת המחיצות במקרה מסוים, לא נוכל לדעת האם מדובר בכל אחד, שהעומד מרובה בו ושאר המחיצות יכרות, או בשלושה כלים, שאחד מהם פרוץ במילואו ושאר המחיצה הנותרת מתעקמת, ופתאום נקרן זווית לא אמרינן, וכן במקרה שלא כל כלי אחד את הרשות שוויס בגולמם, וכמו ברשות מלבנית שני כלים קרנים מן הצניים האחרים, וברשות משולשת וכו'. ובדיני ריבוע העיר לגבי תחומין, מאחר שמחשבים לפי רוחות העולם, ולא מאחר שאת לגבי מחיצות רשות היחיד, ואף בזאת נראה לומר כלעיל שאין אדבעה כלים נאמר רק ביחס לרשות עצמה, ולהגדרתה העצמית, ויוון שכן הרי שיהיו גדרים המעמידים את הכלים שאינם מתייחסים לכלים אמיתיים וקבועים, אלא רק ליכולת להכליל את הרשות לעצמה ולהגדירה, וממין כללים אלו הם הסימטריה הפנימית של הרשות והיכולת להגדיר אותה כגורה, ולוק.

מחלוקת כמה צדדים נצרכים להיחצץ - הגדרת קצוות המחיצות בשתיים ובשלוש לסגירת חלקי העירוב הנצרכים

והנה היות בעיית העירוב קיימת מכל כללו שהם אדבעה, וכמו שהקלמנו שיצנה מחלוקת כמה כלים מהווים בעיה ואסרון בהגדרת המקום לעצמו, ל"ש יש לנו לסגור את כל כלליו הגולמים את היותו מוגדר. והנה ישנה מחלוקת נוספת כמה כלים נצרכים להיות נחצים ע"מ להגדיר את המקום, והנה מחיצה אחת וולאי לא תגדור את המקום כיון שאין לה אפילו יכולת להגדיר ביצוע מקום או כל מקום סגור, שאף אם נאמר שיש לה יכולת להגדיר עוד שני כלים ע"י קוטיה אין זה הגדרה שאין להם סוף לכלים אלו כיון שאין מגדירה את הכל הרביעי. והנה אדבעה מחיצות וולאי יגדירו את כלי המקום כמוגדר, כיון שחוצצים את כל חלקי העירוב, ויש להסתפק בשנים ושלוש מחיצות, והיינו, שאני מחיצות יכולים להגדיר את המקום שבתוכם על ידי הם עצמם מצידם, ועל ידי קוטיהם שיגדירו את שני הכלים הנותרים של המקום, (רק שיש לנו להבין שאף על פי שאנו אומרים שקוטיהם מגדירים את שאר הכלים הם חוצצים לותו), והנה באם ישנם שלש מחיצות יש שלשה כלים וולאי מוגדרים ואף הכל הרביעי מוגדר מכח שני המחיצות הגוללות לותו בשני קוטיהם (וכלעיל).

בירור גדר פילוש במחיצות הרשות - פריצה רצופה מעבר לעבר המבטלת יכולת שימוש המחיצות הקיימות

והנה מלבד מה שכל אחד מחלקי העירוב, היינו, הכלים מהווים בעיה בהיותם פורצים את השטח הגלה יאנו מוצג שנקרא פילוש, והיינו, שבאם שני כלים פורצים לשטח הגלה מכיוונים המתחברים בפריצתם (המוגדר ע"י דרכי השימוש, הילוך וכו') מוגדר השטח כמפולש על ידם והנה יש לדון האם הוא מקום היות כל כל פורץ על הכל שממולו (ויש להגדילו יותר מאשר פילה המהווה ריעותא בהגדרה אלא היא מבטלת את עצם היכולת של מקום זה להשתמש גם בשאר המחיצות הקיימות) או מקום שיש שני כלים פתוחים והרי השטח פרוץ משני כיוונים אזי לא יקרא מוגדר מכלליו ויו.

דין שתהיה ראויה לשימוש

דין אדבעה על אדבעה הוא דין בכל מקום שיקרא רשות ע"י שיהיה ראוי לשימוש. וכן הא דבעינן לויר עשרה טפחים גודה.

דין שעולה עד הרקיע

בנוגע לכל שלש הרשויות שהם מן התורה מאחר שנפרדו דיניהם לגבי על כמה גודה מקרקע המקום, יחשב האוויר כשייך לרשות הקיימת על הקרקע, וברשות היחיד נאמר שהאוויר עד הרקיע נחשב חלק מהרשות הקיימת על הקרקע.

רשות היחיד עולה עד לרקיע - כח עשרה טפחים תחתונים להחיל דיני הרשות בגובהה

ויש להבין שהרי גם ברשות היחיד ישנם דינים מסוימים המתייחסים רק לעשרה טפחים התחתונים שלו, כמו שלריך שיהא גדור רק בעשרה הטפחים התחתונים שלו, ואף לגבי אי לאמרינן עומד מרובה בערב, העומד והפרוץ ממוקמים רק בעשרה הטפחים התחתונים, וכמו שבאחרנו לעיל אין לומר שזה חלק מהצורך לגדור את הרשות הגפרלת שלו שהיא עד עשרה טפחים, ועוד, שלגבי חלוקה בין שני רשויות היחיד, מאחר שילטרכו יותר מעשרה טפחים בגלל שניהם עולים על הרקיע, ובהכרח שאין זה אין שרשות היחיד היא אחידה לכל גודהה, אלא רק שהרשות העיקרית הנמלאת תוך עשרה טפחים בכוחה להחיל את דיניה לכל גודהה.

ומעתה יש לנו לדון בדבית מקורה, שהיה לומר שהתשמיש הנמצא על גבי הבית (גג) לינו חלק מהרשות שתחתיו, ולא יחול עליו דין רשות היחיד עולה על הרקיע (אלא אם כן יש בו דין גוד לסיק מחיצתו שאז המחיצות גוזרות לומר בנפרד ובלי שייכות לבית שתחתיו), ואף שיש מי שסובר שאף בכהאי גוונא לחמירין רשות היחיד עולה על הרקיע, הרי אף הוא מודה שאם נפרץ במילואו לכרמלית נאסר, ומאי שנא מכל חריץ שעולה על הרקיע אף על פי שהוא פרוץ למעלה בשוויון לרשות הרבים, ואע"פ שהיה לתרץ שכאן החוויר לינו מיועד לשימוש לחיל עם שימושי הקרקע של רשות הרבים, שהיא קרקע והוא לוויר, וקרקעו גדור עשרה טפחים, היא הנותנת, אלא יהיה דין עולה על הרקיע, אם תשמישו התחלק מסיבתו שהיא הקרקע, ע"י קרקע לחברת, ועיין לה, שבכרמלית אנו לומדים שאף שלוויר כרמלית הוא על עשרה טפחים, הרי אם נחלק החוויר ע"י קרקע חלקה, תהיה הקרקע גובה חלק לחיקוד דין כרמלית על עשרה טפחים, אלא לומר שכך הוא בכל רשות הרבים שיש לה למעלה טז' אמה ושאר דיניה.

כמו שכתבנו לעיל גדרו העיקרי של רשות היחיד הוא, שיהיה רשוי לשימוש היחיד כלכך המשמעות הממונית של חפץ היחיד, והיינו, שהוא מותאם למופן פרטני לשימוש של היא (או לענשים מסוימים), ולכן דין ההבדלה והפרדה של רשות היחיד הוא כל כך מהותי בדינו, שהרי כל מהותו שהוא מיוחד, וההבדלה היא החלק החיצוני של הייחוד.

ההגדרה השימושית של רשות היחיד.

רשות היחיד מוגדרת כמיועדת לשימושים פרטיים ולמשתמשים פרטיים, ומאחר שיש כמה וכמה סוגים של שימושים שנחשבים שימושי רשות היחיד, והם מחולקים ע"פ מקומות שהיו יושעים ולהם לופי שימושי מסוים, נאמר שאלו מאחר שחילוקים אלו יפגיעו על דין תורה להחשיבם כרשות היחיד.

ואלו הם והגדרותיהם לשימושם:

הגדרות שימושיות ברשות היחיד - אופי בית, חצר, מבוי, גג, קרפף, מוקצה, ודירה

בית. מקום מיוחד ליחידים המיועד לשימוש לנוע, דינים מיוחדים ניתנו לכלים שאדתו בתוכו, ולוויר נחשב כמאד כמאה. — בית

עד כאן לאו משמעויות בשימוש במקום בפועל והם כמו מוקג המקום במשמעות המילוחית שמקיים את הדבר, ובמשמעות השימושית הוא מקיים את השימוש, ומעתה יבואו המשמעויות של יעוד שימוש במקום, והם כמו מוקג החלל במשמעות המילוחית שמכיל את הדבר, ובמשמעות השימושית שהוא מכיל את השימוש. — חצר

מבוי. גם הוא לינו מיוחד כחצר ומיועד עוד פחות ממנו לשימושים לנועים, ולכן מאפשר שימוש של לנשים רבים יותר יחד, דין במבוי שניתן לגדור מחיצתו ע"י לחי לו קורה מה שלא הותר בחצר (הנאלכת לפס לרבעה). ולריכים להשתתף כל בני המבוי להתיכו. — מבוי

גג. מקום מיוחד ליחיד ולין שימושו תדיר כבחצר ולינו מיועד לשימושים לנועים, לינו כחצר לגדור מחיצתו ע"י פס לרבעה. — גג

בחלק הזמן מצאנו שלושה גדרים. א. היום המסויים בנפרד. ב. היום כחלק מכל ימי השבת. ג. היום כחלק מכלל השבוע. בחלק היום המסויים מצאנו שני גדרים. א. כל היום — קרפף

ולקרב הדברים נבאר את הגדרים ביחס למעשה מסויים של לוכל המונח במקום חשוב ברשות הרבים. המעשה במובן הזה הוא מעשה של הרשות שמכילה את המוכל. — מוקצה

דירה שהשמיטה לשוויר. אם היתה גדולה מדית שלחייס עשרה חכמים ז"ל ככרמלית ולסור לטלטל בה. — דירה שתשמישה לאוויר

ההפרדה וההגדרה (מחיצה ופרצה) הנובעים מהמבנה הממשי של הרשות.

ע"מ להבין את פעולת המחיצות ליולרות את ההגדרה העצמית של הרשות, נלריכים אנו להבין את החלקים הקשורים בפעולת המחיצה.

גדרי מחיצה

בכל מקום בו פועלת מחיצה קיימים שלושה מרכיבים:

א. מחילה, היינו, המצנה הממקי בהגדרתו כלבר בעל יכולת לחלוץ.

ב. הלבר שהמחילה חוללת בפניו.

כרמלית. היא מקום ללא יעוד שימושי.

ובהקדם לזה, סלר משמעות למקום (ויתבאר בע"ה). ל. מקום שתם בגדרו הכולל לוויר וקרקע בלחת. כ. קרקע בגדר שם מקום קבוע, ובזה יהיו שיעורי לורך ורוחב הנפרלים. ג. שטח בגדר קרקע המשור ובילם להשיבות הינות, ויש בזה משמעות ללורך ורוחב בגדר עלמי ולא כשיעור, ושיעורי שטח כמו בית שתיים. ד. לוויר המשוייך לקרקע ובגדר הקרקע, ובזה יהיה בין גובה עשרה. ולסיים הקרקע כשלעשמה לא בעינן מחילות, ויהיה לי בסיום כל להו או בהבלל שע"י סיבות שאינן גילור כמו ברה"כ או בלרכים לחלות הנוגעים לשטח. ועל השטח הנ"ל יהיו גלרי מקום חשוב דל"ט על ל"ט, והוא גדר ברוחב המוקף על השטח, שכשנרלה שיהיה שטח (שהוא בגדר נפרל מלורך ורוחב) בעל רוחב כזה, נלטרך שיהיה כך בכל כיון. גדר מחילה אין הוא גדר בשטח לבד, אלא הוא סיום שטח הקרקע לגובהה, וכלאמרן אין זה בין אלל ללית בית שלושה עוביים ושאה לדלים ושיעורו שווה בשלושת לוריו לגבי גדר רוחב המוקף על אלל, ואאם היתה מחילת עשרה בינם אלל הרי שהיה שיעורה בעשרה מעוקב. וגדל גבוה לוויר לקרקע גדל של קרקע ובינם להשפעתה על לוויר שלילה, ועכ"פ בינם לאוויר שמעליה.

והנה שלושה אלקים אלו קיימים בנפרל כלפי כל פעולה הנודעת מעילוב, והם שני אלקים בסה"כ לצני לילי העילוב, ושני אלקים לכל לד בעילוב, שתים שהן אלבע, והיינו, ההשפעה על הלד שני בעילוב וההשפעה ממנה. ואע"פ שברשויות לאורייתא הנרלה הוא שיש השפעה אל לדות של לדות הרבים על לדות היחיד, ואין כל השפעה של היחיד על הרבים, ברשויות לרבנן קיימת אפשרות זו (אפשרות זו קיימת מאמת שונות הגדרים בין הדין לאורייתא המתייחס לרבים במובן של ריבוי כמותי שמוספת של יחיד אינה סתירה לריבוי, אל מאידך ההתייחסות ליחיד היא של מיעוט שהרבים הם סתירה לו. ומש"כ ברשויות לרבנן שבהם השוני בין הרשויות השונות הוא שיעויים ליכותיים ולא כמותיים, שאז נמלא שעילוב יחיל (או שאל הגדרות) ליכותי לעצמו יסתור הגדרה של יחיל לאחר), והיינו, בשתי חלרות שלכל אחל יש לת שני האפשרויות להשפיע על האחל השניה ולהיות מושפעת ממנה.

וכיון שהשבת לשון כללי לכל ימות השבוע, כיון שיש בהם שבת, על כן כתב בה, שלא תאמר כיון שכל שבת שייכת ומחולקת לימות השבוע שלה, אם יעשה חלק מהמלאכה בשבת, וחלק באוב יהיה חייב, על כן כתב בה היינו בתוכה, וימות השבוע הם לה כהיקף.

לפעמים יהיה המעשה ממלית מצד בלבר קיים להיינו שיהיה שם הלבר שאליו מיוחס המעשה אאל לפני ואארי המעשה, אלא שיתנה מצבו מבאינה מסויימת וזה לא יהיה המעשה נאשב אלא אם גרם מלילות אאת להיות מלילות אארת ובמעשים כאלו הנבאנים בשינוי, גריעת מלילות מאולעת של

והנה למרות שכל הנאללים משני לילי המחילה שווים כלפיו בהפרלתם, רק מקומות כאלה שיש להם לורך בחלילה (או לורך לאי חלילה) מוגרים ע"י המחילה כנאללים, ואלה לשל אין פעולת העילוב משפיעה עליהם ועל הגדרתם העלמית גם המחילה לא תתייחס אליהם רק כחוללת מפניהם, וכללעיל.

כמו"כ המושג חפץ במובנו המופשט אין לו לורך במקום, שמשמעותו הקיומית אינה תלויה בהיות לו מקום, ואף אאר היות לו מקום לא יהיה מקומו חלק מממהותו.

והנה בגמרא משמע לאין חיוב יכולים לר"י קשור לפטור להעושה מקלתה, להגמ' הביאה אין שניס שהיו וכו' ואאר כן ר"י אומר את כל הדין מאדש ומחלק בין לא יכולים ליכולים, ומשמע אלא יכול הוא סיבה לאיוב, ואי ליכא פטורין, ואאת קאי ר"ש לאע"פ שלא יכול פטור, ומשמע שאולק אליאוד להעושה ומקלתה, ואומר אלכך נאמר בעשותה שניס

סדר השתלשלות משמעות מקום – מקום, קרקע, שטח, אוויר ומחיצת מקום

הגדרת המקום הנחצץ לפי צרכיו - מחיצה המפרידה צד אחד בלבד עקב מהותו

שלושת חלקי המחיצה בעירוב - השפעה הדדית בדרבנן מול השפעה חד-צדדית בדאורייתא

וכו'. ובבריתא יש שינוי לשון בדר"מ מחייב ור"י לומר חייבין ופטורים.

ואתה דבר אל בני ישראל לאמר, אתה ולא אליה, היינו שכיון שאמר שהיא לות ביני וביניכם והוא היחס, אם יהיה ע"י אליה יהיה בריחוק.

הגדרת המחיצה הממשית והמקום הנחצץ - דיני עומד מרובה ופתח כדינים במקום הנחצץ ולא במחיצה

בהגדרה של מחילה (במובנה הממצי) לא תהיה הגדרה בפני מה היא חוצצת ועל מה, כיון שאין היא הגדרה עצמית אלא היחס כלפי כל לד והגדרתו העצמית ובלרכיו הוא נותן את ההגדרה הנרלית בפני מי היא חוצצת ועל מי, ועל כן כל הדינים שמובילים למיעוט בחטיפות המחילה (עומל מרובה, ופתח וכדומה) הינם דינים במקום הנחצץ (ובהגדרתו העצמית) ולא במחילה שעליה לא יחולו דינים ונאמר בה שהיא קיימת בשלימות או שאינה כלל (ע"ע לעיל שמלאנו שתהיה במחילה משמעות של הרחקה ואינו עניין לכאן בו אנו לנים על מחילה במשמעותה העצמית).

הדבר הנלרך מחילה הוא מהות שבחי החילה נותנת בו עירוב בלחי רצוי לו. ועירוב זה יהיה ע"י פרלה למקום שונה מהמקום הלריך חילה שעי"ז תוסר הגדרתו.

תנאי המחיצה בהתאם למציאות הרשות - חציצה מושלמת מול רשות מערבת שאינה צריכה הגדרה עצמית

ויהיו תנאי המחילה הן בהתאם לעירוב הקיים והפרלה הרלויה, ובליחול ההגדרות נאמר שהיא בהתאם למציאות הרשות וקיומה (ואכן בכמה מקומות נראה שאין התורה ותקנת החכמים היא לווקא בהגדרת מציאות הרשות והיא הבסיס לשאר הדינים).

והיינו, שאם מעשה הוא מעשה עוצה, היינו, שיש משמעות במעשה שנפעל מהעוצה, והוא טפל לו. ואם מתעשק הוא מעשה עשק, היינו, שיש משמעות במתעשק שנפעל בעשק והוא טפל לו, ומי טפל למי, הוא תלוי אם האדם התכוון לפעול את המעשה. וזה רק בדבר שיש בו משמעות של עוצה, אבל בדבר שאינו עשייה של האדם כמו בהנאה, כיון שנאסרה נאסרה אפילו בלי שיעשה.

שלושה מושגים שימושיים אלו שייכים רק במקומות המיועדים לשימוש אך מקומות שאינם מיועדים לשימוש לא יהיה להם לחילות שימוש ומקומותיהם יוגדלו רק לפי השימוש בפועל.

אבל אם מנוחה ונפישה הרי הם ביחס למעשה בלחטית, היינו, שהניחם והנפישם, והנפישה כמו בנפש חיה, מה שכל חלקי גופו פועלים כאחד לקיים היצור האחד, והנפישה ביחס לכלל מעשה בלחטית תצוץ לאחר השבירה, וכללעיל, שאם לא נסתיימה הבריאה עדיין אין נפש כלל מעשה בלחטית גמור, וע"כ לא הזכיר את כל אשר בם כי זה

וכן לגבי דברים האסורים משום התולדה שנעשית, שלריך שיהיה לצון במעשה שילא ממנו התולדה. וגם זה נחשב כוונה שתהיה הפעולה בכוונת התולדה.

שלושת תנאי הגידור במקום מסויים - מהות שימוש היחיד, החלק הנצרך להגדרה, והגורם המערב שמסביבו

והיינו מהות המושג שימוש היחיד והיחס הנ"ל למקום שאנו בחים להגדירו כך, ואת החלק במקום זה הנלרך להגדרה, והגורם המערב והוא היות השטחים שמסביב לשטח הנ"ל אינם רשות היחיד (והיינו, כיון שבמקום אותו אנו רוצים להגדיל יש שם חלקים רבים במרחב המקום, אין לעשנו לגדול כל חלק במקום בנפרד אלא לשים גדר שתגדיל את כל המקום כאחת, שאין בעיית עירוב המקום נמלאת רק בפני החשופים למקום המערב, אלא בעיית העירוב קיימת בכל מרחבו של המקום, ויש לנו לגון האם המחילה (או כל גבול) הגדילה את כל המקום הקיים ברשות או רק את לדדיו שהם הבעיה ובהיות לדדי המקום בלתי מערבים את הבעיה הרי ממילא הופך הוא שאר המקום לבלתי מעורב).

מהות הכח הסותר לרשות היחיד - תנאי מקום גדור ליחיד מול מקום פרוץ למעבר הרבים

ונצרכים אנו להגדיר את המשמעות של מקום שאין הוא רשות היחיד בגלל מחילותיו, ולהבין את הכח שעומד ממול ההגדרה של רשות להיות רשות היחיד. והנה ברור שהמושג רשות היחיד הוא מושג בעל הגדרה עצמית ללא שייכות למה שהיה ההגדרה של השטח המוגבל לפני עשייתו לרשות היחיד. ומן התורה ישנם שלושה רשויות והם רשות הרבים, רשות היחיד ומקום פטור. ורשות היחיד יש לו תנאים שמשמעותם העיקרית היא, היות המקום גדול לעצמו ומיוחד לשימוש לנמלאים בתוכו. ורשות הרבים תנאיה בעלי משמעות

עיקרית של מקום פרוץ המיועד לשימוש מעבר הרבים. ולשות מקום פטור עיקר הגדרתו הוא מקום שאין לו הגדרה מן ההגדרות האמורות לעיל, שאין הוא בעל תנאים להיות בו שימוש הרבים לו היחיד.

כיון שנושא השימוש הוא ביחס לאדם, הזמן יהיה חלק ממשמעותו השימושית של דבר, ויהיה הזמן בחינה לשלושת המושגים השימושיים שבכדי שיחשב כר שימוש יש לו להיות כר שימוש במשך זמן השימוש, וכן ביחס לסוג השימוש שיש שימושים לרובי זמן ויש קצרים וכן ביחס להתאמתו שיהיה מאפשר זמן שימוש.

ולפמש"ת לעיל יובהן שני דינים נפרדים במחילת מקום, דין במחילה כהגדרת קרקע להנחת חפץ (ובזה יש דין מניעת רגל רבים וכו'), וסוג המחילה וכו', ומלבד זה יש דין במחילות יחד, כהגדרת מקום שימוש לאדם (ובזה יש דין שיהיו מחילות ניכרות). וכמו שיתבאר בעז"ה אין זה דין במחילות עצמם, אלא במה שהם גבולות המקום. וזה יובדל מאוד ביחס לחל, והיינו, שולחי מחילות לחל כהגדרת קרקע הם בצידי החל וכל החל עצמו, ובזה אין חסרון שלא נראה. אך גדר מחילות המקום, היינו, גבולותיו, אין זה גוף החל אלא עצם הבדל הגובה, והיינו, שביחס לקרקע במובנה כמקום הנחת חפץ, אין גובה עצרה למחילות הוא לא אין בגובה אלא בתפיסת קרקע את לוויה, ובזה אין משמעות אם זה למעלה או למטה ממנה, וגדר מחילות הוא גדר חיובי, היינו, שנצטרך להגדיר קרקע ע"י שנגדיר את לוויה, ובזה גדר המחילה מניעת רגל רבים. אך ביחס להגדרת הקרקע כמקום שימוש אחר, אין המחילות רק גבולות, ואין למחילה עצמה משמעות, ובחל יהיה זה הפרש הגובה, (ובזה יהיה שייך גדר דינא דהכ"ן (גבי שיעור גובל מקום דיהני ליה מחילות) במחילות ניכרות, היינו, שצריך שילחה את הפרש הגובה).

רשויות, 7, 676) - שני דינים במחיצת רשות - מחיצה להגדרת קרקע להנחה ובכל המחיצות יחד להגדרת שימוש

ובזה יהיה ההבדל בין מחילת רה"י ומחילת רה"ר שמחילת רה"ר אין לה משמעות רק בהיותה גבול. ובזה יהיה גם ההבדל בין שבת ושוכה לגבי מחילות ניכרות שיש בדין מחילת שוכה מה שאין בשבת, שולחי ביחס למחילה כהגדרת קרקע עצמה שתהיה נפרדת, ובלי שם מקום, שוו דיניהם. אלא שביחס למחילה כהגדרת מקום הרי יש למקום שלה דיני תקרה, ות"כ יהיה דין שתהיה גם גבול ביחס לתקרה, וע"כ צריך שתהיה ניכרת ביחס לסכך, וזה משמעות גוד מסיק. וזה יש לומר גם בגבולות רשות שבת ביחס לחל. וזה הבדל הגמלא בין גדר פילה לגדר בקיעת גדייס, לפילה היא דין במחילה כהגדרה למקום וכגבולותיו, וע"כ שייך שיהיה בזה דין רוב שזה ביחס למקום שהוא אחל, לך בקיעת גדייס הוא דין במחילה כהגדרה לקרקע ע"י לווירה, שזה דין חיובי במחילה ועל זה לא יועיל רוב.

ובזה יבואר גדר היקף לדירה, והיינו, שמדין התורה אין גוף המחילה למקום, אלא כיון שגזרו חכ' שיהיה מחילה למקום, היינו, שלף שיהיה מקום מוגדר בגבולותיו, והיינו, שאין בדין מחילות רק להגדיל קרקע ע"י לווירה, ואין משמעות במחילות עצמם לגבי המקום מלבד היותם גבולותיו, כיון שתקנו דינים במקום עצמו, היינו, ביחס לשימוש, והיינו, שיהיה משמעות שימוש גם בהגדרת רה"י, וזה גזרת מבוי ששימושו נראה כרה"ר, וזה משמעות יותר מבית שלתים, שאין המחילות מגדירות את המקום שאין בהם תוך. וזה משמעות כרמלית שלא תובדל מרה"ר אלא בשימוש.

צורת הרשות קודמת לקיום הרשות - המחיצות יחד מגדירות צורת המקום קודם קיום הרשות

והנה כלשון דין שיהיה המקום נפרד הוא דין תמידי, ויש לדון בזה מסוגיא דאתי רבים, והיינו, שעכ"פ בשותו הזמן דאתי עכ"פ יחשב המקום כנפרד, ויש להכריח מזה שהוא דין במחילות, אלא שיש לבאר למה לא יחשבו המחילות עכ"פ בזמן דאתי, וכן יש לבאר לשם זה דין במחילות למה יהיה זה תלוי בשם ד' מחילות, או בגדר שתי מחילות מעלייתא, הרי משמעות המחילות יחד הוא משמעות ברשות, ולא במחילות כמונעות רגל רבים. ונראה מכאן לכאורה למבדל מה דאיתא בזה במחילות המשמעות הפשוטה למניעת רגל רבים, יש בהם משמעות במחילות כולן יחד ובלי שייכות לרשות.

ותראה כי במשמעות זו של יום השבת, שכל שבת הוא נמשך ממקור אחד, היינו,

שבת בראשית, ולא משום שהוא יום השביעי בימים, הרי שאין שייכות בין יום השבת לשאר ימות השבוע. ועל כן אין השבת הזאת ליקראל מלוה שתלויה בזמן, שהזמן קדוש, ויקראל מקיימים הזמן הקדוש, אלא הוא בין יקראל לה', אלא מאחר שעדיין היה לפקפק לומר שהוא תלוי בזמן של המנשים, שהוא שביעית מהזמן שלהם, על כן אמר לדורותיכם שאין זמנו של זה כזמנו של זה.

גדר גובה עשרה טפחים – תפיסת גובה של פני השטח ולא גדר בחלל

ונראה זה נלמד מקרא לכתיב לא תעשה מלאכה, והיינו שהיה להקשות להרי מלאכה היא סוג של מעשה, ומה שייך לומר לא תעשה מעשה, אלא ביאורו שיש בהיות שם עושה מעשה שנחשב למלאכה חפצא לחיסורא בעצמו, וכמו שכילה שאף שהיא מעשה לשם בדבר הנאכל, אין זה המעשה האסור, אלא ההגעה אליו, והיינו, שיש גדר במעשה שהוא חשוב כמצד ולא פעולה גרידא, ובזה שוו שכילה ומלאכה להדדי. וכמו שמצאנו שקרלאוהו הדבר הנעשה ע"י מלאכה האסורה מעשה שבת, ותימה הוא איך תיחשב השבת חלק מן המעשה ומה פעלה, הלא השבת היא רק זמן שבו נעשה הדבר, והנראה מזה לגדלו כמו שין שביעית כלים דצ"ע בשורין של פשתן (יח.), לכתב ברש"י דמה שדבר מונח בכלי, חשוב שהוא מעשה של הכלי, והיינו, שגדר מעשה הוא מקרא שני דברים המשפיעים יחד על מצנהו, והמשפיע יחשב כבעל המקרא,

ויש להבחין כי עצם המושג מקום הרי הוא בכל קיום המפשרי, היינו, ברוחב ואורך וגובה כל יחד לבדו, וזה מוכרח מהיות דברים שמינם מרובעים ומעוקבים, דדבר לאורכו יתר על רוחבו הרי למקומו יותר באורך מברוחב, כי אין מקום מגדרי חלל (דגדלו הוא במעוקב). וכיון שכן הרי ליש לנו לדון בגדלו של מקום בגדר נפרד לכל לדדיו, ואם נמלא שיעור הנוגע רק לאורכו הרי שגדר מקום שלו הוא רק באורך, וכן ברוחב וכו'.

חילוק גדר מחיצות דאורייתא ודרבנן – מחיצות דאורייתא להגדרת קרקע לעומת ודרבנן להיקף חלל

והנה מזה תמלא הכרח לשין שין מחיצות הנוגע להגדרת קרקע רשות גדר בעצם הגדרת הרשות, שאם כן לא היה מועיל בו הלכות לבוד וכוד וכו', אלא רק במה שהוא מגדיר את קרקע המקום, היינו, לכיון שמשמעות רשות היא החלל, הרי שאם נרצה להגדיר מקום בית נצטרך להגדיר את חוויר הקרקע, שנגדיר את הקרקע לעניין רשות. וא"כ שין גדר המחיצות בית למקום כהגדרת המחיצות עצמם, כי המחיצות מגדירות את החוויר עצמו, ושין זה צורך בית לקרקע, כי עצם שייכות החוויר בית לו כבר מוגדרת שהיא תופסת את חוויר לבד ולא חוויר לקרקע אחרת, וכן שין לקרקע אחרת להיות תופסת את חוויר, אלא גדר מחיצות הוא בהיפך שאחר שיש לו להגדיר את החוויר, הרי שיש לו גם להגדיר אותה עצמה, במה שהיא וחוויר שוויס, היינו, גדר מקום לגבי רשות (מקום המוכן לשימוש).

ולפי זה נראה לפף גדר מקום בעל ד' לדדים הוא בצורתו, היינו, ריבוע, וזה הוא מאחר שהוא סיום והגבלה, לכיון לשין הגבלה אלא ביושר, היינו, בית לכח התפשטות אחד, ויושר מקום הוא בצורכו ורוחבו, וגדר מקום היותר מועט הוא בצורך אחד, ורוחב אחד, הרי שסיום מקום הפחות בללדיו הוא בריבוע. ואף שיתכן לחלקו ביותר מזה שין זה משום גדרו, והיינו, שכיון שמקום מסוים בית לשאר מקומות משמעותו בשטחו, שהרי שין שייכות בין מקום אחד לשני אלא בזה. בית לגובה שין זה משמעות מקום לווקא. מ"כ זה גדר המושג מקום שבין שאר מקומות, ולגבי גדר זה הרי לשין אלא שני גדרים שהם צורך ורוחב חיוביים, ואף בית למקומות שבחוץ מצאנו בצמים מד' לדדים, כ"ל לשין זה מגדר מקום הבסיסי, היינו, שטחו, אלא זה במובן גובהו שיש לו משמעות פילה וחיבור מצד לצד.

דיני מחיצה

אין מחיצה אלא לד' טפחים

והנה מהיות כי רשויות של תורה וגם חילוקי רשויות מדרבנן בעלי הגדרות עצמיות, ותנאים כנצרך להם, ועוד יש בהם תנאים ושינים הנובעים מעיכובי הרשויות הללו (שגם

לבוד

לבוד – הל"מ. והוא שין על רוחב הגדול אלא יחשב כרוחב. ויש בו שני בחינות, האחד, במקום בו יש צורך של חיבור שין שני דברים, ובהיות ריחוקם תוך שיעור לבוד יחשב כיצנו

חיבור הנלמד. ג, במקום בו נדרש קיום כלשהו יעשה הלבוד את המקום החסר כחילו לא קיים.

ומאחר שאין לבוד מתייחס למקום (רווח, שטח) כשלהי רצוי להתייחסות נפרדת מסביבותיו, הרי שלא יתקיים רק בדברים שהם עצמם בחינה של דבר לחבר, דוגמת מחיצות שהם בחינה (של גידור) למקום אותם הם חוצצות (היינו, שאין המחיצות רק צורך להגדרת המקום הנידון כגדור או לא), שבאופן זה אין לבוד יחבר את הרווח שבין המחיצות עם המחיצות עצמם לצורך הגדרת המקום אותם הם חוצצת כחצוץ.

וביאור הדבר שאין חומרים לבוד אלא בדבר שהוא התייחסות לחבר, כי אין לנו להתייחס לחלקים נפרדים כמחוברים אלא אם כן ישנה סיבת לייחוד קודמת לייחודם, וכמו במקרה לעיל שיש מקום לחיל ומחיצות נפרדות, ולכך מחיצות המקום לעניין גידורו אנו מתייחסים גם למחיצות ולרווח שבסביבותיו כחבר. וכך הוא גם בדיני קורה

ובזה יש להבחין בין שני עניינים, גדר המקום והרווח עצמם, וגדר שני החלקים שביניהם יש את הרווח, ובוודאי שיקל עלינו לומר רק שאני החלקים בשני הצדדים נחשבים כהמשך אחד, מאחר לומר שעל מקום הרווח חל דין שני החלקים.

ויש לחקור במקום בו נדרש קירבה בין שני חלקים שונים כמו מבוי וקורה, איזה מהם יינתן לרווח. ויש לחלק בזה בין אופן שהרווח הוא רק במרחק, ואין היותו חסרון ביחס למקום בו הוא פועל, וכמו במקרה בו הקורה גבוהה פחות מג׳ מהמבוי, שבזה לא יתנה הדין בשם נגדיל שהקורה קרבה אל המבוי או המבוי קרב אל הקורה, לבשם הרווח נתון על מקום זה נלרכת פעולתם כשהקורה קצרה ואינה מגיעה לכותל המבוי מלבד הבעיה שיש שהיא רחוקה מן המבוי גם חסרה פעולתה על המקום שתחת הרווח שלף אם נאמר שהמקום אינו נחשב למקום עקב קטנותו אבל גם לא יחול עליו דין הקורה.

ובזה יש להבחין בין שני עניינים, גדר המקום והרווח עצמם, וגדר שני החלקים שביניהם יש את הרווח, ובוודאי שיקל עלינו לומר רק שאני החלקים בשני הצדדים נחשבים כהמשך אחד, מאחר לומר שעל מקום הרווח חל דין שני החלקים.

גוד לסיק – הל״מ והוא דין המתייחס להמשכת מחיצה כלפי מעלה, ומשמעות המילים גוד לסיק הוא, שאני מושך ומעלה את המחיצה לכיוון למעלה. ובו נאמרו שני דינים שונים, דין הגורס שגם החזור שממעל למחיצה יקרא שהוא בעל מחיצה, ודין נוסף הגורס שיחשב שהמחיצה הנוכחים נחשבת שהיא מגיעה ומתקרבת עד למעלה. ולכאורה שני דינים אלו אינם נובעים מאותה המשמעות, ולהבין את הקשר בין שני משמעויות אלו, ובפרט את הדין הראשון שגם מה שלמעלה מן המחיצה יקרא בעל מחיצה מה שלא שמענו בשאר צדדים נאמר, שהוא בגלל שמחיצת עשר כוחה מלכתחילה להיות חוצצת כלפי כל לחבר לגמרי, לכן גם (לגבי הדין השני) ביחס הקשר מחיצה לדבר נוסף, הרי שמחיצה סוגרת את כל הצד, ומימלא דין המחיצה קיים לכל הצד ומתקרב על הדבר הנלרך קירוב מחיצה

גוד אסיק

ואם כניס הדברים הרי שאין המעשה לסור מקום מה שנעשה בחפץ, אלא שאין מקום מה שנעשה במקומות, אלא שאין שייך מעשה במקומות אם לא ע״י החפץ.

גוד אחית

דין המתייחס לגידור המקום שתחת התקרה ע״י ההבחנה של סיום המקום בסיום התקרה, ודין זה בשונה מדין גוד לחית הוא דין הנובע מכוח הגדרת התקרה על המקום שמתחתיה, ובשכוחה זה קטות התקרה נעשות למעין מחיצות מגדירות לכלל המקום. ועל כן אין בקיעת גלייס הפולשת מחיצות מקלקלת דין זה, שהוא חל מכח ובכלל המקום.

פי תקרה

סתימה משהו ברוח אחת המגדירה את כל הרוח כסתומה, ודין זה אם נאמר שהוא בגדרי מחיצה, כוחו מכלל גידור הרשות והוא בנספח למחיצות האחרות ברשות, והוא כאילו נאמר שבהיות המחיצות ממשיכות משהו על הרוח הפתוחה, הרי הם חלים גם עליה.

לחי

קורה **גג.** מקום מיוחד ליחיד ואין שימושו תדיר כבחצר ואינו מיועד לשימושים מנועים, דינו כחצר לגדור מחיצתו ע"י פס לרבעה.

והנה לף שלגבי מקום סתם כל שיהיה בו גדרים הנ"ל, יש להחשיבו כמקום. לגבי שם רשות, היינו, שיהיה המקום חשוב מקום לשות, ושיהיה דבר הנמצא חשוב ברשות, מלשון שני דינים. האחד, שיהיה לו קרקע ולא לוויר. והשני, שיהיה רחב ד' על ד' טפחים.

פתח **הגדרה** למקום שהוא פרוץ ממחיצות המשמש לכניסה ויציאה, ואין עליו שם פילה כיון שהוא משמש לשימוש (כניסה ויציאה) שאינו סותר (הגדרת מקום עם) מחיצה, כמו כן כיוון שפתח הוא לחל ממרכיבי הלל של כל מקום גדול, הרי לגורה מובהקת שלו יש שם גידול (עיין גורת הפתח). הגדרת המושג פתח תיתכן כהגדרה לרוח לחת, והיא תהיה חלק ממחיצת לותו הלל, או כהגדרה לכלל הרוחות, והיא תהיה חלק מכלל מחיצות הרוחות.

פתחא רבה **ויובחן** בגדל לישור עשיית מלאכה בשבת, ושיש בו מיעוט בגדל מעשה, לשון הוא שלא

צורת הפתח **הנחת** צורה הנראית כפתח ברוח בה אין מחיצה מגדירה את המקום לא כפרוץ שלא כפתוח.

דופן **מלאכת** הולשה נאסרה לנו בכלל לישורי מלאכות, ובכלל מעשי לישור, וכיון שהיא מורכבת משלושה מושגים שהם המעשה, המלאכה ומושגי הולשה, נדרשים לנו לבאר ביתר ביאור שלושה חלקים אלו.

כותל **שם** דופן השובה שאינה ראויה להיטפל לשאר רוחות.

עומד מרובה **הדבר** הנארך מחיצה הוא מהיות שבחי החציצה נוגעת בו עירוב בלתי רצוי לו. ועירוב זה יהיה ע"י פרצה למקום שונה מהמקום הראיך חציצה שעי"ז תוסר הגדרתו.

פסי ביראות **כלי** תשמיש, וזה שייך בשורך עתידי מסויים, ובחפץ הראוי לזה, וכמו כלי אכילה.

גידודי **חלקי** מחיצה שאינה שלימה, אך שם מחיצה קיים עליה לענייני מסוימים.

גיפופי **חלקי** מחיצה שאינה שלימה, אך שם מחיצה קיים עליה לענייני מסוימים.

דיני פירצה

חילוק גדר בין פירצה וביטול במחיצה – פירצה חסרון במחיצות מקום והביטול ביתרון כח הפורצן **וע"כ** לשר ברלת המן משנה בשיעי, שבתון. ולחר כן לשר, שבת קודם לה' שחר. והיינו למה שלשר שבתון הוא לשל ליבר ה', שהרי לשר לו שיהיה משנה בשיעי. ולחר לשר שלין זה רק ביחס לשלר ימים, שבזה היה לי רק שלא ירל שחר. ובמה שירל היום משנה לנו למדים שלין זה משום שבת של ישראל, שהרי לין בזה מעשה שלהם, ומה שלא יהיה להם שחר הרי יהיה משום משנה לשיעי. והיינו שלם היה זה גדל יום שביתה שתם, היה גדל זה במה שלא ירל ביום השביעי, ומה שלא יתליע של יום השיעי. לשל במה שירל משנה בשיעי מוכרח שלין זה יום שביתה שתם לא לסיבה, והיינו שהשביתה היא לעשמה, וכשילו היה העולם שובת מעשמו בחשרון ירידת מן ולא רק משום לשונו. וכיון שהשביתה לעשמה, בהכרח שגדל יום השביתה, היינו, יחולו משלר ימים, הוא משום קודם לה', והיינו, שיהיה יום זה קדוש. וע"כ לא לשר שביעי, שהרי לא נתבדר בירידת המן רק פעם לחת, ולפשר לומר שהוא משום שהוא לחר שבה ימים ולא משום שהוא השביעי. וכן שהרי עדיין לא נתבדר שלא ירל למחר, ועוד שלין בירידתו עתה סימן ליום, שהרי בכל יום לכלותו והיום מתחיל מהלילה. לשל במה שלא ירל למחרתו נתבדר שזה משום יום השביעי.

שלושה טפחים **גודל** פילה המפרילה בין חלקי המחיצה שלא יוכלו להיקרות לחד, ולהחיל שם גידול על משום השלוש.

ארבעה טפחים **גודל** פילה חשובה הניתנת להגדרת משום עלמית ופרוץ.

עשר אמות **גודל** פילה חשובה שאינה משפעת בהגדרתה כפרוצה ע"י דברים לחרים.

פרוץ במלואו **פירצה** המתייחסת לרוח לחת כפרוצה לחלוטין ואינה ניתנת להגדרה ע"י הרוחות הלחרות.

פרוץ מרובה

צורה לחלק של מלאכות שבת היא יצירת מצד חלק בדבר, והיינו, שתולדת המלאכה היא לא עצם יצירת דבר חדש כי הדבר לעצמו חשוב

פרצה בקרן זווית

והנה שם מקום נמלאהו במשמעויות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בשלוש, ונפרטם מהמשמעות היסודית ומעלה.

מפולש

שתי רוחות פרועות היולות פילגה מתמשכת לעומק הרשות.

בקעי ביה רבים

שימוש ברשות בתופן המערב לת הרשות שמחולה לו לתוכו.

אתי רבים

וכן לגבי דברים החסורים משום התולדה שנעשית, שצריך שיהיה לזון במעשה שיצא ממנו התולדה. וגם זה נחשב כוונה שתהיה הפעולה בכוונת התולדה.

אתי אוירא דהאי גיסא

הנחת צורה הנרחית כפתח ברוח בה חין מחילה מגדילה לת המקום לא כפרוץ חלא כפתוח.

בקיעת גדי

ותראה כי במשמעות זו של יום השבת, שכל שבת הוא נמשך ממקור לחר, היינו,

דקירת גדי

דין המונע משני חלקי מחילה לגדול מקום כחר, כיון שהוא פרוץ בחמלעיתו לכניסת גדי.

רשות הרבים

כמו שכתבנו עיקר ההבחנה שיש ברשות הרבים מהבחינה השימושית היא, שהשימוש בה חינו בזכות ומימלא גם שימוש שנעשה ע״י חלם יחידי לצורכו המיוחד הרי הוא שימוש של רשות הרבים.

והנה שם מקום נמלאהו במשמעויות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בשלוש, ונפרטם מהמשמעות היסודית ומעלה.

דין חרבעה על חרבעה הוא דין בכל מקום שיקרא רשות ע״י שיהיה ראוי לשימוש. וכן הא דבעינן לויל עשרה טפחים גובה.

ותמצא מדיני רה״ר (היינו, במה חשוב מקום כרה״ר), דינים שהם במקום עצמו, ודינים שהם בשימושו. במקום עצמו, כמו שיעור רוחב רה״ר וכו׳. ובשימושו, מעבר ס׳ ריבות, והיותו סרטיא לו פלטיא לו פתוח להם וכו׳.

ופש הוא לשון שחרית ונפש הוא כח התמדת השחרית וינפש היינו כי לחר שעשה והתקיים הדבר שעשה היינו שחרית עשייתו ע״י שכלול העשייה והיינו שביחס לעשיית הדברים הנפרדים לא שייך נפיחה שעדיין מחיה לותם לך ביחס לכלל הבריחה כדבר לחר יש כאן תוספת שנשחרה מכח הבריחה הרחשונה.

איסורי לא תעשה מחולקים לשלושה בחי עשייה, בשמירת מעשה, ובמניעת קיום. לי עשייה היא בחלם העושה וגדלה החיובי הוא שמירת עלמו כעושה, ושמירת העושה היא בשלושה גדרים שמירת החלם הכוללת שמירת גופו לעתו ולשונו, שמירת מעשיו, ושמירת תולחותיו, ושמירת העושה בגופו כדוגמת חלבים ועריות שלא יהנה גופו מהם, ובדעתו כדוגמת מחשבת ליסור וכוונת ל׳ דברים, ולשונו כדוגמת לא תחמוד ופניח הלב, ושמירת מעשיו כדוגמת רולח בשגגה, ושמירת תולחותיו כדוגמת מזיק. ושמירת מעשה היא בדבר

גדר מקום חפץ דרשות הרבים – אין קרקע רה״ר אחת ומקומותיה נפרדים

המבנה הממשי של רשות הרבים

שתי רוחות פרועות היולות פילגה מתמשכת לעומק הרשות.

א. רוחבו (ולורכו) של רשות הרבים צריך להיות ט״ז למה.

ב. צריך שלא יהיה מקורה.

ג. שיעברו בו ס׳ ריבוא בכל יום.

והנה בהקדם גדרי רה״ר יבואר חילוק רה״י ורה״ר וכמה יחשבו לרשותם, היינו, דין גידור הנמלא ברה״י, ודין שימוש הנמלא ברה״ר, לכלחורה יחוייב גדר המשותף להיותם מחשיבים מעשה הולחה בחפץ. ובילחרו, דולחי דין גדר שינוי מקום חפץ להולחה שלא ביחס למקום חפץ, והוא בקרקע, וגדר רה״י הוא גדר במקום שלם יחיד, וממילא גדר מקום חפץ הוא ביחס לשייכות שלם וחפץ, וגדר זה במקום הוא גדר סיום, היינו, מקום זה ושלא מקום שחר, שזה המושג שייכות ביחס למקום. וע״כ ביחס למקום חפץ, היינו, הקרקע, יהיה גדר הקרקע זו נפרדת.

רשויות – 7, 592) – חילוק גדר רשות ברה״י מרה״ר – רה״י בקרקע נפרדת ורה״ר בשימושה

אך גדר רה"י אינו ביחס לאדם מסוים,
שאין אדם אחד מגדיר רה"י, וע"כ ביחס למקום חפץ לא יהיה הגדרת הקרקע כמה שהיא נפרדת, ויותר מזה לאין כלל הגדרה בקרקע דרה"י בנפרד משימושה, דרוחב רה"י ומותו הם גדרים שלילייס לחוסר הגבלה. ומ"כ אין כלל הגדרה בלורת רה"י, אלא כל משמעות רה"י הוא בשימושה, וע"כ לא תוגדר אלא בשימושה, וע"כ תנאי רה"י הוא בשימוש. אלא לכיון שהולאה נוגעת למקום חפץ, והיינו, קרקע הרי שגדר שימוש הרגיס אינו רה"י עצמה, אלא שמשום הרגיס מגדיר את הקרקע, וזה בלותה המשמעות כמו ברה"י.

וע"כ כל שיעורי רה"י יהיו במובן של חוסר הגבלה, שאין הם משמעות חיובית בקרקע אלא בהגדרת השימוש. וע"כ אם לא יהיה בהם משמעות ביחס לשימוש, היינו, שלא יהיה בהגבלה הנ"ל, משמעות ביחס לשימוש, לא יהיה זה חסרון בהיות הקרקע רה"י, ואי אין שלא יהיה הרי שגדר רשות התורה הוא בקרקע המקום כי הם ביחס למקום חפץ, ואין מקום חפץ בכל הרשות אלא בקרקעה, וכל הדינים הנוגעים למה שהוא לא גדר בקרקע, הם בהכרח לא דינים עצמיים אלא ביחס לקרקע.

וע"כ לא יהיה גדר מחיצות ברה"י אלא גדר בקרקע, והיינו, שלפ שיש ברה"י מה שאין ברה"י שיש בו משמעות שהוא תופס חלל, שהרי עולה על הרקיע, אין זה חלק מהגדרת הרשות, שאין הגדרת הרשות אלא בקרקעה, והיא אינה אלא ביחס לגובה עשרה. וגם אין יועיל זה גדרים שאינם נוגעים לקרקעה בלופן חיובי, ואם נמצא בדיניה גדרים הנוגעים לזה, הרי בהכרח שהם גדרים שלילייס כמניעה וכו'.[א]

וביאור דגר זה הוא כי יש גדר בעוצה מלאכה שאינו עובת, וזו התולאה האסורה, והיא אינה תלויה במחשבת העוצה, ועליה נאמר אין שמירה, והיינו, שיש גדר קיום קלוצת יום השבת בשביתת האדם ביום השבת, וע"ז נאמר אין שמירה ואין זה אין הוא בשמירה ממעשה מסוים, אלא בשמירת מצד שביתה לאדם.

ודבר זה מוכח מזה שחפץ המונח ברה"י אינו נחשב שמקומו בכלל הרשות שנמצא בה, ל"כ לא הוי בית אין העברה, ובהכרח שמשמעות הרשות שלעצמה אינה בהיותה מקום חפץ. ויותר מזה לכיון שהיותה רה"י הוא גדר בדין העברה, בהכרח שביחס למקום חפץ אין רה"י הוא אין שלילי, ואלא יהיה חפץ הנמצא במקום הרשות כנמצא בכל הרשות (ויותר מזה מלאנו לדעת ר' יוסי דלף שתי רשויות הרגיס נפרדות הוי אחד לגבי הולאה).

וא"כ הוא שאין רה"י גדר מקום חפץ, ומ"כ הוא שביאלנו שאין רשות להולאה הוא אין במקום חפץ, הרי שביחס להגדרת שינוי שיש בדין הולאה יהיה זה גדר שלילי, והיינו, שמה שמותר להעביר ל"ח בכרמלית זה משום שאין לנו לומר שיש הבדל ביחס למקום חפץ בין מקום זה שבכרמלית למקום אחר. וזה משום שכמו שאמרנו יש כאן שני גדרים, האחד, הוא מקום חפץ מונח, היינו, עצם מה שחפץ תופס מקומו, וזה משום חשיבות חפץ מונח ביחס למקום חפץ לעומת שאינו מונח. והגדר השני, הוא משמעות שיש בהיותו במקום, וכיון שמשמעות זו היא מוקדמת לעצם מקום חפץ והיא המגבילה שטח שמקום חפץ יהיה חלק ממנו, הרי שמשמעות רשות היא הגדרת מקום שאינו חלק מהגדרת מקום חפץ מונח מסוים, וכיון שזה למור ביחס לקרקע לעומת לוויל, וכיון שאין ברה"י אלא הגדרה זו, בהכרח שגם

רשויות – 7, 640) - חילוק גדר קרקע רה"ר מקרקע רה"י - חפץ המונח ברה"ר אינו נחשב כמונח בכלל הרשות

רשויות – 7, 641) - שיתוף גדר רה"ר ורה"י בהוצאה - שני גדרים במקום חפץ מונח ומשמעות היותו ברשות

א. אך כאמור לעיל גדר מה שתקנו חכ' הוא ביחס הפוך, דאין הם דינים ביחס לקרקע, אלא ביחס לרשות עצמה, היינו, חללה. והיינו, שראו חכ' שאף שקרקע רה"י מוגדרת היטיב כדינה מן התורה, הרי שהתייחסות האנשים לחלל הרשויות כזהות הרשות יביא להחליף את משמעות זהות הרשויות ממשמעות הקרקע למשמעות החלל. והרי אין דיני רשויות מן התורה מיועדים ומועילים להגדיר את החלל. וע"כ תקנו דינים הנוגעים לחלל הרשות, והיינו, שאם היה ברור גדר זה דאין רשות אלא ביחס למקום חפץ, ואין רשות אלא בקרקעה, היה הבדל הרשויות ברור לאנשים. אך כיון דאין זה ברור, הרי שאנו נצרכים להגדיר אף את חלל הרשות, וזה משמעות מה שתיקוני מבוי שווים, בלי שייכות לדין מחיצות התורה, ובין אם יהיה הדין ב' או ג' מחיצות דאורייתא, יהיה דין להכשיר את המבוי מארבעה צדדים.

רה"ר הוא בהגדרה זו. שאם אין הס בתותו גדר לא יתכן לקבותו שינוי, אלא תוספת, וזה ברור.

ונקדים להוציא מדעת מה שהיה לומר בדין העברה בשינוי מקום חפץ
נובע מגדר רשות שבה נאסרה, היינו, רה"ר, שאף שיש למנות בדין העברה מכלל איסור הוצאה מרשות לרשות אנו למדים שהעברה חשיב שינוי במקום חפץ, אין זה מקום חסרון לחילות משמעות היות חפץ ברה"ר ומה שהיא לותה הרשות, שנאמר לכן הוה כשני רשויות.

הוצאה – 7, 170) - שלילת חסרון אחידות ברה"ר בהעברה ד' - מעשה העברה נחשב שינוי חשוב אף באותה רשות

המשמעות הראשונה הוא משמעות של קידה שאדם משתמש בדברים בקיבוב, והדוגמא הפשוטה היא אכילה, היינו, שימלא האוכל את תוכו במקום גרונו או מעיו, ובמשמעות זו האדם עצמו הוא מקום, וביחס לשימוש אדם משמעות זו היא משמעות קיבוב ביחס לריחוק, וחיבור ביחס לניתוק במובן חיצוי, והיא תחילת משמעות שימוש במקום אצל אדם.

איסור עשיית מלאכה נחלק למלאכות נפרדות, ומימלא למעשים נפרדים. ויחולקו זו מזו ע"י תולדת המעשה, ולותתו בגדר התולדה. ויתחדבו על ידיו להיות תולדות. שאמנם עשיית המעשה היא הדבר האסור שיש בו ביטול שביתה, אך משמעות העשייה היא מחמת הגעשה, שהתעסקות (היינו מה שהיא גדר בעושה בחילוק מן המעשה) בעשייה חשובה הוא לאיסור מלאכה, ואם המלאכה להיחשב מלאכות נפרדות, הוא בשם הגעשה. ועל כן שייך שיתחייב בעשיית אחת על שתי מלאכות, כי יהיה על התעסקותו שם שתי תולדות.

רשויות – 7, 171) - ראיה משיעור ד' אמות בהעברה - גדר העברה שינוי מקום חפץ ולא שינוי רשות עצמו

אחד שביארנו את משמעות המקום, יש לנו לבאר גדרי מה שנקרא חפץ במקום וכמו שכתבנו לעיל יש שלושה גדרים עיקריים בהיות חפץ במקום והוא המשמעות המליותית הפשוטה מה שכל חלקיו נמצאים במקום והמקום מקיימם המשמעות השניה היא היות חפץ בדבר אחד במקום והמשמעות השלישית הוא היות חפץ במקום שהוא חלק ממקום גדול ויהיה משמעות שהוא בתוך חלל המקום הגדול.

ובדברים שיש משמעות לעצם המעשה שהוא עושה את התולדה, והיינו, שיהיה המעשה במשמעות שהיא מובילה לתולדה, אז יהיה הדין לתולדה חלק מגדר המעשה עצמו, ואם לא יהיה הדין לתולדה, אז המעשה עצמו יהיה חסר במשמעותו כמעשה, ואפילו יוביל המעשה לתולדה, ואפילו ידע שהמעשה מוביל לתולדה, לא יחשב המעשה כמעשה, כיון שלא רצה שיהיה המעשה מוביל לתולדה. וכוונת מעשה לתולדה תהיה בגדר רצון במעשה עצמו, והיינו, שיהיה במחשבת התולדה.

רשויות – 7, 177) - חילוק גדר מקום דרה"ר מרה"י - רה"ר לשימוש זמני ורה"י לשימוש קבוע דהנחה

והפרש משמעות יש בין וינח וינפש ובין ושבות, שוינח וויפש הס פעולה בעושה שהוא נח ושהוא נופש, לך ושבות מתייחס לאי קיום המלאכה. וכלית המלאכה ביום השביעי היא שנעשו כבר כל המלאכות, וביחס לתכלית זו כל מלאכה נחשבת לעשמה כי לא נסתיימה מלאכת הבריאה בלעדיה, וממילא יש משמעות חיובית ליום השביעי בהיות מוכן יותר משאר הימים, וביחס לשביתת יום השביעי יש משמעות שלילית ביחס לכל שאת ימי הבריאה ולכל המלאכות כאחת, כי השביתה היא שביתה מהמלאכה בתופן כללי וביחס לשאת הימים, והברכה והקדושה היא ביחס ליום השביעי עשמו בלי שייכות לשאר שאת הימים.

(לפ"ז יחולקו דיני המעשה, לחיוב חטאת הוא משום אי הזהירות, והפטור לחטאת הוא משום שלא היה לו להיזהר בזה. וחיוב מלאכה הוא משום עשייתו, והפטור למלאכת מחשבת הוא משום שאינה עשייה. והפטור לאינו מתכוין הוא משום שאינו מעשה לסור. והכלל לחיוב חטאת הוא חיוב כללי על האדם שיהיו מעשיו מכוונים.)

ועכ"פ נמצא כי גדר רה"ר הוא ביחס לשימוש אדם, והנה תמצא שימוש אדם במקום הוא בשני פנים, הילוך, ועמידה. וגדר שימוש הרגיל הוא בהילוך, והילוך אדם אחד הוא בדוחב ד"ת, והילוך לרגיל בדוחב טז"ז אמה, והילוך ליחיד לד"ת הוא שיעור תפיסה, היינו, שהוא תופס בהילוכו דוחב ד"ת הנאדים לו.

רשויות – 7, 646) - גדר שימוש רה"ר בהילוך ותשמיש - דריסת קרקע ללא תפיסת היחיד ברוחב ט"ז אמה

והילוך לרבים לט"ז למה הוא בשלילת זה, היינו, שיהיה הילוך מבלי תפיסה ע"י מי שהולך. והילוך, היינו, המשכיות הפסיעה, ופסיעה אחת לחלס היא בשוך ל"ט (לביותר מזה אין נחשב פסיעה, אלא קפילה מהילוך להילוך, ואין נחשב ההילוך אחד, ואין קרקע נחשבת לשימוש אחד אלא בהילוך), והילוך הוא ביושב, והילוך ביושב הוא בתוך רוחב ל"ת, ויותר מזה הוא עיקוף. והילוך הרבים הוא הילוך הנוח והמיידי (היינו ללא עמילה), ולין לה"ר כמו בלה"י מוגדל בקרקע, והיינו, קרקע המשמשת להילוך הרבים, וכיון לאין הילוך הרבים אלא בט"ז למה, יהיו כל ט"ז למה אחד בלה"ר ביחס להילוך, וע"מ שיהיה נחשב הקרקע כקרקע המשמשת ללה"ר צריך שיהיה בה ט"ז למה, והיינו, שהקרקע עצמה אינה מאוחדת בט"ז למה אלא שימוש הרבים אינו נחשב כזה אלא בצוחב קרקע זה, ובפחות אינו נחשב הילוך הרבים. לך קרקע לה"ר אינה אחת בט"ז למה, ואין לה רוחב, וע"כ גדר ההילוך ביחס לקרקע הוא ע"י לריסה, היינו, מה שדורסים בה הרבים בהילוכם, שאין משמעות בכל חלק מהקרקע במשך ההילוך, אלא בלריסה, וע"כ כל מקום שיהיו הרבים דורסים בחלק מהילוכם יחשב כלה"ר, וע"כ לא יהיה עמילה חסרון בהגדרת קרקע כלה"ר, אלא בהגדרת שימוש כזה כשימוש הרבים, וע"כ אם יהיה עמילה שהיא מוגדרת כשימוש הרבים לריסת קרקע זו, גם תחשוב את הקרקע כלה"ר.

רשויות – 7, 647) - קרקע דרשות האמור ביחס להילוך - קרקע רשות להנחת חפץ אינה מוגבלת לגדרי הילוך

ודין קרקע האמור לגבי רשות הוא ביחס להנחת חפץ כאמור, ואין זה שייך לגדרי הילוך, וע"כ לף אלא יחשב שימוש המגדיר לה"ר אלא בלריסת קרקע להילוך קרקע, הרשות עצמה לא תוגבל בגדר זה, וע"כ שימוש הרבים אינו מגדיר ביחס לקרקע הרשות כלין בהילוך, וכל שימוש שיחשב שימוש הרבים יגדיר את הקרקע כמקום הנחשב כלה"ר. והיינו, שאמנם לה"ר המוגדרת כך היא ע"י שימוש הרבים, והמוסג שימוש הרבים הוא בהילוכם, וכל שימוש אחר אינו מוגדר שימוש הרבים אלא שימוש היחיד, לך אין הילוך עצמו הגדרת קרקע ללה"ר, אלא עצם השימוש שביחס להילוך נקרא לריסה, לך כל שימוש שיחשב שימוש הרבים יגדיר את המקום המשומש כלה"ר, וע"כ שימוש שנחשב אחד עם הילוך גם הוא יחשב שימוש הרבים, וע"כ עמילה שהיא חלק מהילוך כמו עמילה לכתף גם היא נחשבת לשימוש הרבים, כי אין גדר הילוך הרבים כסוג שימוש גדר חיובי של שימוש אחד, אלא גדר שלילי, היינו, שימוש המועט שאינו מבטל שימוש הרבים, שהרי אין הרבים אלא הרבה יחידים, ואין שימוש במקום אלא שימוש היחיד, והגדרת רבים אין היא חיובית ביחס ליחידים, אלא ביטול היחיד.

רשויות – 7, 648) - גדר שימוש הרבים ביחס למקום - שימוש שאינו סותר היות המקום לרבים בהילוך וביתוף

וע"כ יהיה גדר שימוש הרבים ביחס למקום גדר ברבים ולא בשימוש, והיינו, עצם מה שהמקום הוא לרבים. ואם היה לפשר שיהיה הגדרה במקום שהוא לרבים, בלי היותם לא היה צריך את השימוש. אלא כיון שאין הגדרת המקום כלה"ר אלא ע"י היותם, ואין היותם אלא ע"י שימושם, אלא שאין היחיד משתמש אלא לעצמו (ולף בהילוך), וא"כ אין שימושו רלוי להגדיר לה"ר, ע"כ יהיה השימוש המגדיר את המקום שימוש שאינו סותר את היות המקום לרבים והיינו, הילוך, אלא שהרי הילוך ליחיד הוא תפיסת המקום ע"י יחיד, ולמרו לבט"ז למה אין נחשב שהיחיד תופס המקום, לאין בשימושו כח לתפוס כזה רוחב (וזה גדר להתפשטות ל"ת ליחיד ביחס למקום המיועד לשימוש הנ"ל). וא"כ יש כאן שימוש בלי תפיסה, וזה גדר שימוש לרבים לפילו ביחיד. ולמנס אין עמילה לפוס נחשבת הילוך, היינו, שימוש בלי תפיסה, לך עמילה לכתף לף היא נחשבת שימוש הרבים, שלף היא חלק מהילוך, וע"כ ביתוף יחשב כשימוש הרבים להגדיר את המקום הרלוי לביתוף כחלק מהרשות, והיינו, עמוד ט'. ולף שאין הוא חלק מהקרקע לה"ר כמובנה במקום הרשות, הרי הוא נחשב חלק מהרשות עצמה במובן קרקע להנחת חפץ, וכמו בלריסה להילוך. ובזה יבואר גדר תשמיש, דהרי לף הילוך אינו אלא תשמיש ביחס להגדרתו את הקרקע כנדרסת, וכך הוא נקרא בכל מקום, אלא שהילוך נחשב לתשמיש ביחס להגדרת קרקע לרשות ביחס למקום חפץ, לך ביחס להגדרת שימוש הרבים הרי שהוא נחלק בזה מתשמיש, שתשמיש הוא במקום מסויים, והילוך הוא השימוש ההמשכי. ובזה יבואר

מה שאין תשמיש מגדיר את הקרקע כהילוך לקרקע, להילוך יש לה תפיסת י"ט שהיא הגדרת קרקע הרשות, לך תשמיש רק מגדיר את המקום כמקום הרשות, וכמו לווירה, ולא כקרקע הרשות. וזה במשמעות קליטת רשות, היינו, שגדר קרקע הרשות הוא במשמעות קודם לרשות, לך קליטת הרשות הוא רק לאחר שיש רשות, שחפץ הגמלא במקום הרשות יחשב כמונח ברשות.

וא"כ הרי שדריסה ביחס לקרקע קודם הגדרת הרשות הוא בגדרי שימוש, וע"כ יחשב דריסה שאינה נוחה כלל ניחא תשמישתיה, היינו, ביחס להגדרת קרקע כמשמשת לרבים, שאין שימוש כזה נחשב לשימוש לגבי דריסה, ולא נחשב דריסת רבים לפילו שרבים דורסים, דכיון שזה חסרון בצורת שימוש של רבים, אין זה רבים אלא הרבה יחידים (וזה גדר רבים מכתפיס לה בכומתא וסורלא בהי"י, שלף שולחי אין לזה גדר הי"כ, דכיון שהוא הי"י גם שימוש רבים נחשב לשימוש יחידים, אבל לגבי עירובי חצרות הרי לף הרבה יחידים הוא חסרון. ועוד יתבאר בעז"ה), לך זה יש גדר שני, והיינו, שלף לאחר שיצטרך התנאים בקרקע להגדרת שימוש כשימוש הרבים, הרי אין הקרקע נחשבת לקרקע הי"כ אלא ע"י שימוש הרבים, וזה איכא הבדל בין הי"כ ליחיד, שכיון שאין הי"י אלא בנפרדותה, וזה גדר חיובי, אין שייך שזה יתפשט למקום אחר, שאין נפרדות מתפשטת בחיבורה עם מקומות אחרים (אלא אדרבה היא נפרצת ע"י החיבור), מאידך כיון שהגדרת הי"כ היא ע"י שימושה, וזה הרי שייך שיתפשט, והיינו, שכל מקום שיהיה משמש את הרבים באחת עם מקום שימוש הרבים, יחשב גם הוא הי"כ. וגדר זה הוא בכל הי"כ, שכיון שאין הי"כ מוגדרת אלא ע"י שימוש הרבים, הרי שכל מקום ומקום מוגדר בנפרד ע"י שימוש הרבים.

רשויות – 7, 649) - דריסת הרבים בהגדרת קרקע רח"ר - עמידה לבתף חלק משימוש הרבים כמו הילוך ממש

וע"כ יהיה שייך שלף במקומות שאין בהם תנאים להגדרת השימוש כשימוש הרבים מחמת רוחבם וכו', כיון שהם משמשים באחת עם הי"כ גם הם יחשבו כך מחמת השימוש עצמו. ובזה לא נצטרך להתנאים לטעיל אלא רק מה שלא יחשב המקום נפרד ביחס לשימוש. וע"כ עמוד תשעה יחשב לרה"י לף שהוא נחשב מקום נפרד מצל קרקע, לך הוא אחד עם השימוש. ובזה גם שייך שתהיה רה"י נפרצת ביחס לצבר הגריך חיבור כמו הנחת חפץ, היינו, שלף שאני מקומות יחשבו לרה"י ולא יהיה ביניהם נפרדות קרקע, כיון שהם נפרדים ע"י שימוש לא יחשב לרשות שימוש אחת.

רשויות – 7, 650) - התפשטות שימוש רבים למקומות סמוכים – גדר עמוד ט' שנחשב שימוש אחד עם שימוש רח"ר

ובהתפשטות שימוש הרבים לעול מקומות נמצא כמה גדרים, וכמו ע"י הדחק, היינו, שלף אם יהיה מקום המשמש את הרבים באחת עם רה"י שלידו, והיה לו להיחשב כאחד, כיון שאין זה מכוחו אלא מכח התפשטות של שימוש שלידו, לריך שהוא יהיה משמש באחת, ומקום שמתפשט שימוש הרבים אליו מקום הדחק שיש ברה"י, הוא חסרון בעצם ההתפשטות להגדיר את השימוש אחד עם שימוש שלידו, ושימוש שהוא מקום שאין מקום ברה"י, אין הוא נחשב שימוש אחד. ועל זה למדו שהילוך שע"י הדחק נחשב הילוך, ותשמיש שע"י הדחק אינו נחשב תשמיש. ובילמדו שכיון ששימוש הרבים בהילוך הוא עיקר אם שימוש הרבים, לף שנעשה ע"י הדחק, אבל שנעשה אין הבדל בינו לבין שימוש מקומי לו. לך תשמיש שאין הוא נחשב חלק משימוש רבים לקרקע, ואין הוא משמעות שימוש הרבים עלמו, אלא רק בזה שהוא מחובר להילוך שלידו, אם נעשה שימוש זה ע"י הדחק, אין נחשב להיקבות מחובר. לך הילוך כזה נחשב הילוך, וזה גדר קרן זווית, שלמנם יש בה הילוך ע"י הדחק, ונחשב הילוך אבל, לך מקום קרן זווית עלמה יש בו חסרון בהילוך שלא נוח תשמיקו. וזה חסרון בהגדרת שימוש הרבים, ולא יועיל ההתפשטות. וזה גם גדר מאי דלא מסגי בהדיא, שאין זה נחשב שימוש אבל אלא שימוש אחר, וכיון שאין במקום עלמו גדר רה"י אין זה נחשב שימוש הרבים.

רשויות – 7, 651) - גדרים בהתפשטות שימוש הרבים למקום אחר – התפשטות השימוש הנובעת מדחק בבקרן זווית

סתימה מצהו ברוח אחת המגדירה את כל הרוח כסתומה, ואין זה לם נאמר שהוא בגדרי מחילה, כוחו מכלל גידור הרשות והוא בנספח למחילות האחרות ברשות, והוא כאילו נאמר שבהיות המחילות ממשיכות מצהו על הרוח הפתוחה, הרי הם חלים גם עליה.

גידור ושיעור ט"ז ברשות הרבים - רוחב השתמשות מול מחיצות ושיטת הרשב"א בפלטיא

לפעמים יהיה המעשה שינוי בדבר קיים ממצב למצב, והיינו, שלא יהיה במצב החדש מציאות הקודמת ביחס למעשה כי עצם המלאת המצב החדש בדבר לא תהיה מעשה אלא מעשה השינוי עצמו וגדר מעשה זה הוא בדבר שיהיה תמידות בדבר בעצם יצידות ממצבו ללא שינוי והמעשה המבילו למצב חדש הוא עצם עשיית השינוי.

ועל דרך זה יתבאר, קרוב לסוף משפטים, שאת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך והיינו שגם זה בגדר שיום השביעי הוא שביעית מהמבוע שלין שבת שהוא בכדי שינוח העבד הוא לאו דווקא ביום השביעי אלא הכוונה הוא הפסק לציפות העבדות וזה משמעות לין השבת שבין אדם לחבירו, ובשאר ענייני הפרשה שם לעשקינן בלחיצת הגר ודין שביעית שהוא לענייס ודיקא נמי אלא הזכיר בשתי פרשות אלו גדר שבת מה שהיא קודם או מה שהיא לה׳.

והנה מלשון בהא דיליפינן לשבת ממשכן כמה גדרים. האחד, הוא בגדר שם מלאכה האמורת במשכן, ודבר כלול כל מה לחשיב שם מלאכה (ויש דבר שלושה חלקים. האחד, בדברים האמורים בפרשת תרומה, הוא מלאכה שעשו העם, ונקראת מלאכה לכתיב אל יעשו עוד מלאכה, ודבר כלול סידורא דממנין ולמד ולעור והמולילא. והשני, במעשה רוקם וחרש וכו׳ שעשו כל חכם לב, ודבר כלול סידורא דבגד וקרשים וכלים. והשלישי, כמה שעשה משה בבניית המשכן כלכתיב ויכל את המלאכה, ודבר כלול בונה וסותר), אבל פרטי מלאכות אלו לא נכתבו בתורה בפירוש כולם (שאף שנאמר על תרומת תכלת ושש וכו׳ מלאכה, והיינו, למד לצוע לא נתפרשו כל המלאכות המציאות לדבר כזורע וגוזז וכו׳).

והיות משמעות ליווי על כל השבתות, ובלי שייכות למחזור השבוע סיבת חיוב לכל שבת חיוב נפרד, הוא בהיותה מקודשת בקדושת בראשית, ושלשה הגדר יהיה מחזור השבוע סימן גרילא. ודבר המשמעות יש למלוא שני גדרים, האחד, בכל שבת ובכל השבת כולה בגדר אחד, בהיות זמן שבת הגוזע מקדושת בראשית, ומיניה שהיות גדר הקדושה לכלל היום באחת שמי שחילל חלק מהשבת חילל כולה. והשני, בכל חלק וחלק מהשבת בגדר נפרד, ויהיה קדושת בראשית סיבה לכל חלק בנפרד שה׳ קידשו, ומיניה להיות בכל דבר סיבת קדושה בנפרד, גם כל חילול יהיה השוב חילול לעצמו.

הגדרות השימושיות של רשות הרבים

הנה כמשנ״ת לינו רשות הרבים בכל מקום, שורשם שיהיה מקום זה מיועד לשימוש הרבים כל אחד שירצה.

והביאור בזה בהקדם מה לכ״ב לין בכלל יגליל שימוש הרבים גדר בקרקע, אחר שהקרקע אינה מושפעת ע״י שימוש בה. ובהכרח שאין זה לין בקרקע עצמה, אלא במה שיש בה לפשרות שימוש, ובזה יש לרבים להגליל את משמעות שימוש הקרקע, והיותה מוכנה לשימוש, שהרי גדרה הנ״ל הוא מכוחם (שאין משמעות שימוש בקרקע בלי משתמשים). וע״כ עשה גדר הקרקע אין הוא מוגדר ע״י הרבים, וההפך שהוא מגליל את השימוש (והרי זה ההבדל בין רשות לשתף לוויר אלא בקרקע שאין שייך רשות בלוויר אלא בקרקע).

ולפ״ז יש למצוא גדר במה זה תלוי במשילת יהושע ובכוחו להנחיל את הארץ, כי אין התורה במה נחשב הר״ל הוא בקרקע שאין לה משמעות שימושית בעצמה, שבזה אמרה תורה ששימוש הרבים בה יחשיבה כהר״ל, ובאמת בזה אין ליהושע לחדש דין (יותר ממה שאין לאב׳ בכל דור), להגדרת שימוש הרבים עצמם ולאי שאין ליהושע כח, אלא ניתן לו כח בחשים, ואף בקרקע הרי לא ניתן לו כח אלא לחלוקתה, ואין לו בה קניין, ואין לו כח להגבילה בגדרים קניניים, וגם אין גדר הר״ל תלוי בקניין (דל״כ לא אתי מה לאמר ר׳ יוחנן בירושלים אלא למ״ד דלא נתחלקה לשבטים, ואף אי נימא דאין קנין השבט כמו קנין יחיד לגבי זה, הרי שהיה לברר בכל מקום מה הונחל ליחיד ומה לא. וגם אין לפשרות לברר זה בקרקע שאין נוחות תשמיש קבוע, וגם ברור לאין זה גדר תפיסת שבט או תפיסת יחיד לשבט, זה שייך לגדרי לחוזק מבות ולא

שתי מחיצות דר׳ יהודה ברה״ר – דעת תוס׳ בגדר הנ״ל מה דעביד לרה״י הוה ביטול רה״ר

רשוויות – 7, 627) - משמעות שימוש הרבים לגבי קרקע - הרבים מגדירים משמעות שימוש הקרקע ולא הקרקע עצמה

רשוויות – 7, 628) - גדר כח יהושע בהנחלת הארץ - כח הנ״ל להיות מגדיר מסירת קרקע לשימוש הרבים והיחיד

לגדרי קנין, לשמי חוזרת ביובל. ולכאו"ל). אלא שכיון שניתן לו להנחיל ולחלקה לכל יקראל, היה לו גם כח להגדיר מקום לכל יקראל, היינו, מה שזה לוכסם, וגם זה בגדר חלוקה, שזה שיהיה מקום שהוא לשימוש הרבים אין זה גדר של זכות וחובה הסותר לזכות היחיד, וכולם לריכים לזה, וע"כ גם זה הוא מדין חלוקה. וחלוקת הארץ לשימושיה אכן היה בכוחו, ובזה שחילק סוג הקרקע ביחס לשימוש הרבים והיחיד, הרי שהגדיל שבארץ יקראל יש משמעות בסוג הקרקע לשימושיה, וזה כמש"כ קודם לדין רה"י לשורייתא שבדין התורה גדר הקרקע דרה"י הוא גדר שלילי (ושאין זה חלק מדיני התורה שהרי אינו אלא בקרקע לארץ יקראל ואין דין הושלה תלוי בארץ), ודין התורה שיחשב קרקע רה"י ע"י שימוש הרבים הוא ביחס לקרקע, ותקנת יהושע הוא ביחס לשימוש, אך הגדרת השימוש תשפיע על דיני התורה בהגדרת קרקע ע"פ שימוש, וע"כ לא יהיה זה שייך אלא בהנחלת יהושע את הארץ, ולא בשאר ארצות אף שיהיו חוקקים חוק דומה, כי אף שיהיה להם שלטון על מנשים (ודינא דמלכותא דינא), אין זה גדר ביחס לרבים ככלל אלא לכל יחיד בפרט וכו'. וע"כ יבואר מה שחסרון למעלות ומורדות דלמ"י הוא חסרון בדיני התורה, ובמה שאין דומה קרקע למעלות ומורדות דלמ"י לגבי מדבר.

וא"כ מצאנו כמה תנאים בדרה"י, זה לפניס מזה, דגדר הקרקע במקום הרחוי להנחת חפץ הוא תנאי רחשון, ובזה אין צורך שיהיה תשמישו נח, אלא גדלו הוא בעצם מושג קרקע לעומת אוויר, וזה גדר קרקע לכל הרשויות. ובהשלם מקום זה התנאי הרי שניתן להגדירו במקום לרשות. ודה"י הוא מקום תשמיש ליחיד, ודה"ר הוא מקום היצוך לרבים (וגדר זה ואיך זה נעשה ע"י שימוש הרבים יבואר בעז"ה). והגדרת קרקע במקום נפרד הוא בשמעותה ביחס לתשמיש, והגדרת קרקע במקום הרבים הוא ביחס להגדרתה במקום שימוש, ויהיה הגדרתה בזה ע"י שימוש הרבים בפועל, שמשמוש הרבים מגדיר את הקרקע בשמעותה השימושית במקום הרבים, וגדר שימוש הרבים הרי שזה ביחס לשימושי אדם בלופן כללי. ובזה נחלקו ר"י ורו"ל שבת"י אין נחשב שימוש לרוב יחידים במקום אלא ניחא תשמישיה כשימוש הרבים, ובחו"ל ליתא לזה. וע"כ היא ביחס לשימושי אדם בלופן כללי, ושאר תגאי רשויות ושייכות מקום לרשות (שלא בגדר קרקע) שוים מרשות לרשות ע"פ החלוקה האמורה, ושאר דיני הושלה חפץ שוים בכל הרשויות.

ביאור שלושה סוגי רה"ר וגדרם המאוחד – רה"ר, סמטא, צידי רה"ר

ובהקדם זה יבואר עיקר חשיבות מעשה הושלה שהוא המיקום, והיינו, שיש לאדם חשיבות במיקום לדברים במקומות, ומעשה שיש להחשיבו כשינוי בגדר קבוע, זה הרי הוא חשוב כהושלה. ובילארנו גדר חשיבות זו בגדר כללי, שבו יהיו כל המקומות בדבר אחד לאדם, ומעשה להושלה ממקום למקום הוא מעשה במיקום, ולא במקום מסויים, ולא בחפץ המסויים.

והנה למרות שכל הנחלים משני לידי המחילה שווים בלפיו בהפרלתם, רק מקומות כאלה שיש להם צורך בחלילה (או צורך לאי חלילה) מוגדרים ע"י המחילה כנחלים, ואלה אשר אין פעולת העירוב משפיעה עליהם ועל הגדרתם העצמית גם המחילה לא תשייחם אליהם רק כחוללת מפניהם, וכדלעיל.

סמטא, והיא המיועדת לשימושיו הפרטיים של האדם היחיד ולכל אדם שירצה בכך. והיא זכות כל אדם, ואין זכות למנוע ממנו שימושים פרטיים, כל זמן שאינם מבטלים את האפשרות שכל אדם יתשמש בהם, ואפילו בעת אחרת, וזו אינה נחשבת רשות הרבים לענייני שבת.

צידי רשות הרבים, הוא הפקר לרבים. והיא אינה מיועדת לשום תשמיש, וכן אינה מקבלת שום יעוד כזה, ולכן יכול כל אדם להשתמש בם. אך שימוש שכזה אינו שימוש בזכות כלל, וזו אלקו ר"ת ורכ' שם נחשבת רשות הרבים.

לפעמים יהיה המעשה רק במשמעות של המלאת המילות, והיינו, שלפני המעשה לא היה המילות הנעשית, והמעשה יעשה שתהיה. ויהיה המעשה מגדיר את המילות הנוכחית ביחס למילות הקודמת כדבר שהומלא, ואת העושה כממליך דבר.

רשויות – 7, 629) – סיכום תנאי רשות הרבים בקרקע – שלבי הגדרת מקום מקרקע לרשות של הילוך לרבים

גדר חלוק בשימוש רה"ר - ההילוך בקרקע והתשמיש בביתוף

ובזה יבואר מה שחילקו בגמ' בין מקום הילוך למקום תשמיש, וכי הם שני סוגי שימוש שיהיה בדשות (הרבים). ותשמיש, היינו, במקום עשמו, ויהיה נחשב כחלק מרה"ר מקום שהוא משמש את הקרקע שלה, וכמו בביתוף שהלשם עומד בקרקע ומכתף על העמוד, ואף שאין בזה להגדיל את העמוד בקרקע, אבל יהיה בזה השימוש לבטל ממנו דין קרקע נפרד שהיה לו (וזה מה שאין חסרון בחורי רה"ר כמה שאין הם בגובה ט', לכיון שאין בחורים צורך בהגדלת שימושם עם קרקע, שזה נצרך רק כצריך להגדיל קרקע נפרדת כתשמיש הדשות, אבל בחורים שאין גדר קרקע נפרד לא יהיה צריך אלא שישמשו את רה"ר, ויהיו כלווירה, היינו, אחר שיש דשות (וזה גופא נסתפקו בחורי רה"ר לי איכא בדה"ר גדר שלא ניחם לקרקע). וע"כ לא יהיה בהם חסרון מחיצות ושיעור וכו'), אבל הילוך הוא בקרקע עשמה והילוך אחיל מחשיב את הקרקע כאחת, ולא משום שמשמש את הקרקע, וע"כ אם יהיה ההילוך בקרקע שהיא נפרדת בעשמה כמו ע"י מחיצה, לא יועיל בזה הילוך, שנפרדות הקרקע תגדיל את ההילוך כנפרד ולא ההילוך מותה,

שהגפרדות גדל בקרקע, וההילוך גדל בשימוש בה (ולא שלה). אבל תשמיש הרי היו בקרקע, וגם היו מגדיל את המקום כקרקע אחת, וע"כ אפשר שע"י שימוש המוגדל אחד עם שימוש הקרקע לרה"ר יחשיב המקום כחלק מרה"ר לר"י.

סיכום שימוש המגדיר רה"ר – דריסת רגל הרבים המגדירה את הקרקע

וא"כ מצאנו לעיקר גדל רה"ר הוא במה שהרבים משתמשים בו, ועיקר שימוש הרבים הוא הילוך, היינו, לריסת הרגל, להוא שימוש היחיל שאינו נצרך למקום נפרד, כי אין חסרון לגבי מקום לריסת רגל ליחיל במה שאף אחרים לורכים בו, וכמ"כ אין נחשב שימוש הרבים אלא במקום שאין שימוש כל אחד תופס הדשות, וזה שיעור ט"ז אמה. אך אחר שיחשב המקום ראוי לשימוש הרבים יהיה זה גדל בשימושם שיחשב שימוש הרבים, וכל קרקע שיהיו רבים משתמשים בה תחשב כקרקע הרבים, אף אם אין בה שיעור זה (וזה הדין בכל רה"ר ואף בט"ז אמה שלה) וכמ"כ אף שעצם שימוש הרבים הוא בכל הדשות תהיה הגדלתם ניחם להועלה רק בקרקע שהיא נחשבת לגבי מקום הראוי להנחת חפץ, וכל מקום שיהיה ראוי לזה יחשב לקרקע, אך כיון ששימוש הרבים הוא בהילוך צריך שיהיה זה המקום משמש כחלק מהילוך, וכן אין קרקע רה"ר נפרדת אלא ניחם לשימוש, היינו, הילוך, וכל מה שישמש הילוך אחד עם שימוש הרבים יחשב כרה"ר.

סימן ה

מעשה הוצאה

סוגי מעשה הוצאה

וזהו שלמדנו רבינו הפת חכמה ולישנא מלאכה, היינו, שאף שלולי רבינו יצחק, ויש בזה הכנה, אין זה נלע מחשבה בלבד הזה, ולא שיתחיים לבד לחבר. וכן משמע מכל מלאכות שהן ע"מ.

מעשה הוצאה מרשות לרשות

הוצאה מרשות לרשות בשינוי - מעמד כנוס ברה"י מול מעמד בחוץ ברשות הרבים

הוצאה מרשות לרשות היא מעשה כולל, שיש בו לבדים המותרים בהולאה מרה"י לרה"י, ומרה"ר לרה"ר (שנחשבים לשני רשויות עי' ב"ב נה: רשב"ם ותוס'), וכן לכרמלית. והיינו, שמלאכת ההולאה היא מעשה הנוגע לשינוי מקומו של חפץ. לך השינוי הנאסר בתורה הוא רק שינוי מקום מרה"י לרה"ר והחיפך. וזה כי רשויות הלו שונות לחת מהשניה יותר משאר רשויות נפרדות.

ובגמרא נקראת הולאה מרה"י לרה"ר הולאה, והולאה מרה"ר לרה"י הכנסה. ומזה נלמד שהשינוי המשמעותי החמור נוגע למה שבהיות החפץ ברה"י יש משמעות שהוא כנוס, שרה"י כמ"ש הוא מקום מנוחה ושמירה. ובהיות החפץ ברה"ר יש משמעות שהוא בחוץ, שרה"ר כמ"ש היא מקום מעבר. ועל כן שינוי חפץ ממקום בעל משמעות זו למקום בעל משמעות כזו היא שינוי בעל משמעות, מה שאין שאר שינויי רשויות. והיינו, שאף שמשמעות המלאכה היא שינוי מקומו של חפץ, החיסור הוא רק כשהשינוי משמעותי.

מעשה העברה ד' ברה"ר

העברה ד' אמות ברה"ר כתולדה - איסור המעבר במקום מרובה מקומות חוץ לד' אמות

שלושה מוסגים שימושיים שלו שייכים רק במקומות המיועדים משכבר לשימוש לך מקומות שאינם מיועדים לשימוש לא יהיה להם לחיזות שימוש ומקומותיהם יוגדרו רק לפי השימוש בפועל.

והנה לשון המשמעו בלשון מעורבת במוסגי קיום, שהרי המקום אינו שייך לקיימת הדבר אלא לקומתו, שהיא תוכנה חיובית בו, ולא מקיומו העצמי, ובמלא היותו, וכמו שכתוב הקיים את המשכן, שלפני כן לא היה המשכן, והוא פעולה בעצם היותו, ועל זה שייך לשון קיום. אבל גדר חפץ במקום והעברתו שייך לקומתו, ובזה יהיה שייך פעולה בחפץ קיים, ובעל קומה שיהיה המקום מלפשר קומתו.

חילוק בין הוצאה להעברה בלימודן - הוצאה תלויה בסוג המקום והעברה תלויה בזהות המקום

ואחר כל זאת יבואר סדר חלוקת הדינים המוסגים למלאכת הולאה כך, שהנה כמש"כ דיש למנות חילוק בין הולאה להעברה, שהולאה שינוי במקום הנוגע לסוג המקום, ומה שגדר המקום המוקדם משפיע על חפצים המונחים בו. והעברה היא בנוגע לזהות המקום, ומה שחילוקי מקומות משפיעים על שינוי השימוש של חפץ ומקום, וכיון שגדר שינוי להולאה תלוי בהגדרת המקום לעצמו, יבואר מה שלא נעו ילפותא להכנסה, שאין בה פחות מהולאה בשינוי סוג המקום (ולפשר לכן לולי כתב רחמנא הולאה בגוונא להכנסה, היה לומר

שאין המלאכה שינוי אלא עילוי שיש בחפץ שמור וכו', אבל אחר לתיירי בהוצאה פשוט לתיירי בשינוי, שאין רה"י מועטת שימוש מרה"י שאינה לטומה וחתומה).

והנה על אף האמור במשמעותם הנפרדת של חפץ ומקום כלורך הלשם, ומה שיש בזה להגדירם כל אחד לעצמו, תהיה משמעותם כאחד בגדר נוסף על האמור, ונמצאם במשמעויות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בשלוש, ונפרטם מהמשמעות היסודית ומעלה.

אבל בהעברה כיון שגדר השינוי הוא לא במקום עצמו, שאין המקום מחולק מחבירו אלא ביחס לחפץ, והיות החפץ במקום מגדירה את המקום כשונה ממקום שלילו (ד"ח), הרי שיהיה לורך לליטול על העברה לבד, ועל זריקה לבד, ואין ללמוד זה מזה. ולזי כתב העברה לא הייתי לומר זריקה מיניה, לכיון שגדר השינוי הוא במקום חפץ, היה לומר שלם אין הוא מניח בידים במקום החלש, אין זה נחשב שהמקום משוייך לחפץ באותו האופן שהיה המקום הקודם, ואין זה שינוי אלא כלילול שעתה הרי הוא כבלי מקום (וטעם יש

מיעוט העיקרי בגדר הוצאה - בהעברה - חשיבות חפץ נח כמוכן לשימוש במקומו בד' אמות

ונחלק את הדברים שהמשגיס חפץ כלבר, היינו, חומר תופס מקום ומקום כלבר, היינו, חלל המכיל לבדים והיות החפץ נח במקום לאורך זמן הם מושגים מלילותייס ונוכל לאון בהם כך, אך המושגים אוכל, מקום חשוב, רשות ורשות הרבים, הינם מושגים שימושיים ונלטרך לאון בהם במובנם השימושי, ונאון תחילה במושגים המלילותייס.

ועניין המלילות האמורה היא בחינה של הדברים ומצבם בנמצא ואין בה הגדרה של שינוי שהוא הגדרה המתייחסת למה שהיה נמצא ומה שנמצא עכשיו, וכן לעתיד שימצא כמושג אחר. וממילא יגדיר את הדבר שמצבו היה נמצא כך וכעת מצבו אחר כדבר אחר שהשתנה וכן דבר שמצבו כעת כך ובעתיד יהיה מצבו אחרת כדבר שישתנה.

תנאי מעשה הוצאה

תנאי מעשה במלאכת הוצאה - התעסקות בכלל מצבי החפץ כמעשה מלאכה אחד לתוצאה

כיון שאמרנו שמלאכת הוצאה משמעותה שינוי מצב מקומו של חפץ, ולא עשיית המצב החדש, וזה מכליל בעשייה את כלל המצבים של החפץ מהיותו במקום הקודם הקודם ועד היותו במצב הנוכחי והשונה, הרי שהתעסקות בכל אלו תחשב חלק מהמלאכה. ובכדי להחשיב את העושה כעושה את כל המלאכה יהיה לורך שיתעסק בגורם כל מצבים אלו, וכן שתוצאת ההתעסקות, היינו, המעשה תהיה חשובה. וכן שאני הלקים אלו יהיו מעשה מלאכה אחד, במשמעות שהתוצאה תהיה משום ההתעסקות וההתעסקות לשם התוצאה.

עקירה והנחה

צורך עקירה והנחה בהוצאה - הגדרת מקום החפץ כמונח ברשות היוצאת וברשות הנכנסת

גדר מה שמעשה הוצאה מרשות לרשות הוא לריך שיעקור מרשות ויניח ברשות, חלק ממה שאחז בחפץ בתוך רשות אלא שם הוא מונח במקום, דהיינו, שאמנם שם רשות שהוא שם כולל לכלל המקום, כולל את לוויריו, והחפץ אכן נמצא ברשות, אך בכדי להגדיר שהחפץ עצמו יש שם הרשות שהיא מקומו, לריך שיהיה מונח במקום. והיינו, שאין חיסור הוצאת חפץ מרשות אלא שם הוא נחשב ברשות, ובכדי להגדירו ברשות לריך שיהיה במקום שיש עליו שם הרשות. ודילורו שמה שחפץ נחשב ברשות הוא לא בהיותו ברשות עצמה, שהרי אין לחפץ המשמעות שהוא בכל הרשות. אלא משמעות חפץ ברשות הכוונה שמקומו הוא חלק מרשות. ולזה לריך שיהיה החפץ במקום. ושיהיה החפץ במקום לריך שיהיה מונח שם. וממילא ולאי שכשמוליא לרשות לריך שיניח שם. וכן לריך שילא מהרשות הקודמת, וזה ע"י שהוא מונח

סם ועוקבו, ולכן לזיך שיהיה עקירה חלק מהמעשה בשביל שיחשב שהותה מקום זה. וכן לגבי העברה בדה״ל שיחשב הטלטול העברה, לזיך שיהיה בדה״ל, וזה ע״י שנעקר מדה״ל והונח שם.

ומשמעות מנוחה הוא כמשמעות הנחה, שנמצא במקומו ובתכליתו. וכיון שנלטוונו לנוח (שיהיה כמי שכבר הונח), אין לנו לעשות עשייה שיש בה הפרת המנוחה (שלחר שנלטוונו לנוח בשבת, הרי שהשבת מקור ויכולת להיות החלם נח, היינו, מנוחה). וכיון שהמנוחה היא היות החלם מוכן, הפרתה תהיה עשייה של הכנה, והיינו, שיהא עושה עשייה של דבר מוכן.

התעסקות בשינוי מצב בהוצאה - עקירה כהתעסקות במונח והנחה כהתעסקות בהיותו מונח מחדש

וגדר החמור במעשה הוצלה לדעינן שיהיה בדרך הוצלה, כי אין עשיית מלאכה אסורה אלא מקום שהוא עושה, והעושה הוצלה קרוי מוציא, ואמנם אין מעשה בלא תוצלה, אך זו אינה אלא השיכותו של הנעשה להחשיב עשיית העושה. וע״כ אף שיהיה תוצלה מכוחו, כל שאין בה להיות הוא מוגדר כמוציא אינה מלאכה האסורה. ואין הגדרתו כמוציא נחשבת אם תהיה מקום התוצלה למפרע, שהרי היא עצמה אינה אלא השיכות הנעשה ולא העשייה. וכיון שאין הוצלה האסורה אלא בדבר החשוב שהיה מקומו ברשות זו, והיה לו בה מקום מוכן וקבוע, ועתה מוציאו לרשות אחרת למקום מוכן וקבוע אחר, שאז יש להגדיר מלאכה זו כמלאכה חשובה, כמו הסבלים וכו׳. כן הוא לגבי איסור הוצלה.

ביאור גדר דרך הוצאה בעושה - חשיבות בהמעשה ושאינה בתוצאת החפץ במקומו

ואמנם אין המציאות והתוצלה האמורים אלא מגדרי המלאכה האסורה, אך גדרי עשייתם הם גדרי העשייה האסורה. ולא יחשב העושה כמוציא בשם עשייתו עצמה לא רצויה להוצלה חשובה. וכן לגבי עקירה והנחה, שאף שאין גדר באיסור מלאכה שיהיה לאחץ מקום מוכן וקבוע, שאין גדר האיסור אלא בעשייתו, ובעשייתו אין רק גדר המעשה, אבל לא תחשב עשייתו כמעשה עשיית מלאכה, אם היא בדרך שהמוציאים הוצלה חשובה לא היו מוציאים (ויש לחלק בין זה לבין כלאחר יד. ועוד יבואר בעז״ה). ואם כניס הדברים לגבי עקירה והנחה, אזי אין גדרם במצב החפץ כהנעת הנח והנחת הנע, אלא רק מקום לרך עשיית הוצלה.

משמעות הנחה לחשיבות מעשה הוצאה - גדר דרך הוצאה בשינוי זהות מקום ולא המצאת מקום

ונצרכים אנו להגדיר את המשמעות של מקום שאין הוא רשות היחיד בגלל מחיצותיו, ולהבין את הכח שעומד ממול ההגדרה של רשות להיות רשות היחיד. והנה ברור שהמושג רשות היחיד הוא מושג בעל הגדרה עצמית ללא שייכות למה שהיה ההגדרה של השטח המסובב לפני עשייתו לרשות היחיד. ומן התורה ישנם שלושה רשויות והם רשות הרבים, רשות היחיד ומקום פטור. ורשות היחיד יש לו תנאים שמשמעותם העיקרית היא, היות המקום גדול לעצמו ומיוחד לשימוש לנמצאים בתוכו. ורשות הרבים תנאיה בעלי משמעות

הנה לאמנם משמעות שני גדרים אלו להיות חסרון במעשה הוצלה הוא כלכתב ברש״י לאין לרך הוצלה וכו׳, אבל כמש״כ לעיל בבילור לתא לדרך הוצלה, שהוא מקום למעשה הוצלה הוא מעשה למיקום חפצים, ואין נחשב מעשה (הנעשה) הוצלה שגדלו שינוי מיקום חפצים, אלא במה שהוא שינוי זהות מקום, והיינו, שיש לחפץ מקום, והמוציא משנה מקומו, ולא עצם המצאת מקום לחפץ.

ועכ״פ יהיה גדר במקום שיחם לקיום חפצים בו, וע״כ לדברים הקיימים במקום יוגדרו כמי שיש להם מקום, וכיון שבתוך אותו המקום ישנם דברים המוגדרים כדבר שיש לו מקום והרי הם נפרדים, הרי שהמקום יחשב כמקום הדבר, ויחולק למקומות נפרדים. וכיון שהמקום מחולק הרי שדברים הנמצאים יחשבו כיש להם מקום נפרד. וכיון שיש דברים שיש להם מקום נפרד, הרי שיחם לדברים אלה יוגדר המקום שנמצאים בו הדברים כמקום של דבר. וכיון שהדברים נמצאים במקום שיש בו גדר עצמי כמקום של דבר, הרי שיוגדר מקום שנמצאים בו כמקומם. וכיון שבמקום ימצאו דברים שאיך שיהיה מקום שהוא מקומם, אז יהיה שייך במקום עצמו גדר שהוא מקום שמיוחל לדבר, וכיון שדברים נמצאים במקום שאיך שיהיה מיוחל לדבר, הרי שיוגדר שיהיה מקום שמיוחל להם גם בלי שיהיו בו. וכיון שיש

לדברים מקום מיוחד בלא שנמצאים שם, הגי שיהשבו כנמצאים במקום אחר. וכיון שבמקום יש שם לדברים שנחשבים כנמצאים במקום אחר, אז יהיה גדר במקום עצמו שהוא מקום אחר, וכיון שיהיה המקום מוגדר כמקום אחר, הגי שגם דברים שנמצאים בכל מקומותיו יהשבו כנמצאים במקום אחר.

ובזה יש להבחין בין שני ענייניס, גדר המקום והרווח עצמס, וגדר שני החלקים שביניהם יש את הרווח, ובוודאי שיקל עלינו לומר רק שאני החלקים בשני הקדרים נחשבים כהמשך אחד, משאר לומר שעל מקום הרווח אל בין שני החלקים.

והנה ביאור מה דהה"ר והה"י הוו גדר מקום שימוש השוב לגבי חפץ הוא מטבען עצמן, לא יהשב מעשה דיליה אלא ביחס למקום החפץ המסוים, והיינו, לא במה שהחפץ בתוך מקום המוגדר כמקום אחד מחמת היותו רשות, אלא ע"ג מקום המוגדר מחמת היותו מונח שם, וזה אינו אלא במקום מסוים. ובזה יהיה מעשה להמוליך במה שמניחו שם, והנחה זו משמעה כעזיבה, וכיון שאין עזיבה מעשה נפרד, אלא ביטול מעשה התפיסה, אין זה גדר מעשה בחפץ אלא עזיבתו לעצמו.

גדר חשיבות במקום רה"י ורה"ר לחפץ – משמעות הנחה כמעשה עזיבה במקום מסוים הקבוע מראש

וע"כ יהיה גדר המעשה ביחס למקום מסוים, והיינו, הבאתו למקום, וזה ע"י שהוא עושה מעשה עזיבה בכוונת קיום במקום, וכיון שאמרנו שעצם קיום החפץ במקום אינו מעשה להמוליך, ואף מנוחתו הרי היא מוכרחת, לא תהיה השובה הנחתו יותר מסתם עזיבה אלא במה שיש תוספת משמעות במקום זה יותר מסתם היות החפץ נח ומתקיים במקום, וזה יתקיים במקום ל' להוא השוב יותר מסתם מקום מנוחת חפץ, אבל אין גדר למקום ל' ביחס להיות החפץ במקום, אלא רק למה לחשיב עזיבתו שם כהנחה, וזה מה שאמרו מעל גבי מקום ל' ולא על גבי מקום ל', לאין זה גדר בתולדת היותו ברשות, היינו, עליה, אבל מה דבעי שיהו זהו מגדרי היותו ברשות.

ותראה כי השבוע הוא חלוקה ולאיחוד שביחס לכלל הזמן, שביחס לכלל הזמן הרי היא חלוקת אורך הזמן לחלקים של שבעה ימים, וביחס לימים היא לאיחוד הימים לקבוצות של שבע ימים, וזה לשאית המושג הנ"ל. ותהיה סיבת לורך זה הוא בשלימות (המסויימת שאינה משתלמת בהתוושף ימים עוד) שיש בו, היינו, שאת ימים לעשיית מלאכה והכנה ויום אחד לשביתה, ובמובן זה נקרא כל שבוע בשם שבת. ותהיה סיבת לורך שאת ימים שלפני שביתה לשלימות השביתה.

סיכום גדרי הנחה כמעשה האדם - חילוק שמות הנחה לגדריהם ביחס לחפץ ולרשות

(ובהשתלשלות מעשה פשוט לעושה, מעשה, ותולדה, וביחס לשלש לחפץ ולמקום, היינו, מעשה לשלש בחפץ, מניח, הנחה, מונח. מעשה הנחת חפץ מנחה (עושה) מונחה (מעושה) מנוחה (מעשה) הנחייה (עשייה) הונחה (נעשה) מונחה הנחה הנחה הונחה הנחייה נח מונח הונח ביחס לחפץ, היינו, עושה(וביחס לחפץ הוא מֶעַשֶׂה), מעשה (המחולק לעשייה, ונעשה) תולדה (בְּמֶעשה, ובמעושה), ומצד החפץ, העושה מנחה והמֶעַשֶׂה מניח, המעשה הוא מנוחה (העשייה הנחייה, הנחה, הנעשה הונחה, הונח) התולדה הינוח (בְּמֶעשה הניח, במעושה מונח), ומצד החפץ הוא נח נח הונח הנחה נוח מנוח).

שיעור דבר היוצא

צורך שיעור מסוים בהוצאה - חשיבות מקומית של חפץ הראוי להצנעה לקניית שימושו

ותראה כי במשמעות זו של יום השבת, שכל שבת הוא נמשך ממקור לאחר, היינו, שבת בראשית, ולא משום שהוא יום השביעי בימים, הרי שאין שייכות בין יום השבת לשאר ימות השבוע. ועל כן אין השבת הזאת ליצראל מצוה שתלויה בזמן, שהזמן קבוע, ויצראל מקיימים הזמן הקבוע, אלא הוא בין יצראל לה', אלא מאחר שעדיין היה אפשר לומר שהוא תלוי בזמן של האנשים, שהוא שביעית מהזמן שלהם, על כן אמר לדורותיכם שאין זמנו של זה כזמנו של זה.

ובזה יש עוד מעלה, והיינו שביחס לשלש בעל הלעה לף שאי העבודה הרגעית תניח אבריו, עצם האפשרות שיהכן שיטרח לעבודה תסתור את מנוחתו והוא יהיה קפוץ ונלחך, וזה משמעות עבד, אבל אחר שילע שיונח לזמן קבוע תנוח רוחו, וזה שכתוב למען ינוח עבדך ואמתך כמוך, וע"כ ניווך לעשות את יום השבת שהוא זמן קבוע וילוע, וזה זכר ליציאת מצרים.

כיון שהמליחות משמשת את המלח וכל משמעותה השימושית היא רק ביחס למלח שהוא תכלית הנדרש, וכל לשכך יקרא להם הס שמס. מושגים שימושיים של המלח יוגדרו כמושגים מליחותיים ביחס למלח, ויהיה להם את אותם הגדרים המליחותיים כמו במשמעויות הגשמיות.

פטור הוצאת שלהבת בלא כלי - העדר חשיבות הצנעה לחפץ שכולו שימוש והחשיבו האדם

וכמו בדין מקום ל׳, שאפשר שיחשיב המלח מקום שלא בשיעור, כך בשיעור החפץ, יש למלח לפעמים להחשיבו לפילו שלא בשיעור.

וכיון שהשבת לשון כללי לכל ימות השבוע, כיון שיש בהם שבת, על כן כתב בה, שלא תאמר כיון שכל שבת שייכת ומחולקת לימות השבוע שלה, לפ יעשה חלק מהמלאכה בשבת, וחלק בחול יהיה חייב, על כן כתב בה היינו בתוכה, וימות השבוע הם לה כהיקף.

והיות משמעות השבת המצווה במה שהיא חיוב לחל לכל השבתות, הוא בהיותה במחזור השבוע. והיות מחזור השבוע סיבה, יתכן בשני גדרים, האחד שהוא הלטבדות של שבעה ימים. והשני שהוא שביעית מכלל כל הימים (ולזה שייך לומר להמלח מקדם קודם לה׳, ולפיסוק עבודה בשבת במשמעות של מעשה לה׳ כשבוע וביכורים, והיינו לילפי מיניה למיעוט קציר של מצוה).

שיעור בשתי נקודות ההנחה - חשיבות ההנחה וגדר בחפץ בשלבי עקירתו והנחתו ברשות

והיטב נלמד ע״פ מה שכתבנו במק״ח שעיקר הולאה מרשות לרשות היא במהותה שינוי מקום חפץ, וכיון שכך הרי שמעשה הולאה מרשות לרשות מיועד להגדרת חפץ כנפרד מגדר המקום שבו הוא נמצא, ושיהיה מקומו מצבו. ופ״כ יש לומר שמעשה זה כולל גם לפי התחשבות במקום שבו עובר החפץ לחל את מקום עקירתו והנחתו. אך לעומת כן לגבי שיעור שהוא משמעות חשיבות נוספת שיש לחפץ מלבד משמעות חפץ ורשות הבסיסיים, יש לומר, שהרי כמו שהתורה לא חסרה אלא הולאה מרה״י לרבים, למרות שהולאה מרה״י לרה״י גם היא הולאה מרשות לרשות, גם לגבי שיעור יש לומר שאף שביחס למקום פטור בשמצע מעשה ההולאה, אין זה חסרון בהנחה, לגבי שיעור יש לומר שהוא גדר בהנחה, ופ״כ הנחה עצמה היא הנחת שיעור החפץ הנעקר, ופ״כ חסרון בשיעור יהיה הפסק בין עקירה להנחה, וכאילו נגמרה העקירה. ואמנם אף זאת יש לומר שכיון שהשיעור חזר וניעור, והיינו, שהרי מעשה ההולאה (שכמו שכתבנו משמעותו הבסיסית שלא מחמת איסור מלאכה אינה כוללת שיעור ועקירה והנחה) החל לא הפסיק ביחס לחפץ זה לף שנתמעט משיעורו, ופ״כ יש למעשה לחל את העקירה, והנחה לחל שעמד על שיעורו. אלא שיש לדון שהרי לא נאסרה הולאה אלא בשבת, וכיון שכן ביחס לזמן האיסור, יש לדון שחפץ שיצא מכלל איסור הולאה בשבת, יקרא שנדחה כבר מאיסור שבת, ולא יחשבו העקירה וההנחה למעשה לאסור.

ונמצא בזה חילוק גדרים בדיני מלאכת הולאה, דיניס שגדרם נובע מעצם משמעות מעשה ההולאה, ומהם נמצא שיהיו גדרים במקום ובחפץ ובמלח, ובחסרונם לא יחשב המעשה כלל. ודיניס שגדרם נובע ממשמעות כללית לאיסור מלאכת הולאה בשבת. ולף שאלו ואלו חלק ממעשה הנאסר, ואלא יחשב כן בהעדרם, ולכאתמצא לומר יהיו חלוקים בדבר הנגדר על יריהם, שאלו גדרים בחשיבות, ואלו גדרים במליחות (כמו שאי אפשר לו למלח להחשיב מקום אחר כשנייס לו חפץ כלא נמצא במקומו). ולף למנס שאין דיני האיסור חלק מהגדרת המעשה, ואלי שיהיה להם הגדרה בחלקי המעשה לווקא, וכמ״ש ששיעור גרוגרת הוא גדר בחפץ, ועקירה והנחה הם גדר בחפץ, וכן במקום.

חילוקי גדרים בדיני מלאכת הוצאה – דיני מעשה הוצאה ודיני איסור מלאכת שבת

והנה כמו שכתבנו מלאכת הולאה היא מלאכה הנוגעת לשינוי מצב של חפץ מבחינת מקומו, ולא במשמעות עשיית המצב החדש, והיינו, שהרי הולאה כוללת גם הולאה לרה״ר וגם הכנסה לרה״י, ובהכרח שאין עליפות למצב אחד על משנהו שנאמר שהמלאכה היא עשיית המצב החדש, ופ״כ בהכרח שהמלאכה היא עצם שינוי מקום החפץ. וכיון ששינוי כולל את המצב הקודם, והמצב הבא, הרי שהתעסקות בשינוי תחייב התעסקות גם במצב הקודם וגם במצב הבא. והיינו, שמלאכת הולאה היא מהיות החפץ מונח ברשות זו

ועד היות החפץ מונח ברשות השניה, ותולמת המלאכה היא היות החפץ במקום חדש.

ונמצאנו ל"כ דלין שיעור הוא מתנאי המיסוד, ולזנו מגדל שם המלאכה עצמה, ומשמעותו הוא תשיבות החפץ, ותחשיבות זו תלוי מה שהוא יחשב כמונח ברשות.

חשיבות שיעור קודמת לדין מלאכה – גדרי מעשה הנובעים מלאו דשבת

ונראה שלין גדר זה חלק מגדרי מלאכה, שהרי למרנו לדעינן שיעשה המלאכה בדת לחת. אלא גדלו במעשה לשם, והוא מוקדם לדין מלאכה כי לא תחשב מלאכה לענין חיסור שבת אלא במעשה כזה, ולי היכא להשי לין בחילוק המלאכה לחלק המעשה.

וביאור דבר זה נראה שהוא משום גדרי מצוות לא תעשה דשבת, והיינו, לכיון שנאסר לעשות מלאכה הוא שיש גדר מעשה לכל מה שיש לו להיחשב כמלאכה, וזה הגדר שייך בלופנים שונים (וכמו שחילקו במקום לחר בין דברים האסורים משום תולמה שיש בהם לבין דברים האסורים משום מעשה, והיינו, שדברים האסורים משום תולמה לין גדר במעשה אלא שה מה שהוא גורם לת התולמה וע"כ יהיה חייב השם להיזמר בכח שיש בו להגיע לתולמה זו, לבל דברים האסורים משום מעשה גדר השמירה הוא בשם עצמו וביחס להיותו עושה.

חילוק גדר שיעור גרוגרת דשבת משוה פרוטה דגזל - שיעור שגדרו נובע מהתוצאה ושיעור שהוא מחשיבות מעשה

ובזה יהיה גדר האיסור ע"פ מה שיחשב מעשה השם (והיינו שלין שיעור גרוגרת לשבת כשוה פרוטה לגזל לשוה פרוטה לין זה משום שלין בפחות מזה תשיבות מעשה גזל, אלא משום שלין נחשב תולמה לחסרון שוה פרוטה כתולמה חשובה, לבל גרוגרת לשבת לין זה משום תשיבות התולמה, אלא משום תשיבות המעשה שלין מעשה בפחות מזה חשוב כמעשה, ומשום תשיבות מעשה כללית, היינו, שלין שם העושה מעשה בפחות מזה חשוב כעושה מלאכה שם משום שלין זה מלאכה ושם משום שלין זה מלאכה שיש עמה מחשבה)), ובשבת כיון שנתחייבנו אלא לעשות מלאכה הרי שגם גדר העשיה כדבר אחד הוא ביחס לעשיית מלאכה, וכיון לעשיית מלאכה היא עשייה למחשבה אלא יפחת תשיבותה במה שהיא נעויה מכמה שלבים גם לא יהיה חסרון בעשייתה בשני מעשים במה שלין הוא חסרון בשם מלאכה.

העושה מלאכת הוצאה

סוגי עשייה דמלאכת הוצאה

וזהו שלמרו רלייתי הפת חכמה ולינה מלאכה, היינו, שלף שלולי רלייתו יצרף, ויש בזה הכנה, לין זה אלא מחשבה בדבר הזה, ולא שיתלוים לדבר לחר. וכן משמע מכל מלאכות שהן ע"מ.

והנה מלחר דגדר רשות נובע ממשמעות מלילות מקום ביחס לשימוש האדם, וכמ"ש לעיל שמקום המיועד לשימוש מסוים יחשב כרשות נפרדת ומקום לחר. וביחס לזה נמלא שלושה מיני רשויות.

המעביר

המושיט, היינו, אלא עושה המעשה בהליכתו, אלא בהולכת ידו. וכל מהלך ההולמה נעשה בידיים, לך האדם נשאר במקום הקודם. ויש בזה משמעות מה שמקור המקום שממנו יצא האדם, מוגדר ע"י מקום העושה, לכל לורך מעשה ההולמה.

המושיט

ודבר שלינו מתכוין היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שהפעולה תכריח תולמה, ולם זה פסיק ריישה יש כוונה, ולם לא ניחא ליה היא מלאכה בלי רלון בפעולה שתהיה תולמה.

הזורק

חפץ הנמלא במקום חשוב, והיינו, במקום שהוא מוכן לקיום דברים. וזה גדר שהחפץ קבוע במקום, וכמו בשעת קידה ממש, שהרי המקום חשוב לעלמו (וכמו ההבדל בין מי שמניח דבר מחוסר יכולת להחזיקו לזמן קלר, לבין מי שמניחו מחמת שלין לריך לו עתה, שהרלשון יניחו במקום כל להוא ובלבד שינוח, לבל השני יניחו במקום שהמכינו לכשילטרך לו).

חילוק מעשי זריקה הושטה והעברה - שייכות מקום עקירה למקום הנחה לפי כח העושה

וכן בין זריקה להושטה, שבהושטה הוי הנחה בגופו, ובזריקה לין ההנחה אלא מכוחו, לים בזה שינוי גדר לגבי ההבדל החמור, לכיון שבהושטה נעשית ההנחה בידו והוא נמלא

במקום שממנו נעקר החפץ, יש יותר משמעות במקום שממנו נעקר, כי לף זזריקה כוחו הוא, וכוחו כגופו, אין הכוונה לחפיד שגופו נמצא במקום כוחו, אלא לכוחו הוה כגוף לחב ליליה, וא"כ אין בהנחה זזריקה גדר השייכות הנ"ל, ועפ"כ עדיפא ממעגיר, כיון דהוי מעשה לחב, ויש שייכות בכלל המעשה בין שני המקומות, משא"כ במעגיר שהשייכות היא רק מחמת זהות החפץ (וכמו ללמדנו בהוציא ומקה וחזרה ותפחה למטו בה מקום ליחוי. ובמק"א הארכתי).

שלוש משמעויות במעשה המוציא בעצמו - ההליכה, המשא, והמעבר, וחילוק דיניהם במעשה ההוצאה

ונראה שאין גדר זה חלק מגדרי מלאכה, שהרי למדנו לבעינן שיעשה המלאכה בגוף אחת. אלא גדרו במעשה לחדם, והוא מוקדם לדין מלאכה כי לא תחשב מלאכה לענין חיסור שבת אלא במעשה כזה, ואי אינא להאי אין בחילוק המלאכה לחלק המעשה.

וגדר מחשבה הוא בשני לופנים או בחשיבה שקודם המעשה כיצד לעשותו, או בבקשת לורכו, והנה בקשת לורכו כבר למדנו שאין בזה גדר ביחס למלאכה, וגם אין זה במחשבת המלאכה, ועיקר גדר מלאכה הוא ההכנה, היינו, מעשה שיש בו הכנה, וזה למד שלף שהדחת הכוס והלעת המיטה וכו' יש בה הכנה ונחשבת מלאכה, אך אין זה נחשב מלאכה שיש עימה מחשבה.

המשא, היינו, מה שהדם נושא את החפץ, ועצם המושג משא לחפץ, הוא מעשה חלוק, שאין היות החפץ נישא בחלק אחד להמעשה, שייך להיותו נישא בחלק אחר, כיון שגדר נשילה עצמה היא מה שהדם נושא אותו שיהיה עימו, וא"כ הרי שגדר המושג נישא הוא ביחס לעתיל, ולא כמצב קיים, כי אין תוספת משמעות במה שהחפץ נישא משאר היה מונח ליד הדם, אלא במה שעתידו תלוי בדם (והיינו, שלמנם יש גדר בחפץ המונח על הדם לגבי ההוא, שהדם הוא מקום החפץ, וזה יהיה משמעות ביחס לעקירה והנחה, אך ביחס להעברה, היינו, היותו נישא, אין זה ביחס להיותו במקום הדם עכשיו, אלא ביחס להיות עתיד מקומו תלוי בדם), ולכאורה כל חלק זמן שהוא נישא הוא חלוק, והוא ביחס לזמן שאחריו, היינו, עתידו אבל אין משמעות חלק זמן זה לחלק זמן זה, שברגע ראשון גדר נישא הוא ביחס לרגע השני, וברגע השני יש שני גדרים, אחד שהוא העתיד לרגע הראשון, והוא מחובר לו במשמעות זו, והשני שהוא סיבת המצב ברגע שליאי (ולמנם יתלא גם משמעות אחרת לכל הזמן, שהרי היותו נישא ברגע ראשון הוא סיבת כל הרגעים שאחריו, וזה גדר למפרע שאחר שינשא יתברר שהכל בגדר אחד, וזה יהיה נפק"מ לגדרים התלויים בכל המעשה או שבסוף המעשה, וכמו ביחס למעשה הדחם, שהוא חשוב כמעשה אחד של משא, ביחס לחיוב שיש במעשה כזה (היינו, למזה למחייב להולאה להילוך, הרי יש גדר אחד למשא שהוא כולו מעשה אחד ביחס להולאה, כמו לחילות רבות בכדי לחילת פרס)).

המעבר, היינו, מה שהדם מעגיר את החפץ ממקום למקום, (ואין לזה שייכות עם גדר משא, והוא שווה לף בזוזק ומוציט) ועיקר גדרו הוא מעשה שינוי ממצב קודם, והוא מורכב משני חלקים ביטול מצב היות במקום ראשון, וקיום מצב היותו במקום שני, ומעשה זה הוא בשני משמעויות, האחד, הוא החילוק, והשני, הוא השינוי, והגדר הראשון הוא במעבר עצמו, והוא חשיבות יש במעשה לדם, ומצב החפץ הוא היכי תימצי לזה (שזה מעשה של חילוק דבר, ולא שינוי מצב, וכמו בכותב שחשיבותו הוא חילוק קיום הכתב, וכמו בסותר שהוא חילוק ביטול הבנין, ובהולאה יהיה בו שני משמעויות אלו ביחס לרשות קודמת וביחס לרשות נוכחית כאמור, וביחס לשניהם יחד, ושני פנים שביחס למעשה שעושה הדם במקום חפץ יהיה זה חשיבות אחת שבשניהם היה לחפץ מקום, וביחס למעשה שעושה במקום יהיה זה חשיבות יתרה, כי לא יחשב המעשה אלא בהיות המעשה בשני מקומות, כמי שכותב בין שני לפשרויות שבחירתו חשובה לעומת מי שיש לו לפשרות אחת שאין זה בחירה (אבל אין מעשה למילוי המקום שלו, לכיון שאין חשיבות מקום מחמתו, שאין המקום מקום מכוחו אין מילוי מקום מעשה חשוב, לף שהוא תולאה חשובה), והמשמעות השניה היא, שינוי

מקום החפץ, וזה בשני פנים ביחס להיות החפץ במקום מסוים, ויהיה גדר שהוא נעקר ממקום זה, ויהיה גדר שהוא הונח במקום זה, וביחס למקום חפץ בכלל, היינו, שאין החפץ במקום קבוע אלא הוא נייד ויהיה גדר בהיות במקום אחד ביטול קביעות מקום שני.

כוונת העושה

הכוונה כמאחד מעשה ההוצאה

גדר לשם העושה ביחס למעשה הוא שאמרנו, שיש שיחשב עושה מחמת משמעות המעשה ביחס אליו, ויש שיהיה העושה נחשב כך כי הוא הגורם למעשה או כגורם המלילות.

אבל שם מנוחה ונפישה הרי הם ביחס למעשה בראשית, היינו, שהניחם והנפישם, והנפישה כמו בנפש חיה, מה שכל חלקי גופו פועלים כאחד לקיים הילוך האחד, והנפישה ביחס לכלל מעשה בראשית תבוא אחר השביתה, וכלעיל, שאם לא נסתיימה הבריאה עדיין אין נפש כלל מעשה בראשית גמור, וע"כ לא הזכיר את כל אשר עם כי זה

אך זה ודאי לעניין המעשה עצמו, כוונת העקירה ממקום זה והנחה במקום זה לריכים שיהיו בכוונה אחת.

הכוונה בגורם תוצאת ההוצאה

ולא אמר לו לא שהרי אף אם לא יכלו בדרך הנכונה מחמת תורתו, יש להם ללכת בה מחמת המטרה שיש להם לנסות עצמם משאר דרכים שאין מביאים למטרה זאת. ואמר אם

הכוונה כמחשיב החפץ היוצא

גדר מה שגובה עשרה טפחים הוא מקום תפיסת רשות, וכן גובה מחילות וגובה להחשיב מקום להיות נפרד מרשות שסביבו, ועוד כאלה, הוא מלימוד שלא ירדה שכינה לארץ ומשאנו שדיבר עימו מעל הכפורת שהיא גובה עשרה טפחים. והנה זה הגדר אינו מגדרי מקום אלא מגדרי תפיסת הקרקע את לווייה שתחשב חלק מהקרקע, וממנו נלמד שעשיעת של אדם בקרקע הוא עד גובה י', והיינו, שעל י' טפחים נחשב את שיעור האדם כחלק מעשיעור בקרקע, ואפילו שיתכן שיעור גם מעל י' טפחים לא יחשב זה כשיעור בקרקע, אלא כשיעור בלוויר. וכיון שאין הגדרת רשות אלא במקום, ואין מקום בלא קרקע, לא תחשב הרשות אלא עד עשרה טפחים. וממילא אם נרצה להפריד רשויות אין לנו אלא להפריד את הקרקע שלהם, ובזה יספיק מחילה י' טפחים. ועל כן מקום עשרה טפחים יחשב כמקום נפרד מהקרקע שסביבותיו. וכיון שהוא גדר בקרקע לא תועיל מחילה י' טפחים לחלון רשות אם לא תתחיל מהקרקע.

איסור עשיית מלאכה במלאכת הוצאה

ויש בשם העושה שני חלקים, אחד הוא המחשבה וזו עשייה שבלעתו, לחשוב כך או אחרת. והמעשה במלילות, וזו העשייה שבגופו, ולא יחשב השם כשם העושה אלא אם יש בו כח המחשבה, והיינו, שהוא בר דעת.

שלושת חלקי עשיית מלאכה בהוצאה - העושה, ההתעסקות, והתוצאה, והאיסור במטרת הגורם הסיבתי

(לפ"ז יחולקו דיני המעשה, לחיוב חטאת הוא מקום אי הזהירות, והפטור לחטאת הוא מקום שלא היה לו להיזהר בזה. וחיוב מלאכה הוא מקום עשייתו, והפטור למלאכת מחשבת הוא מקום שאינה עשייה. והפטור לשינו מתכוין הוא מקום שאינו מעשה לסור. והכלל לחיוב חטאת הוא חיוב כללי על השם שיהיו מעשיו מכוונים.)

והנה כבר חילקנו שהמלאכות האסורות נלמדו מן שם מלאכה הקרוי לבדר שיש בו תכונות הבאות ממלאכות אלו, וזה גדר מלאכות לפי תולדותיהם, אבל פרטי המלאכות נלמדו מכל מה שהיה יצוע שנעשה במשכן,

וברשות היחיד המוגדרת כך ע"י המבנה הבסיסי שלה (ושאין בה סיבות פנימיות שיגדירוה כרשות הרבים, כפלטיה וכו'), יצנם כמה סוגים הנזכרים אצלנו.

גודל פירצה המפרידה בין חלקי המחיצה שלא יוכלו להיקרות אחד, ולהחיל שם גידור על מקום השלום.

❖ ❖ ❖

מלאכת הוצאה

סוגיות

תוכן עניינים מפורט

יציאות השבת (שבת ב.) ..... ק

א. מתניתין דיציאות השבת ..... ק

ב. בירור גדר מעשה דאדם במקום חפץ ..... ק

ג. בירור גדר מעשה דאדם ברשויות ..... קא

ד. בגדר מקום הנושא שם הוצאה כמעשה במקום ..... קב

ה. בירור בגדרי מעשה הוצאה כמלאכה ..... קד

ו. בירור בגדרי חלקי מלאכת הוצאה ..... קה

ז. בירור כנ"ל לגבי רשויות ..... קו

ח. ביאור גדר מעשה הוצאה בהושטה ..... קו

ט. ביאור מתניתין דיציאות השבת והגמ' לפמשנ"ת ..... קז

י. סדר הדינים וחלוקת אופני מעשה הוצאה לפמשנ"ת ..... קח

יא. עוד בעניין שם יציאה ..... קט

ידו של אדם (שבת ג:) ..... קיב

א. תורף הסוגיא והצריך ביאור ..... קיב

ב. בירור בדברי ר"י בפטור נמלך שלא היתה עקירה וכו' ..... קיג

ג. בגדרי מעשה הוצאה מרשות לרשות הנובעים מגדרי רשויות ..... קיג

ד. בשם הוצאה בגדר הכולל ובגדר החלוק בסוגי מעשה הוצאה ..... קיד

ה. ביאור גדרי מקום רה"ר ודין הושטה הנובע מזה ..... קטו

ו. גדר הכולל כל סוגי מעשה הוצאה ..... קטו

ז. גדרי מקום דרה"ר ורה"י ..... קטז

ח. ביאור נידון דאביי בגדר ידו של אדם ..... קיז

ט. ביאור ספיקא דאביי אידו של אדם ביחס למעשה וביחס לגדר מקומה ..... קיח

עקירה והנחה מע"ג מקום ד' (ד.) ..... קיט
א. תורף דברי הגמ' והצריך ביאור ..... קיט
ב. בירור בגדר עקירה ..... קכא
ג. בירור בגדר כוונת עקירה הנוגעת למלאכת מחשבת דהוצאה ..... קכב
ד. בגדר דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד ..... קכג
ה. בהמשך הסוגיא והצריך ביאור ..... קכד
ו. בביאור גדרי הנחה החלוקים ומשמעותם ביחס להוצאה ..... קכה
ז. ביאור מהלך הגמ' לפמשנ"ת בחילוק גדרי הנחה ..... קכו
ח. ביאור שאר סוגיות ושייכותם לדין הוצאה ..... קכח
ט. בגדר מה דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד ..... קכט
י. בגדר קלוטה כמי שהונחה ..... קלא
יא. בספיקא דרבה במאי פליגי חכ' ור"ע ..... קלג
יב. ביאור גדר עקירה והנחה מעגמ"ד ביחס למעשה הוצאה ..... קלו
יג. במח' ר"ע ורבנן ובגדרי רשות, קרקעה ואווירה ..... קלח
יד. בגדר ביתא כמאן דמליא דמיא .....
טו. בגדר הנחה תוך ג' ..... קמד
טז. בפטור דזה עוקר וזה מניח והצ"ב ..... קמו
יז. בביאא דר"י בזרק ונעקר וקבלו ..... קמח
יח. בביאור ברייתא דאחרים (ה.) ..... קמט

המוציא מחנות לפלטיא (ה:) ..... קנב
א. דברי הגמ' והנצרך ביאור במהלך הסוגיא וגדרים הנידונים ..... קנב
ב. בירור דברי רש"י בגדר חסרון מיפסקא רשותא ..... קנג
ג. ביאור מהלך הגמ' לפי גדר הפסק האמור ..... קנד
ד. ביאור דעת ר"י ובהבדל דימויו משאר דימויים ..... קנה
ה. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת ..... קנו
ו. חילוקי הגמ' שנתבארו ביחס לגדרי מעשה הוצאה לחלקיו ..... קנח
ז. בירור בחסרון שיש בהוצאה דרך מקום אחר בגדר הנ"ל ..... קנח
ח. ביאור מהלך הגמ' כנובע מבירור הנ"ל ..... קנט
ט. בירור בגדר חסרון במוציא והניח בסטיו לפמשנ"ת ..... קס
י. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת ..... קס
יא. ביאור גדר צידי רה"ר ומח' ר"א וחכ' (עירובין צד.) ..... קסב
יב. בגדר דעת בן עזאי דמהלך כעומד דמי ..... קסד

יג. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת בגדר הילוך ..... קסה
יד. ביאור גדר הילוך במשמעותו כחלק ממעשה הוצאה ..... קסו
העבירו דרך עליו (שבת ח:) ..... קסח
א. בירור דברי רבא במעביר דרך עליו והמתחדש ..... קסח
ב. בגדר חפץ נח ..... קע
ג. בירור בגדר עקירה ..... קעב
העבירה דרך עליה (שבת פ.) ..... קעה
א. בירור בדברי רבה ובמה חשיב דרך עליה ..... קעה
ב. הקדם ביאור בגדרי הנחה ומשמעותם ..... קעו
ג. בירור בגדר הנפרד דתוצאת מעשה הוצאה ..... קעט
ד. בירור דגדר חשיבות מעשה דשינוי מקום ..... קפ
בגדרי שיעור וצירופו (שבת צא.) ..... קפב
א. סוגיא דהוציא ונמלך מימרא דר"נ ובעיות דרבא ..... קפב
ב. דינים הנוגעים לאחדות תנאי הוצאה במשך המעשה ..... קפג
ג. בגדרי דינים ותנאים שנאמרו במלאכת הוצאה ..... קפד
ד. בגדר המעשה שבו נאמר תנאי שיעור ..... קפה
ה. מח' ר"ח ותוס' בדעת ר"י (ב"ב נה:) ..... קפה
ו. תוספת ביאור בדברי רבא ..... קפו
ז. דברי רבא בהוציא חצי גרורגרת וחזר וכו' (שבת פ.) ..... קפו
ח. בירור בגדר מחשבת שיעור ..... קפז
ט. בירור בדין שיעור כחלק מגדרי תוצאת המעשה ..... קפח
י. ביאור דין שיעור כחלק מגדרי מעשה ..... קפט
יא. דעת ר"י בצירוף חצאי שיעור בהכניס והוציא (ירו' שבת פ"א ה"א) ..... קצ
יב. העולה בחילוקי דעות בגדר שיעור וביאורם ..... קצב
יג. בירור במשמעות גדר הכולל והראוי לצרף לגבי איסור ..... קצג

בחלקי ואופני מעשה הוצאה (שבת צז:) ..... קצד
א. דברי הגמ' בילפותא דמעשי הוצאה והצ"ב ..... קצד
ב. בגדר מלאכת הוצאה מלאכה גרועה ..... קצו
ג. חילוק דיני המעשה דהוצאה מדיני המלאכה ..... קצח
ד. ביאור חילוק דיני המעשה דהוצאה מדיני המלאכה ..... קצט
ה. במח' הבבלי והירו' בילפותא דהוצאה ..... קצט
ו. בחילוק מלאכת הוצאה משאר מלאכות ..... ר
ז. בגדר אבות מלאכות מניינם זהותם וחילוקם .....
ח. בגדרי הנלמד ממלאכת המשכן ..... רג
ט. בגדרי מלאכת מחשבת ובמשמעותה בהוצאה ..... רה
י. גדר צריכה לגופו וצריכה לגופה בהוצאה ..... רו
בגדר מתעסק (כריתות יט:) ..... רי
א. בירור בדברי הגמ' וחילוקי השיטות ..... רי
ב. בגדר חלק המעשה שנאמר בו פטור דמתעסק ..... ריא
ג. בחלקי המעשה ומשמעותם ביחס לתוצאה ..... ריג
דבר שאין מתכוין ..... רטז
א. בירור ביסוד מח' ר"י ור"ש בדבר שאין מתכוין ..... רטז
ב. ביאור מח' ר"י ור"ש ..... ריז
שנים שעשאוה ..... ריט
א. בירור גדר פטור דשנים שעשאוה ..... ריט
ב. ביאור גדר פטור הנ"ל שאינו משום חלוקת המעשה ..... רכ
ג. ביאור גדר פטור הנ"ל כחסרון במעשה ..... רכא
ד. ביאור דברי רש"י בזיוו"י דאין דרך בשנים ..... רכב
ה. ביאור המח' בחילוק רוח מסעייתו משנים שעשאוה ..... רכג
ו. בגדר מסייע האמור כאן ובטומאה ..... רכד
ז. ביאור גדר פטור דזה עוקר וזה מניח ..... רכה
ח. גדר איסור במעשה דחד משנים שעשאוה ..... רכו
ט. בגדר מעשה הנעשה בשנים ..... רכז
היתה לו אבן מונחת (ב"ק כו:) ..... רכט
א. בגדרי מעשה הנשמעים ממימרא דרבא ..... רכט
ב. ביאור הנ"ל ביחס לחשיבות מעשה הנעשה בכוונה ..... רל
סיכום ..... רלב
סיכום גדרי הכוונה והידיעה במלאכת שבת ..... רלב

סימן א

יציאות השבת (שבת ב.)

א. מתניתין דיציאות השבת

מתניתין דיציאות השבת ודיונים היוצאים - בגדרי הוצאה דאדם ומקום חפץ

והנה בשתי הדוגמאות הראשונות שמנינו, היינו חריץ, וגדר (וכלשון שהן בלבד הובאו כדוגמה לרשות היחיד בכל מקום. ע' בריתא הנ"ל (שבת ו.)) נראה שאין אנו צריכים לדיני מחיצות, שכן הרשות מוגדרת לעצמה, ואינה מופרעת ע"י רשויות אחרות. ועדיין יש לחלק בין המקרה הראשון, בו ישנם גבולות ברורים מכל צידי הרשות הראויה לשימוש (מלבד תקרה), לעומת המקרה השני, בו לכאורה יש לשנס גבולות כלפי חוץ, אבל לא גבולות כלפי פנים, שכן אין לתל גבולות במקום השימוש, שהוא על גבי התל.

ותכליתם היא תכלית (לא סיבתו) מעשה המצווה. הלחת, היא היות לאדם זמן תכליתי שאינו משמש זמן אחר, והוא הנופש. השניה, היא היות לאדם יום של מנוחה כמובן שלא יטרח. והשלישית, היא היות יום שביתה ושלא יהיה בה עסק יצירה. ומשמעות שביתה שהיא זכר למעשה בראשית היא בגדר יום חשוב שבו מעשה בראשית נגמר ויבדך אותו ה', וע"כ משמעות זו תהיה רווקא ביום השביעי, וע"כ כן נקרא היום יום השבת.

וכשנמצא לומר יש להבחין כי דינים המאורים בתניתין הם הנוגעים לגדרי הותרה לאדם, היינו, שייכות לאדם למקום חפץ. וכמו מה שלא תשיב מוליך ילו כהותרה, הוא מקום שלא נייח, או מקום לגרירת בתר גופו לעומת מוליך כל גופו לחייב לפי שאינו כילו, והיינו, שהרי מקרה ההותרה בשלושה חלקים. האדם, המקום והחפץ.

ב. בירור גדר מעשה דאדם במקום חפץ

ביאור שייכות עקירה והנחה למעשה הוצאה - משמעות שיהיה חפץ במקום ושיהיה נח לעקירה

והנה מלבד מה שכל אחד מחלקי העירוב, היינו, הלדיים מהווים בעיה בהיותם פורצים את השטח הנראה ישנו מושג שנקרא פילוג, והיינו, שבשם שני לדיים פורצים לשטח הנראה מכיוונים המתחברים בפרישתם (המוגדר ע"י דרכי השימוש, הילוך וכו') מוגדר השטח כמפולג על ידם והנה יש לדון האם הוא מקום היות כל לד פורץ על הלד שממולו (ויש להגדירו יותר מאשר פילוג המהווה ריעותא בהגדרה אלא היא מבטלת את עצם היכולת של מקום זה להשתמש גם בשאר המחיצות הקיימות) או מקום שיש שני לדיים פתוחים ודרי השטח פרוץ מצני כיוונים אז לא יקרא מוגדר מלדיו זו.

בירור מקום החפץ ביד המוציא - חילוק בין היות אדם במקום אחר להיעדר שם מקום בידו

וע"כ כל שיעורי רה"ר יהיו במובן של חוסר הגבלה, שאין הם משמעות חיובית בקרקע

אלא בהגדרת השימוש. וע"כ אם לא יהיה בהם משמעות ביחס לשימוש, היינו, אלא יהיה בהגבלה הנ"ל, משמעות ביחס לשימוש, לא יהיה זה חסרון בהיות הקרקע רה"י, ולפי זה אלא יהיה הרי שגדר רשות התורה הוא בקרקע המקום כי הם ביחס למקום חפץ, ואין מקום חפץ בכל הרשות אלא בקרקעה, וכל הדינים הנוגעים למה שהוא לא גדר בקרקע, הם בהכרח לא דינים עצמיים אלא ביחס לקרקע.

המושיט, היינו, אלא עושה המעשה בהליכתו, אלא בהולכת ידו. וכל מהלך ההולאה נעשה בידיים, לך המשם נשאר במקום הקודם.

ויש בזה משמעות מה שמקור המקום שממנו יצא החפץ, מוגדר ע"י מקום העושה, לכל לאורך מעשה ההולאה.

סיכום שני גדרי מקום בחפץ - מקום רשות החפץ לעומת מקום חפץ לגבי עקירה ומנוחה

והבן הנלמד לפתי משמעויות שיהיה גדר ביום השבת שאינו ממחזור השבוע, שאינו שייך אלא בקדושתו יתברך אלו הזמנים, שהוא ית' ממליך כל הנמשכים ואינו מעשיו בגבול זמן, ויהיה מקדש את השבתות וחלקם בלי יחס לשאר ימים, אבל אין זה שייך ביחס למשם שהיותו פועל ויציר בזמן מגביל התייחסותו לזמן בלי התייחסות לגבולותיו. וזה שכתוב וביום השביעי שבת קדש ליי', ואיתא במדרש לפי שבת מסורה, ואינה מסורה לבית דין, וכן הוא לומר ושמרתם את השבת.

ג. בירור גדר מעשה דאדם ברשויות

ראיה מעמוד ט' דאינו מדיני רשות - מקום חפץ ברה"י נפרד מחלוקת מקומות דהרשות

קיום, פי קס הוא מה שכבר עומד ולא רק לפעלי, וביחס להשגת השכל הוא בחינה של דבר לפי קיים כמושג הגיוני לעצמו, וביחס למציאות הוא בחינה של דבר פי קיים במציאות או לא, ובחינת זו היא בחינה מוחלטת שהקיום היא חיובית ואי הקיום היא שלילית, והגדרת הקיים ושאינו קיים במציאות ביחס להיותו מושג היא מאוחרת להגדרת הדברים עצמם שאותם נגדיל בקיימים כמושג או לאו. ובדוגמא שלנו החפץ קיים כמושג, ובמציאות, וכן המקום, והמקרה שחפץ מונח במקום לף הוא קיים כמושג, וכמציאות.

ואחר כל זאת יבואר סדר חלוקת הדינים הנוגעים למלאכת הולאה כך, שהנה כמש"כ ליש למצוא חילוק בין הולאה להעברה, שהולאה שינוי במקום הנוגע לסוג המקום, ומה שגדר המקום המוקדם משפיע על חפצים המונחים בו. והעברה היא בנוגע לזהות המקום, ומה שחילוקי מקומות משפיעים על שינוי השימוש של חפץ ומקום, וכיון שגדר שינוי להולאה תלוי בהגדרת המקום לעצמו, יבואר מה שלא בעו יכולתא להכנסה, שאין בה פחות מהולאה בשינוי סוג המקום (ולפשר לכן לפי כתב רחמנא הולאה בגוונא להכנסה, היה לומר שאין המלאכה שינוי אלא עילוי שיש בחפץ שמור וכו', אבל אחר לפירי בהולאה פשוט לפירי בשינוי, שאין רה"י מועטת שימוש מרה"ר שאינה טהורה וחתומה).

אלא ולפי לאין דין רשות נוגע למקומות, שמקום רשות הוא קודם לרשות, וע"כ בהכרח

ביאור מקום עמוד ט' בטפל לרה"ר - מקום החפץ הוי בגדר מוקדם לשם הרשות

המשמעות השביעית הוא יעוד השימוש במקומות הרשות הנפרדים ביחס לשימוש

שלזו הרשות מוכנה, ומשמעות זו היא המשמעות החמישית והשישית יחד, והיינו, שהמשמעות החמישית התייחסה למקום מסוים כמוכן לשימוש, והמשמעות השישית כמחלת מקומות רבים ומיועדת לשימוש מסוים, והמשמעות השביעית היא המשמעות החמישית ביחס לשישית.

עקירה בהכניס יד מחוץ לרשות - יד אדם גרירא בתר גופו לענין הנחה

ויהיו תנאי המחיצה הן בהתאם לעירוב הקיים וההפרדה הרצויה, ובלישחור ההגדרות נאמר שהיא בהתאם למלילות הרשות וקיומה (ולכן בכמה מקומות נרצה שלין התורה ותקנת החכמים היא לווקא בהגדרת מלילות הרשות והיא הבסיס לשאר הדינים).

הבקשה היא מחשבת העורך, היינו, שיהיה בדעת האדם שלריך הוא בשימוש ובלוגמת שיחשוב האדם שלריך הוא בלכילת דבר מסוים או בהנאת דבר מסוים, אבל לא תהיה המחשבה בחיזה דבר הוא אלא בסוג הדבר שאם לריך הוא לאכילת תאנים כיון שהמחשבה נוגעת לאכילה עצמה כל הדברים, היינו, התאנים יחשבו לדבר אחר, כי המחשבה היא בשימוש.

וא"כ מצאנו כמה חלקים במעשה הגורמים לו להיחשב מלאכה המסורה. היליעה, בעשותו הכוונה לעשותו הרצון לעשותו. ועשיית המעשה המסוים (לאפוקי שיש למעשה משמעות אחרת שאינה מלאכה).

חקירה בחסרון עקירת גופו - מאויר רשות - חסרון הכנסת יד תלוי בגרירת היד אחר הגוף

ועפ"ז יש להסתפק במי שהוליא מצוויר רשות ע"י עקירת גופו, לאם החסרון הוא בגדר החפץ כגון, הרי ללף כאן אין נחשב החפץ לנח, ויהיה פטור, לאין משמעות ביחס למנוחת החפץ מה שאין ידו במקום גופו. אך אם החסרון הוא במה שאין היל נחשבת במקום, הרי שכאן ודאי נחשב במקום, ויתחייב. ופשטו לחייב, ובגדר הבדל גופו מידו לאמרו שהוא משום שגופו נח מה שא"כ ידו, ושאין נחשבת הכנסת ידו עקירה. והיינו, שיש לחקור מה החסרון בעקירת החפץ ע"י הכנסת ידו מצוויר הרשות לעומת עקירה מיד השני, אם הוא משום שאין נחשב שידו נמלאת במקום ההוא, או משום אם הוא משום שיד השני גרירה בתר מקום שעומד, וכן הוא. וע"כ הוא שאין גופו וידו במקום אחד לא גרירה, וא"כ יהיה חייב בעקירת גופו. או שהוא משום שיש חסרון בעצם מה שידו בצוויר הרשות בלי שייכות לקרקע הרשות.

ד. בגדר מקום הנושא שם הוצאה כמעשה במקום

חקירה בגדר שם הוצאה במקום - חילוק בין שימוש במקום מסויים לשימוש כללי במקום

לפעמים יהיה המעשה ממלית מצד בדבר קיים להיינו שיהיה שם הדבר שלליו מיוחס המעשה אחד לפני ואחרי המעשה, אלא שיש תנועה מצדו מבחינה מסוימת וזה לא יהיה המעשה נחשב אלא אם גרם מלילות אחת להיות מלילות אחרת ובמעשים כאלו הנבחנים בשינוי, גרימת מלילות מחודשת של הדבר עם המצב הלא עצם השינוי לא יחשבו כמעשה, כי כאמור יהיה המעשה עצם המצאת הדבר הקיים במצב חדש, והיינו, כי יהיה המעשה בדבר.

ונבארם, לחלוק מעשה מלאכה משאר מעשים שהוא מעשה בדבר, ומין העושה חלק מהמעשה, ובלוגמת הנח על מיטה, שהרי הוא עושה מעשה, שהוא מניח גופו על המיטה. אך כיון שהוא גופו העושה, אין זה מעשה בדבר, אלא או מצבר, ביחס למנוחת גופו, או לצבר, ביחס למיטה הנלרכת, ומין זה קרוי מלאכה.

ביאור החילוק בין מקום כללי למסויים - הבדל משמעות חפץ מצוי במקום לעומת קיים

וביאורו שמנס מין לך דבר שמין לו מקום נוכחי המלפקל את קיומו הרגעי, אבל מין זה ביחס למקום מסויים, אלא ביחס למיטה הנלרכת, ומין זה קרוי מלאכה.

ויובחן בגדר חיסור עשיית מלאכה בשבת, ושיש בו מיעוט בגדר מעשה, למין הוא אלא מה שעושה מלאכה, והיינו, שמין במעשה גדר אלא במה שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו, שבאמת מה שנאסר הוא

התולדה, ומה שלא נאסרה רק על החלם (היינו עבודה), הוא משום שאין משמעות מלאכה שתם יכירה שיש לה משמעות לגבי החלם, אלא הוא גדר בעשיית החלם מה שהיא חסרון שביתה, והיינו, שדברים המותרים הם מה שאין בעשייתם לי שביתה.

א"כ מלאנו שלושה שמות ביחס לחלם השובת, והם שביתה מנוחה ונפישה, ושלושה שמות ביחס לחלם העושה, והם עשיית יכירה עבודה ועשייה כגרימת מלאכה, ושלושה משמעויות ביחס למלאכה, והם מעשיך במשמעות גרימת החלם מלאכה כיכירת החלם ומלאכה כיכירה, ושלושה משמעויות ליום השבת, יום השביעי יום השבת יום קדוש, ושלושה סוגי שובתים, החלם בהמתו ועבדו, החלם כעובד כעושה וכיוצר, הבהמה כעובדת והעבד כעובד וכעושה. והפסוק הכולל, ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך.

משמעות מקום כללי במעשה הוצאה - העברה מרה"י לרה"ר כהשבת מצב מקום חפציו של אדם

אבל שם מנוחה ונפישה הרי הם ביחס למעשה דרשאית, היינו, שהניחם והנפישם, והנפישה כמו בנפש חיה, מה שכל חלקי גופו פועלים כאחד לקיים היצור החי, והנפישה ביחס לכלל מעשה דרשאית תבוא אחר השביתה, וכדלעיל, שלם לא נסתיימה הבריאה עדיין אין נפש כלל מעשה דרשאית גמור, וע"כ לא הזכיר את כל שלא בם כי זה נוגע לכללות שמים וארץ. וכמו בענין השביתה, גם בענין הנפישה, היחסית ביחס לחלם אין היא מבריאה אלא מעבודה שעובדים בו, שכל עוד הוא נעבד ע"י אחרים אין חלקי נפשו אחד, שאין הוא עושה את עצמו אלא עצון אחרים, ואף שיכלה לעבוד את האחר הרי אין דעת האחר דעתו ואין נפישה ביחס לדעתו, ע"כ כתוב ביחס לשביתת מעשיך וינפש בן אמתך והגר שינפש ממעשי רצונך, אבל לא נאמר זה ביחס לבהמה כאמור.

השבת תבוא בשני משמעויות. א. השבת לעצמה. ב. מצות השבת השבת תחלק לשלושה חלקים. א. המצווה. ב. סיבת המצווה. ג. מטרת המצווה. המצווה תחלק לשני חלקים. א. בעשייה. ב. בחי עשייה. בחלק העשייה מלאנו שני גדרים. א. הקלושה. ב. השביתה. בחלק השביתה מלאנו שני גדרים. א. זכירה. ב. שמירה. בחלק השביתה מלאנו שני גדרים. א. בדבר הנשבת. ב. בדבר ממנו שובתים. בדבר הנשבת מלאנו שני גדרים. א. ביום. ב. בחלם. בדבר ממנו שובתים מלאנו שני גדרים. א. במעשה. ב. במלאכה. בחי עשייה מלאנו שתי משמעויות. א. החילול. ב. העשייה. בחלק העשייה שם לי העשייה מלאנו שלושה מרכיבים. א. העושה. ב. המעשה. ג. הזמן.

וביאורו כי השביתה בשבת תהיה כמו התרומה ועל כן נסמך לציווים ולפטר חמור ועל כן מיעט קציר שם מלוה מהמשך הפסוק בחריש ובקציר תשבת שאין בו גדר תרומה שהוא עצמו תרומה (וזה גדר ממחרת השבת שהעומר תחילת ספירת שבתות וקציר הוא מלוה שם זמן ולכמ"ל) ובגדר זה ולפי עדיף שיהיה השבת קודמת לשבת ימים כמו בשכור וביכורים וזה גדר חייב בר רב משמר לחד ומונה שבה וזהו שבת שם חלם הלשון שלא היה לו שבה וזה השבת היא היא השבת המקורית.

גדר הוצאה בשימוש בחפץ עצמו - חילוק בין רה"י לשמירת חפצים לרה"ר להעברת חפצים

הדעת כאמור היא מקום המחשבות והמחשבות יהיה כוללים התייחסויות למציאות ולמעשים, והיינו, שיהיה החלם חושב על דבר מסויים ביחס למשמעותו המיומנת, והיא התייחסות לדבר קיים והתייחסות לדבר שעדיין לא קיים. התייחסות למציאות הוא לדוגמא שהם חלם יחשוב שיהיה הדבר כלי או שיהיה הדבר תרומה נחשב התייחסות למציאות קיימת שאין לדעת שינוי בדבר אלא רק מחשבת משמעותו. והתייחסות למעשים, היינו, לדבר שאינו קיים כמו שיהיה דבר חדש ובמובן זה תחשב התולדה העתידה פרי המחשבה שהיא נחשבת כגרמה לו, והמחשבה היא העיסוק בדבר במשמעותו כשהוא ממלא צורך.

וכן בעניינו שבה"י היא מקום בעל חשיבות שמירת חפצים, ורה"ר היא מקום בעל חשיבות העברת חפצים. ואמנם כאמור ביחס לגדרי מקום חפצים כללי יש מעלה לרה"י, אבל ביחס למקום, ולצורך שימוש בחפץ עצמו, הרי שהם שווים, שיש שימוש שדורש לו מקום כזה, ויש שדורש לו מקום כזה.

ומיניה שגגל מחשבה הוא במה שמין זה נחשב להכנה גמורה, וכמו לסירורא לפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסירורא לבגד הוא הכנה ללבישה, ואין לבישה עצמה בכלל, והיינו, שיש במלאכה שאינה סיום העסק אלא שלב מקודם לו יותר מחשבה משאר מלאכות, שהרי יהיה לריך להתחיים תוצאת מלאכה זו לבבר אחר, ובעי מחשבה.

ה. בירור בגדרי מעשה הוצאה כמלאכה

בירור לישנא דיציאות השבת במתניתין – יציאות ברשויות וכעקירות

ותכליתם היא תכלית (לא סיבתו) מעשה המצווה. הלחת, היא היות לחלם זמן תכליתי שאינו משמש זמן לחר, והוא הנופש. השנית, היא היות לחלם יוס של מנוחה במובן שלא יטרח. והשלישית, היא היות יוס שביתה ושלא יהיה בה עסק יצירה. ומשמעות שביתה שהיא זכר למעשה ברלשית היא בגבל יוס חשוב שבו מעשה ברלשית נגמר ויבבך לותו ה', וע"כ משמעות זו תהיה לווקא ביוס השביעי, וע"כ כן נקרא היוס יוס השבת.

והנה לישנא למתני' יצילות השבת ל"ב, לחי כרבא לרשויות קתני ניחא, שבילוהו סוגי רשויות, ובזה שייך למתני רשויות של שבת, (ואין להקשות לרבא ס"ל לרשות שבת כרשות גיטין, להכא חייבי בסוגי הרשות ולא בחילוק הרשות עלמה) לבבל לס יצילות קתני מהו לנקט יצילות השבת, וכי תני קשילות השבת וכו', ועוד להרי כלל בזה חיובי ופטורי, ומה שייך לומר על פטורי שבת שהס של שבת.

והנה בגמ' לומרו לכל עקירת דבר ממקומו הולאה קרי ליה, ולרש"י לחייבי מעקירות קרלוס יצילות לפילו בלא יצילה לרשות לחרת, וכ"ל לעקירה לפילו בלא הנחה ברשות לחרת חשיב יצילה לגבי חפץ. ולף שלא נאסרה אלא הולאתו מרשות לחת לרשות לחרת, חשיב יצילה ממקום לגבי חפץ. ובפשטות ביאור מה שלא נאסר זה הוא מקום שבלותה הרשות הוי מקום לחל (וכמו שלמרו כוליה כל"ל) והרי הניחו בחזרה בלותו המקום, ולא עבד מידי, לבל עלם המעשה לעקירת חפץ הוא תחילת המעשה האסור, ויבואר בזה לשון יצילות השבת, במיעוט וריבוי בחיוב ובפטור.

הקושי בפשיטות פטור מרה"י לרה"י - גדר דמוציא מרה"י לרה"י לא עביד מידי

והנה בשתי הלוגמלות הרשומות שלמרנו, היינו חריץ, וגדר (וכלמור שהן בלבד הובלו כלוגמה לרשות היחיד בכל מקום. ע' בריתא הנ"ל (שבת ו.)) נראה שלין לנו לריכים לביני מחילות, שכן הרשות מוגדרת לעלמה, ואינה מופרעת ע"י רשויות לחרות. ועדיין יש לחלק בין המקרה הרלשון, בו יש גבולות ברורים מכל לידי הרשות הרלויה לשימוש (מלבד תקרה), לעומת המקרה השני, בו לכאורה יש למנס גבולות כלפי חוץ, לבל לא גבולות כלפי פנים, שכן לין לתל גבולות במקום השימוש, שהוא על גבי התל.

ואמנם מבואר בכמה מקומות לשון חייבים בזה, לבל קשה לומר דשמעו לדיונים השמורים בשלר מסכתא לשון דמתי קא עביד לא משמע כן, ועוד דהא מהתם יצפינן לעיקר מלאכות דשבת, ומשמע בכל מקום דאי הוה במשכן היה נאסר, ועוד מנא לן פשיטות דבמה לחיכא רה"ר ביניהם קא עביד מעשה, ואי במשכן הוציאו מרה"י לרה"ר ומרה"י לרה"י לית לן מיניה.

ומכל זה משמע לפשיטא להו בסברא דהמוציא מרה"י לרה"י לא קעביד מידי, ובאמת שזה מוכרח דהא ודאי היה בעבודת המשכן גם הולאה מרה"י לרה"י שקודם שפורק המשכן הוציאו בני קהת את הארון מלפנים, ומיניהו יצפינן לקמן לדין הולאה. וסברא זו ל"ב.

בירור בחיוב הושטה בדיוטא אחת - טעם חילוק אורך רה"ר מרוחבה

ואחר כל זאת יבואר סדר חלוקת הדינים הנוגגים למלאכת הולאה כך, שהנה כמש"כ ליש למנות חילוק בין הולאה להעברה, שהולאה שינוי במקום הנוגע לסוג המקום, ומה שגדר המקום המוקדם משפיע על חפצים המונחים בו. והעברה היא בנוגע לזהות המקום, ומה שחילוקי מקומות משפיעים על שינוי השימוש של חפץ ומקום, וכיון שגדר שינוי להולאה תלוי בהגדרת המקום לעלמו, יבואר מה שלא בעו יצפותא להכנסה, שאין בה פחות מהולאה בשינוי סוג המקום (ואפשר לכן לשי כתב רחמנא הולאה בגוונא להכנסה, היה לומר

לפעמים יהיה המעשה ממלית מצד בדבר קיים להיינו שיהיה שם הדבר שלולי מיוחס המעשה לאחד לפני ולאחרי המעשה, אלא שיתנה מצבו מבחינה מסוימת וזה לא יהיה המעשה נחשב אלא שם גרם מלית אחת להיות מלית אחרת ובמעשים כאלו הנבחנים בשינוי, גרימת מלית מחודשת של

ויש לחקור במקום זו לדוגמ קירבה בין שני חלקים שונים כמו מבוי וקורה, ליזה שם יינתן לרווח. ויש לחלק בזה בין לופן שהרווח הוא רק במרחק, ואין היותו חסרון ביחס למקום זו הוא פועל, וכמו במקרה זו הקורה גבוהה פחות מג' מהמבוי, שבזה לא יתנה הדין בשם נגדיל שהקורה קרבה אל המבוי או המבוי קרב אל הקורה, לבשם הרווח נתון על מקום זה נגרעת פעולתם כשהקורה קצרה ואינה מגיעה לכותל המבוי מצד הבעיה שיש שהיא רחוקה מן המבוי גם חסרה פעולתה על המקום שתחת הרווח שלף שם נאמר שהמקום הינו נחשב למקום עקב קטנותו אבל גם לא יחול עליו דין הקורה.

ו. בירור בגדרי חלקי מלאכת הוצאה

חילוקי גדרים בחלקי מעשה דהוצאה כמלאכה – גדר הנעשה בחפץ ביציאתו מרשות לרשות

והבן הנגרך לשתי משמעויות שיהיה גדר ביום השבת שהינו ממחזור השבוע, שהינו שייך אלא בקדושתו יתבדך אלו הזמנים, שהוא ית' ממלית כל הנמצאים ואינו מעשיו בגבול זמן, ויהיה מקדש את השבתות וחלקם בלי יחס לשאר ימים, אבל אין זה שייך ביחס לאדם שהיותו פועל וקיים בזמן מגדיל התייחסותו לזמן בלי התייחסות לגבולותיו. וזה שכתוב וביום השביעי שבת קדש ליי', ואיתא במדרש לשם שבת מסורה, ואינה מסורה לבית דין, וכן הוא לומר ושמרתם את השבת.

אבל לא נתבאר איזה מעשה נעשה בדבר כמה שהוא יוצא מרשות לרשות, והיינו, דאי הוה איסור רק בהכנסה ולא בהוצאה, שפיר היה לומר שיש עילוי בדבר הנמצא בדה"י ממה שהיה בדה"כ, שהוא שמור, וכן להיפך שיש בזה חשיבות לטלטולו, אבל כיון שהוא אסור בשני האופנים אין לומר שיש כאן גדר עילוי מצד (ובפרט לדעת ר' יוחנן ביכו' דבהוליא חלי שיעור והכניסו מתחייב), וגם אין לומר דהוי עילוי בעצם היות לחפץ מקום להא בעינן לעקירה בהגבה ולא די בהגבה לבד ומוכח שאין זה איסור בעצם הימצאותו במקום החדש, היינו, היות לחפץ מקום ומנוחה הוי גדר עילוי של מצד החפץ שלזה אין צורך בעקירה (ובפרט לסברת דגמ' לאמר' ודילמא הגבה הוא דלא בעי אבל עקירה וכו'), ואי בעי הרי הוי כדבר שאין מתקיים, ועוד דלפ"ז היה מסתבר לומר שלא תהיה הגבה במקום פטור הפסק מעשה, וכ"ש שלא היה נאסר זריקה לאדם ולפי כלב, וגם אין ביאור בכל זה לי להעברה ד"ת וכו'.

גדר מלאכת הוצאה בשינוי מצב דבר – חשיבות המעשה בהתאמת מקום השימוש ולא ביצירה חדשה

אבל בהעברה כיון שגדר השינוי הוא לא במקום עצמו, שאין המקום מחולק מחדירו אלא ביחס לחפץ, והיות החפץ במקום מגדילה את המקום כשונה ממקום שלילו (ד"ת), הרי שיהיה צורך ללימוד על העברה לבד, ועל זריקה לבד, ואין ללמוד זה מזה. ולזי כתב העברה לא הייתי לומד זריקה מיניה, לכיון שגדר השינוי הוא במקום חפץ, היה לומר שאם אין הוא מניח בידים במקום החדש, אין זה נחשב שהמקום מצויך לחפץ בלאותו האופן שהיה המקום הקודם, ואין זה שינוי אלא קלקול שעתה הרי הוא כבלי מקום (וטעם יש

מציאות דבר שאורתו משמשת לשימוש יגדיל את הדבר כמובן ביחס לשימושים נפרד, ויהיה עליו שם השימוש, ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ בעל הקורה ביחס להיותו בר שימוש יוגדר ככלי שהוא שם חפץ המוכן לשימוש מסוים, וביחס להיותו בר שימוש נפרד יוגדר כאוכל, והמקום ביחס להיות בר שימוש יוגדר כולו כרשות אחת שהיא שם מקום המיועד לשימוש מסויים, וביחס להיותו בר שימוש נפרד יוגדר שם לשימוש היחיד ואם לשימוש הרבים.

וע"כ למר בדלת המן מקנה בקיבי, שבתון.
ולחר כן למר, שבת קודש לה' מחר. והיינו למה שלמר שבתון הוא לשבר ה', שהרי למר לו שיהיה מקנה בקיבי. ולחר למר שלין זה רק ביחס לשלר ימים, שבזה היה לי רק שלא ירד מחר. ובמה שירד היום מקנה לנו למדים שלין זה מקום שבת של יקרלל, שהרי מחר הרי יהיה מקום מקנה לקיבי. והיינו

ז. בירור כנ"ל לגבי רשויות

יסוד חילוק רה"י מרה"ר בצורך האדם - יעוד המקום ומובנותו לעומת זהות המקום לשימוש

ועוד יש לנו להקדים בזה מה שכבר בילרנו במק"ח שיש לחלק גדר מקום לשתי משמעויות, ושתיהם נובעות מצורך המדם במקום, הלחד, הוא יעול המקום ומובנותו לשימוש המדם וממילא לחפלים המונחים בו, והשני הוא זהות המקום ביחס לשימוש מדם בחפלים מבחינת יעודו לשימוש, והיינו, שיש למדם צורך במקום לשימוש ונוח, ולצורך לשימוש במקום לחפליו לשימוש והינוח, וע"כ יהיה משמעות במקום ביחס להנחת חפליו, וגם יהיה משמעות במקום ביחס לשימוש בחפליו בלותו מקום, ולצורך שיש למדם בחפליו הוא הקובע חשיבות החפץ, ולצורך במקום להנחת חפליו הוא הקובע חשיבות המקום, ומשמעות שימוש המדם במקום הוא המבדיל בין סוגי המקום (כמו רה"י שהוא מקום תשמיש ורה"ר הוא מקום הילוך), ומשמעות שימוש למדם בחפץ במקום הוא המבדיל בין חלקי מקומות לף שהם מלותו הסוג (כמו ד"ח שהוא תפיסת שימוש מקום לחד למדם וממילא גם לגבי חפץ), לבל יש ומקום מסוג לחד לא יחולק למקומות שימוש כמו מקום מסוג לחר משום שזה מיועד לשימוש שיש לו משמעות חלוקה בתוכו וזה לין לו משמעות חלוקה בתוכו.

ובזה יהיה חילוק הגדר בין מקום רשות הרבים למקום רשות היחיד, לכיון שהשיבות רשות היחיד היא במה שהיא מקום תשמיש ליחיד, והשיבותה יותר משלר מקומות הוא במה שהיא מוגדרת והלוקה, הרי שעיקר גדרה הוא במקומה החלוק, וע"כ לא יהיה בדשויות היחיד החלוקות זו מזו גדר הולמה לו העברה, שהרי זה עשם מהותה של הרשות שהיא חלוקה, ולין בזה שום מעשה.

ויש בזה עוד חלוקה הנלרכת לעניננו לגבי גדר השימוש, למה שכבר קנוי נחשב מוכן לשימוש הוא ביחס לשימוש מסויים, היינו, שכשיתעורר צורך מסויים, הרי שכבר קנוי מוכן לו יותר משלינו קנוי. לך גדר השימוש לגבי ערכו המסחרי הוא לא בנוגע לשימוש מסויים, ללא לכלל השימושים האפשריים כלחד. וע"כ בגדר הרלשון יהיה משמעות למה הוא משמש יותר מגדר למי הוא משמש, שגדר הדבר עשמו הוא השימוש, והיותו שלו הוא ערך בזה. לך לגבי ערכו המסחרי כיון שלין זה ביחס לצורך של שימוש מסויים, יהיה גדר הדבר עשמו במה שהוא שלו, והיותו משמש הוא תוספת ערך בזה. ולי בזה.

העדר הוצאה מרה"י לרה"י בעצמה - חילוק מרה"ר המשמשת להילוך תמיד לכלל הרבים

וכבר נתבאר מה שלא נכתבו בתורה סוגי המלאכות האסורות כמעשים, ללא הרי הם נלמדים ממה שקראה התורה לבבר הנעשה בעשייה האסורה בשם מלאכה, ושנו למדים שחפץ שהתורה קראתו מלאכה, עשייתו היא מעשה מלאכה. וע"כ במה שקראן לאדרגתן מלאכה, נודע כי כל המעשים הנלרכים לבבר מוגמר זה נחשבים כמלאכה.

ח. ביאור גדר מעשה הוצאה בהושטה

מושיט מרה"י לרה"י דרך רה"ר - הפסק רשות הרבים יש בו לגלות שינוי מקום החפץ

וזה שכתב שם יעשה מלאכה, שהעושה טופל לעשייה, ועל כן פרט הפסוק מה שלא פרט בשאר מקומות, כי עשה ה' את היס ואת כל אשר בס, היינו בארץ ובשמיס ובים, וינח,

תהיה הפסדתו זמנים הגורמים יחד להפקיע אם עבד מהאדם, כי העבד קנוי לכל ימיו, ולהפקיע אם עבד מהאדם לריך שיקבעו זמנים קבועים שהוא נח, וזה משמעות חלק שביעי מכלל הימים, ועל כן יהיה שייך עניין זה גם בשני שמיטה ויובל כעבודת האדמה, וכן בשנות עבד. שהוא ביחס לזמן לאדם פרטי וזמן כלל האנשים, ויהיה גדל בין שפת שביעית של בין לאדם לחבירו, וע"כ תמצא כי בגדל זה לא הוזכר קודם לו לה'.

והיינו, שכמו שאמרנו הרי גדל מלאכת הוצאה חלוקה למקומות ורשויות וגדל עקירה לבדה והנחה לבדה הוא גדל במקום חפץ (מקום ד"ט), אך אין שייכות בין שניהם אלא ביחס לרשויות, והיינו, שבעקירת חפץ ממקום כבר נתבטלה ממנו משמעות מונח, והרי הנחה במקום אחר היא כילירת דבר חדש, ואין משמעות חפץ מונח לעצמו תשובה מלאכה אלא משום שעקירתו והנחתו הם ברשויות, ובהם עיקר משמעות חפץ הוא במה שמשמש לאדם, כל מעשה ההוצאה תשוב לאחר, היינו, עקירת חפץ ממקומו עם משמעות הוצאתו מרשות לרשות, שזהו גדל בחפץ וביחס לשימושו ולא למקומו ואינה נאבדת בעקירתו מהנחה כאן וכן אחר הנחתו שם (ויש בזה לבאר לעת רש"י להחשיב עקירה לבעל הבית והנחה בידו הפסוטה של העני כיליחה) וזה משמעות שינוי האמור.

חילוק בין מושיט לזורק - הוצאה דרך רה"ר שייכת רק במעשה אחד המחבר שתי רשויות

וע"כ במושיט שהוא מעשה אחד יהיה גדל מה שאין עקירתו היתה להנחה ברה"ר שביניהם, והנחתו אלא נעשתה דרך לה"ל הנ"ל, ואמנם ביחס למקומו של חפץ אין זה גדל שינוי אלא שמירת הסוג (דהרי הוא לפילו ביותר מי'), אבל ביחס לרשות הרי שהיא חלוקה מרשות הראשונה בגדל חילוק מקום, כיון שיש ברה"ר משמעות חלוקת מקומות בתוכה, וע"כ אין ללמוד זורק ממושיט, שיש לומר שאין משמעות זו שייכות רק משום היחס בין שתי הרשויות שנעשה ע"י מעשה אחד אחר, אבל לולי כן אין משמעות חלוקת מקומות האמורה תחשב ביחס למקום החפץ, וכלאמרן שאין זה נחשב שינוי ביחס לגדל מקום חפץ לרה"י (ויש לומר זה לפיזור המותר לעומת בירור האסור לף שנברר בפיזורו שאין משמעות בבירור אלא ביחס לתערובת).

ביאור בחיוב הושטה בדיוטא אחת - אורך רשות הרבים מגדיר חלוקת מקומות ולא רוחבה

ומעתה יש למצוא דרך להבנת החילוק בין לזורק לרוחב רה"י, שאמנם ביחס לחילוק מקומות אין משמעות ברוחב יותר מבאורך, אך ביחס לחילוק רשות לאיתי ביה הרי שאורך רה"י הוא אחד ואלא רוחבו, וע"כ יהיה משמעות ביותר לגבי חלוקת רה"י הקונה ממנה (וכן יש לבאר מה שכתב רש"י בפיסלא שהוא לרוחב רה"י ולא לאורכו כי אין משמעות חילוק בזה יותר מבאבר יש, וכן יבואר מה שכתב להוא לכל רוחב רה"י, והיינו, שהרי יש ברה"י לאחד כל רוחבה ולא יועיל פיסלא ל"ט לו ל"ש לכיון שאורכה אחד מלידי הפיסלא ורוחבה אחד לענייננו אין זה חילוק (וזה דווקא בפיסלא שהוא גדל בשיעור וכו' ואכמ"ל) ובמק"א פירשתי יותר.

ט. ביאור מתניתין דיציאות השבת והגמ' לפמשנ"ת

ביאור לישנא דמתני' לרב פפא – משמעות יציאות אמקום חפץ ביחס לרשות ולא לשימושו

במטרת המצווה מלאנו שני גדרים. א. מטרת המצווה. ב. מטרת המצווה. במטרת המצווה מלאנו שני גדרים. א. במצווה. ב. בסביבתו. במטרת המצווה מלאנו שני גדרים. א. זות. ב. זכרון. בזות מלאנו שני גדרים. א. זות בזמן המצווה. ב. זות לעולם. והזכרון הוא ליליחת מצרים. במטרת סביבתו מלאנו שני גדרים. א. ילידה. ב. מעשה. הילידה היא שילדו זומות העולם בקדושת ישראל. במעשה מלאנו שלושה גדרים. א. מנוחת הבהמה. ב. נפילת בן למתך והגר. ג. מנוחת העבד והאמה כמוך. ובמטרת המצווה מלאנו גדל אחד שהוא ברית עולם.

בהכרח הגמ' דאיירי אף אהכנסה – משמעות הוצאה הכוללת עקירה והנחה

וזה ביאור הגמ' שהבילה הוכחה ממשנה לרשות לע"כ לריכי גם בהכנסה. ולא נתבאר פשל הדברים, לאדרבה הא התם לריכי בזות מלאכות, והכנסה תולדה היא, וע"כ לא לריכי בהכנסה, ומאי הוכחה יש כאן. ודברי הגמ' בשבועות

ביאור לישנא דיציאות במתניתין - שם כולל של מעשה בהיזמצאות החפץ ולא שינוי רשות לבד

לחמר מרשות לרשות סתם לא נתבאר, ועוד מהו שנגרענו לזה לחר לקתני יציאות ומפרש הכנסה.

ולפי הלמוד יהיה ביאורו, לעיקר קושיית הגמרא הוא בשבועות לחייבי בחיובי וכלל הכנסה בלשון הולאה, לכיון לחייבי במעשה שלם לעקירה והנחה, לף להוה הולאה מרה"ך, אין לקרות לשון המעשה כולו לחיובי בלשון הולאה (היינו לף שמלאנו לשון יציאה חולה, והכרח ציאיאה זו היא ביחס למקום שהיה ולא לכלל המעשה, לאל"כ חולה הוי יחור, כיון שכתב יציאות ופירש מעשה שלם לא משמע ביה הכנסה, אבל במתניתין דיקן הרי כלל פטורי לחד לד, והכרח ליציאות לף בהכנסה לחייבי), ולמרו להא לגבי חבות מלאכות שאין לפרש בהם אלא לחיובי כתב המוציא מרשות לרשות, ולשון מרשות לרשות הוא יחור שהרי כולה מתני' בלשון העושה כתיבה, והעושה ולאי הוי מרשות לרשות (ולא כתב השוחט בהמה או הקולר וכו'), והכרח לכתב כן משום הכנסה לכלל ביה, וקרא למעביר חפץ מרשות לרשות מוציא. ומוכרח שקורא לכלל העשיה ע"ש התחלה שלה, והיינו, עקירה ויציאה, היינו, ממקום החפץ ולא מהרשות, ולחר כן למר להכי מוכח מליענא למתני', והיינו, לחיך שלא נפרש שהיים שהן וכו' ולף אם נאמר לחייבי רק ההולאות, והכנסה כלי נסבה לא היה לו למתני הכנסה בריאה, להוה מעשה הולאה, והכרח לחייבי מעקירת חפץ ממקומו, ובזה אין נפק"מ בין הולאה להכנסה.

מציאות לבר במשמעותו כלבר שיכול לשמש לאם, ומשמעות זו תושג רק על לבר שקייים כמושג מליאותי נפרל ובעל לורה, ובחינת המליאות הנ"ל תגדיר האם הוא קיים כבר שימוש, ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ מוגדר כלבר בר שימוש קיים כיון שאפשר להשתמש בו וביחס לשימושו יחשב כחפץ כיון שהוא בר שימוש שיחפלים בו, וכן המקום יוגדר כלבר בר שימוש שכן הוא מאפשר קיום לבריס וביחס לשימושו יחשב כרשות כיון שהוא מקום בר שימוש.

וכן כתוב שסת ימים תעשה מלאכה, ומילת תעשה ללא יחס העושה כי זה במשמעות הזמן, ולחר כתב יהיה לכס קודש, כי עד עכשיו לבר במלאכות, וכיון שלא יעשה מלאכה בימים אלה ממילא יהיה זה היום לאפשרות שתעשהו לחר, וכל העושה בו, היינו ביום השביעי, מלאכה ליזה שתהיה יומת, ומשום כך כתב כאן יין הבערה לחלק לו ללאו יאמת, כי ליבר מיחור הזמן ויעולו שאינו מתאים לסוגים שונים של מטרות.

וכן יחלקו בשימוש בדבר המוכן שהשימוש בדבר המוכן יגדיר האם הדבר המוכן הוא תולאה חסודה. ולכן כל מלאכה שמשמעותה יצירת לבר חדש הרי שמיעורה יהיה שיעור הרלוי לשימוש בתולאה זו, ומלאכה משמעותה יצירת מצב בחפץ יהיה שיעורה שנים גם שיעור חפץ חשוב וגם שיעור מצב חשוב, ומלאכה שהיא שינוי יהיה בה שיעור גם בחפץ וגם במצב וגם בשינוי שיהיו כולם בעלי חשיבות.

י. סדר הדינים וחלוקת אופני מעשה הוצאה לפמשנ"ת

חילוק ילפותא דהוצאה מהעברה - הוצאה תליא בסוג המקום והעברה תליא בזהות המקום

ואחר כל זאת יבואר סדר חלוקת הדינים הנוסחים למלאכת הולאה כך, שהנה כמש"כ דיס למנות חילוק בין הולאה להעברה, שהולאה שינוי במקום הנוגע לסוג המקום, ומה שגדר המקום המוקדם מסגיע על חפלים המונחים בו. והעברה היא בנוגע לזהות המקום, ומה שחילוקי מקומות מסגיעים על שינוי השימוש של חפץ ומקום, וכיון שגדר שינוי להולאה תלוי בהגדרת המקום לעצמו, יבואר מה ללא בעו ילפותא להכנסה, שאין בה פחות מהולאה בשינוי סוג המקום (ואפשר אכן לאי כתב רחמנא הולאה בגוונא להכנסה, היה לומר שאין המלאכה שינוי אלא עילוי שיש בחפץ שמור וכו', אבל אחר לחייבי בהולאה פשוט לחייבי בשינוי, שאין הי"י מועטת שימוש מהי"ר שאינה לטומה וחשומה).

והנה על לף האמור במשמעותם הנפרלת של חפץ ומקום כלורך האדם, ומה שיש בזה להגדירם כל אח לעצמו, תהיה משמעותם כאחר בגדר נוסף על האמור, ונמלאם במשמעויות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בשלום, ונפרטם מהמשמעות היסודית ומעלה.

אבל בהעברה כיון שגדר השינוי הוא לא במקום עצמו, שאין המקום מתחלק מחבירו אלא ביחס לחפץ, והיות החפץ במקום מגדירה את המקום כשונה ממקום שלידו (ז"ח), הרי שיהיה צורך ללימוד על העברה לבד, ועל זריקה לבד, ואין ללמוד זה מזה. ולפי כתב העברה לא הייתי לומד זריקה מיניה, לכיון שגדר השינוי הוא במקום חפץ, היה לומר שאם אין הוא מניח בידים במקום החדש, אין זה נחשב שהמקום משוייך לחפץ בשותו המופן שהיה המקום הקודם, ואין זה שינוי אלא קלקול שעתה הרי הוא כבלי מקום (וטעם יש בזה שהרי אין זכות להניח חפצים במקום ר"ה אם אין הם חלק משימוש אדם בו). ולפי כתב זריקה לא הייתי לומד העברה מיניה שהיה לומר שלווקא בזריקה שהאדם נותר במקום הקודם יש משמעות לחילה לשני המקומות, שקודם היה קרוב ועתה נתרחק, ויש משמעות במעשה בלילוף שני המקרים לגדר שינוי.

וע"כ למרו דבעי הילכתא לתרוייהו אף אלא בעו מילי לזריקה מרשות לרשות (וגם לא היה במשכן, ומה לכתב רש"י בסוגיא לכוורת דילפי ממחטין, היינו, עיקר דין זריקה להוי לרך הולאה ממקום למקום, אבל לא בעי לזריקה מרשות לרשות לתהוי במשכן, וכן נראה לדזה חלק כ"ע דילף זורק ממושיט).

ולפמש"ת להוסטה הוא גדר העברה ממקום למקום ולא הולאה מרשות לרשות, וכיון למשמע לגדר העברה לחית ביה (היינו להוה עשיית מלאכה) הוא מסברא, כ"ל שהיה נלמדת מהילכתא להעברה, ולא נצרכה להיותה במשכן אלא מקום שגדר העברה לחית בה הוא מחמת המעשה (היינו שאין משמעות שינוי מרה"י זה לחבירו,אלא מקום המעשה שבו שהוא לרך רה"י), יש לוכך ללמוד למעשה להוסטה (ולפילו למעלה מי') חשיב להגדיל שהחפץ עבר לרך רה"י. וזה ברור מה שלא למדו זריקה מיניה, דבהוסטה היהו עדיל מה שהחפץ שט מעל מקום רה"י, ויש בזה להגדיל השינוי החמור. אבל בזריקה אינו.

ביאור חילוק מעשה דמושיט וזורק - מושיט מגדיר בפועל מעבר דרך רה"ר משא"כ זריקה

וגדר שאמרנו ביום השבת במה שהוא ממחזור השבוע במשמעות שהוא הלטבדות של שבעה ימים, נמלא בדעת רב הונא במי שהיה מהלך במדבר ואינו יודע לימתי שבת, שהוא מונה שבה ומשמר יום אחר לענין קידוש והבדלה, ולדעת הירושלמי גם לדין מלאכות. וגדר שאמרנו ביום השבת במה שהוא ממחזור השבוע במשמעות שהוא שביעית מכלל הזמן נמלא בדעת חייא בר רב שמשמר יום אחר ומונה שבה. וביאורו להא לף לרב הונא ברור שאין דין לעשות שבה ימים, אלא הדין הוא לקדש את השביעי, ועל כן צ"ל ללדעת חייא בר רב הגדר הוא לקדש חלק שביעי מהשבוע, ועושים את היום הראשון כאדם הראשון.

בחלק העושה מלאנו שלושה גדרים. א. העושה כנפרד. ב. העושה כחלק מכלל ישראל שבדורו. ג. העושה כחלק מכלל ישראל לדורותיהם. בגדר העושה כנפרד מלאנו שלושה גדרים. א. האדם העושה בעצמו. ב. האדם ביחס לעשיית אדם אחר לעבתו כבנו ועבדו. ג. העושה ביחס לממונו כבהמתו וכליו. בחלק העושה בעצמו מלאנו שלושה גדרים. א. הלעה. ב. המעשה. ג. המלאכה. בחלק הלעה מלאנו שלושה גדרים. א. הבקשה. ב. המחשבה. ג. הכוונה. ויהיו ליני העושה (במשמעותו כנפרד) למצות שבת שונים משאר המצות, וכלבעינן מיעוט על שנים שעשאוה.

יא. עוד בעניין שם יציאה

חלקם מוסיפים משופי השימוש שבשותו מקום ומהם ביה, חלר, מבוי (שיש להכלילו מסוגי החלר), גג, קרפף, לירה העשויה לצורך שחולה לה. וחלקם המוסיפים ע"י המבנה עצמו כמו מקום שגולל יותר מבית שלתיים, שמחילתם הינה שתי וערב, ומחילה העומלת מלליה.

בירור גדר שם יציאה במקומות - ראיה מהילוך כהן בהיכל דאינו ממקום גדור לפתוח

וכשנמצא לומר יש להבחין כי יניס החמורים במתניתין הם הנוגעים לגדרי הולאה לאדם, היינו, שייכות אדם למקום חפץ. וכמו מה אלא חשיב מוליא ילו כהולאה, הוא משום אלא נייח, או משום לגרירת בתר גופו לעומת מוליא כל גופו לחייב לפי שאינו כילו, והיינו,

שהרי מקרה ההולאה בשלושה חלקים. המלט, המקום והחפץ.

אבל הנה תניא בפסחים (פה:) לא תוליא מן הבית מן הבשר חוצה אין לי אלא מבית לבית מחבורה לחבורה מנין ת"ל חוצה חוץ לאכילתו. ע"כ. ומזה יש להוכיח שאין הולאה למקום פתוח לווקא, דהא יליפי מליקנא לתוליא לפילו מבית לבית. אבל יש לדקדק לבעי קרא לחוצה לאסור הולאה מחבורה לחבורה בבית אחד, ומשמע לפשטות ליקנא לתוליא בלא חוצה אינו אלא ממקום גדול, ויקשה למה לא יליפי לה מיליאה לכהן, לחשיב יליאה לפילו במקום אחד, ואפשר דלא לה התם אלא משום לכתיב מן הבית, אבל שם יליאה סתם איתא לפילו במקום אחד.

חלקם מושפעים מלופי השימוש שבלותו מקום ומהם בית, חצר, מבוי (שיש להכלילו מסוגי החצר), גג, קרפף, דירה העשויה לגורך שחוצה לה. וחלקם המושפעים ע"י המבנה עלמו כמו מקום שגודלו יותר מבית שלתיים, שמחילתם אינה שתי ועדב, ומחילה העומדת מאליה.

מוציא בשר פסח מחבורה לחבורה - דין עקירה והנחה מלא תוציא בבית אחר

והנ"ל אלא למי יליאה להולאה, שם יליאה תלוי רק בדבר היוצא ולא במעשה להולאתו, וע"כ בפסול יוצא שאין גדר חיסורו משום מעשה הולאה להמוליא אלא משום יליאת הדבר, אתם לא בעינן הנחה, אבל הולאה שהיא מעשה לאדם לא הוי אלא בעקירה והנחה. וכיון לשון הפסוק הוא לא תוליא בהולאה לאדם, יש לומרו להולאה לשבת ולא ליוצא לקלשים, וכן משמע מרש"י שם (ל"ה היו) לכתב לטומאת המוליאים לשריפה בעי הנחה, משום לכתיב בית והוליא את הפר.

הבקשה היא מחשבת הלורך, היינו, שיהיה בדעת האדם שלריך הוא בשימוש וכדוגמת שיחשוב האדם שלריך הוא באכילת דבר מסוים או בהנאת דבר מסוים, אבל לא תהיה המחשבה בחיזה דבר הוא אלא בסוג הדבר שאם לריך הוא לאכילת תאנים כיון שהמחשבה נוגעת לאכילה עלמה כל הדברים, היינו, התאנים יחשבו לדבר אחר, כי המחשבה היא בשימוש.

דקדוק לישנא דרש"י בבשר פסח - צורך עקירה והנחה מעיקר שם הוצאה ולא מקדשים

ונראה בילור דבריו כך, לגבי שבת שאיסורה נאמרה בלשון שלא לעשות מלאכה, והרי למלאכה האמורה חשיבה לעלמה, ולא כמעשה, שלא נאמר לא תוליא, וע"כ אין חשיבותה תלויה בעושה עלמו, ואם נעשית המלאכה, היינו, על ההנאה, אף לאיהו לא עבד אלא חלקה, חשיב עושה מלאכה, והוה מחייב, אי לאו מיעוטא דבעשותה, אבל בפסח אין הולאה גדר לעלמו, אלא היא מעשה האיסור, ולא יהיה שם הולאה אמעשה על תומו, וע"כ על שלא יניח לא חשוב שהוליא.

בגמ' זבחים (פז:) בעו אי לוויל מזבח הוי כמזבח לענין פסולין לשם עלו לא ירדו, ואמרו שם (פח.) לאי נקט להו לא מבעי, היינו, כשעומד ע"ג מזבח ואוחזן בידו, משום לוויל מזבח כמזבח, וכתב רש"י (ד"ה לאי) זה משום דהא גברא בדשם מזבח קאי, והנחת גופו בדשם מזבח כהנחת קרבן דמי, ואמרו דבעיא בתלנהו בקנה בלוויל מזבח, ומשמע לאי קאי אלרעא ונקט להו אף אי הוה לוויל מזבח כמזבח, הנחת גופו אלרעא כהנחת קרבן אלרעא לעזרה ולא אלוויל קרבן, והנה בגמ' שם לעיל מיניה דנו לאי לוויל מזבח לאו כמזבח, מה יועיל לעלו אלבשר, לכיון דלוויל יש בין מזבח ולבשר, הוה כירדו, ואין העלאת בשר מועילה להקטירם, כיון דלא אאי להכישם למזבח, ואמרו לכשגולרם בזמן שרובם בשר חשוב בבשר, ובשרובם במזבח חשובים במזבח.

בירור סוגיית אוויר מזבח בזבחים - הנחת גופו בהנחת קרבן וספק בהולך בין כבש למזבח

ויש להסתפק אי בעינן לה גם בנקט להו בילויה, והיינו, דמה לאמר רש"י להנחת גופו הוי הנחה, אי הוה לווקא כשעומד, או אפילו כשהולך, ואי נימא לאף כשהולך הוי הנחת גופו ל"ב אאי שנא משבת.

וכן יש להסתפק אי בזמן שהולך מעל לוויל בין בשר ולמזבח חשיב כמונח אבשר ומזבח, או אף בזה בעינן לסברא לרובו לבשר וכו', ואי נימא דבעינן, יש לדון אי מהני ביה (ורלויתי יש לומרים לאפילו גופו מנח אלרעא ויל בלוויל מזבח חשוב כהנחת קרבן ע"ג מזבח ולא הוי יכול, ול"ב אאי שנא משבת אלא בעי אבעי למימר (ג:) אלא אלא הוה כנמלא במקום עמילתו, אבל במקום לוויל מאן אכר שמיה).

היוצא מאוויר מזבח להנחת גופו - החשבת מקום החפץ כנמצא במקום עמידת גופו

ומ"מ לכאורה יש להוכיח מכאן דמה שמחזיק בידו כגון ספר תורה, שהוא בידו רק לגבי מה שנח, והיינו, שהיה לומר, דמה שחשוב החפץ ברשות הוא משום עצמו, ולא בעו להחשיב הנחת גופו כהנחת חפץ אלא לגבי מעשה הנחה, ולא לגבי מקומו, והכא משמע לקמן לי' דאין לוויר מזבח כמזבח (שאינו מקום מזבח כלל), בהנחת גופו חשוב הקרבן נמצא במזבח, והיינו, לגבי מקומו ליש להחשיב היותו ביד מי שמונח לקרקע למזבח כהיותו לקרקע למזבח (ואין לומר דודאי לוויר למזבח חשיב כמזבח, ולא דנו זה אלא משום שדבר הנמצא בלוויר אינו חשוב כדבר קבוע, ובעי שינוח ע"ג מזבח, ולזה יועיל הנחת גופו להא לגבי העלאתו מכשר למזבח תרלו בנגרר, והרי נגרר ודאי לא חשוב קבוע במקומו, להא בשבת מחייב עליה לף שהמוליך חלי חפץ ומחר כך הוליך שאר החפץ פטור, כי דבר הנגרר אינו חשוב כנח).

הנשמע מהנ"ל בגדר הנחה דשבת - דין הנחה במקום ולא בעמידת חפץ

וזה יהיה ביאור ליאמר לקרא ונקיטת שאת ימים לעומת שאה ימים שמשמעות לשון שאת ימים הוא ביחס היותם כאחד ואינם מחולקים, שכל אגידת הימים מאוחדת לגבי עניין מסויים (בגדר שהוא מכח או ביכולת הימים), לך לשון שאה ימים כספירה סתם, אינו ביחס לגדר

והיינו, לף דודאי עמידת גופו כעמידת חפץ, אבל אין דין הנחה גדר רק במה שהחפץ עומד, אלא בעינן שיהיה הנחה, ואין הנחה אלא במקום, והנחה במקום, היינו, ביחס לשאר מקומות, והיה להסתפק אי הנחת גופו הוה הנחה במקום החפץ, או במקום גופו דאי הוה הנחה במקום החפץ, אין עלירת הילוכו הנחה אלא הפסקה סתם (ולא הוי לפילו כשתי כוחות בלאם, דלא עקר לו עכר החפץ מהמשך הילוכו, אלא רק הפסיק את סידת הילוכו), ונלטרך לומר לכיון שהניח גופו גם חפץ המונח על גופו חשוב כמונח, וכמו מוליך חפץ בתוך כלי דבהנחת הכלי חשוב הנחה לגבי חפץ (ואין זה תלוי בספיקא דרבא בלחוז וכלי להתם מניח לכלי, אבל אם יניח הכלי עם החוז, פשיטא דלא הוה הנחה יותר מכלי לבד), אבל אי נימא להוה הנחה במקום גופו, והיינו, שחשוב החפץ מונח היכן שגופו מונח ואין ילו מקום החפץ ובהילוכו, כיון שאין גופו מונח גם חפץ אינו מונח, ובהנחת גופו חשוב כאילו הניח החפץ במקום גופו, וזה הנחה מעלייתא.

סימן ב

ידו של אדם (שבת ג:)

א. תורף הסוגיא והצריך ביאור

דין המתייחס לגידול המקום שתחת התקרה ע"י ההבחנה של סיום המקום בסיום התקרה, ודין זה בשונה מדין גוד לחזית הוא דין הנוגע מכוח הגדלת התקרה על המקום שמתחתיה, ושבכוחה זה קנות התקרה נעשות למעין מחיצות מגדירות לכלל המקום. ועל כן אין בקיעת גדיים הפורצת מחיצות מקלקלת דין זה, שהוא חל מכח ובכלל המקום.

מימרא דאביי בידו של אדם וספק בחזרה – גזירת ידו כברמלית במקום ידו ולא במעשה

וכיון שהשבת לשון כללי לכל ימות השבוע, כיון שיש בהם שבת, על כן כתב בה, שלא תאמר כיון שכל שבת שייכת ומחולקת לימות השבוע שלה, אם יעשה חלק מהמלאכה בשבת, וחלק בחול יהיה חייב, על כן כתב בה היינו בתוכה, וימות השבוע הם לה כהיקף.

וכן נראה שלא חלקו בין מבעוד יום לבין משחשיכה אי נימא לכרמלית היא, כי אין זה שייכות להיות המעשה הולאה לאסור או לא, שאם נאמר שגזרו שיהיה ככרמלית, זהו גדר בית הגמלאת ברשות לחברת מגופו.

והנה לכאורה מלאנו מקנה מפורשת שאין ידו נחשבת כרמלית אף אם גופו במקום אחר בפרק בתרא דעירובין, לאיתא התם עומד אדם בבה"י ומטלטל בבה"כ ובלבד שלא יוציא מד' אמות(יו), ולקלק רש"י לכתוב שלא גזרינן שמא

הנשמע ממתניתין דעומד ברה"י ומטלטל - אמאי לא גזרינן שמא יבניס בידו

יכניס, וזה גם משמע מסוגיות דהתם. ולי"כ מלאנו במשחשכה ובאחתי לידי חיוב חטאת אין גוזרים, ומאי שנא מהכא.

לבוד – הל"מ. והוא דין על דווח הגדול שלא יחשב כרווח. ויש בו שני בחינות, האחד, במקום בו יש צורך של חיבור בין שני דברים, ובהיות ריחוק תוך שיעור לבוד יחשב כיצנו חיבור הנלרך. ב, במקום בו נדרש קיום כלשהו יעשה הלבוד את המקום החסר כאילו לא קיים.

והנה כבר חילקנו שהמלאכות האסורות נלמדו מן שם מלאכה הקבוי לבבר שיש בו תכונות הבאות ממלאכות אלו, וזה גדר מלאכות לפי תולאותיהם, אבל פרטי המלאכות נלמדו מכל מה שהיה ידוע שנעשה במשכן,

בירור דבעי אביי למילף ארה"י ורה"ר בתרתי - חילוק גדרי רה"י ורה"ר לענין ידו

וגם ל"ב מה ללמד אביי (לרש"י) ממה שלא חייב מי שלקח מיד השני הנמלא ברשות אחרת, ואף לגבי כרמלית אין הגידון אלא להחדוריה איהו להוליא.

ועכ"פ נמלא כי גדר רה"ר הוא ביחס לשימוש אדם, והנה תמלא שימוש אדם במקום הוא בשני פנים, הילוך, ועמידה. וגדר שימוש הרבים הוא בהילוך, והילוך אדם אחד הוא בבוחב ד"א, והילוך לרבים ברוחב ט"ז אמה, והילוך ליחיד לד"א הוא שיעור תפיסה, היינו, שהוא תופס בהילוכו רוחב ד"א הנלרכים לו.

ב. בירור בדברי ר"י בפטור גמלך שלא היתה עקירה וכו'

היכי אתי לחיוב האם קיימ"ל בר"י - חקירה בעוקר ברה"ר לטלטל פחות

אלא לת"כ הרי דיש להקשות להא קימ"ל כהא דלמר ר' יוחנן שאין עקירה חשובה עקירה להתחייב אם לא עקר מלכתחילה ע"מ להוליכו, ולכאורה לדברי ר"י שייכים גם כאן, לכיון שלא עקר ע"מ להניחו על כל פנים שלא התכוון לכך, למה יהיה חתי לידי חיוב חטאת, ומשמע שאף ר' יוחנן מודי שכיון שהתכוון להוליכו אף אם לא חשב להניחו אין זה חסרון בעקירה.

וזה גדר יום קדוש המאור ביחס לעשיית מלאכה, והיינו ביחס לזמן שריבוי מיני המלאכות ומטרותיהם יגדילו זמן כלפי מיוחד לדבר, ולי עשיית מלאכות תורה את יום השבת שהוא קודש ומיוחד. ועל כן ביחס לקדושה ויחוד יום השבת מיני מלאכות יחשבו כנפרד, ותוספת עוד מין מלאכה תחשב חילול קדושתו ביותר, ועל זה שייך לומר ואת שבתותי תשמרו. וכן ביחס ליום השבת, שאם יעשה מלאכה זמן מחד יחשב פחות מחלל ממי שעשה יותר זמן, זה שכתוב ומרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה וכו' (והיינו דלמרו עלי'

וכן נראה שהרי היה לחקור מה יהיה הדין כמי שעקר ברה"ר לטלטל מצווית לזווית תוך ד' לחות, ולחר החליט להוליכו מד' לחות לי חייב, ולכאורה נראה שחייב, כי אין בעקירה להעברה ברה"ר חסרון מה שזה בלותו רשות, ות"כ אין לריך שיהיה בעקירה כזאת כוונה להניחו ברשות לחרת.

ביאור מה דבעינן למילף ארה"י ורה"ר בנפרד - עקירה מיוחדת להוצאה ברה"י משא"כ ברה"ר

ובזה יבואר גדר היקף לגירה, והיינו, שמדין התורה אין גוף המחיצה למקום, אלא כיון שגזרו חכ' שיהיה מחיצה למקום, היינו, שאף שיהיה מקום מוגדר בגבולותיו, והיינו, שאין בדין מחיצות רק להגדיל קרקע ע"י לווירה, ואין משמעות במחיצות עצמם לגבי המקום מלבד היותם גבולותיו, כיון שתקנו לינים במקום עצמו, היינו, ביחס לשימוש, והיינו, שיהיה משמעות שימוש גם בהגדרת רה"י, וזה גזרת מבוי ששימושו נראה כרה"י, וזה משמעות יותר מבית סותים, שאין המחיצות מגדירות את המקום שאין בהם תוך. וזה משמעות כרמלית שלא תובדל מרה"י אלא בשימוש.

עד כאן אלו משמעויות בשימוש במקום בפועל והם כמו מוקד המקום במשמעות המלילותית שמקיים את הדבר, ובמשמעות השימושית הוא מקיים את השימוש, ומעתה יבואו המשמעויות של יעוד שימוש במקום, והם כמו מוקד החלל במשמעות המלילותית שמכיל את הדבר, ובמשמעות השימושית שהוא מכיל את השימוש.

והנה לכאורה מלאנו משנה מפורשת שאין ילו נחשבת כרמלית אף אם גופו במקום אחר בפרק בתרא דעירובין, לאיתא התם עומד אדם ברה"י ומטלטל ברה"ר ובלבד שלא יוליך מד' לחות(יו), ולקלק רש"י לכתוב דלא גזרינן שמא יכנים, וזה גם משמע מסוגיות דהתם. ות"כ מלאנו במשחשכה ובאתי לידי חיוב חטאת אין גוזרים, ומאי שנא מהכא.

ג. בגדרי מעשה הוצאה מרשות לרשות הנובעים מגדרי רשויות

הנשמע מדין עקירה מזווית לזווית - חסרון עקירה דוקא במקום אחד ולא מרשות לרשות

ולפי זה נראה דדוקא בעקירה למזווית לזווית יש חסרון בעקירה, אך אם נתכוון לעקירה מרשות לרשות אף בהולאה לפטור, כמו מרה"י לרה"י לחרת, לא יהיה זה חסרון בעקירה.

וכיון שאין להעמיס כל זה על גדר החפץ כעוקר ממקומו, יש לבאר שזה גדר במוגד הולאה לעומת הכנסה המוגדר ע"י משמעות מקום חפץ הנמלא ברה"י לעומת רה"ר והיפך. וכמו לגבי המשנה בחוץ ובפנים, והיינו, שיש משמעות בחפץ ביחס למקומו במה שהוא נמלא ברה"י, יותר ממה שהוא נמלא ברה"ר. שברה"י יש משמעות שהחפץ כנוס, וברה"ר יש משמעות שהחפץ מולא, וזה משמעות בחפץ.

הקדמת גדר הוצאה הכולל בכל מעשה - משמעות חפץ כנוס ברה"י ומוצא ברה"ר

וכיון שמשמעות לונס ולגון מתייחסים לקיום מלילות יתכן שיעשה לדם מעשה ברגון

למעשה לך לא יחשב כך ביחס לתולעה, וכן ביחס לאי עשיית דבר שכיון שהאונס מתייחס

וע"כ כל שיעורי רה"י יהיו במודגן של חוסר הגבלה, שאין הס משמעות חיובית בקרקע אלא בהגדרת השימוש. וע"כ אם לא יהיה בהס משמעות ביחס לשימוש, היינו, שלא יהיה בהגבלה הנ"ל, משמעות ביחס לשימוש, לא יהיה זה חסרון בהיות הקרקע רה"י, ואי לזך שלא יהיה הרי שגדר רשות התורה הוא בקרקע המקום כי הס ביחס למקום חפץ, ואין מקום חפץ בכל הרשות אלא בקרקעה, וכל הדינים הנוגעים למה שהוא לא גדר בקרקע, הס בהכרח לא דינים עצמיים אלא ביחס לקרקע.

ונקדים להוציא מדעת מה שהיה לומר דלין העברה בשינוי מקום חפץ נודע מגדר

שלילת חסרון אחידות ברה"ר בהעברה - מעשה העברה נחשב שינוי חשוב אף באותה רשות

רשות שבה נמסרה, היינו, רה"י, שלף שים למצוא בדין העברה מכלל לאסור הוצאה מרשות לרשות אנו למדים שהעברה חשיב שינוי במקום חפץ, אין זה מקום חסרון לחילות משמעות היות חפץ ברה"י ומה שהיא לותה הרשות, שנאמר לכאן הוה כשני רשויות.

המשמעות הראשונה הוא משמעות של קירבה שאדם משתמש בדברים בקירוב, והדוגמא הפשוטה היא לאכילה, היינו, שימלא האוכל את תוכו במקום גרונו או מעיו, ובמשמעות זו האדם עצמו הוא מקום, וביחס לשימוש אדם משמעות זו היא משמעות קירוב ביחס לריחוק, וחידוד ביחס לניתוק במודגן חילוי, והיא תחילת משמעות שימוש במקום אלא אדם.

ד. בשם הוצאה בגדר הכולל ובגדר החלוק בסוגי מעשה הוצאה

איסור עשיית מלאכה נחלק למלאכות נפרדות, ומימלא למעשים נפרדים. ויחולקו זו מזו ע"י תולדת המעשה, ולזהו בגדר התולדה. ויתחדבו על ידיו להיות תולדות. שאמנם עשיית המעשה היא הדבר האסור שים בו דיטול שביתה, לך משמעות העשייה היא מחמת הגעשה, שהתעסקות (היינו מה שהיא גדר בעושה בחילוק מן המעשה) בעשייה חשובה הוא לאיסור מלאכה, ושם המלאכה להיחשב מלאכות נפרדות, הוא בשם הגעשה. ועל כן שייך שיתחייב בעשיית לאחת על שתי מלאכות, כי יהיה על התעסקותו שם שתי תולדות.

ראיה משיעור ד' אמות בהעברה - גדר העברה שינוי מקום חפץ ולא שינוי רשות עצמו

אחד שבילאנו את משמעות המקום, יש לנו לבאר גדרי מה שנקרא חפץ במקום וכמו שהתבנו לעיל ישנם שלושה גדרים עיקריים בהיות חפץ במקום והוא המשמעות המילוותית הפשוטה מה שכל חלקיו נמצאים במקום ושהמקום מקיימם המשמעות השניה היא היות חפץ כדבר אחד במקום והמשמעות השלישית הוא היות חפץ במקום שהוא חלק ממקום גדול ויהיה משמעות שהוא בתוך חלל המקום הגדול.

וא"כ יש לנו לבאר מה נשתנה תולדה מרה"י לרה"י מהעברה ד"א ברה"ר לעניין מקום חפץ.

חילוק הוצאה מרה"י לרה"י מהעברה - גדר שינוי מקום חפץ במושיט דרך אורך רה"ר

ומלאכה בדבר שלא התכוון למעשה היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שהפעולה תגרום תולדה, ונקרא מתעסק, ובדברים שהמקלקל חייב לף המתעסק חייב, שהרי כוונה לקלקול אינה נחשבת כוונה בתולדה, ולעפ"כ חייב.

כהקדמה לסוגי ההגדרה של רשות היחיד, יש לחלק בין גידול לצורך הרחקת מפריע מסויים, שגידול זה הוא אינו חלק מעיקרי דין הרשות, לבין גידול הנוצע מעצם הגדרת הרשות, שגם אם יסורו בהרחקה מן החוץ, בדי שאינו מתייחס למפריע מסויים, ולכן גידול זה הוא חלק מעצם ההגדרה של הרשות.

ה. ביאור גדרי מקום רה"ר ודין הושטה הנובע מזה

עד כאן לשון משמעויות בשימוש במקום בפועל והם כמו מושג המקום במשמעות המציאותית שמקיים את הדבר, ובמשמעות השימושית הוא מקיים את השימוש, ומעתה יבואו המשמעויות של יעוד שימוש במקום, והם כמו מושג החלל במשמעות המציאותית שמכיל את הדבר, ובמשמעות השימושית שהוא מכיל את השימוש.

חילוק אורך רה"ר מרוחבה - שימוש הילוך יש לו כיוון משא"כ שימוש במקום

ויש דזה כמה נפק"מ, ולענין השימוש במקום המחל הוא ביחס להפסקה, והיינו, שמי שימלא רוחב רה"ר במפריעי הילוך, יש בזה הפרעה יותר ממי שימלא חורך רה"ר (וכמו מה שמלאנו שיהיה חסרון בעירוב עיר לחלחין לחורכה יותר מעירוב לרחבה, והיינו, שיש בתיקון לחי וקורה שתי משמעויות, המחת, היא החלוקה שלין שימוש שבתוך המקום בעל הלחי וקורה לחל עם שימוש שבחוץ. והשנית, היא שהשימוש שבתוך המקום הוא שימוש מעורב ולחיל. וחיסרון לחלחין הוא במשמעות הרלחשונה, שלף לם יש לנו לערב שימוש של עיר שלמה כר"י, היינו, להגדיר השימוש כמעורב, יש חסרון בעירוב לחלחין שלין להחשיבו כמחלק את שימוש שני חלקי העיר כיון שיש סיבה לערב שימושם שהרי הם עיר לחת. ועל זה לחרו שיש בעירוב לחורך חסרון יותר, היינו, שלין חלוקת המקום לחורכו מספיק להחשיב שימושים שבשתי החלקים להיות שימושים נפרלים. וזה כמו שכתבנו), שהרי לין שימוש לרה"ר חלא הילוך ושימוש של הילוך הוא בכיון מסויים, היינו, התנועה לחורך הרשות.

היוצא בגדר שינוי מקום במושיט - הפרדת שתי רשויות היחיד ע"י רה"ר שביניהן

אחד שבילרנו את משמעות המקום, יש לנו לבחר גדרי מה שנקרא חפץ במקום וכמו שכתבנו לעיל יש שם שלושה גדרים עיקריים בהיות חפץ במקום והוא המשמעות המציאותית הפשוטה מה שכל חלקיו נמצלים במקום ושהמקום מקיימם המשמעות השניה היא היות חפץ כדבר לחל במקום והמשמעות השלישית הוא היות חפץ במקום שהוא חלק ממקום גדול ויהיה משמעות שהוא בתוך חלל המקום הגדול.

והיות משמעות השבת המצווה במה שהיא חיוב לחל לכל שבתות, הוא בהיותה במחזור השבוע. והיות מחזור השבוע סיבה, יתכן בשני גדרים, הלחל שהוא הטבדות של שבעה ימים. והשני שהוא שביעית מכלל כל הימים (ולזה שייך לומר להחלם מקדם קודם לה', ולחיסור עבודה בשבת במשמעות של מעשר לה' כבכור ובכורים, והיינו דילפי מיניה למיעוט קליר של מצווה).

ו. גדר הכולל כל סוגי מעשה הוצאה

הפשוט שבגדרי הוצאה בהעברה - חשיבות חפץ נח במוכן לשימוש במקומו בד' אמות

ונחלק את הדברים שהמושגים חפץ כדבר, היינו, חומר תופס מקום ומקום כדבר, היינו, חלל המכיל דברים והיות החפץ נח במקום לחורך זמן הם מושגים מציאותיים ונוכל לחון בהם כך, לך המושגים לוכל, מקום חשוב, רשות ורשות הרבים, הינם מושגים שימושיים ונלטרך לחון בהם במובנם השימושי, ונחון תחילה במושגים המציאותיים.

ועניין המציאות החמורה היא בחינה של הדברים ומצבם בנמצל ולין בה הגדרה של שינוי שהוא הגדרה המתייחסת למה שהיה נמצל ומה שנמצל עכשיו, וכן לעתיל שימצל כמושג לחל. וממילל יגדיר את הדבר שמצבו היה נמצל כך ובעת מצבו לחל לחל כדבר לחל שהשתנה וכן דבר שמצבו בעת כך ובעתיל יהיה מצבו לחרת כדבר שיתנה.

דין עומד ברה"י ומטלטל ברה"ר - חילוק ד' אמות בלא אלכסון מד' אמות באלכסונן

והיינו, שכמו שלמרנו הרי גדר מלחכת הוללה חלוקה למקומות ורשויות וגדר עקירה לבדה והנחה לבדה הוא גדר במקום חפץ (מקום ז"ט), לך לין שייכות בין שניהם חלא ביחס לרשויות, והיינו, שבעקירת חפץ ממקום כדבר נתבטלה ממנו משמעות מונח, והרי הנחה במקום לחר היא כילירת דבר חדש, ולין משמעות חפץ מונח לעצמו חשובה מלחכה חלא משום שעקירתו והנחתו הם ברשויות, ובהם עיקר משמעות חפץ הוא במה שמשמש למדם, כל מעשה ההוללה חשוב למחר, היינו,

עקירת חפץ ממקומו עם משמעות הולאתו מרשות לרשות, שזהו גדר בחפץ וביחס לשימושו ולא למקומו ואינה נאבדת בעקירתו מהנחה כאן וכן לאחר הנחתו שם (ויש בזה לבאר לעת רע"י להחשיב עקירה לבעל הבית והנחה בידו הפשוטה של העני כילויה) וזה משמעות שינוי האמור.

ז. גדרי מקום דרה"ר ורה"י

יישוב חילוק רה"ר מרה"י במקום - רה"ר לשימוש נוכחי ורה"י לשימוש קבוע דהנחה

ובדברים שיש משמעות לעצם המעשה שהוא עושה את התולאה, והיינו, שיהיה המעשה במשמעות שהיא מובילה לתולאה, לז יהיה הרצון לתולאה חלק מגדר המעשה עצמו, ואם לא יהיה הרצון לתולאה, לז המעשה עצמו יהיה חסר במשמעותו כמעשה, ואפילו יוביל המעשה לתולאה, ואפילו ידע שהמעשה מוביל לתולאה, לא יחשב המעשה כמעשה, כיון שלא רצה שיהיה המעשה מוביל לתולאה. וכוונת מעשה לתולאה תהיה בגדר רצון במעשה עצמו, והיינו, שיהיה במחשבת התולאה.

והפרש משמעות יש בין וינח וינפץ ובין ויצבות, שוינח ווינפץ הם פעולה בעושה שהוא נח ושהוא נופץ, לך ויצבות מתייחס למי קיום המלאכה. וכללית המלאכה ביום השביעי היא שנעשו כבר כל המלאכות, וביחס לתכלית זו כל מלאכה נחשבת לעצמה כי לא נסתיימה מלאכת הבריאה בלעדיה, וממילא יש משמעות חיובית ליום השביעי שהיות מוכן יותר משאר הימים, וביחס לשביתת יום השביעי יש משמעות שלילית ביחס לכל שאת ימי הבריאה ולכל המלאכות כאחת, כי השביתה היא שביתה מהמלאכה בחופן כללי וביחס לשאת הימים, והברכה והקדושה היא ביחס ליום השביעי עצמו בלי שייכות לשאר שאת הימים.

(לפ"ז יהולקו דיני המעשה, לחיוב חטאת הוא משום מי הזהירות, והפטור לחטאת הוא משום שלא היה לו להיזהר בזה. וחיוב מלאכה הוא משום עשייתו, והפטור למלאכת מחשבת הוא משום שאינה עשייה. והפטור לאינו מתכוין הוא משום שאינו מעשה חסור. והכלל לחיוב חטאת הוא חיוב כללי על המלא שיהיו מעשיו מכוונים.)

הנה במה שאמרה תורה שלא להוליך משות לרשות יש לשמוע גדר הכולל כל הרשויות הנפרדות לעצמם (היינו, שגדרם ברשויות אינו כחלק ממשמעות שיש בכל הרשויות יחד) לגבי מעשה הולאה, וגדר כולל שיש למצוא בהם הוא במה שהם מקום המשמש ליעוד, וחילוק רשויות בגדר זה הוא בשני גדרים, האחד, בגדרם במקום. והשני, בגדרם ברשות. ובגדרם במקום יש למצוא שני פנים, בקיומו ובנפרדותו, בקיומו, היינו, בהבדלת מקום ממה שאינו. ובנפרדותו, בהבדלת מקום ממשנהו. וכן בגדרם ברשות, בקיומה, בהבדלת מקום המיועד לאיזה דבר ממה שאינו, ובנפרדותה, בהבדלת יעודם שזה לשימוש זה ומשנהו לאחר.

חילוק הוצאה והכנסה ממושיט - שני שינויים מצטרפים ויסור מה לי הוצאה מה לי הכנסה

ומעתה יבואר גדר מושיט מרה"י לרה"י, והיינו, זה כמו גדר ל"ח ברה"ר ביחס לשימוש להנחה, אלא שכמו שאמרנו אין מחילות וחילוק רשות משמעותיים ביחס לשימוש להנחה, אך כיון שעובר לרך רה"ר, שהוא מקום שאינו ראוי לשימוש להנחה, הרי שיש כאן שינוי מקום ביחס להנחה.

וע"כ אמר בדרת המן משנה בשיעי, שבתון. ואחר כן אמר, שבת קודש לה' אחר. והיינו למה שאמר שבתון הוא אשר ליבד ה', שהרי אמר לו שיהיה משנה בשיעי. ואחר אמר שאין זה רק ביחס לשאר ימים, שזה היה לי רק אלא ירד אחר. ומה שירד היום משנה אנו למדים שאין זה מקום שבת של יצרואל, שהרי אין בזה מעשה שלהם, ומה שלא יהיה להם אחר הרי יהיה מקום משנה לשיעי. והיינו

תוספת ביאור בהפסק אורך רה"ר - מחיצות שבת למניעת הילוך רבים והפסק רשות במושיט

ויובחן משמעות זה הגדר כמו משמעות מחילות שבין רה"י לרה"ר, וכמ"ש במק"ח בביאור דברי תוס' למחילות שבת הם בגדר מניעת רגל רבים (וכמו של המתלקט עשרה בתוך ד'), והיינו, שהגדרת מחילת שבת עצמה (אפילו מחילה אחת ולפני מה שהיא מגדירה

מקום זה המסויים) הוא במובן מה שאין היא מתפשטת שימוש הילוך לרבים, וזה גם גדר חילוק רשויות למושיט, לך בהיפך, שנראה להגיד שאני רשויות אלו נחשבות לשני מקומות המשמשים להנחה בנפרד, הרי זה יעשה ע"י שיהיה ביניהם מקום שהוא אינו משמש להנחה.

בנוגע לכל שלש הרשויות שהם מן התורה מלאנו שנפרדו ביניהם לגבי עד כמה גובה מהקרקע המקום, יחשב החוויר כשייך לרשות היימת על הקרקע, וברשות היחיד נאמר שהחוויר עד הרקיע נחשב חלק מהרשות היימת על הקרקע.

וקיום דבר אחד אין הוא נושא אחד עם קיום דבר שני, ונפרדות דבר נוגעת למה שהוא פרט מהכלל, ומורות הוא נושא המבדיל בין שני דברים.

ומכל זה משמע לפשיטא להו בסברא להמולינא מרה"י לרה"י לא קעביד מידי, ובאמת שזה מוכרח דהא ודאי היה בעבודת המשכן גם הולאה מרה"י לרה"י שקודם שפורק המשכן הוליאו בני קהת את הארון מלפנים, ומינייהו ילפינן לקמן לדין הולאה. וסברא זו ל"ב.

ח. ביאור נידון דאביי בגדר ידו של אדם

ביאור בעיית אביי בידו של אדם - שני טעמים לגרירת היד אחר הגוף ברה"י וברה"ר

ומעתה יבואר דברי מדוי מה לנא חשיב ידו רה"ר ורה"י, והיינו, שכמו שלמדנו שונה משמעות מקום חפץ בין רה"י לרה"ר, שברה"י גדר מקום חפץ הוא ביחס לשימוש להנחה, וברה"ר הוא ביחס לשימוש בפועל. וע"כ תהיה משמעות זו גדר ביחס להגדרת ידו לגרירה בתר גופו.

והביאור בזה, שלמנם כבר למדנו במשנה שאין הכנסת ידו או הולאתה נחשבת עקירה ממקום שנמלאת משום לנא נייח, ובזה לא יהיה הבדל בין רה"י ורה"ר, שזה גדר בעקירה לחפץ, וגדר זה שווה ברה"ר והיחיל, וכמו לחזינן מדין העברה. לך ביחס להגדרת ידו כמקום רשות הרי שזה תלוי במשמעות הרשות, וכמו שכתבנו לין זה בלותה משמעות ברה"י ורה"ר, שברה"ר מקום חפץ הוא מה שמשמש בפועל, לך ברה"י הוא ביחס להנחה כנ"ל, ועי בזה ובזה סיבה לומר לידו גרירת בתר גופו, ברה"י משום מקום, וברה"ר משום שימוש (וע"ע לקמן בדין חורי רשות ותחלקם ולזי"ה נבארם).

שלילת יד הנגררת אחר הגוף - אינה נחשבת מקום שימוש בפועל ברה"ר או ברה"י

אבל הנה תניא בפסחים (פה:) לא תוליא מן הבית מן הבשר חוצה לין לי אלא מבית לבית מחבורה לחבורה מנין ת"ל חוצה חוץ לאכילתו. ע"כ. ומזה יש להוכיח שלין הולאה למקום פתוח לווקא, דהא ילפי מליקנא לתוליא לפילו בבית. אבל יש לדקדק לבעי קרא לחוצה לאסור הולאה מחבורה לחבורה בבית אחד, ומשמע לפשטות ליקנא לתוליא בלא חוצה לין לא משנה ממקום גדול, ויקשה למה לא ילפי לה מילישה לכהן, לחשיב ילישה לפילו במקום אחד, ולפשר דלא לה התם אלא משום לכתיב מן הבית, אבל שם ילישה סתם ליתא לפילו במקום אחד.

ביאור גדר שידו תחשב כרמלית - חילוק בין רשויות דאורייתא לברמלית שאין לה משמעות חיובית

והיינו שאחר שיצנם המושגים היחסיים של חפץ ומקום, יוגדרו יחסים אלו כמושגים של חפץ ומקום בנפרד ביחס למשמעות זו, ויהיה זה היחס הבסיסי של מושגי חפץ ומקום, שיש שחפץ יש לו מקום, ויש שחפץ שאין לו מקום. וכן במקום, שיש שמקום מלא, ויש שמקום ריק.

וע"כ כל שיעורי רה"ר יהיו במובן של חוסר הגבלה, שאין הם משמעות חיובית בקרקע אלא בהגדרת השימוש. וע"כ אם לא יהיה בהם משמעות ביחס לשימוש, היינו, שלא יהיה בהגבלה הנ"ל, משמעות ביחס לשימוש, לא יהיה זה חסרון בהיות הקרקע רה"ר, ואי לית שלא יהיה הרי שגדר רשות התורה הוא בקרקע המקום כי הם ביחס למקום חפץ, ואין מקום חפץ בכל הרשות אלא בקרקעה, וכל הדינים הנוגעים למה שהוא לא גדר בקרקע, הם בהכרח לא דינים עצמיים אלא ביחס לקרקע.

ולא אמר אלו לא שהרי אף אם לא יבלו בדרך הנכונה מחמת תורתו, יש להם לבלבת בה מחמת המטרה שיש להם לנסות עצמם משאר דרכים שאין מדיחים למטרה זאת. ואמר אם

ט. ביאור ספיקא דאביי אידו של אדם ביחס למעשה וביחס לגדר מקומה

חילוק גזירת כרמלית בידמקנס - חשש שיטעה ויחליף בין הוצאת ידו להכנסת חפץ

והנה מהיות כי רשויות של תורה וגם חילוקי רשויות מדרבנן בעלי הגדרות עצמיות, ותנאים כנגדך להם, ועוד יש בהם תנאים ולינים הנובעים מעירובי הרשויות הללו (שגם הם יוצאים מכח הגדרתם העצמית או מתקנות החכמים ז"ל להלריכם הגדרות נוספות שאינם עיקר הגדרתם מן התורה), כי בשינוי קל תובחן ותוקפע גדר הרשות, ויועיל בזה החילוק יותר על ההשוואה.

ובזה חלקו מה נחשב מעשה האיסור שיש לומר בו מתעסק, אם הוא בגדר האסור במעשה, או במעשה שיש לאסור בגדר האסור. והיינו שני המקרים דלמרו, דבנתכוון לחתוך מחובר שהוא מעשה האסור, יש שני חלקים. האחד, החיתוך, שהוא מעשה האסור לעשות במחובר, והשני, מה שהגדר מחובר, ושזה הגדר האסור לעשות בו מעשה חיתוך. ולמנם כיון שנתכוון לזה ועשה בזה הרי ולאי אין לריך שידע שהוא אסור, דאמן מחייבין חטאת על לא ידע ונודע. אלא שנחלקו אם היות הגדר ממין האסור בחיתוך, הוא יגיעה הנלרכת לגיעת המעשה חיתוך עלמו.

ביאור גדר קנס בהוצאת ידו - קנס על מעשה הוצאה וחילוק בין חצר זו לאחרת

ונחלק את הגדרים שהמושגים תפץ כגדר, היינו, חומר תופס מקום ומקום כגדר, היינו, אלל המכיל לגדרים והיות התפץ נח במקום לאורך זמן הם מושגים מגיותייהם ונוכל לדון בהם כך, אך המושגים אוכל, מקום חשוב, רשות ורשות הרגיס, הינם מושגים שימושיים ונלטרך לדון בהם במובנם השימושי, ודון תחילה במושגים המגיותייהם.

ומשמעות מנוחה הוא כמשמעות הנחה, שנמלא במקומו ובתכליתו. וכיון שנלטוונו לנוח (שיהיה כמי שכבר הונח), אין לנו לעשות עשייה שיש בה הפרת המנוחה (שאחר שנלטוונו לנוח בשבת, הרי שהשבת מקור ויכולת להיות המלם נח, היינו, מנוחה). וכיון שהמנוחה היא היות המלם מוכן, הפרתה תהיה עשייה של הכנה, והיינו, שיהא עושה עשייה של גבר מוכן.

סימן ג

עקירה והנחה מע"ג מקום ד' (ד.)

א. תורף דברי הגמ' והצריך ביאור

סוגיית פשט העני את ידו – בירור מה דבעינן עקירה והנחה ע"ג מקום ד'

גמ' שבת (7.) פשט העני את ידו למטי חייב והא בעינן עקירה והנחה וכו' ומר רבה הא מני ר"ע וכו' אלא למר רבא ידו של אדם חשובה לו כד' על ד'. ובתוס' הקשו מנלן דבעינן לעקירה והנחה מעגמ"ד (ותרלו משם ר"ת שאין רגילות להניח בפחות מד' וכן משמע בפה"מ לרמב"ם), ומשם ר"י לקיטתו לאל יצא לחיירי בהולאה, ויש לפרש ממקומו, היינו, לחפץ). ועוד הקשו מאי קושיא מספיקא לרבה לחיך שיהיה חיכא למ"ד קלוטה כמי שהונחה. ועוד הקשו מנלן דעקירה בעי והא לפשר ללא חייב משום דהוי תולדה במקום אב. ועוד הקשו למה לא למרו רבה ורב יוסף למחשבתו משויא ליה מקום כללמרו רבה בפי כבשן וכלב ורב יוסף ברק והשתין. ועוד הקשו מאי ס"ד דרבי זעזי והא התם ליכא אלא להנחה. ועוד הקשו להא דר' יוסף גופיה לא מתני הא לשמואל אבל מקום דהוי תולדה במקום אב. ועוד הקשו מרב"י דס"ל לשלי נופו והוה כמונח ברה"ר עגמ"ד, ללאי למטה מג' לא בעי לשלי נופו וכו' וחייב אף לרבנן, ואי למעלה מג' ואשיב מקום ד"ט הוה כרמלית. וכעין זה הקשו לקמן אמה לאמרו לריב"י חיירי בלמעלה מי"ט לפשיטא היא כיון דאי בלמטה אף אי ליתא לסברא דגדיים בוקעים לא הוה אלא כרמלית. ועוד הקשו מרב ושמואל דאל אמר רבי אלא ברה"י מקורה אמה לאמר בגיטין לחאר קנה הוא כרבי דהכא, והא התם חיירי בשאינו מקורה. ועוד הקשו בר' לאבא דאל יתחייב עני בהכנסה לבד אי אגד ידו של אגד.

והנה בעיקר מה דבעי לעקירה והנחה, כתב רש"י לעיל שאין לך הולאה בלא עקירה והנחה. והא דבעינן למקום לע"ל כתב רש"י שהוא מקום שאוב להיות הנחה להמוליא חשובה הנחה, ומבואר דבעינן מקום ד' להוא חשוב להגדיל את הנחת המוליא כהנחה, ובעינן להנחה משום שהיא לך הולאה.

דקדוק לישנא דרש"י בדרך הוצאה - גדר דרך המלאכה הפוטר בעושה שינוי מרשות לרשות

וכשנמצא לומר יש להבחין כי לינים המאוריס במתניתין הם הנוגעים לגדרי הולאה לאדם, היינו, שייכות אדם למקום חפץ. וכמו מה לא חשיב מוליא ידו כהולאה, הוא משום לא נייח, או משום דגרירה בתר גופו לעומת מוליא כל גופו לחייב לפי שאינו כידו, והיינו, שהרי מקרה ההולאה בשלושה חלקים. האדם, המקום והחפץ.

כמו שכתבנו לעיל גדרו העיקרי של רשות היחיל הוא, שיהיה ראוי לשימוש היחיל כלרך המשמעות הממונית של חפץ היחיל, והיינו, שהוא מותאם באופן פרטני לשימוש של איש (או אנשים מסוימים), ולכן אין ההבדלה וההפרלה של רשות היחיל הוא כל כך מהותי בדינו, שהרי כל מהותו שהוא מיותר, וההבדלה היא החלק החיצוני של הייחוס.

דעת ר' יהודה בזורק ומעביר - אמאי לא אוקמוה מתניתין כר' יהודה דקלוטה כהונחה

ומיניה שגדר מחשבה הוא במה שאין זה נחשב להכנה גמורה, וכמו לסילורא לפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסילורא לבגד הוא הכנה ללבישה, ואין לבישה עצמה בכלל, והיינו, שיש במלאכה שאינה סיום העסק אלא שלב מקודם לו יותר מחשבה מאשר שאר מלאכות, שהרי יהיה צריך להתחיל תולדת מלאכה זו לדבר אחר, ובעי מחשבה.

ולפמש"ת להוסטיה הוא גדר העברה ממקום למקום ולא הולאה מרשות לרשות, וכיון דמשמע דגדר העברה לאית ביה (היינו להוה עשיית מלאכה) הוא מסברא, כ"ל שהיא נלמדת מהילכתא להעברה, ולא נצרכה להיותה במשכן אלא משום שגדר העברה לאית בה הוא מחמת המעשה (היינו שאין משמעות שינוי מרה"י זה לחבירו,אלא משום המעשה שבו שהוא דרך רה"ר), יש לומר ללמוד למעשה דהוסטיה (ולפילו למעלה מי') חשיב להגדיר שהחפץ עבר דרך רה"ר. וזה ביאור מה שלא למדו זריקה מיניה, דבהוסטיה ליהו עדיף מה שהחפץ שט מעל מקום רה"ר, ויש בזה להגדיל השינוי החמור. אבל בזריקה ליכא.

ובזה יש להבחין בין שני עניינים, גדר המקום והרווח עצמם, וגדר שני החלקים שביניהם יש את הרווח, ובוודאי שיקל עלינו לומר רק שאני החלקים בשני הלדדים נחשבים כהמשך לחד, משאר לומר שעל מקום הרווח חל לין שני החלקים.

ואגב דיהטא היה נראה להוה תליא במה שיש לחקור בגדר הנחה למשמע דלכ"ע בעי ולפ לחכ', אלא דלכ"י וכ"ע גס קלוטה כמות, ובהקדם חלקי מעשה דהולאה בלאם (העוקה), החפץ, המקום וחיבורם ושייכותם, והא לאיתא דבתוך ג' כבר חשוב הנחה (ובמק"א ביארנו דהא דבעי שינוח אין זה משום דין הנחה, דלכ"ע אמאי מהני מה שאחזתו הרוח דהוי כקלט אחר דלא חשיב הנחה מכוחו), וכתב רש"י דבתוך ג' לא צריך הנחה, ובמק"א ביארנו מה שאין זה תלוי בהיותו נח ממש, שהיה לכאורה לומר שהוא עיקר חשיבות מקום לחפץ שהוא מונח (ואינו מחוסר לילה), ועיקר חשיבות מקום מסויים שהוא ממוקם (ואינו מחוסר חיפוש), וביאורו הוא שאין ההנחה האמורה הנחה לקיום חפץ כמי שמניעו, אלא לשימוש חפץ, וכמי שמוסר לחבירו דבר, שהרשות חשובה כדבר המוכן לשימוש, וההנחה בה כמעשה המלאה לשימוש (וזה ביאור מה דלא בעי שיהיה דבר המתקייס, ובנח פורתא ונכנס לתוך מרבע חייב), ובמשמעות זו תהיה עצם קליטתה בלוויר הרשות תולדה חשובה. ומקום גדר זה יש למצוא בשתי פנים, או ביחס לרשות, או ביחס למקום, דיחס לרשות, היינו, מה שהיא מוכנה לשימוש, וביחס למקום, היינו, מה שיש בו שימוש (והיינו, או מחמת שמוכן לשימוש שהרשות מוכנה לו, או מחמת שמוכן לשימוש משתמשי הרשות), ולפי"ז יש לומר דזה פליגי ר"ע ור"י, דר"ע סבר דקליטה היא ביחס לרשות, וע"כ אין שייך קליטה לענין העברה בתוך הרשות, ור"י סבר דהקליטה ביחס למקום, וכיון שכן יהיה חשיבות בכל מקום שימוש לעצמו, ויהיה שייך גם לגבי ההעברה שהיא במקום. וזה ל"ב.

ועוד צריך לי ביאור בעיקר מה שהשוו בגמ' בין עקירה והנחה, שהיה לכאורה לחלק בין עקירה להנחה דבעי להנחה יותר, שהרי הנחת חפץ ברשות הוא לכן גדר חשוב, שהוא עיקר מטרת המלאכה, ויש בחפץ שאינו מונח חסרון בשלמות תולדת המלאכה, כמו מי שלא גמר המלאכה, ואי נעשתה שלא מכוחו, הרי לא גמרה. אבל עקירה אין בה חשיבות ביחס למעשה בחפץ, ואף בעוקר דבר מונח למרינן, לאין זה אלא צורך הנחה (ואף למאן דפליג התם לגבי קלבד"מ, לא פליג במה שהוא צורך הנחה, אלא להתם עיקר הניזון הוא במה חשיב מעשה המחייב מיתה לעניין שהעושהו יפטר מתשלומין, ופשוט דלא מחייב מיתה על שינוח, אף דבלא עקירה לא מחייב אף מס עשה הנחה, וכן הוא לגבי שיעורים. ופשוט).

ואגב דיהטא היה נראה לומר בביאור לדברי רש"י הנ"ל בגדר בעשיית המעשה, והיינו, שאין עשיית מלאכה מסורה אלא משום שהוא עושה, והעושה הולאה קרוי מוליא, ולמנס אין מעשה בלא תולאה, אך זו אינה אלא חשיבותו של הנעשה להחשיב עשיית העושה. וע"כ אף שיהיה תולאה מכוחו, כל שאין

חקירה בגדר הנחה תוך שלשה - חילוק אוויר רשות מאוויר מקום ותלי במוח' ר"ע ור' יהודה

בהשוואת עקירה ממקום להנחה בו - הנחה גמר מלאכה לעומת עקירה שהיא צורך הנחה

ביאור גדר דרך הוצאה בעושה - חשיבות המעשה עצמו ולא רק תוצאת החפץ במקומו

דה להיות הוא מוגדר כמוציא לינה מלאכה האסורה. ולזין הגדרתו כמוציא נחשבת לס תהיה מקום התולאה למפרע, שהרי היא עצמה לינה אלא השיבות הנעצה ולא העצייה. וכיון שאין הולאה חשובה אלא בדבר חשוב שהיה מקומו ברשות זו, והיה לו דה מקום מוכן וקבוע, ועתה מוציאו לרשות אחרת למקום מוכן וקבוע אחר, שאז יש להגדיל מלאכה זו כמלאכה חשובה, כמו הסבלים וכו'. כן הוא לגבי ליסור הולאה.

ואמנם לין המציאות והתולאה האמורים אלק מגדרי המלאכה האסורה, אך גדרי עצייתם הם גדרי העצייה האסורה. ולא יחשב העושה כמוציא בשם עצייתו עצמה לא רלויה להולאה חשובה. וכן לגבי עקירה והנחה, שאף שאין גדר בליסור מלאכה שיהיה לחפץ מקום מוכן וקבוע, שאין גדר האיסור אלא בעצייתו, ובעצייתו אין רק גדר המעשה, אבל לא תחשב עצייתו כמעשה עצית מלאכה, לס היא בדרך שהמוציאים הולאה חשובה לא היו מוציאים (ויש לחלק בין זה לדין בלאחר יד. ועוד יבואר בעז"ה). ולס כנים הדברים לגבי עקירה והנחה, אזי אין גדרם במצד החפץ כהנעת הגוף והנחת הגוף, אלא רק מקום דרך עצית הולאה.

ב. בירור בגדר עקירה

בירור גדר עקירה מסוגיות הש"ס – גדר עקירה ביחס למעשה מלאכה

וימצא בזה (היינו, גדר עצייה האסורה) שלושה חלקים בעצייה, והם האדם, המעשה האסור, והדבר האסור. והשאר הוא ביחס לאדם, וזה שייך בשמירת עצמו, וביחס לכלל מעשיו, ובשמירה מדבר אסור, אבל מילת פן אין היא אלא ביחס לדבר שאפשר לו להתקיים או לא. וע"כ לא תצוא ביחס לאדם אלא לס יוגדר מצד שבו יתכן לאדם להיות או לא, ולס נאמר פן תעשה יהיה פירושו שביחס לעצייה תהיה לפניה ולא לאחריה, והיינו, ביחס לשני המציבים בהם אחה נמצא עם העצייה ובלעדיה. ומילת אל תיתכן ביחס לאדם ומייבותו לדבר האסור, לס מעשה ולס חפץ, אבל לא לקיומו, אלא לאי קיומו[א].

והשמירה הראשונה תהיה בשמירת הזמנים שיהיו יודעים ליזה יום שבת בכדי לעשות את השבת, והיינו, כי לס היה המצווה רק שיש יום מסויים שלריך לשמרו לא היה שייך לצוות גם לשמור את היום שזה משמרת למשמרת, אבל כיון שיש במצווה משמעות עצמית לכל יום שבת בפני עצמו שייך לצוות על שמירת השבת בכדי שיהיה אפשר לקיים את קיום היום.

והנה מה שאמר רש"י לעקר אלא ע"מ לאחת אין זה מלאכת מחשבת, ל"ב למשמע בסוגיא הנ"ל (ה:) לאביי שבר להא דר"י, והנה לקמן אית (שבת עג.) רשות היחיד ונאלאת רשות הרבים לאביי אמר חייב להא קא מכוין לזריקה בעלמא. והיינו הדברים דה"ה ליחייב לאביי אף בנאכוון לזרוק מרה"י, ומ"ל הכא נמי נימא דקא מיכוון לעקירה בעלמא. וכ"ש הוא למה לגבי זריקה שהיא מעשה ההולאה עצמה לא בעי כוונה לאיסור, עקירה מיבעיא. ואי אחייב אכוונת זריקה בעלמא למה לא יחייב במעביר מזוויות לזוויות, והרי זה שעקר לזריקת שתים לא עקר ע"מ להוציא, ואי לאו מקום זריקה יש לפוטרו מקום עקירה וכדהכא.

הנשמע מדעת אביי בכוונת זריקה - אמאי בעי עקירה ע"מ לצאת בנתכוון לזריקה בעלמא

ואחר שיצנה יחסיות המוצגים לאפשר להגדיל את מציאותם של דברים, והיינו, שאחד הנמצא במקום יחשב שיש לו מקום וכן מקום שיש בו חפץ יחשב שהוא מלא, והיפך. ממילא יוגדר מצבם היחסי בנפרד דהיינו שמקום שיש בו חפץ ביחס לאחד החפץ יוגדר שהוא נמצא במקום וביחס למקום שבמקום יש חפץ.

א. וזה ביאור מה שאמרה שכינה כן ירבה, היינו, שאין ישראל נמצאים במצב שעדיין אינם מתרבים, אלא מצבם הנוכחי הוא במצב ריבוי וישאר על כנו ואין זה תלוי בהתחכמות מצרים

חילוק דעת אביי מבין זווית לזווית – גדר עקירה ביחס תחילת המעשה בהוצאה

והנה מצד הכנסה הנלמד במעביר לרה"י ומצד הוצאה הנלמד במעביר לרה"ר יש ללמוד על גדרי הרצויות עצמם. והיינו, שיש ברה"י חיכות שחפץ הנמצא בה חשוב ככנוס, ובזה גדר החפץ שנמצא ברה"י חינו ביחס למקום שהוא נמצא בו ממש, ושהוא נמצא במקום שיש עליו שם רה"י. אלא הרי הוא נחשב כנוס בכלל הרצות, והוא חיכות נוספת בחפץ חוץ מהמוצג מקומו של חפץ. ומזה נלמד על גדרי רה"י שכלל מקומותיה חשובים כמקום אחד. ויתבאר בע"ה כי גדר רצויות אלו נובע מצני סוגי תשמישין שיש לאדם, ועורך שיש לו בהיות לו מקום מוכן למעבר למעבד. והלבר הקיים יוגדר ביחס למציאות כנמצא, ובמציאות ככלל לא יהיה שום משמעות חוץ לעצם הקיום, אלא יהיה משמעות לבבר הקיים, אלא עצם זה שיש הבדל במציאות שאם הדבר קיים לז הוא נמצא והלא קיים חינו נמצא. והמציאות היא העצם וקיום הדבר הוא מקרה בה, והמציאות בהיותה כוללת כל הדברים תגדיר יחס בין הדברים הקיימים אם שייך שיתקיימו יחדיו, ומשמעות קיומם ביחס לאחר.

המציאות היא כל הדברים המצויים,

ג. בירור בגדר כוונת עקירה הנוגעת למלאכת מחשבת דהוצאה

ספק בעוקר מזוית לזוית בטעות - אי חשיבא עקירה ע"מ לצאת בשלא ידע שהיא רה"ר

וביאור דבר זה נראה שהוא משום גדרי מצוות לא תעשה דשבת, והיינו, לכיון שנאסר לעשות מלאכה הוא שיש גדר מעשה לכל מה שיש לו להיחשב כמלאכה, וזה הגדר שייך בלופנים שונים (וכמו שחילקו במקום אחר בין דברים האסורים משום תולדה שיש בהם לבין דברים האסורים משום מעשה, והיינו, שדברים האסורים משום תולדה אין גדר במעשה אלא

והנה מצד הכנסה הנלמד במעביר לרה"י ומצד הוצאה הנלמד במעביר לרה"ר יש ללמוד על גדרי הרצויות עצמם. והיינו, שיש ברה"י חיכות שחפץ הנמצא בה חשוב ככנוס, ובזה גדר החפץ שנמצא ברה"י חינו ביחס למקום שהוא נמצא בו ממש, ושהוא נמצא במקום שיש עליו שם רה"י. אלא הרי הוא נחשב כנוס בכלל הרצות, והוא חיכות נוספת בחפץ חוץ מהמוצג מקומו של חפץ. ומזה נלמד על גדרי רה"י שכלל מקומותיה חשובים כמקום אחד. ויתבאר בע"ה כי גדר רצויות אלו נובע מצני סוגי תשמישין שיש לאדם, ועורך שיש לו בהיות לו מקום מוכן לתשמישין אלו. האחד, תשמיש. והשני, מעבר (הילוך). ורה"י היא מקום המוכן לתשמיש, ורה"ר היא מקום המוכן למעבר.

הוכחה מנתכוון לזרוק ב' וחרק ד' - חילוק בין ידיעת מציאות המעשה לרצון תוצאת המלאכה

אבל בהעברה כיון שגדר השינוי הוא לא במקום עצמו, שאין המקום מחולק מחביבו לו מקום מוכן לתשמישין אלו. האחד, תשמיש. והשני, מעבר (הילוך). ורה"י היא מקום המוכן לתשמיש, ורה"ר היא מקום המוכן למעבר.

המציאות היא כל הדברים המצויים, והדבר הקיים יוגדר ביחס למציאות כנמצא, ובמציאות ככלל לא יהיה שום משמעות חוץ לעצם הקיום, אלא יהיה משמעות לדבר הקיים, אלא עצם זה שיש הבדל במציאות שאם הדבר קיים לז הוא נמצא והלא קיים חינו נמצא. והמציאות היא העצם וקיום הדבר הוא מקרה בה, והמציאות בהיותה כוללת כל הדברים תגדיר יחס בין הדברים הקיימים אם שייך שיתקיימו יחדיו, ומשמעות קיומם ביחס לאחר.

ביאור דבר זה נראה שהוא משום גדרי מצוות לא תעשה דשבת, והיינו, לכיון שנאסר לעשות מלאכה הוא שיש גדר מעשה לכל מה שיש לו להיחשב כמלאכה, וזה הגדר שייך בלופנים שונים (וכמו שחילקו במקום אחר בין דברים האסורים משום תולדה שיש בהם לבין דברים האסורים משום מעשה, והיינו, שדברים האסורים משום תולדה אין גדר במעשה אלא אלא ביחס לחפץ, והיות החפץ במקום מגדירה את המקום כשונה ממקום שלילו (ל"ח), הרי שיהיה צורך ללימוד על העברה לבד, ועל זריקה לבד, ואין ללמוד זה מזה. ולפי כתב העברה לא הייתי לומד זריקה מיניה, לכיון שגדר השינוי הוא במקום חפץ, היה לומר שאם אין הוא מניח בידים במקום החדש, אין זה נחשב שהמקום משוייך לחפץ בלותו החופן שהיה המקום הקודם, ואין זה שינוי אלא קלקול שעתה הרי הוא כבלי מקום (וטעם יש

וכיון שמשמעות לונם ולטון מתייחסים לקיום מציאות יתכן שיעשה אדם מעשה ברטון למעשה לך לא יחשב כך ביחס לתולדה, וכן ביחס לאי עשייה דבר שכיון שהלונם מתייחס למציאות לא יהיה החנום כמי שעשה, לך ביחס למציאות שנמצא אלא עשה, שייך שיהיה לנום עליו, ונפרט.

והנראה מוכרח לומר שיש כאן שני חלקים בכוונת המעשה. האחד, בידיעת המציאות בין ביחס למעשה ובין ביחס לעשייתו (היינו מה שחשב שאין בזריקתו לזרוק למרחק זה). והשני, ברטון התולדה. והרלשון הוא גדר במעשה עצמו, אבל הרטון כיון שאין הוא מתייחס אלא רק לתולדה, אין חסרונו חסרון במעשה, שהרטון הוא אחר שיעשה המעשה ולאחי דבעי ואין המעשה נוגע לזה, אבל אם רצה

שתגיע למקום לחל והגיעה למקום לחר, לין זה לעין הנוגע להיות התולאה לולא לסוף המעשה, ול"כ בנתכוון לזרוק שחייס וזרק לרבע כל המעשה של השחייס הנותרות לא נעשה בכוונתו, וע"כ לין נפק"מ לגבי התולאה כסוף המעשה למעשה גופיה לא בעי לה, לבל נתכוון לרבע וזרק שמונה לין הרבע היתרות חלק מהמעשה החסור, לולא דלי לא בעי שתנוח התם חסר גם במעשה לרבע לשמונות כלמור. ומעתה לף לי נימא לדבי מחייב ובנתכוון לזווית וכו' לא יקשה להרי כיון למעשה שעשה.

הנשמע ממח' חב' וב"ע לגבי עמידה - אי תלות דין עקירה והנחה במחשבת אחד לגבי חבירו

וע"כ יהיה גדר המעשה ביחס למקום מסויים, והיינו, הבלתו למקום, וזה ע"י שהוא עושה מעשה עזיבה בכוונת קיום במקום, וכיון שלמדנו שעצם קיום החפץ במקום לינו מעשה להמולית, ולף מנוחתו הרי היא מוכרחת, לא תהיה השובה הנחתו יותר מסתם עזיבה לולא במה שיש תוספת משמעות במקום זה יותר מסתם היות החפץ נח ומתקיים במקום, וזה יתקיים במקום ל' להוא חשוב יותר מסתם מקום מנוחת חפץ, לבל לין גדל למקום ל' ביחס להיות החפץ במקום, לולא רק למה להשיב עזיבתו שם כהנחה, וזה מה שלמדו מעל גבי מקום ל' ולא על גבי מקום ל', ללין זה גדל בתולאת היותו ברשות, היינו, עליה, לבל מה לבעי שינוח זהו מגדרי היותו ברשות.

ד. בגדר דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד

בגדר מקום חשוב לעניין עקירה והנחה - חקירה אי הכוונה למקום למעשה או לחפץ

והיינו למה שהיא מחולקת הוא משום דרחמנא לימר, לבל מה שיש בה תוספת יחוד על עצם מובדלותה הוא ע"י יקרלל. ובלמת שזה שייך רק בנשר ולס, שיהיה לולו חלוקה בלי יחוד. וקדושת היום עלמו, ולא הזמן, לין הוא קודם בעלמו, לולא במה שמקדשים לותו במלילות. וזה הרי שייך רק ביחס לשלר ימים, שע"י שינוי המעשה מיום זה לשלר ימים יקודם. וזה גדל שבתון, היינו שהוא שבת של שלר ימים, כמו לשון שהוא ביחס לשלר דברים שלחריו, היינו, שיש בהתייחסות זו גדל הבדל בין יום זה לשלר ימים. לבל שבת לין היא ביחס לשלר ימים.

בגדר חשיבות מקום ד' - חשיבות ביחס לשימוש האדם ולא במקום החפץ לבדו

והברע זה בהקדם מה שיש להבחין בפרטי מעשה הולאה גדרים חלוקים, ושיש לזון בזיזה מהם יהיה משמעות החמורה בדברי רש"י הנ"ל (והשיבות המקום תועיל להחשיב הנחתו). והיינו, דבחינת מעשה דמוציא לדם דבר מרשות לרשות, תהיה מכמה פנים, לגבי הדם עלמו הרי נתונים החפלים והרשויות כמשמעים, ובבחינה זו יהיה במעשה שני גדרים. מעשה בחפץ, היינו, מה לבעי שיהיה החפץ במקום מסויים. ומעשה במקום, היינו, מה לבעי שיהיה מקום זה מלא לו ריק. ולין נרלה שיהיו גדרי הולאה נמלאים מבחינה זו, להה מלאנו שלפילו לכ"י קרלו הולאה שהיא מקום ריקון המקום מלאכה שאינה לריכה לגופה. וגם לין נרלה שיהיו גדרים הנ"ל נמלאים מבחינת חפץ, דל"כ לין יתחייב על חפץ שנשרף בשלהבת. וגם הוכחנו מכמה מקומות שלין שייכות בין גדרי רשויות היחיד והרבים לשורייתא, לבין רשות שימוש בחפלים (ובזה יבורל חילוק לין קרפף יותר מבית שלחייס לליתא מלשורייתא. ולף למשמע לשגבי תחומין הוא לשורייתא. ורו"ק). כי גדל חשיבות הולאה מרשות לרשות, לינה מקום לתא לחפלים. לולא גדל שם וחשיבות לרשויות הוא מקום שהם מסמשים לשדם ובלא שייכות לחפלים (לולא בכלל גדל שימוש שדם שיש בהם), ומקום חפץ הוא מקום מה שהחפץ מסמש לשדם (וכמו ערי מקלט להוו ערי הלווים לשבת, ולין גדרי העיר כמקום ניסה, לולא גדל העיר הוא לעלמה, והנם שמה יהיה בו גדל נוסף).

ה. בהמשך הסוגיא והצריך ביאור

והנה עוד בגמ' לדעתו למימר למתני' ר"ע היכא, ובעיקר לעת ר"ע הנה איתא בגמ' לק' (לז.:) לעת ר"י לחייב זורק מרה"י לרה"ר וכו' והקשו תר"י להו"ת היכא דעי וכו', ול"ב חילוק מה להקשו בגמ' בפקיטות תר' יהודה לקמן (לז:) היכא דעי לה, ולא הקשו כן לדעת ר"ע. וביותר, כיון דבר"ע היכא דעי לה, היינו, ברה"י, אין חייב אי לא ילפינן זורק ממוקיט, הרי זה כנתכוון לזרוק מרבע וזרק שמונה ולא אמר כל מקום שתלה תנוח, דזה לא נחה ממש ברשות לא חייב לר"ע. ואולי י"ל דלא דעי שילה במקום הנחה אלא למאן דדעי הנחה, אבל לר"ע דקלוטה כמי שהונחה ממיא אין מקום הנחה חלק מהמעשה שלו, ולא דעי לה במקום אחר אין זה חסרון והוי כמי שאמר כל שתלה שהרי רוצה שיעבור לכך רשות הרבים, וכיון דקלוטה כמי שהונחה חשיב כללון הינוח בכל מקום.

ולפי"ז יבואר למאי לא מיחייב ר"ע שתיס כרבי דלקמיה, דמה שאמר רבי דביתא כמאן דמליא דמיא אין זה גדר בהולאה שמתחייב בקליטת הרשות גרידא, אלא בחשיבות מקום לווירא, ולא הונח בממשה חשוב כמונח, והוי עקירה והנחה לדידיה. אבל לר"ע אין גדר בקלוטה לחשיב הנחה דידיה, אלא דלא דעי להנחה דידיה כיון דקלוטה ע"י הרשות, והוי כמי שזרק ליל חבירו אי אמרינן ידו וכו' דלא דעי להנחה יותר.

את שבתותי, היינו שהם כולם אחד דיחס אלי דמה שהם שלי ויחידים רבים דיחס אליכם לשמירתכם, והיינו שסיבת כלל השבתות הנפרדות דימים שבינתיים הם אחד שהם שבתותי. כי לות היא, היינו השבת המחת מכלל השבתות. ביני וביניכם לדורותיכם, היינו ביני ובין לותם שנאמר להם בנפרד ולכל דור ודור בנפרד. לדעת, היינו שידעו לומות העולם שבכל דור שאני ה' שקדשתיכם, היינו מעתיד לתתכם לקדושה לעולם הבא, והיינו שאבתותי הוא דיחס להיות כל יום שביעי בשבוע קדוש בסיבת היותו מעין שבת ברשות, וע"י שמירת השבת יאמר משמעות מעשה בראשית בכל יומות זה העולם, כי אף הוא אינו אלא הכנה לעולם הבא כמו מה שמעשה בראשית הוא הכנה לעולם הזה עבור לומות העולם שאין להם חלק לעולם הבא.

ובזה יבואר גדר היקף לדירה, והיינו, שמדין התורה אין גוף המחילה למקום, אלא כיון שגזרו חכ' שיהיה מחילה למקום, היינו, שאף שיהיה מקום מוגדר בגבולותיו, והיינו, שאין בדין מחילות רק להגדיל קרקע ע"י לווירא, ואין משמעות במחילות עשתם לגבי המקום מלבד היותם גבולותיו, כיון שתקנו דינים במקום עשתו, היינו, דיחס לשימוש, והיינו, שיהיה משמעות שימוש גם בהגדלת רה"י, וזה גזרת מבוי ששימושו נרחה כרה"ר, וזה משמעות יותר מבית סאתים, שאין המחילות מגדילות את המקום שאין בהם תוך. וזה משמעות כרמלית שלא תובדל מרה"ר אלא בשימוש.

ועוד ל"ב בהא דבעו לאוקמי מתני' כרבי ודאו לה מהא לאמרו רב ושמואל דלא חייב רבי אלא ברה"י מקורה דביתא כמאן דמליא דמיא, ות"כ ליכא להא דרבי אלא ברה"י, דברה"ר פטור במקורה משום דלא דמיא לגבי מדבר, ולא יתבאר באוקימתא כרבי דינא דמתני' ביניאות לעשיר לחייב. ל"ב מה לחיה היא זו, הא עכ"פ חזינן דלא בעי רבי עקירה והנחה מעגמ"ד מעקירת עני והנחתו, אלא אי נימא דהוא משום דיתא כמאן דמליא חפצים וגם בלוויר כמונח אמי אין זה חשיב מקום ד' ואי נימא דחשיב למה יגרע ידו של אדם מחשיבות זו דיהו חפצים דכביכול עדיפי מילו.

והשמירה הרשמונה תהיה בשמירת הזמנים שיהיו יודעים איזה יום שבת בכדי לעשות את השבת, והיינו, כי אם היה המצוה רק שיש יום מסוים שצריך לשמרו לא היה שייך לצוות גם לשמור את היום שזה משמרת למשמרת, אבל כיון שיש במצוה משמעות עצמית לכל יום שבת בפני עצמו שייך לצוות על שמירת השבת בכדי שיהיה לאפשר לקיים את קיום היום.

בירור הקושיא בפשיטות אר' יהודה - חילוק דעת ר"ע מרבי ברין קלוטה כמי שהונחה

אוקימתא דרב יוסף - אמאי מוקי כרבי אי איהו גופיה סבר כר"י

בדחיית הגמ' ביתא כמאן דמליא – סתירה מדעת רבי בחצר שאינה מקורה לקנין

וכן בעיקר הסוגיא התם קשה לריתא שם למר רבא התם שלושה מידות וכו', וחילק לקניית חלרה משום מינטר הוא, ובזה לף רבנן מודו. והנה מלאנו בפ"ק דב"מ (יב.) לרבא נסתפק במי שזרק לרנקי לחבר ונכנס בפתח זה וילא בפתח זה, להוי לוויר שלין סופו לנוח לי קונה לו לא, והנה לף לי נימא דלא מחייב רבי שתים ומשום הולשה, הרי ודאי לייכי בלוויר שלין סופו לנוח, וכיון דסבר רבא דלף רבנן לא חלקו אלא בשבת אבל בקנין חבר מודו, מה יש משום להסתפק, ודאי נימא דסבר לחבר, דלגבי לוויר שלין סופו לנוח גרע חבר למשום מינטר משבת, היה לו לחבר זה בגמ' גיטין שם, דלא למי למה לחבר רבי ורבנן דהוא בלוויר שלין סופו לנוח, משמ"כ בחבר דגט לסופו לנוח דב"ע מודו.

המשמעות הרחשונה היא המשמעות הרביעית במשמעות החמישית, והיינו, שיש לאדם שימוש במקום כרשות חפץ, ועל כן יהיה שייך יעוד שימוש במקום כהכנה לשימוש כזה, ובמשמעות השביעית יהיה זה משמעות החבל הכולל שיהיה מוכן לשימוש הכנת חפלים, ועל כן יהיו כל משומותיו הנפרדים משומות המוכנים להכנת חפץ, וביחס לחבל יהיה זה משמעות לחילה שהוא מיועד לשימוש אדם, וכיון שהוא לחד והמשומות שסביבו נפרדים הרי שזה יגדיל לותו בנפרד משבל המשומות לף ביחס לכבל משומותיו לף שהם משמשים לשימוש לחד לין הם לחד שהם משמשים שימוש זה בנפרד ולהפריל לריך שתהיה הפרלה ממשומות שסביבותיו וכיון שנפרדו הרי שיש להם משמעות לחילה ביחס לחוץ.

(חלוקת המלאות לסוגיהן החמורים לעיל כך. במלאכת יצירת דבר חדש יכללו כותב, מוחק, בונה, סותר, מכבה, מבעיר, במלאכת יצירת משב בדבר יכללו זורע, חורש, קוצר, מעמר, דש, זורה, בורר, טוחן, מרקד, לש, לופה, גוזז, מלבן, מנפץ, לובע, טווה, מיסך, עושה שתי בתי נירין לורג, פוצע, קושר, מתיר, תופר, קורע, לד, שוחט, מפשיט, מולח, מעבד, משרטט, ממחק, מחתך. במלאכת שינוי משב בדבר כלולה ההולשה משות לרשות.)

ועוד יש להקשות בעיקר ספיקת דרבה להא ליתא מח' רבי וחכ' לגבי משום משורה ברה"י לליתא לך לחלק בין למעלה ללמטה מי', ודאי התם סברי רבנן דלא מהני מדי ס"ד לומר למולו ברה"ר שאינה משורה למטה מי' יותר מרה"י משורה תוך לוויר מחילות.

כיון שנושא השימוש הוא ביחס לאדם, הזמן יהיה חלק ממשמעותו השימושית של דבר, ויהיה הזמן בחינה לשלושת המושגים השימושיים שבכדי שיחשב בר שימוש יש לו להיות בר שימוש במשך זמן השימוש, וכן ביחס לסוג השימוש שיש שימושים לרוכי זמן ויש קלרים וכן ביחס להתאמתו שיהיה משפשר זמן שימוש.

והנה ליישנא למתני' יצילות דשבת ל"ב, דאי כרבא דרשויות קתני ניחא, שבילולו סוגי רשויות, ודזה שייך למתני רשויות של שבת, (ודאין להקשות דרבא ס"ל דרשות שבת כרשות גיטין, דהכא לייכי בסוגי הרשות ולא בחילוק הרשות עלמה) אבל אם יצילות קתני מהו דנקט יצילות השבת, וכי תני קשירות השבת וכו', ועוד דהרי כלל דזה חיובי ופטורי, ומה שייך לומר על פטורי שבת שהם של שבת.

בירור בסוגיא דאוויר חצר – בעיא דרבא באוויר שאין סופו לנוח ומתגלגל

אהא דלא אוקמי מתני' כר' יהודה - חילוק בין היכא דנח ברשות להיכא דלא נח בלל

בדחיית הגמ' לאוקמי כרבי דזיז - מאי אולמיה דרבי אחר דדחו קלוטה דר"ע

ו. בביאור גדרי הנחה החלוקים ומשמעותם ביחס להוצאה

ולבאר כל זה נרחה בהקדם מה שיש לקדק בליישנא דגמ' לגבי מקום ד' למרו דבשינן הנחה, ולגבי סברת ר"ע (ורבי המובא בגיטין), נקטו ליישנא קלוטה כמי שהונחה. ולגבי סברת רבי כתב רש"י (ד"ה שלי וה.

דקדוקי לישנא דגמ' ופרש"י בהנחה - קלוטה כמי שהונחה, כמונח דמי, וצריך שינוח

והנראה בדיעבד ליקדוק הנ"ל ובהקדם גדר בין עקירה והנחה הנ"ל, ונחל בחילוק הנזכרים המחוורים (ויבואר מי"ה לקמיה). דעיקר בין עקירה והנחה הוא מגדרי המעשה להמוליך בעשייתו, ואין לו שייכות למקום או לחפץ מלבד חשיבות המעשה. וגדר דקלוטה כמי שהונחה, הוא גדר בדעות, ומה שמעשה הולאה הכולל הנחה בדעות נגמר ע"י שנקלט, דכיון שיש בכוח דעות לקלוט, אין תוספת במעשה שלו בהנחתה (דלגבי מה שנעשה בחפץ ע"י המקום הול"ל נקלט כהונח, ולגבי מעשה דעושה בדעות הול"ל הקלטה כהנחה). וגדר מונח הוא דיחס למעשה שנעשה בחפץ (שהעשיה היא הנחה, והנעשה הוא חפץ מונח, כמו הזנה ומוזן, הנעה ומונע). וגדר נח הוא גדר בחפץ כמצבו ולא כחלק מגדר מעשה הנעשה בו. וגדר לוויר שאין סופו לנוח הוא גדר בלוויר, שאינו כשאר לוויר שיש לומר שיהיה גורם שיהיה החפץ נח. וגדר אין סופו לנוח סתם, הוא בחפץ שנמצא במקום, או שפעולה שיש עליו תגרום לו לנוע בלי סוף (דיחס לכוח הפועל עליו מעשייתו של המוליך).

ביאור חילוקי הלשונות בהנחה - דינים באדם, ברשות, במעשה שבחפץ ובחפץ עצמו

וביאורם של דברים שמנם מלאכת הולאה תכלול כל המעשה, לך גדר המלם כעושה דיחס למעשה המורכב לחפץ ומקום, יהיה בכמה גדרים. לדיחס לכוח המלם יוכללו החפץ והמקום יחד, וכן דיחס למחשבתו, לך כיון שאין הוא עושה מעשה אלא בחפץ, יהיו גדרים שהינם רק בחפץ ודיחס למעשה הולאה כלמור, ויהיו גדרים במה שהחפץ מונח במקום, לבד לא כמעשה המלם במקום, אלא כמעשה המלם בחפץ זה ומקום הוא לחד מתכונותיו. וחלוקת הדינים המחוורים כך הם, שמעשה לעקירה והנחה עשמם אין הם דיחס למקום כלל, אלא רק דיחס לחפץ. ומנם לא תהיה עקירה אלא ממקום, וכן בהנחה, לבד דיחס למלם העושה אין מקום החפץ רק כגדר בחפץ, ולא גדר מקום כמקום חפץ נח אלא רק דיחס למעשה שעושה בחפץ.

והשתלשלות הגדרים היא כך ח. מעשה המלם בהולאה מרשות לרשות, ובמובן זה לא יהיה גדר החפץ ומצבו רק חשיבות דיחס למעשה, שאין מקומו הקולם ברשות זו שייך למקומו הנוכחי, וההולאה היא ברשויות. ולמי לדין להחוכל ביום הכיפורים, שלף שאין שביעה אלא בתולאה של מעשה האכילה, לא יהיה גדר האכילה כאכילה האסורה אלא במה שיש להחשיבו כאכילה לשביעה. וכן הוא במעשה האסור למוליך מרשות לרשות, שיהיה משמעות הנעשה בחפץ ומקומו מגדרי החשבת המעשה להולאה ולא גדר המעשה עלמו. ובמשמעות זו יהיה גדר קלוטה כמי שהונחה לר"ע, היינו, דכיון שיש גדר בלוויר הרשות שהיא קולטת החפץ הרי שיש להחשיב מעשה להקלטה הנ"ל כמעשה הולאה, וחסרון שהחפץ לא הונח אין הוא גריעות, כי אין הנחת חפץ רק גדר להחשיב עשייתו כהולאה, ולגבי הולאה הרי ס"ל דקלוטה כמי שהונחה. וזה הלין הוא גדר ברשות עלמה בלוויה, ושם קלוטה והונחה לייני להולאה, דהולאה שנקלטה כמי שהונחה. שאין חסרון להנחה אלא דיחס למקום חפץ, ולא דיחס למעשה הולאה.

ז. ביאור מהלך הגמ' לפמשנ"ת בחילוק גדרי הנחה

חילוק דעת ר"ע בין עקירה להנחה - עדיפות חשיבות הגעת החפץ למקום על עזיבתו

ובהקדם כל זה נבאר מהלך הגמ'. ויהיה דזה דיאור לפשיטות העמדת חילוק הגמרא בין עקירה להנחה דלא שמעינן מהא דר"ע רק דלא בעי הנחה מעגמ"ד, והיינו, דאמנם לגבי מקום חפץ יהיו עקירה והנחה שני הפכים בלותו הגדר, ואין לחלק ביניהם. אבל לגבי הולאה מרשות לרשות כיון שאין זה מעשה במקום חפץ סתם, אלא מעשה הולאה או הכנסה שיש להם משמעות כיון, ומשמעות עזיבה והגעה, וודאי יהיה חשיבות יתר בזה דהגעתו מאשר בעזיבתו לגבי המעשה שהרי הוא עיקר תכליתו, וכיון דלא שמעינן מר"ע לחשיב כנ"ל אלא לגבי הנחה, יש לומר דלוקא לגבי הנחה ס"ל לר"ע דלא בעי, משום שגדר ההנחה עגמ"ד לגבי המעשה היא בחשיבות ההגעה, וס"ל דיש חשיבות במה שהגיע מ"מ אפי"ס הרי הוא יצא, אבל עקירה מעגמ"ד שהיא חשיבות מוקדמת דיחס

למעשה, יש לומר דלפ"ז בעינן לה למעשה חשוב במקום החפץ.

ביאור מהלך הגמרא לאוקמי ודיחויי - חשיבות מקום החפץ לעומת חשיבות מעשה ההוצאה

ובהקדם זה יש לבאר גם לעת"ד יוסף, והיינו, לכאו' שאמרנו סברת ר"ע להחשיב הקלוטה כמי שהונחה הוא משום גדרי מעשה דהוצאה. וזה גדר עיקרי יותר ביחס למשמעות מקום חפץ, וכי אין משמעות מקום חפץ אלא להחשיב ההוצאה שהוא המעשה הנעשה. ולהא לאמר לד"ת יוסף דכי היכי, וכאמור הביאה הגמ' שתי דעות לדברי זיז ודלך ה"י. והנפקנו למעלה מה יועיל לעת"ד כי בהנחה לחוד שאין הועיל לעת"ר.

ולענייננו היות הוצאת חפץ מרשות לרשות, היינו, השינוי, הוא גדר המלאכה עצמה, ומה להוא דווקא מה"י לה"ר וההיפך, אין זה משום התוצאה, אלא משום המעשה עצמו, וכמו דלא חשיב מעשה אכילת חלב אלא בחלב, כך לא חשיב הוצאה אלא בשינוי רשות חפץ מרשות לרשות הנ"ל. ומיניה כמו שמלילות חלב אינו תלוי בדעת בני אדם, כך מלילות שינוי רשות חפץ אינו תלוי בדעת בני אדם, ותהיה הוצאת ספר מה"י ולה"ר לקרות בו חשיב מעשה, והוצאת חפץ מחצר לחצירו לחלבו לקנותו בקנין חצר לא חשיב מעשה, אף שבזה יש משמעות בשינוי משום החפץ ליחס לצורך האדם (וחצר חברו מונעת הקנין וחלבו פועלת הקניין), ובזה לא.

ומעתה יבואר לחייב הגמ' מהא לאביי, והיינו, לכיון דסברת רבי משום דנופו לזיל בתר עיקרו הנמלא ברשות אחרת שוב יש לומר כלעיל שיש משמעות להנחתו יותר מעקירתו, ומה שאמרו להביא ראיה מדעת רבי בזורק מה"י לה"ר לרך ה"י לדיתא לעקירה והנחה, והקשנו לעיל לרב יוסף גופיה לא ס"ל הא דשמואל וכו', לפמש"נ יבואר היטיב ללא לחה לד יוסף הא דשמואל אלא משום דעבד אב ותולדה ולא חייב עליה אלא אחת אבל הכי מתחייב על אב להוא הוצאה ואינה נעשית אלא ע"י עקירה והנחה, וגם נפק"מ לעניין מזיל ותחילתו בשוגג וכו', ודי בזה להוכיח ללא בעי לעקירה והנחה במקום ד'. ועוד יבואר בע"ה.

ביאור דהיית הגמ' דפטור דרבי משום מקורה - סברת ביתא כמאן דמליא דהוי כחפץ מונח

וביאור הדבר שאין חומרים לבוד אלא בדבר שהוא התייחסות לאחר, כי אין לנו להתייחס לחלקים נפרדים כמחוברים אלא אם כן יעשה סידת חיבור קודמת לחיבורם, וכמו במקרה לעיל שיעשו משום אחיל ומחיצות נפרדות, ולעשה אחיזות המקום לעניין גילוי לנו מתייחסים גם למחיצות ולרווח שסביבותיו כאחד. וכך הוא גם בדיני קורה

והנה ע"פ מש"כ לעיל לכאורה למי הוא גדר במעשה האדם בחפץ ביחס להוצאה מרשות לרשות, ובלי יחס להיות החפץ נח. יש לבאר לסברת ביתא כאן למליא, היינו, דבית כיון עשוי להתמלאות בחפצים יש חשיבות בחוויבו בבקרקעו, ואף לגבי גדר נח לחפץ עצמו אין זה מועיל, לגבי גדר הוצאה יש להחשיב גם תפיסת החפץ מקום הראוי להתמלאות כמעשה הוצאה.

והנה ביחס למעשה האסור בשבת מצאנו שמות חלוקים, והם, מעשה שבת, מעשה חכמה, מלאכה, ומלאכת מחשבת. ונמצאם דווקא בחיסור שבת, אחר שבשאר חיסורים מעשה האסור אסור ביחוד, ולא מצוי חיסור לעשות מעשה שבת. אבל בשבת שגדר החיסור בשביעי לא תעשה מעשיך, הרי שגדר החיסור הוא על מעשה בגדרו כמעשה, ולולי שלמדנו חילוק שמות בגדר מעשה עצמו היו נאסרים כולם.

ביאור מה דלא דחו לר"ע דהעברה שאני - חילוק בין דין במעשה ההוצאה לדין במקום החפץ

ומעתה יבואר מה שלא דחו הא לר"ע דלולי לא בעי הנחה אלא ברה"ר לחשיבות לדין העברה וכו', אף להכא חילקו אלא לאמר רבי אלא מקום רה"י מקורה. והיינו, שאין גדר הוצאה והכנסה שאמרנו בדעת ר"ע רק גדר במעשה, ולכן יש משמעות לחשיבות חפץ ומקום. אבל לדעת רבי לחילק בין מקורה לשאינה, ומקום דביתא כמאן דמליא. הרי בהכרח שאין זה גדר במעשה הוצאה אלא מקום חשיבות מקום חפץ, ולכן יש לומר דלא הוי אלא ברה"י מקורה.

ובזה יבואר גם מה שיש להקשות מה דגרע ילו שהחפץ מונח עליה בפועל, מרה"י מקורה לכאילו מלאה חפצים שעליהם נח החפץ, והיינו, כי אין זה גדר בחפץ שחפץ

התולמה, ומה שלא נחסרה רק על החלם (היינו עבודה), הוא מקום שלין מקמעות מלחכה סתם יכירה שיש לה מקמעות לחל החלם,

אלא הוא גדל בעקיית החלם מה שהיה חסרון שביתה, והיינו, שלבריס המותרים הס מה שלין בעקייתם לי שביתה.

ח. ביאור שאר סוגיות ושייכותם לדין הוצאה

ובזאת יש לבחר לעת רבי ומה שלימו לעת רבי לחבר שלינה מקורה בגט וחילקו רק בלעת חכ' ובלופן לחבר, ונקלים להגה מה שהעמידו זה בחמ' רבי וחכ' קשה שהרי מלחנו הלי סברת לביתה כמלן למליל כלעה פשוטה לגבי פתח גבוה מי"ט המועיל לעירוב שתי בתים. וחילוק הלבר הוא לולמי לף לעת חכ' יש תוספת חשיבות ברה"י שהוא מקום הינוח חפלים (וזה לף בלינו מקורה), חלא לס"ל שלין בזה תוספת חשיבות לחפץ שלינו מונח עם חלא גריעות, וכיון שגדל השלילי שלמרנו הוא לא גדל ברשות, ולא יועיל להחשיב הנחת החפץ לגבי לוויה. לבל בפתח לעירוב לין חסרון ליותר מי"ט חלא מקום שלינו מקום שימוש חשוב, לבל בבית בגדלו החיובי השימושי לא יהיה חסרון בזה. וגדל זה לינו חלא ברשויות דרבנן לחזלי בתר שימוש ליורין, לבל לגבי הולמה לחלוייתא לין גדל שימוש לחפץ להחשיב רשות כי לינה תלויה בזה.

ביאור דימוי חצר לגט בקלוטה דר"ע - תליא בקליטת הרשות ולא בעצם ביתא במאן דמליא

והשתלשלות הגדרים היא כך ה. מעשה החלם בהולמה מרשות לרשות, ובמובן זה לא יהיה גדל החפץ ומלבו רק חשיבות ביחס למעשה, שלין מקומו הקודם ברשות זו שייך למקומו הנוכחי, והולמה היא ברשויות. ודמי לדין להחוכל ביום הכיפורים, שלף שלין שביעה חלא כתולמה של מעשה החכילה, לא יהיה גדל החכילה כחכילה החסורה חלא במה שיש להחשיבו כחכילה לשביעה. וכן הוא במעשה החסור למוליל מרשות לרשות, שיהיה משמעות הנעשה בחפץ ומקומו מגדרי החשבת המעשה להולמה ולא גדל המעשה עלמו. ובמשמעות זו יהיה גדל קלוטה כמי שהונחה לר"ע, היינו, לכיון שיש גדל בחוויר הרשות שהיא קולטת החפץ הרי שיש להחשיב מעשה להקלטה הנ"ל כמעשה הולמה, וחסרון שהחפץ לא הונח לין הוא גריעות, כי לין הנחת חפץ רק גדל להחשיב עשייתו כהולמה,

בירור דימוי דעת רבי לחצר דגט - קנין חצר אינו תלוי ברשות אלא בחפץ

ולגבי הולמה הרי ס"ל לקלוטה כמי שהונחה. וזה הלין הוא גדל ברשות עלמה בלוויה, ושם קלוטה והונחה לייכי להולמה, להולמה שנקלטה כמי שהונחה. שלין חסרון להנחה חלא ביחס למקום חפץ, ולא ביחס למעשה הולמה.

ועל כן נראה שסדר הלברים הוא כך, מקור מושג השבת הוא משבת בראשית, ושבת בראשית היה לת כל הגדרים החמורים, והוא שכתוב ויכל לאלוקים ביום השביעי מלאכתו לשר עשה, היינו, שביום השביעי היה מעלה כוללת בכל המלאכה של ששת הימים, ובמובן זה היום השביעי הוא ביחס לכל לחד מהימים בנפרד, ויחד, שזה מעלה של הלטובות. ושבות ביום השביעי מכל מלאכתו לשר עשה זה גדל של ספירה, כי השביעית היא מהמלאכה, והמלאכה היא הנעשית בימים שלפני, והשביעית היא ביחס ליומים שבהם נעשתה מלאכה ושבשביעי שבת. והברכה והקדושה היא ביום השביעי בעלמו כי בו שבת.

ביאור דימוי חצר לגט בקלוטה דר"ע - תליא בקליטת הרשות ולא בעצם ביתא במאן דמליא

ומעתה יבואר שייכות רבי לגדל חבר לף בלא סברת למינטר, כי לין צורך בגדל תפיסת מקום לחבר, חלא רק למה לחשיבת מקום שימוש לחד לחפלים הנכנסים לה, וכיון לסבר שיש בסתימת המקום להחשיבו לף בתקרה שלין בה גדל ביחס לרשות. יש לסבור זה גם לגבי מחילות חילוניות לף שלא במקורה. ונבחר חילוק לחבר משבת להוא למינטר לף לרבנן ס"ל חלא מהני לוויר מחילות, ובילוכו שלין גדל רשויות לשבת מקום שימוש להינוח חפלים, חלא מקום תשמיש לחלם הרבים והיחיד, ולין גדל חשיבות במעשה הולמה מקום שיש גדל להינוח חפלים בזה יותר מזה, חלא הרשויות חלוקות לעלמם מסיבתם, והולמת חפץ החשובה הוא מחמת לותה הסיבה כלמור. ולא דנו חכ' ורבי חלא במה שיש במקום חפץ להחשיב המעשה, לבל לגבי חבר

דימוי רשות מקורה לקלוטה - רה"ר תלויה בשימוש הרבים משא"כ רה"י במחיצותיה

כיון שגדרה הוא מקום למינטר, ואין זה מעשה להמקנה בחפץ אלא מעשה להמקום והמקום חזיבותו מחמת מינטר הרי מינטר.

והנה מלאנו בהא דיליפינן לעצת ממשכן כמה גדריס. לאחל, הוא בגדל שם מלאכה האמור בעצת, דיליף ממלאכה הנאמרת במשכן, ובזה כלול כל מה דחשיב שם מלאכה (ויש בזה שלושה חלקים. לאחל, בדברים האמורים בפרשת תרומה, הוא מלאכה שעשו העם, ונקראת מלאכה לכתיב לא יעשו עוד מלאכה, ובזה כלול סידורא דממנין ולמר ולעור והמוליא. והשני, במעשה רוקם וחרש וכו' שעשו כל חכם לב, ובזה כלול סידורא דבגד וקרשים וכלים. והשליש, במה שעשה משה בבניית המשכן כלכתיב ויכל את המלאכה, ובזה כלול בונה וסותר), לבד פרטי מלאכות

ביאור דברי רבא בתוך שלשה - חילוק גדר הנחה ביחס לגוף רשות לסיום מעשה המוציא

בירור גדר אוויר שאין סופו לנוח בקנין - חילוק בקנין - חילוק מצב החפץ מהיות מעשה בחפץ

חלו לא נכתבו בתורה בפירוש כולם (שלוף שנאמר על תרומת תכלת ושם וכו' מלאכה, והיינו, למר לבזע לא נתפרשו כל המלאכות המבילות לזה כזורע וגוזז וכו').

והנה בהקלס גדרי רה"י יבואר חילוק רה"י ורה"ר ובמה יחשבו לרשותם, היינו, לין גילוי הנמלא ברה"י, ולין שימוש הנמלא ברה"ר, לללכורה יחוייב גדר המשותף להיותם מחשיבים מעשה הולאה בחפץ. ובילולו, דולאי לין גדר שינוי מקום חפץ להולאה אלא ביחס למקום חפץ, והוא בקרקע, וגדר רה"י הוא גדר במקום אדם יחיל, וממילא גדר מקום חפץ הוא ביחס לשייכות אדם וחפץ, וגדר זה במקום הוא גדר סיום, היינו, מקום זה ולא מקום אחר, שזה המושג שייכות ביחס למקום. וע"כ ביחס למקום חפץ, היינו, הקרקע, יהיה גדר שקרקע זו נפרלת.

ט. בגדר מה דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד

בירור גדר יד אדם להיברל מקרקעה - דקדוק לישנא דרש"י בזורק לכותל רבילה שמינה תוך עשרה

ובעיקר לין לדעי לעקירה מע"ג מ"ל יש לבאר לשון למעל גבי למשמע לדעי למעל גבי מקום ד', ולא סתם מעל מקום ד', ולשון גבי כמו לאחורי ופני הוא בגדר המקום עלמו (היינו, האבל), שיש לשייכו לפני וגבי ואחרי ליזה לדבר, והנה לללכורה גדר זה שייך ביחס לדבר עלמו שנאמר דזה גבו ולא פניו וכו', ולריך ביאור ליזה גדר יש בהנחת דבר לאחר במה שהוא מעל גבי מקום ד'.

וגדר שלמרנו ביום העצת במה שהוא ממחזור העבוע במשמעות שהוא הלטבלות של שבעה ימים, נמלא בדעת רב הונא במי שהיה מהלך במדבר ואינו יודע ליומתי שבת, שהוא מונה ששה ומשמר יום לאחר לענין קידוש והבדלה, ולדעת הירושלמי גם לדין מלאכות. וגדר שלמרנו ביום העצת במה שהוא ממחזור העבוע במשמעות שהוא שביעית מכלל הזמן נמלא בדעת חייא בר רב שמשמר יום לאחר ומונה ששה. וביאורו להא לף לרב הונא בדור שאין לין לעשות ששה ימים, אלא הלין הוא לקדש את השביעי, ועל כן ל"ל ללדעת חייא בר רב הגדר הוא לקדש חלק שביעי מהעבוע, ועושים את היום הראשון כאחד השבוע.

גדר מקום מסויים החלוק מרשות - גב מקום לעומת חלל אוויר שבולו אחד

ותוספת ביאור חילוק מלאכת הולאה משאר מלאכות, שבשאר מלאכות עצת יש למנוע שינוי משמעות בחפץ, ולכן יחשב זה לתולאה חבובה, ומעשה שכזה יחשב כעשיית מלאכה. והיינו, כי למנע עשייה לכשעלמה תחשב לפילו ללא תולאה, אבל עשייה שנאמר שיש בה גם גדר ביטול מנוחה היא רק עשייה שיש בה תולאה, שאין עניין המנוחה מנוחת הגוף, שמנוחה זו היא כלמצעי לאזור כח למלאכת עצת ימים, וזה הפך משמעות העצת שהיא תכלית, ונעשית לעם ה'. אלא משמעות מנוחה האמורה שיהיה האדם מונח, במשמעות שהוא מוכן כבר, ומנוחה זו היא היפך עשיית מלאכה שהיא לעשות משהו תכליתי, שיהיה התולאה הנרלית התכלית, והעשייה לותה למצעי. וככל שתהיה התולאה חבובה, כך תחשב העשייה לותה היפך המנוחה בעצת, שמשמעותה שהאדם כבר נמלא בתכלית. לך עשייה שאינה מביאה ליעירה, לא תבטל את המנוחה ואכילה ושתיה והנאה בעצת הס

חקירה בהנחה תוך ג' לע"ג מקום ד' - חילוק מקום חפץ ברשות מגדר הנחה בהוצאה

הנה מעשה העצת שכלולים בו משמעות דיני יום העביעי יבוא בתורה בשלושה שמות. א. נפישה. ב. מנוחה. ג. עביתה. וחלוקתם תתייחס לשלושת חלקי מעשה. א. נפישת

העושה לעצמו. ב. מנוחה מהתעסקות. ג. וקביעה מהתולדה. ושמות לאו במשמעותם ביחס לקביעתו יתׄ במעשה בראשית, קביעה, מהיות הילירה גמורה. מנוחה, מה שאין צורך במלאכה. ונפיקא, במשמעות קיום רצון הׄ בבריאה. ולהבדיל, כן הוא ביחס לאדם, קביעה, תהיה מהילירה. מנוחה, מההתעסקות. ונפיקא, מה שחשוב כמי שהתמלאו כל לעוותיו ואין לו לעז.

והנה ברשׁ״י הנ״ל כתב לליכא הסכון להגחה שלא על הקרקע הרשות אלא במקום מסויים שיש להחשיבו רשות לעצמו ככרמלית, או מקום פטור ולא כתב גדר יל, וגם בסוגיא להכא הא לא הקשו רק מקום אין הגחה ע״ג מקום לׄ, ולא מקום לחשיב רשות לעצמו, וגם אדרבי לעיל (ג:) לא בעי למימר שיהיה גדר מקום נפרד ליל מרשות שנמצאת בה, אלא דיל שאינה במקום גופו, אבל במקום גופו הוי כגופו, וכדמשמע ברשׁ״י גבי הוליא ידו לכתב לאי עמד הוי הגחה מקום הגחת גופו אע״ג דהוי בידו (וזה נקטינו אלא כתוס׳ שאלו לומר בשיטתו דיש הסכון בידׄ יותר מגופו), וגם במה דאלו לחלק בגמ׳ בין עקירה להגחה משמע שאין הגילון בשם החפץ נחשב ברשות, לשם היה הגילון השם נחשב שנמצא ברשות כיון שמצאנו לסבר רׄעׄ כן לענין הגחה, אמאי לא נילף עקירה מיניה.

ועכ״פ משמע דולאי אין במקום ידו ליחלק מרשות שנמצאת בה, ואף אדבי לא בעי אלא להדורי שיהו לגביה, וגם לא מצאנו שאלו בלהחליף במקום פטור לשיתעבדא מלאכה מבינייהו, וזה לריך ביאור כיון דהוי מקום מסויים אמאי לא חשיב עכ״פ מקום פטור, ובפרט אחר דלמאו לידו חשובה כמקום לׄ.

אין ביד ליחלק מרשות שהיא בה - מקום מסויים לענין הנחת חפץ בקרקע

והנה אין כוונתנו שהיחס השימושי יבטל את המשמעות המוקלמת שיש לחפץ ומקום ביחס ביניהם, וביחס לאדם, וכן משמעות זו לא תבטל את המשמעות המוקלמת שיש למקום וחפץ, והיחס ביניהם בלבד, אלא הם רובדים נפרדים שמשמעותם הנוספת נוגעת רק לרובד הגבוה מהם.

אבל הנה לף אחר ביאור זה עדיין יש להקשות מאי שנא מעמוד ט׳ לכתב רשׁ״י

בחילוק דין יד מעמוד ט׳ - גדר עמוד ט׳ כבטל לשימוש קרקע רה״ר שלידו

לקמן (ח.) להוי בין קלר בין רחב, ומשמע להמניח ע״ג חייב אע״ג דלא הוי מקום לׄ, ולא נתבאר חילוקו. והנה כבר בילארנו במקׄ דלין עמוד ט׳ הוא מקום שמשמש כאחת עם קרקע שלגיליו, וחשיב תשמיש הרשות, ולקלקנו ממה שנאמר לין זה כחלק מדין גׄ וי״ט שהוא כגדל תוך גׄ, וכמו שאמרו דאי לפסק לרה״ר לתילקט דרהיטני (ואע״ג דלחו לה ואמרו להוא מקום הלכה לגבוד (וכמו דבילארנו שגדל אי לפסק וכו׳ הוא גדל בגוות כל הרשות, ואין בגבשושית או בשאר הקרקע חשיבות לאחד על משנהו, אבל לבוד הוא מקום חשיבות שאר הקרקע לבטל אליה הגבשושית, ויהיה דזה נפק״מ לתפיסת לוויל י״ט מהיכא משחינן לה), עיקר הסברא קיימת, ובעמוד ט׳ שהוא סיבה חיובית שמכתפים עליו ומשמש כאחת עם הקרקע הוי מקום הא).

והנה דזה המשמעות הרי אדרבה בעינן לקביעות דווקא, שאין לבטל דבר למשנהו מחמת שהוא משמש, אלא בקביעות השימוש (ויש לאלק בין זה לבין דבר הבטל מאמת מיעוט חשיבותו במקום פטור, אלא בעי לקביעות, שאין זה משום סיבה חיובית שלׄ שייכות המקום הנ״ל לרשות שלילו, אלא מאמת גרייעותו וכו׳). ואם כן י״ל אלא בעי שיעור ל״ט לעצמה, להוי כמניח ע״ג קרקע לאית דה אאי שיעור (ויש לדמות זה להא דאמר אאי במח׳ רבי ורבנן בזיז).

לפעמים יהיה המעשה שינוי בדבר קיים ממצב למצב, והיינו, שאלא יהיה במצב החדש מילואת חשובה ביחס למעשה כי עם המצאת המצב החדש בדבר לא תהיה מעשה אלא מעשה השינוי עצמו וגדל מעשה זה הוא בדבר שיהיה חשיבות בדבר בעצם יכיבות מצבו לאא שינוי והמעשה המביאו למצב חדש הוא עצם עשיית השינוי.

דקדוק לישנא דמועל גבי מקום ד׳ - חילוק מנח על גבי מקום שהוא בחפץ

והנה כבר בילארנו שגדל חשיבות מקום לׄ הוא משום מעשה הגחה, היינו, שלף שינוח החפץ בכל להו ולפי לורך החפץ בגודלו וכו׳, אין זה מועיל להחשיב המעשה כהגחה, כיון שאין גדל המעשה החסור משום תוצאתו אלא משום חשיבות המעשה עצמו, וע״כ לריך שיהיה גדל מעשה הגחה עוד בשרש הוגח החפץ, וזה אינו אלא בהגחה במקום שיש לו

חשיבות הנחה מוקדמת, וזה במקום רחב ד"ט (וכמו כבילתנו זהו לשון מקום חשוב לשון חשוב הוא משום מחשבת מי שצריך למקום הנחה בתופן כללי, ואין העושה במחשבה תחילה קובע מקום הנחה שלו אלא על מקום ד"ט).

המציאות הכוללת של דברים בדי שימוש תגדיל את הדברים בקיימים במציאות אחת ונפרדים בקיומם, והיא תהיה מציאות כוללת שביחס לקיומם כבדי שימוש תהיה המציאות לחילה, לך ביחס לדברים בדי שימוש קיימים יחשבו כדברים נפרדים. ובדוגמת שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ ביחס לשימושו יוגדר כדבר בר שימוש וביחס להיותו במקום יחשב כמשתמש במקום והמקום יוגדר כדבר בר

י. בגדר קלוטה כמי שהונחה

בגדר קלוטה כמי שהונחה – כ"ע מודו דבעינן שיונח החפץ ברשות

והנה בעיקר מה שלמדו בדעת ר"ע דס"ל קלוטה כמי שהונחה למיל, וכתב רש"י שזה לשון קליטה, היינו, שמויר הרשות, לקולטת ונחשב שהיל בתוכה, ול"ג גדר קליטה בשויר, וגדר תוכה לרשות, ובמאי פליגי ר"ע ות"כ.

וכן לשמוע מדקדוק רש"י הנ"ל דכ"ע מודו דבעינן שיונח החפץ בתוך הרשות (וגדר תוך כתבנו במק"ל שהוא במה שהמקום כולו לחל, והדבר המונח בתוך הרייהו כמי שנעשה בו מעשה תמידי של הכלה, והוא תוספת משמעות על מקום סתם, והוא גדר ברשות שלין היל מקום סתם, שלא יש בה משמעות נוספת ברשות היחיל והרבים, שהם בעלי משמעות שימושית מסויימת, ומקומות שבהם כולם שוה במשמעות הנ"ל), ומשמע דאפי החפץ נח ע"ג קרקע הרשות ולאי נחשב שהוא בתוכה, שזה עיקר חשיבות מקום בחפץ, ואין זה שייך לגדר הרשות, היינו, שאף שרשות הרבים עשויה להילוך ולא להשמיש הנחה, לגבי מה לחשיב בתוכה הוא בכ"ש, ונחלקו בנקלט בשויירה.

בירור בחסרון שיש בקלוטה מבהונחה - היות החפץ באוויר לעומת חסרון מקום בקרקע

והנה לכאורה יש למצוא בחסרון קלוטה על פני מי שהונחה שני ענייניס, האחל, מה שלא נח, והשני, מה שאינו נמצא לא בשויירה ולא בקרקעה. וברש"י כתב לשף לי העמידתו הרוח לחשיב נח, לי הוה יותר מג' פטרי רבנן, ות"כ אין זה עניין להיות החפץ נח, אלא במה שאין הונח, היינו, להיותו בשויר דרה"ר לא חשיב בתוכה.

וזה גדר הלימוד השני, היינו, מה נחשב למלאכה. וזה יליף שף לא כתיבא המלאכה בפירוש, לכיון לילענין להכי הוה במקצן, והרי נקרא מלאכה כלעיל חשיב מלאכה לקבע (כמו סילורא לפת מממנין, וסילורא לחוט מצמר, וטוויתם וסילורא לבגד מיריעות, וסילורא לעור מתחשים, וכותב ומוחק מקרקיס, ובונה ומותר מבנית המשכן, ומכבה ומבעיר מביאול סממנין, ומכה בפטיש מטסיס, ומוליל מהבלה).

גדר הנחה בקלוטה כמי שהונחה - חילוק בין מניח בידיים לזורק ביחס למעשה הנחה

ובאור הדבר הוא שעיקר גדר הנחה הוא לכאורה רק הפסקת הנעת החפץ, ואין זה מעשה חיובי, אלא שעל עתה הניע החפץ ועתה מניח לו (וכמו לשון בהניח ה' לך), וביחס למעשה הולאה הוא לכאורה רק גדר סיום המעשה, ושם עודו בידו ולא הניח גופו משמע לליכא מאן לפליג ללא חשיב הנחה (אי לאו למהלך לעומל וכדעת בן עזאי. וגם זה מלאנו שיש מי שאמר ללעת הבבלי לא נאמר זה אלא בכרמלית ולא לענין ד"א ברה"ר. ועוד יבואר בע"ה.), אבל בזורק נחלקו אי קלוטה כמי שהונחה בתוכו למיל, והחילוק בזה הוא משום שאין הזורק עושה הנחת החפץ בידייס, ואף שם נח החפץ לבסוף ברשות אין הנחתו מעשה חשק, אלא אלא פעל כוחו להניע החפץ רק עד כאן, ות"כ מה שנח החפץ במקום הוא מטבעו של חפץ ומקום, ולא משום מעשה שלו, ואי נימא לקלוטה כמי שהונחה למיל, בילוכו, שטבעה לרשות שקולטת החפץ, והוי כמי שהניח החפץ ברשות.

יישוב קושיית תוס' בספיקא דרבה - קלוטה כמי שהונחה גדר בזריקה ולא במניח בידו

ולפי זה נראה לאף גדר משום בעל ד' לדדים הוא בלותו, היינו, ריבוע, וזה הוא מאחר שהוא סיום והגבלה, לכיון לאין הגבלה אלא ביושר, היינו, ביחס לכח התפשטות אחר, ויושר משום הוא בלוכו ורוחבו, וגדר משום

היותר מועט הוא בלוכד לחל, וכוחב לחל, הרי שסיום מקום הפחות בללין הוא בריבוע. ואף שיתכן לחלקו ביותר מזה אין זה משום גדלו, והיינו, שכיון שמקום מסויים ניתם לשאר מקומות משמעותו בשטחו, שהרי אין שייכות בין מקום לחל לשני אלא בזה. לניתם לגובה אין זה משמעות מקום לווקל. ל"כ זה גדר המושג מקום שבין שאר מקומות, ולגבי גדר זה הרי לאין אלא שני גדלים שהם לוכד וכוחב חיובים, ואף לניתם למקומות שבאוץ מאלתו לבאים מל' לדלים, ל"ל לאין זה מגדר מקום הבסיסי, היינו, שטחו, אלא זה בלומן גובהו שיש לו משמעות פילוה וחיבור מאל לאל.

גדר קלוטה דר"ע במחשבת הנחה - עצם קליטת החפץ ברשות נחשבת גמר מעשה דיליה

והנה כמו שכתבנו מלאכת הולאה היא מלאכה הנוגעת לשינוי מצב של חפץ מבחינת מקומו, ולא בלמשעות עשיית המצב החלש, והיינו, שהרי הולאה כוללת גם הולאה לרה"ר וגם הכנסה לרה"י, ובהכרח שאין עליפות למצב אחד על משנהו שנאלר שהמלאכה היא עשיית המצב החלש, ול"ל בהכרח שהמלאכה היא עצם שינוי מקום החפץ. וכיון ששינוי כולל את המצב הקולם, והמצב הבא, הרי שההתעסקות בשינוי תחייב התעסקות גם במצב הקולם וגם במצב הבא. והיינו, שמלאכת הולאה היא מהיות החפץ מונח ברשות זו ועד היות החפץ מונח ברשות השניה, ותולאת המלאכה היא היות החפץ במקום חלש.

ודמי לשאיתא בהעמידתו הרוח ואחר כך הכניסתו לתוך ד"א, אלא לאלרינן דזה שכיון אלא בעי לה הכא לא נעשית מחשבתו, לכיון שעמד משהו הרי נסתיים מעשה שלו, ובשהייה פוסקת כבר חשיב הולאה, אלא בעינן שיתקיים שם כל הזמן (ובישראל במק"א דגר הינוח להולאה הוא בלרעיות מקום דבר, שאל"כ עצם מעשה הולאה היה בו להגדיר שאין מקום לבר חשוב, שהרי עוקרו מכאן ומניחו במקום לאחר, ובהכרח שמקום זמני חשיב), וכן בעניינו אלי ס"ל לר"ע דקלוטה כמי שהונחה למיש, הרי לחפץ הנקלט ברשות הוא מעשה הולאה חשוב, וכמי שהניח את החפץ בתוך הרשות, ואף שאין החפץ מונח, והרי הוא הולך לרשות לאחרת, עצם קליטתו כבר חשובה תולאת הולאה חשובה.

חילוק גדר קלוטה דר"ע בלמאין דמליא - גדר במעשה הוצאה לעומת תפיסת מקום דחפץ

ולפי זה יהיה גדר איסורה לאו לאל תעשה כל מלאכה (בהקדם לשאת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך וכו' שהוא גדר ניחם לאדם, ולא תעשה כל מלאכה שהוא אלא בגדר זה), לאין שביתה ועבודה האמורה גדר למלאכתך, אלא כל מלאכה לאסורה. ומשום שאין השביתה האמורה ניחם למעשיו אלא היא מגדירה דבר זה בעצמו, והיינו, שאין כוונת התורה לומר שתהיה מקדם השבת ע"י שינוי מעשיך, אלא גדר שביתה האמורה היא ניחם לרחוי להיות מעשיך, ויש באיסור להגדיר המעשים עצמם. ושיש באיסור התורה הנ"ל הגדרת המעשים, כמערכת המגדרת ולא איסור בתוך מערכת קיימת.

אבל לעת ר"ע לקלוטה כמי שהונחה, אין זה משום שהקליטה נותנת חשיבות בחפץ לגבי מקומו, אלא הוא גדר במעשה הולאה עצמה, ובמה שאין חשיבות בהנחה יותר מקליטה (וע"כ לא כתב רש"י להחפץ כמאן למונח למי, וכמו שכתב בדעת רבי), שזהו גדר בכל גדרי הולאה מרשות לרשות, שהמקליט חפץ ברשות חשוב כמוליא.

וביאורו שמנם אין לך לבר שאין לו מקום נוכחי המאפשר את קיומו הרגעי, אבל אין זה ניחם למקום מסויים, אלא ניחם למקום בלופן כללי, וע"כ יהיה שייך להעבירו ממקום מסויים למקום מסויים, תוך שמירה על מקום כללי. והעברה הנ"ל קרויה יציאה, והשמירה קרויה קיום. וזהו הבדל משמעות מצוי לעומת קיים.

דקדוק לישנא דרש"י בדעת רבי - חילוק בין דחיה גמורה לאונקימתא בדעת רבי

המעשה גם יגדיר את המציאות שלפניו ולאחריו כבר לאחר שהמציאות כפי שהגדרנו לותה אין זה ניחם המקבל בין שלבי המציאות, והיינו, שלף שלמרנו שצייך להגדיר כאלק מהמציאות משמעות של שינוי, אין הכוונה שתהיה מציאות של שינוי כי המציאות היא הנמצא והשינוי ניחם אליה הוא עליין רק מציאות. ואף כשנגדיר שינוי בבר לאחר במציאות הוא יוגדר בנמצא ולא כאלק מהמציאות המוקדמת, ולוגמת כשנגדיר מציאות של חפץ שנעשה בו מעשה של שינוי והוא יצא ממקום למקום לאחר, אף אם נגדיר משמעות אחת לשני המציאויות ניחם לאפץ, היינו, אפץ

במשמעותו המקומית, נאמר שחפץ זה נמצא שלא במקומו וזה הגדרה בחפץ, או שנאמר זאת ביחס למקום על המקום הקודם שאינו מכיל את חפצו, או המקום הבא כמכיל חפץ שאינו חפצו, הגדרות אלו אינם הגדרות של שינוי אלא הגדרות מציאותיות לדבר נמצא.

הקדמה לביאור חלקי מעשה הוצאה - עקירה, משא, והנחה, כגדרי מעשה מלאכה באדם

(ועל כן מי שנתן רשות קבועה לאחר להשתמש בשלו, הרי שפיתפו בקניין הדבר כמוכן לשימוש, וכיון שלפי לבעלים עצמו אין גדר קנין זה מה שהוא שלו, אלא מה שאין לאחרים תפיסה בו, אין הבדל בינו לבין הבעלים לגבי גדר זה, אלא כיון שאין גדר זה עומד לעצמו, שלא הכניר לו המקום לומר שמכר גדר זה, אלא הוא חלק מקניינו הכולל של הבעלים, לא יכול מקבל הרשות להסכירו, והוא פשר הדין ללא מהני מה שיש לבני החצר רשות וקניין להשתמש בחצר גבי שכירות מגוי, ולפי ששימושם הוא משום שיעבוד שיש להם על הגוי לא מהני, דאין לזה שייכות עם מה שיש לגוי זכות להשתמש בחצר, ומה שיש לו קניין בכל החצר שלא יפגעו ממנו להשתמש, שזה קנין שלו, וכמו גדר קניין בערכו המסחרי, ואין שותפותם בקניין השימוש מועיל לעניין זה. והוא ביאור דין שכירו לגבי דיתו.)

ותראה שלפי גם זאת אין גדרם אלא משום איסור מעשה ההולאה, שהשיבותו כמה שהוא מלאכת לבריס אלו, ובמלאכת הולאה הוא יש לשמוע זה יותר משאר מלאכות, היינו, שאין גדר המעשה האסור אלא בעשייה לאדם ולא בעשייה לחפץ, שהרי אין חפץ הנמצא ברשות אחת יותר חשוב מהיותו ברשות שניה, והשיבות השינוי מרשות לרשות איננה נובעת מגדר מתחדש שבחפץ, אלא מהשיבות שיש למעשה זה בעצמו (ואמנם כן הוא בכל המלאכות שגדר האיסור הוא משום המעשה ולא התולאה, אבל תמלאתו מבואר במלאכת הולאה ביותר).

השלמת גדר הנחה בקלוטה לר"ע - אין חשיבות יתר בהנחה בקרקע על פני קליטה

המעשה לפעמים יהיה כולל רק את המלאות הנוכחית, והיינו, שעצם השינוי בקיום המלאות המחודשת אינו חלק מהמעשה אלא רק הקיום עצמו והשייכות בין העושה לנעשה, ודוגמת לזה הוא מעשה בחלבים ועריות שמי שנתן חברו חלב בתוך פיו חייב שכן נהנה אף שלא עשה מעשה (רק לא מנעו), והיינו, שהיות החלב נאכל ע"י אדם הוא התולאה וההנאה היא העשייה והאדם הנהנה הוא העושה, וכל החלקים הללו בחיים כאחת, ואינם דורשים שינוי שהרי השינוי נעשה ע"י אחר אלא שעצם הקיום של אדם אוכל חלב הוא חלק המלאות והמעשה הוא ההנאה (הנה ביחס לנהנה מחלבים ועריות היה נראה שאין ההנאה נחשבת כנגרמת ע"י העושה לך מלאנו תוס' בסנהדרין סה שחולק בזה). ואמנם להגדיל את המעשה כמקיים את המלאות ולאי לדרוש החידוש שיש במעשה לך חידוש

וגדר איסור עשיית הכנה הוא במשמעות אחת עם מעלת קיום דבר המוכן ליום השבת. והיינו גדר הכנה לדבה מלאורייתא. ומיניה שאחר שיש מצוות הכנה מן התורה, יהיה גדר בכל דבר שם הוכן לו לא. וגדר זה מחובר, שאמנם מעשה ההכנה נעשה מקודם, אבל תולאת המעשה היא במה שדבר זה מוכן ביום השבת. וע"כ יהיה גדר במעשה שהוא קיום מצוה משום תולאתו, שהיא הדבר המוכן בשבת, וזה גדר שמשתמש ביום זה לצורך יום אחר. וכן יהיה גדר בדבר המוכן מה שהכנתו נעשתה מבעוד יום, וזה גדר שהיום משתמש ביום שלפניו. אבל גדר זה השני החמור אינו מצוה.

יא. בספיקא דרבה במאי פליגי חכ' ור"ע

ספק רבה במאי פליגי ר"ע ורבנן - אי בלמעלה מעשרה בזריקה או בקלוטה למטה מעשרה

ומעתה יבואר מה שלא דחו הא דר"ע לחולי לא דעי הנחה אלא דרה"י מקורה. לחשיבות לדין העברה וכו', אף להכא חילקו שלא אמר רבי אלא משום רה"י מקורה. והיינו, שאין גדר הולאה והכנסה שאמרנו בדעת ר"ע רק גדר במעשה, ולכן אין משמעות לחשיבות חפץ ומקום. אבל לדעת רבי לחילק בין מקורה לשאינה, ומשום דביתא כמאן דמליא. הרי בהכרח שאין זה גדר במעשה הולאה אלא משום חשיבות מקום חפץ, ולכן יש לומר שלא הוי אלא דרה"י מקורה.

ועוד יש להקשות מה שתלה זה בזה, ולמאי לא נימא לבאי ילפינן זורק ממושיט פליגי, ותלוייהו ס"ל ללא למרינן קלוטה כמי שהונחה (ועוד יש להקשות מה הו"ל בגמ' זבחים בדעת ר"ע למי חטאת נפסלים לפילו בהעביר מעל גבי הכלי כיון דס"ל קלוטה כמי שהונחה, והכא למאי ללא מהני האי סברא לגבי למעלה מי'), וגם לשון דילפינן זורק ממושיט לא נתבאר, לכיון דס"ל לר"ע לפילו זורק חייב הרי למושיט ללו לווקא, ולין זה ילפותא ללא ללא שני ליה בין זריקה להוצאה.

ונקדים בזה מה שכתב בילרנו במק"ח בגדרם החלוק למיני פעולת מהלך ההולאה, והיינו, זריקה, הוצאה והעברה, וקילור הדברים שהובדלו בשייכות מקום שממנו נעקר למקום שהונח שים במעשה, דבהעברה ליתא השייכות במעשה ללחל משני המקומות שנלמר שים שייכות ביניהם, לבל בזריקה והוצאה כיון שהעוקה נשלר במקום שממנו נעקר, יש משמעות יותר במקום שממנו נעקר שסם נמלא העוקה.

וכן בין זריקה להוצאה, שבהוצאה הוי הנחה בגופו, ובזריקה לין ההנחה ללא מכוחו, שים בזה שינוי גדר לגבי ההבדל הלמור, לכיון שבהוצאה נעשית ההנחה בילו והוא נמלא במקום שממנו נעקר החפץ, יש יותר משמעות במקום שממנו נעקר, כי לף בזריקה כוחו הוא, וכוחו כגופו, לין הכוונה להשייב שגופו נמלא במקום כוחו, ללא לכוחו הוא כגוף לחר ליליה, ול"ש לין בהנחה בזריקה גדר השייכות הנ"ל, ועפ"ש עדיפא ממעביר, כיון דהוי מעשה לחד, ויש שייכות בכלל המעשה בין שני המקומות, משא"כ במעביר שהשייכות היא רק מחמת זהות החפץ (וכמו ללמרו בהוליא ולמקה וחזרה ותפחה למטו בה מקום ליחוי. ובמק"ח האריכתי).

והמנוחה, היא ביחס לכל פרט ממעשה בדשים, וביחסם לחד לשני, שים לכל לחד מהם מקום להיות בדיוה קיימת בתוך כלל הבדיוה, וזה יקרל מנוחה, שלף שכל בדיוה עשמה נגמרה מלאכתה ביומה, לך לא נחה במקומה בכלל הבדיוה, וע"כ לא כתב וביום השביעי שבת וינח, כי השביתה היתה מכלל מעשה בדשים, ומנוחת הפרטים היא פועל יוצא מזה. והמנוחה היחסית בזה העולם היא מהעבודה, והייט מנוחת האדיים על מקומם שהעבודה תשלול זה, וזה שייך לפילו בבהמה, שלף שאין היא בעלת דעה להינפע העבודה תסתור מנוחתה.

ובהקדם זה תמלא מה לגבי גדר זה לילא למיימר דלאי ס"ל דקלוטה כמי שהונחה, הרי זריקה עשמה עובדת במקום שים בו להגדיל העבדה בשני דשויות היחיד הללו כהולאה שהיא דרך דשות הרבים, ולף לאין לוויר שהיא עובדת בו ה"ר, דהוא למעלה מי', הרי לא בעי רק להחשיב שני הדשויות כנפרדות מחמתו, ולא שיעבור בו, וכיון דהאי לוויר והאי לוויר, יש להחשיב הולאה מזה לזה כהולאה הסובה (ובמק"ח בילרנו בילר לעיקר החיבות הולאה דדרך ה"ר, הוא במה שלא הונח שם), וזה חסרון שים בזריקה מבהוצאה, דאי לאו דס"ל דקלוטה כמי שהונחה, ליתא להיובא מקום לעבר דרך דשות הרבים, לכיון שהכל נעשה במעשה לחד, וליתא להסלולי, ואי לאו משמעות אי הנחה בדשות הרבים ע"י דהוי לויר למעל לויר שים קליטה כדבר מוקלם, לא היה למעשה לזריקה גדר דהוי דרך דשות הרבים, לבל בהוצאה שים לו להפסיק ולהניח בדשות הרבים דביניהם, יש בעשם המעשה שלו משמעות ללא הונח בדשות הרבים.

המעשה הוא הבבר הנוקח לת הנעשה, והיינו, שיחשב הבבר הנעשה במשמעות המעשה. וכן המעשה נחשב כנשוא של העוקה, וכן המעשה הוא הבבר המקשר בין העוקה לנעשה, וע"מ להבין לת המושג מעשה נצטרך להגדילו כנפרד מן העוקה.

וכיון שים בה קלוקה עשמית, מחללים מות יומת, והיינו, כי לם היתה קלוקת השבת ביחס לחלם, כיון שחילולו פעם לחת היה לנו לומר שכבר בטלו משבת זו, ויובלו להמשיך לחללה. לך כיון שהיא קלוקה עשמית, ולין קלוקתה תלויה במי שקומרה, כל חילול וחילול יחשב לבדו.

הקדמת חילוק זריקה הושטה והעברה - שייכות מקום עקירה למקום הנחה לפי כח העושה

זריקה בהצטרפות קלוטה כמי שהונחה - מעבר החפץ באוויר מגדיר שתי הרשויות כנפרדות

דקדוק לישנא דילפינן זורק ממושיט - גדר מעשה הזורק המחשיב את שתי הרשויות כנפרדות

גדר הוצאה במושיט דרך רה"ר - הפסק אורך רה"ר בנותן חשיבות למעשה ההוצאה

וזהו שאמרו רבותינו הפת חכמה ואינה מלאכה, היינו, שאף שלולי רבותינו יקרף, ויש בזה הכנה, אין זה נלמד מהשבה בשבר הזה, ולא שייתאים לשבר אחר. וכן משמע מכל מלאכות שהן ע"מ.

ועל כן לא יהיה נפישת השבת זכרון לששת מעשה בראשית, היינו, שתהא עשייתנו את השבת מטרת הזכיר מעשה בראשית, אלא בהפך שנפישה שהיא נוגעת לקדושת האדם ומעלתו כיון שנעשית ביום שבת, לות היא שה' הוא מקדשנו שהרי יום השביעי הוא יום שביתת ה' הבורא, ויהיה זה לות בין ה' לכל דור ודיחם לדור ולעתיד.

ואחר כל זאת יבואר סדר חלוקת הדינים הנוהגים למלאכת הוצאה כך, שהנה כמ"ש דיש למנות חילוק בין הוצאה להעברה, שהוצאה שינוי במקום הנוגע לסוג המקום, ומה שגדר המקום המוקדם משפיע על חפצים המונחים בו. והעברה היא בנוגע לזהות המקום, ומה שחילוקי מקומות משפיעים על שינוי השימוש של חפץ ומקום, וכיון שגדר שינוי להוצאה תלוי בהגדרת המקום לעצמו, יבואר מה ללא בעו ילפותא להכנסה, שאין בה פחות מהוצאה בשינוי סוג המקום (ואפשר לכן לפי כתב רחמנא הוצאה בגוונא להכנסה, היה לומר

אבל בהעברה כיון שגדר השינוי הוא לא במקום עצמו, שאין המקום מחולק מחבילו אלא ביחס לחפץ, והיות החפץ במקום מגדירה את המקום כשונה ממקום שלילו (ל"ח), הרי שיהיה צורך לשימוש על העברה לבד, ועל זריקה לבד, ואין ללמוד זה מזה. ולפי כתב העברה לא הייתי לומד זריקה מיניה, לכיון שגדר השינוי הוא במקום חפץ, היה לומר שאם אין הוא מניח בידים במקום החדש, אין זה נחשב שהמקום משוייך לחפץ בלותו התופן שהיה המקום הקודם, ואין זה שינוי אלא קלקול שעתה הרי הוא כבלי מקום (וטעם יש בזה שהרי אין זכות להניח חפצים במקום הר"ל אם אין הם חלק משימוש אדם בו). ולפי כתב זריקה לא הייתי לומד העברה מיניה שהיה לומר שלווקת בזריקה שהאדם נותב במקום הקודם יש משמעות לחילה לשני המקומות, שקודם היה קרוב ועתה נתרחק, ויש משמעות במעשה בלילוף שני המקרים לגדר שינוי.

תוספת ביאור במושיט מרה"י לרה"י - הצלחת מעבר חפץ דרך רה"ר מגדירה שינוי חשוב

וע"כ נראה שגדר השינוי הוא לכן כמו שאמרנו, היינו, לכיון להיה מפסיק לשות הרבים לביניהם (ולא במובן שאסורה הנחתו אלא שעשה הנחתו), יש משמעות הלאחת החפץ להיותו ברשות שאליה הגיע, ומימלא איתא בהוצאה זו גדר הוצאה ברשויות שונות, מחמת חלוקתם, והוי מעשה הוצאה חשובה.

וגדר האמור במעשה הוצאה לבעינן שיהיה בדרך הוצאה, כי אין עשיית מלאכה לאסורה אלא משום שהוא עושה, והעושה הוצאה קרוי מוציא, ואמנם אין מעשה בלא תוצאה, לך זו אינה אלא חשיבותו של הנעשה להחשיב עשיית העושה. וע"כ לף שיהיה תוצאה מכוחו, כל שאין בה להיות הוא מוגדר כמוציא אינה מלאכה האסורה. ואין הגדרתו כמוציא נחשבת לא תהיה משום התוצאה למפרע, שהרי היא עלמה אינה אלא חשיבות הנעשה ולא העשייה. וכיון שאין הוצאה חשובה אלא בדבר חשוב שהיה מקומו ברשות זו, והיה לו בה מקום מוכן וקבוע, ועתה מוציאו לרשות אחרת למקום מוכן וקבוע אחר, שזו יש להגדיל מלאכה זו כמלאכה חשובה, כמו הסבלים וכו'. כן הוא לגבי איסור הוצאה.

חילוק הוצאה מרה"י לרה"ר ממושיט - שינוי רשויות קבוע לעומת שינוי הנובע מעצם המעבר

ואחר כל זאת יבואר מה שכתבנו לעת רש"י אלא אמר ר"ע אלא בזורק אבל במעביר, היינו, שנמצא החפץ בידו, אפילו ר"ע מודה אלא אמרינן קלוטה כמי שהונחה, ואפילו ליכא למימר אגב יד, וכגון ליכא חוץ כולו לרשות, וכגון אלא עמד לפום (או לעת רצה לאגב יד לא הוי אגב, דהא לא מסתברא לפליג אדבה דהכי פשט דבמלמטה מי' פליגי, וכדהקשה תוס', לכיון דלר"ע למעלה מג' הוי כלמטה מג' לרבנן, ואגב יד לא הוי אגב, ליכא למיפטר פשט ידו ונטל אחר מתוכה משום שחיים שעשאוה, דהפושט כבר נתחייב בהכנסתו לקליטת חוויר, ועוד יש להקשות דאי הכי ליכא להוצטה מרה"י לרה"י דרך רה"ר למטה מי' לר"ע, כיון דכבר נתחייב מהוצאה מרה"י לרה"ר לקליטה, ובתוס' תירלו לו דפליג רבה וס"ל כאביי, או דלף רבה לא אמר אלא הוי אגב, אלא למטה מי', ואיכא למימר דפליג רש"י על הנ"ל משום דקשיא

יישוב שיטת רש"י במעביר בידו - קלוטה כמי שהונחה נאמרה דוקא בזורק ולא במעביר

למימר דפליג דבא לרבה דבית, וגם לי לומר יל הוה לומר, לחוק הוא לחלק בין למעלה ללמטה).

והנה ביאור מה דהס"ל והס"י הוו גדר מקום שימוש חשוב לגבי חפץ הוא מטבען עצמן, לא יחשב מעשה דיליה אלא ביחס למקום החפץ המסוים, והיינו, לא במה לחשיב החפץ בתוך מקום המוגדר כמקום אחד מחמת היותו רשות, אלא ע"ג מקום המוגדר מחמת היותו מונח שם, וזה אינו אלא במקום מסוים. ובזה יהיה מעשה להמוליא במה שמניחו שם, והנחה זו משמעה בעזיבה, וכיון שאין עזיבה מעשה נפרד, אלא ביטול מעשה התפיסה, אין זה גדר מעשה בחפץ אלא עזיבתו לעצמו.

ואחר כל זאת יבואר סדר חלוקת הדינים הנוהגים למלאכת הולאה כך, שהנה כמס"כ ליש למנות חילוק בין הולאה להעברה, שהולאה שינוי במקום הנוגע לסוג המקום, ומה שגדר המקום המוקדם משפיע על חפצים המונחים בו. והעברה היא בנוגע לזהות המקום, ומה שחילוקי מקומות משפיעים על שינוי השימוש של חפץ ומקום, וכיון שגדר שינוי להולאה תלוי בהגדרת המקום לעצמו, יבואר מה ללא נעו ילפותא להכנסה, שאין בה פחות מהולאה בשינוי סוג המקום (ואפשר אכן דאי כתב רחמנא הולאה בגוונא להכנסה, היה לומר

המשמעות השביעית הוא יעול השימוש במקומות הרשות הנפרדים ביחס לשימוש שאליו הרשות מוכנה, ומשמעות זו היא המשמעות החמישית והשישית יחד, והיינו, שהמשמעות החמישית התייחסה למקום מסוים כמוכן לשימוש, והמשמעות השישית כמלחלת מקומות רבים ומיועדת לשימוש מסוים, והמשמעות השביעית היא המשמעות החמישית ביחס לשישית.

הרצון הוא מחשבת קיום מלילות, והיא משם כן כאשם הרץ אל מקום אחד ואף שבזמן שהוא כן אין הוא עדיין במקום כיון שהוא בדרכו אל המקום ביחס למקומות שאפשר לו להיות בם יש עליו שם המקום ההוא יותר משאר מקומות וכן באשם שיש בדעתו ילישה לגבי המצב הראוי להיות בו ובשילשה, היינו, שיחשוב קיום מצב כראוי לו יקרא שרושה במצב ויהיה עליו שם הדבר שרושה, וזה גם בזמן המצב ביחס להמשכו.

והיינו לכמ"ש הא לבעינן להנחה הוא משום דבלא כן הוי הולאה שלא כדרך, שאין דרך הולאה בלא עקירה והנחה, והיינו, לגבי עיקר שינוי שנעשה בחפץ במעשה הולאה (היינו, היותו לפני כן במקום זה ועתה במקום זה), ולאי חשיב שנעשה, ואפילו בהיותו רק בחוויר רשות (אבל אי לא הוה בחוויר רשות לא, ומה שאמרו במעשיר בידו לפילו ביותר מי', הוא משום דגריר אחר גופו להוי בחוויר רשות (וביותר די"ל להשיב משום כן לנגרר לקרקע רשות, דהא מחייב בעמידה לפוס בהנחה לפילו עודו למעלה מי', אבל אין לורך לסברא זו לגבי העברה עצמה)), אבל כיון דלא הוי דרך הולאה אלא בעקירה והנחה, אין להחשיב עושה דבר זה בחפץ כמוליא (היינו, לגבי חשיבות המעשה בעושה לגבי איסור מלאכה).

תוספת ביאור בחילוק רבי ור"ע - פשיטות שמואל דרבי מחייב שתים אף אעקירה

יב. ביאור גדר עקירה והנחה מעגמ"ד ביחס למעשה הוצאה

ונצרכים אנו להגדיר את המשמעות של מקום שאין הוא רשות היחיד בגלל מחילותיו, ולהבין את הכח שעומד ממול ההגדרה של רשות להיות רשות היחיד. והנה ברור שהמושג רשות היחיד הוא מושג בעל הגדרה עצמית ללא שייכות למה שהיה ההגדרה של השטח המובר לפני עשייתו לרשות היחיד. ומן התורה ישנם שלושה רשויות והם רשות הרבים, רשות היחיד ומקום פטור. ורשות היחיד יש לו תנאים שמשמעותם העיקרית היא, היות המקום גדול לעצמו ומיוחד לשימוש לנמלאים בתוכו. ורשות הרבים תנאיה בעלי משמעות

גדר הנחה ביחס למעשה הוצאה - דרך הוצאה בשינוי זהות מקום ולא המצאת מקום

והנה לחמנם משמעות שני גדרים אלו להיות חסרון במעשה הולאה הוא כלכתב ברמ"י לחין דרך הולאה וכו', אבל כמס"כ לעיל בבילור לתא דדרך הולאה, שהוא מקום

למעשה הולאה הוא מעשה למיקום חפצים, ואין נחשב מעשה (הנעשה) הולאה שגדלו שינוי מיקום חפצים, אלא כמה שהוא שינוי זהות מקום, והיינו, שיש לחפץ מקום, והמוציא משנה מקומו, ולא עשה המלאת מקום לחפץ.

ועכ"פ יהיה גדר במקום ביחס לקיום חפצים בו, וע"כ לדברים הקיימים במקום יוגדרו כמי שיש להם מקום, וכיון שבתוך לותו המקום ישנם דברים המוגדרים כדבר שיש לו מקום והרי הם נפרדים, הרי שהמקום יחשב כמקום הדבר, ויחולק למקומות נפרדים. וכיון שהמקום מחולק הרי שדברים הנמלאים יחשבו כיש להם מקום נפרד. וכיון שיש דברים שיש להם מקום נפרד, הרי ביחס לדברים אלה יוגדר המקום שנמלאים בו הדברים כמקום של דבר. וכיון שהדברים נמלאים במקום שיש בו גדר עצמי כמקום של דבר, הרי שיוגדר מקום שנמלאים בו כמקומם. וכיון שבמקום ימלאו דברים שאייך שיהיה מקום שהוא מקומם, אז יהיה שייך במקום עצמו גדר שהוא מקום שמיוחל לדבר, וכיון שדברים נמלאים במקום שאייך שיהיה מיוחל לדבר, הרי שיוגדר שיהיה מקום שמיוחל להם גם בלי שיהיו בו. וכיון שיש לדברים מקום מיוחל בלא שנמלאים בו, הרי שיחשבו כנמלאים במקום אחר. וכיון שבמקום ישנם דברים שנחשבים כנמלאים במקום אחר, אז יהיה גדר במקום עצמו שהוא מקום אחר, וכיון שיהיה המקום מוגדר כמקום אחר, הרי שגם דברים שנמלאים בכל מקומותיו יחשבו כנמלאים במקום אחר.

וע"כ יהיה משמעות הולאה לווקא בדבר הממוקם משכבר, ובהיות ממקום אחר מעשה, וכיון שאין היות לדבר מקום (ברשות), חלק ממעשה הולאה אין מעשה השינוי שייך אלא ביחס למקום המסויים שבו הוא נמלא ביחס לגדרי מנוחה לאיזה.

והן הן תרי גדרי לוויר המאורים לעיל, למה לאמר ר"ע קלוטה, היינו, בלוויר הרשות הכללי, ולא במה לחשיב תפיסת עשרה לקרקע רשות הרבים, והיינו, דבנח בלופן קבוע, כדבילה שמינה, הרי זה מקומו, ויש לתפיסת קרקע לויר עשרה להגדילו כנח בקרקע, למנוחתו הוי ממין מנוחה לקרקע, אבל בנח ע"ג משהו, כיון דלא הוה מנוחה קבועה, אי לאו דהוה תוך ג' להוי כקרקע, לא הוי חשוב בלוויר קרקע, דלאינו ממינה.

ביאור גדר אוויר ברשות - קלוטה באוויר הרשות לעומת ביתא כמאן דמליא בקרקע

אבל אין קליטה דר"ע לאינו משום תפיסת קרקע את לויכה, וביחס לקרקע שתחתיה, אלא ביחס לאוויר הרשות הכללי, וכמו ברשות היחיד לעולה על הרקיע, ובזה האוויר ליכא לגדר תוך כיון שהיא לחת, והחפץ הוי במקום שהוא חלק ממקום כולל, ובזה לא בעי שינוח, ובאוויר כלי.

והנה כלמור אין שיהיה המקום נפרד הוא אין תמידי, ויש לדון בזה מסוגיא דלחתי רבים, והיינו, שעכ"פ בלותו הזמן דלא לחתי עכ"פ יחשב המקום כנפרד, ויש להכריח מזה שהוא אין במחילות, אלא שיש לבאר למה לא יחשבו המחילות עכ"פ בזמן דלא לחתי, וכן יש לבאר לפס זה אין במחילות למה יהיה זה תלוי בפס ד' מחילות, או בגדר שתי מחילות מעלייתא, הרי משמעות המחילות יחד הוא משמעות ברשות, ולא במחילות כמונעות רגל רבים. ונראה מכאן לכאורה למבדל מה לחית היה במחילות המשמעות הפשוטה למניעת רגל רבים, יש בהם משמעות במחילות כולן יחד ובלי שייכות לרשות.

ביאור צריכותא דמקום ד' לעקירה ולהנחה - הנחה כמעשה עזיבה במקום מסויים הקבוע מראש

ויש בזה כדי ביאור למה לפשיטא ליה לגמ' לשעי עיקרה והנחה, ושעי לליהוי מע"ג מקום ד', והקשו תוס' מנ"ל הא, ובילאורו, לכיון למה לחפץ הוי במקום הוא מטעמו כללמרן (ובעין מה ללמרו לחי נושא את עלמו לגבי משא, כן הוא כאן לגבי מלילות דבר במקום), ומה דרה"ר והר"י הוו גדר מקום שימוש חשוב לגבי חפץ הוא מטעמן עלמן, לא יחשב מעשה דיליה אלא ביחס למקום החפץ המסויים, והיינו, למה דחשיב החפץ בתוך מקום המוגדר כמקום לחד מחמת היותו רשות, אלא ע"ג מקום המוגדר מחמת היותו מונח שם, וזה אינו אלא במקום מסויים. ובזה יהיה מעשה להמוציא למה שמניחו שם, והנחה זו משמעה כעזיבה, וכיון שאין עזיבה מעשה נפרד, אלא ביטול מעשה התפיסה, אין זה גדר מעשה בחפץ אלא עזיבתו לעלמו.

וע"כ יהיה גדר המעשה ביחס למקום מסויים, והיינו, הכלתו למקום, וזה ע"י שהוא

עוֹשֶׂה מַעֲשֶׂה עֲזִיבָה בְּכוּוָנַת קִיּוּם בְּמָקוֹם, וְכִיוָן שֶׁלְּמִרְנוּ שֶׁעֲצַם קִיּוּם הַחֵפֶץ בְּמָקוֹם לֵינוּ מַעֲשֶׂה לְהַמּוֹלִיךְ, וְלָךְ מְנוּחָתוֹ הָרִי הִיא מוּכְרַחַת, לֹא תִּהְיֶה חֲשׁוּבָה הַנָּחָתוֹ יוֹתֵר מִסְּתָם עֲזִיבָה אֶלָּא בְּמֶה שֶׁיֵּשׁ תּוֹסֶפֶת מֻשְׂמָעוּת בְּמָקוֹם זֶה יוֹתֵר מִסְּתָם הֱיוֹת הַחֵפֶץ נָח וּמִתְקַיֵּים בְּמָקוֹם, וְזֶה יִתְקַיֵּים בְּמָקוֹם ל׳ לְהוֹצִיא חֲשׁוּב יוֹתֵר מִסְּתָם מָקוֹם מְנוּחַת חֵפֶץ, אֲבָל אֵין גָּדֵר לְמָקוֹם ל׳ בֵּיצַד לְהֱיוֹת הַחֵפֶץ בְּמָקוֹם, אֶלָּא רַק לְמַה לְחַשִּׁיב עֲזִיבָתוֹ שֵׁם כְּהַנָּחָה, וְזֶה מַה שֶּׁלְּמִרְנוּ מֵעַל גַּבֵּי מָקוֹם ל׳ וְלֹא עַל גַּבֵּי מָקוֹם ל׳, לְאֵין זֶה גָּדֵל בְּתוֹלַדְתּ הֱיוֹתוֹ בְּרְשׁוּת, הַיְנוּ, עֲלֵיהּ, אֲבָל מַה לְּבֵעִי שִׁינּוּחַ זֶהוּ מִגְּדֶלֵי הֱיוֹתוֹ בְּרְשׁוּת.

סיכום גדרי הנחה במעשה האדם - חילוק לשונות מניח, מנחה, ומקליט, ביחס לחפץ ולרשות

וְאִ״כ נִמְצָאנוּ כָךְ, הַמַּעֲשֶׂה הוּא הַנָּחָה, וְגֶדֶל הַנָּחָה הוּא לֵינוּ מַעֲשֶׂה בְּחֵפֶץ וּבְמָקוֹם (זֶה שְׁמוֹ הַנְּחָיָה, וְהָעוֹשֶׂה שְׁמוֹ מַנִּיחַ), אֶלָּא הוּא מַעֲשֶׂה לְמִי שֶׁבְּחֵפֶץ לְבַד, וְהָעוֹשֶׂה, הַיְנוּ, מַנִּיחַ, מַעֲשֶׂה, הַיְנוּ, הַנָּחָה, וְהַנַּעֲשֶׂה בְּחֵפֶץ, הַיְנוּ, מוּנָּח. וּבִיחַס לְחֵפֶץ עַצְמוֹ, הַמַּעֲשֶׂה הוּא נוּחַ, וְהַחֵפֶץ נָח. וּמַעֲשֶׂה שֶׁעוֹשֶׂה אֶת הַחֵפֶץ בְּמָקוֹם הוּא כָךְ, הָעוֹשֶׂה הוּא מַנִּיחַ, וְהַמַּעֲשֶׂה הוּא הַנְּחָיָה, וְהַחֵפֶץ הוּנָּח. וְהָעוֹשֶׂה בְּרְשׁוּת הוּא מַקְלִיט, וְהַעֲשִׂיָּיה הִיא הַקְלָטָה, וּפְעוּלַת הָרְשׁוּת הִיא קְלוּטָה כְּמוֹ גְּמוּלָהּ.

יג. בְּמַחֲ׳ ר״ע וְרִבְּנָן וּבְגִדְרֵי רְשׁוּת, קַרְקַע וְאַווִירָה

וְהִנֵּה שְׁלוֹשָׁה בְּחִינוֹת מְלִיאוֹת לָנוּ מִגְּדִילוּת מֻשְׂמָעִיּוֹת שׁוֹנוֹת בְּמָקוֹם וְחֵפֶץ. ת. מְלִיאוּת חֵפֶץ וּמָקוֹם וְהֵיכַם בֵּינֵיהֶם מַגְדִּיר אֶת הַמֻּשְׂמָעוּת שֶׁל חֵפֶץ הַנִּמְצָא בְּמָקוֹם וְשֶׁל מָקוֹם הַמַּכִּיל חֵפֶץ. ב. מְלִיאוּת חֵפֶץ מָקוֹם וְהָלְאָה וְהֵיכַם בֵּינֵיהֶם מַגְדִּיר אֶת הַמֻּשְׂמָעוּת שֶׁל חֲפָצִים נִפְרָדִים הַנִּמְצָאִים בְּמָקוֹמוֹת נִפְרָדִים. ג. מְלִיאוּת חֵפֶץ מָקוֹם וְשִׁימוּשׁ וְהֵיכַם בֵּינֵיהֶם מַגְדִּיר אֶת הַמֻּשְׂמָעוּת שֶׁל חֲפָצִים מְסוּיָמִים בְּמָקוֹמוֹת מְלוּחָדִים.

שלושה גדרים במקום חפץ - קיום, הנחה, והכלה כמעשה דמקום בחפץ

וּבִדְבָרִים שֶׁלְּרֵיךְ שֶׁיִּהְיֶה הָאָדָם גּוֹרֵם, וְיֵשׁ מֻשְׂמָעוּת גַּם לְמַעֲשֶׂה עַצְמוֹ בְּלֹא חֲשִׁיבוּת הַנּוֹדַעַת מִמְּטָרַת הַמַּעֲשֶׂה, לְז הַמַּעֲשֶׂה לְרֵיךְ שֶׁיִּהְיֶה לִרְצוֹנוֹ, וְכִלּוּגְמָת שֶׁבּוֹעֵת שָׁוְוא, שֶׁמֻּשְׂמָעוּת הַמִּיסּוּר הִיא הַשְׁבוּעָה עַל דָּבָר שֶׁהוּא שֶׁקֶר, אִם נִתְּנָם עַל דָּבָר שֶׁקֶר לְחֲשׁוּב שֶׁהוּא אֱמֶת נֶחְשָׁב כְּאָנוּס, וְלֹא נֶחְשָׁב שֶׁנִּשְׁבַּע עַל שֶׁקֶר. וְלָךְ שֶׁבְּאֱמֶת הוּא שֶׁקֶר, כֵּיוָן שֶׁהַמִּיסּוּר הוּא לְהִישָּׁבַע, הַיְנוּ, לְאֱמֶת דָּבָר שֶׁהוּא שֶׁקֶר, הָרִי שֶׁאֵם הָיָה בְּדַעְתּוֹ הַדָּבָר כְּדָבָר אֱמִתִּי, אֵז לֹא יֶחְשַׁב הַשְׁבוּעָה כִּשְׁבוּעַת שֶׁקֶר. וְהַיְנוּ, שֶׁאֵין הַמִּיסּוּר שֶׁיִּהְיֶה שְׁבוּעָה עַל שֶׁקֶר, אֶלָּא שֶׁלְּאֱמִירַת הַשְׁבוּעָה תִּהְיֶה בְּמֻשְׂמָעוּת שֶׁל חִיּוּת שֶׁקֶר.

וְכֵיוָן שֶׁהַמֻּשְׂמָעוּת שֶׁל שֶׁקֶר וְאֱמֶת הִיא בֵּיצַד לִידִיעַת הָאָדָם, אַף זוֹ הָיְתָה יְדִיעָתוֹ הָרִי שֶׁהוּא מְנוּס.

עדיפות קרקע הרשות בהכלת החפץ - חיבור הקרקע לכלל מקומות הרשות בשולי כלי המכיל

וְשִׁבִּיתָה בֵּיצַד לְעוֹשֶׂה הִיא מֻשְׂמָעוּת שְׁלִילִית, שֶׁבְּאוֹתוֹ הַזְּמַן שֶׁשְּׁבוּעַת שֶׁקֶר לְבַד, וְהִיא מֻשְׂמָעוּת בֵּיצַד לְזְמַן שֶׁבִּזְמַן שֶׁשְּׁבוּעַת שֶׁקֶר אֵינוֹ עוֹשֶׂה כִּבְזְמַן שֶׁעוֹשֶׂה, שֶׁהָרִי לְמַה שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶׂה לְךָ פַּעַם אֵין זֶה שֶׁבִּיתָה כִּי אִם בְּטֵלָה. וְכֵן בֵּיצַד לְזְמַן שֶׁיֵּשׁ שֶׁבִּיתָה הוּא בֵּיצַד לִימֵי עֲשִׂיָּה, שֶׁהָרִי הִיא מְחוּבֶּרֶת בְּמֻשְׂמָעוּת לְזְמַן שֶׁלְּפָנֶיהָ שֶׁהִיא בֵּיצַד לְאֵלּוּ בְּשֶׁבִּיתָה, וְלָכֵן תִּיקְרֵא שֶׁבַּת לַה׳, כִּי מַה שֶּׁשְּׁבוּעַת הָאָדָם אֵין זֶה אֶלָּא שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶׂה, וְלָךְ מַה שֶּׁיֵּשׁ זְמַן שֶׁשְּׁבוּעַת אֵין זֶה זְמַן שֶׁלּוֹ, שֶׁאֵין מֻשְׂמָעוּת בְּמַלְאכוֹת שֶׁיֵּשׁ לָהֶם זְמַן שֶׁבִּיתָה אֶלָּא שֶׁבַּת הִיא לַה׳.

וְעִ״כ הִימְּלוּת הַחֵפֶץ בְּקִירְבַת מָקוֹם כָּזֶה, חֲשׁוּבָה לְהַכְלִילוֹ יַחַד עִם שֶׁאֵר הַנִּמְצָאִים בְּרְשׁוּת, וְהֵרֵיהוּ בְּתוֹכָהּ (וּמַה שֶּׁאֵמַר רַבִּי לְבֵעִי שִׁינּוּחַ הוּא מָקוֹם חֵפֶץ עַצְמוֹ, וְכִמּוֹ שֶׁבֵּיאַרְנוּ הַחִילּוּק בֵּין לִירוֹף חֵלְקֵי שִׁיעוּר, לְבֵנְחוּ שֶׁנִּיהֶם מִמֵּשׁ לֹא בְּעֵי עֲלֵיהּ, וּבֵין מִקְרֶה לְאֵחֵל נָח וְשֶׁנִּי לֹא, לְבֵעִי שֶׁיִּהְיֶה עֲלֵיהּ לְרִאשׁוֹן, כִּי מַה שֶּׁהַמַּעֲשֶׂה

ב. וּבְהִשְׁתַּלְשְׁלוּת מַעֲשֶׂה פְּשׁוּט דְּעוּשֶׂה, מַעֲשֶׂה, וְתוֹצָאָה, וּבִיחַס לְאָדָם לְחֵפֶץ וְלִמָּקוֹם, הַיְנוּ, מַעֲשֶׂה דְּאָדָם בְּחֵפֶץ, מַנִּיחַ, הַנָּחָה, מוּנָּח. מַעֲשֶׂה הַנַּחַת חֵפֶץ מִנְחָה (עוּשֶׂה) מוּנָּחָה (מְעוּשֶׂה) מְנוּחָה (מַעֲשֶׂה) הַנְּחָיָה (עֲשִׂיָּיה) הוּנְחָה (נַעֲשֶׂה) מוּנָּחָה הַנָּחָה הַנָּחָה הוּנְחָה הַנְּחָיָה נָח מוּנָּח הוּנַּח בִּיחַס לְחֵפֶץ, הַיְנוּ, עוּשֶׂה(וּבִיחַס לְחֵפֶץ הוּא מֵעֲשֶׂה), מַעֲשֶׂה (הַמְּחוּלָּק לַעֲשִׂיָּיה, וְנַעֲשֶׂה) תּוֹצָאָה (בְּמֵעֲשֶׂה, וּבְמְעוּשֶׂה), וּמִצַּד הַחֵפֶץ, הָעוּשֶׂה מְנַחֶה וְהַמֵּעֲשֶׂה מַנִּיחַ, הַמַּעֲשֶׂה הוּא מְנוּחָה (הָעֲשִׂיָּיה הַנְּחָיָה, הַנַּעֲשֶׂה הוּנְחָה, הַוּנַּח) הַתּוֹצָאָה הֵינוּחַ (בְּמֵעֲשֶׂה הַנִּיחַ, בְּמְעוּשֶׂה מוּנָּח), וּמִצַּד הַחֵפֶץ הוּא נָח נָח הוּנַּח הַנָּחָה נוּחַ מְנוּחַ

לריך שיהיה בחפץ בעל שיעור חשוב, אין זה מפום חשיבות שיש בחפץ (שבלא שיעור לא נחשב הולאה בו), אלא במעשה ההולאה שהוא ברשויות, ואין חשוב שינוי מרשות לרשות כמלאכה, אלא בחפץ כשיעור.

ולכאורה יש להקשות למה יהיה בעליו לחלי אחד לגרף החלי השני אחר ששניהם בגדר אחד, ואין חשיבות זה יותר מזה, ובילוכו כי ביחס לחשיבות שיש בחפץ ממוקם יהיה נח חשוב כממוקם יותר, וע"כ יהיה חלי שיעור המונח לאוי לגרף החלי שעובר לרך עליו, כי יש חשיבות בעליו לגבי חפץ העובר, אבל ביחס למעשה ההולאה לאין חשיבות יותר בחפץ נח, אין בילוף זה משמעות לחלי המונח מגרף החלי שאינו, אלא הרי שניהם חשובים מונחים לאחת, כי הרשות מבילתם, וכן הוא בעניננו כי לגבי מעשה להעושה שהוא מעשה הולאה ברשויות, כיון שנמלא החפץ בתוך ג' כבר חשוב מעשה שלו כהנחה, אבל ביחס לחפץ בעינן שינוח), כי אף שההכלה הוא מעשה פחות חשוב מן ההינוח לגבי חפץ, לגבי מעשה שעושה ברשויות, הרי אין עושה רק הבאה להכלה (היינו, ע"י הנחה).

ומעתה יבואר למה לחלק ר"ע הוא בגדר זה, וזהו לשון קלוטה כמי שהונחה, היינו, לגבי מה להרשות כוללת כל החפלים הנמלאים בה, חפץ הנקלט בה כלול כחפץ שהונח בה (ושם קלוטה, היינו, מקרה לחפץ הכלול ברשות שיש בה כח קליטה, והוא קלוט שלה, כמי שהונחה, היינו, מעשה שנחשב הנחה, משום שעשה שהחפץ יהיה כלול ברשות והוא הונח בה), ואף לאין זה מעשה להעושה אלא להרשות, ר"ע לא בעי הנחה כמעשה נפרל ברשות שהונח בה, וחשובה הולאה. אבל ר' יהושה סבר לבעינן מעשה הנחה ברשות כמעשה נפרל, אבל מעשה הקלטה ברשות הרי כמעשה הנחה ברשות, לקלוטה כמה שהונחה.

בביאור מחלוקת ר"ע ור' יהודה - קלוטה כמי שהונחה משום הכלת הרשות או הנחה

וביתר ביאור והשקלא שהגה יש ברשות לתת גדר בחפץ הנמלא בה בשני פנים, האחד, מה שברשות כוללתו בה, וזה גדר כמה שהוא חלק משאר לברים הנמלאים בה (או יכולים להימלא), והשני, כמה שהוא נמלא בתוך רשות, וזה בלבר עלמו וביחס לרשות לעומת מה שלא שלא היה בה (ולא ביחס לשאר לברים שיש לרשות לכלולם).

שני פנים בהשפעת הרשות על החפץ - הכנסת החפץ בכלל הרשות והיותו מוכל במקום מסויים

והמשל בזה כמו מה שמלאנו לכלי מלרף שני עיסות לענין חלה, ואין גדר בעיסה אחת יותר מן האניה, שהשיעור הוא לירוף שניהם, ואין סיבת לירופם אחמת עלמם, אלא הוא מעשה לכלי בכל עיסה ועיסה שהיא בתוכו שהיא במקום שהוא חלק ממקום כולל, וכיון שאני עיסות אלו בתוכו מקום הנ"ל, יש להם להצטרף, וגדר היות העיסה האחת בכלי (ובלי גדר הלירוף), הוא כמו המשמעות הראשונה, והמשמעות האניה, היא כלוגמת מה לכתב רש"י בדעת ב"ש בשביתת כלים, לגאלים הנמלאים בכלי, הרי זה חשוב שהכלי עושה בהם מעשה שהם מונחים בתוכו, ואף שאין בהיותם בו שינוי במה שהגאלים מגמרים הכלים, יש בהם מעשה שהם בכלי לעומת מה שלא היו (ולבר זה מובן יותר במיס, וכלשכתב רש"י לאין נחיס אלא בבבר שיש לו תוך (וזהו גדר ביחס לבבר לבד, ואין בעל התוך אלא כלי), אבל מלאנו גדר זה בכל ענין, כהא לכלי שרת מקבלים וכו').

מעשה האדם הוא הפעולה, וביחס לאדם הפעולה השלימה היא שאדם בר לעת יפעל בלורה שתגרום תולאה שתמלא את הלורך שהיה לו. שלריך שהפעולה תהיה מתוך בקשת התולאה, ברצון התולאה, בכוונת המעשה, לשם מחשבת המעשה, ולשם גרימת התולאה.

תליית גדרי החפץ בגדרי הרשות - כוללת ומשמשת כאחת לעומת סוג השימוש המיוחד לה

ואחר העיון נראה לגדרים אלו בחפץ תלויים בשני גדרים שיש ברשות, האחד, בהיותה כוללת, וזה מעלה שיש בכל רשות שתהיה, וזה מחמת מה שהיא משמשת לאחת, ויש גדר אחד בכל מקומותיה (וזה מחמת שהיא מוכנה לשימוש, לעומת מקום שתם שאין שימוש שבו קיום מוכנותם, אלא בשעה שמשתמשים), והגדר השני הוא בסוג השימוש שהיא מוכנה לו, ויש בכל המקומות שבה משמעות כוללת שאינם חלוקים בגדר זה, ובכל מקום ומקום שהוא מוכן לזה. וביחס לחפלים הנמלאים בתוך רשות, נראה שזהו חילוק בין גדר החפלים כנמלאים ברשות, שיש בזה גדר הכנה לשימוש (מה שאין כן אם היו במקום שתם, שאף שיהיו לאוים לא יחשבו כמוכנים),

וכין גדר החפצים כנמלאים ברשות המסויימת, שיש בזה גדר הכנה לשימוש המסויים שהרשות מוכנה להם (וכגון, ברה"י, שהם מוכנים להשמיש, וברה"ר, שהם מוכנים להעברה).

דבר המוכן לקיום דברים. וזה שייך במקום שיש בו יכולת כללית לקיים בו דברים, וזה גדר במקום עצמו, ולא מחמת ליזה דבר שיהיה בו. ולפ כשיהיה בו דבר, אין גדרו כמקום מחמת היותו קיום הדבר המסויים הנמלא בו עתה שהרי רצוי לדברים הרבה.

מחלוקת ר"ע ור' יהודה בקליטה - אי מהני קלוטה לכלל הרשות או אף למקום מסויים

המציאות היא כל הדברים המצויים, והדבר הקיים יוגדר ביחס למציאות כנמלא, ובמציאות ככלל לא יהיה שום משמעות חוץ לעצם הקיום, שלא יהיה משמעות לדבר הקיים, אלא עצם זה שיש הבדל במציאות שאם הדבר קיים אז הוא נמלא ואלא קיים אינו נמלא. והמציאות היא העצם וקיום הדבר הוא מקרה בה, והמציאות בהיותה כוללת כל הדברים תגדיר יחס בין הדברים הקיימים אם שייך שיתקיימו יחדיו, ומשמעות קיומם ביחס לאחר.

ור' יהודה סבר שמהני קלוטה אף לענין המקום המסויים, ומשום דס"ל שהרשות קולטת ע"י מקומותיה, היינו, שהיות הרשות משמעות נוספת לאותם מקום, הוא גדר בכל מקום ומקום להרשות, וכיון דגדר מקומות הרשות הוא, ואין הוא ביחס להנחת חפצים, אלא לשימוש בהם, לא נעי שיהיה החפץ מונח, זה גדר בפתם מקום, ולא מקום שיש לו חשיבות לרשות, וע"כ יהיה גדר בהמשך תנועת החפץ שהוא עובר ממקום למקום, שהרי הוא תפוס ע"י המקום, ויש להחשיב זה כהעברה.

ביאור השמטת דעת ר' יהודה לגבי מתניתין - לשיטתו חייב אף בפשט ידו ונטל אחר מתוכה

ושביתה ביחס לעושה היא משמעות שלילית, שבאותו הזמן שאדם אינו עושה דבר, והיא משמעות ביחס לזמן שבזמן שאדם אינו עושה כבזמן שעשה, שהרי לפי שאינו עושה אף פעם אין זה שביתה כי אם בטלה. וכן ביחס לזמן שיום שביתה הוא ביחס ליומי עשיה, שהרי היא מחוברת במשמעות לזמן שלפניה שהיא ביחס אליו בשביתה, ולכן תיקרא שבת לה', כי מה שאדם הפלס אין זו עשיה שלו, ואף מה שיש זמן שאדם אין זה זמן שלו, שאין משמעות במלאכות שיש להם זמן שביתה אלא שבת היא לה'.

דקדוק לשון הגמרא בר"ע ור' יהודה - לישנא דכמי בר"ע לעומת לישנא דכמה בר' יהודה

ועוד למדו שמלאכן הכתוב אלא תעשה כל מלאכה היה לאפוקי כל עשייה שהיא מעשה בדבר כמו הלעת המיטה, הלחת כלי וקניבת ירק שאינו מחובר, ולמדו שאפשר לף שזו קרויה מלאכה אין זה מעשה מלאכה האסורה בשבת, דילפינן מלאכן מלאכת מחשבת שלא נאסרה אלא מלאכה שיש עמה מחשבה. ואם מחשבה היא במה שאינו נגמלא עליון (אלא במחשבת העתיד להיות), ומזה נתמעטו האמורים לעיל שמעשה שלהם אין עמו מחשבה, שאין ההלעה חשובה כדבר לעצמו, אלא היא מצד של המיטה, והמיטה נגמלא, ואין זו מלאכה שיש עמה מחשבה, ומלאכת מחשבת היא מעשה דבר חשוב בדבר, ואם מלאכה שהם היא מעשה בדבר, וכמו מלאך שהוא ששליחותו היא דבר במקבל השליחות שהוא הדבר.

בירור בגדר קלוטה לדעת ר"ע - גדרו שימוש רשות ולא תכולת מקום חפץ הממלא הרשות

והנה זה יש לפקפק למה שאמרנו בדעת ר"ע שגדר קלוטה הוא ביחס להיות הרשות אחת וכוללת כל מה שיש בתוכה, אלא הכוונה ביחס לחפצים הנמלאים בה מחמת שהיא מקומם, ובגדרי מקום חפץ, אלא ביחס לחפצים כנמלאים ברשות לבד, ובגדרי רשות שימוש, שזהו גדר שימוש, וכלאמרן, ולא גדר רשות היונח חפצים (כדוגמת עמילה לכתף שאינה חשובה כהנחת חפץ מקום שאין היא עמילה לנוח אלא עמילה לשימוש), כי אין גדר ברשות במקום חפץ אלא שימוש. אבל אם היה ברשות גדר שהיא מקום חפץ, היה אפילו ר"ע מודה לר"י לכמה שהונחה, שהרי מקום חפץ הוא גדר קבוע, ואם יש ברשות לכלול מה שיש בתוכה בגדר זה, אז יהיה משמעות חיובית בהיות החפץ נקלט, ומשום להוא ממלא הרשות, דביחס למקום חפץ יש לרשות גדר תכולה, וכיון שיש גבול לתכולה יהיה חפץ הנקלט ברשות (אי ניחא לחשובה קלוטה כהונחה), כדבר שמונח במקום, ואף לאין קליטה במקום היונח, שאין לוויר מקום היונח, לגבי תכולה אין משמעות להיונח, שהדבר המונח ושאינו

והכא משמע ללא מונח ימלאו את הרשות בשווה.

ביאור דעת רבי בביתא כמאן דמליא - רשות מקורה מחשיבה תפיסת החפץ כחפץ מונח

(לפ"ז יחולקו דיני המעשה, לחיוב חטאת הוא משום אי הזהירות, והפטור לחטאת הוא משום שלא היה לו להיזהר בזה. וחיוב מלאכה הוא משום עשייתו, והפטור למלאכת מחשבת הוא משום שאינה עשייה. והפטור ללישנו הוא משום שאינו מעשה מסוי. והכלל לחיוב חטאת הוא חיוב כללי על המלאכות שיהיו מעשיו מכוונים.)

ולבאר כל זה נראה בהקדם מה שיש לדקדק בלישנא דגמ' לגבי מקום ד' לאמרו דבעינן הנחה, ולגבי סברת ר"ע (ורבי המובא בגיטין), נקטו לישנא קלוטה כמי שהונחה. ולגבי סברת רבי בתד רש"י (ד: ד"ה שלי וה. ד"ה כמאן) לכאורה למי, ולגבי סברת רבנן לפ' בתוך ג' לאמרו (לק' ק.) דבעינן שיהא החפץ נח. ועוד יש לדקדק דבספיקא דבבא נקט לשון לוויר שאין וכו, ולגבי מתגלגל דבבא נקט לשון שאין סופו לנוח סתם.

הקושי מלשון רש"י חשוך ומלא הבלא - גדר מקום חפץ סותר הרשות והסברא בשימוש

הוצאה מרשות לרשות היא מעשה כולל, שיש בו דברים המותרים כהולאה מרה"י לרה"י, ומרה"ר לרה"ר (שנחלקים לגבי רשויות עי' ד"ב נה: רשב"ם ותוס'), וכן לכרמלית. והיינו, שמלאכת ההולאה היא מעשה הנוגע לשינוי מקומו של חפץ. לך השינוי הנלמד בתורה הוא רק שינוי מקום מרה"י לרה"ר והיפך. וזה כי רשויות לאו שונות לחת מהשניה יותר משאר רשויות נפרדות.

שאף שלמדנו שהמלאכות תכיל כל הדברים נוכל לדבר על דבר שקיים כחלק מהמלאכות כמושג מלאכתי נפרד. ובבחינה זו לנו נותנים משמעות קיום עצמית לדבר מסוים שיהיה שייך בו הגדרות הקיום בנפרד להיינו קיומו ללא שיהיה תלוי בקיום דבר לחר, ושיהיה הדבר העשה ושלא המלאכות כמקרה בעשה. ובדוגמת שלמדנו חפץ יוגדר כקיום נפרד והמקום יוגדר כקיום נפרד. לך לא יהיה שום משמעות שונה בחפץ לו במקום כי אין להם משמעות שונה של קיום עצמי ביחס לכל שני דברים לחרים.

וביאור דבריו הק' לריך לכמה הקדמות.

הקדמת ביאור ללשון רש"י - חשיבות הקרקע לאיחוד הרשות לעומת קלוטה באוויר הרשות הכללי

הנה לעיל ביארנו מה שיש בקרקע יותר מבלוויל הרשות לענין הנחה (וכמו שלקלקנו אין זה אלא ביחס להנחת חפץ בתוכה, שהוא גדר ברשות כמכילה, ולא ביחס לחפץ כנח, שזהו גדר במקום חפץ), והנוגע לענייננו שמעשה הנחה הוא ברשות כגדר לחר, ולא במקום, ויש חשיבות בקרקע לענין ליחול הרשות מקום שהיא לחת ממנ, והיינו, שלף שלא יהיה בלוויל סיבת חילוק, לבל גם לא יהיה בו סיבת עילוב, לבל בקרקע יש בה סיבת עילוב יהיה גדר בחפץ הנמלא במקום קרקע יותר משמעות שהוא בתוך הרשות מלבד נמלא בלווילה, ולענייין המלאה לו שחשובה הנחה.

ולא למר אי לא שהרי לף שם לא יכלו בדרך הנכונה מחמת תורתו, יש להם ללכת בה מחמת המטרה שיש להם לנסות עלמם משלר דרכים שלין מביאים למטרה זאת. ולמר שם לא שילכו מקום לא על דרך השלילה, והיינו, שהיה בזה לבדוק שם הם במעלה זו, או שלריכים עליין ללימוד, לבל לא היה בזה בכדי להעניקם שם לא יעקו. לבל לחר שהתברר שלא זו בלבד שלינם הולכים בתורתו למטרת הדרך, אלא גם לא משלו בדרך השלילה, אז היה ראוי לתמוה, שהרי כשלרו שדרכם הובילה למקום בלתי נרלה היה להם לנוס ממנו, וע"י זה היו מוליאים הדרך הנכונה.

ועוד ועוד יש להקשות כמה דברים הל"ב בסוגיות. דיש להקשות למי סבר רבי לביתא כמאן דמליא, לכאורה לא בעינן לעין קלוטה כמי שהונחה, וכמו למשמע בדברי רש"י למר לעין לווינו חשוב לוויר, לבל זה לינו, להא בגמרא גיטין הובאו דברי רבי בלשון הקלוטה כמי שהונחה. וכן יש להקשות למי עיקר הסברא הוא מקום ביתא כמאן דמליא, הרי עיקר חסר מן הספר, והיה לפרש למיירי במקורה. ועוד יש להקשות דבגמ' עירובין משמע דכ"ע סברי להא דביתא כמאן דמליא למיא (ולף להתם הוא לענין רשויות דרבנן, עין לחלק, ועכ"פ היה לגמרא להקשות זה, וכמו להקשו לגבי החלפה). ועוד יש להקשות (וכן הוא בתוס') למה ראיה הביאו התם מרבי לענין חלר, שהרי אינה מקורה.

בירור הצ"ב בדעת רבי בבמה סוגיות - ראיית חצר שאינה מקורה ועיקר דעת רבי בקלוטה

מאן לפליג להעמיד לעת רבי בלא מקורה. ועוד יש לי להקשות ומכמ"ל. ולי נזה להוכיח לעיקר לעת רבי הוא בקלוטה כמי שהונחה, ומה לאמרו לחיירי במקורה, הוא בהוספת למה לסבר קלוטה וכו', ומקום ליוק לחלקו בלרך רה"י ולא לרך רה"ר או בהעברה וכר"י.

ולא למר או לא שהרי אף אם לא יכלו בלרך הנכונה מחמת תורתו, יש להם ללכת נה מחמת המטרה שיש להם לנשות עלמם משאר לרכים שאין מביאים למטרה זאת. ולמר אם

ושביתה ניחם לעושה היא משמעות שלילית, שבאותו הזמן שאוכל אינו עושה לבר, והיא משמעות ניחם לזמן שבזמן שאוכל אינו עושה כבזמן שעשה, שהרי אלם שאינו עושה אף פעם אין זה שביתה כי אם בטלה. וכן ניחם לזמן שיוס שביתה הוא ניחם לימי עשיה, שהרי היא מחוברת במשמעות לזמן שלפניה שהיא ניחם אליו בשביתה, ולכן תיקלא שבת לה', כי מה שאוכל האלם אין זו עשיה שלו, ואף מה שיש זמן שאוכל אין זה זמן שלו, שאין משמעות במלאכות שיש להם זמן שביתה אלא שבת היא לה'.

הצ"ב בדין תוך שלשה לרבא - אמאי חייב בדבילה שמינה ובחורי רה"י כשאינו תוך ג'

והנה בגמ' למרו לכל עקירת דבר ממקומו הולאה קרי ליה, ולרש"י לחייבי משקילות קרקוס יציאות אפילו בלא יציאה לרשות אחרת, וע"ל לעקירה אפילו בלא הנחה ברשות אחרת חשיב יציאה לגבי חפץ. ואף שלא נאסרה אלא הולאתו מרשות אחת לרשות אחרת, חשיב יציאה ממקום לגבי חפץ. ובפשטות ניאור מה שלא נאסר זה הוא מקום שבאותה הרשות הוי מקום אחד (וכמו שאמרו כוליה כל"ק) והרי הניחו בחזרה באותו המקום, ולא עבד מידי, אבל עשה המעשה לעקירת חפץ הוא תחילת המעשה האסור, ויבואר בזה לשון יציאות השבת, במיעוט וריבוי בחיוב ובפטור.

והן הן תרי גברי לוויר האמורים לעיל, למה ללמר כ"ע קלוטה, היינו, בלוויר הרשות הכללי, ולא למה לחשיב תפיסת עשרה לקרקע רשות הרבים, והיינו, דבנח בלופן קבוע, כדבילה שמינה, הרי זה מקומו, ויש לתפיסת קרקע לויר עשרה להגדילו כנח בקרקע,

הצ"ב בדין כותל משופע לקבלת גשמים - אי חשיב נח וסברת מיא לא עבידי דניחי

למנוחתו הוי ממין מנוחה לקרקע, אבל בנח ע"ג משהו, כיון ללא הוה מנוחה קבועה, אי ללו להוה תוך ג' להוי כקרקע, לא הוי חשוב בלוויר קרקע, ללינו ממינה.

וכמו"כ אין מתעסק יהיה גדר בעשיית העושה כחשיבות במעשה (שהוא אין בכל התורה להגדרת המעשה כנעשה על יד העושה), להיינו, הילינה במעשה, שהוא חסרון בעשם הבנת המלילות הקיימת כשיך בו מלאכה, אע"פ שדעתו על המעשה ותולדת המלאכה.

והיינו למה שהיא מחולקת הוא משום דרחמנא למר, אבל מה שיש בה תוספת יחוד על עשם מובדלותה הוא ע"י יקראל. ובלמת שזה שייך רק בשבת ולס, שיהיה אלו חלוקה בלי יחוד. וקלושת היום עלמו, ולא הזמן, אין הוא קודם בעלמו, אלא במה שמקדשים אותו במלילות. וזה הרי שייך רק ניחם לשאר ימים, שע"י שינוי המעשה מיום זה לשאר ימים יקודש. וזה גדר שבתון, היינו שהוא שבת של שאר ימים, כמו לשון שהוא ניחם לשאר דברים שאחריו, היינו, שיש בהתייחסות זו גדר הבדל בין יום זה לשאר ימים. אבל שבת אין היא ניחם לשאר ימים.

ויובחן בגדר איסור עשיית מלאכה בשבת, ושיש בו מיעוט בגדר מעשה, דאין הוא אלא מה שעושה מלאכה, והיינו, שאין במעשה גדר אלא במה שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו, שבאמת מה שנאסר הוא התולאה, ומה שאלו נאסרה רק על האלם (היינו עבודה), הוא משום שאין משמעות מלאכה שאם יבירה שיש לה משמעות אצל האלם, אלא הוא גדר בעשיית האלם מה שהיא חסרון שבירה, והיינו, שדברים המותרים הם מה שאין בעשייתם אי שבירה.

יישוב חילוק כותל מאחזתו הרוח ברש"י - כותל חשוב מקום אוויר משא"כ ברוח לברה

ומרש"י משמע לאף לאין כותל חשוב מקום מסויים, ולא הוי אלא לוויר רשות הרבים, חשיב מקום, ולא הוי כאחזתו הרוח, והוי מקום לוויר רשות הרבים, אבל באחזתו הרוח אין מקום שאחזתו שם חשוב מקום, לאין הוא שם אלא מחמת הרוח, וע"כ בעינן שיהיה תוך ג' לקרקע, לחשיב מקום הקרקע, אבל אין זה נחשב להוא במקום זה, אלא שם נח

ע"ג מקומו, ותירוצו כי זה גדר בחפץ, והיינו, לפי שהמקום מניחו ככותל לדבילה שהוא מחזיקה, כבר חשוב להחפץ נמצא במקום, לכל חוך ג' לקרקע לף שהוא במקום הקרקע, כיון שלא נח, אין חשוב מציאותו שם כנמצא במקום זה, וזה חילק רבא בין מתגלגל בלוויר, שאין במצבו הנוכחי סיבה שיהיה נח, שבזה ודאי אין לומר שנמצא במקום לקרקע שם לא שיהיה נח ע"ג מקומו, או שתאחזו הרוח, לכל בסופו לנוח, הרי שהיה לומר לכיון שהוא כמחפץ מקום מנוחה, והרי בתוך ג' לקרקע המלפקרת זאת, יחשב כנמצא בה, ולף שבכוחו הנ"ל יצא מן המקום הזה, בזמן שנמצא במקום יחשב שנמצא, וזה אינו, ובעי להנחה ע"ג מקומו.

ולפי"ז נראה לומר בדקדוק שינוי הלשון לומר ר' יוחנן שינוח ע"ג מקומו, ורבא אמר לבעי הנחה ע"ג מקומו הוא בדווקא, דר' יוחנן אייתי לה מי שזרק למקום חיוב, ומשמע שהיה בזריקתו להניח החפץ שם לולא לגלגלתו הרוח, ובזה אין חסרון במעשה ההנחה, אלא לאין לו להתחייב רק אם נעשתה מחשבתו, ולזה בעינן שינוח ע"ג מקומו, אבל בהא לרבא הרי אין מעשה שלו להניח במקום זה, לבעי לזרוק לרה"י, ולף לזרק בתוך ג' לרה"ר לחשיב הנחה במקום חיוב, אין חשוב הנחה אם לא נח ע"ג מקומו (ויש להסתפק אי בעינן למחשבתו בזה, או לאין מחשבתו אלא במקום ולא בהנחה).

דקדוק שינוי הלשון שינוח והנחה - חילוק בין זורק למקום מכוון לזורק שלא נתכוון

שאף שמהרנו שהמציאות תכיל כל הדברים נוכל לבבר על בבר שקיים בחלק מהמציאות כמושג מציאותי נפרד. ובבחינה זו אנו נותנים משמעות קיום עצמית לבבר מסוים שיהיה שייך בו הגדרות הקיום בנפרד להיינו קיומו בלא שיהיה תלוי בקיום בבר אחר, ושיהיה הבבר העצם ושאר המציאות כמקרה בעצם. ובדוגמת שאמרנו חפץ יוגבר בקיום נפרד והמקום יוגבר בקיום נפרד. אך לא יהיה שום משמעות בחפץ או במקום כי אין להם משמעות שונה של קיום עצמי ביחס לכל שני דברים אחרים.

יסוד החילוק בין הנחה לנח - הנחה מעשה חיבור חפץ ומקום ונח הוא מצב

המציאות היא כל הדברים המצויים, והבבר הקייס יוגבר ביחס למציאות כנמצא, ובמציאות בכלל לא יהיה שום משמעות חוץ לעצם הקיום, שלא יהיה משמעות לבבר הקיים, אלא עצם זה שיש הבדל במציאות שאם הבבר קיים או הוא נמצא והלא קיים אינו נמצא. והמציאות היא העצם וקיום הבבר הוא מקרה בה, והמציאות בהיותה כוללת כל הדברים תגדיר יחס בין הדברים הקיימים אם שייך שיתקיימו יחדיו, ומשמעות קיומם ביחס לאחר.

מה דלא הביאו דינא דרבא בקיבל גשמים - במי גשמים ליכא מעשה הנחה אלא עקירת המונח

והפרש משמעות יש בין וינח וינפץ ובין ויצבות, שוינח ווינפץ הם פעולה בעושה שהוא נח ושהוא נופץ, לך ויצבות מתייחס לאי קיום המלאכה. וכלייתי המלאכה ביום השביעי היא שנעשו כבר כל המלאכות, וביחס לתכלית זו כל מלאכה נחשבת לעצמה כי לא נסתיימה מלאכת הבריאה בלעדיה, וממילא יש משמעות חיובית ליום השביעי בהיות מוכן יותר משאר הימים, וביחס לשביעית יום השביעי יש משמעות שלילית ביחס לכל שאר ימי הבריאה ולכל המלאכות כאחת, כי השביעית היא שביתה מהמלאכה בלופן כללי וביחס לשאר הימים, והברכה והקדושה היא ביחס ליום השביעי עצמו בלי שייכות לשאר הימים.

החילוק בין כותל משופע לרוח - שלילת דימוי מים לספר משום דלא עבידי דניחי

ועוד יש להקדים כמה דברים הל"ד בסוגיות. דיש להקשות ללאי שבר רבי דביתא כמאן דמליא, לכאורה לא בעינן לאין קלוטה כמי שהונחה, וכמו שמשמע בדברי רש"י ללמר לאין לוויכו חשוב לוויר, לבל זה אינו, דהא בגמרא גיטין הובאו דברי רבי בלשון דקלוטה כמי שהונחה. וכן יש להקשות לאי עיקר הסברא הוא מקום דיתא כמאן דמליא, הרי עיקר חסר מן הספר, והיה לפרש לאיירי במקורה. ועוד יש להקשות דבגמ' עירובין משמע לכ"ע שבבי להא דביתא כמאן דמליא דמיא (ולף להתס הוא לענין רשויות לרבנן, אין לחלק, ועכ"פ היה לגמרא להקשות זה, וכמו להקשו לגבי החלפה). ועוד יש להקשות (וכן הוא בתוס') דמה לאיה הבילו התס מרבי לענין חלר, שהרי אינה מקורה, והכא משמע דלא מאן דפליג להעמיד דעת רבי בלא מקורה. ועוד יש לי להקשות ואכמ"ל. ודי בזה להוכיח דעיקר דעת רבי הוא בקלוטה כמי שהונחה, ומה דלמרו לאיירי במקורה, הוא בתוספת

למה לסבר קלוטה וכו', ומקום ליוק לחלקו בדרך רה"י ולא לרך רה"ר או בהעברה וכל"י.

והיינו, ללף דולאי עמידת גופו כעמידת חפץ, אבל אין הנחה גדל רק במה שהחפץ עומד, אלא בעינן שיהיה הנחה, ואין הנחה אלא במקום, והנחה במקום, היינו, ביחס לשאר מקומות, והיה להסתפק אי הנחת גופו הוה הנחה במקום החפץ, או במקום גופו דאי הוה הנחה במקום החפץ, אין עבירת הילוכו הנחה אלא הפסקה סתם (ולא הוי לפילו כשתי כותות בחלם, אלא עקר או עכר החפץ מהמשך הילוכו, אלא רק הפסיק את סידת הילוכו), ונלטרך לומר לכיון שהניח גופו גם חפץ המונח על גופו חשוב כמונח, וכמו מוציא חפץ בתוך כלי לבהנחת הכלי חשוב הנחה לגבי חפץ (ואין זה תלוי בספיקא דרבא בלגוז וכלי להתם מניח לכלי, אבל לם יניח הכלי עם הלגוז, פשיטא דלא הוה הנחה יותר מכלי לבד), אבל אי נימא להוה הנחה במקום גופו, והיינו, שחשוב החפץ מונח היכן שגופו מונח ואין ידו מקום החפץ ובהילוכו, כיון שאין גופו מונח גם חפץ אינו מונח, ובהנחת גופו חשוב כאילו הניח החפץ במקום גופו, וזה הנחה מעלייתא.

יישוב חילוק כותל מרוח בשני גורמים - מקום הנחתו וגדר כח התומך בחפץ באוויר

ונראה שהוא תלוי בשנים, האחד, הוא מקום שנח בו, קרקע או לוויר, והשני, הוא סידת מה שנח, וזה בשני לופנים, האחד, בחפץ לבד, היינו, שאינו זז, והשני, בחפץ ומקום יחד, שהוא נח על מקום, והיינו, שהוא נתמך ואין תזוזה שלו נפילה סתם, ויש חסידות בדבר שנח על מקום יותר מלבר שנח סתם, ובקרקע לא בעינן שיהיה נתמך להיחשב שנמלא במקום הקרקע, ולי לק במה שאינו זז, אבל בלוויר בעינן גם שיהיה נתמך, ולף שאין זה תמיכה כלי לי תזוזה, כיון שמה שהחפץ זז הוא על מקום, כבר חשוב כנח (לעומת קלוטה ללא), אבל אין הגדל שהוא נח לכותל והכותל מקומו (וכמו לאמר ר"ת בטח על פני לבינה דבעינן שיהיה מקום ד'), וכמו קרקע, אלא מקומו הוא לוויר רה"ר לשולט עד עשרה (ומקום ד' לילית, ל"ל או להוא תחתיו (ונלטרך לומר אלא בעי תוך ג' לענין הנחה מע"ג מקום ד'), או אלא בעי מקום ד' אלא בדבר שהוא שטח חלוק מעיקר הרשות כמו יד וכו', אבל המונח בלוויר הרשות חשיב הנחה ברשות (ולא במקום שתחתיה), וכמו בעמוד ט' שאינו רחב ד').

טו. בגדר הנחה תוך ג'

והנה בשתי הדוגמאות הראשונות שאמרנו, היינו חריץ, וגדר (וכאמור שהן בלבד הובאו כדוגמה לרשות היחיד בכל מקום. ע' בריתא הג"ל (שבת ו.)) נראה שאין אנו לריכים לביני מחילות, שכן הרשות מוגדרת לעצמה, ואינה מופרעת ע"י רשויות אחרות. ועדיין יש לחלק בין המקרה הראשון, בו ישנם גבולות ברורים מכל צידי הרשות הלוויה לשימוש (מלבד תקרה), לעומת המקרה השני, בו לכאורה יש לאנס גבולות בלפי חוץ, אבל לא גבולות בלפי פנים, שכן אין לתל גבולות במקום השימוש, שהוא על גבי התל.

ביאור המוסכם לחכמים ולר"ע בתוך ג' - חלוקת גדרי אוויר רה"ר לשלושה מקומות חלוקים

והנראה לומר בזה להבריית לא בזה אלא לבאר חלוקת הלעות בשלושת מקומות אלו כשלושה גדרי מקום שיש ברשות הרבים (ולכאורה זה מוכח מהא לאמרו לכ"ע מודו לאמעלה מי' פטור, ולכאורה אין זה כמו שני החלוקות האחרות לאייבי אהובאה מרה"י לרה"ר, ואמעלה מי' הוא משום זורק כמוציא, לאיכא למ"ד בלוטה כמי שהונחה ברה"ר לאמעלה מי', והבריית אמרה אינו אסור אלא משום שבות, וכאן רש"י, היינו, משום עירובי חצירות, וזה לא משום שעובר דרך רשות הרבים, ואסור לפילו בלי הפסק), אבל לא להשוות פרטי ליניהם, ואאמרו לאמעלה מי'

לא חשיב רשות הרבים כלל, ולמטה הוא מח', וכו', לעיקרה של בריתא בלה לחלק לוויר רשות הרבים שהוא בשלושה וכו'.

ולכאורה ביאור הדברים הוא לתוך ג' לף אי לא נימא דקלוטה כמי שהונחה אין זה כמו למעלה מג', לתוך ג' חשוב שנמצא בקרקע ולא רק ברשות, והנה מלשון רבא (תוד ג' לרבנן לריך הנחה ע"ג משהו) משמע דר"ע לא בעי שינוח תוך ג', ואמנם פשיטא לר"ע כיון דקלוטה תוך י' הוה כמי שהונחה בלא הנחה ע"ג משהו לא גרע תוך ג' מזה, אבל נראה דעכ"פ איכא נפק"מ, דהא אמרו דר"ע לא בעי הנחה אבל עקירה בעי, ודייק רש"י זה מהא דלא מחייב אלא אחת, וי"ל דזה דווקא למעלה מג', אבל תוך ג' יחייב ר"ע שתיים (ואעפ"כ ליכא למשמע מיניה, וגם אפשר דס"ל דלא חייב אתולדה במקום אב וכו').

עדיפות תוך ג' מלמעלה מג' - חשיבות בקרקע ממש ונפק"מ לר"ע בחיוב שתים בתוך ג'

ואמר רבא לרבנן לריך הנחה וכו', והיינו, דמה דר"ע ורבנן לא פליגי הוא רק לענין לחשיב כמקום קרקע ולא לוויר, אבל מלבד זה איכא מח' אי לריך הנחה וכו', וכמו לאמרו דלא אמר רבא זה אלא בזורק אבל במעביר לא בעי הנחה ע"ג משהו, וזה יתכן אפילו לר"ע, והיינו, דהא אמרו בתוס' דאף ר"ע מודה דאי הוה ביד עני ובעה"ב לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה (וכבר הוכחנו יותר לאף' רבי יהודה דס"ל קלוטה כמה שהונחה גם לגבי עקירה, מלאנו דבעי למיעוט דזה עוקר וזה מניח, ובעירובין אמרו דס"ל הא דרבא, ומחלק בין כותל משופע לשאינו לענין תוך עשרה ונח ע"ג משהו, וכן לרבי לחילק עקירת גופו ומילו ושתים שעשאוה, ומשמע דס"ל מתניתין ולא מחייב אמה שביד עני ובעה"ב, ואפילו במקורה, כדבעי הגמ' לאוקמי מתניתין כוותיה).

ויש להקשות לכיון דאמר רבא לרבנן תוך ג' במעביר לא בעי הנחה ע"ג משהו, והרי תוך י' לר"ע הוה כתוך ג' לרבנן, י"ל דגם לא בעי הנחה, ואמאי פטור ביד עני ובעה"ב (ולרבא ניחא דס"ל מגד יד שמיה מגד, אבל לאבוי קשה, ואף לרבא אם נראה לומר דלא פליג ר"ע במעביר מרשות לרשות דלא חייב על שינוח גופו), וי"ל דלף לר"ע שאני למטה מג' מלמעלה מג', והיינו, מה לאמרו בבריתא לכ"ע מודו תוך ג'.

הקושי ממעביר תוך שלשה לר"ע - אמאי פטור ביד עני ובעה"ב באגד יד לאו אגד

והנה אמרו בגמ' שאין שייך פטור למתעסק בשבת ואף שכמו בחלבים ועריות מעשה על שבת הוא במלאות המלאכה, והיה לכאורה לחייב כיון שנעשתה מלאכה, וזה לשכרה תורה, עכ"פ כיון שמלאכה האסורה היא מלאכת מחשבת, היינו, שיחשב בילירת המלאכה ושתעשה למחשבתו, הרי שיש למלות בזה מתעסק, היינו, שלא היה במעשה שלו מחשבה לילירת המלאכה, אלא שזה לא נתמעט ממיעוט לבה, היינו, פטור לחיוב חטאת, אלא ממלאכת מחשבת, והיינו, שאין גדר הפטור משום שאין נחשב ילירת חטא, אלא משום שאין זה חטא כלל, שאין זה מלאכה האסורה, וממילא אין מעשה שלה חטא, שאינו מעשה מלאכה.

והנה בהקדם הנ"ל יש לחקור בגדר לוויר לעומת קרקע למשמע לענין הולאה להוא מקום גרוע, משום דאין לוויר מקום הינוח, אם זה חוסר חשיבות לענין הנחה, או שהוא גם גדר חיובי, והשובים לוויר וקרקע שני סוגי מקום. והנה בדיאור ביארו כמאן דמליג דרבי, כתב רש"י, דדבר הסתום מכל לד אין לוויר חשוב לוויר, ומלשון זו משמע דיש גדר חיובי בלוויר, ומקום מקורה חסר גדר זה, דלי בעי למימר דהוא יותר מסתם לוויר היה לו לומר דחשוב כקרקע, ולא שאינו חשוב לוויר, ומשמע דקרקע ולוויר שניהם סוגי מקומות דרשות. ודחמת דכן משמע מדין דדבילה שמינה דלי לא נימא כתום' דהוא משום כותל, או קרקע שתחתיה, אז יהיה ביאורו שאין חסרון בלוויר רשות הרבים כמקום דרשות, אלא הוא חסרון בהנחת החפץ, אבל אם יהיה בלופן דליכא חסרון דלא נח, חשוב לוויר ככל מקומות הרשות.

חקירה בגדר אוויר לעומת קרקע - דקדוק לישנא דרש"י דאין אווירו חשוב אוויר במקורה

ולכשתמצא לומר יהיה חילוקי דינים אלו משמעות חילוק בגדר המלווה, היינו, שיהיה גדר חיוב לחל לכל השבתות, על משמעות השבת המלווה כמה שהיא חלק מכלל של שבעה ימים. ויהיה גדר חיוב נפרד לכל שבת על משמעות ליווי על כל השבתות, ובלי שייכות למחזור השבוע.

בק' הגמ' דהנחה ביד לא הוי הנחה מעגמ"ד - יד אדם מקום נפרד מקרקע הרשות אף שאינה חולקת

ונצרכים לנו להגדיר את המשמעות של מקום שמין הוא רשות היחיד בגלל מחיצותיו, ולהבין את הכח שעומד ממול ההגדרה של רשות להיות רשות היחיד. והנה ברור שהמושג רשות היחיד הוא מושג בעל הגדרה עצמית ללא שייכות למה שהיה ההגדרה של השטח המדובר לפני עשייתו לרשות היחיד. ומן התורה יכנס שלושה רשויות והם רשות הרבים, רשות היחיד ומקום פטור. ורשות היחיד יש לו תנאים שמשמעותם העיקרית היא, היות המקום גדול לעצמו ומיוחד לשימוש נמצאים בתוכו.

ורשות הרבים תנאיה בעלי משמעות

וביאורו כי השביתה בשבת תהיה כמו התרומה ועל כן נסמך לביכורים ולפטר חמור ועל כן מיעט קציר של מלוה מהמשך הפסוק בחרים ובקציר תשבת שמין גו גדל תרומה שהוא עצמו תרומה (וזה גדל מחרת השבת שהעומר תחילת ספירת שבתות וקציר הוא מלוה של זמן ומכמ"ל) ובגדל זה ולשי עליך שיהיה השבת קולמת לשבת ימים כמו בשבור וביכורים וזה גדל חייב כל כך משמר לחל ומונה שבה וזהו שבת של חלם הרשמון שלא היה לו שבה וזה השבת היא היא השבת המקולית.

חילוק למעלה מי' דמושא בני קהת מבעיא דאביי - חילוק גדר יד אדם לפי מקום עמידת גופו

וגדר מחשבה הוא בשני לופנים לו בחשיבה שקולם המעשה כילד לעשותו, לו בבקשת לורכו, והנה בקשת לורכו כבר למרנו שמין זה גדל ביחס למלאכה, וגם מין זה במחשבת המלאכה, ועיקר גדל מלאכה הוא ההכנה, היינו, מעשה שיש בו הכנה, וזה למר שלף שהלחת הכוס והלעת המיטה וכו' יש בה הכנה ונחשבת מלאכה, לך מין זה נחשב מלאכה שיש עימה מחשבה.

והנה בבעיא לשבי ילו של שלם מהו שתעשה בכרמלית חילקו הכא למעלה מי' והכא למטה מי', וכתב רש"י, למעלה מי' הוא לוויל מקום פטור, וכמו שלמרו בהזורק למעלה מי' שלא הוי רה"ר למעלה מי', ושאה להא הכא הוא כמו מעשיר להא המולילו, היינו, מרה"י לרה"ר, ונשל"ל להתם לגופו הוה ברה"ר, גם חפץ המונח בילו למעלה מי' חשוב ברשות הרבים, אבל היכא לגופו אינו ברשות הרבים, אין חפץ המונח בילו חשוב ברה"ר (ומזה נרלה לשבר רש"י שלא כתוס' לפשיטא ליה לשם החזיק טרשקל למעלה מעשרה והניח בעה"ב בילו פטור מקום שמין רה"ר למעלה מי"ף אלא כיון שהוא מונח בילו וגפו נייח יש לחייב כאילו הוה ברשות הרבים, לולי ריב"י להוי רה"י).

וטעם זה הוא לכאורה כלשמרן, כי לגבי שם רשות אין ילו חשובה להיחלק מקרקע לגופו מנח עליה, אבל שם אין גופו ברשות אין ילו חשובה להיחשב כקרקע הרשות, אלא כאווירה, וזה לווקא תוך י'.

דבר, שם שבר הוא מה שניתן לשבר עליו, היינו, שיהיה מובחן משאר שברים. ואם נשבר על שבר מלילותי הוא ביחס למלילות, ואם נשבר על שבר כמושג מלילותי הוא יהיה ביחס להשגתו, ובחינת מה כשבר הוא לפחות כמושג, אך מה שלא ניתן לשבר עליו כמושג אינו נחשב שבר כלל, וזה יהיה קושי לבחינת הקיום שמה שאינו שבר ולשי אינו שייך בקיום כשבר, אך השבר שייך לבושנו בבחינת הקיום אם קיים הוא או לא. ובדוגמת שלנו החפץ הוא שבר והמקום הוא שבר, וכן המקרה המלוחל ביחס לשבר אחר.

טז. בפטור דזה עוקר וזה מניח והצ"ב

פטור זה עוקר וזה מניח - קושיא ממנ"ב אי אסור מאיסור מלאכה או שלא עשה

והנה בעיקר מה שבעי לעקירה והנחה, כתב רש"י לעיל שמין שבך הולאה בלא עקירה והנחה. והא שבעינן למקום לע"ש כתב רש"י שהוא מקום חשוב להיות הנחה להמולילו חשובה הנחה, ומבואר שבעינן מקום ש' להוא חשוב להגדיר את הנחת המולילו כהנחה, ובעינן להנחה מקום שהילו שבך הולאה.

והנה במה לילפי פטור זה עוקר וזה מניח מפרשת חטאת שכתיב בעשותה ולא העושה מקלתה, קשה לממ"נ לי לחסור מקרא ללא תעשה כל מלאכה, הרי עשה מעשה האסור וחטא בשגגה בעשותו אותו וכו', ואי אינו אסור מקרא ללא תעשה כל מלאכה, הרי זה כלא עשה כלום (וכמו שכתב רש"י ללי פטורינן מתעסק בשבת מקום מלאכת מחשבת, לא בעינן למיעוט ללשב חטא בה, והיינו, כי אין זה חטא כלל).

והנה נהוג לתמהו למאי שניהם פטורין למכו לחייב מקום לחיתעבדה מלאכה מבנייהו, ולכאורה זה דבר חידוש, לכיון דהאי לא עביד כולה והאי לא עביד כולה, איך נחייב האחד על מעשה לחבירו, ומהו לפקיטח ליה. וכבר ביארנו במק"ח עיקר גדרי לירוף שנים שעשו, ומה שהוא דבר פשוט לאין האחד תלוי בחבירו לגבי חיסור, ואי חייבין, כל אחד חייב חטאת לעצמו, ואין שיתוף לחיסור, והיינו, למילגח דלא תעשה כל מלאכה היה לחייב כל אחד על מעשה שלו לבד (בהיותו חלק מסיבת תולדת כל המלאכה).

גדר מלאכה כחפצא דאיסורא מוגמר - מיעוט בעשותה הוי בחוטא ולא בהגדרת מעשה האיסור

ושביתה ביחס לעושה היא משמעות שלילית, שבלותו הזמן שבודת אינו עושה דבר, והיא משמעות ביחס לזמן שבזמן שבודת אינו עושה כבזמן שעשה, שהרי אלם שאינו עושה אף פעם אין זה שביתה כי אם בטלה. וכן ביחס לזמן שיום שביתה הוא ביחס לימי עשיה, שהרי היא מחוברת במשמעות לזמן שלפניה שהיא ביחס אליו בשביתה, ולכן תיקרא שבת לה', כי מה שבודת האלם אין זו עשיה שלו, ואף מה שיש זמן שבודת אין זה זמן שלו, שאין משמעות במלאכות שיש להם זמן שביתה אלא שבת היא לה'.

אבל דבר זה ל"ב שאמנם יש להבין גדר חפצא דאיסורא – דימוי אמעשה – דימוי הנ"ל לשיעור כזית כדי אכילת פרס

חפצא לאיסורא ביחס לדבר הקיים לפני שיעשה החיסור, וכאלב ולא שהם דבר לחסור וקיים אף בלא אכילתם, אבל קשה איך יהיה מלאכה הנעשית ע"י מעשה, חשובה חפצא לאיסורא קודם המעשה שעושה אותה. ואין זה קושיא, לאין הכוונה שיהיה התולאה שטרם נהייתה החפצא לאיסורא, אלא די במה שאסרה תורה מלאכה, שיהיה גדר מלאכה בנפרד מהמעשה.

המעשה לפעמים יהיה כולל רק את המלאכות הנוכחית, והיינו, שעשה השינוי בקיום המלאכות המחולקת אינו חלק מהמעשה אלא רק הקיום עצמו והשייכות בין העושה לנעשה, ולוגמא לזה הוא מעשה בחלבים ועריות שמי שנתן חברו חלב בתוך פיו חייב שכן נהנה אף שלא עשה מעשה (רק לא מנעו), והיינו, שהיות החלב נאכל ע"י אלם הוא התולאה וההנאה היא העשייה והאלם הנהנה הוא העושה, וכל החלקים הללו בזיס כאחת, ואינם דורשים שינוי שהרי השינוי נעשה ע"י אחר אלא שעשה הקיום של אלם לוכל חלב הוא חלק המלאות והמעשה הוא ההנאה (הנה ביחס לנהנה מחלבים ועריות היה נראה שאין ההנאה נחשבת כנגרמת ע"י העושה לך מלאנו תוס' בסנהדרין סה שחולק בזה). ואמנם להגדיל את המעשה כמקיים את המלאות ולאי לרוש החילוק שיש במעשה לך חילוק

ואף לגבי מלאכה הוא כך שאחר שאמרה תורה שם מלאכה בלי יחס לעושה ולמעשה, יהיה החיסור הוא לעשות מעשה מלאכה, היינו, מעשה שיש להגדילו כמעשה מלאכה, ואם תהיה המלאכה בנויה מכמה מעשים נפרדים, הרי שכל מעשה ומעשה יחשב כמעשה מלאכה לעצמו, כי אין המלאכה מעשה החיסור שנאמר שחשובים כלל המעשים כמעשה אחד (וכמו שינוי ליוה"כ שחשובים כל חלקי היום כאחד ומעשה אחד, לענין קיום עינוי וביטול להנפק אשר לא תעונה), וא"כ הרי שאלם המלאכה נעשתה אף שיהיה קיומה מעול סיבות יש להגדיל את העושה מקלתה כעושה חיסור. ואף שהוא יהיה רק סיבה אחת מיני כמה סיבות, שגרמו את היעשות המלאכה וזה יש להגדיל מעשה שלו כמעשה למלאכה, וזה גדר החיסור האמור בקרא אלא תעשה כל מלאכה (וכמו לא תעשה לך פסל).

ובגדר זה בחמת לא נתמעט העושה מקלתה, כי אף העושה מקלתה אם הוא לרך עשיית המלאכה, חשוב כעושה מעשה מלאכה, ומימלא יש לחייב באף בשנים שעשאוה, ומיעוט לחטאת אין הוא מיעוט במעשה החיסור, שאין נחשב מעשה מלאכה אלא במעשה שהוא סיבת כל המלאכה (כי אין זה שייך לדיני חטאת, אלא להגדרת חיסור מעשה מלאכה, ואין ללומדו מדיני חטאת וגם אם היה זה הגדרה במעשה מלאכה לא הוה בעינן לכמה מיעוטים, לזה עוקר וזה מניח וזה אינו יכול וכו'), אלא בחטאת העושה, היינו, בעיקר גדר העושה כחוטא, ומאין חשוב העושה כחוטא אלא בהיותו עושה יחיד, וביחס לחיסור עצמו, היינו, המלאכה, שהרי

שנחלקו רבי ור״י בשופט ומלקק, לרבי סבר לשופט כלכל מיסך וכו׳, ור״י חילק. ובגדל השני הוא מה שלמדו בזורה ובורר וכו׳, לפי שהם דומים כיון שהיו במשכן נחשבים לאחת, וכן בכותש ודק שלמדו שפי שהיו במשכן, כיון שאינם חשובים כלכל שעני לוכל פתו בלא כתישה, אין חשוב להיחלק מדק. וכן במה שלמדו למולח למרך עיבוד הוא, ולפי שמולח הוא שלב מוקלס, הרי בכלל מעבד שהוא למרך עיבוד, ולפי להוה במשכן אין נחשב תולדת מליחה, כיון שהיא עיבוד, ויש לחריה עוד עיבוד, הרי שלפי שהעושה לותה לבדו חייב שהיא תולדה חשובה, אין היא חשובה ביחס למעבד והיא כשלב מוקלס שלו. ומלאכות שהן דומות ועשאם בהעלם אחד אין חייב אלא אחת, ומשמע דזה לפי למי שמחייב על אב ותולדה שלו שתים, שאין גדל תולדה לימוי ממש שהדומה הרי הוא אב.

וע״ב יהיה תלוי גדל החטא הנעשה בשניים במה שיש לחייב האחד על לפי היות השני חלק מהמעשה, ויהיו מיעוטים הללו גדרים בחיוב שמירת העושה עשייתו, שלא תיעשה ממנה מלאכה ביום השבת.

יז. בבעיא דר״י בזרק ונעקר וקבלו

בעיית ר׳ יוחנן בזרק וקיבלו - ספק בצירוף שני כוחות באדם אחד ולא בחלוקת המעשה

המציאות היא כל הדברים המלויים, והדבר הקיים יוגדל ביחס למליחות כנמלח, ובמליחות ככלל לא יהיה שום משמעות חוץ לעשם הקיום, שלא יהיה משמעות לדבר הקיים, אלא עשם זה שיש הבדל במליחות שאם הדבר קיים אז הוא נמלח והלא קיים אינו נמלח. והמליחות היא העשם וקיום הדבר הוא מקרה בה, והמליחות בהיותה כוללת כל הדברים תגדיל יחס בין הדברים הקיימים אם שייך שיתקיימו יחדיו, ומשמעות קיומם ביחס לאחר.

והנה זה פשוט לאין זה משום שחילוק העשייה לשני כוחות יהיה מחלק את המעשה, ונחשב כמעשה אחד, אלא גרע ממעביר למי לאהלוריה, והוה בכמה וכמה כוחות, והוא עוקר במעשה אחד ומעביר מרשות לרשות בהליכתו, ומניח במעשה אחר, ואם היה זה הגדר, אין זה פטור לשנים שעשאוה, אלא שלא עשה מלאכתו בשת אחת, אלא ולמי המעשה אחד הוא, ולפי בשני כוחות.

וך׳ יהודה סבר שמהני קלוטה לפי לענין המקום המסויים, ומשום דס״ל שהרשות קולטת ע״י מקומותיה, היינו, שהיות הרשות משמעות נוספת לאותם מקום, הוא גדר בכל מקום ומקום להרשות, וכיון דגדר מקומות הרשות הוא, ואין הוא ביחס להנחת חפצים, אלא לשימוש בהם, לא בעי שיהיה החפץ מונח, לזה גדר בשתם מקום, ולא מקום שיש לו חשיבות לרשות, וע״כ יהיה גדר בהמשך תנועת החפץ שהוא עובר ממקום למקום, שהרי הוא תפוס ע״י המקום, ויש להחשיב זה כהעברה.

ובדברים שלריך שיהיה לאלם גורם, ויש משמעות גם למעשה עלמו בלא חשיבות הנובעת ממטרת המעשה, לז המעשה לריך שיהיה לרלונו, וכדוגמת שבועת שוא, שמשמעות האיסור היא השבועה על דבר שהוא שקר, אם נאנס על דבר שקר לחשוב שהוא לאת נחשב כאנוס, ולא נחשב שנשבע על שקר. ולפי שבאמת הוא שקר, כיון שהאיסור הוא להישבע, היינו, לאמת דבר שהוא שקר, הרי שאם היה בדעתו הדבר כדבר לאיתי, לז לא יחשב השבועה כשבועת שקר. והיינו, שאין האיסור שיהיה שבועה על שקר, אלא שאמירת השבועה תהיה במשמעות של לימות שקר. וכיון שהמשמעות של שקר ולאת היא ביחס לידיעת האדם, אם זו היתה ידיעתו הרי שהוא אנוס.

ויש להבחין בין שני גדרי מקום הנמלחים בכאן, הן מקום המסויים כיד לדם, והרשות הכללית, והיינו, דוקא עיקר שם הולאה הוא ברשות, ולא במקום המסויים (היינו, מקום ד׳ וכו׳), ואי לא לאמרינן קלוטה כמי שהונחה, הרי לריכא גדר הנחה ברשות, אלא רק במקום, ובילור גדר הנחה למקום המסויים, שההנחה במקום שהוא חלק מהרשות חשובה כהמלאתו ברשות, אבל אין חשוב מעשה הנחה לגבי הרשות, כי הרשות הרי היא כעומדת לקבל

הבחנה בין מקום מסויים לרשות - הכנסת חפץ לרשות אינה מעשה הנחה ביחס לרשות

החפץ, ואין חשוב הבאה למקום מוכן ביחס לעצם מציאותו אם, אם יש גדל ברשות שהיא תופסת החפץ (היינו, שהיא חשובה להחשיב חפצים הנמצאים בה), לזה חשוב כמעשה להרשות, ואין הבאה לגדל זה חשובה כמעשה להמציא, ואין המציא עושה אלא פעולת קירוב לחפץ למקום שיעשה בו מעשה להרשות (היינו, לכיון שחציבות היות חפץ ברשות לעומת שאינו הוא לא נגדל זהות מקום הרשוי לחיזה לבד, אלא הרי זה כהכנת החפץ והטבת מצבו, משום שהוא ברשות שימוש, וזה גדל כללי במקום ברשות, והרי זה כמעשה להרשות, וכמו מי שנותן לוכל בפי חלש, שביחס לחציבות לאכילה אין מעשה הקרבתו חשוב כלל, שהאכילה היא מעשה שעושה מי שאוכל כמה שאוכל, כן הדבר הזה, שלגבי חציבות שנותנת הרשות בחפץ אין מעשה הנחה בה חשוב כמעשה).

ומיניה שגדל מחשבה הוא כמה שאין זה נחשב להכנה גמורה, וכמו לסילוקין לפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסילוקין לבגד הוא הכנה ללביסה, ואין לביסה עצמה בכלל, והיינו, שיש במלאכה שאינה סיום העסק אלא שכל מקומם לו יותר מחשבה מאשר שאר מלאכות, שהרי יהיה צריך להתאים תוכלת מלאכה זו לבגד אחר, ובעי מחשבה.

אך בשינוי למלאכת הוכלה אין משמעות עילוי במצב החפץ, שבני המצדים הינם שווים, ואף שיש תועלות הנוגעות למקום החפץ אך אין הם מוסיפות חציבות בחפץ, אלא רק משנות אותו ממצב למצב, שבשהחפץ נמצא במקום זה הוא רלוי לבגד מסוים וכשנמצא במקום זה הוא רלוי לבגד אחר, וזה ממנם התוכלה תהיה החפץ כהשתנה מצבו אך זה יהיה רק ביחס למצבו הקודם, שמי שימציא חפץ במקום מסוים לא יחשב זה יכירה אלא רק ביחס לחפץ ולא ביחס למקומו, ועל כן מלאכה זו היא עצם השינוי, היינו, שבחינת החפץ זה מה שהחפץ בשני מצדים והמעשה הוא השינוי, ומשום כך היים הנוגעים להתעסקות במעשה יהיו נוגעים מלבד לחפץ גם לכלל המצדים של החפץ, וההתעסקות במעשה לריכה להיות גם במצב הקודם וגם במצב הבא שזה מה שיגדיל את התוכלה, היינו, המצב החלק בשינוי מצב החפץ, וכין שכך משמעות קיום מציאות היכירה תהיה בקיום המצב ולא בחפץ.

ותמצא מדיני רה"ר (היינו, במה חשוב מקום כרה"ר), היים שהם במקום עצמו, והיים שהם בשימושו. במקום עצמו, כמו שיעור רוחב רה"ר וכו'. ובשימושו, מעבר ס' ריבות, והיותו סרטיל לו פלטיל לו פתוח להם וכו'.

ונראה לחף לגבי שני כוחות חשוב בשני בני חלש, עדיין יש להחשיב מה שקיבל כהנחה מחמת להוא הזורק, וכחילו חמרו למלטרפת קבלה שלו לזריקה להיחשב הנחה, חבל כיון שעקר וקיבלה הרי שהנחה זו נעשית בשני כוחות וחשובה הנחה, כיון שהוא חלש חחר, ומעפ"כ יש להגדילה כשנים שעשתה, וכמו במתניתין לפשט העני ונטל בעה"ב מתוכה, שחף שהעני הכניס החפץ לרשות, אין חשוב הנחה לבעה"ב על שמו, אחר שהנחת המקום המסויים נעשית מכוח בעה"ב, כי אין שייכות בין הוכלת החפץ לרשות בלא הנחה, להנחתו במקום המסויים, ויחשב זריקה וקבלה דיליה כמעשה הנחה, ומעפ"כ יהיה לנון שחשוב כשני בני חלש אחר שמקום ההנחה נעשה בכוח חלש.

יח. בביאור ברייתא דאחרים (ה.)

ברייתא דאחרים בעמד וקיבל ובעקר - חקירה אי החסרון בשינוי מקום או בחידוש המקום

וכיון שמשמעות לונם ולנון מתייחסים לקיום מציאות יתכן שיעשה חלש מעשה ברנון למעשה אך לא יחשב כך ביחס לתוכלה, וכן ביחס לאי עשיית דבר שכיון שהלונם מתייחס למציאות לא יהיה הלונם כמי שעשה, אך ביחס למציאות שנמצא אלא עשה, שייך שיהיה לנום עליו, ונפרט.

ועי"ש אמר ברית המן משנה בשינוי, שבתון. ולחר כן אמר, שבת קודש לה' אחר. והיינו דמה שאמר שבתון הוא חשב ליבר ה', שהרי אמר לו שיהיה משנה בשינוי. ולחר שאמר שאין זה רק ביחס לשאר ימים, שבזה היה לי רק אלא ירד אחר. ובמה שירד היום משנה הנו למדים שאין זה מקום שבת של יקרחל, שהרי

לין בזה מעשה שלהם, ומה שלא יהיה להם מחר הרי יהיה מקום מצנע לשיקי. והיינו

הדעת כלומר היא מקום המחשבות והמחשבות יהיה כוללים התייחסויות למציאות ולמעשים, והיינו, שיהיה האדם חושב על דבר מסויים ביחס למשמעותו העימותית, והיא התייחסות לדבר קיים והתייחסות לדבר שעדיין לא קיים. התייחסות למציאות הוא לדוגמא שאם אדם יחשוב שיהיה הדבר כלי או שיהיה הדבר תרומה נחשב התייחסות למציאות קיימת שאין דרוש שינוי בדבר אלא רק מחשבת משמעותו. והתייחסות למעשים, היינו, לדבר שאינו קיים כמו שיהיה דבר חלש ובמובן זה תחשב התולשה העתידה פרי המחשבה שהיא נחשבת כגרמה לו, והמחשבה היא העיסוק בדבר במשמעותו כשהוא ממלא תורך.

ולפי זה יהיה גדר איסורה לאו דלא תעשה כל מלאכה (בהקדם דשבת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך וכו' שהוא גדר ביחס לאדם, ולא תעשה כל מלאכה שהוא אלא בגדר זה), דאין שביתה ועבודה האמורה גדר למלאכתך, אלא כל מלאכה שבורה. ומשום שאין השביתה האמורה ביחס למעשיו אלא היא מגדירה דבר זה בעצמו, והיינו, שאין כוונת התורה לומר שתהיה מקדם השבת ע"י שינוי מעשיך, אלא גדר שביתה האמורה היא ביחס לרצוי להיות מעשיך, ויש באיסור להגדיל המעשים עצמם. ושיש באיסור התורה הנ"ל הגדרת המעשים, כמערכת המגדרת ולא איסור בתוך מערכת קיימת.

כיון שנושא השימוש הוא ביחס לאדם, הזמן יהיה חלק ממשמעותו השימושית של דבר, ויהיה הזמן בחינה לשלושת המושגים השימושיים שבכלי שיחשב כל שימוש יש לו להיות כל שימוש במשך זמן השימוש, וכן ביחס לסוג השימוש שיש שימושים מרובי זמן ויש קצרים וכן ביחס להתאמתו שיהיה מאפשר זמן שימוש.

וע"כ השמלאות החפץ בקיבעת מקום כזה, חשובה להכילו יחד עם שאר הנמצאים ברשות, והרי הוא (ומה שאמר רבא דבעי שינוי הוא מקום חפץ עצמו, וכמו שביארנו החילוק בין כירוף חלקי שיעור, דבנחו שניהם ממש לא בעי עליו, ובין מקרה לאחד נח ושני לא, דבעי שיהיה עליו לרשות, כי מה שהמעשה לריך שיהיה בחפץ בעל שיעור חשוב, לין זה מצוס חשיבות שיש בחפץ (שבלא שיעור לא נחשב הולאה כו), אלא במעשה ההולאה שהוא ברשות, ולין חשוב שינוי מרשות לרשות כמלאכה, אלא בחפץ כשיעור.

ויש לחקור במקום בו לרוס קיבעה בין שני חלקים שונים כמו מבוי וקורה, לאיזה שם יינתן לרווח. ויש לחלק בזה בין לופן שהרווח הוא רק במרחק, ולין היותו חסרון ביחס למקום בו הוא פועל, וכמו במקרה בו הקורה גבוהה פחות מג' מהמבוי, שבזה לא יעתנה הדין בשם נגדיל שהקורה קרבה אל המבוי או המבוי קרב אל הקורה, לבשם הרווח נתון על מקום בה נמרכת פעולתם כבמקרה שהקורה קלרה ולינה מגיעה לכותל המבוי מלבד הבעיה שיש שהיא רחוקה מן המבוי גם חסרה פעולתה על המקום שתחת הרווח שלף שם נאמר שהמקום אינו נחשב למקום עקב קטנותו אבל גם לא יחול עליו דין הקורה.

ובזה יבואר ביתר מה שלין חשוב לחזתו הרוח (לף שם נתחלשה לחר שזרק והוא פשטות המקרה) כקיבלה לחר, כי לין הרוח מקום, אלא כוח מה שנח, והמקום הוא הקרקע להוה תוך ג', וזה לא נשתנה מזמן זריקתו, ובלילוף מה שבילרנו לעיל שלין חסרון בעקר וקיבלה מקום שלולא קבלתו הוה ליה לנוח במקום לחר, דאי לא לכפת ליה בלאיזה מקום ינוח, לין חשובה זריקתו מחמת תולשת הזריקה, אלא החסרון הוא במה שלין להחשיב הזריקה בשעתה כהנחה אלא ביחס למקום קיים ולא שנתחלש, ובלחזתו הרוח לין זה מקום חלש אלא סיבת נח חלש, ולין נח גדר בזריקה אלא כתולשה, והתולשה תלויה מטבעה בשינוי העתיד, וזה לינו מוגדר בזריקה (לפי לא ע"י מחשבתו, ומקום ליתא למלאכת מחשבת ולמפרע, ולא מקום גדר זריקה כהנחה, שהוא גדר עכשווי התלוי בקיום).

ואחר כל זה יש להסתפק במה דבעו והא לא נח נח, כדבר פשוט לפי הוא מקום שלין חשוב שנמלא החפץ במקום הנ"ל בלא נח שם מעט, או דילמא שלין להחשיב מעשה לזריקה למקום

העדר חסרון בפשט ידו בקיבל - בפשיטת יד אין חידוש מקום ברשות משא"כ בעקירת גופו

דקדוק לישנא דעמוד לעומת עקר - גדרי הנחה נאמרו ביחס לרשות שבה נעשה מעשה הוצאה

ספק בשאלת הגמרא והא לא נח - חסרון שיהוי או ייחוס המעשה למקום שלא נח

הנ"ל לחב שלא נח אלא במקום לחב, וברש"י כתב גם ברוח וגם בזורק בכותל שמאלת הגמ' הוא ביחס למעשה, היינו, לכיון שבסוף המעשה נמלא החפץ בתוך ד"ח אין להחשיב זה כהעברה, וברוח כתב רש"י ולמה לזלינן בתרה, היינו, במה שהיה חוץ לד"ח, לחב שסוף המעשה שחזר לתוכה, וזורק לכותל כתב להיא קופלת חזרה לתוך ד"ח, והיינו, לחמר רבא אלא בעי ר' יוחנן שינוח אלא בהא לאין סופו לנוח, והיינו, שלגבי מה שיש לחייבו משום סוף מעשה שלו ושאין להחשיב מעשה שלו כהעברה ד"ח, לחב שאין מעשה שלו פעל תולדה זו לבסוף, אבל לגבי מעשה שלו ושיחשב כמעשה תולדה או העברה, לי במה שנכנס לפילו בלא שנח (ונפק"מ אי עקר לחב וקבלה, לכיון שסופו לנוח כבר נעשה ההנחה ואין בקבלת לחב חסרון לחמור).

וביתר ביאור שהנה היה להקשות מה לחמר רבא לאיהו אייבי בלופן לסופו לנוח, לאי כוונתו שינוח לבסוף, הרי לף בלר' יוחנן אייבי שנח לבסוף, ואין לומר דמתגלגל בלוויל יהיה יותר גרוע מהנזרק, דבתרוייהו איכא לכוח המונע מלנוח עתה וסופו ליבטל, ואי כוונתו שסופו לנוח במקום חיוב, הרי איהו אייבי בדבנן דר"ע דזרק מרה"י לרה"י, וסופו לנוח ברשות היחיד אינו מקום חיוב, ולמה יחשב סופו לנוח יותר מהא דר' יוחנן דמתניתין לסופו לנוח בתוך ד"ח.

חילוק ר' יוחנן מרבא בסופו לנוח - תוצאה שקבעה מעמד מול גדר מעשה הנחה ברשות

ולפי האמור יבואר דר' יוחנן לא אייבי אלא במה להחשיב תולדה להחשיב המעשה כבעל תולדה לסורה, ואין במה שימשיך החפץ לעול רשות חסרון בהיותו ברשות, למעבר ברשות גם חשוב כהולדה חשובה, ומה שינוח ברשות השניה מחשיב העברה ברשות כתולדה קיימת, משא"כ בהחזירתו הרוח, שנוחו בתוך ד"ח הוא ביטול מה שהיה בחוץ, ואין בנוחו תוך ד"ח להחשיב היותו חוץ לד"ח כחלק מתולדה לתוך ד"ח, אבל רבא אייבי למעשה הנחה, אין זה גדר תולדה להמעשה, אלא גדר המעשה עלמו, דבעי שיעשה מעשה הנחה ברשות המחייבתו, ולגבי זה אין מה שינוח ברשות לאחת מועיל, להנחה היא בחשב למקום.

והנה כמו שכתבנו מלאכת הולדה היא מלאכה הנוגעת לשינוי מצב של חפץ מבחינת מקומו, ולא במשמעות עשיית המצב החדש, והיינו, שהרי הולדה כוללת גם הולדה לרה"ר וגם הכנסה לרה"י, ובהכרח שאין עדיפות למצב לאחד על משנהו שנאמר שהמלאכה היא עשיית המצב החדש, וא"כ בהכרח שהמלאכה היא עצם שינוי מקום החפץ. וכיון ששינוי כולל את המצב הקודם, והמצב הבא, הרי שההתעסקות בשינוי תחייב התעסקות גם במצב הקודם וגם במצב הבא. והיינו, שמלאכת הולדה היא מהיות החפץ מונח ברשות זו

סימן ד

המוציא מחנות לפלטיא (ה:)

א. דברי הגמ׳ והנצרך ביאור במהלך הסוגיא וגדרים הנידונים

מוציא מחנות לפלטיא דרך סטיו - שלושת דימויי ר׳ יוחנן הנדחים וקושיות תוס׳ עליהם

גמ׳ שבת (ה:) ת״ר המוליא מחנות לפלטיא דרך סטיו חייב ובן עזאי פוטר. בשלמא בן עזאי קסבר מהלך כעומד למי שלא רבנן נהי נמי לקסברי מהלך לאו כעומד למי היכא משכחנת כה״ג לחייב. ת״ר שפרח ת״ר ממי ת״ר יוחנן מידי דהוה למעביר חפץ ברה״ר התם לאו משום דנקיט ליה ומזיל פטור כי מנח לי׳ חייב ה״נ ל״ש. מי למי התם כל היכא למנח ליה מקום חיוב הוא הכא מי מנח ליה בסטיו מקום פטור הוא. אלא מידי דהוה למעביר חפץ מתחלת ד׳ לסוף ד׳ התם לאו משום דמי מנח ליה בתוך ד׳ לתוך ד׳ פטור כי מנח ליה בסוף ד׳ לתוך ד׳ חייב ה״נ ל״ש. מי למי התם לגבי דהאי גברא מקום פטור הוא לכ״ע מקום חיוב הוא הכא לכ״ע מקום פטור הוא. אלא מידי דהוה למוליא מרה״י לרה״ר דכך לדי רה״ר התם לאו משום דמי מנח ליה אלא דרה״ר פטור וכי מנח ליה ברה״ר חייב ה״נ ל״ש. מתקיף לה רב פפא הניחא לרבנן דאמרי לדי רה״ר לאו כרה״ר דמי אלא לרבי אליעזר דאמר לדי רה״ר כרה״ר דמי מאי היכא למימר. מ״ל רב אחא בריה דרב איקא אימור דשמעת לר״ח דאמר לדי רה״ר כרה״ר דמי היכא דליכא לליכא חיפוי אבל היכא דאיכא חיפוי מי שמעת ליה. הלכך להא דמיא. מ״ר יוחנן ומודה בן עזאי בזורק. תניא נמי הכי המוליא מחנות לפלטיא דרך סטיו חייב אחד המוליא ואחד המכניס ואחד הזורק ואחד המושיט בן עזאי אומר המוליא והמכניס פטור המושיט והזורק חייב. ע״כ.

וביאורו שאמנם אין לך דבר שאין לו מקום נוכחי המאפשר את קיומו הרגעי, אבל אין זה ניתן למקום מסויים, אלא ניתן למקום בתופן כללי, וע״כ יהיה צריך להעבירו ממקום מסויים למקום מסויים, תוך שמירה על מקום כללי. והעברה הנ״ל קרויה יציאה, והשמירה קרויה קיום. וזהו הבדל משמעות מלוי לעומת קיים.

הצ״ב בסוגיית המוציא דרך סטיו - דימויי ר׳ יוחנן וקושיית רב פפא מדעת ר׳ אליעזר

מקום שתס, וכגדל השני במקום וניתן לאדם עלמו, היינו, מה שיש בו תוספת על עלם התקיימותו זה, וזה שייך בלורך כמו ארץ לרוץ (וניתן למה שהיא מאפשרת התקדמות, היינו, פסיעה), וקרקע לעמוד (היינו מה שהוא מתיילב עליה).

העושה כמרכיב במעשה נחשב כמי שעושה, היינו, שהמעשה והתולדה הינם מושא בעושה, והוא נושאם, וזה יהיה בכמה לופנים. ויש בזה כמה חלקים, והיינו, שכבל שנגדיר את המעשה והתולדה, כך יוגדר העושה.

עוד י״ב מה להקשו מר׳ אליעזר לשבר לידי רה״ר כרה״ר, ומאי קושיא לרבנן, ואף ר׳ אליעזר הרי לא פליג משום הא, ואפשר להוא נמי ס״ל. ואף לתוס׳ לכתבו דמסתמא הכי הוה במשכן, היינו, לידי נתיס מה יועיל

למודה כ"ש בחיפופי, כיון דלא הוה במקכן חיפופי (ובכקב"ח כתב דהיינו דלמרן כי לכן היו במקכן חיפופי, ובכק"י לכתב דהוא משום שמירת כתלים לא משמע כן, ובכלל לא משמע מהכק"י דהיינו דילפינן), וכן מה דלמרו התוס' דכ"ע מודה דלכן הוה במקכן ואעפ"כ פטר, משום דעומד כמהלך, ולא נתבאר למה יהיה סברת לפסוקי דשותא פחות סיבה לפטור מעומד כמהלך, ועוד דהיכעת הסוגיא דילפי מגידי כמו שלא למילף ממעביר ולמרו הילכך להא למיא, ולתוס' אין זה לימוי אלא הוא הוא.

וזה גדר יום קדוש המחול ביחס לעשיית מלאכה, והיינו ביחס לזמן שריבוי מיני המלאכות ומטרותיהם יגדילו זמן כלא מיוחל לעבר, ואי עשיית מלאכות תורה את יום השבת שהוא קודש ומיוחל. ועל כן ביחס לקדושה ויחול יום השבת מיני מלאכות יחשבו בנפרד, ותוספת עוד מין מלאכה תחשב חילול קדושתו ביותר, ועל זה שייך לומר ואת שבתותי תלבו מאד. וכן ביחס ליום השלם, שלא יעשה מלאכה זמן לאחר זמן, זה שכתוב ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה וכו' (והיינו לשמרו עלי' עד שיעשה את כל המלאכה בה, אבל חוט לאחר שחרית וחוט לאחר בין הערבייס פטור).

כיון שאמרנו שמלאכת הוצאה משמעותה שינוי מצב מקומו של חפץ, ולא עשיית המצב החדש, וזה מכליל בעשייה את כלל המצבים של החפץ מהיותו במקום הקודם הקודם ועד היותו במצב הנוכחי והשונה, הרי שהתעסקות בכל אלו תחשב חלק מהמלאכה. ובכדי להחשיב את העושה כעושה את כל המלאכה יהיה צורך שיתעסק בגורם כל מצבים אלו, וכן שתושלת ההתעסקות, היינו, המעשה תהיה חשובה. וכן שאני חלקים אלו יהיו מעשה מלאכה אחד, בשמעות שהתוצאה תהיה משום ההתעסקות וההתעסקות לשם התוצאה.

והיינו, שכמו שאמרנו הרי גדר מלאכת הוצאה חלוקה למקומות ורשויות וגדר עקירה לבדה והנחה לבדה הוא גדר במקום חפץ (מקום ל"ט), לך אין שייכות בין שניהם אלא ביחס לרשויות, והיינו, שבעקירת חפץ ממקום כבר נתבטלה ממנו משמעות מונח, והרי הנחה במקום אחר היא כיצירת דבר חדש, ואין משמעות חפץ מונח לעצמו חשובה מלאכה אלא משום שעקירתו והנחתו הם ברשויות, ובהם עיקר משמעות חפץ הוא במה שמשמש לאדם, כל מעשה ההוצאה חשוב לאחר, היינו,

ב. ביאור דברי רש"י בגדר חסרון מיפסקא רשותא

חסרון מיפסקא רשותא בדרך סטיו - שלושה חסרונות בין מעביר בהדיא למעביר דרך כרמלית

ולעניינו היות הוצאת חפץ מרשות לרשות, היינו, השינוי, הוא גדר המלאכה עצמה, ומה להוא לווקא מרה"י לרה"ר והפיפך, אין זה משום התוצאה, אלא משום המעשה עצמו, וכמו אלו חשיב מעשה אכילת חלב אלא בחלב, כך לא חשיב הוצאה אלא בשינוי רשות חפץ מרשות לרשות הנ"ל. ומיניה כמו שמילות חלב אינו תלוי בדעת בני אדם, כך מילות שינוי רשות חפץ אינו תלוי בדעת בני אדם, ותהיה הוצאת ספר מרה"י ולרה"ר לקרות בו חשיב מעשה, והוצאת חפץ מחלר אחיכו לחלרו לקנותו בקנין חלר לא חשיב מעשה, אף שבזה יש משמעות בשינוי מקום החפץ ביחס לגורך האדם (וחלר אחרו מונעת הקנין וחלרו פועלת הקנייו), ובזה לא.

יסוד הצורך בהמשכיות מעשה הוצאה - שינוי מקום מעבר החפץ כמעבר רציף מעקירה להנחה בלא עמידה

(ובהשתלשלות מעשה פשוט לעושה, מעשה, ותוצאה, וביחס לאדם לחפץ ולמקום, היינו, מעשה לאדם בחפץ, מניח, הנחה, מונח. מעשה הנחת חפץ מנחה (עושה) מונחה (מעושה) מנוחה (מעשה) הנחייה (עשייה) הונחה (נעשה) מונחה הנחה הנחה הונחה הנחייה נח מונח הונח ביחס לחפץ, היינו, עושה(וביחס לחפץ הוא מֵעַשָׂה), מעשה (המחולק לעשייה, ונעשה) תוצאה (מֵמַעשה, ומעושה), ומצד החפץ, העושה מנחה ומֵעַשָׂה מניח, המעשה הוא מנוחה (העשייה הנחייה, הנחה, הנעשה הונחה, הונח) התוצאה הינוח (מֵמַעשה הניח, מעושה מונח), ומצד החפץ הוא נח נח הונח הנחה נוח מנוח).

הפסק רשות ביחס לתוצאת המעשה - שלילת חיוב ההנחה מחמת הפסק רשות ולא ביטול עקירה

והנה עוד בגמ' דבעו למימר למתני' ר"ע היכא, ובעיקר לעת ר"ע הנה איתא בגמ' לק' (לז.:) לעת ר"י לחייב זורק מרה"י לרה"ר וכו' והקשו לר"י להו"א היכא בעי וכו', ול"ב חילוק מה להקשו בגמ' בפקיטות לר' יהודה לקמן (לז:) היכא בעי לה, ולא הקשו כן לעת ר"ע. וביותר, כיון דבר"ע היכא דבעי לה, היינו, ברה"י, אין חייב מי לא יפיגן זורק ממוקיט, הרי זה כנתכוון לזרוק לרבע וזרק שמונה ולא למר כל מקום שתרלה תנוח, דזה אף אם נחה ממש ברשות לא חייב לכ"ע. ואולי י"ל דלא בעי שירלה במקום הנחה אלא למען דבעי הנחה, אבל לר"ע דקלוטה כמי שהונחה למיא אין מקום הנחה חלק מהמעשה שלו, ואף דבעי לה במקום אחר אין בזה חסרון והוי כמי שלמר כל שתרלה שהרי רולה שיעבור דרך רשות הרבים, וכיון דקלוטה כמי שהונחה חשיב כרגון הינוח בכל מקום.

שלילת מיפסקא רשותא בדיני רשויות - גדר במעשה העברה ואין הרשויות צריכות להיות סמוכות

הבקשה היא מחשבת הסוכך, היינו, שיהיה בדעת האדם שרירך הוא בשימוש וכלוגמא שיחשוב האדם שרירך הוא באכילת דבר מסוים או בהנאת דבר מסוים, אבל לא תהיה המחשבה באיזה דבר הוא אלא בסוג הדבר שאם שרירך הוא לאכילת תאנים כיון שהמחשבה נוגעת לאכילה עלמה כל הדברים, היינו, התאנים יחשבו לדבר אחד, כי המחשבה היא בשימוש.

ג. ביאור מהלך הגמ' לפי גדר הפסק האמור

מהלך הגמ' לפי גדר הפסק - דימוי למעביר ברה"ר שהילוך אינו מפסיק כוונת הנחה

(ובהשתלשלות מעשה פסוט לעושה, מעשה, ותוללה, וביחס לאדם לחפץ ולמקום, היינו, מעשה לאדם בחפץ, מניח, הנחה, מונח. מעשה הנחת חפץ מנחה (עושה) מונחה (מעושה) מנוחה (מעשה) הנחייה (עשייה) הונחה (נעשה) מונחה הנחה הנחה הונחה הנחייה נח מונח הונח ביחס לחפץ, היינו, עושה(וביחס לחפץ הוא פָּעַל), מעשה (המחולק לעשייה, ונעשה) תוללה (בְּמַעשה, ובמעושה), ומלד החפץ, העושה מנחה והמַעַשה מניח, המעשה הוא מנוחה (העשייה הנחייה, הנחה, הנעשה הונחה, הונח) התוללה הינוח (בְּמַעשה הניח, במעושה מונח), ומלד החפץ הוא נח נח הונח הנחה נוח מנוח).

וזה הוכיחו ממעביר ברה"ר שכשלוקח החפץ והולך ולא חשוב כמה שיעשה כן הוא פטור, והרי הליכתו מתוך ד"א לחוץ לד"א חינה למלד המחייב, ואעפ"כ כתלד יניחו (את החפץ) יהיה חייב, שנחשב שהושילו להיכן שהונח, ואין ההליכה דיני ודיני מפסיקה, וא"כ גם במושיט לרך סטיו י"ל כן, כי לף שמושיט מרה"י לסטיו ואין ההליכה בסטיו מלד המחייב כשיניח ברה"ר יש לחייבו, שכיון שלעתו להניח ברה"ר נחשב שהושיט מרה"י לרה"ר, ואין ההליכה בסטיו מפסקת ביני וביני.

דחיית דימוי מעביר ברה"ר לסוגיין - חילוק בין מקום חיוב לחובת שמירת מעמד עקור בסטיו

אבל לר"י שאין זה תלוי כמה שהעושה לרירך, א"כ בהכרח שמה שכל המתלתלין פטורים, הוא משום שאין זה נחשב למלאכה, וא"כ לא יועיל מה שהוא לריך לת תוללת התלתול לדבר אחר, שכיון שגדר מלאכה הוא ביחס לכל העולם, אין מחשבת בורכו מועילה להגדיל דבר זה כתיקון, ואם כמו שאמרנו גדר מעשה מלאכה הוא מעשה הנחשב לעבודה מחמת התוללה שהיא מלאכה, יחולק גדר מעשה זה, דלר"ש גדרו הוא מעשה הנחשב לעבודה מחמת תוללה הנגררת לו, ור"י הוא מחמת תוללה הנחשבת למושים.

ואף שאינו מונח אם אלא עתול, יש להבחין שגדר החפץ בעתול הוא לשני פנים, לגבי מקום שממנו נעתר, ולגבי מקום שעתיד לנוח, והיינו, שאף שעתירה עלמה כאמור אינה גדר במקום, אבל מלד החפץ בעתול הוא אכן ביחס למקום, ואמנם לגבי מקום שממנו נעתר הרי נעתר כבר ממקום חיוב, וזה גדר שכבר אינו במקום ההוא ונסתיים בעתירה, ואאמור אין הליכה מפסיקה, אבל לגבי מקום שעתיד להניחו אם, הרי מקום זה הוא ביחס לשאר מקומות, היינו, שמניחו כאן ולא באן, וזה גדר שאין החפץ נח אלא במקום זה, ועל שמניחו הרי הוא עתול משאר מקומות, וזה הגדר בעינן שיהיה לכל אורך מעשה העבירה, היינו, שמירת החפץ במלד עתול וביחס למקום שאפשר שיונח, שבכל מקום שעובר בו יש גדר שהוא עתול ואינו מונח במקום זה (וכאו

שבילנו בהעבירה לרך עליה, שלי במה שהוא עקור ממקומה לחייבו) ומימלא יהיה גדל ביחס להנחה לעקירה הן מה שאין החפץ מונח כאן, והן לגבי שמה שהוא הונח לבסוף שהונח ממקום לאחון ולא שאר מקומות שבינתיים, וזה גדל המשכיות שיש לכל לוחך המעבר, ובזה שייך שיהיה מיפסקא רשותא. וזה אין להוכיח כלעיל ממעביר ברה"ר, להתם כל מקום שיניח הוא מקום חיוב, ויש לומר שכבר חשוב שהגיע למקום, ומה דבעינן שיונח ממש הוא מדיני הנחה ולא מדיני רשויות, והעברה נסתיימה בסוף ל"ת, אבל הכא אי אפשר ליה בסטיו מקום פטור הוא, ומיפסקא רשותא.

וזה הוכיחו ממעביר מתחילת ז' לסוף ז', שהרי אם יניח בחמלע ז' פטור, וולמי אינו חשוב במקום חיוב, ואעפ"כ בשניח בסופו חייב, ומוכח שאין בנשיאתו את החפץ במקום שאינו מקום החיוב, הפסק בין עקירתו ממקום זה להנחתו במקום זה, וכן י"ל בשוליח לרך סטיו לף שאם יניח בסטיו יהיה פטור, אין נשיאתו את החפץ אם הפסק אם הניחו ברה"ר, וחשוב כשוליח מרה"י לרה"ר בלא הפסק.

ודחו לאו למי כי במעביר מתחילת ז' לסוף ז', לאנס לההוא גברא חשוב כמקום פטור, אבל לכ"ע הוי מקום חיוב, משו"כ בסטיו לכ"ע הוי מקום פטור, ובילורו, שאין יש להוכיח שאין בנשיאתו את החפץ במקום שאינו מקום חיוב, הפסק בין עקירתו ממקום זה להנחתו במקום זה, אבל עליין יש לומר שזה אינו אלא כמה שהוא תלוי במעשה שלו, וכמו

דחיית דימוי מעביר ד' אמות - חילוק בין מקום פטור לגביו למקום פטור לבו"ע

במעביר מתחילת וכו', שהרי מה שחייב חוץ לז' ופטור תוך ז' הוא משום שנטלו מתחילת ז' אלו, ואין חייב אלא בהעברת ז"ת שלימות, אבל אם יטלהו חוץ לז' ויניחהו כאן בהשלמת ז' היה חייב, ואין זה מקום פטור אלא ביחס למעשה העברה שלו. ובזה יש לומר שיהיה העברה תלויה במעשה שלו, אבל במוניח לרך סטיו שאין רה"י ורה"ר ומשמעות העברה שביניהם תלויה במעשה שלו, וכן שאין היות הסטיו מקום פטור ביחס למעשה שלו אלא לכ"ע, שהוא רשות פטור, ולגבי שיחשב מעשה שלו כהעברה מרה"י לרה"ר הרי מיפסקא רשותא.

והיות משמעות השבת המצוה במה שהיא חלק מכלל של שבעה ימים סיבת חיוב אחד לכל השבתות, הוא בהיותה במחזור השבוע. והיות מחזור השבוע סיבה, יתכן בשני גדרים, האחד שהוא הטבדות של שבעה ימים. והשני שהוא שביעית מכלל כל הימים (ולזה שייך לומר להאלם מקצץ קוצץ לה', ואיסור עבודה בשבת במשמעות של מעשה לה' כבכור ובכורים, והיינו דילפי מיניה למיעוט קציר של מצוה).

וזה הוכיחו מהמוניח לרך לידי רשות הרבים לאע"ג דלאי מנח ליה לאידי רה"ר פטור, וכי מנח ליה ברה"ר חייב, ואין מה שהחפץ עובר לרך מקום פטור חסרון בהעברה, כן הדבר הזה.

ד. ביאור דעת ר"י ובהבדל דימויו משאר דימויים

והנה לכאורה מלאנו מצינה מפורשת שאין ילו נחשבת כרמלית לף אם גופו במקום אחר בפרק בתרא דעירובין, דלאיתא התם עומד אחד ברה"י ומטלטל ברה"ר ובלבד שלא יוליך מד' לחמות(יו), ודקדק רש"י לכתוב דלא גזרינן שמא יכנים, וזה גם משמע מסוגיות דהתם. ומ"כ מלאנו במשחשבה ובאחי לידי חיוב חטאת אין גוזרים, ומאי שנא מהכא.

יישוב קושיית תוס' מכל מוציא - דימוי ר"י בהפסק מעשה העושה ושאר דימויים בהפסק מקום

ולפי"ז ובהקדם הפרש גדל שיש למנות בין מלאכת שמים למלאכת האדם, כי ה' ברא את הכח עצמו ועצה בו מלאכתו, והאדם רק משתמש בכח קיים, וע"כ מעשה ברואית נקרא לגדול מלאכה לעשותה ומעשה האדם נקרא לעבוד מלאכה לעשותה. יהיה גדל שביתה ביחס למעשה ברואית הוא מה שלא ברא ה' יותר בריאה, וכיון שאין יתרון לו חסרון בבריאה ובאחי בריאה ביחס לעושה, מעשה ברואית שביתת בריאת המלאכה היא

משמעות חיובית, וכן משמעות כלית מלאכה בזה, היינו לי תוספת בריאה, וממילא המלאכה שכן נעשתה נחשבת לכל הבריאה, לף שכליה ביחס לעולם שאחר כן שלין בו בריאה, היינו שניטל הכח הקיים בו.

כיון שהמלילות משמשת את האדם וכל משמעותה השימושית היא רק ביחס לאדם שהוא תכלית הנברא, וכל לשך יקרא להם הם שמש. מושגים שימושיים של האדם יוגדרו כמושגים מלילותיים ביחס לאדם, ויהיה להם את לותם הגדרים המלילותיים כמו במשמעויות הגשמיות.

ביאור דימוי ר' יוחנן במעביר - מעשה העברה מתאחד ממעשה האדם בלא תלות ברשויות

וע"כ נראה שגדר השינוי הוא לכן כמו שלמרנו, היינו, לכיון להיה מפסיק רשות הרבים לביניהם (ולא במובן שלסורה הנחתו אלא שמונה הנחתו), יש משמעות הללחת החפץ להיותו ברשות שלליה הגיע, ומימלא ליתת בהולאה זו גדר הולאה ברשויות שונות, מחמת חלוקתם, והוי מעשה הולאה חשובה.

ונראה שלין גדר זה חלק מגדרי מלאכה, שהרי למרנו לבעינן שיעשה המלאכה בבת אחת. אלא גדרו במעשה לאדם, והוא מוקדם לדין מלאכה כי לא תחשב מלאכה לענין לסור שבת אלא במעשה כזה, ואי ליכא להאי לין בחילוק המלאכה לחלק המעשה.

וזה ביאור מה שהיה להסתפק אם יום השבת הנאסר הוא היום הזה כזמן שנקבע כך משבת ימי בראשית, או שהוא החלק השביעי מכלל שבוע מסויים, או שהוא החלק השביעי מכלל הימים שיצנם. והאמת לכולהו לית ביה, שביחס לכליית מעשה בראשית היום השביעי הוא מכלל הימים שיצנם, וביחס לשביתה היום השביעי הוא מכלל שבעת ימים, וביחס לקדושת היום השביעי הוא יום מסויים.

ראיית ר' יוחנן ממעביר יותר מד' - העברה ברה"ר תלויה במקום ואינה צריכה המשכיות ברשות

הבקשה היא מחשבת המוכך, היינו, שיהיה בדעת האדם שלריך הוא בשימוש וכוונתו שיחשוב האדם שלריך הוא בלילת דבר מסויים או בהנאת דבר מסויים, אבל לא תהיה המחשבה בלשה דבר הוא אלא בסוג הדבר שאם לריך הוא לאכילת תאנים כיון שהמחשבה נוגעת לאכילה עצמה כל הדברים, היינו, התאנים יחשבו לדבר אחד, כי המחשבה היא בשימוש.

וכן נין זריקה להוצטה, שבהוצטה הוי הנחה בגופו, ובזריקה אין ההנחה אלא מכוחו, ליש בזה שינוי גדר לגבי ההבדל האמור, לכיון שבהוצטה נעשית ההנחה בידו והוא נמלא במקום שממנו נעקר החפץ, יש יותר משמעות במקום שממנו נעקר, כי אף בזריקה כוחו הוא, וכוחו כגופו, אין הכוונה להשיב שגופו נמלא במקום כוחו, אלא לכוחו הוה כגוף אחר לילה, ו"כ אין בהנחה בזריקה גדר השייכות הנ"ל, ועפ"כ עדיפא ממעביר, כיון דהוי מעשה אחד, ויש שייכות בכלל המעשה בין שני המקומות, משא"כ במעביר שהשייכות היא רק מחמת זהות החפץ (וכמו שלמרנו בהולילא ושמקה וחזרה ותפחה למטו בה מקום ליחוי. ובמק"א הארכתי).

ה. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת

דחיית דימוי ר' יוחנן בגמרא - יציאת מקום נחשבת רק למקום חיוב ובסטיו מיפסקא רשותא

ומעתה יש לבאר מהלך הגמ' ביתר ביאור. ויתבאר הא דלחו לליתוי דר"י כך, דלאמנם אכן יש להוכיח דלא בעינן שתהיה הנחתו במשמעות הגעת מקום המשך אחד עם יליאת מקום קודם, אבל עליין יש להקשות דעכ"פ בעינן שתהיה יליאת המקום למקום חיוב, כי יש לומר דאין יליאת מקום חשובה אלא ביליאה למקום חיוב (ולהגדיל משמעות שינוי ולא חיבור למקום קודם), וע"כ במעביר לכל היכא דאין מקום ליה מקום חיוב הוא חשובה יליאתו (ואף דלא נסתיימה העברה, שזה חשיבות יליאה לבד, אלא שהיא נחשבת מחמת מקום שאליו יולאת), אבל במוליא דרך סטיו אין יליאת ר"י חשובה, שהרי אם יניח בסטיו מקום פטור הוא, ולא חשיבא אלא כשיעבור הסטיו ויכנס בר"ה, ו"כ בעינן שיהיה היליאה המשך אחד עם הגעה לרשות חיוב ולילא, למיפסקא רשותא כאמור, ואין להוכיח ממעביר דיליאתו חשובה מיד כשיצא מד"א, לכל היכא שיניח מקום חיוב הוא (וזה כמו שלמרנו במוליא ביחס לחשיבות יליאה לבד).

ומיניה שגגל מחשבה הוא במה שמין זה נחשב להכנה גמורה, וכמו לסירורא לפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסירורא דבגד הוא הכנה ללבישה, ומין לבישה עצמה בכלל, והיינו, שיש במלאכה שאינה סיום העסק אלא שלב מקודם לו יותר מחשבה מאשר שאר מלאכות, שהרי יהיה צריך להתחיל תולדת מלאכה זו לדבר אחר, ובעי מחשבה.

ראיה ממעביר ד' אמות מצומצמות - העברה הכלולה מיציאה והגעה מעשה אחד של האדם

אבל ממעביר ד"א מצומצמות ומנח ליה בסוף ד"ת, הרי לא נסתיימה העברה אלא בהנחה, ומין שגגל יציאה אלא בעקירתו, ומין הגעת מקום אלא בהנחתו, ואיכא למימר דחשובה יציאה לעקירה לגבי שהרי אי מנח ליה בתוך ד"ת מקום פטור הוא, ואעפ"כ אי מנח ליה בסוף ד"ת חייב, והלכתא ד"ת לא הוי הפסק, ובהכרח שהוא משום שאם העברה הכלול מיציאת מקום והגעת מקום, הוא במעשה דיליה שהוא אחד, וא"כ אף במעביר יותר מד"ת כן הוא הגגל, ואעפ"כ הילוך למנקיט ואזיל לא הוה הפסק, ויש להוכיח מזה למוליח לדב סטיו.

דחיית ראיית מעביר ד' אמות - אחדות שני המקומות קודמת למעשה ואינה מוגדרת על ידו

ולפי זה נראה לאף שגגל מקום בעל ד' לגדיים הוא בעורתו, היינו, ריבוע, וזה הוא מאחר שהוא סיום והגבלה, לכיון לאין הגבלה אלא ביושב, היינו, ביחס לכח התפשטות אחר, ויושב מקום הוא בשורכו ורוחבו, ושגל מקום היותר מועט הוא בשורך אחר, ורוחב אחר, הרי שסיום מקום הפחות בגדיו הוא בריבוע. ואף שיתכן לחלקו ביותר מזה אין זה מקום שגגל, והיינו, שכיון שמקום מסויים ביחס לשאר מקומות משמעותו בשטחו, שהרי אין שייכות בין מקום אחד לשני אלא בזה. לביחס לגובה אין זה משמעות מקום לווקא. ל"כ זה שגל המושג מקום שבין שאר מקומות, ולגבי שגל זה הרי לאין אלא שני גדיים שהם שורך ורוחב חיוביים, ואף לביחס למקומות שבחוץ מאלנו לבאים מד' לגדיים, כ"ל לאין זה שגל מקום הבסיסי, היינו, שטחו, אלא זה במובן גובהו שיש לו משמעות פילה וחיבור משל לשל.

וביתר ביאור שהנה היה להקשות מה לאמר בשא לאייהו שייבי בשופן לשופו לנוח, לאי כוונתו שינוח לבשוף, הרי אף בשל' יוחנן שייבי שנח לבשוף, ואין לומר שמתגלגל בשוויר יהיה יותר גרוע מהנזרק, דבתרוייהו ליכא לכוח המונע אלנוח עתה ושופו ליבטל, ואי כוונתו ששופו לנוח במקום חיוב, הרי ליהו שייבי בהבנן דר"ע דזרק מרה"י לרה"י, ושופו לנוח בשות היחיל אינו מקום חיוב, ואמה יחשב שופו לנוח יותר מהא דר' יוחנן במתניתין לשופו לנוח בתוך ד"א.

ועפ"ז יש להסתפק במי שהוליח משוויר רשות ע"י עקירת גופו, לשם החסרון הוא בגגל החפץ כנח, הרי לשף כאן אין נחשב החפץ לנח, ויהיה פטור, לאין משמעות ביחס למנוחת החפץ מה שאין ידו במקום גופו. אך שם החסרון הוא במה שאין היל נחשבת במקום, הרי שכאן ואלי נחשב במקום, ויתחייב. ופשטו לחייב, ובגגל הבאל גופו מידו אמנו שהוא מקום שגופו נח מה שא"כ ידו, ושאין נחשבת הכנסת ידו עקירה. והיינו, שיש לחקור מה החסרון בעקירת החפץ ע"י הכנסת ידו משוויר הרשות לעומת עקירה מיד השני, שם הוא מקום שאין נחשב שידו נמלאת במקום ההוא, או מקום שם הוא מקום שיד השני גרידא בתר מקום שעומד, וכן הוא. וע"כ הוא שאין גופו וידו במקום אחד לא גרידא, וא"כ יהיה חייב בעקירת גופו. או שהוא מקום שיש חסרון בעצם מה שידו בשוויר הרשות בלי שייכות לקרקע הרשות.

ראיה אחרונה מצידי רשות הרבים - אין הוצאה צריכה חיבור מוקדם בין רה"י לרה"ר

וזה הוכיחו אלא כן מהמוליח דבר לידי רשות הרבים, ואין זה כמו שטיו, שאין גגל לידי רשות הרבים כרשות נפרדת, אלא שם כחלק מרה"ר, ואמנם אין להוכיח מזה על שטיו שהרי אין זה רשות לעצמה, ויש לומר שלווקא בזה לא חשיב הפסק שהרי היא בהילוך אחד עם רשות הרבים. אבל יש להוכיח מזה שאין הולאה מרה"י לרה"ר חשובה כן מחמת גגל מוקדם שיש בין הרשויות, שהרי שם היה מניח שם פטור, וכשהניח ברה"ר שלידו חייב. ושם אין בין שיהיה ההולאה מוגדרת ברשויות, הרי זה כהעברת ד"א ברה"ר (ומקום לרה"ר כמו רשויות), ואף חזינן שאין הילוך מפסיק בהעברת יותר מד"א, ומזה יש להוכיח להילוך בכרמלית.

והנה בגמרא מסתמא למין חיוב יכולים לר״י קשה לפטור להעושה מקלתה, להגמ׳ הביאה דין שניים שהיו וכו׳ ולחכ כן ר״י לומר אח כל הדין מחדש ומחלק דין לא יכולים ליכולים, ומשמע דלא יכול הוא סיבה לחיוב,

ואי ליכא פטורין, ולהא קאי ר״ש דלעפ״ש אלא יכול פטור, ומשמע שחולק לעיקר להעושה ומקלתה, ולומר ללכך נאמר בעשותה שניים וכו׳. ובבריתא יש שינוי לשון בדר״מ מחייב ור״י לומר חייבין ופטורים.

ו. חילוקי הגמ׳ שנתבארו ביחס לגדרי מעשה הוצאה לחלקיו

בגדר מה שאין בהילוך בכרמלית חסרון - שלושה פנים במעשה, מעשה האדם, החפץ, והרשויות

והנה כבר חילקנו שהמלאכות המסורות נלמדו מן שם מלאכה הקרוי לבבר שיש בו תכונות הבאות ממלאכות אלו, וזה גדר מלאכות לפי תולדותיהם, אבל פרטי המלאכות נלמדו מכל מה שהיה יכול שנעשה במשכן,

ואם כי דיני רשויות אלו וחילוקי השיעורים העקרוניים ניתנו רק בהגדרות למקום הממשי שלהם, כמו גודל וכו׳, אבל מכמה מקומות נראה כי יש השפעה אף לשיעור בפועל בהגדרתו לכל שיעור (רבים, יחיד). ועיין להלן.

ומשמעות המנוחה שהיא בזכר ליציאת מצרים, שהעבד אין לו מנוחה, והנפישה תבוא שיהיה החלם תכלית לעצמו כי בנו בחר וקדש ה׳. וזה ביאור הפסוק על כן ציווך לעשות את יום השבת, היינו שבזה שאתה תשבות מעצם היצירה אז ינוח עבדך ואמתך, כי הם אין להם מחשבת יצירה שהם רק משמשים להתעסקות ביצירת האדון, אך בזה שישבות האדון ינוחו הם מעבודה, כי העבודה היא במשמעות שהיא לצורך משהו חיצוני ולא לקיום רצון היצירה.

וכיון שמשמעות לונם ורצון מתייחסים לקיום מציאות יתכן שיעשה אדם מעשה בלתי למעשה לך לא יחשב כך ביחס לתוצאה, וכן ביחס לאי עשייה דבר שכיון שהאונס מתייחס

בסברא דהוצאה דרך כרמלית פטורה - שם הוצאה - תלוי ביחס ישיר דפנים וחוץ ברשויות

והנה לגבי מעשה שעושה ברשויות (היינו, שיש להחשיב מעשה כהוצאה זה משום שהוא הוציא חפץ מרשות לרשות) יש לומר לכיון שהוא דבר כרמלית אין זה הוצאה, לכיון שעיקר שם הוצאה הוא בשינוי מהבא להתם אין זה שייך בהצרגה, וכמו מה שמשמע בשם הוצאה והכנסה, היינו, שאין שם הוצאה שינוי מקום חפץ כל שהוא, ומה שלא מחייב אלא מדה״י לרה״ר הוא משום שלא חשיב מקום משמעותי אלא בשני רשויות אלו, אלא משמע שהוא דווקא בשני רשויות אלו, ומטעמא שיש משמעות לחילה ברשויות אלו לגבי מעשה שלו לגבי שיחשב שנשתנה גדר מקום החפץ בחיזה משמעות ועליון יהיה נכלל בגדר כולל שהיה במקום הקודם, ובהיפך. ובהוצאה מדה״י לרה״ר יהיה תלוי בגדר החפץ בהיותו ברשות המסויימת, והיינו, שיש בחפץ הנמצא רה״י משמעות שהיה בפנים ועתה שהוא ברה״ר משמעות שהוא בחוץ, ומעשה הוצאת חפץ הוא בגדר זה.

ז. בירור בחסרון שיש בהוצאה דרך מקום אחר בגדר הנ״ל

הפסק כרמלית כביטול שם הוצאה - ביטול מקום פנים וחידוש מקום חוץ כבורר ע״י פיזור

וע״כ שם זה נעשה דרך מקום לחב הרי שמין כאן מעשה הוצאה, ולף שעתה החפץ נמצא בחוץ, ולפני כן היה בפנים בלא הפסק, אין זה נחשב שהעושה עשה הוצאה במשמעות הרשויות, אלא הרי זה כביטול מקום פנים, וחילוק מקום חוץ (וכמו שמצאנו בבורר, דמי שעלה בגורלה לפירי ולחב כך לקח החוכל מהמפוזר, אלף שהיתה תעבודת, ולף שלבסוף יש לבר בורר, אין זה נחשב בורר שהוא מעשה מתעבדת לבר בורר). וכיון שאין פנים אלא ביחס לחוץ, ולהיפך, אין מעשה זה בשוב הוצאה לרשויות.

הפסק כרמלית כביטול חשיבות יציאה - המעשה אינו מוגדר כהוצאה כשהנחתו שם היתה פוטרת

ועל כן הלעת תהיה משמעותית ביחס לגדרי האיסור, שיקטרך יהיה בתחילה, ויהיו יהיעות מחלקות וכו׳. וכיון שאיסור לא תעשה נוגע לכלל המעשים, יהיה חלוקה בלעת גם ביחס לבריים שבהם נעשה האיסור כגופים וכו׳, כי מחמת האיסור היה לו להיזהר בגוף זה אלא

לעשות מעשה זה. וככל שיהיה בהגדרת המיסור משמעות פרטית ביחס לחלקי המעשה, הן המעשים עצמם כבילה ותכילה והנאה וכו', והן בגופי המיסור, תהיה חלוקה בדעת ביחס לאי עשייתם, ויתחלקו דינם ביחס לחשמת המלס.

הפסק כרמלית בחילוק כוחות במעשה - חידוש הכח בכל עת מונע הגדרה למפרע של הקודם

ואף שם נאמר שמעשה שלו שנעשה בלא הפסק יש בו להגדיל את המעשה שנעשה בחפץ כיליחה, ואין גדל זה נובע ממה שנעשה בחפץ, אלא בהיפך (ומימלא יחשב המעשה שעשה גם ביחס לרשויות, וכלעיל), עדיין יש לפקפק במה שהמעשה החחיל יגדיל יכילה לחפץ, לכיון שמעשה זה נעשה בחילוק כוחו בכל עת, ואין היכילה מרשות לרשות בכוח אחר, אין במעשה שלו להגדיל מעשה שנעשה בחפץ כיליחה, שהרי כוח שהוציא מרשות לא הוציא אלא לרשות שאינה רשויה להחשיב החפץ כיוצא אלא בכוח נוסף, ואין לכוח זה להגדיל כוח שלפניו למפרע.

הפסק כרמלית בביטול אחדות המעשה - הפסק הכח הארוך ברשות שאין בה משמעות הוצאה

ומעתה יבואר מה שלא אמו הא דר"ע לשולי לא בעי הנחה אלא ברה"ר להשיבה לעין העבירה וכו', לף להכא חילקו אלא לאו דבי אלא מקום רה"י מקורה. והיינו, שאין גדל הוצאה והכנסה שאמרנו בדעת ר"ע רק גדל במעשה, ולכן אין משמעות להשיבות חפץ ומקום. אבל לדעת רבי לחילק בין מקורה לשאינה, ומקום דביתא כמקן דמליא. הרי בהכרח שאין זה גדל במעשה הוצאה אלא מקום השיבות מקום חפץ, ולכן יש לומר דלא הוי אלא ברה"י מקורה.

ח. ביאור מהלך הגמ' כנובע מבירור הנ"ל

חילוק הוצאה כשינוי רשות מהעברה - שיטת בן עזאי וק' אחב' מסטיו כרשות מפסקת

ומעתה יבואו גדרים אלו בדברי הגמרא, להנה אין הוצאה שונה מהעברה להוה בלותה רשות, ולא הוה מעשה השינוי אלא ביחס למקום החפץ, להוצאה יש בה שינוי רשות, וע"כ אין גדל המעשה מוגדל ע"פ שינוי מקום החפץ, אלא שינוי רשות מקום החפץ, ויתכן שיהיה מקום החפץ זהה ויתחייב משום שינוי הרשות, שהרשות כוללת ותוכנת המקומות, והשיבותה בהם.

ובאמת שהיה לומר שביחס לשינוי רשות של החפץ אין השיבות למקומו כלל, וע"כ אין משמעות לעקירת חפץ ממקומו שאין סופה שינוי רשותו לגבי הוצאה, וע"כ אין הילוך ללא עמידה המועיל למנוע הנחה ביחס לחפץ יועיל ביחס לשינוי רשות, היינו, שיכנס לרשות ויצא ממנה וכאילו לא היה בה, לכיון שעזב רשות בהכרח שנעקר לגמרי ממקום שהיה לו בה, ואין לך דבר שאין לו מקום, והרי מקומו ברשות זו, וכשיעבור לרשות השלישית הרי הוא עוקר מהשניה, ומניח בשלישית (וזלה"ק לרש"י ונמלא נעקר מרה"י ומונח בסטיו ועוקר מסטיו ומניח ברה"ר), וע"כ מבואר היטיב למה יפטור בן עזאי אפילו שנעשה הכל במעשה אחד ובמחשבה אחת.

והנה ביחס למעשה האסור בשבת מצאנו שמות חלוקים, והם, מעשה שבת, מלאכה, ומלאכת מחשבת. ונמצאם לווקא באיסור שבת, אחר שבשאר איסורים מעשה האסור אסור ביחוד, ולא מקום איסור לעשות מעשה שהם. אבל בשבת שגדל האיסור בשביעי לא תעשה מעשיך, הרי שגדל האיסור הוא על מעשה בגדלו כמעשה, ולולי שלמדנו חילוק שמות בגדל מעשה עצמו היו נאסרים כולם.

המשך ביאור מהלך סוגיית הגמרא - ראיות ממעביר ברה"ר ומצידי רה"ר להמשכיות מקום החפץ

ובדברים שיש משמעות לעצם המעשה שהוא עושה את התולאה, והיינו, שיהיה המעשה במשמעות שהיא מובילה לתולאה, אז יהיה הרצון לתולאה חלק מגדל המעשה עצמו, ואם לא יהיה הרצון לתולאה, אז המעשה עצמו יהיה חסר במשמעותו כמעשה, ואפילו יובל המעשה לתולאה, ואפילו ידע שהמעשה מוביל לתולאה, לא יחשב המעשה כמעשה, כיון שלא רצה שיהיה המעשה מוביל לתולאה. וכוונת מעשה לתולאה תהיה בגדל רצון במעשה עצמו, והיינו, שיהיה במחשבת התולאה.

וזה הקשו שאמנם כן מוכח שאין בהילוך שלא ברשות להפסיק, אבל כל זה במובנה השלילי של הפסקה, ואכן כן הוא ברה"ר, בהילוך יתר ברה"ר, אבל כאן הרי כל מקום שיונח יתחייב, ומ"כ שמנם ליכא הפסק, אבל גדל החפץ כעובר מגדיל את המעשה כאחד, וכאמור,

ואין לחלק שיש המקבות למקום החפץ בנפרד מהרקמות, מקמ"כ בסטיו שהרי לפי יונח החפץ יפטר. ומ"כ אין הגדלת המעשה כמרקמות לרקמות, אלא לבעבור המעשה, והמעשה חלוק כאמור, ובעינן להאי חילוק, ומהיכי תיתי.

בחלק המעשה של האיסור מצאנו שלושה גדרים (ול"ד לחילוק הנ"ל במעשה סתם, א. מעשה. ב. מלאכה. ג. מלאכת מחשבת). א. העבודה. ב. העשייה. ג. המלאכה. וגדר העבודה חלוק גם ע"י גדר העושה האמור. א. עצמו. ב. עבדו. ג. ממונו. בחלק העשייה מצאנו שלושה גדרים. א. הגרימה. ב. ההשפעה. ג. התולדה. בחלק המלאכה מצאנו שלושה גדרים. א. ההמלאה היא יצירת דבר חדש. ב. העילוי הוא יצירת מצב בדבר. ג. השינוי הוא שינוי מצב בדבר.

וע"כ נמושיט שהוא מעשה לאחד יהיה גדר מה שאין עקירתו היתה להנחה בדה"ר שביניהם, ובהנחתו שלא נעשתה לדך דה"ר הנ"ל, ולאמנם ביחס למקומו של חפץ אין זה גדר שינוי שלא שמירת הסוג (דהרי הוא לפילו ביותר מי'), אבל ביחס לרקמות הרי שהיא חלוקה מרקמות הרלוונטי בגדר חילוק מקום, כיון שיש בדה"ר משמעות חלוקת מקומות בתוכה, וע"כ אין ללמוד זורק ממושיט, שיש לומר שאין משמעות זו שייכות רק משום היחס בין שתי הרקמות שנעשה ע"י מעשה אחד אחרון, אבל לולי כן אין משמעות חלוקת מקומות האמורה תחשב ביחס למקום החפץ, וכללאמרן שאין זה נחשב שינוי ביחס לגדר מקום חפץ לדה"י (ויש לומר זה לפיזור המותר לעומת בירור האסור לף שנבדל בפיזורו שאין משמעות בבדילה אלא ביחס לתעלומת).

ט. בירור בגדר חסרון במוציא והניח בסטיו לפמשנ"ת

חקירה בהונח ממש החפץ בסטיו - חלוקת המעשה לשניים או ביטול שם הוצאה מכל המעשה

המשמעות הרלוונטית היא המשמעות הרביעית במשמעות החמישית, והיינו, שיש לומר שימוש במקום כרקמת חפץ, ועל כן יהיה שייך יעוד שימוש במקום כהכנה לשימוש כזה, ובמשמעות השביעית יהיה זה משמעות החלל הכולל שיהיה מוכן לשימוש הכנת חפצים, ועל כן יהיו כל מקומותיו הנפרדים מקומות המוכנים להכנת חפץ, וביחס לחלל יהיה זה משמעות לחילה שהוא מיועד לשימוש אדם, וכיון שהוא אחד והמקומות שסביבו נפרדים הרי שזה יגדיל לותו בנפרד משאר המקומות אך ביחס לכלל מקומותיו אף שהם משמשים לשימוש אחד אין הם אחד שהם משמשים שימוש זה בנפרד ולהפריל כריך שתהיה הפרלה ממקומות שסביבותיו וכיון שנפרדו הרי שיש להם משמעות לחילה ביחס לאוץ.

סיכום שלושת הגדרים שנדונו בגמ' - מקום שני, מקום ראשון, והמעבר ביניהם במעשה הוצאה

הרצון הוא מחשבת קיום מציאות, והיא משם רן כאדם הרן אל מקום אחד ואף שבזמן שהוא רן אין הוא עדיין במקום כיון שהוא בדרכו אל המקום ביחס למקומות שאפשר לו להיות גם יש עליו שם המקום ההוא יותר משאר מקומות וכן באדם שיש בדעתו יציעה לגבי המצב הרצוי להיות בו וכשילכה, היינו, שיחשוב קיום מצב כרצוי לו יקרא שרוצה במצב ויהיה עליו שם הדבר שרוצה, וזה גם בזמן המצב ביחס להמשכו.

והנ"ל אלא למי יציאה להוצאה, דשם יציאה תלוי רק בדבר היוצא ולא במעשה להוצאתו, וע"כ בפסול יוצא שאין גדר חיסורו משום מעשה הוצאה להמוציא אלא משום יציאת הדבר, התם לא בעינן הנחה, אבל הוצאה שהיא מעשה לאדם לא הוה אלא בעקירה והנחה. וכיון לשון הפסוק הוא לא תוציא בהוצאה לאדם, יש לאמותו להוצאה דשבת ולא ליוצא לקדשים, וכן משמע מרש"י שם (ד"ה היו) דכתב דטומאת המוציאים לשריפה בעי הנחה, משום דכתיב ביה והוציא את הפר.

י. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת

תוספת ביאור במהלך סוגיית הגמרא - מעבר הכרחי בהעברה ברה"ר כדימוי למוציא דרך סטיו

וא"כ מצאנו בגדרי עושה כמה דברים, גוף העושה, דעת העושה, הידיעות בדעת העושה, מחשבה כהגדלת מציאות, לשון ביחס למציאות מתחדשת וביחס להוצאה, כוונה, ביחס למציאות, ביחס למעשה, ביחס למעשה בעל משמעות, וביחס לעושה מעשה מצווה,

ידיעת משמעות המלווה במעשה. לעת מעשה החיסור ביחס לכלל המעשים.

וביאור חילוקם אלו שהגה נמצא יש בחיסור מלאכה גם גדר תשיבות שיש במלאכות שנאספו וגם חיסורם, וכיון שלא נאספו אלא מלאכות שהיו במקדש, ושם נאמר גדר מלאכת מחשבת, וכלשון המכילתא מלאכה שיש עמה מחשבה, יש למצוא מה גדר מחשבה יש בכל מלאכה יותר משאר מלאכות, כהלכת הכוס והלעת המיטה וכו'.

וכן יחלקו בשימוש בדבר המוכן שהשימוש בדבר המוכן יגדיל האם הדבר המוכן הוא תולדה חשובה. ולכן כל מלאכה שמשמעותה ילידת דבר חלק הרי שקיעורה יהיה קיעור הרלוי לשימוש בתולדה זו, ומלאכה שמשמעותה ילידת מלב בחפץ יהיה קיעורה קנים גם קיעור חפץ חשוב וגם קיעור מלב חשוב, ומלאכה שהיא שינוי יהיה בה קיעור גם בחפץ וגם במלב וגם בשינוי שיהיו כולם בעלי חשיבות.

והבן הגדרך לשתי משמעויות שיהיה גדר ביום השבת שאינו ממחזור השבוע, שאינו שייך אלא בקלושתו יתברך אלו הזמנים, שהוא ית' ממציא כל הנמצאים ואינו מעשיו בגבול זמן, ויהיה מקדש את השבתות ואלקש בלי יחס לשאר ימים, אבל אין זה שייך ביחס למדם שהיותו פועל וקיים בזמן מגביל התייחסותו לזמן בלי התייחסות לגבולותיו. וזה שכתוב וביום השביעי שבת קדש ליי', ואיתא במדרש לשם שבת מסורה, ואינה מסורה לבית דין, וכן הוא לומר ושמרתם את השבת.

ונמצא בזה משמעות חלוקה ביחס לעושה, האחד, במשמעות היותו בעל המעשה. והשני, בשייכותו בתולדת המעשה, ובזה יהיה גדר מעשה כגרימה, שאין משמעות בכוח אלא כסיבה מספקת, אך כמו שית' בע"ה כיון שבשבת אין גדר המעשה גרימת התולדה, אין צורך שיהיה כוחו סיבה מספקת, זה חסרון רק במעשה גרימה לתולדה, אך בכוח למעשה עלמו, משמעות כוח העושה הוא במה שנאחז המעשה לשלו וכמו שנמצא דיין שנים שעשו יהיה שייך לף בזורה וכוח משייעתו, כי לף שאין המעשה לשניהם יחד מסייע בכל מעשה הגרימה, עדיין יש לדון על כל אחד בגדר כוחו בזרייה לבדה).

והנ"ל אלא למי יפיהה להולאה, דשם יפיהה תלוי רק בדבר היוצא ולא במעשה להולאתו, וע"כ בפסול יוצא שאין גדר חיסורו משום מעשה הולאה להמוציא אלא משום יפיהת הדבר, התם לא בעינן הנחה, אבל הולאה שהיא מעשה לאדם לא הוה אלא בעקירה והנחה. וכיון דלשון הפסוק הוא לא תוציא בהולאה לאדם, יש לאמותו להולאה דשבת ולא ליוצא לקדשים, וכן משמע מרש"י שם (ד"ה היו) דכתב לטומאת המוציאים לשריפה בעי הנחה, משום דכתיב ביה והוציא את הפר.

ומשמעות המנוחה שהיא כזכר ליפיהת מצרים, שהעבד אין לו מנוחה, והגפיקה תבוא שיהיה האדם תכלית לעצמו כי בנו בחר וקדש ה'. וזה ביאור הפסוק על כן ציווך לעשות את יום השבת, היינו שבזה שאתה תשבות מעצם היצירה אז ינוח עבדך ואמתך, כי הם אין להם מחשבת יצירה שהם רק משמשים להתעסקות ביצירת האדון, אך בזה שיבשות האדון ינוחו הם מעבודה, כי העבודה היא במשמעות שהיא לצורך משהו חיצוני ולא לקיום לצון היצירה.

וכן בין זריקה להוצאה, שבהוצאה הוי הנחה בגופו, ובזריקה אין ההנחה אלא מכוחו, ליש בזה שינוי גדר לגבי ההבדל האמור, לכיון שבהוצאה נעשית ההנחה בידו והוא נמצא במקום שממנו נעקר החפץ, יש יותר משמעות במקום שממנו נעקר, כי אף זריקה כוחו הוא, וכוחו כגופו, אין הכוונה להשיב שגופו נמצא במקום כוחו, אלא לכוחו הוה כגוף לחב ליליה, ו"כ אין בהנחה זריקה גדר השייכות הנ"ל, ועפ"כ עדיפא ממעביר, כיון דהוי מעשה לחב, ויש שייכות בכלל המעשה בין שני המקומות, משא"כ במעביר שהשייכות היא רק מחמת זהות החפץ (וכמו שלמדנו בהוליא ומקה וחזרה ותפחה למטו בה משום ליחוי. ובמק"א האריכתי).

סמוא, והיא המיועדת לשימושו הפרטיים של האדם היחיד ולכל אדם שיצלה בכך. והיא זכות כל אדם, ואין זכות למנוע ממנו שימושים פרטיים, כל זמן שאינם מבטלים את

דחיית הראיה ממעביר ד' אמות - חילוק בין מעבר הכרחי להוצאה למעבר שאינו הכרחי

בסיבת העמדת דינא דבן עזאי בהוצאה דרך סטיו – בגדר מהלך בעומד ובתמידות הגמרא היבא אשכחנא

סיכום שלושה גדרי מקום בהוצאה - מקום הינוח, מקום חפץ, ומקום רשות באדם ובחפץ

העדר החפץ במקום ורשות הילוך - ראיה ממעביר פחות מד' ומצידי רה"ר להוצאה דרך סטיו

המפקדות שכל לדם יפתמק בהם, ולפילו בעת לחכת, וזו לינה נחשבת רשות הרבים לענייני שבת.

לפעמים יהיה המעשה ממליח מצד בדבר קיים להיינו שיהיה שם הדבר שלולין מיוחס המעשה לחל לפני ולחרי המעשה, לולא שיתנה מצדו מבחינה מסוימת וזה לא יהיה המעשה נחשב לולא שם גרם מלילות לחת להיות מלילות לחרת ובמעשים כלולו הנבחנים בשינוי, גרימת מלילות מחושבת של הדבר עם המצד ללא עשם השינוי לא יחשבו כמעשה, כי כלמור יהיה המעשה עשם המלאת הדבר הקיים במצד חלק, והיינו, כי יהיה המעשה בדבר.

וזה בילור מה שהיה להסתפק שם יום שנקבע כך משפת ימי ברלשית, לו שהוא החלק השביעי מכלל שבוע מסויים, לו שהוא החלק השביעי מכלל הימים שיצנם. והלמת לכוללו לית בזה, שביחס לכלית מעשה ברלשית היום השביעי הוא מכלל הימים שיצנם, וביחס לשביעיות היום השביעי הוא מכלל שבעת ימים, וביחס לקדושת היום השביעי הוא יום מסויים.

יא. ביאור גדר צידי רה"ר ומח' ר"א וחכ' (עירובין צד.)

סוגיא דצידי רשות הרבים - מחלוקת ר"א וחכמים וקושיית תוס' בחילוק חיפופי לרש"י

והפרש משמעות יש בין וינח וינפש ובין ויצבות, שוינח ווינפש הם פעולה בעוצה שהוא נח ושהוא נופש, לך ויצבות מתייחס למי קיום המלאכה. וכלייתי המלאכה ביום השביעי היא שנעשו כבר כל המלאכות, וביחס לתכלית זו כל מלאכה נחשבת לעשמה כי לא נסתיימה מלאכת הבריאה בלעדיה, וממילא יש משמעות חיובית ליום השביעי בהיות מוכן יותר משאר הימים, וביחס לשביעיתו יום השביעי יש משמעות שלילית ביחס לכל שאת ימי הבריאה ולכל המלאכות כלחת, כי השביעיה היא שביתה מהמלאכה בחופן כללי וביחס לשאת הימים, והברכה והקדושה היא ביחס ליום השביעי עשמו בלי שייכות לשאר שאת הימים.

ובתוס' הכא (שבת ו. ד"ה היכא) הקשו למגמ' הנ"ל לפליגי ר"ת וחכ' לפילו בדליכא חיפופי, וע' ברש"י (עירובין שם ד"ה הני מילי) פירש להא לחלקו בנפרלה ולא בלילי רה"ר, הוא משום לסתם לילי רה"ר לילכא חיפופי, וכן סתם רש"י בכתובות (לא: ד"ה לילי) לר"ת לחמר לילי רה"ר כרה"ר לילי בדליכא חיפופי. והנה מלבד קושיית תוס' הנ"ל ל"ב בעיקר מה לחילקו בין לליכא חיפופי לליכא, ולמשמע שיש בזה שני גדרים נפרדים במשמעות לילי רה"ר לאי הוי כרה"ר.

בגדר דין צידי רה"ר - ביאור לישנא דגמ' (כתובות לא.) זימנין דדחקי רבים ועיילי להתם לשבת

ודבר זה מוכח מזה שחפץ המונח ברה"ר לינו נחשב שמקומו בכלל הרשות שנמלא בה, למ"כ לא הוי בית דין העברה, ובהכרח שמשמעות הרשות שלעלמה לינה בהיותה מקום חפץ. ויותר מזה לכיון שהיותה רה"ר הוא גדר בדין העברה, בהכרח שביחס למקום חפץ דין רה"ר הוא דין שלילי, ושלא יהיה חפץ הנמלא במקום הרשות כנמלא בכל הרשות (ויותר מזה מלאנו לשעת ר' יוסי לשף שחי רשויות הרבים נפרדות הוי לחד לגבי השלה).

בגדר צידי רה"ר בליכא חיפופי - חסרון עיקר שימוש הילוך הרבים בלא מחיצה מרה"ר

וכן בענייננו שרה"י היא מקום בעל חשיבות שמירת חפלים, ורה"ר היא מקום בעל חשיבות העברת חפלים. ולמנם כלמור ביחס לגדרי מקום חפלים כללי יש מעלה לרה"י, לבל ביחס למקום, ולשורך שימוש בחפץ עלמו, הרי שהם שוים, שיש שימוש שלרוש לו מקום כזה, ויש שלרוש לו מקום כזה.

והנה בטעם דין לילי רה"ר ליתא בגמ' כתובות (לא.:) לשקלו וטרו בביאור לינא דבייתא להגונב כים ולמרו שם בבירור טעם פטור מגניבה במגרר ויולא (משום קלב"מ) ולחפקיה להיכא. לי לחפקיה לרה"ר וכו' לא לריכא לחפקיה לגילי רשות הרבים. וכמלן לי כר' לליעזר לחמר גילי רה"ר כרה"ר למו לחיסור שבת ליכא חיסור גניבה ליכא. לי כרבנן לחמרי גילי רה"ר לאו כרה"ר למו לחיסור גניבה ליכא חיסור שבת ליכא. לעולם כר' לליעזר וכי חמר ר"ת גילי רה"ר כרה"ר למו הני מילי לענין חיובא לשבת לזימנין לדחקי רבים ועיילי להתם, לבל לענין מיקנא קני. מ"ט להא לא שכיחי רבים. ע"כ. והנה

פסקוות לופן זימנין לחקי בני רה"ל ועיילי להתם, היינו, שלף לחין לרך להלך התם, כיון שבזמנים לרה"ל לחוקה בריבוי הולכים נפנים לילך שם חשיב ליה כרה"ל לענין שבת.

ותראה כי במשמעות זו של יום השבת, שכל שבת הוא נמשך ממקור לחר, היינו, שבת בראשית, ולא משום שהוא יום השביעי בימים, הרי שלין שייכות בין יום השבת לשאר ימות השבוע. ועל כן לין השבת הזאת ליקרלל מלוה שתלויה בזמן, שהזמן קדוש, ויקרלל מקיימים הזמן הקדוש, ללא הוא בין יקרלל לה', ללא מלחר שעליין היה לפשר לומר שהוא תלוי בזמן של האנשים, שהוא שביעית מהזמן שלהם, על כן לומר לדורותיכם שלין זמנו של זה כזמנו של זה.

חפץ הגמלא במקום חשוב, והיינו, במקום שהוא מוכן לקיוס לדברים. וזה גדל שהחפץ קבוע במקום, וכמו בשעת קירבה ממש, שהרי המקום חשוב לעלמו (וכמו ההבדל בין מי שמניח דבר מחוסר יכולת להחזיקו לזמן קלר, לבין מי שמניחו מחמת שלין לריך לו עתה, שהרלשון יניחו במקום וכלבד שינוח, לשל השני יניחו במקום שהמכינו לכשילטרך לו).

חילוק גדר דחקי בצידי רה"ר ממבואות מפולשין - דוחק רבים מועיל רק במה שהוא חלק מרה"ר

ובפשטות מייבי במבוחות ללא חשיבי רה"ל (וכהה לחמרו בגמ' עירובין (ו:), וכן למשמע בכל מקום לרה"ל לטומלה קיל מלשבת, כלחו לחמרו (עירובין כב:) להוו רה"י לשבת ורה"ל לטומלה וכו'), ולע"ג דזימנין דלחקי עיילי טובא, ול"ע לי שנא מצידי רה"ל לר"ת. ונרלה לי ללא, והא לחמר ר"ת דזימנין דלחקי וכו' הוא סיבה לעשותו רה"ל, לינו ללא במה שהוא חלק מרה"ל ממש, לשל במקום חלוק במבוחות הללו לא מהני מה דזימנין וכו'.

הנה לחמנס משמעות שני גדרים חלו להיות חסרון במעשה הולמה הוא כלכתב ברש"י לחין לרך הולמה וכו', שבל כמש"כ לעיל בביחור לתא ללרך הולמה, שהוא משום למעשה הולמה הוא מעשה למיקום חפלים, ולין נחשב מעשה (הנעשה) הולמה שגדלו שינוי מיקום חפלים, ללא במה שהוא שינוי זהות מקום, והיינו, שיש לחפץ מקום, והמוליל משנה מקומו, ולא עשה המלאת מקום לחפץ.

ולפי"ז נרלה שמחלוקת ר"ת ורש"י בעיקר גדל רשות הילוך, והיינו, שהילוך הרבים מטבעו הוא בדרך הפרולה, וע"כ יהיה עיקר הילוכם בחמלע הדרך, ולא בלילה, ובמקום שלין כתלים, גם לין לדלין, וע"כ היכן שיהיה הילוכם הוא רשות הרבים, שבל במקום שיש כתלים לף לם יהיה לידי רה"ל לחוי להילוך לא יהלכו בו רבים, כיון שהוא פחות פרוץ מחמלע הרשות (ונרלה שזה מטעם שלין הילוך לחדם ביושב, הן משום שלינו מהלך לבדו, ולריך לנטות ימין ושמלל, והן משום שלין רולה להיות מקפיד על לעדיו), וע"כ ימנעו מהליכה בלידי לרבים, ובזה יתנה רשות להילוך מרשות תשמיש, וסברי רבנן לכיון שלין דרך להלך בלידי רה"ל, לין זה חלק מרשות הרבים, ולמנס בכל רה"ל לין לומר שלידיה לא יהיו רה"ל, לכיון שלין הילוך ביושב גם הילוך שליל לידי רה"ל הוא הילוך בהם, שבל במה שיהיה חלוק מהיזה סיבה, ושלין לומר שהילוך שלידו הוא הילוך בו לין הוא רה"ל.

ביאור מחלוקת ר"א וחב' בגדר רשות הילוך - הילוך הרבים באמלע הדרך ושינוי צידי רה"ר לתשמיש

וזה ביחור מה שלא מלאנו שנחלקו רבנן בסתם לידי רה"ל (וכהה ללין לרך להתחבך בכתלים), ולא מלאנוהו לא בחלר שנפרלה ובליכא חיפופי, ובתרוויהו פליג ר"ת וסבר לכרה"ל למיל, והיינו, לסבר ר"ת לחמנס לין לרך הילוך הרבים בלדלין, שבל לין לין רשות הרבים תלוי בזה, לשם רשות הוא גדל מקום, וכל שיהיה לחד בגדרי מקום חשוב כרשות לחת. וע"כ רשות הרבים הוא כולל כל המקום שהוא להילוך הרבים, ולף שיהיה הילוך חלק מהמקום לינו שווה כשבל המקום לגבי רשות, חשוב רשות לחת, ובחלר שנפרלה הרי זה רשות הרבים גמור כלמור, שלינו חלוק, שבל בלליכא חיפופי כיון שהוא חלוק, ויש בו סיבה שלא יבלו בו הרבים לין זה חשוב כרשות הרבים, שהרי מניעת הילוך הרבים שם לין הוא מחמת לרך הילוך הרבים, ללא מחמת שלין המקום רלוי להילוך כשבל הרשות, ולין זה רשות לחת. ומה לפליג ר"ת לף בזה הוא משום לכיון שלין לין רשות הרבים מוגדרת ע"פ לרך הילוך הרבים ללא בגדרי מקום כלמור, הרי זה גם סיבה לכרף מקום שמשמש כלחד עם הרשות, וכיון לזימנין דלחקי רבים ועיילי להתם הוי כרה"ל, וכמו עמוד ט'.

שיטת ר"א דרשות הרבים במקום - שילוב מקום המשמש כאחד עם רשות הרבים כעמוד ט'

(היינו, להיה לומר שגדל מלאכת מחשבת הוא רק אם לריך למעשה ותולדת המלאכה עלמה, וכמי שחותך כי יש לו צורך בפרי תחוך לווקא, אלא לכאמור אין זה חלק שבעבורו נקרא מלאכה, שאין זה אם מלאכה אלא מלאכתך, ולא תעשה כל מלאכה אמר רחמנא ולא מלאכתך.

יב. בגדר דעת בן עזאי דמהלך כעומד דמי

בגדר טעמא דבן עזאי דמהלך כעומד - לשון רש"י וספק אי רגליו בשתי הרשויות חשיב הוצאה

ופש הוא לשון שאריות ונפש הוא כח התמלת השאריות וינפש היינו כי אחר שעשה והתקייים הדבר שעשה היינו שאריות עשייתו ע"י שכלול העשייה והיינו שביאם לעשיית הדברים הנפרדים לא שייך נפיאה שעדיין מחיה אותם אך ביאם לכלל הבריאה כדבר אחד יש כאן תוספת שנשאירה מכח הבריאה הראשונה.

ועוד יש להקשות מה שאלה זה בזה, ואמאי לא נימא דבאי יליפינן זורק ממוקיט פליגי, ותלוייהו ס"ל לאה למרינן קלוטה כמי שהונחה (ועוד יש להקשות מה הו"א בגמ' זבחים בדעת ר"ע למי חטאת נפסלים לפילו בהעביר מעל גבי הכלי כיון דס"ל קלוטה כמי שהונחה, והכא אמרו דאה מהני האי סברא לגבי למעלה מי'), וגם לשון דילפינן זורק ממוקיט לא נתבאר, דכיון דס"ל לר"ע דאפילו זורק חייב הרי ממוקיט לאו דווקא, ואין זה ילפותא אלא דאה שני ליה בין זריקה להוסטה.

ולפי"ז נראה לומר בדקדוק שינוי הלשון דאמר ר' יוחנן שינוח ע"ג מקהו, ורבא אמר דבעי הנחה ע"ג מקהו הוא בדווקא, דר' יוחנן אייירי במי שזרק למקום חיוב, ומשמע שהיה בזריקתו להניח החפץ שם לולא דגלגלתו הרוח, ובזה אין חסרון במעשה ההנחה, אלא דאין לו להתחייב רק אם נעשתה מחשבתו, ולזה בעינן שינוח ע"ג מקהו, אבל בהא דרבא הרי אין מעשה שלו להניח במקום זה, דבעי לזרוק לרה"י, ואף דזרק בתוך ג' דרה"ר לחשיב הנחה במקום חיוב, אין חשוב הנחה אם לא נח ע"ג מקהו (ויש להסתפק אי בעינן למחשבתו בזה, או דאין מחשבתו אלא במקום ולא בהנחה).

ונראה בהקדם מה שהיה לחקור בכל עקירת גופו דאמרו לכעקירת חפץ דמי, אם הכוונה שמקום החפץ הוא האדם, וכיון שעקר גופו הוה כעוקר כלי ובתוכו חפץ, או למקום החפץ הוי בדשות, ואין עקירה לגופו אלא ביחס למעשה שלו. ויהיה נפק"מ בהא דאמרן, דאי נימא שאין מקום גופו מקום חפץ, הרי שאין בהיות רגלו אחת ברה"ר שייכות לחפץ, וע"כ בעקירת רגלו הוה עקירה, והנחתה ברה"ר עם רגלו השנית הוה הנחה. ויהיה ביאור מח' ב"ע וחכ' בגדל מקום חפץ, היינו, דחכ' סברי דאמקום החפץ הוא גופו, וע"כ כיון שמהלך הרי הוא עקור, וב"ע סברי דאין גופו מקום החפץ אלא הרשות, ואמנם ביחס לעקירה יהיה עקירת גופו עקירה, וכן הנחתה, אבל ביחס לרשות אין עקירה אלא לבסוף.

חקירה בהא דעקירת גופו בעקירת חפץ - אי מקום החפץ האדם או ברשות למחלוקתם

ויש להקשות לכיון דאמר רבא דלרבנן תוך ג' במעביר לא בעי הנחה ע"ג מקהו, והרי תוך י' לר"ע הוה כתוך ג' לרבנן, י"ל דגם לא בעי הנחה, ואמאי פטור ביל עני ובעה"ב (ולרבא ניחא דס"ל לגר יל שמיה לגר, אבל לאדני קשה, ואף לרבא אם נראה לומר דאא פליג ר"ע במעביר מרשות לרשות אלא חייב עד שינוח גופו), וי"ל דאף לר"ע שאני למטה מג' מלמעלה מג', והיינו, מה דאמרו בבריייתא דכ"ע מודו תוך ג'.

יישוב לשון מהלך כעומד לב"ע - חילוק עמידת רגל אחת מהילוך וביאור קושיית בשלמא

ובזה יש עוד מעלה, והיינו שביאם לאדם בעל הדעה אף שאי העבודה הרגעית תניח אבריו, עכ"פ האפשרות שיתכן שילטרך לעבודה תסתור את מנוחתו והוא יהיה קפוץ ונדרך, וזה משמעות עבד, אבל אחר שילע שיונח לזמן קלוד תנוח רוחו, וזה שכתוב למען ינוח עבדך ואמתך כמוך, וע"כ ליוך לעשות את יום השבת שהוא זמן קלוד וילוע, וזה זכר ליליאת מלריים.

וביאורו שאמנם אין לך דבר שאין לו מקום נוכחי המאפשר את קיומו הרגעי, אבל אין זה ביחס למקום מסויים, אלא ביחס למקום בלופן כללי, וע"כ יהיה שייך להעבירו ממקום מסויים למקום מסויים, תוך שמירה על מקום כללי. והעברה הנ"ל קרויה ילילה,

דקדוק לישנא דמהלך בעומד לב"ע - מהלך ברגע הנחת רגליו בין פסיעה לפסיעה

והשמירה קרויה קיוס. וזהו הכלל משמעות מלוי לעומת קיים.

וביאורו שמשנה זו לך לדבר שאין לו מקום נוכחי המאפשר את קיומו הרגעי, אבל אין זה ניתן למקום מסויים, אלא ניתן למקום בחופן כללי, וע"כ יהיה שייך להעבירו ממקום מסויים למקום מסויים, תוך שמירה על מקום כללי. והעברה הנ"ל קרויה ילילה, והשמירה קרויה קיוס. וזהו הכלל משמעות מלוי לעומת קיים.

ואף אם נאמר שמעשה שלו שנעשה בלא הפסק יש בו להגדיל את המעשה שנעשה בחפץ כילילה, ואין גדל זה נודע ממה שנעשה בחפץ, אלא בהיפך (ומימלא יחשב המעשה שעשה גם ניתם לרשויות, וכללעיל), עדיין יש לפקפק במה שהמעשה האחיל יגדיל ילילה לחפץ, לכיון שמעשה זה נעשה בחיוק כוחו בכל עת, ואין הילילה מרשות לרשות בכוח אחר, אין במעשה שלו להגדיל מעשה שנעשה בחפץ כיליליה, שהרי כוח שהוליך מרשות לא הוליך אלא לרשות שאינה רלויה להחשיב החפץ כיולך אלא בכוח נוסף, ואין לכוח זה להגדיל כוח שלפניו למפרע.

יג. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת בגדר הילוך

חסרונות ההולך דרך סטיו בחפץ - מעבר ברשות שלישית לעומת חלוקה טבעית של שתי רשויות

והנה בזה הגדל למהלך יש למנות כמה חסרונות בעובר דרך סטיו לגבי מעשה שלו, שהילוכו בסטיו אין זה הילוך המחייבו, והיינו, דלפי שהוא לוכך הולאה, וודאי אינו הפסק לגבי מעשה עצמו, לחשיב בזה אחת, אבל לגבי חפץ יש למנות בזה חסרון.

ועדיין צריך לקדוק בזה שאין הכוונה שחסרון זה הוא חסרון במעשה עצמו כלמור, לשיחשב בזה אחת, וניחם למעשה דלאו בחופן כללי, דניחם לחפץ אין חסרון במה שאין זה בהמשך אחד, מפני שגדל החפץ ומקומו בשעת המעשה הוא מטעמו חלוק שהוא בחינה נפרדת, וזה פשוט לגבי הולאה, שהרי הוא מעשה בשתי רשויות, וזה ודאי גדל חלוק ונפרד, ובהכרח שמעשה ההולאה יש בו לאחד חילוקים שלו למשמעות אחת להיות המעשה חשוב כמעשה הולאה. אבל במעשה הולאה מרא"י לרא"י בהדיא לא בעי רק לאחד היות החפץ ברשות אחת והיותו ברשות אניה, והיינו, שיש לחלק את מעשה ההולאה הנוגע למקום החפץ בעקירה והנחה, מגדל מה שחשוב החפץ כעובר מרשות לרשות.

וגדר שאמרנו ביום השבת במה שהוא ממחזר השבוע במשמעות שהוא הלטבלות של שבעה ימים, נמלא בדעת רב הונא במי שהיה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת, שהוא מונה שבה ומשמר יום אחד לעניין קילוש והבדלה, ולדעת הירושלמי גם לעין מלאכות. וגדל שאמרנו ביום השבת במה שהוא ממחזור השבוע במשמעות שהוא שביעית מכלל הזמן נמלא בדעת חייא בר רב שמשמר יום אחד ומונה שבה. וביאורו להא לף לרב הונא בדור שאין יודע לעשות שבה ימים, אלא הכין הוא לקבע את השביעי, ועל כן ל"ל ללדעת חייא בר רב הגדל הוא לקבע חלק שביעי מהשבוע, ועושים את היום הראשון כאלו הראשון.

ביאור דימוי מעביר ברה"ר - העברה ברה"ר אינה מוגדרת ברשויות אלא במקום החפץ

ואמרו מידי דהמעביר ברה"ר, שהרי אין העברה ברה"ר משום חילוק מקומות כשתי רשויות, אלא ניתם למקום חפץ, ומ"ל לא חשובה הליכתו כהעברה אלא על שינוח, והרי שגדל המעבר הוא במה שיונח בריחוק ד"א, והרי עקירתו נעשית בד"א ראשונים, ואחר שילא מד"א נגמרה עקירה, והרי שהילוך שאחר כן על שינוח הוא כמפסיק בין עקירה להנחה, ואין זה כמו המולילו מרא"י לרה"ר בהדיא שגדל העברה שלו הוא ברשויות, ויש להגדיל את הליכתו שאחר העברה כלוכך הנחה, דהא הכא ליתא למשמעות העברה אלא על שינוח, ומ"ל הליכתו היא הליכה שאינה חלק מגדל העברה, שכל זמן שהוא מהלך הוא סיבת פטור, אלא נגמרה העברה, ואע"פ כן כשינוח חייב, ובהכרח שהוא משום שהליכתו עם החפץ חשובה כאינה, ויש לנו ללמוד מזה גם על ההולך לרך סטיו.

ועל כן הדעת תהיה מסמעותית ביחס לגדרי המיסור, שילטרך ידיעה בתחילה, ויהיו ידיעות מחלקות וכו'. וכיון שמיסור לא תעשה נוגע לכלל המעשים, יהיה חלוקה בדעת גם ביחס לדברים שבהם נעשה המיסור כגופים וכו', כי מחמת המיסור היה לו להיזהר בגוף זה שלא

יד. ביאור גדר הילוך במשמעותו כחלק ממעשה הוצאה

וכיון שיש בה קדושה עצמית, מחללים מות יומת, והיינו, כי לא היתה קדושת הקבת ביחס לחלס, כיון שחיללו פעם אחת היה לנו לומר שכבר בטלו מקבת זו, ויוכלו להמשיך לחללה. לך כיון שהיא קדושה עצמית, ואין קדושתה תלויה במי שקומרה, כל חילול וחילול יחשב לבדו.

ביאור משמעות ההליכה במעשה הוצאה - מעשה קבוע המאחד שתי הרשויות למעשה אחד שלם

חפץ הנמלא במקום חשוב, והיינו, במקום שהוא מוכן לקיום לדברים. וזה גדר שהחפץ קבוע במקום, וכמו בקעת קירבה ממש, שהרי המקום חשוב לעצמו (וכמו ההבדל בין מי שמניח דבר מחוסר יכולת להחזיקו לזמן קצר, לבין מי שמניחו מחמת שאין לריך לו עתה, שהרשות יניחו במקום כל דהוא ובלבד שיוח, לבל השני יניחו במקום שהמכינו לבשילטרך לו).

ביאור משמעות המעבר במעשה הוצאה - ביטול מקום ראשון וקיום מקום שני בחידוש ובשינוי

המעבר, היינו, מה שהחלס מעביר לת החפץ ממקום למקום, (ואין לזה שייכות עם גדר משך, והוא שווה לף בזוק ומוקיט) ועיקר גדרו הוא מעשה שינוי ממצב קודס, והוא מורכב משני חלקים ביטול מצב היות במקום ראשון, וקיום מצב היותו במקום שני, ומעשה זה הוא בשני משמעויות, האחד, הוא החילוק, והשני, הוא השינוי, והגדר הראשון הוא במעבר עצמו, והוא חשיבות שיש במעשה לחלס, ומצב החפץ הוא היכי תימלי לזה (שזה מעשה של חילוק דבר, ולא שינוי מצב, וכמו בכותב שחשיבותו הוא חילוק קיום הכתב, וכמו בסותר שהוא חילוק ביטול הבנין, ובהולחה יהיה בו שני משמעויות אלו ביחס לרשות קודמת וביחס לרשות נוכחית כאמור, וביחס לשניהם יחד, ובשני פנים שביחס למעשה שעושה החלס במקום חפץ יהיה בזה חשיבות פחותה יחד שבשניהם היה לחפץ מקום, וביחס למעשה שעושה במקום יהיה בזה חשיבות יתרה, כי לא יחשב המעשה אלא בהיות המעשה בשני מקומות, כמי שכותב בין שני לפשרויות שבחילתו חשובה לעומת מי שיש לו לפשרות אחת שאין זה בחילה (אבל אין מעשה למילוי המקום שלו, לכיון שאין חשיבות מקום מחמתו, שאין המקום מקום מכותו אין מילוי מקום מעשה חשוב, לף שהוא תולחה חשובה), והמשמעות השניה היא, שינוי

ביאור משמעות המשא במעשה הוצאה - מעשה חלוק המתייחס לעתיד וגדר אחדות המשא למפרע

המשא, היינו, מה שהחלס נושא לת החפץ, ועצם המושג משך לחפץ, הוא מעשה חלוק, שאין היות החפץ נושא בחלק אחד להמעשה, שייך להיותו נושא בחלק אחר, כיון שגדר נשילה עצמה היא מה שהחלס נושא אותו שיהיה עימו, ומ"כ הרי שגדר המושג נושא הוא ביחס לעתיל, ולא כמצב קיים, כי אין תוספת משמעות במה שהחפץ נושא משך היה מונח ליד החלס, אלא במה שעתידו אלוי בחלס (והיינו, שאמנם יש גדר בחפץ המונח על החלס לגבי ההוא, שהחלס הוא מקום החפץ, וזה יהיה משמעות ביחס לעקירה והנחה, לך ביחס להעברה, היינו, היותו נושא, אין זה ביחס להיותו במקום החלס עכשיו, אלא ביחס להיות עתיד מקומו אלוי בחלס), וכאמור כל חלק זמן שהוא נושא הוא חלוק, והוא ביחס לזמן שאחריו, היינו, עתידו אבל אין משמעות חלק זמן זה לחלק זמן זה, שבגע ראשון גדר נושא הוא ביחס לגע הראשי, ובגע השני יש שני גדרים, אחד שהוא העתיד לגע הראשון, והוא מחובר לו במשמעות זו, והשני שהוא סיבת המצב בגע שלישי (ואמנם ימצא גם

מקום החפץ, וזה בשני פנים ביחס להיות החפץ במקום מסוים, ויהיה גדל שהוא נעקר ממקום זה, ויהיה גדל שהוא הונח במקום זה, וביחס למקום חפץ בכלל, היינו, שאין החפץ במקום קבוע אלא הוא נייד ויהיה גדל בהיות במקום אחד ביטול קביעות מקום שני.[ב]

חקירה בגדר פעולת האדם בהוצאה - אי ההליכה מאחרת עקירה והנחה או שהמעבר מחייב

וביון שאין גדלי המעשה כגדלי המלילות אלא יש להם משמעות של המשך על כן יוכלו להיות מושגים במעשה שלא יתכנו בהגדרת מלילות, כמו סיבה ומסובב, תיקון וקלקול, חילוק ושינוי, ושאר מושגים שמשייכים מלילויות לגדל אחד ויוכל להגדיר את עושה המעשה כמקיים את המלילות המחולקת או כיולר את השינוי המחולק.

ולכאורה היה נראה לומר שמעשה העברה הוא בעצמו מרשות לרשות, היינו, מה שקודם היה ברשות זו ואח"כ ברשות זו, אבל ל"כ יקשה למאי חייב אחר שיש הפסק הילוך שבתוך הרשויות בין עקירה והנחה, ולבן עזאי ניחא לסבר מהלך כעומד דמי, ואכן אין הפסק, אבל לרבנן דמהלך לאו כעומד, בהכרח שאין הליכה זו הפסק בין עקירה והנחה, אלא שעדיין יש לזון אם זה משום שהיא מעשה אחד עם עקירה והנחה, ויש בה להגדיר את העקירה והנחה כהעברה מרשות לרשות, או שהעברה חשובה העברה בגלל מעבר עצמו, ושהליכה אינה הפסק.

ביאור הראיה ממעביר ד' - הליכה מצרפת עקירה והנחה להעברה ברשות חיוב

ויש להוכיח זה מהא דמעביר ברה"ר יותר מד' לאו חייב, דהנה אם הרי מקום העברה הוא כל ד' לאו, ואין גדל העברה כהליית גדול,

ואם כן בהכרח שכל המעשה חשוב כהעברה, והרי אין זה מקום ד' לאו שהרי אם ימשיך ללכת יהיה פטור, וכשמניח חייב, ובהכרח שיש בהליכה לחבר עקירה והנחה, ושמשמעותם יחד הוא העברה, אלא שיש לדחות דבאמת אין עקירה והנחה מגדילים את העברה, ובמעביר באמת העברה מסתיימת אחר ד' לאו, אבל כיון שאם יניח מיד יהיה חייב, הרי שיש להחשיב הליכה זו כהליכת הנחה, כיון שיכול להתחייב אם יפסיק. אבל יש להוכיח ממעביר ד"ש מלומלמות שאחר שאמרנו שיש בהליכתו גדל שהיא להניח, ל"כ בהכרח שאין בהליכה לבדה, ולמה יתחייב ע"י הליכה זו, ובהכרח שהוא מקום שיש בעקירה והנחה להגדיר העברה, אלא שיש לדחות שאין גדל הליכה כהנחה במקום ההילוך אלא ביחס לרשות, ואף שאין מקום הילוכו מקום חיוב, אבל ולאי חשוב רשות חיוב, שהרי אחר שיעקור ד"ש וניחתו כאן יתחייב, ואין חסרון בגדל מה שהליכה כהנחה. אבל יש להוכיח כן דמי שמוליח דרך לילי רשות הרבים שאף שאם יניח שם פטור, ע"י הילוך חייב, אלא שעדיין יש לזון דמי שעובר דרך רשות אחרת שאף שיש בהילוכו להחשיב עקירה והנחה כהעברה מרשות עקירה ורשות הנחה, אין זה העברה המחייבת, ובהקדם מה שאמרנו שיש בהליכה לגרף ד"ש לגדל העברה אחת (היינו, שעובר מתחלת ד' לסוף ד' ולא מלפני ד' לאחר ד'), וזה כזה.

❖ ❖ ❖
❖ ❖
❖

א. אבל בלא מקום אחר אין זה גדר נייד, שיש להשליך מצבו בלא מקום, אחר מקום שנמצא, בין לגבי מקום קודם שאין במצב אי מקום לבטלו, שיש להגדיר את מצבו כחסרון מקום קודם, ובין לגבי מקום נוכחי, שיש להגדיר את מצבו בלא מקום, שעדיין לא הגיע אל המנוחה, אבל במעבר ממקום למקום יהיה משמעות בחפץ שהוא נייד. והמשל בזה כמי שעובר ממקום למקום שאין מי שיוצא מביתו לרחוב העיר מחשיבו כאדם שאין דירתו קבועה, אבל מי שעובר מבית לבית חשוב כאינו קבוע. ויהיה משמעות שני המקומות יחד מגדירה את המעבר להגדיר את המועבר כעובר, ואת המעשה כהעברה ואת העושה כמעביר

סימן ה

העבירו דרך עליו (שבת ח:)

א. בירור דברי רבא במעביר דרך עליו והמתחדש

דבר המוכן לקיום לדברים. וזה שייך במקום שיש בו יכולת כללית לקיים בו דברים, וזה גדל במקום עצמו, ולא מחמת ליזה דבר שיהיה בו. ולפ כשיהיה בו דבר, לין גדלו במקום מחמת היותו קיום הדבר המסויים הנמצא בו עתה שהרי ראוי לדברים הרבה.

אבל דבר זה ל״ד שאמנם יש להבין גדל חפצא לאיסורא ביחס לדבר הקיים לפני שיעשה האיסור, וכאלב ולפ שהם דבר אסור וקיים לפ בלא לאכילתם, אבל הקשה לזיך יהיה מלאכה הנעשית ע״י מעשה, שהרובה חפצא לאיסורא קודם המעשה שעושה אותה. ולין זה קושיא, דלין הכוונה שיהיה התולדה שנהייתה החפצא לאיסורא, אלא די במה שאסרה תורה מלאכה, שיהיה גדל מלאכה בנפרד מהמעשה.

והקדמה לזה מה שיש לחקור במי שמעביר ד״ת בדרשות הדברים ע״י עקירת גופו (כגון במי שהלך ד״ת אבל קירב החפץ אצל גופו או שריחקו וכו׳), אי מחשבינן ד״ת במקום החפץ, או במקום גופו, ולכאורה מהא דמחייבנן במעביר בידו לבד לפילו בלא שעקר גופו, הרי דמחשבינן האי ד״ת ביחס לחפץ, דביחס לגופו הרי לא עבר כלל. אבל יש לדחות דהתם כיון דעקר והניח מקרקע דהיא מקום חפץ ליכא למיחשב ד״ת ביחס לחפץ, אבל בעקר גופו הרי חשוב שעקר ממקום גופו ולא ממקום החפץ.

חקירה במדידת ד׳ אמות במעביר בגופו - אי נמדדות ממקום החפץ או ממקום גופו

מבוי. גם הוא לינו מיוחד כאלב ומיועד עול פחות ממנו לצימוצים לנועים, ולכן מאפשר צימוצ שאל מנשים רבים יותר יחד, לין במבוי שניתן לגדור מחילתו ע״י לחי או קורה מה שאלא הותר באלב (הנאלכת לפם מרבעה). ולריכים להשתתף כל בני המבוי להתילו.

ובזה יש להבחין בין שני ענייניס, גדל המקום והרווח עלמס, וגדל שני החלקים שביניהם יש את הרווח, ובוולאי שיקל עלינו לומר רק שאני החלקים בשני הלדדים נחשבים כהמשך אחד, מאשר לומר שעל מקום הרווח אל לין שני החלקים.

ותראה כי הצבוע הוא חלוקה ואיחוד שביחס לכלל הזמן, שביחס לכלל הזמן הרי היא חלוקת לוכך הזמן לחלקים של שבעה ימים, וביחס לימים היא איחוד הימים לקבוצות של שבע ימים, וזה לשאית המוצג הנ״ל. ותהיה סיבת לוכך זה הוא בשלימות (המסויימת שאינה משתלמת בהתווסף ימים עוד) שיש בו, היינו, שאת ימים לעשיית מלאכה והכנה ויום אחד לשביתה, ובמובן זה נקרא כל שבוע בשם שבת. ותהיה סיבת לוכך שאת ימים שלפני שביתה לשלימות השביתה.

חילוק משמעות חפץ נח משאינו - תפיסה וקירבה בחפץ ביחס לאדם וגדר סוגי מקומות

ושני אלו לף שאינם קיימים אלא ביחס למושגי מקום, אינם גדל במקום חפץ לבד, כי האדם והחפץ שווים בזה, ואין זה מקום חפץ

יותר מאשר מקום לאדם. ולא יהיה בהם גדר בחפץ אלא ביחס לאדם, כי אין לחפץ עצמו תועלת בנוח על פני נוע, אלא רק ביחס לאדם שרצונו בחפץ (וע"כ תמצא קיום חציצות זו ביחס לאדם המסויים, כי ביחס לכלל האנשים אין אי קביעות המקום חשובה חיסרון, שהרי אין כללם במיקום מסויים, ולאחד תהיה התנועה סיבה המחייבת לרצוף ולרוץ, ולאחרי תהיה התנועה סיבת תפיסה והשגה (מחמת כיוון התנועה ומקום סוף כוחה), ואף שתמצא תועלת לכלל האנשים בחפץ נח במה שהוא נוגע לחיפוש ומציאה, אבל מאחר שגדרים אלו או שאינם ביחס למקום לאדם (שהחיפוש יהיה בלי קביעות מיקום האדם), או שאינם ביחס לחפץ מסויים (שהמציאה בדבר מסויים היא בדרך מקרה בו), וביחס לחפץ שרצוי לזה וביחס למקום שרצוי לזה (והדק בגוואל הדם אמרה תורה ומצא אותו, ובאבידה אמרה ומצאתה ולא ומצא אותה, כי אין זהות האבידה מוקדמת למציאה, וכן הוא במה שאמרה והבאתו אל תוך ביתך, ולא אמר והבא אותו, ובבן סורר אמרה והוציאו אותו), והמשותף שאין גדר מקום האדם והחפץ בזה שווים שנלון חציצת מקום חפץ מקום מיקום לקירבה וכו' (אבל ביחס למאבד הוא אכן חסרון למיקום, וע"כ אמר אשר תאבד ממנו, ולא אמר מאיתו כי גדר האבידה היא במיקום שיש בו מנו, היינו, שהמקום מוגדר מקום שליטה שיש לאדם בו, ולא כקירבה שהיא גדר מקום באדם ובחפץ יחדיו), וכן אם אין החיפוש בחפץ מסויים אלא במשמעותו הכללית כדבר בעל ערך (כמי שמחפש מים לשתות, שאין זהות המים או מיקומם מסויימים), אין גדר בחפץ אם נח או נע, כי אין איכות נוח אלא בדבר שנגמר זהותו, שבזה לבחון איכותו.

והנה ע"פ מש"כ לעיל לכמונח למי הוא גדר במעשה האדם בחפץ ביחס להוצאה מרשות לרשות, ובלי יחס להיות החפץ נח. יש לבאר לסברת ביתא כמאן דמליא, היינו, לדית כיון עשוי להתמלאות בחפצים יש חציצות בלוויכו כבקרקעו, ואף לנגבי גדר נח לחפץ עצמו אין זה מועיל, לנגבי גדר הוצאה יש להחציב גם תפיסת החפץ מקום הרצוי להתמלאות כמעשה הוצאה.

ביאור גדר נח - בדבר עצמו - קיום ושביתה מתנועה וביאור לישנא דותנח בגדו אצלה

ובזה תמצא הבדל מלאכת הוצאה משאר המלאכות הנ"ל שהמעשה שלה הוא עשה שינוי מצב חפץ, וההבדל בינה לבין מלאכות יצירת דבר חדש הוא ברור, שמלאכות יצירה אינם מצב בדבר מסויים אלא עשה החידוש, אבל גם אין היא ממלאכות של מצב חדש בדבר, שבכל מלאכות של מצב חדש יצוה חציצות בעשה התוצאה שהיא מצב מעולה יותר, ולדוגמא בורר שאוכל מבורר יהיה מוכן יותר מאוכל שאינו מבורר, ומשמעות זו היא היצירה, שהחפץ במשמעותו העצמית שאינה נוגעת למעשה עכשיו הוא יותר חשוב, ועל כן אם יערב לאוכל בפסולת אין זה ממלאכת בורר, שמלאכת בורר היא תוספת חציצות, וביחס לזה מי שמערב לא עשה דבר.

והנה לנגבי מעשה שעושה ברשויות (היינו, שיש להחציב מעשה כהוצאה זה מקום שהוא הוציא חפץ מרשות לרשות) יש לומר לכיון שהוא דרך כרמלית אין זה הוצאה, לכיון שעיקר שם הוצאה הוא בשינוי מהכח להתם אין זה שייך בהלכה, וכמו מה שמשמע בשם הוצאה והכנסה, היינו, שאין שם הוצאה שינוי מקום חפץ כל להוא, ומה שלא מחייב אלא מה"י לרה"ר הוא מקום שלא חציב מקום משמעותי אלא בשני רשויות אלו, אלא משמע להוא לווקא בשני רשויות אלו, ומטעמא שיש משמעות לחילה ברשויות אלו לנגבי מעשה שלו לנגבי שיחשב שנשתנה גדר מקום החפץ בחיזה משמעות ועליין יהיה נכלל בגדר כולל שהיה במקום הקודם, ובהיפך. ובהוצאה מה"י לרה"ר יהיה תלוי בגדר החפץ בהיותו ברשות המסויימת, והיינו, שיש בחפץ הנמצא רה"י משמעות שהיה בפנים ועתה שהוא ברה"ר משמעות שהוא בחוץ, ומעשה הוצאת חפץ הוא בגדר זה.

ב. בגדר חפץ נח

גדר נח בחפץ הנזרק – מניעת מעבר ממקום למקום והיותו נתמך ואינו נופל

ותראה כי הסבוע הוא חלוקה וחיתוך שביחס לכלל הזמן, שביחס לכלל הזמן הרי היא חלוקת חורך הזמן לחלקים של שבעה ימים, וביחס לימים היא חיתוך הימים לקבוצות של שבע ימים, וזה לשקיט המוסג הנ"ל. ותהיה סיבת חורך זה הוא בשלימות (המסויימת שהינה משתלמת בהתווסף ימים עוד) שיש בו, היינו, שעת ימים לעשיית מלאכה והכנה ויום אחד לשביתה, ובמובן זה נקרא כל שבוע בשם שבת. ותהיה סיבת חורך שעת ימים שלפני שביתה לשלימות השביתה.

ונמצא בזה חילוק גדרים בדיני מלאכת הוצאה, דינים שגדרם נובע מעצם משמעות מעשה ההוצאה, ומהם נמצא שיהיו גדרים במקום ובחפץ ובאדם, ובחסרונם לא יחשב המעשה כלל. ודינים שגדרם נובע ממשמעות כללית לחיסור מלאכת הוצאה בשבת. ולפ שאלו ואלו חלק ממעשה הנאסר, ושלא יחשב כן בהעדרם, ולכשתמלא לומר יהיו חלוקים בדבר הגדר על ידיהם, שאלו גדרים בחשיבות, ואלו גדרים במציאות (כמו שאי אפשר לו לאדם להחשיב מקום אחד כשניים או חפץ כלא נמצא במקומו). ולפ ממנם שאין דיני החיסור חלק מהגדרת המעשה, ולאי שיהיה להם הגדרה בחלקי המעשה לווקא, וכמ"ש שסיעור גרוגרת הוא גדר בחפץ, ועקירה והנחה הם גדר בחפץ, וכן במקום.

וביתר ביאור שנסתפקנו לעיל בעוקר מיד העומד לכתף, לאין עמידתו חסובה עמידה להנחה, הן לענין הנחה, והן לענין עקירה, שאין עקירת גופו מעמידה זו חסובה עקירת חפץ. ויש לדון בחאר העוקר, אי חשוב עקירה לגבי, או לא, ונטינו לחשב עקירה, כי מה לגבי העומד לכתף אין עמידה זו חסובה הנחה, הוא משום שהנחה היא ביחס למעשה שלו, והיינו, עקירה והנחה, וכיון לעקירתו היא ע"י עקירת גוף להילוך, לא תחשב הנחה לעקירה זו אלא בעמידה מהילוך, וביחס לזה אין עמידה לכתף חסובה כעמידה, שזה דרך ההולכים, אבל לגבי אחר שנוטל מידו אין להתחשב אי הוא עמידתו לכתף או לפוש, כי זה מעשה אחד, וביחס למעשה שלו היות החפץ ביד העומד חשוב הנחה (וחילקנו למה לכתב רש"י בעמד לכתף ונטל אחר מידו דשניהן פטורים, הוא רק לגבי ד"ת דלחשון לכיון שאין חשובה הנחה זו כהעברה אלא לגבי ד"ת שהעביר הלחשון, גם עקירה והנחה למעשה זה מוגדרת ע"פ מעשה להלחשון, אבל אם אחר שיטול מידו ילך עוד ד"ת, לגבי העברה זו אינו צריך לצירוף חלק המעשה להלחשון, יהיה חייב, וכמו בפשט ונטל דמתניתין, כי לפ שחשוב חפץ ביד בעה"ב כעקור אם נתן, ומשום דבעי לעקירה דבעה"ב (משום דאין עקירת ידו חשובה עקירה לגמ נייח), אם נטל יחשב עקירה, וכיון דאית ליה עקירה לא בעי לצירוף מעשה דבעה"ב, וחייב לבדו (וזה מוכח, שהרי אמרו דידו לא נייח, ומשמע דאי הוה נייח היה לו להתחייב, ולא הוה שנים שעשאוה).

ואגב נאמר מה שהיה להסתפק בגדר עמידה המחורה, והבדל בין עמידה לכתף או לפוש. ובפשטות אין חילוק בעמידה עצמה, היינו, שעמידה עצמה שונה בין לפוש או לכתף, וכן נראה שאין נחשבת עמידה לכתף או לפוש בשם אחן כיתף וכו', ואם עמד לכתף ונמלך והמשיך ללכת הרי זה כעומד לכתף, וכן לאידך, וכן נראה לשם עמד לפוש ונמלך לכתף, הרי כבר עמד לפוש.

ספק בעמד לכתף ונמלך לפוש - חילוק גדר הנחה כמצב לעקירה שהיא במעשה

אבל יש להסתפק במי שעמד לכתף ונמלך לפוש שם חשוב כהנחה, והיינו, ללפי מה שאמרנו שההנחה היא ביחס להעברה, וע"כ אין מעשה שהוא חלק מהעברה חשוב הנחה בלא הנחה ביחס אליו, הרי כאן כבר היתה הנחת גופו לכתף לאינה חשובה עמידה, ולכאורה אין מחשבתו החדשה לפוש שינוי מעשה, שנאמר שעתה עמידתו עמידה וחשובה כהנחה (וכמו בעני המוציא לבבל רש"י דבעינן שיניח לקרקע, אף לולאי חשוב הנחה בידו כהנחה, ולא גרע מהנחת גופו), ויש לחלק בזה בין הנחה לעקירה, שאחר שעמידתו עתה לפוש עקירת גופו הוה עקירה, כי אין הנחה לגבי עקירה מעשה אלא מצד, ועקירה היא

ספק בעוקר מיד העומד לכתף - חילוק בין מעשה דעומד עצמו, למעשה דאחר הנוטל מעמידתו

המעשה. ומה שלא נסתפקנו בעמל לפום ונמלך לכתף לגבי עקירה, היינו, שלא יחשב עקירת גופו לחד שעתא עמילתו לכתף, הוא משום שאין עקירתו מעמילה לגמ מהגחה והא נייח.

דין המתייחס לגידול המקום שתחת התקרה ע״י ההבחנה של סיום המקום בסיום התקרה, ודין זה בשונה מדין גוד לחית הוא דין הנוגע מכוח הגדלת התקרה על המקום שמתחתיה, ובשכוחה זה קנות התקרה נעשות למעין מחילות מגדילות לכלל המקום. ועל כן אין בקיעת גדיים הפורצת מחילות מקלקלת דין זה, שהוא חל מכח ובכלל המקום.

כוונת לכתף כגדר חיובי - ביטול משמעות הנחה בהעברה שאינה מועילה במעשה חדש

וההבחנה בזה במה שיש לדון במי שעקר מזוזות לזוזית ועמל לכתף ועקר להוליכן (בהנית, שאין מחשבת עקירה כלפוק), דלכאורה היה נראה לדמות חשיב עקירה, כי אין מחשבת לכתף מועילה אלא ביחס להעברה, ולהחשיב אותה עקירה שאחריה, כהמשך העברה שלפניה, והיינו, בגדר חיובי לחברם. אבל בזה שעשה מעשה חדש להוליכה אין מחשבת כיתוף מועילה.

ביאור לישנא דאביי לאפוקי מדאמר מר - חידוש רבא דאף ביוצא ונכנס בעי לפושי

ובזה יש עוד מעלה, והיינו שביחס לאדם בעל הדעה אף שאי העבודה הרגעית תניח אבדיו, עצם המפקדות שיתכן שילטרך לעבודה תסתור את מנוחתו והוא יהיה קפוץ ונלכך, וזה משמעות עבד, אבל אחר שידע שיונח לזמן קצוב תנוח רוחו, וזה שכתוב למען ינוח עבדך ואמתך כמוך, וע״כ ליווך לעשות את יום השבת שהוא זמן קצוב וידוע, וזה זכר ליציאת מצרים.

ובזה נראה לבאר המשך דברי הגמ׳ לאמרו מאי קמ״ל וכו׳ הא לאמרה וכו׳, ומשמע לכאו׳ קשיא להו אלא משום אביי לאמר והוא שעמל לפוק, והיינו, לאי הוה מחייב ר׳ יוחנן לפילו בעומל לכתף וכלאמרן, היה לומר לאין זה משום להכל חשוב מעשה אחד ועקירתו בהיתר הו שלא לצאת היתה, אלא משום לכאו הוה עקירה כיון שלא נח, וחילק ר׳ יוחנן לאף ביוצא ונכנס, שיש לומר שכיון שאין הילוכו אחד אזה להיכנס וזה לצאת, יחשב מחשבת חזרתו כהנחה בעינן שיעמוד, כי ליתא לעקירה בלא עמידת גופו ואין זה כהא לאמרה וכו׳, אבל אחר לאוקים אביי בעמל לפוק בהכרח שאין זה משום לליתא לעקירה, ומשום הילוכו, אלא משום לחשיב המשך לעקירה לאשונה שהיתה מזווית לזווית, וא״כ הא לאמרה אלא זימנא וכו׳.

במימרא דאביי ורבא - עקירה והעברה והנחה כולם בגדר אחד ביחס למעשה מלאכה דהוצאה

והמשמעות הנ״ל תבוא גם ביחס לשימוש קבוע יותר, כמו מי שחונה במקום, ויהיה זה תוספת משמעות במה שהמקום משמש אותו לאחר לרכיס הנלרכים לשהות אלוכה, וזה קרוי בכל מקום ישיבה, וגם זה גדר מקום במשמעות המלאותית הרלשונה וביחס לשימוש קבוע יותר, ומבחינה שימושית יהיה זה שיעור מקום ישיבה.

ובזאת יש לבאר לעת רבי ומה שלימו לעת רבי לאחר שאינה מקורה בגט וחילקו רק בלעת חכ׳ ובאופן לאחר, ונקדים להנה מה שהעמידו זה בממ׳ רבי וחכ׳ שאם שהרי מצאנו האי סברא לביתא כמאן למליא כלעה פשוטה לגבי פתח גבוה מי״ט המועיל לעירוב שתי בתים. וחילוק הלבר הוא דולאי לף לעת חכ׳ יש תוספת חשיבות ברה״י שהוא מקום הינוח חפלים (וזה לף בלאינו מקורה), אלא דס״ל שאין בזה תוספת חשיבות לחפץ שאינו מונח שם אלא גריעות, וכיון שגדר השלילי שאמרנו הוא לא גדר ברשות, ולא יועיל להחשיב הנחת החפץ לגבי לווירה. אבל בפתח לעירוב אין חסרון ליותר מי״ט אלא משום שאינו מקום שימוש חשוב, אבל בבית בגדרו החיובי השימושי לא יהיה חסרון בזה. וגדר זה אינו אלא ברשויות לרבנן דאזלי בתר שימושי דיורין, אבל לגבי הולאה לאורייתא אין גדר שימוש לחפץ להחשיב רשות כי אינה תלויה בזה.

ובגמרא נקראת הולאה מרה״י לרה״ר הולאה, והולאה מרה״ר לרה״י הכנסה. ומזה נלמד שהשינוי המשמעותי האמור נוגע למה שבהיות החפץ ברה״י יש משמעות שהוא כנוס, שרה״י כמ״ש הוא מקום מנוחה ושמירה. ובהיות החפץ ברה״ר יש משמעות שהוא בחוץ, שרה״ר כמ״ש הוא מקום מעבר. ועל כן שינוי חפץ ממקום בעל משמעות זו למקום בעל משמעות כזו היא שינוי בעל משמעות, מה שאין שאר שינויי רשויות. והיינו, שלף

שמשמעות המלאכה היא שינוי מקומו של חפץ, המיסור הוא רק כשהשינוי משמעותי.

ביאור רבותא דכל היום בר"י - שלילת הסברא שאורך הזמן לברר יחשיב כיתוף בעמידה

וזה גדר יום קדוש המאור ביחס לעשיית מלאכה, והיינו ביחס לזמן שבידוי מיני המלאכות ומטרותיהם יגדירו זמן כלא מיוחד לבדר, ואי עשיית מלאכות תורה את יום השבת שהוא קודש ומיוחד. ועל כן ביחס לקדושה ויחוד יום השבת מיני מלאכות יחשבו בנפרד, ותוספת עוד מין מלאכה תחשב חילול קדושתו ביותר, ועל זה שייך לומר ואת שבתותי חללו מאד. וכן ביחס ליום השבת, שאם יעשה מלאכה זמן מחד יחשב פחות מהלל ממי שעשה יותר זמן, זה שכתוב ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה וכו' (והיינו למרו עלי' עד שיעשה את כל המלאכה בה, אבל חוט אחד שחרית וחוט אחד בין הערביים פטור).

אלא שעדיין היה לומר דאף שאין גדרי הוספה תלויים בו, זה אינו אלא כמה שהוא גדר הוספה לכל העולם, אבל כמה שהוא תלוי במחשבתו, יש לו להחשיב, והיינו, דאף לעמידה לכתף אינה חשובה עמידה, אבל זה ניכר ונכנס כל היום בלא עמידה לפוף, יש להחשיב עמידת כיתוף שלו כעמידה (היינו, דהא גופו נייח ברשות, ויש לומר דאין חסרון למחשבת לכתף אלא ביחס להילוך אחר, אבל ביחס ליושב ונכנס, לא), ואזה לומר אבי אלא כן, והוא שעמד לפוף, ועל זה אמרה הגמ' דאי אלא כאבי ניחא שנתחדש אלא כדאמרן, אבל אי בעינן עמד לפוף, דהכרח לאין גדר עקירה והנחה ביחס לכלל מעשיו, דאין גדר לפוף אלא ביחס להליכה זו, ומה שחשובה הליכה אחת לפניה ואחריה, ואי בעינן לה, ודאי שאין לומר כדאמרן, ומה נתחדש בר"י, ואין לומר שנתחדש דבעינן עמידה לפוף, אחר שהעיקר חסר מן הספר, וע"כ ל"ל דהא קמ"ל וכו, והקשו לאמרה אלא זימנא וכו', ותירצו לאכן עיקר דברי ר"י נאמרו בסתם ואמוראי לאמרו לה וכו'.

דקדוק לישנא דאביי ממאי מדאמר מר - חילוק בין עמידה באמצע ובסוף לתחילת מעשה

ובפשטות מיירי במבואות אלא אאיבי רה"ר (וכהא דאמרו בגמ' עירובין (ו:), וכן משמע בכל מקום דרה"ר לטומאה קיל מלשבת, כאלו לאמרו (עירובין כב:) דהוו רה"י לשבת ורה"ר לטומאה וכו'), ואע"ג דזימנין דאחקי עיילי טובא, ול"ע מי שנא מצידי רה"ר לר"ח. ונראה לי אלא, והא דאמר ר"ח דזימנין דאחקי וכו' הוא סיבה לעשותו רה"ר, אינו אלא כמה שהוא חלק מרה"ר ממש, אבל במקום אחוק כמבואות אאלו אין מהני מה דזימנין וכו'.

בחלק הזמן מלאנו שלושה גדרים. א. היום המסויים בנפרד. ב. היום כחלק מכל ימי השבת. ג. היום כחלק מכלל השבוע. בחלק היום המסויים מלאנו שני גדרים. א. כל היום כדבר אחד. ב. חלק מהיום כדבר נפרד. בחלק היום כחלק מכל ימי השבת מלאנו שני גדרים. א. כלל ימי השבת שבעולם. ב. כלל ימי השבת של המצווה. בחלק כלל ימי השבת של המצווה מלאנו שגדר זה חלוק גם ע"י גדר העושה האמור. א. העושה הנפרד. ב. כלל העושים. בחלק היום כחלק מהשבוע מלאנו שלושה גדרים. א. היום השביעי. ב. שביעית השבוע. ג. שביעית הזמן.

ג. בירור בגדר עקירה

חקירה בגדר עקירה לענין הוצאה - אי הוה חסרון במקום החפץ או גדר במעשה ההוצאה

שאף שאמרנו שהמלאכות תכיל כל הדברים נוכל לדבר על דבר שקיים כחלק מהמלאכות כמושג מלאכותי נפרד. ובדאינה זו אנו נותנים משמעות קיום עצמית לדבר מסוים שיהיה שייך בו הגדרות הקיום בנפרד דהיינו קיומו לאלא שיהיה תלוי בקיום דבר אחר, ושיהיה הדבר העצם ושאר המלאכות כמקרה בעצם. ובדוגמת שאמרנו חפץ יוגדר בקיום נפרד והמקום יוגדר בקיום נפרד. אך לא יהיה שום משמעות בחפץ או במקום כי אין להם משמעות שונה של קיום עצמי ביחס לכל שני דברים אחרים.

שלושה מושגים שימושיים אלו שייכים רק במקומות המיועדים משכבר לשימוש אך מקומות שאינם מיועדים לשימוש לא יהיה להם אחידות שימוש ומקומותיהם יוגדרו רק לפי השימוש בפועל.

ביאור גדר עקירה במקום החפץ בלבד – ביאור דברי רש"י ודין עקר תוך כדי הילוכו

וביתר ביאור שם הגדר הוא רק ביחס לחפץ, דהיינו, שאין נחשב הולכה אלא בחפץ שהיה מונח במקום אחד, ומוציאו למקום אחר, אבל אם אין החפץ מונח במקום, אין חשוב כהולכה, דהוי כמוציא ממקום פטור. אבל אם נאמר שזה גדר במעשה הולכה, הרי שהעקירה היא ביחס להעברה, שלא חשובה העברתו אלא בעקירה (ושאין העברה רק שינוי המקום של החפץ), וכל מעשה העברה היא בגדר עקירה עד עת הנחתו את החפץ, וכיון שמעבירו בהליכתו בעינן תהיה העקירה בהליכתו, ואם עוקר תוך כדי הילוך אין זה עקירה (שהילוכו לפני ולאחרי הגבהת החפץ, הילוך אחד הוא), וכתב רש"י דהוי עקירה, והיינו, שנתקשה רש"י במה ללמדנו שבגופו חייב חטאת בחבירו אסור, לאין זה דומה, למה לבגופו חייב חטאת הוא רק ע"י עקירה, וכאן אין חבירו עדיל עקירה, ובהכרח שכוונת הגמ' ביחס להעברה בלא עקירה, ועליין יקשה, שיש לומר דבלא עקירה אין חשוב כמעשה העברה כלל, וכלאמרן, וזה לאמר רש"י שאם עקר תוך כדי הילוך חייב, שאין העקירה אלא בחפץ, וא"כ גם העברה היא ביחס לחפץ שעובר, וע"כ אם עקר, וחבירו מעבירה חשוב העברה.

ביאור גדר משא בהוצאה – משמעות חפץ נע בכלל לעומת חפץ עובר במקום מסוים

וזה הוכיחו ממעביר מתחילת ז' לסוף ז', שהרי אם יניח בלאמצע ז' פטור, וולאי אינו חשוב במקום חיוב, ואעפ"כ כשמניח בסופו חייב, ומוכח שאין בעקימתו את החפץ במקום שאינו מקום החיוב, הפסק בין עקירתו ממקום זה להנחתו במקום זה, וכן י"ל במוציא לרך סטיו לף שאם יניח בסטיו יהיה פטור, אין נעקימתו את החפץ שם הפסק אם הניחו בדה"ר, וחשוב כמוציא מרה"י לרה"ר בלא הפסק.

אבל בהעברה כיון שגדר השינוי הוא לא במקום עצמו, שאין המקום מחולק מחבירו אלא ביחס לחפץ, והיות החפץ במקום מגדירה את המקום כשונה ממקום שלידו (ל"ל), הרי שיהיה צורך לגימוד על העברה לבד, ועל זריקה לבד, ואין ללמוד זה מזה. ולאי כתב העברה לא הייתי לומד זריקה מיניה, לכיון שגדר השינוי הוא במקום חפץ, היה לומר שאם אין הוא מניח בידים במקום החלק, אין זה נחשב שהמקום משוייך לחפץ בלאותו המופן שהיה המקום הקודם, ואין זה שינוי אלא קלקול שעתה הרי הוא כבלי מקום (ועטעם יש בזה שהרי אין זכות להניח חפצים במקום רה"ר אם אין הם חלק משימוש אדם בו). ואי כתב זריקה לא הייתי לומד העברה מיניה שהיה לומר שלווקא בזריקה שהאדם נותר במקום הקודם יש משמעות לחילה לשני המקומות, שקודם היה קרוב ועתה נתרחק, ויש משמעות במעשה בלילוף שני המקרים לגדר שינוי.

ובזה יבואר שהיה לומר שאין חשוב החזקת החפץ בכל לאורך העברה במשמעות לאחת, אלא ביחס למעשה העברה שלו, וכיון שהוא מהלך, אין משמעות עקירה ממקום בעקירתו, כיון שאין משמעות מקום להחשיב עקירה אלא במה שהוא קבוע, וזה הולך, והמקום מהלך כנגדו. ואכמ"ל.

העברה בהליכה כתנועת חפץ - בזריקה - עקירת גופו כעקירת חפץ משום גדר משא באדם

ועכ"פ מאלנו כמה חלקים במעשה. העושה, המעשה והתולאה. והמעשה חלוק לעשייה, ומה שנעשה, וכגון בהליכה, העושה נקרא הולך, והמעשה חלוק, העשיה הליכה, והנעשה נקרא, והתולאה בעושה הלך, ובעשוי הלוך. (ואמנם לא מאלנו לשון עשוי, היינו, לשון הלוך. כי הליכה בנפש חיים, והנפש הרוגה, והחיים מת, והשלם חלל, והלם נשפך, ובשרו נבול. ואין זה דבר אחר שהוא הלוך) וכן באכילה, שהעושה אוכל, והעשייה אכילה, והנעשה נאכל, והתולאה בעושה אכל, ובעשוי אכול. (ולא מאלנו לשון עשוי כי אינו אחר שנאכל) ובמעשים האסורים מחמת היות הדבר העשוי, וכן להיפך במעשים שהם ילירת דבר חדש שאינו קיים לפני המעשה, כמו פסל ומלאכה. ובעושה יהיו שלושה גדרים

ביאור שני חלקי דברי רבה - תוך ד' אמות וחוץ להם נצרכים בחפץ ובמעשה

ויש כאן עילודי גדרים, שביחס למקום החפץ אזלינן בתר חפץ, וביחס למעשה העברה אזלינן בתר הילוך לאדם, ואי אמר רבה דינו בתוך ד"א לבד, הו"א לדווקא דזה יהיה תלוי אי עמד לפוש או לכתף, כיון דל"ת הוא בהכרח ביחס למעשה העברה, שאין לגרף ד"א לגבי מקום החפץ (דלעולם יהיה כפחות פחות), אבל לגבי הנחה אפילו עמד לכתף יהיה חייב. ואי אמר בחוץ לד"א, הו"א לדווקא לגבי הנחה שהוא סוף מעשה העברה, והוא

ביחס למעשה העברה, יהיה תלוי בזה לפוסק או לכתף, לזבל תוך ד״ח שהוא גדר במקום חפץ, לפילו בלכתף חשיב עמילה ויהיה פטור. ומתרוויהו נלמד דבין לגבי הנחת חפץ, ובין לגבי מעשה העברה, תלוי עמילתו בזה לכתף או לפוסק, ולף לגבי תחילת המעשה לליחשב עקילתו עקירה, והעברה שלחריה העברה, לעקירה זו תלוי בזה עמל לכתף או לפוסק.

ביאור חילוק הנמצא בהוצאה מהעברה - שינוי במציאות קבועה לעומת שינוי התלוי במעשהו בעצמו

וביתר ביאור החילוק שיש בין הוצאה להעברה ד״ח, שמה שהוצאה מרשות לרשות חשובה שינוי מקום, הוא מחמת גדר המקום, ובלי שייכות לחפץ, שאין רשות היחיד שונה מרשות הרבים מחמת היות החפץ בזה, או שאינו בזה, לזבל שינוי מקום לחוץ לד״ח הוא מחמת מקום החפץ (וכללמרו, לגבי ההוא גברא מקום פטור וכו׳), כי אין חשוב מקום עקירת החפץ ומקום שתוך ד״ח למקום זה כמקום לחל אלא מקום מקום חפץ, וכן בחוץ לד״ח, ואמנם ביחס לחפץ מסויים ומקרה מסויים לא יהיה נפק״מ בזה (היינו, שלגבי חפץ הנמלא במקום מסויים יהיה מקום שחוץ לד״ח שלו חשוב כרשות לחלת כמו בשתי רשויות), לזבל ביחס למעשה להעברה יהיה תוספת משמעות בהעברת ד״ח מבהוצאה מרשות לרשות, להמוציא מרשות לרשות פועל מעשה שינוי ביחס למלילות קבועה שקיומה אינה תלויה במעשה שלו, לזבל המעביר ד״ח פועל שינוי ביחס למלילות שקיומה תלוי במעשה שלו, ואמנם חילוק זה אינו שייך בסוגיא דילן (והוא עניינה של סוגית המעביר לרך סטיו), לזבל יש להעמידו לבאר גדר הדברים, ומה שאינו תלוי בזה.

חקירה אי עמידה תלויה בדעתו - עמידה כהפסקת המעשה אינה זקוקה לכוונה כעמידה בע״כ

ויובחן משמעות זה הגדר כמו משמעות מחילות שבין רה״י לרה״ר, וכמ״ש במק״ח בביאור לדברי תוס׳ דמחילות שבת הם בגדר מניעת רגל רבים (וכמו תל המתלקט עשרה בתוך ד׳), והיינו, שהגדרת מחילת שבת עשרה (לפילו מחילה לחת ולפני מה שהיא מגדירה מקום זה המסויים) הוא במובן מה שאין היא מלפשרת שימוש הילוך לרבים, וזה גם גדר חילוק רשויות דמוציט, לך דהיפך, שנרלה להגדיל שני רשויות ללו נחשבות לשני מקומות המשמשים להנחה בנפרל, הרי זה יעשה ע״י שיהיה ביניהם מקום שהוא לינו משמש להנחה.

איסורי לת תעשה מחולקים לשלושה בזי עשייה, בשמירת מעשה, ובמניעת קיום. לי עשייה היא בלשם העושה וגדרה החיובי הוא שמירת עשמו כעושה, ושמירת העושה היא בשלושה גדרים שמירת הלשם הכוללת שמירת גופו לעתו ורלונו, שמירת מעשיו, ושמירת תולשותיו, ושמירת העושה בגופו כלוגמת חלבים ועריות שלת יהנה גופו מהם, ובדעתו כלוגמת מהשבת ליסור וכוונת ד׳ דברים, ורלונו כלוגמת לת תחמוד ופנית הלב, ושמירת מעשיו כלוגמת רוצח בשגגה, ושמירת תולשותיו כלוגמת מזיק. ושמירת מעשה היא בדבר שעשוי, היינו, שאין הוא מכוח המלוּוה ולף שיתכן שנעשתה על ילו לזבל קיומו לינו תלוי בו כמו חילול קדושת השבת ומעילה בקודש לזבל שמירת מעשה שכוללת עשייה הרי היא מלוות עשה. ומניעת קיום הוא בעשייה, ובמעשה, ובדבר, בעשייה בדר״כ יהיה על לחרים שעשייתם שייכת לליו מחמת שהם שייכים לליו לו שעושים ע״פ לו לכלל הלידור כלחרלי על הנעשה בתוכו, וכן במעשה שקיומם לליו מחמת בעל העשייה לו הדבר הנעשה וכן בלידור כלמור, ובדבר שהוא ברשותו וכו׳. ויש מן המלוות הכוללות כמה גדרים שונים, ובשבת מלאנו גדר לי עשייה לליסור עשיית מלאכה, וגדר שמירת מעשה לקדושת השבת, וגדר מניעת קיום, בעשייה, לבנך ובהמתך. ובמעשה, בשביתת כלים לב״ש.

סימן ו

העבירה דרך עליה (שבת פ.)

א. בירור בדברי רבה ובמה חשיב דרך עליה

מימרא דרבא בחצי גרוגרת דרך עליה - חילוק בין תוך ג' לקרקע לצירוף מקום

וכן לגבי דברים האסורים מפני התולדה שנעשית, שלריך שיהיה לפון במעשה שילא ממנו התולדה. וגם זה נחשב כוונה שתהיה הפעולה בכוונת התולדה.

ועוד ל"ב בהא דבעו לאוקמי מתני' כרבי ולחו לה מהא לאמרו רב ושמואל דלא חייב רבי אלא ברה"י מקורה דביתא כמאן דמלית דמיא, ות"ל ליכא להא דרבי אלא ברה"י, דברה"ר פטור במקורה מפני דלא דמיא לגגי מדבר, ולא יתבאר באוקימתא כרבי יונה דמתני' ביליאות דעשיר לחייב. לל"ב מה לחיב היא זו, הא עכ"פ חזינן דלא בעי רבי עקיבה והנחה מעגמ"ד מעקירת עני והנחתו, דלפ לי נימא דהוא מפני דיתה כמאן דמלית דפליג וגם בלוויר כמונח דמי אין זה חשיב מקום ד' ולי נימא דחשיב למה יגרע ילו של אדם מחשיבות זו דיהו חפלים לכשיכול עדיפי מילו.

ובגמרא נקראת הולאה מרה"י לרה"ר הולאה, והולאה מרה"ר לרה"י הכנסה. ומזה נלמד שהשינוי המשמעותי האמור נוגע למה שהיות החפץ ברה"י יש משמעות שהוא כנוס, שרה"י כמ"ש הוא מקום מנוחה ושמירה. והיות החפץ ברה"ר יש משמעות שהוא בחוץ, שרה"ר כמ"ש היא מקום מעבר. ועל כן שינוי חפץ ממקום בעל משמעות זו למקום בעל משמעות כזו היא שינוי בעל משמעות, מה שאין שאר שינויי רשויות. והיינו, שלף שמשמעות המלאכה היא שינוי מקומו של חפץ, האיסור הוא רק כשהשינוי משמעותי.

והקדמה לזה מה שיש לחקור במי שמעביר ד"א ברשות הרבים ע"י עקירת גופו (כגון במי שהלך ד"א אבל קירב החפץ אצל גופו או שהיחקו וכו'), אי מחשבינן ל"א במקום החפץ, או במקום גופו, ולכאורה מהא למחייבנן במעביר בילו לבד לפילו בלא שעקר גופו, הרי למחשבנן האי ד"א ביחס לחפץ, דביחס לגופו הרי לא עבר כלל. אבל יש ללחות להתס כיון לעקר והניח מקרקע להיות מקום חפץ איכא למיחשב ד"א ביחס לחפץ, אבל בעקר גופו הרי חשוב שעקר ממקום גופו ולא ממקום החפץ.

חקירה בהעבירו דרך תחתיה - אי מעלת עליו הוי בקירבה לבד או תפיסת אוויר

(לפ"ז יחולקו ביני המעשה, לחיוב חטאת הוא מקום אי הזהירות, והפטור לחטאת הוא מקום שלא היה לו להיזהר בזה. וחיוב מלאכה הוא מקום עשייתו, והפטור למלאכת מחשבת הוא מקום שאינה עשייה. והפטור לאינו מתכוין הוא מקום שאינו מעשה לסור. והכלל לחיוב חטאת הוא חיוב כללי על האדם שיהיו מעשיו מכוונים.)

ולכשתמצא לומר יהיה חילוקי ביניס אלו משמעות חילוק בגדר המצווה, היינו, שיהיה גדר חיוב אחד לכל השבתות, על משמעות השבת המצווה במה שהיא חלק מכלל

של שבעה ימים. ויהיה גדר חיוב נפרד לכל שבת על משמעות ייווי על כל השבתות, ובלי שייכות למחזור השבוע.

מציאות דבר שלורתו משמשת לשימוש יגדיל את הדבר כמוכן ביחס לשימושים נפרד, ויהיה עליו שם השימוש, ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ בעל הצורה ביחס להיותו בר שימוש יוגדר ככלי שהוא שם חפץ המוכן לשימוש מסוים, וביחס להיותו בר שימוש נפרד יוגדר כאוכל, והמקום ביחס להיות בר שימוש יוגדר כולו כרשות לחת שהיא שם מקום המיועד לשימוש מסויים, וביחס להיותו בר שימוש נפרד יוגדר שם לשימוש היחיד ושם לשימוש הרבים.

צורך תוך ג' לקרקע ודרך עליה - הנחת החצי הראשון מחשיבה הנחה לשני עליו

והנה משם הכנסה הנאמר במעביר לרה"י ושם הוצאה הנאמר במעביר לרה"י ש לומר על גדרי הרשויות עצמם. והיינו, שיש ברה"י חיבות שחפץ הנמצא בה חשוב ככנוס, ובזה גדר החפץ שנמצא ברה"י הינו ביחס למקום שהוא נמצא בו ממש, ושהוא נמצא במקום שיש עליו שם רה"י. אלא הרי הוא נחשב כנוס בכלל הרשות, והוא חיבות נוספת בחפץ חוץ מהמושג מקומו של חפץ. ומזה נלמד על גדרי רה"י שכלל מקומותיה חשובים כמקום אחד. ויתבאר בע"ה כי גדר רשויות אלו נובע משני סוגי תשמישין שיש לאדם, וצורך שיש לו בהיות

ויש בזה כדי ביאור למה לפשיטות ליה לגמ' לבעי עיקרה והנחה, ובעי לאיהוי מע"ג מקום ד', והקשו תוס' מנ"ל הא, ובילורו, לכיון למה

ביאור חילוק הא בזורק והא במעביר – שאין במעביר מניעת סיבת הנחה במקום

לחפץ הוי במקום הוא מטבעו כלאמרן (וכעין מה לאמרו לחי נושא את עצמו לגבי מקום, כן הוא כאן לגבי מציאות דבר במקום), ומה לרה"ל ורה"י הוו גדר מקום שימוש חשוב לגבי חפץ הוא מטבען עצמן, לא יחשב מעשה היליה אלא ביחס למקום החפץ המסויים, והיינו, לא במה להחשיב החפץ בתוך מקום המוגדר כמקום אחר מחמת היותו רשות, אלא ע"ג מקום המוגדר מחמת היותו מונח שם, וזה אינו אלא במקום מסויים. ובזה יהיה מעשה להמוליך במה שמניחו שם, והנחה זו משמעה כעזיבה, וכיון שאין עזיבה מעשה נפרד, אלא ביטול מעשה התפיסה, אין זה גדר מעשה בחפץ אלא עזיבתו לעצמו.

והנה מלאנו עוד חסרון (והנ"ל שהוא מגדרי אין מלאכת מחשבת) בדעת למלאכה, שהכוונה מגדירה את המעשה כמעשה שאינו מלאכה כלל, והיינו, במעשה שאין חסרון לא מצד הכוונה למעשה או לתולדה או בהבנת המציאות, אלא בהיות המעשה ניתן להיעשות לשני לרכים שאחד מהם הוא מלאכה, והשני אינו ועצית המעשה לכוונה השניה מגדיר את המעשה כמעשה אחר לגמרי וזה הגדר יכנס ענין מקלקל, ועוד כמה מעשים שאינם נחשבים למלאכה מחמת היות המעשה לא מוגדר כמלאכה, כדמיינו בהלכות בורר ועוד.

ב. הקדם ביאור בגדרי הנחה ומשמעותם

וההבחנה בזה במה שיש לדון במי שעקר מזויות לזויות ועמד לכתף ועקר להוליך (בהניח, שאין מחשבת עקירה כלפוק), ללכאורה היה נראה לדזה חשיב עקירה, כי אין מחשבת לכתף מועילה אלא ביחס להעברה, ולהחשיב אותה עקירה שאחריה, כהמשך העברה שלפניה, והיינו, בגדר חיובי לחברס. אבל בזה שעושה מעשה חדש להוצאה אין מחשבת כיתוף מועילה.

שלושת אופני אי-מנוחת החפץ - חילוק בין זריקה, רוח, ואדם, ביחס להמשכיות חלקי המעשה בהוצאה

ולכאורה זה הדבר תלוי בחלקי מעשה הוצאה, היינו, החפץ, המקום (מקום שהחפץ היה מונח בו, מקום שהחפץ מונח בו בזמן ההוצאה ומקום שהחפץ מונח בו לבסוף) והרשות. ומה שיש לחשב מצד זה ביחס לזה.

וא"כ מלאנו כמה חלקים במעשה הגורמים לו להיחשב מלאכה המסורה. הילוכה, בעשותו הכוונה לעשותו הלוך לעשותו. ועצית המעשה

המסוים (לחפוקי שיש למעשה משמעות לחרת שאינה מלאכה).

וזה יהיה ביאור ליצנא לקרא ונקיטת שצת ימים לעומת שצה ימים משמעות לשון שצת ימים הוא ביחס היותם כאחד ואינם מחולקים, שכל לוגידת הימים מלוחלת לגבי עניין מסויים (בגדל שהוא מכח לו ביכולת הימים), לך לשון שצה ימים כספירה סתם, אינו ביחס לגדל

לבוד – הל״מ. והוא דין על רווח הגדול שלא יחשב כרווח. ויש בו שני בחינות, האחד, במקום בו יש צורך של חיבור בין שני לבדים, ובהיות ריחוקם תוך שיעור לבוד יחשב כיאנו

לבוד – הל״מ. והוא דין על רווח הגדול שלא יחשב כרווח. ויש בו שני בחינות, האחד, במקום בו יש צורך של חיבור בין שני לבדים, ובהיות ריחוקם תוך שיעור לבוד יחשב כיאנו חיבור הנלרך. ב, במקום בו נדרש קיום כלשהו יעשה הלבוד לת המקום החסר כאילו לא קיים.

גדר המקומות ויחסיהם בהוצאה - ההנחה וההוצאה עצמן הן גוף מלאכת שבת

והיות משמעות השצת המלווה במה שהיא חלק מכלל של שבעה ימים סיבת חיוב אחד לכל השבתות, הוא בהיותה במחזור השבוע. והיות מחזור השבוע סיבה, יתכן בשני גדרים, האחד שהוא הלטברות של שבעה ימים. והשני שהוא שביעית מכלל כל הימים (ולזה שייך לומר להחלם מקלק קודש לה׳, ולאיסור עבודה בשבת במשמעות של מעשר לה׳ כבכור ובכורים, והיינו לילפי מיניה למיעוט קליר של מלווה).

ויהיו תנאי המחייבה הן בהתחלם לעיכוב הקיים וההפרדה הרלויה, ובאיחור ההגדרות נאמר שהיא בהתחלם למציאות הרשות וקיומה (ולכן בכמה מקומות נרחה שלין התורה ותקנת החכמים היא לווקא בהגדרת מציאות הרשות והיא הבסיס לשאר הדינים).

ומצב המקומות ביחס לחפץ הוא כך, מקום שהחפץ היה מונח עליו הוא מניח, מאחר מקום שהחפץ מונח בו בזמן ההולחה ומקום שהחפץ מונח בו לבסוף.

שלושה מוסגים שימושיים אלו שייכים רק במקומות המיועדים מבבר לשימוש אך מקומות שאינם מיועדים לשימוש לא יהיה להם לאחילות שימוש ומקומותיהם יוגדרו רק לפי השימוש בפועל.

אחד שבאילנו את משמעות המקום, יש לנו לבאר גדרי מה שנקרא חפץ במקום וכמו שכתבנו לעיל יאנם שלושה גדרים עיקריים בהיות חפץ במקום והוא המשמעות המציאותית הפשוטה מה שכל חלקיו נמלאים במקום ושהמקום מקיימם המשמעות השניה היא היות חפץ כדבר אחד במקום והמשמעות השליטית הוא היות חפץ במקום שהוא חלק ממקום גדול ויהיה משמעות שהוא בתוך חלל המקום הגדול.

א״כ מלאנו שלושה שמות ביחס לחלם השבת, והם שביתה מנוחה ונפיצה, ושלושה שמות ביחס לחלם העושה, והם עשיית יצירה עבודה ועשייה בגרימת מלאכה, ושלושה משמעויות ביחס למלאכה, והם מעשיך במשמעות גרימת החלם מלאכה יצירת החלם ומלאכה ביצירה, ושלושה משמעויות ליום השבת, יום השביעי יום השבת יום קדוש, ושלושה סוגי שובתים, החלם בהמתו ועבדו, החלם כעובד כעושה וכיולר, הבהמה כעובדת והעבד כעובד וכעושה. והפסוק הכולל, שבת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך.

שלילת גדר קבוע בחפץ בהוצאה - דחיית מקום קודם המשפיע לאחר יציאה בגזילה וכלי

ועדיין יש לנו למלוא גדר הקבוע הנ״ל וכבר הוכחנו שאין גדר זה בחפץ (היינו, המסויים), ושאין מלאכת הולחה מעשה לסור מקום תולחה שיש בחפץ, והיינו, שיהיה גדר קבוע בחפץ שאינו משתנה ע״י מעשה הולחה, ואין תולחת המעשה, היינו, השינוי מרשות לרשות משפיע עליו, שבזה יש למלוא שני גדרים, האחד, הוא היות לחפץ מקום, וזה אינו, להא בעי עקירה ובטל ממנו מקומו, והשני, הוא היות מקומו של חפץ, והיינו, שהיה לומר ללף שנעשה בו עקירה, עליון יהיה שם רשות קודמת עליו, והגדרת תולחת המעשה בהיותו ברשות אחרת כמצב שהוא חסרון בגדר הקבוע (וכמשל מצב חפץ הנמלא ביד הגזלן, לפני שעשה בו קניני גזילה שאין בגזילתו מיל הבעלים להשפיע על מה שהוא של הבעלים, ויש גדר בהחזקתו שהוא מחזיק בדבר שהוא של אחר. וכן היה לומר שחפץ הנמלא ברה״י

יש עליו שם הרשות, ולפי לחד שיוליאו מן הרשות ויניחו ברשות לחרת, הרי זה חפץ לרה"י הנמלח ברשות שאינה רשותו (וכמו דין כלי בית לעירובין)), שאז נאמר שאיסור הולאה הוא המלאת דבר ברשות שאינה שלו, וגם זה אינו, שהרי אין החיבות יתר בהיות הרשות החרת רשות חשובה, בדיחס למה שעתה החפץ אינו במקומו (ואפנס יבואר בזה מה שאין איסור בהכנסה מכרמלית, אבל מ"כ היה לאסור הולאתו לכרמלית, דולאי נחשב בהנחתו שם כאינו במקום קובע, וכמו לפטור במוליא מרשות לרשות שם הונח בכרמלית, ללא הוה בבת אחד), ותרלה שלחיות לאו שייכות גם בשם נאמר שגדר הקבוע הוא ברשות שנמלא בה החפץ (ככלי ריק ומלא), וכן מוכח מהא דלא בעו במוליא שתי חלאי שיעור אלא לגירוף שניהם לגבי מעשה. וביטול סברא זו מוכח מכמה מקומות.

ובהקדם זה יבואר עיקר החיבות מעשה הולאה שהוא המיקום, והיינו, שיש לאדם החיבות במיקום דבריס במקומות, ומעשה שיש להחיבו כשינוי בגדר קבוע, זה הרי הוא החשוב כהולאה. ובילאנו גדר החיבות זו כגדר כללי, שבו יהיו כל המקומות כדבר אחד לאדם, ומעשה דהולאה ממקום למקום הוא מעשה במיקום, ולא במקום מסוים, ולא בחפץ המסויים.

גדר הקבוע בהוצאה הוא המיקום - שינוי במיקום הכללי של חפצים להחשיב המעשה

ובהקדם בילוי גדרי חלק הזמן דשבת יאמר כי מובן ספירה ומניה הוא מובן אל יחס האחד לרבים, שנמנה דבר ונאמר יש כאן אלוף, ומנית אחד הוא ביחס לאדם דאדם לו שנמנה בשלוש יהיה ביחס לשנים, כי השני הוא שני לאחד, והשלישי הוא לשנים. ובזה הגדר יהיה שייך לחלק ולהוסיף גדר נוסף למניה שתם, שיש שנמנה לשם דוגמא לרבעה דברים, ויהיה גדר מנייתם בכל אחד מהארבעה שבנפרד הוא אחד, והוא חלק מסכום כולל של ארבעה. אך הספירה תהיה במובן נוסף, וכי הספירה תבוא בשתי מטרות, האחת, הספירה שהיא תכלית ביעודה במשמעות הכמות ביחס לדבר מסויים, וכמונה מעות לדעת סוף סכומם ולמה יועילו, אם לקניית דבר אחד או משנהו, והשניה שאין במשמעותה תכלית המטרה וכי מטרת הדבר לענין מסויים אלותה זה מכבר, ותהיה הספירה לדעת רמת סיפוק לורך המטרה הנ"ל.

ואם כנים הדברים הרי שאין המעשה לאסור משום מה שנעשה בחפץ, אלא משום מה שנעשה במקומות, אלא שאין שייך מעשה במקומות אם לא ע"י החפץ.

מח' ר"ש ור"י במוציא מת - חשיבות המעשה במקומות לעומת צורך הגוף בחפץ המוצא

ולקרב הדברים נבאר את הגדרים ביחס למעשה מסויים אל אוכל המונח במקום חשוב ברשות הרבים. המעשה במובן הזה הוא מעשה אל הרשות שמכילה את האוכל.

וביאור דבריו הק' לריך לכמה הקדמות. הנה לעיל בילאנו מה שיש בקרקע יותר מבאוויר הרשות לענין הנחה (וכמו שלקלקנו שין זה אלא ביחס להנחת חפץ בתוכה, שהוא גדר ברשות כמכילה, ואלא ביחס לאפץ כנח, שזהו גדר במקום חפץ), והנוגע לענייננו שמעשה הנחה הוא ברשות כגדר אחד, ואלא במקום, ויש החיבות בקרקע לענין ליחול הרשות מקום שהיא אחת ממנ, והיינו, שאף שאלא יהיה באוויר סיבת חילוק, אבל גם אלא יהיה בו סיבת עירוב, אבל בקרקע יש בה סיבת עירוב יהיה גדר בחפץ הנמלא במקום קרקע יותר משמעות שהוא בתוך הרשות מאשר נמלא באוויר, ולענייו המלאה לו שחשובה הנחה.

ובאמת אאף לפוטרים לא בעי שיהיה הלורך בחשיבות המלאכה עלמה, שאף שאין חייבים אלא מרשות חיוב לרשות חיוב, אין לריך שיהיה הלורך תלוי בגדר רשות החיוב, וכמו לורך המתקיים ברשות הרבים לווקא (וכמו מה שאמרו בחופר גומא שאין הפטור מקום שאין לריך לחריאה או חפירה שיש בה, אלא אפילו אי בעי לה מקום לורך אחר כבר היה בזה לחייב, וכמו שחלקו בין חופר בשדה לחופר בבית, ואי בעינן לורך בחשמעות המלאכה מה שייך לחלק בזה, וכי אי בעי לזריעה בבית אין לחייבו מקום בונה וכו', אלא ואלי אף למאן דפוטר בחינה לריכה לגופה אין זה מקום שחסר בחשמעות המלאכה, אלא מקום חיסרון בחשיבות המעשה שלה. ולכמ"ל).

וא"כ המעשה כמעשה מלאכה הוא חציבות שאינה תלויה בעומק, והיא חציבות קיימת (והיינו, חציבות להולאה מהי"י להה"כ, והכנסה מהי"כ להה"י, והוצטה מהי"י להה"י דך הי"כ).

ג. בירור בגדר הנפרד דתוצאת מעשה הוצאה

והיינו למה שהיא מחולקת הוא מקום לרחמנא לימר, לגבל מה שיש בה תוספת יחוד על עצם מובדלותה הוא ע"י יסרלגל. ובלשת שזה שייך רק בנכר ולס, שיהיה לגלו חלוקה בלי יחוד. וקדושת היום עלמו, ולא הזמן, אין הוא קודם בעלמו, לגלא במה שמקדשים אותו במלילות. וזה הרי שייך רק ביחס לשאר ימים, שע"י שינוי המעשה מיום זה לשאר ימים יקודש. וזה גדר שבתון, היינו שהוא שבת של שאר ימים, כמו רשתון שהוא ביחס לשאר דברים שאחריו, היינו, שיש בהתייחסות זו גדר הבדל בין יום זה לשאר ימים. לגבל שבת אין היא ביחס לשאר ימים.

גדר חשיבות המעשה שאינה מדעתו - ראיה מדעת רבא במכוויץ לזריקה בעלמא דחייב

והנה לשמנס משמעות שני גדרים אלו להיות חסרון במעשה הולאה הוא כלכתב ברש"י לשין לרך הולאה וכו', לגבל כמש"כ לעיל בביאור לתא דלרך הולאה, שהוא מקום למעשה הולאה הוא מעשה למיקום חפלים, ושין נחשב מעשה (הנעשה) הולאה שגדלו שינוי מיקום חפלים, גלא במה שהוא שינוי זהות מקום, והיינו, שיש לחפץ מקום, והמולילת משנה מקומו, ולא עצם המלאת מקום לחפץ.

ומכל זה מוכח שעצם חציבות המעשה כמלאכה בגדריו אינו תלוי במחשבת וכוונת העושה, כי המעשה הנ"ל אף בלא מחשבה זו יש בו כדי לקיים תולאה מסורה, והיינו, חילול השבת.

עד כאן אלו משמעויות בשימוש במקום בפועל והם כמו מושג המקום במשמעות המלילותית שמקיים את הדבר, ובמשמעות השימושית הוא מקיים את השימוש, ומעתה יבואו המשמעויות של יעוד שימוש במקום, והם כמו מושג החלל במשמעות המלילותית שמכיל את הדבר, ובמשמעות השימושית שהוא מכיל את השימוש.

גדר עושה מלאכה במה שאינו שובת - משמעות אי שביתה כחפצא דאיסורא קבוע

ועי"כ כל מעשה שיעשה החלם ויש בו ביטול שביתה זו הרי שיש לו להתחייב על לי שמירתו, וכיון שגדל החלם כשובת הוא גדר כללי ביחס לקדושת השבת שאין הוא עושה אותה (וכמו בלילה שאין הוא סיבת חיות הנלמן), ע"כ גם לא יהיה ביטול שביתה זו תלויה במחשבתו, ואין גדרי שובת ועובד תלוי בדעתו, אלא הם גדרים קבועים. וע"כ אף מי שאין השוב לו מעשה כעבודה (כגון שביחס לרוב מעשיו ועבודתו אין היא חשובה), יתחייב משום שמלוות השבת גם הוה גדר מהי עבודה ומהי שביתה.

אך בשינוי למלאכת הולאה אין משמעות עילוי במצב החפץ, שאני המצבים הינם שוויס, ואף שיש תועלות הנוגעות למקום החפץ לך אין הם מוסיפות חציבות בחפץ, אלא רק משנות אותו ממצב למצב, שכשהחפץ נמצא במקום זה הוא רשוי לגבר מסויס וכשנמצא במקום זה הוא רשוי לגבר אחר, וזה למנס התולאה תהיה החפץ כהשתנה מצבו לך זה יהיה רק ביחס למצבו הקודם, שמי שימציא חפץ במקום מסויס לא יחשב זה יציאה אלא רק ביחס לחפץ ולא ביחס למקומו, ועל כן מלאכה זו היא עצם השינוי, היינו, שבחינת החפץ זה מה שהחפץ בשני מצבים והמעשה הוא השינוי, ומשום כך יינים הנוגעים להתעסקות במעשה יהיו נוגעים מגגד לחפץ גם לכגל המצבים של החפץ, וההתעסקות במעשה לריכה להיות גם במצב הקודם וגם במצב הבא שזה מה שיגדיל את התולאה, היינו, המצב החלם כשינוי מצב החפץ, וכין שכך משמעות קיום מלילות היכירה תהיה בקיום המצב ולא בחפץ.

ועל כן הלעת תהיה משמעותית ביחס לגדרי החיסור, שילטרך יציעה בתחילה, ויהיו יציעות מחלקות וכו'. וכיון שחיסור לא תעשה נוגע לכגל המעשים, יהיה חלוקה בדעת גם ביחס לדברים שבהם נעשה החיסור כגופים וכו', כי מחמת החיסור היה לו להיזהר בגוף זה שלא

לעשות מעשה זה. וככל שיהיה בהגדרת המיסוד מסמעות פרטית ביחס לחלקי המעשה, הן המעשים עצמם כבישה ותכילה והגלה וכו', והן בגופי המיסוד, תהיה חלוקה בדעת ביחס לאי עשייתם, ויתחלקו בזה ביחס למסמת המלם.

גדר המקומות במלאכת הוצאה - שני המקומות עומדים כדברים קבועים ומוכנים בפני המוציא

אך גדל רה"י היו ביחס למלם מסויס, שאין מלם אחד מגדיר רה"י, וע"כ ביחס למקום אחד לא יהיה הגדרת הקרקע במה שהיא נפרלת, ויותר מזה לאין כלל הגדרה בקרקע לרה"י בנפרל מעימותה, לרוחב רה"י ומותו הם גדרים שליים לחוסר הגבלה. ות"כ אין כלל הגדרה בעורת רה"י, אלא

והנה כבר הילקנו שהמלאכות האסורות נלמדו מן שם מלאכה הקרוי לבבר שיש בו תכונות הבלות ממלאכות אלו, וזה גדר מלאכות לפי תולדותיהם, אבל פרטי המלאכות נלמדו מכל מה שהיה יהוע שנעשה במשכן,

כל מסמעות רה"י הוא בעימותה, וע"כ אין תוגדר אלא בעימותה, וע"כ תגאי רה"י הוא בעימות. אלא לכיון שהולאה נוגעת למקום חפץ, והיינו, קרקע הרי שגדר עימות הרבים אינו רה"י עלמה, אלא שעימות הרבים מגדיר את הקרקע, וזה בלותה המסמעות כמו ברה"י.

ד. ביאור דגדר חשיבות מעשה דשינוי מקום

חשיבות שינוי מקום החפץ בהוצאה - שונות המקומות ביחס לאדם בזהות ואיכות המקום

והנה שלושה בחינות מציאות אלו מגדירות מסמעויות שונות במקום וחפץ. ת. מציאות חפץ ומקום ויחס ביניהם מגדיר את המסמעות של חפץ הנמצא במקום ושל מקום המכיל חפץ. ב. מציאות חפץ מקום והאדם ויחס ביניהם מגדיר את המסמעות של חפצים נפרדים הנמצאים במקומות נפרדים. ג. מציאות חפץ מקום ועימות ויחס ביניהם מגדיר את המסמעות של חפצים מסויימים במקומות מלוחלים.

אלא ולפי זאין דין רשות נוגע למקומות, שמקום רשות הוא קודם לרשות, וע"כ בהכרח למה שהנחה בעמוד ט' תציב רה"י, אין זה מקום שזה נחשב רה"י בעצמו, להא ליתא ליה גדרי מקום לרה"י לטז' לאמה וכו', אלא, להמקום הוא בגדר מוקלם לרשות, ומה שעמוד ט' תציב רה"י אין זה מקום שמקומו לעצמו תציב רשות, וגם אין זה מקום לשייך רשות על מקום קטן כזה, אלא אחר לפיכא לרה"י מחמת קרקע אחרת, יש לדון לכל מקום שהוא בתוך הרשות יחשב לרה"י.

וע"כ יהיה גדר בהעברת חפץ בין שני מקומות לאדם שינוי חשוב ביחס לעימותו בגדר מקום הכולל, ובמה שיש בזה שינוי מקום ביחס לאדם (ויהיו הרשויות חשובות יותר ממקום חפץ, ומחשיבות לותו כעיקר בנוף), וחשיבות השינוי תהיה בשני אופנים, הזהות, והאיכות, הזהות, במה שיש להחשיב

ביאור גדר זהות ואיכות ברשות - איכות המקום ביחס למיקום חפץ כשינוי זהות המקום

שני מקומות כשונים מחמת זהותם, שאין זה הוא זה, ובאיכות, שכל אחד מהם משמש את האדם לעימות שונה.

ונבאר שני גדרים אלו לפמנ"ת לעיל, והיינו, שיש להבין מה שאין חשובה מחשבת העושה ביחס למעשה למקומות, כמו שאמרו ביחס למקום ד' וכו', ואם היה מעשה הולאה רק במקומות השונים מחמת זהותם ניחא, שזהו גדר קבוע במקום, אבל שונות שהיא באיכותם (היינו, שאין חשובה השונות בזהות המקומות לגבי חשיבות המעבר, אלא רק בשם יהיו שונים (גם) בסוג המקום) הוא לכאורה תלוי ביחס במטרת העושה, שאם יהיה לו צורך בשינוי איכות המקום מחמת שהוא לריך לעימות זה השייך במקום זה, אז יש לומר שמעשה זה חשוב, אך אם אין לו צורך בזה (ולא בעי אלא שיהיה החפץ עימו, ובשינוי זהות לבד לא מחייב), הרי לידיה אין המקומות שונים, ואין להחשיב המעשה כשינוי (וכמו שאמרו בבורר לאלתר, דאף שאין שינוי במעשה והתולאה ממי שבורר לאומר, ועדיין תלוי במחשבתו אלא יתלך לאומרו, יש במחשבת לאלתר למעט מחשיבות הבריכה), ומבואר שאין גדר זה חלק מעשייתו (ואף לר"ש לא בעי אלא לקרוא בו, ובפשטות לא מקום לבעי לקריאה זו דווקא ברשות שאליה הולית, אלא מקום קיבבה לו).

וביאור דבר זה הוא, שגדר חיסרון החמורה הוא ביחס לשימוש לדם זה, ולא ביחס למיקום חפץ (ובלאמת שיש לכאורה חשיבות יותר בדה"י מדה"ל לגבי הינוח חפץ, להמניח כלו וכו', ואין זה כשני סוגים, אלא טוב ורע, ולא שייך בזה סברת למה לי עיולי וכו'), וע"כ אין מעשה הולאה שהוא במיקום חפץ נחשב מעשה ברשות שהיא ביחס לשימוש לדם, וכיון שאינו עושה מעשה בזה, אין במחשבת עשייתו להגדיל חשיבות ברשות, וע"כ יהיה גדר שינוי חיסרון הנ"ל ביחס למיקום חפץ, כגדר שינוי זהות.

שונות הרשויות לאדם ולחפץ – ראיה מהעדר איסור יציאה באדם

והנה כל זה למדנו ביחס להיות החדם עושה המעשה, אך בנוגע למצות התורה יצנה משמעות לעשיית מעשה שהוא בלא תעשה. והיינו, שביחס לעשיית המעשה האסור יצנה עוד הבחנה, אם יודע שעושה מעשה אסור, שהיודע שעושה מעשה אסור ועשאהו נקרא מזיד, ואם לא ידע שהמעשה אסור נקרא שוגג.

ובהקדם זה יש לבאר גם לעת רב יוסף, והיינו, לכמו שאמרנו שברת ר"ע להחשיב הקלוטה כמי שהונחה הוא משום גדרי מעשה להולאה. וזה גדר עיקרי יותר ביחס למשמעות מקום חפץ, וכי אין משמעות מקום חפץ אלא להחשיב ההולאה שהוא המעשה השלם. ואחת אמר רב יוסף כדי היא, וכאמור הביאה הגמ' שתי לשות לדבי זו ולדך ה"י. והשאנו למעלה מה יועיל לעת רבי בהגחה אחר שלא הועיל לעת ר"ע.

סיכום חילוק רשויות ממקום חפץ - המלאכה היא במיקום והמעשה הוא במקום החפץ

ודמי לאאיתא בהעמידתו הרוח ואחר כך הכניסתו לתוך ד"ח, אלא אמרינן בזה שכיון שלא בעי לה הכא לא נעשית מחשבתו, לכיון שעמד משהו הרי נסתיים מעשה שלו, ובשהייה פורתא כבר חשיב הולאה, אלא בעינן שיתקיים שם כל הזמן (ובילאנו במק"ח לגדר הינוח להולאה הוא בארעיות מקום דבר, שאל"כ עשה מעשה הולאה היה בו להגדיל שאין מקום דבר חשוב, שהרי עוקרו מכאן ומניחו במקום אחר, ובהכרח שמקום זמני חשיב), וכן בענייננו לאי ס"ל לר"ע דקלוטה כמי שהונחה למיא, הרי לחפץ הנקלט ברשות הוא מעשה הולאה חשוב, וכמי שהניח את החפץ בתוך הרשות, ואף שאין החפץ מונח, והרי הוא הולך לרשות אחרת, עשה קליטתו כבר חשובה תולאת הולאה חשובה.

והיות משמעות השבת המצווה כמה שהיא חיוב אחד לכל שבעה ימים סיבת חלק מכלל של שבעה ימים סיבת במחזור השבוע. והיות מחזור השבוע סיבה, יתכן בשני גדרים, האחד שהוא הטבדות של שבעה ימים. והשני שהוא שביעית מכלל כל הימים (ולזה שייך לומר להחדם מקדם קודם לה', ואיסור עבודה בשבת במשמעות של מעשה לה' כבכור וביכורים, והיינו דילפי מיניה למיעוט קליר של מצווה).

סימן ז

בגדרי שיעור וצירופו (שבת צא.)

א. סוגיא דהוציא ונמלך מימרא דר"נ ובעיות דרבא

גמ' (שבת צא.) אמר רבא אמר רב נחמן הוליא כגרוגרת לאכילה ונמלך עליה לזריעה אי נמי לזריעה ונמלך עליה לאכילה חייב. פשיטא זיל הכא איכא שיעורא וזיל הכא איכא שיעורא. מהו דתימא בעינן עקירה והנחה בחדא מחשבה והא ליכא קמ"ל. בעי רבא הוליא חצי גרוגרת לזריעה ותפחה ונמלך עליה לאכילה מהו. תא"ל התם הוא דמיחייב דזיל הכא איכא שיעורא וזיל הכא איכא שיעורא הכא כיון דבעידנא דאפקה לא הוה בה שיעור אכילה לא מיחייב אי לילמא כיון דאיתיה השתא חשיב עליה מיחייב ממחשבה דזריעה השתא נמי מיחייב. ותא"ל כיון דאיתיה והא חשיב עליה מיחייב ממחשבה דזריעה השתא נמי מיחייב הוליא כגרוגרת לאכילה ונמקה ונמלך עליה לזריעה מהו. הכא ודאי כי איתיה ממחשבה קמייתא לא מיחייב אי דילמא כתר השתא אזלינן ומיחייב. ותא"ל כתר השתא אזלינן ומיחייב הוליא כגרוגרת לאכילה ונמקה וחזרה ותפחה מהו. יש ליחוש לענין שבת או אין ליחוש לענין שבת תיקו. ע"כ.

מימרא דרב נחמן ובעיות דרבא - שינוי מחשבת אכילה וחריעה ושיעור החפץ באמצע הוצאה

והנה יש לבאר במימרא דרבא ובהא דבעי בשיתוף עניינים, ובמתחלק בכל חד וכדותחא שיש בו יתר על קודמו. ולפוס ריהטא נ"ל כך. בעיקר מימרא דרבא בהוליא כגרוגרת לאכילה ונמלך עליה לזריעה, אי נמי לזריעה ונמלך עליה לאכילה, ואמרו בגמ' בגדר המתחלק בדברי רבא דהו"א דבעינן עקירה והנחה בחדא מחשבה והא ליכא. ואמר רבא דחייב לף בשופן שנשתנה משמעות השיעור של החפץ אין עקירה להנחה.

ביאור מימרא דהוציא לאכילה ונמלך - חשיבות החפץ אינה חלק ממעשה הוצאה אלא בו עצמו

אך אם לא יהיה הולא, היינו, שחושב בדעתו על אי קיום המצב כרצוי לו הוא יחשב לנוח ביחס למצב, והיא משם נם כחלם היולא ממקום שלף שהוא עדיין במקום שכיון שהוא בדרכו ללאת מן המקום ביחס למקומות שמפשר לו להיות שם יהיה עליו פחות שם שהוא במקום הזה, וכן בחלם שחנוח על המצב לא יהיה עליו שם הדבר שחנוח בו וגם זה לף בזמן המצב ביחס להמשכו.

לפעמים יהיה המעשה רק במשמעות של המלאת המלילות, והיינו, שלפני המעשה לא היה המלילות הנעשית, והמעשה יעשה שתהיה. ויהיה המעשה מגדיל לת המלילות הנוכחית ביחס למלילות הקודמת כדבר שהומלת, ולת העושה כממליל דבר.

וא"כ המעשה כמעשה מלאכה הוא חשיבות שאינה תלויה בעושה, והיא חשיבות קיימת (והיינו, חשיבות להולאה מרה"י לרה"ר, והכנסה מרה"ר לרה"י, והוסטה מרה"י לרה"י לרך רה"ר).

ביאור בעיא דחצי גרוגרת לזריעה ותפחה - מחשבת האדם בתחילה מגדירה חשיבות השיעור לכל המעשה

עד כאן אלו משמעויות בשימוש במקום בפועל והם כמו מושג המקום במשמעות

המלאכתית שמקיים את הדבר, ובמשמעות השימושית הוא מקיים את השימוש, ומעתה יבואו המשמעויות של יעוד שימוש במקום, והם כמו מושג החלל במשמעות המלאכתית שמכיל את הדבר, ובמשמעות השימושית שהוא מכיל את השימוש.

הגדרה למקום שהוא פרוץ ממחיצות המשמש לכניסה ויציאה, ואין עליו שם פירצה כיון שהוא משמש לשימוש (כניסה ויציאה) שאינו סותר (הגדרת מקום עם) מחיצה, כמו כן כיוון שפתח הוא לחל ממרכיבי הכל של כל מקום גדול, הרי לגורה מובהקת שלו יש שם גידול (עיין גורת הפתח). הגדרת המושג פתח תיתכן כהגדרה לרוח לחת, והיא תהיה חלק ממחיצת לוחו הכל, או כהגדרה לכלל הרוחות, והיא תהיה חלק מכלל מחיצות הרוחות.

ומאחר שמלאכת הוצאה בשבת נוגעת במעשה לדם בחפץ ובמקום. יהיו גדרי המלאכה ושיעוריה קבועים לפי שלושה חלקים אלו, להיינו מעשה הדם, החפץ, והמקום. ומקום וחפץ יוגדרו ע"פ מה שעושה בהם הדם, והגדרת חפץ ומקום יגדירו את מעשה הדם, וחוזר שיכול מעשה הדם להגדיר החפץ והמקום.

והנה לאחר הגדרת המלאכות יבוא הגדרת המעשה, ולאמנם יש לפעמים שמשמעות המלאכות ביחס למעשה תבוא לאחר הגדרת המעשה, לך לף זה גדרי המלאכות יקדמו לגדרי המעשה עצמו. שהמלאכות ביחס למעשה היא הגדרה מוקדמת למה שנעשה במעשה.

המעשה להבדיל מן המלאכות יגדיר חלקי מלאכות כאחד מה שלא ניתן לומר ביחס למלאכות להיינו שאני דבריס במלאכות המשפיעים לאחד על השני לא יוגדרו במלאכות

ביאור בעיא דכגרוגרת לאכילה וצמקה - חשיבות החפץ בכל שלב בנפרד בלא צורך באחידות החשיבות

כמושג לאחד ולגומת שדבר מונח בתוך כלי ונחשיב את מונחות הדבר בתוך כמעשה של הכלי שיש לו תוך, הגדרה זו אינה הגדרה מלאכותית גרידא כי אם נגדיר את הדבר כמלאכות נפרדת נאמר ביחס לדבר שהוא מונח בכלי וביחס לכלי שהוא מכיל דבר לף לא יהיה זה משמעות של מעשה הכלה של הכלי, לך בהגדרת המעשה יתאחדו חלקי המלאכות ויוגדרו משמעויות השפעה בדברים.

והנה מלאנו בדיני חילוקי חטאות דשבת חילוקי דינים, הנובעים מריבוי משמעויות שיש למלוא בזמן השבת. שנמלא דינים שהם ביחס ומשמעות בכלל השבתות כגדר לאחד, וכדלאיתא בדין להשוכח עיקר שבת. ונמלא דינים שהם ביחס ומשמעות שבת לאחת שלמה כגדר לאחד, וכדלאיתא בדין להשוכח שהיום שבת. וכן נמלא דינים שהם ביחס ומשמעות בגדר נפרד לכל חלק מהשבת, וכדלאיתא לחייב לכל חילול וחילול (ולא לאמרינן שלאחר שנתחלל פעם לאחת כבר עבר).

ביאור בעיא דצמקה וחזרה ותפחה - ספק אי יש דיחוי אצל שבת מחמת חשיבות ההנחה

והנה לגבי מעשה שבת לאמרו דמ"ל מעשה שבת לאורייתא יליף מקודם היא לכס, ודווקא במזיד, לאמר מחללים מות יומת. והיינו שם מעשה שבת שיהיה זמן המעשה נחשב כחלק מהמעשה, ומ"כ יהיה גדר בתולדה שהיא מעשה של יום השבת. אלא דזה אין ללמוד מעשם לאיסור עשיית מלאכה, שהרי מלאכה הנעשית מאליה ולאי מותרת, ולף אין בה מעשה שבת.

ולפי זה נראה לדווקא בעקירה למזוית לזווית יש חסרון בעקירה, לך אם נתכוון לעקירה מרשות לרשות לף בהולאה לפטור, כמו מה"י לרה"י לאחרת, לא יהיה זה חסרון בעקירה.

ב. דינים הנוגעים לאחדות תנאי הוצאה במשך המעשה

ונראה ביאור דבריו כך, לגבי שבת שאיסורה נאמרה בלשון שלא לעשות מלאכה, והרי למלאכה האמורה חשיבה לעצמה, ולא כמעשה, שלא נאמר לא תוליא, וע"כ אין חשיבותה תלויה בעושה עצמו, ואם נעשית

הצ"ב ממוציא לרה"ר דרך כרמלית - אמאי לא הוי הפסק במעשה דהוצאה כספק דיחוי הנ"ל

המיסור, ולא יהיה שם הולאה למעשה על תומו, וע"כ עד שלא יניח לא תשוב שהוסיף.

יישוב הצ"ב ממוציא דרך כרמלית - חילוק בין מקום פטור באמצע לדין שיעור התלוי בהנחה

וא"כ מלאנו בגדרי עושה כמה דברים, גוף העושה, לעת העושה, הילעות בלעת העושה, מחשבה כהגדלת מלילות, לצון ביחס למלילות מתחלקת וביחס לתולאה, כוונה, ביחס למלילות, ביחס למעשה, ביחס למעשה בעל משמעות, וביחס לעושה מעשה מצווה, ילילעת משמעות המצווה במעשה. לעת מעשה המיסור ביחס לכלל המעשים.

והקדמה לזה מה ליש לחקור במי שמעביר ל"ת ברשות הרבים ע"י עקילת גופו (כגון במי שהלך ל"ת לחבל קילב החפץ לחל גופו לו שריחקו וכו'), לי מחשבינן ל"ת במקום החפץ, לו במקום גופו, ולכאורה מהא למחייבנן במעביר בילו לבל לפילו בלא שעקר גופו, הרי למחשיבנן הלי ל"ת ביחס לחפץ, ביחס לגופו הרי לא עבר כלל. לחבל יש לומר להתם כיון לעקר והניח מקרקע להיל מקום חפץ ליכא למיחשב ל"ת ביחס לחפץ, לחבל בעקר גופו הרי תשוב שעקר ממקום גופו ולא ממקום החפץ.

וע"כ נראה שגדר השינוי הוא לכן כמו שלמרנו, היינו, לכיון דהיה מפסיק רשות הרבים לביניהם (ולא במובן שלסורה הנחתו לחל שעונה הנחתו), יש משמעות הלאת החפץ להיותו ברשות שלליה הגיע, ומימלא ליתא בהולאה זו גדר הולאה ברשויות שונות, מחמת חלוקתם, והוי מעשה הולאה חשובה.

ויש להסתפק לי בעינן לה גם בנקט להו בילה, והיינו, דמה ללמר רש"י להנחת גופו הוי הנחה, לי הוה לווקל כשעומד, לו לפילו כשהולך, ולי נימא לאף כשהולך הוי הנחת גופו ל"ב מלי שנח משבת.

ג. בגדרי דינים ותנאים שנאמרו במלאכת הוצאה

היוצא דשיעור עקירה והנחה מאיסור מלאכה - הגדרת חשיבות המעשה ע"י מחשבת האדם כחלק מהאיסור

רשות היחיל מוגדרת כמיועדת לשימושים פרטיים ומלאנו שיצנם כמה וכמה סוגים של שימושים שנחשבים שימושי רשות היחיל, והם מחולקים ע"פ מקומות שהיו ילועים ולהם חופי שימושי מסויים, נאמר שלא מלאנו שחילוקים אלו יפיעו על דין תורה להחשיבם כרשות היחיל.

ונמצא כמו כן לומר שאם ליני חשיבות אלו נאסרו בחלק מאיסור האדם לעשות, הרי שיהיה ניתן ע"י מחשבת האדם להגליל אותם כחשובים, ולף ששיעור הולאה הוא גרוגרת, אם יגניע אדם פחות מזה יחשב כגרוגרת. וכן שאף שמלאנו שלא יעבור אדם על הולאה אלא אם עקר והניח במקום ד', עכ"פ יהיה ע"י מחשבת האדם להגליל מקומות אחרים כחשובים כמו ילו וכו', הרי שיחשוב לותם כעקירה והנחה, וכן במשחין ובזורק לאור וכו'.

ונמצא זה חילוק גדרים בדיני מלאכת הולאה, לינים שגדרם נובע מעצם משמעות מעשה ההולאה, ומהם נמלא שיהיו גדרים במקום ובחפץ ובאדם, ובאחרונם לא יחשב המעשה כלל. ולינים שגדרם נובע ממשמעות כללית לאיסור מלאכת הולאה בשבת. ולף שאלו ואלו חלק ממעשה הנאסר, ואלא יחשב כן בהעדרם, ולכאמלא לומר יהיו חלוקים בדבר הנגרר על ילהם, שאלו גדרים בחשיבות, ואלו גדרים במלילות (כמו שאי אפשר לו לאדם להחשיב מקום אחר כשניים לו חפץ כלא נמלא במקומו). ולף לאנס שאין ליני האיסור חלק מהגדרת המעשה, ואלי שיהיה להם הגדרה בחלקי המעשה דווקא, וכמ"ש ששיעור גרוגרת הוא גדר בחפץ, ועקירה והנחה הם גדר בחפץ, וכן במקום.

חילוק ספיקות הגמרא לפי הנ"ל - שיעור גרוגרת כמציאות החפץ או בחשיבות איסור השייבת בדיחוי

וע"פ זה נבאר את דברי הגמרא, כי היה להסתפק בשיעור גרוגרת אם הוא חלק ממעשה ההולאה עלמה, וזה לאמרה הגמרא שאין לריך שיהיה השיעור אחד בכל המעשה, אלא שעדיין היה להסתפק שאפשר שהשיעור הוא גדר במלילות מצדו של החפץ במקום, ולף אם נאמר שאין גדר החפץ במקום, יש לדון אם זה גדר במלילות החפץ עלמו, ואם נאמר שאין זה גדר במלילות החפץ, ל"ב זה גדר של חשיבות האיסור, אז יש להסתפק אם שייך

סיכום חילוק גדרי הוצאה - הבחנה בין דינים הנובעים ממעשה ההוצאה לדינים מאיסור מלאכת שבת

דזה ליחוי הקייך בליסורין, לבל ספק זה לא היה קייך בלדליס הקולמיס כי אין ליחוי בלילות.

ד. בגדר המעשה שבו נאמר תנאי שיעור

חקירה בצירוף שני חפצים לגרוגרת - אי הוי גדר בחפץ המונח או במעשה ובשינוי הרשות

ובזה יבואר עוד ענין, שהנה מלבד גדר שיעור הנמלח בכאן והוא שיהיה החפץ בשיעור זה, גם מלאנו גדר שיעור שאין למולאו כגדר בחפץ מסויים, וכמו בהולאת שני דברים שמתכמים יחד לשיעור גרוגרת, לענין שיכטלפו למלאכה אחת, ואף שאין למצוא לירופם זה לזה (שנאמר לדזה נחשיבם לאחת). ולכאורה דזה יוכרח לומר שאין זה גדר בחפץ מבחינת הנחה, ושמעשה בפחות משיעור יש לו כל משמעויות הולאה, אלא הוא גדר במעשה וביחס לשינוי מצב חפץ.

והנה לכאורה משמעות גדר שיעור במעשה הוא שיגרום שינוי חשוב בעולם וכמו שיעור שתי לותיות. או שהוא שינוי ברשות שאליו הגיע החפץ, והיינו, שיהיה משמעות ברה"ר שיש בה חפץ מרה"י או וההיפך. ולהיחשב שינוי ברשות לריך שיהיה זה ביחס לכמות מסוימת של חפץ, וזה כלעת ר' יוסי לפטור בהוליא לשתי רשויות הרבים. או שהוא שינוי ברשות ממנה יצא, שיש משמעות בילילת חפץ ביחס לרשות שהיה בה, וזה כלעת ר"ח בשיטת ר' יוסי.

והנה להמנס משמעות שני גדרים אלו להיות חסרון במעשה הולאה הוא כלכתב ברש"י לאין לדך הולאה וכו', לבל כמש"כ לעיל בבילור לתא לדרך הולאה, שהוא מקום למעשה הולאה הוא מעשה למיקום חפלים, ואין נחשב מעשה (הנעשה) הולאה שגדרו שינוי מיקום חפלים, אלא במה שהוא שינוי זהות מקום, והיינו, שיש לחפץ מקום, והמוליא משנה מקומו, ולא עשה המלאת מקום לחפץ.

היוצא דדין שיעור מתנאי האיסור - צירוף שני מעשים בהעלם אחד ואי צירוף שתי רשויות

והנה כמו שכתבנו מלאכת הולאה היא מלאכה הנוגעת לשינוי מצב של חפץ מבחינת מקומו, ולא במשמעות עשיית המצב החדש, והיינו, שהרי הולאה כוללת גם הולאה לרה"ר וגם הכנסה לרה"י, ובהכרח שאין עדיפות למצב אחד על משנהו שנאמר שהמלאכה היא עשיית המצב החדש, ול"ל בהכרח שהמלאכה היא עשה שינוי מקום החפץ. וכיון ששינוי כולל את המצב הקודם, והמצב הבא, הרי שההתעסקות בשינוי תחייב התעסקות גם במצב הקודם וגם במצב הבא. והיינו, שמלאכת הולאה היא מהיות החפץ מונח ברשות זו ועד היות החפץ מונח ברשות השניה, ותולאת המלאכה היא היות החפץ במקום חדש.

ונמצאנו ל"ל דאין שיעור הוא מתנאי האיסור, ואינו מגדר שם המלאכה עלמה, ומשמעותו הוא שהיות החפץ, ובחשיבות זו תלוי מה שהוא יחשב כמונח ברשות.

ה. מח' ר"ח ותוס' בדעת ר"י (ב"ב נה:)

מחלוקת ר"ח ותוס' בדעת ר"י - ק' תוס' מדין מחוסר קריבה דכתיבה ותירוץ

ויהיו בזה חילוקים כמו במשמעות המלאכות, מושגים שימושיים הנוגעים להיותו בר שימוש בחופן כללי יגדירו את קיום הדבר ביחס לשימוש ודבר שאינו בר שימוש יחשב ביחס לזה כלא קיים מבחינה שימושית, ומושגים הנוגעים לשימוש הדבר כמשמע לסוג שימוש יגדירו את הדבר כנפרד משאר דברים שימושיים, ומושגים הנוגעים להתאמתו השימושית יגדירו דבר כבעל צורה שימושי, למנס אף שגדרי הדבר ביחס לשימוש נוגעים למושגים שימושיים אין זה מבטל את משמעות המושגים גשמיים על דבר שפשוט שדבר שאינו קיים במושג המלילותי לא יהיה מושג שימושי, לך יתכן שדבר שלא קיים במלילות לבל קיים כמושג מלילותי יהיה שייך שיהיה גם מושג כשימושי וכן לגבי שאר ענייניס.

ביאור יסוד מחלוקת ר"ח ותוס' - אי גדר הנחה ביציאת החפץ מרשות או בהיותו ברשות

ולפי האמור יש לבאר מחלוקתם, שדעת ר"ח שגדר הנחה הוא לא גדר בחשיבות החפץ להיות ברשות, אלא בחשיבות ההולאה שילא מרשות, שלא נחשב שילא מרשות זו על שיונח ברשות אחרת, וכיון שכן הרי ביחס לשיעור בחשיבות

החפץ הוא תשיבות החפץ המוצא, ולי"כ אם יצא מרשות אחת לפ שהונח בשתי רשויות יצטרפו ההנחות לתשיבות החפץ המוצא. לד אם יצא משתי רשויות, הרי לפ שהונח במקום אחד לא תועיל ההנחה אלא להחשיב אחלי שיעור ופטור. ולעת תום' כמ"ש שגדל ההנחה הוא גדל בתשיבות החפץ להיות ברשות, וכן בעקירה, וממילא השיעור כתשיבות החפץ הוא החפץ היוצא בכלל מעשה ההוצאה, ולי"כ אם הונח בשתי רשויות המחלקות לא תחשב ההנחה להיות אחת, וממילא לא יתשב השיעור אחד.

ו. תוספת ביאור בדברי רבא

ביאור מימרא דרבא אמר רב נחמן - דיוק ממתני' דנחלקו רשב"א וחכמים במוציא שהחשיבו חבירו

ולכאורה ביאור הדברים הוא דתוך ג' לפ אי לא נימא דקלוטה כמי שהונחה אין זה כמו למעלה מג', דתוך ג' חשוב שנמצא בקרקע ולא רק ברשות, והנה מלשון רבא (תוך ג' לרבנן לריך הנחה ע"ג משהו) משמע דר"ע לא בעי שינוח תוך ג', ואמנם פשיטא לר"ע כיון דקלוטה תוך י' הוה כמי שהונחה בלא הנחה ע"ג משהו לא גרע תוך ג' מזה, אבל נראה דעכ"פ איכא נפק"מ, דהא אמרו דר"ע לא בעי הנחה אבל עקירה בעי, ודייק רש"י זה מהא דלא מחייב אלא אחת, וי"ל דזה דווקא למעלה מג', אבל תוך ג' יחייב ר"ע שתיים (ואעפ"כ ליכא למשמע מיניה, וגם אפשר דס"ל דלא חייב אתולדה במקום אב וכו').

ביאור דעת חב' דפילגי אדרשב"א - חשיבות חפץ מוחמת מוחשבת המצניע

אבל הנה תניא בפסחים (פה:) לא תוליא מן הבית מן הבשר חולה אין לי אלא מבית לבית מחבורה לחבורה מנין ת"ל חולה חוץ לאכילתו. ע"כ. ומזה יש להוכיח שאין הולאה למקום פתוח דווקא, דהא יכלי מליצנא לתוליא אפילו מבית לבית. אבל יש לדקדק דבעי קרא לחולה לאסור הולאה מחבורה לחבורה בבית אחד, ומשמע דפשטות ליצנא לתוליא בלא חולה אינו אלא ממקום גדול, ויקשה למה לא יכלי לה מיניה דכהן, דחשיב יציאה אפילו במקום אחד, ואפשר דלא לה התם אלא משום דכתיב מן הבית, אבל שם יציאה שתם איתא אפילו במקום אחד.

ואחר כל זאת יבואר סדר חלוקת הדינים הנוהגים למלאכת הולאה כך, שהנה כמש"כ ליש למנות חילוק בין הולאה להעברה, שהולאה שינוי במקום הנוגע לסוג המקום, ומה שגדל המקום המוקלס משפיע על חפלים המונחים בו. והעברה היא בנוגע לזהות המקום, ומה שחילוקי מקומות משפיעים על שינוי השימוש של חפץ ומקום, וכיון שגדל שינוי דהולאה תלוי בהגדרת המקום לעלמו, יבואר מה דלא בעו יכלפותא להכנסה, שאין בה פחות מהולאה בשינוי סוג המקום (ואפשר אכן דלפי כתב רחמנא הולאה בגוונא דהכנסה, היה לומר

ז. דברי רבא בהוציא חצי גרוגרת וחזר וכו' (שבת פ.)

דין רבא בצירוף שני חצאי שיעור - חילוק בין הגביה ראשונה קודם הנחת שניה להשלמתם

ותראה כי שני לדדים אלו יגדילו את שטח המחילה ופעולתו בחופן שונה, שלגד הרחשון שהמחילה מתייחסת לשני הלדדים ומחלקת ביניהם, הרי שכל חלק בגובה המחילה פועל חלוקה על חלק אחר בחוויר הרשויות שכנגדו (ובכל חופן יש כאן הבדלה כוללת הבנויה מחלקים), ולבישור השני שהמחילה מתייחסת למניעת רגל רבים, המשמעות של חלקי המחילה אחידה למניעת רגל רבים ואין ערך לחלקיה, וגובה המחילה משמש כמשך

דין צירוף חצאי שיעור לחטאת - אמאי לא נחשבו שני המעשים באבל בבדי שני פרסים

וע"כ נראה שגדל השינוי הוא אכן כמו שאמרנו, היינו, לכיון דהיה מפסיק רשות הרבים ביניהם (ולא במובן שאסורה הנחתו אלא שהונה הנחתו), יש משמעות הלאחת החפץ להיותו ברשות שאליה הגיע, ומימלא איתא בהולאה זו גדל הולאה ברשויות שונות, מחמת חלוקתם, והוי מעשה הולאה חשובה.

ועל כן יש לנו להבין גדר מה שאנו המעשים מצטרפים למעשה הוללה אחד, ולמה לא יחשבו אנו המעשים כאחד שני חללי בכדי לחילת שני פרטים שפטור, אף בהעלם אחד. ויש בזה טעם לפטור מפני שעשותה ולא חלי לבד, וכן שאין להחשיב זה כמעשה אחד, שהרי משמע שאם יוליח החלי שיעור השני אלא ע"י עקירה יהיה פטור, וא"כ אין זה מעשה אחד.

והנראה לכאורה שגדר האיסור הוא שיגרוס חפץ מוללו, והיינו, שבאחת אין כל מעשה ההוללה כולל שינוי הרשויות ע"י עקירה והנחה אלא מהאיסור עצמו, אלא רק מה שבסוף המעשה יהיה חפץ שילול, וכל גדרי מעשה ההוללה הם בכדי להגדיר את החפץ כילול. ולכן ביחס לאיסור אין הבדל אם זה נעשה בשתי הוללות, שהרי גרס שיהיה חפץ שילול כשיעור. וביחס לאיסור שתי מעשי ההוללה הם כמו שילחל אחד בשתי אילות, שאם זה נעשה בכדי לחילת פרס חייב, ואף שבשניה היה מעשה האיסור, אין זה האיסור עצמו, אלא ההנחה ובכדי לחילת פרס נחשב הנחה אחת. וכן בעניננו, שאמנם מעשה ההוללה הוא מה שגורס שיחשב החפץ שילול, אך אין זה האיסור אלא רק החפץ שילול, וכיון שאני המעשים יחד גרמו הוללת חפץ כשיעור, הרי שיעור זה הוא כמו שיעור כזית בחלב, ולילוף חלחי החפץ באותה לשות הוא כמו לחילת פרס לדעת ר"י, ולהחשיב את שני החללים כחלק מאיסור אחד.

חילוק דין הנ"ל מצירוף דהוצאה - איסור הוצאה גרימת חפץ שיצא ודימוי לצירוף בזית בכדי פרס

והיינו, שאם מעשה הוא מאם עושה, היינו, שיש מאמעות במעשה שנפעל מהעושה, והוא טופל לו. ואם מתעסק הוא מאם עסק, היינו, שיש מאמעות במתעסק שנפעל בעסק והוא טופל לו, ומי טופל למי, הוא תלוי אם האדם התכוון לפעול את המעשה. וזה רק בדבר שיש בו מאמעות של עושה, אבל בדבר שאינו עשייה של האדם כמו בהנאה, כיון שנאסרה נאסרה אפילו בלי שיעשה.

דעת ר' יוחנן בירושלמי בהוציא והכניס - האיסור בכמות עשיית חפץ שיצא ולא בגוף החפץ

ח. בירור בגדר מחשבת שיעור

מלאכת הוללה נאסרה לנו בכלל איסורי מלאכות, ובכלל מעשי איסור, וכיון שהיא מורכבת מלשושה מושגים שהם המעשה, המלאכה ומושגי הוללה, נדרשים אנו לבאר ביתר ביאור שלושה חלקים אלו.

בגדר צירוף שיעורים חלוקים בחפץ דהוצאה - מחשבת האדם מייעדת החפץ ואינה יוצרת חשיבות עצמית בו

המעשה גם יגדיר את המילות שלפניו ואחריו כדבר אחד שהמילות כפי שהגדרנו אותה אין בה יחס המקשר בין שלבי המילות, והיינו, שאף שאמרנו שאיך להגדיר כחלק מהמילות מאמעות של שינוי, אין הכוונה שתהיה מילות של שינוי כי המילות היא הנמשל והשינוי ביחס אליה הוא עדיין רק מילות. ואף כשנגדיר שינוי בדבר אחד במילות הוא יוגדר בנמשל ולא כחלק מהמילות המוקדמת, ולגומשל כשנגדיר מילות של חפץ שנעשה בו מעשה של שינוי והוא יצא ממקום למקום אחר, אף אם נגדיר מאמעות אחת לשני המילויות ביחס לחפץ, היינו, חפץ

בגדר איסור מלאכת הוצאה - האיסור במעשה האדם ושביתתו והתוצאה מחשיבה המעשה כביטול שביתה

וזה גדר יום קדוש האמור ביחס לעשיית מלאכה, והיינו ביחס לזמן שריבוי מיני המלאכות ומטרותיהם יגדירו זמן כלא מיוחד לבבר, ואי עשיית מלאכות תורה את יום השבת שהוא קודש ומיוחד. ועל כן ביחס לקדושה ויחוד יום השבת מיני מלאכות יחשבו בנפרד, ותוספת עוד מין מלאכה תחשב חילול קדושתו ביותר, ועל זה שייך לומר ואת שבתותי חללו מאד. וכן ביחס ליום השלם, שאם יעשה מלאכה זמן אחד יחשב פחות מחלל ממי שעשה יותר זמן, זה שכתוב ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העושה בה מלאכה וכו' (והיינו ללמדנו עלי' על שיעשה את כל המלאכה בה, אבל חוט אחד שחרית וחוט אחד בין הערבייים פטור).

והנה יש להסתפק בשיעור למלאכת שבת שאם מחייב בפחות, והיינו, אלא נחשב מעשה אסור בלא זה משום אלא חשיב, ויש לדון בזיזה חלק להמעשה בעינן להאי חשיבות (וכמו דנסתפקו במלאכות אסורות אי בהנהה גרונו או מעיו וכו').

חקירה בחלק המעשה דבעינן ביה שיעור - ראיה מצירוף שני חצאי שיעור דאינו במעשה עצמו

מצאנו כמה דינים הנוגעים למבנה הממשי של לשות היחיד והאפשרויות לילול לותו עיקר הדינים מחולקים לשתי תנאים: א. הדין

העיקרי של רשות היחיד היא שתהיה גדולה לעצמה. ג. יש עוד הוא שתהיה בגודל הראוי לשימוש, ויש זה הוא יש כללי הנוגע לכל מקום שנראה שיהיה ראוי לשימוש. וכן מלאנו יש שרשות היחיד עולה על הרקיע.

וזה ביאור מה שהיה להסתפק אם יום השבת הנאסר הוא היום הזה כזמן שנקבע כך

מעשה ימי בראשית, או שהוא החלק השביעי מכלל שבוע מסויים, או שהוא החלק השביעי מכלל הימים שיבאו. והאמת לכולהו איתא היא, שביחס לכלליות מעשה בראשית היום השביעי הוא מכלל הימים שיבאו, וביחס לשביתה היום השביעי הוא מכלל שבעת ימים, וביחס לקדושת היום השביעי הוא יום מסויים.

ט. בירור בדין שיעור כחלק מגדרי תוצאת המעשה

בירור בשייכות תוצאת המעשה למעשה - אחדות בשני מעשים משום העושה

והנה בשתי הדוגמאות הראשונות שהבאנו, היינו חריץ, וגדר (וכלשון שהן בלבד הובאו כדוגמה לרשות היחיד בכל מקום. ע' בריתא הנ"ל (שבת ו.)) נראה שאין אנו צריכים לדיני מחיצות, שכן הרשות מוגדרת לעצמה, ואינה מופרעת ע"י רשויות אחרות. ועדיין יש לחלק בין המקרה הראשון, בו יש גבולות ברורים מכל צידי הרשות הראויה לשימוש (מלבד תקרה), לעומת המקרה השני, בו לכאורה יש אמנם גבולות בלפי חוץ, אבל לא גבולות בלפי פנים, שכן אין לתל גבולות במקום השימוש, שהוא על גבי התל.

סתימה משהו ברוח אחת המגדירה את כל הרוח כסתומה, ואין זה שם נאמר שהוא בגדרי מחיצה, כיוון מכלל גילוי הרשות והוא כנספח למחיצות האחרות ברשות, והוא כאילו נאמר שבהיות המחיצות ממשיכות משהו על הרוח הפתוחה, הרי הם חלים גם עליה.

כמו שכתבנו עיקר ההבחנה שיש ברשות הרבים מהבחינה השימושית היא, שהשימוש בה אינו בזכות ומימלא גם שימוש שנעשה ע"י שלח יחידי לצורכו המיוחד הרי הוא שימוש של רשות הרבים.

בירור בגדר צירוף דהעלם אחד - חקירה אי בעינן שיהיו שני המעשים במחשבה אחת

המעשה לפעמים יהיה כולל רק את המחיצות הנוכחית, והיינו, שעצם השינוי בקיום המחיצות המחולקת אינו חלק מהמעשה אלא רק הקיום עצמו והשייכות בין העושה לנעשה, ולוגמא לזה הוא מעשה בחלבים ועריות שמי שנתן חבירו חלב בתוך פיו חייב שכן נהנה אף שלא עשה מעשה (רק לא מנעו), והיינו, שהיות החלב נאכל ע"י שלא הוא התולשה וההנאה היא העשייה והשלם הנהנה הוא

והנה כבר כתבנו מה שהיה להקשות לפטורו המוליח שם בשמעט מניח במקום פטור מקום ללא עשה מלאכתו בצד אחת, ותמוה, איך נחייב בהוליח שני חצאי שיעור להוו בשתי מעשים (בעקירה והנחה), וע"ש מה שבילבלנו. ולענייננו מה שיש לדייק בלשון ללא עשה מלאכתו, ומשמע להחשיב מלאכה (וכמו לשמו בשניים שעשאוה לשיתעבדא מלאכה מבנייהו), אלא שהוא חסרון בשייכות המלאכה למעשה שלו, ולשי לא הוה בצד אחת אין במלאכה שנעשית לחייבו.

חסרון בת אחת בהוציא שני חצאי שיעור - חסרון שייכות המלאכה למעשה העושה ולא בעצם המלאכה

והיפך הנח הוא העבד שאין גדול למלאכתו, כי הוא משמש לשלם כמוהו ולא מטרת מלאכה שיש לה סיום, לך שם ינתן לעבד זמן ללא עבודה, וזה ע"י שיפסיק לשונו ממלאכה, הרי שלא יהיה לו משמעות עבד לשלם אלא לזמן, וזה שכתב למען ינוח עבדך כמוך, וכתוב כי עבד היית בארץ מצרים והוליאך ה' בייד חזקה ובזרוע נטויה, והנגיש שהיה זה ביד חזקה כי היה בזה משמעות של התנגדות לעבדות כמו שהיתה במצרים.

וא"כ היה לומר שכן הוא הגדר כאן, היינו, לגבי שם מלאכה לא בעינן שיעור, וחשיב מלאכה אפילו בחלי שיעור, אבל לגבי מעשה שלו אין חשוב מעשה אלא בכשיעור.

והנה לגבי מעשה שעושה ברשויות (היינו, שיש להחשיב מעשה כהולאה זה משום שהוא הוליך חפץ מרשות לרשות) יש לומר לכיון שהוא לרך כרמלית אין זה הולאה, לכיון שעיקר שם הולאה הוא בשינוי מהכא להתם אין זה שייך בהלרגה, וכמו מה שמשמע בשם הולאה והכנסה, היינו, שאין שם הולאה שינוי מקום חפץ כל להוא, ומה ללא מחייב אלא מלה"י לרה"י הוא משום ללא חשיב מקום משמעותי אלא בשני רשויות אלו, אלא משמע להוא לווקא בשני רשויות אלו, ומטעמא דיש משמעות לחילה ברשויות אלו לגבי מעשה שלו לגבי שיחשב שנשתנה גדר מקום החפץ בחילה משמעות ועדיין יהיה נכלל בגדר כולל שהיה במקום הקודם, ובהיפך. ובהולאה מלה"י לרה"י יהיה תלוי בגדר החפץ בהיותו ברשות המסויימת, והיינו, שיש בחפץ הנמלא רה"י משמעות שהיה בפנים ועתה שהוא ברה"י משמעות שהוא בחוץ, ומעשה הולאת חפץ הוא בגדר זה.

ביאור גדר כדי אכילת פרס - דין באוכל ולא באכילה והשוואתו לצירוף מעשי הוצאה

י. ביאור דין שיעור כחלק מגדרי מעשה

ועוד יש להקשות כמה דברים הל"ג בסוגיות. דיש להקשות ללי סבר רבי דבידתא כמאן דמליא, לכאורה לא בעינן לדין קלוטה כמי שהונחה, וכמו דמשמע בדברי רש"י דלאמר ללין לוויהו חשוב לוויר, אבל זה ליכא, דהא בגמרא גיטין הובאו דברי רבי בלשון קלוטה כמי שהונחה. וכן יש להקשות ללי עיקר הסברא הוא משום דיתא כמאן דמליא, הרי עיקר חסר מן הספר, והיה לפרש דלויירי במקורה. ועוד יש להקשות דבגמ' עירובין משמע דכ"ע סברי להא דבידתא כמאן דמליא דמיא (ולף להתם הוא לענין רשויות דרבנן, ליכא לחלק, ועכ"פ היה לגמרא להקשות זה, וכמו להקשו לגבי החלפה). ועוד יש להקשות (וכן הוא בתוס') דמה דליכא הביאו התם מדבי לענין חלר, שהרי ליכא מקורה, והכא משמע דלא מאן דפליג להעמיד דעת רבי בלא מקורה. ועוד יש לי להקשות ולכמ"ל. ולי דזה להוליכא דעיקר דעת רבי הוא בקלוטה כמי שהונחה, ומה דלמרו דלויירי במקורה, הוא בתוספת למה דסבר קלוטה וכו', ומשום דיוק דלקו בדרך רה"י ולא דרך רה"ר לו בהעברה וכר"י.

ביאור דברי הגמרא בדין מלאכה שאינה צריכה לגופה - הבנת המליאות הקיימת כשייך בו מלאכה, אע"פ שלעתו על המעשה והולאת המלאכה.

ונראה שאין גדר זה חלק מגדרי מלאכה, שהרי למרנו דבעינן שיעשה המלאכה בדבר אחת. אלא גדרו במעשה לאדם, והוא מוקדם לדין מלאכה כי לא תחשב מלאכה לענין חיסור אבת אלא במעשה כזה, ולי ליכא להאי אין בחילוק המלאכה לחלק המעשה.

ביאור דחשיבות שיעור קודמת לדין מלאכה - גדר המעשה הנובע מגדרי מלאו דשבת

וביאור דבר זה נראה שהוא משום גדרי מצוות לא תעשה לשבת, והיינו, לכיון שנאסר לעשות מלאכה הוא שיש גדר מעשה לכל מה שיש לו להיחשב כמלאכה, וזה הגדר שייך בחופנים שונים (וכמו שחילקו במקום אחר בין דברים האסורים משום תולאה שיש בהם לבין דברים האסורים משום מעשה, והיינו, שדברים האסורים משום תולאה אין גדר במעשה אלא מה שהוא גורם את התולאה וע"כ יהיה חייב האדם להישמר בכח שיש בו להגיע לתולאה זו, אבל דברים האסורים משום מעשה גדר העבירה הוא באדם עצמו וביחס להיותו עושה.

בירור גדר צירוף הקודם למעשה - חלות גדר כולל דסעודה המצרף מעשים רבים לגדר אחד

חילוק שיעור גרוגרת משוה פרוטה - חילוק בין שיעור התלוי בתוצאה לשיעור התלוי בחשיבות מעשה

ובזה יהיה גדר החיסור ע"פ מה שיחשב מעשה האדם (והיינו שאין שיעור גרוגרת לשבת כשוה פרוטה לגזל לשוה פרוטה אין זה משום שאין בפחות מזה חשיבות מעשה

גזל, אלא מקום שאין נחשב תוספת לחסרון שהרי פרוטה כתוספת חשובה, אבל גרוגרת לשבת אין זה מקום חשיבות התוספת, אלא מקום חשיבות המעשה שאין מעשה בפחות מזה חשוב כמעשה, ומקום חשיבות מעשה כללית, היינו, שאין לדם העושה מעשה בפחות מזה חשוב כעושה מלאכה לא מקום שאין זה מלאכה ואם מקום שאין זה מלאכה שיש עמה מחשבה)), ובשבת כיון שנתחייבנו אלא לעשות מלאכה הרי שגם גדל העשיה כדבר אחד הוא דיחס לעשיית מלאכה היא עשייה למחשבה אלא יפחת חשיבותה כמה שהיא נעויה מכמה שלבים גם לא יהיה חסרון בעשייתה בשני מעשים כמה שאין הוא חסרון בשם מלאכה.

הוצאה מלשות לרשות היא מעשה כולל, שיש בו דברים המותרים כהוללה מה"י לה"י, ומה"ר לה"ר (שנחשבים לשני רשויות עי' ב"ב נה: ושם"ס ותוס'), וכן לכרמלית. והיינו, שמלאכת ההוללה היא מעשה הנוגע לשינוי מקומו של חפץ. לך השינוי הנאסר בתורה הוא רק שינוי מקום מה"י לה"ר והחיפך. וזה כי רשויות אלו שונות אחת מהשניה יותר משאר רשויות נפרדות.

הקושי בצירוף שני חצאי שיעור - אמאי לא הוי הנחת חצי הראשון כהפסק כרמלית

יא. דעת ר"י בצירוף חצאי שיעור בהכניס והוציא (ירו' שבת פ"א ה"א)

ולבאר זה נקדים מה לשיטת הירושלמי ריש מסכתין אמר ר' יסא בשם ר' יוחנן הכנים חצי גרוגרת והוליא חצי גרוגרת חייב. והקשו למה לאמר רבי יוחנן הוא אלא כרבי יוסה. לתני הוליא חצי גרוגרת וחזר והוליא חצי גרוגרת בהעלם אחד חייב בשני העלמות פטור רבי יוסי אומר בעלם אחד ברשות ר' חייב בעלם אחד בשתי רשויות לו בשתי העלימות ברשות ר' פטור. ובקשיין אילו הוללה והוללה אינן מצטרפות כהא דאמר ר' יוסה לא כ"ש הכנסה והוללה כהא דאמר ר' יוחנן, וא"כ הוי מה למר ר' יוחנן אלא כר' יוסי. ואמר ר' אילא לא סוף דבר שני פתחים פתוחים לשתי פלטיות אלא אפי' פתוחין לפלטיא אחת לוף ר' יוסי מודה דר"י מדמי רשויות להעלימות לחיוב. כמה דר"י מדמי רשויות להעלימות לפטור כך מדמה רשויות להעלימות לחיוב שאם הוליא כגרוגרת בפתח זה וכגרוגרת בפתח זה בעלם אחד שאין אינו חייב אתיים. אמר ר' יונן ר' יוסי מדמי רשויות לאכילת פרסיים שאם אכל חצי זית בתוך כדי אכילת פרס הזה וחצי זית בתוך כדי אכילת פרס הזה שאין אינו פטור אכל כמה זיתים כמה פרסיים בעלם אחד אינו חייב אלא אחת. רבנן דקיסרין אמרין עד לאחת מדמה לה לחלבים למינה לשבת שאם אכל חוט אחד בתוך בגד זה וחוט אחד בתוך בגד זה

דברי הירושלמי בדעת ר' יוחנן - קושיית הגמ' מדר' יוסי ותירוצי ר' אילא ור' יודן

שאין אינו פטור אלא כמה חוטין בכמה בגדים בעלם אחד אינו חייב אלא אחת. ע"כ.

צורה אחרת של מלאכות שבת היא יציאת מצב אחד בדבר, והיינו, שהמלאכה היא לא עצם יציאת דבר אחד כי הדבר לעצמו אשור

במטרת המצווה מצאנו שני גדרים. א. מטרת המצוֶה. ב. מטרת המצוֶה. במטרת המצוֶה מצאנו שני גדרים. א. במצוֶה. ב. בסביבתו. במטרת המצוֶה מצאנו שני גדרים. א. לות. ב. זכרון. בלות מצאנו שני גדרים. א. לות בזמן המצווה. ב. לות לעולם. והזכרון הוא ליציאת מצרים. במטרת סביבתו מצאנו שני גדרים. א. יציעה. ב. מעשה. היציעה היא שילעו לומות העולם בקדושת יקרלל. במעשה מצאנו שלושה גדרים. א. מנוחת הבהמה. ב. נפיעת בן אמתך והגר. ג. מנוחת העבד והאמה כמוך. ובמטרת המצוֶה מצאנו גדל אחד שהוא בריית עולם.

המעשה גם יגדיל את המציאות שלפניו ואחריו כדבר אחד שהמציאות כפי שהגדרנו לותה אין בה יחס המקשר בין שלבי המציאות, והיינו, שאף שאמרנו שאייך להגדיל כחלק מהמציאות מאמעות של שינוי, אין הכוונה שתהיה מציאות של שינוי כי המציאות היא

ביאור מהלך סוגיא דהירושלמי - דעת ר"י דחיובא אהעברה ולא אהיותו ברשות

הנמלח והשינוי ביחס לחליה הוא עליון רק מלישות. ולפ כשנגדיל שינוי בדבר אחד במלישות הוא יוגדל בנמלח ולא כחלק מהמלישות המוקדמת, ולזוגמת כשנגדיל מלישות של חפץ שנעשה בו מעשה של שינוי והוא יצא ממקום למקום אחר, לפ לא נגדיל משמעות אחת לשני המלישויות ביחס לחפץ, היינו, חפץ

ותראה כי שני דברים אלו יגדילו את שטח המחילה ופעולתו בחופן שונה, שלגל הראשון שהמחילה מתייחסת לשני הדברים ומחלקת ביניהם, הרי שכל חלק בגודה המחילה פועל חלוקה על חלק אחר בחוויר הראשויות שכנגדו (ובכל לופן יש כאן הדגלה כוללת הכנויה מחלקים), ולבילור השני שהמחילה מתייחסת למניעת רגל דברים, המשמעות של חלקי המחילה אחילה למניעת רגל דברים ואין ערך לחלקיה, וגודה המחילה משמש כמשך אחיל, (ולאח"ז זכיתי שתאמר בדין שלא שיש בשורכו עשרה טפחים ובראבו אדבעה ואין בגדהו עשרה לעניין כלאים (ירושלמי כלאים פ"ב ה"ו)).

וכמו"כ בין מתעסק יהיה גדר בעשיית העושה בחשיבות במעשה (שהוא בין בכל התורה להגדרת המעשה בניעשה על יל העושה), דהיינו, הילישה במעשה, שהוא חשכון בעשי הבנת המלישות הקיימת כשייך בו מלאכה, אע"פ שדעתו על המעשה ותולשת המלאכה.

ולפי שני דברים אלו יש לחלק את שייכות המושג מחילה בחריץ ותל, שלגל הראשון גם אם נאמר שהגודה השונה של חריץ ותל מרשות הרבים מספיק בכדי להגדיל גבולות לחריץ ותל וכדלעיל, אך אין לנו לומר שיש כאן מחילה במובנה הפשוט החולץ בין רשות הרבים לרשות היחיד (אלא אם נאמר גוד וכו'). ולגל השני יש לבאר שאף בחריץ ותל שייך המושג מחילה, בחופן זה שהם יוצרים משך מסויים שמונע רגל דברים, ובזאת יופרדו ביניהם מטרסקל על גבי קנה וגזוזטרא, ויתבאר בחופן דומה בין תל המתלקט.

וזה הוכיחו ממעביר מתחילת ז' לסוף ז', שהרי אם יניח בתחלת ז' פטור, וודאי אינו חשוב במקום חיוב, ואעפ"כ כשמניח בסופו חייב, ומוכח שאין בנשילתו את החפץ במקום שאינו מקום החיוב, הפסק בין עקירתו ממקום זה להנחתו במקום זה, וכן י"ל במוליך דרך סטיו אף שאם יניח בסטיו יהיה פטור, אין נשילתו את החפץ שם הפסק אם הניחו בדה"ר, וחשוב כמוליך מרה"י לרה"ר בלא הפסק.

השוואת דברי רבא לדר"י בירושלמי - אי צירוף שיעור תלוי בהעברה או בהיותם ברשות אחת

ויהין בזה חילוקים כמו בתשמעות המלישותית, מושגים שימושיים הנוגעים להיותו בר שימוש בחופן כללי יגדילו את קיום הדבר ביחס לשימוש ודבר שאינו בר שימוש יחשב ביחס לזה כלא קיים מבחינה שימושית, ומושגים הנוגעים לשימוש הדבר כתשמש לסוג שימוש יגדילו את הדבר כנפרד מאחר דברים שימושיים, ומושגים הנוגעים להתאמתו השימושית יגדילו דבר כבעל צורה שימושי, אמנם לף שגדרי הדבר ביחס לשימוש נוגעים למושגים שימושיים אין זה מבטל את משמעות המושגים גשמיים של דבר שפשוט שדבר שאינו קיים במושג המלישות לא יהיה מושג שימושי, לך יתכן שדבר שלא קיים במלישות אבל קיים במושג מלישותי יהיה שייך שיהיה גם מושג כשימושי וכן לגבי שאר ענייניים.

חקירה בדעת ר' יוחנן בהוציא והכניס - תלות הדין בקיום החצי הראשון בשעת עשיית השני

ועוד אמרו בחילוק מעשה ממלאכה, במעשה שיש להפריל את גוף העושה מכוחו, כמו מי שכיוון גופו בתנועה, או בצורה מדוייקת לשלימות עשייה, שאין זה מלאכה, והיינו, שהיה לומר שחלוק כיוון גופו הימנו והוי כעשיית מעשה, ואין גופו עושה אלא הוא מעשה. וכדוגמת תקיעת שופר ורדית הפת, שלף שהעושה קול שופר הוא גופו, אך כיון שאריך לכוון פיו לו נשיפתו בצורה מדוייקת, הרי שיש לומר שזו עשיה שלו, מה שהוא מכוין גופו. ות"כ יש להחשיב את גופו כנפרד מהשופר, והרי זו מלאכה. וחילקו שאין זה מעשה מלאכה אלא עשייה חכמה, שגופו הוא חלק מהעושה, ומה שמכוין צורת גופו הוא אכן עשיה, אבל זו עשייה בעושה, ואין זו מלאכה אלא חכמה.

יב. העולה בחילוקי דעות בגדר שיעור וביאורם

גדר שיעור דגרוגרת שבת לר' יוחנן - גדר שיעור בחשיבות העושה ולא בחשיבות מעשה או תוצאה

א. מחילה, היינו, המבנה הממקי בהגדרתו כלבד בעל יכולת לחלוץ.

כמו"כ המוקג חפץ במובנו המופקט לין לו צורך במקום, קמקמעותו הקיומית לינה תלויה בהיות לו מקום, ולף לחר היות לו מקום לל יהיה מקומו חלק ממהותו.

וביאור גדר זה לכלורה הוה ללל חקיד מוליה חלל במי קפועל בסכום חקוד קל לבריס, וביחס למעקה למיקום בלופן כללי (וכמקל קלל נחקיד מיקהו כקומר לם לל יהיה תחת ידו נכסים בערך חקוד), וזה גדר חקידות בעוקה ולל במעקה, כי הרי לין הלבר קנעקה בו לבר לחל, וגם לין המקום לחל, ולין המעקים מלטרפים חלל ביחס לעוקה, ולין גדר בעוקה חלל במה קיק להחקידו מקום מעקה, ויהיו המקומות והחפלים כעומלים לפניו להלטרף, כמו חפלח ללילורלח, מקום חקידות הולקה להחקיד העוקה לותה כעוקה חקוד (ביחס לקבילת קבת).

ומלאכה בלבר קלל התכוון למעקה היל מלאכה בלי כוונה בפעולה קהפעולה תגרום תולקה, ונקרל מתעקק, ובלברים קהמקלקל חייב לף המתעקק חייב, קהרי כוונה לקלקול לינה נחקבת כוונה בתולקה, ולעפ"כ חייב.

ציידי רקות הרבים, הוה הפקר לרבים. והיל לינה מיועדת לקום תקמיק, וכן לינה מקבלת קום יעול כזה, ולכן יכול כל לדם להקתמק קם. לך קימוק קכזה לינו קימוק בזכות כלל, ובזו חלקו ר"ח וחכ' לם נחקבת רקות הרבים.

ביאור דעת ר' יודן בדימוי פרסים - גדר שיעור בחשיבות המעשה כפעולה בין שתי רשויות

ובזה יבולר גם מה קיק להקשות מה לגרע ילו קהחפץ מונח עליה בפועל, מרה"י מקורה לכלילו מלאה חפלים קעליהם נח החפץ, והיינו, כי לין זה גדר בחפץ קחפץ ברקות מקורה כמונח מקום קרלוי להניח חפלים בכולו וכלילו נח עליהם, ללל הוה גדר בעקם חקידות קיק במקום חפץ לכיון קרלוי להתמלאות יק חקידות לללויר מקום תפיסת מקום, וזה לינו ברה"י קלינה מקורה, ולל יועיל הנחתו ביד.

(היינו, להיה לומר קגדר מלאכת מחקבת הוה רק לם לריך למעקה ותולאת המלאכה עלמה, וכמי קחותך כי יק לו צורך בפרי החוך לווקל, ללל לכלמור לין זה חלק קבעבודו נקרל מלאכה, קלין זה קם מלאכה ללל מלאכתך, ולל תעקה כל מלאכה למר רחמנל ולל מלאכתך.

בירור בשיטת הבבלי בדר' יוחנן הנ"ל - ראיה מספק דיחוי דגדר שיעור בכל מעשה ההוצאה

וביאור דבר זה הוה כי יק גדר בעוקה מלאכה קלינו קובת, וזו התולאה המסורה, והיל לינה תלויה במחקבת העוקה, ועליה נלמר לין למירה, והיינו, קיק גדר קיום קלובת יום הקבת בקביתת המלם ביום הקבת, וע"ז נלמר לין למירה ולין זה לין הוה בלמירה ממעקה מסויס, ללל בלמירת מלב קביתה למלם.

אבל לין נרלה, להרי נסתפקה הגמרל בנלטמק ותפח מקום ליחוי בקבת, ולי לל הוה בתחילה כקיעור הרי פקוט ללל חייב. ומקמע קגדר הקיעור הוה גם במקום קממנו נעקר וגם במקום הנחתו, ובהכרח קהוה גדר בכל המעקה להולאה ולל בתולאה לבד.

וביתר ביאור קהנה היה להקשות מה ללמר רבל ללינהו ליירי בלופן לסופו לנוח, ללי כוונתו קינוח לבסוף, הרי לף בדר' יוחנן ליירי קנח לבסוף, ולין לומר למתגלגל בלוויר יהיה יותר גרוע מהגזרק, לבתלוויהו ליכל לכוח המונע מלנוח עתה וסופו ליבטל, ולי כוונתו סופו לנוח במקום חיוב, הרי היהו ליירי בדבנן דר"ע דזרק מרה"י לרה"י, וסופו לנוח ברקות היחיל לינו מקום חיוב, ולמה יחקב סופו לנוח יותר מהל דר' יוחנן במתניתין לסופו לנוח בתוך ד"ל.

יג. בירור במשמעות גדר הכולל והראוי לצרף לגבי איסור

גדר המוקדם באיסור אבילה - קיום בח קבוע כמציאות באדם לעניין צירוף

ונראה דיתור דבריו כך, דלגבי שבת שמיסורה נאמרה בלשון שלא לעשות מלאכה, והרי למלאכה האמורה חשיבה לעצמה, ולא כמעשה, שלא נאמר לא תוליך, וע"כ אין חשיבותה תלויה בעושה עצמו, ואם נעשית המלאכה, היינו, עד ההנחה, אף דליהו לא עבד אלא חלקה, חשיב עושה מלאכה, והוה מחייב, אי לאו מיעוטא דבעשותה, אבל בפסח אין הולאה גדר לעצמו, אלא היא מעשה האיסור, ולא יהיה שם הולאה למעשה על תומו, וע"כ עד שלא יניח לא חשוב שהוליך.

יישוב דימויי ר' יודן ורבנן דקיסרי - עדיפות דימוי אריגת בגד על דימוי אבילת חלב

והנה מלבד מה שכל אחד מחלקי העירוב, היינו, הלדיים מהווים בעיה בהיותם פולים את השטח הנלה יאנו מוש שנקרא פילוש, והיינו, שבאם אני לדיים פולים לשטח הנלה מכיוונים המתחברים בפרילתם (המוגדר ע"י דרכי השימוש, הילוך וכו') מוגדר השטח כמפולש על ידם והנה יש לזון האם הוא מקום היות כל לד פורץ על הלל שממולו (ויש להגדילו יותר מאשר פירלה המהווה ריעותא בהגדרה אלא היא מבטלת את עצם היכולת של מקום זה להשתמש גם בשאר המחילות הקיימות) או מקום שיש שני לדיים פתוחים והרי השטח פרוץ משני כיוונים אזי לא יקרא מוגדר מלדיו ויו.

סימן ח

בחלקי ואופני מעשה הוצאה (שבת צז:)

א. דברי הגמ׳ בילפותא דמעשי הוצאה והצ״ב

ובזה יבואר ביתר מה שמין חשוב לחזתו הרוח (אף אם נתחלשה לחל שזרק והוא פשטות המקרא) כקיבלה לחל, כי מין הרוח מקום, אלא כוח מה שנח, והמקום הוא הקרקע להוה תוך ג׳, וזה לא נשתנה מזמן זריקתו, ובלילוף מה שביארנו לעיל שמין חסרון בעקר וקיבלה מקום שלולא קבלתו הוה ליה לנוח במקום לחל, דאי לא לכפת ליה בחיזה מקום ינוח, אין חשובה זריקתו מחמת תולאת הזריקה, אלא החסרון הוא במה שמין להחשיב הזריקה בשעתה כהנחה אלא ביחס למקום קיים ולא שנתחלש, ובלחזתו הרוח אין זה מקום חלש אלא סיבת נח חלש, ואין נח גדל בזריקה אלא כתולאה, והתולאה תלויה מטבעה בשינוי העתיד, וזה לינו מוגדל בזריקה (אם לא ע״י מחשבתו, ומקום ליתא למלאכת מחשבת ולמפרע, ולא מקום גדל זריקה כהנחה, שהוא גדל עכשווי התלוי בקיום).

והנה מפס הכנסה הנאמר במעדיר לרה״י ופס הולאה הנאמר במעדיר לרה״ר יש ללמוד על גדרי הרשויות עלמס. והיינו, שיש ברה״י חיבות שחפץ הנמלא בה חשוב ככנוס, ובזה גדר החפץ שנמלא ברה״י אינו ביחס למקום שהוא נמלא בו ממש, ושהוא נמלא במקום שיש עליו פס רה״י. אלא הרי הוא נחשב כנוס בכלל הרשות, והוא חיבות נוספת בחפץ חוץ מהמוקף מקומו של חפץ. ומזה נלמד על גדרי רה״י שכלל מקומותיה חשובים כמקום אחד.

ויתבאר בע״ה כי גדר רשויות אלו נובע מפני סוגי תשמישין שיש לאדם, ומוכך שיש לו בהיות לו מקום מוכן לתשמישין אלו. האחד, תשמיש. והשני, מעבר (הילוך). ורה״י היא מקום המוכן לתשמיש, ורה״ר היא מקום המוכן למעבר.

והיינו, שכמו שאמרנו הרי גדר מלאכת הולאה חלוקה למקומות ורשויות וגדר עקירה לבדה והנחה לבדה הוא גדר במקום חפץ (מקום ל״ט), לך אין שייכות בין שניהם אלא ביחס לרשויות, והיינו, שבעקירת חפץ ממקום כבר נתבטלה ממנו משמעות מונח, והרי הנחה במקום אחר היא כילירת דבר חדש, ואין משמעות חפץ מונח לעלמו חשובה מלאכה אלא מקום שעקירתו והנחתו הם ברשויות, ובהם עיקר משמעות חפץ הוא במה שמשמש לאדם, כל מעשה ההולאה חשוב לאחר, היינו, עקירת חפץ ממקומו עם משמעות הולאתו מרשות לרשות, שזהו גדר בחפץ וביחס לשימושו ולא למקומו ואינה נאבדת בעקירתו מהנחה כאן וכן אחר הנחתו אם (ויש בזה לבאר לעת רש״י להחשיב עקירה לבעל הבית והנחה בידו הפשוטה אל העני כילילה) וזה משמעות שינוי האמור.

ולפ״ז יש למלוא גדר במה דזה תלוי במסירת יהושע ובכוחו להנחיל את הארץ, כי אין התורה במה נחשב רה״ר הוא בקרקע שאין

בדברי רש״י דלפי זריקה ממחטין - הקשה מזריקת בוביאר ובירור במעבר במקום פטור

לה משמעות שימושית בעצמה, שבזה לומרה תורה שמשום הרבים בה יחשיבה כרה"ר, ובלומת בזה אין ליהושע לחלק בין (יותר ממה שאין לחכ' בכל דור), להבהגדרת שימוש הרבים עצמם ולאי שאין ליהושע כח, שלא ניתן לו כח בחכמים, ולא בקרקע הרי לא ניתן לו כח אלא לחלוקתה, ואין לו בה קניין, ואין לו כח להגבילה בגדרים קניניים, וגם אין גדר רה"ר תלוי בקניין (דלא"כ לא אתי מה ללמד ר' יוחנן בירושלים אלא למ"ד אלא נתחלקה לשבטים, ולא אי נימא לאין קנין השבט כמו קנין יחיד לגבי זה, הרי שהיה לבדר בכל מקום מה הונחל ליחיד ומה לא. וגם אין לפשרות לבדר זה בקרקע שאין נוחות תשמישה קבוע, וגם בדור לאין זה גדר תפיסת שבט לו תפיסת יחיד לשבט, דזה שייך לגדרי מחוזת מבות ולא

הדעת היא מקום הידיעות ופעולת המחשבות כמו שהמילות הגשמיות היא מקום הדברים ופעולת המעשים, ופעולת מחשבה בדעת הלשם תילור שינוי בדעת במקום הידיעות, והמחשבה החדשה תקרא לעתו ביחס לנושא הידיעה, ואם לא יהיה בו הדעת לא יהיו מחשבותיו בגדר מחשבה, והדעת עצמה היא היכולת להשיג מושגים וידיעות על המילות והקשר ביניהם והיותם יכיבים לאורך זמן, וזה יהיה גדר בדעת עצמה, ואם לא יהיה הלשם בעל יכולת זו מחשבתו לא תחשב מחשבה.

ועכ"פ יש לבאר מאי שנא שזיקה להולאה מזיקת ל"ת בדה"ר, ולפוס ייהטא נדאה לכיון לשיעור ל"ת תלוי במקום החפץ המוקלס, ובזה גופא נעשה מעשה ליליה, הרי שאין חשיבות המעשה שיש בהעברת ל"ת נמדדת אלא ביחס למעשה שלו (וכמו מי שהרג את הנפש בעשר הכאות, אלא מיפטר לרבנן דריב"ד משום להכאה שהמיתתו הוה בגוסס ולא מת מהכאת גסיסתו), והיה לומר לאין זריקה מחייבת בזה, אחר שאין היא פעולה אלא בתחילת ההעברה (אף לגבי התולאה יש משמעות יותר במה שנעשה מכח אחר ולא בכמה כוחות, אבל ביחס למעשה שאין תולאתו תשובה בלי משמעות לכל אורך המעשה, יש חסרון במה שאין הוא פועל לכל אורך המעשה, וזה היפך סברת לא מלי למהדורי).

והן הן תרי גדרי לוויל המחורים לעיל, למה ללמד ר"ע קלוטה, היינו, בלוויל הרשות הכללי, ולא במה לחשיב תפיסת עשרה לקרקע לשות הרבים, והיינו, דבנח בלופן קבוע, כדבילה שמינה, הרי זה מקומו, ויש לתפיסת קרקע לויל עשרה להגדירו כנח בקרקע, למנוחתו הוי ממין מנוחה לקרקע, אבל בנח ע"ג משהו, כיון ללא הוה מנוחה קבועה, אי לאו להוה תוך ג' להוי כקרקע, לא הוי חשוב בלוויל קרקע, לאינו ממינה.

והנה בזה הגדר למהלך יש למצוא כמה חסרונות בעובר לרך שטיו לגבי מעשה שלו, שהילוכו בשטיו אין זה הילוך המחייבו, והיינו, ללף להוא לורך הולאה, וולאי אינו הפסק לגבי מעשה עצמו, לחשיב בצת אחת, אבל לגבי חפץ יש למצוא בזה חסרון.

חקירה בחילוק זריקה מהעברה - כח התנועה בגוף הדבר או במעביר ביחס למקום

ועכ"ב יהיה משמעות הולאה לווקא בדבר הממוקם משכבר, ובהיות ממקום אחר מעשה, וכיון שאין היות לדבר מקום (בדשות), חלק ממעשה הולאה אין מעשה השינוי שייך אלא ביחס למקום המסויים שבו הוא נמצא ביחס לגדרי מנוחה לאית ליה.

ובתוצאה, היינו, שלריך שתהיה תולאה של מלאכת מחשבת, שמי שעושה מעשה מתוך מחשבה יכוון לתולאה אחרת ממי שאינו. ועל כן לריכה להיות רלויה למעשה מחושב, וזה שיעור גרוגרת שהוא שיעור המתייחס לתולאה של מעשה מחושב. ולדוגמא שאף שאיעור לכילה הוא שיעור כזית, שזה שיעור חשוב ביחס לאכילה, אך כיון שאיעורי שבת נוגעים לחשיבות התולאה של מעשה מחושב, מי שעושה לוכל מתוך מחשבה לא יעשה זאת בכזית אלא בגרוגרת. וזה פטור מקלקל במלאכה שאינה לריכה לגופה לר' יהודה, שאף שאין הוא מעשה של קלקול שהרי הוא תיקון לבר אחר ואין חסרון במעשה, כיון שהתולאה היא קלקול אין זו תולאה הרלויה למעשה מחושב.

וע"ב יהיה שייך שאף במקומות שאין בהם תנאים להגדרת השימוש כשימוש הרבים מחמת רוחבם וכו', כיון שהם משמשים כאחת עם רה"ר גם הם יחשבו כך מחמת השימוש עלמו. ובזה לא נלטרך לתנאים לטעיל אלא רק מה

בירור בחיוב זריקה לעומת העברה ד' - ד' אמות גדר במעבר החפץ ולא צירוף שיעורים

שלא יחשב המקום נפרד ביחס לשימוש. וע"כ עמוד תשעה יחשב להה"ד לף שהוא נחשב מקום נפרד מלא קרקע, לך הוא לחל עם השימוש. ובזה גם שייך שתהיה הה"ד נפרדת ביחס לדבר הלריך חיבור כמו הנחת חפץ, היינו, שלף שישני מקומות יחשבו להה"ד ולא יהיה ביניהם נפרדות קרקע, כיון שהם נפרדים ע"י שימוש לא יחשב לרשות שימוש לחת.

וכן לשמוע מדקדוק רש"י הנ"ל דכ"ע מודו דבעינן שיונח החפץ בתוך הרשות (ודלא כתבנו במק"ח שהוא במה שהמקום כולו לחל, והדבר המונח בתוך הריהו כמי שנעשה בו מעשה תמידי של הכלה, והוא תוספת משמעות על מקום סתם, והוא גדר ברשות שלין היח מקום סתם, ללא יש בה משמעות נוספת ברשות היחיד והרבים, שהם בעלי משמעות שימושית מסויימת, ומקומות שבהם כולם לחד במשמעות הנ"ל), ומשמע דלהם החפץ נח ע"ג קרקע הרשות ולהי נחשב שהוא בתוכה, זהה עיקר חשיבות מקום בחפץ, ולין זה שייך לגדר הרשות, היינו, שלף ברשות הרבים עשויה להילוך ולא להשמיש הנחה, לגבי מה לחשיב בתוכה הוא בכ"ש, ונחלקו בנקלט בלווירה.

ויש לדון אם יש בזה גדר מונח או לא, ולהי בעי לנוחו להגדיל סיום למעשה הנחה, כיון דהוא ביחס למעשה להלם, הרי שלין במה להוא בפעולה מתחדשת, סיבה שיחשב מונח בכל עת ונעקר מחדש.)

ועניין המליאות החמורה היא בחינה של הדברים ומצבם בנמלא ולין בה הגדרה של שינוי שהוא הגדרה המתייחסת למה שהיה נמלא ומה שנמלא עכשיו, וכן לעתיד שימלא כמוצג לחד. וממילא יגדיל לת הדבר שמצבו היה נמלא כך וכעת מצבו לחר כדבר לחד שהשתנה וכן דבר שמצבו כעת כך ובעתיד יהיה מצבו לחרת כדבר שישתנה.

שני סוגי תולדות במלאכת הוצאה - שינוי בצורת המעשה לעומת שינוי בנפעל במלאכה עצמה

מלאכת הוללה נחסרה לנו בכלל ליסורי מלאכות, ובכלל מעשי ליסור, וכיון שהיא מורכבת מקבוצה מוצגים שהם המעשה, המלאכה ומוצגי הוללה, נדרשים לנו לבחר ביחר ביחור קבוצה חלקים ללו.

ויש בלהם העוסה שני חלקים, לחד הוא המחשבה וזו עשייה שבדעתו, לחשוב כך לו לחרת. והמעשה במלילות, וזו העשייה שבגופו, ולא יחשב להלם כלהם העוסה ללא שם יש בו כח המחשבה, והיינו, שהוא בר דעת.

משמעויות לשון מלאכה האמורה במשכן - תרומת המשכן נחשבה מלאכה מצד מיקום חפץ בעל משמעות

גוד לסיק – הל"מ והוא לין המתייחס להמשכת מחיצה כלפי מעלה, ומשמעות המילים גוד לסיק הוא, שלני מושך ומעלה לת המחיצה לכיוון למעלה. ודו נלמדו שני דינים קונים, לין הגורס שגם החזור שממעל למחיצה יקרל שהוא בעל מחיצה, ולין נוסף הגורס שיחשב שהמחיצה הנוכחים נחשבת שהיא מגיעה ומתקרבת עד למעלה. ולכלורה שני דינים ללו לינם נובעים מלותה המשמעות, ולהבין לת הקשר בין שני משמעויות ללו, ובפרט לת הלין הרלשון שגם מה שלמעלה מן המחיצה יקרל בעל מחיצה מה שלא שמענו בשלר לדדים נלמר, שהוא בגלל שמחיצת עשר כוחה מלכתחילה להיות חוללת כלפי לד לחד לגמרי, לכן גם (לגבי הלין השני) ביחס הקשר מחיצה לדבר נוסף, הרי שמחיצה סוגרת לת כל הצד, ומימלא לין המחיצה קיים לכל הצד ומתקרב על הדבר הנשרך קירוב מחיצה

מקום סתם, וכגדר השני במקום וביחס לחדם עצמו, היינו, מה שיש בו תוספת על עצם התקיימותו בה, וזה שייך בלורך כמו ארץ לרוץ (וביחס למה שהיא מלפשרת התקדמות, היינו, פסיעה), וקרקע לעמוד (היינו מה שהוא מתיישב עליה).

ב. בגדר מלאכת הוצאה מלאכה גרועה

הא דבעינן לילפותא במלאכת הוצאה - טעם הראשונים משום היות הוצאה והכנסה מלאכה גרועה

ובהקדם זה יבואר עיקר חשיבות מעשה הוללה שהוא המיקום, והיינו, שיש לחדם חשיבות במיקום דבריס במקומות, ומעשה שיש להחשיבו כשינוי בגדר קבוע, זה הרי הוא חשוב כהוללה. ובילורנו גדר חשיבות זו כגדר כללי, שבו יהיו כל המקומות כדבר לחד לחדם, ומעשה להוללה ממקום למקום הוא מעשה במיקום, ולא במקום מסויים, ולא בחפץ המסויים.

חילוק הוצאה משאר מלאכות - מנוחת שבת כהיות בתכלית ועשייה בלא יצירה אינה מלאכה

ומיניה שגדר מחשבה הוא במה שמין זה נחשב להכנה גמורה, וכמו לסילורלא לפת הוא לאכילה, ולאכילה מותרת, וסילורלא לבגד הוא הכנה ללבישה, ואין לבישה עצמה בכלל,

וגדר זה יש להבין בכל, שאמנם עצייה לכשעצמה תחשב לפילו ללא תולאה, אבל עצייה שנאמר שיש בה גם גדר ביטול מנוחה היא רק עצייה שיש בה תולאה, שאין עניין המנוחה מנוחת הגוף, שמנוחה זו היא כאמצעי לאזור כח למלאכת שאת ימים, וזה הפך משמעות השבת שהיא תכלית, ונעשית לשם ה'. אלא משמעות מנוחה האמרוה שיהיה האדם מונח, במשמעות שהוא מוכן כבר, ומנוחה זו היא היפך עצייה מלאכה שהיא לעשות משהו תכליתי, שיהיה התולאה הנרצית התכלית, והעצייה לותה לאמצעי. וככל שתהיה התולאה חשובה, כך תחשב העצייה לותה היפך המנוחה בשבת, שמשמעותה שהאדם כבר נמצא בתכלית.

גדר אדם העושה ביום למעשה הוא שאמרנו, שיש שיחשב עושה מחמת משמעות המעשה ביום אליו, ויש שיהיה העושה נחשב כך כי הוא הגורם למעשה או כגורם המלילות.

וע"כ כל מעשה שיעשה האדם ויש בו ביטול שביתה זו הרי שיש לו להתחייב על כי שמירתו, וכיון שגדר האדם כשובת הוא גדר כללי ביום לקדושת השבת שאין הוא עושה לותה (וכמו בלילה שאין הוא סיבת חיות הנרלה), ע"כ גם לא יהיה ביטול שביתה זו תלויה במחשבתו, ואין גדרי שובת ועובד תלוי בדעתו, אלא הם גדרים קבועים. וע"כ לפ מי שאין חשוב לו מעשה כעבודה (כגון שביום לרוב מעשיו ועבודתו אין היא חשובה), יתחייב משום שמלוות השבת גם הוא גדר מהי עבודה ומהי שביתה.

הקדם חילוק הוצאה בהצטרפות מקום וחפץ - מקום וחפץ לעצמם קבועים וחיבורם תלוי בדעת העושה

וגדר מחשבה הוא בשני לופנים או בחשיבה שקדם המעשה כילד לעשותו, או בבשאת לורכו, והנה בשאת לורכו כבר אמרנו שאין בזה גדר ביום למלאכה, וגם אין זה במחשבת המלאכה, ועיקר גדר מלאכה הוא ההכנה, היינו, מעשה שיש בו הכנה, וזה אמר שאף שהדחת הכוס והלעת המיטה וכו' יש בה הכנה ונחשבת מלאכה, אך אין זה נחשב מלאכה שיש עימה מחשבה.

ונראה בהקדם מה שהיה לחקור בכל עקירת גופו לאמרו לכעקירת חפץ למי, אם הכוונה שמקום החפץ הוא האדם, וכיון שעקר גופו הוה כעוקר כלי ובתוכו חפץ, או למקום החפץ הוי ברשות, וכן הולאתו, ואין עקירה לגופו אלא ביחס למעשה שלו. ויהיה נפק"מ בהא לאמרן, לאי נימא שאין מקום גופו מקום חפץ, הרי שאין בהיות רגלו אחת ברה"ר שייכות לחפץ, וע"כ בעקירת רגלו הוה עקירה, והנחתה ברה"ר עם רגלו השנית הוה הנחה. ויהיה ביאור מח' ב"ע וחכ' בגדר מקום חפץ, היינו, לחכ' שברי למקום החפץ הוא גופו, וע"כ כיון שמהלך הרי הוא עקור, וב"ע שבר לאין גופו מקום החפץ אלא הרשות, ואמנם ביחס לעקירה יהיה עקירת גופו עקירה, וכן הנחתה, אבל ביחס לרשות אין עקירה אלא לבסוף.

השתלשלות חשיבות בחפץ ברשות - חשיבות השימוש, המקום והחפץ לאדם

וזה גדר הלימוד השני, היינו, מה נחשב למלאכה. וזה יליף לף ללא כתיבא המלאכה בפירוש, לכיון לילעינן להכי הוה במשכן, והרי נקרא מלאכה כלעיל חשיב מלאכה לשבת (כמו סילורלא לפת מסממנין, וסילורלא לחוט מצמר, וטוויתם וסילורלא לבגד מיליעות, וסילורלא לעור מתחשים, וכותב ומוחק מקרשים, ובונה וסותר מבנית המשכן, ומכבה ומבעיר מביקול סממנין, ומכה בפטיש מטשים, ומוליא מהבלה).

ובזה יבואר שלף למנס שימוש כל להוא הרי לפשרי בכל מקום פנוי, ובכלל שהוא אינו לריך להכנה (במובן כן ולא במובן הקלמה), לך גדר רשות שימוש אינו ביחס לשימוש כזה אלא ביחס לשימוש הקבוע, והוא בהכרח גדר נפרד ממושגי שימוש סתם, וכמו בקנין לחפץ שנאמר שחפץ שייך לאדם מסוים, שלף אין שייכות בין חפץ עצמו (בקיומו ובסגולותיו השימושיים) למושגי קנין אדם בו, אלא הוא מתקיים אחר שיהיה שייכות בין אדם לחפץ, והוא גדר מגביל ביחס לעצם מושג חפץ הכולל, וכן הוא ביחס לשימוש ורשות שמושג השימוש עצמו אין לו הגבלה לרשות, אלא שביחס לשימוש בלורה מסויימת, תהיה רשות הגדרה בשימוש (ואכן גם גדרים האמורים אינם דווקא במקום כרשות לענין שבת, ויש למלותם גם ביחס

לגמרי מקומות שמשמעותם מקומות שימוש), וכן בגדרי מקום הרי שמשמעות מקום ביחס לרשות שימוש, מוגדרת בגדרי מקום עצמו (ולזה כי זה משמעות שם רשות בכל מקום, היינו, השייכות בין דבר שבעצמו לאינו מוגבל ביחס לדבר אחר שמגבילו ומגדירו), והיינו, לוויר. וביחס לקרקע כמכון לרשות נדבר ממוצגי לוויר של קרקע, וכמו שכתבנו שלף שעצם גדר לוויר קרקע אינו נוגע לעצם המוצג שימוש בקרקע, שזה שייך לפילו יותר מלוויר קרקע, כיון שרשות נוגעת לשימוש בקרקע, יש לנו לבאר על היכן נחשב לוויר שאינו קרקע, כחלק מקרקע.

ג. חילוק דיני המעשה דהוצאה מדיני המלאכה

בהא שאין צורך למלאכה ברשות - המלאכה כחפצא דאיסורא כשלעצמה ורק עשייתה תלויה בדעתו

ולפי זה יהיה גדר איסורה לאו דלא תעשה כל מלאכה (דהקדם לשבת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך וכו' שהוא גדר ביחס לאדם, ולא תעשה כל מלאכה שהוא שלא בגדר זה), דאין שבתה ועבודה האמורה גדר במלאכתך, אלא כל מלאכה שבתורה. ומשום שאין השבתה האמורה ביחס למעשיו אלא היא מגדירה דבר זה בעצמו, והיינו, שאין כוונת התורה לומר שתהיה מקדם השבת ע"י שינוי מעשיך, אלא גדר שבתה האמורה היא ביחס לרצוי להיות מעשיך, ויש בחיסור להגדיל המעשים עצמם. ושיש בחיסור התורה הנ"ל הגדרת המעשים, כמערכת המגדרת ולא חיסור בתוך מערכת קיימת.

אך המעשה במשמעות מעשה דבר בדבר היא משמעות המשכית ויש בו חיסור חלקי המלויות לסיפור אחד, וההמשכיות יש בה משמעות של שינוי ומשמעות של חידוש, וכדוגמא כשנגדיל מעשה נוכל לומר שהחפץ עבר ממקום למקום, וממילא לא נצטרך לומר שהיה המקום הקודם מקומו, ואם נאמר שהמקום הקודם מקומו נוכל לומר שהחפץ עבר ממקומו למקום אחר לו למקום שאינו שלו, כי משמעותו ההמשכית של המעשה כמאפשרת שני חלקי מלויות בדבר אחת אינה מצריכה להגדיל את המלויות הקודמת כחלק ממשמעות המלויות הנוכחית.

דקדוק לישנא דקרא דלא תעשה מלאכה - מעשה המלאכה כיוצרת תוצאה

והנה ליקנח למתני' יליפות לשבת פ"ב, דלמי כדבעי לרשויות קתני ניחא, שבילמדו סוגי רשויות, ודזה שייך למתני רשויות של שבת, (ואין להקשות לרבא ס"ל לרשות שבת כרשות גיטין, דהכא מיירי בסוגי הרשות ולא בחילוק הרשות עצמה) אבל אם יליפות קתני מהו לנקט יליפות השבת, וכי תני קשירות השבת וכו', ועוד להרי כלל דזה חיובי ופטורי, ומה שייך לומר על פטורי שבת שהם של שבת.

והנה מלשון בהם ליליפין לשבת ממשכן כמה גדרים. האחד, הוא בגדר שם מלאכה האמור בשבת, ליליף ממלאכה הנאמרת במשכן, ודזה כלול כל מה דחשיב שם מלאכה (ויש דזה שלושה חלקים. האחד, בדברים האמורים בפרשת תרומה, הוא מלאכה שעשו העם, ונקראת מלאכה לכתיב לא יעשו עוד מלאכה, ודזה כלול סילוק לסממנין ולמד ולעור והמוליח. והשני, במעשה רוקם וחרש וכו' שעשו כל חכם לב, ודזה כלול סילוק לבגד וקרקעים וכלים. והשלישי, כמה שעשה משה בבניית המשכן כלכתיב ויכל את המלאכה, ודזה כלול בונה וסותר), אבל פרטי מלאכות אלו לא נכתבו בתורה בפירוש כולם (שלף שנאמר על תרומת תכלת ושני וכו' מלאכה, והיינו, למד לבוע לא נתפרשו כל המלאכות המבילות לזה כזורע וגוזז וכו').

נתבוון לזרוק שתים וזרק ארבע - זריקת ארבע אמות היא המעשה והצריכה לגופה בעשייתו

והבן כי גדרים אלו אינם מענייני רשויות כלל, אלא להיות דברים במקומות בלופן כללי, והיינו, שאין צורך לדבר ע"מ שיחשב מונח יותר מכדי הנחתו, היינו, מקום בגודל הראוי לקיומו שם. וכיון שאין מנוחה אלא על דבר, הרי שאין גדר הינוח נוגע אלא למשטח, ועל כן יהיו גדרי הינוח ביחס לפני שטחו אלא שיעור, שאחר שאנו לריכים לגדר העברת דבר ממקום למקום הכרחנו גדר מקום בנפרד, וגדר הולאה בנפרד, היינו, יולא ממקום. ושיעור ד"ט אינו חלק מהגדרה זו. וע"כ בהכרח לשיעור ד"ט אינו במקום, דאין מקום אלא לדבר, ולכן אין למלוא חסרון במקום עצמו אלא אי היותו.

ד. ביאור חילוק דיני המעשה דהוצאה מדיני המלאכה

שינוי רשות החפץ גוף המלאכה - חילוק מקנין חצר שאינו נחשב כמעשה מלאכה בשבת

ולענייננו היות הולכת חפץ מרשות לרשות, היינו, השינוי, הוא גדר המלאכה עצמה, ומה להוא לווקא מרה"י לרה"ר וההיפך, אין זה מקום התולמה, אלא מקום המעשה עצמו, וכמו אלו חשיב מעשה אכילת חלב אלא בחלב, כך לא חשיב הולמה אלא בשינוי רשות חפץ מרשות לרשות הנ"ל. ומיניה כמו שמלילות חלב אינו תלוי בדעת בני אדם, כך מלילות שינוי רשות חפץ אינו תלוי בדעת בני אדם, ותהיה הולמת ספר מרה"י ולרה"ר לקרות בו חשיב מעשה, והולמת חפץ מחצר אחרים לחצרו לקנותו בקנין חצר לא חשיב מעשה, אף שבזה יש משמעות בשינוי מקום החפץ ביחס לצורך האדם (וחצר אחרים מונעת הקנין וחצרו פועלת הקניין), ובזה לא.

חילוק שתי דיוטאות מדיוטא אחת במושיט - הכנסה מסברא והעברה מהלל"מ

וע"כ יהיה תלוי גדר החטאת הנעשה בשניים באם שיש לחייב האחד על אף היות השני חלק מהמעשה, ויהיו מיעוטים הללו גדרים בחיוב שמירת העושה עצמו, אלא תיעשה ממנה מלאכה ביום השבת.

ובזה יבואר שהיה לומר שאין השוב החזקת החפץ בכל אורך העברה במשמעות אחת, אלא ביחס למעשה העברה אלו, וכיון שהוא מהלך, אין משמעות עקירה ממקום בעקירתו, כיון שאין משמעות מקום להחשיב עקירה אלא באם שהוא קבוע, וזה הולך, והמקום מהלך כנגדו. ואכמ"ל.

ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, ואחר שדבר על השבת הכללית היינו, מה שכל שבת היא חלק מדבר אחר של שבת, אמר להם שבכל שבת ושבת בנפרד יש קדושה, שהיה לומר שכיון שכל השבתות סיבה אחת להם, יש להם לחשוב כי כל השבתות אחד וקדושה אחת, על כן אמר להם שאמנם כלל השבתות ביחס למקור קדושתם אחת הם, אך ביחס לכם היא קדושה נפרדת, היינו, שיש בזמן זה קדושה עצמית ועל כן תחלק לשבתות נפרדות ולאנשים נפרדים.

ותהא הנפישה גדר באדם רק באותו הזמן שהוא עושה זאת, שנפישה אחרת תהיה באדם הנפוש כבר. וגם ביחס לזמן שהאדם נופש אין זה יחס לשבת ימי השבוע, שכל זמן נפישה הוא זמן נפרד ולא חלק מכלל זמני נפישות, וזה יהיה גדר השבת כהיום הזה המסויים, ועל זה כרתו יכריחל ברית לדורותם שיעשו את השבת, הכוונה כל יום שבת בנפרד. שהרי יום שביעי מכלל הימים אינו צריך קבלה לכל הדורות, שיספיק רק מה שיקבלו עכשיו שכל יום שביעי יאמרו, אלא שכיון שיש כאן משמעות של כל יום שבת לעצמו היו צריכים לקבל עליהם את כל ימי השבת, וזה שכתוב ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת.

הא דלא בעינן קרא לסידורא דפת – היות דבר מוגמר במשכן כולל כל מעשי הכנתו

והנה כאמור אין שיהיה המקום נפרד הוא אין תמידי, ויש לדון בזה מסוגיא דאתי דביס, והיינו, שעכ"פ באותו הזמן אלו אתי עכ"פ יחשב המקום כנפרד, ויש להכריח מזה שהוא אין במחילות, אלא שיש לבאר למה לא יחשבו המחילות עכ"פ בזמן אלו אתי, וכן יש לבאר אלא זה אין במחילות למה יהיה זה תלוי בשם ר' מחילות, או בגדר שתי מחילות מעלייתא, הרי משמעות המחילות יחד הוא משמעות ברשות, ולא במחילות כמונעות רגל דביס. ונראה מכאן לכאורה למבדל מה לחית דיה במחילות המשמעות הפשוטה למניעת רגל דביס, יש בהם משמעות במחילות כולן יחד וכלי שייכות לרשות.

ה. במח' הבבלי והירו' בילפותא דהוצאה

מחלוקת הבבלי והירושלמי בלימוד הוצאה - מקור הכנסה ולימוד דיום אסור

והשמירה הרלשונה תהיה בשמירת הזמנים שיהיו יודעים ליזה יום שבת בכדי לעשות את השבת, והיינו, כי אם היה המצוה רק שיש יום מסויים שלריך לשמרו לא היה שייך לצוות גם לשמור את היום שזה משמרת למשמרת, אבל כיון שיש במצוה משמעות עצמית לכל יום שבת בפני עצמו שייך לצוות על שמירת השבת בכדי שיהיה אפשר לקיים את קיום היום.

בגדר תכונת חפץ הנמצא ברשות - לימוד הכנסה ופרטי דיני הרשויות מגילוי מילתא

והנה כמו שכתבנו מלאכת הוצאה היא מלאכה הנוגעת לשינוי מצב של חפץ מבחינת מקומו, ולא במשמעות עשיית המצב החדש, והיינו, שהרי הוצאה כוללת גם הוצאה לרה"ר וגם הכנסה לרה"י, ובהכרח שאין עדיפות למצב אחד על משנהו שנאמר שהמלאכה היא עשיית המצב החדש, וא"כ בהכרח שהמלאכה היא עצם שינוי מקום החפץ. וכיון שעצם שינוי כולל את המצב הקודם, והמצב הבא, הרי שההתעסקות בשינוי תחייב התעסקות גם במצב הקודם וגם במצב הבא. והיינו, שמלאכת הוצאה היא מהיות החפץ מונח ברשות זו ועד היות החפץ מונח ברשות השניה, ותוצאת המלאכה היא היות החפץ במקום חדש.

שיטת הירושלמי בלימוד דהכנסה מגיזברין - גדר המלאכה כשינוי מקום ולא יצירה

והבן הנלמד לפתי משמעויות שיהיה גדר ביום השבת שאינו ממחזור השבוע, שאינו שייך לשם בקונטרס יתבדך לנו הזמנים, שהוא יתי' ממציא כל הנמצאים ואינו מעצמיו בגבול זמן, ויהיה מקדם את השבתות וחלקם כלי יחס לשאר ימים, אבל אין זה שייך ביחס לאדם שהיותו פועל וקיים בזמן מגביל התייחסותו לזמן בלי התייחסות לגבולותיו. וזה שכתוב וביום השביעי שבת לשם יי', ואיתא במדרש לשם שבת מסורה, ואינה מסורה לבית דין, וכן הוא לומר ושמרתם את השבת.

שיטת הבבלי בלימוד מקרא דוהמלאכה היתה דים - החפצים עצמם נקראו מלאכה

בנוגע לכל שלש הרשויות שהם מן התורה מלשון שנפרדו ליניהם לגבי עד כמה גובה מקרקע המקום, יחשב המוויר כשייך לרשות הקיימת על הקרקע, וברשות היחיד נאמר שהמוויר על הרקיע נחשב חלק מהרשות הקיימת על הקרקע.

סתימה משהו בדוח לחת המגדירה את כל הדוח כסתומה, ולין זה לש נאמר שהוא בגדרי מחילה, כוחו מכלל גידול הרשות והוא כנספח למחילות המחלות ברשות, והוא כלילו נאמר שבהיות המחילות ממשיכות משהו על הדוח הפתוחה, הרי הם חלים גם עליה.

והנה בעיקר מה לבעי לעקירה והנחה, כתב רש"י לעיל שאין לדך הוצאה בלא עקירה והנחה. והא לבעינן למקום לע"ל כתב רש"י שהוא מקום חשוב להיות הנחה להמוליך חשובה הנחה, ומבואר לבעינן מקום ל' להוא חשוב להגדיל את הנחת המוליך כהנחה, ובעינן להנחה משום שהיא לדך הוצאה.

וגדר מחשבה הוא בשני לופנים או בחשיבה שקולם המעשה כילל לעשותו, או בבקשת טורכו, והנה בקשת טורכו כבר למדנו שאין זה גדר ביחס למלאכה, וגם אין זה במחשבת המלאכה, ועיקר גדר מלאכה הוא ההכנה, היינו, מעשה שיש בו הכנה, וזה למד שאף שהלחת הכוס והלעת המיטה וכו' יש בה הכנה ונחשבת מלאכה, אך אין זה נחשב מלאכה שיש עימה מחשבה.

ו. בחילוק מלאכת הוצאה משאר מלאכות

חילוק הוצאה משאר מלאכות בבורר - ברירה יצירת תכונה חדשה ברבר צבור ולא במפוזר

והנה לכאורה מלשון משנה מפורשת שאין יזו נחשבת כרמלית אף אם גופו במקום אחר בפרק בתרא לעירובין, לאיתא התם עומד אדם ברה"י ומטלטל ברה"ר וכלבד שלא יוליך מד' לאות(יו), ולקמן רש"י לכתוב דלא גזרינן שמא יכנים, וזה גם משמע מסוגיות דהתם. וא"כ מלשון דמשחשבה ובאתי לידי חיוב חטאת אין גוזרים, ומאי שנא מהכא.

והנה לא מלשון שכעם על הוחרתם עד הבוקר. ובאיאורו שיש בליקוטת יום יום מעלת הבטחון בה', שאין להם סיפוק של אחר, וע"כ היו שהותירו משום שלאגו לאגת אחר. והנה לכאורה היה להם לשמוח במה שיש להם יום המכין ליומיים ואין לריכים את לאגתו, ועכ"פ יאלו ללקוט, ובזה יש חסרון נוסף. והיינו שיש בלאגת אחר שני משמעויות, האחד, הוא האחר, היינו, שקבעת היום גורמת לו לאגא מקולר זמן שיהיה לו, אם לא יאגא מקודם, שמי יאמר שיזדמן לידו, ואפילו אם יש לו על מה לסמוך, אולי יבוא דבר אחר ואז יהיה

גדרי תנאי איסור בורר לפמשנ"ת - תכונת הברירה בעומד להתקיים ושיעור כגדר בתוצאה בלבד

ובזה גם יבואר גדר פסולת אתוך לוכל שאין התכונה בכל גרגיר, אלא במה שהוא לבור, וכן יבואר גדר לאלתר שאין משמעות תוספת תכונה בלבור אלא בדבר שעומד להתקיים,

לבל יסח הדבר שבו בדיבה הוא תוספת תכונה אינו עומד להתקיים, אין תוספת תכונה חשובה מלאכה. וכן יבואר מה שזה לווקח בכלי, לכיון שגדל המעשה הוא בכל הגבוד, אין נחשב מעשה שהוא רק בחלק מסיבת אי היות התכונה, מעשה לתוספת תכונה, ובדיבה לפחות מכשיעור תחשב חלי שיעור ואף שלחר כן יעשה עוד שיעור, ואין זה רק חלי שיעור בתולדה שיש לו להלטלף, לכיון דגדל המלאכה הוא תוספת תכונה בדבר לבוד, הרי שלי חשיבות החפץ הוא מימלא אי חשיבות תוספת תכונה (אלא לאף מלאכת חלי שיעור נאסרה, ובהכרח שגדל השיעור הוא לא בחשיבות החפץ סתם, אלא רק בתולדה, ואין בזה חוסר חשיבות לגבי תוספת תכונה לאיזה בית).

וביאור הדבר הוא שעיקר גדל הנחה הוא לכאורה רק הפסקת הנעת החפץ, ואין זה מעשה חיובי, אלא שעל עתה הניע החפץ ועתה מניח לו (וכמו לשון בהניח ה' לך), וביחס למעשה הולדה הוא לכאורה רק גדל סיום המעשה, ודשם עודו בידו ולא הניח גופו משמע לליכא מאן לפליג ללא חשיב הנחה (אי לאו למהלך כעומד וכלעת בן עזאי. וגם בזה מלאנו שיש מי שאמר ללעת הדבלי לא נאמר זה אלא בכרמלית ולא לענין ל"א בריה"כ. ועוד יבואר בע"ה.), אבל בזורק נחלקו אי קלוטה כמי שהונחה בתוכו למיא, והחילוק בזה הוא משום שאין הזורק עושה הנחת החפץ בידיים, ואף בשם נח החפץ לבסוף ברשות אין הנחתו מעשה חדש, אלא אלא פעל כוחו להניע החפץ רק עד כאן, וא"כ מה שנח החפץ במקום הוא מטבעו של חפץ ומקום, ולא משום מעשה שלו, ואי נימא דקלוטה כמי שהונחה למיא, בידוע, שטבעה לרשות שקולטת החפץ, והוי כמי שהניח החפץ ברשות.

גדר הוצאה כשינוי מצב חפץ - אין חסרון בשני עושים בזה אחר זה

והנה איתא בגמ' הוריות (7.) לאין ב"ד חייבין על שיורו בדבר שאין הלקוחין מודין בו, והקשו מן המשנה לאמרו לשם הורו בהולדה מרשות לרשות לפטור חייבין, והרי הולדה כחיבת לכתיב לא תוליכו משה מבתיכם. ותירצו להורו בהכנסה, ואב"א להורו במושיט וזורק.

סוגיא דהוריות בהוצאה מרשות לרשות – הכנסה, מושיט וזורק שאין הצדוקין מודין בהן

וכתב רש"י דלא כתיבי בהדיא (ובגמ' שם הובא גי' אב"א להכנסה בהסגר מרובע, ורש"י לא פירש בה, ולא נתבאר אי גרס לה אי לאו).

וכבר הובא לבבי הירו' שאף הכנסה חשובה ככתובה, בגיזברין לעושי המלאכה, והכא משמע להלמוד ליתן לא סבירי ליה, וכמו שאמרו בהזורק להוא מסברא דמה לי עיולי וכו', ואמרו לבל"ח הוא הכנסה תולדה משום דלא כתיבא בהדיא בקרא, אלו דלא הוה במשכן חשיבא, ומושיט וזורק כתבו בתוס' שם להיינו מרה"י לרה"ר, ומשמע ולא במושיט מרה"י לרה"י לרך רה"ר, ובגמרא ליתן משמע שהן נלמדים ממלאכת המשכן דזריקת מחטין (דלרש"י נשאר למסקנא, וכלכתב בסוגיא לכוורת), והושטה מרה"ר לעגלות (דלא משמע שהעלוס תוך כדי עליה אלא בהושטה), ואי ניחא למושיט, היינו, מרה"י לרה"י דרך רה"ר, גם בהא אמרו להוא נלמד ממלאכת המשכן להם עשו ואתם לא תעשו, ובאמור הגמרא דלא כתיבא, היינו, לכיון דהולדה נלמדת מהבדלת העם, והתם הוי בהולדה ובהעברה ביד לבד, ע"כ מושיט וזורק חשיבי אין הלקוחין מודין בה.

ומרש"י משמע דאף לאין כותל חשוב מקום מסויים, ולא הוי אלא לוויל רשות הרבים, חשיב מקום, ולא הוי כאחזתו הרוח, והווי מקום לוויל רשות הרבים, אבל באחזתו הרוח אין מקום שאחזתו שם חשוב מקום, לאין הוא שם אלא מחמת הרוח, וע"כ בעינן שיהיה תוך ג' לקרקע, לחשיב מקום הקרקע, אבל אין זה נחשב להוא במקום זה, אלא שם נח

בירור וביאור בגדר הוצאה האמור שם - גילוי מילתא במשבן אינו מועיל להכנסה וזריקה ללא גז"ש

ואחר כל זאת יבואר סדר חלוקת הדינים הנוהגים במלאכת הולדה כך, שהנה כמש"כ ליש למנות חילוק בין הולדה להעברה, שהולדה שינוי במקום הנוגע לסוג המקום, ומה שגדל המקום המוקדם משפיע על חפלים המונחים בו. והעברה היא בנוגע לזהות המקום, ומה שחילוקי מקומות משפיעים על שינוי השימוש של חפץ ומקום, וכיון שגדל שינוי הולדה תלוי בהגדלת המקום לעלמו, יבואר מה שלא בעו ילפותא להכנסה, שאין בה פחות מהולדה בשינוי סוג המקום (ולפשל אכן לאי כתב

בנפרד. לחמנא הולמה בגוונא להכנסה, היה לומר

וע"כ יהיה משמעות הולמה לווקא בדבר הממוקם משכבר, ובהיות ממקום לחר מעשה, וכיון שאין היות לדבר מקום (ברשות), חלק ממעשה הולמה אין מעשה השינוי שייך אלא ביחס למקום המסויים שבו הוא נמצא ביחס לגדרי מנוחה לחית ליה.

שלושה נושאים בעשיית מלאכה בשבת - העושה, המלאכה, והמעשה המחברים

ומשמעות מנוחה הוא כמשמעות הנחה, שנמצא במקומו ובתכליתו. וכיון שנלטווינו לנוח (שיהיה כמי שכבר הונח), אין לנו לעשות עשייה שיש בה הפרת המנוחה (שלחר שנלטווינו לנוח בשבת, הרי שהשבת מקור ויכולת להיות הלדם נח, היינו, מנוחה). וכיון שהמנוחה היא היות הלדם מוכן, הפרתה תהיה עשייה של הכנה, והיינו, שיהא עושה עשייה של דבר מוכן.

והנה זה הגדר למהלך יש למצוא כמה חסרונות בעובר לרך שטיו לגבי מעשה שלו, שהילוכו בשטיו אין זה הילוך המחייבו, והיינו, לולא לוהו לורך הולמה, וולאי אינו הפסק לגבי מעשה עלמו, לחשיב בשת לחת, לבל לגבי חפץ יש למצוא בזה חסרון.

וכבר נתבאר מה שלא נכתבו בתורה סוגי המלאכות החסורות כמעשים, אלא הרי הם נלמדים ממה שקראה התורה לדבר הנעשה בעשייה החסורה בשם מלאכה, ואנו למדים שחפץ שהתורה קראתו מלאכה, עשייתו היא מעשה מלאכה. וע"כ כמה שקראה לאדגמן מלאכה, נודע כי כל המעשים הנלרכים לדבר מוגמר זה נחשבים כמלאכה.

לימוד המלאכות ממשכן מלשון מלאכה - נוטע אב מלאכה אף שלא ניטע בפועל במשכן

ותראה כי במשמעות זו של יום השבת, שכל שבת הוא נמשך ממקור לחר, היינו, שבת בראשית, ולא מקום שהוא יום השביעי בימים, הרי שאין שייכות בין יום השבת לשאר ימות השבוע. ועל כן אין השבת הזאת לישראל מצוה שתלויה בזמן, שהזמן קדוש, וישראל מקיימים הזמן הקדוש, אלא הוא בין יקראל לה', אלא מאחר שעליון היה אפשר לומר שהוא תלוי בזמן של האנשים, שהוא שביעית מהזמן שלהם, על כן אמר לדורותיכם שאין זמנו של זה כזמנו של זה.

וזה גדר יום הקדש האמור ביחס לעשיית מלאכה, והיינו ביחס לזמן שריבוי מיני המלאכות ומטרותיהם יגדילו זמן כלפי מיוחד לדבר, ולי עשיית מלאכות תורה את יום השבת שהוא קודש ומיוחד. ועל כן ביחס לקדושה ויחוד יום השבת מיני מלאכות יחשבו בנפרד, ותוספת עוד מין מלאכה תחשב חילול קדושתו ביותר, ועל זה שייך לומר ואת שבתותי חללו מאד. וכן ביחס ליום השבת, שאם יעשה מלאכה זמן לחד יחשב פחות מחלל ממי שעשה יותר זמן, זה שכתוב ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה וכו' (והיינו ללמדנו עלי' על שיעשה את כל המלאכה בה, לבל חוט לחד שהרית וחוט לחד בין הערביים פטור).

מחלוקת ר"י וחכ' במנין מלאכות - מקור ל"ט מלאכות וחילוק הנושאים

ולא למד לו לנו שהרי לף אם לנו יבלו בדרך הנכונה מחמת תורתו, יש להם ללכת בה מחמת המטרה שיש להם לנסות עלמם משאר דרכים שאין מביאים למטרה זאת. ולמד אם

ומבואר מכל זה לביאור עשיית מלאכה הדבר האסור על הלדם הוא, פעולה שגורמת מעשה, היינו, כל המציאות מתחילה ועד סוף שיש לה שם מלאכה, וגדלו שביחס למעשה גופו נאסרה ההתעסקות, וביחס לבעלתו נאסרה יצירת התולדה. וביחס למשמעות ההתעסקות, היינו, המעשה נאסרה מלאכה.

מלאכות החשובות כאב אחד - חילוק בין מלאכות הדומות ותכליתן המשותפת

והנה והנה מלאנו מלאכות לחשיבי לבות ולעפ"כ חשיבי מלאכה לחת, וכמו בזורע לחשיבי זורע ונוטע ומבריך ומרכיב כולן לבות, וכן בחורש וחופר וכו', וכן בקולר ובולר וכו'. וכן מלאנו בבורר וזורה ומרקד לכולן לבות, וכן בכותש ודש, וכן בטולח ומעבד, וכן במיסך ושובט, וכן בחורג ומלקלק. ולעפ"כ משמע לאין חייבין בנפרד אם עשה כולן אלא בבורר ובזורה ומרקד, ובידוע לבטולח ומעבד לפקו חד ועיילו לשירטוט. ורש"י חילק בין בורר וכו' לבין שובט ומלקלק אלא חשיבי מל"ט, משום לשובט ומלקלק הרי הם כמיסך וחורג ממש, אבל זורה וכו' חלוקים לזה בקצין וזה בגרורות וכו'. ואלא נתבאר אמאי ליתא חילוק זה בזורע ונוטע שאמר רש"י לזה בזרעים וזה בחילנות. וכן בכותש יש לומר לזה בקבלים וזה בחיטין, ול"ב למה אלא יתחייב עליהם.

ועוד כיון דולקי מולח ומעבד הוו במקדש לחמי לא נחשיב להו מע"ג דלמי. ונוטע וכו' וחופר וכו' ובונה וכו' לא נתבאר מי הוה במקדש (ובונה ומסיק לכאורה בעו ליין נסכים וקטורת ושמן זית למנורה). והנה בזורע וכו' כתב רש"י לכלוחו לחמוחי, ובחורש וכו' כתב לכולהו לרפויי לרעתא, ובזורה וכו' כתב לכולם להפריש פסולת מן האוכל, ובמולח ומעבד כתב לתף מליחה כורך עיבוד הוא.

ספק בלימוד המלאכות מעבודת המשכן - אי דווקא הוו בבנייתו או אף אלו דהוו בקיומו

ותראה כי המבוע הוא חלוקה וחיחוד שביחם לכלל הזמן, שביחם לכלל הזמן הרי היא חלוקת כורך הזמן לחלקים של שבעה ימים, וביחם לימים היא חיחוד הימים לקבוצות של שבע ימים, וזה לשמית המוסג הנ"ל. ותהיה סיבת כורך זה הוא בשלימות (המסויימת שאינה משתלמת בהתוספ ימים עוד) שיש בו, היינו, שמת ימים לעשיית מלאכה והכנה ויום אחד לשביתה, ובמובן זה נקרא כל שבוע בשם שבת. ותהיה סיבת כורך שמת ימים שלפני שביתה לשלימות השביתה.

ח. בגדרי הגלמד ממלאכת המשכן

שלושה גדרי לימוד ממלאכת המשכן - שם מלאכה הכללי, פרטי המלאכות, ודינים כלליים בשקלקל

והנה מלאנו בהא דיליפינן לשבת ממשכן כמה גדלים. האחד, הוא בגדר שם מלאכה האמור בשבת, דיליף ממלאכה הנאמרת במשכן, ובזה כלול כל מה דחשיב שם מלאכה (ויש בזה שלושה חלקים. האחד, בדברים האמורים בפרשת תרומה, הוא מלאכה שעשו העם, ונקראת מלאכה לכתיב לא יעשו עוד מלאכה, ובזה כלול סידורא דסממנין ולשמר ולעור והמוליא. והשני, במעשה רוקם וחרש וכו' שעשו כל חכם לב, ובזה כלול סידורא דבגד וקרשים וכלים. והשלישי, במה שעשה משה בבניית המשכן כלכתיב ויכל את המלאכה, ובזה כלול בונה וסותר), לבל פרטי מלאכות אלו לא נכתבו בתורה בפירוש כולם (שלף שנאמר על תרומת תכלת ושש וכו' מלאכה, והיינו, לשר לבוע לא נתפרשו כל המלאכות המביאות לזה כזורע וגוזז וכו').

וזה גדר הלימוד השני, היינו, מה נחשב למלאכה. וזה יליף לף ללא כתיבת המלאכה בפירוש, לכיון דילעינן להבי הוה במשכן, והבי נקרא מלאכה כלעיל חשיב מלאכה לשבת (כמו סידורא דפת מסממנין, וסידורא לחוט משזר, וטוויתם וסידורא דבגד מיריעות, וסידורא לעור מתחשים, וכותב ומוחק מקרשים, ובונה וסותר מבנית המשכן, ומכבה ומבעיר מביאול סממנין, ומכה בפטיש מטסים, ומוליא מהבלה).

והגדר השלישי, הוא מה דיליף בגדר המלאכות עשמם, ובזה לא בעי שיהיה הגדר נלמד ממקום שנלמדה המלאכה (כמו מלאכת הולאה דילפי מהבאת יקרבל, לך גדרי המלאכה כהולאה והוציאה ילפי מעגלות, וזריקה ממחטין (או ממוציו לעגלות), והעברה למעלה מי' ממשך בני קהת, ורשויות מעגלות, וגובה רשות מלרון, ומה שלמו למילף ד"ת. והבי לא נשמר מלאכה בעגלות לבני מרבי אלא עבודה, וגם לא יליף מלשון מלאכה לחיתא בבני קהת, ומשמע שאין מלאכה זו כמלאכה לעשיית המשכן. ונחלקו רש"י והתוספת אם פת חיתא במשכן, ומשמע לשעת רש"י שאין ללמוד מעבודת המשכן שאינה נוגעת לבנייתו), וכן גדרי מלאכה הכלליים (כמו גדר מלאכת קילקול שהיא לורך תיקון שמלאנו שלמדו דין מכבה מגדר ע"מ לבנות לסותר, לף למכבה במשכן יליף מכיבוי אש שתחת דוד לסממנין, וכמו לכתב רש"י שם, שהוא גדר אחד של קלקול שיש בו תיקון. ונחלקו שם אימה תיקון יחשיב הקלקול למלאכה, והיינו, אלא יליפינן בהיפך מקורא להוה במקומו).

בירור בהא דבעו מלאכות כנגד מי – דקדוק לישנא דכנגד מי במנין ולא בסיבה

וגדר מחשבה הוא בשני לופנים או בחשיבה שקולם המעשה כילד לעשותו, או בבקשת לורכו, והנה בקשת לורכו כבר אמרנו שאין זה גדר ניחם למלאכה, וגם אין זה במחשבת המלאכה, ועיקר גדר מלאכה הוא ההכנה, היינו, מעשה שיש בו הכנה, וזה אמר שלף שהלחת הכוס והלעת המיטה וכו' יש בה הכנה ונחשבת מלאכה, לך אין זה נחשב מלאכה שיש עימה מחשבה.

הגדרה למקום שהוא פרוץ ממחיצות המשמש לכניסה וליציאה, ואין עליו שם פילה כיון שהוא משמש לשימוש (כניסה ויציאה) שאינו סותר (הגדרת מקום עם) מחיצה, כמו כן כיוון שפתח הוא לחל ממרכיבי הלל של כל מקום גדול, הרי לצורה מודהקת שלו יש שם גידול (עיין צורת הפתח). הגדרת המושג פתח תיתכן כהגדרה לרוח לחת, והיא תהיה חלק ממחיצת לותו הלל, או כהגדרה לכלל הרוחות, והיא תהיה חלק מכלל מחילות הרוחות.

ויש להסתפק לי בעינן לה גם בנקט להו בידיה, והיינו, למה לאמר רק"י להנחת גופו הוי הנחה, לי הוה לווקא כשעומד, לו לפילו כשהולך, ולי נימא לאף כשהולך הוי הנחת גופו כ"ש מלי שנא משבת.

כמו שכתבנו לעיל גדרו העיקרי של רשות היחיד הוא, שיהיה רלוי לשימוש היחיד כלרך המשמעות הממונית של חפץ היחיד, והיינו, שהוא מותאם בלופן פרטני לשימוש של לים (לו לנשים מסויימים), ולכן לין ההבדלה וההפרדה של רשות היחיד הוא כל כך מהותי בדינו, שהרי כל מהותו שהוא מיוחד, וההבדלה היא החלק החילוני של הייחוד.

ולא לאמר לו לא שהרי אף אם לא יכלו בדרך הנכונה מחמת תורתו, יש להם ללכת בה מחמת המטרה שיש להם לנסות עצמם משלר לרכים שלין מביאים למטרה זאת. ולאמר אם

ואגב נאמר מה שהיה להסתפק בגדר עמילה האמורה, וההבדל בין עמילה לכתף או לפוס. ובפשטות אין חילוק בעמילה עצמה, היינו, שעמילה עצמה שונה בין לפוס או לכתף, וכן נראה שאין נחשבת עמילה לכתף או לפוס בשם אחן כיתף וכו', ואם עמד לכתף ונמלך והמשיך ללכת הרי זה כעומד לכתף, וכן להיפך, וכן נראה לשם עמד לפוס ונמלך לכתף, הרי כבר עמד לפוס.

והנה מלאנו בגמ' שאין עשיית מלאכה בשבת שבמזיד חייב כרת ובשוגג חטאת ונחשבת לעשיה אחת, ואף שלשון כרת וחטאת נאמר בכללות על שאו שלא תעשה כל מלאכה, יש

חילוקי חטאות בסוגי מלאכות שבת - הבחנה מחילוקי חטאות בגופים ושתי מלאכות מחייבות שתים

חילוקי חטאות בין סוגי המלאכות, והיינו, דבכל חייבי חטאת יש ליני חילוקי חטאות בגופים וכו', ואלו הן גדרים בחילוקי עשייה, ומלבד זה יש בשבת גם חילוקי חטאות לסוגי המלאכות (ויותר מזה מלאנו שיש חילוקי עונשים שמלאנו מי שיסבור למלאכת הבערה ללאו יהיה, וכן שאחת מן המלאכות תהא מן הכלל שאין חייב עליה שקילה, אבל אין זה שייך לגדר חילוקי חטאות הנובעים מחילוק צורת ומטרת המעשה). והעובה שיש חייב שיש, והעובה לאת כמה פעמים חייב אחת, אם אין חילוקי חטאות במעשים עצמם. וכן שנאלקו בזהות המלאכות, וכמה הם, שמלאנו לעת ר"י לסובט ומלקלק גם חסובים לאב מלאכה לעצמו.

שני גדרי חילוק בין מלאכות - חילוק גדר מלאכה עצמה לעומת חשיבות תוצאתה במשכן

בחלק המעשה של האיסור מלאנו שלושה גדרים (ול"ל לחילוק הנ"ל במעשה סתם, א. מעשה. ב. מלאכה. ג. מלאכת מחשבת). א. העבודה. ב. העשייה. ג. המלאכה. וגדר העבודה חלוק גם ע"י גדר העושה האמור. א. עצמו. ב. עבדו. ג. ממונו. בחלק העשייה מלאנו שלושה גדרים. א. הגרימה. ב. ההשפעה. ג. התולדה. בחלק המלאכה מלאנו שלושה גדרים. א. ההמלאה היא יצירת דבר חדש. ב. העילוי הוא יצירת מצב בדבר. ג. השינוי הוא שינוי מצב בדבר.

ולכשתמצא לומר יהיה חילוקי דינים אלו משמעות חילוק בגדר המצווה, היינו, שיהיה גדר חיוב אחד לכל השבתות, על משמעות השבת המצווה במה שהיא חלק מכלל

ואחר כל זאת יבואר סדר חלוקת הדינים הנושאים למלאכת הולאה כך, שהנה כמ"כ ליש למצוא חילוק בין הולאה להעברה, שהולאה שינוי במקום הנוגע לסוג המקום, ומה שגדר המקום המוקדם משפיע על חפלים המונחים בו. והעברה היא בנוגע לזהות המקום, ומה שחילוקי מקומות משפיעים על שינוי השימוש של חפץ ומקום, וכיון שגדר שינוי להולאה תלוי בהגדרת המקום לעצמו, יבואר מה ללא בעו ילפותא להכנסה, שאין בה פחות מהולאה בשינוי סוג המקום (ומפשר אכן דאי כתב רחמנא הולאה בגוונא להכנסה, היה לומר

והמנוחה, היא ביחס לכל פרט ממעשה בראשית, וביחסם אחד לשני, שיש לכל אחד מהם מקום להיות בריאה קיימת בתוך כלל הבריאה, וזה יקרא מנוחה, שלא שכל בריאה

סיכום לימוד ממלאכות דמשכן – גדר חילול שבת שאינו קדוש לה' ולא כחשיבות לאדם

(חלוקת המלאכות לסוגיהן האמורים לעיל כך. במלאכת יצירת דבר חדש יכללו כותב, מוחק, בונה, סותר, מכבה, מבעיר. במלאכת יצירת מצב בדבר יכללו זורע, חורש, קוצר, מעמר, דש, זורה, בורר, טוחן, מרקד, לש, לופה, גוזז, מלבן, מנפץ, צובע, טווה, מיסך, עושה שתי בתי נירין אורג, פוצע, קושר, מתיר, תופר, קורע, לש, צוחט, מפשיט, מולח, מעבד, משרטט, ממחק, מחתך. במלאכת שינוי מצב בדבר כלולה ההולכה מרשות לרשות.)

והנה למדו חין העברה וזריקה ברה"י מהולכה וגם הם חשובים כתולדה להולכה,

ובידוע הדבר הוא שעיקר גדר מלאכת הולכה היא שינוי המקום במקום חפץ, ויש לבאר זה כך שהנה גדר איסור מלאכה הוא חילול השבת, היינו, שיש לקדש את הזמן לשבת בתי עשיית מלאכה שהיא חילול, והנה בעיני האדם אין נחשב מעשה המלאכה אלא רק תולאתה, וכמו שאמר מלאכתך, ואין זה גדר בשביתת האדם, ולא לומר נתינת שבת ליקראל אלא במדבר סין ולא במרה, כי גדר חילול השבת אין הוא במשמעות שיש לאדם עצמו, אלא במה להשיבי קודם לה', והיינו, שיש בזה עשייה לקילוס, וע"כ אין לחפש בגדרי המלאכות מה להשיב לאדם.

ט. בגדרי מלאכת מחשבת ובמשמעותה בהוצאה

בגדר מלאכת מחשבת בשבת - מעשה שיש בו הכנה ושלילתו מהדהת כוס והצעת מיטה

והנה למרות שכל הנחלקים משני לידי המחילה שווים כלפיו בהפרדתם, רק מקומות כאלה שיש להם צורך בהחילה (או צורך לאי החילה) מוגדרים ע"י המחילה כנחלקים, ואלה אשר אין פעולת העיבוד משפיעה עליהם ועל הגדרתם העצמית גם המחילה לא תחייחם אליהם רק כחולאת מפניהם, וכללעיל.

וגדר מחשבה הוא בשני אופנים או בחשיבה שלולם המעשה כילד לעשותו, או בבקשת צורכו, והנה בקשת צורכו בבר למדנו שאין בזה גדר ביחס למלאכה, וגם אין זה במחשבת המלאכה, ועיקר גדר מלאכה הוא ההכנה, היינו, מעשה שיש בו הכנה, וזה למד שלא שהלחת הכום והלעת המיטה וכו' יש בה הכנה ונחשבת מלאכה, אך אין זה נחשב מלאכה שיש עימה מחשבה.

ומיניה שגדר מחשבה הוא במה שאין זה נחשב להכנה גמורה, וכמו לסילורא לפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסילורא לבגד הוא הכנה ללביקה, ואין לביקה עלמה בכלל, והיינו, שיש במלאכה שאינה סיום העסק אלא שלב מקולם לו יותר מחשבה מאשר שאר

גדר מחשבה כשלב מוקדם במלאכה - רדיית הפת חכמה ואינה מלאכה כי אינה לדבר אחר

מלאכות, שהרי יהיה צריך להתחיל תולאת מלאכה זו לדבר אחר, ודעי מחשבה.

וזהו שאמרו רזייתי הפת חכמה ואינה מלאכה, היינו, שלא שלולי רלייתו יצרף, ויש בזה הכנה, אין זה אלא מחשבה בדבר הזה, ולא שיתחיל לדבר אחר. וכן משמע מכל מלאכות שהן ע"מ.

מלאכת מחשבת במלאכת הוצאה - חשיבות המקום כהכנה לצרכים אחרים וחשיבותה כשאר מלאכות

ונראה לכן הוא גדר מחשבה שיש במלאכת הולאה, היינו, אלא מהני מה שרולה לעשות דבר במקום זה אלא צריך שיהיה מחשבה לדבר אחר, ובזה אין גדר אלא במה שהוא מקום בעל חשיבות לצרכים אחרים, שע"י זה יש להגדיר הנחה בו כהכנה לדבר אחר, אלא שאין זה חשיבות ביחס לחפץ אלא אם היה במקום בעל חשיבות שונה, שגדר חפץ מונח כמוכן לשימוש אם יש למקומו יעוד, הוא גדר מגביל, להמוכן להרבה שימושים חשוב יותר, אבל ביחס לגדר שימוש מסויים, יהיה משמעות לסוג השימוש. ויתבאר חשיבות שווה למלאכת הולאה כשאר מלאכות.

והנה אף שלגבי מקום שתם כל שיהיה בו גדרים הנ"ל, יש להחשיבו כמקום. לגבי שם

רשות, היינו, שיהיה המקום חשוב מקום רשות, ושיהיה דבר הנמצא חשוב ברשות, מלשון שני יינים. המחל, שיהיה לו קרקע ולא לוויר. והשני, שיהיה רחב ז׳ על ז׳ טפחים.

י. גדר צריכה לגופו וצריכה לגופה בהוצאה

במשמעות צריכה לגופה האמור במלאכה – צורך בדבר שבו נעשית המלאכה ולא בצורך העושה

וזהו שכתוב לשמור מצותי, היינו שמה שמקום זה לינו נרצה הוא בציווי, וכיון שכן יש לחייבם גם על שלא הלכו בתורתי, שזה ולזי שמי שלינו מוכח גריעות בהגעה למקום טעות גם מין שייך שימצא הדרך למקום הרצוי ע״י שינסה, כי לא ינסה שם לינו נשמר מהגעה למקום טעות. וע״ז שייך לומר עד אנה, כלומר הרוצה להגיע למקום והולך בדרך אחת ולינו מגיע וממשיך בה עוד, ועדיין לא מגיע, ואומר לו חבירו, וכי לין לי בזה שרוצה אתה שלין אתה מגיע בכדי להבין שלין לך הכלים לדעת אם זו הדרך למקום הנרצה, והיה לך לעצור מקודם ולשאול ציוו לך הדרך. והיינו מצותי, דשם הוא סייג שלא לעבור, שע״י שימשך מלעבור הסייג יש לו למצוא הדרך, ותורתי היינו מה שע״י שימשך ויבקש הוראה יוכל למצוא הדרך.

והנה ליתנא למתני׳ יסיחות דשבת ל״ב, ולמי כרבא דרשויות קתני ניחא, שבילוכו סוגי רשויות, ובזה שייך למתני רשויות של שבת, (ולין להקשות לרבא ס״ל דרשות שבת כרשות גיטין, דהכא מיירי בסוגי הרשות ולא בחילוק הרשות עצמה) אבל אם יסיחות קתני מהו לנקט יסיחות השבת, וכי תני קסיחות השבת וכו׳, ועוד דהרי כלל בזה חיובי ופטורי, ומה שייך לומר על פטורי שבת שהם של שבת.

צריכה לגופה במלאכת הוצאה לר״ש – הנחה ברשות כגוף המלאכה וחילוק בין מת לס״ת

וביתר ביאור ובהקדם שהנה יש ברשות לתת גדר בחפץ הנמצא בה בשני פנים, המחל, מה שהרשות כוללתו בה, וזה גדר כמה שהוא חלק מצאר לדברים הנמצאים בה (או יכולים להימצא), והשני, כמה שהוא נמצא בתוך רשות, וזה בדבר עצמו וביחס לרשות לעומת מה שלא שלא היה בה (ולא ביחס לצאר לדברים שיש לרשות לכלולם).

וע״כ היימלאות החפץ בקירבת מקום כזה, חשובה להכילו יחד עם שאר הנמצאים ברשות, והרוצה בתוכה (ומה שאמר רבא לבעי שינוח הוא מצוס חפץ עצמו, וכמו שבירבנו החילוק בין כילוף חלבי שיעור, דבנחו שניהם ממש לא בעי עליו, ובין מקרה לאחד נח ושני לא, לבעי שיהיה עליו לרשות, כי מה שהמעצה

ועפי״ז יתבאר עוד בגדר קלושת הזמן וחילול המלאכות, כי גדר קלושה בזמן זה מה שיהיה הזמן מיוחד לה׳, ועשיית מלאכה שהיא במצמעותה הכנה לדבר אחר מלשון מלאך שהוא במצמעות שליח מגדילה את הזמן כמיועד לדבר אחר, וכל סוג מלאכה יחלק את מצמעות הזמן יותר שהוא פחות מיוחד, וכיון שיהיו כל השבתות במצמעות

גדר דבר העומד להתקיים במלאכת הוצאה – חשיבות קיום לרגע ומחוסר קריבה במחוסר מעשה בהוצאה

המציאות הכוללת של דברים בדרי שימוש תגליל את הדברים בקיימים במציאות לחת ונפרדים בקיומם, והיא תהיה מציאות כוללת שביחס לקיומם כדרי שימוש תהיה המציאות לחילה, לך ביחס לדברים דרי שימוש קיימים יחשבו כדברים נפרדים. ובדוגמת שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ ביחס לשימושו יוגדר כדבר בר שימוש וביחס להיותו במקום יחשב כמשתמש במקום והמקום יוגדר כדבר בר שימוש נפרד וביחס להיות בו חפץ יחשב כמשמש לחפץ.

וביאור דבר זה נרצה שהוא מקום גדרי מצוות לת תעשה לשבת, והיינו, לכיון שנאסר לעשות מלאכה הוא שיש גדר מעשה לכל מה שיש לו להיחשב כמלאכה, וזה הגדר שייך בחופנים שונים (וכמו שחילקו במקום לחר בין דברים האסורים מקום תולשה שיש בהם לבין דברים האסורים מקום מעשה, והיינו, שדברים האסורים מקום תולשה לין גדר במעשה אלא מה שהוא גורם לת התולשה וע״כ יהיה חייב האדם להישמר בכח שיש בו להגיע לתולשה זו, אבל דברים האסורים מקום מעשה גדר העבירה הוא באדם עצמו וביחס להיותו עושה.

אך גדל רה"ר לינו ניחם לאדם מסויס, שאין אדם אחד מגדיל רה"ר, וע"כ ניחם למקום חפץ לא יהיה הגדלת הקרקע כמה שהיא נפרדת, ויותר מזה לאין כלל הגדלה בקרקע דרה"ר נפרד משימושה, דרוחב רה"ר ואורכו הם גדלים שליליים לחוסר הגבלה. ות"כ אין כלל הגדלה בצורת רה"ר, אלא

ואחר כל זאת נראה לולאי לף ר"ש יולה דבתחינה לאחר חשיב לריכה לגופה, לכיון שאינו מפקיר הדבר סתם אלא נותנו למי שהוא רוצה שיהיה לו, חשיב צורך לו בשינוי מקום הדבר[א]. ולא אמר ר"ש דבעי שיהיה זה צורך לו, אלא במניח במקום שאין לו צורך שיונח דווקא בו, ואכן מי שמניח את ורולה שיונח במקום מסויים דווקא שיש לו צורך בזה גם ר"ש יודה לחייב, דשינוי מקום הוא גופה של מלאכה, אבל לא יועיל צורך מצוה לקבורת מת, להוא מצוה במת ולא במקום.

ולפי שני לדיים אלו יש לחלק את שיכות המוסג מחילה בחריץ ואל, שלפי הרואין גם אם נאמר שהגובה השונה של חריץ ואל מרשות הרבים מספיק בכדי להגדיל גבולות לחריץ ואל וכלפיל, אך אין לנו לומר שיש כאן מחילה במובנה הפשוט החוזץ בין רשות הרבים לרשות היחיד (אלא אם נאמר גוד וכו'). ולפי השני יש לבאר שאף בחריץ ואל שייך המוסג מחילה, בתופן זה שהם יוצרים מסך מסויס שמונע רגל רבים, ובזאת יופרלו ביניהם מטרסקל על גבי קנה וגזוזטרא, ויתבאר בתופן דומה דין אל המתלקט.

את שכתותי, היינו שהם כולם אחד ניחם אלי במה שהם אלי ויחידים רבים ניחם אליכם לשמירתכם, והיינו שסיבת כלל השבתות הנפרדות בימים שבינתיים הם אחד שהם שכתותי. כי אות היא, היינו השבת האחת מכלל השבתות. בינו ובניכם לדורותיכם, היינו בינו ובין אותם שנאמר להם בנפרד ולכל דור ודור בנפרד. לדעת, היינו שידעו לומות העולם שבכל דור שאני ה' שלהוני מקדישכם, היינו מעתיד לאתכם לקדושה לעולם הבא, והיינו שאבתותי הוא ניחם להיות כל יום שביעי בשבוע קדוש בסיבת היותו מעין שבת ברחשית, וע"י שמירת השבת ישמר משמעות מעשה ברחשית בכל ימות זה העולם, כי אף הוא אינו אלא הכנה לעולם הבא כמו מה שמעשה ברחשית הוא הכנה לעולם הזה עבור לומות העולם שאין להם חלק לעולם הבא.

מחלוקת ר"י ור"ש ברצון המעשה הנצרך - לר"י כל צורך ולר"ש דוקא צורך בגוף המלאכה

והיינו, שכמו שאמרנו הרי גדל מלאכת הולאה חלוקה למקומות ורשויות וגדל עקירה לבדה והנחה לבדה הוא גדל במקום חפץ (מקום ל"ט), לך אין שייכות בין שניהם אלא ניחם לרשויות, והיינו, שבעקירת חפץ ממקום כבר נתבטלה ממנו משמעות מונח, והרי הנחה במקום אחר היא כיצירת דבר חדש, ואין משמעות חפץ מונח לעצמו חשובה מלאכה אלא משום שעקירתו והנחתו הם ברשויות, ובהם עיקר משמעות חפץ הוא במה שמשמש לאדם, כל מעשה ההולאה חשוב לאחר, היינו, עקירת חפץ ממקומו עם משמעות הולאתו מרשות לרשות, שזהו גדל בחפץ וניחם לשימושו ולא למקומו ואינה נאבדת בעקירתו מהנחה כאן וכן אחר הנחתו שם (ויש בזה לבאר לעת רש"י להחשיב עקירה לבעל הבית והנחה בידו הפשוטה של העני ביצירה) וזה משמעות שינוי האמור.

דקדוק בלשונות רש"י בגדר משצל"ג - צריכה לגופה בחשיבות העושה ולא ברצון בתוצאת המלאכה

והנה כל זה אמרנו ניחם להיות האדם עושה המעשה, אך בנוגע למלוות התורה יאנה משמעות לעשיית מעשה שהוא בלא תעשה. והיינו, שניחם לעשיית המעשה האסור יאנה עוד הבחנה, אם יודע שעושה מעשה לאסור,

דקדוק לישנא דקרא דלא תעשה כל מלאכה – איסור מלאכת שבת הוא במעשה ואינו במלאכתך

✧ ✧ ✧

א. וכן נראה דאמרו ידו של אדם חשובה לו כד"א, והנה מצאנו מח' אי הצנעת אחד חשיבא לאחר, ואם רצו לומר דיד אדם חשובה כד"א לא היה לומר חשובה לו, ותימה מהו שהחשבת יד דאחד תחייב את השני. וצ"ל דביאורו שידו של השני חשובה לו עצמו כד"א, כיון שרוצה שיהיה לו, וע"כ לא הביאו ראיה מהא דזרק לאש, דהתם יש לו צורך שישרף, וע"כ יש לו להחשיב את המקום עצמו, אבל כאן שאין לו צורך בהיות הדבר אצל חברו אלא רק בנתינה, אין הוא מחשיב את המקום עצמו אלא רק את מונחות החפץ. ובדקדוק דאחשביה אינו גדר בהחשבת המקום להיות החפץ נח במקום אלא החשבת ההוצאה עצמה, אבל מה דאמרו דידו של אדם חשובה לו אין הוא בחשיבות ההוצאה אלא בחשיבות המקום, ואפילו אין מיקום החפץ שם דווקא חשובה לו, אבל היות היד מקום חשוב יש בה להגדיר את החפץ כנמצא במקום דרשות. ובמק"א הארכתי

שהיודע שעושה מעשה לסוד ועשאהו נקרא מזיד, ואם לא ידע שהמעשה לסוד נקרא שוגג.

וההבחנה בזה כמה שיש לדון בימי שעקר מצויות לצוויות ועמל לכתף ועקר להוציא (בהגיה, שלין מחשבת עקירה כלפוע), ללכלוכה היה נראה בזה חציב עקירה, כי אין מחשבת לכתף מועילה אלא ביחס להעברה, ולהחציב אותה עקירה שאחריה, כהמשך העברה שלפניה, והיינו, בגדר חיובי לחברס. אבל בזה שעושה מעשה חדש להוצאה אין מחשבת כיתוף מועילה.

מלאכה שיש עמה מחשבה - מעשה מחשוב בעצמו ולא מחמת צורך שלשמו נעשה

ועל כן לא יהיה נפיסת השבת זכרון לשבת מעשה בראשית, היינו, שהוא עשייתנו את השבת מטרת הזכיר מעשה בראשית, אלא בהפך שנפיסה שהיא נוגעת לקדושת האדם ומעלתו כיון שנעשית ביום שבת, לות היא שה' הוא מקדשנו שהרי יום השביעי הוא יום שביתת ה' הבורא, ויהיה זה לות בין ה' לכל דור ודיחם לדור ולעתיד.

ובעיקר לין לדעי לעקירה מע"ג מ"ל יש לבאר לשון למעל גבי למשמע לדעי למעל גבי מקום ד', ולא שתס מעל מקום ד', ולשון גבי כמו לאחורי ופני הוא בגדר המקום עצמו (היינו, החלל), שיש לשייכו לפני וגבי ולאחרי ליזה לדבר, והנה לכאורה גדר זה שייך ביחס לדבר עצמו שנאמר זה גבו ולא פניו וכו', ולריך ביאור ליזה גדר יש בהנחת דבר לאחר במה שהוא מעל גבי מקום ד'.

ועניין המלילות האמורה היא בחינה של הדברים ומצבם בנמצא ולין בה הגדרה של שינוי שהוא הגדרה המתייחסת למה שהיה נמצא ומה שנמצא עכשיו, וכן לעתיד שימצא כמושג לאחר. וממילא יגדיר את הדבר שמצבו היה נמצא כך וכעת מצבו לאחר כדבר לאחר שהשתנה וכן דבר שמצבו כעת כך ובעתיד יהיה מצבו לאחרת כדבר שישתנה.

חלקם מושפעים מאופי השימוש שבאותו מקום ומהם בית, חלר, מבוי (שיש להכלילו מסוגי החלר), גג, קרפף, דירה העשויה לאורך שהוא לה. וחלקם המושפעים ע"י המבנה עצמו כמו מקום שגודלו יותר מבית שתחייס, שמחילתם לינה שתי וערב, ומחילה העומדת מלליה.

ביאור דברי רש"י הנ"ל לר"ש - אין חשיבות המלאכה משום תכליתה

ואחר שיבנה יחסיות המושגים לפשר להגדיר את מלילותם של דברים, והיינו, שהפץ הנמצא במקום יחשב שיש לו מקום וכן מקום שיש בו חפץ יחשב שהוא מלא, והיפך. ממילא יוגדר מצבם היחסי בנפרד להיינו שמקום שיש בו חפץ ביחס לחפץ החפץ יוגדר שהוא נמצא במקום וביחס למקום שבמקום יש חפץ.

וע"כ יהיה שייך שלף במקומות שלין בהם תנאים להגדרת השימוש כשימוש הרגיל מחמת רוחבם וכו', כיון שהם משמשים כלחת עם רה"ר גם הם יחשבו כך מחמת השימוש עצמו. ובזה לא נצטרך לתנאים ללעיל אלא רק מה

ובזה יבואר מה שאמר רש"י לכיון דס"ל לר"ש משאלל"ג פטור לא מהני מה שלריך לאפרו במבעיר, שהיה להקשות למה לא יחשב זה כאוכל, והרי אפר זה הוא מגוף מה שהובער, ובילוהו כאמור אלא מהני לר"ש אוכ שיש לו בתולאת המלאכה, אלא במה שיש בה להחשיב את המעשה, וכיון דהאי אפר לא בא ע"י מלאכת הבערת הדבר, לא מהני מה שלריך לגופו להחשיב את מעשה מלאכת ההבערה, שמבעיר הוא מה שבוער ולא מה שנשרף, והוי גוף דבר אחר ולא גוף המלאכה האסורה, וכן י"ל בלריך לכלבו, דאף דהוא לריך לדם דמשמע דהיא גוף המלאכה, כיון שאין לריך זה אלא לכלבו, הרי שגוף הדבר הנלרך הוא אכילת כלבו, ואין זה גוף המלאכה.

סמטא, והיא המיועדת לשימושו הפרטיים של האדם היחיד ולכל אדם שירצה בכך. והיא זכות כל אדם, ואין זכות למנוע ממנו שימושים פרטיים, כל זמן שאינם מבטלים את האפשרות שכל אדם יעשמש בהם, ואפילו בעת אחרת, וזו אינה נחשבת רשות הרבים לענייני שבת.

חקירה במה חשיב גוף מלאכת הוצאה לר"ש - אי בחפץ לבד או בחפץ ומיקומו

והנה מהיות כי רשויות של תורה וגם חילוקי רשויות מדרבנן בעלי הגדרות עלמיות, ותנאים כנלרך להם, ועוד יש בהם תנאים ודינים הנובעים מעיכובי הרשויות הללו (שגם

וע"פ זה נבאר את דברי הגמרא, כי היה להסתפק בשיעור גרוגרת אם הוא חלק ממעשה ההולאה עצמה, ובזה אמרה הגמרא שאין צריך שיהיה השיעור אחד בכל המעשה, אלא שעדיין היה להסתפק שאפשר שהשיעור הוא גדר במליאות מצדו של החפץ במקום, ואף אם נאמר שאין גדר החפץ במקום, יש לדון אם זה גדר במליאות החפץ עצמו, ואם נאמר שאין זה גדר במליאות החפץ, ר"ל זה גדר של חשיבות המיסור, אזי יש להסתפק אם שייך בזה ליחוי השייך בחיסורין, אבל ספק זה לא היה שייך בגדרים הקודמים כי אין ליחוי במליאות.

ביאור דמח' ר"י ור"ש היא בגדר מלאכה - ראוי לשימוש בני אדם או נצרך לשימוש העושה

ועל דרך זה יתבאר, קרא לסוף משפטים, שאת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך והיינו שגם זה בגדר ביום השביעי הוא שביעית מהשבוע שאין שבת שהוא בכדי שינוח העבד הוא לאו דווקא ביום השביעי אלא הכוונה הוא הפסק לגיפות העבדות וזה משמעות דין השבת שבין אדם לחבירו, וכשאר ענייני הפרשה אם לעשקינן בלחילת הגר ודין שביעית שהוא לעניים ודיקא נמי דלא הזכיר בשאר פרשות אלו גדר שבת מה שהיא קודם או מה שהיא לה'.

אבל לר"י שאין זה תלוי במה שהעושה צריך, ר"ל בהכרח שמה שכל המקלקלין פטורים, הוא משום שאין זה נחשב למלאכה, ור"ל לא יועיל מה שהוא צריך את תולדת הקלקול לדבר אחר, שכיון שגדר מלאכה הוא ביחס לכל העולם, אין מחשבת בורכו מועילה להגדיר דבר זה כתיקון, ואם כמו שאמרנו גדר מעשה מלאכה הוא מעשה הנחשב לעבודה מחמת התולדה שהיא מלאכה, יחולק גדר מעשה זה, דלר"ש גדרו הוא מעשה הנחשב לעבודה מחמת התולדה הנגרכת לו, ור"י הוא מחמת תולדה הנחשבת למעשים.

והנה לכאורה יש למצוא בחסרון קלוטה על פני מי שהונחה שני עניינים, האחד, מה שלא נח, והשני, מה שאינו נמצא אלא בשווירה ולא בקרקעה. ובדש"י כתב דאף אי העמידתו הרוח לחשיב נח, אי הוה יותר מג' פטרי רבנן, ור"ל אין זה עניין להיות החפץ נח, אלא במה שאין הונח, היינו, להיותו בשוויל דהר"ל לא חשיב בתוכה.

סימן ט

בגדר מתעסק (כריתות יט:)

א. בירור בדברי הגמ׳ וחילוקי השיטות

ואחר שקנה יחסיות המוקפים לפקח להגדיל את מלילותם של דברים, והיינו, שחפץ הנמצא במקום יחשב שיש לו מקום וכן מקום שיש בו חפץ יחשב שהוא מלא, והחיפך. ממילא יוגדל מצבם היחסי בנפרד להיינו שמקום שיש בו חפץ ביחס לחפץ החפץ יוגדל שהוא נמצא במקום וביחס למקום שבמקום יש חפץ.

מימרא דרב נחמן אמר שמואל במתעסק בחו״ע ושבת

והנה לכאורה הא לחמר רב נחמן לא יהני לר״ש שהרי אין מקלקל בחבורה אלא במה שאין הוא צריך לזה, ובהכרח לפי שבחבורה חיירי שצריך, וכיון שאין שינוי בין חבורה זו לחבורה זו לענין מה שצריך לדם יהיה חייב. וזה התירוץ אינו אלא לר״י. דלר״ש כיון שגדל מה שנחשב תוספה כמלאכה להגדיל המעשה כעבודה הוא בחפץ הנצרך לו, אז אין גדל קונה בחובל, אזה כמו בכל המלאכות שיש תוספה והוא צריך לה, ואם מצאנו פטור למתעסק בהכרח שהוא ביחס לשני צרכים שיש לו, והוא התכוון לעשות תוספה לצורך זה ועשה לצורך אחר מכוונתו, ות״כ אף במילה יש לר״ש לפטור. אבל לר״י שגדל מלאכה היא במה שהלבר עצמו רצוי ומתעסק, היינו, ביחס לדבר עצמו, וע״כ בהכרח לפטור למתעסק הוא במה אלא נתכוון לחפץ זה, וכיון שחייבה תורה על חובל בהכרח הוא משום שמלאכה זו, אף שאין היא תוספה החשובה לצימוק לחם, מעשה אלה נחשב לעבודה, ות״כ הרי אין מלאכה זו תלויה בחפץ. ות״כ אין במה שהתכוון לחפץ אחר פטור למתעסק.

תיובתא דרב יהודה

וקרקע זו משמעותה היא בשטח המקום, יען כי אין משמעות בקרקע כמציאת השימוש מלבד בפני שטחה. וע״כ יהיה שטח מקום גדל לאשון זו, וביתר ביאור שאף למנס וכמ״כ שיעורי השטח אינם מוכרחים להיות בגדרי שטח עצמו, והם זה בגדרים כמותניים ביחס למשמעות לקרקע עצמה, אך עצם משמעות קרקע מוגדלת ע״י שטח, היינו, שאין קרקע הוא בכל נקודה ונקודה בשטח, וכשנגדיל גודל שטח הרי מוכח שיהיה לכל נקודה ונקודה גדל קרקע בפני עצמו, וכמ״כ הרי משמעות זו של קרקע היא בפני שטחה. ואף שיהיה השטח חלק מגוף עבה אין זה שייך לגדל קרקע כי קרקע היא פני השטח לבד, ומשום כך גם היותה נפרדת ומלוחלת תיבחן ע״י גדלי שטח, וזה אף שאין לשטח זה לבדו עמידה במציאות.

תיובתא דרב אושעיא

אבל בהעברה כיון שגדל השינוי הוא לא במקום עצמו, שאין המקום מחולק מחבירו אלא ביחס לחפץ, והיות החפץ במקום מגדירה את המקום כשונה ממקום שלילו (ל״ת), הרי שיהיה צורך ללימוד על העברה לבד, ועל זריקה לבד, ואין ללמוד זה מזה. דאי כתב העברה לא הייתי לומד זריקה מיניה, לכיון שגדל השינוי הוא במקום חפץ, היה לומר

שאם אין הולד מניח בידים במקום החתך, אין זה נחשב שהמקום מצויך לחפץ בלותו המופן שהיה המקום הקודם, ואין זה שינוי אלא קלקול שעתה הרי הולד כבלי מקום (וטעם יג

לא מתעסק לברי הכל פטור וכו' רבא אמר ליקדם ליכא בינייהו והתניא היו לפניו וכו'. והיינו, לאיירי כלעיל לאבד מלקט מלידו, לכל"י אף במין אחד פטר ר' יהושע, ור"ש חזרי סבר לבמין אחד חייב לכ"ע, משום שאין נחשב מחשבת ליסור שונה, וגם לא נחשב מתעסק, ור"ש חזרי שיתכן דס"ל למלאכה שאין לריכה לגופה חייב, לא יקשה לו היכן יפטור ר' יהושע משום מתעסק, שיש לומר שיפטור שלשה ללקוט זו וליקט זו, בין בשם אחד ובין בשני שמות, אבל לכ"ש לסבר שהוא תלוי בלוונך, כיון שאפילו בזו וזו אם הלוונך הוא אחד חייב, וכ"י אפילו בזו לומר שפטר ר' יהושע, אין לר' יהושע שום מקום שיפטור בשבת.

פירוקא דרבא

כמו שכתבנו לעיל גדרו העיקרי של רשות היחיד הוא, שיהיה ראוי לשימוש היחיד כלרך המשמעות הממונית של חפץ היחיד, והיינו, שהוא מותאם בתופן פרטני לשימוש של היש (או מנשים מסויימים), ולכן יש ההבדלה וההפרדה של רשות היחיד הוא כל כך מהותי בדינו, שהרי כל מהותו שהוא מיוחד, וההבדלה היא החלק החיוני של הייחוד.

ואם אכן י"ל להיינו לאמר רבא שאין מחלוקתם במה אשב ללקט לדזה אפילו כ"ש פוטר, אלא מה' בלהקלים, והיינו, שנתכוון לעשות שניהם ועשה שניהם, ואין חסרון לאבד מלקט מלידו, וחלקו בלהקלים, לכ"י פטר ר' יהושע אפילו בשם אחד, היינו, ללקוט זו ואחר זו, ולכ"ש ור"ש חזרי לווקא בשתי שמות, היינו, שתי מלאכות, אבל בזותה מלאכה לא, ולגבי מלאכת כיבוי אף כ"י מודה לאסור לר' יהושע, לכיון שאין גדל בדבר האסור להוא מקלקל, וע"כ לא כתבה הגמ' לכבות ולכבות.

סיכום חילוקי נושאי מח' אביי ורבא ומח' ר"ש ור"י - מעשה האיסור לחטאת לעומת התוצאה ושגגת חטא בה

אבל אם מנוחה ונפיקה הרי הם ביחס למעשה בראשית, היינו, שהניחם והנפיקם, והנפיקה כמו בנפץ חיה, מה שכל חלקי גופו פועלים כאחד לקיים היצור האחד, והנפיקה ביחס לכלל מעשה בראשית תצוה אחר האבירה, וכלעיל, שאם לא נסתיימה הבריאה עדין אין נפץ כלל מעשה בראשית גמור, וע"כ לא הזכיר את כל אשר בם כי זה

וביאורן כי אם נפיקה יצוה במשמעות ביבוי הדבר עצמו וביחס ליחיד, כלומר נפצי, היינו, שיהיה האחר לא ליחוד שני דבריס או ביבוי במשמעות כללית אלא כחלק מעצמי, ומשמעותו ביחס למוצג מלאכה, כמטרת יצירה, אלא יחשב העוצה אותה כמשמש ליצירת היצירה. ואין הנפיקה גדל במלאכה אלא שהאדם ללא מלאכה הוא נופץ, שעשיית מלאכה ע"י האדם מבטלת את נפיצתו האישית, שהרי נעשה משמש ליצירה, ואף שהוא יוצר ושמו עליה אין זה נפיקה אלא ביבוי. אך אחר שיהיה זמן שאינו עוצה מלאכה יוכל להינפץ, וזה שכתוב וינפץ בן לאמתך, ממילא אחר שאין לו מלאכה לעשות.

והנה במה לילפי פטור לזה עוקר וזה מניח מפרשת חטאת לכתיב בעשותה ולא העוצה מקלתה, קשה לממ"נ אי לאסור מקרא לא תעשה כל מלאכה, הרי עשה מעשה האסור וחטא בשגגה בעשותו אותו וכו', ואי אינו לאסור מקרא לא תעשה כל מלאכה, הרי זה כלא עשה כלום (וכמו לכתב רש"י לאי פטרינן מתעסק בשבת מפני מלאכת מחשבת לא בעינן למיעוט לאשר חטא בה, והיינו, כי אין זה חטא כלל).

ב. בגדר חלק המעשה שנאמר בו פטור דמתעסק

פטור מתעסק בשבת ובחלבים ועריות - פטור משום מלאכת מחשבת לעומת פטור חטאת במעשה עצמו

סמטא, והיא המיועדת לשימושו הפרטניים של האדם היחיד ולכל אדם שילכה בכך. והיא זכות כל אדם, ואין זכות למנוע ממנו שימושים פרטניים, כל זמן שאינם מבטלים את התפקודות שכל אדם יתחמק בהם, ואפילו בעת אחרת, וזו אינה נחשבת רשות הרבים לענייני שבת.

והשמירה הלשמונה תהיה בשמירת הזמנים שיהיו יודעים איזה יום שבת בכלי לעשות את השבת, והיינו, כי אם היה המצווה רק שיש יום מסויים שלריך לשמרו לא היה שייך לצווות גם לשמור את היום זזה משמרת למשמרת, אבל כיון שיש במצווה משמעות עלמית לכל יום שבת בפני עלמו שייך לצוות על שמירת השבת בכלי שיהיה אפשר לקיים את קיום היום.

(ובהשתלשלות מעשה פשוט לעוזה, מעשה, ותולדה, וביחס לאדם לחפץ ולמקוס, היינו, מעשה לאדם בחפץ, מניח, הנחה, מונח. מעשה הנחת חפץ מנחה (עוזה) מונחה (מעוזה) מנוחה (מעשה) הנחייה (עשייה) הונחה (נעשה) מונחה הנחה הנחה הונחה הנחייה נח מונח הונח ביחס לחפץ, היינו, עוזה(וביחס לחפץ הוא מֶעֱשֶׂה), מעשה (המחולק לעשייה, ונעשה) תולדה (מֶמֶעשה, ומעוזה), ומלד החפץ, העוזה מנוחה והמֶעֱשֶׂה מניח, המעשה הוא מנוחה (העשייה הנחייה, הנחה, הנעשה הונחה, הונח) התולדה הינוח (מֶמֶעשה הניח, מעוזה מונח), ומלד החפץ הוא נח נח הונח הנחה נוח מנוח).

והנה ביחס למעשה האסור בשבת מלאנו שמות חלוקים, והס, מעשה סתס, מעשה חכמה, מלאכה, ומלאכת מחשבת. ונמלאס לווקא באיסור שבת, אחר שבשאר איסוריס מעשה האסור לאסור ביחוד, ולא משום איסור לעשות מעשה סתס. אבל בשבת שגדר האיסור בשביעי לא תעשה מעשיך, הרי שגדר האיסור הוא על מעשה בגדרו כמעשה, ולולי שלמדנו חילוק שמות בגדר מעשה עלמו היו נאסרים כולס.

ובזה חלקו מה נחשב מעשה האיסור שיש לומר בו מתעסק, אס הוא בגדר האסור במעשה, או במעשה שיש לאסור בגדר האסור. והיינו שני המקריס לאמרו, דבנתכוון לאתוך מחובר שהוא מעשה האסור, יש שני חלקיס. האחד, האיתוך, שהוא מעשה האסור לעשות במחובר, והשני, מה שבגדר מחובר, ושזה הגדר האסור לעשות בו מעשה איתוך. ואמנס כיון שנתכוון לזה ועשה בזה הרי ולאי אין לריך שידע שהוא אסור, לאנן מחייבין חטאת על לא ידע ונודע. אלא שנחלקו אס היות הגדר ממין האסור באיתוך, הוא יגיעה הנלרכת ליגיעת המעשה איתוך עלמו.

גדר מתעסק בחלבים ועריות - חייב שכן נהנה מגוף הדבר משא"כ בשבת שיצר מלאכה

והבן כי זה הענין הרי לאמור לף בחלבים ועריות, ובהכרח אלא נחלקו אס נחשב יגיעת איתוך בגדר שאינו מחובר יגיעת איתוך, ופשיטא לאין איתוך בלי שיהיה הגדר הנאתך מחובר, אלא שנחלקו אס מה שנחשב איתוך הוא גדר במעשה עלמו, או שהוא גדר רק בגדר הנאתך, היינו, שיש בתולדת הגדר להחשיב את המעשה כאיתוך, וא"כ אין הוא אלא חלק מיגיעת מציאות המעשה, וכן לגבי אכילת חלב שנחלקו אס מה שנחשב מעשה לאכילה לחלב הוא מיגיעת המעשה או לא, וכדלעיל.

אבל בנתכוון להגביה או לבלוע לכ"ע הוה מתעסק, והיינו, שיגיעת איתוך ואכילה, ואפי אס גדר במעשה עלמו (אלא שבחלבים ועריות חייב שכן נהנה, היינו, לכיון שאין מעשה אכילה חשיב איסור מחמת עלס מעשה אכילה בחלב, אלא במה שנהנה באכילה זו שסוף אכילה הנאה, ויש להנאה זו קיום עלמי בלי המעשה, שאין המעשה אכילה רק מעשה קירבה לגבי הנאה, ע"כ אין נחשב האכילה לקיחת האיסור, וא"כ מה שכתבה תורה שחטא בה, היינו, ההנאה. וכמש"ת אין שייך מתעסק בזה), וכיון למלאכת מחשבת אסרה תורה, והיינו, שאין המלאכה הגמורה העומדת לעלמה (כגדר חתוך), חשיבא גוף האיסור אלא במה שחשב בה, הרי שיש במעשה גדר שעושה את מציאות האיסור. וע"כ שייך בזה מתעסק.

חסרון גדר מלאכה במתעסק בשבת – ביאור חילוק חבורה לר"י ברצון ולר"ש בנטילת נשמה

והנה בגמ' לקמיה כתבו לגון בדברי שמואל מה שאין אין מתעסק בשבת משום מלאכת מחשבת (והנה גדר מה שאמרו שאין בזה מתעסק, אף שאמרנו לעיל לאיתא בנתכוון וכו', היינו, משום שעיקר פטור למתעסק מחטאת, הוא משום שאין חיוב חטאת אלא לגבי חסרון יגיעת איסור, וכמו שאמרו שגגת תלמוד עולה זדון. אבל חסרון יגיעת המציאות אין בו לורך כפרה לחטאת, אך היה לזון בזה לכיון שיש לו לעשת יש לו גם להיזהר במעשיו אלא יחטא בה, והיינו, שגדר הפטור הוא במה שיש להגדיר כלל מעשים של אדם איזה

שיעשה כמותרים לו לחסורים, וזה הרי תלוי במציאות דברים החסורים שיש לעשות בהם איסור, וע"כ עיקר גדר הפטור למתעסק הוא לא במה שיש לו לעשות מעשים שאין לחסורים, אלא במה שיש לו לעשות מעשים המותרים. ובזה יש במתעסק שנתחלף לו ממותר לאסור יותר גדר הפטור מהעושה בלא כוונה כלל), והיינו, לכיון שגדר מלאכה החסורה היא רק בדבר המוגמר העומד לעצמו אלא במה שהוא מחשיב לעצייתו, וממילא במתעסק לצני דברים חסר בדבר שנעשה גדר מלאכה, והוי כמי שלא יצא מלאכה כלל ממעשיו.

הרצון הוא מחשבת קיום מציאות, והיא משם רץ כאדם הרץ אל מקום אחד ואף שבזמן שהוא רץ אין הוא עדיין במקום כיון שהוא בדרכו אל המקום ביחס למקומות שלפנכך לו להיות בם יש עליו שם המקום ההוא יותר משאר מקומות וכן באדם שיש בדעתו יציעה לגבי המצב הרצוי להיות בו ובסיבה, היינו, שיחשוב קיום מצב כרצוי לו יקרא שרוצה במצב ויהיה עליו שם הדבר שרוצה, וזה גם בזמן המצב ביחס להמשכו.

השבת תבוא בצני משמעויות. א. השבת לעצמה. ב. מצות השבת. מצוות השבת תחלק לשלושה חלקים. א. המצווה. ב. סיבת המצווה. ג. מטרת המצווה. המצווה תחלק לצני חלקים. א. בעשייה. ב. בלי עשייה. בחלק העשייה מצאנו צני גדרים. א. הקלושה. ב. השביתה. בחלק הקלושה מצאנו צני גדרים. א. זכירה. ב. שמירה. בחלק השביתה מצאנו צני גדרים. א. בדבר הנשבת. ב. בדבר ממנו שובתים. בדבר הנשבת מצאנו צני גדרים. א. ביום. ב. בלילה. בדבר ממנו שובתים מצאנו צני גדרים. א. במעשה. ב. במלאכה. בלי עשייה מצאנו צני משמעויות. א. החילול. ב. העשייה. בחלק העשייה של לי העשייה מצאנו שלושה מרכיבים. א. העושה. ב. המעשה. ג. הזמן.

דין מילה שלא בזמנה - דחיית שבת במילה ובגדר זמן המצוה

(וביתר ביאור ביש להקשות לרש"י למאן דדריש האי לא דריש האי, וא"כ ליתא לדשמואל אלא לר' יהושע, אלא ס"ל מתעסק פטור אלא ממלאכת מחשבת, וא"כ עדיין יש להקשות לר"א אלא ס"ל דילפינן ממלאכת מחשבת, ואין שייכות בין פטור למתעסק לדין מקלקל, ואלא בחדא מחתא מחתינהו, וצ"ל דבתכוון לזה ועשה בזה לפילו לר"א הוא משום מלאכת מחשבת, דהא ס"ל לר"א לדיכא פטור זה לגבי יציעת ליסור, וזה ביאור המשך הגמ'. וע"ש. ובדרש"י כתב דשוגג לייכי שבתכוון לזה, אלא שחשב שנולד בשבת, ושקשה דהרי יש לתלות זה בשח' לבני ורבא, דבזה לבני ס"ל דחייב, ואף אחר פטור למלאכת מחשבת, ולרבא פטור אף אחר מלאכת מחשבת, והנה רבא פוטר אף בחשב שהוא רשות אחרת, ולכאורה זה ממש כמו כאן, היינו, שבתכוון לזריקה, ובתכוון לזריקת מרבע, אלא שטעה ביציעת מהו המקום שזורק בו, ואמאי לר"א חייב, ואמאי צריך לסברה דדבר מצוה, וצ"ל שאין גדר דחיית יום השמיני את השבת, גדר ביולד, אלא הוא שפירה מעת שנולד לקיים בזמן זה מצווה למילה, וע"כ אין שייך בזה מתעסק כלל.)

ג. בחלקי המעשה ומשמעותם ביחס לתוצאה

גדר מעשה מלאכה שיש במהלכו משמעות בתוצאה - חיוב חובל במעשה כמהלך ולית ביה מתעסק

גדר מה שמקום שביתת לדם הוא ל' לחמת, וכן העברה היא ל' לחמת, וכן שיעור תל המתלקט עשרה הוא בשרבע לחמת, הוא משום ששיעור מקומו של לדם הוא שרבע לחמת, ומה שהוא שיעור מקומו של לדם מצאנו מחלוקת לם הוא משום שעצם מקום לדם המונח הוא בל' לחמת, או ששיעור שימוש לדם בחפץ הוא במקום ל' לחמת. ואיך שלא יהיה הוא גדר בשימוש לדם. וממילא יהיה שיעור מקום שימוש לחד של לדם ל' לחמת, וכיון שעל עשרה טפחים נחשב השימוש כחלק מהקרקע, לם התל יתלקט עשרה בתוך שרבע לא יהיה חלק התל שמעל עשרה חלק משימוש לחד של החלק של הקרקע שלילו, ויחשב חלק זה של התל כנפרד מהקרקע. לך לם יתלקט עשרה ביותר משרבע הרי שהוא מקום שימוש עם הקרקע, וכן לכל לורך התל לפילו יגיע לעשרה יהיה המשך שימוש לחד עם הקרקע, כיון שהגדל הגדול ביותר של מקום שימוש

לחל הוא לרבע לחות, וכן לא תחסר העברה בה"ר בפחות מד' כיון שעל ד' לפסד שיש עליה שם שימוש לחל במקום.

וע"כ יהיה משמעות הולחה לווקא בדבר הממוקם משכבר, ובהיות ממקום לחל מעשה, וכיון שאין היות לדבר מקום (ברשות), חלק ממעשה הולחה אין מעשה השינוי שייך ללא ביחס למקום המסויים שבו הוא נמצא ביחס לגדרי מנוחה לחית ליה.

איסורי לא תעשה מחולקים לשלושה בחי עשייה, בשמירת מעשה, ובמניעת קיום. אי עשייה היא בחלם העושה וגדרה החיובי הוא שמירת עצמו בעושה, ושמירת העושה היא בשלושה גדרים שמירת החלם הכוללת שמירת גופו לעתו ולצונו, שמירת מעשיו, ושמירת תולחותיו, ושמירת העושה בגופו כולגמת חלבים ועריות שלא יהנה גופו מהם, ובדעתו כולגמת משכבת זיסול וכוונת ד' לבריס, ולצונו כולגמת לא תחמוד ופניית הלב, ושמירת מעשיו כולגמת רולח בשגגה, ושמירת תולחותיו כולגמת מזיק. ושמירת מעשה היא בדבר

וכן כתוב שאת ימים תעשה מלאכה, ומילת תעשה ללא יחס העושה כי זה במשמעות הזמן, ולחר כתב יהיה לכם קודש, כי על עכשיו דבר במלאכות, וכיון שלא יעשה מלאכה בימים ללה ממילא יהיה זה היום לפסדות שתעשוהו לחר, וכל העושה בו, היינו ביום השביעי, מלאכה לזה שתהיה יומת, ומשום כך כתב כאן רין הבערה לחלק או ללאו יצאת, כי ליבר מיחוד הזמן ויעולו שאינו משמש לסוגים שונים של מטרות.

ולדוגמא עשיית מלאכת קולר שהיא עשיית מעשה של חיתוך דבר מחובר, שמשמעותו כחתוך יותר מן המחובר היא שעתה הוא לוכל. וכוללת בה את החלם, הלעה, הבקשה, המחשבה, הלצון, הכוונה,

וזה לאמרו לר"ש סבר לאכן אין שייכות, אלא שבדרך כלל בנתכוון לזה ועשה זה, בשני מינים ממילא ליתא למחשבה, והיינו, שאכן ביקש לעשות המלאכה, והיינו, שהיה חפץ בקיומה, ובזה לי לגדר מלאכת מחשבת, היינו, מחשבת הקיום, אבל לר' יהושע בעינן לבקשתו, וזה מחשבת הקיום הנגררת לעשייה, ובעינן למחשבתו, היינו, מחשבת הקיום הנגררת לגרימת המעשה.

משמעות קיום בקשתו במלאכת מחשבת - גדר רצון האדם בעשיית המלאכה שיש בה מחשבה

והנה מלאנו עוד חסרון (והנ"ל שהוא מגדרי אין מלאכת מחשבת) בדעת למלאכה, שהכוונה מגדירה לת המעשה כמעשה שאינו מלאכה כלל, והיינו, בשאין חסרון לא מלד הכוונה למעשה לו לתולחה לו בהבנת המציאות, אלא בהיות המעשה ניתן להיעשות לשני לרכים שאחד מהם הוא מלאכה, והשני לינו ועשיית המעשה לכוונה השניה מגדיר לת המעשה כמעשה אחר לגמרי וזה הגדר יכנס ענין מקלקל, ועוד כמה מעשים שאינם נחשבים למלאכה מחמת היות המעשה לא מוגדר כמלאכה, כלמדינו בהלכות בורר ועוד.

ומעתה יבואר גדר מושיט מרה"י לרה"י, והיינו, זה כמו גדר ד"ח ברה"ר ביחס לשימוש להנחה, אלף שכמו שאמרנו אין מחילות וחילוק רשות משמעותיים ביחס לשימוש להנחה, אך כיון שעובר לרך רה"ר, שהוא מקום שאינו ראוי לשימוש להנחה, הרי שיש כאן שינוי מקום ביחס להנחה.

ביאור מחלוקתם בילפותא ראשר חטא בה - חטא בתוצאה המבוקשת ולא במעשה עצמו באבד מלקט

המשמעות השביעית הוא יעוד השימוש במקומות הרשות הנפרלים ביחס לשימוש שאליו הרשות מוכנה, ומשמעות זו היא המשמעות החמישית והשישית יחד, והיינו, שהמשמעות החמישית התייחסה למקום מסוים כמוכן לשימוש, והמשמעות השישית כמחלקת מקומות לבים ומיועדת לשימוש מסוים, והמשמעות השביעית היא המשמעות החמישית ביחס לשישית.

הוצאה מרשות לרשות היא מעשה כולל, שיש בו לברים המותרים כהולחה מרה"י לרה"י, ומרה"ר לרה"ר (שנחשבים לשני רשויות עי' ב"ב נה: לשב"ם ותוס'), וכן לכרמלית. והיינו, שמלאכת ההולחה היא מעשה הנוגע לשינוי מקומו של חפץ. לך השינוי הנאסר בתורה הוא רק שינוי מקום מרה"י לרה"ר וההיפך. וזה כי רשויות שונות אחת מהשניה יותר משאר רשויות נפרלות.

במה שהקשו ברישא מדברי ר"י ולא מר"ש רש"ש - חיוב במין אחר משום אבד מלקט מליבו במחשבת קיום

והנה כבר חילקנו שהמלאכות האסורות נלמדו מן שם מלאכה הקרוי לדבר שיש בו תכונת הבאות ממלאכות אלו, וזה גדר מלאכות לפי תולדותיהם, אבל פרטי המלאכות נלמדו מכל מה שהיה יזוע שנעשה במשכן,

עוד כ"ב מה להקשו מר' אליעזר לסבר לידי רה"ר כרה"ר, ומאי קושיא מרבנן, ואף ר' אליעזר הרי לא פליג משום הא, ואפשר להוא נמי ס"ל. ואף לתוס' לכתבו למסתמא הכי הוה במשכן, היינו, לידי בתיס מה יועיל למודה ר"ח בחיפופי, כיון דלא הוה במשכן חיפופי (ובדשב"ל כתב דהיינו לאמרן כי אלן היו במשכן חיפופי, ובדש"י לכתב להוא משום שמירת כתלים לא משמע כן, ובכלל לא משמע מהדש"י דהיינו דילפינן), וכן מה לאמרו התוס' דצ"ע מודה לאלן הוה במשכן ואעפ"כ פטר, משום דעומד כמהלך, ולא נתבאר למה יהיה סברת לפסוקי דשותא פחות סיבה לפטור מעומד כמהלך, ועוד דלהיטת הסוגיא דילפי מדילי כמו שדלו למילף ממעביר ואמרו הילכך להא למיא, ולתוס' אין זה דימוי אלא הוא הוא.

מחלוקת ר"י ורש"ש באבד מלקט מליבו בשם אחד - בגדר שם מלאכה המתקיים בבקשתו לר"ש

והנה איתא בגמ' הוריות (7.) לאין כ"ל חייבין על שיורו בדבר שאין הלדוקין מודין בו, והקשו מן המשנה לאמרו לאם הורו בהוללה מלשות לפטור חייבין, והרי הוללה כתיבא לכתיב לא תוליאו משא מבתיכם. ותירלו להורו בהכנסה, ואב"ל להורו במושיט וזורק. וכתב רש"י ללא כתיבי בהדיא (ובגמ' שם הובא גי' אב"ל להכנסה בהסגר מרובע, ורש"י לא פירש בה, ולא נתבאר אי גרס לה אי לאו).

סימן י

דבר שאין מתכוין

א. בירור ביסוד מח' ר"י ור"ש בדבר שאין מתכוין

במח' ר"י ור"ש בהנאה הבאה לאדם בע"כ - הנאה שאינה באה דרך מעשה

וכמו"כ דין מתעסק יהיה גדר בעשיית העושה כחציות במעשה (שהוא דין בכל התורה להגדרת המעשה כנעשה על יד העושה), דהיינו, הידיעה במעשה, שהוא חסרון בעצם הבנת המלאות הקיימת כשייך בו מלאכה, אע"פ שדעתו על המעשה ותולדת המלאכה.

וזה הוכיחו ממעביר מתחילת ז' לסוף ז', שהרי אם יניח בחמצע ז' פטור, ודלמי אינו חשוב במקום חיוב, ואעפ"כ בשמניח בסופו חייב, ומוכח שאין בנשיאתו את החפץ במקום שאינו מקום החיוב, הפסק בין עקירתו ממקום זה להנחתו במקום זה, וכן י"ל במוליך לרך סטיו לף שאם יניח בסטיו יהיה פטור, אין נשיאתו את החפץ אם הפסק אם הניחו ברה"ר, והשוב כמוליך מרה"י לרה"ר בלא הפסק.

בגדר פטור דמתעסק בחטאת - אין נחשב שעשה מעשה בדבר האסור בכל בשגגתו

והיינו לכמ"ש הא דבעינן להנחה הוא מקום דבלא כן הוי הולאה שלא כדרך, שאין דרך הולאה בלא עקירה והנחה, והיינו, דלגבי עיקר שינוי שנעשה בחפץ במעשה הולאה (היינו, היותו לפני כן במקום זה ועתה במקום זה), ולאי חשיב שנעשה, ואפילו בהיותו רק בלוויר רשות (אבל אי לא הוה בלוויר רשות לא, ומה שאמרו במעביר בידו אפילו ביותר מי', הוא מקום לגריר אחר גופו להוי בלוויר רשות (וביותר לי"ל דחשיב מקום כן דנגרר מקרקע רשות, דהא מחייב בעמידה לפוס

בגדר חיוב מתעסק בחלבים ועריות שכן שנהנה - הנאת גרונו ומעיו בלא חסרון כוונה במעשה האבילה

כהנחה אפילו עודו למעלה מי', אבל אין דורך לסברא זו לגבי העברה עצמה), אבל כיון דלא הוי דרך הולאה אלא בעקירה והנחה, אין להחשיב עושה דבר זה בחפץ כמוליך (היינו, לגבי חשיבות המעשה בעושה לגבי חיסור מלאכה).

והבן הנדרך לעתי משמעויות שיהיה גדר ביום השבת שאינו ממחזור השבוע, שאינו שייך אלא בקושטו יתבדך אלו הזמנים, שהוא ית' ממליך כל הנמלאים ואינו מעשיו בגבול זמן, ויהיה מקדם את השבתות וחלקם בלי יחס לעולר ימים, אבל אין זה שייך ביחס לאדם שהיותו פועל וקיים בזמן מגביל התייחסותו לזמן בלי התייחסות לגבולותיו. וזה שכתוב וביום השביעי שבת קדש ליי', ואיתא במדרש לעס שבת מסורה, ואינה מסורה לבית דין, וכן הוא לומר ושמרתם את השבת.

לפעמים יהיה המעשה שינוי בדבר קיים ממצב למצב, והיינו, שאלו יהיה במצב החדש מציאות חשובה ביחס למעשה כי אעפ המלאת המצב החדש בדבר לא תהיה מעשה אלא מעשה השינוי עצמו וגדר מעשה זה הוא בדבר שיהיה חשיבות בדבר בעצם יציבות מצבו לאלו שינוי והמעשה המביאו למצב חדש הוא אעפ עשיית השינוי.

וביאור הדברים בהקדם גדר חלל דרשות, והיינו, דכמו שאמרנו יש לקרקע משמעות

מקום נוספת ביחס לסתם מקום, במה שהיא מקום קבוע ויציב, וע"כ יש לה משמעות כיסוד ביחס להיות מקום רשות שימוש, וביחס למה שיש ברשות משמעות שימוש חשובה (עוד יותר ביחס לסתם שימוש קבוע), והנה אם מקום שלין לו משמעות זו קרוי בכל מקום לוויר, וכמו שלמדנו לף לוויר זה נחשב מקום שימוש, שניתן להשתמש בו, ומ"כ יהיה לנו שני גדרים הנוגעים למשמעות מקום לשימוש, וכיון שלין שימוש בעצם פני השטח כי רק יסוד לקיום השימוש, הרי שהמושג קרקע הוא גם בגדר מקום הפחות הנ"ל, היינו, לוויר, אלא שבהיות לו קרקע יש לו משמעות נוספת שהוא יציב וקבוע, ומ"כ ביחס למושגי מקום לרשות יהיה משמעות לקרקע במה שהיא יולדת קביעות שימוש לוויר שעיקר, וע"כ כשנדלה להגדיל רשות לף שלין לוכך לשימוש כל דהוא דווקא בקרקע, הגדלת מקום עצמו כרשות שימוש הרי היא ביחס לקרקע, שמושג רשות הוא גדל במקום כמוקם שימוש קבוע.

ב. ביאור מח' ר"י ור"ש

חילוק גדר קול מראה וריח מאבילה - אין לקיחת הנאה בלא מעשה המיועד להשגתה

אבל בדבר שלין בו מעשה כהרחה ושמיעה ודליה שלין נחשב שהוא עושה מעשה בדבר יותר ממה שהדבר עושה בו, לא יחשב לקיחת הנאה אלא במעשה, וכיון שכאן אין הוא עושה המעשה בשביל זה, אין בזה לקיחת הנאה. ומה שלין נחשב עצם מה שבא למקום ההנאה דבר שלין מתכווין לכ"י, שהרי אין לו לאבד לכאן לונם עשייה לעומת מי עשייה, משום שלין להחשיב עשייה שלו כלקיחת הנאה בלי שיחשב שהנאה שלו היא הנאה, והיינו, לכיון שעצם מה שנחשב הנאה הוא רק בדבר עצמו, וכמו בחתיכת חלב שהיא לסורה גם מבלי שיאכלנה שהרי חיסור שלה הוא מחמת זהות עצמה, וע"כ מעשה בה אין לריך אלא לכוונת מעשה שלו, אבל בהנאה כיון שהיא נולדת רק ע"י מה שיש מי שנהנה, לא לא תחשב הנאה מחמת הסרון חיבור עם מי שנהנה, גם מעשה שלה לא יחשב כלקיחת הנאה. וע"כ לא שייך לומר שאין יעשה משום דהוי דבר שלין מתכווין לכ"י, ולין בדעל כורחו סיבה לחיוב כמו בפסיק רישא.

והגדרה למקום שהוא פרוץ ממחילות המשמש לכניסה ויליחה, ולין עליו גם פילה כיון שהוא משמש לשימוש (כניסה ויליחה) שלינו סותר (הגדרת מקום עם) מחילה, כמו כן כיוון שפתח הוא לחל ממרכיבי הלל של כל מקום גדול, הרי לצורה מובהקת שלו יש גם גידול (עיין צורת הפתח). הגדרת המושג פתח תיתכן כהגדרה לרוח לחת, והיא תהיה חלק ממחילת לותו הלל, או כהגדרה לכלל הרוחות, והיא תהיה חלק מכלל מחילות הרוחות.

בגדר פטור דרך הנאתן וזיעה בעלמא – גדר חפצא דאיסורא דהנאת דבר תלוי בדרך שנהנים ממנו

ונראה לכן הוא גדל מחשבה שיש במלאכת הולאה, היינו, אלא מהני מה שרולה לעשות דבר במקום זה אלא לריך שיהיה מחשבה לדבר לחר, ובזה לין גדל אלא במה שהוא מקום בעל חשיבות לצרכים לחרים, שע"י זה יש להגדיל הנחה בו כהכנה לדבר לחר, אלא שלין זה חשיבות ביחס לחפץ אלא אם היה במקום בעל חשיבות שונה, שגדל חפץ מונח כמוכן לשימוש אם יש למקומו יעוד, הוא גדל מגביל, דהמוכן להדבה שימושים חשוב יותר, אבל ביחס לגדל שימוש מסויים, יהיה משמעות לסוג השימוש. ויתבאר חשיבות שווה למלאכת הולאה כשאר מלאכות.

הנאה במקום שנאמר בו אבילה - זיעה בעלמא אינה חפצא דאיסורא אף לענין אבילה עצמה

ובזה נחלקו, אם גדל זה שייך רק במקום אלא נאמר בו אבילה, שאז יש לומר לכיון שלגבי אבילה הרי גדל חפלה לאיסורא הוא בחפץ לבד, ומ"כ יחשב חפלה לאיסורא לף לגבי הנאה, או אף במקום שנאמר אבילה כיון שרק נהנה, לא חשיבה חפלה לאיסורא לגבי הנאה, אבל בזיעה בעלמא לפילו למאן דאמר דבמקום שנאמר אבילה גם חפלה לאיסורא להנאה הוא כאבילה, זיעת לין חשיב חפלה לאיסורא לפילו לענין אבילה.

ומכל זה משמע לפשיטות להו בסברת להמוליח מרה"י לרה"י לא קעביד מידי, ובאמת שזה מוכרח להא ולאי היה בעבודת המשכן גם הולאה מרה"י לרה"י שקודם שפורק המשכן הוליאו בני קהת את הארון מלפנים, ומינייהו יליפינן לקמן לגין הולאה. וסברת זו צ"ב.

ומעתה יבואו גדרים אלו בדברי הגמרא, להנה דין הוצאה שונה מהעברה להוה בהוצאה רשות, ולכך הוה מעשה הצינור אלא ביחס למקום החפץ, להוצאה יש בה שינוי רשות, וע"כ אין גדר המעשה מוגדר ע"פ שינוי מקום החפץ, אלא שינוי רשות מקום החפץ, ויתכן שיהיה מקום החפץ זהה ויתחייב משום שינוי הרשות, שההרשות כוללת ותוכנת המקומות, והשיבותה בהם.

סדר השיטות בדבר שאין מתכוין - חילוקי אביי ורבא באפשר ולא קא מכוין ולהיפך

והנה לכאורה מח' רכ"י ור"ש היא בכוונה וכבר למדנו שגדר כוונה כאן, היינו, לתוצאה ובהגאה, היינו, מה שהוא עצמו נהנה מדבר זה, וכבר למדנו שבמה שנהנה אין זה גדר מעשה וכוונה כלל, שכיון שנהנה הרי התוצאה האסורה נעשית, ואם לא נהנה אין כלל איסור, וכיון שדבר זה הוא בעצמו אין שייך אינה צריכה לגופה או לא פסיק ליה (ובכלל שאין למצוא גדר פסיק ליה בתוצאה, שאם נעשית הרי נתגלה להוה פסיק ליה, ובהכרח להוה גדר במעשה, והיינו, דלאי הוה בפסיק ליה, אין מקומות לכוונה), דבמתכוון אין היתר אלא הוה פסיק ליה ואינה צריכה לגופה.

גדר כוונה בהרגשת ההנאה גופה - אין שייך משצל"ג או פסיק רישא אלא בהתקרבות לאיסור

ועיקר גדר כוונה הוא כמו שנתבאר שמי שכוונה להגיע למקום מסויים מכוון הליכתו לשם, וכן ביחס לכוונה במעשה שחשיבותו הוא מחמת התוצאה. אבל אין גדר זה ביחס לדבר שבו נעשה המעשה, שזה גדר של מתעסק, והיינו, שאין גדר אינו מתכוון שגילית דבר עושה חריץ, שגם זה לא שייך אלא יהיה פסיק ליה. אלא כוונה האמורה כאן היא במה שמכוון לעתו בהרגשת ההנאה, וע"כ בלא יפסיד לו להיבדל מההנאה יהיה הכוונה שחשיב הוא לו, ובאפשר לו יהיה הכוונה להתקרב, ואף שאין ההליכה למקום שיבוא לו הנאה חלק מהאיסור, שהרי הולך לעורך דבר אחר, אבל כיון שאפשר לו בדרך אחרת יש כוונה במעשה שעושה, שהוא מתקרב לדבר ההנאה, וגדר קירבה אף הוא כמו שנתבאר נובע מהגדרת מעשה לקיחת הנאה, כגורם חיבור בין שני דברים, היינו, הרגשתו, ודבר האיסור. תול"ר.

סימן יא

שנים שעשאוה

א. בירור גדר פטור דשנים שעשאוה

והנה למנס המתמנו בלשון מעורבת במושגי קיום, שהרי המקום אינו שייך לקיומת

דיני פטור וחיוב הנלמדים מפרשת חטאת - עוקר ומניח, זה וזה יכולין, ואינן יכולין במעשה סתם

ויובחן מתמעות זה הגדר כמו מתמעות מחילות שבין רה"י לרה"ר, וכמ"כ במק"ח בבילוך לברי תום' למחילות שבת הם בגדר מניעת רגל רבים (וכמו תל המתלקט עשרה בתוך ז'), והיינו, שהגדרת מחילת שבת עצמה (לפילו מחילה לחת ולפני מה שהיא מגדילה מקום זה המסויים) הוא במובן מה שאין היא מתפשרת שימוש הילוך לרבים, וזה גם גדר חילוק רשויות למושיט, אך בהיפך, שנרצה להגדיל שבני רשויות אלו נחשבות לשני מקומות המתמנים להנחה בנפרד, הרי זה יעשה ע"י שיהיה ביניהם מקום שהוא אינו מתמנ להנחה.

והנה בזה עוקר וזה מניח הרי שכל אחד עשה חלק מן המלאכה, וכתבו בתוס' לגבי שאר מלאכות כמו כתיבה, אי כתב אחד אות אחת וכתב שני אות שניה, אין צריך פסוק אלא רק להולאה לאיכא להולאה והכנסה בחד, והו"א להייב, לפילו ליכא הנחה, והיינו, למלאכת הולאה אין היא כשאר מלאכות שיש בעשיית חלק מהם חסרון בשיעור המלאכה, וזה חסרון במלאכת מחשבת שאין רצוי להיחשב בפחות מכשיעור, וכיון לכתיבה ועוד מלאכות אין בהם אלא יצירת הדבר המוגמר (בכתיבה

גדר עשייה דעוקר ומניח - חילוקה מכתיבה שתוצאת המעשה הוי דבר מוגמר בפני עצמו

היינו, הדבר הכתוב) הרי שולאי דבכתיבת אות אחת נגמר המלאכה לאות אחת, ומ"כ מאי אלא מחייב אלא ע"י אות שניה, הוא מטום חסרון בחשיבות התולאה להחשיב מעשה כזה כמלאכה.

פטור שנים שעשאוה בשאר מלאכות – אחזו קולמוס בכותב ומח' ר"מ וחכ' בזה יכול

אבל שם מנוחה ונפיקה הרי הם ביחס למעשה ברשות, היינו, שהניחם והנפיקם, והנפיקה כמו בנפק חיה, מה שכל חלקי גופו פועלים כאחד לקייס היצור האחד, והנפיקה ביחס לכלל מעשה ברשות תצוה אחר השביתה, וכללעיל, שאם לא נסתיימה הבריאה עדיין אין נפק כלל מעשה ברשות גמור, וע"כ לא הזכיר את כל שכך שם כי זה נוגע לכללות שמים וארץ. וכמו בענין השביתה, גם בענין הנפיקה, היחסית ביחס לאדם אין היא מבריאה אלא מעבודה שעובדים בו, שכל עוד הוא נעבד ע"י אחרים אין חלקי נפשו אחד, שאין הוא עושה את רצונו אלא רצון אחרים, ואף שיכלה לעבוד את האחד הרי אין בעת האחד לעתו ואין נפיקה ביחס לדעתו, ע"כ כתוב ביחס לשביתת מעשיך וינפש בן אמתך והגר שינפש ממעשי לצונך, אבל לא נאמר זה ביחס לבהמה כאמור.

והנה אין כוונתנו שהיחס השימושי יבטל את המשמעות המוקדמת שיש לחפץ ומקום ביחס ביניהם, וביחס לאדם, וכן שמשמעות זו לא תבטל את המשמעות המוקדמת שיש

הוצאה כמעשה שינוי מצב של חפץ - עשיית מלאכה בשני מעשים אינה חסרון בעצם איסור המלאכה

למקום וחפץ, והיחס ביניהם בלבד, אלא הם רובדים נפרדים שמשמעותם הנוספת נוגעת רק לרובד הגבוה מהם.

ותהיה משמעות הנ"ל נוגעת בנידונים החמורים, בזה שעשה הוללה בחלי שיעור וזה בחלי שיעור פטור, לף שיחיל שעשעם אין לריך שיעשה במעשה אחד, שהרי בכתיבה אין שייכות בין כתיבה ללות אחת לכתיבה לשנים, וכן בהוללה הוליח חלי שיעור וחזר והוליח עוד חלי שיעור חייב, שאין חלי שיעור חסרון במעשה אלא בהוללה, שלא נחשב בזו מעשה מלאכה, כיון שאין הוא מביא להוללה חשובה, לחסרון זה הוא בחלש שמעשה בעל הוללה כזו אינו חשוב לו כמלאכה, וכיון שבשה"כ עשה הוללה חשובה, הרי שלף מעשה שעשה בחלי השיעור הוא חשוב בגלל ההוללה הסופית, ויחשבו שני מעשיו למלאכה אחת, ואם לכן הרי שאין עשייה מלאכה בשני מעשים חסרון בשם מלאכה, וה"כ אפילו מעשה בחלי שיעור נחשב מעשה, וע"כ אם השלים לשיעור חשוב חייב, אפילו שאין כל השיעור נעשה על ידו, וכמו בהשלים לות אחת בספר, כי גדר שיעור הוא גדר בחשיבות המעשה להיחשב כמלאכה, והרי חלי מעשה כזה חשיב כמלאכה וחייב.

ב. ביאור גדר פטור הנ"ל שאינו משום חלוקת המעשה

וא"כ פטור לזה עוקר וזה מניח אין הוא פטור לחלי מעשה כגדר בעשה המלאכה שלא נעשית ע"י אחד מהם, והיינו, שאין עקירה לבד חשיבה מלאכה וכן הנחה לבד, אלא שהיה לנו לומר שכיון שנעשתה מלאכה מבין שניהם יתחייבו, והיינו, שלף שכל אחד עשה חלי מעשה, הרי יש במעשה חשיבות שהוא חלק ממלאכה.

פטור זה עוקר וזה מניח - עקירה והנחה במשמעות הוצאה שלמה

ותראה שעכ"פ שני נידונים אלה הם אחד משני פנים, ושניהם מכוונים על מהות הגילוי, ואמנם היה נראה שיש לומר בחו"ל שהמח' מתייחסת רק לנושא הפרלה והעירוב הבלתי נראה, ולכ"ע הגילוי נצרך לו אינו נצרך מכל הלדדים, רק שחלקו כמה לדדים תעשה פרלה, ויהיה קלקול בגילוי האמור (ואמנם שיש לפקפק בחלוקה האמורה בין גילוי ופרלה, שפשטות הדברים שהן דבר אחד, היינו, שפרלה המקלקלת היא היא חסרון גילוי, וגדלו אחד. אבל אחד העיון יש למצוא מקום שנחלק הגילוי והפרלה להיות שני נושאים נפרדים, ויהיה הגילוי מתייחס ליכירת דבר שאינו, ופרלה לחסרון בדבר קיים, ועוד יבואר בע"ה).

לפעמים יהיה המעשה ממליח מצד בדבר קיים להיינו שיהיה שם הדבר שלליו מיוחס המעשה אחד לפני ואחרי המעשה, אלא שיש שינוי מצבו מבחינה מסוימת וזה לא יהיה המעשה נחשב אלא שם גרם מליחות אחת להיות מליחות אחרת ובמעשים כאלו הנבחנים בשינוי, גרימת מליחות מחודשת על הדבר עם המצב אלא עשה השינוי לא יחשבו כמעשה, כי כאמור יהיה המעשה עשה המלאת הדבר הקיים במצב חדש, והיינו, כי יהיה המעשה בדבר.

דקדוק לישנא דרש"י דליבא דמסייע בכולה - חסרון בגרימות המעשה ולא בשם המלאכה שנעשית

וגדר האמור במעשה הוללה דבעינן שיהיה בדרך הוללה, כי אין עשיית מלאכה אסורה אלא מצוי שהוא עושה, והעושה הוללה קרוי מוליח, ואמנם אין מעשה בלא תוללה, אך זו אינה אלא חשיבותו של הנעשה להחשיב עשיית העושה. וע"כ אף שיהיה תוללה מכוחו, כל שאין בה להיות הוא מוגדר כמוליח אינה מלאכה האסורה. ואין הגדרתו כמוליח נחשבת אם תהיה מצוי התוללה למפרע, שהרי היא עלמה אינה אלא חשיבות הנעשה ולא העשייה. וכיון שאין הוללה חשובה אלא בדבר חצוי שהיה מקומו ברצוי זו, והיה לו בה מקום מוכן וקבוע, ועתה מוליאו לרצוי אחרת למקום מוכן וקבוע אחר, אצי יש להגדיל מלאכה זו כמלאכה חשובה, כמו הסבלים וכו'. כן הוא לגבי איסור הוללה.

וכל זה הוא ביחס למושגי מקום וחפץ שיוגדרו ביחס זה לזה, ולא יהיה משמעות למקומות נפרדים וחפלים נפרדים. אך ביחס לאדם יגדרו מושגים בנפרד, והיינו, שכיון שהאדם מתייחס לחפלים נפרדים בחופן נפרד, וכן למקומות נפרדים בחופן נפרד, הרי שמושגי מקום וחפץ יוגדרו בחופן נפרד, והיינו, שאף שודאי שגם מצד המליחות דבריהם הם נפרדים, אך כיון שלא יהיה בהם שוני לולי יחס האדם,

חילוק דיני שבת מדיני נזיקין - אי שביתה בתוצאה המגדירה מעשה וגדר חיוב אינו יכול לר"י

נפרדותם לא תגדיל את יחסיהם, אך אחר שיש להם משמעות למדם הרי שיוגדלו הן מחמת נפרדותם והן מחמת כמותם, והיינו, שכיון שחפץ זה מוגדל בנפרד משאר חפצים מחמת משמעותו של המדם, הרי שהמקום שבו הוא נמצא יוגדל כמקום שיש בו חפץ זה, וממילא יוגדל מקום כדבר מחולק. וכן לעניין החפץ שכיון שמקום מוגדל בנפרד משאר מקומות מחמת משמעותו של המדם, הרי שחפץ שנמצא בו יוגדל כחפץ הנמצא במקום זה, וממילא יפרדו החפצים גם ביחס מקומם.

ובזה יבואר עוד ענין, שהנה מלבד גדר שיעור הנמצא בכאן והוא שיהיה החפץ בשיעור זה, גם מלאנו גדל שיעור שאין למולאו כגדל בחפץ מסויים, וכמו דהולאת שני דברים שמתכמים יחד לשיעור גרוגרת, לענין שילטרפו למלאכה אחת, ולפ שאין למלוג לירופם זה לזה (שנאמר דבזה נחשבים לאחת). ולכאורה בזה יוכרח לומר שאין זה גדל בחפץ מבחינת הנחה, ומשעשה בפחות משיעור יש לו כל משמעויות הולאה, אלא הוא גדל במעשה וביחס לשינוי מצב חפץ.

עד כאן אלו משמעויות בשימוש במקום בפועל והם כמו מושג המקום במשמעות המילותית שמקיים את הדבר, ובמשמעות השימושית הוא מקיים את השימוש, ומעתה יבואו המשמעויות של יעוד שימוש במקום, והם כמו מושג החלל במשמעות המילותית שמכיל את הדבר, ובמשמעות השימושית שהוא מכיל את השימוש.

וע"כ אמרו דבעי הילכתא לתרוויהו לפ שלא בעו מידי לזריקה מרשות לרשות (וגם לא היה במשכן, ומה לכתב רש"י בסוגיא לכוורת דילפי ממחטין, היינו, עיקר דין זריקה להוי לרך הולאה ממקום למקום, אבל לא בעי לזריקה מרשות לרשות להתהוי במשכן, וכן נראה בזה חלק ר"ע דילף זורק ממושיט).

עוד צ"ב מה להקשו מר' אליעזר לסבר לידי רה"ר כרה"ר, ומאי קושיא לרבנן, ולפ ר' אליעזר הרי לא פליג משום הא, ולפשר להוא נמי ס"ל. ולפ לתוס' לכתבו למסתמא הכי הוה במשכן, היינו, לידי בתים מה יועיל

וכן להא לגבי העברה ד"ה ברה"ר, פשיטא לשם יעביר זה ג' לחמות וזה ג' לחמות אין זה כלום, ומה שאנו דנים הכא הוא משום שזה העוקר וזה המניח אין זה גדל במלאכה עצמה, שהרי הונחה מלויה גם פטור לפ שאין שם אחר, אלא זה גדל רק במעשה, היינו, שלא נחשב המושיט בלי להניח לו לעקור כעושה מעשה הולאה, ולכאורה זה גם מוכרח מעצם מה לעוקר ומניח הם כשני מעשים, והיינו, שאין זה מעשה אחוד, אלא זה גדל במה שנחשב ההולאה נעשית, ולא מלויה, היינו, שלולי ההנחה אין נחשבת יציאת החפץ אחת, אלא כאילו היה חפץ זה כאן ועתה הוא כאן, ואין מלאכת הולאה אלא בחפץ שהיה בפנים, היינו, שיש משמעות במה שהוא בתוך זה שלפני כן היה בפנים, וע"ז היה לפשר לומר, שהרי ע"י השני נחשב שחפץ זה שלפני כן היה בפנים יצא, וכן להיפך, וכמו שכתבנו זה שייך רק במלאכת הולאה שהיא גדל מעשה לשינוי מצב, וכיון שכך יש להחשיב לפ מעשה שגורם חצי מהמלאכה כמעשה מלאכה (וכמו בזורה ורוח מסייעתו).

העברה שתי אמות ושתי אמות - פטור עוקר ומניח אינו במלאכה עצמה אלא בגדרי מעשה

בירור בשקו"ט דגמרא בפטור שנים - חילוק גרימת המעשה בפועל מחשיבות המעשה ביצירת המלאכה

ג. ביאור גדר פטור הנ"ל כחסרון במעשה

מיעוט פרשת חטאת בעוקר ומניח - אין היחיד מתחייב בחטאת ע"י מעשה שנעשה ע"י חבירו

ומעתה יבואר מה שלא דחו הא דר"ע לחולי לא בעי הנחה אלא ברה"ר לחשיבה לדין העברה וכו', לפ להכא חילקו שלא אמר רבי אלא משום רה"י מקורה. והיינו, שאין גדל הולאה והכנסה שאמרנו בדעת ר"ע רק גדל במעשה, ולכן אין משמעות לחשיבות חפץ ומקום. אבל לדעת רבי לחילק בין מקורה לשאינה, ומשום דביתא כמאן דמליא. הרי דהכרח שאין זה גדל במעשה הולאה אלא משום חשיבות מקום חפץ, ולכן יש לומר דלא הוי אלא ברה"י מקורה.

וביתר ביאור ובהקדם שהנה יש בדעות לתת גדל בחפץ הנמצא בה בשני פנים, האחד,

מה שהרשות כוללתו בה, וזה גדל במה שהוא חלק מאחר לדברים הנמלחים בה (או יכולים להימלח), והשני, במה שהוא נמלח בתוך רשות, וזה בדבר עצמו וביחס לרשות לעומת מה שלא שלח היה בה (ולא ביחס לאחר לדברים שיש לרשות לכלום).

המעשה לפעמים יהיה כולל רק את המלאכות הנוכחית, והיינו, שעצם השינוי בקיום המלאכות המחולקת אינו חלק מהמעשה אלא רק הקיום עצמו והשייכות בין העושה לנעשה, ודוגמת לזה הוא מעשה בחלבים ועריות שמי שנתן חבבו חלב בתוך פיו חייב שכן נהנה אף שלא עשה מעשה (רק לא מנעו), והיינו, שהיות החלב נאכל ע"י אדם הוא התולאה והנהנה היא העשייה והאדם הנהנה הוא העושה, וכל החלקים הללו בחיים כאחת, ואינם דורשים שינוי שהרי השינוי נעשה ע"י אחר אלא שעצם הקיום של אדם לוקל חלב הוא חלק המלאכות והמעשה הוא ההנאה (הנה ביחס לנהנה מחלבים ועריות היה נראה שאין ההנאה נחשבת כנגרמת ע"י העושה לך

לימוד מיעוטי הנ"ל הוו היחס לחטאת היחיד - יחיד שעשה בהוראת ב"ד ופטור זה עוקר וזה מניח

מלאנו תוס' בסנהדרין סה שחולק בזה). ואמנם להגדיר את המעשה כמקיים את המלאות ולאי לדוק החילוק שיש במעשה לך חילוק

אבל בחנים שהולאו יחד, היינו, שעקרו והניחו, ויש לכל אחד עשיית מעשה בכל המלאכה, כיון שכמו שאמרנו אין פטור לחנים שעשוה מעוס שנעשה בחנים, אלא מעוס חסרון שיש בכל אחד במעשה שנעשה ע"י חנים, אלא לילפינן לה ממה לכתב בלעון יחיד, ויש בזה הגדרה של מעשה של אחד לעומת חנים, להא במעשה המעוים הרי תמיד כל אחד חשיב לאינו יכול, כלאמרינן בתוס' לאיירי שאוחזין את הדבר בצורה שהוא נסמך על שניהם, ואע"כ לא יהיה נפק"מ למעשה זה במה שיכול לבד, אלא הוא גדל במעשה לאחר. וכתב ברש"י שגדל החסרון לזה וזה יכולים מעוס שאין לרך לעשותו בחנים, ולכאורה לפי מה שאמרנו, היינו, פירושו שכיון שהאחד יכול לעשותו לבדו, הרי שיש במה שהחני מסייע גירוע בחלק עשייתו, והיינו, שכיון שלרך לעשות זה באחר, הרי שגדל מעשה להאי מלאכה לגבי אחד הוא בעשיית כולו, וכיון שחלקו נעשה ע"י אחר הרי אלא עשה מעשה הגורם למלאכה.

חילוק זעוז"מ משנים שהוציאו יחד - ביאור דברי רש"י שאין דרך לעשותו בשנים ביחס למלאכה

ד. ביאור דברי רש"י בזיוז"י דאין דרך בשנים

הגדרה למקום שהוא פרוץ ממחילות המשמש לכניסה ויציאה, ואין עליו אם פירלה כיון שהוא משמש לשימוש (כניסה ויציאה) שאינו סותר (הגדרת מקום עם) מחילה, כמו כן כיוון שפתח הוא לאחר ממרכיבי הלל של כל מקום גדול, הרי לגורה מובהקת אלו יש אם גידול (עיין לורת הפתח). הגדרת המושג פתח תיתכן כהגדרה לרוח לאחת, והיא תהיה חלק ממחילת לותו הלל, או כהגדרה לכלל הרוחות, והיא תהיה חלק מכלל מחילות הרוחות.

בירור בדברי רש"י דאין דרך לעשותו בשנים - אמאי מחייבינן בזה אינו יכול חזה אינו יכול

וביאור דבר זה הוא כי יש גדר בעושה מלאכה שאינו קודת, וזו התולאה האסורה, והיא אינה תלויה במחשבת העושה, ועליה נאמר אין אמירה, והיינו, שיש גדל קיום קלושת יום השבת בשביתת האדם ביום השבת, וע"ז נאמר אין אמירה ואין זה אין הוא בשמירה ממעשה מסויים, אלא בשמירת מצד שביתה לאדם.

ותראה כי שני לדברים אלו יגדירו את שטח המחילה ופעולתו באופן קונה, שלגד הרואה שהמחילה מתייחסת לשני הדברים ומחלקת ביניהם, הרי שכל חלק בגופה המחילה פועל חלוקה על חלק אחר בחוויר הרשויות שכנגדו (וכל אופן יש כאן הבדלה כוללת הבנויה מחלקים), ולביאור השני שהמחילה מתייחסת למניעת רגל רבים, המשמעות של חלקי המחילה אחילה למניעת רגל רבים ואין ערך לחלקיה, וגופה המחילה משמש כמשך אחיל, (ולאח"ז זכיתי שתאמר בדין שלא שיש בתורתו עשרה טפחים ובראשו אלבעה ואין בגבהו עשרה לעניין כלאים (ירושלמי כלאים פ"ב ה"ו)).

גדר מעשה באחד לעומת שנים - מעשה מלאכה אין בו מעלה לגורם יחיד

ובמלאכה בדבר שלא התכוון שתהיה התולדה היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שהפעולה תגרום תולדה שתהיה קיום המחשבה, הוה במח' לחדי ורבא.

ונראה לומר שחיסור עשיית מלאכה בשבת, היינו, מחי לכתיב לא תעשה כל מלאכה יש בו מיעוט בגדר מעשה, לחין הוא חלא מה שעושה מלאכה, והיינו, שחין במעשה גדר חלא במה שעל ידו נחשב העושה עושה חת המלאכה, והיינו, שבחמת מה שנאסר הוא התולדה, ומה שלא נאסרה רק על החדם (היינו עבודה), הוא משום שחין משמעות מלאכה שתם ילירה שיש לה משמעות חלא החדם, חלא הוא גדר בעשיית החדם מה שהיח חסרון שביתה, והיינו, שדברים המותרים הם מה שחין בעשייתם חי שביתה, ות"כ לף לגבי פטור דשניים שעשאוה יהיה גדר המעשה הפטור מה שבשנים חין זה חי שביתה, וכיון דחיתעבדא מלאכה מבינייהו הרי שהיה לחייבם, שתולדה זו שחשובה מלאכה מגדירה חת מעשיהם כחי שביתה, ושם מלחנו גדר פטור למעשה בקרא, הרי שיהיה זה לפי מה שהוא פחות חי שביתה בשנים מבלחד, והוא שע"י שגם השני עושה המעשה נחשב לחד פחות לא שובת, והיינו, לכיון דחיתעבדא מלאכה מבינייהו ממילא מוכרח שהיה במעשיהם חוסר שביתה, וכיון שחין חוסר השביתה גדר בכמות המעשה, הרי שיש לחייב שניהם, דלא שבתו.

ואף לגבי מלאכה הוא כך שלחר שלמרה תורה שם מלאכה בלי יהם לעושה ולמעשה, יהיה החיסור הוא לעשות מעשה מלאכה, היינו, מעשה שיש להגדירו כמעשה מלאכה, ושם תהיה המלאכה בנויה מכמה מעשים נפרדים, הרי שכל מעשה ומעשה יהשב כמעשה מלאכה לעלמו, כי חין המלאכה מעשה החיסור שנלמר שהשובים כלל המעשים כמעשה לחד (וכמו עינוי דיוה"כ שהשובים כל חלקי היום כלחד ומעשה לחד, לענין קיום עינוי ודיטול להנפק משם לא תעונה), ות"כ הרי שבשם המלאכה נעשתה לף שיהיה קיומה מעוד סיבות יש להגדיר חת העושה מקלתה כעושה חיסור. ולף שהוא יהיה רק סיבה לחת מיני כמה סיבות, שגרמו חת היעשות המלאכה ובזה יש להגדיר מעשה שלו כמעשה למלאכה, וזה גדר החיסור החמור בקרא ללא תעשה כל מלאכה (וכמו לא תעשה לך פסל).

ועתה נשוב לגדר זה יכול וזה יכול במה שכתב רש"י שיש בזה חסרון מה שחין לרכם לעשות זחת בשנים, וכמו שכתבנו זה תלוי בשני חלה לווקח, לגדר הפטור הוא מה שחין נהשב שלא שבתו בעשייה זו, ע"י שחין מלאכה זו חשובה שתהיה רלויה להיעשות ע"י שני חלו, והיינו, שנמלח כחן שני גדרים למה שבפועל שניהם נושחים חת הדבר יחד, היינו, שחם יעזוב עתה לחד מהם יהיה הדבר נופל מיד השני, הוא מה שמגדיר חת המלאכה כנעשית ע"י שנים, לך גדר חי שביתה שיש שבעשייתם ע"י שנעשית המלאכה הוא גדר שני ולינו תלוי במעשה בפועל, כיון שהוא גדר בחיוב כל לחד בנפרד, והיינו, שחין במה שבפועל נושחים יחד ולין לחד נושח לבד סיבה לומר שחין מעשה החד חי שביתה, דכיון דחיתעבדא מלאכה מבינייהו הרי שהיה במעשהו חי שביתה.

גדר איסור לא תעשה כל מלאכה - התוצאה מגדירה מעשיהם כאי שביתה וגדר המיעוט דשנים שעשאוה

חסרון מעשה שאינו ראוי לשנים - חילוק עושה מקצתה מזה עוקר וזה מניח שאינו אלא חציה

גדר זה יכול וזה יכול - חילוק גדר מעשה הנעשה בשנים ממשמעות אי שביתה דכל אחד

ה. ביאור המח' בחילוק רוח מסעייתו משנים שעשאוה

הדעת היא מקום הידיעות ופעולת המחשבות כמו שהמילות הגשמית היא מקום הדברים ופעולת המעשים, ופעולת מחשבה בדעת החדם תילול שינוי בדעת במקום הידיעות, וההמחשבה החדשה תקרא לעתו בשם לנושא הידיעה, ושם לא יהיה בו הדעת לא יהיו מחשבותיו בגדר מחשבה, והדעת עלמה היא היכולת להשיג מושגים וידיעות על המילות והקשר ביניהם והיותם יכיבים לחוכך זמן, וזה יהיה גדר בדעת עלמה, ושם לא יהיה החדם בעל יכולת זו מחשבתו לא תחשב מחשבה.

חילוק בעשה ורוח מסייעתו משנים שעשאוה - בזוה"ק די בכוונתו אך בחדם אחר צריך גם כוונתו

ואמנם שונה כוחו מכוח הכוח, שאינה ממנו, אך הרי אין מעשה הכוח בזרייתה אלא ע"י שכיוון התבוננה בשופן שהכוח תועיל לזריה ע"י הגבהת התבוננה ופיזורה, וע"כ נחשב שאף מעשה הכוח שלו, שזה גדר מעשה מלאכה. אך בשלש אחר הרי אין לי בכוונתו, ולריך שגם השלש האחר יכוון את מעשהו למלאכה, וא"כ יש כאן שתי כוונות בכל אחד, כוונת המעשה למלאכה, וכוונת מעשה שלו שיפעל עם השני למלאכה. וא"כ החשבון בשניים שעשאוה הוא מה שאין לי בכוונת האחד ליצירת המלאכה (ובפרט לירושלמי לאף בהולאה חיכא לחיובי בכוח משייעתו).

ור' יהודה סבר שמהני קלוטה אף לענין המקום המסויים, ומשום דס"ל שהרשות קולטת ע"י מקומותיה, היינו, שהיות הרשות משמעות נוספת לשתש מקום, הוא גדר בכל מקום ומקום להרשות, וכיון לגדר מקומות הרשות הוא, ואין הוא ניחם להנאת חפלים, אלא לשימוש בהם, לא בעי שיהיה החפץ מונח, לזה גדר בשתש מקום, ולא מקום שיש לו חשיבות לרשות, וע"כ יהיה גדר בהמשך תנועת החפץ שהוא עובר ממקום למקום, שהרי הוא תפוס ע"י המקום, ויש להחשיב זה כהעברה.

דעת ר"מ בחילוק הנ"ל משנים ומזעה"מ - דכיון כוחו הוי בכל המעשה ודי בכוונתו כמו בזור"מ

ומעתה יש למצוא דרך להבנת החילוק בין חוכך לכוחב דה"ל, שלשון ניחם לחילוק מקומות אין משמעות בכוחב יותר מבלוכך, אך

דעת ר"י בחילוק זה וזה יכול מאינו יכול - תלותם יוצרת מעשה אחד משא"כ ביכולים שעושים בנפרד

ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, ואחר שדבר על השבת הכללית היינו, מה שכל שבת היא חלק מדבר אחד של שבת, אמר להם שבכל שבת ושבת בנפרד יש קדושה, שהיה לומר שכיון שכל השבתות סיבה אחת להם, יש להם להחשב כי כל השבתות אחד וקדושה אחת, על כן אמר להם שאמנם כלל השבתות ניחם לשקול קדושתם אחת הם, אך ניחם לכם היא קדושה עלמית ועל כן תחלק לשבתות נפרדות ולאנשים נפרדים.

דעת ר"ש בפשוט שנים שעשאוה - צורך בכוונת השני פוטר וחילוקו מאחד יכול ושני אינו

ו. בגדר מסייע האמור כאן ובטומאה

שייכות גדר מסייע דטומאה לשבת - טומאת מדרס מגדירה מעמידיה כדריסה ומלאבה מגדירה המעשה כאי-שביתה

וביאור דבר זה הוא, שגדר חיכות האמורה הוא ניחם לשימוש אדם בה, ולא ניחם למיקום חפץ (ובאמת שיש לכאורה חשיבות יותר בדה"י מדה"ר לגבי הינוח חפץ, דהמניח כלו וכו', ואין זה כשני סוגים, אלא טוב ורע, ולא שייך בזה סברת דמה לי עיולי וכו'), וע"כ אין מעשה הולאה שהוא במיקום חפץ נחשב מעשה ברשות שהיא ניחם לשימוש אדם, וכיון שאינו עושה מעשה בזה, אין במחשבת עשייתו להגדיל חשיבות ברשות, וע"כ יהיה גדר שינוי חיכות הנ"ל ניחם למיקום חפץ, כגדר שינוי זהות.

דיני הולאה ורשויות מן התורה ותקנות חז"ל מתחלקים לכמה נושאים הנלרכים ביאור וגדר. א. מהות הרשויות עלמם לאופיים השימושי והמבנה הממשי. ב. ההפרדה וההגדרה (מהם מחילה ופרלה) הנובעים מהמבנה הממשי של הרשות. ג. תקנות חז"ל הנוגעות לשינוי המבנה השימושי (עירוב וכדומה). ד. ההולאה האסורה (הנחה ועקירה, ד' אמות, וכן דין כלי בית ועוד).

ראיית הגמ' מדין שיעור זיבה וטביחה - שיעור חשיבות תוצאה המגדיר המעשה כטביחה וכאי שביתה

אבל לר"י שאין זה תלוי כמה שהעושה לריך, א"כ בהכרח שמה שכל המקלקלין פטורים, הוא משום שאין זה נחשב למלאכה, וא"כ לא

יועיל מה שהוא קריך את תולמת הקלקול לדבר אחר, שכיון שגדר מלאכה הוא ביחס לכל העולם, אין מחשבת בורכו מועילה להגדיל דבר זה כתיקון, ואם כמו שאמרנו גדר מעשה מלאכה הוא מעשה הנחשב לעבודה מחמת התולמה שהיא מלאכה, יחולק גדר מעשה זה, לר"ש גדרו הוא מעשה הנחשב לעבודה מחמת תולמה הנגרכת לו, ור"י הוא מחמת תולמה הנחשבת למנשים.

ומעתה יבואר מה לשא לחו הא דר"ע לשולי לא בעי הנחה שלא בדה"י לחשיבא

מה שלא נסתפקו בגמ' אלא בז"ויח"י לר"מ - חילוק בין מעשה שיש בו כדי חיוב נפרד באחד מבשנים

לגין העברה וכו', לף להכא חילקו לשא לאמר רבי לשא מקום בה"י מקורה. והיינו, שאין גדר הולאה והכנסה שאמרנו בדעת ר"ע רק גדר במעשה, ולכן אין ממעות לחשיבות חפץ ומקום. אבל לדעת רבי לחילק בין מקורה לשאינה, ומקום דביתא כמאן דמליא. הרי בהכרח שאין זה גדר במעשה הולאה שלא מקום חשיבות מקום חפץ, ולכן יש לומר שלא הוי שלא בדה"י מקורה.

ז. ביאור גדר פטור דזה עקר וזה מניח

חסרון זה עקר וזה מניח - חסרון עשה מקצתה וחסרון דעביד פלגא לר"י ולר"מ

הדעת היא מקום הידיעות ופעולת המחשבות כמו שהמילות הגשמית היא מקום הדברים ופעולת המעשים, ופעולת מחשבה בדעת האדם תילור שינוי בדעת במקום הידיעות, וההמחשבה החדשה תקרא לעתו ביחס לנושא הידיעה, ואם לא יהיה בו הדעת לא יהיו מחשבותיו בגדר מחשבה, והדעת עצמה היא היכולת להשיג מושגים וידיעות על המילות והקשר ביניהם והיותם יכיבים לאורך זמן, וזה יהיה גדר בדעת עצמה, ואם לא יהיה האדם בעל יכולת זו מחשבתו לא תחשב מחשבה.

ומקלתה, ואומר לכך נאמר בעשותה שניס וכו'. ובבריתא יש שינוי לשון בדר"מ מחייב ור"י אומר חייבין ופטורים.

המשמעות השביעית הוא יעוד השימוש במקומות הרשות הנפרדים ביחס לשימוש שאליו הרשות מוכנה, ומשמעות זו היא המשמעות החמישית והשישית יחד, והיינו, שהמשמעות החמישית התייחסה למקום מסויים כמוכן לשימוש, והמשמעות השישית כמחלת מקומות רבים ומיועדת לשימוש מסויים, והמשמעות השביעית היא המשמעות החמישית ביחס לשישית.

דקדוק לשון הברייתא ברייש מסכתין - גורם התוצאה ומבטל השביתה כשני גדרים במלאכת מחשבת

במטרת המצוה מלאנו שני גדרים. ח. מטרת המצוָה. ב. מטרת המצוָה. מטרת המצוָה מלאנו שני גדרים. ח. במצוָה. ב. בסביבתו. במטרת המצוָה מלאנו שני גדרים.

והנה בגמרא משמע לשין חיוב יכולים לר"י קשה לפטור להעושה מקלתה, להגמ' הביאה שין שניס שהיו וכו' ולאר כן ר"י לומר את כל הדין מחלק ומחלק בין לא יכולים ליכולים, ומשמע לא יכול הוא סיבה לחיוב, ולי ליכא פטורין, ולהא קאי ר"ש לאע"פ שלא יכול פטור, ומשמע שחולק לשימול להעושה

ע"ג משהו, ותלוה כי זה גדר בחפץ, והיינו, לאם יהיה המקום מניחו ככותל לכתילה שהוא מחזיקה, כבר חשוב להחפץ נמלא במקום, אבל תוך ג' לקרקע לף שהוא במקום הקרקע, כיון שלא נח, שין חשוב מלילותו אם כנמלא במקום זה, וזה חילק רבא בין מתגלגל בלוויר, שאין במלבו הנוכחי סיבה שיהיה נח, שבזה ולאי שין לומר שנמלא במקום לקרקע אם לא שיהיה נח ע"ג משהו, או שתלחזו הרוח, אבל בסופו לנוח, הרי שהיה לומר לכיון שהוא כמחפץ מקום מנוחה, והרי בתוך ג' לקרקע המלפקרת זאת, יחשב כנמלא בה, ולף שבכותו הנ"ל יצא מן המקום הזה, בזמן שנמלא במקום יחשב

לזמן שלאחריו, היינו, עתידו לבל יון משמעות חלק זמן זה לחלק זמן זה, שבדגע רחשון גדל ניסף הוא ביחס לדגע הבני, ובדגע הבני יש בני גדלים, אחד שהוא העתיד לדגע הרחשון, והוא מחובר לו במשמעות זו, והבני שהוא סיבת המלב בדגע שליפי (ואחנם ימלא גם משמעות אחילה לכל הזמן, שהרי היותו ניסף בדגע רחשון הוא סיבת כל הדגעים שלאחריו, וזה גדל למפרע שלאחר שינסף יתבדר שהכל בגדל אחד, וזה יהיה נפק"מ לגדלים התלויים בכל המעשה או שבסוף המעשה, וכמו ביחס למעשה האדם, שהוא חשוב כמעשה אחד של משך, ביחס לאיזה שיש במעשה כזה (היינו, למזה למאייב להולשה להילוך, הרי שיש גדל אחד למשך שהוא כולו מעשה אחד ביחס להולשה, כמו לאילות רבות בכדי לאילת פרס)).

רשות היחיל מוגדרת כמיועדת לשימושים פרטיים ולמשתמשים פרטיים, ומלאנו שינסנ כמה וכמה סוגים של שימושים שנחשבים שימושי רשות היחיל, והם מחולקים ע"פ מקומות שהיו יליועים ולהם לופי שימושי מסויס, נאמר שלא מלאנו שחילוקים אלו יקפיעו על דין תורה להחשיבם כרשות היחיל.

ח. גדר איסור במעשה דחד משנים שעשאוה

חילוק גדר מעשה דחד משנים שאינו גרימה - תוצאת המלאכה מחשיבה מעשה כל אחד כמעשה איסור

דבר המוכן לקיוס לבריס. וזה שייך במקוס שיש בו יכולת כללית לקייס בו לבריס, וזה גדל במקוס עלמו, ולא מחמת שיזה לבר שיהיה בו. ולף כשיהיה בו לבר, אין גדלו כמקוס מחמת היותו קיוס הלבר המסויים הנמלא בו עתה שהרי ראוי לבריס הרבה.

והנה כבר כתבנו מה שהיה להקשות לפטרו המולילו לס בלמלע מניח במקוס פטור מקוס ללא עשה מלאכתו בבת אחת, ותמוה, איך נחייב בהולילו שני חלקי שיעור להיו בשתי מעשים (לעקילה והנחה), וע"ס מה שבילאנו. ולעניינו מה שיש לדייק בלשון ללא עשה מלאכתו, ומשמע לחשיב מלאכה (וכמו לאמרו בשנים שעשאוה לאיתעבדא מלאכה מבנייהו), אלא שהוא חסרון בשייכות המלאכה למעשה שלו, דאי לא הוה בבת אחת אין במלאכה שנעשית לחייבו.

והיפך הנח הוא העבד שאין גבול למלאכתו, כי הוא משמש לאדם כמוהו ולא מטרת מלאכה שיש לה סיוס, אך אס ינתן לעבד זמן ללא עבודה, וזה ע"י שיפסיק לדונו ממלאכה, הרי שלא יהיה לו משמעות עבד לאדם אלא לזמן, וזה שכתב למען ינוח עבדך כמוך, וכתוב כי עבד היית בארץ מלריס והולילך ה' ביד חזקה ובזרוע נטויה, והדגיש שהיה זה ביד חזקה כי היה בזה משמעות של התנגדות לעבדות כמו שהיתה במלריס.

ומעתה יבואר למה לחלק ר"ע הוא בגדל שהונחה, היינו, ללגבי מה להרשות כוללת כל החפלים הנמלאים בה, חפץ הנקלט בה כלול כחפץ שהונח בה (ושם קלוטה, היינו, מקרה לחפץ הכלול ברשות שיש בה כח קליטה, והוא קלוט שלה, כמי שהונחה, היינו, מעשה שנחשב הנחה, משום שעשה שהחפץ יהיה כלול ברשות והוא הונח בה), ולף לאין זה מעשה להעושה אלא להרשות, ר"ע לא בעי הנחה כמעשה נפרד ברשות שהונח בה, וחשובה הולשה. אבל ר' יהודה סבר דבעינן מעשה הנחה ברשות כמעשה נפרד, אבל מעשה הקלטה ברשות הרי כמעשה הנחה ברשות, דקלוטה כמה שהונחה.

גדר פטור מקרא דחטאת בבוחו דחד במעשה - מיעוט פעולת אחד ולא שנים בסיבת המעשה

והנה ביאור מה דרה"ל ורה"י הוו גדל מקוס שימוש חשוב לגבי חפץ הוא מטבען עלמן, לא יחשב מעשה דיליה אלא ביחס למקוס החפץ המסויס, והיינו, לא במה להחשיב החפץ בתוך מקוס המוגדל כמקוס אחד מחמת היותו רשות, אלא ע"ג מקוס המוגדל מחמת היותו מונח שס, וזה אינו אלא במקוס מסויס. ובזה יהיה מעשה להמולילו במה שמניחו שס, והנחה זו משמעה כעזיבה, וכיון שאין עזיבה מעשה נפרד, אלא ביטול מעשה התפיסה, אין זה גדל מעשה בחפץ אלא עזיבתו לעלמו.

חילוק גדר מעשה דעושה כגרימה מגדרו בכח דמעשה - שייכות דין שנים שעשאוה אף בזורה ורוח מסייעתו

ועתה יבואר מה שיש בזה עוקר וזה מניח יותר סיבה להיכלל במיעוט דקרא לכח הנוגע

יסוד החסרון בזה עוקר ומניח - הוצאה מורכבת משני מעשים והמיעוט ממעט חצי כח המעשה

העוסק במעשה, והיינו, לכמצ"ת אין מלאכת הוצאה כשאר מלאכות, שמעשה להוצאה כיון שגדרו שינוי ממצב אחד למצב אני, הרי שצריך לחלק את המעשה לשתי כוחות, וכמו שכתב תוס' לעיל שייך זה בכתיבה, שאין שתי אותיות גדל אלי מעשה, אלא זה שני מעשים חלוקים, ולפ שבאל יש בהם יחד להחשיב את המעשה הכולל כמלאכה, אין גדר חלוק במעשה עצמו, שאפשר שיעשה זה במעשה אחד שיכתוב שניהם בכוח אחד. אך בהוצאה כיון שהיא עשויה משני מעשים, הרי שגדל שלה כמעשה אחד הוא מעשה עם שני כוחות, וכיוון שכך לפ נמצא שמיעטה תורה אחד ולא שניים יהיה המיעוט במעשה כזה שיש להגדיר את כח כל אחד כאלי כח המעשה, שיש בזה חסרון בכל אחד שאין לומר עליו שעשה את המעשה, ולפ שכמו שאמרנו בזורה ורוח מסייעתו מלאנו שאין חסרון במה שאין כוחו עושה כל המעשה ומשום שאין שם מעשה על כוח הרוח ואין זה חלק ממעשה החסור, וכללעיל.

ובזה יהיה ההבדל בין מחילת רה"י ומחילת רה"ר שמחילת רה"ר אין מצמעות רק בהיותה גדול. ובזה יהיה גם ההבדל בין שבת וסוכה לגבי מחילות ניכרות שיש בדין מחילת סוכה מה שאין בשבת, דולאי ניחם למחילה כהגדרת קרקע עלמה שתהיה נפרצת, ובלי שם מקום, שוו ויניהם. אלא שניחם למחילה כהגדרת מקום הרי יש למקום שלה ייני תקרה, ול"כ יהיה דין שתהיה גם גדול ניחם לתקרה,

חיוב בזה יכול וזה אינו - מסייע אין בו ממש והא דמעשה ראשון נחשב אבל המעשה

ועכ"כ לריך שתהיה ניכרת ניחם לשכך, וזה מצמעות גוד לשיק. וזה יש לומר גם בגדולות רשות שבת ניחם לאל. וזה הבדל הנמצא בין גדר פירלה לגדר בקיעת גדייס, לפירלה היא דין במחילה כהגדרה למקום וכגדולותיו, וע"כ שייך שיהיה בזה דין רוב שזה ניחם למקום שהוא אחל, לך בקיעת גדייס הוא דין במחילה כהגדרה לקרקע ע"י לווירה, שזה דין חיובי במחילה ועל זה לא יועיל רוב.

ותכליתם היא תכלית (לא סיבתו) מעשה המצווה. האחת, היא היות לאדם זמן תכליתי שאינו מצמצם זמן אחר, והוא הנופש. השנית, היא היות לאדם יום של מנוחה במובן שלא יטרח. והשלישית, היא היות יום שניתה ושלא יהיה בה עסק יכירה. ומצמעות שניתה שהיא זכר למעשה בראשית היא בגדר יום חשוב שבו מעשה בראשית נגמר ויברך אותו ה', וע"כ מצמעות זו תהיה לווקא ביום השביעי, וע"כ כן נקרא היום יום השבת.

מחלוקת ר"י ור"ש בזא"י וזא"י - אין להעדיף כח דאיזה חד ושניהם חשיבי כעושי המלאכה

וההבחנה בזה במה שיש לדון במי שעקר מזוית לזוית ועמל לכתף ועקר להוליך (בהנית, שאין מחשבת עקירה כלפוק), לכאורה היה נראה לבזה חשיב עקירה, כי אין מחשבת לכתף מועילה אלא ניחם להעברה, ולהחשיב אותה עקירה שאחריה, כהמשך העברה שלפניה, והיינו, בגדר חיובי לחברס. אבל בזה שעשה מעשה חדש להוצאה אין מחשבת כיתוף מועילה.

ט. בגדר מעשה הנעשה בשנים

שני חסרונות במעשה של שנים - אין כוחו פועל כולו או אין די בכוחו לפעול

ועניין מלאכה שאינה לריכה לגופה (שהוא דין בשבת הנלמל ממלאכת מחשבת, והוא עניין חיבור המעשה והתוצאה ע"י הרצון (ורצון משמעותו בכל התורה היות התוצאה סיבת ריצת העושה והיותה חשיבות במעשה)) להיינו, הרצון במעשה, שהוא בעניין שלא כאינו מתכוון, שהמעשה הרי נעשה לרצונו, והוא עיקר המעשה, רק שיש לדון מצד שאינו מלאכה מחמת שהחלק במעשה המתחלק בו מלאכה אינו נלרך.

וכשנמצא לומר יש להבחין כי דינים המאורים במתניתין הם הנוגעים לגדרי הוצאה לאדם, היינו, שייכות לאדם למקום חפץ. וכמו מה שלא חשיב מוציא ידו כהוצאה, הוא משום שלא נייח, או משום לגרירה בתר גופו לעומת מוציא כל גופו לחייב לפי שאינו כידו, והיינו, שהרי מקרה ההוצאה בשלוקה חלקים. האחד, המקום והחפץ.

והמנוחה, היא ניחם לכל פרט ממעשה בראשית, וניחסם אחד לשני, שיש לכל אחד

מהם מקום להיות בריאה קיימת בתוך כלל הבריאה, וזה יקרא מנוחה, שלא שכל בריאה

והמנוחה, היא ביחס לכל פרט ממעשה בראשית, וביחסם לחל לשני, שיש לכל אחד מהם מקום להיות בריאה קיימת בתוך כלל הבריאה, וזה יקרא מנוחה, שלא שכל בריאה עלמה נגמרה מלאכתה ביומה, לך לא נחה במקומה בכלל הבריאה, וע"כ לא כתב וביום השביעי שבת וינח, כי השביתה היתה מכלל מעשה בראשית, ומנוחת הפרטים היא פועל יולא מזה. והמנוחה היחסית בזה העולם היא מהעבודה, והיינו מנוחת האדרים על מקומם שהעבודה תשלול זה, וזה שייך לפילו בבהמה, שלא שאין היא בעלת דעה להינפש העבודה תסתור מנוחתה.

הבחנה בין שני גדרי כח - כח הפועל בכל המעשה מול כח הנבחן בכל חלק

המשמעות הראשונה הוא משמעות של קיבוי שלם משתמש בדברים בקיבוד, והדוגמא הפשוטה היא לכילה, היינו, שימלא האוכל את תוכו במקום גרונו או מעיו, ובמשמעות זו שלם עלמו הוא מקום, וביחס לשימוש שלם משמעות זו היא משמעות קיבוד ביחס לריחוק, וחיבור ביחס לניתוק במובן חיליו, והיא תחילת משמעות שימוש במקום שלם שלם.

וזהו שאמרו רבותינו הפת חכמה ואינה מלאכה, היינו, שלא שלולי רבותיו יצרף, ויש בזה הכנה, אין זה שלא מחשבה בדבר הזה, ולא שיתאים לדבר אחר. וכן משמע מכל מלאכות שהן ע"מ.

וא"כ יבואר לכיון לכל"י גדר המיעוט הוא ביחס לשלם, ומה שיחשב מעשה שלו, הרי שאין חסרון באין יכולים מה שאין בכח לעשות כל חלק מהמעשה, לאין זה גדר בשלם. אבל

מחלוקת ר"י ור"ש במיעוט בעשותה - מיעוט באדם לעומת מיעוט בכח עצמו גבי מלאכת שבת

לכ"ע להמיעוט הוא ביחס לכח עלמו, בהכרח לפירושו הוא שיש חסרון בכח שאינו יכול לעשות את המעשה לבדו, ואין זה גדר בכלל המעשה, וזה שאמר בעשותה, היינו, שאין זה מיעוט לגבי נפש אחת, אלא המיעוט הוא ביחס למעשה שלה, היינו, גדר כח שלה במעשה, ובזה לא יועיל מה שנחשב המעשה לשלם בכל העשייה מקום דדרכו בכך, כיון שיש מיעוט בכח, ואין כח שלו נחשב להגדיר המעשה.

ויש לדון שם יש בזה גדר מונח או לא, ואי בעי לנוחו להגדיר סיום למעשה הנחה, כיון דהוא ביחס למעשה השלם, הרי שאין במה להוא בפעולה מתחלפת, סיבה שיחשב מונח בכל עת ונעקר מחדש.)

ולדוגמא עשיית מלאכת קולר שהיא עשיית מעשה של חיתוך לבר מחובר, שמשמעותו בחתוך יותר מן המחובר היא שעתה הוא לוכל. וכוללת בה את השלם, הלעה, הבקשה, המחשבה, הרלון, הכוונה, הפעולה, הדבר המסויים (היינו הקרקע והדבר המחובר לה והדבר שיחתך), המעשה והתולשה. שהשלם הוא בעל הלעה והפועל של המחשבה, הרלון, הכוונה, והפעולה, הלעה היא מקום יליעת המלילות ופעולת המחשבות, הבקשה היא בקיום התולשה כממלאת צורך, המחשבה היא במעשה בקיום הבקשה, והיא סיבת הרלון והכוונה, הרלון הוא מחשבת קיום התולשה וסיבת קיום הפעולה, הכוונה היא מחשבת המעשה בקיום התולשה וסיבת צורת הפעולה, הפעולה היא סיבת מלילות המעשה, והמעשה הוא כלל מלילות הדבר שהיה עד שהוא עכשיו, והתולשה היא הדבר שנמלא.

דקדוק לישנא דקרא בפרשת חטאת - נפש אחת, מעם הארץ, ובעשותה, כשלושה מיעוטים נפרדים

סימן יב

היתה לו אבן מונחת (ב"ק כו:)

א. בגדרי מעשה הנשמעים ממימרא דרבא

מימרא דרבא בחילוק ארבעת המקרים - דיני העברת ד' אמות ברה"ר בעקירה, הנחה, והעברה

אלא ולחי לחין דין רשות נוגע למקומות, שמקום רשות הוא קודם לרשות, וע"כ בהכרח למה שהנחה בעמוד ט' חשיב רה"ר, לין זה מקום שזה נחשב רה"ר בעצמו, להא ליתא גדרי מקום לרה"ר לטז' לחמה וכו', אלא, להמקום הוא בגדר מוקדם לרשות, ומה שעמוד ט' חשיב רה"ר לין זה מקום שמקומו לעצמו חשיב רשות, וגם לין זה מקום לשייך רשות על מקום קטן כזה, אלא אחר לחיכא לרה"ר מחמת קרקע אחרת, יש לחון לכל מקום שהוא בתוך הרשות יחשב לרה"ר.

וכיון שמשמעות לונם ולחון מתייחסים לקיום מלילות יתכן שיעשה לחם מעשה בלחון למעשה אך לא יחשב כך ביחס לחולחה, וכן ביחס לחי עשיית דבר שכיון שהלונם מתייחס למלילות לא יהיה הלונם כמי שעשה, אך ביחס למלילות שנמלא אלא עשה, שייך שיהיה לונם עליו, ונפרט.

סדר ארבעת המקרים במימרא דרבא - הידיעה במעשה ובתוצאה ביחס לנזיקין וד' דברים

והנה יש להקדים בסדר בחינת המקרים וחסרון שיש למנוע בהם ביחס למעשה. ויובחן שבכל המקרים לא היה חסרון לכותו, שולחי כותו היה הגורם להמעשה מתחילה ועד סוף, ובשני המקרים הרשומים לא היה כלל יכיעה בשעת מעשה בנוגע לעשיית המעשה המחייב, ואם נחייב במקרה הרשון הרי בהכרח שבדר המעשה המחייב הוא כל מעשה שיש בו חוסר שמירת כותו, וזה מטעם שהכוונה המחייבת היא לי שמירת עלמו (וכיוון שבדר זה הוא גדר שלילי, יש ויועיל כוונה שיש בה שמירה וכמש"כ בתום').

והכרע זה בהקדם מה שיש להבחין בפרטי מעשה הולחה גדרים חלוקים, ושיש לדון בחיזה מהם יהיה משמעות המימרא בדברי רש"י הנ"ל (לחשיבות המקום תועיל להחשיב הנחתו). והיינו, דבחינת מעשה המוליך לחם דבר מרשות לרשות, תהיה מכמה פנים, לפי החם עלמו הרי נתונים החפלים והרשויות כמשמשים, ובבחינה זו יהיה במעשה שני גדרים. מעשה בחפץ, היינו, מה דבעי שיהיה החפץ במקום מסויים. ומעשה במקום, היינו,

והנה בשתי הדוגמות הרלשונות שלמנו, היינו חריץ, וגדר (וכלמור שהן בלבד הובלו כדוגמה לרשות היחיד בכל מקום. ע' בריתא הנ"ל (שבת ו.)) נראה שלין לנו לריכים לריני מחילות, שכן הרשות מוגדרת לעלמה, ואינה מופרעת ע"י רשויות לחרות. ועדיין יש לחלק בין המקרה הרלשון, בו יש גבולות ברורים

הבקשה היא מחשבת המוכך, היינו, שיהיה בדעת החם שלריך הוא בשימוש וכדוגמת שיחשוב החם שלריך הוא בהכילת דבר מסויים או בהנחת דבר מסויים, לבל לא תהיה המחשבה בחיזה דבר הוא אלא בסוג הדבר שחם לריך הוא להכילת תלוים כיון שהמחשבה נוגעת

לחכילה עצמה כל הדברים, היינו, התאנים יחשבו לדבר אחר, כי המחשבה היא בשימוש.

ב. ביאור הנ"ל ביחס לחשיבות מעשה הנעשה בכוונה

מימרא דרבא בחילוקי כוונת מעשה - חילוק כוונת המעשה מרצון התוצאה בנזיקין ובשבת וגזירת שמונה

ויש לדקדק לעיקר מימרת דרבא הוי בחילוקי גדריס בכוונת מעשה, ולא לגון תולמה, לחפילו במקרה הרביעי לא הודא לגון שתנוח אלא בחופן שלילי, שאין לו זה לגון מסויים, וע"כ אין במעשה חסרון שלא לרצון[א].

והנה להמנס משמעות שני גדריס אלו להיות חסרון במעשה הולמה הוא כלכתב דרש"י לאין לרך הולמה וכו', אבל כמש"כ לעיל בביאור לאת לרך הולמה, שהוא משום למעשה הולמה הוא מעשה למיקום חפלים, ואין נחשב מעשה (הנעשה) הולמה שגרלו שינוי מיקום חפלים, אלא במה שהוא שינוי זהות מקום, והיינו, שיש לחפץ מקום, והמולית משנה מקומו, ולא עשם המלאת מקום לחפץ.

וטעם זה הוא לכלורה כלאמרן, כי לגבי מקרקע לגופו מנח עליה, אבל אם אין גופו ברשות אין יולו חשובה להיחשב כקרקע ברשות, אלא כלוויה, וזה לווקא תוך י'.

בשאלת תוס' אמת' רבי וחב' בנשמט הברזל - כוונת מעשה המחייב בנזיקין לעומת חסרון אי שמירה

ועניין מלאכה שאינה לריכה לגופה (שהוא אין בשבת הנלמד ממלאכת מחשבת, והוא עניין חיבור המעשה והתולמה ע"י הרצון (ולצון משמעותו בכל התורה היות התולמה סיבת ריצת העושה והיותה חשיבות במעשה)) להיינו, הרצון במעשה, שהוא בעניין אלא כאינו מתכוון, שהמעשה הרי נעשה לרצונו, והוא עיקר המעשה, רק אין לצון מצד שאינו מלאכה מחמת שהחלק במעשה המתחדש בו מלאכה אינו נלרך.

שייכות שאמר מימרי דרבא להנ"ל – גדר מעשה היזק בכח הראוי להזיק וחובת שמירת ממון חבירו

ובזה יבואר שייכות המשך לדברי רבה בגמ' שם בגדר מעשה המחייב בנזיקין, והיינו, לאחר שבילאר שאין כלל גדר כוונה במעשה לטוב ולרע, בהכרח לגדר מעשה בנזיקין הוא כוחו הגורם לנזק, בילאר שיש בנזיקין שני גדריס שאינם גדרי כוונה, אבל יש בהם גדרי מעשה יותר מספס כוחו הגורם לנזק, וזה לגבי מנח תבירת, ולגבי פסוקי מפסיקי, והיינו, שהיה לחשוב לכיון שאין בינו כוונה במעשה נזיקין, ואף אין בהם בינו שוגג ואונס, היה לומר שאין כלל גדר במעשה היזק, טרם שהוזק אלא שאחר שהוזק אנו מבלריס מכח מי הוזק, ובזה אמר שני גדריס, האחד, שאין נחשב מעשה היזק אלא במה שמזיק, היינו, שיעשה מעשה בדבר שמייך להזיקו. והשני, שאין נחשב כוחו מעשה היזק, אלא בכוח שיש בו כדי להזיק.

והנה זה פשוט לאין זה מסוס שחילוק העשייה לשני כוחות יהיה מחלק את המעשה, ונחשב כמעשה חדש, אלא גרע ממעביל למי שלהחוריה, והוה בכמה וכמה כוחות, והוא עוקר במעשה אחד ומעביר מרשות לרשות בהליכתו, ומניח במעשה אחר, ואם היה זה הגדר, אין זה פטור לשניס שעשאוה, אלא אלא עשה מלאכתו בבת אחת, אלא ולאי המעשה אחד הוא, ואף בשני כוחות.

והנה בעיקר מה שלמדו בבעת ר"ע לס"ל קלוטה כמי שהונחה למיא, וכתב רש"י אזה לשון קליטה, היינו, שחויר הרשות, לקולטת

א. וחילוק גדר כוונת המעשה מרצון תוצאתו מבואר בכמה מקומות, ומצאנו דאמרו אדם חייב בין אונס ובין רצון בין שוגג ובין מזיד, ויש שהביאו רש"י בענין אחר שזה לאו דווקא, ויבואר בחילוק הנ"ל דאכן במקומות בהם גדר האיסור הוא התוצאה בלבד כמו בחלבים ועריות אין אונס שהוא מזיד, דכיון שלא נעשה מרצונו אין שייך בזה מזיד (ושם הרי יש דין נהנה, ואין תלוי במעשה), אבל בנזיקין כיון שבאונס גמור פטור, בהכרח שגדר דמזיד ושוגג ואונס ורצון, הוא גדר בכוונת מעשה לתוצאה, וכיון דמעשה דנזיקין הוא עשייה שלא בכוונת שמירה מלהזיק, שייך כולם בנפרד, דאונס ורצון הוא ביחס לתוצאה, אך לא במשמעות היזק, ושוגג ומזיד הוא ביחס לתוצאה במשמעות היזק, אך לא התוצאה המסויימת, ואין זה כבכל שאר מקומות שהוא ביחס לעבירה, דזה אינו אלא במקום שחילק בין שוגג למזיד, אבל בנזיקין חייב אפילו תינוק וכן להיפך דאם היה אנוס על התוצאה עצמה, וכגון שאין במעשה שלו גדר שמירה מפני כזה תוצאה פטור, ומה שכתב תוס' בנתכוון לזרוק שתים וזרק ארבע לאביי דמחייב אין זה קשה (לדעת רש"י שם), דלאביי אין זה משום שנחשב שעשה הארבע אלא משום שלא צריך לעשות הארבע, אלא דרבא סבר שהוא חסרון בכוונת התוצאה דזריקה דאיסורא, וזה נוגע לאיסור, ולחיוב חטאת, ופטור דמתעסק מחטאת, וזה לא איירי כאן כלל, כמו שלא פרטו אם נתכוון לרצוח וכו', אלא רק בכוונת המעשה.

ונחצב שהיו בתוכה, ול"ב גדל קליטה במוויל, וגדל תוכה לרשות, וכמאי פליגי ר"ע וח"כ.



סימן יג

סיכום

סיכום גדרי הכוונה והידיעה במלאכת שבת

דבר שאינו מתכוון

ונמצאנו כמה לינים בעצמית מלאכה בצמת, לין שלינו מתכוון (שהוא לין בכל התורה הנוגע להגדרת הנעשה כמעשה לסור), להיינו, הכוונה למעשה, שהוא ע"פ רוב עניין המגדיל את מעשה המלאכה כמעשה אחר מהמעשה המכוון, שהוא המעשה העיקרי, ועיקר הנילון הוא האם יש חשיבות גם למעשה האחר, ובזה יכנסו ענייני פסיק רישיה להגדיל אותו כמעשה חשוב, ולא ניחא ליה שמבטל את חשיבותו, והיינו, שהוא ע"פ חשוב מעשה אחר שלין עשיית המעשה המלילותית מחשיבה אותו למלאכה רק הכוונה.

משאצל"ג

ועניין מלאכה שאינה צריכה לגופה (שהוא לין בצמת הנלמד מהכתוב "מלאכת מחשבת", והוא עניין חיבור המעשה והתולדה ע"י הרצון (ורצון משמעותו בכל התורה היות התולדה סיבת ריצת העושה והיותה חשיבות במעשה)) להיינו, הרצון במעשה, שהוא בעניין שלא כלינו מתכוון, שהמעשה הרי נעשה לרצונו, והוא עיקר המעשה, רק שיש לדון מצד שלינו מלאכה מחמת שהחלק במעשה המתחדש הו מלאכה אינו נלרך.

מתעסק

וכמו"כ לין מתעסק יהיה גדר בעשיית העושה כחשיבות במעשה (שהוא לין בכל התורה להגדרת המעשה כנעשה על יד העושה), להיינו, הידיעה במעשה, שהוא חסרון בעצם הבנת המלילות הקיימת כשיך הו מלאכה, אע"פ שדעתו על המעשה ותולדת המלאכה.

מקלקל

כיון שאמרנו שמלאכת הולאה משמעותה שינוי מצב מקומו של חפץ, ולא עשיית המצב החדש, וזה מכליל בעשייה את כלל המצבים של החפץ מהיותו במקום הקולס הקולס ועד היותו במצב הנוכחי והשונה, הרי שהתעסקות בכל אלו תחשב חלק מהמלאכה. ובכדי להחשיב את העושה כעושה את כל המלאכה יהיה צורך שיתעסק בגורם כל מצבים אלו, וכן שתולדת ההתעסקות, היינו, המעשה תהיה חשובה. וכן שצני חלקים אלו יהיו מעשה מלאכה אחר, במשמעות שהתולדה תהיה משום ההתעסקות וההתעסקות לשם התולדה.

וא"כ מלאנו כמה חלקים במעשה הגורמים לו להיחשב מלאכה האסורה. הידיעה, בעשותו הכוונה לעשותו הרצון לעשותו. ועשיית המעשה המסויים (לאפוקי שיש למעשה משמעות אחרת שאינה מלאכה).

רשויות

סוגיות

תוכן עניינים מפורט

בגדר פתח דבעינן לתיקוני מבוי ..... רלח
א. תורף סוגיית גובה כ' דילפינן מפתח והצ"ב ..... רלח
ב. חילוק הנמצא בגדר מחיצה דהכשר מבוי ..... רמ
ג. גדרי מבוי ותיקוניו וילפותא דפתח לפמשנ"ת ..... רמ
ד. במשמעות החלוקה דשם היכר הנאמר ..... רמב
ה. בגדר הלימוד מקרא דושחטו ..... רמג
ו. בדין אמלתרא ..... רמד
בגדר פסול דלמעלה מעשרים אמה בנר חנוכה ..... רמו
א. המתבאר בגדר הנ"ל מגמ' והראשונים ..... רמו
ב. מח' הטור ורבינו יואל ..... רמז
ג. סיכום חילוקי הדעות ..... רמח
מקצת קורה בתוך עשרים ומקצת קורה למעלה מעשרים ..... רמט
א. דברי הגמ' ופרש"י ותוס' והצ"ב ..... רמט
ב. בגדר גזירה דרבה וסיבתה ..... רנ
ג. בירור בדימוי דין סכך לקורה ..... רנא
ד. בגדר שיעור כ' והמשתער בו ..... רנב
סוגיא דרוחב מיעוט (ד:) ..... רנד
משך חקק (ה.) ..... רסד
מבוי שנפרץ (ו.) ..... רעא
מבוי עקום (ו.) ..... רעד
מבוי שצידו א' ארוך (ח:) ..... רעז

בין לחיים (ח:) ..... רפ

בגדרי רשויות ..... רפג

א. הצ"ב במח' ר"י וחכ' ושייכותה במבוי ..... רפג

ב. במשמעות תיקוני מבוי להגדיר הרשות ..... רפד

ג. ביאור גדר עירוב רה"ר ..... רפד

ד. ביאור גדר גזירת אתי לאחלופי ..... רפה

ה. ביסוד חילוק תיקון דלו"ק מדין מחיצה ..... רפו

ו. במשמעות מחיצות להיות גדר במקום ..... רפז

ז. חילוק העניינים בדברי הגמ' לפמשנ"ת ..... רפח

ח. ביאור יסוד חילוק גדרי רשויות דאורייתא ודרבנן ..... רפט

ט. ביאור גדרי מקום דהוצאה ושם רשות ..... רצ

י. במשמעות מחיצות להגדיר קרקע מקום ..... רצא

יא. בגדר ג' מחיצות ..... רצב

יב. בגדר מחיצה עצמה ..... רצג

יג. בגדר קרקע מקום ..... רצד

יד. הצ"ב בבריתא דיתר על כן ..... רצו

טו. סוגיא דמעלות ומורדות דא"י ..... רצח

טז. ביאור גדר שימוש הרבים ותנאיו ..... רצט

יז. בגדר מקום רה"ר ..... ש

יח. בגדר תשמיש והילוך דרה"ר ..... שא

יט. גדר קרקע הראויה לשימוש ברה"ר וברה"י ..... שב

כ. בגדר שיעורי מקום כגדר בקרקע רשות ..... שג

כא. במשמעות מקום חפץ לגדרי רשות ..... שד

כב. בגדר קרקע דרשות ודריסתה ..... שו

כג. בגדר בקיעה ..... שט

כד. ביאור במח' ר"י וחכ' לפמשנ"ת ..... שי

כה. גדר מחיצות רה"י ..... שיא

כו. במשמעות מחיצות ובגדר הנפעל ע"י במקום ..... שיג

שם מקום ..... שטז

א. בגדר מושג מקום ושיעוריו לענין הוצאה ..... שטז

ב. בגדר מקום לעניין הוצאה, עקירה והנחה ..... שיז

ג. קדימת גדר שטח לחלל ודין ד' מחיצות ..... שיח

ד. גדרי רה"י במשמעותה השימושית ובפסי ביראות ..... שיח

בגדרי פרצה ומחיצה וסתימה ופתח ..... שכ

א. חילוק הנמצא בגדרי מקום ביחס למקומות שסביבו ..... שכ

ב. בגדר שם ד' מחיצות ..... שכא

ג. בגדר ד' צדדים דמקום ..... שכב

ד. ביאור משמעות דיני מקום לפמשנ"ת .....

ה. בגדר גבוה י' טפחים ..... שכה

ו. ביאור גדר שיעור י"ט ..... שכז

ז. בירור בגדרי שטח ומקום ..... שכט

ח. בחילוק גדרי שטח וקרקע דמקום ..... שלא

ט. בירור בגדר קרקע ואווירה ..... שלב

י. בירור גדר מחיצות לפמשנ"ת ..... שלג

יא. בגדרי שיעורי מחיצות החלוקים ..... שלד

יב. גדר דיני ותנאי מקום דרשות ובביאור מח' ר"י וחכ' ..... שלז

יג. בגדר מחיצה המשותף לשאר דינים ..... שמ

יד. בגדר דין גובה י"ט כשיעור דבר ..... שמא

חוד קורה ופי תקרה (ירו' עי' פ"א ה"א) ..... שמד

א. תורף דברי הירושלמי בגדרי פי תקרה וגוד אחית ..... שמד

ב. ביאור מחלוקת ר"י וחכמים בפי תקרה בגשרים ..... שמה

ג. דימוי קורת מבוי לפי תקרה ודעת ריב"י ..... שמו

בגדרי פירצה במחיצה ובמקום ..... שמז

א. גדר מקום ורשות בד' רשויות דשבת ..... שמז

ב. גדרי מעשה הוצאה, הכנסה והעברה ברשויות ..... שמח

ג. גדרם הכולל של רה"י ורה"ר ותנאי קרקע ..... שמט

ד. השתלשלות המושגים מחלל ודבר ועד רשות וכלי ..... שנ

בגדרי שיעורי הוצאה ..... שנב

א. דברי הרמב"ם בגדרי הוצאה והכנסה ברשויות ..... שנב

ב. בגדר איסור העברה ד' אמות ברה"ר ..... שנג

ג. גדר שיעור ד' אמות בהעברה ובשטח ..... שנד

בגדר שיעור ד' אמות (מח.) ..... שנז

א. מחלוקת ר"מ ור' יהודה בשיעור שבו איש תחתיו ..... שנז

ב. חקירה בארבעת גדרי איסור העברה ברה"ר ..... שנח
ג. איכויות רה"י שאינן ברה"ר וסדר התהוות שטח ..... שנט
גג הסמוך לרשות הרבים (פד:) ..... שסא
א. תורף הסוגיא והשיטות במימרא דשמואל בגג הסמוך ..... שסא
ב. ביאור ארבע השיטות בסוגיא וסיכום דיניהם ..... שסב

סימן א

בגדר פתח דבעינן לתיקוני מבוי

א. תורף סוגיית גובה כ' דילפינן מפתח והצ"ב

מקור דין גובה מבוי כ' אמה –חכ' ילפי מפתחו של היכל ור"י מפתחו של אולם

הנה בריש מסכתין דנו במקור דין שמבוי הגבוה למעלה מעשרים לאמה ימעט לרבנן ולכ"י אין לריך. ותורף הסוגיא לאמר דב יהודה לאמר רב רבנן למדוה מפתחו של היכל שהיה גובה עשרים אמה ורחב עשר, ור"י למדה מפתחו של אולם שהיה גבוהו לרבעים אמה ורחב עשרים. ונחלקו בדין אולם ואי חשיב אוהל מועד לקרא לו בפירוש לקראי. ע"ש. ושאלה הגמרא היכי ילפינן מהאי קרא כיון דלייבי במשכן, ואמרו מקדש ליקרי משכן, והכריחו כן דהא ילפינן מהאי קרא דין לאתות היכל פתוח לגבי שלמים. והביאו להא דמשכן ליקרי מקדש והתפך. ושאלו לרב אמה לא למדוה מפתחו של שער החלר לכתיב ביה לשון פתח והיתה מדתו חמש גובה ועשרים אמה רוחב. וע' בתוס' בשם ריצב"ח דהיינו, שנלמד שמבוי שהוא בגובה חמש יחשב פתח לפילו אם רחבו עשרים. ותירלו לכתיב ביה פתח שער החלר ואין ללמוד מפתח שער לכל פתח. ועוד תירלו שיש לפרש הכתוב בלופן אחר ולא היה פתח שער החלר ברוחב עשרים. ושאלו דלמ"כ יחלוק כ"י גם ברוחב, ותירלו דאה"נ גם זה חולק כ"י. ובתוס' הקשו דלקמן לאמרינן דלף כ"י לא התיר יותר מיג' אמה ושליש. ושאלו בגמ' מברייתא דר"י אמר עד מ' ונ' דשלמא מ' הוה כפתחו של אולם אבל נ' מניין. והסיקו דר"י לאו מפתחו של היכל למד אלא מפתחם של מלכים. ושאלו לרבנן שגמרי מפתחו של היכל לליבעי לאתות כהיכל. וכתבו בתוס' שאין להקשות שהרי במשכן לא היה לאתות, משום שבמשכן היה גובהו עשר אמות, אך במבוי שהוא עשרים אמה ליבעי לאתות כמקדש. ועוד תירלו דע"כ אין פתח לוהל מועד נחשב פתח שהרי הוא פרוץ במילואו. ובגמ' תירלו דללאתות להיכל לגניעות הוא דעבידן. ושאלו שלא יועיל צורת הפתח שבהיכל היה צורת הפתח ואע"פ כן היה רק עשרים. והקשו בתוס' שכל הול"ל בדלאתות ותירלו דהא דללאתות מהניא פשוט הוא דהוו מחילה מעולה. ועוד כתבו שם שאין להקשות לליבעי צורת הפתח שאין צורת הפתח אלא לנוי. ותירלו בגמ' דאה"נ לרב לא מהני. ושאלו שלא יועיל למלתרא ביותר מכ' דלהיכל היה למלתרא ואעפ"כ לא היה אלא עשרים. ותירלו דאין למלתרא כתנאי ומאן דס"ל דלמדו מפתחו של היכל לא מהני למלתרא. ואמר רב נחמן בר יצחק דבריתא דקתני כפתחו של היכל לסימנא בלבד. ורבנן משום היכרא שיותר מכ' אינו ניכר. ולקמן נחלקו בזה אם קורה משום מחילה או משום היכר. ושאלו לכבר נחלקו בזה במשנה סוכה ותירלו לחלק בין היכר במקום העשוי להילוך ובין העשוי ליסידה. ופליגי חכ' ור"י בתרוויהו.

וסוגיא זו לריכה ביאור מה בעו למילף והיכי ילפי. והנה במשנה אין מוזכר כלל אם

הנצרך ביאור בילפותא דפתח - בגדר שם פתח והצורך בלימודו ובדין קורה

פתח ולא נתבאר למה מקום קורה תלוי בשם פתח. ועוד ל״ב מה למשמע ללי לימא בקרא שם פתח על פתח קטן וגדול ילפינן מגדול והלא תפסת מרובה וכו׳. ועוד ל״ב בר״י דגמיר מפיהחא למלכים, ומלכים רובא דעלמא נינהו, והא כ״ע לא פליגי דפתח לחוט למרבעים ועכ״פ לא גמרי מיניה כיון דלא לימקי פתח. ועוד ל״ב בדלמר דנב״י דסימנא בעלמא הוא, מ״כ רוחב עשר מנין, להיכרא הוה רק בגובה לקורה. וע״ע בגלה״ם שהקשה למה שהקשו דין לחכ׳ ודין לר״י מפתח שער החצר לר״י לה״נ למהני וכלישנא בגמ׳ בסמוך. ועוד ל״ב מק״כ בתוס׳ מרינבע״ח דגובה ולוחב הם כנגד לחב של פתח מ״כ היכי ילפי גובה ורוחב בנפרד מהיכל ולולם. וגם ל״ב מק״כ בתוס׳ בפסיטות לפרוץ במילולו לא חשיב פתח על שלמרו דשלא כדין נכתב בתורה עליו שם פתח, ועוד קשה דלי כתיב פתח במה שלינו הרי שלין פתח לתורייתא כפתח מבוי ליכא למילף מיניה כלל. ועוד קשה לכל מבוי ליתי ליה גיפופי ופרוץ במילולו הוא, ולי קשיא הא קשיא להול״ל בגמ׳ לליבעי גיפופי בהיכל. ועוד ל״ב בפסיטות לתוס׳ דללתות מהני מקום מחילה, מ״כ מהיכי תיתי לליבעי ללתות כיון שלינם מדיני פתח. ועוד ל״ב להא הן להיכל והן לחולם היתה תקרה וליבעי. ועוד ל״ב בליבעא לגמ׳ בשלמא מ׳ מחולם גמר חלא נ׳ מנלן למשמע שלם הוה לן הוה ניחא. ועוד יש לדקדק מה שלא נזכרה לעת ר״י בהיתר פרלת עבד שהוא כפתח. ועוד יש לדקדק בליבעא למתני׳ מבוי שהוא גבוה, דלכאורה לין זה לין במבוי חלא בקורה, וכמו שביאר רש״י. ועוד יש לבאר מה לחיתא לקמן בתיקון מבוי שהוא גבוה עש״י הגהת הקרקע, ודין למ״ד היכרא מבפנים ומ״ד מבחוץ ל״ב מה מהני כיון דקורה למעלה מכ׳. וע״ע מק״כ ברשב״ם שהא דר״י התיר רוחב עשרים ובגמרא משמע דלמ״ד דלא יליף מפסי בירלות הוא משום דהוא קולא ומבוי חמיר טפי, ול״כ ליכא למ״ד.

וכן בענייננו שרה״י היא מקום בעל חשיבות שמירת חפלים, ורה״ר היא מקום בעל חשיבות העברת חפלים. ולחנם כלחמר ניחם לגדרי מקום חפלים כללי יש מעלה לרה״י, אבל ניחם למקום, ולעולך שימוש בחפץ עלמו, הרי שהם שווים, שיש שימוש שלרוש לו מקום כזה, ויש שלרוש לו מקום כזה.

כיון שנושא השימוש הוא ניחם לאדם, הזמן יהיה חלק ממשמעותו השימושית של דבר, ויהיה הזמן בחינה לשלושת המושגים השימושיים שבכלי שיהשב בר שימוש יש לו להיות בר שימוש במשך זמן השימוש, וכן ניחם לסוג השימוש שיש שימושים לרוכי זמן ויש קלרים וכן ניחם להתאמתו שיהיה מלפשר זמן שימוש.

דין שיעור דגובה קורה ורוחב פתח מגדרי מבוי - דין קורה עד עשרים דין במבוי כולו ולא בקורה

וחילוק שלושת הלשונות הנ״ל (עשת ימים תעבד, ועשת ימים יעשה מלאכה ותעשה מלאכה), כי ניאור עשת ימים יעשה מלאכה, היינו, שעשת ימים מתאימים לעשייה של מלאכה, וניוס השביעי שבת שבתון, היינו, שמהות היום אינה מתאימה לזה. וניאור עשת ימים תעשה מלאכה, היינו, קיום מלאכה שע״י עשיה, מוגבל לעשת ימים. וניאור עשת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך, היינו, שעבודת האדם בעשיית מלאכה מוגבלת לעשת ימים. והיינו שכל מלאכת שבת מורכבת משלושה חלקים, העושה, המעשה, והעשוי. העושה, היינו עבודתו, להוליא לבי ניעול מאליו (וכמו שביאת כלים לרב יוסף). המעשה, היינו המציאות היולית שת התולאה. והעשוי, היינו התולאה.

גדר תנאי מבוי הניתר בלו״ק – בתנאי היתר קו״ח במבוי שארכו יתר על רחבו

ועכ״פ מלאנו כמה חלקים במעשה. העושה, המעשה והתולאה. והמעשה חלוק לעשייה, ומה שנעשה, וכגון בליחה, העושה נקרא רופא, והמעשה חלוק, העשיה ליחה, והנעשה נרפא, והתולאה בעושה רפא, ובעשוי רפוי. (ולחנם לא מלאנו לשון עשוי, היינו, לפוי. כי הרליחה בנפש חיש, והנפש הרוגה, והחיש מת, והחדם חלל, והדם נשפך, ובשרו נבול. ולין זה דבר שחל שהוא רפוי) וכן בחכילה, שהעושה חוכל, והעשייה חכילה, והנעשה נחכל, והתולאה בעושה חכל, ובעשוי חכול. (ולא מלאנו לשון עשוי כי היינו שחל שנחכל) ובמעשים החסורים מחמת היות הדבר העשוי, וכן להיפך במעשים שהם יצירת דבר חדש שלינו קיים לפני המעשה, כמו פסל ומלאכה. ובעושה יהיו שלושה גדרים

ב. חילוק הנמצא בגדר מחיצה דהכשר מבוי

גדרי גידור ומחיצה במבוי – גדר המתווסף בתקנת חכ' אדאורייתא בהגדרת שימוש שבמקום

ויובחן משמעות זה הגדר כמו משמעות מחיצות שבין רה"י לרה"ר, וכמש"כ במק"ח בביאור לדברי תוס' דמחיצות שבת הם בגדר מניעת רגל רבים (וכמו תל המתלקט עשרה בתוך ז'), והיינו, שהגדרת מחיצת שבת עשרה (לפילו מחיצה לחת ולפני מה שהיא מגדירה מקום זה המסויים) הוא במובן מה שאין היא מספקת שימוש הילוך לרבים, וזה גם גדר חילוק רשויות למושיט, לך בהיפך, שנראה להגדיר שתי רשויות לאו נחשבות לשני מקומות המשמשים להנחה בנפרד, הרי זה יעשה ע"י שיהיה ביניהם מקום שהוא לאינו משמש להנחה.

שני גדרים במקום חלוק לעצמו – היותו נפרד מסביבותיו והיותו מיועד לשימוש בנפרד

וביאורם של דברים שתמנם מלאכת הולאה תכלול כל המעשה, לך גדר החדש בעושה ביחס למעשה המורכב לחפץ ומקום, יהיה בכמה גדרים. דביחס לכוח החדש יוכללו החפץ והמקום יחד, וכן ביחס למחשבתו, לך כיון שאין הוא עושה מעשה אלא בחפץ, יהיו גדרים שהינם רק בחפץ וביחס למעשה הולאה כאמור, ויהיו גדרים במה שהחפץ מונח במקום, אבל לא כמעשה החדש במקום, אלא כמעשה החדש בחפץ זה ומקום הוא אחד מתכונותיו. וחלוקת הדינים האמורים כך הם, שמעשה דעקירה והנחה עצמם אין הם ביחס למקום כלל, אלא רק ביחס לחפץ. ואמנם לא תהיה עקירה אלא ממקום, וכן בהנחה, אבל ביחס לחדש העושה אין מקום החפץ רק כגדר בחפץ, ולא גדר מקום כמקום חפץ נח אלא רק ביחס למעשה שעושה בחפץ.

שם רשות הנובע מאופיה השימושי - חילוק רה"י מרה"ר במקום המוכן לשימוש לעומת שימוש

והנה מזה תמלא הכרח לאין בין מחיצות הנוגע להגדרת קרקע רשות גדר בעצם הגדרת הרשות, שאם כן לא היה מועיל בו הלכות לבוד וכוד וכו', אלא רק במה שהוא מגדיר את קרקע המקום, היינו, לכיון שמשמעות

חילוק אופי השימוש בחצר ומבוי – יעוד חצר לתשמישה ויעוד מבוי למעבר ומבוא

רשות היא החלל, הרי שאם נרצה להגדיר מקום ביחס לרשות נצטרך להגדיר את לוויר הקרקע, שנגדיר את הקרקע לעניין רשות. וא"כ אין גדר המחיצות ביחס למקום כהגדרת המחיצות עצמם, כי המחיצות מגדירות את הלוויר עצמו, ואין זה צורך ביחס לקרקע, כי עצם שייכות הלוויר ביחס לו כבר מוגדרת שהיא תופסת את לווירה לבד ולא לוויר לקרקע לחרת, וכן אין לקרקע לחרת להיות תופסת את לווירה, אלא גדר מחיצות הוא בהיפך שאחר שיש לו להגדיר את הלוויר, הרי שיש לו גם להגדיר לותה עצמה, במה שהיא ולווירה שוויס, היינו, גדר מקום לגבי רשות (מקום המוכן לשימוש).

ובגדר זה נראה לבאר חילוק חלר ממבוי, כי יובדלו בגדר שימושם, ולף לשווה משמעות שימושם במה שרשות לשימוש זה לאויה להיחשב רה"י, לך לגבי תיקונם בגדר האמור יהיה בהבדל השימוש שביניהם להפרידם. והבדל הנ"ל הוא שאלר מיועדת לתשמיש, לך מבוי כשמו הוא רק מבוא לחלירות ובתים. וע"כ חלר שמשמעות שימושה בתוכה, לריכה גילוי שיש בו יותר משמעות לסתימה, לך מבוי שמשמעותו שימושו מעבר אין גילוי לשימושו לסותמו, שאין זה משמעות למעבר. וזה ביאור דשני התנאים הנ"ל, וכי יש בהם גדרי מעבר. בלותו כמעבר, וזה במה שיהיה לרכו יותר על רחבו. ובשימושו כמעבר, וזה במה שיהיה מרובה בניסות. שמקום שהוא מיועד רק לאלר אחת אין בו משמעות מעבר יותר מאשר האלר. ובזה יבואר מה שנשתנו בתיקון שלהם. וכאמור לתיקון מבוי אינו בגדר שהוא סותם את המקום, אלא רק המגדירו כמעבר ובחילוקו מרה"ר.

ג. גדרי מבוי ותיקוניו וילפותא דפתח לפמשנ"ת

משמעות מבוי כפתח לחצרות – כיון דגדר מבוי כפתח לית ביה חסרון בהיותו פרוץ במילואו

ומעתה יש לבאר גדר משמעות למבוי עצמו כפתח, והיינו, שהוא פתח לחלירות. וע"כ לא יהיה בו חסרון במה שהוא פרוץ במלואו, שהרי כל פתח לעצמו הוא פרוץ במלואו. וזה גם גדר הלימוד מהיכל ומולם, ללאינו מהמולם לו ההיכל, שהרי הם כבית לו חלר. אלא רק מפתחם. וכאילו למרנו שיהיה המבוי לאלר כפתח להיכל. ומשום כך אין לומר לנלמל

מההיכל עצמו שהוא מקומה וכו'. ולפ"ז י"ל לתיקון לקוראה אינו רק בפתח המבוי, אלא הוא בכל המבוי, היינו, לוקת מבוי עם קוראה. וע"כ תהיה הקוראה גדל ביחס לחלילות, שהרי היא גדל בכל המבוי, והוא מבוא לחלוות. ואין גובה הקוראה וכותל המבוי הוא אין במבוי בגדר פתח לחלילות.

בדברי תוס' דלא ילפינן ממשכן - חילוק בין פתח ביחס למקום לשער במקום עצמו

ואמר רבא לכדבנן לריך הנחה וכו', והיינו, למה לר"ע וכבנן לא פליגי הוא רק לענין לחשיב כמקום קרקע ולא לוויר, אבל מלבד זה ליכא מ' לי לריך הנחה וכו', וכמו לחמרו ללא לחמר רבא זה אלא בזורק אבל במעביר לא בעי הנחה ע"ג מקהו, וזה יתכן לפילו לר"ע, והיינו, דהא לחמרו בתוס' ללוף ר"ע מולה לאי הוה ביל עני ובעה"ב לא לחמרינן קלוטה כמי שהונחה (וכבר הוכחנו יותר ללוף' רבי יהולה דס"ל קלוטה כמה שהונחה גם לגבי עקירה, מלאנו דבעי למיעוט דזה עוקר וזה מניח, ובעילוכין לחמרו דס"ל הא לרבא, ומחלק בין כותל משופע לשאינו לענין תוך עשרה ונח ע"ג מקהו, וכן לרבי לחילק עקירת גופו ומילו ושתים שעשאוה, ומשמע דס"ל מתניתין ולא מחייב לחמה שביל עני ובעה"ב, ולפילו במקוראה, כרבעי הגמ' למוקמי מתניתין כוותיה).

חילוק גדר פתח ופירצה במבוי – דין פירצה במחיצות ודין קורה אבולה מבוי

וכן הוא בדין רוחב מבוי לרבנן ילפי מפתח היכל להוה בעשר, דזהו גדל בפתח. ואינו שווה לדין פרלת עשר עשר הנלמד במחילות. וע"כ יתכן דלוף למ"ד מפתחו של חולם גמרינן ליכא לדין פרלת עשר, כיון למבוי הוא רה"י נלמדו בו דיניס הנוגעים לכל רה"י, לך בדין מבוי, היינו, מה שמועיל בו קורה לפילו יותר מעשר עליין יחשב כפתח. ובזה יתורץ קושית תוס', והיינו, שבלמת לגבי מה שמבוי לריך להיות גדול לעלמו יהיה שיעור הפילה י' או יג' למה ושלים ויהיה לריך לסתום פילה זו בחיזה לרך (וכדלמרן בגמ' שם), לך לגבי הקורה שהיא מדין מבוי מועיל על עשרים (ונפק"מ בלופן שסתימת הפילה לא תועיל לקורה). ולף שדיניס אלו לרך כלל יבואו במקרה אחד, אין זה דין אחד, שדין פילה הוא ביחס למחילות (ובפשטות פילת עשר היא פילה בכל המקום ולא רק במחילה הנפרלת),

וגדר לישור עשיית הכנה הוא בשמעות אחת עם מעלת קיום דבר המוכן ליום השבת. והיינו גדל הכנה לרבה מלאורייתא. ומיניה שאחר שיש מלוות הכנה מן התורה, יהיה גדל בכל דבר לא הוכן או לא. וגדל זה מחובר, שאמנם מעשה ההכנה נעשה מקודם, אבל תולאת המעשה היא בשה שבבר זה מוכן ביום השבת. וע"כ יהיה גדל במעשה שהוא קיום מלוה משום תולאתו, שהיא הדבר המוכן בשבת, וזה גדל שמשתמש ביום זה לצורך יום אחר. וכן יהיה גדל בדבר המוכן מה שהכנתו נעשתה מבעוד יום, וזה גדל שהיום משתמש ביום שלפניו. אבל גדל זה השני האמור אינו מלוה.

בדברי הגמ' בק"ו דמבוי מחצר - דין עשר דקורה נלמד מגדר פתח ולא מסתימת פירצה

בקושיית רע"א בילפותא דשער החצר - חילוק בין פתח לבית לפתח לחצר לר' יהודה

ועפ"ז נרלה לתרץ קושיית רע"א למה להקשו דין לר' יהודה מפתח שער החצר, והקשה דהא לעיל משמע לאי פתח המולם מיקרי פתח אית לן למילף מיניה ולא מהיכל, ומשמע לאית למילף מהשיעור הגדול, וכיון לר' יהודה יליף מולם שהוא גובה מרבעים, מה יקשה לניליף משער החצר הא אולם גדול ממנו. וי"ל ללפמ"ש לגדל הלימוד הוא למבוי גופא יהיה בפתח לחצרות, מ"ש יש לנו לדקדק ללף אם פתח המולם מיקרי פתח, ואית לן למילף ממבוי להוא משום פתח, יש לחלק לפתח להיכל הוא פתח לבית, ואולי יש לחלק שפתח לבית אינו בלותו גדל לפתח לחצר, וכיון שכן אולי יש לנו ללמוד דוקא מפתח החצר שהוא דומה ביותר, ואף לר' יהודה שיש לומר בזה סברא בין להחמיר ובין לקולא. אך זה רק ביחס לפתח החצר, אך ביחס לאולם והיכל הרי שניהם פתח בית, ואי כתיב פתח בשניהם, אכן יש לנו ללמוד מהגדול ביותר.

ביאור מה דמסקינן דר"י מפיתחא דמלכים גמור - גדר פתח הוא בכלל המבוי

ונראה זה גדל מה דמסקינן דר' יהולה גמר מפתחי מלכים, והוקשה מהו לשביק קרא וגמר מפתחי מלכים, ולפמ"ש מבואר די"ל להפסוק ליירי בפתח בית, ואנן ליירנן בפתח לחצר, וס"ל לפתחי מלכים דומים יותר. וכן נרלה לגדל פתח הנ"ל הוא גדל ביחס לכלל המבוי, דהא אית לן לחצר פרלתה בעשר, ופסי בירלות פרלתם בינ' אמה ושלים, ואין עשר

הוא מקום להוא כפתח ויותר מזה לינו ולזה יועיל בפסי בילוות. ובגמרא רצו למילף מניה לדין מבוי לר״י, ולחו דיש לומר לכיון דפסי בילוות קיל דשרי פרוץ מרובה ע״כ קיל לגבי יג׳ לחמה ושליש, וע״ש. ברש״י לכתב להוא קיל לחשיב פתח. והנה הרי פסי בילוות הוא דין לאורייתא, וע״כ היא סברא כוונתו לגדר פסי בילוות שהוא סיבה שיין פסול לפרוץ מרובה הוא סיבה לשיעור פתח ביג׳ לחמה ושליש. ומשמע לגדר פתח הוא ביחס לרשות, וכללמרן.

ד. במשמעות החלוקה דשם היכר הנאמר

ונראה שגדר זה התמור במבוי הוא לכולי עלמא דין למ״ד מקום היכר ודין מקום מחילה, שהנה מלשון שע״פ שמועיל דין לבוד בקורה אם דין הקורה ע״ג מבוי לפילו שהיא בתוך ג׳ לינו מועיל, והיינו, שקיבות הקורה עם המבוי הוא חלק מלורת ההיתר לקורה. וכן משמע להא דב יהודה ללמד בשם רב שגובה מבוי ילפינן מפתח לינו גופיה סבר לקורה מקום היכר. ולף לי נימא דרב יהודה טעמיה דרב קלמד דליה לא ס״ל, הרי רב גופא ללמד דמותר להשתמש תחת הקורה בעו למימר דסבר לקורה מקום היכר. והיינו, שלף מ״ד קורה מקום היכר לא למד רק שלין גדר פתח מקום מחילה. אבל בלמת דלף הוא יסבור לקורה להוי היכר הוא בגדרי פתח, וכללמרן. ולף למה ללמד דב נחמן בר יצחק דגובה עשרים הוא מקום הכילה, היינו, בשיעור הגבלת הגובה, אבל עשם היתר קורה הוא מקום פתח. וכן משמע דרש״י שדקדק לכתוב דהאי טעמא הוא לדין גובה עשרים.

המעשה גם יגדיר את המילות שלפניו ולאחריו כדבר אחד שהמילות כפי שהגדרנו לותה לין בה יחס המקשר בין שבדי המילות, והיינו, שלף שלמרנו שייך להגדיר כחלק מהמילות משמעות של שינוי, לין הכוונה שתהיה מילות של שינוי כי המילות היא הגמלא והשינוי ביחס אליה הוא עדיין רק מילות. ולף כשנגדיר שינוי בדבר אחד במילות הוא יוגדר בגמלא ולא כחלק מהמילות המוקדמת, ולדוגמא כשנגדיר מילות של חפץ שנעשה בו מעשה של שינוי והוא יצא ממקום למקום אחר, לף אם נגדיר משמעות אחת לשני המילויות ביחס לחפץ, היינו, חפץ במשמעותו המקומית, נאמר שחפץ זה נמצא שלא במקומו וזה הגדרה בחפץ, או שנאמר שאת ביחס למקום על המקום הקודם שהינו מכיל את חפצו, או המקום הבא כמכיל חפץ שהינו חפצו, הגדרות אלו לינם הגדרות של שינוי אלא הגדרות מילותיות לדבר נמצא.

והנראה בביאור ג׳ גדרים הלוקים הנ״ל בשם היכר להן ליירי לג׳ נושאים בדין תיקוני מבוי. במטרת התקנה, בגדר קורה להיות תיקון ובגדר התיקון. והיינו, למה שכתב רש״י בריש מסכתין הוא ענייו למטרת התקנה, לכיון שסיבת הגזירה היא מי ההבחנה בין מבוי לרה״ר, הרי שתקנה הרלוויה לזה היא שמודילה להבחנה הנ״ל, והיינו, היכר. וענייו מה׳ דב ולנב״י הוא במה שיש לקורה להוות תיקון, שם הוה מקום שיש בה לתת שם פתח למבוי (או להתהוות תיקון לפתח), או מקום היכר שיש בו (במבוי) על ידה. וענייו מה׳ לי הוה מקום היכר או מקום מחילה, הוא בגדר תקנת קורה עלמה, היינו, מה משמעות קורה כשלעלמה להיות בה כוח לעשות התיקון הנ״ל (היינו היכר, ולי מקום מחילה, היינו, ללא יוכר המבוי להיות מובדל מרה״ר ללא ע״י נתינת מחילה בו).

והנה ליתא בגמ׳ הוריות (ד.) ללין ב״ד חייבין על שיורו בדבר שלין הלוקין מודין בו, והקשו מן המשנה ללמדו ללשם הורו בהוללה מרשות לרשות לפטור חייבין, והרי הוללה כתיבא לכתיב לא תוליאו משא מבתיכם. ותירלו להורו בהכנסה, ולב״ל להורו במושיט וזורק. וכתב רש״י ללא כתיבי בהדיא (ובגמ׳ שם הובא גי׳ לב״ל להכנסה בהסגר מרובע, ורש״י לא פירש בה, ולא נתבאר לי גרס לה לי לאו).

וכן נראה שהרי היה לחקור מה יהיה הדין במי שעקר ברה״ר לטלטל מזוזת לזווית תוך ד׳ למות, ולחר החליט להוליך מד׳ למות לי חייב, ולכאורה נראה שחייב, כי לין בעקירה

תיקון מבוי אינו תלוי בהיכר או מחיצה – הא דלא מהני לבוד בקורה לענין היותה ע״ג מבוי

ביאור חילוק ג׳ גדרי היכר – במטרת התקנה, בגדר קורה הראויה לתיקון, ובגדר התיקון עצמו

דברי רש״י בג׳ גדרי היכר במבוי - היכרא שלא יחליפו, היכר דרבנ״ן, והיכר דמח׳ רב

ראיה מצריכותא דגמ׳ בסוכה ומבוי - היכר דרבנ״ן אינו נוגע לגדר תיקון דקורה

להעבירה בהכ"ל חסרון מה שזה בלאותו רשות, ומ"כ אין לריך שיהיה בעקירה כזאת כוונה להניח ברשות אחרת.

וא"כ פטור לכאן עוקר וזה מניח אין הוא פטור לחלי מעשה כגדר בעשה המלאכה שלא נעשית ע"י אחד מהם, והיינו, שאין עקירה לבד מלאכה וכן הנחה לבד, אלא שהיה לנו לומר שכיון שנעשתה מלאכה מבין שניהם יתחייבו, והיינו, שאף שכל אחד עשה חלי מעשה, הרי יש במעשה חשיבות שהוא חלק ממלאכה.

והנה לכאורה משמעות גדר שיעור במעשה הוא שיגרום שינוי חשוב בעולם וכמו שיעור שתי לותיות. לו שהוא שינוי ברשות שאליו הגיע החפץ, והיינו, שיהיה משמעות בהכ"ל שיש בה חפץ מהכ"י לו והחיפך. ולהיחפך שינוי ברשות לריך שיהיה זה ביחס לכמות מסוימת של חפץ, וזה כלעת ר' יוסי לפטור בהולילו לשתי רשויות הרבים. לו שהוא שינוי ברשות ממנה יצא, שיש משמעות בילילת חפץ ביחס לרשות שהיה בה, וזה כלעת ר"ח בשיטת ר' יוסי.

יישוב קושיית תוס' דרבה ארבה - דין קורה משום היכר אינו חסרון בהכירא דיותר מכ'

ה. בגדר הלימוד מקרא דושחטו

לפעמים יהיה המעשה שינוי בדבר קיים ממצב למצב, והיינו, שלא יהיה במצב החדש מציאות חשובה ביחס למעשה כי עם המלאת המצב החדש בדבר לא תהיה מעשה שלא מעשה השינוי עלמו וגדר מעשה זה הוא בדבר שיהיה חשיבות בדבר בעשה יציבות מצבו ללא שינוי והמעשה המבילו למצב חדש הוא עם עשיית השינוי.

והנה לריך תלמוד מהו שהבילה הגמרא הפסוק הנ"ל בזווקא, להרבה פתח שהל מועד ליכא בקרא. ועוד קשה במה להקשו להאי במקצן כתיב, והא בחצ"ר חיירי במקדש ושית להו פסוק במקדש למר כתפרש ליה ולמר כתפרש ליה, והיה לגמרא להבית קושט השאלה להאי קרא במקצן כתיב, ולחי"כ החצ"ל. ועוד קשה במה שלחו רבנן לר' יהודה לכלוורה ליצנא דקרא משמע כר' יהודה (לפוש גירסא דגמ', ועכ"פ לא לחו לה מקום זה), ומנין הוכרח להט שפתח החולט לא ליקרי פתח, שילחקו הפסוק לגא חייבי ביה. ועוד יש לבאר בגמ' מה נתווסף יותר במימרא דרב יהודה לחמר שמואל ממה שאמר רב יהודה בשם רב.[א].

הצריך ביאור במימרא דשמואל בשלמים - בשלמים הצ"ב בילפותא מדלתות ההיכל ובדחיית ר' יהודה

ועניין מלאכה שאינה לריכה לגופה (שהוא לין בשבת הנלמד מהכתוב "מלאכת מחשבת", והוא עניין חיבור המעשה והתולדה ע"י הרצון (ורצון משמעותו בכל התורה היות התולדה סיבת ילית העושה והיותה חשיבות במעשה)) להיינו, הרצון במעשה, שהוא בעניין שלא כאינו מתכוון, שהמעשה הרי נעשה לרצונו, והוא עיקר המעשה, רק שיש לנון מצד שאינו מלאכה מחמת שהחלק במעשה המתחדש בו מלאכה אינו נלרך.

הצריך ביאור בילפותא דדלתות פתוחות - אמאי לא חשיב פתח אהל מועד כשהן נעולות

וע"כ נראה שגדר השינוי הוא לכן כמו שאמרנו, היינו, לכיון להיה מפסיק רשות הרבים לביניהם (ולא במובן שאסורה הנחתו אלא שעונה הנחתו), יש משמעות שלאחת החפץ להיותו ברשות שאליה הגיע, ומימלא ליתת בהולאה זו גדר הולאה ברשויות שונות, מחמת חלוקתם, והוי מעשה הולאה חשובה.

חקירה בפסול שחיטה קודם פתיחת דלתות - אי דין במקום שחיטת השלמים או בשחיטה עצמה

וביתר ביאור לאי אין זה בין במקום שחיטה אלא בשחיטה עלמה, הרי שאין משמעות לפתח ביחס לשחיטה אלא רק ביחס להיכל, וגדר הדין הוא שהשחיטה תעשה כשההיכל פתוח. לך אי נימא להוא גדר במקום השחיטה, הרי שהפתח מתייחס גם למקום השחיטה, וגדר פתיחה אינו שיהיה ההיכל פתוח אלא שיהיה פתח בין ההיכל למקום השחיטה. והנה גדר זה של פתח אינו במשמעות פתח למקצן כלל, לפתח לאי ליה ללתות ננעלות אינו בגדר מי שאין לו גם בשעה שפתוחות, דללתות ננעלות הוי מחילה מעלייתא. והיינו, לאי נימא דלין זה הוא רק בהיכל בלי יחס לחוץ, הרי שמשמעות הדבר לאנו לריכים שלא יהיה סתום, והרי

א. ומה שכתב תוס' בשם הר"ר נתנאל דבהכרח דעיקר דרשה למקדש, נראה דאין כוונתו דמוכרח דהאי קרא נכתב למקדש, דהא ודאי ילפינן מהאי קרא דינים השייכים למשכן, לגבי מקום שחיטה, ועוד. אלא כוונתו דאין צריך שני פסוקים לדינא דשמואל דליתיה להאי דינא במשכן.

שלמות פתוחות הוי כמאן דליתיה ביחס לסתימה, ובזה אין ללמוד פתוחות במקדש דומה לאין המשכן, דלא הוי ליה ללמוד כלל, ואיכא למילף מיניה. אך לי נימא להפתח הוא ביחס לחוץ, אין דומה פתח המשכן להוא פרוץ, דלדלת פתוחה לחשיב כפתח, ואי נימא דאין זה נאמר גם במקדש הרי שהוא אינה

ואיכא למילף מיניה, אי לאו דהאי קרא גופיה לאיירי גם במקדש. ולפ"ז יש לבאר שלא הוצרך אין זה להרבות למשכן לאיקרי מקדש לכאורה לא בעינן לה, אלא הוא תוספת גדר במשמעות פתח לאוהל מועד, ובמק"א האריכתי.

ו. בדין אמלתרא

בגמ' לקמיה. אלא מעתה לא תיהני ליה למלתרא דהא היכל למלתרא הויא ליה וכו' והאי מאי תיובתא וכו' והאי מאי קושיא לימא תבנית היכל כתבנית חולם וכו' אמר רב יוסף למלתרא מתניתא היא מאן קתני לה וכו'.

והנה זה לי"ב מה דבתחילה שלחו למלתרא להיכל, ותירצו דהאי למלתרא בחולם היתה, ודחו לימא תבנית היכל כתבנית חולם. וכי מקשינן מדילמא, ואי אתינן לבאר לעת המקשה הוה ניחא, אבל להעמיד קושיא על רב בדרך לימא זה לי"ב, ונימא דרב ס"ל דאין תבנית היכל כתבנית חולם. ובהמשך הסוגיא כתבו להקשות מדברי רב נפשיה דהאי למלתרא, ואמר רב יוסף עליה וכי מתניתא היא מאן קתני לה. וזה תמוה, הא רב גופא אמרה. ולקמן אמרי דרב אמר לך לא לגנאי מהכא ותנאי היא, וזה תמוה ביותר הא רב גופא סבר לרבנן לא למדוה אלא מפתחו של היכל, והוא גופא ס"ל דהאי למלתרא, ומה מהני ליה תנאי כיון דס"ל שני הדינים.

הצ"ב בשקו"ט דגמ' באמלתרא – מהו להקשות בדרך דילמא ובסתירת דברי רב

וע"כ כל שיעורי הי"ר יהיו במובן של חוסר הגבלה, שאין הס משמעות חיובית בקרקע אלא בהגדרת השימוש. וע"כ אם לא יהיה בהם משמעות ביחס לשימוש, היינו, שלא יהיה בהגבלה הנ"ל, משמעות ביחס לשימוש, לא יהיה זה חסרון בהיות הקרקע הי"ר, ואי אין שלא יהיה הרי שגדר רשות התורה הוא בקרקע המקום כי הס ביחס למקום חפץ, ואין מקום חפץ בכל הרשות אלא בקרקעה, וכל הדינים הנוגעים למה שהוא לא גדר בקרקע, הס בהכרח לא דינים עצמיים אלא ביחס לקרקע.

כתב רש"י (ד"ה מקום היכל ובד"ה לק') בטעמא דמהני למלתרא ליותר מכ', לכיון דמסתכלי בה חזו לה לקורה. והנה בגמ' הקשו ללעת רב לילפינן דין כ' מפתחו של היכל לא תהני למלתרא שהרי היכל היה לו למלתרא ואעפ"כ לא היה אלא עשרים אמה, וזה לי"ב דבלא זה יש להקשות מדבריהם אלא דלי מהיכל ילפינן אמאי יהני לזה למלתרא, דהניחא לרנב"י דפסול למעלה מכ' מקום היכרא איכא למימר דתהני למלתרא דע"י איכא היכרא, אבל לי אלא דמהיכל ילפינן וגדר הפסול למעלה מכ' מקום לאיכא לפתח ואיכא לקורה בפתח, איכא למימר דתהני למלתרא. ולכאורה משמע דלא כרש"י דהא דמהני למלתרא אינו מקום היכר הקורה אלא מקום היכר פתח. וכן משמע מסוגיא לקמן דבעי מי מהני למלתרא לגבי פסול דלחד יותר מעשר, ופשיטא דרי פסול דלחד מעשר הוא לכ"ע מקום אלא הוי פתח, וכדמשמע בפרש"י דמתני' לגבי פסול דגבוה מכ' אמה (ד"ה ימעט) דטעמא מפרש בגמ'. ופשטות כוונתו דהוא תליא במח' רב ורנב"י. ולגבי פסול דלחד מי' אמה (ד"ה ולחד מי') דיותר מי' לא הוי פתח, ואין פתח בעינן. ומשמע דהוא לכ"ע כנ"ל, ואי הא דמהניא למלתרא מקום לחזו לה לקורה, מה הו"ל לומר לגבי לחד מי' לפסולו מקום לליתא לפתח.

דקדוק לישנא דרש"י בטעמא דאמלתרא – מאי מהני אמלתרא לרב דגמר מפתחו של היכל

לבוד – הל"מ. והוא אין על רווח הגדול אלא יחסר כרווח. ויש בו שני בחינות, האחד, במקום בו יש צורך של חיבור בין שני לבדים, ובהיות ריווקם תוך שיעור לבוד יחסר כיצאנו חיבור הגלרך. ב, במקום בו נדרש קיום כלשהו יעשה הלבוד את המקום החסר כאילו לא קיים.

המשמע ברש"י תרי טעמי באמלתרא – חילוק בין ראיה בפסקי דארזא והסתכלות דקיני לקורה

המשמעות הלשונה הוא משמעות של קירבה שלשם משתמש בדברים כקירוב, והדוגמא הפשוטה היא לאכילה, היינו, שימלא האוכל את תוכו במקום גרונו או מעיו, ובמשמעות זו הלשם עצמו הוא מקום, וביחס לשימוש לשם משמעות זו היא משמעות קירוב ביחס לריחוק, וחיבור ביחס לניתוק במובן חיליו, והיא תחילת משמעות שימוש במקום אצל השם.

ונראה לומר לאחן למלתרא לא משכחת שלא בהיותה מועילה להיכרא לפתח מבוי, שלא שהיכר זה יתן בעני הופנים, או למלתרא גופה הוי הכירא לפתח מבוי, או להוי הכירא לקורה וקורה מועילה להיכרא לפתח מבוי. ופסקי למרזי הוו היכר ביחס לפתח מעלם

ביאור מ"ד קיני לפמשנ"ת - חילוק בין היכר לפתח עצמו להיכר לקורת המבוי

צורתם, וקיני למנס אין בהם היכר פתח, אך מהני לזה משום שהסתכלותם גורמת לחיית קורה שהיא גופא יש בה המשמעות הנ"ל[ב].

הבקשה היא מחשבת הצורך, היינו, שיהיה בדעת האדם שאריך הוא בשימוש וכלומא שיחשוב האדם שאריך הוא בהכילת דבר מסוים או בהנאת דבר מסוים, אבל אין תהיה המחשבה בזיזה דבר הוא אלא בסוג הדבר שאם אריך הוא להכילת תאנים כיון שהמחשבה נוגעת להכילה עצמה כל הדברים, היינו, התאנים יחשבו לדבר אחד, כי המחשבה היא בשימוש.

אבל אין הליטה דר"ע היינו משום תפיסת הקרקע את הוויה, וביחס להקרקע שתחתיה, אלא ביחס להוויר הרשות הכללי, וכמו ברשות היחיד לעולה על הרקיע, ובזה האוויר היכא היכא לגדר תוך כיון שהיא אחת, והחפץ הוי במקום שהוא חלק ממקום כולל, ובזה אין צעי שינוי, והאוויר כלי.

❖ ❖ ❖

ב. ולפ"ז יש לבאר מה שיש להקשות ארש"י דכתב בפסקי דארוא טעם דנפיש משכיה, ולכאורה משמע בגמ' דדחו להאי טעמא ולא מהני להיכרא, דבסוכה אף דנפיש משכיה לא מהני להיכרא, וע"כ מסקינן בגמ' דהוא משום דאית ליה קלא. ולמש"כ יבוארו דברי רש"י כמין חומר כי דנו באמלתרא משני פנים, בסיבת היותו ניכר, ובגדר ההיכר דעביד, דגדר היכר דפסקי דארוא הוא משום צורתו דנפיש משכיה והוא גופא היכר פתח, אך נידון הגמ' הוא בסיבת היותו ניכר וע"ז אמרו דמה דנפיש משכיה אינו סיבה, והביאו ראיה מסוכה, והסיקו דהוא משום דאית ליה קלא, אך פשוט דסיבת ההבחנה הנ"ל דקלא לא מהני להיכר דפתח ופסקי דארוא אינו מעורר הסתכלות שתוביל ראיה, וע"כ צ"ל דהוא לבדו עושה היכר פתח

סימן ב

בגדר פסול דלמעלה מעשרים אמה בנר חנוכה

א. המתבאר בגדר הנ"ל מגמ' והראשונים

חלקם מוקפעים מלופי הסימוק שבלותו מקום ומהם בית, חלר, מבוי (שיש להכליל מסוגי החלר), גג, קרפף, דירה העשויה לשורך שחולה לה. וחלקם המוקפעים ע"י המבנה עלמו כמו מקום שגודלו יותר מבית סלתיים, שמחילתם לינה שתי ועירב, ומחילה העומדת מלילה.

סוגיות נר חנוכה סוכה ומבוי – במח' טעמא דפסול למעלה מכ' אמה

והנה כבר חילקנו שהמלאכות המסורות נלמדו מן שם מלאכה הקרוי לדבר שיש בו תכונת הבלות ממלאכות ללו, וזה גדר מלאכות לפי תולדותיהם, לבל פרטי המלאכות נלמדו מכל מה שהיה יולע שנעשה במשכן,

(לפ"ז יחולקו דיני המעשה, לחיוב חטאת הוא משום לי הזהירות, והפטור לחטאת הוא משום שלא היה לו להיזהר בזה. וחיוב מלאכה הוא משום עשייתו, והפטור למלאכת מחשבת הוא משום שלינה עשייה. והפטור ללינו מתכווין הוא משום שלינו מעשה לסור. והכלל לחיוב חטאת הוא חיוב כללי על האדם שיהיו מעשיו מכוונים.)

ולקרב הדברים נבאר את הגדרים ביחס למעשה מסויס של לוכל המונח במקום חשוב ברשות הרבים. המעשה במובן הזה הוא מעשה של הרשות שמכילה את הלוכל.

ועניין מלאכה שלינה לריכה לגופה (שהוא לין בשבת הנלמד ממלאכת מחשבת, והוא עניין חיבור המעשה והתולדה ע"י הלמון (ולמון מקמעותו בכל התורה היות התולדה סיבת רילת העושה והיותה חשיבות במעשה)) להיינו, הלמון במעשה, שהוא בעניין שלא כלינו מתכוון, שהמעשה הרי נעשה ללמונו, והוא עיקר המעשה, רק שיש למון מלד שלינו מלאכה מחמת שהחלק במעשה המתחדש בו מלאכה לינו נלרך.

דעת המאירי בטעם דלא שלטא - אין דרך להשליך ראשו לאחור ומשמעות ידיעת צל

וכן יחלקו בסימוק בדבר המוכן שהסימוק בדבר המוכן יגליל הלא הדבר המוכן הוא תולדה חשובה. ולכן כל מלאכה שמקמעותה ילירת דבר חדש הרי שקיעורה יהיה סיעור הלמוי לסימוק בתולדה זו, ומלאכה שמקמעותה ילירת מלא בחפץ יהיה סיעורה לניס גם סיעור חפץ חשוב וגם סיעור מלא חשוב, ומלאכה שהיא שינוי יהיה בה סיעור גם בחפץ וגם במלא וגם בשינוי שיהיו כולם בעלי חשיבות.

לבוד – הל"מ. והוא לין על רווח הגדול שלא יחשב כרווח. ויש בו שני בחינות, האחד, במקום בו יש לורך של חיבור בין שני דברים, ובהיות ליחוקם תוך סיעור לבוד יחשב כיחוקם.

דברי תוס' בגודל הדבר הנראה – חילוק קורת מבוי ונ"ח מסוכה

וזה למו לל"ל שבר לאכן לין סייכות, אלא שבדרך כלל בנתכוון לזה ועשה זה, בשני מינים ממילא ליתא למחשבה, והיינו, שאכן

דיקק לעשות המלאכה, והיינו, שהיה חפץ בקיומה, ודזה די לגדר מלאכת מחשבת, היינו, מחשבת הקיום, אבל לר' יהושע בעינן לבקשתו, וזה מחשבת הקיום הנלרכת לעשייה, ובעינן למחשבתו, היינו, מחשבת הקיום הנלרכת לגרימת המעשה.

מח' רש"י ותוס' בתועלת המרחק לשליטת העין - אי הוי חסרון באי ראיה או באי שימות לב

ובזה יבואר שהיה לומר שאין חשוב החזקת החפץ בכל אורך העברה במשמעות אחת, אלא ביחס למעשה העברה אלו, וכיון שהוא מהלך, אין משמעות עקירה ממקום בעקירתו, כיון שאין משמעות מקום להחשיב עקירה אלא במה שהוא קבוע, וזה הולך, והמקום מהלך כנגדו. ואכמ"ל.

ובזאת יש לבאר לעת רבי ומה שלימו לעת רבי לחלר שאינה מקורה בגט וחילקו רק בלעת חכ' ובאופן אחר, ונקלים להבה מה שהעמידו זה במח' רבי וחכ' קשה שהרי מלאנו הלי סברת רביתא כאמן למליל כלעה פשוטה לגבי פתח גבוה מי"ט המועיל לעירוב שתי בתים. וחילוק הלבר הוא לולאי לף לעת חכ' יש תוספת חשיבות ברה"י שהוא מקום הינוח חפלים (וזה לף באינו מקורה), אלא לם"ל שאין בזה תוספת חשיבות לאחץ שאינו מונח שם אלא גריעות, וכיון שגדר השלילי שאמרנו הוא לא גדר ברשות, ולא יועיל להחשיב הנחת האחץ לגבי לוורה. אבל בפתח לעירוב אין חסרון ליותר מי"ט אלא מקום שאינו מקום שימוש חשוב, אבל בבית בגדלו החיובי השימושי לא יהיה חסרון בזה. וגדר זה אינו אלא ברשויות דרבנן לאולי בתר שימושי ליורין, אבל לגבי הולאה לאורייתא אין גדר שימוש לאחץ להחשיב רשות כי אינה תלויה בזה.

צריכותא דמח' ר"י וחכ' במבוי וסוכה - תלות שליטת עין בצורת הראיה ומצב הרואה

והנה כבר כתבנו מה שהיה להקשות לפטרו המולית לם בלמלע מניח במקום פטור מקום אלא מלאכתו בבת אחת, ותמוה, איך נחייב בהולית שני חלאי שיעור להוו בשתי מעשים (העקירה והנחה), וע"ש מה שבילאנו. ולענייננו מה שיש לבייק בלשון אלא מלאכתו, ומשמע להחשיב מלאכה (וכמו אלמרו בשניים שעשאום להיותעבדת מלאכה מבנייהו), אלא שהוא חסרון בשייכות המלאכה למעשה אלו, אלי לא הוה בבת אחת אין במלאכה שנעשית לחייבו.

ב. מח' הטור ורבינו יואל

מחלוקת הטור ור"י הלוי בנ"ח בבית - חילוק דפנות מגיעות בין מניח בבית למניח בחוץ

ובטור (ס' תרעח) כתב בשם רבינו יואל הלוי לפסול כ' אמה הוא לוקח כשמניחה בחוץ, אבל כשמניחה בבית אפי' למעלה מכ' אמה כשירה, כלאמרינן גבי סוכה אם לפנות מגיעות וכו' (ואף אלא פשקינן כרבה בסוכה, בנ"ח ואלי הוא משום אליטת עין (ברכ"מ) ועיין פמ"ג. ול"ע.) וכתב הטור שאין הגילון דומה לראייה, להשם בעינן שתאלוט עינו בגג, וכיון שמחילות מגיעות לגג, על ידם יאלוט עינו בגג, אבל הכא אאריך שיאלוט עינו בנרות, כיון שהוא למעלה מכ' אלא אליטת בית עינא, אאי נפקא מינה בגג שהוא עליין למעלה ממנו וכו'. והיינו, לאיירי בבית גבוה יותר מכ', ובנ"ח המונח גם הוא מעל כ' אלא ע"י הלפנות, אלעת רי"ה למאך לפנות גורם שיראה כל הגובה עד הגג, ולעת הטור, אלא יועיל רק לראיית הגג כהאי לסכך ולא כל מה שבגובה. (ולפי ביאור המקרא לאיירי שאין הנ"ח ע"י הלופן ובזה אלקו, יש לאון בלעת הטור אם יהיה הנ"ח על הלופן עאמו או בנר שהוא עאמו גבוה יותר מכ'.) ובב"ח הביא לדברי תוס' הנ"ל וכתב שנאחו לדברי הרי"ה והיינו שאף בלופן שמועיל אין לפנות מגיעות יש חסרון אחר בנ"ח שהוא אינו רחב. ונ"ל שאפשר להאאו במח' הנ"ל אאי הוה חסרון אאינו רואה הרי סיבת בלפנות לגג יועיל גם לבבר אחר ואי הוה החסרון בשיימת הבא הרי הרי שמאך לפנות יועיל רק להמאך אאיו ולא לבבר אחר.

דברי מהר"י אבוהב בביאור ר"י הלוי – חקירה בכוונתו באוויר המזיק בראייה או בשימות הלב

ונראה לזה גדר מה למסקינן לר' יהושע גמר מפתחי מלכיס, והוקשה מהו לשבילך קרא וגמר מפתחי מלכיס, ולפמש"כ מבואר לי"ל להפשוק ליירי בפתח בית, ואנן ליירנן בפתח לחצר, וס"ל לפתחי מלכיס לומיס יותר. וכן נראה לגדר פתח הנ"ל הוא גדר ביחס לכלל המבוי, להא היא לן לחצר פרלתה בעבר, ופסי בירלות פרלתם ביג' אמה ואלים, ואין עבר הוא מקום להוא בפתח ויותר מזה אינו ואיך יועיל בפסי בירלות. ובגמרא רבו למילף מניה

לזין מבוי לכ"י, ולחו ליש לומר לכיון לפסי בירלות קיל דקרי פרוץ מרובה ע"כ קיל לגבי יג' למה ושלים, וע"ש. ברש"י לכתב להוא קיל לחשיב פתח. והנה הרי פסי בירלות הוא דין לאורייתא, וע"כ הא סברא כוונתו דגדר פסי בירלות שהוא סיבה שאין פסול לפרוץ מרובה הוא סיבה לשיעור פתח ביג' למה ושלים. ומשמע דגדר פתח הוא ביחס לרשות, וכדלמרן.

ואם כן י"ל דהיינו דלמר דבא שאין מחלוקתם במה חשב ללקט דבזה לפילו ר"ש פוטר, אלא מה' בלהקליס, והיינו, שנתכוון לעשות שניהם ועשה שניהם, ואין חסרון לאבד מלקט מליבו, וחלקו בלהקליס, לר"י פטר ר' יהושע לפילו בשם אחד, היינו, ללקוט זו ואחר זו, ולר"ש ור"ש שזורי דווקא בשתי שמות,

ביאור הב"ח במח' הטור ורי"ה - הסרת מפריע האוויר לעומת עזר לראיה יתרה בגובה

היינו, שתי מלאכות, אבל בלותה מלאכה לא, ולגבי מלאכת כיבוי לף ר"י מודה לאסור לר' יהושע, דכיון שאין גדר בדבר האסור להוא מקלקל, וע"כ לא כתבה הגמ' לכבות ולכבות.

ועל כן הדעת תהיה משמעותית ביחס לגדרי האיסור, שילטרך ילילה בתחילה, ויהיו ילילות מחלקות וכו'. וכיון שאיסור לא תעשה נוגע לכלל המעשים, יהיה חלוקה בדעת גם ביחס לדברים שבהם נעשה האיסור כגופים וכו', כי מחמת האיסור היה לו להיזהר בגוף זה שלא לעשות מעשה זה. וככל שיהיה בהגדרת האיסור משמעות פרטית ביחס לחלקי המעשה, הן המעשים עלמם כבילה ואכילה והנאה וכו', והן בגופי האיסור, תהיה חלוקה בדעת ביחס למי עשייתם, ויתחלקו בזה ביחס למשמת האדם.

נפק"מ בט"ז לפי מהר"י אבוהב - חילוק אי משך הדופן סמוך לסכך ובלילה בנ"ח

ג. סיכום חילוקי הדעות

וביאורו כי השביתה בשבת תהיה כמו התרומה ועל כן נסתר לביכורים ולפטר חמור ועל כן מיעט קליל של מלוה מהמשך הפסוק בחרים ובקליר תשבת שאין בו גדר תרומה שהוא עלמו תרומה (וזה גדר ממחרת השבת שהעומר תחילת ספירת שבתות וקלילו הוא מלוה של זמן ואכמ"ל) ובגדר זה ולמי עדיף שיהיה השבת קודמת לשבת ימים כמו בשבור וביכורים וזה גדר חייל בר כך משמר אחד ומונה שבה וזהו שבת של אדם הראשון שלא היה לו שבה וזה השבת היא היא השבת המקוללת.

ג' שיטות בחסרון שליטת עין מכ' - המאירי באי ראיה, תוס' בשומת לב, ורי"ה באוויר

ובשיבת הכשר לפנות מגיעות לשבך מלאנו ג' שיטות. מלירי וריטב"א, שע"י הגל המוחלט יודע שהוא תחת שבך. מלירי וטור ועוד, שע"י הדופן נמשבת הרואה על לשבך. מהרי"א בשיטת הרי"ה, שהדופן חוסם לאויר המזיק וכואה על למעלה מכ'.

ג' שיטות בהכשר דפנות מגיעות - ידיעת צל מוחלט, המשבת ראיה, וחסימת אוויר מזיק

אבל הנה לף אחר ביאור זה עדיין יש להקשות מלי שנא מעמוד ט' לכתב רש"י לקמן (ח.) להוי בין קלל בין רחב, ומשמע להמניח ע"ג חייב אע"ג שלא הוי מקום ד', ולא נתבאר חילוקו. והנה כבר ביארנו במק"א בין עמוד ט' הוא מקום שמשמש כאחת

תלות שליטת עין במטרת הראיה - חילוק בין ישיבה בצל להפרדת רשויות ולפרסומי ניסא

ואי"כ פטור לבזה עוקר וזה מניח אין הוא פטור אלא מלי מעשה כגדר בעשם המלאכה שלא נעשית ע"י אחד מהם, והיינו, שאין עקירה לבד השיבת מלאכה וכן הנחה לבד, אלא שהיה לנו לומר שכיון שנעשתה מלאכה מבין שניהם יתחייבו, והיינו, שאף שכל אחד עשה חלי מעשה, הרי יש במעשה השיבות שהוא חלק ממלאכה.

סיכום חלקי הפסול בלמעלה מכ' - במטרת הראיה, בדבר הנראה, ברואה, ובראיה עצמה

סימן ג

מקצת קורה בתוך עשרים ומקצת קורה למעלה מעשרים

א. דברי הגמ' ופרש"י ותוס' והצ"ב

סוגיית מקצת קורה וסכך למעלה מכ' - בדברי רש"י ותוס' בגדר קלוש ואי קלשת הוי וכו'

שמירתו וזה כמו וכו', והיינו, מה שיש לו לזרך עתידי שאינו מסויים, ולריך שיהיה ממוקם בקביעות לכשיתעורר לזיזה לזרך שחפץ זה רלוי להשלימו.

ולפי"ז נרחה לומר בדקדוק שינוי הלשון דלמר ר' יוחנן שינוח ע"ג מקחו, ורבח למר לבעי הנחה ע"ג מקחו הוח בדווקח, דר' יוחנן מייבי בעי שזרק למקום חיוב, ומשמע שהיה בזריקתו להניח החפץ שם לולח לגלגלתו הרוח, ובזה חין חסרון במעשה ההנחה, חלח דחין לו להתחייב רק חס נעשתה מחשבתו, ולזה בעינן שינוח ע"ג מקחו, חבל בהח דרבח הרי חין מעשה שלו להניח במקום זה, דבעי לזרוק לרה"י, וחף זרק בתוך ג' דרה"ר לחשיב הנחה במקום חיוב, חין חשוב הנחה חס לח נח ע"ג מקחו (ויש להסתפק חי בעינן למחשבתו בזה, חו דחין מחשבתו חלח במקום ולח בהנחה).

ובתוס' כתבו דפ' כ"י דמחי לחמרינן בגמ' דחי קלשת הוי חמתה מרובה מלילתה לח משום שחין בחלק הנותר למטה כל מרובה, חלח שלולח מה שלמעלה יתפזר הסכך שלמטה עד שיהיה חמתו מרובה, חשם נחמר שחין בחלק הנותר כדי ריבוי כל חיך מכשיר רבה בליטנת בתרת, הרי סכך שלמעלה הרי הוח סכך פסול ואינו מלטרף כמ"ש לגבי סוכה שתחת המילן, ות"כ חמתה מרובה. והקשו בתוס' לליטנת קמח דסוכה פסול הרי לחמרינן להולין יורדין לתוך עשרים חי הוה לילס מרובה כשר, ואי תליח במלכרי יש לומר שהולין מלכרי יותר חבל חי תליח בדלחוריתח קשה, ותירלו דבהולין חפילו קלשת לחפץ שיעמדו. ועוד לחמרו בתוס' דלח כר"י והכח חיירי דחי קלשת לח הוי לילתה מרובה, וסכך שלמעלה מלטרף לחין סכך יותר מכ' חשיב סכך פסול. והקשו ת"כ למכשיר כחן למה בהולין פסול, ותירלו להולין לוגדין יחד ביותר ואי קלשת הכל יפול משח"כ כחן. ועל כתבו בתוס' דלרב שילפינן מפתחו של היכל פשוט דכשר דהרי חללו כ'. ועוד כתבו דלרבח לשון הולין יורדין לתוך עשרים לחו דווקח חלח הכוונה לתוך הכשר לעשרים, דהיינו שפת עשרים ולמעלה. ועוד כתבו בסיוע רב פפח מדיחוי לחלל ההיכל דלף דבמבוי חיירי בעלבות, שמח גם בהיכל חיירי בעלבות. ודחפילו לחבי שבמבוי בחמה בת חמשה, יש לומר דילפינן מהיכל רק לחלל, וכל חחד בחמות דיליה. ע"כ תורף הסוגיח.

הצ"ב בפרש"י בגדר קלוש – מה חסרון יש בעצם קיום הקורה שלמעלה מכ'

אבל דבר זה ל"ב שחמנס יש להבין גדר חפלח לחיסורח ביחס לבר הקיים לפני שיעשה החיסור, וכחלב ודם שהם בבר חסור וקיים חף בלח חכילתם, חבל קשה חיך יהיה מלחכה הנעשית ע"י מעשה, חשובה חפלח לחיסורח קודם המעשה שעושה לותה. ודין זה קושיח, לחין הכוונה שיהיה התולשה שטרם נהייתה החפלח לחיסורח, חלח די בזה שחסרה תורה מלחכה, שיהיה גדר מלחכה בנפרד מהמעשה.

וכיון שאין גדרי המעשה כגדרי המלאכות אלא יש להם משמעות של המשך על כן יובנו להיות מושגים במעשה אלא יתכנו בהגדרת מלאכות, כמו סיבה ומסובב, תיקון וקלקול, חילוק ושינוי, ואלו מושגים שמשייכים מלאכות לגדר אחד ויוכל להגדיר את עושה המעשה כמקיים את המלאכות המחולקת או כיולד את השינוי המחולק.

אמאי לא תלו הדין במח' רב ורנב"י - אמאי לא מהני היכר החלק שבתוך עשרים

וזה הוכיחו ממעגיר דרה"ר שכשלוקח החפץ והולך ולא חשוב כמה שיעשה כן הוא פטור, והרי הליכתו מתוך ד"א לחוץ לד"א היא למצד המחייב, ואעפ"כ כשאר יניחו (את החפץ) יהיה חייב, שנחשב שהולילו להיכן שהוא, ואין ההליכה דשיני ושיני מפסיקה, וא"כ גם במוליך לכך פטיו י"ל כן, כי לף שמוליך מרה"י לפטיו ואין ההליכה בפטיו מצד המחייב כשניח דרה"ר יש לחייבו, שכיון שלעתו להניח דרה"ר נחשב שהוליך מרה"י לרה"ר, ואין ההליכה בפטיו מפסקת ביני ובינו.

ונמצא כמו כן לומר שאם בינו חשיבות לעשות, הרי שיהיה ניתן ע"י מחשבת האדם להגדיר אותם

דימוי דין מקצת סכך למחיצות מגיעות - שייכות טעם רב לגזירת רבה

כחשובים, ואף ששיעור הולאה הוא גרוגרת, אם יניע אדם פחות מזה יחשב כגרוגרת. וכן שאף שמלאנו אלא יעבור אדם על הולאה אלא אם עקר והניח במקום ד', עכ"פ יהיה ע"י מחשבת האדם להגדיר מקומות אחרים כחשובים כמו ידו וכו', הרי שיחשוב אותם כעקירה והנחה, וכן במשתין ובזורק לאור וכו'.

ויהיו אלה חילוקים כמו במשמעות המלאכותית, מושגים שימושיים הנוגעים להיותו דר שימוש באופן כללי יגדירו את קיום הדבר ביחס לשימוש ודבר שאינו דר שימוש יחשב ביחס לזה כלא קיים מבחינה שימושית, ומושגים הנוגעים לשימוש הדבר כמשמש לסוג שימוש יגדירו את הדבר כנפרד משאר דברים שימושיים, ומושגים הנוגעים להתאמתו השימושית יגדירו דבר כבעל צורה שימושי, אמנם לף שגדרי הדבר ביחס לשימוש נוגעים למושגים שימושיים אין זה מבטל את משמעות המושגים גשמיים של דבר שפשוט שדבר שאינו קיים במושג המלאכות לא יהיה מושג שימושי, אך יתכן שדבר אלא קיים במלאכות אבל קיים כמושג מלאכותי יהיה שייך שיהיה גם מושג כשימושי וכן לגבי שאר ענייניים.

ב. בגדר גזירה דרבה וסיבתה

חקירה בגזירה דרבה אי שייכא בקורה שבולה למעלה - חילוק בין סברא דמדברי לדרמי אנפשיה

ועל כן הדעת תהיה משמעותית ביחס לגדרי האיסור, שילטרך ידיעה בתחילה, ויהיו ידיעות מחלקות וכו'. וכיון שאיסור לא תעשה נוגע לכלל המעשים, יהיה חלוקה בדעת גם ביחס לדברים שבהם נעשה האיסור כגופים וכו', כי מחמת האיסור היה לו להיזהר בגוף זה אלא לעשות מעשה זה. וככל שיהיה בהגדרת האיסור משמעות פרטית ביחס לחלקי המעשה, הן המעשים עלמם כגיהה ותכילה והנחה וכו', והן בגופי האיסור, תהיה חלוקה בדעת ביחס לאי עשייתם, ויתחלקו דאה ביחס לאשמת האדם.

ביאור סיבת גזירת רבה לתרי הלשונות – ריבוי ראיה באקראי לעומת ראיה בכוונת השגחה

והנה יש למצוא חילוק בגיני מלאכת שבת (ויומא ביחד במלאכת הולאה) בגיניס שגדריהם קבועים מעיקר מצוות התורה, ובגיניס המושפעים ע"י דעת בעל החפץ בו נעשית המלאכה (והולאה נמצא גם גדר

ביאור דעת רבינא בשתי הלשונות – חילוק אי מהני חומרת הדין לפמשנ"ת

ועדיין צריך לקדוק בזה שאין הכוונה שחסרון זה הוא חסרון במעשה עצמו כלומר, לשיחשב בפת לחת, וביחס למעשה למלס בלופן כללי, לביחס לחפץ אין חסרון כמה שאין זה בהמשך לחל, משום שגדל החפץ ומקומו בשעת המעשה הוא מטבעו חלוק שהוא בחינה נפרלת, וזה פשוט לגבי הוצלה, שהרי הוא מעשה בשתי רשויות, וזה ולאי גדל חלוק ונפרל, ובהכרח שמעשה ההוצלה יש בו לאחל חילוקים אלו למשמעות אחת להיות המעשה חשוב כמעשה הוצלה. אבל במעשה הוצלה מהי"י לרה"י בהליכה לא בעי רק לאחל היות החפץ ברשות אחת והיותו ברשות אניה, והיינו, שיש לחלק את מעשה ההוצלה הנוגע למקום החפץ בעקירה והנחה, מגדל מה שחשוב החפץ כעובר מרשות לרשות.

המושיט, היינו, שלא עושה המעשה בהליכתו, אלא בהוצלת ילו. וכל מהלך ההוצלה נעשה בילייס, לך האלס נשאר במקום הקודם. ויש בזה משמעות מה שמקור המקום שממנו יצא החפץ, מוגדל ע"י מקום העושה, לכל לורך מעשה ההוצלה.

ג. בירור בדימוי דין סכך לקורה

דימוי דין בריאות קורה לצלתה מרובה – בריאות קורה הוי דין בעצמה אבל צל תלוי בסוכה

והנה במש"כ בתוס' לגא כר"י להכא לייכי לחלק שלמטה אין לל מרובה, ל"ב מאי למלמינן דין קורה בריאה לדין גאתה מרובה, לגאורה דין קורה בריאה אינו דין במבוי אגא דין בקורה, משמ"כ דין לל להוא ולאי דין בסוכה ואגא בסכך שלעצמו, ואיכא לחלק לקורה שאינה בריאה הרי שהיא פסולה בעצמה וזה דין בחלק שלמטה מכ', אבל ליאתה מרובה לאין חסרון בסכך, והסכך שלמטה הוא ככל סכך כשר. ולאיכך גיסא לל סכך שלמעלה אינו שייך לסכך שלמטה אגא לסוכה, וכיון שאינו מועיל שלמטה אגא לסוכה, ומחמת גבוהו לסוכה הרי הוא כמי שאינו, וולאי לא יועיל להחשיב את הסכך שלמטה כלל מרובה. אבל קורה שחלק שלמעלה מועיל לעשות את החלק שלמטה בריא שהרי אינו ניטל ברות. וביותר שמה שאין לל הסוכה מרובה אינו משום קלוש, אגא משום שהלל מגיע מסכך שאינו רשאי לסיכוך וכמו לל לפנות, ואין זה חסרון בסכך שלמטה, אגא אי תועלת. מה שאין כן בקורה הרי שהחלק שלמטה בריא, אגא שיש בזה חסרון שבריאותו הוא משום החלק שלמעלה, ואגא קרב זה אגא זה.

והנה משם הכנסה הנאמר במעגיר לרה"י ומש הוצלה הנאמר במעגיר לרה"ר יש ללמוד על גדרי הרשויות עצמם. והיינו, שיש ברה"י חיכות שחפץ הנמצא בה חשוב ככנוס, ובזה גדר החפץ שנמצא ברה"י אינו ביחס למקום שהוא נמצא בו ממש, ושהוא נמצא במקום שיש עליו שם רה"י. אגא הרי הוא נחשב כנוס בכלל הרשות, והוא חיכות נוספת בחפץ חוץ מהמוצג מקומו של חפץ. ומזה נלמד על גדרי רה"י שכלל מקומותיה חשובים כמקום אחל. ויתבאר בע"ה כי גדל רשויות אלו נובע משני סוגי תשמישין שיש לאלס, ולוכך שיש לו בהיות לו מקום מוכן לתשמישין אלו. האחל, תשמיש. והשני, מעבר (הילוך). ורה"י היא מקום המוכן לתשמיש, ורה"ר היא מקום המוכן למעבר.

בכוונת רש"י בראויה לאריחה - אי הוי מדין בריאות קורה או תנאי נפרד

והנראה לומר בזה להבריייתא לא בזה אגא לבאר חלוקת הלעות בשלושת מקומות אלו כשלושה גדרי מקום שיש ברשות הרבים (ולכאורה זה מוכח מהא לאמרו לכ"ע מודו למעלה מי' פטור, ולכאורה אין זה כמו שני החלוקות האחרות לאיירי להוצלה מרה"י לרה"ר, ולמעלה מי' הוא מקום שוכך כמוציט, לאיכא למ"ד קלוטה כמי שהונחה ברה"ר למעלה מי', והבריייתא אמרה אינו אסור אגא מקום שבות, וכתב רש"י, היינו, מקום עירובי חצירות, וזה לא מקום שעובר לרך רשות הרבים, ואסור אפילו בלי הפסק), אבל לא להשוות פרטי ליניהם, ואמרו למעלה מי' לא חשיב רשות הרבים כלל, ולמטה הוא מח' וכו', לעיקרה של בריייתא בזה לחלק אוויר רשות הרבים שהוא בשלושה וכו'.

ומנוחה הוא ביחס לכלל המלאכות שהיה לעשות שיהיה העולם מוכן, וביחס לעושה שנחשב מונח שהגיע למקומו והכל מוכן לו. וביחס לעושה, עשיית דבר מוגמר הלורך הרבה מיני מלאכות שונות תחשב לעבודה, כי

ויש בלשם העושה שני חלקים, לחל הוא המחשבה וזו עשייה שבלעתו, להשוב כך או לחרת. והמעשה במלאות, וזו העשייה שבגופו, ולא יחשב הלשם כלשם העושה אלא לשם יש בו כח המחשבה, והיינו, שהוא בר לעת.

ד. בגדר שיעור כ' והמשתער בו

חקירה בגדר שיעור כ' אמה - אי הוי שיעור במבוי, בקורה, או ביחס שביניהם

והנה יש להקליס בשלל בחינת המקריס וחשרון שיש למלוא בהם ביחס למעשה. ויובחן שבכל המקריס לא היה חשרון לכוחו, שולאי כוחו היה הגורם להמעשה מתחילה ועד סוף, ובשני המקריס הרחשונים לא היה כלל יליעה בשעת מעשה בנוגע לעשיית המעשה המחייב, ואם נחייב במקרה הרחשון הרי בהכרח שגדל המעשה המחייב הוא כל מעשה שיש בו חוסר שמירת כוחו, וזה מטעם שהכוונה המחייבת היא לי שמירת עלמו (וכיוון שגדל זה הוא גדל שלילי, יש ויועיל כוונה שיש בה שמירה וכמש"כ בתוס').

שיעור עשרים כגבול דבר הניכר - חילוק בין גבול ראיית גבוה לגבול תפיסת מרחב

וא"כ יבואר לכיון לש"י גדל המיעוט הוא ביחס לשלם, ומה שיחשב מעשה שלו, הרי שלין חשרון בלין יכולים מה שלין בכח לעשות כל חלק מהמעשה, ללין זה גדל בשלם. לשל לש"ק להמיעוט הוא ביחס לכח עלמו, בהכרח לפירושו הוא שיש חשרון בכח שלינו ליכול לעשות לת המעשה לבדו, ולין זה גדל בכלל המעשה, וזה שלמר בעשותה, היינו, שלין זה מיעוט לגבי נפק לחת, שלא המיעוט הוא ביחס למעשה שלה, היינו, גדל כח שלה במעשה, ובזה לא יועיל מה שנחשב המעשה לשלם בכל העשייה משום שלכן בכך, כיון שיש מיעוט בכח, ולין כח שלו נחשב להגדיל המעשה.

ביאור צריכותא דגמ' בסוכה ומבוי - חילוק ישיבה מהילוך בתפיסת המרחב של המקום שתחתיו

דין לשות היחיל שתהיה גדולה לעלמה ליתא בכמה מקומות, ומקרה הפשוט הוא שגדולה במחילות, ולמנס בבריתא לל' לשויות הובלו שני מקרי לשות היחיל לחריס, ושה"כ שלושה והס: ת. חריץ שהוא עמוק עשרה (גילור) ורחב לרבעה על לרבעה (שס מקום). ב. וכן תל שהוא גבוה עשרה (גילור) ורחב לרבעה על לרבעה. ג. עור יין בו לשות נקלתת גדולה הוא בשיש לה מחילות (גדל לקה הסובבת לת המקום הנלכה), והנה למרות שלהגדיל מקום לריך שיהיה גדול לחלוטין, מלמנו שלא לריך שיהיו מחילות ממש שסוגרות לת כל המקום.

שליטת עין במקום הילוך וישיבה - תפיסת המקום כדבר אחד אינה תלויה בהילוך וישיבה

אמנם לחר הדקדוק נראה לכאר בלריכותא נחתינן להאי סברא, להא לשון הגמרא היא לשוכה ליציבה עבילה, ויש לדקדק בזה, דלף למנס לעבילה ליציבה לך כיון לגס מהלכים בה (ולטייל וכו') הרי שיש להגדיכה שיעור להסתכלות גס במצב זה, ול"ל דודאי נחתינן להאי סברא דשיעור כ' הוא בתפיסת כלל המרחב, אלא שיש לחלק בין יכולת תפיסת המרחב של מקום העשוי ליציבה, לבין מקום העשוי להגיכה, והיינו, שיש לומר שגבול תפיסת המרחב של המשם תלויה בסוג המרחב עליו הוא מסתכל, ובמקום העשוי להגיכה כיון שהוא מיועד בעל כיון לין משם מכוון לעתו לכיון לחר, וזה סיבת מה שלין המהלך מסתכל למעלה. לך לתפיסת מקום העשוי ליציבה, לף שהמשם מהלך בו, לין תפיסת המקום מכוונתו ושלטת בה עינת בסוכה על כל לורתה. ומסקינן שלין כוונת השליטה בעשם תפיסת כל בדי המקום, אלא בתפיסתו כשיר לחר, וע"כ לין מה לליציבה או להילוך עבילה נפק"מ.

חילוק מבוי ממחיצות מגיעות לסכך - תפיסת קרקע רה"ר למחיצות המתחילות ממקום ישיבה

וכן משמע מהא למייתינן רלויה מסוכה ללא מהני לנפיש משכיה. וכן משמע לשינו גדל בהגבלת רלויה כמשמעה, לש"כ מה מהני למלתרא כיון לשינו רואהו, ולף לי נימא למשום מה רואהו יותר מקורה, משום קול הלא לין לזה שייכות עם רלויה כלל. והיינו, דבהו"א סברה הגמרא ששיעור כ' הוא ביחס לתפיסת המרחב של הקורה ביחס לקרקע, ובזה יש לדון בשם חלק מהקורה נמלאת מחוץ למרחב העשרים כי יש לומר שתפיסת חלק שמתחת נמשכת לחר חלק של מעלה, וזה מסתבר יותר שהרי הוא דבר לחד עם חלק של מעלה, לעומת גבול המבוי התחתון, והוי יותר מהשיעור. וזה ביחור פשוט סוכה שלשם לריך לעשת שהוא יושב תחת סכך, והיינו, שלין הכוונה יליעת השכל, אלא תפיסת הרלויה שיציבתו במקום זה היא בתפיסה לחת עם

לשלח מקומות שמשמעותם מקומות שימוש), וכן בגדרי מקום הרי שמשמעות מקום ביחס לרשות שימוש, מוגדרת בגדרי מקום עצמו (ולזה כי זה משמעות שם רשות בכל מקום, היינו, השייכות בין דבר שבעצמו לזה מוגבל ביחס לדבר אחר שמגבילו ומגדילו), והיינו, לוויל. וביחס להקרקע כמכון לרשות נדבר



סימן ד

סוגיא דרוחב מיעוט (ד:)

גמ׳. היה גבוה מעשרים אמה ובא למעטו כמה ממעט, כמה לריך ליה, אלא רחבו בכמה. דב יוסף אמר טפח, אביי אמר אמה. לימא בהא קא מיפלגי, דמאן דאמר טפח קסבר מותר להשתמש תחת הקורה, ומ״ד אמה קסבר אסור להשתמש תחת הקורה. לא, דכולי עלמא קסברי מותר להשתמש תחת הקורה, ובהא קא מיפלגי, מר סבר קורה משום היכר, ומר סבר קורה משום מחיצה. ואיבעית אימא דכולי עלמא קורה משום היכר, והכא בהיכר של מטה ובהיכר של מעלה קא מיפלגי, דמר סבר לאמרינן היכר של מטה כהיכר של מעלה, ומר סבר לא לאמרינן היכר של מטה כהיכר של מעלה. ואיבעית אימא דכולי עלמא לאמרינן היכר של מטה כהיכר של מעלה, והכא בגזירה שמא יפחות קמיפלגי. ע״כ.

וזהו שכתוב לשמור מצותי, היינו שמה שמקום זה אינו נראה הוא בעיוור, וכיון שכן יש להחיידם גם על שלא הלכו בתורתי, אזה ולאי שמי שאינו מוצא גריעות בהגעה למקום טעות גם אין שייך שימצא הדרך למקום הרצוי ע״י שינסה, כי לא ינסה אם אינו נשמר מהגעה למקום טעות. וע״ז שייך לומר עד אנה, כלומר הרוצה להגיע למקום והולך בדרך אחת ואינו מגיע וממשיך בה עוד, ועדיין לא מגיע, ואומר לו אחבירו, וכי אין לי בזה שכותה אתה שאין אתה מגיע בכדי להבין שאין לך הכלים לדעת אם זו הדרך למקום הנראה, והיה לך לעצור מקודם ולשאול שיורו לך הדרך. והיינו מצותי, דשם גו הוא שייג שלא לעבור, שע״י שישמר מלעבור השייג יש לו למצוא הדרך, ותורותי היינו מה שע״י שישאל ויבקש הוראה יוכל למצוא הדרך.

ומעתה יבואו גדרים אלו בדברי הגמרא, דהנה אין הוראה שונה מהעברה להוה בשוגג דשוה, ואלא הוה מעשה השינוי אלא בשוגג למקום החפץ, להוראה יש בה שינוי דשוה, וע״כ אין גדר המעשה מוגדר ע״פ שינוי מקום החפץ, אלא שינוי דשוה מקום החפץ, ויתכן שיהיה מקום החפץ זהה ויתחייב משום שינוי הרשות, שההרשות כוללת ותוכנת המקומות, ושמיבותה בהם.

ועוד יש להקשות אמה דכתב דמ״ד לאסור להשתמש, והיינו משום לחוזו הפנימי יורד ושותם, בעי ד״ט, לכיון לאפיקתיה מתחת הקורה לריך שיהיה מקום הניכר ושמוב, אלא נתבאר למה לא די שיעשה הטפח מלבוז, דכיון אלא נחתינן השתא לאין להיכר של מטה, הרי שאין למצוא טעם בשיעור מקום שממנו יש היכר (וביחוד דמשמע אלמ״ד קורה משום מחיצה ליתא לענייז היכר של מטה כלל, ואלא מצי למיתלי בהכי, דאל״ה הוי ליה לאוקמי פלוגתייהו בהכי (דכ״ע קורה משום מחיצה ופליגי בהי אמרינן היכר של מעלה וכו׳)), ומשמע דהא דבעינן מיעוט תחת הקורה הוא לכ״ע, ואף אי חוזו הפנימי יורד ושותם, ואף אי נימא להכירא מלבוז, ומיעוט לתחת הקורה מהני לעניין מסויים לכ״ע בשווה (וכן מבואר בדש״י לכתב וז״ל ולמשתמשים במבוי אין

בירור במשמעות היכר מלתחת הקורה – הא לא אשכחן להכירא אלא מלבוז או לבר

בגדר תיקון דטפח תחת הקורה - דמשמע דבעינן לכ״ע וחשוב אחד מד״ט

בסתירת דברי רש״י בהאי היכר דבעינן – אי הוה בעמידה ובשימוש או בכניסה

להם היכר כמדוי שהרי כנמוך הן הלכך לריך שימשך וכו'. ע"כ. והיינו, לנקט טעמא דמ"ד ד"ט בהא דלא מהני מיעוט טפח, ול"ב למה לא ניחל בפשטות טעמא דהאי מ"ד בד"ט, ומשמע לקף להאי מ"ד ד"ט מהני טפח לחיזה עניין, רק ללגדי הכירה דהמשתמשים במדוי לריך שימשך האי מיעוט טפח לתוך המדוי), ול"ב מהו עניין זה, ולי ליתא, קף לי לסוד להשתמש, דמאי לא לי דו לבד. ועוד ל"ב דבפשטות משמע דלמ"ד ד"ט הוה טפח לחד מהם תחת הקורה, וקשה דלי בעינן ד"ט משום שיהא מקום הניכר וחשוב ודשרי לאשתמושי ביה, היכי מהני האי טפח לאיצטרופי לחד דלסוד להשתמש בו.

דקדוק לישנא דרש"י בפ' כיון דאפיקתיה וכו' – הא דשינה פירושו בתרי לישני דגמ'

והדק היטיב מה דשינה לשונו הטה' הכא מדלקמן (ד"ה גזירה) דהשתא דשמא יפחות, דהתם כתב בטעמא דבעינן לשיעור ד"ט (קף דהיה לפשר לאפוקי מהשתא בפחות מכן), וז"ל וכיון דאפיקתיה מהיכר של מעלה לוקמיה מהרבעה דחשיבי בכל דוכתא. ע"כ. ולשון זו משמע דאין למלוח חשיבות בל' ביתם דהשתא דשמא יפחות, רק לכיון דבעינן דליהווי ביותר מטפח, הרי דשיעור חשוב שמלאנו היותר מטפח הוא ד"ט (ואמנם עדיין יש לדקדק מה שנקט דאפיקתיה מהיכר של מעלה ולא כתב סתם דאפיקתיה מטפח. ול"ע). אבל הכא כתב דלריך שיהא מקום הניכר וחשוב, ומשמע דהוא מגדרי היכר המדובר, ופירוש דאפיקתיה מתחת הקורה, היינו, דלא נוכל למלוח תועלת היכר שימוש, במיעוט הממעט תחת הקורה, דא יהני מיעוט במקף טפח במקום המותר לשימוש, דהאי שיעור טפח דא מהני להיכר שימוש אלא מקום שהוא תחת הקורה, אבל אי אפיקתיה מתחת הקורה ותלה להכין מקום אחר, דריך שיהיה זה המקום בשיעור הנודע מגדרי חשיבות מקום, והיינו ד"ט. כך נראה לכאורה. ול"ב תועלת מה דהוי מקום שימוש בתחת הקורה לגבי שיעור מקום.

בירור מ"ד היכר של מטה בשלמעלה – בגדר היכר של מטה ושיעורו בד"ט

ועוד ל"ב פשטות הגמ' בחוקימתא דכ"ע ס"ל קורה מקום היכר ופליגי בהאי למריכן היכר של מטה כהיכר של מעלה, ולא נתבאר היטיב, להיכר של מטה מאן דכר שמיה, הלא אין פסול למעלה אלא רק מקום גובה הקורה, ואין גובה הקורה אלא בהפרשו מקרקע המבוי, ואין זה שני לדבריס. וגם ל"ב מה לא לשכחן בשום לוכתא עניין זה להיכר של מטה כלל, ובמבוי שמתחילתו נמוך מכ' אמה היכר של מטה היה הוא, ואלא שתאמר דבמבוי נמוך מכ' כל המבוי חשוב היכר של מטה, ל"ב הרי זה אין במבוי והוי ליה למיתלי שיעור היכר של מטה בשיעור מבוי, וכלקמיה בחקק. וגם ל"ב מה ללמ"ד לא למרינן היכר של וכו' לא נתבאר פשר שיעור ד"ט, דהא לעיל לבעינן למימר לפליגי בקורה אי משום היכר אי משום מחילה, ניחא לן במה למ"ד משום היכר סגי ליה בטפח, ול"ב הול"ל טעמא למ"ד ד"ט, וגם בדש"י לא פירש. ויותר מהכל ל"ב מה מהני מיעוט ד"ט לענין היכר של מטה אחר שאין רלוי לקורתו מיעוט כיון שאין הוא ממעט לבר, לחלל שעליו עולה על הדקיע.

והנה אחר הגדרת המלילות יבוא הגדרת המעשה, ואמנם יש לפעמים שמשמעות המלילות ביתם למעשה תבוא אחר הגדרת המעשה, אך אף בזה גדרי המלילות יקדמו לגדרי המעשה עלמו. שהמלילות ביתם למעשה היא הגדרה מוקדמת למה שנעשה במעשה.

בתי' תוס' דאף למ"ד משום מחיצה לא בעינן לד"ט – בהא דדימו להא דב' רש"י לק' דאיתיה לדופן

עיקר גדר מעשה מלאכה בשבת הוא שלא לעשות תולדה, אך כיון שהאיסור נודע מדין השביתה, ולא מחמת התולדה, שהרי אם התולדה לא היתה נעשית בלופן אסור לא היה בה משמעות ביתם לשביתה, העשייה שבה היא חלק מהאיסור עלמו. וזה יגדיל את האיסור להתעסקות במעשה. ועל כן ביתם לעושה לא מספיק שיחשב עושה רק ביתם לתולדה כמו בשאר איסורים, אלא לריך גם שיחשב עושה גם ביתם לעשייה, היינו, ההתעסקות במעשה, וכן בתולדה עלמה. שההתעסקות והתולדה הם חלק ממעשה אחד, ולריך שתהיה ההתעסקות עלמה בהתעסקות בתולדה, וכן התולדה לריכה להיות תולדת ההתעסקות ולא רק תולדת העושה. וכיון שכך גם המעשה הוא

כמו שכתבנו לעיל גדרו העיקרי של דשות היחיל הוא, שיהיה רלוי לשימוש היחיל כדרך המשמעות הממונית של חפץ היחיל, והיינו, שהוא מותאם בלופן פרטני לשימוש של מיס (או

מנעים מסויימים), ולכן יש ההבדלה וההפרדה של רשות היחיד הוא כל כך מהותי בדינו, שהרי כל מהותו שהוא מיוחד, וההבדלה היא החלק החיצוני של הייחוד.

והנה ליתא בגמ' הוריות (ד.) לשון ב"ד חייבין על שיורו בדבר שאין הלכוקין מודין בו, והקשו מן המשנה לשמו לשם הורו בהוראה מרשות לרשות לפטור חייבין, והרי הוראה כתיבה לכתיב לא תוציאו משא מבתיכם. ותירצו להורו בהכנסה, ואב"ח להורו במושיט וזורק. וכתב רש"י ללא כתיבי בהליה (ובגמ' שם הובא גי' אב"ח להכנסה בהסגר מרובע, ורש"י לא פירש בה, ולא נתבאר לי גרס לה לי לאו).

בד' רש"י דמשמע לק' דיטעמא אי מותר להשתמש תליא באיזה חוד יורד וכו'

באיזה היכר לשמו בשל מטה – ומאיזה מקום בעינן שיהא ניכר

וזה גדר יום קדוש השמור ביחס לעשיית מלאכה, והיינו ביחס לזמן שריבוי מיני המלאכות ומטרותיהם יגדילו זמן כלפי מיוחד לעבר, ולי עשיית מלאכות תורה את יום השבת שהוא קודש ומיוחד. ועל כן ביחס לקדושה ויחוד יום השבת מיני מלאכות יחשבו בנפרד, ותוספת עוד מין מלאכה תחשב חילול קדושתו ביותר, ועל זה שייך לומר ולת שבתותי חללו מלא. וכן ביחס ליום השלם, שלם יעשה מלאכה זמן לחל יחשב פחות מכלל ממי שעשה יותר זמן, זה שכתוב ושמרתם לת השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה וכו' (והיינו לשמרו עלי' על שיעשה לת כל המלאכה בה, אבל חוט לחל שהרית וחוט לחל בין הערביים פטור).

במה דלכ"ע לא בעינן היכר קורה בכל המבוי

וע"כ הימלאות החפץ בקירבת מקום כזה, שהובא להכילו יחל עם שלל הנמלאים ברשות, והריהו בתוכה (ומה שלמר רבה דבעי שיוח הוא מקום חפץ עלמו, וכמו שבילרנו החילוק בין לילוף חלבי שיעור, דבשר שניהם ממש לא בעי עליו, ובין מקרה לשחל נח ושני לא, דבעי שיהיה עליו לרשות, כי מה שהמעשה

בהא דאוקמוה לחשש דשמא יפחות בדב"ע משום היכר

והנה מלמנו עוד חסרון (והנ"ל שהוא מגדרי בין מלאכת מחשבת) בדעת למלאכה, שהכוונה מגדירה לת המעשה כמעשה שלינו מלאכה כלל, והיינו, במעשה שלין חסרון לא מלד הכוונה למעשה לו לתולדה לו בהבנת המלילות, ללא בהיות המעשה ניתן להיעשות לצני לרכיס שלחל מהם הוא מלאכה, והצני לינו ועשיית המעשה לכוונה הצניה מגדיל לת המעשה כמעשה לחל לגמרי ובזה הגדר יכנס ענין מקלקל, ועוד כמה מעשים שלינם נחשבים למלאכה מחמת היות המעשה לל מוגדר כמלאכה, כלמינו בהלכות בורר ועוד.

בביאור תמיהת הגמ' הבא כמה ממעט ולק' בכמה חוקק

והנה יש להבין מה שלקלקה הגמ' הכא ובסוגיל לחקק לקמן (ה.) בליצנא לבעיל לכמה ממעט להמהו מלי בעיל כמה ממעט הרי ממעט כמה לקריך לה, והיינו, ליש לשמוע מיניה לסברה הגמ' לגדר כמה ממעט, היינו, שנרלה לומר לגדר מיעוט ושיעורו לינו גדר עלמי, ללא ביחס לבבר לחבר, ובעו כמה ממעט, היינו, ביחס למה הוי הלי מיעוט, לנחשוב שיעורו בהחלם לכך, ולזה תמהו, לגדר הלי מיעוט בשמו, פשיטל להוה מיעוט המרובה, היינו, חלב, לחליל הפסול בלוחו (בהרבה ממנו), ושיעור המיעוט הוה כמה לקריך ליה, ומשמע להלי בעיל ליכל, לליצנא לנקטו ללא לחבו בכמה משמע להוה תיקון הבעיל, והיינו, גדר מיעוט עלמו וללי לינו נמדד שלעלמו, היינו, שלם גובה המבוי עשרים ולחת למה, ונמעטו בהגבהת הקרקע למה, לין ביחור הבבר לגובה המבוי נפעל מן המיעוט שנחשוב לותו כגדר נפרד מן המיעוט, היינו, לגובה המבוי המשתער רק מגדיר שבשם נרלה לתקנו נלטרך למיעוט הנמדד לפי זה, ללא ביחורו שבהיות המיעוט ליכל לגובה מבוי, וגבהו הוה מה שיש מן המיעוט ולמעלה, וזה למרו ללא לחבו בכמה, והיינו, כי ביחס למיעוט החלב, הרי מיעוט ברוחב כל להוה חשוב מיעוט גמור ביחס לותו הרוחב, ולם יהיה גדר רוחב המיעוט ביחס לחלב עלמו (היינו, כדבעינן למימר לגבי גובה המיעוט), הרי לבבל להו כבר ליכל להלי חלב, ולי נימל דבעינן יותר רוחב, הרי בהכרח שלין זה גדר בחלב (היינו, במשמעותו החיובה בכל רוחבו, וזהו ברוחב שווה בכל החלב שיוגדר כחלב לחב), ללא הוה גדר ברוחב חלב, והיינו, לבבל להו רוחב כבר חשיב חלב, ולי נימל דבעינן מיעוט חלב ברוחב מסויים, בהכרח להלי לשיעור רוחב הנ"ל בחלב לינו בגדרו כחלב

(היינו, כלעיל, ולזוגמתו בחלב טופח על טופח בדוש טופח), אלא שיעור ברוחב לחוד, ולבעינן שיהיה החלל הנגלה קיים ברוחב מסויים.

ואחר העיון נראה לכן יש לדקדק בשינוי לשון שכתב ברש"י בתחילה (ד"ה ובא) כתב דמה לעבידנא הגבהת הקרקע היא למעט גובה החלל, ולחו"כ (ד"ה כמה לגריך ליה) כתב להמיעוט הנדרש הוא עד שלא יהא החלל יותר על עשרים, והיינו, דבתחילה יחס המיעוט לגובה החלל, וביחס לחלל שכלפמור הוא בגדר לחד בעלמותו, הרי שלבבר בגובהו הוא כביכול שנגלה למעוט הרבבו הבסיסי בלוחך ורוחב וגובה, וליחס זה היה לו לומר לחו"כ במיעוט הנדרש שהוא עד שיהא גובה החלל עד עשרים, ול"ב מה שפינה לשונו לומר עד שלא יהא וכו'.

בירור בלשון רש"י בתועלת הגבהת הקרקע – אי הוה גדר בגובה חלל או בהעדרו

ואף לפי נלמד שמעשה שלו שנעשה בלא הפסק יש בו להגדיל את המעשה שנעשה בחפץ כיולאה, ולין גדר זה נובע ממה שנעשה בחפץ, שלא בהיפך (ומימלא יחשב המעשה שעשה גם ביחס לרשויות, וכלעיל), עדיין יש לפקפק במה שהמעשה התחיל יגדיל יציאה לחפץ, לכיון שמעשה זה נעשה בחילוק כוחו בכל עת, ולין היציאה מרשות לרשות בכוח לחד, לין במעשה שלו להגדיל מעשה שנעשה בחפץ כיולאה, שהרי כוח שהוציא מרשות לא הוציא שלא לרשות שלינה רלויה להחשיב החפץ כיוצא שלא בכוח נוסף, ולין לכוח זה להגדיל כוח שלפניו למפרע.

וכמו שטעו בתחילה שהותירו ביום הרלשון ולא יסמכו על מה שלמר להם כי שבת הוא לה', ועשו כמו שציווס, ולמחר בבוקר לומר להם לכלוהו היום. ולשה להוציא מליבם שלם עלתה בידם ולא נתלע הלחם יש לשומרו לזמנים לחרים ולאכול מלקיטת היום שלא נודע שיהיה בה סגולה זו שתותר לימים לחרים, ולומר לכלוהו היום כי שבת היום לה', ולא לומר שבת קודש אלא שבת, היינו שהוא יום שביתה מחמת עלמו ולא רק משום ימים לחרים, שבזה היה רק להיות משנה ביום השיני להכנה אבל לא יגרע יום זה מנתינה, אבל בלחמת הוא יום שבת בעלמו.

שינוי לשון רש"י במשמעות מה דעבידא קורה לתיקון המבוי

והיום לא תמלאהו בשדה, אלא יהיה מוכן כבר בבית, וביאר להם טובתו שאין לריכין לריכים להיפוך. ולחר כל זה לומר להם שכך יהיה בכל הימים, שפיאה ימים ילקטוהו, היינו שלריכים ללקיטתו, וביום השביעי שבת אין לריך ללקיטה ולא יהיה המן יורד בו. והיינו שלחר שנתנסו בזה יש להם להימנע מלהגה זו. אבל מן העם יצאו ללקוט עכ"פ, שלהגו לאכילת יום המחר, ולמרו לולי נמלא לבר לחר, והיינו שחשבו שלמנם משום כבוד ה' רלוי שלא יהל ביום קודש שלו, אבל לילדם הרי יש מחסור בזה.

ויש בזה כדי בילור למה לפשיטא ליה לגמ' לבעי עיקרה והנחה, ובעי לליהוי מע"ג מקום ד', והקשו תוס' מנ"ל הא, ובילורו, לכיון למה לחפץ הוי במקום הוא מטבעו כלאמרן (וכעין מה לאמרו לחי נושא את עלמו לגבי משא, כן הוא כאן לגבי מליאות דבר במקום), ומה לרה"ר ורה"י הוו גדר מקום שימוש חשוב לגבי חפץ הוא מטבען עלמן, לא יחשב מעשה דיליה אלא ביחס למקום החפץ המסויים, והיינו, לא במה לחשיב החפץ בתוך מקום המוגדר כמקום לחד מחמת היותו רשות, אלא ע"ג מקום המוגדר מחמת היותו מונח שם, וזה אינו אלא במקום מסויים. ובזה יהיה מעשה להמוליא במה שמניחו שם, והנחה זו משמעה כעזיבה, וכיון שאין עזיבה מעשה נפרל, אלא ביטול מעשה התפיסה, אין זה גדר מעשה בחפץ אלא עזיבתו לעלמו.

המתבאר לפי"ז דברי רש"י דנקט היכר אבניסה כשמשתמשים תחת הקורה

ואמנם אין המליאות והתולאה האמורים אלא מגדרי המלאכה האסורה, לך גדרי עשייתם הם גדרי העשייה האסורה. ולא יחשב העושה כמוליא בשם עשייתו עלמה לא רלויה להולאה חשובה. וכן לגבי עקירה והנחה, שלף שאין גדר במיסור מלאכה שיהיה לחפץ מקום מוכן וקבוע, שאין גדר האיסור אלא בעשייתו, ובעשייתו אין לך גדר המעשה, אבל לא תחשב עשייתו כמעשה עשיית מלאכה, שם היא בדרך שהמוליאים הולאה חשובה לא היו מוליאים (ויש לחלק בין זה לדין כלאחר יד. ועוד יבואר בעז"ה). ושם כניס הדברים לגבי עקירה והנחה, אזי אין גדרם במצב החפץ כהנעת הגוף והנחת הנע, אלא רק מקום לרך עשיית הולאה.

כתב ברמ"י בתוקימתא דמ"ל ל"ט סבר קורה מקום מחיצה, להיינו, דבעינן שתהא המחיצה ראויה לל"ט, דבלא כן לאו מחיצה היא, וכתב דהיינו טעמא דאין רשות היחיד פחות מד"ט לף שמוקפת מחיצות עשרה, וזה קשה ללכאורה גדר שיעור ל"ט ברה"י הוא במקום שלה דבעינן שיהא מקום חשוב, והגע עצמך ברה"י שיש לרבע בה ל"ט אלא שהיא רחבה בגד אחד ואורה בגד שני כזה ומי איכא למימר דלאו רה"י היא, ואי הוה ליש חסרון במחיצה עצמה מה שאין שאינה ל"ט, הרי חלק מחיצה שבצידי מורכה על רשות אינם ל"ט מרובים, מי נימא דלאו רה"י היא, אלא ודאי שאין חסרון דל"ט במחיצה עצמה, אלא הוי חסרון במקום דלא חשיב בפחות מדע"ד טפחים, וכן פרש"י בכמה מקומות, ומאחר דהוי חסרון במקום, הרי לכל המחיצות יחד בגדר אחד, והוו כולן מחיצות הראויות וכו', וא"כ אינו ענין להכא לאיכא לחסרון מקום לע"ד אלא מצד אחד ובאיזה למחיצה הנעשית ע"י קורה. ואמנם לעיקר דיוק שכתב בסברת מיעוט ל"ט שפיר, ליש לשמוע דבעינן שיהא למחיצת קורה מקום ל"ט לעצמה ולענייו גובה לעל כ', אבל מה שאלה בזה אין ל"ט לרה"י קשה.

הצ"ב במה דתלה ר"י שיעור ד"ט דרה"י בדבעינן שתהא המחיצה ראויה לד"ט

וכל זה הוא באיזה למוקצי מקום ואפן שיוגדלו באיזה אם לזה, ולא יהיה משמעות למקומות נפרדים ואפלים נפרדים. אך באיזה לאדם יוגדלו מוקצים בנפרד, והיינו, שכיון שהאדם מתייחס לאפלים נפרדים באופן נפרד, וכן למקומות נפרדים באופן נפרד, הרי שמוקצי מקום ואפן יוגדלו באופן נפרד, והיינו, שאף שודאי שגם מצד המציאות דברים הם נפרדים, אך כיון שלא יהיה בהם שוני לולי יחס האדם, נפרדותם לא תגדיל את יחסיהם, אך אחר שיש להם משמעות לאדם הרי שיוגדלו הן מחמת נפרדותם והן מחמת קומתם, והיינו, שכיון שאפן זה מוגדר בנפרד משאר אפלים מחמת משמעותו של האדם, הרי שהמקום שבו הוא נמצא יוגדר כמקום שיש בו אפן זה, וממילא יוגדר מקום כדבר מחולק. וכן לעניין האפן שכיון שמקום מוגדר בנפרד משאר מקומות מחמת משמעותו של האדם, הרי שאפן שנמצא בו יוגדר כאפן הנמצא במקום זה, וממילא יפרדו האפלים גם באיזה מקומם.

בראיה שהביא רש"י מגזוזטראות דאחנניה בן עקביא

אבל ממעביר ד"א מצומצמות ומנח ליה בסוף ד"א, הרי לא נסתיימה העברה אלא בהנחה, ואין גדר יציאה אלא בעקירתו, ואין הגעת מקום אלא בהנחתו, וליכא למימר דהשובה יציאה לעקירה לבד, שהרי אי מנח ליה באוך ד"א מקום פטור הוא, ואעפ"כ אי מנח ליה בסוף ד"א חייב, והליכת ד"א לא הוי הפסק, ובהכרח שהוא משום שאם העברה הכלול מיציאת מקום והגעת מקום, הוא במעשה ליליה שהוא אחד, וא"כ אף במעביר יותר מד"א כן הוא הגדר, ואעפ"כ הילוך למנקיט ואזיל לא הוה הפסק, ויש להוכיח מזה למוליח דרך סטיו.

חוד ופי ופני דבר האמורים מכח דבר ושיעורו

ועפ"ה זה נדאר אח דברי הגמרא, כי היה להסתפק בשיעור גרוגרת אם הוא חלק ממעשה ההוללה עצמה, וזה אמרה הגמרא שאין לריך שיהיה השיעור אחד בכל המעשה, אלא שעדיין היה להסתפק שאפשר שהשיעור הוא גדר במציאות מצדו של האפן במקום, ואף אם נאמר שאין גדר האפן במקום, יש לדון אם זה גדר במציאות האפן עצמו, ואם נאמר שאין זה גדר במציאות האפן, א"כ זה גדר של השיבות המיסור, אז יש להסתפק אם שייך בזה ליחוי השייך בחיסורין, אבל ספק זה לא היה שייך בדברים הקודמים כי אין ליחוי במציאות.

המתחייב לפי"ז דעב"פ בעינן מיעוט תחת הקורה

ועדיין לריך לקדוק בזה שאין הכוונה שהחסרון זה הוא חסרון במעשה עצמו כאמור, לשיהשב בבת אחת, וביהם למעשה לאדם בהופן כללי, דביהם לאפן אין חסרון במה שאין זה בהמשך אחד, משום שגדר האפן ומקומו בשעת המעשה הוא מטבעו חלוק שהוא באינה נפרדת, וזה פשוט לגבי הוללה, שהרי הוא מעשה בשתי רשויות, וזה ודאי גדר חלוק ונפרד, ובהכרח שמעשה ההוללה יש בו לאחד חילוקים אלו למשמעות אחת להיות המעשה אחוב כמעשה הוללה. אבל במעשה הוללה מרה"י לרה"ר בהדיא לא נעי רק לאחד היות האפן ברשות אחת והיותו ברשות אחרת, והיינו, שיש לחלק את מעשה ההוללה הנוגע למקום האפן בעקירה והנחה, מגדר מה שאחוב האפן כעובר מרשות לרשות.

היינו טעמא דלכ"ע לא בעינן היכר בכל המבוי

המציאות היא כל הדברים המצויים, והלבר הקיים יוגדר ביהם למציאות כנמצא,

ובמלילות ככלל לא יהיה שום משמעות חוץ לעצם הקיום, שלא יהיה משמעות לדבר הקיים, אלא עצם זה שיש הבדל במלילות שאם הדבר קיים לז הוא נמצא והלא קיים אינו נמצא. והמלילות היא העצם וקיום הדבר הוא מקרה בה, והמלילות בהיותה כוללת כל הדברים תגדיר יחס בין הדברים הקיימים אם שייך שיתקיימו יחדיו, ומשמעות קיומם ביחס לאחר.

בחלקי דין גובה מבוי ומה שיש לחקור בזה

לא מתעסק דברי הכל פטור וכו' רבא אמר ליקדם לאיכא בינייהו והתניא היו לפניו וכו'. והיינו, דאיירי כדלעיל דאבד מלקטו מליבו, דלכ"י לף במין אחד פטר ר' יהושע, ור"ש שזורי סבר דבמין אחד חייב לכ"ע, משום שאין נחשב מחשבת איסור שונה, וגם לא נחשב מתעסק, ור"ש שזורי שיתכן דס"ל דמלאכה שאין צריכה לגופה חייב, לא יקשה לו היכן יפטור ר' יהושע משום מתעסק, שיש לומר שיפטור שרצה ללקוט זו וליקט זו, בין בשם אחד ובין בשני שמות, אבל לכ"ש דסבר שהוא תלוי בצורך, כיון שאפילו בזו וזו אם הצורך הוא אחד חייב, וכ"י אפילו בזו לומר שפטר ר' יהושע, אין לר' יהושע שום מקום שיפטור בשבת.

בגדר הנ"ל אי הוה דין בקרקע ובחסרון דיותר מכ'

והנה כמש"כ בגדר מקום המוזכר בדיניס אלו, דיש למצוא בו שני גדרים. האחד, מקום שלעצמו, היינו, מה שיכול להכיל דברים. והשני, מקום של דבר, היינו, שדבר זה נמצא במקום הנ"ל, ובגדר זה אין למקום משמעות עצמית.

הדעת היא מקום הידיעות ופעולת המחשבות כמו שהמלילות הגשמית היא מקום הדברים ופעולת המעשים, ופעולת מחשבה בדעת האדם תילוי שינוי בדעת כמקום הידיעות, והמחשבה החדשה תקרא לעתו ביחס לנושא הידיעה, ואם לא יהיה בו הדעת לא יהיו מחשבותיו בגדר מחשבה, והדעת עצמה היא היכולת להשיג מושגים וידיעות על המלילות והקשר ביניהם והיותם יכולים לאורך זמן, וזה יהיה גדר בדעת עצמה, ואם לא יהיה האדם בעל יכולת זו מחשבתו לא תחשב מחשבה.

ובזה נראה לבאר המשך דברי הגמ' לאמרו מאי קמ"ל וכו' הא אמרה וכו', ומשמע דלא קשיא להו אלא משום מאי דאמר והוא שעמד לפוסק, והיינו, דאי הוה מחייב ר' יוחנן אפילו בעומד לכתף וכדאמרן, היה לומר דאין זה משום דהכל תשוב מעשה אחד ועקירתו בהיתר הו שלא לצאת היתה, אלא משום דלא הוה עקירה כיון שלא נח, וחידש ר' יוחנן דאף בזולא ונכנס, שיש לומר שאין הילוכו אחד שזה להיכנס וזה לצאת, יחשב מחשבת חזרתו כהנחה בעינן שיעמוד, כי ליתא לעקירה בלא עמידת גופו ואין זה כהא דאמרה וכו', אבל אחר לאוקים מאני בשעמד לפוסק בהכרח שאין זה משום דליתא לעקירה, ומשום הילוכו, אלא משום דחשיב המשך דעקירה דאשונה שהיתה מזווית לזווית, וא"כ הא אמרה אלא אמרה וכו'.

בגדר הנ"ל אי הוה דין בקורה ובחסרון דיותר מכ'

וביאורו כי אם נפישה יכוח במשמעות ריבוי הדבר עצמו וביחס ליחיד, כלומר נפשי, היינו, שיהיה האחר לא ליחוד שני דברים או ריבוי במשמעות כללית אלא כחלק מעצמי, ומשמעותו ביחס למושג מלאכה, כמטרת יצירה, שלא יחשב העושה אותה כמשמש ליצירת היצירה. ואין הנפישה גדר במלאכה אלא שהאדם ללא מלאכה הוא נופש, שעשיית מלאכה ע"י האדם מבטלת את נפישתו האישית, שהרי נעשה משמש ליצירה, ואף שהוא יוצר ושמו עליה אין זה נפישה אלא ריבוי. אך אחר שיהיה זמן שאינו עושה מלאכה יוכל להינפש, וזה שכתוב וינפש בן אמתך, ממילא אחר שאין לו מלאכה לעשות.

והנה יש להקשיס בסדר בחינת המקריס וחסרון שיש למצוא בהם ביחס למעשה. ויובחן שבכל המקריס לא היה חסרון לכותו, שולאי כותו היה הגורם להמעשה מתחילה ועד סוף, ובשני המקריס הראשונים לא היה כלל יציעה בשעת מעשה בנוגע לעשיית המעשה המחייב, ואם נחייב במקרה הראשון הרי בהכרח שגדר המעשה המחייב הוא כל מעשה שיש בו חוסר שמירת כותו, וזה מטעם שהכוונה המחייבת היא אי שמירת עצמו (וכיוון שגדר זה הוא גדר שלילי, יש ויועיל כוונה שיש בה שמירה וכמש"כ בתוס').

בגדר הנ"ל אי הוה דין בחלל ובחסרון דיותר מכ'

ואי הוה לין בחלל יהיה גדרו בדעינן חלל שיכול לקבל משמעות המלמלת והגובלת (הניתנת ע"י קרקע וקורה כגבולותיו), ושיעור

גובה הוא שיעור חלל שיש בו עצמו משמעות כזו (או שמין בו משמעות השוללת), שיועיל בו קרקע וקורה כתוספת משמעות (או שמינה נשללת עכ"פ), ובאופן הפסול, היינו, יותר מכ', יש למצוא יש למצוא שתי חסרונות, או בחיוב דביותר מכ' יש בו משמעות ללף לי יהני ביה עניין קרקע שיש עליה קורה (היינו, שנאמר בו לחלל זה הוא חלל קרקע שיש עליה קורה), מאחר שיש בו גובה כ' אין למשמעות זו להועיל בו, אחר שבגובה זה כבר יצא מגדר חלל הנגבל ע"י עניין זה. או בשלילי, דביותר מכ' הוי חלל שאין גבולותיו תחומים להתחבר יחד להיות בו גדר שיש בגבולו התחתון קרקע ובגבולו העליון קורה, והיינו, לאין לקורה על קרקע להועיל אלא במשמעותם יחד כגבולות החלל, ובזה החלל יתפרדו.

ותראה בחילוק שני גדרים אלו בתי הוה אין בחלל במשמעותו החיובית או בשלילית, למיניה יהא גם חילוק במשמעות לחידות של חלל זה, היינו, לאי נימא שפסולו מטעם משמעותו החיובית, ונימא למשמעותו הנ"ל (כמו הפסקות), היא בגובה ורוחב ועומק, הרי ללא בעינן אלא לבטל לחד מהן, היינו, למשמעות חיובית הנ"ל לא תמצא אלא בחלל בעומק מבוי ורוחב טפח וגובה יותר מכ', ומיעוט איזה מהן כבר יתבטל משמעות זו, ולא ניבעי אלא למעט גובה במיעוט רוחב (אבל מיעוט עומק לא יהני לאין העומק עומק החלל אלא עומק המבוי, היינו, רוחב פתחו), ולא מצאנוהו בתלמוד דיין (היינו, לליתא למ"ד דיהני מיעוט רוחב כל שהוא), אבל ליתא בתלמוד דבני מערבא (פ"ק ה"ח) דבריית אמרין כל שהו הרי אין כאן גובה עשרים אמה על רוחב טפח. ע"כ. אבל אי נימא דפסולו מטעם משמעות שלילית שיש בו לתיקון לחי וקורה, הרי שימצא גדר זה בכל מקום ומקום גובה בנפרד להיותה משמעות שוללת אמה שיש בתיקון לקורה וקרקע להועיל.

ונראה זה גדר מה שמקשין דר' יהודה בדקדוק דברי רש"י בגדר חסרון דיותר מכ' למ"ד משום מחיצה גמר מפתחי מלכים, והוקשה מהו דקשיק קרא וגמר מפתחי מלכים, ולפמ"ש מבואר לי"ל דהפסוק אירי בפתח בית, ואנן איירינן בפתח לחצר, וס"ל לפתחי מלכים לומים יותר. וכן

נראה לגדר פתח הנ"ל הוא גדר שיחס לכלל המבוי, דהא אית לן לחצר פרצתה בעצר, ופסי בירות פרצתם ביג' אמה ושלים, ולין עצר הוא מקום להוא כפתח ויותר מזה אינו ואיך יועיל בפסי בירות. ובגמרא רצו למילף מניה לדין מבוי לר"י, ולחו ליש לומר לכיון דפסי בירות קיל דצרי פרוץ מרובה ע"כ קיל לגבי יג' אמה ושלים, וע"ש. ברש"י לכתב דהוא קיל דחציב פתח. והנה הרי פסי בירות הוא דין דאורייתא, וע"כ האי סברא כוונתו דגדר פסי בירות שהוא סיבה שאין פסול לפרוץ מרובה הוא סיבה לשיעור פתח ביג' אמה ושלים. ומשמע דגדר פתח הוא ביחס לרשות, וכללמדן.

והן שני גדרים בפסול דיותר מכ'

וביתר ביאור שהנה היה להקשות מה דאמר רבא דאיהו אייתי בתופן לסופו לנוח, דאי כוונתו שינוח לבסוף, הרי לף בדר' יוחנן אייתי שנח לבסוף, ואין לומר דמתגלגל בתוויך יהיה יותר גרוע מהנזרק, דבתרוייהו איכא לכוח המונע מלנוח עתה וסופו ליבטל, ואי כוונתו שסופו לנוח במקום חיוב, הרי איהו אייתי בדבנן דר"ע דזרק מהר"י לרה"י, וסופו לנוח ברשות היחיד אינו מקום חיוב, ולמה יחשב סופו לנוח יותר מהא דר' יוחנן במתניתין לסופו לנוח בתוך ד"ת.

שתי משמעויות בהא דאמרינן קורה משום מחיצה ותי' קושיית תוס'

ותנאי הרשאון שיהיה קרקע ולא לוויר, הוא שיהיה לו בסיס להנחת דברים. והיינו, שלף שלוויר שווה לקרקע לענין מה שיכול להכיל דברים, לגבי היות המקום חשוב כרשות לריך שיהיה בו גם יכולת הינוחם, ובילוי הדבר הוא כי אין גדר מקום כרשות רק ביכולתו להיות בו דבר, אלא לריך גם שיהיה מוכן לכך, וכיון שדברים לאי תנועה אינם יכולים להתקיים שם לזמן, אין זה נחשב שמוכן לכך. ובילוי כי משמעות מקום לדבר הגמלא בו כמקומו הוא בשני גדרים. האחד, בעצם הקיום, שאין קיום לדבר אלא מקום. והשני, שהוא מקומו ביחס לשאר מקומות. ויהיה גדרים אלו משמעות במקום שלעצמו, האחד, כחצר שיש יכולת להכיל דבר. והשני, כמקום שיש בו יכולת למקם דבר.

ותראה מה שיש בזה למעט במשמעות גדר מחיצה למ"ד קורה מקום מחיצה, והיינו,

דבפקטות היה לומר ללמ"ד קורה מקום מחיצה, הא למהני תיקון לקורה הוא מקום לגזירת חכ' למבוי מקום לחתי לחלופי, היא בהיות מבוי חסר מחיצות, ותיקון קורה הוא מקום תועלת מחיצה לחית בה. לבל לי נימא ללא מהני קורה ביותר מכ' מקום היכר, ואף בלופן שיש להחי קורה למיעבד מחיצה, הרי בהכרח שבלופן המועיל אין זה מקום מחיצה גרידא, אלא במקמעות החי קורה לגבי ענין אחר שהוא סיבת גזירת מבוי (היינו, ולאין מה לחייבינן לחתי לחלופי נודע מחסרון מחיצות).

ועל כן תיקנו שבתותי ומועדי כי קדוש אני שתהיו קדושים לאות כי אני קדוש, כי אין מי שיקבות ממעשה הבריאה כי אם בורחה, וזו

והנה יש לבאר במימרא דרבה ובהא דבעי בשיתוף עניינים, ובמתחדש בכל אחד ורבותא שיש בו יותר על קודמו. ולפוס ריהטא נ"ל כך. בעיקר מימרא דרבה בהוליא בגרוגרת לחכילה ונמלך עליה לזריעה, אי נמי לזריעה ונמלך עליה לחכילה, ואמרו בגמ' בגדר המתחדש בדברי רבה דהו"א דבעינן עקירה והנחה בחדא מחשבה והא ליכא. ואמר רבה דחייב לף בלופן שנשתנה משמעות השיעור של החפץ בין עקירה להנחה.

והא תליא במה דעבדא האי תקנתא דקורה

ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, ואחר שדבר על השבת הכללית היינו, מה שכל שבת היא חלק מדבר אחד של שבת, אמר להם שבכל שבת ושבת בנפרד יש קדושה, שהיה לומר שכיון שכל השבתות סיבה אחת להם, יש להם לחשוב כי כל השבתות אחד וקדושה אחת, על כן אמר להם שאמנם כלל השבתות ביחס למקור קדושתם אחת הם, אך ביחס לכם היא קדושה נפרדת, היינו, שיש בזמן זה קדושה עצמית ועל כן תחלק לשבתות נפרדות ולאנשים נפרדים.

הצ"ב במח' אי חודה הפנימי או החיצון יורד וסותם

עיקר גדר מעשה מלאכה בשבת הוא שלא לעשות תועלה, אך כיון שהאיסור נודע מדין השביתה, ולא מחמת התועלה, שהרי אם התועלה לא היתה נעשית בלופן אסור לא היה בה משמעות ביחס לשביתה, העשייה שבה היא חלק מהאיסור עצמו. וזה יגליל את האיסור

מח' הנ"ל אינה בגדרי קורה וחודה אלא בגדר תקנתא דקורה

להתעסקות במעשה. ועל כן ביחס לעושה לא מספיק שיחשב עושה רק ביחס לתועלה כמו בשאר איסורים, אלא לריך גם שיחשב עושה גם ביחס לעשייה, היינו, להתעסקות במעשה, וכן בתועלה עצמה. שהתעסקות והתועלה הם חלק ממעשה אחד, ולריך שתהיה ההתעסקות עצמה להתעסקות בתועלה, וכן התועלה לריכה להיות תועלת ההתעסקות ולא רק תועלת העושה. וכיון שכך גם המעשה הוא חלק מהתועלה. אם כי כפי שנראה יש לינים הנוגעים רק לעושה ולתועלה.

ביאור מה דתלו דין אי מותר להשתמש תחת הקורה בהנ"ל

ומ"מ לכאורה יש להוכיח מכאן דאפ"ל למאינן הנחת גופו כהנחת חפץ, אין בילורו רק לגבי מה שנח, והיינו, שהיה לומר, דאפ"ל שחשוב החפץ בדשות הוא מקום עלמו, ולא בעו להחשיב הנחת גופו כהנחת חפץ אלא לגבי מעשה הנחה, ולא לגבי מקומו, והכא משמע לקף אי אין לוויל מזבח כמזבח (שאינו מקום מזבח כלל), בהנחת גופו חשוב הקרבן נמלא במזבח, והיינו, לגבי מקומו לית להחשיב היותו ביל אי שמונח לקרקע למזבח כהיותו לקרקע למזבח (ואין לומר דולאי לוויל למזבח חשיב כמזבח, ולא דנו זה אלא מקום שאבר הנמלא בלוויל אינו חשוב כאבר קבוע, ובעי שינוח ע"ג מזבח, ולזה יועיל הנחת גופו להא לגבי העלאתו מבבש למזבח תרלו בנגרר, והרי נגרר ואאי לא חשוב קבוע במקומו, להא בשבת מחייב עליה אף שהמוליא חאי חפץ ואחר כך הוליא שאר החפץ פטור, כי דבר הנגרר אינו חשוב כנח).

גדר הנ"ל ביחס למיעוט הנרצה

בעושה, היינו, שיעשה את המלאכה מתוך מחשבה, שאלבד שאריך שתהיה עשייתו בכוונה לתועלה צריך גם שתהיה קיום המחשבה. וכיון שהמחשבה נוגעת לכל חלקי המעשה יש משמעות אחידה לכל חלקיה, שבמלאכות שבת צריך שתהיה המלאכה (במשמעות ההתעסקות המעשה והתועלה) חלק ממחשבה אחת, מלאכה שהיא מתוכננת, וזה פטור של מלאכה שאינה לגופה לר"ש, שאין התועלה במחשבת מילוי צורך. ועת ר"י שאין אין שהתועלה תהיה במחשבת מילוי צורך (וע"כ לא יועיל לר"י מה שצריך לכלבו ולאפרו להגדירו כתיקון שאין זה

חלק ממחשבת המעשה). וזה פשוט דבר שאינו מתכוון לכ"ע, שכיון שהפעולה תהיה מתוך כוונה לתולדה, ואם התולדה לא תוכרח ע"י הפעולה, אין זו פעולת מעשה מחושב. וזה גדר חיוב זורה ע"י הרוח, שאף שאין פעולתו עושה מלאכה, מחשבת הפעולה עושה שימוש בכוח מגדירה את הפעולה כפעולת מלאכה. וזה חיוב שניס שעשאוה.

תוספת גדר היכר דאיבא למ"ד אסור להשתמש תחת הקורה

ובזה יש להוסיף דזה שאנו אומרים למ"ד אסור להשתמש תחת הקורה לחודה הפנימי וכו' כיון שיהא גדר היכר בקורה למבוי (היינו, שלא תהא תשובה הקורה ניכרת אלא בהיותה ניכרת למבוי, וכאמור משמעות מבוי בזה הוא במקום שימוש, ותהא נבחנת בהיותה ניכרת למשתמשים במבוי), הרי יש בזה תוספת גדר היכר על עיקר היכר לקורה עצמה, שלא נמצאה לחידך מ"ד, והיינו, למ"ד אותר להשתמש תחת הקורה לחודה החיצון וכו' ולפמשנ"ת למשמעות היות קורה ברשות מבוי היא בכל המבוי, הרי שאין להבחין גדר מקום שתחת הקורה ממקום שאר מבוי במשמעותם העצמית, ולא נמצא הבחנת מקום שתחת הקורה אלא במה שהיא תחת הקורה, ומימלא הרי שלא נמצא דין היכר קורה אלא בקורה עצמה, ויבואר מה דלא בעינן למיעוט אלא תחת הקורה, שביחס לקורה עצמה מהיכי תיתי לומר שנשטוך שתהא נבחנת ממקומות אחרים (וכאמור למה שלי לנו במקום טפח הוא נובע מעיקר דין קורה דלא בעינא דתהא אלא טפח), אבל למ"ד לאסור וכו' לחודה החיצון וכו' הרי שאין מקום שתחת הקורה בגדר אחד עם מקום הניתר על ידה, למקום שתחת הקורה הוא כמקום מחיצה עצמה (כעובי מחיצה), ומקום המבוי הוא מקום הנפעל מן מחיצה (היינו, מקום הנמחק על ידה), וגדר היכר האמור בקורה הוא ממקום הנפעל על ידה (ולוגמתו בסוכה לאדם יודע שהוא לו בסוכה, היינו, שיש בראיית הסכך תוספת משמעות ביחידת מקום הסוכה), להוא חשוב מקום קורה, ובעינן שתהא ניכרת למבוי, ואמנם כאמור לעיקר היכר דבר מלאתת הוא ממקום שתחתיו, אבל מאחר לעיקר משמעות קורה ותחתיה הוא במה שיש בהם סתימת מקום המבוי, לזה פשוט דאף שאין ניכרת למבוי (החשוב כן ע"י מיעוט חלל מכ') לתוך המבוי.

הצ"ב להנ"ל בתועלת המשבת המיעוט למקום שלא תחת הקורה

ועל דרך זה יתבאר, קרוב לסוף משפטים, שאת ימים תעשה מעשיך ויום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך והיינו שגם זה בגדר שיום השביעי הוא שביעית מהשבוע שלין שבת שהוא בכלי שינוח העבד הוא לאו דווקא ביום השביעי אלא הכוונה הוא הפסק לגיפות העבדות וזה משמעות לין השבת שבין אדם לחבירו, ובשאר ענייני הפרשה שם לעשקינן בלחיצת הגר ולין שביעית שהוא לעניים ולזקן נמי ללא הזכיר בשתי פרשות אלו גדר שבת מה שהיא קודם לו מה שהיא לה'.

גדר האי מקום במקום הקורה (ולא חלק ממקום המבוי)

והנה למדו לין העברה וזריקה ברה"ר מהולאה וגם הם חשובים כתולדה להולאה, ודיוק הדבר הוא שעיקר גדר מלאכת הולאה היא שינוי חשוב במקום חפץ, ועם לבאר זה כך שהנה גדר חיסור מלאכה הוא חילול השבת, היינו, שיש לקדם את הזמן לשבת בחי עשיית מלאכה שהיא חילול, והנה בעיני האדם אין נחשב מעשה המלאכה אלא רק תולאתה, וכמו שאמר מלאכתך, ואין זה גדר בשביתת האדם, ולא אמר נתינת שבת ליזרעאל אלא במדבר סין ולא במרה, כי גדר חילול השבת אין הוא במשמעות שיש לאדם עצמו, אלא במה דחשיבי קודם לה', והיינו, שיש בזה עשייה לקילוקן, וע"כ אין לחפש בגדרי המלאכות מה לחשיב לאדם.

שינוי גדר ד"ט באוקימתא דקורה משום מחיצה מאוקימתא דלעיל

המשמעות הרחשונה הוא משמעות של קירבה שאדם משתמש בדברים בקירוב, והלוגמת הפשוטה היא לאכילה, היינו, שימלא האוכל את תוכו במקום גרונו או מעיו, ובמשמעות זו האדם עצמו הוא מקום, וביחס לשימוש אדם משמעות זו היא משמעות קירוב ביחס לריחוק, וחיבור ביחס לניתוק במובן חיצון, והיא תחילת משמעות שימוש במקום אצל אדם.

וע"כ יהיה שייך שאף במקומות שאין בהם תנאים להגדרת השימוש כשימוש הרגיל מחמת רוחבם וכו', כיון שהם משמשים כלחת עם רה"ר גם הם יחשבו כך מחמת השימוש עצמו. ובזה לא נשטוך לתנאים לעיל אלא רק מה

ותהיה השתלשלות משמעות לקנין לגבי שימוש הוא כך. דבר המוכן לשימוש מסויים, וגדר הקניין הוא במה שאין לאחרים יכולת תפיסת שימוש בו. דבר הרלוי לשימוש כתם ולכל העולם, וגדר הקניין הוא במה שהוא שלו לסחור בו.

חלקם מושפעים מאופי השימוש שבאותו מקום ומהם בית, חלר, מבוי (שיש להכליל מסוגי החלר), גג, קרפף, לילה העשויה לגורך שחולה לה. וחלקם המושפעים ע"י המבנה עצמו כמו מקום שגודלו יותר מדית סאתיים, שמחילתם לינה שתי וערב, ומחילה העומדת מלליה.

סימן ה

משך חקק (ה.)

ומכל זה משמע לפשיטא להו בסברא להמולידו מרה״י לרה״י לא קעביד מידי, ובלחמת שזה מוכרח להא ולהי היה בעבודת המשכן גם הולאה מרה״י לרה״י שקודם שפורק המשכן הוליכו בני קהת את הארון מלפנים, ומינייהו ילפינן לקמן לדין הולאה. וסברא זו ל״ב.

ומזה יש לשמוע שארבעה לדלים האמורים אינם גדר אלא במקום עצמו שמכיל ארבעה לדלי עירוב (וכמו שהקלמנו עירוב הוא דין המתייחס אל שני לדלי העירוב מבחינתו של כל אחד), ולא כמו שיש שרצו לטון, אם דין ארבעה לדלי עירוב נאמר במקום, שבכל מקום יש ארבעה לדלים, או שהמקום הוא אחד וארבעה לדלים מתייחסים לכוחות המערבים, וזה אינו ע״פ האמור, שאין כאן שני דינים, דין המקום להיות מוגדר לעצמו, ודין המקום שלא יהיה מעורב ע״י זולתו, אלא הכל דין אחד שיהיה המקום מוגדר לעצמו ולהשמיעו וכל הנ״ל משפיעים רק על חלק זה, והוא היות המקום נשאר מוגדר לעצמו, ול״כ בהכרח שאינם משפיעים על החלק שהוא הדין עצמו (ועיין הערה לעיל).

בהא דלא תלו לשיעור משך חקק בהני דתלו לשיעור רוחב מיעוט

והנה פסול לקורה בפחות מי׳ מקורו בתוספתא לעיל (ג:) ללמוטה כלמעלה מה למעלה חללה כ׳ לף למטה חללה י׳, והנה למ״ד חורו החילון יורד וסותם ניחא, לכיון לחלל קורה הוה תוך הסתימה, הרי לי״ל להמדוי מתחיל מתחת הקורה והלאה ומכשיר בגודהו, ואי ליתא לשיעור משך מדוי וכו׳, אלא למ״ד לחורו הפנימי יורד וסותם ל״ב ממאי לא יהני בחללה פחות מי׳ בלופן למקלת קורה תוך עשרה ומקלתה למעלה (או על גובה י׳), לאיתא למשך מדוי בגובה י׳, ולף לי ניימא כללמרינן לעיל לבטפי מעשרים לא למרינן יורד וסותם, לא ניבעי אלא חקיקה ד״ט מחור הפנימי ולפנים לף לאבעי (ואי ניימא לא חשיב קורה אלא בדאית לה חלל עשרה לא ניבעי אלא ה״ט), ולמה חלל שתחת הקורה יהיה נותן גדר להוא חלל המדוי לאחר שאינו חלק מהיתר המדוי, ובהכרח שאינו מוגדר חלק מלורת המדוי הנעשית ע״י קורה.

היות קורה אמבוי הוי דין קורם לנפעל על ידה

והנה בדש״י (ל״ה כב יוסף) בילאר טעם מה ללף לר״י דס״ל לעיל לבטפח סגי הכא בעי ד״ט, וז״ל להתם לאיתיה ללופן ולמעוטי קאתי בהיכר בעלמא סגי הכא להשתא הוא למשוי ליה לופן וכו׳ בעינן לליתחזי האי לופן לשיעור הכשר לורך מדוי שלם. ע״כ. ומבואר לבטפי מעשרים לף לפסלינן מטעמא להיכר או פתח, אין גדר הפסול לקורה למעלה מכ׳ לחשיבא כאין כאן קורה, וכיון להאי חילוק בעינן לף לאבעי ולף לאוקימתא דמ״ד ד״ט ס״ל קורה משום מחילה, בהכרח שיש משמעות בהיות קורה לאמבוי לף בלופן שאינה פועלת סתימה, ומשמעות זו אינה בפחות מי׳, ומשמעות זו קודמת לסתימתה, והיינו, כללעיל ללכאורה להיות חול הקורה יורד וסותם לא בעינן אלא שתהא ראויה לד״ט, ומהא ללא מהניא משמע

גדר חלל מבוי דקורה למ״ד חורו הפנימי יורד וסותם

להיות הקורה חשובה להיות חולה יורד וסותם במקומה (היינו, לל"ט), תליא בהיות הקורה חשובה כלופן, וזה בהיותה לחויה לשיעור הכשר לורך מבוי שלם. ול"ד גדל זה.

והנה למנס השתמשנו בלשון מעורבת במושגי קיום, שהרי המקום אינו שייך לקיימת הדבר אלא לקומתו, שהיא תוכנה חיובית בו, ולא מקיומו העצמי, ובמצב היותו, וכמו שכתוב הקיים את המשכן, שלפני כן לא היה המשכן, והוא פעולה בעצם היותו, ועל זה שייך לשון קיום. אבל גדל חפץ במקום והעברתו שייך לקומתו, וזה יהיה שייך פעולה בחפץ קיים, ובעל קומה שיהיה המקום מחפצך קומתו.

דקדוק דברי רש"י דבעינן דליתחזי קורה להכשר אורך מבוי ולא משך מבוי

והנה לגבי מעשה שבת לאמרו למ"ד מעשה שבת לאורייתא יליף מקודש היא לכם, ולווקא במזיד, לאמר מחלליה מות יומת. והיינו שם מעשה שבת שיהיה זמן המעשה נחשב כחלק מהמעשה, ומ"כ יהיה גדל בתולדה שהיא מעשה של יום השבת. אלא זה אין ללמוד מעצם איסור עשיית מלאכה, שהרי מלאכה הנעשית מחליה ולהלי מותרת, ואף שיש בה מעשה שבת.

כן משמע מדברי הגמרא

וביאור דבר זה נראה שהוא מקום גדרי מצוות לא תעשה דשבת, והיינו, דכיון שנאסר לעשות מלאכה הוא שיש גדל מעשה לכל מה שיש לו להיחשב כמלאכה, וזה הגדל שייך בחופנים שונים (וכמו שחילקו במקום אחר בין דברים האסורים משום תולדה שיש בהם לבין דברים האסורים משום מעשה, והיינו, שדברים האסורים משום תולדה אין גדל במעשה אלא

גדר דין משך מבוי באורך ולא בשטח

והפרש משמעות יש בין וינח וינפש ובין ויבדות, שוינח ווינפש הם פעולה בעושה שהוא נח ושהוא נופש, אך ויבדות מתייחס לאי קיום המלאכה. וכלייתי המלאכה ביום השביעי היא שנעשו כבר כל המלאכות, וביחס לתכלית זו כל מלאכה נחשבת לעצמה כי לא נסתיימה מלאכת הבריאה בלעדיה, וממילא יש משמעות חיובית ליום השביעי שהוא מוכן יותר משאר הימים, וביחס לשביעי יש משמעות שלילית ביחס לכל שאר ימי הבריאה ולכל המלאכות כאחת, כי השביתה היא שביתה מהמלאכה בחופן כללי וביחס לשאר הימים, והברכה והקדושה היא ביחס ליום השביעי עצמו בלי שייכות לשאר שאר הימים.

הא דלא בעינן שיהא חקק עד דופן האמצעית דאין זה מדיני אורך מבוי

וע"פ זה נבאר את דברי הגמרא, כי היה להסתפק בשיעור גרוגרת אם הוא חלק ממעשה ההולאה עצמה, וזה אמרה הגמרא שאין לריך שיהיה השיעור אחד בכל המעשה, אלא שעדיין היה להסתפק שאפשר שהשיעור הוא גדל במלילות מצדו של החפץ במקום, ואף אם נאמר שאין גדל החפץ במקום, יש לדון אם זה גדל במלילות החפץ עצמו, ואם נאמר שאין זה גדל במלילות החפץ, ל"כ זה גדל של חשיבות האיסור, אלא יש להסתפק אם שייך בזה ליחוי השייך באיסורין, אבל ספק זה לא היה שייך בגדלים הקודמים כי אין ליחוי במלילות.

הצריך ביאור בדברי הגמ' דאביי ור"י בדר"א ור"א קמיפליגי

ואמנם שונה כוחו מכוח הרוח, שאינה ממנו, אך הרי אין מעשה הרוח בזרייתה אלא ע"י שכיוון התבואה בשופן שהרוח תועיל לזריה ע"י הגבהת התבואה ופיזורה, וע"כ נחשב שאף מעשה הרוח שלו, שזה גדל מעשה מלאכה. אך בחדש אחר הרי אין לי בכוונתו, ולריך שגם החדש האחר יכוון את מעשהו למלאכה, ול"כ יש כאן שתי כוונות בכל אחד, כוונת המעשה למלאכה, וכוונת מעשה שלו שיפעל עם השני למלאכה. ול"כ החסרון בשניס שעשאוה הוא מה שאין לי בכוונת האחד לילירת המלאכה (ובפרט לירושלמי לאף בהולאה איכא לאיוקי בדוח מסייעתו).

והנה בגמ' לקמיה כתבו לגון בדברי שמואל מה שאין לין מתעסק בשבת משום מלאכת מחשבת (והנה גדל מה שאמרו שאין זה מתעסק, אף שאמרנו לעיל לגיתא בנתכוון וכו', היינו, משום שעיקר פטור למתעסק מחטאת, הוא משום שאין חיוב חטאת אלא לגבי חסרון ידיעת איסור, וכמו שאמרו שגגת תלמוד עולה זדון. אבל חסרון ידיעת המלאכות אין בו צורך כפרה לחטאת, אך היה לדון זה לכיון שיש לו לדעת יש לו גם להיזהר במעשיו שלא יחטא בה, והיינו, שגדל הפטור הוא דמה שיש להגדיל כלל מעשים של אדם שיזה שיעשה כמותרים או אסורים, וזה הרי תלוי במלילות דברים האסורים שיש לעשות בהם איסור, וע"כ עיקר גדל הפטור למתעסק הוא לא דמה שיש לו לעשות מעשים שאין אסורים,

סתירת דברי רש"י בחסרון שיש בהיעדר שיעור הכשר אורך מבוי

אלא כמה שיש לו לעשות מעשים המותרים. וכזה יש במתעסק שנתחלף לו ממותר לאסור יותר גדר הפטור מהעושה בלא כוונה כלל), והיינו, לכיון שגדר מלאכה האסורה אינה רק בדבר המוגמר העומד לעצמו אלא כמה שהוא מחשיב לעצייתו, וממילא במתעסק לשני לדברים חסר בדבר שנעשה גדר מלאכה, והוי כמי שלא יצא מלאכה כלל ממעשיו.

ואם נגדיר את משמעות חפץ במקום נגדיר בזה כמה משמעויות. מבחינת החפץ, מה שהוא צורת חומר, שהוא צורת דבר שאינו סותר קיום אחד עם אחר, ומה שהוא לריך אחר אלא, ומה שהוא נחשב מקויים ע"י אלאו, ומה שהוא תופס חלל. ומה שהוא חומר בר שימוש, שאינו סותר שימוש אחד עם שימוש במקום, ומה שהוא לריך מקום, ומה שהוא מוכן לשימוש ע"י מקום, ומה שהוא תופס מקום שימוש כרשותו. ומה שהוא בר שימוש ברשות, שאינו סותר שימוש אחד עם שימוש ברשות, ומה שהוא לריך לשות, ומה שהוא נחשב מורשה לשימוש ע"י רשות, ומה שהוא תופס רשות שימוש כשלו. ומבחינת המקום, מה שהוא צורת חלל, שאינו סותר קיום אחד עם חומר, ומה שהוא מכיל חומר, ומה שהוא מקיים חומר, ומה שהוא מלא מחומר. ומה שהוא חלל בר שימוש, שאינו סותר שימוש אחד עם שימוש בחפץ, ומה שהוא מכיל חפץ, ומה שהוא מכין חפץ לשימוש, ומה שהוא משומש ע"י חפץ. ומה שהוא רשות ברת שימוש, שאינו סותר שימוש אחד עם המתמשות חפץ בחלק

ואחר העיון נראה לפף בדברי רש"י הרשאונים בפירוש דרך אמי ודך אמי אליבא דרך יוסף גופייהו יש למצוא שינוי דבריס, דבתחילה כתב דמה דלא בטלה תורת פתח וקורה מן הרשאון הוא משום דהוי פתח לד' הסמוכין לו, וביאור דמה דחשיב פתח לד' הסמוכין לו הוא הואיל וד' אוכך רשויין לקורה שיש בהן הכשר מבוי, ומשמע דבפחות מכן לא הוי הני ד' רשויין לקורה, אבל לקמיה בבילור פשוט דפחות מד' כתב דבטיל ליה פתחא קמא ובטלה קורה ליליה, ומשמע דבטלות קורה תליא בבטלות פתח, היינו, דאף דאיתא לקורה מלא עלמה, מאחר שאין קורה חשובה אלא בהיותה על הפתח והרי בטיל ליה פתחא קמא, מיתלא בטלה קורה דהאי פתח הבטל, ואם כאמור שמה שחשוב פתח לד' הסמוכין לו הוא משום שד' רשויין לקורה, למה לי למתלי בטלות קורה בבטלות פתח, תיפוק ליה שאין פחות מד' רשויין לקורה.

בדברי רש"י אי ד' אורך מהני לתורת קורה עצמה או לתורת פתח דהוא מהני לתורת קורה

בחלק העושה מלאנו שלושה גדרים. א. העושה כנפרד. ב. העושה כחלק מכלל יקראל שבדורו. ג. העושה כחלק מכלל יקראל לדורותיהם. בגדר העושה בנפרד מלאנו שלושה גדרים. א. החלס העושה בעלמו. ב. החלס ביחס לעשיית חלס אחר לעשתו כבנו ועבדו. ג. העושה ביחס לממונו כבהמתו וכליו. בחלק העושה בעלמו מלאנו שלושה גדרים. א. הלעה. ב. המעשה. ג. המלאכה. בחלק הלעה מלאנו שלושה גדרים. א. הבקשה. ב. המחשבה. ג. הכוונה. ויהיו ליני העושה (במשמעותו כנפרד) למצות שבת שונים משאר המצות, וכלבעינן מיעוט על שנים שעשאוה.

והיות משמעות ליווי על כל השבתות, ובלי שייכות למחזור השבוע סיבת חיוב לכל שבת חיוב נפרד, הוא בהיותה מקודשת בקדושת בראשית, ושלזה הגדר יהיה מחזור השבוע סימן גרילת. ובזו המשמעות יש למצוא שני גדרים, האחד, בכל שבת ובכל השבת כולה בגדר לחד, בהיות זמן שבת הנודע מקדושת בראשית, ומיניה שהיות גדר הקדושה לכלל היום בלחת שמי שחילל חלק מהשבת חילל כולה. והשני, בכל חלק וחלק מהשבת בגדר נפרד, ויהיה קדושת בראשית סיבה לכל חלק בנפרד שה' קידשו, ומיניה להיות בכל רגע סיבת קדושה בנפרד, גם כל חילול יהיה השוב חילול לעלמו.

הצריך ביאור בסברת סוף ותחילת מבוי

והנה בזה עוקר וזה מניח הרי שכל לחד עשה חלק מן המלאכה, וכתבו בתוס' לגבי שאר מלאכות כמו בתיבה, אי כתב לחד אות לחת וכתב שני אות שניה, אין לריך פסוק אלא רק להוסלה לחיבה להוסלה והכנסה בחד, והו"א ללחייב, אפילו ליכא הנאה, והיינו, למלאכת הוסלה אין היא בשאר מלאכות שיש בעשייתן חלק מהם חסרון בשיעור המלאכה, וזה חסרון במלאכת מחשבת שאין רצוי להיחשב בפחות מכשיעור, וכיון דבתיבה ועוד מלאכות אין בהם אלא יצירת הדבר המוגמר (בתיבה

היינו, הדבר הכתוב) הרי שולחי דבכתיבת חות אחת נגמר המלאכה לחות אחת, ומ"כ מאי לאו מחייב אלא ע"י חות שניה, הוא משום חסרון בחשיבות התולדה להחשיב מעשה כזה כמלאכה.

ובתוצאה, היינו, שצריך שתהיה תולדה של מלאכת מחשבת, שמי שעושה מעשה מתוך מחשבה יכוון לתולדה אחרת ממי שאינו. ועל כן צריכה להיות רלויה למעשה מחושב, וזה שיעור גרוגרת שהוא שיעור המתייחס לתולדה של מעשה מחושב. ולדוגמא שאף שאיעור אכילה הוא שיעור כזית, אזה שיעור חשוב ביחס לאכילה, אך כיון שאיעורי שבת נוגעים לחשיבות התולדה של מעשה מחושב, מי שעושה לוכל מתוך מחשבה לא יעשה אלא בכזית אלא בגרוגרת. וזה פטור מקלקל במלאכה שאינה צריכה לגופה לר' יהודה, שאף שאין הוא מעשה של קלקול שהרי הוא תיקון דבר אחר ואין חסרון במעשה, כיון שהתולדה היא קלקול אין זו תולדה הרלויה למעשה מחושב.

ומנוחה הוא ביחס לכלל המלאכות שהיה לעשות שיהיה העולם מוכן, וביחס לעושה שנחשב מונח שהגיע למקומו והכל מוכן לו. וביחס לעושה, עשיית דבר מוגמר הדורש הרבה מיני מלאכות שונות תחשב לעבודה, כי לא תהיה בכל מלאכה לעצמה סיום, ועבודה היא עשייה למען דבר אחר. והיפך העבודה תהיה המנוחה שהגיע לתכליתו, וזהו שכתוב ויכל ה' ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, שהגיעה המלאכה לתכלית בריאת העולם.

המציאות הנ"ל תגדיר את הדברים שקיימים במציאות אחת ותגדיר יחסים בין דברים בעלי שימושים, שכל הדברים המשמשים יחשבו כמציאות שימושית אחת, אך יחלקו לסוגי שימושים שונים, ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום החפץ ביחס להיותו בר שימוש יוגדר כבעל מקום ויש בזה משמעות שהוא מוכן לשימוש וביחס להיותו נפרד יהיה לכלל החפץ משמעות שימושית אחת וביחס למקום יחשב שכל החפץ כנמצא במקום אחר והמקום ביחס להיותו בר שימוש יוגדר כמקום שימוש של החפץ ושהוא נמצא בתוכו וביחס להיותו נפרד יהיה לכל המקום שם משמעות שימושית אחת כרשות של החפץ.

וכיון שאין להעמיס כל זה על גדר החפץ כעקור ממקומו, יש לבאר שזה גדר במושג הולדה לעומת הכנסה המוגדר ע"י משמעות מקום חפץ הנמצא בבה"י לעומת בה"ר והחיפך. וכמו לשון המשנה בחוץ ובפנים, והיינו, שיש משמעות בחפץ ביחס למקומו במה שהוא נמצא בבה"י, יותר ממה שהוא נמצא בבה"ר. שבבה"י יש משמעות שהחפץ כנוס, ובבה"ר יש משמעות שהחפץ מוצא, וזה משמעות בחפץ.

ביסוד מח' אביי ורב יוסף בשיעור משך מבוי אי הוי בשיעור אורך אחד או באיזה אורך בעינן

מושג, שם מושג הוא מה שנתפס בדבר מוגדר ביחס לדבר אחר ודורש השגה ואינו מצוי, והמושג לבד, היינו, מה שייך שיתפוס השכל בדבר מוגדר ושלא יהיה נסתר מעצמו, וביחס לבחינת מציאות כשנגדיל בדבר שאינו קיים במציאות אך יתכן שיתקיים הוא יחשב כמושג מציאותי, וכן כשנרצה להגדיל חלק ממקרה מציאותי שנפרד משאר המציאות אף אם הוא לא קיים במציאות שנפרד גם הוא יחשב מושג מציאותי. ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ הוא מושג, מציאותי, נפרד, ובעל צורה. וכן המקום. וכן מושג המקרה שחפץ מונח במקום הוא מושג, מציאותי, נפרד ממקרה אחר, ובעל צורה אחידה של החפץ והמקום.

ויש כאן עידודי גדרים, שביחס למקום החפץ אזלינן בתר חפץ, וביחס למעשה העברה אזלינן בתר הילוך לשם, ואי אמר רבה זינו בתוך ד"א לבד, הו"א דדווקא בזה יהיה תלוי אי עמד לפוש או לכתף, כיון דל"מ הוא בהכרח ביחס למעשה העברה, שאין לנדף ד"א לגבי מקום החפץ (דלעולם יהיה כפחות פחות), אבל לגבי הנחה אפילו עמד לכתף יהיה חייב. ואי אמר בחוץ לד"א, הו"א דדווקא לגבי הנחה שהוא סוף מעשה העברה, והוא ביחס למעשה העברה, יהיה תלוי בשי לפוש או לכתף, אבל תוך ד"א שהוא גדר במקום חפץ, אפילו בלכתף חשיב עמידה ויהיה פטור. ומתרוייהו נלמד דבין לגבי הנחת חפץ, ובין לגבי מעשה העברה, תלוי עמידתו בשי לכתף או לפוש, ואף לגבי תחילת המעשה לליחשב

עקירתו עקירה, והעברה שאחריה העברה, לעקירה זו תלוי בלי עמד לכתף לו לפוק.

בחלק העושה מלאכה שלושה גדרים. ח. העושה כנפרל. ב. העושה כחלק מכלל יקרא"ל שבדורו. ג. העושה כחלק מכלל יקרא"ל לדורותיהם. בגדר העושה בנפרל מלאכה שלושה גדרים. ח. האדם העושה בעצמו. ב. האדם ביחס לעשייתו אדם אחר לדעתו כבנו ועבדו. ג. העושה ביחס לממונו כבהמתו וכליו. בחלק העושה בעצמו מלאכה שלושה גדרים. ח. הדעה. ב. המעשה. ג. המלאכה. בחלק הדעה מלאכה שלושה גדרים. ח. הכוונה. ב. המחשבה. ג. הכוונה. ויהיו ליני העושה (במשמעותו כנפרל) למצוות שבת שונים משאר המצוות, וכדבעינן מיעוט על שנים שעשאוה.

ודבר זה מוכח מזה שחפץ המונח בר"ה"ר אינו נחשב שמקומו בכלל הרשות שנמלא בה, דל"כ לא הוי ביה דין העברה, ובהכרח משמעות הרשות שלעצמה אינה בהיותה מקום חפץ. ויותר מזה לכיון שהיותה ר"ה"ר הוא גדר בדין העברה, בהכרח שביחס למקום חפץ דין ר"ה"ר הוא דין שלילי, ושלא יהיה חפץ הנמלא במקום הרשות כנמלא בכל הרשות (ויותר מזה מלאנו לעת ר' יוסי לחף שחי רשויות הרבים נפרדות הוי אחד לגבי הולאה).

ועוד יש להקדים להנה כלאמור כתב רש"י בביאור החילוק בין תיקון קורה לעשרים (לר"י ט"פ ולאחיי ל"ט), ובין תיקון לעשרה, (לר"י ל"ט ולאחיי ל"ת). דבקורה יותר מעשרים ליתא לדופן, וע"כ מיעוט גובה החלל הנלרך הוא בחלל שלה, ובלי שייכות לכלל המבוי. אבל בפחות מעשרה החסרון הוא בגדרה כדופן, ותיקון הרחבת החלל הוא בחלל למבוי. וכן הוא בגמ' סוכה דמשני לאמי ללא לאמרינן דופן עקומה בחקק להשלים לי'. וזה ל"ב דמשמע דלאי מיתחזי האי דופן לשיעור הכשר לולך מבוי שלם (היינו, לחקק במשך כרלוי), חשיבא האי קורה רלויה לכל המבוי, ולף במקום שאין גובהו י"ט עד הקורה, ואם כן הרי שאין חסרון בחלק זה שגובה י"ט שלו אינו תוך חלל גובה הקורה שלא יהשב חלק ממקום שיש לו קורה, ול"ל למה שלא נאמר לחשיב למיתחזי האי דופן לגבי מתחילה.

דברי רש"י בביאור חילוק שיעור מיעוט גובה מבהגבהתו בחקק

ונמצאם כולם בלרבע רשויות של שבת, שרה"י היא מקום ומיועלת לשימוש (תשמיש היחיד), ורה"ר היא מקום ומיועלת לשימוש (הילוך הרבים), וכרמלית היא מקום ואינה מיועלת לשימוש. ומקום פטור אינו מקום וממילא אין שייך בו יעור (ולף שיהיה מיועל אין זה מקום המיועל). וממילא יש להבין חילוק ביניהם, שאין טלטול לרבע אמות הוא ענין הנוגע למקום אפץ, שמקום שימוש אפץ הוא בכל ל' אמות שסביבו, ובאחילות המקום, היינו, שבאמקום אחיל, לא יהיו שני מקומות לאפץ ברשות זו, וכל המקום יהיה מקומו. ולכן יאסר לטלטל ברה"ר ובכרמלית שאינם מקום אחיל, ולא יאסר ברה"י. ומקום פטור שאינו מקום כלל גם יהיה מותר, כי לא יצא ממקום ולא נכנס אל מקום.

ג' גדרים בדין מחיצות מקום

וזה שכתב שם יעשה מלאכה, שהעושה טופל לעשייה, ועל כן פרט הפסוק מה שלא פרט בשאר מקומות, כי עשה ה' את היס ואת כל אשר בם, היינו בארץ ובשמים ובים, וינח, כי המנוחה היא ביחס כלל המלאכות שהיה לעשות. וביחס לאדם עצמו יהיה יום השבת יום מנוחה שלא יהיה כעבד שמשמש את המלאכה, וזה שפרט הפסוק לאשר לוך ה' לאוקיך שיהיה הציווי למענך, ובמשמעות זו תהיה השבתות זמנים הגורמים יחל להפקיע שם עבד מהאדם, כי העבד קנוי לכל ימיו, ולהפקיע שם עבד מהאדם לריך שיקבעו זמנים קבועים שהוא נח, וזה משמעות חלק שביעי מכלל הימים, ועל כן יהיה שייך ענייו זה גם בשני שמיטה ויובל כעבודת הארץ, וכן בשנות עבד. שהוא ביחס לזמן לאדם פרטי וזמן כלל האנשים, ויהיה גדר ליו שבת שביעית של ליו לאדם להבידו, וע"כ תמלא כי בגדר זה לא הוזכר קודם לו לה'.

חילוק דיו דופן ממחיצה בב' גדרים הנ"ל

וזה חילוק בין חסרון ליותר מעשרים לאחסרון לפחות מעשרה, מכיון שאנו רולים שיהיה גדר במבוי כפתח, הרי שמחילות המבוי הם כמזוזות הפתח, והקורה כמקוף. ועבילא להאי הפתח לא יהיה חסרון מצוס מחילתו הרביעית הפרולה וככל פתח, וזה הוא ממשמעות המבוי כפתח שאין לריך להיות סתוס (וכי לסותמו הוא לריך), אבל חסרון דבהיותה גבוהה יותר

ביאור חילוק הנ"ל דמיעוט והגבהה הוו בב' גדרים נפרדים

מעשרים אין הוא חסרון בגוף המבוי הנ"ל, אלא בקורה ובגדרה הנפרד לגמ' שלה כנגדו, וזה כמו גדר לפילת מחיצה לגמ' לחד, שאין המחיצה הקיימת מועילה לחלל שתחתיה. וע"כ אין זה שייך לכלל המבוי, שאין חלל פרוץ זה גדר בגוף המבוי. לך בחסרון של פחות מעשרה הרי שאין כאן כלל קורה, וממילא אין כאן גוף מבוי. שגדרה כדופן, היינו, שיש בקורה שהיא מקיימת גוף מבוי, וע"כ לא רציעי שלה אין לריך מחיצה ממשית. לך אם הקורה מתחת לגובה עשרה טפחים, אין לה משמעות קורה שנגדירה כתקנת הפתח, שאין פתח נמוך מעשרה טפחים, ולא יועיל לתקן את גובה הקורה לגד, שלף אם הקורה תהיה גבוהה עשרה, ולף אם נאמר שתהיה מחיצה לגמ' זה (וכמו שכתבנו אין זה נכון), עדיין לא תהיה הקורה חלק מגוף פתח של כלל המבוי. וע"כ יהיה חסרון לגופן תלוי בדין משך מבוי, ולא יועיל משכו בלא חקק, לקורה הוה לגופן משום שמחוברת בשני לידיה.

ובזה יבואר ביתר מה שאין חשוב לחזקו הרוח (לף אם נתחזקה לחר שזרק והוא פשטות המקרא) כקיבלה לחר, כי אין הרוח מקום, אלא כוח מה שנח, והמקום הוא הקרקע להוה תוך ג', וזה לא נשתנה מזמן זריקתו, ובלילוף מה שבילענו לעיל שאין חסרון בעקר וקיבלה מקום שלולא קבלתו הוה ליה לנוח במקום לחר, דאי לא אכפת ליה בחיזה מקום ינוח, אין חשובה זריקתו מחמת תולאת הזריקה, אלא החסרון הוא במה שאין להחשיב הזריקה בשעתה כהנחה אלא ביחס למקום קיים ולא שנתחלש, ובלחזקו הרוח אין זה מקום חלש אלא סיבת נח חלש, ואין נח גדר בזריקה אלא כתולאה, והתולאה תלויה מטבעה בקיום העתיד, וזה אינו מוגדר בזריקה (אם לא ע"י מחשבתו, ומקום ליתא למלאכת מחשבת ולמפרע, ולא מקום גדר זריקה כהנחה, שהוא גדר עכשווי התלוי בקיום).

גדר קורה ומחיצות במבנה הכולל וגדר שיעור אורך במבוי

ועכ"פ מלאנו כמה חלקים במעשה. העושה, המעשה והתולאה. והמעשה חלוק לעשייה, ומה שנעשה, וכגון בדליחה, העושה נקרא רולה, והמעשה חלוק, העשיה לליחה, והנעשה נרלה, והתולאה בעושה רלה, ובעשוי רלוי. (ולמנס לא מלאנו לשון עשוי, היינו, רלוי. כי הרליחה בנפק חיש, והנפק הרוגה, והחיש מת, והחלש חלל, והלש נשפך, ובשרו נבול. ולין זה לבר לחר שהוא רלוי) וכן בלכילה, שהעושה לוכל, והעשייה לכילה, והנעשה נלכל, והתולאה בעושה לכל, ובעשוי לכול. (ולא מלאנו לשון עשוי כי לינו לחר שנלכל) ובמעשים החסורים מחמת היות הלבר העשוי, וכן להיפך במעשים שהם ילירת לבר חדש שאינו קיים לפני המעשה, כמו פסל ומלאכה. ובעושה יהיו שלושה גדרים לפשריים, גופו, לעתו, ולשונו. ובמעשה יהיו שלושה גדרים, העשייה, הנעשה, ומשמעותם החילה. ובתולאה יהיו שני חלקים בעושה ובנעשה. ועוד יתבאר בעז"ה.

חילוק גדר שיעור ד"ט מד"א ונפק"מ לגבי גדר מחיצות להן

וגדר החמור במעשה הולאה לבעינן שיהיה בדרך הולאה, כי לין עשיית מלאכה לחסורה אלא משום שהוא עושה, והעושה הולאה קרוי מולית, ולמנס אין מעשה בלא תולאה, לך זו אינה אלא חשיבותו של הנעשה להחשיב עשיית העושה. וע"כ לף שיהיה תולאה מכוחו, כל שאין בה להיות הוא מוגדר כמולית אינה מלאכה החסורה. ולאין הגדרתו כמולית נחשבת לם תהיה משום התולאה למפרע, שהרי היא עלמה אינה אלא חשיבות הנעשה ולא העשייה. וכיון שאין הולאה חשובה אלא בבר חשוב שהיה מקומו בדשות זו, והיה לו בה מקום מוכן וקבוע, ועתה מולילו לרשות אחרת למקום מוכן וקבוע אחר, שאז יש להגדיל מלאכה זו כמלאכה חשובה, כמו הסבלים וכו'. כן הוא לגבי איסור הולאה.

משמעות חילוק הנ"ל אמה דבעינן דליתחזי האי דופן לאביי ולרב יוסף

והיות משמעות השבת המלווה במה שהיא חיוב אחד לכל השבתות, הוא בהיותה במחזור השבוע. והיות מחזור השבוע סיבה, יתכן בשני גדרים, האחד שהוא הלטברות של שבעה ימים. והשני שהוא שביעית מכלל כל הימים (ולזה שייך לומר להחלם מקדם קודם לה', ולאיסור עבודה בשבת במשמעות של מעשר לה' בכבול ובירורים, והיינו לילפי מיניה למיעוט קליר של מלווה).

בשייכות קורה לאורך מבוי

ומעתה יבואר למה לחלק כ"ע הוא בגדר זה, וזהו לשון קלוטה כמי שהונחה,

היינו, לגבי מה דהרשות כוללת כל החפצים הנמצאים בה, חפץ הנקלט בה כלול כחפץ שהונח בה (ושם קלוטה, היינו, מקרה לחפץ הכלול ברשות שים בה כח קליטה, והוא קלוט שלה, כמי שהונחה, היינו, מעצה שנחשב הנחה, משום שעצה שהחפץ יהיה כלול ברשות והוא הונח בה), ואף לזאין זה מעצה להעושה אלא להרשות, ר"ע לא בעי הנחה כמעצה נפרל ברשות שהונח בה, וחשובה הולאה. אבל ר' יהושה סבר לבעינן מעצה הנחה ברשות כמעצה נפרל, אבל מעצה הקלטה ברשות הרי כמעצה הנחה ברשות, לקלוטה כמה שהונחה.

אבל לאבי לשיעור מבוי בל"ל, הרי שאף שמה לבעינן ליתחזי היינו קורה ביחס לאורך מקום, אך בזה לא די במה שיהא אורך מקום לל"ל (היינו, שהוא מקום לחב ואינו מלומלם), שהרי מקום ל"ל אינו מוגדל אלא ע"י מחילות, ואי בעינן ליתחזי הלי דופן למקום מבוי, בעינן ליתחזי מקום המוגדל במחילות, ול"ל מלבל מה לבעינן למחילות הלל לגדל מבנה הכולל קורה ומחילות, בעינן להו גם משום לבלא כן לא חשיב מקום ל"ל, ושייכי הלי מחילות בשיעור אורך לל"ל, להיחשב קורה במשמעותה להגדיר מבנה הכולל קורה ומחילות הלל בעינן אורך מבוי, ולא יחשב אורך מבוי אלא ע"י מחילות, ובעינן למחילות ל"ל.

ויש בזה כדי ביאור למה לפשיטא ליה לגמ' לבעי עיקרה והנחה, ובעי לליהוי מע"ג מקום ל', והקשו תוס' מנ"ל הא, ובילאורו, לכיון למה לחפץ הוי במקום הוא מטבעו כלאמרן (ובעין מה לאמרו לחי נושא את עצמו לגבי משא, כן הוא כאן לגבי מחילות לבר במקום), ומה לבה"ל ולה"י הוו גדל מקום שימוש חשוב לגבי חפץ הוא מטבען עצמן, לא יחשב מעצה ליליה אלא ביחס למקום החפץ המסויים, והיינו, לא במה לחשיב החפץ בתוך מקום המוגדל כמקום אחל מחמת היותו רשות, אלא ע"ג מקום המוגדל מחמת היותו מונח שם, וזה אינו אלא במקום מסויים. ובזה יהיה מעצה להמוליא במה שמניחו שם, והנחה זו משמעה כעזיבה, וכיון שאין עזיבה מעצה נפרל, אלא ביטול מעצה התפיסה, אין זה גדל מעצה בחפץ אלא עזיבתו לעצמו.

ובזה חלקו מה נחשב מעצה האיסור שים לומל בו מתעסק, אם הוא בלבל האסור במעצה, או במעצה שים לאסור בלבל האסור. והיינו שני המקרים לאמרו, לבנתכוון לאחוך מאובל שהוא מעצה האסור, יש שני אלקים. האחל, האיחוך, שהוא מעצה האסור לעצות במאובל, והשני, מה שהלבל מאובל, ושזה הלבל האסור לעצות בו מעצה איחוך. ואמנם כיון שנתכוון לזה ועצה בזה הרי ולאי אין לריך שילע שהוא אסור, אאלן מאייבין אטלת על לא ילע ונודע. אלא שנאלקו אם היות הלבל ממין האסור באיחוך, הוא ילילה הגלרכת לילילת המעצה איחוך עצמו.

ואתה לבר אל בני ישראל לאמר, אתה ולא שליח, היינו שכיון שאמר שהיא אות ביני וביניכם והוא היחס, אם יהיה ע"י שליח יהיה בריאוק.

סימן ו

מבוי שנפרץ (ו.)

המשמעות הרחשונה היא המשמעות הרביעית במשמעות החמישית, והיינו, שיש למדוד שיעור במקום כרשות חפץ, ועל כן יהיה שייך יעור שיעור במקום כהכנה לשימוש כזה, ובמשמעות הרביעית יהיה זה משמעות החלל הכולל שיהיה מוכן לשימוש הכנת חפלים, ועל כן יהיו כל מקומותיו הנפרלים מקומות המוכנים להכנת חפץ, וביחס לחלל יהיה זה משמעות לחילה שהוא מיועד לשימוש לדם, וכיון שהוא לחל והמקומות שסביבו נפרלים הרי שזה יגליל לותו בנפרל משלר המקומות לך ביחס לכלל מקומותיו לף שהם משמשים לשימוש לחל לין הם לחל שהם משמשים שימוש זה בנפרל ולהפריל לריך שתהיה הפרלה ממקומות שסביבותיו וכיון שנפרלו הרי שיש להם משמעות לחילה ביחס לחוץ.

וזה הוכיחו ממעשיר ברה״ר שכשלוקח החפץ והולך ולא חשוב כמה שיעשה כן הוא פטור, והרי הליכתו מתוך ד״ת לחוץ לד״ת לינה למצד המחייב, ואעפ״כ כשלר יניחו (לת החפץ) יהיה חייב, שנחשב שהוליכו להיכן שהונח, ואין ההליכה דביני וביני מפסיקה, וא״כ גם במוליך לרך סטיו י״ל כן, כי לף שמוליך מרה״י לסטיו ואין ההליכה בסטיו מצד המחייב כשיניח ברה״ר יש לחייבו, שכיון שלעתו להניח ברה״ר נחשב שהוליכו מרה״י לרה״ר, ואין ההליכה בסטיו מפסקת בינו ובינו.

(חלוקת המלאכות לסוגיהן האמורים לעיל כך. במלאכת יצירת דבר חדש יכללו כותב, מוחק, בונה, סותר, מכבה, מבעיר. במלאכת יצירת מצד דבר יכללו זורע, חורש, קוצר, מעמר, דש, זורה, בורר, טוחן, מרקד, לש, לופה, גוזז, מלבן, מנפץ, לובע, טווה, מיסך, עושה שתי בתי נירין לורג, פולע, קושר, מתיר, תופר, קורע, לד, שוחט, מפשיט, מולח, מעבד, מחרטט, ממחק, מחתך. במלאכת שינוי מצד דבר כלולה ההולאה מרשות לרשות.)

מפירכא דגמ' לעיל משמע דהוא שיעור פירצה

ובאמת יש להיות גופא קשיא לאי סברת ר״ה משום שבקי וכו׳, לאלי הוה בשיעור ד׳, והא לאריכן דב לאי ודב לסי דבג׳ כבר הוה פירלה, ולקמן לאמרי׳ דר״ה לא פליג לדרב לאי ודב לסי (וביותר לאינהו לייני בדאיכא גידולי ואעפ״כ הוי בג׳, וא״כ כ״ש בדר״ה דאיכא גידולי וריע טפי דהול״ל בג׳). ואמנם כאמור פרש״י דאינו לייני דאיכא לפס ד׳, וכן מוכח מגמ׳ דהקשו מדרב לאי ודב לסי דאתיר בפירלה על עשר, וא״כ היה לומר דע״כ הוי פירלתו בד׳ ולא בג׳, אלא דלפ״ד תוס׳ הנ״ל דטעמא דר״ה משום שבקי וכו׳, ואע״ג דרב לאי ודב לסי לאמרו דבדאיכא פס ד׳ ליכא לחששא דשבקי, ודכאורה צ״ל דר״ה ס״ל דלגבי חששא דשבקי וכו׳ בדאיכא פס ד׳ ואיכא גידולי הוי כבדאיכא פס ד׳ ואיכא גידולי, ודקשיא מה דשאני שיעורייהו כנ״ל.

סתירת שיעור פירצה לענין שבקי

גדר שיעור ד׳ בנפרץ מצידו לתוס׳

חקירה בגדר הפסול דשבקי

וביאורו שאמנם אין לך דבר שאין לו מקום נוכחי המאפשר את קיומו הרגעי, אבל אין זה ביחס למקום מסויים, אלא ביחס למקום בחופן כללי, וע"כ יהיה שייך להעבירו ממקום מסויים למקום מסויים, תוך שמירה על מקום כללי. והעברה הנ"ל קרויה ימילה, והשמירה קרויה קיום. וזהו הבדל משמעות מלוי לעומת קיים.

בגדר הפירצה לשני צדדים הנ"ל

וכשנמצא לומר יש להבחין כי דיניס המאורים במתניתין הם הנוגעים לגדרי הולאה לאדם, היינו, שייכות אדם למקום חפץ. וכמו מה שלא חשיב מולית ילו כהולאה, הוא משום שלא נייח, לו משום דגרירה בתר גופו לעומת מולית כל גופו לחייב לפי שאינו כילו, והיינו, שהרי מקרה ההולאה בשלושה חלקים. האדם, המקום והחפץ.

הנפק"מ בזה לענין שיעור הפירצה

אלא ולפי זאת אין דשות נוגע למקומות, שמקום דשות הוא קודם לדשות, וע"כ בהכרח למה שהנחה בעמוד ט' חשיב רה"י, אין זה משום שזה נחשב רה"י בעצמו, רק שית ליה גדרי מקום דרה"י לטז' למה וכו', אלא, שהמקום הוא בגדר מוקדם לדשות, ומה שעמוד ט' חשיב רה"י אין זה משום שמקומו לעצמו חשיב דשות, וגם אין זה משום דשייך דשות על מקום קטן כזה, אלא אחר לאיכא לרה"י מחמת קרקע אחרת, יש לזון לכל מקום שהוא בתוך הדשות יחשב לרה"י.

ביאור שיעור ד' דר"ה וג' דר"א ור"א לפי הנ"ל

ובגמרא נקראת הולאה מרה"י לרה"י הולאה, והולאה מרה"י לרה"י הכנסה. ומזה נלמד שהשינוי המשמעותי הלמוד נוגע למה שבהיות החפץ ברה"י יש משמעות שהוא כנוס, דרה"י כמ"ש הוא מקום מנוחה ושמירה. ובהיות החפץ ברה"י יש משמעות שהוא בחוץ, דרה"י כמ"ש היא מקום מעבר. ועל כן שינוי חפץ ממקום בעל משמעות זו למקום בעל משמעות כזו היא שינוי בעל משמעות, מה שאין שאר שינויי דשויות. והיינו, שאף שמשמעות המלאכה היא שינוי מקומו של חפץ, האיסור הוא רק כשהשינוי משמעותי.

פירצת ג' מהני רק דלא עיילי ונפקי בפתחא קמא

אלא ולפי זאת אין דשות נוגע למקומות, שמקום דשות הוא קודם לדשות, וע"כ בהכרח למה שהנחה בעמוד ט' חשיב רה"י, אין זה משום שזה נחשב רה"י בעצמו, רק שית ליה גדרי מקום דרה"י לטז' למה וכו', אלא, שהמקום הוא בגדר מוקדם לדשות, ומה שעמוד ט' חשיב רה"י אין זה משום שמקומו לעצמו חשיב דשות, וגם אין זה משום דשייך דשות על מקום קטן כזה, אלא אחר לאיכא לרה"י מחמת קרקע אחרת, יש לזון לכל מקום שהוא בתוך הדשות יחשב לרה"י.

בגדר פחות מג' מתיר באין שם פס ד'

וגדר הלמוד במעשה הולאה דבעינן שיהיה בדרך הולאה, כי אין עשיית מלאכה אסורה אלא משום שהוא עושה, והעושה הולאה קרוי מולית, ולמנ אין מעשה בלא תולאה, אך זו אינה אלא חשיבותו של הנעשה להחשיב עשיית העושה. וע"כ אף שיהיה תולאה מכוחו, כל שאין בה להיות הוא מוגדר כמולית אינה מלאכה האסורה. ואין הגדרתו כמולית נחשבת אם תהיה משום התולאה למפרע, שהרי היא עצמה אינה אלא חשיבות הנעשה ולא העשייה. וכיון שאין הולאה חשובה אלא בדבר חשוב שהיה מקומו בדשות זו, והיה לו בה מקום מוכן וקבוע, ועתה מולילו לדשות אחרת למקום מוכן וקבוע אחר, אז יש להגדיל מלאכה זו כמלאכה חשובה, כמו הסבלים וכו'. כן הוא לגבי איסור הולאה.

גדר היתר פירצה שהויא כפתח

אבל לא נתבאר איזה מעשה נעשה בדבר שמה שהוא יולא מרשות לרשות, והיינו, אלו הוה איסור רק בהכנסה ולא בהולאה, שפיר היה לומר שיש עילוי בדבר הנמצא ברה"י ממה שהיה ברה"ר, שהוא שמור, וכן להיפך שיש בזה חשיבות לטלטולו, אבל כיון שהוא אסור בשני האופנים אין לומר שיש כאן גדר עילוי מצד (ובפרט לפעמ"ר יוחנן בירו' דבהולילו אלי שיעור והכניסו מתחייב), וגם אין לומר להוי עילוי בעצם היות לחפץ מקום להא בעינן לעקירה כהנחה ולא די בהנחה לבד ומוכח שאין זה איסור בעצם הימלאותו במקום החדש, היינו, היות לחפץ מקום ומנוחה הוי גדר עילוי של מצד החפץ שלזה אין לוכך בעקירה (ובפרט לסברא דגמ' לאמר' ולילמא הנחה הוא ללא בעי אבל עקירה וכו'), ולי בעי הרי הוי כדבר שאין מתקיים, ועוד ללפ"ז היה מסתבר לומר שלא תהיה הנחה במקום פטור הפסק מעשה, וכ"ש שלא היה נאסר

זריקה למקום ולפי כלב, וגם אין כיוצא בכל זה לי להעמיד ד"ת וכו'.

שיטות הנ"ל עם תורת פתח דקורה והנפק"מ

ויבואר גדר שלמדנו בפתח החשוב להיות עליו קורה לחשיבה תיקון ביחס לכל המבוי, ובמבוי כזה איכא למעליותא דלא ליפסל בריבוי פתחים, והיינו, למאחר דהיתר פתחים תליא בהיות למקום שם מבוי, ומאחר דאין מקום מבוי ניתר אלא בקורה, ואין קורה חשובה כן אלא בהיותה לפתח, ובדליתא פס ד' מאחר דאין למצוא שיהא מקום הקורה חשוב כפתח אלא בהקדם לחילות המקום, ומאחר לחילות המקום הנובעת מהיותו גדול הוא, יהיה תלוי בלחילותו הנובעת משימושו, היינו, היות המקום משמש שימוש לחד, וחלק שימוש המבוי הנוגע להגדרת פתחו הוא מה לעיילי ונפקי ביה, והנה היות שימוש זה לעיילי ונפקי ביה חשוב לגבי לחדות המקום הוא מעצם היותו מבוי ולא משימושו בפועל, וזהו גדר היתר בדליתא פס ד' להחיל פירצה עד עשר אי לאו חשש לשבקי. ויהיה בגדר זה נפק"מ לגבי היתר פירצה שניה בהמשך המבוי בתופן לדליתא פס ד' ופירצה שלאחרי פס ד' פחות מג'. והבן.

סימן ז

מבוי עקום (ו.)

ולבאר כל זה נראה בהקדם מה שיש לקדק בלישנא דגמ' לגבי מקום ל' לחמרו דבעינן הנחה, ולגבי סברת ר"ע (ורבי המובא בגיטין), נקטו לישנא קלוטה כמי שהונחה. ולגבי סברת רבי כתב רש"י (ד: ד"ה שלי וה. ד"ה כמאן) לכמונח דמי, ולגבי סברת רבנן לפ' בתוך ג' לחמרו (לק' ק.) דבעינן שיהא החפץ נח. ועוד יש לדקדק דבספיקא דרבא נקט לשון לוויר שלין וכו', ולגבי מתגלגל דסבר נקט לשון שלין סופו לנוח סתם.

בגמ' דתלו דין מבוי עקום בדין מפולש – משמע דאין לחשוב פילוש במה שאינו פירצה

וביאורו כי הסברות דסברת תהיה כמו התרומה ועל כן נסמך לביכורים ולפטר חמור ועל כן מיעט קציר של מלוה מהמשך הפסוק בחרים ובקציר תסבת שלין בו גדל תרומה שהוא עצמו תרומה (וזה גדל ממחרת השבת שהעומר תחילת קפירת שבתות וקציר הוא מלוה של זמן ולכמ"ל) ובגדל זה ודאי עדיף שיהיה השבת קודמת לשבת ימים כמו בשכור וביכורים וזה גדל חייל בר דר משמר לחל ומונה שבה וזהו שבת של לחם הרשבון שלא היה לו שבה וזה השבת היא היא השבת המקורית.

ונמצא דזה משמעות חלוקה ביחס לעושה, החל, במשמעות היותו בעל המעשה. והשני, בשייכותו בתולדת המעשה, ודזה יהיה גדל מעשה כגרימה, שלין משמעות בכוח אלא כסיבה מספקת, לך כמו שית' בע"ה כיון שבשבת לין גדל המעשה גרימת התולדה, לין צורך שיהיה כוחו סיבה מספקת, לזה הסברון רק במעשה גרימה לתולדה, לך בטח למעשה עצמו, משמעות טח העושה הוא במה שנתשב המעשה לשלו וכמו שנגמל דלין שיש שעשו יהיה שייך לף בזורה ודוח מסייעתו, כי לף שלין המעשה לשניהם יחד מסייע בכל מעשה הגרימה, עליין יש לזון על כל לחד בגדל טחו בזרייה לבדה).

דקדוק דברי רש"י בגדר האוסר מבוי עקום – אי הוי בחד פילוש ולרה"ר או למבוי חבירו

והנה זה ל"ב מה דבתחילה שלשו מלמלתרת להיכל, ותירצו להחי למלתרת בהולס היתה, ודחו דילמת תבנית היכל כתבנית הולס. וכי מקשינן מדילמת, ודאי לתיון לבאר לעת המקשה הוה ניחא, אבל להעמיד קושיא על רב בדרך דילמת זה ל"ב, ונימא דרב ס"ל דלין תבנית היכל כתבנית הולס. ובהמשך הסוגיא כתבו להקשות מדברי רב נפשיה דמהני למלתרת, ואמר רב יוסף עליה וכי מתניתא היא מלן קתני לה. וזה תמוה, הא רב גופא אמרה. ולקמן אמרי דרב אמר לך לל לגנא מהכא ותנאי היא, וזה תמוה ביותר הא רב גופא סבר דרבנן לא למדוה אלא מפתחו של היכל, והוא גופא ס"ל דמהני מלמלתרת, ומה מהני ליה תנאי כיון דס"ל שני הלינים.

בירור בכוונת רש"י בביאור דעת שמואל – אמאי בעי לבלל דצו"ה אחר דהוי כמבוי סתום

ובעיקר פירושו לשמואל קשה לי דבתחילה ביאר למבוי עקום חשיב לשמואל כסתום וביאר דרך התיקון כשתי מבואות סתומים, ולכאורה לי בזה לבאר למה לא בעינן לתיקון דרב, ואעפ"כ בהמשך הוסיף כללא לשמואל דלא מצריכנן צו"ה אלא לפתחים המפולשין זה כנגד וכו', ועוד קשה דלא אתי שפיר אתי

כללא למה שפי' לקמיה לאי ניותר מעשר הוי כחד מבוי וכו' ואי כדקאמר לאו מלריכנן לו"ה וכו' מאי קושיא.

ובאמת לעיקר דבריו הק' לאו מלריכנן לו"ה ל"ב, דהרי ליכ לעורת הפתח הוא לכאורה תיקון פתח אחד, ומה שייך לתלות גדר נלריכותו כגדר בשתי הפתחים כאחד (היינו, דאין למנוע גדר דזה כנגד זה כגדר נפרל בחד פיתחא), ואי אמר גדר זה במבוי עלמו היינו דלא מלריכינן לו"ה אלא למבוי המפולש, ולא חשיב כמפולש דהיות לו פתחים וכו', הוי אתי שפיר, דהוא גדר בכל המבוי כחד דבעי לו"ה (אבל יהא אתי שפיר וגם יקשה ביותר מה שהקש' לעיל מפירושו לק', דכיון דהוי יותר מעשר הוי כחד מבוי וחשיב כמפולש לף לשמואל), גם ל"ב מה שקלא שם מפולש אכל פתח ופתח (והרי לא חיירי אפתחים דעלמא דריבוי פתחים דנקט הוא משום זה כנגד זה), והיינו דלכאורה אין לחשוב מבוי או פתח כמפולש אלא דהטרף שני הפתחים ושני רה"י שאליהם הם פתוחים, דאם לא כן הרי כל פתח מלורתו הוי מפולש דלאיכא מקום שלפניו והוא פתח למקום.

ואמרו מידי דהמעביר ברה"י, שהרי אין העברה ברה"י משום חילוק מקומות כשתי רשויות, אלא ביחס למקום חפץ, וא"כ לא חשובה הליכתו כהעברה אלא על שיניח, והרי שגדר המעבר הוא במה שיונח בריחוק ל"ת, והרי עקירתו נעשית בד"ת לחשונים, ואחר שילא מד"ת נגמרה עקירה, והרי שהילוך שאחר כן עד שיניח הוא כמפסיק בין עקירה להנחה, ואין זה כמו המובא מרמ"י לרה"י בהלילא שגדר העברה שלו הוא ברשויות, ויש להגדיל את הליכתו שאחר העברה כלורך הנחה, דהא הכא ליתא למשמעות העברה אלא עד שיניח, וא"כ הליכתו היא הליכה שאינה חלק מגדר העברה, שכל זמן שהוא מהלך הוא סיבת פטור, שלא נגמרה העברה, ואע"פ כן כשיניח חייב, ובהכרח שהוא משום שהליכתו עם החפץ חשובה כאינה, ויש לנו ללמוד מזה גם על ההולך לרך סטיו.

לפעמים יהיה המעשה כולל משמעות שהוא גורם את המלילות המחושבת, והיינו, שלריך שיהיה המעשה סיבה לקיום התוללה וממילא גם העושה

וביאור דבריו הק' לריך לכמה הקדמות.

הנה לעיל ביארנו מה שיש בקרקע יותר מבחוויל הרשות לענין הנחה (וכמו שלקלקנו אין זה אלא ביחס להנחת חפץ בתוכה, שהוא גדר ברשות כמכילה, ואלא ביחס לחפץ כנח, שזהו גדר במקום חפץ), והנוגע לענייננו שמעשה הנחה הוא ברשות כגדר אחר, ואלא במקום, ויש חשיבות בקרקע לענין ליחוד הרשות מקום שהיא אחת ממש, והיינו, שאף שלא יהיה בחוויל סיבת חילוק, אבל גם לא יהיה בו סיבת עירוב, אבל בקרקע יש בה סיבת עירוב יהיה גדר בחפץ הנמלא במקום קרקע יותר משמעות שהוא בתוך הרשות מאחר נמלא בחוויל, ולענין המלאה לו אחשובה הנחה.

ולכאורה ביאור הדברים הוא לתוך ג' לף אי לא נימא דקלוטה כמי שהונחה אין זה כמו למעלה מג', לתוך ג' חשוב שנמלא בקרקע ולא רק ברשות, והנה מלאון רבא (תוך ג' לרבנן לריך הנחה ע"ג מאהו) משמע דל"ע לא בעי שינוח תוך ג', ואמנם פשיטא דלכ"ע כיון דקלוטה תוך י' הוה כמי שהונחה בלא הנחה ע"ג מאהו לא גרע תוך ג' מזה, אבל נראה דעכ"פ ליכא נפק"מ, דהא אמרו דל"ע לא בעי הנחה אבל עקירה בעי, ודייק רש"י זה מהא דלא מחייב אלא אחת, וי"ל דזה דווקא למעלה מג', אבל תוך ג' יחייב ר"ע שתייס (ואעפ"כ ליכא למשמע מיניה, וגם אפשר דס"ל דלא חייב אתולדה במקום אב וכו').

עוד יש להסתפק אי נימא דחשוב כשני פילושו לכל דהורתו כמפולש מה גדר פילושו (היינו, דאי חשוב כמבוי אחד פשיטא דפילושו בשני פתחיו דרה"ר), אי הוה גדר פילושו היותו מפולש לחבירו, ונלטרך לומר שנתחלק בדברי רב דפילוש למבוי חשוב פילוש (ואמנם אין זה אלא בפילוש למבוי הפתוח לרה"ר, אבל אין גדר הפילוש לרה"ר אלא למבוי, ונתחלק גדר חלק במבוי הפתוח לרה"ר, לפילוש אליו חשוב פילוש), או דלמא הוה גדר פילושו לרה"ר, ונתחלק בדברי רב שדין מבוי המפולש לרה"ר אינו מגדרי גבול מבוי (היינו, כמו שיש למנוע בדין נפרלה למקום האסור לה, ובדין אלא אין

בירור בעיקר כלל הנ"ל - דלא מצריכנן צו"ה אלא לפתחים המפולשין זה כנגד זה

ספק באי חשוב כשני מבואות באופן חלוקתם ופילוש האמור בכל חד

ספק בגדר פילוש דרב אי הוה פילוש לרה"ר או פילוש למבוי האחר

ספק בגדר המוקדם דמבוי עקום אי חשוב אחד וגדר צורתו ביחס לדין ארכו יתר על ארכו

דה להיות הוא מוגדר כמוליח זינה מלאכה החסורה. ואין הגדרתו כמוליח נחשבת אם תהיה מטוס התולאה למפרע, שהרי היא עצמה זינה אלא חשיבות הנעשה ולא וכיון העשייה.

שאין הולאה חשובה אלא בדבר חשוב שהיה מקומו ברשות זו, והיה לו בה מקום מוכן וקבוע, ועתה מוליאו לרשות אחרת למקום מוכן וקבוע אחר, שאז יש להגדיל מלאכה זו כמלאכה חשובה, כמו הסבלים וכו'. כן הוא לגבי ליסוע הולאה.

סימן ח

מבוי שצידו א׳ ארוך (ח:)

ובזה יהיה גדר המיסוד ע״פ מה שיחשב מעשה המלם (והיינו שיעור גרוגרת לשבת כשוה פרוטה לגזל לשוה פרוטה אין זה משום שאין נחשב תוספת לחסרון שוה פרוטה כתוספה חשובה, אבל גרוגרת לשבת אין זה משום חשיבות התוספה, אלא משום חשיבות המעשה שאין מעשה בפחות מזה חשוב כמעשה, ומשום חשיבות מעשה כללית, היינו, שאין אדם העושה מעשה בפחות מזה חשוב כעושה מלאכה אם משום שאין זה מלאכה ואם משום שאין זה מלאכה שיש עמה מחשבה)), ובשבת כיון שנתחייבנו אלא לעשות מלאכה הרי שגם גדר העשיה כדבר אחד הוא ביחס לעשיית מלאכה, וכיון לעשיית מלאכה היא עשייה למחשבה אלא יפחת חשיבותה במה שהיא נעשיה מכמה שלבים גם לא יהיה חסרון בעשייתה בשני מעשים במה שאין הוא חסרון בשם מלאכה.

והנה מהא דנקטו לישנא למבוי שלישו אחד אורך ורוחב אחד, משמע דגדר חופן זה הוא בצורת המבוי (דאין גדר לד בכל כותל כשלעצמו, ואף לא בשניהם יחד, אלא במקום מבוי ובגלליו המוגדרים ע״י כתלים), אלא דיש לעיין אם גדר זה מוקדם לגדר הנלרך במבוי המתוקן, והיינו, לכולי לתקנו אכ׳ דין לחי וקורה, אכן היה לרלות מקום המבוי שלישו ג׳ וכו׳, אבל אחר דבעינן לתיקוני רוח רביעית, כבר אין למנות גדר במקום המבוי ובגלליו מחמת כתלים שבשתי רוחות (דהא גדר לד המאור כאורך או כקלר הוא ביחס לאורך גיסא), אלא אי דינו שמניח קורה באלכסון יהיה גדר מקום המבוי כולו באחת, וקורה העומדת באלכסון היא יוצרו של מבוי (היינו, ביחס לגדר מקומו של מבוי, דכאמור אין משמעות באורך הכתלים כשלעצמם, אלא רק במה שיש להם להגדיל מקום המבוי, ובהיעדר מחיצה לרוח רביעית לא יוגדר מקום המבוי (בל׳ לדדיו) אלא בהם, בהיות קלותם מסיימים לותו הלד, אבל בהיותו מתוקן ברוח רביעית, יהיה מוגדר ע״י התיקון), ואי דינו להניח כנגד הקלר, הרי שעל כאן הוא מקומו. או שנאמר דזה גדר מקום המבוי עכ״פ. דאף שאמרו חכ׳ לתקן רוח רביעית, אין התיקון דאוי להיות מגדיר מקום המבוי, אלא בהיפך דגדר התיקון ומקום הנחתו הראוי מוגדר ע״י מקום המבוי. ועכ״פ הא משמע שהוא גדר במקום המבוי.

והנה למרות שכל הנחלשים משני לידי המחיצה שוויס כלפיו בהפרדתם, רק מקומות כאלה שיש להם צורך בחלילה (או צורך לאי חלילה) מוגדרים ע״י המחילה כנחלשים, ואלה שאר אין פעולת העירוב משפיעה עליהם ועל הגדרתם העלמית גם המחילה לא תתייחס אליהם רק כחוללת מפניהם, וכדלעיל.

והנה שלושה בחינות מלילות אלו מגדירות משמעויות שונות במקום וחפץ. א. מלילות חפץ ומקום והיחס ביניהם מגדיר את המשמעות של

דקדוק לישנא דגמ׳ ביחס אריכות וקוצר – חקירה בגדר אריכות צד אחד

פירוש דברי רש״י בגדר האי מבוי – הצ״ב בפ׳ ובגדר מקום אלבסון

חפץ הנמצא במקום ושל מקום המכיל חפץ. ב. מציאות חפץ מקום והחלש והיחס ביניהם מגדיר את המשמעות של חפצים נפרדים הנמצאים במקומות נפרדים. ג. מציאות חפץ מקום ושימוש והיחס ביניהם מגדיר את המשמעות של חפצים מסוימים במקומות מאוחדים.

ונקדים זה מה שכבר ביארנו במק"ח בגדרם החלוק למיני פעולת מהלך ההולכה, והיינו, זריקה, הושטה והעברה, וקיצור הדברים שהובדלו בסייגות מקום שממנו נעקר למקום שהונח שיש במעשה, דבהעברה ליתא תסיבות במעשה לחחל משני המקומות שנאמר שיש סייגות ביניהם, אבל בזריקה והושטה כיון שהעושה נשאר במקום שממנו נעקר, יש משמעות יותר במקום שממנו נעקר שפס נמצא העושה.

נפק"מ בין שני הצדדים הנ"ל – ובאופנים השונים שיש למצוא גדר אלכסון

ועל כן נראה שסדר הדברים הוא כך, מקור מושג השבת הוא משבת בראשית, ושבת בראשית היה לת כל הגדרים החמורים, והוא שכתוב ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, היינו, שביום השביעי היה מעלה כוללת בכל המלאכה של ששת הימים, ובמובן זה היום השביעי הוא ביחס לכל אחד מהימים בנפרד, ויחד, שזה מעלה של הטובות. ויושבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה זה גדר של ספירה, כי השביתה היא מהמלאכה, והמלאכה היא הנעשית בימים שלפני, והשביתה היא ביחס לימים שבהם נעשתה מלאכה ושבשביעי שבת. והברכה והקדושה היא ביום השביעי בעצמו כי בו שבת.

וביאור דבר זה הוא, שגדר חיבות החמורה הוא ביחס לשימוש אדם בה, ולא ביחס למיקום חפץ (ובחמת שיש לכאורה חשיבות יותר ברה"י מרה"ר לגבי הינוח חפץ, להמניח כלו וכו', ואין זה כשני סוגים, אלא טוב ורע, ולא שייך בזה סברת דמה לי עיולי וכו'), וע"כ אין מעשה הולאה שהוא במיקום חפץ נחשב מעשה בראשית שהיא ביחס לשימוש אדם, וכיון שאינו עושה מעשה בזה, אין במחשבת עשייתו להגדיל חשיבות בראשית, וע"כ יהיה גדר שינוי חיבות הנ"ל ביחס למיקום חפץ, כגדר שינוי זהות.

והנה עוד בגמ' לבעו למימר למתני' ר"ע היא, ובעיקר לעת ר"ע הנה ליתא בגמ' לק' (לז.:) לעת ר"י לחייב זורק מרה"י לרה"ר וכו' והקשו לר"י להו"א היכא בעי וכו', ול"ב חילוק מה להקשו בגמ' בפשיטות לר' יהודה ללקמן (לז:) היכא בעי לה, ולא הקשו כן לעת ר"ע. וביותר, כיון דבר"ע היכא דבעי לה, היינו, ברה"י, אין חייב אי לא ילפינן זורק ממושיט, הרי זה כנתכוון לזרוק מרבע וזרק שמונה ולא לחר כל מקום שתלה תנוח, דזה לף אם נחה ממש ברשות לא חייב לר"ע. ולולי י"ל דלא בעי שילה במקום הנחה אלא למען דבעי הנחה, אבל לר"ע דקלוטה כמי שהונחה למיד אין מקום הנחה חלק מהמעשה שלו, ולף דבעי לה במקום אחר אין זה חסרון והוי כמי שאמר כל שתלה שהרי רוצה שיעבור דרך רשות הרבים, וכיון דקלוטה כמי שהונחה חשיב כרצון הינוח בכל מקום.

בירור בשיעור ד"א האמור בסוגייתנו – בירור במשמעות מקום ד"א והשייך לדידן

ומיניה שגדר מחשבה הוא במה שאין זה נחשב להכנה גמורה, וכמו לסילוקין לפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסילוקין דבגד הוא הכנה ללבישה, ואין לבישה עשיה בכלל, והיינו, שיש במלאכה שאינה סיום העסק אלא שלב מקודם לו יותר מחשבה מאשר שאר מלאכות, שהרי יהיה צריך להתחיל תולשת מלאכה זו לדבר אחר, ודעי מחשבה.

ולכאורה ביאור הדברים הוא דתוך ג' לף אי לא נימא דקלוטה כמי שהונחה אין זה כמו למעלה מג', דתוך ג' חשוב שנמצא בקרקע ולא רק ברשות, והנה מלשון רבא (תוך ג' לרבנן צריך הנחה ע"ג מקרקע) משמע דר"ע לא בעי שינוח תוך ג', ואמנם פשיטא לר"ע כיון דקלוטה תוך י' הוה כמי שהונחה בלא הנחה ע"ג מקרקע לא גרע תוך ג' מזה, אבל נראה דעכ"פ ליכא נפק"מ, דהא אמרו דר"ע לא בעי הנחה אבל עקירה בעי, ואייר כאן אי מהא דלא מחייב אלא אחת, וי"ל דזה דווקא למעלה מג', אבל תוך ג' יחייב ר"ע שתייס (ואעפ"כ ליכא למשמע מיניה, וגם אפשר דס"ל דלא חייב אתולדה במקום אב וכו').

תירוץ סתירת דעת רב יוסף בלחי הבולט והמושך – הנראה לחקור לפי חילוק הנ"ל בסוגייתנו

ומיניה שגדר מחשבה הוא במה שאין זה נחשב להכנה גמורה, וכמו לסילוקין לפת

הוא למכילה, ומכילה מותרת, וסילוק לצד הוא הכנה לנציקה, ואין נציקה עלמה בכלל, והיינו, שיש במלאכה שאינה סיום העסק אלא קלב מקומס לו יותר מחשבה מאשר שאר מלאכות, שהרי יהיה צריך להתאים תוצאת מלאכה זו לצבר אחר, ובעי מחשבה.

בדימוי גדר כותל העורף ללחי הבולט - אין שיעור ד"א דמקום הכותל גדר בחשיבות המקום

וביאור הצבר שאין חומרים לצוד אלא בצבר שהוא התייחסות לאחר, כי אין לנו להתייחס לחלקים נפרדים כמחוברים אלא אם כן יצנה סיבת איחוד קודמת לאיחודם, וכמו במקרה לעיל שיצנו מקום אחיד ומחיצות נפרדות, ולצם אחילות המקום לעניין גידורו אנו מתייחסים גם למחיצות ולרווח שסביבותיו כאחד. וכך הוא גם בדיני קורה

והנה זה פשוט לאין זה משום שאילוק העשייה לצני כוחות יהיה מחלק את המעשה, ונחשב כמעשה אחד, אלא גרע ממעשיר למי להאהוריה, והוה בכמה וכמה כוחות, והוא עוקר במעשה אחד ומעשיר מרשות לרשות בהליכתו, ומניח במעשה אחר, ואם היה זה הגדר, אין זה פשוט לצניס שעשאוה, אלא אלא עשה מלאכתו בצת אחת, אלא ולאי המעשה אחד הוא, ואף בשני כוחות.

דקדוק בפ' רש"י הר"ח בחקירה הנ"ל – אי הוה גדר במקום או בצורת המבוי וכתליו

והנה בעיקר מה לצעי לעקירה והנחה, כתב רש"י לעיל שאין דרך הולאה אלא עקירה והנחה. והא לצעינן למקום לע"ל כתב רש"י שהוא מקום חשוב להיות הנחה להמוליך חשובה הנחה, ומבואר לצעינן מקום ד' להוא חשוב להגדיל את הנחת המוליך כהנחה, ולצעינן להנחה מקום שהיא לרך הולאה.

ומ"מ לכאורה יש להוכיח מכאן דאה למרינן הנחת גופו כהנחת חפץ, אין ליאורו רק לגבי מה שנח, והיינו, שהיה לומר, דאה שחשוב החפץ בחשות הוא מקום עלמו, ולא צעו להחשיב הנחת גופו כהנחת חפץ אלא לגבי מעשה הנחה, ולא לגבי מקומו, והכא משמע לקמן לי אין לוויל מזבח כמזבח (שאינו מקום מזבח כלל), בהנחת גופו חשוב הקרבן נמלא במזבח, והיינו, לגבי מקומו ליש להחשיב היותו ליל מי שמונח לקרקע למזבח כהיותו לקרקע למזבח (ואין לומר לולאי לוויל למזבח חשיב כמזבח, ולא לנו לזה אלא מקום שלבר הנמלא בלוויל אינו חשוב כלבר קבוע, ולצי שינוח ע"ג מזבח, ולזה יועיל הנחת גופו להא לגבי העלאתו מכצף למזבח תרלו בנגרר, והרי נגרר ולאי לא חשוב קבוע במקומו, להא בשבת מחייב עליה לף שהמוליך אלי חפץ ואחר כך הוליך שאר החפץ פטור, כי לבר הנגרר אינו חשוב כנח).

סימן ט

בין לחיים (ח:)

ונמצאם כולם במרכז רשויות של שבת, שהי״ו היא מקום ומיועדת לשימוש (תשמיש היחיד), והי״ל היא מקום ומיועדת לשימוש (הילוך הרבים), וכרמלית היא מקום ואינה מיועדת לשימוש. ומקום פטור לינו מקום וממילא לין שייך בו יעוד (ולף שיהיה מיועד לין זה מקום המיועד). וממילא יש להבין חילוק ליניהם, שלין טלטול מרבע לאות הוא עניין הנוגע למקום חפץ, שמקום שימוש חפץ הוא בכל ד׳ אמות שסביבו, ובלחילות המקום, היינו, שבשהמקום לאיל, לא יהיו שני מקומות לחפץ ברשות זו, וכל המקום יהיה מקומו. ולכן יאסר לטלטל בהי״ל ובכרמלית שאינם מקום לאיל, ולא יאסר בהי״י. ומקום פטור שאינו מקום כלל גם יהיה מותר, כי לא יגע ממקום ולא נכנס אל מקום.

המשמעות הרביעית הוא שימוש לשם במקום ע״י הנחת חפץ, היינו, שיש לשם מעלה שימושית בזה שיהיה לחפץ מקום, גם בלי השייכות לשימוש בפועל, אלא שיהיה מוכן לשימושו שיוכל להיותו לכשיצטרך (וזה כמו משמעות בעלות), ובזה יהיה משמעות למקום שיהיה ראוי להעמיד חפץ ולין משמעות זו ביחס לחפץ אלא בשם ביחס למקום שרוצה את החפץ לשימוש ולא המקום לשימוש זה וזה משמעות מקום ברשות ביחס לחפץ, ויהיה לזה שיעור נפרד משיעור מקום שימוש שם לעצמו שמבחינה שימושית יהיה זה שיעור מקום שימוש שם לצורך הנחת חפץ במקום, וכן יהיה משמעות שימוש שם במקום לצורך הכנת חפץ שהמקום יניח את החפץ, שלריך שיהיה צורת המקום ראויה להנחת חפץ, והיינו, שלין משמעות ההנחה בחפץ עצמו שלין לחפץ משמעות שימושית עצמית בהיותו במקום זה שזה כבר משמעות שימושו ולא מקומו, אלא המשמעות היא ביחס לשם שהחפץ מוכן לו והיא משמעות שימוש במקום.

והנה זה פשוט לשין זה משום שחילוק העשייה לשני כוחות יהיה מחלק את המעשה, ונחשב כמעשה חדש, ולא גרע ממעביר למי להשהוריה, והוה בכמה וכמה כוחות, והוא עוקר במעשה אחד ומעביר מרשות לרשות בהליכתו, ומניח במעשה אחר, ואם היה זה הגדר, שין זה פטור לשניס שעשאוה, אלא שלא עשה מלאכתו בשת אחת, אלא ולאי המעשה אחד הוא, ולף בשני כוחות.

והנה לישנא למתני׳ יציאות דשבת ל״ג, לאי כרבא דרשויות קתני ניחא, שביאורו שוגי רשויות, ובזה שייך למתני רשויות של שבת, (ושין להקשות לרבא ס״ל דרשות שבת ברשות גיטין, דהכא לייירי בשוגי הרשות ולא בחילוק הרשות עלמה) אבל אם יציאות קתני מהו לנקט יציאות השבת, וכי תני קשירות השבת וכו׳, ועוד דהרי כלל בזה חיובי ופטורי, ומה שייך לומר על פטורי שבת שהם של שבת.

אבל הנה ברש״י (ד״ה ובלבד) כתב להא דלימה רבא בין לחיין למקום פטור, ול״ל

וכן לחיין נמי לפילו חשבת ליה מקום בפני עצמו בטל וכו'. ע"כ. ויש לעמוע ללין זה לעתיה לרבה עצמו, ובלמת לדיליה היתר הלחי מועיל לף למקום שכנגדו, ולא בעי להה למקום פטור אלא לאדיי דס"ל לללא מהני לחי למקום שכנגדו, והוה ליה מקום בפני עצמו, דיש להתירו במקום פטור. ואם אכן הרי לתירולא לרבה בפתוח לכרמלית וכן הכרח אדיי במניעת לוקימתא לרב בחית דיה ד"ט, לא אתו אלא לאדיי לחשיב מקום בפני עצמו, ולא במקום פטור, אבל לרבה גופיה ללאו מקום בפני עצמו הוא, אלא חשוב משאר מקום הניתר בלחי זה יהיה מותר (וכן משמע מהא להקשה ר"ה בדר"י ממבוי שלפו בלחיין, ואי ס"ל לרבה גופיה ההיתר רק בלית דיה ד"ט מאי קושיא, הא אית דיה (ולאוקמיה הא לרבב"ח אר"י בב' לחיין לליתיה לל"ט הוא לוחק)).

ולפי"ז נלטרך לומר להה לתריץ רבה לתוך הפתח לאייבי בפתוח לכרמלית לא אתיי אלא לדעתיה לאדיי, אבל לדעתיה לרבה לא למי תוך הפתח לבין לחיין, וכן י"ל בהה לכתב רש"י (ד"ה תוך הפתח) למחיקות שיש לפתחו הן הן לחיין שלו, ללא כתב כן אלא אליבא לאדיי, והיינו, לללבי מה למהני היות המקום כנגד הלחי להחשיבו כמקום בפני עצמו, שווה תוך הפתח ואי בעינן בתוך הפתח לחי אחר להתירו, כן הוא במקום לבין לחיין, אבל אליבא לרבה נלטרך לחלק לף שיש ללחי להתיר מקום שכנגדו, אית דיה במקום שתוך הפתח טעמא להחשיבו כמקום בפני עצמו.

והנה כל זה הוא רק ביחס המלם למשמעות מקום חפלים, אך ביחס לשימוש המלם בחפלים ובמקומות יוצלו מקומות שימוש וחפלי שימוש ויחסיהם בלופן אחר, והיינו, ביחס למקום שמקום המשמש לשימוש מסויים יחשב למקום וחפץ הנמלא בו יחשב כנמלא במקום, ומקום שאינו משמש לשימוש מסויים לא יחשב כמקום, וחפץ הנמלא בו יחשב כאין לו מקום. וכן צורת השימוש תגדיר את המקום, שמקום המשמש לשימוש אחד יחשב למקום אחר, וחפץ הנע ממקום זה יחשב שלא יצא ממקומו, ומקום שאינו משומש לשימוש אחד לא יחשב מקום אחר וחפץ הנע ממקום זה יחשב שיצא ממקומו, וכן ביחס בין מקומות אלו שמקומות בעלי שימושים נפרדים יחשבו למקומות נפרדים.

ואף אם נאמר שמעשה שלו שנעשה בלא הפסק יש בו להגדיר את המעשה שנעשה

ונראה לכן הוא גדר מחשבה שיש במלאכת הולאה, היינו, לללא מהני מה שרולה לעשות לבר במקום זה אלא לריך שיהיה מחשבה לבר אחר, ובזה אין גדר אלא במה שהוא מקום בעל חשיבות לצרכים אחרים, שע"י זה יש להגדיר הנחה בו כהכנה לבר אחר, אלא שאין זה חשיבות ביחס לחפץ אלא אם היה במקום בעל חשיבות שונה, שגדר חפץ מונח כמוכן לשימוש אם יש למקומו יעוד, הוא גדר מגביל, להמוכן להרבה שימושים חשוב יותר, אבל ביחס לגדר שימוש מסויים, יהיה משמעות לסוג השימוש. ויתבאר חשיבות שווה למלאכת הולאה כשאר מלאכות.

והדק היטיב מה לשינה לשונו הטה' הכא מללקמן (ד"ה גזירה) בחשב לשמע יפחות, להתם כתב בטעמא דבעינן לשיעור ד"ט (אף להיה אפשר לאפוקי מחשבת בפחות מכן), וז"ל וכיון לאפיקתיה מהיכר אל מעלה אוקמיה אאחרבה לחשיבי בכל לוכתא. ע"כ. ולפון זו משמע לאין למצוא חשיבות בד' ביחס לחשב לשמע יפחות, רק לכיון דבעינן לליהווי ביותר מטפח, הרי לשיעור חשוב שמלאנו היותר מטפח הוא ד"ט (ולאמנס עליין יש לדקדק מה שנקט לאפיקתיה מהיכר אל מעלה ולא כתב סתם לאפיקתיה מטפח. וע"ע). אבל הכא כתב לריך שיהא מקום הניכר וחשוב, ומשמע להוא מגדרי היכר המלובר, ופירוש לפירושו לכיון לאפיקתיה מתחת הקורה, היינו, לאא נוכל למצוא תועלת היכר שימוש, במיעוט הממעט תחת הקורה, אא יהני מיעוט במשך טפח במקום המותר לשימוש, להאי שיעור טפח אא מהני להיכר שימוש אאא מקום שהוא תחת הקורה, אבל אי אפיקתיה מתחת הקורה ותרלה להכין מקום אחר, לריך שיהיה זה המקום בשיעור הנובע מגדרי חשיבות מקום,

והיו ל״ט. כך נרמזה לכאורה. ול״ב תועלת מה להוי מקום שימוש בתחת הגורה לגבי שיעור מקום.



סימן י

בגדרי רשויות

א. הצ"ב במח' ר"י וחכ' ושייכותה במבוי

והנה לכאו' יותר גדר מבוי עצמו ובמה לחשיב להיות מותר בלחי וקורה, היינו, מה שמלאנו שיין לחי וקורה לזיונו מועיל לולא במבוי שיש לו תנאים מסוימים.

מחלוקת ר"י וחכמים אי רה"ר מיערבא - מחלוקת בעצם המושג ולא רק בצורת התיקון

ובהקדם לזה ביסוד מח' ר"י וחכ' אי רה"ר מיערבא. ומלאנוה בשתי סוגיות בגמ' ובתרוייהו משמע לר"י וחכ' חלקו בעצם המושג אי רה"ר מיערבא, ובלי שייכות לצורת התיקון, דבגמ' לעיל שם יחיל ורבים נאמרה לעת ר"י כדין כללי ללדעתו רה"ר מיערבא, ולדעת חכ' אין רה"ר מיערבא, וכן הוא בגמ' פ"ק דמשמע לעיקר מחלוקתם הוא בזאי רה"ר מיערבא או לא, וביותר, לזיתא שם בגמ' להוכיח לזין רה"ר מיערבא אפילו בדלתות מהא דבעינן לדלתות נגעלות בירוקלים ובמחוזא בכדי שלא יתחייבו עליה משום רה"ר, והיינו, דפשיטא ליה לגמ' דמה דרה"ר מיערבא ע"י לדתות נגעלות אין זה בגדר דרה"ר מיערבא, אלא הוא ביטול רה"ר ועירובא דרה"י הוא. ופשיטא ליה דללתות שאינן נגעלות הוא רק אי רה"ר מיערבא, ומזה הכריחה הגמ' דהאי דרך רה"ר הוא במקום אחר מרה"ר, והיינו, דהוקשה לגמ' לשון דעירוב בדרך רה"ר להא לזין רה"ר מיערבא, ופשיטא ליה לזין לחי או קורה או לוח הפתח או דלת שאין נגעלת מועילים להחשיב המקום כאינו רה"ר. וע"כ שאלו היאך מערבים רה"ר הרי לעת חכ' לזין רה"ר מיערבא כדתני בברייתא ליתר על כן.

וכן יתחלקו מושגים אלו לפי משמעותם לגדרים, שהבקשה, כיון שאינה מתיחסת לבר אלא לעצמו, אין צורך שיהיה חושב בה ביחס לבר, או בזמן עשיית הבר. והמחשבה, שאינה מחשבה אלא בבר, אזי כל שחשב בה ביחס לבר תקרא מחשבה, לך תשתנה בגדריה לחשיבה לעתו של אדם לפי הבנת המציאות שבה, שאם חשב מחשבה על בר וטעה בידיעתו על הבר לא תחשב מחשבתו, וכן לפי יכולת המחשבה הנקראת גמירות לעת שאם יחשוב עכשיו כך ובזמן לאחר יחשוב כך לא תחשב מחשבתו כלעתו. לך הדאון, כיון שהוא התייחסות ביחס לתולדה מסוימת, כל זמן שידעה נחשב דאון ביחס לזמן ההוא, ואם התרדה בעת המעשה כולו יחשב שנעשה בדאון, לף אם בדור שישתנה דאונו לאחר מכן. ובכוונה, היינו, כוונת בר אחד לבר אחר, יהיו שני הדברים צריכים להיות חלק מהכוונה, ואם יהיה זה כוונה של מעשה לתולדה, אז צריך שיתכוון בזמן המעשה שתעשה התולדה.

הצריך ביאור במחלוקת עירוב רה"ר - קושי היאך מועיל לו"ק להפוך רה"ר לרה"י

ב. במשמעות תיקוני מבוי להגדיר הרשות

ותהיה זה בחינה משולשת ביחס לדבר והוא האם דבר מוגג, האם דבר קיים, האם דבר מוגג כנפרד, האם דבר קיים כנפרד, האם דבר מוגג כצורה, האם דבר קיים כצורה, האם דבר מוגג כנפרד בצורתו האם דבר קיים כנפרד בצורתו, האם הדבר מוגג כנגדל בצורתו, והאם הדבר קיים כנגדל בצורתו. ובדוגמת שלנו שהחפץ והמקום הרי הם מוגגים מלילותיים החפץ כדבר והמקום כדבר והם קיימים במלילות וכן הם מוגגים נפרדים החפץ כדבר אחד והמקום כדבר אחד וקיימים במלילות כשני דברים שונים. וכן הם מוגגים בעלי צורה החפץ הוא בעל צורה והמקום הוא בעל צורה וקיימים בצורתם החפץ קיים, ונגדלים בצורתם החפץ הוא חומר והמקום הוא חלל והם קיימים במלילות כשני צורות נגדלות.

תיקון מבוי לעומת תיקון רה"י - הכשר הקורה מועיל בכרמלית ואינו הופכה לרה"י

גוד לסיק – הל"מ והוא דין המתייחס להמשכת מחיצה כלפי מעלה, ומשמעות המילים גוד לסיק הוא, שאני מוגך ומעלה את המחיצה לכיוון למעלה. ובו נאמרו שני דינים שונים, דין הגורם שגם האזור שממעל למחיצה יקרא שהוא בעל מחיצה, ודין נוסף הגורם שיחשב שהמחיצה הנוכחים נחשבת שהיא מגיעה ומתקבצת עד למעלה. ולכאורה שני דינים אלו אינם נובעים מאותה המשמעות, ולהבין את הקשר בין שני משמעויות אלו, ובפרט את הדין הראשון שגם מה שלמעלה מן המחיצה יקרא בעל מחיצה מה שלא שמענו בשאר לדיים נאמר, שהוא בגלל שמחיצת עשר כוחה מלכתחילה להיות חוצצת כלפי לד אחד לגמרי, לכן גם (לגבי הדין השני) ביחס הקשר מחיצה לדבר נוסף, הרי שמחיצה סוגרת את כל הצד, ומימלא דין המחיצה קיים לכל הצד ומתקבל על הדבר הנצרך קירוב מחיצה

דקדוק לישנא דרש"י ברייש מסכתין - מבוי מפולש שאינו רה"י בלל נקט לדין קורה

ואמנם שונה כוחו מכוח הרוח, שאינה ממנו, אך הרי אין מעשה הרוח בזרייתה אלא ע"י שכיוון התבוזה בחופן שהרוח תועיל לזריה ע"י הגבהת התבוזה ופיזורה, וע"כ נחשב שאף מעשה הרוח שלו, שזה גדל מעשה מלאכה. אך בחדש אחר הרי אין לי בכוונתו, ולכיך שגם החדש האחר יכוון את מעשהו למלאכה, וא"כ יש כאן שתי כוונות בכל אחד, כוונת המעשה למלאכה, וכוונת מעשה שלו שיפעל עם השני למלאכה. וא"כ החסרון בשניים שעשאוה הוא מה שאין לי בכוונת האחד לילירת המלאכה (ובפרט לירושלמי לאף בהולאה איכא לאיוקי בדוח מסייעתו).

מבוי שאינו ראוי לשיתוף בר"י - הכשר קורה משום היבר ועדיין ברמלית לענין הכנסה

וך' יהודה סבר שמהני קלוטה אף לענין המקום המסוים, ומשום דס"ל שהרשות קולטת ע"י מקומותיה, היינו, שהיות הרשות משמעות נוספת לאותם מקום, הוא גדל בכל מקום ומקום להרשות, וכיון לגדל מקומות הרשות הוא, ואין הוא ביחס להנחת חפלים, אלא לשימוש בהם, לא בעי שיהיה החפץ מונח, זה גדל באותם מקום, ולא מקום שיש לו השיבות לרשות, וע"כ יהיה גדל בהמשך תנועת החפץ שהוא עובר ממקום למקום, שהרי הוא תפוס ע"י המקום, ויש להחשיב זה כהעברה.

איסור טלטול במבוי שאינו משותף - הכשר קורה אינו נוגע להיתר טלטול דשיתוף

ג. ביאור גדר עירוב רה"ר

משמעות לישנא דעירוב רשות הרבים - שייכת לרשות היחיד ולא לעצם גדרי מקום דרה"י

ובזה יבואר דין עירוב רה"ר, ואמנם ולמי אין משמעות בהכשר הנ"ל לעבדינן ברה"ר אם היא עליון נחשבת רה"ר, ובהכרח לעכ"פ עשה ההכשר שלא יהיה מקום זה נחשב רה"ר, ולכאורה ברש"י דזה ההכשר לא מהני אלא במקומות שאינם רה"ר. אבל יהיה משמעות עירוב רה"ר ביחס לגדרה כרשות היחיד לרבים, והיינו, לכאורה אין שייך ההכשר הנ"ל במקום רה"ר לאי מהני הרי אין זה רה"ר, ואי לא מהני ללאו כלום הוא. והם כשני הפכים ואין שייך לומר בזה לשון עירוב רה"ר (וכמו שלא נאמר שמי שגילד מקום רה"ר בחרבע מחיצות שהוא התיר ע"י זה לטלטל ברה"ר), אבל הוא שייך ביחס לגדרה כרשות להיחוך הרבים. וזה יאמר במקומות שאין בהם תנאי מקום דרה"ר והשובים כרה"ר מחמת היותם מחוברים לה או מחיזה סיבה שהיא, שבהכשרם בלו"ק יהיה כדי לבטל שייכותם לרה"ר.

יסוד מחלוקת ר"י וחכמים בלו"ק - חילוק בין הגדרת מקום בצורתו להגדרת שימוש הרבים

ומעתה יבואר שייכות רבי לגדר חלר לף בלא סברת למינטר, כי אין צורך בגדר תפיסת מקום לחלר, אלא רק למה לחשיבא מקום שימוש אחד לחפלים הנכנסים לה, וכיון דסבר שיש בסתימת המקום להחשיבו לף בתקרה שאין זה גדר ביחס לרשות. יש לסבור זה גם לגבי מחילות חילוניות לף שלא במקורה. ונמצא חילוק לחלר מצבת להוא למינטר לף לרבנן דס"ל אלא מהני לוויר מחילות, ובילוזו שאין גדר רשויות דצבת מקום שימוש להינוח חפלים, אלא מקום תמיש לאדם הרבים והיחיל, ואין גדר חשיבות במעשה הולאה מקום גדר שיש להינוח חפלים בזה יותר מזה, אלא הרשויות חלוקות לעצמם מסיבתם, והולאת חפץ החשובה הוא מחמת לותה הסיבה לאמור. ולא דנו אכ' ורבי אלא במה שיש במקום חפץ להחשיב המעשה, אבל לגבי חלר

שני גדרים במקום להכשרו בלו"ק - במקום עצמו לרוחבו ובשימוש המקום המחובר לרה"ר

ובגמרא נקראת הולאה מרה"י לרה"ר הולאה, והולאה מרה"ר לרה"י הכנסה. ומזה נלמד שהשינוי המשמעותי האמור נוגע למה שהיות החפץ ברה"י יש משמעות שהוא כנוס, שרה"י כמ"ש הוא מקום מנוחה ושמירה. והיות החפץ ברה"ר יש משמעות שהוא בחוץ, שרה"ר כמ"ש היא מקום מעבר. ועל כן שינוי חפץ ממקום בעל משמעות זו למקום בעל משמעות כזו היא שינוי בעל משמעות, מה שאין שאר שינויי רשויות. והיינו, שלף משמעות המלאכה היא שינוי מקומו של חפץ, האיסור הוא רק כשהשינוי משמעותי.

שייכות לשון עירוב לתיקון לו"ק - הכשר מועיל בברמלית אף שאינו עושה רה"י

ואמנם מבואר בכמה מקומות לאין חייבים בזה, אבל קשה לומר לסמכו לאינים האמורים בשאר מסכתא ללמוד למאי קא עדיף לא משמע כן, ועוד להא מהתם יליפינן לעיקר מלאכות דצבת, ומשמע בכל מקום לאי הוה במקצן היה נאסר, ועוד מנא לן פשיטות דצמה לאיכא רה"ר דיניהם קא עדיף מעשה, ואי במקצן הולאו מרה"י לרה"ר ומרה"י לרה"י אית לן מינייה.

ד. ביאור גדר גזירת אתי לאחלופי

ביאור גזירת אתי לאחלופי בברמלית - איסור העברה דין ברשות המחייב הגדרת חלל המבוי

והביאור בזה שהרי איסור העברה ד"ת ברה"ר הוא דין ברה"ר לחשיב העברה כזאת להולאה' דיש במקום רה"ר גדר להעברה ד"ת בו חשובה כהולאה, והא לאיתא ברה"י הוא בחסרון גדר זה. ות"כ מה שגזרו חכ' טלטול ד"ת בברמלית הוא ברשות שהיחשב כרה"ר. וכן משמע דאין טלטול והולאה מברמלית ולברמלית הוא בגדר אחד, וזה כי הוא גדר ברשות ביחס לאתי לאחלופי. וכן משמע מהא דאין רה"י שאינה בברמלית כיון דכולה כל"ת, ות"כ הרי שיש לומר דגדר עירוב הוא נוסף כללי הנוגע לחיבור רשויות. וגזירת חכ' במבוי דהוי בברמלית נוגע לגדר זה, וגם הכשר מבוי הוא ביחס לזה. וכיון דמלאורייתא גדר זה נוגע לתנאי השימוש, דהרי אין ברמלית חסרת תנאי מקום דרה"ר, הרי שמה שתקנו חכמים לתקן גדר ברמלית דמבוי, הוא נוגע לגדר זה., והיינו, דשימוש דמבוי דומה לשימוש דרה"ר, ואתי לאחלופי. ויועיל היכר דלאי וקורה דלא אתי לאחלופי. וכיון שכן הרי שזה יועיל אף לכרמלית, דהכשר זה יש בו להחשיב כלל המקום כמקום אחד שאינו מחולק. וזה גדר שם עירוב דאיכא בהכשר מבוי. ונחלקו חכ' ור"י אם אפשר להכשיר מקום שיש עליו שם רה"ר מחמת שימושו, שלעת חכ' דאין אפשרות לעירב רה"ר היא מחמת שימוש דרה"ר. שנחלקו אם שייך בכלל להגדיר שימוש של רבים, ע"י הגדרת מקום שאין לה משמעות לגבי השימוש בפועל.

גדר דלתות ננעלות בירושלים ומחוזא - הגדרת שימוש המקום שלא כחלק משימוש רה"ר

ובזה יבואר מה שפשוט לגמרא שגדר דלתות ננעלות שונה מגדר דלתות שאינם ננעלות, כי אין זה רק בדלת מקום ננעלה עצמה דבשום אין ננעלות, אלא הכוונה ביחס להגדרת השימוש במקום, שדלתות ננעלות בלילה חשיבי להגדיר את גדר השימוש במקום עצמו. וזה ביאור מה שהביאו מדר' יוחנן ושהיה להקשות הא לאיהו פליג עלה ולא ס"ל כחכ' לגבי אתי רבים, והוכיחו זה מהאי מימרא, ות"כ הרי שיש לומר דס"ל דליכא למחיצה, ועל כן צריך לדדלתות ננעלות. ומוכח מזה דגדר דדלתות ננעלות יותר

משמיע לינו משום מחילה. ויש בהאי מימרא שני נוסחים. האחד, לפי שימוש הר"ר במקום מבטל המחילות, ובזה ס"ל לר' יוחנן כר"י, ועל כן תמיהא הר"ר וחייבין עליה. והשני, וממנו הוכחת הגמ', הוא ממה שאמר ר' יוחנן דללתות נגעלות מועיל למקום כזה, והרי לינן גדר נגעלות חלק ממשמעות מחילה לגבי לחתי רבים, וכמו שם ד' מחילות לרבנן, ושתי מחילות מעלייתא לר"י. ובהכרח לזה ניחם לשימוש

הרבים ברשות, ושלא יחשב שימוש זה חלק משימוש הר"ר ע"י הגדרת המקום, וממילא ליכא לבקעי בה רבים, לינן שימוש הפנימי לחד עם שימוש שבחוץ. וכיון דס"ל דהר"ר לא מיערבא, והיינו, לינן שייך לערב מקום שיש בו שימוש הרבים ע"י הגדרת המקום, אלא רק ע"י הגדרת השימוש עצמו, הרי זה בלותה משמעות לחתי רבים, ומוכח לינן זה ניתר אלא בללתות נגעלות, וכן הוא גם לעיל"ד הנ"ל, אך לינן זה חלק מדין לחתי רבים.

ה. ביסוד חילוק תיקון דלו"ק מדין מחיצה

חילוק לחי וקורה משאר מחיצה - שתי מחיצות דר"י אינן מועילות בלא לחי וקורה

ולענייננו היות הוגלת חפץ מרשות לרשות, היינו, השינוי, הוא גדר המלאכה עצמה, ומה להוא לווקא מהר"י להר"ר והחיפך, לין זה משום התוגלה, אלא משום המעשה עצמו, וכמו אלא אכילת חלב אלא בחלב, כך לא חשיב הוגלה אלא בשינוי רשות חפץ מרשות לרשות הנ"ל. ומיניה כמו שמלילות חלב לינו תלוי בלעת בני לחם, כך מלילות שינוי רשות חפץ לינו תלוי בלעת בני לחם, ותהיה הוגלת ספר מהר"י ולהר"ר לקרות בו חשיב מעשה, והוגלת חפץ מחלר חביבו לחלרו לקנותו בקנין חלר לא חשיב מעשה, לף שבזה יש משמעות בשינוי מקום החפץ ביחס לגורך החלם (וחלר חברו מונעת הקנין וחלרו פועלת הקנייין), ובזה לא.

דקדוק לישנא דברייתא במילת בכך - כוונת חכמים להגדרת מקום ולא להגדרת שימוש בדלתות

ופש הוא לשון שחרית ונפש הוא כח התמלת השחלית וינפש היינו כי לחר שעשה והתקייים הדבר שעשה היינו שחרית עשייתו ע"י שכלול העשייה והיינו שביחס לעשיית הדברים הנפרדים לא שייך נפיגה שעליין מהיה לותם לך ביחס לכלל הבריאה כדבר לחד יש כלן תוספת שנשחרה מכח הבריאה הרלשונה.

חילוק עירוב רה"ר מאתי רבים - נפרדות נושא הכשר מבוי מנושא ביטול מחיצה

ומעתה יבולר מה שלמרנו לחלק נוגע מחלוקת ר"י וחכ' בעירוב לשות הרבים ממחלוקתם לי לחי רבים ומבטלי מחיצתא, דהנה הרי מחלוקתם הוא בדיני רשויות לשורייתא, לפשים הר"י לשוריתא ניהנו, וזה ל"ש שהרי גדר הר"י הוא מקום נפרל, וזה נובע ממחיצותיה ולא ע"י השימוש, ובהכרח שלין הסרון לם יהיה בה שימוש שהוא שלינו בגדר זה (היינו שימוש נפרל), כי יהיה מקומה מגדיל לת השימוש ולא בהיפך, ות"ל לין בביטעת הרבים לסבור הרשות ובוללי שהינה מגדירתה כהר"י, וכמו לשמרינן לר"ח וכי מקום לנפרלה להר"י הוויל ליה הר"י. שעשם שימוש הרבים בתוכה לינו נוגע להגדרתה, שהרי הגדרתה בנפרלותה ולא בסוג השימוש, וע"כ שגדר לחי רבים פוגע בעשם נפרלותה, היינו, שהוא

שתי משמעויות שימוש בהגדרת מקום - מחיצות המגדירות מקום נפרד מול תיקון המגדיר שימוש

ותהיה משמעות הנ"ל נוגעת בנידונים לשורים, בזה עשה הוגלה בחלי שיעור וזה בחלי שיעור פטור, לף שיחיל שעשם לין לריך שיעשה במעשה לחד, שהרי בכתיבה לין שייכות בין כתיבה לשות לחת לכתיבה לשנים, וכן בהוגלה הוליל חלי שיעור וחזר והוליל עוד חלי שיעור חייב, שלין חלי שיעור חסרון במעשה שלא בהוגלה, שלא נחשב בזו מעשה מלאכה, כיון שלין הוא מביל להוגלה חשובה, לחסרון זה הוא בשם שמעשה בעל הוגלה כזו לינו חשוב לו כמלאכה, וכיון שבשה"כ עשה הוגלה חשובה, הרי שלף מעשה שעשה בחלי השיעור הוא חשוב בגלל ההוגלה הסופית, ויחשבו שני מעשיו למלאכה לחת, ושם לכן הרי שלין עשיית מלאכה בשני מעשים חסרון בשם מלאכה, ות"כ לפילו מעשה בחלי שיעור נחשב מעשה, וע"כ שם השלים לשיעור חשוב חייב, לפילו שלין כל השיעור נעשה על ידו, וכמו בהשלים לות לחת בספר, כי גדר שיעור הוא גדר בחשיבות המעשה להיחשב כמלאכה, והרי חלי מעשה כזה חשיב כמלאכה וחייב.

מגדיר את המקום כחלק ממקום לחר, אלא לאחר שנפרדותה נודעת ממחיצותיה, י"ל לכל עוד מחיצותיה קיימות הרי שהיא נפרדת, וא"כ לכאורה לא ניתן לפגוע בנפרדות ה"י, ואם המקום חשוב ה"י בהכרח שהוא נפרד, להרי אין ה"י בלא מחיצות.

ו. במשמעות מחיצות להיות גדר במקום

חילוק מחיצת צד ממחיצת מקום - מחיצה על כל צד מול הגדרת כל המקום

ויש להבין שהרי גם בדשות היחיד יש גם לישנם מסויימים המתייחסים רק לעשרה טפחים התחתונים שלו, כמו שלגיך שיהא גדול רק בעשרה הטפחים התחתונים שלו, ואף לגבי לי למרינן עומד מרובה בעבר, העומד והפרוץ ממוקמים רק בעשרה הטפחים התחתונים, וכמו שבילמדנו לעיל אין לומר שזה חלק מהלוך לגדול את הרשות הנפרדת אלו שהיא עד עשרה טפחים, ועוד, שלגבי חלוקה בין שני רשויות היחיד, לא מלאנו שילטלכו יותר מעשרה טפחים בגלל שמניהם עולים עד הרקיע, ובהכרח שאין זה בין שרשות היחיד היא לחילה לכל גובהה, אלא רק שהרשות העיקרית הנמלאת תוך עשרה טפחים בכוחה להחיל את ליניה לכל גובהה.

דין רשות היחיד שתהיה גדורה לעשרה לישתא בכמה מקומות, ומקרא הפסוק הוא שגדורה במחיצות, ולמנם בבריישתא דל' רשויות הובאו שני מקרי רשות היחיד לחרים, ופה"כ שלושה והס: ת. חרץ שהוא עמוק עשרה (גידור) ורחב לרבעה על לרבעה (שם מקום). ב. וכן תל שהוא גבוה עשרה (גידור) ורחב לרבעה על לרבעה. ג. עוד יין בו רשות נקראת גדורה הוא בשיש לה מחיצות (גדל לקה הסובבת את המקום הנראה), והנה למרות שלהגדיל מקום לריך שיהיה גדול לחלוטין, מלאנו שלא לריך שיהיו מחיצות ממש שסוגרות את כל המקום.

גדר בקיעת הרבים במחיצה וברשות - שימוש הרבים מגדיר המקום כאינו נפרד בכל צד

והנה למרו יין העברה וזריקה ברה"י מהולאה וגם הס חשובים כתולדה להולאה, ובילור הדבר הוא שעיקר גדר מלאכת הולאה היא שינוי חשוב במקום חפץ, ויש לבאר זה כך שהנה גדר ליסור מלאכה הוא חילול השבת, היינו, שיש לקדש את הזמן לשבת בחי עשיית מלאכה שהיא חילול, והנה בעיני האדם יין נחשב מעשה המלאכה אלא רק תולאתה, וכמו שאמר מלאכתך, ואין זה גדר בשביתת האדם, ולא אמר נתינת שבת ליעשות אלא במדבר סין ולא במרה, כי גדר חילול השבת אין הוא במשמעות שיש לאדם עצמו, אלא במה להשיבי קודם לה', והיינו, שיש בזה עשייה לקילוק, וע"כ אין להפך בגדרי המלאכות מה להשיב לאדם.

יסוד מחלוקת פסי ביראות לר"י - פסין משום שימוש ולא משום מחיצות מעלייתא במקום

וכן יין זריקה להוצאה, שבהוצאה הוי הנחה בגופו, ובזריקה אין ההנחה אלא מכוחו, לים בזה שינוי גדר לגבי ההבדל האמור, לכיון שבהוצאה נעשית ההנחה בידו והוא נמלא במקום שממנו נעקר החפץ, יש יותר משמעות במקום שממנו נעקר, כי אף בזריקה כוחו הוא, וכוחו כגופו, אין הכוונה להשיב שגופו נמלא במקום כוחו, אלא לכוחו הוא כגוף אחר ליליה, וא"כ אין בהנחה בזריקה גדר השייכות הנ"ל, ועפ"כ עדיפא ממעבידי, כיון דהוי מעשה אחר, ויש שייכות בכלל המעשה בין שני המקומות, משא"כ במעבידי שהשייכות היא רק מחמת זהות החפץ (וכמו שאמרו בהוליא ומקה וחזרה ותפחה שמטו בה משום ליחוי. ובמק"א האריכותי).

חשיבות שתי מחיצות מעלייתא לר"י - מחיצה בכל המקום חשובה לעצמה להתאחד עם חברתה

ומעתה יבואר שייכות רבי לגדר אחר אף בלא סברת המינטר, כי אין צורך בגדר תפיסת מקום לאחר, אלא רק למה להשיבת מקום שימוש אחד לאפלים הנכנסים לה, וכיון לסבר שיש בסתימת המקום להשיבו אף בתקרה שאין בה גדר ביחס לרשות. יש לסבור זה גם לגבי מחיצות חילוניות אף אלא במקורה. ונבאר חילוק לאחר משבת להוא למינטר אף לרבנן דס"ל אלא מהני לוויר מחיצות, ובילורו שאין גדר רשויות לשבת משום שימוש להינוח אפלים, אלא משום תשמיש לאדם הרבים והיחיד, ואין גדר חשיבות במעשה הולאה משום גדר שיש להינוח אפלים בזה יותר מזה, אלא הרשויות חלוקות לעלמם מסיבתם, והולאת אפץ האסורה הוא מאמת לותה הסיבה כאמור. ולא לנו אכ' ורבי אלא במה שיש במקום אפץ להאשיב המעשה, אבל לגבי אחר

ביאור באן הודיעוך כוחן של מחיצות - משמעות המחיצות ביחס למקום ולא רק לצדדיו

והנה למדו לין העברה וזריקה בדה"ר מהולאה וגם הס חקודים כתולדה להולאה, ובילור הדבר הוא שעיקר גדר מלאכת הולאה היא שינוי חקוד במקום חפץ, ויש לבאר זה כך שהנה גדר ליסור מלאכה הוא חילול השבת, היינו, שים לקדש את הזמן לשבת בחי עשיית מלאכה שהיא חילול, והנה בעיני האדם לין נחשב מעשה המלאכה אלא רק תולאתה, וכמו שאמר מלאכתך, ולין זה גדר בשביתת האדם, ולא אמר נתינת שבת ליאראל אלא במדבר סין ולא במרה, כי גדר חילול השבת לין הוא בחשיעות שים לאדם עצמו, אלא בחה לחשיבי קודש לה', והיינו, שים בזה עשייה לקידוש, ועי"כ לין לחפש בגדרי המלאכות מה לחשיב לאדם.

ארבעה שלבים בהיתר מבוי לר"י - מרה"ר לנפרד ע"י לו"ק ועד מחיצות מעלייתא

גדר מה שמקום שביתת אדם הוא ד' אמות, וכן העברה היא ד' אמות, וכן שיעור תל המתאלקט עשרה הוא בארבע אמות, הוא משום ששיעור מקומו של אדם הוא ארבע אמות, ומה שהוא שיעור מקומו של אדם מאאנו מחאוקת אם הוא משום שעצם מקום אדם המונח הוא בד' אמות, או ששיעור שימוש אדם בחפץ הוא במקום ד' אמות. וחיך אאת יהיה הוא גדר בשימוש אדם. וממילא יהיה שיעור מקום שימוש אחד אל אדם ד' אמות, וכיון שעל עשרה טפחים נחשב השימוש כחאק מהקרקע, אם התל יתאקט עשרה בתוך ארבע אי יהיה חאק התל שמעל עשרה חאק משימוש אחד אל החאק אל הקרקע אאילו, ויחשב חאק זה אל התל כנפרד מהקרקע. אך אם יתאקט עשרה ביותר מארבע הרי שהוא מקום שימוש עם הקרקע, וכן אכל אורך התל אפילו יגיע לעשרה יהיה המשך שימוש אחד עם הקרקע, כיון שהגולל הגדול ביותר אל מקום שימוש אחד הוא ארבע אמות, וכן אי תחשב העברה בדה"ר בפחות מד' כיון שעל ד' אפשר שים עליה אם שימוש אחד במקום.

ז. חילוק העניינים בדברי הגמ' לפמשנ"ת

בירור המוברח מברייתא דשני בתים - שתי מחיצות דר"י צריכות לו"ק להגדיר המקום

והנה כמו שכתבנו מלאכת הולאה היא מלאכה הנוגעת לשינוי מצב אל חפץ מבחינת מקומו, ולא במשמעות עשיית המצב החדש, והיינו, שהרי הולאה כוללת גם הולאה לרה"ר וגם הכנסה לרה"י, ובהכרח שאין עדיפות למצב אחד על משנהו שנאמר שהמלאכה היא עשיית המצב החדש, ומ"כ בהכרח שהמלאכה היא עצם שינוי מקום החפץ. וכיון ששינוי כולל את המצב הקודם, והמצב הבא, הרי שההתעסקות בשינוי תחייב התעסקות גם במצב הקודם וגם במצב הבא. והיינו, שמלאכת הולאה היא מהיות החפץ מונח בדשות זו ועד היות החפץ מונח בדשות השניה, ותולדת המלאכה היא היות החפץ במקום חדש.

גדר שלוש מחיצות ברשות היחיד - תל וחריץ רה"י גמורה שיש להם ארבע מחיצות

כמו שאמרנו המלאות הכוללת את כל הדברים הקיימים תהיה בעלת משמעות לחילה מבחינת קיום דברים, והיינו, שלגבי מה שהדברים קיימים אין במלאות משמעות מחולקת, וכל המלאות היא דבר אחד אל קיום, וכל הדברים הקיימים בה יהיו מלאות אחת. אך אחר שנגדיר חלק מהמלאות בקיום אל דבר נפרד תיפרד המלאות ביחס לדבר הנפרד הנמלא בה וקיומו יהיה חלק מלאות נפרד. והגדרת המלאות האחת ביחס לדברים הנפרדים תהיה מלאות כוללת שאמנם היא אחת ביחס למושג הקיום אל הדברים, אך לא ביחס לנפרדותם, ועל כן תוגדר ככוללת. שהיא מלאות אחת אל המושג קיום המכילה קיימים נפרדים רבים, להיינו שמלאות הנחלקת משום היות הדברים הקיימים נפרדים לא יהיו חלקיה נפרדים כי משמעות הקיום אל כל הדברים היא אחת או שהם קיימים או אאא וחלקי המלאות יהיו רק במובן אל קיום שונה והוא משם שני וזה המופרדות היותר חלשה ובמובן אל דבר נספר. ובדוגמת שאמרנו החפץ והמקום יוגדרו כמלאות אחת אל שני קיימים נפרדים, ויהיה משמעות שאניהם כוללים במלאות אחת, ושאין קיום אחד סותר את קיום האחר,

לך אין משמעות לחפץ כחומר ולמקום כחלל כי אין להם משמעות רק מה שהינם שני דברים קיימים במציאות לחוד, וזה משמעות כל שני דברים.

ראיה מספיקא דחל המתלקט באתי רבים - אין דין אתי רבים תלוי במספר המחיצות

ולבאר כל זה נראה בהקדם מה שיש לקלקל בליקנא דגמ' לגבי מקום ד' לחמרו דבעינן הנחה, ולגבי סברת ר"ע (ורבי המובא בגיטין), נקטו ליקנא קלוטה כמי שהונחה. ולגבי סברת רבי כתב רש"י (ד: ד"ה שלי וה. ד"ה כמאן) דכמונח דמי, ולגבי סברת רבנן לפ' בתוך ג' לחמרו (לק' ק.) דבעינן שיהא החפץ נח. ועוד יש לקלקל דבספיקא דרבא נקט לשון לוויר שמין וכו, ולגבי מתגלגל דסברת נקט לשון שמין סופו לנוח שתם.

ח. ביאור יסוד חילוק גדרי רשויות דאורייתא ודרבנן

חילוק גדרי דאורייתא מדרבנן ברשויות - רשות דאורייתא נוגעת רק למקומו של חפץ

גמ' (שבת לח.) למר דבא למר דב נחמן הוליא כגרוגרת לאכילה ונמלך עליה לזריעה אי נמי לזריעה ונמלך עליה לאכילה חייב. פשיטא זיל הכא איכא שיעורא וזיל הכא איכא שיעורא. מהו דתימא בעינן עקירה והנחה בחדא מחשבה והא ליכא קמ"ל. בעי רבא הוליא חצי גרוגרת לזריעה ותפחה ונמלך עליה לאכילה מהו. תא"ל תם הוא למיחייב דזיל הכא איכא שיעורא וזיל הכא איכא שיעורא הכא כיון דבעידנא לאפקה לא הוה דיה שיעור אכילה לא מיחייב או דילמא כיון דלאו מישתיק ולא חשיב עליה מיחייב ממחשבה דזריעה השתא נמי מיחייב. ותא"ל כיון דלאו מישתיק ולא חשיב עליה מיחייב ממחשבה דזריעה השתא נמי מיחייב הוליא כגרוגרת לאכילה ומקה ונמלך עליה לזריעה מהו. הכא ודאי כי מישתיק ממחשבה קמייתא לא מיחייב או דילמא בתר השתא אזלינן ומיחייב. ותא"ל בתר השתא אזלינן ומיחייב הוליא כגרוגרת לאכילה ומקה וחזרה ותפחה מהו. יש ליחוש לענין שבת או אין ליחוש לענין שבת תיקו. ע"כ.

ובהכרח לגדר מקום והולאה הוא גדר במקום חפץ, ואין גדר מקום לחם בגדר מקום חפץ לחם לחפץ, וע"כ יהיה מקום חפץ ביחס לחפץ ומקומו. וזה מוכח גם מעצם שיעור שיעור ר"ח להעברה משיעור ר"ט לרה"י ומקום חפץ, ובהכרח לחיכא לדין מקום חפץ (וכן משמע ממה לחמרינן ילו של חפץ חשובה וכו' וגדר מחשביה ביחס למקום ר"ט, לחפץ היה הגדר ביחס לחפץ, הרי היה לומר בהיפך לכל דין ר"ט למקום חפץ הוא ביחס לחפץ, ויש בזה לחיות רבות. ולכאו"ל, והיינו, גדר הכנסה והולאה והעברה, וזה גם משמעות שם הבאה לשון תורה, לחין משמעות הבאה ביחס לעצם התרומה, ושם הבאה, היינו, שלף לחין חסרון בעצם התרומה, הרי שביחס להבאת התרומה הרי הי למלאכה. וזה הרי בהכרח גדר בחפץ.

גדר הוצאה בחפץ בנפרד לאדם - השוואה לגדר קנין הנפרד ממשמעות החפץ ביחס לאדם

וזה הוכיחו ממעביר דרה"ר שבשלוקח החפץ והולך ולא חשוב כמה שיעשה כן הוא פטור, והרי הליכתו מתוך ד"א לחוץ לד"א לחינה למצד המחייב, ולעפ"כ כשאר יניחו (את החפץ) יהיה חייב, שנחשב שהולילו להיכן שהונח, ולחין ההליכה דביני וביני מפסיקה, ול"כ גם במוליא לרך סטיו י"ל כן, כי לף שמוליא מרה"י לסטיו ולחין ההליכה בסטיו מצד המחייב כשניח ברה"ר יש לחייבו, שכיון שלעתו להניח ברה"ר נחשב שהוליא מרה"י לרה"ר, ולחין ההליכה בסטיו מפסקת ביני וביני.

גדרי רשויות הנובעים ממקום חפץ - עצם גדרי הרשויות המשותפים הם בגדרי מקום חפץ

ונראה שהוא תלוי בשנים, האחד, הוא מקום שנח בו, קרקע או לוויר, והשני, הוא סיבת מה שנח, וזה בשני לופנים, האחד, בחפץ לבד, היינו, שלינו זז, והשני, בחפץ ומקום יחד, שהוא נח על מקום, והיינו, שהוא נתמך ולחין תזוזה שלו נפילה שתם, ויש חשיבות בדבר שנח על מקום יותר מדבר שנח שתם, ובקרקע לא בעינן שיהיה נתמך להיחשב שנמלא במקום הקרקע, ודי רק במה שלינו זז, לבל בלוויר בעינן גם שיהיה נתמך, ולף שלין זה תמיכה כדי שי תזוזה, כיון שמה שהחפץ זז הוא על מקום, כבר חשוב כנח (לעומת קלוטה ללא), לבל לין הגדר שהוא נח לכותל והכותל מקומו (וכמו לחמר ר"ת בטח על פני לבינה דבעינן שיהיה מקום ד'), וכמו קרקע, ללא מקומו הוא לוויר רה"ר לשולט על עשרה (ומקום ד' דיליה, ל"ל או להוא תחתיו (ונלטרך לומר

גדר מקום וההוצאה מגדרי חפץ - אין דין הוצאה במקום אדם אלא במקום חפץ

ללא בעי תוך ג׳ לענין הגחה מע״ג מקום ל׳), או ללא בעי מקום ל׳ אלא בדבר שהוא שטח חלוק מעיקר הרשות כמו יל וכו׳, אבל המונח בלוויר הרשות חשיב הגחה ברשות (ולא במקום שתחתיה), וכמו בעמוד טו׳ שלינו רחב ל׳).

גדר מקום ביחס למקום חפצים - שינוי מקום דהוצאה הוא ביחס למקום חפצים בללי

וכיון דגדר הוצאה הוא ביחס למקום חפץ, לא יהיו גדרי מקום לגבי הוצאה ביחס לאדם, אלא ביחס לחפץ. וכיון שכן יהיה משמעות במקום עצמו בנפרד ממשמעותו ביחס לאדם, וגדר זה הוא ביחס לגדר מקום לחפצים, דהיינו, שהרי גדר הוצאה מתייחס לשינוי מקום שלינו מגדרי חפץ מסוים, דהרי ביחס לחפץ מסוים, אין הבדל בין מקום למקום, לכל מקום שבו הוא נמצא הרי הוא מקומו בלופן שווה, אלא לגדר זה הוא ביחס למקום חפץ בללי, וע״כ לא יהיה נחשב שינוי מקום אלא ביחס לזה, וזה הרי במושגי מקום לחפצים בלופן בללי, וע״כ לא יחשב הוצאה אלא ביחס למשמעות מקום חפץ הבללי, וכיון שכן הרי שעצם מושגי שינוי מקום יהיו ביחס לגדרי מקום שלא במובן חפץ, וזה גדר מה שלין ליני רשויות כמקום חפץ בלותו הגדר למשמעות המקום כמקום שונה, שעיקר ליני רשויות הם ביחס לחפץ מסוים להגדירו כנמצא במקום, לך גדר השינוי במשמעות המקום הוא ביחס למקום חפצים בלופן בללי.

בנוגע לכל שלש הרשויות שהם מן התורה מלאנו שנפרדו ליניהם לגבי עד כמה גודה מקרקע המקום, יחשב הלוויר כשייך לרשות הקיימת על הקרקע, ובשות היחיל נלמד שהלוויר עד הרקיע נחשב חלק מהרשות הקיימת על הקרקע.

ט. ביאור גדרי מקום דהוצאה ושם רשות

גדר רשויות דאורייתא במקום חפץ - שייכות אדם וחפץ ומשמעות מקום חפץ בשינויי רשויות

וכבר ביארנו לעיל את מושגי לדם חפץ ומקום, ועכ״פ שם כניס הדברים הרי שגדר רשויות שמן התורה הוא בשני מובנים. הלחד. הוא ביחס לשייכות שבין לדם וחפץ ביחס למקום, וזה גדר מקום חפץ. והשני, הוא במשמעות מקום חפץ ביחס למשמעות המקום לדם, וזה גדר שינויי רשויות. וע״כ יהיה גדר רשות במקום חפץ בשים לגדר רשות ליזה שתהיה (וכיון שמלאנו גדר בשינוי מקום חפץ ביחס לרשות שלין בה שינוי (העברה), בהכרח שלין גדר שינוי מקום לחפץ מרשות לרשות, יותר מגדר שינוי במקום חפץ, ויהיה לין הולאה לין בשינוי מקום חפץ, וכיון לשין זה לין בעצם השינוי, היינו, לשין מקום זה במקום זה, בהכרח להוא גדר במשמעות המקום עצמו במקום חפץ, וביחס למשמעות חפץ במקומות שונים, וזה שתירה, ע״כ בהכרח לגדר השינוי הוא ביחס לדם, ולכמ״ל). והיינו שלין רשויות שמן התורה לינו אלא ביחס לחפץ ומקום חפץ, וע״כ גדרי רשויות עצמם יהיו ביחס למושג מקום לחפץ (וע״כ יהיה גדר קרקע מקום בשים לכל רשות, כי זה משמעות מקום ביחס לחפץ, לעומת שימוש בחפץ שלינו ממושגי מקום חפץ עצמו אלא ממושגי דם ביחס לחפץ, וע״כ לא יהיה תנאי ברשות התורה שלינו גדר במקום החפץ, היינו, הקרקע).

ביאור חילוק רה״י מרה״ר בהגדרה - רה״י מוגדרת בקרקעה נפרדת ורה״ר מוגדרת בשימושה

ובזה יבואר מה לשיכת ברה״י לשיכת ברה״ר ביחס לגילור, ומה לשיכת ברה״ר לשיכת ברה״י ביחס לשימוש, והיינו, לולאי שין גדר שינוי מקום חפץ להולאה אלא ביחס למקום חפץ, והוא בקרקע, וגדר רה״י הוא גדר במקום דם יחיל, וממילא גדר מקום חפץ הוא ביחס לשייכות דם וחפץ, וגדר זה במקום הוא גדר סיום, היינו, מקום זה ולא מקום אחר, שזה המושג שייכות ביחס למקום. וע״כ ביחס למקום חפץ, היינו, הקרקע, יהיה גדר שקרקע זו נפרלת. לך גדר רה״ר שינו ביחס לדם מסוים, שמין דם לחד מגדיר רה״ר, וע״כ ביחס למקום חפץ לא יהיה הגדרת הקרקע במה שהיא נפרלת, ויותר מזה שין כלל הגדרה בקרקע ברה״ר בנפרד משימושה, דרוחב רה״ר ולורתו הם גדרים שליליים לחוסר הגבלה. ולא״כ שין כלל הגדרה בלורת רה״ר, אלא כל משמעות רה״ר הוא בשימושה, וע״כ לא תוגדר אלא בשימושה, וע״כ תנאי רה״ר הוא בשימוש. אלא דכיון שהולאה נוגעת למקום חפץ, והיינו, קרקע הרי שגדר שימוש הרבים שינו רה״ר עצמה, אלא ששימוש הרבים מגדיר

את הקרקע, וזה בלותה המשמעות כמו בדה"י. וע"כ כל שיעורי דה"ר יהיו במובן של חוסר הגבלה, שאין הם משמעות חיובית בקרקע אלא בהגדרת השימוש. וע"כ אם לא יהיה בהם משמעות ביחס לשימוש, היינו אלא יהיה בהגבלה הנ"ל, משמעות ביחס לשימוש, לא יהיה זה חסרון בהיות הקרקע דה"ר, ואי אין אלא יהיה הרי שגדר רשות התורה הוא בקרקע המקום כי הם ביחס למקום חפץ, ואין מקום חפץ בכל הרשות אלא בקרקעה, וכל הדינים הנוגעים למה שהוא לא גדר בקרקע, הם בהכרח לא דינים עצמיים אלא ביחס לקרקע. וע"כ לא יהיה גדר מחיצות דה"י אלא גדר בקרקע, והיינו, שאף שיש בדה"י מה שאין בדה"ר שיש בו משמעות שהוא תופס חלל, שהרי עולה על הרקיע, אין זה חלק מהגדרת הרשות, שאין הגדרת הרשות אלא בקרקעה, והיא אינה אלא ביחס לגופה עצמה. וגם אין יועיל מה שדנים שאינם נוגעים לקרקעה בלופן חיובי, ואם נמצא בדיניה גדרים הנוגעים לזה, הרי בהכרח שהם גדרים שליליים כמניעה וכו'.

חילוק תקנת חכמים ברשויות מדאורייתא - תקנת חכמים ביחס לחלל הרשות ולא לקרקעה לבד

ובהקדם ביאור גדרי חלק הזמן לשבת יאמר כי מובן ספירה ומניה הוא מובן של

יחס האחד לרבים, שמנמה דבר ונאמר יש כאן שלוש, ומנית אחד הוא ביחס לקולם לו שנמנה בשלוש יהיה ביחס לשנים, כי השני הוא שני לאחד, והשלישי הוא לשנים. ובזה הגדר יהיה שייך לחלק ולהוסיף גדר נוסף למניה שתים, שיש שנמנה לשם לוגמא מרבעה דברים, ויהיה גדר מנייתם בכל אחד מהמרבעה שבנפרד הוא אחד, והוא חלק מסכום כולל של מרבעה. אך הספירה תהיה במובן נוסף, וכי הספירה תבוא בשתי מטרות, האחת, הספירה שהיא תכלית ידיעתה במשמעות הכמות ביחס לדבר מסויים, וכמונה מעות לעת סוף סכומם ולמה יועילו, אם לקניית דבר אחד או משנהו, והשניה שאין במשמעותה תכלית המטרה וכי מטרת הדבר לענין מסויים אלוטה זה מכבר, ותהיה הספירה לעת רמת סיפוק צורך המטרה הנ"ל.

י. במשמעות מחיצות להגדיר קרקע מקום

וזה ביאורו, כי גדר המח' ביחס למספר המחיצות הוא ביחס להגדרת קרקע, אך גדר הכשר מבוי נוגע להגדרת חלל, ובזה כ"ע מודו דאין הוא מוגדר אלא ע"י מרבעה לדדים, וזה גדר תיקון למחיצה רביעית. לאין הכוונה לחכ' גזרו לתקן עוד מחיצה או ב' בלותו הגדר למחיצת תורה, אלא גדר מחיצה בזה הוא במשמעות ביחס לחלל, ובזה ודאי שהוא במרבעה לדדים. ובזה המשמעות יהיה שם מפולש, והיינו, שביחס לקרקע אין משמעות פילוש אלא רק בחסרון מחיצות, ואף בקרקע בה רבים אין החסרון בעצם הפילוש אלא בביטול המחיצה, והרי גדר מפולש הוא, היינו, דד, ובלי שייכות להיכן הוא מפולש. והוא כמו שאמרנו שגדר תקנת חכ' במבוי הוא ביחס לחלל הרשות, וביחס לחלל הרי כל חוויר הרשות במשמעות אחת, ויהיה משמעות בלות הלדדים, ובזה יבואר גדר לחי ומה לאין לו

מחלוקת מספר המחיצות והכשר מבוי - הגדרת קרקע מדאורייתא לעומת הגדרת חלל בארבעה צדדים

שיעור רוחב, וגדר פס מרבעה ומה שהוא בלי שייכות לרוחב הרשות, והיינו, לתיקון שהוא ביחס לקרקע המקום ולאי שהוא תלוי ברוחבו לאין גובה הרשות אלא ביחס לקרקעה, והיא ברוחב. אבל כיון דגדר תקנת חכ' לאמור הוא ביחס לחלל, ובזה הרי שאין עליות לרוחב על הגובה, להם בלותה משמעות, וע"כ יתכן להגדיר את החלל ע"י משמעות גובה כללית.

ודחו לאו למי כי במעביר מתחילת ד' לסוף ד', אמנם להוא גברא חסוב כמקום פטור, אבל לכ"ע הוי מקום חיוב, משא"כ בסטיו לכ"ע הוי מקום פטור, ובזה יבואר, שאין להוכיח שאין בנשיאתו את החפץ במקום שאינו מקום חיוב, הפסק אין עקירתו ממקום זה להנחתו במקום זה, אבל עדיין יש לומר שזה אינו אלא במה שהוא תלוי במעשה שלו, וכמו במעביר מתחילת וכו', שהרי מה שחייב חוץ

חילוק גדר לחי מגדר פס - פס מחיצה עצמית ולחי מחיצה רק עם כלל המבוי

לד׳ ופטור תוך ד׳ הוא מקום שנטלו מתחילת ד׳ אלו, ואין חייב אלא בהעברת ד״א שלימות, אבל אם יטלהו חוץ לד׳ ויניחהו כאן בהשלמת ד׳ היה חייב, ואין זה מקום פטור אלא דיחס למעשה העברה שלו. ובזה יש לומר שיהיה העברה תלויה במעשה שלו, אבל במוליך לכך סטיו שאין רה״י וכה״ל ומשמעות העברה שביניהם תלויה במעשה שלו, וכן שאין היות הסטיו מקום פטור דיחס למעשה שלו אלא לכ״ע, שהוא רשות פטור, ולגבי שיחשב מעשה שלו כהעברה מרה״י לרה״ר הרי מיפסקא רשותא.

והנה בטעם דין לגילי רה״ר ליתא בגמ׳ בתובות (לא.:) לשקלו וטרו בבילוך דינא דבריתא להגונב כיס ומכרו שם בבירור טעם פטור מגניבה במגרר ויוצא (משום קלב״מ) ולשפקיה להיכא. אי לשפקיה לרה״ר וכו׳ לא לריכא לשפקיה לגילי רשות הרבים. וכמאן אי כר׳ אליעזר דאמר גילי רה״ר כרה״ר למו מיסור שבת ליכא לאיסור גניבה ליכא. אי כרבנן דאמרי גילי רה״ר למו כרה״ר למו מיסור גניבה ליכא לאיסור שבת ליכא. לעולם כר׳ אליעזר וכי אמר ר״ש גילי רה״ר כרה״ר למו הני מילי לענין חיובא דשבת דזימנין דלחקי רבים ועיילי להתם, אבל לענין מיקנא קני. מ״ט דהא לא שכיחי רבים. ע״כ. והנה

אבל בהעברה כיון שגדר השינוי הוא לא במקום עצמו, שאין המקום מחולק מחבירו אלא דיחס לחפץ, והיות החפץ במקום מגדירה את המקום כשונה ממקום שלילו (ד״ה), הרי שיהיה צורך לגימול על העברה לבד, ועל זריקה לבד, ואין ללמוד זה מזה. ולפי כתב העברה לא הייתי לומד זריקה מיניה, לכיון שגדר השינוי הוא במקום חפץ, היה לומר שאם אין הוא מניח בידים במקום החדש, אין זה נחשב שהמקום משוייך לחפץ בלותו המופן שהיה המקום הקודם, ואין זה שינוי אלא קלקול שעתה הרי הוא כבלי מקום (וטעם יש

וא״כ יבואר לכיון לכר״י גדר המיעוט הוא דיחס לחדש, ומה שיחשב מעשה שלו, הרי שאין חסרון באין יכולים מה שאין בכח לעשות כל חלק מהמעשה, לאין זה גדר בחדש. אבל לכ״ע להמיעוט הוא דיחס לכח עצמו, בהכרח לפירושו הוא שיש חסרון בכח שאינו רלוי לעשות את המעשה לבדו, ואין זה גדר בכלל המעשה, וזה שאמר בעשותה, היינו, שאין זה מיעוט לגבי נפש אחת, אלא המיעוט הוא דיחס למעשה שלה, היינו, גדר כח שלה במעשה, ובזה לא יועיל מה שנחשב המעשה לחדש בכל העשייה מקום לדרכו בכך, כיון דיש מיעוט בכח, ואין כח שלו נחשב להגדיר המעשה.

ועוד יש להקשות מה שתלה זה בזה, ולאמאי לא נימא דבאי ילפינן זורק ממוקיט פליגי, ותרוויהו ס״ל דלא לאמרינן קלוטה כמי שהונחה (ועוד יש להקשות מה הו״ש בגמ׳ זבחים בדעת ר״ע דמי חטאת נפסלים לפילו בהעביר מעל גבי הבלי כיון דס״ל קלוטה כמי שהונחה, והכא לאמרו דלא מהני המי סברא לגבי למעלה מי׳), וגם לשון דילפינן זורק ממוקיט לא נתבאר, לכיון דס״ל לר״ע לאפילו זורק חייב הרי למוקיט לאו דווקא, ואין זה ילפותא אלא דיש לי שני ליה בין זריקה להוקטה.

יא. בגדר ג׳ מחיצות

ובגדר ג׳ מחיצות מצאנו לגבי עיבוד בפועל זה הוי בקעי בה רבים, ולגבי הגדלת מקום זה קרוי מפולש, וכבר כתבנו לאין משמעות מפולש בלי בקיעה דיחס לרשות לאורייתא, וגם אין חסרון למפולש שווה בכל הלורות, ואף אי ס״ל למבוי עקום דינו כמפולש, אין הוא מפולש, ואין זה שייך למספר המחיצות. אך גם דיחס לבקיעה בפועל לא מצאנו אלא משמעות לפם ל׳ מחיצות, משמע לאין בקיעה גדל בשלוש מחיצות, וגם שם בקיעה הוא דיחס לגבר עצמו ולא לגדיו. ועוד מצאנו שנקרא נכנסים לה בזה ויוצאים לה בזה, והיינו, זה גדל מעבר, אך גדל זה הוא גדל רק דיחס לבקיעה בפועל. וזה אף דיחס לשלוש מחיצות יחד ולא כל אחד לאוד. ועוד לאין זה במשמעות המחיצה עצמה, ובפרט זה נאמר במקום להוא מועיל לשבת, והרי אין כניסה או יציאה חסרון בג׳ מחיצות.

בירור מספר המחיצות הנדרש לרה״י - שתי מחיצות שלמות מגדירות היטב את ריבוע הקרקע

משמעות מחיצות לכל חלק בקרקע - מניעת חדירה לרשות מול הגדרת הקרקע ע״י גובהה

גדר מחיצות ביחס לרשות שבת - מניעת פריצה לרשות ומשמעות חלוקת הדין בצדו מראשו

משמעות שלוש מחיצות ברשות שבת - בקעי בה רבים ומפולש ולישנא דנכנסים ויוצאים

חילוק ג' מחיצות מב' וד' - שתי מחיצות לסתימת אורך ושלישית להגדרת אי פירצה

ומעתה יבואר למה לחלק כ"ע הוא בגדר זה, וזהו לשון קלוטה כמי שהונחה, היינו, לגבי מה להרשות כוללת כל החפצים הנמצאים בה, חפץ הנקלט בה כלול כחפץ שהונח בה (ושם קלוטה, היינו, מקבילה לחפץ הכלול ברשות שיש בה כח קליטה, והוא קלוט שלה, כמי שהונחה, היינו, מעשה שנחשב הנחה, משום שעשה שהחפץ יהיה כלול ברשות והוא הונח בה), ולפ לחין זה מעשה להעושה שלא להרשות, כ"ע לא בעי הנחה כמעשה נפרל ברשות שהונח בה, ושפובה הוצאה. אבל כ' יהודה סבר דבעינן מעשה הנחה ברשות כמעשה נפרל, אבל מעשה הקלטה ברשות הרי כמעשה הנחה ברשות, לקלוטה כמה שהונחה.

ולמדו זה מהאמור לקודם היא לכם, ויש בעשם יום השבת גדל קלושה. וקלושה הוא היחוד, והיחוד הוא כמה שלולא היחוד היה בלתי מיוחל. וזה שייך לו ביום, היינו מכלל הימים, לו בזמן היום, מכלל הזמן. והנה כמה שאמר לקודם היא לכם, אין זה גדל ביום, שהיה לומר קלשהו. וגם אין שייך בזה לכם, שהרי כל יום הוא מובדל מחבדו בשקיעה. והיה לומר רק שהוא קודם, או יהיה לכם קודם, שיש בזה מיעוט ביחס למי שאינו בעיוור. ובמה שכתוב קודם היא לכם, היינו שגדל קודם עלמו, היינו, שמיוחל הלבר, נעשה ע"י יצרלול. וזה שייך רק ביחס לזמן, היינו כלל הזמן שאינו מחולק, ולישרלול יש זמן לשבת מכללו. אלא שאין זה ע"י מעשה, לבזה היה לו לומר קלשה.

גדר ארבע מחיצות לר"ש בסוכה - שייך בסוכה ולא בשבת ואינו דין במקום דאורייתא

וביאור לבר זה נראה שהוא משום גדרי מצוות לא תעשה לשבת, והיינו, לכיון שנאסר לעשות מלאכה הוא שיש גדל מעשה לכל מה שיש לו להיחשב כמלאכה, וזה הגדל שייך בחופנים שונים (וכמו שחילקו במקום אחר בין לבריס האסורים משום תולדה שיש בהם לבין לבריס האסורים משום מעשה, והיינו, שלבריס האסורים משום תולדה אין גדל במעשה אלא

העדר שייכות מנין מחיצות למקום - פס בחצר ודיומדין בפסי ביראות כראיה לגדר המקום

יב. בגדר מחיצה עצמה

חילוק מחיצת שבת מסוכה בתוס' - מניעת רגל רבים בשבת לעומת מחיצות מגיעות לסכך

וכמו שטעו בתחילה שהותירו ביום הרלשון ולא יסמכו על מה שאמר להם כי שבת הוא לה', ועשו כמו שציווס, ולמחר בבוקר אמר להם שלכולהו היום. ולזה להוליח מלידם שאם עלתה בידם ולא נתלע הלחם יש לשומרו לזמנים אחרים ולאכול מלקיטת היום שלא נודע שיהיה בה סגולה זו שתותר לימים אחרים, ואמר שלכולהו היום כי שבת היום לה', ולא אמר שבת קודם אלא שבת, היינו שהוא יום שביתה מחמת עלמו ולא רק משום ימים אחרים, שבזה היה רק להיות משנה ביום השיבי להכנה אבל לא יגרע יום זה מנחינה, אבל בשבת הוא יום שבת בעלמו. והיום לא תמלאהו בשדה, אלא יהיה מוכן בבר בבית, וביאר להם טובתו שאין לרכיו לריכים לחיפוש. ואחר כל זה אמר להם שבך יהיה בכל הימים, שבשבת ימים יקבלוהו, היינו שלריכים לשקיטתו, וביום השביעי שבת אין לריך לשקיטה ולא יהיה המן יורל בו. והיינו שאחר שנתנסו בזה יש להם להימנע מטלוגה זו. אבל מן העם יצאו לשקוט עכ"פ, שלשגו לאכילת יום המחר, ואמרו לולי נמצא בבר

חומרת מחיצה בשבת במשהו מגבשושית - מחיצה המונעת רגל רבים ולחי שאין בו כתותי

וזה גם משמע בגדל גבשושית פחות מג', לאי לאו סברת לאי לשבך לתילקט לו אין לבול סברה הגמ' ללא הוה לה אין רה"י, וכן משמע מלוחה וכו', וזה לפילו במשהו, וזה חומר למחילה בשבת (וזה פשר מה לעבדינן לק"ו בעל גבי מחילה, והיינו, למשום מחילה עלמה אין היא רק מקום פטור, לאין בה משמעות גובה עשרה, זה רק לירוף לגבי הרשות, והק"ו הוא ביחס לזה, ואכמ"ל). וע"כ שייך שיהיה לחי משהו, ולא יהיה בו חסרון לכתותי מיכתת שיעורה, שביחס לגובה אין זה חשיב שיעור, שזה ביחס לרשות. ואין בלחי עלמו לף למ"ד משום מחילה אלא מה שהוא חומר המונע רגל רבים, וזה משמעות שלילית, ולישא חסרון להוא לשריפה.

ולפ"ז יש למצוא גדל במה שזה תלוי בהסירת יהושע ובכוחו להנחיל את הארץ, כי אין התורה במה נחשב רה"ר הוא בקרקע שאין

לה משמעות שימושית בעצמה, שבזה לחרה תורה שעשיעם הרבים בה יחשיבה כרה"ר, ובחמת זה חין ליהושע לחלק דין (ויותר ממה שחין לחכ' בכל דור), לבהגדרת שימוש הרבים עצמם ולחי שחין ליהושע כח, שלח ניתן לו כח בחנשים, ולף בקרקע הרי לח ניתן לו כח חלח לחלוקתה, וחין לו בה קניין, וחין לו כח להגבילה בגדרים קנייניים, וגם חין גדר רה"ר תלוי בקניין (דל"כ לח לחי מה לחמר ר' יוחנן בירושלים חלח למ"ד שלח נתחלקה לשבטים, ולף לי נימח דחין קנין השבט כמו קנין יחיל לגבי זה, הרי שהיה לבדר בכל מקום מה הונחל ליחיל ומה לח. וגם חין לחפשרות לבדר זה בקרקע שחין נוחות תשמישה קבוע, וגם בדור דחין זה גדר תפיסת שבט לו תפיסת יחיד לשבט, דזה שייך לגדרי לחוזק חבות ולח

ועוד יש להקשות מה שתלה זה בזה, ולחלי לח נימח דבלי ילפינן זורק ממוקיט פליגי, ותכוויהו ס"ל דלח לחרינן קלוטה כמי שהונחה (ועוד יש להקשות מה הו"ח בגמ' זבחים בדעת ר"ע למי חטחת נפסלים לפילו בהעדיר מעל גבי הכלי כיון דס"ל קלוטה כמי שהונחה, והכח לחרו דלח מהני החי סברח לגבי למעלה מי'), וגם לפון דילפינן זורק ממוקיט לח נתבחר, דכיון דס"ל לר"ע דלפילו זורק חייב הרי למוקיט לפו דווקח, ולין זה ילפותח חלח דלח שני ליה בין זריקה להוקטה.

חילוק לחי מפס בגדרי מחיצה - לחי משמעותו ביחס למחיצה שבצידו ולא כעומד לעצמו

וכמו שלמדנו בבילור דעת מפן דס"ל שתי מחילות דלוריית, דלף הוח מולה דלילכח למקום ד' לדדים, ומ"כ יקבה לין שייך שיוגדר המקום ע"י שתי מחילות, ובילרנו שדלעתו דין מחילות הוח ביחס לעצם הגדרת המקום, דכיון שהוח מרובע הרי שתי מחילות יגבילוהו, דיש בעצם צורת המקום המוגדרת בשתי מחילות וגבול השפעתם, הגדרה לכלל המרובע, דלח שלין זה הגדר מכוח המחילה עצמה לבדה דלח רק מכוח מה שלנו מתייחסים למקום כמרובע, וע"כ לח יהיה זה הגדרה לכלל שטח הקרקע.

וזה גדר לחי, שע"י לחי יש במחילה שבדל עצמה הגדרה לדל שברלשה, וזה משמעות שם לחי, ובזה יבולר במה שלין לחי מועיל דלח במקום שלורכו יתר על רוחבו, כי משמעות מחילות דל במקום שמוגדר בדל לחד יותר מדל לחר, והרי שלין לדדיו שוים בחשיבותם ביחס להגדרתו, ויהיה משמעות יתירה למחילות הדדים החשובים, וע"כ יועילו להגדרת דל משוים, וזה כמו רוב ביחס לשטח. דך בחדר מרובעת שלין משמעות יתירה לדדים משויימים, דח תועיל תוספת משמעות במחילה לגבי דל זה, שלין כלל משמעות מחילה בדל זה, וע"כ יצטרכו לפס להגדיר מחילה בדל זה.

יג. בגדר קרקע מקום

עירוב דקרקע בכלאיים לעומת שבת - עירוב קרקע בכלאיים נוגע למושגי גידולים ולא לקרקע

ובהתפשטות שימוש הרבים לעור מקומות נמדח כמה גדרים, וכמו ע"י הלחק, היינו, שלף חס יהיה מקום המשמש חת הרבים בלחת עם רה"ר שלילו, והיה לו להיחשב כלחל, כיון שלין זה מכוחו חלח מכח התפשטות של שימוש שלילו, לריך שהוח יהיה משמש בלחת, ומקום שמתפשט שימוש הרבים חליו משום הלחק שים ברה"ר, הוח חסרון בעצם ההתפשטות להגדיר חת השימוש לחל עם שימוש שלילו, ושימוש שהוח משום שלין מקום ברה"ר, לין הוח נחשב שימוש לחל. ועל זה לומרו שהילוך שע"י הלחק לינו נחשב הילוך, ותשמיש שע"י הלחק היינו נחשב תשמיש. ובילורו שכיון שעשימש הרבים בהילוך הוח עיקר חס שימוש הרבים, לף שנעשה ע"י הלחק, לחר שנעשה לין הבדל בינו לבין שימוש מקומס לו. דך תשמיש שלין הוח נחשב חלק משימוש רבים לקרקע, ולין הוח משמעות שימוש הרבים עלמו, חלח רק בזה שהוח מחובר להילוך שלילו, חס נעשה שימוש זה ע"י הלחק, לין נחשב להיקרות מחובר. דך הילוך כזה נחשב הילוך, וזה גדר קרן זווית, שלומנס יש בה הילוך ע"י הלחק, ונחשב הילוך לחל, דך מקום קרן זווית עלמה יש בו חסרון בהילוך שלח נוח תשמישו. וזה חסרון בהגדרת שימוש הרבים, ולח יועיל ההתפשטות. וזה גם גדר מחי דלח מסגי בהליה, שלין זה נחשב

משמעות לחי בהגדרת מקום מבוי - חילוק בין מקום שאורכו יתר על רחבו לחצר

שימוש לחד לגמ שימוש לחר, וכיון שאין במקום עצמו גדר הי"ר אין זה נחשב שימוש הרבים.

משמעות מחיצה לגבי עירוב בלאיים - מחיצת בלאיים במשמעות הרחקה וניתוק ולא הגדרת נפרדות

ותראה כי במשמעות זו שב יום השבת, שכל שבת הוא נמשך ממקור לחר, היינו, שבת בראשית, ולא מקום שהוא יום השביעי בימים, הרי שאין שייכות בין יום השבת לשאר ימות השבוע. ועל כן אין השבת הזאת ליקראל מלוה שתלויה בזמן, שהזמן קדוש, ויקראל מקיימים הזמן הקדוש, לגא הוא בין יקראל לה', לגא מאחר שעדיין היה אפשר לומר שהוא תלוי בזמן של האנשים, שהוא שביעית מהזמן שלהם, על כן אמר לדורותיכם שאין זמנו שב זה כזמנו שב זה.

גדר עירוב דקרקע

אבל גדר עירוב דקרקע ביחס לרה"י אין הוא במשמעות מסויימת בשימוש קרקע, לגא מעצם עירוב דקרקע במשמעותה השימושית (וזה עיקר משמעותה לעירובה), והיינו, לכיון שגדר רה"י בקרקע אינו נוגע לעצם הגדרת רשות, שהגדרת רשות היא בעצם מה שמיועדת לשימוש, וכמו ברה"ר, לגא הוא נוגע להיותה רשות נפרדת, והרי אין גדר זה שב רשות נפרדת במובן רשות המיועדת לשימוש שייך לגא ע"י הגדרת המקום כנפרד, הרי שזה חשוב כגדר בקרקע עצמה, וביחס למושגי קרקע עצמה יהיו כל הקרקעות לחת. וע"כ ע"מ להגדיר קרקע נפרדת ע"י מחיצה, נצטרך להגדירה כלחת. שהרי זה משמעות קרקע הנסיסי שהיא לחת, והיותה נפרדת גם פירושו שהיא לחת נפרדת. וע"כ יהיו גדרי מחיצה למקום רשות במשמעות לחת, ולגא כגדרה בכלאיים.

חקירה באוקיינוס המקיף כולי עלמא - אי החסרון בכח מחיצות או בעצם אחדות הקרקע

ואחר העיון נראה שאין זה מוכרח, והיינו, שמדברינו משמע לגדר עירוב קרקע דרשות הוא במשמעות קרקע עצמה, ולא במשמעותה לגבי רשות (לעומת כלאיים שאינו בגדרי קרקע עצמה, לגא בגדרי קרקע לגילולים), והיינו, שמשמעות עירוב קרקע הוא כמו מה לחמרי לגבי קנין לסלגא לחרעא חד הוא. ולכאורה י"ל זה תלוי בסיבת מה שאין כולי עלמא הי"ר למקיף ליה לוקיינוס, אם הוא חסרון במחיצה או חסרון במקום. והיינו, שאם הוא חסרון במחיצות (או בגדר היקף, או בגדר מניעת רגל רבים), דיאורו שאין בכוח מחיצות להגדיר מקום בגודל כזה, ולפ שביחס לקרקע אין חסרון בהגדרת קרקע גדולה כזו, שהרי כל משמעות מחיצות הוא ביחס לקרקע, וכיון שקרקע זו לחת היא יש לפשרות להגדירה, לגא שזה אי לפשר ע"י מחיצות (או מחיצות רגילות בכל לופן). או לילמא אין זה חסרון במחיצות וכי כל גדר מחיצות הוא ביחס לקרקע ומשמעותה, ואם קרקע עולם לחת היא, הרי שיש למחיצות להועיל בה, לגא שאין קרקע עולם לחת, והיינו, לגא כמו שכתבנו לגדר הגדרת הי"ר, הוא ביחס למושגי קרקע עצמה, וכמו גדר סלנא לחרעא חד הוא, לגא בלחת גם גדר קרקע דרשות, כמו גדר קרקע לכלאיים, מוגדר ע"י מושגי רשות עצמה., והיינו, טעמא לגא הוא הי"ר, לכיון שאין משמעות רשות לחת ביחס לכל העולם, הרי שאין שלא יועיל בזה מחיצות. ויש חסרון בעצם הקרקע להיות לחת.

(ובעיקר הא לחמרו כולי עלמא מקיף וכו' ומשמע לנראה, מלאנו ליש מי שאומר שהוא חסרון דווקא במחיצות שאינם נעשות ע"י אדם (ובתוס' כתבו להוא לרבנן דלא לחתי רבים, וזה קשה דלפ לר"י הרי ליכא הכא ג' מחיצות מעלייתא. ול"ת שאין חשיבי מעלייתא משום גודל המקום, או שאין נעשות ע"י אדם, ל"כ יש לומר דגם לא חשיבי סם ד' מחיצות, ומהיכי תיתי לחלק, ובפרט להכא ליכא יותר מטז' אמה ולגא כבפסי בירקות). וזה ל"ב שגא מלאנו גדר בגודל מקום ביחס למחיצה, לגא ביותר מב' פלתיים. ולפ בזה מחיצה העומדת מלליה חשיבא מחיצה ופה לא מלאנו שיעור לחר. ובלחת יש לבאר לפון ר"י דאין חיישין עליה משום הי"ר, שהרי לא מלאנו שיש למחיצות גדר ברה"ר גא בגא ברה"י. והווה ליה למימר להוי הי"י לזרוק, ולפ אי נימא דיש חסרון ברה"ר שיש לה מחיצות לפילו ביותר מטז' אמה (ולגא כהרשב"ם בדין פלטיא), הרי בשני מחיצות ולמי ליכא חסרון, ולפ לבארן ישראל יש לרבעה מחיצות (היינו יש וירדן ויש לבאר למה לא פירשו זה בגמ'), הרי הקשו בגמ' מבבל לליכא ליה גגא פתיים. ובלחת זה קשה איך שגא יהיה, לפ אי נימא להוא לעת הי"י, הרי מוכח דגא חשיב הי"י ביותר

מט״ז לחמה. ומעתה לדברי הגמ׳ מתמע לחין זה חלק מגדרי רה״ר עלמה, שהרי דין מחילות לרה״ר ביותר מט״ז, היה לדון בו בלי שייכות לחרץ. ולפמש״נ לק׳ יתבחר קלת.)

גדר קרקע בדרשות לגבי מחיצות - חסרון אוקיינוס בעצם היות הקרקע אחת למקום שימוש

ותנאי הרחשון שיהיה קרקע ולח לוויר, הוח שיהיה לו בסיס להנחת דברים. והיינו, שלף שלוויר שווה לקרקע לענין מה שיכול להכיל דברים, לגבי היות המקום חשוב כרשות לריך שיהיה בו גם יכולת הינוחם, ובילור הדבר הוח כי חין גדר מקום כרשות רק ביכולתו להיות בו דבר, חלח לריך גם שיהיה מוכן לכך, וכיון שדברים ללח תנועה חינם יכולים להתקיים שם לזמן, חין זה נחשב שמוכן לכך. ובילורו כי משמעות מקום לדבר הנמלח בו במקומו הוח בשני גדרים. החד, בעצם הקיום, שחין קיום לדבר ללח מקום. והשני, שהוח מקומו ביחס לשחר מקומות. ויהיה גדרים חלו משמעות במקום שלעלמו, החד, כחלל שיש יכולת להכיל דבר. והשני, כמקום שיש בו יכולת למקם דבר.

גדר קרקע ביחס לרשויות שבת - שימוש אדם מגדיר קרקע וקרקע רשות ורשות מקום

ולכאורה בילור הדברים הוח לתוך ג׳ לף חי לח נימח לקלוטה כמי שהונחה חין זה כמו למעלה מג׳, לתוך ג׳ חשוב שנמלח בקרקע ולח רק ברשות, והנה מלשון רבח (תוך ג׳ לרבנן לריך הנחה ע״ג משהו) משמע לר״ע לח בעי שינוח תוך ג׳, ולחנס פשיטח ללר״ע כיון דקלוטה תוך י׳ הוה כמי שהונחה בלח הנחה ע״ג משהו לח גרע תוך ג׳ מזה, חבל נרחה לעכ״פ ליכח נפק״מ, דהח לחמרו דר״ע לח בעי הנחה חבל עקירה בעי, ודייק רש״י זה מהח ללח מחייב חלח לחת, וי״ל דזה דווקח למעלה מג׳, חבל תוך ג׳ יחייב ר״ע שתייס (ולשפ״כ ליכח למשמע מיניה, וגם לפשר דס״ל ללח חייב לתולדה במקום לח וכו׳).

יד. הצ״ב בברייתא דיתר על כן

חמש סיבות במבוי שאינו רה״י - ברייתא דיתר על כן ודברי ר׳ יהודה להתירו

בחלק המעשה של הליסור מלחנו שלושה גדרים (ול״ל לחילוק הנ״ל במעשה סתם, ל. מעשה. ב. מלחכה. ג. מלחכת מחשבת). ל. העבודה. ב. העשייה. ג. המלחכה. ובגדר העבודה חלוק גם ע״י גדר העושה המחור. ל. עלמו. ב. עבדו. ג. ממונו. בחלק העשייה מלחנו שלושה גדרים. ל. הגרימה. ב. ההשפעה. ג. התולחה. בחלק המלחכה מלחנו שלושה גדרים. ל. ההמלחה היח יצירת דבר חדש. ב. העילוי הוח יצירת מצב בדבר. ג. השינוי הוח שינוי מצב בדבר.

ולבאר כל זה נרחה בהקדם מה שיש לדקדק בלישנח דגמ׳ לגבי מקום ל׳ לחמרו דבעינן הנחה, ולגבי סבירת ר״ע (ורבי המובח בגיטין), נקטו לישנח קלוטה כמי שהונחה. ולגבי סבירת רבי כתב רש״י (ד: ד״ה שלי וה. ד״ה כמלון) דכמונח דמי, ולגבי סבירת רבנן לפ׳ בתוך ג׳ לחמרו (לק׳ ק.) דבעינן שיהח החזק נח. ועוד יש לדקדק דבספיקח דרבח נקט לשון לוויר שלין וכו׳, ולגבי מתגלגל דשבת נקט לשון שלין סופו לנוח סתם.

ביאור דעת ר׳ יהודה להיתר - הכשר מקום הפרוץ לרה״ר בלו״ק וב׳ מחיצות מעולות

ועניו המלילות החמורה היח בחינה של הדברים ומלבם בנמלח ושין בה הגדרה שלל שינוי שהוח הגדרה המתייחסת למה שהיה נמלח ומה שנמלח עכשיו, וכן לעתיד שימלח כמוחג לחד. וממילח יגדיל לח הדבר שמלבו היה נמלח כך וכעת מלבו לחד כדבר לחד שהשתנה וכן דבר שמלבו כעת כך ובעתיד יהיה מלבו לחרת כדבר שישתנה.

הצריך ביאור בסוגיית תל וחריץ - קושי בלשון גמורה דתני לאפוקי מדעת ר׳ יהודה

חפץ הנמלח במקום חשוב, והיינו, במקום שהוח מוכן לקיום דבריס. וזה גדר שהחפץ קבוע במקום, וכמו בשעת קילבה ממש, שהרי המקום חשוב לעלמו (וכמו ההבדל בין מי שמניח דבר מחוסר יכולת להחזיקו לזמן קלר, לבין מי שמניחו מחמת שלין לריך לו עתה, שהרחשון יניחו במקום כל דהוה ובלבד שינוח, חבל השני יניחו במקום שהמכינו לכשילטרך לו).

והנה ל״ב בעלם מה לנקט התנח תל וחריץ ולח סתם מקום המוקף מחילות, לכאורה הוה עיקר לינח דרה״י, דבתל הלח בעינן לשין גוד לסיק (ולף בחריץ לכאורה לריך לגוד לסיק ביחס לשוויר שכנגד רה״ר). ועוד קשה למה נקט בתל וחריץ דשיתח להו ל׳ מחילות שלימות, והוה ליה למינקט עיקר הדין דג׳ מחילות עם לחי חו פס, ועוד ל״ב דכיון דשית להו ל׳ מחילות שיך נמעט מהם לעת

ר"י לחית ליה רק ד' מחילות, ויותר היה מסתם למעט ג' מחילות, ועוד דהלא מח' ר"י וחכ' הינה בדין מחילות רה"י לבד מלא היה תלויה בלמוד גם בגדרי הכסא מבוי וגדרי לחי וקורה דבתל וחריץ לא בעינן להו. ועוד קשה מיד לייקינן מלשון גמורה לתני הכא לחמ' דר"י וחכ', ומי תני גבי הדלי דנמעט (והיא תוספתא לעירובין), ולי הוה לחמר לאפוקי ניחא לחבל הרי פסקוה מילתא למיעוטי הוא ביחס לדין ולא למקרה המסויים. והנה ברש"י כתב לשון גמורה הוא ביחס לד' מחילותיה, וקשה ביותר ל"ל נמעט לפילו ג' מחילות, וכללעיל (ובעיקר דברי רש"י קשה דלי ליירי לחמחילות מה שייך לומר לחיידי זה כתב לשון גמורה תרה"ר. וע' בתוס').

ובזה יבואר דין עירוב רה"ר, ולחמנם ולחי דין מסמעות בהכסר הנ"ל לעבדינן ברה"ר לח היא עליון נחשבת רה"ר, ובהכרח לעכ"פ עשה ההכסר שלא יהיה מקום זה נחשב רה"ר, וכלכתב ברש"י דזה ההכסר לא מהני אלא במקומות שאינם רה"ר. אבל יהיה מסמעות עירוב רה"ר ביחס לגדרה ברשות היחיד לרבים, והיינו, לכלמר אין שייך ההכסר הנ"ל במקום רה"ר דאי מהני הרי אין זה רה"ר, ואי לא מהני אלא כלום הוא. והם כשני הפכים ואין שייך לומר בזה לשון עירוב רה"ר (וכמו שלא נלמר שמי שגידל מקום רה"ר בתרבץ מחילות שהוא התיל ע"י זה לבטלבל ברה"ר), אבל הוא שייך ביחס לגדרה ברשות להיחיד הרבים. וזה יתלא במקומות שאין בהם תנאי מקום דרה"ר וחשובים כרה"ר מחמת היותם מחוברים לה או מאיזה סיבה שהיא, שבהכסרם בלו"ק יהיה כדי לבטל שייכותם לרה"ר.

הצריך ביאור בסוגיית עירובין ברישא - קושי בגדר אין מערבין רה"ר בכך ובדלתות ננעלות

ומרש"י משמע דלף לאין כותל חשוב מקום מסויים, ולא הוי אלא לוויל רשות הרבים, חשיב מקום, ולא הוי כלחזתו הרוח, והוי מקום לוויל רשות הרבים, אבל בלחזתו הרוח אין מקום שלחזתו שם חשוב מקום,

לאין הוא שם אלא מחמת הרוח, וע"כ בעינן שיהיה תוך ג' לקרקע, לחשיב מקום הקרקע, אבל אין זה נחשב להוא במקום זה, אלא שם נח

והיינו, שהרי קרא לחטלת לא לייתי לווקא בלאיסור שבת, ובהכרח לאין גדר הפטור במלאכה אלא במעשה בכלל, והיינו, אלף למעשה מלאכה יש בו גדרים נפרדים, כמלאכת מחשבת וכו', אך יש שיתוף בגדרי המעשה הנוגעים לחיוב חטלת בין כל חייבי חטלות, וכמו שכתבנו גדר מעשה מלאכה הוא גדר במה שהוא מבטל שביתה, היינו, שתולדה שנעשית יש בה להגדיל לת העושה לותה כמבטל שביתה, וכיון שאין במעשה עלמו גדר לאיסור אלא בתולדתו, ואין בתולדה אלא מה שהיא גדר במעשה, הרי שיש כאן שני גדרי מעשה, לאין המעשה כמחשיב לת העושה כנורס התולדה בלותו הגדר עם המעשה האסור, לגדר המעשה המחשיב לת העושה כנורס התולדה, אין בו מסמעות לאיסור, והמעשה האסור אין בו מסמעות כנורס התולדה, וזה גדר מלאכת מחשבת.

ויש להבחין בין שני גדרי מקום הנמלאים בכאן, הן מקום המסויים כיד לדם, והרשות הכללית, והיינו, לולאי עיקר שם הולדה הוא ברשות, ולא במקום המסויים (היינו, מקום ד' וכו'), ואי לא לומרינן קלוטה כמי שהונחה, הרי לליכא גדר הנחה ברשות, אלא רק במקום, ובילוד גדר הנחה למקום המסויים, שההנחה במקום שהוא חלק מהרשות חשובה כהמלאתו ברשות, אבל אין חשוב מעשה הנחה לגבי הרשות, כי הרשות הרי היא כעומדת לקבל

ונקדים להולילא מדעת מה שהיה לומר לדין העברה כשינוי מקום חפץ נובע מגדר רשות שבה נאסרה, היינו, רה"ר, שלף שיש למלוא בדין העברה מכלל איסור הולדה מרשות לרשות אנו למדים שהעברה חשיב שינוי במקום חפץ, אין זה מקום חסרון לחילות מסמעות היות חפץ ברה"ר ומה שהיא לותה הרשות, שנלמר ללכן הוה כשני רשויות.

טו. סוגיא דמעלות ומורדות דא"י

ארבעה דינים נפרדים בסוגיית מעלות - דגלי מדבר, אתי רבים, ניחא תשמישתיה, ומסור לרבים

ונראה לומר שמיסוד עשיית מלאכה בשבת, היינו, מתי לכתיב לא תעשה כל מלאכה יש בו מיעוט בגדר מעשה, לחין הוא לולא מה שעושה מלאכה, והיינו, שחין במעשה גדר לולא במה שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו, שבלומת מה שנאסר הוא התולדה, ומה שלא נאסרה רק על האדם (היינו עבודה), הוא משום שחין משמעות מלאכה שתם יצירה שיש לה משמעות לגל האדם, לולא הוא גדר בעשיית האדם מה שהיא תסרון שביתה, והיינו, שבדרים המותרים הם מה שחין בעשייתם מי שביתה, ומ"ש לף לגבי פטור דשניים שעשאוה יהיה גדר המעשה הפטור מה שבשנים חין זה מי שביתה, וכיון לחיתעבדא מלאכה מבינייהו הרי שהיה לחייבם, שתולדה זו שחשובה מלאכה מגדירה לת מעשיהם כמי שביתה, ואם מלאנו גדר פטור למעשה בקרקע, הרי שיהיה זה לפי מה שהוא פחות מי שביתה בשנים מבלחד, והוא מע"י שגם השני עושה המעשה נחשב לחד פחות לא שובת, והיינו, לכיון לחיתעבדא מלאכה מבינייהו ממילא מוכרח שהיה במעשיהם חוסר שביתה, וכיון שחין חוסר השביתה גדר בכמות המעשה, הרי שיש לחייב שניהם, לולא שבתו.

גדר ניחא תשמישתיה בתל המתלקט - הילוך ע"י הדרוך ברקק לעומת בקיעת רבים בתל

והנה גדר ניחא תשמישתיה כבר מבואר במקומות לחרים שחין בוקעים בו לולא הוי רה"ר, ולין לחי רבים הרי לא תלוי בתשמיש לולא בהילוך, והילוך ע"י הלחק הוי הילוך בפחות מי', לבל כלן לפילו בי' הוה הילוך, והיינו, להילוך ע"י הלחק בשנה לרקק הוא ביחס למים, ולא ביחס לגובה הרקק לשם הוי הלי רקק לא בשתלקט, ובחרין י' ליכא למ"ד להוי רה"ר, ולין הילוך הרבים מועיל לחין זה נחשב הילוך לחל. לולא להכא לף לחיכא י' כיון לחייבי בשתלקט לחין חסרון להילוך, לולא רק מה שיש לו מחיצה, ולמ"ד לחי רבים היה להם לבטל המחיצה, לולא לולא ניחא תשמישתיה להלי תל, היינו, בו עלמו, והיה לומר שלף למלן לס"ל דין לחי רבים, היינו, דווקא כשמיושם במקום שבוקעים בו הוא נוח, וע"כ יש להגדירו כחלק מרה"ר, לבל במקום שעלמו לינו נוח לשימוש דילמא לא. והבקיעה היא בכלל המקום ומקום זה הוא רה"י, וזה למדנו לר"י ס"ל לחי וכו'. לבל ניחא תשמישתיה הוא ביחס לעשה השימוש.

ביאור הילוך רבים ותשמיש ברה"ר - הילוך מגדיר קרקע ותשמיש מחבר מקום למשמעות הקרקע

ועכ"פ יש לבחר מלי שנא זריקה להולאה מזריקת ד"ת ברה"ר, ולפום ריהטא נראה לכיון דשיעור ד"ת תלוי במקום החפץ המוקדם, ובזה גופא נעשה מעשה דילית, הרי שלין השיבות המעשה שיש בהעברת ד"ת נמדדת לולא ביחס למעשה שלו (וכמו מי שהרג לת הנפש בעשר הכאות, לולא מיפטר לרבנן דריב"ג משום דהכאה שהמיתתו הוה בגוסס ולא לת לת מהכאת גסיסתו), והיה לומר דשין זריקה מחייבת בזה, לחר שלין היא פעולה לולא בתחילת ההעברה (לף לדגבי התולאה יש משמעות יותר בשה שנעשה מכח לחד ולא בכמה כוחות, לבל ביחס למעשה שלין תולאתו חשובה בלי משמעות דכל לורך המעשה, יש חסרון בשה שלין הוא פועל לכל לורך המעשה, וזה היפך סברת לא מלי להחלוקי).

ניחא תשמישתיה דשבילי בית גלגול - תנאי בהגדרת רשות הרבים עצמה ולא בביטול מחיצות

והנה לכאורה משמעות גדר שיעור במעשה הוא שיגרום שינוי חשוב בעולם וכמו שיעור שתי לותיות. לו שהוא שינוי ברשות שלליו הגיע החפץ, והיינו, שיהיה משמעות ברה"ר שיש בה חפץ מרה"י לו והיפך. ולהיחשב שינוי ברשות לריך שיהיה זה ביחס לכמות מסוימת של חפץ, וזה כלעת ר' יוסי לפטור בהולילו לשתי רשויות הרבים. לו שהוא שינוי ברשות ממנה יצא, שיש משמעות בילילת חפץ ביחס לרשות שהיה בה, וזה כלעת ר"ח בשיטת ר' יוסי.

טז. ביאור גדר שימוש הרבים ותנאיו

שימוש הרבים כתנאי ברשות הרבים - הגדרה מוקדמת לשימוש בפועל בקרקע ולא מעצם המשתמשים

והיינו לכאו' שלמרנו שימוש הרבים הוא תנאי במקום שבלי זה אין קרקע המקום תחשב כרה"ר, וכ"כ מה גדר שימוש לרבים, שהרי אין שימוש לכל אחד אלא לעצמו, והרי הוא יחיד, ומהו שיגדיל את המקום כרה"ר, וא"ת דזה נעשה ע"י כלל המשתמשים יחד, הרי אין גדר מוקדם לרה"ר מלבד שימוש הרבים, ואם יש לומר דזה שמשמש כל אחד הוא בגדר שימוש היחיד, במה יש לכלול כולם. ובהכרח כ"ל דשימוש לרבים הוא הגדרה בכל יחיד ומה שהוא משתמש במקום של הרבים, והגדרה זו היא הגדרה מוקדמת לשימוש בפועל, שנגדיל את שימושו כשימוש של הרבים (ובפרט לרש"י דס' ריבוי), וכיון שאין הגדרה זו בדורה מעצם השימוש, הרי ש"ל שהיא הגדרה בקרקע עצמה. לע"י שימוש הרבים נעשה גדר זה בקרקע, ונעשה בחלק מחתת עם גדר הקרקע כמשמש בפועל, וכמו שנבאר. וע"כ יהיה זה שייך דווקא במקום שאין לו משמעות רבים ויחיד.

גדר תיקון יהושע בארץ ישראל - קביעת דרכים לרבים במקום שתשמישו נח וליחיד באינו

אך בארץ ישראל כיון שיהושע חובד ישראל היה עמל ותיקן להם לרבים וסרטיא, ועצם תקנת יהושע היתה לצורך הרבים שלא יהיה היחיד תופס מקום ומונע מעבר הרבים, וכיון שעשה זה בתנאים מסויימים, יש לנו ללמוד מה נחשב מקום הראוי לרבים. ולאינו שקבע שמקום שתשמישו נח יהיה לרבים ואם לאו יהיה ליחיד, מקום לסבר שלבר שתשמישו אינו נח ראוי לרבים. ולמנם ולאי שיהיה שייך רה"ר בכל מקום ואין תלוי במה שהוא של רבים, וכמו בחומה לארץ לגבי אחי רבים. אך ביחס להגדרת מקום ע"י שימושם של רבים, חזינן מיהושע מהו גדר שימוש של רבים ושבמקום שתשמישו אינו נח אין זה נחשב זה תשמיש הרבים, אלא תשמיש היחיד. ואין זה ניחוש יהושע בדיני הוללה ורה"ר, אלא מעשה מה שקבע יהושע לרבים רק במקום שנח תשמישו, ממילא הוגדר שזה גדר שימוש הרבים לת"י, ושימוש שאינו נח לא יחשב כשימוש של רבים. והיינו, שביחס למשמעות שימושם של רבים כהגדרה של קרקע, הרי שניטל מהם כח זה במקום שלא ניחח תשמישתיה (אך זה רק ביחס

שימוש הרבים במשמעות סוג השימוש - חילוק בין ריבוי משתמשים לסוג נוחות השימוש בא"י

לשימוש הרבים, אך ביחס לרה"י כמו שלמרנו אין השימוש בפועל מגדיל את קרקע רה"י, וגם ולאי לחילק ליחיד גם מקומות שתשמישם נח, אלא שמזה שבשחיקן לרבים ובשנמצא מקום שלא נח תשמישו נתנו ליחיד, חזינן שאין ללוי זה לרבים).

ונמצא בזה חילוק גדרים בדיני מלאכת הוללה, דיניס שגדרם נודע מעצם משמעות מעשה ההוללה, ומהם נמצא שיהיו גדרים במקום ובחפץ ובאדם, ובחסרונם לא יחשב המעשה כלל. ודיניס שגדרם נודע ממשמעות כללית לאיסור מלאכת הוללה בשבת. ואף שאלו ואלו חלק ממעשה הנאסר, ושלא יחשב כן בהעדרם, ולכשתמצא לומר יהיו חלוקים בדבר הנגדר על יהיהם, שאלו גדרים בחשיבות, ואלו גדרים במציאות (כמו שאי אפשר לו לאדם להחשיב מקום אחד כשנייס או חפץ כלא נמצא במקומו). ואף למנם שאין דיני האיסור חלק מהגדרת המעשה, ולאי שיהיה להם הגדרה בחלקי המעשה לווקא, וכמ"ש ששיעור גרוגרת הוא גדר בחפץ, ועקילה והנחה הם גדר בחפץ, וכן במקום.

שלבי הגדרת מקום כרשות בשבת - מקרקע כמקום הינוח חפץ לשימוש הילוך או תשמיש

אבל ממעבירי ד"ת מלומלמות ומנח ליה בסוף ד"ת, הרי לא נסתיימה העבירה אלא בהנחה, ואין גדר יציאה אלא בעקירתו, ואין הגעת מקום אלא בהנחתו, וליכא למימר להחשובה יציאה לעקירה לבד, שהרי אי מנח ליה בתוך ד"ת מקום פטור הוא, ואעפ"כ אי מנח ליה בסוף ד"ת חייב, והליכת ד"ת לא הוי הפסק, ובהכרח שהוא מקום שעם העבירה הכלול מיציאת מקום והגעת מקום, הוא במעשה ליליה שהוא חד, וא"כ אף במעבירי יותר מד"ת כן הוא הגדר, ואעפ"כ הילוך למנקיט ואזיל לא הוה הפסק, ויש להוכיח מזה למוליא לדך סטיו.

הגדרת שימוש הרבים בקרקע בפועל - חילוק בין א"י שיש בה גדר חיובי לחו"ל

לא מתעסק לדבי הכל פטור וכו' רבא אמר ליקדם איכא בינייהו והתניא היו לפניו וכו'. והיינו, לחייבי כללעיל לחדב מלקט מליבו, לכ"י אף במין אחד פטר ר' יהושע, ור"ש שזורי סבר לדמין אחד חייב לכ"ע, מקום שאין נחשב מחשבת איסור שונה, וגם לא נחשב מתעסק, ור"ש שזורי שיתכן לס"ל למלאכה

שמין לריכה לגופה חייב, לא יקשה לו היכן יפטור ר' יהושע משום מתעסק, שים לומר שיפטור שלשה לשקוט זו וליקט זו, בין בשם אחד ובין בשני שמות, אבל לר"ש לשבר שהוא תלוי בעומר, כיון שאפילו בזו וזו אם העומר הוא אחד חייב, ור"י אפילו בזו לומר שפטור ר' יהושע, אין לר' יהושע שום משום שיפטור בשבת.

יז. בגדר מקום רה"ר

בירור מקום להיחשב רשות הרבים - קושי ביצד יגדיר יהושע דין חדש מחוץ למדבר

אלא שהיה לשאול כיון שדין התורה לרה"ר נאמר אפילו בלי גדר זה, שהרי דינו תלוי בדיעבד לגבי מדבר, והמדבר הרי לא הוגדר כנ"ל, שלא היה עומד בהגדרתו שלא היה קבוע. ומ"כ בהכרח שאין גדר ליהושע במה שאיפשר הרבים מגדיר את הקרקע וכאילו אמר שאין איפשר הרבים מגדיר קרקע שלא ניתנה תשמישתיה, שלא"כ היה לריך לף בשאר מלאות גדר זה שזהו גדר מוכרח, וזה לא מצאנו. וע"כ ל"ל שגדר זה הוא בעצם איפשר הרבים, שהגדיר יהושע מה יחשב איפשר הרבים, וגם זה קשה שהרי לכאורה גדר רה"ר לאורייתא ומה שהוא מוגדר ע"י איפשר הרבים אינו דווקא באיפשר במקום המסור לרבים, ואין המסירה גדר באיפשר, והרי ודאי אין חלר היחיד נחשבת מסורה לרבים, ואיך יעשה יהושע גדר חדש בדין רה"ר (ובפרט למשמע שלא עדיד שלא תיקון לרבים וסרטיא).

משמעות שימוש הרבים לגבי קרקע - הרבים מגדירים משמעות שימוש הקרקע ולא הקרקע עצמה

והביאור בזה בהקדם מה שכ"ב איך בכלל יגדיר איפשר הרבים גדר בקרקע, אחר שהקרקע אינה מושפעת ע"י איפשר בה. ובהכרח שאין זה דין בקרקע עצמה, אלא במה איש בה לאפשרות איפשר, ובזה יש לרבים להגדיר את משמעות איפשר הקרקע, והיותה מוכנה לאיפשר, שהרי גדרה הנ"ל הוא מכוחם (שאין משמעות איפשר בקרקע בלי משתמשים). וע"כ עצם גדר הקרקע אין הוא מוגדר ע"י הרבים, והנפק שהוא מגדיר את האיפשר (והרי זה ההבדל בין רשות לאוויר אלא בקרקע).

גדר תיקון יהושע בהנחלת הארץ - כח יהושע להגדיר סוג הקרקע לשימוש הרבים והיחיד

ולפ"ז יש למצוא גדר במה זזה תלוי בהסירת יהושע ובכוחו להנחיל את הארץ, כי דין התורה במה נחשב רה"ר הוא בקרקע שאין לה משמעות איפשר בעצמה, שבזה אמרה תורה שאיפשר הרבים בה יחשיבה כרה"ר, ובאמת בזה אין ליהושע לחלק בין (יותר ממה שאין לחכ' בכל דור), דבהגדרת איפשר הרבים עצמם ודאי שאין ליהושע כח, שלא ניתן לו כח בחנאים, ואף בקרקע הרי לא ניתן לו כח אלא לחלוקתה, ואין לו בה קניין, ואין לו כח להגדילה בגדרים קנייניים, וגם אין גדר רה"ר תלוי בקניין (דלא"כ לא אתי מה שאמר ר' יוחנן בירושלים אלא למ"ד שלא נתחלקה לשבטים, ואף לי נימא דאין קנין השבט כמו קנין יחיד לגבי זה, הרי שהיה לכהר בכל מקום מה הונחל ליחיד ומה לא. וגם אין לפשרות לכהר זה בקרקע שאין נוחות תשמישה קבוע, וגם כדור דאין זה גדר תפיסת שבט או תפיסת יחיד דשבט, דזה שייך לגדרי מחוזת אבות ולא לגדרי קנין, לשמי חוזרת ביובל. ואכמ"ל). אלא שכיון שניתן לו להנחיל ולחלקה לכל ישראל, היה לו גם כח להגדיר מקום לכל ישראל, היינו, מה שזה לוכסן, וגם זה בגדר חלוקה, שזה שיהיה מקום שהוא לשימוש הרבים אין זה גדר של זכות וחובה הסותר לזכות היחיד, וכולם לריכים לזה, וע"כ גם זה הוא מדין חלוקה. וחלוקת הארץ לשימושיה אכן היה בכוחו, ובזה שחילק סוג הקרקע ביחס לשימוש הרבים והיחיד, הרי שהגדיר שבארץ ישראל יש משמעות בסוג הקרקע לשימושיה, וזה כמש"כ קודם לדין רה"ר לאורייתא שבדין התורה גדר הקרקע לרה"ר הוא גדר שלילי (ושאין זה חלק מדיני התורה שהרי אינו אלא בקרקע לארץ ישראל ואין דין הולאה תלוי בארץ), ודין התורה שיחשב קרקע רה"ר ע"י שימוש הרבים הוא ביחס לקרקע, ותקנת יהושע הוא ביחס לשימוש, אך הגדרת השימוש תשפיע על דיני התורה בהגדרת קרקע ע"פ שימוש, וע"כ לא יהיה זה שייך אלא בהנחלת יהושע את הארץ, ואלא בשאר מלאות אף שיהיו חוקים חוק לומה, כי אף שיהיה להם שלטון על אנשים (ודינא דמלכותא דינא), אין זה גדר ביחס לרבים בכלל אלא לכל יחיד בפרט וכו'. וע"כ יבואר מה שחסרון למעלות ומורדות

לת"י הוא חסרון בדיני התורה, ובמה שאין דומה קרקע למעלות ומורדות לת"י לגבי מדבר.

סיכום תנאי רשות הרבים בקרקע - שלבי הגדרת מקום מקרקע לרשות של הילוך לרבים

וא"כ מצאנו כמה תנאים בדה"ר, זה לפניס מזה, לגבי הקרקע כמקום הרחוי להנחת חפץ הוא תנאי רחמנן, ובזה אין צורך שיהיה תחמיצו נח, אלא גדלו הוא בעצם מוסג קרקע לעומת לוויר, וזה גבי קרקע לכל הרשויות. ובהשלם מקום זה התנאי הרי שניתן להגדירו כמקום לרשות. ורה"י הוא מקום תחמיץ ליחיד, ורה"ר הוא מקום הילוך לרבים (וגבי זה ואיך זה נעשה ע"י שימוש הרבים יבואר בעז"ה). והגדרת קרקע כמקום נפרד הוא בתחמעותה ביחס לתחמיץ, והגדרת קרקע כמקום הרבים הוא ביחס להגדרתה כמקום שימוש, ויהיה הגדרתה בזה ע"י שימוש הרבים בפועל, שתחמיץ הרבים מגדיר את הקרקע בתחמעותה התחמיצית כמקום הרבים, וגבי שימוש הרבים הרי שזה ביחס לתחמיצי לחם בחופן בללי. ובזה נחלקו ת"י וחו"ל שבחו"י אין נחשב שימוש לרוב יחידים במקום ללא ניחא תחמיצתיה כשימוש הרבים, ובחו"ל ליתא לזה. וע"כ היא ביחס לתחמיצי לחם בחופן בללי, ושאר תנאי רשויות ושייכות מקום לרשות (שלא בגבי קרקע) שונים מרשות לרשות ע"פ החלוקה האמורה, ושאר ליני הולאת חפץ שווים בכל הרשויות.

יח. בגדר תשמיש והילוך דרה"ר

הצריך ביאור ברש"י בדבגלי מדבר - קושי אמאי יוחד חסרון מישור למדבר לבדו

וביאור דבר זה הוא, שגבי חיבות המחמורה הוא ביחס לתחמיץ לחם בה, ולא ביחס למיקום חפץ (ובאמת שיש לבאורה חשיבות יותר בדה"י מרה"ר לגבי הינוח חפץ, להמניח כלו וכו', ואין זה בשני סוגים, אלא טוב ורע, ולא שייך בזה סברת למה לי עיולי וכו'), וע"כ אין מעשה הולאה שהוא במיקום חפץ נחשב מעשה ברשות שהיא ביחס לתחמיץ לחם, וכיון שאינו עושה מעשה בזה, אין במחשבת עשייתו להגדיר חשיבות ברשות, וע"כ יהיה גבי שינוי חיבות הנ"ל ביחס למיקום חפץ, כגבי שינוי זהות.

הילוך ותשמיש בסוגיא דרקק ברה"ר - שיעורי הרקק תלויים בחיבורו לרשות שלפניו ולאחריו

והנה בגמ' אם מבואר דאף לחיבת הילוך, ואף במקום פחות מי', אי הוה האי מקום פחות מרוחב ד"ת לא חשיב רה"ר, וכן אי לא הוה בתורך ד"ט מקום שאין הולכים בה, ובילחנו לאין זה שייך לניתון לאחני רבים לתם חיבת לרה"ר לפני ואחרי הרקק, ואין הרקק חלוק לעצמו, והילוך ותחמיץ הוא רק להחשיבו כחלק מרשות זו. אך גבי אחני רבים הוא ביחס לרשות שהיא נפרדת (היינו לפני שנתבטלו המחילות) ויש להגדיר את המקום הנפרד בהיותו נפרד שיחשב שאחני רבים לענין ביטול המחילות. והיינו, לחסרון להילוך ותחמיץ בדרקק לחשיב ע"י הדחק, אין הכוונה ביחס לרקק עצמו (דלא"כ מה דאיה יש לגומא), אלא הכוונה ביחס לשאר הרשות, והיינו, במה שיש חסרון במחמעותם כחלק מכלל הרשות כיון שחיומם כחלק מרשות הוא רק ע"י הדחק (למחמעות דחק, היינו, שלא מתחמשים בהם מקום לחק הקיים בדה"ר) וע"י הדחק הוא בסיבת השייכות, היינו, שהרי קרקע שהיא בחילוק יותר מג' כבר לא נחשבת כקרקע אחת עם זו שלילה, והוה ליה להיות כרחלית (ולא מצאנו בין תל המתלקט לגבי זה), ושייכותה הוא רק מקום שיש בה הילוך אחד לרה"ר ויש להחשיבה כחלק מרה"ר, וכיון דהאי הילוך הוא רק מחמת הדוחק יש לדון אם יש בזה לחבר את שני המקומות ולהגדירם כקרקע שימושית אחת. וע"כ יהיה בהם חסרון לפחות בד"ת, והיינו, דאין זה שיעור בחשיבות הרקק (דאז הוה ליה להיות במרובע), אלא בשימוש הרבים ומקום שהקפת ד"ת לא חשיבא להם, וכן הוא גבי פסעי לה בד"ט.

חילוק הילוך מתשמיש בהגדרת רה"ר - הילוך בקרקע עצמה ותשמיש ככיתוף מחבר המקום לקרקע

ובזה חלקה הגמרא בין מקום הילוך למקום תחמיץ, וכי הם שני סוגי שימוש שיהיה ברשות (הרבים). ותחמיץ, היינו, במקום עצמו, ויהיה נחשב כחלק מרה"ר מקום שהוא מחמיץ את הקרקע אלא, וכמו בכיתוף שהלחם עומד בקרקע ומכתף על העמוד, ואף שאין זה להגדיר את העמוד כקרקע, אבל יהיה זה השימוש לבטל ממנו דין קרקע שהיה לו (וזה מה שאין חסרון בחורי רה"ר במה

שמין הס בגופה ט', לכיון שמין בחורים מוכן בהגדרת שימושם עם קרקע, שזה נלמד רק כלריך להגדיר קרקע נפרדת כתשמיש הרשות, אבל בחורים שמין גדר קרקע נפרד לא יהיה לריך אלא שישמשו את ה"ר, ויהיו כאווירה, היינו, אחר שיש רשות (וזה גופא נסתפקו בחורי ה"ר אי איכא בה"ר גדר שלא ביחס לקרקע). וע"כ לא יהיה בהם חסרון מחילות ושיעור וכו'), אבל הילוך הוא בקרקע עלמה והילוך אחיל מחשיב את הקרקע כאחת, ולא משום שמשמש את הקרקע, וע"כ אם יהיה ההילוך בקרקע שהיא נפרדת בעלמה כמו ע"י מחילה, לא יועיל זה הילוך, שנפרדות הקרקע תגדיר את ההילוך כנפרד ולא ההילוך לותה, שהנפרדות גדר בקרקע, וההילוך גדר בשימוש בה (ולא שלה). אבל תשמיש הרי היינו בקרקע,

וגם היינו מגדיר את המקום כקרקע אחת, וע"כ אפשר שע"י שימוש המוגדר אחד עם שימוש הקרקע לה"ר יחשיב המקום כחלק מה"ר לר"י.

פעולת אתי רבים בביטול מחיצה - בקיעה ושימוש בשני חלקים בפעולת אתי רבים ברשות

ואע"ב יהיה בפעולת אתי רבים שעושים ברשות כאן שני חלקים, האחד, הוא מה שבוקעים בו, ויעשו בזה שיהיה שייכות למקום שבוקעים בו עם מקום הרבים. והשני, הוא בשימושם במקום. ואפשר לרחבה הוא בתולשת פעולה הנ"ל, והיינו, שביטול מחילה ע"י אתי רבים הוא בשלושה שלבים, בקיעת הרבים הנ"ל, וביטול המחילות, דבזה מתבטל שם ה"י, וה"ר, היינו, מה שנחשב חלק מה"ר. וכיון להיות המקום ניתר תשמישתיה הוא תנאי בה"ר, אף בליכא מחילות, וכמו בקרן זווית, לא יהני בזה מה אתי רבים, ומאידך כיון שזה תנאי רק בשיוך מקום לה"ר, ור"י ס"ל בע"י בקיעת רבים המקום משוייך אף בנגד מחילות שמין לך מפריד גדול מהם, כ"ש כאן.

יט. גדר קרקע הראויה לשימוש ברה"ר וברה"י

חילוק קרקע דרה"י מקרקע דרה"ר - ברה"י התשמיש בחפץ וברה"ר התשמיש באדם כביתוף

והנה מה שכתבנו בענין תשמיש הרשות יש לבאר בזה כי יש הבדל בין גדר לאוי לשימוש בקרקע ה"ר ולאוי לשימוש בקרקע ה"י, לכאבי ה"י מלאנו שגדר תשמיש הוא ביחס לחפץ, ולא ביחס לאדם. וכן מלאנו שמין לריך שתהיה הקרקע ראויה לשימוש בפועל, אלא די שתהיה ראויה לראויה, והיינו, לאפשר לתלי היה מידי, שהוא ביחס לחפץ. וכן מלאנו שדי שתהיה ראויה להניח עליה איזה דבר שאז תהיה ראויה לשימוש. ובין זה לאחרון אינו שייך בה"ר כלל. וגם שונה גדר ראוי לשימוש לה"ר לבעי לשימוש לכיתוף, ולרשי ליה רבים, ומסגי בהדיה, שכל אלו גדרים בשימוש אדם במקום. וגם גדר בניחא תשמישתיה הוא רק ביחס לשימוש אדם, ולא להנחת חפץ, שזה אפשר בכל דהו, כלאזנין בה"י, או לכל היותר בד"ט.

והנה בטעם דין לשלי ה"ר איתא בגמ' בתובות (לא.:) לשקלו וטרו בבילוך דינא דבייתא להגונב כיס ואמרו שם בבילוך טעם פטור מגניבה במגרר ויולא (משום קלב"מ) ולאפקיה להיכא. אי לאפקיה לה"ר וכו' לא

דין ד' על ד' טפחים בקרקע - תוספת גדר על מקום מנוחת חפץ לשימוש אדם

עיקר גדרי רשויות בהוצאת חפץ - קרקע רשות ביחס למקום מנוחת חפץ בשיעור נפרד

והיפך הנח הוא העבד שאין גבול למלאכתו, כי הוא מעמיק למאד כמותו ולא מטרת מלאכה שיש לה סיום, לך אם ינתן לעבד זמן ללא עבודה, וזה ע"י שיפסיק לתונו ממלאכה, הרי שלא יהיה לו מעמעות עבד למאד אלא לזמן, וזה שכתב למען ינוח עבדך כמוך, וכתוב כי עבד היית בארץ מצרים והוציאך ה' ביד חזקה ובזרוע נטויה, והלגיש שהיה זה ביד חזקה כי היה זה מעמעות של התנגדות לעבדות כמו שהיתה במצרים.

כ. בגדר שיעורי מקום כגדר בקרקע רשות

גדרים חלוקים במקום ד' טפחים - ריבוי מקומות הינוח לעומת שיעור שימוש כולל באדם

וא"כ הרי שמקום ד"ט חלוק בגדליו, שביחס להיותו ראוי לשימוש למאד כולו אחד, וביחס להינוח חפץ הוא חלוק. ויהיה גדר שיעור ד"ט ריבוי מקומות הינוח הראויים לשימוש למאד. וע"כ מקום הינוח הוא גדר בקרקע, אך שיעור ד"ט הוא ביחס לשימוש. וכיון שמנחים אלו הם בהגדרת קרקע עצמה, לא שייך בהם יון לבוד, שאין לבוד אלא במקום שיש גדר מוקדם לחיבור וכסיבה לו (והיינו כאן ביחס לאוויר). אך כיון שגדר מקום הינוח הוא ביחס לקרקע עצמה ואין אוויר רשות (י"ט) אלא כמובן קרקע, הרי שאין זה שייך להגדיר קרקע עצמה ע"י אוויר שעצמו מוגדר ביחס אליה. וע"כ לא יועיל זה לבוד (ואין זה שייך לדין גבשושית להתם היכא לרשות כבר, ואין זה אוויר קרקע אלא אוויר רשות. ויתבאר בעז"ה). אבל כיון שכל שיעור ד"ט בגדלו המחיל הוא ביחס לשימוש למאד, אם יהיה המקום יחד ראוי למיזה שימוש למאד להנחת חפץ די בזה שיחשב זה המקום אחד.

גדר שטח ד' על ד' טפחים - חילוק בין מקום הינוח בקרקע לשיעור שימוש בשטח

אלא שעדיין היה שייך לומר שאין שיעור ד"ט הוא ביחס לשימוש למאד, אבל אין שטח של ד"ט על ד"ט הרי זה כבר יון בשטח הקרקע. ואמנם ביחס למקום הינוח אחד שייך לומר שהרי הוא מתחבר לשאר הקרקע מקום שראוי לשימוש, אך אם השטח עצמו מחולק כבר לא יועיל זה, וע"ז אמרו שאין שיעור שטח דל"ט שיעור בעצם חציצות הקרקע לשימוש אלא בהגדרת מקום שיש בו רוחב הראוי לשימוש, כיון ששטח זה ראוי להניח עליו דבר ויהיה ראוי לשימוש, אף ביחס לרוחב הנ"ל יש לו להיות נחשב אחד. ומבואר לעצם גדר קרקע רשות (היינו לעומת אוויר) הוא ביחס להנחת חפץ ואין בו שיעור כמו שאין שיעור בחפץ. וגדר שיעור רוחב ד"ט הוא ביחס לשימוש למאד, וגדר שטח ד"ט הוא בהגדרת הקרקע כמקום. וע"כ אין זה ראוי דראוי שביחס לרוחב ד"ט הוא דראוי משום דאיכא למיחש שמא יפיל חפץ ויתגלגל ויפול לבור, אבל ביחס לשטח אין חשש זה כלל.

חילוק רוחב ד' משטח ד' טפחים - רוחב שיעור תפיסה ושטח שיעור מקום לחפץ

וביתר ביאור כי אין גדר ד"ט ברוחב שווה לגדר ד"ט בשטח, והיינו, דלף שמה שנדיק שיעור ד"ט ברוחב הוא משום רוחב קרקע הראוי לשימוש למאד, אין זה משמעות שטח עצמו שהוא בגדר קרקע הראוי לרשות שהיא פני השטח. שאיעור רוחב הוא שיעור תפיסה, ופירושו שכאילו אנו רואים שמקום זה מלא, וע"כ אם יהיה יתד שאינו בתוכו גדר שימוש הרי שהוא ממעט ברוחב שעכשיו אין ראוי שיהיה במקום זה דבר בעל רוחב זה. אך שיעור השטח הוא שיעור מקום והוא ביחס לחפץ, ואין בו חסרון שהוא מחולק. וביחס לשטח הרי החסרון במקרה הנ"ל הוא רק כמה שאין בשטח זה רוחב כזה, וע"כ די שיניח דבר. והיינו, שלף שהנחת דבר יש בה משמעות שטח אחר ולא זה, אין בזה חסרון, כי אין החסרון בשטח, ואין התיקון בשטח, דלף לולי האי מילי נחשב האי שטח כשטח אחר, אלא שיש בו אין שיהיה ראוי לשימוש, ובזה מועיל מה שראוי להניח וכו'.

חילוק קרקע רה"ר מקרקע רה"י - חפץ המונח ברה"ר אינו בכלל הרשות שלא כברה"י

ועכ"פ מאחנו בגדר קרקע הנדרך לרה"י היינו ביחס לשימוש למאד להנחת חפץ. אך אין זה הגדר בקרקע דרה"כ, והיינו, דלף שדיק שיהיה מקום דרה"כ ראוי להנחת חפץ, אין זה משמעות רה"כ עצמה. כי אין משמעות חפץ המונח ברה"כ (היינו, תוספת המשמעות החמורה לעיל המוגדרת כהולאה) גדר רה"כ עצמה. ובבר זה מוכח מזה שחפץ המונח ברה"כ אינו נחשב שמקומו בכלל הרשות שנמצא בה, דל"כ לא הוי ביה אין העברה, ובהכרח משמעות הרשות שלעצמה אינה בהיותה מקום חפץ. ויותר מזה לכיון שהיותה רה"כ הוא גדר בדין העברה, בהכרח שביחס

למקום חפץ יש רה"י הוא יש שלילי, ושלא יהיה חפץ הנמצא במקום הרשות כנמצא בכל הרשות (ויותר מזה מצאנו לעתים י' יוסי לתף שתי רשויות הרבים נפרדות הוי לחד לגבי הולאה).

שיתוף גדר רה"ר ורה"י בהוצאה - שני גדרים במקום חפץ מונח ומשמעות היותו ברשות

וא"כ הוא שאין רה"י גדר מקום חפץ, וז"כ הוא שבירורנו שאין רשות להולאה הוא יש במקום חפץ, הרי שביחס להגדרת שינוי שיש בדין הולאה יהיה זה גדר שלילי, והיינו, שמה שמותר להעביר ד"א בכרמלית זה משום שאין לנו לומר שיש הבדל ביחס למקום חפץ בין מקום זה שבכרמלית למקום אחר. וזה משום שכמו שאמרנו יש כאן שני גדרים, האחד, הוא מקום חפץ מונח, היינו, עצם מה שחפץ תופס מקומו, וזה משום חשיבות חפץ מונח ביחס למקום חפץ לעומת שאינו מונח. והגדר השני, הוא משמעות שיש בהיותו במקום, וכיון שמשמעות זו היא מוקדמת לעצם מקום חפץ והיא המגדירה שטח שמקום חפץ יהיה חלק ממנו, הרי שמשמעות רשות היא הגדרת מקום שאינו חלק מהגדרת מקום חפץ מונח מסויים, וכיון שזה לשון ביחס לקרקע לעומת לוויר, וכיון שאין ברה"י שלא הגדרה זו, בהכרח שגם רה"ר הוא בהגדרה זו. שאם אין הם בתותו גדר לא יתכן לקבותו שינוי, שלא תוספת, וזה ברור.

כא. במשמעות מקום חפץ לגדרי רשות

משמעות מקום חפץ בקרקע רה"י - מקום רה"י מוגדר כנפרד ומאוחד ומקום רה"ר מחולק

וביתר ביאור שאם היה ברה"י גדר שימוש, אז היה לומר שגדר תוספת משמעות במקום חפץ הוא ביחס לגדר שימוש שבקרקע, אך כיון שאין השימוש חלק מהגדרת רה"י, אלא רק מה שהוא מוגדר כנפרד, בהכרח שאף משמעות שימוש שמצאנו ברה"י, אין היא אלא ביחס לגדר זה. וכיון שאין גדר היותו נפרד גדר שינוי המסור עצמו, לז"כ היה למסור הולאה לכרמלית, בהכרח שאף מה שנתצב רה"י נפרד, אין זה גדר תוספת המשמעות למקום חפץ המורה. וכלעיל.

הנה מצאנו בתורה כמה שמות מעשה, וחלוקתם במעשה, ובתולאה. בעושה, ובנעשה. יש מעשים שנקראים ע"ש גדר יש במעשה בעושה או בנעשה, בעושה כמו רציה במי שרולה וזניה במי שזונה וכו', או בנעשה כמו הורגה במוריד והקמה במקים וכו'. ויש מעשים שנקראים ע"ש גדר יש בתולאת המעשה בעושה או בנעשה, בעושה כמו טומאת עצמו במיטמא, ובנעשה כמו טומאת אחרים במטמא והינוח דבר במניח. וכן יש מעשים שנקראים ע"ש גדרם בעשיית הנעשה בעושה מעשה כמו הזנייה במי שמזנה אחר (אל תחלל וכו' להזנותה) והפנייה במי שמפנה אחר (כהפנות שכמו). וכן מצאנו שמות מעשה ותולאה כלליים כמו לא תעשה ולא יהיה. וכן מצאנו שהשייכות בין העשייה לנעשה תבוא בכמה גדרים כמו בדבר, בדבר, אל דבר, מדבר, לדבר, את דבר, על דבר, כל דבר, וחילוקם כך. בדבר, מה יש במעשה להיות כלול בדבר ככה בחפץ, וכדבר במקום. אל דבר, מעשה ביחס לדבר החלוק ושאין במעשה להכלילו. מדבר, מעשה יש בו להוליא מן הדבר בלי לשנות גדרו, ככה דבר, או כמלאות דבר. את דבר, על דבר, כל דבר, הוא גדר במעשה או בתולאה יש בחלקה גדר ככולה כי כללה הוא כלל חלקיה, ויתבאר לקמן. וכן מצאנו שהשייכות בין העושה למעשה תבוא בכמה גדרים כמו בדבר שתם, תעשה לך, וכן מצאנו שהשייכות בין העושה לנעשה תבוא בכמה גדרים כמו דבר, לבך או דברו, דבר דבריך או דברי דבריך, דבר לך.

מקום חפץ והנחתו ביחס לשימוש - חשיבות שימוש דהנחה קיימת דוקא ביחס לשימוש הרבים

ונבאר שהרי אין משמעות למקום חפץ אלא ביחס לשימוש אדם, כי אין משמעות חפץ בכלל אלא ביחס לאדם החפץ בו. וגם גדר מקום הרי אף הוא ביחס לאדם, שאין משמעות למקום אלא ביחס לאדם. וז"כ אין משמעות שימוש להנחת חפץ (היינו תוספת המשמעות שיש בחפץ מונח במקום משאינו) במקום אלא ביחס לשימוש האדם. ואף הגדרת מקום עצמה, היינו, רשות, היא ביחס לשימוש האדם. וע"כ ביחס לשימוש להנחת חפץ יהיה הגדרת מקום, היינו, רשות, או רשוי לו או לא. וע"כ יהיה משמעות שימוש המגדירה רה"ר

משמעות שלילית ביחס להנחת חפץ, כלומר, שאין מקום זה רשאי להניח חפץ, וכיון שביחס לאדם לחד הרי זין זה משמעות חיובית (ולדבריה הרי זה גדר רה"י מה שהוא רשאי לשימוש אדם בהנחת חפץ כי זין לאדם היחיל אלא יתכון בהיות מקום רשאי להניח חפץ), וכיון שאין רשות אלא במשמעותה החיובית, הרי שאנו נצרכים למשמעות שימוש חיובית במקום שהיא סותרת להניח חפץ, וזה שימוש הרביים. שכיון שאין משמעות הנחת חפץ אלא בחפץ, ואין חפץ אלא ליחיל (שזה ההבדל בין קרקע לחפץ, היינו, השימוש המסויים), הרי שקרקע במקום הרשאי לשימוש הרביים יהיה בסתירה להנחת חפץ. וכיון שאנו חפצים בהגדרת קרקע (שהיא מגדירה מקום ביחס להנחת חפץ), לא יהיה הגדרת קרקע דרה"י אלא בשימוש להילוך, היינו, שהוא גדר שלילי ביחס לחפץ, וחיובי ביחס לשימוש אדם. וכיון שגדר אחדות דקרקע דרה"י היא ביחס להילוך, היינו, שימוש אדם. לא יהיה זה הגדרה מאחדת ביחס לחפץ המונח במקום זה, ותהיה הרשות אחת ביחס לשימוש האדם להילוך, אך ביחס לחפץ המונח ברשות אין הרשות אחת, שאין אחדותה מיועדת להנחת חפץ. ואמנם חפץ מסויים המונח שם הרי זה מקומו, אבל ביחס למשמעות הרשות, כלומר, הגדרת הקרקע, יהיה זה נחשב כאילו הוא מונח במקומות רביים, שהרי אינם מיועדים להנחה. וזה יהיה משמעות הולאה מרה"י לרביים, לעומת הנחה, היינו, שאוץ מעצם השינוי, יש בקרקע דה"י משמעות שאינה מקום ביחס לחפץ, וזה משמעות שלילית לאוץ לעומת פנים.

והנה עיקר ענייו אדבעה לדדים נגדיר ע"פ הלמוד, שהגישה אל מקום (הכולל את כל לדדיו ומהותו) מן האוץ הוא מחולק לאדבעה לדדים, והיינו, שישנם אדבעה לדדים מהם ניתן להשפיע עיבוד על מקום, והמקום מושפע ע"י אדבעת לדדיו, וכל לד משפיע בשופן כולל על כל הלדדים, ועל כל המקום בהגדרתו, והיינו, על שף שבעייית העיבוד אחת היא, והיא חוסר הגדרת המקום לעצמו, אבל חיבור לותו מקום ושאפשר שיתערב, מחולק לאדבעה חלקים שיוגדרו כל אחד לעצמו לדיניו הנוגעים לכל אחד (ותלויה בזה גדר דין עומד מכובה בכל אחד, ודין פרוץ במילותו, ועוד) ויושפיעו בשופן כולל על כל הלדדים המשפיעים על מהותו של המקום הכולל והאחד. והיינו שאין חלקי העיבוד המערבים את המקום הגדלה להגדרה מערבים לותו מקום היותם מערבים בכח ומקלקלים בחיוב, אלא מהיות השטח בלתי מתגדר בהיות החלקים המערבים קיימים.

סיכום גדר קרקע לעומת אוויר - ראויה להנחת חפץ כגדר באחדות המקום ושיעור ד'

ושם לשות הוא בהגדרה נוספת של מקום שימוש, ובזה מלאנו שני משמעויות, מקום שימוש במובן תפיסה, ומקום במובן אלא, שיש מקום הרשוי להנחת דבר, והוא מקום הרשוי לתפיסה, היינו, שיהיה מלא. ויש מקום הרשוי למעבר דבר, והוא מקום אלא, היינו, שיהיה ריק. ובמשמעות שימוש לאדם הם, מקום הינוח, ומקום הילוך. מקום הינוח, היינו, שימוש חיובי במקום, ומקום הילוך הוא שימוש שלילי במקום. וביחס לקרקע, היינו, לעומת לוויר, שניהם חיוביים. אלא שביחס לשימוש חיובי, היינו, תפיסה, תהיה הקרקע שהיא ביחס למקום תפיסה, וביחס לשימוש שלילי תהיה הקרקע נפרדת, והגדרת קרקע דרה"י תהיה ביחס למושגי קרקע כנפרדת משאר קרקעות, והגדרת קרקע דרה"ר תהיה ביחס לשימושי קרקע כנפרדת משאר קרקעות, והגדרת קרקע כרה"י היא ע"י הגדרת הקרקע עצמה, והגדרת קרקע דרה"י היא ביחס לשימוש בקרקע. וקרקע המוגדרת כרה"י תהיה אחת ביחס לקיום חפצים בה, וקרקע המוגדרת כרה"ר תהיה מחולקת ביחס לזה, ואחת ביחס לשימוש בה, וביחס למקום חפץ מסויים, היינו, היות בה למקום, יהיה שני משמעויות. משמעות קרקע ביחס לחפץ והיא המקום התפוס ע"י החפץ, ומשמעות קרקע כמקום לחפץ והיא המקום הרשוי להיתפס ע"י חפץ.

גדר קרקע ואוויר ברשויות שבת - מקום תפיסת ומקום חלל ומקום הינוח לעומת הילוך

וא"כ גדר רה"ר הוא ביחס לשימוש אדם, ושימוש אדם במקום הוא בשני פנים, הילוך, ועמילה. וגדר שימוש הרביים הוא בהילוך, והילוך אדם אחד הוא בכוחב ד"א, והילוך לרביים בכוחב ט"ז אמה, והילוך דד"א הוא שיעור תפיסה, היינו, שהוא תופס בהילוכו כוחב ד"א הגדרים לו. והילוך לרביים לט"ז

גדר שימוש רה"ר בהילוך ותשמיש - דריסת קרקע ללא תפיסת היחיד ברוחב ט"ז אמה

לאמה הוא בשלילת זה, היינו, שיהיה הילוך מבלי תפיסה ע"י מי שהולך. והילוך, היינו, המשכיות הפסיעה, ופסיעה אחת לאדם היא בשורך ל"ט (לביותר מזה אין נחשב פסיעה, אלא קפיצה מהילוך להילוך, ואין נחשב ההילוך לאחד, ואין הקרקע נחשבת לשימוש אחד אלא בהילוך), והילוך הוא ביושב, והילוך ביושב הוא בתוך רוחב ל"ל, ויותר מזה הוא עיקוף. והילוך הרבים הוא הילוך הנוח והמיילי (היינו ללא עמילה), ואין רה"י כמו ברה"י מוגדר בקרקע, והיינו, קרקע המשמשת להילוך הרבים, וכיון לאין הילוך הרבים אלא בט"ז לאמה, יהיו כל ט"ז לאמה לאחד ברה"י ביחס להילוך,

וע"מ שיהיה נחשב הקרקע כקרקע המשמשת לרה"י לריך שיהיה בה ט"ז לאמה, והיינו, שהקרקע עצמה אינה מאוחדת בט"ז לאמה אלא שימוש הרבים אינו נחשב ככזה אלא בצוותא קרקע זה, ובפחות אינו נחשב הילוך הרבים. אך קרקע רה"י אינה אחת בט"ז לאמה, ואין לה רוחב, וע"כ גדר ההילוך ביחס לקרקע הוא ע"י לריסה, היינו, מה שדורסים בה הרבים בהילוכם, שאין משמעות בכל חלק מהקרקע כמשך ההילוך, אלא בלריסה, וע"כ כל מקום שיהיו הרבים דורסים כחלק מהילוכם יחשב כרה"י, וע"כ לא יהיה עמילה חסרון בהגדרת קרקע כרה"י, אלא בהגדרת שימוש כזה כשימוש הרבים, וע"כ אם יהיה עמילה שהיא מוגדרת כשימוש הרבים לריסת קרקע זו, גם תחשוב את הקרקע כרה"י.

כב. בגדר קרקע דרשות ודריסתה

קרקע דרשות האמור ביחס להילוך - קרקע רשות להנחת חפץ אינה מוגבלת לגדרי הילוך

ודין קרקע האמור לגבי רשות הוא ביחס להנחת חפץ כאמור, ואין זה שייך לגדרי הילוך, וע"כ לף אלא יחשב שימוש המגדיל רה"י אלא בדריסת קרקע להילוך קרקע, הרשות עצמה לא תוגבל בגדר זה, וע"כ שימוש הרבים אינו מגדיל ביחס לקרקע הרשות כדין בהילוך, וכל שימוש שיחשב שימוש הרבים יגדיל את הקרקע כמקום הנחשב כרה"י. והיינו, שאמנם רה"י המוגדרת כך היא ע"י שימוש הרבים, והמשך שימוש הרבים הוא בהילוכם, וכל שימוש אחר אינו מוגדר שימוש הרבים אלא שימוש היחיל, אך אין הילוך עצמו הגדרת קרקע לרה"י, אלא עצם השימוש שביחס להילוך נקרא לריסה, אך כל שימוש שיחשב שימוש הרבים יגדיל את המקום המשומש כרה"י, וע"כ שימוש שנחשב אחד עם הילוך גם הוא יחשב שימוש הרבים, וע"כ עמילה שהיא חלק מהילוך כמו עמילה לכתף גם היא נחשבת לשימוש הרבים, כי אין גדר הילוך הרבים כסוג שימוש גדר חיובי של שימוש לאם, אלא גדר שלילי, היינו, שימוש המועט שאינו מבטל שימוש הרבים, שהרי אין הרבים אלא הרבה יחידים, ואין שימוש במקום אלא שימוש היחיד, והגדרת רבים אין היא חיובית ביחס ליחידים, אלא ביטול היחיד.

וע"כ יהיה גדר שימוש הרבים ביחס למקום גדר ברבים ולא בשימוש, והיינו, עצם מה שהמקום הוא לרבים. ואם היה לפשר שיהיה הגדרה במקום שהוא לרבים, בלי היותם לא היה לריך את השימוש. אלא כיון שאין הגדרת המקום כרה"י אלא ע"י היותם, ואין היותם אלא ע"י שימושם, אלא שאין היחיד משתמש אלא לעצמו (ולף בהילוך), וא"כ אין שימושו ראוי להגדיל רה"י, ע"כ יהיה השימוש המגדיל את המקום שימוש שאינו סותר את היות המקום לרבים והיינו, הילוך, אלא שהרי הילוך ליחיד הוא תפיסת המקום ע"י יחיד, ואמרו לבט"ז לאמה אין נחשב שהיחיד תופס המקום, לאין בשימושו כח לתפוס כזה רוחב (וזה גדר להתפשטות ל"ל ליחיד ביחס למקום המיועד לשימוש הנ"ל). וא"כ יש כאן שימוש בלי תפיסה, וזה גדר שימוש לרבים לפילו ביחיד. ואמנם אין עמילה לפוגם נחשבת הילוך, היינו, שימוש בלי תפיסה, אך עמילה לכתף לף היא נחשבת שימוש הרבים, שלף היא חלק מהילוך, וע"כ כיתוף יחשב כשימוש הרבים להגדיל את המקום הראוי לכיתוף כחלק מהרשות, והיינו, עמוד ט'. ולף שאין הוא חלק מהקרקע דרה"י כמובנה במקום הרשות, הרי הוא נחשב חלק מהרשות עצמה כמובן קרקע להנחת חפץ, וכמו בדריסה להילוך. ובזה יבואר גדר תשמיש,

גדר שימוש הרבים ביחס למקום - שימוש שאינו סותר היות המקום לרבים כהילוך וביתוף

דהרי לף הילוך לינו לולס תמימ ביחס להגדרתו לת הקרקע כנדרסת, וכך הוס נקרס בכל מקוס, לולס שהילוך נחשב לתמימ ביחס להגדרת קרקע לרשות ביחס למקוס חפץ, לך ביחס להגדרת שימוש הרבים הרי שהוס נחלק בזה מתמימ, שתמימ הוס במקוס מסויים, והילוך הוס השימוש ההמשכי. ובזה יבואר מה שלין תמימ מגליל לת הקרקע כהילוך לקרקע, להילוך יש לה תפיסת י"ט שהיא הגדרת קרקע הרשות, לך תמימ רק מגליל לת המקוס כמקוס הרשות, וכמו לווירה, ולס כקרקע הרשות. וזה במשמעות קליטת רשות, היינו, שגדר קרקע הרשות הוס במשמעות קודם לרשות, לך קליטת הרשות הוס רק לחר שיש רשות, שחפץ הנמלס במקוס הרשות יחשב כמונח ברשות.

דריסת הרבים בהגדרת קרקע רה"ר - עמידה לבתף חלק משימוש הרבים כמו הילוך ממש

וא"כ הרי שדריסה ביחס לקרקע קודם הגדרת הרשות הוס בגדרי שימוש, וע"כ יחשב דריסה שלינה נוחה כלל ניחא תמימתיה, היינו, ביחס להגדרת קרקע כמשמשת לרבים, שלין שימוש כזה נחשב לשימוש לגבי דריסה, ולס נחשב דריסת רבים לפילו שרבים דורסים, לכיון שזה חסרון בצורת שימוש של רבים, לין זה רבים ללס הרבה יחידים (וזה גדר רבים מכתפיס לה בכומתס וסורלה ברה"י, שלף שורלי לין לזה גדר רה"ר, לכיון שהוס רה"י גס שימוש רבים נחשב לשימוש יחידים, לבל לגבי עירובי חלרות הרי לף הרבה יחידים הוס חסרון. ועוד יתבלר בעז"ה), לך בזה יש גדר לני, והיינו, שלף לחר שיבנס התנלים בקרקע להגדרת שימוש כשימוש הרבים, הרי לין הקרקע נחשבת לקרקע רה"ר ללס ע"י שימוש הרבים, ובזה ליכל הבל בין רה"ר ליחיד, שכיון שלין רה"י ללס בנפרדותה, וזה גדר חיובי, לין שייך שזה יתפשט למקוס לחר, שלין נפרדות מתפשטת בחיבורה עם מקומות לחרים (ללס לדרבה היא נפרלת ע"י החיבור), מלידך כיון שהגדרת רה"ר היא ע"י שימושה, וזה הרי שייך שיתפשט, והיינו, שכל מקוס שיהיה משמש לת הרבים בלחת עם מקוס שימוש הרבים, יחשב גס הוס רה"ר. וגדר זה הוס בכל רה"ר, שכיון שלין רה"ר מוגדרת ללס ע"י שימוש הרבים, הרי שכל מקוס ומקוס מוגדר בנפרד ע"י שימוש הרבים.

התפשטות שימוש רבים למקומות סמוכים - עמוד תשעה נחשב רה"ר מחמת שימוש אחד עימה

וע"כ יהיה שייך שלף במקומות שלין בהם תנלים להגדרת השימוש כשימוש הרבים מחמת רוחבם וכו', כיון שהם משמשים כלחת עם רה"ר גס הם יחשבו כך מחמת השימוש עלמו. ובזה לס נלטרך להנלים ללעיל ללס רק מה שלס יחשב המקוס נפרל ביחס לשימוש. וע"כ עמוד תשעה יחשב לרה"ר לף שהוס נחשב מקוס נפרל מלל קרקע, לך הוס לחל עם השימוש. ובזה גס שייך שתהיה רה"ר נפרלת ביחס ללבר הלריך חיבור כמו הנחת חפץ, היינו, שלף שלני מקומות יחשבו לרה"ר ולס יהיה ביניהם נפרדות קרקע, כיון שהם נפרדים ע"י שימוש לס יחשב לרשות שימוש לחת.

גדרים בהתפשטות שימוש הרבים לרה"ר - חסרון בהתפשטות הבאה מכח הדחק כבקרן זווית

ובהתפשטות שימוש הרבים לעור מקומות נמלל כמה גדרים, וכמו ע"י הלחק, היינו, שלף לם יהיה מקוס המשמש לת הרבים בלחת עם רה"ר שלילו, והיה לו להיחשב כלחל, כיון שלין זה מכוחו ללס מכח התפשטות של שימוש שלילו, לריך שהוס יהיה משמש בלחת, ומקוס שמתפשט שימוש הרבים לליו מקוס הלחק שיש ברה"ר, הוס חסרון בעשס ההתפשטות להגדיל לת השימוש לחל עם שימוש שלילו, ושימוש שהוס מקוס שלין מקוס ברה"ר, לין הוס נחשב שימוש לחל. ועל זה למרו שהילוך שע"י הלחק נחשב הילוך, ותמימ שע"י הלחק לינו נחשב תמימ. ובילוכו שכיון ששימוש הרבים בהילוך הוס עיקר לם שימוש הרבים, לף שנעשה ע"י הלחק, לחל שנעשה לין הכלל בינו לבין שימוש מקולם לו. לך תמימ שלין הוס נחשב חלק משימוש רבים לקרקע, ולין הוס משמעות שימוש הרבים עלמו, ללס רק בזה שהוס מחובר להילוך שלילו, לם נעשה שימוש זה ע"י הלחק, לין נחשב להיקרות מחובר. לך הילוך כזה נחשב הילוך, וזה גדר קרן זווית, שלמנס יש בה הילוך ע"י הלחק, ונחשב הילוך לחל, לך מקוס קרן זווית עלמה יש בו חסרון בהילוך שלס נוח תמימו. וזה חסרון בהגדרת שימוש הרבים, ולס יועיל ההתפשטות. וזה גס גדר מלי ללס מסגי בהליה, שלין זה נחשב שימוש לחל ללס שימוש לחל, וכיון שלין במקוס עלמו גדר רה"ר לין זה נחשב שימוש הרבים.

גדר בקיעת רבים במקום נפרד - חילוק בין מקום שקרקעו נפרדת למקום בעל מחיצות

מלבד זה מצאנו גדר בהגדרת מקום ע"י שימוש הרבים הנקרא בקיעה, והיינו, לחין זה מחמת עצם השימוש שנחשב שימוש לחל עם שימוש הרבים, אלא הוא ביחס למקום, והיינו, שאף שיהיה המקום נפרד ממקום שימוש הרבים, ושימוש שבו לא יחשב שימוש לחל, כיון שחין הוא מפסיק את שימוש הרבים, המקום עצמו נחשב כחלק ממקום שימוש הרבים. וגדר זה הוא ביחס למקום, היינו, חיבור המקומות, שגדר הילוך לחל מגדיר את קרקע המקום ע"י שימוש שיש בו, מקום שגם הוא נחשב שימוש הרבים, היינו, שדריסת הקרקע נחשבת לדריסת הרבים. אך גדר בקיעה אין זה בשימוש, שאין בו שימוש או שאין שימושו נחשב שימוש הרבים מסיבה לחרת, אך כיון שהרבים בוקעים בו הוא נחשב חלק מרה"ר. ובזה חלוק הדין, שאם אין המקום נפרד לעצמו אלא רק קרקעו נפרד, היינו, ע"י שאין משתמשים בו, בזה ליתא לרב אשי לחשיב רה"ר, אך אם המקום עצמו נפרד ע"י מחיצות בזה ליכא למחלוקת ר"י ורבנן מי אמרי רבים ומבטלי מחיצתא, והיינו, שאף שמושם המקום אינו נחשב שימוש הרבים בגלל מחיצותיו, כיון שבוקעים בו רבים אין נחשב המקום נפרד, ואין הקרקע נפרדת, ממילא שימוש הרבים בו נחשב שימוש רבים, ומגדיר את הקרקע כרה"ר. ובזה נסתפקו בחל אלא ניחא תשמישתיה, והיינו, שהרי במקום לאין מחיצות, ואין צורך לביטול מחיצות, אין נוחות השימוש במקום חסרון בבקיעה, שהרי אין אנו מחברים את המקום בגלל השימוש במקום עצמו, אלא בגלל חוסר חשיבותו השימושית ובקיעת רבים בו, אך כאן כיון שהמקום נפרד, הרי שם לומר שמה שמבטל את המחיצות הוא שימוש הנחשב חלק משימוש הרבים ע"י הבקיעה, ואם השימוש עצמו אינו נוח, יש לומר שאין זה מועיל. והיינו, דשימוש אלא ע"י בקיעה כמו בקרן זווית אינו נחשב שימוש רבים משום שאלא נוח תשמישו, אך בבקיעה הרי אין חסרון בשימוש, וכמו בגוררת גמלא. אלא שאם אין מחיצות, אבל כאן הרי יש מחיצות, ואנו רואים לבטלם ע"י בקיעה, ולהגדיר את השימוש כשימוש הרבים. ובמקום שנוח תשמישו וכמו בפסי בירות, יש לומר שאף שהשימוש לבד אינו מספיק, שהמחיצות מגבילות את השימוש כלא שימוש הרבים, אך ע"י בקיעה יש להגדיר את השימוש. אך בחל שהשימוש עצמו לא נוח היה להסתפק בדעת ר' יהודה אם הבקיעה רק מגבילה את השימוש כשימוש הרבים, ביחס לחסרון שהמקום נפרד ואמרינן שהשימוש אחל עם שימוש הרבים, וע"כ בטלים המחיצות, אך השימוש עצמו להחשיב המקום רה"ר לגבי שיחשב שימוש בלי גדרי בקיעה, וכמו בקרן זווית. או לאמת הבקיעה מגבילה גם את השימוש עצמו, אלא יהיה בו חסרון לא נוח תשמישו, וכמו שכתבנו לעיל הרי בלא נוח תשמישו יש חסרון בחשיבות השימוש כשימוש של רבים הגורך להגדרת קרקע ע"י דריסה, אלא דעת ר' יהודה שבקיעת הרבים מגבילה את השימוש עצמו כשימוש הרבים, ונחשבת לדריסתם את המקום להגדיר את הקרקע, וזה משמעות מה שאמר ר' יוחנן במעלות ומורדות דל"י, והיינו, שבאדץ ישראל אפילו במקום שיש לו תגאי רה"ר (היינו ואין לגבי בקיעה או הילוך ע"י הדחק), ויש בו עצמו שימוש רה"ר אין זה חשיב רה"ר, אלא נמסרה לרבים. אך בחו"ל אין חסרון בזה לגבי רה"ר. ואפשר לרחבא הוא אחר לגבי ר' יוחנן, שהוא נסתפק אלר"י אף בארץ ישראל יחשב כן עכ"פ בגלל בקיעה, או לא יחשב אף בחו"ל, כיון שלא ניחא תשמישתיה. וזה פשט לו שבא"י אף בדשות עצמה לא נחשב משום שלא נמסרה, ובחו"ל אף בלא ניחא תשמישתיה נחשב רה"ר משום בקיעה.

סיכום גדרי רשות הרבים ושימושה - עיקר שימוש הרבים בהילוך ותוצאתו בהגדרת קרקע הנדרסת

ואי"כ מצאנו לעיקר גדר רה"ר הוא במה שהרבים משתמשים בו, ועיקר שימוש הרבים הוא הילוך, היינו, לדיסת הרגל, להוא שימוש היחיל שאינו נצרך למקום נפרד, כי אין חסרון לגבי מקום לדיסת רגל ליחיל במה שאף לחרים לורסים בו, וכמ"כ אין נחשב שימוש הרבים אלא במקום שאין שימוש כל אחד תופס הרשות, וזה שיעור ט"ז אמה. אך אחר שיחשב המקום רשות לשימוש הרבים יהיה זה גדר בשימושם שיחשב שימוש הרבים, וכל קרקע שיהיו רבים משתמשים בה תחשב כקרקע הרבים, אף אם אין בה שיעור זה (וזה הדין בכל רה"ר ואף בט"ז אמה אלה) וכמ"כ אף שעצם שימוש הרבים הוא בכל הרשות תהיה הגדרתם ביחס להולאה רק בקרקע שהיא

עיבוד, הרי שלפי שהעושה לותה לבדו חייב שהיא תולשה תשובה, אין היא תשובה ביחס למעבד והיא כשלב מוקדם שלו. ומלאכות שהן לומות ועשאם בהעלם אחד אין חייב אלא אחת, ומשמע דזה לף למי שמחייב על זה ותולדה שלו שהיס, שאין גדר תולדה לימוי ממש שהלומה הרי הוא זה.

כג. בגדר בקיעה

והבן הגלרך לשתי משמעויות שיהיה גדר ביום השבת שאינו ממחזור השבוע, שאינו שייך אלא בקלושתו יתברך אלו הזמנים, שהוא ית׳ ממליא כל הנמלאים ואינו מעשיו בגבול זמן, ויהיה מקדם את השבתות וחלקם בלי יחס לשאר ימים, אבל אין זה שייך ביחס לאדם

בירור מושג בקיעה ומשמעותו ברה"ר - שייכות הילוך לשני גבולותיו וגדר קפנדריא ברש"י

והיינו שהיה לנון מהו המחבר בין שני השימושים להגדיל את המקום כנבקע, שהרי יש ביניהם מקום שאינו בלותו גדר שימוש. ואין בדבריהם גדר שימוש הרבים. ויש לומר שעורת השימוש של בקיעה היא המגדילה את ההילוך כאחד, ויש בהילוך זה שם שימוש הרבים, ויש בדבריהם להגדיל את הקרקע. אלא שגדר זה מלאנו לף במקום שאין כלל לריסה וכלאיתא בגמלא דגמלא, ויש לומר שבמקום שאין בו סיבה נגדית להגדלת השימוש כשימוש הרבים, אבן די בעצם הבקיעה, היינו, ההילוך, אך לגבי מקום שיש בו סיבה כנ״ל הרי בעינן לדבריהם המובלרת ע״י אחדות ההילוך, אך אין ההילוך עצמו מובדל כך. וגדל זה אין לו שייכות לקפנדריא, שגדר קפנדריא הוא חילוף העיקוף, היינו, שלולי זה היה מקיף המקום, וזה אשכון שיש בעצם השימוש במקום, שכיון שאין השימוש אלא חלופת העיקוף, אין הוא נחשב שימוש במקום (והיינו שלף בדין קפנדריא בביהכנ״ס, יש לנון אם רק כניסה שאין נכנס להתפלל נחשב קפנדריא, וכגון שבולה לקרוא למישהו שאם החשבון הוא בעצם השימוש במקום אלא לצרכי תפילה וכו׳, אפילו זה אסור. אבל אם הוא אשכון רק במה שהשימוש שהוא חילוף העיקוף אינו נחשב שמשתמש במקום, אין כניסה סתם קפנדריא, שזה שייך בעצם לשימוש בביהכנ״ס אם מותר שימוש כזה, ואין זה שייך למה שהגיע מבחוץ, וזה לא יועיל מה שיאמרו, או ילמד לעצם השימוש שאלא לתפילה אסור. ומה יועיל עוד שימוש להכשיר השימוש, אלא שיש לומר דגם זה גדר בשימוש במקום ביחס למקום תורה ותפילה. ועי״ע). ולף כאן היה שייך לומר שגדר שימוש הרבים בבקיעה (היינו, להיכא לרה״ר משני לדדיה), משאינו בבקיעה, הוא מה שהשימוש אינו במקום, היינו, בעצם המעבר במקום, שהיו יכולים לעבור במקום אחר, וכמו יסלקנה לבדדיס. ועי״כ אין השימוש המחייל נחשב תלוי במקום הנפרד, ועי״כ אין הוא אשכון בתחילות השימוש. ואין עצם הבקיעה גדל בשימוש, אלא שאחר שאין אשכון כזה, ויהיה במקום שימוש שהוא חלק משימוש אחד של הרבים, לא מועיל בו מחילות להגדילו. ונתלקו ר״י ור״ת אי עצם שימוש הרבים חשיב לבטל מחילה.

הנבקע ע"י חיבור שני השימושים - צורת שימוש דבקיעה מגדירה את ההילוך כאחד ברשות

ואחר כל זאת יבואר מה שכתבנו לעיל בגדר בקיעת רבים בקפנדריא ברש"י - חילוף עיקוף מגדיר השימוש כאינו תלוי במקום הנפרד

רש״י אלא אמר ר״ע אלא בזוק אבל במעביר, היינו, שנמלא החפץ בידו, לפילו ר״ע מודה אלא אמרינן קלוטה כמי שהונחה, ואפילו ליכא למימר לגב יד, וכגון ליכא חוץ כולו לרשות, וכגון אלא עמד לפוש (או לעיל רבא אגב יד לא הוי לגב, דהא לא מסתברא לפליג אדיבה דהדר פשט דבמלטה מי׳ פליגי, ודהקשה תוס׳, דכיון דלר״ע למעלה מג׳ הוי כלמטה מג׳ לרבנן, ולגב יד לא הוי לגב, ליכא למיפטר פשט ידו ונטל אחר מתוכה משום שחיס שעשאוה, דהפושט כבר נתחייב בהכנסתו לקליטת אוויר, ועוד יש להקשות דאי הכי ליכא להושטה מרה״י לרה״י דרך רה״ר למטה מי׳ לר״ע, כיון דכבר נתחייב אהולאה מרה״י לרה״ר לקליטה, ובתוס׳ תירלו או דפליג רבה וס״ל כאבוי, או דאף רבא לא אמר אלא הוי לגב, אלא למטה מי׳, ואיכא למימר דפליג רש״י על הג״ל משום דקשיא

שימוש הרבים בסוגיית רקק ברה"ר - שימוש שהוא חלופת עיקוף אינו חסרון בהגדרת מקום

ונראה לומר לאחן שאלתרת לא מכשרת אלא בהיותה מועילה להיכרת לפתח מבוי, אלא שהיכר זה יתכן בשני לופנים, או דאלתרת גופה הוי הכירת לפתח מבוי, או דהוי הכירת

לקורה וקורה מועילה להיכרא לפתח מבוי. ופסקי לקרוז הוו היכר ביחס לפתח מעצם גורמתם, וקיני לחמנם לין בהם היכר פתח, לך מהני לזה משום שהסתכלותם גורמת לחייב קורה שהיא גופא יש בה המשמעות הנ"ל[א].

ופש הוא לשון שחרות ונפק הוא כח התמלת השחרות וינפק היינו כי לחר שעשה והתקיים הדבר שעשה היינו שחרות עשייתו ע"י שכלול העשייה והיינו שביחס לעשיית הדברים הנפרדים לא שייך נפישה שעליין מחיה לותם לך ביחס לכלל הבריאה כדבר לחר יש כלן תוספת שנשחרה מכח הבריאה הרחשונה.

הבדל רה"ר מרה"י בכלל מקומם - רה"ר מוגדרת בכל חלק בנפרד ורה"י במכלול אחד

והנה לח מלחנו שכעם על הותרתם עד הבוקר. ובילורו שיש בליקטת יום יום מעלת הבטחון בה', שלין להם סיפוק של מחר, וע"כ היו שהותירו מעום שלחגו לחגת המחר. והנה לכלורה היה להם לעמוח בזה שיש להם יום המכין ליומיים ולין לריכים לת לחגתו, ועכ"פ יעלו ללקוט, ובזה יש חסרון נוסף. והיינו שיש בללגת מחר שני משמעויות, המחר, הוא המחר, היינו, שקבעת היום גורמת לו לחוג מקומ זמן שיהיה לו, לם לח יללג מקומס, שמי יחמר שיזדמן לילו, ולפילו לם יש לו על מה לסמוך, לולי יבוח לבר מחומק ולח יהיה

גדרי מקום רה"ר בשימושה בפועל - הגדרת קרקע ע"י שימוש הרבים היא בעצם המשתמשים

כד. ביאור במח' ר"י וחכ' לפמשנ"ת

אבל בנתכוון להגביה לו לבלוע לכ"ע הוה מתעסק, והיינו, שילינת חיתוך ולכילה, וללי שהם גדל במעשה עלמו (חלח שבחלבים ועריות חייב שכן נהנה, היינו, לכיון שלין מעשה לכילה חשיב חיסור מחמת עלם מעשה לכילה בחלב, חלח במה שנהנה בלכילה זו שסוף לכילה הנחה, ויש להנחה זו קיום עלמי בלי המעשה, שלין המעשה לכילה רק מעשה קירבה לגבי הנחה, ע"כ לין נחשב הלכילה לקיחת החיסור, ות"כ מה שכתבה תורה שחטח בה, היינו, ההנחה. וכמשנ"ת לין שייך מתעסק בזה), וכיון למלחכת מחשבת לסרה תורה, והיינו, שלין המלחכה הגמורה העומדת לעלמה (כבר חתוך), חשיבה גוף החיסור חלח במה שחשב בה, הרי יש במעשה גדל שעושה לת מליות החיסור. וע"כ שייך בזה מתעסק.

ביאור אתי רבים לפי קפנדריא - בקיעה מגדירה שימוש שאינו במקום וממילא מבטלת מחיצות

והיינו, שכמו שלמרנו הרי גדל מלחכת הולחה חלוקה למקומות ורשויות וגדל עקירה לבדה והנחה לבדה הוא גדל במקום חפץ (מקום ד"ט), לך לין שייכות בין שניהם חלח ביחס לרשויות, והיינו, שבעקירת חפץ ממקום

שתי מחיצות מעליותא לר' יהודה - מחיצות המגדירות מעבר מסויים אינן בטלות ע"י בקיעה

כבר נתבטלה ממנו משמעות מונח, והרי הנחה במקום לחר היח כיליכת לבר חבק, ולין משמעות חפץ מונח לעלמו חשובה מלחכה לחח מקום שעקירתו והנחתו הם ברשויות, ובהם עיקר משמעות חפץ הוא במה שמשמש לחדם, כל מעשה ההולחה חשוב לחחר, היינו, עקירת חפץ ממקומו עם משמעות הולחתו מרשות לרשות, שזהו גדל בחפץ וביחס לשימושו ולח למקומו ולינה נחבדת בעקירתו מהנחה כלן וכן לחר הנחתו שם (ויש בזה לבחר לעת רש"י להחשיב עקירה לבעל הבית והנחה בילו הפשוטה של העני כילילה) וזה משמעות שינוי הלמור.

והנה ביחס למעשה החסור בשבת מלחנו שמות חלוקים, והם, מעשה שתם, מעשה חכמה, מלחכה, ומלחכת מחשבת. ונמלחם לווקח בחיסור שבת, לחר שבשלר חיסורים מעשה החסור לסור ביחור, ולח מקום חיסור לעשות מעשה שתם. לבל בשבת שגדל החיסור בשביעי לח תעשה מעשיך, הרי שגדל החיסור הוא על מעשה בגדלו כמעשה, ולולי שלמדנו חילוק שמות בגדל מעשה עלמו היו נחסרים כולם.

א. ולפ"ז יש לבחר מה שיש להקשות ארש"י דכתב בפסקי דארוא טעם דנפיש משכיה, ולכאורה משמע בגמ' דדחו להאי טעמא ולא מהני להיכרא, דבסוכה חף דנפיש משכיה לא מהני להיכרא, וע"כ מסקינן בגמ' דהוא משום דאית ליה קלא. ולמש"כ יבוארו דברי רש"י כמין חומר כי דנו באמלתרא משני פנים, בסיבת היותו ניכר, ובגדר ההיכר דעביד, דגדר היכר דפסקי דארוא הוא משום צורתו דנפיש משכיה והוא גופא היכר פתח, חך נידון הגמ' הוא בסיבת היותו ניכר וע"ז חמרו דמה דנפיש משכיה חינו סיבה, והביחו ראיה מסוכה, והסיקו דהוא משום דאית ליה קלא, חך פשוט דסיבת ההבחנה הנ"ל דקלא לא מהני להיכר דפתח ופסקי דארוא חינו מעורר הסתכלות שתוביל ראיה, וע"כ צ"ל דהוא לבדו עושה היכר פתח

ויש לדקדק במה שאמר הוא ית' על מנה. ומנה בכל מקום הוא לשון סיבת כוון, כמו מנה תלכי, שאם לן הוא כמו כיוון, וכמו לאן. וכן הוא לשון מאנתס, היינו שאין הוא לאן לאן אלא מאן, שאינו פונה לכוון זה. ובילקוט, על מנה היינו שהיו כמה וכמה מנה, ותמה על מנה, היינו, ליזה מנה לריך שתהיה, בכדי שתחללו מלהיות מאן ותהיו לאן. והיינו שנתן להם ה' ית' סיבות שיהיו מכוונים לשמור מצוותיו ותורותיו, ותמה ליזו סיבת כיוון תועיל. וזה מה שאמר למען אנסנו, היינו שנם הוא היפך האן, שהאן הוא סיבת כיוון לדבר, ונם הוא סיבת כיוון מדבר לאלא מחשבת מטרה. ולמה שיגיעו לדבר, אבל לא למה להרלותם לאן, ולכן גרס להם למנוסה. אבל לא היתה המנוסה שגרס להם מקום גריעות מקומם, שבזה שייך אן ולא היתה מטרת הענין ההגעה, אלא ההילוך עצמו, היינו שלמה לאמלם לוך ימצאו הדרך בשתי פנים, או ע"י הורלה, או על שינסה עד יגיע למקום הנרלה, היינו למה שהוא סיבת כיוון מחשבת מטרה.

דעת חכמים החולקים על ר' יהודה - מחיצות מגדירות קרקע נפרדת ולא רק צורת מעבר

וכמו"כ אין מתעסק יהיה גדר בעשיית העושה כחשיבות במעשה (שהוא אין בכל התורה להגדרת המעשה כנעשה על יד העושה), דהיינו, היזיעה במעשה, שהוא חסרון בעשם הבנת המלילות הקיימת כשייך בו מלאכה, אע"פ שלעתו על המעשה ותולדת המלאכה.

ביאור כאן הודיעוך כוחן דמחיצות - משמעות חיובית למחיצות להגדיר קרקע ולא מניעה בלבד

ולפ"ז מבואר למה לא אמרו ר"י ור"ש מאמר זה דיחם לשתי מחילות מעלייתא דר"י (לכאורה הוא ריבוי כוחן), דמה שאתי מחילות דר"י מועילות זה כאמור בגדרם השלילי, כלומר, שאין מקום זה מחובר למקום שלילו וכדלעיל. ואין בזה כוחן של מחילות, שבגדר זה אין להם כלל התנגדות ע"י לבקעי בית רבים.

העדר כוחן דמחיצות בב' לר"י - שתי מחיצות מגדירות מקום שלילי ואינן מגדירות קרקע

אבל ממעביר ד"ש מלומלמות ומנח ליה בסוף ד"ש, הרי לא נסתיימה העבדה אלא בהנחה, ואין גדר יליאה אלא בעקירתו, ואין הגעת מקום אלא בהנחתו, ולילא למימר להשובה יליאה לעקירה לבד, שהרי אי מנח ליה בתוך ד"ש מקום פטור הוא, ואעפ"כ אי מנח ליה בסוף ד"ש חייב, והלילא ד"ש לא הוי הפסק, ובהכרח שהוא משום שאם העבדה הכלול מילילת מקום והגעת מקום, הוא במעשה דיליה שהוא חל, וש"כ לף במעביר יותר מד"ש כן הוא הגדר, ואעפ"כ הילוך למנקיט ואזיל לא הוי הפסק, ויש להוכיח מזה למולית לדך סטיו.

מחיצות כל צד להגדרת קרקע - דיומדין בר' מחיצות מגדירים קרקע בפני שימוש הרבים

כה. גדר מחיצות רה"י

ואחר כל זה נבאר גדר מחילות רה"י, דכמו שאמרנו הרי אין קרקע ניחם להנחת חפץ להולאה בעלת גדר מקום, אלא רק מה שהיא קרקע לעומת לוויל שרלויה להיות,

גדר מחיצות רה"י בקרקע וברוחב - קרקע ביחס לחפץ בכל חלק ושיעור ד' ברוחב

וכיון שזה ניחם לחפץ, ואין גולל חפץ שתם, הרי שיהיה כל חלק וחלק מהקרקע בגדר קרקע לבד. וע"כ אם נרלה להגדיר קרקע כזו ניחם לשימושית, היינו, קרקע הרלויה לך חכ' הרי סובריס כן לף ניחם למחילות הלל הנבקע (שאין מי שיתיר פסי ביללות בלי ליומדין), והיינו, ללף לאית לן למימר דב' מחילות לאורייתא, אין זה אלא בשמעות המחילות בהגדרת המקום יחד, וזה גם רבנן וגם ר"י מודו לבקיעת רבים ושימושם חשיב להגדיל את המקום כרה"כ, לאין הגדרה לכלל המחילות עושה אלא מקום נפרד, ולא קרקע נפרדת, ושימוש הרבים הרי פועל בדריסת קרקע, ואם אין בכח המחילות להגדיל הקרקע עצמה, אלא רק ע"י הגדרת מקום כנפרד מסביבותיו, הרי שבשימוש הרבים עדיף בהגדרת המקום, שבזה אין משמעות המחילות אלא משמעות שלילית (מניעת רגל רבים), ניחם לשימושיות הקרקע כשימושית בלופן חיובי (שימוש נפרד ליחיד), ושימוש הרבים הוא חיובי (רגל רבים) ניחם לשימושיות הקרקע בלופן שלילי (שימוש הרבים שאינו מוגבל). אלא שבזה לבבן הוא ניחם למחילות כל לד בנפרד, מה שיש בהם הגדרה לקרקע שחוללים (וזה גדר ליומדין שמחילות כל לד לליומדין פועלות בנפרד ניחם לכל לד, וניחם לחוץ, ועילובן בליומדין חשיב למחלם להגדרת הקרקע).

לשימוש סתם, ולא ניחם לחפץ מסויים. יהיה זה בגדר כמות ניחם לקרקע, וכיון שבהגדרת קרקע לעומת לוויר, אין לנו להגדיר שטח, היינו, כגובל לחד, שאין צורך לזה ניחם לחפץ סתם, הרי שיהיה גובל הקרקע בצוחב לצד. והוא רוחב ד"ט, היינו, שיעור חשיבות של קרקע (במובנה לעומת לוויר). אלא שניחם להגדרת רשות, היינו, קרקע מקום, הוא קרקע ד' על ד'. וא"כ תהיה הגדרת קרקע זו כמקום לחל ניחם לשימוש, וע"כ גם גדר מחילה דרה"י, ושימוש דרה"כ הוא ניחם לקרקע זו. ויהיה בזה משמעות לכל חלק מהקרקע בנפרד ובצוחב ורוחב בנפרד (וכמו פס משהו דר' זירלא, היינו, ניחם יציר לקרקע המועטת).

וע"כ יהיה גדר לכל מחילה, בכל לד, ובכל רוחב, בנפרד, שהרי יש בקרקע מקום לוחב ורוחב כמחילות לכל חלק וחלק מהם, והיינו, שכל חלקי הקרקע שבצוחב מסויים יוגדרו בנפרד, ותהיה המחילה עליהם בנפרד, ניחם לפריטת לד, ושתי מחילות נגדיות ניחם להגדרתם כסתומים, וגדר דשתי מחילות שלמות יהיו רק בהגדרת הצוחב של כל הקרקע, ו' מחילות יהיו רק הגדרת כל הצוחב והרוחב בנפרד, ואם יהיו עריבן הרי שיש מחילה אחת לכל השטח יחד. ודעת ר"י שאין שום משמעות למחילות צוחב קרקע לצד, ומ"כ דעתו שאין המחילות עושות כלום, לא ניחם לפירטה, ולא ניחם לסתימה, חוץ מהיותם מגדירים את כלל השטח יחד. וכמו שאמרנו שזהי הגדרת שטח מקום, המגדירה קרקע. ואף בפסי בירלות אין גדר של ד' מחילות שהרי אין זה בכלל השטח, אלא לצוחב ורוחב, וע"י דיומדין יוגדר שטח כמקום שע"י זה יוגדר כל הקרקע. אך לדעת חכמים שיש משמעות בהגדרת כל צוחב בנפרד, ומ"כ יש משמעות לד' מחילות מה שאין בג', שבג' אין הגדרה רק לצוחב ולא לרוחב, אך בד' יש הגדרה לצוחב ורוחב, ויש בזה תוספת הגדרה לחלקי הקרקע, וכל חלק בקרקע מוגדר לצוחבו ורחבו. וכן בפסי בירלות שאף שגם ר"י מודה שהוא דה"י לצוריותא, אך לדעת ר"י שאין זה מחמת הגדרת הקרקע, אלא מחמת הגדרת השטח במקום המגדיר את הקרקע. אך רבנן סברי שיש במחילות פסי בירלות גם הגדרת הקרקע עצמה, והיינו, שע"י שם ד' מחילות יש גדר בצוחב ורוחב הקרקע עצמה, וממילא יש הגדרה בקרקע, ואין כאן שימוש הרבים. אבל בג' מחילות טובות, אף אי נימא לסברי רבנן דג' מחילות לצוריותא, יהיה זה בצותו גדר דר"י, היינו, שאני מחילות המגדירות את כל חלקי הקרקע בצוחבם, השובות להגדיר את כלל המקום כאחד. אבל אין גדר בקרקע, שהרי אין בהם אלא הגדרה לצוחב, ואין זה הגדרת מקום. ודריסת הרבים בכל חלק בקרקע פועלת בקרקע להגדיר מקום.

ביאור דיני מחיצה לאורכם ורוחבם - משמעות בכל צד בנפרד ובכל רוחב בחלוקת הקרקע

והנה לצורך ניחום החמור לעיל, נקדים מה שכ"כ בגדר משמעות מחילת לד ניחם למרחק מקום שהוא חוקן, והיינו, דבמחילה דכלליים ניחא שהרי אין אנו צריכים אלא לחוץ מפני דבר מסויים, וניחם לזה הרי ממה נפשך אם יצנה השפעה, הרי מחילה תועיל, ואם אין השפעה אין צורך במחילה, וממילא אין צורך בהגדרת השפעת מרחק מחילה. ובאמת כך הוא שבכלליים אף המרחק מוגדר, ובזותר ממנו אין צריך מחילה, ואין גדר כח מחילה ניחם לחיזור מקומות, אלא במרחק זה. וכמו בגדר לכרס. אבל מחילות שבת שהן ניחם להגדרת מקום שלהם, הרי היה צריך שיהיה בזה חיזה שיעור. ואמנם מלשון שיעור דבית שאתיים, אך אין גדר בית שאתיים ניחם למחילות, אלא ניחם לשטח, ואף למ"ד שהוא בצורה מסויימת, אין זה גדר בכל מחילה בנפרד, דמ"כ הוה ליה להיות בריבוע, ואף לר' יוסי דעיקרה ריבוע, הרי מועיל גם במלבן. ואף לפר"ח הוא גדר במקום, דאין לשכסון גדר במחילות בחופן שלילי, שהרי יש מחילות על כל חלק מהאי לשכסון ביושר, ובהכרח שהוא גדר בקרקע, ואיך שלא יהיה ודאי שאין זה גדר בכוח מחילה אחת (אלא בשניים, ואין משמעות שניים אלא כגדר בקרקע לצד, ולא כגדר בכח מחילה).

משמעות מחיצת צד למרחק מקומה - קושי מהו שיעור ההשפעה של כח המחיצה במרחק

וכן יתחלקו מושגים אלו לפי משמעותם לגדרים, שהבקשה, כיון שאינה מתיחסת לצבר אלא לעצמו, אין צורך שיהיה חוקב בה ניחם לצבר, או בזמן עשיית הצבר. והמחשבה, שאינה מחשבה אלא בצבר, אין כל שחשב בה ניחם לצבר תקרא מחשבה, אך תשתנה בגדריה לחשיבה לעתו של אדם לפי הבנת

גדר מחיצת צד ביחס למקום - אין הגבלה לפירצה ביושר אלא בכלל הצדדים יחד

המלאות שבה, שאם תחשב מחשבה על דבר וטעה בידיעתו על הדבר לא תחשב מחשבתו, וכן לפי יכולת המחשבה הנקראת גמירות דעת שאם יחשוב עכשיו כך ובזמן אחר יחשוב כך לא תחשב מחשבתו כלעתו. אך הכלון, כיון שהוא התייחסות ביחס לתולאה מסוימת, כל זמן שילה נחשב כלון ביחס לזמן ההוא, ואם התלה בעת המעשה כולו יחשב כעשה בכלון, אף אם בכור שיקתנה לכלו לאחר מכן. ובכוונה, היינו, כוונת דבר אחד לדבר אחר, יהיו שני הדברים כריכים להיות חלק מהכוונה, ואם יהיה זה כוונה של מעשה לתולאה, לז צריך שיתכוון בזמן המעשה שתעשה התולאה.

ואין להביא ראיה מהיתר לחי וקורה בשורכו יתר על רוחבו, כלומר, לאמנם שם מוכח דיש להגביל מחיצת לחי וקורה (לי הוה משום מחיצה), רק אם משמעותם חשובה דזה שלא שהם חוללים הוא חשוב משאר כלים, אבל הרי פס להוא מחיצה אין לו גדר זה. ועוד יש לומר שזה שייך רק ביחס למקום שיש לו צורה, שאז יש להחשיב כל ע"פ חלקו ביחס לכלל הכלים, אבל בנילון דילן שהוא ביחס למחיצת כל אחד לא משלמו זה. ובפרט, שאף בכלאיים שגדר מקומו הוא מרחק, מועיל מחיצת מרובעה לחומרא ולקולא, אפילו לגבי מקום אחוד עד ד', ומוכח שאין משמעות במחיצת כל ביחס לשאר כלים, אלא יש במחיצת כל חשיבות לחוץ לבדה, ואי אין שלא יהיה גדר קרקע לכלאיים, הרי אינו שיעור במחיצה, אלא בחשיבות קרקע במקום בעל חשיבות מרחק. ויש לומר שגדר זה יגדיר גם משמעות מחיצה לחומרא. אבל הרי חשיבות קרקע במקום הוא חשיבות תפיסה, ולא מרחק, היינו, רוחב ד"ט, וכמש"ת בהריכות, וא"כ אין לזה משמעות במחיצות כלל אלא במקום (ובמחיצות שחשיבותם ביחס למקום כמו בהיקף לגילה). ובאמת בור וחולייתה מלטרפים שאין חסרון במחיצה, המגדילה מקום מה שאין לה מקום ל' שהרי היא מגדילה את המקום, ולא המקום אותה, ואנחנו לנים במחיצה כזאת (ולא במחיצה ביחס למקום קיים, שבזה אין חשיבות המחיצה אלא למקום, וכמו בקורה משום מחיצה לגבי מיעוט גובה, או במחיצת קרפף. והרי בהריץ בין הגילות בעינן לסברת לפסעי לה, שזה גדר בתחילות הקרקע במובן חיובי ולא בחסרון כח מחיצה. וז"ב) ואיך שיהיה פשוט שאין גדר ל"ט במרחק מחיצה, ואין לפעולת מחיצה להגדיר מקום גדר חיובי בל"ט.

חילוק אורכו יתר על רחבו - לחי בצד המיוחד לעומת מחיצה כללית בכל שטח

ויש לשקשק במה שאמר הוא ית' על מנה. ואנה בכל מקום הוא לשון סיבת כוון, כמו מנה תלכי, שאם אין הוא כמו כיוון, וכמו לאן. וכן הוא לשון מאנתם, היינו שאין הוא לאן אלא מאן, שאינו פונה לכוון זה. ובאמת, על מנה היינו שהיו כמה וכמה מנה, ותמה על מנה, היינו, איזה מנה צריך שתהיה, בכדי שתחללו מלהיות מאן ותהיו לאן. והיינו שנתן להם ה' ית' סיבות שיהיו מכוונים לשמור מצותיו ותורותיו, ותמה איזו סיבת כיוון תועיל. וזה מה שאמר למען אנסנו, היינו שגם הוא היפך האן, שהאן הוא סיבת כיוון לדבר, וגם הוא סיבת כיוון מדבר אלא מחשבת מטרה. ולזה שיגיעו לדבר, אבל לא רצה להרשותם לאן, ולכן גרם להם למנוסה. אבל לא היתה המנוסה שגרם להם משום גריעות מקומם, שבזה שייך אן ולא היתה מטרת הענין ההגעה, אלא ההילוך עצמו, היינו שרצה לשמש שיך ימצאו הדרך הנכונה יוכלו להגיע למקום הגאלה. וזה לשון תורתי כמו מורה הדרך, ומציאת הדרך בפתי פנים, או ע"י הוראה, או על שינסה עד יגיע למקום הגאלה, היינו שהוא סיבת כיוון מחמת מטרה.

שיעור ד' טפחים במחיצה ובמקום - שיעור בתפיסת קרקע ביחס לחפץ ולא מרחק מחיצה

כו. במשמעות מחיצות ובגדר הנפעל ע"י במקום

ובדברים שצריך שיהיה החלש עושה למטרה, צריך שיהיה עשייתו המטרה לרצונו, שצריך שבמעשה עצמו יהיה רצון למטרה בכדי שיחשב שהמעשה נחשב כמעשה למטרה זו.

סוגיית ארץ ישראל אינה רשות הרבים - דחיית הגמרא שאין הבדל בגודל בין א"י לעולם

ולזוגמא כוונה במצוות, שאם נאמר שמצוות צריכות כוונה, היינו, אלא מספיק שיהיה החלש עושה את מעשה המצווה, אלא צריך שיהיה המעשה עצמו יהיה לשם דבר אחר. היינו,

קיום מה שה׳ ליווה. וזה שייך גם בדברים שאין לריך שיהיה גורם להם אלא שהאדם עצמו לריך שיעשה אותם בעצמו, כמו שמיעת קול שופר, והיינו, שמעשה התקיעה לא יעשה אותו הוא אלא רק מה שישמע, ואם לריך כוונה אז לריך שיהיה עושה השמיעה לשם מלווה, היינו, לקיים הליווי שליווהו ה׳ לשמוע קול שופר. והיינו, שמשמיעת הקול תחשב שמיעה בכל אופן, גם אם לא יכוון למלווה, אבל לריך שילמה לאחת ילי חובה בזה. וזה משמעות המילה כוונה, שים את גוף המעשה, ויש בו משמעות של קיום מלווה, ומה שקומע הוא גוף המעשה, והאלון במשמעות הוא הכוונה.

חילוק מחיצות רה"ר ממחיצות רה"י - מחיצות הקרקע לעצמן מול מחיצות המגדירות מקום נפרד

מושג, שם מושג הוא מה שנתפס כאבר מוגדר ביחס לאבר אחר ואורש השגה ואינו מלוי, והמושג לבד, היינו, מה ששייך שיתפוס השכל כאבר מוגדר ושלא יהיה נסתר מעצמו, וביחס לבחינת מציאות כשנגדיל לבד שאינו קיים במציאות לך יתכן שיתקיים הוא יחשב כמושג מציאותי, וכן כשנראה להגדיל חלק ממקרה מציאותי נפרד משאר המציאות אף שם הוא לא קיים במציאות נפרד גם הוא יחשב מושג מציאותי. ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ הוא מושג, מציאותי, נפרד, ובעל צורה. וכן המקום. וכן מושג המקרה שחפץ מונח במקום הוא מושג, מציאותי, נפרד ממקרה אחר, ובעל צורה אחילה של החפץ והמקום.

דעת הראשונים בשיעור מחיצות ניברות - צורך שיוכל לראות המחיצות המגדירות רה"י דאורייתא

ובראשונים מלאנו שים שאמרו שהשיעור הוא שלריך שילע שהוא בתוך מחיצות, ובריטב"א לימה זה לדין מחיצות ניכרות בסוכה, והנה יש לדון על מקום לאיתן, שם לי שילמה אותן באיזה מקום, או שלריך שיוכל לראות בכל מקום. ובכ"ן כתב שלריך שילמה כולן מכל מקום שים בראות. והנה עפ"ם הניון הוא ביחס לראות, דביחס לקרקע הרי סלנא לאראה אר, או שכל אחד וחלק נפרד. וכן עפ"ם גדר לאיה הרי לא נוגע לקרקע לבד, אלא לשמוש בקרקע (והנה גדר לאיה אמנם נתבאר בכמה מקומות ביחס לאבידה ולראיה, אבל הרי אבידה ולאי אינו שייך לכאן שהוא לאיה שים בה התעלמות, ובדועה זה ביחס לראיית אבר מסוים. ובכלל יש לדון להרי דין מחיצות ניכרות הוא אפילו בתל שלא נחשב ניכר כיון שאין רואה אותם, אבל בשבת כיון שתשיב הרי שרי בראיית גבולות האבר. ויש לדון מה נחשב ראיית מחיצות, ואם לריך שילמה את כל המחיצה, או די אלקה. ואולי יש לראות את חידוד המחיצה לקרקע דווקא, שזה גבול המקום, ועוד דולאי שבכל שיגבהו המחיצות יראה ביותר. ועוד יש לדון אי בראות מקום נמוך או גבוה במקום שאין בגבוהו להתלקט ואין יכול לראות. והנה בר"ן כתב שלריך שיוכל לראות כל המחיצות הדרושות דין דאורייתא, ובזה יש לדון במחיצות העשויות כמרזב אם די שראה אלקן או שלריך לראות כולן). וע"כ כ"ל שאין זה גדר בכות מחיצה, אלא בגדר מקום לראות, וע"כ זה ביחס לכל המחיצות.

דברי הר"ן במחיצות שיראה בכל מקום - יכולת ראיה בכל מקום ברשות כגבולות המקום

(ועל כן אי שאתן ראות קבועה לאחר להשתמש בשלו, הרי שאיתפו בקניין האבר כמוכן לשימוש, וכיון שאף לבעלים עלמו אין גדר קנין זה אה שהוא שלו, אלא מה שאין לאחרים תפיסה בו, אין הדבר בינו לבין הבעלים לגבי גדר זה, אלא כיון שאין גדר זה עומד לעלמו, שלא השכיל לו המקום לומר שמכר גדר זה, אלא הוא חלק מקניינו הכולל של הבעלים, לא יכול מקבל הראות להשכירו, והוא פשר הדין ללא מהני מה שים לבני החצר ראות וקניין להשתמש בחצר גבי שכירות מגוי, ואף שמשומש הוא מקום שיעבוד שים להם על הגוי לא מהני, דאין לזה שייכות עם מה שים לגוי זכות להשתמש בחצר, ומה שים לו קניין בכל החצר שלא ימנעו ממנו להשתמש, שזה קנין שלו, וכמו גדר קניין בעלכו המסחרי, ואין שותפותם בקניין השימושי מועיל לעניין זה. והוא ביאור דין שכירו לגבי ביתו.)

שני דינים נפרדים במחיצת רשות - מחיצה להגדרת קרקע להנחה ומחיצות יחד להגדרת שימוש

והיינו, שים כאן שני דינים נפרדים, דין במחיצה כהגדרת קרקע להנחת חפץ, וזה יש דין מניעת רגל רבים וכו', וסוג המחיצה וכו', ומלבד זה יש דין במחיצות יחד, כהגדרת מקום שימוש לאדם, וזה יש דין שיהיו מחיצות ניכרות. וכמש"כ דין זה דין במחיצות עלמם, אלא במה שהם גבולות המקום. וזה יובאר מאוד ביחס לחצר, והיינו, שולאי מחיצות לחצר וכל החצר עלמו,

ובזה מין חסרון שלא נרגה. לך גדר מחיצות המקום, היינו, גבולותיו, אין זה גוף התל אלא עצם הבדל הגובה, והיינו, שביחס לקרקע במובנה כמקום הנחת חפץ, אין גובה עצרה למחיצות הוא לא אין בגובה אלא בתפיסת קרקע את לווירה, ובזה אין משמעות אם זה למעלה או למטה ממנה, וגדר מחיצות הוא גדר חיובי, היינו, שנלטרך להגדיר קרקע ע"י שנגדיר את לווירה, ובזה גדר המחיצה מניעת רגל רבים. לך ביחס להגדרת הקרקע כמקום שימוש אחר, אין המחיצות רק גבולות, ואין למחיצה עצמה משמעות, ובתל יהיה זה הפרק הגובה, והאי לינא להר"ן יהיה בחלק זה, היינו, שלריך שילרה את הפרק הגובה.

ובזה יהיה ההבדל בין מחיצת רה"י ומחיצת רה"ר שמחיצת רה"ר אין לה משמעות רק בהיותה גבול. ובזה יהיה גם ההבדל בין שבת וסוכה לגבי מחיצות ניכרות שיש בדין מחיצת סוכה מה שאין בשבת, דולאי ביחס למחיצה כהגדרת קרקע עלמה שתהיה נפרלת, ובלי שם מקום, שוו ביניהם. אלא שביחס למחיצה כהגדרת מקום הרי יש למקום שלה לינו תקרה, ומ"כ יהיה אין שתהיה גם גבול ביחס לתקרה, וע"כ לריך שתהיה ניכרת ביחס לשבת, וזה משמעות גוד אסיק. וזה יש לומר גם בגבולות רשות שבת ביחס לתל. וזה הבדל הנמלא בין גדר פירלה לגדר בקיעת גדיים, לפירלה היא אין במחיצה כהגדרה למקום וכגבולותיו, וע"כ שייך שיהיה בזה אין רוב שזה ביחס למקום שהוא אחר, אך בקיעת גדיים הוא אין במחיצה כהגדרה לקרקע ע"י לווירה, שזה אין חיובי במחיצה ועל זה לא יועיל רוב. ובזה יבואר גדר היקף לדירה, והיינו, שמדין התורה אין גוף המחיצה למקום, אלא כיון שגזרו חכ' שיהיה מחיצה למקום, היינו, שאף שיהיה מקום מוגדל בגבולותיו, והיינו, שאין בדין מחיצות רק להגדיר קרקע ע"י לווירה, ואין משמעות במחיצות עלמם לגבי המקום מלבד היותם גבולותיו, כיון שתקנו דינים במקום עלמו, היינו, ביחס לשימוש, והיינו, שיהיה משמעות שימוש גם בהגדרת רה"י, וזה גזרת מבוי ששימושו נרגה כרה"ר, וזה משמעות יותר מבית סאתים, שאין המחיצות מגדירות את המקום שאין בהם תוך. וזה משמעות כרמלית שלא תובדל מרה"ר אלא בשימוש.

חילוק גדר מחיצה בשבת וסוכה - פירצה כגבול מול בקיעת גדיים כדין חיובי במחיצה

וזה ביאור הגמרא בהכשר מבוי דהו"א למה לבעי לב"ש גם לחי וגם קורה זה אינו משום גדר ההכשר, אלא משום לבעי ד' מחיצות, וע"כ צריך אחד למחיצה ואחד להכשר מבוי, וצריך שניהם. ולהאמר הגמ' זה נלרך לטלטל (ויש להסתפק אם עליין כל אחד עושה גדר לאחר), והיינו, שצריך לחי או קורה לפילו במקום שהוא רה"י, ואח"כ אלא הגמרא לאם צריך לחי או קורה לפילו ברה"י במה דב"ה לריכי לחי במבוי סתום, יש לדייק דג' מחיצות דאורייתא, והיינו, שסברה הגמ' דאין מועיל לחי או קורה אלא ברה"י, וזה דאמר הגמ' דדי בד' מדאורייתא אלא דטלטול בעינן ג'. והיינו, דהצטרף לחי או קורה. והנה לכאורה סוגיא זו היא בין למ"ד מקום מחיצה ובין למ"ד מקום היכר, ומלאנו דלמ"ד לחי מקום מחיצה מועיל האי לעשות רה"י, ולא יהיה לחי גדול ממחיצה מעלייתא. אלא דהכרח לעביד תרוויהו, דך לא מועיל אלא במבוי סתום. וכן יש להקשות למ"ד מקום היכר אין יועיל לחי וקורה יחד ומשמע זה לפסק להגדיר את שימוש הרבים במקום. וזה יש ללמוד ממי דס"ל דאאי מחיצות אינם מועילות להגדרת מקום רה"י, אין ניתן בכל לופן להגדיר את השימוש עלמו, וממילא יועילו המחיצות. וזה משמעות ההבדל בין בקעי בה רבים לבין רה"ר, דבקעי בה רבים נוגע לשיוך המקום לרה"ר שמחוץ למקום וזה משמעות בקיעה, אך גדר רה"ר הוא בעצם השימוש.

ביאור הגמרא בהכשר מבוי לב"ש - צורך בלחי וקורה יחד עם ג' מחיצות דאורייתא

סימן יא

שם מקום

א. בגדר מושג מקום ושיעוריו לענין הוצאה

עצם מושג מקום בקיום אפשרי - הגדרת מקום ברוחב, אורך וגובה, בנפרד לכל צד

ועפי"ז יתבאר עוד בגדר קדושת הזמן וחילול המלאכות, כי גדר קדושה בזמן זה מה שיהיה הזמן מיוחד לה', ועשיית מלאכה שהיא במשמעותה הכנה לדבר לחר מלשון מלאך שהוא במשמעות שליח מגדירה את הזמן כמיועד לדבר לחר, וכל סוג מלאכה יחלק את משמעות הזמן יותר שהוא פחות מיוחד, וכיון שיהיו כל המבחנות במשמעות

ויש להבחין כי עצם המושג מקום הרי הוא בכל קיום האפשרי, היינו, ברוחב ולוכך וגובה כל לחד לבדו, וזה מוכרח מהיות דברים שאינם מרובעים ומעוקבים, לדבר לאורכו יתר על רוחבו הרי למקומו יותר בלוכך מברוחב, כי אין מקום מגדרי חלל (לגדרו הוא במעוקב). וכיון שכן הרי דיק לנו לתן בגדרו של מקום בגדר נפרד לכל לדדיו, ואם נמצא שיעור הנוגע רק לאורכו הרי שגדר מקום שלו הוא רק בלוכך, וכן ברוחב וכו'.

שם מקום בשני מובנים נפרדים - מקום המאפשר קיום דברים ביחס לחפץ וביחס לשאר מקומות

ויש להבחין כי שם מקום במשמעות שהוא בדר המאפשר קיום לדברים יכול בשני מובנים. האחד, ביחס לדברים הנריכים מקום, ויתכן שביחס לדבר לחד נחשב מקום, וביחס לשני לא, וזה גדר נפרד מעצם משמעות מקום, וכגון מה שקיימ"ל לאין מקום חשוב פחות מד"ט על ד"ט האמור ביחס לשטח, דביחס לגדר מקום עצמו בלופן כללי כמאפשר קיום לדברים, הרי שאין מקום שאינו ד"ט על ד"ט להרי כל העולם הוא מקום, אלא מקום חשוב האמור הוא חשיבות ביחס להיותו מאפשר קיום לדברים מסויימים או סוג מסויים של קיום, ובמקום ד"ט שכמש"כ במק"א שגדר חשיבותו הוא ביחס לקיום דבר מרעי, וביחס לקיום דבר לאורך זמן, וע"כ בעינן מקום שיש לו הרקע המאפשר קיום לאורך זמן, וזה גדר מקום הינוח, שלף שולאי שגם לוויל חשוב מקום, אנן בעינן מקום קיום לאורך זמן. וביחס לדבר מרעי, שיהיה המקום מאפשר קיום לדבר שהיותו במקום אינו חלק מקיום המקום כדבר המאפשר קיום לאורך זמן, אלא גדר היותו במקום שהוא נח, וזה ימעט דברים שהם בגדר קיום המקום לאורך זמן. וזה איכא למילף מהגדרת המעשה האסור שהוא לא להוציא דבר ממקום למקום, שיש למצוא בזה הכרח שיש מקומות חלוקים ואין כל המקום אחד, והכרח שאין היות הדבר המונח בגדרי המקום. שחלוקת מקום ממקום וגדר מקום עצמו נעשה ע"י דבר שאינו בגדרי הדבר המונח, וזה גדר הרקע למקום, שבזה יהיה המקום חשוב קבוע ביחס לחפץ, שהוא עשוי לנוח ולנוח והיא עשויה לאורך זמן, ובלא כן הרי בהינוח החפץ ישתנה המקום, ואין זה הולאה אלא יציאת מקום אחד (ועוד יתבאר בעז"ה).

והשני, ביחס לשאר מקומות, וכמו שמלמדנו בדין לבוד החמור לגבי קיבוץ דין דברים הנמלאים במקומות שונים, שמשמעותו היא בחי חציבות לותו מקום להגדיר כלל המקום. וגדר זה הוא ביחס למקום עצמו (היינו, בכלל משמעותיו), שמשמעות מקום לשייך דברים נפרדים הוא בשני פנים, האחד, כי יהיה גדר מוקדם למקום לשייך דברים שנמלאים בו, והשני, בחוסר חציבות המקום להבדיל בין הדברים משום מקומם, ולוגמא בגבשושית גבוהה ג׳ ברה״ר, שלף לרה״ר תופסת על עשרה, אין זה להחשיב את קרקע גבוהה ג׳ כחלק הימנה, כי גדר לוויל עשרה טפחים הוא גדר מסדר שני בתפיסת קרקע את לווירה, וחסרון לגבשושית ג׳ הוא בעצם הקרקע שלא תיחשב לקרקע לחת, וכיון לסברת לי לפשר לרה״ר להילקט ברהיטני נלחתה, ולזין זה הדין ביחס להכללת מקומות, בהכרח שגדלו הוא במקום עצמו במה חשוב מקום לחת ובמה לינו. ומזה נלמד בהכרח לזין דין עשרה לין בסיום שטח שלא בסיום לוויל שסביבו, ועל נלמד שיעור ל״ט על ל״ט למקום וביחס לדברים שהם עצמם לינם מקום לריך. שעצם הגדר הוא מקום הראוי להינוח וביחס לדבר מסוים שהוא ראוי להינוחו, שאם לינו די להנחתו שנופל ממנו, או שנח על עוד דבר, לינו מונח במקום זה. ושיעור זה לינו במקום עצמו שלא כמות לורך ולוחב למקום. ושם מקום עצמו הוא במה שמשפיע קיום לדברים. והיות לו קרקע הוא במה שמשפיע הנחת לדברים, ושיעור לוחב ל״ט הוא בתפיסת לדברים, ולידוע לשיעור זה בשטח הוא שיהיה חשוב מקום המשפיע קיום תפיסת הדברים, (אף שיתכן גם בל״ט על פחות מל״ט, להגדילו ביחס להחזיקות מקום הוא בגדרי המקום עצמו ושלינו מכוון וזה בהיות לו שיעור זה בכל כיווניו), ושיעור עשרה טפחים הוא ביחס לתפיסת השטח שלא לוויל שסביבו.

גדר מקום ביחס לשאר מקומות - דין לבוד כחוסר חשיבות המקום להבדיל בין דברים

ב. בגדר מקום לעניין הוצאה, עקירה והנחה

ועל כן הדעת תהיה משמעותית ביחס לגדרי האיסור, שלטרך יהיה בתחילה, ויהיו יהיעות מחלקות וכו׳. וכיון שאיסור לא תעשה נוגע לכלל המעשים, יהיה חלוקה בדעת גם ביחס לדברים שבהם נעשה האיסור כגופים וכו׳, כי מחמת האיסור היה לו להיזהר בגוף זה שלא לעשות מעשה זה. וככל שיהיה בהגדרת האיסור משמעות פרטית ביחס לחלקי המעשה, הן המעשים עלמם כגילה ואכילה והנאה וכו׳, והן בגופי האיסור, תהיה חלוקה בדעת ביחס ללאי עשייתם, ויתחלקו גזה ביחס לאשמת האדם.

גדר מקום לעניין הוצאת חפץ - בכל מקום לעצמו בהינוח וביחס לכלל המקומות בהוצאה

אבל בהעברה כיון שגדר השינוי הוא לא במקום עלמו, שאין המקום מחולק מחבילו אלא ביחס לחפץ, והיות החפץ במקום מגדילה את המקום כשונה ממקום שלילו (ל״ח), הרי שיהיה לורך לליחול על העברה לבד, ועל זריקה לבד, ואין ללמול זה מזה. ולאי כתב העברה לא הייתי לומל זריקה מיניה, לכיון שגדר השינוי הוא במקום חפץ, היה לומר שאם אין הוא מניח בידים במקום החדש, אין זה נחשב שהמקום משוייך לחפץ בלותו המופן שהיה המקום הקודם, ואין זה שינוי אלא קלקול שעתה הרי הוא כבלי מקום (וטעם יש

שני גדרים במקום לענין הוצאה - הגדרת מקום שיחשיב דבר כנח והגדרת מקום מנוחה

והנה כל זה למדנו ביחס להיות האדם עושה המעשה, אך בנוגע למצוות התורה יש שהן משמעות לעשיית מעשה שהוא אלא תעשה, והיינו, שביחס לעשיית המעשה האסור יש שהן עוד הבחנה, שם יודע שעושה מעשה לאסור, שהיודע שעושה מעשה לאסור ועשאהו נקרא מזיד, ואם לא ידע שהמעשה לאסור נקרא שוגג.

עקירה והנחה ממקום ד׳ טפחים - לא יחשב דבר כנע אלא אם נח במקום חשוב

והבן כי גדרים אלו אינם מענייני רשויות כלל, אלא להיות דברים במקומות בתופן כללי, והיינו, שאין לורך לדבר ע״מ שיחשב מונח יותר מכדי הנחתו, היינו, מקום בגודל הראוי לקיימו שם. וכיון שאין מנוחה אלא על דבר, הרי שאין גדר הינוח נוגע אלא למשטח, ועל כן יהיו גדרי הינוח ביחס לפני שטחו אלא שיעור, היינו, שאחר שאנו לריכים

נפרדות גדרי מקום מגדר רשות - גדרי היות דברים במקומות אינם מענייני רשויות שבת

לגדר העברת דבר ממקום למקום הכרחנו גדר מקום בנפרד, וגדר הולאה בנפרד, היינו, יולאּ ממקום. ושיעור ד״ט לזינו חלק מהגדרה זו. וע״כ בהכרח לשיעור ד״ט לזינו במקום, דלזין מקום אלא לדבר, ולכן לזין למצוא חסרון במקום עצמו אלא לזי היותו.

וכן יחלקו בשימוש בדבר המוכן שהשימוש בדבר המוכן יגדיר האם הדבר המוכן הוא תולאה חשובה. ולכן כל מלאכה שמשמעותה יצירת דבר חדש הרי שמיעורה יהיה שיעור הרלוי לשימוש בתולאה זו, ומלאכה שמשמעותה יצירת מצב בחפץ יהיה שיעורה שניס גס שיעור חפץ חשוב וגס שיעור מצב חשוב, ומלאכה שהיא שינוי יהיה בה שיעור גס בחפץ וגס במצב וגס בשינוי שיהיו כולס בעלי חשיבות.

ג. קדימת גדר שטח לחלל ודין ד׳ מחיצות

קדימת גדר שטח לחלל הרשות - גדר שטח דהרשות קודם לגדר מרחבו הכולל גובהו

וזה יהיה בילור ליקנת לקרא ונקיטת שאת ימיס לעומת שאה ימיס משמעות לשון שאת ימיס הוא ביחס היותס כלאל ולינס מחולקיס, שכל לגילת הימיס מלוחלת לגבי עניין מסויים (בגדר שהוא מכח או ביכולת הימיס), לך לשון שאה ימיס כספירה שתס, לינו ביחס לגדר

אבל ממעביר ד״ל מלומלמות ומנח ליה בסוף ד״ל, הרי לא נסתיימה העברה אלא בהנחה, ולין גדר יליאה אלא בעקירתו, ולין הגעת מקום אלא בהנחתו, ולילא למימר לחשובה יליאה לעקירה לבד, שהרי מי מנח ליה בתוך ד״ל מקום פטור הוא, ולעפ״כ מי מנח ליה בסוף ד״ל חייב, ולהילא ד״ל לא הוי הפסק, ובהכרח שהוא מקום שאם העברה הכלול מילילת מקום והגעת מקום, הוא

והנה כמו שכתבנו מלאכת הולאה היא מלאכה הגורעת לשינוי מצב של חפץ מבחינת מקומו, ולא במשמעות עשיית המצב החדש, והיינו, שהרי הולאה כוללת גס הולאה לרה״ר וגס הכנסה לרה״י, ובהכרח שלין עדיפות למצב לחד על משנהו שנלמר שהמלאכה היא עשיית המצב החדש, ול״ל בהכרח שהמלאכה היא עשס שינוי מקום החפץ. וכיון שאינוי כולל את המצב הקודס, והמצב הבא, הרי שההתעסקות באינוי תחייב התעסקות גס במצב הקודס וגס במצב הבא. והיינו, שמלאכת הולאה היא מהיות החפץ מונח בראשות זו

דין ד׳ מחיצות בפנים ובחוץ - גדר היקף ביחס לפנים וגדר צד ביחס לחוץ המקום

גדר מקום בריבוע בלא מחיצות - כל מקום שגודר לעצמו מאיזה סיבה יוגדר ע״י ריבוע

ד. גדרי רה״י במשמעותה השימושית ובפסי ביראות

גדר מקום נפרד ברשויות שבת - רשות היחיד נוגעת למקום מסויים ורשות הרבים בלתו

ובזה יהיה חילוק הגדר בין מקום לשות היחיד הרבים למקום לשות היחיד, לכיון שהשיבות לשות היחיד היא במה שהיא מקום תשמיש ליחיד, והשיבותה יותר משאר מקומות הוא במה שהיא מוגדרת וחלוקה, הרי שעיקר גדרה הוא במקומה החלוק, וע״כ לא יהיה ברשויות היחיד החלוקות זו מזו גדר הולאה או העברה, שהרי זה עשס מהותה של הרשות שהיא חלוקה, ולין בזה שום מעשה.

סיום מקום ביחס לכל המקומות - גדר מחיצות במשמעות זו אינו קשור לדיני פירצה

והבן כי גדרים אלו אינס מעניני רשויות כלל, אלא להיות דבריס במקומות בלופן כללי, והיינו, שלין צורך לדבר ע״מ שיחשב מונח יותר מכלי הנחתו, היינו, מקום בגולל

דין רה״י במשמעותה השימושית - תנאי שהרשות המסויימת תהיה בעלת משמעות שימושית דיחיד

ויובחן משמעות זה הגדר כמו משמעות מחילות שבין רה״י לרה״ר, וכמש״כ במק״א בבילור דברי תוס׳ למחילות שבת הס בגדר מניעת רגל רבים (וכמו תל המתלקט עשרה

בתוך ל׳), והיינו, שהגדרת מחילת שבת עשתה (לפילו מחילה לחת ולפני מה שהיא מגדירה מקום זה המסויים) הוא במובן מה שאין היא מאפשרת שימוש הילוך לרגיס, וזה גם גדל חילוק רשויות למושיטו, לך בהיפך, שנראה להגדיל שאני רשויות אלו נחשבות לשני מקומות המשמשים להגחה בנפרד, הרי זה יעשה ע״י שיהיה ביניהם מקום שהוא אינו משמש להגחה.

הגדרת מקום בדין הוקף לדירה - כוחן של מחיצות בפירצת עשר הסתומה לשם דירה

והנה ע״פ מש״כ לעיל לכמונח למי הוא גדל במעשה המלס בחפץ ביחס להולאה מרשות לרשות, ובלי יחס להיות החפץ נח. יש לבאר לסברת ביתא כמאן דמליק, היינו, דבית כיון עשוי להתמלאות בחפלים יש חשיבות בלוויכו כבקרקעו, ולפ״ז לגבי גדל נח לחפץ עשמו אין זה מועיל, לגבי גדל הולאה יש להחשיב גם תפיסת החפץ מקום הרלוי להתמלאות כמעשה הולאה.

ואמרן מילי להמעביר ברה״ר, שהרי אין העברה ברה״ר מקום חילוק מקומות כשתי רשויות, אלא ביחס למקום חפץ, ולא״כ לא תשובה הליכתו להעברה אלא על שיניח, והרי שגדל המעבר הוא במה שיונח בריחוק ד׳׳א, והרי עקירתו נעשית בד״א לרשויות, ואחר שילא מד״א נגמרה עקירה, והרי שהילוך שאחר כן על שיניח הוא כמפסיק בין עקירה להנחה, ואין זה כמו המולילא מרה״י לרה״ר דהדילא שגדל העברה שלו הוא ברשויות, ויש להגדיל את הליכתו שאחר העברה כלורך הנחה, דהא הכא ליתא למשמעות העברה אלא על שיניח, וא״כ הליכתו היא הליכה שאינה חלק מגדל העברה, שכל זמן שהוא מהלך הוא סיבת פטור, אלא נגמרה העברה, ואע״פ כן כשיניח חייב, ובהכרח שהוא מקום שהליכתו עם החפץ חשובה כאינה, ויש לנו ללמוד מזה גם על ההולך לרך סטיו.

גדר מחיצות דפסי ביראות בחקיקה - כוחן של מחיצות והקושי במחלוקת ר׳ יהודה וחכמים

❖ ❖ ❖
❖ ❖
❖

סימן יב

בגדרי פרצה ומחיצה וסתימה ופתח

א. חילוק הנמצא בגדרי מקום ביחס למקומות שסביבו

הפרדת המקום ממקומות שסביבו - מחיצה פועלת על הרשות שהיא משמשת לה בלבד

(ובהשתלשלות מעשה פשוט לעשה, מעשה, ותולדה, וביחס לחלם לחפץ ולמקום, היינו, מעשה לחלם בחפץ, מניח, הנחה, מונח. מעשה הנחת חפץ מנחה (עושה) מונחה (מעושה) מנוחה (מעשה) הנחייה (עשייה) הונחה (נעשה) מונחה הנחה הנחה הונחה הנחייה נח מונח הונח ביחס לחפץ, היינו, עושה(וביחס לחפץ הוא מֶעַשֶׂה), מעשה (המחולק לעשייה, ונעשה) תולדה (מֶעשה, ומעושה), ומצד החפץ, העושה מנחה והמֶעַשֶׂה מניח, המעשה הוא מנוחה (העשייה הנחייה, הנחה, הנעשה הונחה, הונח) התולדה היינו (מֶעשה הניח, במעושה מונח), ומצד החפץ הוא נח נח הונח הנחה נוח מנוח).

ותראה כי השבוע הוא חלוקה וחיתוך שביחס לכלל הזמן, שביחס לכלל הזמן הרי היא חלוקת חוכך הזמן לחלקים של שבעה ימים, וביחס לימים היא חיתוך הימים לקבוצות של שבע ימים, וזה לשעית המוסג הנ"ל. ותהיה סיבת חוכך זה הוא בשלימות (המסויימת שאינה משתלמת בהתוספ ימים עוד) שיש בו, היינו, שעת ימים לעשיית מלאכה והכנה ויום אחד לשביתה, וכמובן זה נקרא כל שבוע בשם שבת. ותהיה סיבת חוכך שעת ימים שלפני שביתה לשלימות השביתה.

חילוק משמעות פירצה מאתי רבים - פירצה חסרון בכח המקום ואתי רבים כח החוץ

והנה בעניין גדרי המקום, יש לנו לתן לחיך נחשב את הגדרים המחייבים של הרשות המחורה להתגדר בהם, שהרי כשיש לרצע מחילות שלמות, אין לנו צורך להגדיר את מיקום הגדרים כלפי הגדרים המחייבים, שמכל מקום הרי הרשות גדורה לעצמה, אבל הרי כמו שכתבנו יש שנים היוצים המתייחסים לכל לד בנפרד, ואשם לא נגדיר את גדרי העירוב לפני שנתייחס לצורת המחילות במקרה מסוים, לא נוכל לדעת האם מדובר בכל אחד, שהעומד מרובה בו ושאר המחילות יצרות, או בשלושה גדרים, שאחד מהם פרוץ במילואו ושאר המחילה הנותרת מתעקמת, ופתחו בקרן זווית לא למרינו, וכן במקרה שלא כל גדרי הרשות שווים בגודלם, וכמו ברשות מלבנית שבני גדרי קצרים מן השניים האחרים, וברשות משולשת וכו'. ובדיני ריבוע העיר לגבי תחומין, מצאנו שמחשבים לפי רוחות העולם, ולא מצאנו זאת לגבי מחילות רשות היחיד, ואף בזאת נראה לומר כלעיל שדין מרבעה לגדרים נאמר רק ביחס לרשות עצמה, ולהגדרתה העצמית, וכיוון שכן הרי שיהיו גדרים המעמידים את הגדרים שאינם מתייחסים לגדרים למיתיים וקבועים, אלא רק ליכולת להכליל את הרשות לעצמה ולהגדירה, וממין כללים אלו הם הסימטריה הפנימית של הרשות והיכולת להגדיר אותה כגדורה, ודוק.

והנה כמו שכתבנו מלאכת הולאה היא מלאכה הנוגעת לשינוי מצד של חפץ מבחינת מקומו, ולא במשמעות עשיית המצד החלק, והיינו, שהרי הולאה כוללת גם הולאה לרה"ר וגם הכנסה לרה"י, ובהכרח שאין עליפות למצד אחד על משנהו שנאמר שהמלאכה היא עשיית המצד החלק, ומ"כ בהכרח שהמלאכה היא עכ"פ שינוי מקום החפץ. וכיון ששינוי כולל את המצד הקודם, והמצד הבא, הרי שההתעסקות בשינוי תחייב התעסקות גם במצד הקודם וגם במצד הבא. והיינו, שמלאכת הולאה היא מהיות החפץ מונח ברשות זו ועד היות החפץ מונח ברשות השניה, ותולאת המלאכה היא היות החפץ במקום חלק.

בירור מעמד מחיצה בלא רבים - אמאי לא תחשב המחיצה כמפרידה בעת דלא אתי

ותראה כי במשמעות זו של יום השבת, שכל שבת הוא נמשך ממקור לחר, היינו, שבת בלחשית, ולא מקום שהוא יום השביעי בימים, הרי שאין שייכות בין יום השבת לשאר ימות השבוע. ועל כן אין השבת הזאת ליקרא מלוה שתלויה בזמן, שהזמן קלוש, ויקרא מקיימים הזמן הקלוש, אלא הוא בין יקרא לה', אלא מאחר שעליין היה לפשר לומר שהוא תלוי בזמן של האנשים, שהוא שביעית מהזמן שלהם, על כן אמר לדורותיכם שאין זמנו של זה כזמנו של זה.

צורת הרשות קודמת לקיום הרשות - מחיצות יחד מגדירות צורת המקום קודם קיום הרשות

ב. בגדר שם ד' מחיצות

ומעתה יבואר גדרים אלו בדברי הגמרא, דהנה בין הולאה שונה מהעברה דהוה בלותה רשות, ולא הוה מעשה השינוי אלא ביחס למקום החפץ, להולאה יש בה שינוי רשות, וע"כ אין גדר המעשה מוגדר ע"פ שינוי מקום החפץ, אלא שינוי רשות מקום החפץ, ויתכן שיהיה מקום החפץ זהה ויתחייב משום שינוי הרשות, שההרשות כוללת ותוכנת המקומות, וחשיבותה בהם.

אתי רבים לביטול מחיצה ולא לפירצה - שם ד' מחיצות נוגע להפרדת המקום ולא לצורתו

והנה בהקדם גדרי רה"ר יבואר חילוק רה"י ורה"ר ובמה יחשבו לרשותם, היינו, אין גידור הגמרא ברה"י, ואין שימוש הגמרא ברה"ר, ללכלוכה יחוייב גדר המשותף להיותם מחשיבים מעשה הולאה בחפץ. ובילורו, דולאי אין גדר שינוי מקום חפץ להולאה אלא ביחס למקום חפץ, והוא בקרקע, וגדר רה"י הוא גדר במקום לדם יחיל, וממילא גדר מקום חפץ הוא ביחס לשייכות לדם וחפץ, וגדר זה במקום הוא גדר סיום, היינו, מקום זה ולא מקום לחר, שזה המושג שייכות ביחס למקום. וע"כ ביחס למקום חפץ, היינו, הקרקע, יהיה גדר שקרקע זו נפרדת.

ובזה יבואר לדברי הגמ' הנ"ל לאמר דבה דלטעמת דר"י בגשרים המפולשין מקום פי תקרה ולא מקום ג' מחיצות, ותרלינן לרה"נ מההיא מדרייתא ליתר ע"כ, ותרלינן לרה"נ מההיא אין לחבל מהכא ליכא למשמע. ולא נתברר מאי תיובתיה היא הא התם ליכא ללאי וקורה והכא ליכא, ובתשובת רבה משמע דלא חזר בו וכן לייק רב לאי לגשרים משום פי תקרה. והוא תמוה לכיון דמסקינן לחית ליה ג' מחיצות למה ליה פי תקרה, הא במבוי ליכא פי תקרה, וכן ליוק רב לאי עלמו לא נתברר לדייק מהא לכתיב ועוד אין עיכוב במבוי מפולש, ואלרבה משם רליה דלא ליבעי מקום ג' מחיצות. דלא רבה לוקי לדייקינן מינה, ועיין רש"י, ול"ב. ועוד קשה למדברי המשנה מוכח כרבה דהא לייבי במקרה לליכא פי תקרה, ואי לאו הוה אלא ליבעי לגשרים היה שייך לומר דהכי הוה עובדא אבל הלא נקט תרי לחית דהו פי תקרה, ובהכרח דהוא מדין פי תקרה. ומכל זה משמע לאין שייכות בין שני הנושאים, ואף אחר לידעינן דסבר ר"י דג' מחיצות לאורייתא בגילון דבריית אין זה רליה ליועיל לגשרים, ואף דבבור במשנה למועיל מקום פי תקרה, יתכן לדריך לדין ג' מחיצות לאורייתא. ולפמ"כ יבואר דאי לאמרינן דג' או ג' מחיצות לאורייתא בהכרח דתקנה דרבנן לגדיים הנותרים אין הוא בגדרי מחיצה. אלא היא בגדר לתוספת הגדרה לשני המחיצות, היינו, לכיוון אין שני המחיצות מגדירות את המקום לאורתו, תקנו חכ' להוסיף להם צורה המגדירה.

דברי רבה בטעמא דר"י בגשרים - ספק אי פי תקרה יורד וסותם או ב' מחיצות

ויש לעון בדברי המשנה ובמה שמועיל פי תקרה אם הוא מקום ליש בו תוספת הגדרה לג' מחיצות, ומ"כ ג' המחיצות הן המחיצות ופי תקרה רק מועיל לתוספת הגדרה. או שנאמר

תועלת פי תקרה בגשרים לר"י - תוספת הגדרה לב' מחיצות או סתימה בפני עצמה

שאין פי תקרה מועיל כתוספת הגדרה, ומ"כ בהכרח שהוא דין עצמי שיורד וסותם. ומי נימא כלל זה לכן אין הכרח לומר דצ' מחיצות לחורייתא, דהא איתא לצ' מחיצות. וזה שאמר רבה. ואחר כן לותביה רבא דבהכרח לומר דצ' מחיצות לחורייתא, דהוא פשוט לאין לחי וקורה מועילים בעצמם אלא רק בתוספת הגדרה למחיצות הקיימות. ואמר רבה לאמנם אם אכן לחי וקורה מועילים בתוספת הגדרה, ואכן מוכח דצ' מחיצות לחורייתא. אך עדיין יש לומר לאין בפי תקרה רק משמעות תוספת הגדרה, אלא הוא עצמו יורד וסותם. וזה לייק רב אשי לגירסא קמא, דאי גדר הוין לקורה ופי תקרה כתוספת הגדרה לצ' מחיצות, היינו, לאמרינן ועוד דאייכי אדין ג' מחיצות למועיל גם יחד עם קורה, וגם יחד עם פי תקרה. ועל כן לריך גם שיחלקו חכ' על שני הדינים. אבל אם הדין הראשון הוא משום פי תקרה, והשני הוא כתוספת הגדרה. הרי אלו שני מחלוקות שונות. ובזה יבואר לולאי לכל לורך הסוגיא היה פשוט לסיבת ההיתר היא התקרה אלא שדנו בגדר היתרה.

ובזה יבואר דין עירוב דה"ר, ואמנם ואלו אין משמעות בהכשר הנ"ל לעבדינן בדה"ר אם היא עדיין נחשבת דה"ר, ובהכרח לעכ"פ עשה ההכשר שלא יהיה מקום זה נחשב דה"ר, וכדכתב בדש"י דזה ההכשר לא מהני אלא במקומות שאינם דה"ר. אבל יהיה משמעות עירוב דה"ר ביחס לגדרה כדשות היולד לרבים, והיינו, דכאמור אין צריך ההכשר הנ"ל במקום דה"ר דאי מהני הרי אין זה דה"ר, ואי לא מהני אלא כלום הוא. והם כשני הפכים ואין צריך לומר דזה לשון עירוב דה"ר (וכמו שאנו נאמר שמי שגידל מקום דה"ר בארבע מחיצות שהוא התיר ע"י זה לטלטל בדה"ר), אבל הוא שייך ביחס לגדרה כדשות להיולד הרבים. וזה יאמר במקומות שאין בהם תגאי מקום דה"ר ואשובים כדה"ר מחמת היותם מחובדים לה או מאיזה סיבה שהיא, שבהכשרם בלו"ק יהיה כלי לבטל שיכותם לדה"ר.

חילוק צורת מקום ממניעת רגל - קושי אמאי לא יספיק שהמקום נפרד משאר צדדיו

ג. בגדר ד' צדדים דמקום

מקור דין ארבעה צדדים למקום - קושי אי נלמד מד' רוחות העולם או גדר עצמי

ואחר כל זאת יבואר מה שכתבנו לעיל דש"י לא אמר ר"ע אלא בזורק אבל במעביר, היינו, שנמצא החפץ בידו, לפילו ר"ע מודה לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה, ולפילו ליכא למימר אגד יד, וכגון דיצא חוץ כולו לרשות, וכגון לא עמד לפוף (או לעיל רבא לאגד יד לא הוי אגד, דהא לא מסתברא לפליג אדרבה דהדר פשיט דבמלמטה מי' פליגי, וכדהקשה תוס', לכיון דלר"ע למעלה אגי' הוי כלמטה אגי' לרבנן, ואגד יד לא הוי אגד, ליכא למיפשט פשיט ילו ונטל אחר מתוכה משום שחיים שעשאוה, דהפשט כבר נתחייב בהכנסתו לקליטת אוויר, ועוד יש להקשות לאי הכי ליכא להוקשה מרה"י לרה"י דרך רה"ר למטה מי' לר"ע, כיון דכבר נתחייב אהולאה מרה"י לרה"ר לקליטה, ובתוס' תירלו או לפליג רבה וס"ל כאביי, או לאף רבא לא אמר דלא הוי אגד, אלא מי, ואיכא למימר לפליג דש"י על הנ"ל משום דקשיא למימר לפליג רבא אדרבה רביה, וגם אי אגד יד הוה אגד, לאוק הוא לאחלק בין למעלה ללמטה).

(ומצאנו בגדר מקום המוקף גדרים אלוקים, וכמו בשבת וסוכה לאף לאא שוו ליניהם להדדי לבסוכה איתן אן שתי לפנות או שלושה לפנות כהלכתן ועוד אחת לפילו טפח, ובשבת איכא למ"ד ב' או ג' או ד' מחיצות לחורייתא, אעפ"כ יאפינן מיגו האי אהאי לגבי דופן לסוכה ולגבי לחי למבוי ולגבי פסי בירלות, ול"ב לכיון אאו שוו ליניהם בזה גופא איך אמרינן בהו מיגו. ועוד מאאנו לדינא דר"מ לגבי בבר שיש בו רוח חיים לא אמרה אאא בדופן לסוכה, ואאי למבוי ופסי בירלות, ול"ב מאי האי לשוו להדדי. ועוד יש

לדקדק במה לסברות דלעני מחילות מעלייתא ופס ד' מחילות המחורים בפתח לגבי מקום דבקעי דיה דיים שייכים גם לגבי מיגו דפתח לפוכה. ובפרט ל"ב למשמע להם במחלוקת ר"י ור"ב ולפעפ"ב שייכי לגבי מיגו לב"ע (היינו, שהיה לומר לכיון דקיימ"ל כר"ב לא יהיה לריכותא לגבי פס ד' מחילות, להא לר"ב פס ד' מחילות עדיפא).

ומשמע שהוא גדר במקום שלעצמו, שלוכתו היא בעלת ד' לדדים, ולר"ב ל"ל דגם ד' רוחות לעלמא הוא לאחר שלנו יודעים שיש למקום ד' לדדים. (וכן משמע להא ד' רוחות למזרח ומערב ולפון ודרום הרי הם ביחס לחמה, וחמה עלמה היא אלא בשתי רוחות, לפון ודרום אין להם משמעות מלבד מה שהם ימין ושמאל למהלך החמה, ועוד דהרי משמעות מהלך החמה מועילה רק ביחס לתפיסת אדם את סביבתו מנקודה מסויימת, והרי זה משמעות של התפשטות, והתפשטות שווה של נקודה תהיה בעיגול, ואף אם נאמר למהלך החמה מגדיל אורך (וזה לכאורה אינו דאין מהלך החמה יכל שנגדיל אורך, ואף במקומות השווים אין מהלך החמה אחד, ואף במקומות השווים, ר"ל כן, שיהיה אורך מהלך חמה ביחס לממוצע, מהיכי תיתי להגדיל דזה ממוצע אורך), הרי ביחס להתפשטות השווה לא יתקבל ריבוע דד' לדדים, ומלבד זה לא נראה לגדר זה שייך למקום שהרי גדר ד' לדדים ביחס להגדרת מקום הוא מלמעלה, והיינו, לגולי הגדרה הנ"ל לא יהיה המקום מסויים, ולולא סיום לא היה לו צורה. ור"ב גדר מקום הוא בהכרח גדר מלמעלה (וזה הרי משמעות לשון מחילה, מלשון למוחץ המקום, היינו, שעושה אחר המקום חוץ), ולימלום הוא הפך ההתפשטות, וע"ב לאינו תלוי בהתפשטות, ור"ב לא יועיל מהלך אורך לבד להגדיל צורת מקום). וכן מוכח מהא דמלאנו לאף במקום שמוגדר בעלמו ביחס לסביבתו, לגבי הגדרת גודלו ביחס לשיעור היותר קטן בעינן לאפוקי ריבועא מגו עיגולה (כמו בסוכה), ומשמע דגדר ד' לדדים אינו גדר המקום ביחס לאוכלה לו, אלא למקום מחמת עלמו הוא מרובע ממילא אית ליה ד' לדדים. וזה מוכח ביותר ממה דאמרינן דין זה גם ביחס לאחלון לאנכי ובגדר חיובי שיהווה פתח, וזה אינו משמעות ביחס לאוץ אלא לצורתו העלמית. ולסיכום מלאנו שיתכן בזה שלושה גדרים, יחס דבר לאוכלה לו שהוא בגדר התפשטות, ויחס האוץ למקום שהוא גדר למלוס, ויחס מקום עלמו שהוא גדר צורה והיא ד' לדדים.

גדר ד' צדדים במקום עצמו - ריבוע המקום נדרש אף בהיקף ששלושה צדדים מקיפים

ואמנם אין המלילות והתוצאה האמורים חלק מגדרי המלאכה האסורה, אך גדרי עשייתם הם גדרי העשייה האסורה. ואלא יחשב העושה כמוציא בשם עשייתו עלמה אלא רלויה להוצאה חשובה. וכן לגבי עקירה והנחה, שאף שאין גדר בחיסור מלאכה שיהיה לחפץ מקום מוכן וקבוע, שאין גדר החיסור אלא בעשייתו, ובעשייתו אין רק גדר המעשה, אבל אין תחשב עשייתו כמעשה עשיית מלאכה, אם היא בדרך שהמוציאים הוצאה חשובה אין היו מוציאים (ויש לחלק בין זה לדין כלאחר יד. ועוד יבואר בעז"ה). ואם כניס הדברים לגבי עקירה והנחה, אזי אין גדרם במצב החפץ כהנעת הגוף והנחת הנע, אלא רק מקום לרך עשיית הוצאה.

גדר ד' צדדים בסיום מקום - סיום מקום לעצמו ביחס לכל המקומות ולא רק לסביבותיו

ולפי זה נראה לאף גדר מקום בעל ד' לדדים הוא בלוכתו, היינו, ריבוע, וזה הוא מאחר שהוא סיום והגבלה, לכיון דאין הגבלה אלא ביושר, היינו, ביחס לכח התפשטות אחד, ויושר מקום הוא בלוכו וכוחבו, וגדר מקום היותר מועט הוא בלוכך אחד, וכוחב אחד, הרי שסיום מקום הפחות בלדדיו הוא בריבוע. ואף שיתכן לחלקו ביותר מזה אין זה מקום גדלו, והיינו, שכיון שמקום מסויים ביחס לשאר מקומות משמעותו בשטחו, שהרי אין שייכות בין מקום אחד לשני אלא בזה. לביחס לגופה אין זה משמעות מקום לווקא. ר"ב זה גדר המושג מקום שבין שאר מקומות, ולגבי גדר זה הרי אין אלא שני גדרים שהם אורך וכוחב חיוביים, ואף לביחס למקומות שבאוץ מלאנו לבאים מד' לדדים, ר"ל לאין זה מגדר מקום

צורת המקום הפחות בריבוע - סיום מקום הפחות בצדדיו בריבוע מחמת אורך ורוחב חיוביים

הבסיסי, היינו, שטחו, אלא זה במובן גופהו שיש לו מקומות פירצה וחיבור מצד לצד.

ואחר כל זאת יבואר מה שכתבנו לעיל (ס"י ללא אמר ר"ע אלא בזורק אבל במעביר, היינו, שנמצא החפץ בידו, אפילו ר"ע מודה ללא אמרינן קלוטה כמי שהונחה, ואפילו ליכא למימר אגד יד, וכגון דילמא חוץ כולו לרשות, וכגון ללא עמד לפום (או לעיל רבא לאגד יד לא הוי אגד, דהא לא מסתברא לפלוג אדבה להדר פשט דבמלמטה מי' פליגי, ולהקשה תוס', לקיון דלר"ע למעלה מג' הוי כלמטה מג' לרבנן, ואגד יד לא הוי אגד, ליכא למיפטר פשט ילו ונטל אחר מתוכה מקום שהיה שעשוה, להפוסט כבר נתחייב בהכנסתו לקליטת אוויר, ועוד יש להקשות דאי הכי ליכא להוסטה מהי"י לרה"י דרך רה"ר למטה מי' לר"ע, כיון דכבר נתחייב אהולאה מהי"י לרה"ר לקליטה, ובתוס' תירצו או לפליג רבה וס"ל כאביי, או דלמ רבא לא אמר דלא הוי אגד, אלא למטה מי', ואיכא למימר לפליג רס"י על הנ"ל מקום דקשיא למימר לפליג רבא אדבה רביה, וגם אי אגד יד הוה אגד, אחוק הוא לחלק בין למעלה למטה).

גדר עשרה טפחים בגובה מקום - התפשטות פני השטח לגובה האוויר ולא גדר בחלל

וביתר ביאור ואגב גם זה נבאר לגדר לאוכל בכל מקום הוא גדר התמשכות דבר, וגדר כוחב הוא גדר תפיסת דבר, ובכל שיעור יש לדבר אם גדר משך או גדר תפיסה, דבזה יתחנו, דאם השיעור הוא גדר תפיסה, הרי שמשמעותו הוא הדבר עצמו, והוא שיעור המועט. אך אם הוא בגדר התמשכות, משמעותו הוא התפשטות, והוא שיעור המרובה, וביותר לא יתווסף. וכן ביחס למקום המשוער ע"י שיעור אחד לאוכל וכוחב, יש לדבר אם הוא בגדר לאוכל או כוחב. אלא הוא שיעורו מרובע הרי בהכרח שהוא גדר בכוחב, אך אם הוא שיעור רק לאוכל או כוחב, הרי שבהכרח או שהוא שיעור מרחק, והוא שיעור המרובה. או שהוא שיעור תפיסה, והוא שיעור המועט. וכמו מרובע טפחים שהם שיעור המועט, ומרובע לאות שהם שיעור המרובה. כי שיעור מרובע טפחים הוא שיעור בכוחב, וכמו למלאנו בחלון לעילוד וטומלה, וע"כ הוא שיעור המועט, והוא שיעור מרובע. אך שיעור מרובע הוא

גדר אורך ורוחב במקום ובשיעורים - אורך גדר התמשכות ורוחב גדר תפיסת הדבר במקום

לכאורה שיעור באורך. וע"כ יבוא בכל מקום כשיעור המרובה ובהתפשטות.

ויש להבחין בין שני גדרי מקום הנמצאים בכאן, הן מקום המסויים כיל לשם, והרשות הכללית, והיינו, לולאי עיקר שם הולאה הוא ברשות, ולא במקום המסויים (היינו, מקום ד' וכו'), ואי לא למרינן קלוטה כמי שהונחה, הרי לליכא גדר הנחה ברשות, אלא רק במקום, ובילוד גדר הנחה למקום המסויים, שההנחה במקום שהוא חלק מהרשות חשובה כהמלאתו ברשות, אבל אין חשוב מעשה הנחה לגבי הרשות, כי הרשות הרי היא כעומדת לקבל החפץ, ואין חשוב הבאה למקום מוכן ביחס לעצם מלילותו שם, שם יש גדר ברשות שהיא תופסת החפץ (היינו, שהיא חשובה להחזיק חפלים הנמצאים בה), לזה חשוב כמעשה להרשות, ואין הבאה לגדר זה חשובה כמעשה להמציא, ואין המציא עושה אלא פעולת קירוב לחפץ למקום שיעשה בו מעשה להרשות (היינו, לכיון שחשיבות היות חפץ ברשות לעומת שאינו הוא לא בגדר זהות מקום הרלוי לאיזה דבר, אלא הרי זה כהכנת החפץ והטבת מצבו, משום שהוא ברשות שימוש, וזה גדר כללי במקום לרשות, והרי זה כמעשה להרשות, וכמו מי שנותן לוכל בפי שם, שביחס לחשיבות אכילה אין מעשה הקרבתו חשוב כלל, שהאכילה היא מעשה שעושה מי שאוכל כמה שאוכל, כן הדבר הזה, שלגבי חשיבות שנותנת הרשות בחפץ אין מעשה הנחה בה חשוב כמעשה).

גובה מקום הנמשך משטחו בחלל - שיעור גובה אינו שווה לאורך ורוחב אלא לשטח

(ובהשתלשלות מעשה פשוט לעושה, מעשה, ותולאה, וביחס לשם לחפץ ולמקום, היינו, מעשה לשם בחפץ, מניח, הנחה, מונח. מעשה הנחת חפץ מנחה (עושה) מונחה (מעושה) מנוחה (מעשה) הנחייה (עשייה) הונחה (נעשה) מונחה הנחה הנחה הונחה הנחייה נח מונח הונח ביחס לחפץ, היינו, עושה(וביחס לחפץ הוא מֵעַשָׂה), מעשה (המחולק לעשייה, ונעשה) תולאה (מֵמַעשה, ומעושה), ומצד החפץ, העושה מנחה והמֵעַשָׂה מניח, המעשה הוא מנוחה (העשייה הנחייה, הנחה, הנעשה הונחה, הונח) התולאה היונח (מֵמַעשה הניח, מעושה מונח), ומצד החפץ הוא נח נח הונח הנחה נוח מנוח).

הגדרת מקום כשטח באורך ורוחב - שטח עצמו אינו צריך יותר מהגדרת אורך ורוחב

משמעות מחיצות במקום מרובע - שתי מגדירות מקום ומחיצות במשמעותן העצמית בצד

ולפ"ז יש לבאר משמעות מחיצות דיחס למקום בעל ד' לדדים, ומה לאיזה דיה שני גדרים, גדר לד מסויים לעצמו, וגדר כל הלדדים כאחד. והיינו, שאף לגדר מקום המוקדם כמרובע הוא דיחס לאורך ורוחב כאמור, וא"כ הרי כל לד מהווה הגדרה עצמית לאורך ורוחב דלד שלו, ואם נרצה להגדיר כל לדדי מקום באופן גמור נצטרך לאורבעה מחיצות. הרי שביחס למקום עצמו יהיו כל לדדיו בגדר אחד, ואם נרצה להגדיר המקום באופן המועט, נצטרך לשני מחיצות. והיינו, שיש בשני המחיצות הנ"ל שני גדרים, האחד, הוא הגדרת המקום, כי יש בהגדרת שני לדדים יכולת להגדיר ריבוע למקום. והשני, בגדר מחיצות עצמם, שיש במחיצה משמעות נוספת בהגדרת מקום, דבשבת הוא מניעת רגל רבים, ובסוכה הוא חיבור מקום לסכך.

דיון מחודש בגדרי מחיצות המקום - אי משמעות המחיצות מספיקה להגדרת מקום שבת וסוכה

וע"כ יהיה גדר המעשה ביחס למקום מסויים, והיינו, הבאתו למקום, וזה ע"י שהוא עושה מעשה עזיבה בכוונת קיום במקום, וכיון שאמרנו שעצם קיום החפץ במקום אינו מעשה להמוליך, ואף מנוחתו הרי היא מוכרחת, לא תהיה השובה הנחתו יותר מסתם עזיבה אלא במה שיש תוספת משמעות במקום זה יותר מסתם היות החפץ נח ומתקיים במקום, וזה יתקיים במקום ד' להוא חשוב יותר מסתם מקום מנוחת חפץ, אבל אין גדר למקום ד' ביחס להיות החפץ במקום, אלא רק למה לחשיב עזיבתו עם כהנחה, וזה מה שאמרו מעל גבי מקום ד' ולא על גבי מקום ד', לאין זה גדר בתולאת היותו ברשות, היינו, עליה, אבל מה דבעי שינוח זהו מגדרי היותו ברשות.

ה. בגדר גבוה י' טפחים

ביאור דגובה עשרה אינו חלל - אילו היה חלל היה שיעורו מעוקב בכל צדדיו

ויש להבחין כי עצם המושג מקום הרי הוא בכל קיום האפשרי, היינו, ברוחב ואורך וגובה כל אחד לבדו, וזה מוכרח מהיות דברים שאינם מרובעים ומעוקבים, דלבד לאורכו יתר על רוחבו הרי למקומו יותר באורך מברוחב, כי אין מקום מגדרי חלל (דגדלו הוא במעוקב). וכיון שכן הרי דיש לנו לתן בגדלו של מקום בגדר נפרד לכל לדדיו, ואם נמצא שיעור הנוגע רק לאורכו הרי שגדר מקום שלו הוא רק באורך, וכן ברוחב וכו'.

תקרה וגובה עשרה ברשות שבת - ביטול חלל הרשות ע"י תקרה בדין רה"ר מקורה

והנראה מוכרח לומר שיש כאן שני חלקים בכוונת המעשה. האחד, בירושת המציאות בין דיחס למעשה ובין דיחס לעשייתו (היינו מה שחשב שאין בזריקתו לזרוק למרחק זה). והשני, בדלון התולאה. והרחשון הוא גדר במעשה עצמו, אבל הדלון כיון שאין הוא מתייחס אלא רק לתולאה, אין חסרונו חסרון במעשה, שהדלון הוא אחר שיעשה המעשה ולאחר דבעי ואין המעשה נוגע לזה, אבל אם רצה שתגיע למקום אחר והגיעה למקום אחר, אין זה דלון הנוגע להיות התולאה אלא לסוף המעשה, וא"כ בנתכוון לזרוק שתיים וזרק אחד בעצם כל המעשה של השתיים הנותרות לא נעשה בכוונתו, וע"כ אין נפק"מ לגבי התולאה כסוף המעשה למעשה גופיה לא בעי לה, אבל נתכוון לאחד וזרק שמונה אין האחד היתרות חלק מהמעשה האסור, אלא אלו לא בעי שתנוח התם אסר גם במעשה לאחד לשמונות לאמור. ומעתה אף אי נימא לאבי מחייב ובנתכוון לזווית וכו' לא יקשה להרי כיון למעשה שעשה.

מקור דין גובה עשרה טפחים - שתי דעות ילפינן מארון או הלבה למשה מסיני

והנה מהיות כי רשויות של תורה וגם חילוקי רשויות מדרבנן בעלי הגדרות עצמיות, ותנאים כנגדך להם, ועוד יש בהם תנאים ודינים הנובעים מעיקרי הרשויות הללו (שגם הם יולאים מכח הגדרתם העצמית לו מתקנות החכמים ז"ל להצריכם הגדרות נוספות שאינם עיקר הגדרתם מן התורה), כי בשינוי קל תוכחן ותופשע גדר הרשות, ויועיל בזה החילוק יותר על ההשוואה.

גובה עשרה טפחים אינו במחיצה - גלמד לדפנות סוכה וברה"ר שאין לה מחיצות כלל

והנה יש לבאר במימרא לרבא ובהא לבעי בשיתוף עניינים, ובמתחדש בכל אחד ורבותא שיש בו יתר על קודמו. ולפום ריהטא נ"ל כך. בעיקר מימרא לרבא בהולאה כגרוגרת לאכילה ונמלך עליה לזריעה, אי נמי לזריעה ונמלך עליה לאכילה, ואמרו בגמ' בגדר המתחדש בדברי רבא דהו"א דבעינן עקירה והנחה בחדא מחשבה והא ליכא. ואמר רבא לחייב

לף בלופן שנשתנה משמעות השיעור של החפץ בין עקירה להנחה.

ותהא הנפיקה גדר בלשם רק בלותו הזמן שהוא עושה זמת, שנפיקה לחרת תהיה בלשם הנפוק כבר. וגם ביחס לזמן שהלשם נופק לין בזה יחס לשעת ימי השבוע, שכל זמן נפיקה הוא זמן נפרל ולא חלק מכלל זמני נפיקות, וזה יהיה גדר השבת כהיום הזה המסויס, ועל זה כרתו ישראל ברית לדורותם שיעשו לת השבת, הכוונה כל יום שבת בנפרל. שהרי יום שביעי מכלל הימים לינו לריך קבלה לכל הדורות, שיספיק רק מה שיקבלו עכשיו שכל יום שביעי ישמרו, אלא שכיון שיש כלן משמעות של כל יום שבת לעלמו היו לריכים לקבל עליהם לת כל ימי השבת, וזה שכתוב ושמרו בני ישראל לת השבת לעשות לת השבת.

גובה עשרה אינו בחלל מקום - צורך בילפותא נפרדת לחלל סוכה לבר מסככה

(ואלו שני לימודים נפרלים, היינו, לימוד לגובה מקום הוא עשרה טפחים, ועוד לסכך הוא מעל עשרה טפחים. והיינו, דבקרקע דונועלתי כתיב מעל לכפורת שהוא בתחילת מה שנאמר על הכפורת, וביחס לקרקע המשכן הרי ממילא לחית לן עשרה, וגדר שיעור זה ביחס לתפיסת קרקע מוכח מהא להשמיס שמיס, לאבל מה לילפינן לגבי סככה לכתיב סוככים על הכפורת הוא שסיכוך הוא על גובה עשרה, ופחות מזה לין זה חסרון בעל, ולדרבה הוא יותר על, אלא הוא חסרון בשם סיכוך. ובזה יש לבאר להרי משמעות סכך ביחס למקום הוא תקרתו, היינו, שהוא מלמעס, ות"כ כיון לחזינן לחין חסרון בזה מלא גובה מקום, ת"כ לף לחר למלאנו לבפחות לא חשיב סיכוך, הוא רק לין בסיכוך. ות"כ גדר מקום עם סכך לין הוא בגדר סיכוך, וכיון לבעינן ליהיה המקום עם סכך בהכרח זה בגדר מחילה. ולית לן בזה שני ליניס, להמקום יש לו לין שיהיה לו מחילה מלמעלה, ועוד להאי מחילה לריך שיהיה בה סיכוך. ובזה יבואר לעת כ' יחשיה לאף לחית ליה לין לאל לפנות לא מלאנו שחולק על לין שתיס כהלכתן, ות"כ בהכרח לאינו לין במקום., והיינו, כמ"ש לחית ליה לין מחילה ביחס למקום, ועוד להאי מחילה תהווי ליה סכך. ויש כאן שלושה ליניס, לין במקום שיהיה לו מחילה, ולין במחילה שתהיה

גובה וסכך בשני לימודים נפרדים - גובה מקום עשרה טפחים וסכך מעל עשרה טפחים

סכך, ולין במחילה העליונה שתהיה מסככת. וכיון לילפינן לדין סכך שיהיה מעל עשרה מהלבר לותו הוא מסכך, לית זה שייך ביחס לדפנות שהם לגילו של המקום, והיינו, דדין זה אינו במקום אלא במחילה. דביחס למחילה עליונה מלאנו לחשיב סיכוך במעל עשרה, ובמחילות הלדדיים לא נאמר זה, ובהכרח שהם מחובדים למקום, דאי לאו הכי לא יחשבו חלק מהמקום. ות"כ בהכרח שאין שייך בהם שיעור עשרה, ואי שייך סיכוך לא לר"י הרי זה נכלל בשם סוכות האמור בפסוק, ומקום לסוכות האמור בקרא אינו ביחס לסיכוך אלא ביחס למקום. ובזה יבואר דדין תעשה ולא מן העשוי אינו סיכוך לעשרה, דזה אמור ביחס למקום ומחילותיו, היינו, אף סכך הוא בגדר מחילה. וע"כ יהיה שיעורו טפח הנוגע לשיעור מועט לחלל מקום, והיינו, מחילה עליונה. ואף אאין גדר מקום סוכה חלל, להא בטומאה אף רוחבו ואורכו הוא בטפח, כיון להאי טפח אמור בסכך ביחס לכלל המחילות, ובזה אין גדר הסכך סיכוך, אלא מחילה ככל מחילות (וביחס לתעשה אין זה לפילו גדר מחילה רגילה, שהרי השייכות בין מחילות לדדיות לסכך, אינו נוגע לגדר מחילת עשרה, שהרי אינה בסכך, אלא רק לאורת סכך ומחילות. ולו"ק) ועוד להוא פשוט מסברת דדינים האמורים לגבי מחילות וסכך, כמו לפנות מגיעות לסכך, ודין גוד אסיק, דלכאורה לא שייך לומר דינים אלו בדברים שאין להם משמעות של מחילות. וכן אין לופן עקומה חשיב אין במחילות, ובהכרח אאף לסכך יש אין מחילה כמו שאר מחילות. ועוד להרי אית ביה בסכך דיניס ממה יהיה עשוי, וביחס למקום לסוכה עשו הרי ודאי דאין משמעות ממה יהיה עשוי, ובהכרח לסכך העליון יש אין מחילה ביחס למקום וכחלק מכלל המחילות, ויש אין שיעשה סיכוך, וזה ביחס לקרקע לבד, אך אינו חלק מדיני מקום בגופהו, ולא במשמעות חלל, אלא ביחס להשפעתו על שטח המקום. (ולכמ"ל)

ו. ביאור גדר שיעור י"ט

וכן כתוב שמת ימים תעשה מלאכה, ומילת תעשה ללא יחס העושה כי זה במשמעות הזמן, ולאחר כתב יהיה לכם קודש, כי עד עכשיו דבר במלאכות, וכיון שלא יעשה מלאכה בימים אלה ממילא יהיה זה היום לשבתות שתעשוהו לאחר, וכל העושה בו, היינו ביום השביעי, מלאכה חייב שתהיה יומת, ומשום כך כתב כאן דין הבערה לחלק לו ללמו יגלה, כי דיבר מיחוד הזמן ויעולו שהינו משמש לסוגים שונים של מטרות.

שיעור עשרה כאורך בפני המקום - מיעוט השייכות בין דבר לדבר שאינו באותו הגדר

ובזה נראה לבאר המשך דברי הגמ' לאמרו מאי קמ"ל וכו' הא לאמרה וכו', ומשמע ללא קשיא להו ללא משום לחדי לאמר והוא שעמד לפוש, והיינו, לאי הוה מחייב ר' יוחנן לפילו בעומד לכתף וכלאמרן, היה לומר לאין זה משום להכל חשוב מעשה לאחד ועקירתו בהיתר לו שלא לשלח היתה, אלא משום ללא הוה עקירה כיון שלא נח, ואילם ר' יוחנן לשף ביושב ונכנס, שים לומר שכיון שאין הילוכו לאחד שזה להיכנס וזה לצאת, יחשב מחשבת חזרתו כהגאה בעינן שיעמוד, כי ליתא לעקירה בלא עמידת גופו ואין זה כהא לאמרה וכו', אבל לאחר לאוקים לאדי בשעמד לפוש בהכרח שאין זה משום לליתא לעקירה, ומשום הילוכו, אלא משום לחשיב המשך לעקירה לשמונה שהיתה מזווית לזווית, ות"ל הא לאמרה חדא זימנא וכו'.

שיעור עשרה בשייכות שני דברים - שייכות גובה עם מקום שאינם באותו גדר כלל

וביאורו כי שם נפיאה יבוא במשמעות ליבוי הדבר עלמו וביחס ליחיל, כלומר נפשי, היינו, שיהיה האחר לא ליחול שני דברים לו ליבוי במשמעות כללית אלא כחלק מעלמי, ומשמעותו ביחס למושג מלאכה, כמטרת יגירה, שלא יחשב העושה לותה כמשמש ליגירת היגירה. ואין הנפיאה גדר במלאכה אלא שהאדם ללא מלאכה הוא נופש, שעשיית מלאכה ע"י האדם מבטלת את נפיאתו האישית, שהרי נעשה משמש ליגירה, ואף שהוא יוכר ושמו עליה אין זה נפיאה אלא ליבוי. לך אחר שיהיה זמן שהינו עושה מלאכה יוכל להינפש, וזה שכתוב וינפש בן אמתך, ממילא אחר שאין לו מלאכה לעשות.

דקדוק במשמעות שייכות גובה עשרה - קושי מהו גדר חיובי בזה בשמים ובארץ

המעשה לפעמים יהיה כולל רק את המלילות הנוכחית, והיינו, שעצם הציווי בקיום המלילות המחודשת לינו חלק מהמעשה אלא רק הקיום עלמו והשייכות בין העושה לנעשה, ודוגמת לזה הוא מעשה בחלבים ועריות שמי שנתן אחדו חלב בתוך פיו חייב שכן נהנה אף שלא עשה מעשה (רק לא מנעו), והיינו, שהיות החלב נאכל ע"י אדם הוא התולאה וההנאה היא העשייה והאדם הנהנה הוא העושה, וכל החלקים הללו בחיים כאחת, ואינם לורמים שינוי שהרי הציווי נעשה ע"י אחר אלא שעצם הקיום של אדם לוכל חלב הוא חלק המלילות והמעשה הוא ההנאה (הנה ביחס לנהנה מחלבים ועריות היה נראה שאין ההנאה נחשבת כנגרמת ע"י העושה לך מלאנו תוס' בסנהדרין סה שחולק בזה). ולאנס להגדיר את המעשה כמקיים את המלילות ולאי לרוץ החילוק שיש במעשה לך חילוק זה נדרש רק בכדי להגדיר כנ"ל את המעשה שהוא מקיים שזה המושג מעשה מהותו נוגע לדברים המשתנים, לך לינו לרוץ כגורם את המלילות המחודשת.

שני גדרים בשייכות קרקע לאוויר - אוויר כחלק מכלל הארץ מול אוויר פני השטח

המציאות הכוללת את כל הלורות תכלול לדברים בעלי לורות שונות למלילות אחר, והם יחשבו ביחס למלילות כקיימים ויחשב כל בעל לורה כקיים, וביחס למלילות הכוללת, הם יתחלקו לסוגים, שבעלי לורה יש להם גבול וביחס לדברים לאחרים גבול דבר זה הוא סייגו של האחר, ויוגדרו ביחס להתאמתם הלורתית, שים שלורתם תאפשר שיתקיימו בחלק מלילות אחר והמלילות הכוללת תהיה מתאימה לקיום הלורות, ומלילות שני לורות תגדיר לותם כמתאימות. ודוגמת שאמרנו. החפץ והמקום ביחס למלילות, למלילות חפץ המונח במקום בבחינת המקום והחפץ לעלמם יש משמעות כמתאימה שלורות של חומר וחלל יכולים להתקיים במלילות אחת, וביחס להיותם נפרדים יהיה דבר בחלל יאל משמעות כדבר נפרד ביחס לשאר מקרי דבר בחלל, אך לא יהיה הבדל ביחס לשאר מקרים של דבר הנמלא במקום, ולא יהיה משמעות לדבר כחפץ אלא כחומר רב וכן למקום רק כחלל

שיעור גובה במרחק תפיסת קרקע - כח הקרקע לתפוס אווירה עד עשרה ולא הגבלת רשות

לך לא כמה שהוא מונח במקום לו ניחם לחפץ זה ומקום זה כי אין כזה משמעות ניחם למציאות הגורות.

ובדברים שקריך שיהיה החלם עושה למטרה, קריך שיהיה עשייתו המטרה לרצונו, שקריך שבמעשה עשמו יהיה רצון למטרה בכדי שיחשב שהמעשה נחשב כמעשה למטרה זו. ולדוגמא כוונה במצוות, שאם נאמר שמצוות צריכות כוונה, היינו, שלא מספיק שיהיה החלם עושה את מעשה המצווה, אלא צריך שיהיה המעשה עשמו יהיה לשם דבר אחר. היינו, קיום מה שה' ציווה. וזה שייך גם בדברים שאין צריך שיהיה גורם להם אלא שהחלם עשמו צריך שיעשה אותם בעצמו, כמו שמיעת קול שופר, והיינו, שמעשה התקיעה לא יעשה אותו הוא אלא רק מה שישמע, ואם צריך כוונה זו צריך שיהיה עושה השמיעה לשם מצווה, היינו, לקיים הציווי שציווהו ה' לשמוע קול שופר. והיינו, שמיעת הקול תחשב שמיעה בכל אופן, גם אם לא יכוון למצווה, אבל צריך שידעה לאחת ידי חובה בזה. וזה משמעות המילה כוונה, שיש את גוף המעשה, ויש בו משמעות של קיום מצווה, ומה שקומע הוא גוף המעשה, והרצון במשמעות הוא הכוונה.

דקדוק בגדר גובה עשרה טפחים - שיעור ניחם למקום מסויים ולא לסיום המקום עצמו

ויש כאן עירובי גדרים, שניחם למקום החפץ לזלינן בתר חפץ, וניחם למעשה העברה לזלינן בתר הילוך לאלם, ולי אמר רבה הינו בתוך ד"ת לבד, הו"א דלווקא בזה יהיה תלוי לי עמד לפוש או לכתף, כיון דל"ת הוא בהכרח ניחם למעשה העברה, שאין לצרף ד"ת לגבי מקום החפץ (לעולם יהיה כפחות פחות), אבל לגבי הנחה לפילו עמד לכתף יהיה חייב. ולי אמר בחוץ לי"ת, הו"א דלווקא לגבי הנחה שהוא סוף מעשה העברה, והוא ניחם למעשה העברה, יהיה תלוי בלי לפוש או לכתף, אבל תוך ד"ת שהוא גדר במקום חפץ, לפילו בלכתף חשיב עמילה ויהיה פטור. ומתרוייהו נלמד דבין לגבי הנחת חפץ, ובין לגבי מעשה העברה, תלוי עמילתו בלי לכתף או לפוש, ולא לגבי תחילת המעשה לליחשב

גובה עשרה באוויר דקרקע ברשות - אילו היה כולל קרקע ואוויר לא הוצרכו מחיצות

(ובעיקר הא לאמרו כולי עלמא מקיף וכו' ומשמע לנדחה, מלאנו ליש מי שאומר שהוא חסרון לווקא במחילות שאינם נעשות

דיני מחיצות על סיום קרקע - חידוש התורה שניתן לחלק קרקע ע"י גובהה ואווירה

ע"י אדם (ובתוס' כתבו להוא לרבנן אלא אתי רבים, וזה קשה אלא לר"י הרי ליכא הכא ד' מחילות מעלייתא. ול"ת שאין חשיבי מעלייתא משום גודל המקום, או שאין נעשות ע"י אדם, ל"כ יש לומר לגם לא חשיבי אם ד' מחילות, ומהיכי תיתי לחלק, ובפרט להכא ליכא יותר מטז' אמה ואלא כבפסי בירקות). וזה ל"ב שאלא מאלאו גדל בגודל מקום ניחם למחילה, אלא ביותר מד' אמתיים. ואף בזה מחילה העומדת מאליה חשיבא מחילה ופה לא מאלאו שיעור אחר. ובאמת יש לבאר לשון ר"י דאין חיישין עליה משום רה"ר, שהרי לא מאלאו שיש למחילות גדל ברה"ר אלא ברה"י. והווה ליה למימר להוי רה"י לזרוק, ואף אי נימא דיש חסרון ברה"ר שיש לה מחילות לפילו ביותר מטז' אמה (ואלא כהרשב"ל בדין פלטיא), הרי בשני מחילות ואלי ליכא חסרון, ואף בשאר יש לחלל יש לרבעה מחילות (היינו יש וירקן ויש לבאר למה לא פירשו זה בגמ'), הרי הקשו בגמ' מבבל לליכא ליה אלא אמתיים. ובאמת לזה קשה חיך שאלא יהיה, ואף אי נימא להוא לטעמ ר"י, הרי מודה אלא חשיב רה"י ביותר מטז' אמה. ומעשם לברי הגמ' משמע לשין זה חלק מגברי רה"ר עשמה, שהרי שין מחילות ברה"ר ביותר מט"ז, היה לזון בו בלי שייכות לארץ. ולפמש"נ לק' יתבאר קלת.)

אחדות גדר מקום בשבת ובסוכה - עצם המושג מקום שווה בשניהם אף שנפרדו ביעודם

וראה כי גדל זה בשבת ובסוכה אחד הוא, היינו, שעל אף שדין עשיית רה"י ועשיית סוכה נפרדו בהילכותיהן, שכן שין מקומם מיועד לאותו העניין, ובהכרח שיהיה שינוי ניחם לשיני המקום ועשייתו. וזה מוכח מעשם זה ברה"י לשבת היא בגדר אחד עם רה"ר, ברה"ר אף הוא הגדרה למקום, ומלבד תנאי שימושו הרי בעינן שיהיה בו תנאי מקום. וסוכה ורה"י הרי יש ביניהם הבדלי יעוד, וממילא הבדלי הגדרת מקום, דשבת שין מחילותיה אלא לקרקע, וסוכה הרי מחילותיה לקרקע וסככתה. וממילא יובדלו ניחם לשינים הנוגעים מזה, ואף בהיות המקום מוגדר, לא יועיל היות המקום רה"י לעניין סוכה, וההפך. ומעפ"כ הרי מאלאו שיני מחילת שבת וסוכה נלמדים מאותו הפסוק ואותה ההלכה, והרי כמ"ש עשם המוקף מקום הוא שווה בשניהם, היינו, שיש לו ד' לדדים, ושהגדרת

המקום נעשית ע״י מחיצות שעל פני גובהו של המקום. ולקלוק הגדרים יש לבאר כמה נחבטו גדריהם וכמה נפרצו.

ז. בירור בגדרי שטח ומקום

ונפרט, לכמו שאמרנו גדר מקום ביחס לקרקע, היינו, שטחה, מוגדל בשלושה מובנים, לורכו, רוחבו, ושטחו. ולפי שמוסג שטח נפרד ממוסגי לורך ורוחב, ויש בו מה שאין בהם, שאין גדרי לורך לאלא בלורך וכו׳, לאבל השטח הוא בכח לאחד גם בלורך וגם ברוחב, וע״כ יהיה שייך להגדילו באחת של שטח. לך רואה נא, כי גדלו הנ״ל אינו מבטל את מוסגי לורך ורוחב, ולפי השטח יש לו לורך ורוחב. ועל כן יבוא בשלושה גדרים, שטחו, לורכו, ורוחבו. ולכן מלאנו שיהיה השטח מוגדל בשני גדרים. האחד, במשמעותו ככולל הלורך והרוחב, כמו דין ל״ט על ל״ט, שפירושו שיש בשטח זה שיעור רוחב ל״ט, ולפי של״ט הוא שיעור ברוחב לבד, כשנרצה להגדיל שטח שיש לו כזה שיעור הרי שנלטרך שיהיה בו זה השיעור בכל השטח. והשני, הוא בגדרי שטח עלמו ובהיות לו כמות שטח, ולפי שלרצי מדילה נשתמש במוסגי לורך, לא יהיה זה גדר השטח עלמו, וכמו בשיעור דיתּ שאחיס שאינו שיעור בלורך או רוחב השטח אלא בשטח עלמו, היינו, גודלו.

גדר מקום בקרקע בשלושה פנים - שטח, אורך, ורוחב, ומשמעות השטח בכולל ולעצמו

ישנם מלאכות שיש בהם יצירה חדשה שאין היא יחס למציאות הקודמת מלבד מה שלא היתה בו ולזוגמא מלאכת כתיבה שאין משמעות במלאכת כתיבה להפיכת דיו לבבר כתוב או הנייר לבבר שכתוב עליו אלא עצם היצירה של בבר כתוב, והיינו, שכתיבה אינה תוספת חציבות בדיו או בנייר ואין מלאכת כתיבה חשובה בגלל שנעשה בדיו שינוי משמעותי, אלא הדיו הוא רק אמצעי לכתיבה, והכתיבה היא עצם צורת האות או הסימן שיש לה משמעות קריאה, וכיון שכך במלאכה זו ההתעסקות במעשה היא בכתיבה עלמה ולא בדיו. ומזה יצאו גם חילוקי דינים הנוגעים להתעסקות שיהיו נוגעים לך ורק להתעסקות בכתיבה, ולאל התעסקות, היינו, החומר שבו נכתב ומקום הכתב יחשבו רק כאמצעי ולא חלק מעשיית המלאכה[א].

שיעורים באורך וברוחב השטח - שיעור באורך אינו שיעור בשטח עצמו אלא באורבו

ומשמעות המנוחה שהיא כזכר ליצירת מצרים, שהעבד אין לו מנוחה, והגפיצה תבוא שיהיה החלם תכלית לעצמו כי בנו בחר ובקצ ה׳. וזה ביאור הפסוק על כן ציווך לעשות את יום השבת, היינו שבזה שאתה תשבות מעשה היצירה אזי ינוח עבדך ואמתך, כי הם אין להם מחשבת יצירה שהם רק משמשים להתעסקות ביצירת החלון, לך בזה שישבות החלון ינוחו הם מעבודה, כי העבודה היא במשמעות שהיא לצורך משהו חיצוני ולא לקיום לצון היצירה.

גדר רשות היחיד וסוכה בחלל - מושגים הנוגעים לחלל אך תנאי קיומם מוקדמים לחלל

אבל ממעביר ל״ח מצומצמות ומנח ליה בסוף ל״ח, הרי לא נסתיימה העבדה אלא בהנחה, ואין גדר יצירה אלא בעקירתו, ואין הגעת מקום אלא בהנחתו, וליכא למימר לחשובה יצירה לבד, שהרי אי מנח ליה בתוך ל״ח מקום פטור הוא, ואעפ״כ אי מנח ליה בסוף ל״ח חייב, והליכת ל״ח לא הוי הפסק, ובהכרח שהוא משום שאם העבדה הכלול מיצירת מקום והגעת מקום, הוא במעשה ליליה שהוא חד, ומ״כ לף במעביר יותר מל״ח כן הוא הגדר, ואעפ״כ הילוך למנקיט ואזיל לא הוה הפסק, ויש להוכיח מזה למוציא לרך שטיו.

תנאי סוכה ושבת בשטח ובגובה - שיעור ד׳ טפחים בשבת ושיעור ז׳ טפחים בסוכה

ומעתה יבואר שייכות רבי לגדר אחר לף בלא סברת למינטר, כי אין לורך בגדר תפיסת מקום לאחר, אלא רק למה לחציבת מקום שימוש אחר לחפצים הנכנסים לה, וכיון לסבר שיש בסתימת המקום להחשיבו לף בתקרה שאין בה גדר ביחס לרשות. יש לסבור זה גם לגבי מחיצות חילוניות לף שלא במקורה. ונבאר חילוק לאחר מצבת להוא למינטר לף לרבנן דס״ל דלא מהני לוויר מחיצות, וביאורו שאין גדר רשויות לצבת מקום שימוש להינות

גדרי חלל ושימוש בסוכה ובשבת - השימוש ויכולת המקום להכילו מגדירים את חלל הרשות

✧ ✧ ✧

א. ומלאכות הכלולות בגדר זה הן, כותב, מוחק, בונה, סותר, מכבה, מבעיר

חפלים, אלא מקום תשמיש למדם הרבים והיחיד, ואין גדר תשיבות במעשה הולאה מקום גדר שיש להיזוק חפלים בזה יותר מזה, אלא הרשויות חלוקות לעצמם מסיבתם, והולאת חפץ התשובה הוא מחמת אותה הסיבה כאמור. ולא דנו חכ' וכדי אלא במה שיש במקום חפץ להחשיב המעשה, אבל לגבי אלא גלה כיון שגדלה הוא מקום למינטר, ואין זה מעשה להמקנה בחפץ אלא מעשה להמקום והמקום תשיבותו מחמת מינטר הרי מינטר.

ובאמת לעיקר דבריו הק' לא מלרכינן לו"ה ל"ב, להרי אין לצורת הפתח הפתח הוא לכאורה תיקון פתח אחד, ומה שייך להלות גדר נלרכותו כגדר בשתי הפתחים כאחד (היינו, דאין למצוא גדר זה כנגד זה כגדר נפרד בחד פיתחא), ואי אמר גדר זה במבוי עצמו היינו דלא מלרכינן לו"ה אלא למבוי המפולש, ולא תשיב כמפולש בהיות לו פתחים וכו', הוי אתי שפיר, דהוא גדר בכל המבוי כחד לבעי לו"ה (אבל יהא אתי שפיר וגם יקשה ביותר מה שהקש' לעיל מפירושו לק', לכיון דהוי יותר מעשר הוי כחד מבוי ותשיב כמפולש לף לשמואל), גם ל"ב מה שקלא שם מפולש אבל פתח ופתח (והרי לא חייבי לפתחים לעצמן לריבוי פתחים דנקט הוא מקום זה כנגד זה), והיינו לכאורה אין לחשוב מבוי לו פתח כמפולש אלא בהלטרף שני הפתחים ושני רה"ר שאליהם הם פתוחים, דאם לא כן הרי כל פתח מצורתו הוי מפולש דלאיכא מקום שלפניו והוא פתח למקום.

ובזה יבואר מה שחילקו בגמ' בין מקום הילוך למקום תשמיש, וכי הם שני סוגי שימוש שיהיה ברשות (הרבים). ותשמיש, היינו, במקום עצמו, ויהיה נחשב כחלק מרה"ר מקום שהוא משמש את הקרקע שלה, וכמו בכיתוף שהאדם עומד בקרקע ומכתף על העמוד, ולף שאין זה להגדיר את העמוד כקרקע, אבל יהיה זה השימוש לבטל ממנו דין קרקע נפרד שהיה לו (וזה מה שאין חסרון בחורי רה"ר במה שאין הם בגובה ט', לכיון שאין בחורים צורך בהגדרת שימושם עם קרקע, שזה נלרך רק כלריך להגדיר קרקע נפרדת כתשמיש הרשות, אבל בחורים שאין גדר קרקע נפרד לא יהיה לריך אלא שישמשו את רה"ר, ויהיו כלוויה, היינו, אחר שיש רשות (וזה גופא נסתפקו בחורי רה"ר אי איכא ברה"ר גדר שלא ביחס לקרקע). וע"כ לא יהיה בהם חסרון מחילות ושיעור וכו'), אבל הילוך הוא בקרקע עלמה והילוך אחיל מחשיב את הקרקע כאחת, ואלא משום שמשמש את הקרקע, וע"כ אם יהיה ההילוך בקרקע שהיא נפרדת בעלמה כמו ע"י מחילה, לא יועיל זה הילוך, שנפרדות הקרקע תגדיר את ההילוך כנפרד ולא ההילוך לותה.

ועוד לריך לי ביאור בעיקר מה שהשוו לכאורה לאחר בין עקירה והנחה, שהיה להנחה יותר, שהרי הנחת חפץ ברשות הוא אכן גדר חשוב, שהוא עיקר מטרת המלאכה, ויש בחפץ שאינו מונח חסרון בשלמות תולאת המלאכה, כמו מי שלא גמר המלאכה, ואי נעשתה שלא מכוחו, הרי לא גמרה. אבל עקירה אין זה חשיבות ביחס למעשה בחפץ, ואף בעוקר דבר מונח אמרינן, דאין זה אלא צורך הנחה (ואף למאן דפליג התם לגבי קלבד"מ, לא פליג במה שהוא צורך הנחה, אלא להתם עיקר הנילון הוא במה חשיב מעשה המחייב מיתה לעניין שהעוקרו יפטר מתשלומין, ופשוט דלא מחייב מיתה על שניהן, אף דבלא עקירה לא מחייב אף אם עשה הנחה, וכן הוא לגבי שיעורים. ופשוט).

וזה גדר לחי, שע"י לחי יש במחילה שבלל עלמה הגדרה לגד שברשותה, וזה משמעות שם לחי, ובזה יבואר במה שאין לחי מועיל אלא במקום שאורכו יתר על רוחבו, כי משמעות מחילות לד במקום שמוגדר בלד אחד יותר מלד אחר, והרי שאין לדדיו שוויס בחשיבותם ביחס להגדרתו, ויהיה משמעות יתירה למחילות הלדדים החשובים, וע"כ יועילו להגדרת לד מסויים, וזה כמו רוב ביחס לשטח. לד אחד מרובעת שאין משמעות יתירה לדדים מסויימים, לא תועיל תוספת משמעות במחילה לגבי לד זה, שאין בלל משמעות מחילה בלד זה, וע"כ יצטרכו לפם להגדיר מחילה בלד זה.

העדר חלוקת משמעות ברשות גמורה - גדר יצירת מקום נבדל משימוש ואינו מתחלק לחלקי שיעור

משמעות קרקע בפני שטח המקום - קרקע פני השטח בלבד ונפרדותה תיבחן ע"י גדרי שטח

גדרים בחלקי המציאות בנפרד - כאורך ורוחב שאינם עומדים לעצמם אך בעלי משמעות נפרדת

קרקע כתנאי ראשון לרשות שימוש - בירור המקום הפחות הראוי להכיל רשות שימוש בעצמו

ח. בחילוק גדרי שטח וקרקע דמקום

וביון לגדר זה של פני שטח הרשות ליכא בגדרי מבנה שלה, ואין הוא רק נתינת גבול תחתית לרשות, יש־תנו ליני מאחר ליני מבנה הרשות הנוגעים לגבול הרשות, כי גדרם ביחס למוסג המקום הוא דבר ביחס לדבר (מקום לעומת שאר מקומות, או ביחס למקומות שסביבו), אך קרקע המקום הרי היא הדבר עצמו. וע״כ יהיו כה ליניס שאינם נוגעים לגדר גבול (וכמו בדיני ביטול קרקע, שאף לגבי יצירת גבול די בכל דהוא וכמו לשמרינן לתבן הוי מחיצה ולא הוי קרקע, והיינו, שגדר מחיצה אינו לומר שקרקע שבתוך המחיצה, אינה חלק מקרקע שמחוץ לה, דבזה סגי לשרעא חד הוא, אלא הוא רק נתינת גבול, וזה אין צריך שיהיה מוחלט, כי הוא רק ביחס לחלוקת קרקע ביחס לגופה, אך לומר שזה קרקע המקום שזה נוגע לקרקע עצמה וכמ״ש שזה עצם המקום, הרי צריך שיהיה חציצות הקרקע הרצויה לכל הפחות כמו הקרקע שאינה רצויה, שאז אין הקרקע שתחת תהיה חשובה לחר שיש עליה קרקע לחרת בלותה המשמעות (ובזה יבואר גדר מחיצה ביחס לבית שתחייס שהוא כמו קרקע לרשות. ועוד יבואר בעז״ה), וכיון שקרקע מקום היא בעצם משמעותו כבר שימוש, הרי שאחר שנגדיר מקום שאין צריך אלא לקרקע יובדר המקום ושם רשות שעליו לפי הקרקע, שהיא עצם שייכות הרשות עם המקום שנגדיר, וע״כ לא יהיה זה גדר הניתן להגדרה פחותה, ולא יהיה לי בסיומן הקרקע, ועוד יבואר בעז״ה)

גדר שטח כגבול תחתית לקרקע - קרקע נתינת גבול תחתית ואינה מגמרי מבנה הרשות

מושג, שם מוסג הוא מה שנתפס כדבר מוגדר ביחס לדבר אחר ודורש השגה ואינו מצוי, והמוסג לבד, היינו, מה שצייך שיתפוס השכל כדבר מוגדר ושלא יהיה נסתר מעצמו, וביחס לבחינת מציאות כשנגדיר דבר שאינו קיים במציאות לך יתכן שיתקיים הוא יחסב כמוסג מציאותי, וכן כשנרצה להגדיר חלק ממקרה מציאותי בנפרד משאר המציאות לף שם הוא לא קיים במציאות בנפרד גם הוא יחסב מוסג מציאותי. ובדוגמת שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ הוא מוסג, מציאותי, נפרד, ובעל צורה. וכן המקום. וכן מוסג המקרה שחפץ מונח במקום הוא מוסג, מציאותי, נפרד ממקרה אחר, ובעל צורה אחידה של החפץ והמקום.

גדרי מקום ביחס לקרקע הרשות - שאר גדרי רשות ביחס לקרקע ומשמעותה כמושג חלל המקום

ולבאר הדברים נגדיר את שני המוסגים הקודמים לגדר חלל לרשות, והיינו, לכמו שאמרנו יש לקרקע משמעות מקום נוספת ביחס לאותם מקום, במה שהיא מקום קבוע ויציב, וע״כ יש לה משמעות ליסוד ביחס להיות מקום רשות שימוש, וביחס למה שיש ברשות משמעות שימוש חשובה (עוד יותר ביחס לאותם שימוש קבוע), והנה אם מקום שאין לו משמעות זו קרוי בכל מקום לוויר, וכמו שאמרנו לף לוויר זה נחשב מקום שימוש, שניתן להשתמש בו, ות״כ יהיה לנו שני גדרים הנוגעים למשמעות מקום לשימוש, וכיון שאין שימוש בעצם פני השטח כי רק יסוד לקיום השימוש, הרי שהמוסג קרקע הוא גם בגדר מקום הפחות הנ״ל, היינו, לוויר, אלא שבהיות לו קרקע יש לו משמעות נוספת שהוא יציב וקבוע, וע״כ ביחס למוסגי מקום לרשות יהיה משמעות לקרקע במה שהיא יולרת קביעות שימוש ללוויר שעשיה, וע״כ כשנרצה להגדיר רשות לף שאין צורך לשימוש כל דהוא לווקא בקרקע, הגדרת מקום עצמו כרשות שימוש הרי היא ביחס לקרקע, שמוסג רשות הוא גדר במקום כמוקם שימוש קבוע.

יסוד ואוויר כשני מושגים במקום - יסוד ואוויר קודמים לגדר חלל ומשמעות קביעות ברשות

ובזה יבואר שלף למנם שימוש כל דהוא הרי לפשרי בכל מקום פנוי, ובכלל שהוא אינו צריך להכנה (כמובן כן ולא במובן הקדמה), לך גדר רשות שימוש אינו ביחס לשימוש כזה אלא ביחס לשימוש הקבוע, והוא בהכרח גדר נפרד ממוסגי שימוש סתם, וכמו בקנין לחפץ שנאמר שחפץ שייך לאדם מסוים, שלף אין שייכות בין חפץ עצמו (בקיומו ובסגולותיו השימושיים) למוסגי קנין אדם בו, אלא הוא מתקיים לחר שיהיה שייכות בין אדם לחפץ, והוא גדר מגביל ביחס לעצם מוסג חפץ הכולל, וכן הוא ביחס לשימוש ורשות שמוסג השימוש עצמו אין לו הגבלה לרשות, אלא שביחס לשימוש בלורה מסויימת, תהיה רשות הגדרה בשימוש (ולכן גם גדרים האמורים אינם לווקא במקום

רשות בגדר בשימוש הקבוע במקום - גדר רשות שימוש אינו בשימוש ארעי אלא בקבוע

רשות היא החלל, הרי שאם נרצה להגדיר מקום ניתן לרשות נצטרך להגדיר את הוויר הקרקע, שנגדיר את הקרקע לעניין רשות. ומ"כ אין גדר המחיצות ניתן למקום כהגדרת המחיצות עצמם, כי המחיצות מגדירות את הוויר עצמו, ואין זה צורך ניתן לקרקע, כי עצם שייכות הוויר ניתן לו כבר מוגדרת שהיא תופסת את הוויר לגד ולא לוויר דקרקע מחרת, וכן אין לקרקע מחרת להיות תופסת את הוויר, אלא גדר מחיצות הוא בהיפך שאחר שיש לו להגדיר את הוויר, הרי שיש לו גם להגדיר הוא עצמה, כמה שהיא והוויר שוויס, היינו, גדר מקום לגבי רשות (מקום המוכן לשימוש).

ט. בירור בגדר קרקע ואווירה

שייכות קרקע ואוויר ברשות שימוש - שימוש בפני השטח בקרקע ושימוש במקום שהוא באוויר

וביתר ביאור שכמו שכתבנו גדר קרקע הוא פני השטח, וניתן לזה כל שיהיה השימוש בפני השטח בקרקע, היינו, יסוד, יש להגדירו כשימוש בקרקע. לך כיון שאין רשות גדר שימוש הפשוט אלא גדר בהכנה לשימוש, הרי שגדר זה בקרקע מוגדר ע"י הקרקע, וכיון שגדר רשות נוגע למקום, הרי שהוויר הוא המקום, ושייכות קביעות רשות למקום רשות, היינו, השייכות בין קרקע לאוויר, והוא ניתן לקרקע. וע"כ נצטרך להגדיר איזה אוויר יש לו שייכות עם קרקע, שגדר זה נוגע לעצם המושג מקום, היינו, היות דבר במקום להיתפש שנמצא במקום של קרקע, לכיון שגדר קרקע הוא מה שנוגע להיותה מקום קבוע ניתן לאוויר, הרי שבהכרח אין היא רק אוויר, ואין לה שייכות עם אוויר, אלא שעצם שם מקום הוא משותף לשניהם, וזה הענין הוא השיבותה ניתן להיות עליה שם רשות.

ואם כנים הדברים שגדר קרקע הוא ניתן לפני השטח, הרי שזה פניה, וגדר השייכות בין קרקע כשטח לאוויר שמעל לה הוא בשמעות של כיוון תפיסה מפני הקרקע כשטח לחוצה לה כאוכך, ואף שניתן לרשות אין משמעות כזו, שהרי רשות היא אחילה ניתן לחללה, ואין זה כיון, אך כיון שאין האוויר רשוי לשם רשות אלא משום היותו אוויר לקרקע, והרי לה יש כיון, גם נוגע לרשות יהיה האוויר בזה הגדר (ותשמע מזה גדר רשות עולה על לרקיע, ועוד יבואר בעז"ה), וע"כ יהיה גדר גובה קרקע בכיון מעלה (ובטרם הגדרת הרשות), והרי שכל חלק מפני השטח יגדיר את תפיסת האוויר בנפרד, ואין זה גדר גובה אלא שהוא חסר כיון, אלא גדר גובה באוכך (ולא כמו ניתן לחלל טומאה שרוס שלו טפח כמו אוכך ורוחב והוא גדר בחלל, וכמשנ"ת, ותמצאהו שם שכך ומחיצותיו בגדר הפוך), וכמו שנאמר שאוכך לאוויר קרקע הוא עשרה טפחים (וזה הגדר יבואר מה שמצאנו ניתן לבוד בגובה ניתן לקרקע שהוא ניתן לקרקע עם אוויר אלא, שזה לכאורה ניתן שייך לא בגדר קרקע עצמה שהיא שטח, ולא בגדר חלל רשות שאין בו הגבלת גובה), וזה הניתן לפני שטח למקום תוספים אוויר אלאם כי"ט שייך לכל הכיוונים, שאם נרצה להגדיר שייכות לאוויר קרקע מהלל גם יהיה אוכן בעשרה טפחים, וכן בכל פני שטח בהגדרת אווירו.

התפשטות קרקע לאוויר בתפיסת עשרה - שייכות האוויר לקרקע בגדר אחד ומשמעותם כמקום נפרד

וא"כ מצאנו כמה תנאים בה"כ, זה לפנים מזה, גדר הקרקע כמקום הרצוי להנאת חפץ הוא תנאי ראשון, וזה ניתן אוכך שיהיה תשמישו נח, אלא גדרו הוא בעצם מושג קרקע לעומת אוויר, וזה גדר קרקע לכל הרשויות. ובהצלם מקום זה התנאי הרי שניתן להגדירו כמקום רשות. וה"י הוא מקום תשמיש ליחיד, וה"כ הוא מקום הילוך לרבים (וגדר זה ואיך זה נעשה ע"י שימוש הרבים יבואר בעז"ה). והגדרת קרקע כמקום נפרד הוא במשמעותה ניתן לתשמיש, והגדרת קרקע כמקום הרבים הוא ניתן להגדרתה כמקום שימוש, ויהיה הגדרתה זה ע"י שימוש הרבים בפועל, שבשימוש הרבים מגדיר את הקרקע במשמעותה השימושית כמקום הרבים, וגדר שימוש הרבים הרי שזה ניתן לשימוש לכם בתופן כללי. ובזה נחלקו ר"י וחו"ל שבת"י אין נחשב שימוש לרוב יחידים במקום ללא ניחא תשמישתיה כשימוש הרבים, ובחו"ל ליתא לזה. וע"כ היא ניתן לשימוש לכם בתופן כללי,

גדר אוויר מקום בתפיסת קרקע - שייכות בין קרקע כשטח לאוויר שמעליה בכיוון גובה עשרה

ומאי תנאי רשויות ומייטת מקום לרשות (שלא בגדר קרקע) שוים מרשות לרשות ע"פ ההלוקה האמורה, ומאי ניני הועלת חפץ שוים בכל הרשויות.

ואחר כל זאת יבואר מה שכתבנו לעיל דק"י ללא לומר ר"ע אלא בזורק אבל במעביר, היינו, שנמצא החפץ בידו, אפילו ר"ע מודה ללא לומרינן קלוטה כמי שהונחה, ואפילו ליכא למימר לגב יד, וכגון דילמא חוץ כולו לרשות, וכגון ללא עמד לפום (או לעיל רבא לגב יד לא הוי לגב, דהא לא מסתברא דפליג אדבה דהדר פשט דבמלמטה מי' פליגי, ובהקשה תוס', דכיון דלר"ע למעלה מג' הוי כלמטה מג' לרבנן, ולגב יד לא הוי לגב, ליכא למיפטר פשט ידו ונטל אחר מתוכה משום שהיים שעשאוה, דהפושט כבר נתחייב בהכנסתו לקליטת חוויר, ועוד יש להקשות לאי הכי ליכא להושטה מדה"י לדה"י דלך דה"ר למטה מי' לר"ע, כיון דכבר נתחייב להולאה מדה"י לדה"ר לקליטה, ודתום' תירלו דו לפליג דבה וס"ל כאבייי, דו דלף רבא לא אמר דלא הוי לגב, אלא למטה מי', ואיכא למימר דפליג דק"י על הנ"ל משום דקשיא

ובזה יבואר מה שלא יהיה תקרה גדר חיובי ברשות - גובה קרקע גדר תפיסה באוויר ללא צד עליון בלי יחס אליה, ועוד שיהיה בתקרה גדר נוסף אף שלכאורה היא חלק מעצם גדרי חלל, ולגבי אי לא בעי לא מהני), כי אין גובה האמור גדר בחלל אלא בגובה קרקע, וע"כ אם תמצא גדר בתקרה הרי בהכרח שהוא גדר נפרד ברשות, ולא מגדרי מקום שלה, כי אין גדר גובה קרקע רק גדר תפיסה, ואין לו כל עליון כלל, כי גבולו העליון אינו אלא העדר ואי יכולת תפיסת קרקע לוויר שמעל לה יותר מגובה עשרה. ומה שמצאנו גדר של גובה טפח אין זה חסרון בגדר קרקע, אלא בגדרי חלל. וכן מה שמצאנו בדין רה"ר מקורה אין חסרון בעצם תנאי למקום רה"ר, אלא בגדר נוסף לאיכא ברה"ר, והיינו, שביחס להיות קרקע הנ"ל מקום הרשוי להיות רה"ר אין חסרון בהיותה מקורה, ואין יתרון, אלא ביחס לרשות הרבים במשמעותה כחלל, ובמשמעותה השימושית, יהיה זה יהיה חסרון, וכן הוא הגדר ביחס לאין סכך לסוכה. וע"כ אם תמצא שיהיה תנאי הנוגע לכל לגדי מקום הרשות כלאחד, לא יהיה שיעורו בגובה קרקע, שזה בהכרח אין נפרל הנוגע למשמעות הרשות כשלעצמה, ולא למקום כרשוי להיות עליו שמה.

גדר מחיצות באוויר להגדרת קרקע - מחיצות מגדירות את האוויר ומניעה מגדירות גם את הקרקע

והנה כאמור שאמנם שיעור ל"ט הוא ביחס לשימוש לשם, אבל אין שטח של ל"ט על ל"ט הרי זה כבר אין בשטח הקרקע. ואמנם ביחס למקום הינוח אחד שייך לומר שהרי הוא מתאבד לשאר הקרקע משום שרשוי לשימוש, אך אם השטח עצמו מחולק כבר לא יועיל זה, וע"ז אמרו לכאן שאין שיעור שטח דל"ט שיעור בעצם השיכות הקרקע לשימוש אלא בהגדרת מקום שיש בו רוחב הרשוי לשימוש, כיון ששטח זה רשוי להניח עליו דבר ויהיה רשוי לשימוש, אף ביחס לרוחב הנ"ל יש לו להיות נחשב אחד. ומבואר לעצם גדר קרקע לרשות (היינו לעומת לוויר) הוא ביחס להנחת חפץ ואין בו שיעור כמו שאין שיעור בחפץ. וגדר שיעור רוחב ל"ט הוא ביחס לשימוש אלא, וגדר שטח ל"ט הוא בהגדרת הקרקע כמקום. וע"כ אין זה רשוי לרשוי שביחס לרוחב ל"ט הוא לרשוי מקום לתלי היה מילי, וביחס לשטח קרקע הוא רשוי ע"י שיניח שם חיזה דבר ויסתמך.

י. בירור גדר מחיצות לפמשנ"ת

שלוש משמעויות במחיצות מקום הרשות - ביחס לקרקע, ביחס לגדרה הכולל אווירה, וביחס למקום

ועוד יש להקשות מה שתלה זה בזה, ואמאי לא נימא דבאי יליפינן זורק ממוקיט פליגי, ותרוויהו ס"ל ללא לומרינן קלוטה כמי שהונחה (ועוד יש להקשות מה הו"ל בגמ' זבחים בדעת ר"ע למי חטאת נפסלים אפילו בהעביר מעל גבי הכלי כיון דס"ל קלוטה כמי שהונחה, והכא לאמרו ללא מהני האי סברא לגבי למעלה מי'), וגם לקמן ליליפינן זורק ממוקיט לא נתבאר, דכיון דס"ל לר"ע לאפילו זורק חייב הרי ממוקיט למו לווקא, ואין זה יליפותא אלא ללא שני ליה בין זריקה להושטה.

גדר דין מחיצות באוויר מקום - חלוקת אוויר המקום בכיוונים השונים ביחס לגובה קרקע

והנה כל זה הוא רק ביחס המלט למשמעות מקום חפצים, אך ביחס לצימוד המלט בחפצים ובמקומות יוגדרו מקומות צימוד וחפצי צימוד ויחסיהם בלופן לחר, והיינו, ביחס למקום שמקום המשמש לצימוד מסוים יחשב למקום וחפץ הנמצא בו יחשב כנמצא במקום, ומקום שאינו משמש לצימוד מסוים לא יחשב כמקום, וחפץ הנמצא בו יחשב כאין לו מקום. וכן צורת הצימוד תגדיל את המקום, שמקום המשמש לצימוד לחד יחשב למקום לחר, וחפץ הנע במקום זה יחשב שלא יצא ממקומו, ומקום שאינו משומש לצימוד לחד לא יחשב מקום לחד וחפץ הנע במקום זה יחשב שיצא ממקומו, וכן ביחס בין מקומות לאו שמקומות בעלי צימודים נפרדים יחשבו למקומות נפרדים.

גדר ד' צדדים במחיצות הרשות - הגדרת שטח ביחס לרשות מחיבת מחיצה בכל צד בנפרד

והנה במש"כ בתוס' לשא כר"י להכא לייכי לחלק שלמטה אין לא מרובה, ל"ב מאי למאיך דין קורה בריאה לדין לאתה מרובה, ללכאורה דין קורה בריאה אינו דין במבוי אלא דין בקורה, משמ"כ דין לא להוא ולאי דין בסובה ולא בסכך שלעצמו, ואיכא לחלק לקורה שאינה בריאה הרי שהיא פסולה בעצמה וזה דין בחלק שלמטה מכ', אבל לילתה מרובה לאין חסרון בסכך, והסכך שלמטה הוא ככל סכך כאר. ולאידך גיסא לכל סכך שלמעלה אינו שייך לסכך שלמטה אלא לסובה, וכיון שאינו מועיל מחמת גבוהו לסובה הרי הוא כמי שאינו, וולאי לא יועיל להחשיב את הסכך שלמטה ככל מרובה. אבל קורה שחלק שלמעלה מועיל לעשות את החלק שלמטה בריא שהרי אינו ניטל בדות. וביותר שמה שאין לא הסובה מרובה אינו מקום קלוש, אלא מקום שהלל מגיע מסכך שאינו רחוי לסיכוך וכמו לא לפנות, ואין זה חסרון בסכך שלמטה, אלא לא תועלת. מה שאין כן בקורה הרי שהחלק שלמטה בריא, אלא שיש בזה חסרון שבריאותו הוא מקום החלק שלמעלה, ולא קרב זה אלא זה.

משמעות חלוקת מחיצות בגובה וברוחב - כל חלק פועל באוויר בנפרד וביחס לשטח יחד

ונמצא בזה משמעות חלוקה ביחס לעוקה, האחד, במשמעות היותו בעל המעקה. והשני, בשייכותו בתולדת המעקה, ובזה יהיה גדר מעקה כגרימה, שאין משמעות בכות אלא כסיבה מספקת, לך כמו שית' בע"ה כיון שבשבת אין גדר המעקה גרימת התולדה, אין צורך שיהיה כותו סיבה מספקת, לזה חסרון רק במעקה גרימה לתולדה, לך בכות למעקה עצמו, משמעות כות העוקה הוא במה שנחשב המעקה לשלו וכמו שנמצא לדין שניס שעקו יהיה שייך לף בזורה ורות מסייעתו, כי לף שאין המעקה לשניהם יחד מסייע בכל מעקה הגרימה, עדיין יש לדון על כל אחד בגדר כותו בזרייה לבדה).

חילוק מחיצות רה"י דשבת מסובה - בשבת הגדרת קרקע נפרדת ובסובה הגדרת חלל לסכך

ואמרו מידי דהמעביר ברה"ר, שהרי אין העברה ברה"ר מקום חילוק מקומות כשתי רשויות, אלא ביחס למקום אחד, ומ"ש לא חשובה הליכתו כהעברה אלא על שניה, והרי שגדר המעבר הוא במה שיונח בריחוק ל"ל, והרי עקירתו נעשית בד"א לרשותים, ואחר שילא מד"א נגמרה עקירה, והרי שהילוך שאחר כן עד שניה הוא כמפסיק בין עקירה להנחה, ואין זה כמו המובא מרה"י לרה"ר דהיא שגדר העברה שלו הוא ברשויות, ויש להגדיל את הליכתו שאחר העברה כלורך הנחה, דהא הכא ליתא למשמעות העברה אלא עד שניה, ומ"ש הליכתו היא הליכה שאינה חלק מגדר העברה, שכל זמן שהוא מהלך הוא סיבת פטור, אלא נגמרה העברה, ואע"פ כן כשניה חייב, ובהכרח שהוא משום שהליכתו עם החפץ חשובה כאינה, ויש לנו ללמוד מזה גם על ההולך לרך שטיו.

יא. בגדרי שיעורי מחיצות החלוקים

הכשר מחיצות שבת לסוכה במיגו - מועיל רק אחר דהוי רשות שבת בחלל המקום

וזה הוכיחו אלא כן מהמובא לרך לילי לשות הרבים, ואין זה כמו שטיו, שאין גדר לילי לשות הרבים כרשות נפרדת, אלא שם כחלק מרה"ר, ואמנם אין להוכיח מזה על שטיו שהרי אין זה לשות לעצמה, ויש לומר שלווקא בזה לא חשיב הפסק שהרי היא בהילוך אחד עם לשות הרבים. אבל יש להוכיח מזה שאין הולאה מרה"י לרה"ר חשובה כן מחמת

גדל מוקדם שיש בין הרשויות, שהרי לפי היה מניח פס פטור, וכשהגיח בה"ר שלילו חייב. ולפי זה אין שייכה ההוספה מוגדרת ברשויות, הרי זה כהעברת ד"ל בה"ר (ומקום לה"ר כמו רשויות), ולפי חזון שאין הילוך מפסיק בהעברת יותר מד"ל, ומזה יש להוכיח להילוך לכרמלית.

שיעורים נפרדים ברוחב מחיצות הש"ס - משהו בלחי, טפח בסוכה, ד' טפחים, ואמה בבירואות

והביאור בזה, שלפנינו כבר למדנו במשנה שאין הכוונה שיו או הולחתה נחשבת עקירה ממקום שנמצאת מפני ללא נייח, ובזה לא יהיה הבדל בין ה"י וה"ר, שזה גדל בעקירה לחפץ, וגדל זה שווה בה"ר והיחיל, וכמו לחזינן מדין העברה. לך ייחס להגדלת יו כמקום רשות הרי זה תלוי במשמעות הרשות, וכמו שכתבנו לעיל זה בלותה משמעות בה"י וה"ר, שבה"ר מקום חפץ הוא מה שמשמש בפועל, לך בה"י הוא ייחס להנחה כנ"ל, ויש בזה ובזה סיבה לומר לילו גרירה בתר גופו, בה"י מפני מקום, ובה"ר מפני שימוש (וע"ע לקמן בדין חורי רשות ותחלקם ולפי"ה נבאר).

שיעור משהו בלחי מחיצה - העדר שיעור רוחב כלל לגבי שם מחיצה לעצמה

(לפ"ז יהולקו לינו המעשה, לחיוב חטאת הוא מפני שהוא מי הזהירות, והפטור לחטאת הוא מפני שלא היה לו להיזהר בזה. וחיוב מלאכה הוא מפני עשייתו, והפטור למלאכת מחשבת הוא מפני שאינה עשייה. והפטור לאינו מתכוין הוא מפני שאינו מעשה אסור. והכלל לחיוב חטאת הוא חיוב כללי על האדם שיהיו מעשיו מכוונים.)

שיעור טפח במחיצה שלישית דסוכה - מחיצה כלחי בתוספת גדר דדופן חלל ולא מקום

ופש הוא לפני שאירית ונפק הוא כח התמדת האחרית ויוצא היינו כי לחר שעשה והתקיים הדבר שעשה היינו שאירית עשייתו ע"י שכלול העשייה והיינו שניחם לעשיית הדברים הנפרדים לא שייך נפיצה שעליין מחיה אותם לך ניחם לכלל הבריאה כדבר לחל יש כאן תוספת שנאחרה מכח הבריאה הראשונה.

שיעור ד' טפחים במחיצת מקום - תוספת גדר להחשיב מחיצת צד כמחיצה למקום ד'

והנה בגמ' לקמיה כתבו לפני בדברי שמואל מה שאין דין מתעסק בשבת מקום שלאכת מחשבת (והנה גדל מה שאמרו שאין בזה מתעסק, לף שאמרנו לעיל לחיתת בנתכוון וכו', היינו, מקום שעיקר פטור למתעסק מחטאת, הוא מקום שאין חיוב חטאת אלא לגבי חסרון ידיעת איסור, וכמו שאמרו שגגת תלמוד עולה זדון. אבל חסרון ידיעת המציאות אין בו לרוך כפרה לחטאת, לך היה לפני בזה לכיון שיש לו לדעת יש לו גם להיזהר במעשיו שלא יחטא בה, והיינו, שגדל הפטור הוא במה שיש להגדיל כלל מעשים של אדם איזה שיעשה כמותרים או אסורים, וזה הרי תלוי במציאות דברים האסורים שיש לעשות בהם איסור, וע"כ עיקר גדל הפטור למתעסק הוא לא במה שיש לו לעשות מעשים שאין אסורים,

שיעורי ד' אמות וז' טפחים - שיעורי מקום שיש לו מחיצה ולא במחיצה עצמה

ואמר רבא לדבנן לריך הנחה וכו', והיינו, למה לר"ע ורבנן לא פליגי הוא רק לענין לחשיב כמקום קרקע ולא לוויר, אבל מלבד זה ליכא מח' לי לריך הנחה וכו', וכמו לאמרו ללא לאמר רבא זה אלא בזורק אבל במעביר לא בעי הנחה ע"ג מקהו, וזה יתכן אפילו לר"ע, והיינו, דהא אמרו בתוס' לאף ר"ע מודה לאי הוה ביד עני ובעה"ב לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה (וכבר הוכחנו יותר לאף' רבי יהודה דס"ל קלוטה כמה שהונחה גם לגבי עקירה, מאחנו דבעי למיעוט דזה עוקר וזה מניח, ובעירובין אמרו דס"ל הא דרבא, ומחלק בין כותל מפופע לשאינו לענין תוך עשרה ונח ע"ג מקהו, וכן לרבי לחילק עקירת גופו ומילו וקשים שעשאוה, ומשמע דס"ל מתניתין ולא מחייב אמה שביד עני ובעה"ב, ואפילו במקורה, כדבעי הגמ' לאוקמי מתניתין כוותיה).

שיעור אמה בדיומדי פסי בירואות - ספק אי שיעור ד' טפחים שהוחל על חלל

מציאות דבר שאורתו משמש לשימוש יגדיל את הדבר כמוכן ניחם לשימושים נפרד, ויהיה עליו שם השימוש, ודוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ בעל הבית ניחם להיותו בר שימוש יוגדל ככלי שהוא שם חפץ המוכן לשימוש מסויים, וניחם להיותו בר שימוש נפרד יוגדל כאוכל, והמקום ניחם להיות בר שימוש יוגדל כולו כרשות אחת שהיא שם מקום המיועד לשימוש מסויים, וניחם להיותו בר שימוש נפרד יוגדל שם לשימוש היחיד ושם לשימוש הרבים.

חקירה בשיעור מקום אדם ברוחבו - חילוק שיעור אמה לגופו מד' טפחים למקום עמידת רגליו

(דהנה למנס מלאנו שעיערו חכמים מקום לשם לגבי מקום להוה לחמה על לחמה בכוס ג', והיינו, למשמע לרוחב זה לשוי

שקוף לחמה, וביחס לשטח הוי לחמה על לחמה, ובגובהו הוי ג' (וגובה לחם נג' לחמות כדר מלחנו בחח' ר"מ ור"י לגבי שיעור ד"ח). וכן מלחנו בגמ' לנקטו בפשיטות (סוכה ז:) למקום ישיבת לחם הוא בלחמה (וכ"ה למסקנת שם). וכן מלחנו בגמ' (זבחים נח:) למקום הילוך רגלי כהנים למזבח הוא בלחמה, לחבל לח מלחנו שחלו זה בזה. ומלבד זה יש לעיין דבמסכתין (כ.) משמע לנקטו לסחם רוחב לחם הוא לרבעה טפחים (להח בעו ללמות לין שיעור פחח לעוג מלך הבשן בלרבעה ללין שיעור סעודה ברעבתן וחולה בבינונית), וכן היה נרחה לומר בפשיטות בלין ד"ט לשיעור פחח ומבוי ועוד הרבה (וכן היה לומר בהו"ח לגמ' לחלחח גברח בחרי לממח יחבי, חלח להחם משמע לחייבי לחורך ישיבחם לחח"כ לחמרו מקום גבוי לח קחשיב. ע"ש). ולעשם הענייו היה לחלק לשיעור ד"ט הוח שיעור המועט לרוחב לחם (היינו, המעט הרחוי לו בדוחק) ושיעור לחמה הוח מקום הרחוי לחחם סחם ותפסינן המרובה ברוחבו (וכמו בשיעור מקוה לחיו הוח שיעור לחחם עשמו חלח שיעור מקום מים שיקיפוהו וכו' לזה לריך שיהיה המקום רחוי לחחם ברווח וכו'), ועוד נרחה לחלק דד"ט הוה שיעור מקום עמילת חחם, והיינו, מקום רגליו וזה שיעור בקרקע, חבל שיעור לחמה הוח ברוחב לחם כלל וזה יהיה ברוחב לחמה וכמו בין כחפיו וכו'. ו"ע)

ואחר העיון נרחה זה ביותר להרי בין ליומדין הוח לכחורה ודחי ביחס לחלל, דמשמע מכולה סוגיה דמחילת ליומד פועלת יחד, ולפמשנ"ת הרי בהכרח שזה מקום היותה מתייחסת לשטח וגובהו כולו להגדירם יחד, דביחס למקום בעל ד' לחחים חין למנוע משמעות בשני מחילות לבד, דהרי ביחס להיות הלחחים מחולקים הרי יש להגדיר כל לד לעשמו, ושף בין לכל הלחחים הוח בשמשעות כל הנפרדים שלעשמו, שהרי מחחות כל הלחחים בשמשעות מחת הוח לשמור רק ביחס לחללו, היינו, שטח וגובהו. ובזה יהיו שני גדרים חפשריים, הח"ד, בשני מחילות שבשני לידי המקום, והשני, בשני מחילות לעריבן. וביחור הגדר שבין שני חלה ביחס להגדרת המקום הוח, שבשני מחילות משני לחחים שף שהם מגדירים חלל הרי שחין זה רק מחר שנחבר מת משמעותם יחד, והיינו, שהמחילות הרי חינם מחוברות בחיזה חופן שנחמר שהם מגדירים יחד מקום, ות"כ חין הפירוש שהמחילה מגדירה המקום חלח שחחר שנגדיר שטח ביחס למחילה מחת, היינו, מקום השפעתה הרי שהמחילה השניה תגדיר מקום זה מלד הנותר, לך שני מחילות לעריבן הרי שיש בעשם טוחת המחילות הגדרה מחת לשניהם, ויש להם להגדיר מקום, ות"כ הרי שיש בשני גדרים חלו יחד להגדיר חלל. ובזה יבוחר שיעור לחמה החמור, והיינו, לחמנם גדר מחילה מחת ביחס ללל מחד של מקום הוח בד"ט, לך זה כחמור ביחס לשטחו ובחופן שרי לנו להגדיר השטח שהוח יגדיר החלל, לך חם נרחה להגדיר חלל הרי שנשטרך לשיעור הנוגע לחלל, וחולי יש למנוח בזה גדר לשיעור לחמה כחמור.

והן הן תרי גדרי לוויר החמורים לעיל, לחמה לחמר ר"ע קלוטה, היינו, בחוויר הרשות הכללי, ולח בחמה לחשקיד תפיסת עשרה לקרקע רשות הרבים, והיינו, דבנח בחופן קבוע, כדבילה שמינה, הרי זה מקומו, ויש לתפיסת קרקע לויר עשרה להגדירו כנח בקרקע, למנוחתו הוי ממין מנוחה לקרקע, חבל בנח ע"ג משהו, כיון דלח הוה מנוחה קבועה, חי לחו להוה תוך ג' להוי כקרקע, לח הוי חשוב בחוויר קרקע, דחינו ממינה.

ואף לם נחמר שמעשה שלו שנעשה בלח שנעשה בהפסק יש בו להגדיר חת המעשה שנעשה בחפץ כיציאה, וחין גדר זה נובע ממה שנעשה בחפץ, חלח בהיפך (ומימלח יחשב המעשה שעשה גם ביחס לרשויות, וכדלעיל), עדיין יש לפקפק במה שהמעשה החחיל יגדיר יציאה לחפץ, דכיון שמעשה זה נעשה בחילוק כוחו בכל עת, וחין היציאה מרשות לרשות בכוח חחר, חין במעשה שלו להגדיר מעשה שנעשה בחפץ כיציאה, שהרי כוח שהוציא מרשות לח הוציא חלח לרשות שחינה רלויה להחשיב החפץ כיוצא חלח בכוח נוסף, וחין לכוח זה להגדיר כוח שלפניו למפרע.

ולפי"ז ובהקדם הפרש גדר שיש למנוח בין מלחכת שמיס למלחכת החדם, כי ה' ברח חת הכח עשמו ועשה בו מלחכתו, והחדם רק משתמש בכח קיים, וע"כ מעשה בדחשית

גדר שיעור אמה בדיומדי ביראות - שתי מחיצות עריבן המגדירות חלל מוגדר בשני צדדים

גדר דיומד טפח בסוכה להלבה - שיעור טפח ביחס לגדר החלל שבמחיצה השלישית בסוכה

הצ"ב בשם ד' מחיצות בדיומדין - שטח המקום מוגדר ע"י חללו בריבוע קרנות המקום

נקרא לבדוק מלאכה לעשותה ומעשה האדם נקרא לעשוד מלאכה לעשותה. יהיה גדר שביתה ביחס למעשה בריאתיי הוא מה שלא נברא ה' יותר בריאה, וכיון שאין יתרון לו חסרון בבריאה ובלי בריאה ביחס לעושה, מעשה בריאתיי שביתת בריאת המלאכה היא משמעות חיובית, וכן משמעות כלייל מלאכה זאת, היינו לי תוספת בריאה, וממילא המלאכה שכן נעשתה נחשבת לכל הבריאה, לף שכליה ביחס לעולם שאחר כן שאין בו בריאה, היינו שניטל הכח הקיים בו.

(ובהשתלשלות מעשה פשוט לעושה, מעשה, ותולדה, וביחס לאדם לחפץ ולמקום, היינו, מעשה לאדם בחפץ, מניח, הנחה, מונח. מעשה הנחת חפץ מנחה (עושה) מונחה (מעושה) מנוחה (מעשה) הנחייה (עשייה) הונחה (נעשה) מונחה הנחה הנחה הונחה הנחייה נח מונח הונח ביחס לחפץ, היינו, עושה(וביחס לחפץ הוא מֶעַשֶׂה), מעשה (המחולק לעשייה, ונעשה) תולדה (בְּמֶעשה, ובמעושה), ומצד החפץ, העושה מנחה והמֶעַשֶׂה מניח, המעשה הוא מנוחה (העשייה הנחייה, הנחה, הנעשה הונחה, הונח) התולדה הינוח (בְּמֶעשה הניח, במעושה מונח), ומצד החפץ הוא נח נח הונח הנחה נוח מנוח).

שם ד' מחיצות בדיומדי פסין - חילוק בין הגדרת שטח לצד להגדרת שטח בחלל

וגדר המשמר במעשה הולדה לדעינן שיהיה בדרך הולדה, כי לין עשייתי מלאכה לסורה אלא מצוי שהוא עושה, והעושה הולדה קרוי מוליד, ואמנם אין מעשה בלא תולדה, לף זו אינה אלא חציונו של הנעשה להחציד עשיית העושה. וע"כ לף שיהיה תולדה מכוונו, כל שאין בה להיות הוא מוגדר כמוליד אינה מלאכה האסורה. ואין הגדרתו כמוליד נחשבת לם תהיה מצוי התולדה למפרע, שהרי היא עצמה אינה אלא חציונו הנעשה ולא העשייה. וכיון שאין הולדה חצובה אלא בדבר חצוב שהיה מקומו בדצוות זו, והיה לו בה מקום מוכן וקבוע, ועתה מוליכו לרצות לחרת למקום מוכן וקבוע אחר, אלו יש להגדיל מלאכה זו כמלאכה חצובה, כמו הסבלים וכו'. כן הוא לגבי לישוב הולדה.

דקדוק בגדר חלל מקום ברה"י - חלל מקום בללי המגדיר שטח בהכנה לרה"י ולא ברשות

יב. גדר דיני ותנאי מקום דרשות ובביאור מח' ר"י וחכ'

ומעתה יבואר מה שלמדנו לחלק נוסף מחלוקת ר"י וחכ' בעירוב לצות הרבים ממחלוקתם לי לתי רבים ומבטלי מחילתא, דהנה הרי מחלוקתם הוא בדיני רצויות לאורייתא, לפסים רה"י לאורייתא ניהו, וזה ל"ב שהרי גדר רה"י הוא מקום נפרד, וזה נובע ממחילותיה ולא ע"י הסימון, ובהכרח שאין חסרון לם יהיה בה סימון שהוא שאינו בגדר זה (היינו סימון נפרד), כי יהיה מקומה מגדיר לת הסימון ולא בהיפך, ומ"ש לין בדקיעת הרבים לאסור הרצות ובודאי שאינה מגדירתה כרה"ר, וכמו לאמרינן לר"ת וכי מקום לנפרצה לרה"ר הוויא ליה רה"ר. שעצם סימון הרבים בתוכה אינו נוגע להגדרתה, שהרי הגדרתה בנפרדותה ולא בסוג הסימון, וע"כ שגדר לתי רבים פוגע בעצם נפרדותה, היינו, שהוא מגדיר לת המקום כחלק ממקום לחר, אלא לאחר שנפרדותה נובעת ממחילותיה, י"ל לכל עוד מחילותיה קיימות הרי שהיא נפרדת, ומ"ש לכאורה לא ניתן לפגוע בנפרדות רה"י, ולם המקום חצוב לה"י בהכרח שהוא נפרד, להרי לין לה"י בלא מחילות.

גדר משותף למקום ולרשות בחלל - שוויון מקום ורשות בגדר הממוצע שהוא חלל המקום

וכיון שפסי בירלות הרי מגדירים שטח היטיב, הרי שיחסר לנו זה רק משמעות חלל שבשטח, ולזה יועילו ליומלין לומה, שאחר שיש למחילות אלו משמעות חלל חיובית בלורתם, הרי שיש בזה לתת משמעות בשטח המוגדל הנ"ל במה שיש לו ליתן גדר בחלל. ובזה נפרדו שיעורי טפח ולומה, לשיעור טפח נוגע למקום שיש עליו שם חלל, וע"כ יהיה השיעור טפח שיעור חלל הפחות. ושיעור לומה נוגע למקומות שאין עליהם שם חלל, וע"כ יהיה השיעור שיעור חצוב למקום ביחס לחלל, והיינו, שיעור המשור. ועוד יתבאר בעז"ה.

פסי ביראות ודיומדי סוכה בשיעורם - חילוק בין שיעור טפח בסוכה לשיעור אמה בביראות

ומעתה יש לבאר גדר משמעות למבוי עצמו כפתח, והיינו, שהוא פתח לחלירות. וע"כ לא יהיה בו חסרון במה שהוא פרוץ במלואו, שהרי כל פתח לעצמו הוא פרוץ במלואו. וזה גם גדר הלימוד מהיכל ולולם, לאינו מהלולם או ההיכל, שהרי הם כבית או חצר. אלא רק

גדר שתי מחיצות מעלייתא במקום - הגדרת שטח בגובהו והגדרת החלל המאחד את השטח

מפתחם. וכמילו למרנו שיהיה המבוי לחלל כפתח להיכל. ומשום כך אין לומר לנלמד מההיכל עלמו שהוא מקורה וכו'. ולפ"ז י"ל לתיקון לקורה אינו רק בפתח המבוי, אלא הוא בכל המבוי, היינו, לורת מבוי עם קורה. וע"כ תהיה הקורה גדר ביחס לחלילות, שהרי היא גדר בכל המבוי, והוא מבוא לחלילות. ואין גודה הקורה ולוחב המבוי הוא אין במבוי בגדר פתח לחלילות.

ומזה יש לשמוע שהרבעה לדלים האמורים אינם גדר אלא במקום עלמו שמכיל הרבעה לדלי עירוב (וכמו שהקלמנו עירוב הוא אין המתייחס אל שני לדלי העירוב מבחינתו של כל אחד), ולא כמו שיש שרלו לנון, שם אין הרבעה לדלי עירוב נאמר במקום, שבכל מקום יש הרבעה לדלים, או שהמקום הוא אחד והרבעה לדלים מתייחסים לכוחות המערבים, וזה אינו ע"פ האמור, שאין כאן שני ענינים, אין המקום להיות מוגדר לעלמו, ואין המקום שלא יהיה מעורב ע"י זולתו, אלא הכל הוא אחד שיהיה המקום מוגדר לעלמו ולהשמיטו וכל הנ"ל משפיעים רק על חלק זה, והוא היות המקום נשאר מוגדר לעלמו, ומ"כ בהכרח שאינם משפיעים על החלק שהוא הוץ עלמו (ועיין הערה לעיל).

שם ד' מחיצות וסתימת החלל - משמעות סתימה בחלל המבדילה מחיצה מעלייתא מלחי שאין לו

והנה לכאורה יש למלוא בחסרון קלוטה על פני מי שהונחה שני ענינים, האחד, מה שלא נח, והשני, מה שאינו נמלא אלא בלווירה ולא בקרקעה. ובדמ"י כתב לפף מי העמידתו הרוח לחשיב נח, מי הוה יותר מג' פטרי רבנן, ומ"כ אין זה עניין להיות החפץ נח, אלא במה שאין הונח, היינו, להיותו בלוויר דהה"ר לא חשיב בתוכה.

שני פנים במחלוקת ר"י וחכמים - מחיצות רה"י ביחס לשטח מול הגדרת שטח ע"י חלל

ולפ"ז יבואר יותר מחלוקתם לגבי אחי רבים, והיינו, דולאי שרה"י שטחה מוגדר ע"י מחיצות לא יהיה בו חסרון דבקעי בה רבים, כי אין פעולת הרבים במה לעבידי המחיצות, שהמחיצות מגדירות את השטח, ובקעי בה רבים היא בשימוש הרשות שהוא בחלילה, והרי מעלה אין מחיצות הוא שיש בכוח הגדרת שטח להגדיר החלל, וממילא אי ליתא לרה"י ליכא לרה"ר, ולדרבה שיהיו הרבים מוגדרים כמשתמשים ברה"י (ויהיה זה לכל היותר כרבים המכתפים בכומתא וסולדא). ולא פליגי ר"י ות"כ אלא ביחס להגדרת המחיצות את החלל המסויים ומה שיש בהחלל להגדיר את השטח הכולל, דבזה הרי שעלה הגדרת השטח תלויה בחלל, ואי בקעי רבים הרי שהם מבטלים את הגדרת החלל עלמו, וממילא מבטלים את הגדרת השטח, ולכן לרה"י, ואיתא לרה"ר.

חילוק שתי מחיצות מדיומדין באתי - שתי מחיצות מגדירות כל החלל ודיומדין חלל הקרן

וגדר זה שייך בין בגדר חלל הנעשה ע"י שתי מחיצות מעלייתא, ובין חלל הנעשה ע"י גדר אם ד' מחיצות. אלא שעדיין יש לחלק ביניהם שהרי שתי המחיצות המגדירות חלל מגדירות את כל החלל, וממילא גם את כל השטח של החלל. אבל דיומדין אין מגדירים אלא את חללם, ואלא את חלל כל השטח, והיינו, אלא לאנן בעינן לשטח מוגדר ודיומדין כאמור מועילים לזה, אך מה שהן מועילים הרי זה בגדר פסין, היינו, דהאי פסים בכל לד מועילים בהגדרת השטח, והיינו, דהאי מעליותא לדיומדין הוא במה לאין חסרון לפרוץ מרובה בהאי פסין, ופילגת עשר לר"י, וחסרון זה הרי שייך בכל לד בנפרד, וכמו בכלאיים, וכמ"כ הרי זה גדר בגודה השטח, ולא בשטח עלמו, אך ביחס למחיצות אפשר שהוא שייך לגדר השטח.

מחיצות כל צד להגדרת קרקע - יחסי מחיצה, גובה, ושטח, בהשתלשלות המחיצות להגדרת שטח

ונראה לומר שאיסור עשיית מלאכה בשבת, היינו, מאי לכתיב לא תעשה כל מלאכה יש בו מיעוט בגדר מעשה, לאין הוא אלא מה שעושה מלאכה, והיינו, שאין במעשה גדר אלא במה שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו, שבאמת מה שנאסר הוא התולאה, ומה שלא נאסרה רק על האדם (היינו עבודה), הוא משום שאין משמעות מלאכה שתם יהיה שיך לה משמעות אל האדם, אלא הוא גדר בעשיית האדם מה שהיא חסרון שביתה, והיינו, שבדרים המותרים הם מה שאין בעשייתם לי שביתה, ומ"כ אף לגבי פטור לשניים שעשאוה יהיה גדר המעשה הפטור מה שבשנים אין זה לי שביתה, וכיון לשיתעבדה מלאכה מבינייהו הרי שהיה לחייבם, שהולאה זו שחשובה מלאכה מגדירה את מעשיהם כלי שביתה, ואם מאחנו גדר פטור למעשה בקרקע, הרי שיהיה זה לפי מה שהוא פחות לי שביתה

בגניס מבלחל, והוא שע"י שגס הגני עוסה המעשה נחשב לחל פחות לא שובת, והיינו, לכיון לשיתעבלת מלאכה מבינייהו ממילא מוכרח שהיה במעשיהם חוסר שביתה, וכיון שאין חוסר השביתה גדל בכמות המעשה, הרי שיש לחייב שניהם, ללא שבתו.

והדק היטיב מה לשינה לשונו הטה' הכא מלקמן (ל"ה גזירה) בחשש לשמא יפחות, להתם כתב בטעמא לבעינן לשיעור ל"ט (לף להיה לפשך לשפוקי מחשש בפחות מכן), וז"ל וכיון לשפיקתיה מהיכ של מעלה לוקמיה שלרבעה לחשיבי בכל לוכתא. ע"כ. ולשון זו משמע לשין למלוח חשיבות בל' ביחס לחשש לשמא יפחות, רק לכיון לבעינן לליהווי ביותר מטפח, הרי לשיעור חשוב שמלאנו היותר מטפח הוא ל"ט (ולאנס עדיין יש לדקדק מה שנקט לשפיקתיה מהיכ של מעלה ולא כתב סתם לשפיקתיה מטפח. ול"ע). שבל הכא כתב לשריך שיהא מקום הניכר וחשוב, ומשמע להוא מגדרי היכר המלובר, ופירוש לפירושו לכיון לשפיקתיה מתחת הקורה, היינו, שלא נוכל למלוח תועלת היכר שימוש, במיעוט הממעט תחת הקורה, לא יהני מיעוט במקד טפח במקום המותר לשימוש, להאי שיעור טפח לא מהני להיכר שימוש שלא מקום שהוא תחת הקורה, שבל אי לשפיקתיה מתחת הקורה ותלה להכין מקום לאחר, שריך שיהיה זה המקום בשיעור הנובע מגדרי חשיבות מקום, והיינו ל"ט. כך נראה לכאורה. ול"ג תועלת מה להוי מקום שימוש בתחת הקורה לגבי שיעור מקום.

חילוק פרוץ מרובה מפירצת עשר - פרוץ מרובה בגובה לשטח ופירצת עשר בשטח בנפרד

וכן בין זריקה להוסטה, שבהוסטה הוי הנחה בגופו, ובזריקה אין ההנחה שלא מכוחו, שיש בזה שינוי גדל לגבי ההבדל האמור, לכיון שבהוסטה נעשית ההנחה בידו והוא נמשך במקום שממנו נעקר החפץ, שי יותר מששעות במקום שממנו נעקר, כי שף זריקה כוחו הוא, וכוחו כגופו, אין הכוונה לחשיב שגופו נמשך במקום כוחו, שלא לכוחו הוא כגוף לאחר ליליה, וא"כ אין בהנחה זריקה גדל השייכות הנ"ל, ועפ"כ עדיפא ממעביר, כיון להוי מעשה לאחר, ויש שייכות בכלל המעשה בין שני המקומות, משא"כ במעביר שהשייכות היא רק מחמת זהות החפץ (וכמו שלמדו

גדר בקעי בה רבים במבוי - שלוש דרגות בהגדרת שטח בגדרי שטח ובגדרי חלל

בהוליא ולמקה וחזרה ותפחה למטו בה מקום ליחוי. ובמק"ח הלרכתי).

הגדרה למקום שהוא פרוץ ממחיצות המשמש לכניסה ויליאה, ואין עליו שם פירצה כיון שהוא משמש לשימוש (כניסה ויליאה) שאינו סותר (הגדרת מקום עם) מחיצה, כמו כן כיוון שפתח הוא לאחר ממרכיבי הלל של כל מקום גדול, הרי לצורה מוההקת שלו יש שם גידול (עיין צורת הפתח). הגדרת המושג פתח תיתכן כהגדרה לרוח לאחת, והיא תהיה חלק ממחיצת לותו הלל, או כהגדרה לכלל הרוחות, והיא תהיה חלק מכלל מחיצות הרוחות.

שייכות עירוב מבוי לאחי רבים - שייכות בין עירוב דמבוי למחלוקת ר"י וחכמים ברה"ר

וכן לגבי דבריס החסוריס משום התולשה שנעשית, שלריך שיהיה לשון במעשה שילא ממנו התולשה. וגם זה נחשב כוונה שתהיה הפעולה בכוונת התולשה.

גדר מחיצות רשות בחלל המקום - מחיצה בעלת עובי ופנים וגידור פניה מגדיר עוביה

והנה יש להקדים בסדל בחינת המקריס וחסרון שיש למלוח בהם ביחס למעשה. ויובחן שבכל המקריס לא היה חסרון לכותו, שולאי כותו היה הגורם להמעשה מתחילה ועד סוף, ובשני המקריס הרחשונים לא היה כלל יליעה בשעת מעשה בנוגע לעשיית המעשה המחייב, ואם נחייב במקרה הרחשון הרי בהכרח שגדל המעשה המחייב הוא כל מעשה שיש בו חוסר שמירת כותו, וזה מטעם שהכוונה המחייבת היא לי שמירת עלמו (וכיוון שגדל זה הוא גדל שלילי, יש ויועיל כוונה שיש בה שמירה וכמש"כ בתוס').

ארבעה צדדים ודין מיגו ברשויות - מיגו בתוצאת הגדרת המקום ע"י המחיצות ולא בהלבה

וגדרם המחוחל לרשות המקום בקרקע, שתהיה לחויה קרקע המקום לאחת לת כל שימושיה, שיחשבו שימוש בחותו המקום, וזה מוקלס לשימוש, והיא הגדרה ביחס לכל חלק וחלק בנפרד. לך שף אחר שיהיה זה הגדל יש לנו להחשיב לת כלל השימוש במקום לאחר, וזה ההיקף. ואחר כל זה יש לנו להגדיר לת הרשות ע"פ מה שהמקום משמש. ואמנם אין היקף לשתי וערב רחוי להחשיב לת כלל המקום לאחר ביותר מבית שאתים. שך כיון שהמקום הוקף לבירה, ומשמש כבירה, הרי שהשימוש מחשיב לת המקום לאחר, וממילא לת כלל המחיצות כאחר. ונמלאו מרבעה שלבים. מחילות לקרקע שיחשב מקום. והיקף למקום שיחשב משמש. ושימוש במקום שיחשב

רשות. ורשות לטלטול שלא יחשב העברה.
וליורין לרשות שיחשב הולאה.

יג. בגדר מחיצה המשותף לשאר דינים

חילוקי דינים במחיצות שבת וסוכה - מחיצת שבת בקרקע לבד ומחיצת סוכה בקרקע וסכך

והשני, דיחס לשאר מקומות, וכמו שמלאנו בדין לבוד החמור לגבי שייכות דין לבריס הנמלאים במקומות שונים, שמשמעותו היא בחי חשיבות לותו מקום להגדיר כלל המקום. וגדר זה הוא דיחס למקום עלמו (היינו, בכלל משמעותיו), שמשמעות מקום לשייך לבריס נפרדים הוא בשני פנים, האחד, כי יהיה גדר מוקדם למקום לשייך לבריס שנמלאים בו, והשני, בחוסר חשיבות המקום להבדיל בין הדבריס משום מקומם, ולדוגמא בגבשושית גבוהה ג' ברה"ר, שאף דרה"ר תופסת על עשרה, אין זה להחשיב את קרקע גבוהה ג' כחלק הימנה, כי גדר לוויר עשרה טפחים הוא גדר מסדר שני בתפיסת קרקע את לווירה, וחסרון לגבשושית ג' הוא בעלם הקרקע שלא תיחשב לקרקע אחת, וכיון לסברת אי לפשל לרה"ר לתילקט ברהיטני נלאתה, ואין זה הדין דיחס להכללת מקומות, בהכרח שגדרו הוא במקום עלמו במה חשוב מקום לאחר ובמה אינו. ומזה נלמד בהכרח לאין דין עשרה בין בסיום שטח אלא בסיום לוויר

ומעתה יש לשאול מ"כ מאי לנשווה דיניהם, ובפרט להרי לגבי תל אין משווים דיניהם, ואף שהוא רה"י גמורה, לאית לה מרבע מחילות. ועוד יש לבאר מה דקרו למחילות שבת בשם לופן, ולא מלאנו זה מלבד פה, ולפי מה שבילאנו גם אין דין לופן בזה. ובילאו לבגדר מחילה שלעשה לענין גובהה וכו' שווים הם, ומה שנשתנה דינם הוא רק לגבי פעולת המחילות יחד להגדרת הרשות, להחסרון בשתים ושליש טפח בשבת הוא דיחס לכלל המקום לאינו די בזה להגדיר גובהו, וזה אינו חסרון בשתי מחילות אלא חוסר יתרון שאין הם מגדירים את המקום ואינם פועלים יחד דיחס לכל המקום. ואין מחלוקת דב' או ג' מחילות לאורייתא בלורך לגדור לד השליש, אלא בגדר המחילות יחד להגדיר המקום, ושתים ושליש טפח אינם מגדירים. אך כיון לגבי סוכה מועילים יחד להגדיר המקום מועילים גם לשבת, וזה שם

השוואת מחיצות שבת וסוכה בדופן - מחיצות הפועלות יחד להגדרת מקום מועילות אף לאידך

לופן לגבי שבת, היינו, לולאי לג' מחילות שבת מועילים אף' אי לית להו גדר לופן, כי אין המחילות הוא רק דיחס לגובה המקום, אלא לגדרם הכולל דיחס לכלל המקום הוא בלחת. ואם לופן הוא במה שבכל מחילה יש משמעות לחילה יחד עם שאר מחילות. ובזה מבואר למאי לא למרינן מיגו בתל, דבתל אף לחר למהני לילי התל לעניין שבת, ואף אי נימא דגוד לסיק הוא שנלחה המחילות כאילו הן למעלה, וכלאמור חשוב המקום גדול בגדרם כלחד, אין בגדר המקום הלחד לעשות שייכות בין המחילות, שהרי דיחס למקומם אין התל עלמו חשיב מקום, ודיחס לעל פני התל אין לומר גוד ואסיק וגוד. ואולי י"ל כן גם במה למרינן בסוכה למחילות ניכרות בעינן, כי הוא חסרון במה אלא מהני להיות חשובים כל המחילות בגדר לחד.

מחיצה שלישית טפח בסוכה כהלכתה - חלק משיעור ז' טפחים וסתימות מחיצה ולא סגירה

ומעתה יבואר דשתים ושליש טפח בסוכה הוא לא בין בסגירת המקום, דהא לרבנן ליתא מקום זרס, ובעשויה כמבוי ועבדי ליה לורת הפתח אלא עדיבן עדיין לריך לטפח. דהאי טפח הוא חלק משיעור דז"ט, ומועיל לפילו בחלוקתו. ולפי זה יבואר גדר המיעוט דגרעי הילכתא, דהא כ"ע מודי דהאי טפח הוה חלק ממחילה כהלכתה ולאתא הלכתא ומיעטתו, והיינו, דלכאורה לורת לימוד זו קשה, למה לאמרה תורה בין מחילה שלימה והלכתא בכדי למעטו, והיה די בלימוד לטפח בתחילה, ובילאו הדברים כי יש גדר בטפח זה שהוא חלק ומקנת ממחילה שלימה, ובזה יש לדון אם הוא כהתחלה של מחילה, ולאמרה הלכה לחשיב כממשיך. או דהוא רק חלק ממחילה והאי טפח אלא משמעות המשכו יש לו לסגור לכל המקום, ויש להוכיח מזה למהני גם ביולא וגם בטפח שוחק ובתוספת לורת הפתח בחלוקת הטפח דהוא עלמו חשיב כמחילת שבעה. וזה בהכרח גדר במחילת שבעה עלמה, דאין היא במשמעות לחת דיחס לכל הלד, אלא היא לילוף, ומשמעות זו אין

הוא גדר סגירה אלא גדר סתימה, וזה ליכא בשבת כלל. וכלאמרו וכי לסותמו אני צריך. וכיון דאין שתים ושליש טפח סותמים מקום, ובהכרח שהוא גדר במחיצה עצמה ביחס לכל צד, להיות מחיצה הסותמת, וגם זה אינו בשבת אף ביחס למחיצה עצמה. ולכאו"ל.

והמנוחה, היא ביחס לכל פרט ממעשה בראשית, וביחסם אחד לשני, שיש לכל אחד מהם מקום להיות בריאה קיימת בתוך כלל הבריאה, וזה יקרא מנוחה, אף שכל בריאה עצמה נגמרה מלאכתה ביומה, אך לא נחה במקומה בכלל הבריאה, וע"כ לא כתב ויום השביעי שבת וינח, כי השביתה היתה מכלל מעשה בראשית, ומנוחת הפרטים היא פועל יוצא מזה. והמנוחה היחסית זה העולם היא מהעבודה, והיינו מנוחת האדם על מקומם שהעבודה תשלול זה, וזה שייך לפילו בבהמה, אף שאין היא בעלת דעה להינפק העבודה תסתור מנוחתה.

רוח חיים בדופן סוכה ולחי - דופן סוכה, לחי, ופסי ביראות, משמעותן סתימת מקום

ובתוצאה, היינו, שצריך שתהיה תוצאה של מלאכת מחשבת, שמי שעושה מעשה מתוך מחשבה יכוון לתוצאה לחכת ממי שאינו. ועל כן צריכה להיות לשויה למעשה מחושב, וזה שיעור גרוגרת שהוא שיעור המתייחס לתוצאה של מעשה מחושב. ולוגמא שאף ששיעור לכילה הוא שיעור כזית, זה שיעור השוב ביחס לאכילה, אך כיון ששיעורי שבת נוגעים לחשיבות התוצאה של מעשה מחושב, מי שעושה לוכל מתוך מחשבה לא יעשה זאת בכזית אלא בגרוגרת. וזה פשוט מקלקל במלאכה שאינה צריכה לגופה לכ' יהודה, שאף שאין הוא מעשה של קלקול שהרי הוא תיקון דבר לאחר ואין חסרון במעשה, כיון שהתוצאה היא קלקול אין זו תוצאה הרצויה למעשה מחושב.

גדרי מקום ומחיצה השווים בשבת - שווים בגוף המחיצה ובצד ונשתנו בצירוף מחיצות למקום

והעולה מכל האמור, שדר משמעות למקום, א. מקום שתם בגדרו הכולל לוויר וקרקע בלאחת. ב. קרקע בגדר שם מקום קבוע, ובזה יהיו שיעורי לורך ורוחב הנפרדים. ג. שטח בגדר קרקע האמור וביחס להשיבות הינוח, ויש בזה משמעות לאורך ורוחב כגדר עצמי ולא כשיעור, ושיעורי שטח כמו בית שאתיים. ד. לוויר המשוייך לקרקע ובגדר הקרקע, ובזה יהיה אין גובה עשרה. ולסיים הקרקע כשלעצמה לא בעינן מחילות, ויהיה די בסיום כל להו או בהבדל שע"י סיבות שאינן גילוי כמו בהי"ר או בדברים לחכות הנוגעים לשטח. ועל השטח הג"ל יהיו גדרי מקום חשוב לד"ט על ד"ט, והוא גדר ברוחב המושת על השטח, שכשנרצה שיהיה שטח (שהוא בגדר נפרד מאורך ורוחב) בעל רוחב כזה, נצטרך שיהיה כך בכל כיון. גדר מחילה אין הוא גדר בשטח לבד, אלא הוא סיום שטח הקרקע לגובהה, וכדאמרן אין זה אין חלל לאית בית שלושה עודיים ושטה לדדים ושיעורו שווה בשלושת אורכיו לגבי גדר רוחב המושת על חלל, ואשם היתה מחילת עשרה ביחס חלל הרי שהיה שיעורה בעשרה מעוקב. וגדר גבוה לוויר לקרקע גדר של קרקע וביחס להשפעתה על לוויר שלילה, ועכ"פ ביחס ללוויר שמעליה.

סדר השתלשלות גדרי המקום והרשות - מקום, קרקע, שטח, אוויר, מחיצה, גובה, וסיום המקום

יד. בגדר דין גובה י"ט כשיעור דבר

וביתר ביאור מה שאנו אומרים לשיעור י"ט אינו אלא שגדר גובה שטח ולא חלל, וכן בשאר, ואגב נבאר גדר שיעור שתם. להנה מעשה שמו כשיעור לדבר נשמע שאינו מגדרי הדבר עצמו, אלא רק במה שיש לדבר השיבות יותר לעוד עניין, וכדבר המיועד לדבר. וכמו שיש למצוא בדין שיעור לאתרוג, דולאי אין שיעורו נוגע לעצם היותו אתרוג שנאמר שבלאו יחשב דבר אחר ולא אתרוג, אלא שיעורו נוגע לגדרו העצמי שהוא כבר נתבאר במה דאמרה תורה פרי עץ הדר (ואמנם אכן יש לדון האם פרי עץ הדר דאמרה תורה הוא שם אין פרי המסויים, היינו, דדין התורה הוא במין לאתרוג ושמו בלשון התורה הוא פרי עץ הדר. או דילמא דין התורה הוא בכל פרי ומין שיהיה עליו שם פרי עץ הדר, ולא יהיה הדין במין לאתרוג, רק לאתרוג נכלל בפרי עץ הדר, היינו, שאף שיתכן לאליבא לאמת אין אף אין אחר הנכלל בפרי עץ הדר, עדיין גדר דין התורה באתרוג אינו שום אינו אלא שום

גדר שיעור כחשיבות נוספת בדבר - שיעור אתרוג אינו בעצם זהותו אלא בחשיבותו למצוה

להוי פרי עץ הדר, ועל פי זה היה לנון לי חסרון למורכב הוא חסרון בזהות הפרי, לו בשלמות הפרי. ולפ"ז הוי הוא במין המתרוג מורכב הוא חסרון לזין זה הפרי להתורה, אך לי נימא דלין התורה בפרי עץ הדר כללי יתכן לפ"ז המורכב חשיב פרי עץ הדר, אך חסרון למורכב הוא בלי היות הפרי ממין אחד וכו') היינו, דלין לתרוג הוא במין זה, והיות הפרי שלפנינו ממין התרוג הוא דין עצמי בו ובזהותו, אך שיעור בגודל לתרוג אין הוא שיעור הדבר עצמו, דהרי מה שהוא עצמו (לי נימא להוא עצמו, היינו, מין לתרוג) לא יורווח לו יופסד בשינוי גודלו, ובהכרח לשיעורו הנ"ל הוא ביחס לדבר אחר, כגון, בהיותו לאוי לאכילה, או נענוע, או בהיות לו תוספת שם הדר וכו', וממילא לא יהיה השיעור גדר במין לפרי עצמו, היינו, שנאמר לשיעור החמור בו הוא שיעור כמות לפרי, אלא גדר השיעור הוא במה דבהיותו בשיעור הנ"ל יתווסף לו חשיבות ביחס לדבר אחר. וע"כ לא תמצא שיהיה שיעור דבר כעצם שם הדבר, ויהיה השיעור הנ"ל לאו בר חילוק וחיבור, ולא נמצא זה לין אלי שיעור, אלא בהיות בו השיעור הרי הוא כאב ובלא אינו.

והנה למנם מצאנו לאיכא למ"ד אחלי שיעור אסור מן התורה, ולכאורה יש זה להוכיח לא כאמרן, היינו, לאי נימא דגדר השיעור הוא כמות הדבר האסור ניחא, דנימא דבכל שיעור שלם איכא הטרפות אלקים ובהכרח לכל אחד אית ביה שם דבר האסור, אבל אי נימא לאין שיעורו בעצם הדבר, הרי אין באלי שיעור כלום דשמו העצמי הרי איכא אפילו בפחות ואעפ"כ לא אסרה תורה אלא שיעור שלם, ואין לאלין שם שלם כלל. ואמנם נכון שכן הוא מוכח באמור, אבל אין זה ענין עם החמור לעיל, דמה שאמרנו דאלי שיעור אסור מן התורה אינו בשיעור שהוא אחיזת דבר שלעצמו, היינו, שיש בהיותו בשיעור זה שם דבר עצמו, אלא רק בשיעור שהוא אחיזת לגבי איסור מעשה (וכדאמר' התם לחזי לאיטטרופי), וכמו במעשה אכילה ובמעשה מלאכה, דבשניהם השיעור הוא באחיזת המעשה, ואחיזת המעשה היא ליכוף אחיזת התורה הנעשית ע"י שיעור הדבר עם אחיזת דבר בעל שיעור זה, אבל בשיעור שנותן אחיזת בדבר כשלעצמו הרי לשיעורו הוא גדר הדבר האמור בתורה עצמו, ולא מעשה הנעשה בו (היינו, לאיכא למימר לאחלב פחות מכזית יש בו אסרון בשם אחלב, אלא רק במה להאוכלו אינו אחוב שאכל ובגדר מעשה כשלעצמו, ולזה אחילוק נתכוונו מי שאילקו בין אלי שיעור לדבר האמור לבין אלי שיעור לביטול דבר, והרבה טעו בזה), ולקלק בזה שאין לומר שיעור שהוא אחיזת לדבר לשיעור שהוא אחיזת המעשה, ועמש"כ בזה בסוגיא דליחוי במלוות.

חילוק זהות הדבר משיעורו למצוה - ציצית ואזוב ששיעור שמם אלוק משיעור שייריהם למצוה

הנה לאמנם משמעות שני גדרים אלו להיות אסרון במעשה הולאה הוא לכאורה בדש"י לאין לך הולאה וכו', לאבל כמש"כ לעיל בביאור לאת לדרך הולאה, שהוא מקום למעשה הולאה הוא מעשה למיקום אפלים, ואין נאחד מעשה (הנעשה) הולאה שגדרו שינוי מיקום אפלים, אלא במה שהוא שינוי זהות מקום, והיינו, שיש לאפץ מקום, והמוליך מצנה מקומו, ולא עשה המלאת מקום לאפץ.

ביאור דאמרינן לשריפה קאי באתרוג - ביטול חשיבות שיעור המצוה ולא ביטול עצמותו כאתרוג

והנ"ל אלא למי יליאה להולאה, דשם יליאה אלוי אק בדבר היולא ולא במעשה להולאתו, וע"כ בפסול יולא שאין גדר לאיסורו מקום מעשה הולאה להמוליך אלא מקום יליאת הדבר, אתם לא בעינן הנחה, אבל הולאה שהיא מעשה לאדם לא הוה אלא בעקירה והנחה. וכיון דלקון הפסוק הוא לא תוליך בהולאה לאדם, יש לאמותו להולאה דשבת ולא ליולא דקדשים, וכן משמע מרש"י שם (ד"ה היו) דכתב דטומאת המוליכים לשריפה בעי הנחה, משום דכתיב ביה והוליך את הפר.

שיעור עשרה טפחים בלחי אשירה - התאמת המחיצה לגובה קרקע ולא שיעור בגוף הלחי

ותהיה זה בחינה משולשת ביחס לדבר והוא אתם דבר מוקג, אתם דבר קיים, אתם דבר מוקג כנפרד, אתם דבר קיים כנפרד, אתם דבר מוקג כלורה, אתם דבר קיים כלורה, אתם דבר מוקג כנפרד כלורתו אתם דבר קיים כנפרד כלורתו, אתם אדבר מוקג כנבדל כלורתו, ואתם אדבר קיים כנבדל כלורתו. ודלוגמת שלנו שאחפץ והמקום הרי הם מוקגים מלילותייהם אחפץ לדבר והמקום לדבר והם קיימים במלילות וכן הם מוקגים נפרדים אחפץ לדבר לאחל והמקום לדבר לאחל

הצ"ב מחצי שיעור אסור מה"ת - חצי שיעור בחשיבות מעשה ולא בשיעור חשיבות דבר

וקיימים במלילות כשני דברים שונים. וכן הם מושגים בעלי צורה החפץ הוא בעל צורה והמקום הוא בעל צורה וקיימים בצורתם החפץ קיים, ונבדלים בצורתם החפץ הוא חומר והמקום הוא חלל והם קיימים במלילות כשני צורות נבדלות.

וזה הגדר הוא בשיעור הקרקע שאמרנו להרי קרקע, ואם מלאנו שיעור הרי בהכרח להוא בגדר הקרקע שהוא ביחס לדבר אחר מעצם הגדרתה כקרקע, וכמו שימושם וכו'. וכמו מה לאין חלר פחות מארבע על ארבע, דולאי אין זה אין בקרקע, אלא אין בשימושה, היינו, היות הקרקע לאויה לשמש שימוש מסויים, שיעורו בארבע על ארבע (לאין אין ארבע על ארבע שיעור בקרקע כלל אלא רק במקום וכו', ואכמ"ל).

גדר שיעור בקרקע ביחס לשימושה - שיעור בקרקע כחצר ארבע על ארבע נוגע לשימושה

סימן יג

חוד קורה ופי תקרה (ירו׳ עי׳ פ״א ה״א)

א. תורף דברי הירושלמי בגדרי פי תקרה וגוד אחית

הצריך ביאור בירושלמי בפי תקרה - קושי בשייכות פי תקרה לקורת מבוי למעלה מעשרים

והנה מלשון זה שני לוגמות הפוכות חלבים ונזיקין, לחלב נאסר לפילו הוא לא גורם למעשה, לגבל אינו חייב אלא ברצונו ולא בתוגם. ונזיקין חייב לפילו אם נעשה בתוגם, לגבל אם אינו גורם למעשה אינו חייב.

ונמצאנו ל״ב לרבעה גדרים בדעת והם הבקשה, המחשבה, הרצון והכוונה. הבקשה, היא יחס הדעת להיות הדבר לריך שימוש, והיא התייחסות לעלמו כלריך. המחשבה, היא יחס הדעת ביחס למשמעות דבר קיים או שיהיה קיים כממלא צורך, והיא התייחסות לעשה הדבר כממלא צורך הבקשה. רצון, הוא יחס הדעת לדבר שיתקיים כמציאות במשמעות המחשבה, וזה שייך ביני תוגם ורצון. כוונה, יחס הדעת לדבר ביחס לדבר לחר, וכמו שיתשוב בזמן פעולה שהדבר שבו נפעל יהיה דבר לחר.

גדר את רואה כאילו יורד - קושי אי בעינן סתום ממש ומאי יורד וסותם

והנה מתוס השתמשו בדשון מעורבת במושגי קיום, שהרי המקום אינו שייך לקיימת הדבר אלא לקומתו, שהיא תוכנה חיובית בו, ולא מקיומו העלמי, ובמלב היותו, וכמו שכתוב הקיס את המשכן, שלפני כן לא היה המשכן, והוא פעולה בעשם היותו, ועל זה שייך לשון קיום. לגבל גדר חפץ במקום והעברתו שייך לקומתו, ובזה יהיה שייך פעולה בחפץ קיים, ובעל קומה שיהיה המקום מחפשר קומתו.

חילוק גוד אחית מפי תקרה - גוד אחית במחיצה קיימת ופי תקרה בתקרה לבדה

שאף שמתרנו שהמציאות תכיל כל הדברים נוכל לדבר על דבר שקיים כחלק מהמציאות כמושג מציאותי נפרד. ובבחינה זו אנו נותנים משמעות קיום עלמית לדבר מסוים שיהיה שייך בו הגדרות הקיום בנפרד להיינו קיומו ללא שיהיה תלוי בקיום דבר אחר, ושיהיה הדבר העשם ושאר המציאות כמקרה בעשם. ובדוגמת שאמרנו חפץ יוגדר כקיום נפרד והמקום יוגדר כקיום נפרד. לך לא יהיה שום משמעות בחפץ או במקום כי אין להם משמעות שונה של קיום עלמי ביחס לכל שני דברים אחרים.

חילוק מקום במחיצה ובתקרה בשימוש - חילוק בשימוש אחד מול חילוק בשימוש כל מקום

ואם אכן י״ל להיינו לאמר רבא שאין מחלוקתם במה חשב ללקט לדזה לפילו ר״ש פוטר, אלא מח׳ בלהקדים, והיינו, שנתכוון לעשות שניהם ועשה שניהם, ואין חסרון לאחד מלקט מלידו, וחלקו בלהקדים, לר״י פטר כ׳ יהושע לפילו בשם אחד, היינו, ללקוט זו ואחר זו, ולר״ש ור״ש שזורי דווקא בשתי שמות, היינו, שתי מלאכות, אבל באותה מלאכה לא, ולגבי מלאכת כיבוי לף ר״י מודה לאסור לר׳ יהושע, לכיון שאין גדר בדבר האסור להוא מקלקל, וע״כ לא כתבה הגמ׳ לכבות ולכבות.

והנה מזה תמלא הכרח לאין דין מחיצות הנוגע להגדרת הקרקע רשות גדר בעשם הגדרת הרשות, שאם כן לא היה מועיל בו הלכות

לגבוד וכוד וכו', אלא רק במה שהוא מגדיר את קרקע המקום, היינו, לכיון שמשמעות רשות היא החלל, הרי שאם נרצה להגדיר מקום ביחס לרשות נצטרך להגדיר את חוויר הקרקע, שנגדיר את הקרקע לעניין רשות. ומ"כ אין גדר המחילות ביחס למקום כהגדרת המחילות עצמם, כי המחילות מגדירות את החוויר עצמו, ואין זה צורך ביחס לקרקע, כי עצם שייכות החוויר ביחס לו כבר מוגדרת שהיא תופסת את חווירה לבד ולא חוויר לקרקע אחרת, וכן אין לקרקע אחרת להיות תופסת את חווירה, אלא גדר מחילות הוא

בהיפך שאחר שים לו להגדיר את החוויר, הרי שים לו גם להגדיר לותה עצמה, במה שהיא וחווירה שוויס, היינו, גדר מקום לגבי רשות (מקום המוכן לשימוש).

פי תקרה בהגדרת רשות לעצמה - התקרה כולה מגדירה רשות לעצמה ולא רק חוצצת שימוש

ומיניה שגדר מחשבה הוא במה שאין זה נחשב להכנה גמורה, וכמו לסילורא לפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסילורא לבגד הוא הכנה ללבישה, ואין לבישה עצמה בכלל, והיינו, שים במלאכה שאינה סיום העסק אלא שלב מקודם לו יותר מחשבה מאשר שאר מלאכות, שהרי יהיה לריך להתחיס תוצאת מלאכה זו לדבר אחר, ובעי מחשבה.

ב. ביאור מחלוקת ר"י וחכמים בפי תקרה בגשרים

גדר פי תקרה בכל צד ובכולם - חילוק בין חציצת צד לחיבור הצדדים לסתימת מקום

והנה זה ל"ב מה דבתחילה שאלו מאמלתרא להיכל, ותירלו דהאי לאמלתרא בלולם היתה, ולהו לילמא תבנית היכל כתבנית לולם. וכי מקשינן מדילמא, ואי לאתינן לבאר לעת המקשה הוה ניחא, אבל להעמיד קושיא על רב בדרך דילמא זה ל"ב, ונימא דרב ס"ל לאין תבנית היכל כתבנית לולם. ובהמשך הסוגיא כתבו להקשות מדברי רב נפשיה דמהני לאמלתרא, ואמר רב יוסף עליה וכי מתניתא היא אלן קתני לה. וזה תמוה, הא רב גופא אמרה. ולקמן לאמרי דרב לאמר לך דל לא מנא מהכא ותנאי היא, וזה תמוה ביותר הא רב גופא סבר לרבנן לא למדוה אלא מפתחו של היכל, והוא גופא ס"ל דמהני מאמלתרא, ומה מהני ליה תנאי כיון דס"ל שני הדינים.

שורש מחלוקת פי תקרה בגשרים - תלות במחלוקת אי שתים או שלוש מחיצות דאורייתא

ועוד לאמרו בחילוק מעשה ממלאכה, במעשה שים להפריל את גוף העושה מכאן, כמו מי שכיוון גופו בתנועה, או בלורה מדוייקת לשליחות עשייה, שאין זה מלאכה, והיינו, שהיה לומר שחלוק כיוון גופו היאנו והוי כעשיית מעשה, ואין גופו עושה אלא הוא מעשה. וכדוגמת תקיעת שופר ורדית הפת, שאף שהעושה קול שופר הוא גופו, אך כיון שאריך לכוון פיו לו נשיפתו בלורה מדוייקת, הרי שים לומר שזו עשיה שלו, מה שהוא מכוין גופו. ומ"כ יש להחשיב את גופו בנפרד מהשופר, והרי זו מלאכה. והילקו שאין זה מעשה מלאכה אלא עשייה חכמה, שגופו הוא חלק מהעושה, ומה שמכוון לותת גופו הוא אלן עשיה, אבל זו עשייה בעושה, ואין זו מלאכה אלא חכמה.

מעלת שלוש מחיצות על שתים - תוספת גדר במקום מחוץ אף לר"י דב' דאורייתא

ובזה יבואר עוד ענין, שהנה מלבד גדר שיעור הנמלא בכאן והוא שיהיה החפץ בשיעור זה, גם מלאנו גדר שיעור שאין למולאו כגדר בחפץ מסויים, וכמו שהולאת שני דברים שמסתכמים יחד לשיעור גרוגרת, לענין שיטרפו למלאכה אחת, ואף שאין למצוא פירופס זה לזה (שנאמר דזה נחשיבם לאחת). ולכאורה זה יוכרח לומר שאין זה גדר בחפץ מבחינת הגחה, ומעשה בפחות משיעור יש לו כל משמעויות הולאה, אלא הוא גדר במעשה ובישם לשינוי מלב חפץ.

מחלוקת ר"י וחכמים בפי תקרה - ר"י סובר פי תקרה חציצה לכולם ורבנן לצד

אי"כ מלאנו שלושה שמות ביחס לאדם השובת, והם שביתה מנוחה ונפישה, ושלושה שמות ביחס לאדם העושה, והם עשייה יצירה עבודה ועשייה כנגדיהם מלאכה, ושלושה משמעויות ביחס למלאכה, והם מעשיך במשמעות גרימת האדם מלאכה יצירת האדם ומלאכה יצירה, ושלושה משמעויות ליום השבת, יום השביעי יום השבת יום קדוש, ושלושה סוגי שובתים, האדם בהמתו ועבדו, האדם כעובד כעושה וכיולר, הבהמה כעובדת והעבד כעובד וכעושה. והפסוק הכולל, שבת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך.

משמעות מחיצת צד לכלל המקום - ראיה מר"י דפי תקרה מועיל לגדר כולל דג'

שאינה משמעות חלה לגמ שלה להגדיר המקום בכללותו, כי יש בכל לל עיקר גדר שיש בהיות בכללות הלדלים יחד. ומזה יש להקיש לדין קורה, והיינו, שלפ שם נאמר לקורה מקום מחיצה, אין כיאורו לשווה דין קורה למחיצת עשרה, אלא שיש בקורה להועיל יחד עם שאר מחיצות לתוספת בהגדרת המקום כמחוץ (משא"כ למ"ד להוי מקום היכר שאין הקורה נוגעת לתוספת גדר במחיצות המקום אלא להיכר בעלמא), וכיון שכן הרי שהיה לומר שאין משמעות לקורה אלא בהקדם היותה חלק מכלל המחיצות, וזה אין דכ' למה לביותר מכן אין הקורה נכללת עם שאר מחיצות, והרי היא לעצמה, ולעצמה אין לה להועיל כלל כמו שאין מועילה במקום שאר מחיצות.

ג. דימוי קורת מבוי לפי תקרה ודעת ריב"י

צורך קורה ע"ג מבוי לר"י - תנאי בקורה כחלק ממבנה המבוי ולא כהגדרת מחיצה

וזהו שכתוב לשמור מצותי, היינו שמה שמקום זה אינו נרלה הוא בליווי, וכיון שכן יש להייבם גם על שלא הלכו בתורתי, שזה ולאי שמי שאינו מולא גרועות בהגעה למקום טעות גם אין שייך שימלא הלרך למקום הרלוי ע"י שינסה, כי לא ינסה שם אינו נשמר מהגעה למקום טעות. וע"ז שייך לומר עד אנה, כלום הרוצה להגיע למקום והולך בלרך אחת ואינו מגיע וממשיך בה עוד, ועליין לא מגיע, ואומר לו חבירו, וכי אין לי בזה שכותה אתה שאין אתה מגיע בכדי להבין שאין לך הכלים לדעת שם זו הלרך למקום הנרלה, והיה לך לעשות מקודם ולשאול שיורו לך הלרך. והיינו מצותי, לשם או הוא סייג שלא לעבור, שע"י שישמר מלעבור הסייג יש לו למלוא הלרך, ותורותי היינו מה שע"י שישאל ויבקש הורלה יוכל למלוא הלרך.

ביאור דימוי קורה לפי תקרה - גדר לקורה לעצמה קודם הכללתה עם שאר מחיצות

המציאות הנ"ל תגדיר את הדברים שקיימים במציאות אחת ותגדיר יחסים בין דברים בעלי שימושים, שכל הדברים המשמשים יחשבו כמציאות שימושית אחת, אך יחלקו לסוגי שימושים שונים, ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום החפץ ביחס להיותו בר שימוש יוגדר כבעל מקום ויש בזה משמעות שהוא מוכן לשימוש וביחס להיותו נפרד יהיה לכלל החפץ משמעות שימושית אחת וביחס למקום יחשב שכל החפץ כנמלא במקום אחד והמקום ביחס להיותו בר שימוש יוגדר כמקום שימוש של החפץ ושהוא נמלא בתוכו וביחס להיותו נפרד יהיה לכל המקום שם משמעות שימושית אחת כרשות של החפץ.

דעת ריב"י ברואין בקורה וגשרים - חילוק רואין בקורה כהקדם דהקדם כמו יורד וסותם

ויובחן משמעות זה הגדר כמו משמעות מחיצות שבין רה"י לרה"ר, וכמש"כ במק"ח בביאור לדברי תוס' למחיצות שבת הם בגדר מניעת רגל רבים (וכמו תל המתלקט עשרה בתוך ל'), והיינו, שהגדרת מחיצת שבת עשמה (אפילו מחיצה אחת ולפני מה שהיא מגדירה מקום זה המסויים) הוא במובן מה שאין היא מאפשרת שימוש הילוך לרבים, וזה גם גדר חילוק רשויות למושיט, אך בהיפך, שנרלה להגדיר שאני רשויות אלו נחשבות לשני מקומות המשמשים להנחה בנפרד, הרי זה יעשה ע"י שיהיה ביניהם מקום שהוא אינו משמש להנחה.

סימן יד

בגדרי פירצה במחיצה ובמקום

א. גדר מקום ורשות בד' רשויות דשבת

גדר מקום מכלל דין הוצאה - שם הוצאה ביציאת הרשות וביציאת החפץ מרשות לרשות

וזה ביאור מה שהיה להסתפק לפ יום שנקבע הגאסר הוא היום הזה כזמן שנקבע כך משעת ימי בראשית, או שהוא החלק האביעי מכלל שבוע מסויים, או שהוא החלק האביעי מכלל הימים שיצאנ. והחמת לכולהו היא זה, שביחס לכלייתמעשה בראשית היום האביעי הוא מכלל הימים שיצאנ, וביחס לשביתה היום האביעי הוא מכלל שבעת ימים, וביחס לקדושת היום האביעי הוא יום מסויים.

אבל בנתכוון להגביה או לבלוע לכ"ע הוה מתעסק, והיינו, שיליעת חיתוך ואכילה, ואלי שהם גדר במעשה עצמו (אלא שבחלבים ועריות חייב שכן נהנה, היינו, לכיון שאין מעשה אכילה חשיב איסור מחמת עצם מעשה אכילה בחלב, אלא במה שנהנה באכילה זו שסוף אכילה הנאה, ויש להנאה זו קיום עצמי בלי המעשה, שאין המעשה אכילה רק מעשה קירבה לגבי הנאה, ע"כ אין נחשב האכילה לקיחת האיסור, וא"כ מה שכתבה תורה שחטא בה, היינו, ההנאה. וכמש"ת אין שייך מתעסק בזה), וכיון למלאכת מחשבת אסרה תורה, והיינו, שאין המלאכה הגמורה העומדת לעצמה (כדבר חתוך), חשיבא גוף האיסור אלא במה שחשב בה, הרי שיש במעשה גדר שעושה את מציאות האיסור. וע"כ שייך בזה מתעסק.

ובאמת להיא גופא קשיא לאי סברת ר"ה משום שבתי וכו', לאמאי הוה בשיעור ד', והא לאמרינן רב אמי ורב אסי דבגי כבר הוה פילגה, ולקמן לאמרי' לר"ה לא פליג אלרב אמי ורב אסי (וביותר לאינהו לייתי בדאיכא גידולי ואעפ"כ הוי בג', ות"כ כ"ש בדר"ה לליכא גידולי וריע טפי להול"ל בג'). ואמנם כאמור פרש"י לאלילו לייתי לאיכא לפס ד', וכן מוכח מגמ' להקשו מאלרב אמי ורב אסי לאמתיר בפילגה על עסר, ות"כ היה לומר לע"כ הוי פילגתו בד' ולא בג', אלא לפ"ל תוס' הנ"ל לטעמא לר"ה משום שבתי וכו', ואע"ג לרב אמי ורב אסי לאמרו דבדאיכא פס ד' ליכא לחשש לשבתי, ולכאורה צ"ל לר"ה ס"ל לנגבי חשש לשבתי וכו' בדאיכא פס ד' ואיכא גידולי הוי כבדליכא פס ד' ואיכא גידולי, ושיש מה לשאני שיעורייהו כנ"ל.

גדר רשות במקום המיועד לשימוש - רשות מקום נפרד המיועד לשימוש ולא נפרד סתם

ואמנם חלל ודבר האמורים אינם שייכים לגדרי הולאה שהם בחפץ ומקוס, לך יהיה גדרם מושאל ביחס לחללי מקוס, וכהגדרה של מקוס נטול דבריס, וכן גדר חפץ ומקוס יהיה מושאל למקוס שיש לו אפשרות מעשית להנחת דבר עליו, וכן המושג יהיה גדר כלי ושות מושאל למקומות שמוגדרים לשימוש מסויס בחפץ. וכן בעניין הדבריס שנגדיר דבר שלא נח כלא נמצא בשות, והוא מקביל לחלל, וגדר דבר שנמצא בשות לא מוגדרת כנמצא בחוויר, הוא מקביל למקוס, ודבר שנמצא

גדר הכולל ריבוי רשויות נפרדות - חילוק גדרם כמקום וכרשות ובכל אחד בקיומו ובנפרדותו

ברשות מוגדלת יחשב שהוא כלי שמייך למקום, והוא מקביל לרשות. ובנין הדינים כך חלל מקום, לח נח, מקום ד', דבר בלוויר, רשות מוגדלת, כלי בית ויש להמשיך בזה שלחר היחס של כלי

ארבע רשויות שבת בגדרי מקום - רה"י ורה"ר מיועדות לשימוש, כרמלית ומקום פטור אינן

ונמצאם כולם בלרבע רשויות של שבת, שרה"י היא מקום ומיועדת לשימוש (תשמיש היחיד), ורה"ר היא מקום ומיועדת לשימוש (הילוך הרבים), וכרמלית היא מקום ולאינה מיועדת לשימוש. ומקום פטור לאינו מקום וממילא אין שייך בו יעוד (ולפ שיהיה מיועד אין זה מקום המיועד). וממילא יש להבין חילוק דיניהם, שדין טלטול לרבע לחות הוא עניין הנוגע למקום חפץ, שמקום שימוש חפץ הוא בכל ד' לחות שסביבו, ובלחילות המקום, היינו, שבשהמקום לחיל, לא יהיו שני מקומות לחפץ ברשות זו, וכל המקום יהיה מקומו. ולכן יחסר לטלטול ברה"ר ובכרמלית שאינם מקום לחזיל, ולא יחסר ברה"י. ומקום פטור שאינו מקום כלל גם יהיה מותר, כי לא יצא ממקום ולא נכנס לא מקום.

דין הוצאה ברשויות לפי הנ"ל - איסור מרה"י לרה"ר ולכרמלית משום שוני מקומם ושימושם

הרצון הוא מהשבת קיום מציאות, והיא משם רץ כלשם הרץ לא מקום לחר ולפ שבזמן שהוא רץ אין הוא עדיין במקום כיון שהוא בדרכו לא המקום ביחס למקומות שלפשר לו להיות בם יש עליו שם המקום ההוא יותר משאר מקומות וכן בלשם שיש בדעתו יציעה לגבי המצב הרצוי להיות בו ובשילכה, היינו, שיחשוב קיום מצב כרצוי לו יקרא שרוצה במצב ויהיה עליו שם הדבר שרוצה, וזה גם בזמן המצב ביחס להמשכו.

שייכות רשות עם אחידות המקום - שימוש אחד מגדיר רשות אחת ומקום מאוחד מחיל רשות

וכן כתוב שבת ימים תעשה מלאכה, ומילת תעשה ללא יחס העושה כי זה במשמעות הזמן, ולחר כתב יהיה לכם קודש, כי על עכשיו דבר במלאכות, וכיון שלא יעשה מלאכה בימים לאה ממילא יהיה זה היום לפשרות שתעשהו לחר, וכל העושה בו, היינו ביום השביעי, מלאכה ליזה שתהיה יומת, ומשום כך כתב כאן רין הבערה לחלק לו ללאו יצחק, כי ליבר מיחול הזמן ויעשו שאינו משמש לסוגים שונים של מטרות.

ב. גדרי מעשה הוצאה, הכנסה והעברה ברשויות

גדר רשויות הכולל הוצאה כמעשה - משמעות מאחדת בחפץ המוצא עצמו הכולל שלוש מצבים

ותראה שעכ"פ שני נידונים לאה הם לחר משני פנים, ושניהם מכוונים על מהות הגילוי, ולמנם היה נראה שיש לומר בלו"ל שהמח' מתייחסת רק לנושא הפרשה והעירוב הבלתי נראה, ולכ"ע הגילוי נשרך לו לינו נשרך מכל הצדדים, רק שחלקו כמה לצדים תעשה פרשה, ויהיה קשקול בגילוי הלמור (ולמנם יש לפקפק בחלוקה הלמורה בין גילוי ופרשה, שפשטות הדברים שהן דבר לחר, היינו, שפרשה המקשקלת היא היא חסרון גילוי, וגרשו לחר. לבל לחר העיון יש למצוא מקום שנחלק הגילוי והפרשה להיות שני נושאים נפרדים, ויהיה הגילוי מתייחס ליצירת דבר שאינו, ופרשה לחסרון בדבר קיים, ועוד יבואר בע"ה).

חקירה במעשה דהעברה מרשות לרשות - אי גדר האיסור בעצם עזיבת מקום החפץ בלבד

ויש להבחין בין שני גדרי מקום הנמצאים בשאין, הן מקום המסויים כיל לחת, והרשות הכללית, והיינו, לולאי עיקר שם הולאה הוא ברשות, ולא במקום המסויים (היינו, מקום ד' וכו'), ואי לא למרינן קלוטה כמי שהונחה, הרי לליכא גדר הנחה ברשות, אלא רק במקום, ובילור גדר הנחה למקום המסויים, שההנחה במקום שהוא חלק מהרשות תשובה כהמצאתו ברשות, אבל אין תשוב מעשה הנחה לגבי הרשות, כי הרשות הרי היא כעומדת לקבל

חילוקי שמות במעשה הוצאה והעברה - הוצאה, הכנסה, העברה, וחילוקי מעשים בזריקה והושטה

אלא לא"כ הרי יש להקשות להא קיימ"ל כהא לחמר ר' יוחנן שאין עקירה תשובה עקירה להתחייב אם לא עקר מלכתחילה ע"מ להוליא, ולכאורה דברי ר"י שייכים גם כאן, לכיון שלא עקר ע"מ להניח או על כל פנים שלא התכוון לכך, למה יהיה לחי לידי חיוב חטאת, ומשמע שאף ר' יוחנן מודי שכיון שהתכוון להוליא אף אם לא תשב להניח אין זה חסרון בעקירה.

השוואת הוצאה והכנסה מול העברה - הוצאה והכנסה שוות בסברא והעברה וזריקה צריכות לימוד

ובזה יבואר גדר היקף לילה, והיינו, שמדין התורה אין גוף המחילה למקום, אלא כיון שגזרו חכ' שיהיה מחילה למקום, היינו, שאף שיהיה מקום מוגדר בגבולותיו, והיינו, שאין בדין

מחיצות רק להגדיר קרקע ע"י לוויה, ואין משמעות במחיצות עצמם לגבי המקום מלבד היותם גבולותיו, כיון שתקנו ליניס במקום עצמו, היינו, ביחס לשימוש, והיינו, שיהיה משמעות שימוש גם בהגדרת רה"י, וזה גזרת מבוי ששימושו נרחה כרה"ר, וזה משמעות יותר מביח שאחים, שאין המחיצות מגבילות את המקום שאין בהם תוך. וזה משמעות כרמלית שלא תובדל מרה"ר אלא בשימוש.

ולפ"ז יש לבאר משמעות מחיצות ביחס למקום בעל ד' לדדים, ומה לאית ליה שני גדרים, גדר לד משויים לעצמו, וגדר כל הדדים כאחד. והיינו, שאף לגדר מקום המוקדם כמובבע הוא ביחס לאורך ורוחב כאמור, ומ"ש הרי כל לד מהווה הגדרה עצמית לאורך ורוחב דלד שלו, ואם נרצה להגדיר כל לדדי מקום בשופן גמור נצטרך לאדבעה מחיצות. הרי שביחס למקום עצמו יהיו כל לדדיו בגדר אחד, ואם נרצה להגדיר המקום בשופן המועט, נצטרך לשני מחיצות. והיינו, שיש בשני המחיצות הנ"ל שני גדרים, האחד, הוא הגדרת המקום, כי יש בהגדרת שני לדדים יכולת להגדיר ריבוע למקום. והשני, בגדר מחיצות עצמם, שיש במחיצה משמעות נוספת בהגדרת מקום, דבשבת הוא מניעת גגל רבים, ובסוכה הוא חיבור מקום לסכך.

שלושה חלקים במציאות מעשה הוצאה - רשות ראשונה, רשות שניה, ומעשה המעבר המשנה ביניהם

וכיון שמשמעות חומם ורצון מתייחסים לקיום מציאות יתכן שיעשה לדם מעשה בדצון למעשה לך לא יחשב כך ביחס להולאה, וכן

חלק השינוי במוציא דרך רשות - משמעות מעבר החפץ ברשות האחרת דרך רשות הרבים

ביחס לאי עשיית דבר שכיון שהחומם מתייחם למציאות לא יהיה החנום כמי שעשה, לך ביחס למציאות שנמצא שלא עשה, שייך שיהיה לחנום עליו, ונפרט.

ובתוס' הכא (שבת ו. ד"ה היכא) הקשו למגמ' הנ"ל לפליגי ר"ת וחכ' לפילו בדליכא חיפופי, וע' ברש"י (עירובין שם ד"ה הני מילי) פירש להא לחלקו בנפרצה ולא בצידי רה"ר, הוא משום לסתם לידי רה"ר ליכא חיפופי, וכן סתם רש"י בכתובות (לח: ד"ה לידי) דר"ת לחמר לידי רה"ר כרה"ר ליירי בדליכא חיפופי. והנה מלבד קושיית תוס' הנ"ל ל"ב בעיקר מה לחילקו בין לחיכא חיפופי לדליכא, ודמשמע שיש בזה שני גדרים נפרדים במשמעות לידי רה"ר לאי הוי כרה"ר.

גדר חלק השינוי בהיערד מקום - מצב החפץ בשעת המעשה כנעזב, ללא מקום, ולמקום

והנה מבבד מה שכל אחד מחלקי העירוב, היינו, הדדים מהווים בעיה בהיותם פורצים את השטח הגרצה יצנו מוצג שנקרא פילוג, והיינו, שבשם שני דדים פורצים לשטח הגרצה מכיוונים המתחדרים בפרילתם (המוגדר ע"י דרכי השימוש, הילוך וכו') מוגדר השטח כמפולג על ידם והנה יש לזון האם הוא מקום היות כל לד פורץ על הכל שממולו (ויש להגדילו יותר מאשר פירצה המהווה ריעותא בהגדרה אלא היא מבטלת את עצם היכולת של מקום זה להשתמש גם בשאר המחיצות הקיימות) או מקום שיש שני דדים פתוחים והרי השטח פרוץ משני כיוונים אזי לא יקרא מוגדר מבדדיו ויו.

חיבור עקירה והנחה במעשה הוצאה - שלוש משמעויות בחפץ בשעת המעשה המאחדות את העושה

ג. גדרם הכולל של רה"י ורה"ר ותנאי קרקע

ולכאורה ביאור הדברים הוא לתוך ג' לף מי לא נימא דקלוטה כמי שהונחה אין זה כמו למעלה מג', לתוך ג' חשוב שנמצא בקרקע ולא רק בדשות, והנה מבשון רבא (תוך ג' לרבנן לריך הנחה ע"ג משהו) משמע דר"ע לא בעי שינוח תוך ג', ואמנם פשיטא לבר"ע כיון דקלוטה תוך י' הוה כמי שהונחה בלא הנחה ע"ג משהו לא גרע תוך ג' מזה, אבל נראה דעכ"פ ליכא נפק"מ, דהא אמרו דר"ע לא בעי הנחה אבל עקירה בעי, ודייק רש"י זה מהא דלא מחייב אלא אחת, וי"ל דזה דווקא למעלה מג', אבל תוך ג' יחייב ר"ע שתיים (ואעפ"כ ליכא למשמע מיניה, וגם אפשר דס"ל דלא חייב אחולה במקום אב וכו').

גדרם הכולל והחלוק דרה"י ורה"ר - צורת הרשויות במחיצות ופילוש וסוג המשתמשים והשימוש בהן

ואחר העיון נראה לפף בדברי רש"י הרשקונים בפירוש דרב אחי אסי אליבא דרב יוסף גופייהו יש למצוא שינוי בדברים, דבתחילה כתב דמה דלא בטלה תורת פתח וקורה מן הרשקון הוא משום דהוי פתח לד' הסמוכין לו, ובילר דמה דשקיב פתח לד' הסמוכין לו הוא הוחיל ול' לאוך דאויין לקורה שיש בהן הכשר מבוי, ומשמע דבפחות מכן לא הוי אחי ד' דאויין לקורה, אבל לקמיה בדיאור

חלקי המעשה להגדרת מצב באיסורים - חלוקת גדרים בין עושה, מעשה, וחפץ, בכל איסור

פסול לפחות מד' כתב דבטיל ליה פתחא קמא ובטלה קורה לידיה, ומשמע דבטלות קורה תליא בבטלות פתח, היינו, דלמ"ד לאיתא לקורה מצד עצמה, מאחר שאין קורה חשובה אלא בהיותה על הפתח והרי בטיל ליה פתחא קמא, מיבעי' בטלה קורה להאי פתח הבטל, ואם כאמור שמה שחשוב פתח לד' הסמוכין לו הוא משום שד' לאויין לקורה, למה לי למתני בטלות קורה בבטלות פתח, תיפוק ליה שאין פחות מד' לאויין לקורה.

והנה בהולכה יש למנות את נושא חפץ המיסור בשנים, בחפץ המונח ובמקומו, ויש למנות בזה מרובעה פנים, בחפץ, במקום, במה שיש לחפץ מקום, ובמה שיש במקום חפץ.

נושא חפץ האיסור במלאכת הוצאה - חפץ, מקום, מקומו של חפץ, וחפץ במקום

ותמצא מדיני רה"ר (היינו, במה חשוב מקום כרה"ר), דיניס שהם במקום עצמו, ודיניס שהם בשימושו. במקום עצמו, כמו שיעור רוחב רה"ר וכו'. ובשימושו, מעבר ס' ריבות, והיותו סרטיא לו פלטיא לו פתוח להם וכו'.

גדר מקום המוזכר בדיני רשויות - מקום שלעצמו המכיל דברים ומקום של דבר ללא עצמיות

והנה לף שלגבי מקום שתם כל שיהיה בו גדריס הנ"ל, יש להחשיבו כמקום. לגבי שם רשות, היינו, שיהיה המקום חשוב מקום רשות, ושיהיה דבר הנמצא חשוב ברשות, מצאנו שני דיניס. האחד, שיהיה לו קרקע ולא לוויר. והשני, שיהיה רחב ד' על ד' טפחיס.

שני תנאים בשם מקום רשות - שיהיה קרקע ולא אוויר ורחב ד' על ד'

ותנאי הראשון שיהיה קרקע ולא לוויר, הוא שיהיה לו בסיס להנחת דבריס. והיינו, שלף שלוויר שווה לקרקע לענין מה שיכול להכיל דבריס, לגבי היות המקום חשוב כרשות לריך שיהיה בו גם יכולת הינוחס, ובילוד הדבר הוא כי אין גדר מקום כרשות רק ביכולתו להיות בו דבר, אלא לריך גם שיהיה מוכן לכך, וכיון שדבריס ללא תנועה אינס יכולים להתקייס שם לזמן, אין זה נחשב שמוכן לכך. ובילודו כי משמעות מקום לדבר הנמצא בו במקומו הוא בשני גדריס. האחד, בעצם הקיום, שאין קיום לדבר ללא מקום. והשני, שהוא מקומו ביחס לשאר מקומות. ויהיה גדריס אלו משמעות במקום שלעצמו, האחד, כחלל שיש יכולת להכיל דבר. והשני, כמקום שיש בו יכולת למקם דבר.

תנאי קרקע להנחת דברים ברשות - בסיס קבוע המאפשר קיום דברים ומיקומם ביחס למקומות

ד. השתלשלות המושגים מחלל ודבר ועד רשות וכלי

וכמשנ"ת גדר מקום ביחס לקרקע, היינו, שטחה, מוגדר בשלושה מובנים, אורכו, רוחבו, ושטחו. ולף שמושג שטח נפרד ממושגי אורך ורוחב, ויש בו מה שאין בהם, שאין גדרי אורך אלא באורך וכו', אבל השטח הוא בכח אחד גם באורך וגם ברוחב, וע"כ יהיה שייך להגדירו באחת, שכל אורכו ורוחבו הוא משמעות אחת של שטח. אך ראוי נא, כי גדרו הנ"ל אינו מבטל את מושגי אורך ורוחב, ולף השטח יש לו אורך ורוחב. ועל כן יבוא בשלושה גדריס, שטחו, אורכו, ורוחבו. ואכן מצאנו שיהיה השטח מוגדר בשני גדריס. האחד, במשמעותו ככולל האורך והרוחב, כמו דין ד"ט על ד"ט, שפירושו שיש בשטח זה שיעור רוחב ד"ט, ולף שד"ט הוא שיעור ברוחב לבד, כשנרלה להגדיר שטח שיש לו כזה שיעור הרי שנלטרך שיהיה בו זה השיעור בכל השטח. והשני, הוא בגדרי שטח עצמו והיותו לו כמות שטח, ולף שלגרסי מדילה נשתמש במושגי אורך, לא יהיה זה גדר השטח עצמו, וכמו בשיעור בית שאחיס שאינו שיעור באורך או רוחב השטח אלא בשטח עצמו, היינו, גודלו.

שלושה גדרים במקום בחלל ורשות - חלל בשלעצמו, מקום כמאפשר קיום, ורשות לדבר מסויים

הבקשה היא מחשבת האורך, היינו, שיהיה בדעת האדם שלריך הוא בשימוש וכלוגמת שיחשוב האדם שלריך הוא בהכילת דבר מסויים או בהנחת דבר מסויים, אבל לא תהיה המחשבה בחיזה דבר הוא אלא בסוג הדבר שאם לריך הוא להכילת תאנים כיון שהמחשבה נוגעת להכילה עצמה כל הדבריס, היינו, התאנים יחשבו לדבר אחד, כי המחשבה היא בשימוש.

שלושה גדרים בחפץ מקבילים בחפץ שבת - דבר בלי מקום, חפץ ביחס למקום, וכלי לרשות

ואמנם חלל ודבר האמורים אינם שייכים לגדרי הולכה שהם בחפץ ומקום, אך יהיה גדרם מושאל ביחס לחללי מקום, והגדרה של מקום נטול דבריס, וכן גדר חפץ ומקום יהיה מושאל למקום שיש לו תפקידות מעשית להנחת דבר עליו, וכן המושג יהיה גדר כלי ורשות

בניין מושגי חפץ מקום ורשות - השתלשלות מושגים מחלל ודבר ועד רשות וכלי בית

מושאל למקומות שמוגדרים לשימוש מסוים בחפץ. וכן בעניין הדברים שנגדיל דבר שלא נח כלל נמצא ברשות, והוא מקביל לחלל, וגדל דבר שנמצא ברשות לא מוגדרת בנמצא בלוויר, הוא מקביל למקום, ודבר שנמצא ברשות מוגדרת יחשב שהוא כלי שמיך למקום, והוא מקביל לרשות. ובנין הדינים כך חלל מקום, לא נח, מקום ד', דבר בלוויר, רשות מוגדרת, כלי בית ויש להמשיך זה שאחר היחס של כלי למקום מסוים נגדיל רשות כמיועד לחפצים מסוימים, ויבדלו החפצים לשונותם השימושית. וכיון שהגדרנו כזה מקום נוכל לומר שרק כלי שנמצא במקום שרצוי לשימושו נחשב כנמצא ברשות. וכיון שהגדרנו כך נפשר להגדיל רשות כמקום שתופס כלים הנמצאים בו. וכיון שכך נוכל להגדיל כלים ככלים שלף שעברו רשות עליין נחשבים ברשות שתפסה אותם. וכיון שעיש כלים חוץ לרשות שנחשבים כברשות כך נוכל להגדיל שרשויות יוכלו לתפוס רשויות אחרות להיות נספח אליהם. וכיון שהרשויות התפוסות נחשבות כנספח נוכל לומר שכלים הנמצאים בהם לף נספחים לרשויות אלו. וכיון שכך נוכל לומר שיש רשויות שלף שיש בהם כלים לא יוכלו הכלים להגדיל הרשות, וכיון שכך נוכל לומר שיש כלים שנחשבים שאינם ברשות גם כשהם שם, וכו'.

ועכ"פ יהיה גדר במקום ביחס לקיום חפצים בו, וע"כ דברים הקיימים במקום יוגדרו כמי שיש להם מקום, וכיון שבתוך לותו המקום יש דברים המוגדרים כדבר שיש לו מקום והרי הם נפרדים, הרי שהמקום יחשב כמקום הדבר, ויחולק למקומות נפרדים. וכיון שהמקום מחולק הרי שדברים הנמצאים יחשבו כיש להם מקום נפרד. וכיון שיש דברים שיש להם מקום נפרד, הרי ביחס לדברים אלה יוגדר המקום שנמצאים בו הדברים כמקום של דבר. וכיון שהדברים נמצאים במקום שיש בו גדר עצמי כמקום של דבר, הרי שיוגדר מקום שנמצאים בו כמקומם. וכיון שבמקום ימצאו דברים שאיך שיהיה מקום שהוא מקומם, לז יהיה שייך במקום עצמו גדר שהוא מקום שמיוחל לדבר, וכיון שדברים נמצאים במקום שאיך שיהיה מיוחל לדבר, הרי שיוגדר שיהיה מקום שמיוחל להם גם בלי שיהיו בו. וכיון שיש לדברים מקום מיוחל בלא שנמצאים בו, הרי שיחשבו כנמצאים במקום אחר. וכיון שבמקום ישנם דברים שנחשבים כנמצאים במקום אחר, לז יהיה גדר במקום עצמו שהוא מקום אחר, וכיון שיהיה המקום מוגדר כמקום אחר, הרי שגם דברים שנמצאים בכל מקומותיו יחשבו כנמצאים במקום אחר.

אסיפת ממון, וזה שייך בלוך עתידי שאינו מסויים, ובחפץ הרצוי להרבה דברים, וכמו כסף לקניית מכילה (או שווה כסף).

סימן טו

בגדרי שיעורי הוצאה

א. דברי הרמב"ם בגדרי הוצאה והכנסה ברשויות

לשון הרמב"ם בדיני שיעורי הוצאה - עקירה והנחה ושיעור המועיל בהוצאה מרשות לרשות ובהעברה

המשמעות הראשונה הוא משמעות של קירבה שמשמש בדברים רבים, והדוגמא הפשוטה היא לאכילה, היינו, שימלא האוכל את תוכו במקום גרונו או מעיו, ובמשמעות זו המלה עצמו הוא מקום, וביחס לשימוש אלה משמעות זו היא משמעות קירוב ביחס לריחוק, וחיבור ביחס לניתוק במובן חיליו, והיא תחילת משמעות שימוש במקום אצל אלה.

דקדוקים מלשון הרמב"ם בהלכות שבת - חילוק בין הוצאה לעקירה והנחה ולדין העברה ברה"ר

ואם אכן י"ל להיינו לומר רבא שאין מחלוקתם במה חשב לפקח לדבר אפילו כ"ש פוטר, אלא מה' בלהקלים, והיינו, שנתכוון לעשות שניהם ועשה שניהם, ואין חסרון לאחד מלקט מליבו, וחלקו בלהקלים, לר"י פטר כ' יהושע אפילו בשם אחד, היינו, ללקוט זו ואחר זו, ולר"ש ור"ש שזורי דווקא בשתי שמות, היינו, שתי מלאכות, אבל באותה מלאכה לא, ולגבי מלאכת כיבוי אף ר"י מודה לחסור לר' יהושע, לכיון שאין גדל בדבר החסור להוא מקלקל, וע"כ לא כתבה הגמ' לכבות ולכבות.

איסור הוצאה ברשויות דאורייתא בלבד - שינוי מקום כנוס ברה"י למקום מוצא ברה"ר

ועוד יש לנו להקדים דזה מה שכבר ביארנו במק"ח שיש לחלק גדר מקום לשתי משמעויות, ושתיהם נובעות מאורך המלה במקום, האחד, הוא יעוד המקום ומוכנותו לשימוש האדם וממילא לחפצים המונחים בו, והשני הוא זהות המקום ביחס לשימוש אדם בחפצים מבחינת יעודו לשימוש, והיינו, שיש לאדם צורך במקום לשימוש ונוח, וצורך לשימוש במקום לחפציו לשימוש והינוח, וע"כ יהיה משמעות במקום ביחס להנחת חפציו, וגם יהיה משמעות במקום ביחס לשימוש בחפציו בלאותו מקום, ולזה שיש לאדם בחפציו הוא הקובע חשיבות החפץ, ולזה במקום להנחת חפציו הוא הקובע חשיבות המקום, ומשמעות שימוש האדם במקום הוא המבדיל בין סוגי המקום (כמו רה"י שהוא מקום תשמיש ורה"ר הוא מקום הילוך), ומשמעות שימוש לאדם בחפץ במקום הוא המבדיל בין חלקי מקומות לף שהם מאותו הסוג (כמו ל"ש שהוא תפיסת שימוש מקום לאחד לאדם וממילא גם לגבי חפץ), אבל יש ומקום מסוג לאחד לא יחולק למקומות שימוש כמו מקום מסוג לאחר משום שזה מיועד לשימוש שיש לו משמעות חלוקה בתוכו וזה אין לו משמעות חלוקה בתוכו.

גדרי הוצאה והכנסה במצב חפץ - כנוס ומוצא כמצבים קיומיים בחפץ וסברת מה לי

ועוד אמרו שמלאכת הכתוב אלא תעשה כל מלאכה היה לאסור כל עשייה שהיא מעשה בדבר כמו הלעת המיטה, הלחת כלי וקניבת ירק שאינו מחובר, ואמרו שאמנם לף שזו קרויה מלאכה אין זה מעשה מלאכה האסורה בשבת, לילפינן מלשון מלאכת מחשבת שלא נאסרה אלא מלאכה שיש עמה מחשבה. ושם מחשבה היא במה שאינו בנמלא עליין (אלא במחשבת העתיד להיות), ומזה נתמעטו האמורים לעיל

שמעשה שלהם אין עמו מחשבה, שאין ההצעה חשובה כדבר לעצמו, אלא היא מצד שלא המיטה, והמיטה בנמצא, ואין זו מלאכה שיש עמה מחשבה, ומלאכת מחשבת היא מעשה דבר חשוב בדבר, ושם מלאכה שתש היא מעשה בדבר, וכמו מלאך שהוא שליחותו היא דבר במקבל השליחות שהוא הדבר.

ונמצא כמו כן לומר שלא ליני חשיבות אלו נאמרו כחלק מחיסור הלדם לעשות, הרי שיהיה ניתן ע"י מחשבת הלדם להגדיל לותם כחשובים, ולף ששיעור הולאה הוא גרוגרת, אם יגיע לדם פחות מזה יחשב כגרוגרת. וכן שלף שמלאנו שלא יעבור לדם על הולאה אלא אם עקר והניח במקום ל', עכ"פ יהיה ע"י מחשבת הלדם להגדיל מקומות לחרים כחשובים כמו ידו וכו', הרי שיחשוב לותם כעקירה והנחה, וכן במשתין ובזורק לאור וכו'.

איסורי לא תעשה מחולקים לשלושה בחי עשייה, בשמירת מעשה, ובמניעת קיום. אי עשייה היא בלדם העושה וגדרה החיובי הוא שמירת עלמו כעושה, ושמירת העושה היא בשלושה גדרים שמירת הלדם הכוללת שמירת גופו לעתו וללונו, שמירת מעשיו, ושמירת תולאותיו, ושמירת העושה בגופו כלוגמת חלבים ועריות שלא יהנה גופו מהם, ובדעתו כלוגמת מחשבת ליסור וכוונת ל' דברים, וללונו כלוגמת לא תחמוד ופנית הלב, ושמירת מעשיו כלוגמת רולח בשגגה, ושמירת תולאותיו כלוגמת מזיק. ושמירת מעשה היא בדבר

איכות רשות הרבים בהפרדת מקומות - רה"ר מפרידה מקומות ואין חפץ המונח בה במקום אחד

ותהיה משמעות זו ניחם לשמירת לות הדור וכלליתא במדרש ונכרתה הנפש ההיא, לפילו בינו לבין עלמו, ואין כריתה אלא הפסקה מקרב עמה ועמה בשלום. ועוד ליתא רבי לומר, כל המשמר שבת אחת כתקנה, מעלה עליו הכתוב כאלו שימר כל השבתות מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו על שיהיו המתים, שנאמר ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם.

גדר רשות כרמלית באיכויות הרשות - אין בה איכות רה"י ולא רה"ר והמוציא אליה פטור

ב. בגדר איסור העברה ד' אמות ברה"ר

וע"כ הימלאות החפץ בקירבת מקום כזה, חשובה להכילו יחל עם שאר הנמלאים ברשות, והריהו בתוכה (ומה שאמר רבא לבעי שינוח הוא משום חפץ עלמו, וכמו שבילנו החילוק בין לילוף תלוי שיעור, לבנחו שניהם ממש לא בעי עליו, ובין מקרה לאחד נח ושני לא, לבעי שיהיה עליו לרלשון, כי מה שהמעשה

העברה ד' אמות בלשון הרמב"ם - העברה ברה"ר צריכה עקירה והנחה ושיעור מגדר מעשה

ויש להבחין בין שני גדרי מקום הנמלאים בכאן, הן מקום המסויים כיד לדם, והרשות הכללית, והיינו, לולאי עיקר שם הולאה הוא ברשות, ולא במקום המסויים (היינו, מקום ל' וכו'), ואי לא לאמרינן קלוטה כמי שהונחה, הרי לליכא גדר הנחה ברשות, אלא רק במקום, ובילור גדר הנחה למקום המסויים, שההנחה במקום שהוא חלק מהרשות חשובה כהמלאתו ברשות, אבל אין חשוב מעשה הנחה לגבי הרשות, כי הרשות הרי היא כעומדת לקבל

חילוק מלאכות שבת לסוגי תוצאות - עילוי חפץ, יצירת דבר חדש, ושינוי מצב כהוצאה

והדעת תכיל את הילישות שיש לדם הן בלופן כללי, מה שיש המוסגים ואת הילישות הפרטיות על דבר מסוימים מה הם וקיומם. והן ניחם למעשים מה יגרמו לו מה יהיה מסמעויות דבר קיים וכו'.

חקירה באיסור העברה ד' אמות - אי משום שינוי מקום ברה"ר או התקדמות במקומות

וכן מלאנו שלא נאסרה העברה ד"א אלא ברה"ר ולא ברה"י, ובהקדם מש"כ לעיל יש לחקור אם זה מגדרה השלילי של רה"ר או מגדרה החיובי. והיינו, אם זה מגדרה השלילי בילורו שגדר איסור העברה הוא משום שינוי מקום, וזה שייך רק ברה"ר שאין מקומה אחד, אבל ברה"י כיון שחשובה במקום אחד הרי שלא שייך העברה. או שזה מגדרה החיובי, ובילורו שגדר העברה הוא גדר של התקדמות וגדר השיעור הוא משום שיש בד"א בה התקדמות רובי מקומות, וזה שייך רק ברה"ר משום גדרה החיובי שכולה חוץ ואין מקומותיה מתאחדים, אבל ברה"י כיון שאינה כן וכנ"ל הרי שלא שייך בה התקדמות, והוי כפחות פחות מד"א,

ולכאורה יש לפקוע זה ממה שלא נאסרה העברה בכרמלית, ואף שהיא אינה מקום אחד כלל"י. ונראה שאיסור העברה בלה"ר הוא מקום שיש בזה גדר התקדמות.

ולכאורה היה נראה לומר שמעצה העברה הוא בעברו מרשות לרשות, היינו, מה שקודם היה ברשות זו ואח"כ ברשות זו, אבל מ"כ יקשה למאי חייב אחר שיש הפסק הילוך שבתוך הרשויות בין עקירה והנחה, ולכן עזאי ניחא לסבר מהלך כעומד דמי, ואכן אין הפסק, אבל לרבנן דמהלך לאו כעומד, בהכרח שאין הליכה זו הפסק בין עקירה והנחה, אלא שעדיין יש לדון אם זה מקום שהיא מעצה אחד עם עקירה והנחה, ויש בה להגדיל את העקירה והנחה כהעברה מרשות לרשות, או שהעברה חשובה העברה בגלל מעבר עצמו, ושהליכה אינה הפסק.

גדרי רשויות קודמים לצורת מקומן - רה"י ורה"ר עומדות לעצמן ודיני צורתן התאמה להן

ומעתה יבואר לדברי מאיי מה שלא חשיב שלמדנו שונה משמעות מקום חפץ בין רה"י לרה"ר, שברה"י גדר מקום חפץ הוא ביחס לשימוש להנחה, וברה"ר הוא ביחס לשימוש בפועל. וע"כ תהיה משמעות זו גדר ביחס להגדלת ילו לגרירה בתר גופו.

מקור חילוק רשויות משני תשמישין - רה"י מוכנה לתשמיש קבוע ורה"ר מוכנה למעבר והילוך

והיות משמעות השבת המלווה במה שהיא חיוב לחל לכל השבתות, הוא בהיותה במחזור השבוע. והיות מחזור השבוע סיבה, יתכן בשני גדרים, החל שהוא הטבדות של שבעה ימים. והשני שהוא שביעית מכלל כל הימים (ולזה שייך לומר להחלש מקדש קודש לה', ואיסור עבודה בשבת במשמעות של מעשה לה' כבכור ובכורים, והיינו דילפי מיניה למיעוט קליל של מלווה).

כיון שנושא השימוש הוא ביחס לחלש, הזמן יהיה חלק ממשמעותו השימושית של דבר, ויהיה הזמן בחינה לשלושת המושגים השימושיים שבכלי שיחשב בר שימוש יש לו להיות בר שימוש במשך זמן השימוש, וכן ביחס לסוג השימוש שיש שימושים לרוכי זמן ויש קלים וכן ביחס להתאמתו שיהיה מלפשל זמן שימוש.

והביאור בזה בהקדם מה לל"ב לית בכלל יגליל שימוש הרבים גדל בקרקע, אחר שהקרקע אינה מושפעת ע"י שימוש בה. ובהכרח שאין זה לין בקרקע עצמה, אלא במה שיש בה לפשרות שימוש, ובזה יש לרבים להגדיל את משמעות שימוש הקרקע, והיותה מוכנה לשימוש, שהרי גדרה הנ"ל הוא מכוחס (שאין משמעות שימוש בקרקע בלי משתמשים). וע"כ עצם גדל הקרקע אין הוא מוגדל ע"י הרבים, והפך שהוא מגליל את השימוש (והרי זה ההבדל בין רשות לסתם לוויל מקום שאין שייך רשות בלוויל אלא בקרקע).

הכנסה והוצאה כשימוש תבליתי ואמצעי - רה"י מקום שימוש תבליתי ורה"ר מקום שימוש אמצעי

ג. גדר שיעור ד' אמות בהעברה ובשטח

והנה זה ל"ב מה דבתחילה שאלו ממלתרת להיכל, ותירצו להאי ממלתרת בחולס היתה, ולחו לילמח תבנית היכל כתבנית חולס. וכי מקשינן מדילמח, ולי לחינן לבאר לעת המקשה הוה ניחא, אבל להעמיד קושיח על רב בדרך דילמח זה ל"ב, ונימח לרב ס"ל לאין תבנית היכל כתבנית חולס. ובהמשך הסוגיח כתבו להקשות מדברי רב נפשיה למהני ממלתרת, ואמר רב יוסף עליה וכי מתניתח היח מאן קתני לה. וזה תמוה, הח רב גופח אמרה. ולקמן אמרי לרב אמר לך לל לנח מהכח ותנאי היח, וזה תמוה ביותר הח רב גופח סבר לרבנן לח למדוה אלא מפתחו של היכל, והוח גופח ס"ל למהני ממלתרת, ומה מהני ליה תנאי כיון לס"ל שני הלינים.

גדר שיעור ד' אמות בהעברה - החפץ במצב התקדמות ואינו מתקדם למקום מסוים ברה"ר

בהגדרה של מחילה (במובנה הממשי) לח תהיה הגדרה בפני מה היח חולצת ועל מה, כיון שאין היח הגדרה עצמית אלא היחס כלפי כל לד והגדרתו העצמית ובלרכיו הוח נותן את ההגדרה הגרלית בפני מי היח חולצת ועל מי, ועל כן כל הלינים שמודילים למיעוט בחטיחות המחילה (עומד מרובה, ופתח וכלומה) הינם לינים במקום הנחלץ (ובהגדרתו העצמית) ולח במחילה שעליה לח יחולו לינים ונאמר בה שהיח קיימת בשלימות לו שאינה כלל (ע"ע לעיל שמלאנו שתהיה

ביאור שיעור ד' אמות בהעברה - מעבר במעשה אחד המבטל חשיבות היות הדבר במקומות

במחילה מצמעות של הרחקה ולינו עניין לכאן גו לנו לנים על מחילה במצמעותה העלמית).

וע"כ יהיה גדל המעשה ביחס למקום מסויים, והיינו, הבלתו למקום, וזה ע"י שהוא עושה מעשה עזיבה בכוונת קיום במקום, וכיון שלמדנו שעצם קיום החפץ במקום לינו מעשה להמולית, ולף מנוחתו הרי היא מוכרחת, לא תהיה תשובה הנחתו יותר מסתם עזיבה אלא במה שיש תוספת מצמעות במקום זה יותר מסתם היות החפץ נח ומתקיים במקום, וזה יתקיים במקום ד' להוא תשוב יותר מסתם מקום מנוחת חפץ, אבל אין גדל למקום ד' ביחס להיות החפץ במקום, אלא רק למה לחשיב עזיבתו שם כהנחה, וזה מה שלמדנו מעל גבי מקום ד' ולא על גבי מקום ד', לאין זה גדל בתוספת היותו ברשות, היינו, עליה, אבל מה דצעי שינוח זהו מגדלי היותו ברשות.

דקדוק לשון הרמב"ם מתחילה ועד סוף - היות החפץ בהעברה בכל הד' אמות ברצף

ובזה יבואר גדל מקום המותר בטלטול על בית סאתיים ואסור ביותר, והיינו, שיש ברשות זו סיבה לגזירת איסור טלטול, ואעפ"כ בפחות מבית סאתיים אינה אסורה, דמה שגזרו חכמים טלטול יותר מד' בכרמלית משום שדומה לרה"ר, הוא בגדל מה שלמדנו שאין חפץ תופס מקום ברה"ר, ולף בכרמלית גזרו משום הקושי להבחין בגדל זה ולהבדיל, וא"כ איסור טלטול הוא בגדרי המקום. אך כמו שכתבנו לף אם רשות אינה תופסת מקום הרי שאין מצמעות למעשה העברה אלא אם העביר ד' אמות, ובפחות מבית סאתיים יחשב מקום המוקף במחיצות כמקום ד', משום שיש מצמעות במקום המוקף מחיצה לבד שהיא מלחלת כל הרשות למקום אחד, אך ביותר מבית סאתיים אין המחיצה רואה לאחד המקום, וא"כ אין הוא כמקום ד', והלכן לגזירת כרמלית משום רה"ר.

גדר טלטול בבית סאתיים בקרפף - מחיצה מאחדת שטח עד בית סאתיים ולא ביותר

ושמרו בני ישראל את השבת, היינו, מה שיצטרכו את שבת ה' עכשיו הוא לעשות את השבת לדורותם, שבזה שיצטרכו שישראל את השבת עכשיו מה שיצטרכו שאר דורות, יהיה זה חלק מבנית עולם של כלל ישראל עם ה', והוא עשייה חלשה של שלימות ישראל עם השבת.

ואם נגדיל את מצמעות חפץ במקום נגדיל בזה כמה מצמעויות. מבחינת החפץ, מה שהוא צורת חומר, שהוא צורת דבר שאינו שותף קיום לאחד עם חלל, ומה שהוא צריך חלל, ומה שהוא נחשב מקום ע"י חללו, ומה שהוא תופס חלל. ומה שהוא חומר דר שימוש, שאינו שותף שימוש לאחד עם שימוש במקום, ומה שהוא צריך מקום, ומה שהוא מוכן לשימוש ע"י מקום, ומה שהוא תופס מקום שימוש ברשותו. ומה שהוא דר שימוש ברשות, שאינו שותף שימוש לאחד עם שימוש ברשות, ומה שהוא צריך לשות, ומה שהוא נחשב מורשה לשימוש ע"י לשות, ומה שהוא תופס לשות שימוש כשלו. ומבחינת המקום, מה שהוא צורת חלל, שאינו שותף קיום לאחד עם חומר, ומה שהוא מכיל חומר, ומה שהוא מקיים חומר, ומה שהוא מלא מחומר. ומה שהוא חלל דר שימוש, שאינו שותף שימוש לאחד עם שימוש בחפץ, ומה שהוא מכיל חפץ, ומה שהוא מכין חפץ לשימוש, ומה שהוא מצומצם ע"י חפץ. ומה שהוא לשות ברת שימוש, שאינו שותף שימוש לאחד עם השתמשות חפץ בחלק ממקומו, ומה שמגדיל את מקומו כמשמש לרשותו, ומה שהוא מוגדל ע"י מקומו.

שיעור ד' אמות במקומו של אדם - חילוק בין שיעור תפיסת מקום לשיעור מרחק בהעברה

ונראה שהוא תלוי בשנים, האחד, הוא מקום שנח בו, קרקע או לוויר, והשני, הוא סיבת מה שנח, וזה בשני לופנים, האחד, בחפץ לבד, היינו, שאינו זז, והשני, בחפץ ומקום יחד, שהוא נח על מקום, והיינו, שהוא נתמך ואין תזוזה שלו נפילה שתס, ויש השיבות בדבר שנח על מקום יותר מדבר שנח שתס, ובקרקע לא בעינן שיהיה נתמך להיחשב שנמלא במקום הקרקע, ודי רק במה שאינו זז, אבל בלוויר בעינן גם שיהיה נתמך, ולף שאין זה תמיכה כדי שי תזוזה, כיון שמה שהחפץ זז הוא על מקום, כבר חשוב כנח (לעומת קלוטה דלמ), אבל אין הגדל שהוא נח לאוחל והכותל מקומו (וכמו לאמר ר"ת בטח על פני לבינה דבעינן שיהיה מקום ד'), וכמו קרקע, אלא מקומו הוא לוויר רה"ר דקולט על עשרה (ומקום ד' דיליה, כ"ל לו להוא תחתיו (ונלטרך לומר דלא בעי תוך ג' לענין הנחה מע"ג מקום ד'), או דלא בעי מקום ד' אלא בדבר שהוא שטח חלוק מעיקר הרשות כמו יל וכו', אבל

שיעורים בשטח באורך וברוחב שווה - שיעור אורך המוחל על שטח מול שיעורים איכותיים

המונח בלוויל הרשות חשיב הנחה ברשות (ולא במקום שתחתיה), וכמו בעמוד ט' שלזינו רחב ל').



סימן טז

בגדר שיעור ד׳ אמות (מח.)

א. מחלוקת ר״מ ור׳ יהודה בשיעור שבו איש תחתיו

מחלוקת ר״מ ור״י בשיעור ד׳ אמות - תפיסת מקום האדם בטלטול כלי ברה״ר ובתחומין

והנה מצד הכנסה הנחמר במעגיל לרה״י ומצד הוצאה הנחמר במעגיל לרה״ר יש ללמוד על גדרי הרשויות עצמם. והיינו, שיש ברה״י לאיזו שחפץ הנמצא בה חשוב ככנוס, ובזה גדל החפץ שנמצא ברה״י לאינו ביחס למקום שהוא נמצא בו ממש, ושהוא נמצא במקום שיש עליו שם רה״י. אלא הרי הוא נחשב כנוס בכלל הרשות, והוא לאיזו נוספת בחפץ חוץ מהמושג מקומו של חפץ. ומזה נלמד על גדרי רה״י שכלל מקומותיה חשובים כמקום אחד. ויתבאר בע״ה כי גדל רשויות אלו נובע משני סוגי תשמישין שיש לאדם, ולזרך שיש לו בהיות

ונקדים זזה מה שכבר ביארנו במק״ח בגדרם החלוק למיני פעולת מהלך ההוצאה, והיינו, זריקה, הושטה והעברה, וקילור הדברים שהובדלו בשיירות מקום שממנו נעקר למקום שהונח שיש במעשה, דבהעברה ליתא חשיבות במעשה לאחד משני המקומות שנאמר שיש שייכות ביניהם, אבל בזריקה והושטה כיון שהעושה נשאר במקום שממנו נעקר, יש משמעות יותר במקום שממנו נעקר משם נמצא העושה.

גדר שיעור ד׳ אמות באדם - מקום תפיסת פישוט איברים מול מקום השתמשות בחפץ

ותכליתם היא תכלית (לא סיבתו) מעשה המצווה. האחת, היא היות לאדם זמן תכליתי שאינו משמש זמן אחר, והוא הנופש. השנית, היא היות לאדם יום של מנוחה במובן שלא יטרח. והשלישית, היא היות יום שביתה ושלא יהיה בה עסק יצירה. ומשמעות שביתה שהיא זכר למעשה ברשית היא בגדל יום חשוב שבו מעשה ברשית נגמר ויבדך לאותו ה׳, וע״כ משמעות זו תהיה לווקא ביום השביעי, וע״כ כן נקרא היום יום השבת.

שני פירושים בפסוק שבו איש תחתיו - תנאי במקום ישיבה עצמה או הגבלת מעשה ישיבה

ובביאור הדבר נראה, שהנה לאמור תרוויהו יצפו לה מלישנא דקרא שבו איש תחתיו כתחתיו. ויש למצוא בזה שני פירושים, או לאייבי למקום ליושיבה שאמרה תורה שמקום ישיבתו של אדם היא כתחתיו, והיינו, שלולי ליאמר לתחתיו היה לומר כיון שישיבת אדם היא בחמה או פחות (וכלאיתא בגמ׳ סוכה ז: ושם), הרי שזה נחשב מקום ישיבתו ולא יותר, וע״כ אמרה תורה שישיבה היא כתחתיו של אדם וכו׳. או לאייבי למיווי שאמרה שאמרה תורה במיווי ליושיבה הוא שישב אדם כתחתיו, והיינו, שאין זה גדל ביושיבה עצמה, ויושיבה עצמה יתכן שהיא בפחות וכדאמרן (או יותר ושתהיה יושיבה בכמה מקומות גם כיושיבה אחת), אבל אמרה תורה שישיבה האמורה היא במקום כתחתיו. ואין גילוי לתחתיו ולין ד״א הנלמד הימינו התאמה של מקום ישיבה לגדל מקום אדם, וכי אין ישיבה מגדירה מקום. אלא אין המגביל ישיבה כמעשה שאינו שייך לגדרי מקום למקום אדם, אלא שיתכן שהוא מגדיר את היושיבה בגדל זה אין זה גדל ישיבה.

נפק"מ בין פירושי שבו איש תחתיו - תפיסת ישיבה את מקומה מול הגבלת ישיבה למקום

והנה בטעם דין לילי רה"ר ליתח בגמ' כתובות (לח.:) דקקלו וטרו בביקור דינח דבריתח להגונב כיס ומחרו סם בבירור טעם פטור מגניבה במגרל ויולח (משום קלב"מ) ולחפקיה להיכח. לי לחפקיה לרה"ר וכו' לח לריכח לחפקיה לילי רשות הרבים. וכמחן לי כר' לליעזר לחמר לילי רה"ר כרה"ר למו ליסור שבת ליכח ליסור גניבה ליכח. לי כרבנן לחמרי לילי רה"ר למו כרה"ר למו ליסור גניבה ליכח ליסור שבת ליכח. לעולם כר' לליעזר וכי חמר ר"ח לילי רה"ר כרה"ר למו הני מילי לענין חיובח דשבת דזימנין דלחקי רבים ועיילי להתם, חבל לענין מיקנח קני. מ"ט להח לח שכיחי רבים. ע"כ. והנה

חילוק טלטול חפץ בתוך ד' אמות - שיעור ד' אמות כמידת מקום או כמידת מרחק

ובזה יבואר שייכות המשך דברי רבה בגמ' סם בגדר מעשה המחייב בנזיקין, והיינו, דלחר שביאר שחין כלל גדר כוונה במעשה לטוב ולרע, בהכרח לגדר מעשה בנזיקין הוא כוחו הגורם לנזק, ביאר שיש בנזיקין שני גדרים שחינם גדרי כוונה, חבל יש בהם גדרי מעשה יותר מסתם כוחו הגורם לנזק, וזה לגבי מנח תבירח, ולגבי פסוקי מפסיקי, והיינו, שהיה לחבוד לכיון שחין ליני כוונה במעשה נזיקין, ולף חין בהם ליני שוגג ואונס, היה לומר שחין כלל גדר במעשה היזק, טרם שהוזק חלח שלחר שהוזק לנו מבריים מכח מי הוזק, וזה לחמר שני גדרים, הלחד, שחין נחבד מעשה היזק חלח במה שמזיק, היינו, שיעשה מעשה בדבר שמייך להזיקו. והשני, שחין נחבד כוחו מעשה היזק, חלח בכוח שיש בו כדי להזיק.

היתר טלטול פחות מד' אמות - חילוק מקרים במקום חדש מול הפרדת המרחק לשנים

והנה ביחס למעשה החסור בשבת מלחנו שמות חלוקים, והם, מעשה סתם, מעשה חכמה, מלחכה, ומלחכת מחבשת. ונמלחם דווקח בחיסור שבת, לחר שבשלר חיסורים חסור לעשות מעשה סתם. חבל בשבת שגדר החיסור בשביעי לח תעשה מעשיך, הרי שגדר החיסור הוח על מעשה בגדרו כמעשה, ולולי שלמדנו חילוק שמות בגדר מעשה עלמו היו נחסרים כולם.

מחלוקת ר"מ ור"י בגדר ד' אמות - ר"מ סובר מקום אחד ור"י סובר שיעור טלטול

ויש להבין שהרי גם ברשות היחיד יש שני חינים מסויימים המתייחסים רק לעשרה טפחים התחתונים שלו, כמו שלריך שיהח גדול רק בעשרה הטפחים התחתונים שלו, ולף לגבי חי לחרינן עומד מרובה בערב, העומד והפרוץ ממוקמים רק בעשרה הטפחים התחתונים, וכמו שבילחנו לעיל חין לומר שזה חלק מהלורך לגדור לת הרשות הנפרלת שליו שהיח עד עשרה טפחים, ועוד, שלגבי חלוקה בין שני רשויות היחיד, לח מלחנו שילטרכו יותר מעשרה טפחים בגלל ששניהם עולים על הרקיע, ובהכרח שחין זה חין שרשות היחיד היח לחידה לכל גובהה, חלח רק שהרשות העיקרית הנמלחת תוך עשרה טפחים בכוחה להחיל לת דיניה לכל גובהה.

גדר ר' יהודה בשיעור ד' אמות - מקום שאין הזזת חפץ בו נחשבת שינוי מקום

והנה במה לילפי פטור זה עוקר וזה מניח מפרשת חטלת לכתיב בעשותה ולח העושה מקלתה, קשה לממ"נ מי לחסור מקרח ללח תעשה כל מלחכה, הרי עשה מעשה החסור וחטלו בשגגה בעשותו לותו וכו', ומי חינו לחסור מקרח ללח תעשה כל מלחכה, הרי זה כלח עשה כלום (וכמו לכתב רש"י ללי פטרינן מתעסק בשבת משום מלחכת מחשבת, לח בעינן למיעוט ללשר חטלת בה, והיינו, כי חין זה חטלת כלל).

ב. חקירה בארבעת גדרי איסור העברה ברה"ר

חקירה בארבעה נושאים במעשה העברה - מעשה, חפץ, מרחק, ורשות, ושיעור ד' אמות ביניהם

והנה משם הכנסה הנלמד במעביר לרה"י ומם הולחה הנלמד במעביר לרה"ר יש ללמוד על גדרי הרשויות עלמם. והיינו, שיש ברה"י חיסות שחפץ הנמלח בה חשוב ככנוס, ובזה גדר החפץ שנמלח בו ממש, ושהות נמלח במקום שיש עליו שם רה"י. חלח הרי הוח נחשב כנוח בכלל הרשות, והוח חיסות נוספת בחפץ חוץ מהמושג מקומו של חפץ. ומזה נלמד על גדרי רה"י שכלל מקומותיה חשובים כמקום לחד. ויתבלר בע"ה כי גדר רשויות חלו נובע משני סוגי תשמישין שיש לחדם, ושרך שיש לו בהיות

צדדים בחקירת שיעור ד׳ אמות - מקום החפץ, חילוק מקום, כמות העברה, או מרחק ממקומו

ומאחר שמלאכת הוצאה בשבת נוגעת במעשה למש בחפץ ובמקום. יהיו גדרי המלאכה ושיעוריה קבועים לפי שלושה חלקים אלו, להיינו מעשה המלש, החפץ, והמקום. ומקום וחפץ יוגדרו ע״פ מה שעושה בהם המלש, והגדרת חפץ ומקום יגדירו את מעשה המלש, וחוזר חיכול מעשה המלש להגדיר החפץ והמקום.

גדר מעשה העברה לפי צדדי השיעור - הזזה כל דהו למרחק או מעשה שינוי מקום

ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, ואחר שנדבר על השבת הכללית היינו, מה שכל שבת היא חלק מנדבר אחד של שבת, נאמר להם שבכל שבת ושבת ינפרד יש קדושה, שהיה לומר שכיון שכל השבתות סיבה אחת להם, יש להם להשוב כי כל השבתות אחד וקדושה אחת, על כן נאמר להם שאמנם כלל השבתות ניתם למקור קדושתם אחת הם, לך ניתם לכם היא קדושה נפרדת, היינו, שיש בזמן זה קדושה עצמית ועל כן תחלק לשבתות נפרדות ולאנשים נפרדים.

ארבעה גדרים אפשריים באיסור העברה - להזיז ד׳ אמות, לשנות מיקום, להרחיק ממקום, ולהוציא

דבר המקויים בכל. וזה שייך במקום שיש בו תוספת משמעות מלבד עצם התקיימות בכל בו כמקום הינוח, שאין מנוחת בכל מחוייבת מעצם קיומו. וזהו גדר במקום עצמו, לך ניתם לנכל שיש בו או שנייך שיהיה בו.

חילוק בארבעת הגדרים האפשריים בהעברה - מקומות נפרדים מעצמם מול מקומות שמשמעותם ביחס למעשה

והנה יש לנאר בתימרא דנדה ובהא דנעי בשיתוף עניינים, ובמתחלק בכל חד וכדותא שיש בו יתר על קודמו. ולפוס ייהטא נ״ל כך. בעיקר תימרא דנדה בהוליא כגרוגרת לאכילה ונמלך עליה לזריעה, אי נמי לזריעה ונמלך עליה לאכילה, ואמרו בגמ׳ בגדר המתחלק בנדני נדא להו״א נדעינן עקירה והגהה בחדא מחשבה והא ליכא. ואמר נדא לחייב אף בתופן שנשתנה משמעות השיעור של החפץ נין עקירה להגהה.

המשותף והחלוק בארבעת גדרי העברה - זיווג הגדרים בזוגות לפי מקורות השינוי ביניהם במעשה

וע״כ יהיה משמעות הוצאה לווקא נדבר הממוקם משכנר, ונהיות ממקום לאר מעשה, וכיון שאין היות לנבר מקום (נרשות), חלק ממעשה הוצאה אין מעשה השינוי שייך אלא ניחס למקום המסויים שנו הוא נמצא ניחס לגדרי מנוחה לאית ליה.

כהקדמה לסוגי ההגדרה של רשות היחיד, יש לחלק נין גידול לצורך הרחקת מפריע מסויים, שגידול זה הוא אינו חלק מעיקרי נין הרשות, לנין גידול הנודע מעצם הגדרת הרשות, שגם אם יסורו ממחקה מן החוץ, נרי שאינו מתייחס למפריע מסויים, ולכן גידול זה הוא חלק מעצם ההגדרה של הרשות.

ולכאורה זה הדבר תלוי נחלוקי מעשה הוצאה, היינו, החפץ, המקום (מקום שהחפץ היה מונח נו, מקום שהחפץ מונח נו נזמן ההוצאה ומקום שהחפץ מונח נו לנסוף) והרשות. ומה שיש לחשב מכל זה ניחס לזה.

והגדר השלישי, הוא מה דילוף נגדר המלאכות עצמם, ונזה לא נעי שיהיה הגדר נלמד ממקום שנלמדה המלאכה (כמו מלאכת הוצאה דילפי מהבאת ישראל, אך גדרי המלאכה כהוצאה והושטה ילפי מעגלות, וזריקה ממחטין

ג. איכויות רה״י שאינן ברה״ר וסדר התהוות שטח

שלוש איכויות ברה״י שאינן ברה״ר - כולה כד׳ אמות, כנמצא בכל הרשות, ומקום אחד

וזה גדר יום קדוש האמור ניחס לעשיית מלאכה, והיינו ניחס לזמן שריכוי מיני המלאכות ומטרותיהם יגדירו זמן כלא מיוחד לנבר, ומי עשיית מלאכות תורה את יום השבת שהוא קודש ומיוחד. ועל כן ניחס לקדושה ויחול יום השבת מיני מלאכות יחשבו ינפרד, ותוספת עוד מין מלאכה תחשב חילול קדושתו ניותר, ועל זה שייך לומר ואת שבתותי חללו מלא. וכן ניחס ליום השלם, שאם יעשה מלאכה זמן אחד יחשב פחות מחלל ממי שעשה יותר זמן, זה שכתוב ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העושה נה מלאכה וכו׳ (והיינו ללמדנו עלי׳ על שיעשה את כל המלאכה נה, אלא חוט אחד שחרית וחוט אחד נין הערבייס פטור).

בהגדרת הקרקע כמקום. וע״כ אין זה ללוי ללאוי שניחס לרוחב ל״ט הוא ללאוי מקום לתלי ניה מילי, וניחס לשטח קרקע הוא ללוי

ע״י שניהם שם חיזה לבד ויסתמם. שלושה מיני רשויות.

ולפי״ז יבואר למאי לא מיחייב ר״ע שתים כדבי לקמיה, למה שאמר דבי דביתא כמאן דמליא חין זה גדר בהולאה שמתחייב בקליטת הרשות גרידא, אלא בחשיבות מקום לווירא, לאף לאלו הונח בממשה חשוב כמונח, והוי עקירה והנחה לדיליה. אבל לר״ע חין גדר בקלוטה לחשיב הנחה דיליה, אלא אלו בעי להנחה דיליה כיון דקלוטה ע״י הרשות, והוי כמי שזרק ליל חבירו חי למרינן ידו וכו׳ לאלו בעי להנחה יותר.

והנה מאלנו כי גדר לאון מעשה הלאוי יבוא בכמה פנים. ונחלקו ר״י ור״ם, דלדעת ר״י כל צורך לחיות ליה ובא לו ע״י מעשה מלאכה הוא מחשבה, והרי מלאכת מחשבת, כי נעשה מעשה המלאכה לצורך, וחשיב מחשבה מה שעושה זה לצורך זה. ודעת ר״ם שאין נחשב מלאכת מחשבת אלא אם המחשבה הוא במעשה המלאכה גופה, וכמו בקולר, שהמלאכה היא בפרי הנחתך, אבל גם לר״ם חין זה משום חשיבות הפרי החתוך החיתוך אלא משום חשיבות החיתוך, כי חין הפרי החתוך חשוב מעשה מלאכה אלא תולאתה, ומה דבעי לליהווי האי חיתוך בפרי הוא משום דע״י שיש לו צורך בגוף המלאכה, חשוב מעשה שלו כמלאכת מחשבת. וע״כ אף אם חין הוא צריך בפרי חתוך דווקא, אלא אפילו לצורך שאין לפרי תוספת חשיבות כמה שהוא חתוך, כבר חשיב מלאכת מחשבת.

סדר התהוות שטח מקום מרובע - אורך חשוב ברוחב חשוב יוצר שטח ומקום נפרד

סימן יז

גג הסמוך לרשות הרבים (פד:)

א. תורף הסוגיא והשיטות במימרא דשמואל בגג הסמוך

שיטת רש"י בגג הסמוך לרה"ר - רשות שלישית נשלטת ע"י שתי רשויות הסמוכות בתוך עשרה

ושביתה ביחס לעושה היא משמעות שלילית, שבלותו הזמן שקובע לינו עושה דבר, והיא משמעות ביחס לזמן שבזמן שקובע לינו עושה כבזמן שעשה, שהרי לדם שלינו עושה לף פעם אין זה שביתה כי אם בטלה. וכן ביחס לזמן שיום שביתה הוא ביחס לימי עשיה, שהרי היא מחוברת במשמעות לזמן שלפניה שהיא ביחס אליו בשביתה, ולכן תיקרא שבת לה', כי מה שקובע הדם אין זו עשיה שלו, ולף מה שיש זמן שקובע אין זה זמן שלו, שאין משמעות במלאכות שיש להם זמן שביתה אלא שבת היא לה'.

ובהקדם לזה, סדר משמעות למקום (ויתבאר בע"ה). ל. מקום שתם בגדרו הכולל לוויר וקרקע בלחת. כ. קרקע בגדר שם מקום קבוע, וזה יהיו שיעורי לוכך וכוחב הגפרלים. ג. שטח בגדר קרקע הלמוד וביחס לחשיבות הינוח, ויש בזה משמעות ללוכך וכוחב כגדר עצמי ולא כשיעור, ושיעורי שטח כמו בית שלחיים. ד. לוויר המשוייך לקרקע ובגדר הקרקע, ובזה יהיה בין גובה עשרה. ולסיים הקרקע כשלעצמה לא בעינן מחיצות, ויהיה לי בסיום כל להו לו בהבדל שע"י סיבות שאינן גילוי כמו ברה"ר לו בדרכים לחרות הנוגעים לשטח. ועל השטח הנ"ל יהיו גדרי מקום השוב דד"ט על ד"ט, והוא גדר ברוחב המושת על השטח, שכשנרצה שיהיה שטח (שהוא בגדר נפרד מלוכך וכוחב) בעל רוחב כזה, נלטרך שיהיה כך בכל כיון. גדר מחיצה אין הוא גדר בשטח לבד, אלא הוא סיום שטח הקרקע לגובהה, וכדאמרן אין זה בין אלל לאיזה בית שלושה עושיים ושעשה לדדים ושיעורו שווה בשלושת לורכיו לגבי גדר רוחב המושת על אלל, ואלם היתה מחיצת עשרה ביחס אלל הרי שהיה שיעורה בעשרה מעוקב. וגדר גבוה לוויר לקרקע גדר של קרקע וביחס להשפעתה על לוויר שלילה, ועכ"פ ביחס לאוויר שמעליה.

קושיית ר"י על פירוש רש"י - לא מצינו שיהיו אוסרין בין רשויות דרך מחיצה

וא"כ היה לומר שכן הוא הגדר כאן, דהיינו, לגבי שם מלאכה לא בעינן שיעור, ואשיב מלאכה לפילו בחלי שיעור, אבל לגבי מעשה שלו אין אשוב מעשה אלא בכשיעור.

שיטת ר"ת בעיר של יחיד - איסור בני מבוי אחרים דרך רה"ר ומחיצה בלתי גמורה

והנה מלאנו עוד שיהיה איסור דרך רשויות בעיר של יחיד, לפי חילוק הגמ' בין מבוי מבוי לבין עירוב לרחבה וברחבה כתב רש"י דכיון למעיקרא של יחיד הוה והיו מערבין אם כולה והורגלו להיות אחד אסרי דהדדי ואפי' ליכא לחי או קורה למבוי לא מהני, וזה לא מלאנו שיהיה אוסרין בני מבוי אחרים על מבוי שאפ' אינו פתוח להם רק פתוח לרה"ר משותפת שיאסרו, ועוד מה לעבוד דקה שלכאורה אינה מחיצה גמורה מה יועיל בזה. והנה מלאנו עוד רמז לאיסור בני רה"ר על מקום שהוא מופרד מרה"ר בעניין אני זיזים זה למעלה מזה, וכתב שם בריטב"א דזיז תחתון אפשר שנאסר ע"י

בני רשות הרבים ולפ שהוא למעלה מעשרה, והנה עוד לא נתברר לדברי ר"י לחלר שהקשה על רש"י שלא מלאנו שיטסרו לרך מחיצה, ביאלו שם בשם ר"י שברא לחרת לאיסור, ולפ לשיטי בחיסור לרך מחיצה. ולא נתברר מה הוטב ביאור זה מביאור רש"י לענייו שאלת ר"י כנ"ל.

והנה מהיות כי רשויות שלישית וגם חילוקי רשויות מלרבנן בעלי הגדלות עלמיות, ותנאים כנגלך להם, ועוד יש בהם תנאים ולינים הנודעים מעירובי הרשויות הללו (שגם הם יולאים מכח הגדלתם העלמית או מתקנות החכמים ז"ל להגדילם הגדלות נוספות שאינם עיקר הגדלתם מן התורה), כי בשינוי קל תובחן ותושפע גדר הרשות, ויועיל בזה החילוק יותר על ההשוואה.

הצריך ביאור במימרא דשמואל בגג - חמשה ענייניים הצריכים ביאור בגג הסמוך לרה"ר וסולם

ב. ביאור ארבע השיטות בסוגיא וסיכום דיניהם

ביאור שיטת רש"י בגג הסמוך לרה"ר ומרפסת - מרפסת פתוחה בתוך עשרה וסולם קבוע מן העלייה מתירו

ברש"י כתב לשיטי בגג גבוה י' ומוקף בחבר מלבד לד לחד שיש לו מרפסת פתוחה לו בתוך י', והמרפסת מגופפת בתוך י' לרה"ר. והבעיה בזה שמרפסת זו בתוך י' לרה"ר, והרי שרה"ר שולטת בה, וכיון שהמרפסת פתוחה לגג, שכל רשות המרפסת יכולה להשתמש בגג, שכל רשות המרפסת לחברתה בתוך י', הרי שרשות שליש"ת המרפסת נשלטת ע"י שתי הרשויות המרפסת, והשימוש של המרפסת לגג נאסר. ואסור לטלטל מן המרפסת לגג. ולא נתברר האם הוא לווקא כלי בית לו לפי' כלי המרפסת, ועכ"פ משמע שבגג עלמו מותר לטלטל, וכן מותר משלר מקומות חוץ ממרפסת לגג. ולריך סולם קבוע להתירו שלריך סולם מן העליה, שעי"כ מגלה לעתו שמשלך לכח רה"ר מהגג, ונוח לו להשתמש בגג. ונראה שלקלק רש"י לכתוב שלריך סולם מהעליה שלז כותו בגג לא מן הרשות שסמוכה לרה"ר, ובסיבת סולם קבוע ולא מרעי כתב, שהוא דין כללי שלא הוי דבר קבוע הרחוי לסלק בו כח רה"ר. ובדחייתי רב פפא חזר רש"י מעניין תוך עשרה, ולפי' המרפסת שלא בתוך עשרה. ומשמע שלפ' אין מרפסת כלל רק גג גבוה עשרה, כיון שבני רה"ר משתמשים בו בכותתא וסודרא הוי ככיתוף, ואין על כיתוף זה דין שיעור ט' טפחים, כיון שהוא כיתוף קל בני רה"ר מכתפים לפילו גבוה ממנו.

שיטת ר"ת בגג הסמוך לרה"ר - גג פחות מעשרה הוי כרמלית וסולם קבוע ממעט כחה

וכיון שאין גדרי המעשה כגדרי המלילות אלא יש להם משמעות של המשך על כן יוכלו להיות מושגים במעשה שלא יתכנו בהגדרת מלילות, כמו סיבה ומסובב, תיקון וקלקול, חילוק ושינוי, ושאר מושגים שמשייכים מלילויות לגדר אחד ויוכל להגדיר את עושה המעשה כמקיים את המלילות המחודשת או כיוצר את השינוי המחודש.

שיטת הרמב"ם בגג הסמוך לרה"ר - גג בתוך עשרה בעמוד תשעה שרבים מכתפים עליו

מקום שתם, וכגדר השני במקום ושיהם לאדם עלמו, היינו, מה שיש בו תוספת על עלם התקיימותו שה, וזה שייך בלורך כמו ארץ לרוץ (ושיהם למה שהיא מפסקת התקדמות, היינו, פסיעה), וקרקע לעמוד (היינו מה שהוא מתייצב עליה).

סיכום נידוני עירוב ומחיצה בארבע השיטות - סילוק רה"ר, כיתוף כומתא וסודרא, ורשות סמוכה

וע"כ יהיה גדר בהעברת חפץ בין שני מקומות לאדם שינוי חשוב ביאם לשימושו בגדר מקום הכולל, ובמה שיש בזה שינוי מקום ביאם לאדם (ויהיו הרשויות חשובות יותר ממקום חפץ, ומחשיבות לותו כעיקר בנוף), וחשיבות השינוי תהיה בשני לופנים, הזהות, והחילות, הזהות, במה שיש להחשיב שני מקומות כשונים מחמת זהותם, שאין זה הוא זה, ובחילות, שכל אחד מהם משמש את האדם לשימוש שונה.

שיטת ר"י בגג הסמוך לרה"ר - גג גבוה עשרה שבני רה"ר משתמשים בו ונעשה קרפף

הדעת היא מקום הידיעות ופעולת המחשבות כמו שהמילות הגשמיות הן מקום הדברים ופעולת המעשים, ופעולת מחשבה בדעת האדם תיקור שינוי בדעת כמקום הידיעות, וההמחשבה החדשה תקרא לעתו ביחס לנושא הידיעה, ואם לא יהיה בו הדעת לא יהיו מחשבותיו בגדר מחשבה, והדעת עצמה היא היכולת להשיג מושגים וידיעות על המילות והקשר ביניהם והיותם ידיעים לאורך זמן, וזה יהיה גדר בדעת עצמה, ואם לא יהיה האדם בעל יכולת זו מחשבתו לא תחשב מחשבה.

עירוב תחומין

תוכן עניינים מפורט

בגדר חלקי ותנאי קניית עירוב ..... שע
א. בגדרי קניית שביתה וזמנה ואיסור מיקני שביתה ..... שע
ב. בירור ספק זמן הנחת עירוב וספיקא דרבנן לקולא ..... שעב
ג. הנחת עירוב לשניים בבין השמשות ושיטת רבא ..... שעד
ד. דין תרתי דסתרי בהנחת עירוב וגדרי הכנה ..... שעז
ספק עירוב ..... שעט
א. ארבעת מקרי ספק עירוב במשנה והשתלשלות הספקות ..... שעט
ב. יסוד תקנת עירוב תחומין ושתי ככרות ..... שפ
ג. בירור חזקה במקרי המשנה ושיטת ר"מ בתרומה ..... שפא
אלפיים אמה ..... שפד
א. מקור דין אלפיים אמה ושלבי הגזירה שווה ..... שפד
ב. גדרי עיר מקלט ותחום גבול הרוצח ..... שפו
ג. לימוד חוץ ממגרשי ערים ומחלוקת בריבוע תחומין ..... שפח
שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו ..... שצ
א. שני דיני מקום איש בתחומין וקניית שביתה ..... שצ
ב. ביאור שבו איש תחתיו וקנין בית באיסורי הנאה ..... שצג
ג. מחלוקת עיקר עירוב בפת או ברגל וד' אמות לנותן ..... שצו
ד. דקדוק הפסוקים שבו איש תחתיו ואל יצא ממקומו ..... ת
תחילת היום קונה עירוב ..... תג
א. קניית עירוב בבין השמשות משום תחילת קדושת היום ..... תג

יוצא חוץ לתחום ..... תד

א. שביתת ד' אמות מול תחומין וגדרי אוויר מחיצות ..... תד

ב. מחלוקת התנאים בדין ספינה וסוגיית רגלך ..... תז

ג. שיטת ר"א בד' אמות באמצען ויוצא ברשות ..... תיא

ד. הבלעת תחומין לדבר מצוה במחלוקת רבה ורחב"א ..... תיד

ה. גדרי יוצא בשוגג ושלא לדעת ודין אלפיים פסיעות ..... תיד

ו. ד' אמות בדיר וסהר ובספינה ובירור סוגיית הירושלמי ..... תטז

ז. היתר הוצרך לנקביו ושבת באוויר מחיצות מבעוד יום ..... תכ

ח. אחידות מקום מוקף ושיטת רבה בד' אמות דספינה .....

ט. שביתה בספינה נעה, גדר חזי להילוך, ויוצא ברשות ..... תכד

י. הבלעת תחומין ביוצא ברשות ויסוד מצי למשקליה .....

תחומין דאורייתא או דרבנן ..... תלא

א. שיטות הראשונים בתחומין דאורייתא וסוגיית הבאת יבלת ..... תלא

ב. דין מחנה בתחומין, לאו שבאל, ומלקות בתחומין ..... תלג

לאו שבאל ..... תלו

א. אזהרה לעינוי ביוה"כ ואיסור לאו שבאל ..... תלו

* שיטת רבי עקיבא בתחומין דאורייתא ..... תלח

א. תחומין דאורייתא לשיטת רבי עקיבא ורבי אליעזר ..... תלח

אלפיים אמה עגולות ומרובעות ..... תלט

א. מחלוקת עגולות ומרובעות ומקור הריבוע מפיאות ..... תלט

יצא ברשות ..... תמא

א. דין יציאה ברשות בירושלמי והבלעת ד' אמות ..... תמא

שביתה בישן ..... תמג

א. דעת ריב"נ בישן וחזרה מקביעת שביתה ..... תמג

תקנה לי שביתה בקרפף ..... תמד

א. שביתה בקרפף לר"ע וסברת מלאה מים וטיט בעיר ..... תמד

עיר ..... תמה

א. שיטת רש"י בערים שאינן גמורות ועיר חריבה ..... תמה

ב. גדרי ישיבת עיר, כמאן דמליא, ועיבורה של עיר ..... תמז

עירוב תחומין ..... תמט

א. מחלוקת עיקר עירוב בפת או ברגל ושביתתי במקום פלוני ..... תמט

שם עירוב תחומין ..... תנא

א. משמעות לשון עירוב כערבות וחילוק תחת האילן לעיקרו ..... תנא

פתח בחרז לנתמך בארז

אב הרחמן, הנותן בלב לשמור ולעשות. יכניסני בגבולו, להציל מריבות ומסות.

השובת בשביעי, מכל אשר ברא לעשות. יושיבני תחתיו, ויתנני תחום מים לכסות.

הנותן לי משנה, ללחום בעבור לנסות. יצילני מנשבר, ושיקוי תרעלה מכוסות.

השובת בשביעי, מכל אשר ברא לעשות. יושיבני תחתיו, ויתנני תחום מים לכסות.

המושיב לי בסוכו, ובכנפו לחסות ולכסות. יקדיר לי גיא והרים, ויפתח שער חרסות.

המחזק את ידי מרפיון, ויום יום עמוסות. יאלפני אלף ואלפים, ומקומות מניסות.

המגרש מצחק מיצחק, יתנני מגרש ומיכסות. המדבר ועושה, יטע נשמה, וידייר נהרסות.

סימן א

בגדר חלקי ותנאי קניית עירוב

א. בגדרי קניית שביתה וזמנה ואיסור מיקני שביתה

יסוד החילוק בין עירוב פת לרגליו - גדר שביתה משותף התלוי בקביעת מקום שביתתו

המשמעות הנ"ל תבוא גם ביחס לקימוק קבוע יותר, כמו מי שחונה במקום, ויהיה בזה תוספת משמעות במה שהמקום משמש לותו לשאר לרכיו הנלרכים לשהות לרוכה, וזה קרוי בכל מקום יציבה, וגם זה גדר מקום במשמעות המלילותית הרלשונה וביחס לקימוק קבוע יותר, ומבחינה קימוקית יהיה זה שיעור מקום יציבה.

וביאורם של דברים שאמנם מלאכת הולאה תכלול כל המעשה, אך גדר האדם בעוסה ביחס למעשה המורכב לחפץ ומקום, יהיה בכמה גדרים. בביחס לכוח האדם יוכללו החפץ והמקום יחד, וכן ביחס למחשבתו, אך כיון שאין הוא עוסה מעשה אלא בחפץ, יהיו גדרים שהינם רק בחפץ וביחס למעשה הולאה כאמור, ויהיו גדרים במה שהחפץ מונח במקום, אבל לא כמעשה האדם במקום, אלא

בירור זמן קניית עירוב שביתה - מחלוקת אי קביעת שביתה בסוף יום או בתחילתו

ולפמש"ת להוסבה הוא גדר העברה ממקום למקום ולא הולאה מרשות לרשות, וכיון למשמע לגדר העברה לאית ביה (היינו להוה עשיית מלאכה) הוא מסברא, כ"ל שהיא נלמלת מהילכתא להעברה, ולא נלרכה להיותה במשכן אלא משום שגדר העברה לאית בה הוא מחמת המעשה (היינו שאין משמעות שינוי מרה"י זה לחבירו,אלא משום המעשה שבו שהוא דרך רה"ר), יש סורך ללמוד למעשה להוסבה (ואפילו למעלה מי') שאיך להגדיר שהחפץ עבר דרך רה"ר. וזה ביאור מה שאלו למדו זריקה מינייה, דבהוסבה היינו עביד מה שהחפץ שט מעל מקום רה"ר, ויש בזה להגדיר השינוי המאמר. אבל בזריקה אינו.

ביאור גדר איסור מיקני שביתה - חילוק בין איסור עשיית מעשה עירוב לתוקפו בעשאו

דבר, שם דבר הוא מה שניתן לדבר עליו, היינו, שיהיה מובחן משאר דברים. ואם נדבר על דבר מלילותי הוא ביחס למלילות, ואם נדבר על דבר כמושג מלילותי הוא יהיה ביחס להשגתו, ובחינת מה שדבר הוא לפחות כמושג, אך מה שלא ניתן לדבר עליו כמושג אינו נחשב דבר כלל, וזה יהיה קודם לבחינת הקיום שמה שאינו דבר ולאי אינו שייך בקיום כדבר, אך הדבר שייך לבוחנו בבחינת הקיום אם קיים הוא או לא. ובדוגמת שלנו החפץ הוא דבר והמקום הוא דבר, וכן המקרה המלוחל ביחס לדבר אחר.

והנה מהא דנקטו לישנא דמבוי שלילו אחד לרוך ולילו אחד אלר, משמע דגדר לופן זה הוא בלורת המבוי (ולאין גדר לד בכל כותל כשלעלמו, ולף לא בשניהם יחד, אלא במקום מבוי ובללליו המוגדרים ע"י כתלים), אלא ליש לעיין אם גדר זה מוקדם לגדר הנלרך במבוי המתוקן, והיינו, לולי לתקנו אא' אין לאי וקורה, אבן היה לרשות מקום המבוי שלילו ל' וכו', אבל אחד דבעינן לתיקוני רוח רביעית, דבר אין למנות גדר במקום המבוי ובללליו מחמת כתלים שבשתי רוחות (דהא גדר לד

המוד כלכוך לו כקלר הוא ביחס לחיוך גיסמן), אלא לי לינו שמניח קורה בחלכסון יהיה גדר מקום המבוי כולו בחתת, וקורה העומדת בחלכסון היא יוקרו של מבוי (היינו, ביחס לגדר מקומו של מבוי, לכלמור אין משמעות בחורך הכתלים כשלעצמם, אלא רק כמה שיש להם להגדיר מקום המבוי, ובהיעדר מחילה לרוח רביעית לא יוגדר מקום המבוי (כד' לדליו) אלא בהם, בהיות קלותם מסיימים לותו הלד, לחל בהיותו מתוקן ברוח רביעית, יהיה מוגדר ע"י התיקון), ולי לינו להניח כנגד הקלר, הרי שעל כלן הוא מקומו. לו שנלמר זה גדר מקום המבוי עכ"פ. ללף שלמרו חכ' לתקן רוח רביעית, לין התיקון ללוי להיות מגדיר מקום המבוי, אלא בהיפך לגדר התיקון ומקום הנחתו הרלוי מוגדר ע"י מקום המבוי. ועכ"פ הא משמע שהוא גדר במקום המבוי.

מחלוקת רבי ורבנן בעירוב ביו"ט - דיוק לישנא דרבי אתה אוסרו דאיירי במעשה ההנחה

ונראה ללף לשני שני כוחות חשוב כשני בני לדם, עליון יש להחשיב מה שקיבל כהנחה מחמת להוא הזורק, וכלילו למרו למשנתנו קבלה שלו לזריקה להיחשב הנחה, לחל כיון שעקר וקיבלה הרי שהנחה זו נעשית בשני כוחות וחשובה הנחה, כיון שהוא לדם לחד, ולעפ"כ יש להגדירה כשנים שעשאוה, וכמו במתניתין לפשט העני ונטל בעה"ב מתוכה, שלף שהעני הכניס החפץ לרשות, לין חשוב הנחה בבעה"ב על שמו, לחר שהנחת המקום המסויים נעשית מכוח בעה"ב, כי לין שייכות בין הולאת החפץ לרשות בלא הנחה, להנחתו במקום המסויים, ויחשב זריקה וקבלה לילה כמעשה הנחה, ולעפ"כ יהיה לנון שחשוב כשני בני לדם לחד שמקום ההנחה נעשה בכוח חדש.

ביאור טעם איסור עירוב בשבת - גדר תיקון הנעשה במקום העירוב לד' אמות ולהוצאה

וביאורו שיש לנו לאסור עשיית עירוב כיון שיש בזה תיקון שמכשיר המקום ליליחתו ולהולחתו, והיינו, שלף שאין נקנה לו אלפיים, וזכות חבירו בחלר לענין ילילה והולאה אלא בשבת, אבל מעשה בעירוב יש בו עוד טרם קנייה לתחלת היום משמעות שהוא קנה שם שביתה לענייו לרבע לאות (וכמו שכתב רש"י במשנה לנתגלגל דל"ת שיש לו נקנו לו עוד טרם חל העירוב). וכן בחלר לעניין הולאה למבית שהניחו בו לת העירוב (לי משום דילה לי משום קנין, לחלר משועבדת לו מיוחדת לבית זה). וזה לומרו דדבר האסור לו, היינו, תחומין לאסורים לף ביו"ט, כיון שיש משמעות ב"ת אלו לף לגבי יו"ט עלמו, הרי שיש בזה שנראה כמתקן לותם ד"ת. אבל בחלר כיון שאין איסור הולאה, אין בזה תיקון כלום. אבל לף לגבי תחומין מי שכבר קנה עירוב ביום קודם אין גדר בהנחתו, אלא ביחס ליום הבא, לגבי ההוא יומא כבר קנוי מבעוד יום קודם, ולכן לף לי נימא להא למערב ברגליו ופת שלא נאכלה הוא רבי, אין רלוי לכאן. וכן לחיוך ללף לי נימא לסבר רבי קדושה לחת, יש להתיר בעירובי חצירות, דליכא ביו"ט קדושה כלל לגבייה. וכמש"כ תוס'.

ביאור גדר קדושת שבת בעירוב - חילוק בין המניח לפני בין השמשות למניח אחריו

והנה שלושה חלקים אלו קיימים בנפרד כללי כל פעולה הנודעת מעירוב, והם שני חלקים בסה"כ לגני לידי העירוב, ושני חלקים לכל לד בעירוב, שתים שהן לרבע, והיינו, ההשפעה על הלד שני בעירוב וההשפעה ממנה. ולע"פ שברשויות לחורייתא הנראה הוא שיש השפעה חד לדדית של רשות הרבים על רשות היחיד, ואין כל השפעה של היחיד על הרבים, ברשויות דרבנן קיימת לפשרות זו (לפשרות זו קיימת מחמת שונות הגדרים בין הדין לחורייתא המתייחס לרבים במובן של ריבוי כמותי שתוספת של יחיד לינה סתירה לריבוי, לך מחיוב ההתייחסות ליחיד היא של מיעוט שהרבים הם סתירה לו. משכ"כ ברשויות דרבנן שבהם השוני בין הרשויות השונות הוא שיוויים לילותיים ולא כמותיים, שלז נמלא שעירוב יחיד (לו שלר הגדרות) ליכותי לעלמו יסתור הגדרה של יחיד לחר), והיינו, בשתי חלרות שלכל חלר יש לת שני הלפשרויות להשפיע על החלר השניה ולהיות מושפעת ממנה.

ב. בירור ספק זמן הנחת עירוב וספיקא דרבנן לקולא

ולפי המבואר יש לבאר מחלוקתם, שלעת ר"ח שגגד הנחה הוא לא גדר בחשיבות החפץ להיות ברשות, אלא בחשיבות ההולאה שילא מרשות, שלא נחשב שילא מרשות זו על שיונח ברשות אחרת, וכיון שכן הרי ביחס לשיעור כחשיבות החפץ הוא חשיבות החפץ המונח, ומ"כ אם ילא מרשות אחת לף שהונח בשתי רשויות יטטלפו ההנחות לחשיבות החפץ המונח. אך אם ילא משתי רשויות, הרי לף שהונח במקום אחד לא תועיל ההנחה אלא להחשיב חלקי שיעור ופטור. ולעת תוס' כמ"ש שגגד ההנחה הוא גדר בחשיבות החפץ להיות ברשות, וכן בעקירה, וממילא השיעור כחשיבות החפץ הוא החפץ היונח בכלל מעשה ההולאה, ומ"כ אם הונח בשתי רשויות המחלקות לא תחשב ההנחה להיות אחת, וממילא לא יחשב השיעור אחד.

תירוץ הספק בזמן הנחת עירוב - יסוד ספיקא דרבנן לקולא בדין בין השמשות עצמו

וא"כ לף כאן יש לנו לומר לספיקא הוא ונשאר בספק, ואין זה אלא הכרעה לגבי תחומין לרבנן לכל אד, וספיקא לרבנן לקולא, ואין זה תלוי במה שאיסור יגיאה חוץ לתחום הוא לרבנן ולא איסורו (וכמו מה לאמרינן לבשל סופרים חזקה שליח עושה שליחותו מקום שלף אם לא עשה לא הוה אמיר איסוריה), שלא נחתינן לאי תחומין לרבנן אי לאו (וכמו לאשמעינן ברש"י להאי סוגיא אף ל"ד תחומין לרבנן ולאו דווקא), אלא הוא מקום מה לעירוב הוא בין לרבנן, שאמרו שאין לקנות מקום שביתה אלא בנתינת עירוב (וכאש"כ הראב"ן למן התורה די בדעתו). ובין זה הוא בגדר לבריתם (שיש לשמוע לזה), ובזה מלכתחילה אין מקום לתקן על ספק, וכיון שבין האשות הוא ספק שאין לפושטו, יש לאד' לתקן בו בין מוחלט (ולף לרבנן לרבי לגזרו ביה"ק, היינו, מקום שזהו בין בשבת עלמה, אבל הנחת עירוב זמנה בזה יולא וזה נכנס), שלא כיון שגגד עירוב הוא שביתה, היינו, שמייחד לבר לצורך יום האשת שיש בו קביעות לביני זמנו הוא בכל בין האשות, דזהו זמן תחילת קדושת היום, וזה כלילו היה זמן שאינו מן היום ואינו מן הלילה, שיהיה מונח העירוב להכין ליום האשת. וע"כ גדר זמן הקנייה תלוי ביום ולילה, ובזה נכנס וזה יולא.

ביאור יסוד ההכרעה בספק עירוב - גדר תקנת חכמים בקניית מקום שביתה ע"י עירוב

ויש בזה כבי בילור למה לפשיטא ליה לגמ' לבעי עיקרה והנחה, ובעי לליהוי מע"ג מקום ד', והקשו תוס' מנ"ל הא, ובילורו, לכיון למה לחפץ הוי במקום הוא מטבעו כלאמרן (וכעין מה לאמרו לחי נושא את עלמו לגבי משא, כן הוא כאן לגבי מליאות לבר במקום), ומה לרה"ר ורה"י הוו גדר מקום שימוש חשוב לגבי חפץ הוא מטבען עלמן, לא יחשב מעשה לילה אלא ביחס למקום החפץ המסויים, והיינו, לא למה לחשיב החפץ בתוך מקום המוגדר כמקום לאד מאמת היותו רשות, אלא ע"ג מקום המוגדר מאמת היותו מונח שם, וזה אינו אלא במקום מסויים. ובזה יהיה מעשה להמוליא למה שמניחו שם, והנחה זו משמעה בעזיבה, וכיון שאין עזיבה מעשה נפרל, אלא ביטול מעשה התפיסה, אין זה גדר מעשה בחפץ אלא עזיבתו לעלמו.

חילוק ספק עירוב בשר מסדר"ל - גדר בשרות העירוב אף בלא הכרעת יום ולילה

אבל בשנים שהולילו יחד, היינו, שעקרו והניחו, ויש לכל אחד עשיית מעשה בכל המלאכה, כיון שכמו שאמרנו אין פטור לשנים שעשאוה משום שנעשה בשנים, אלא משום חסרון שיש בכל אחד במעשה שנעשה ע"י שנים, אלא לילפינן לה ממה לכתב בלשון יחיד, ויש בזה הגדרה של מעשה של אחד לעומת שנים, להא במעשה המסויים הרי תמיד כל אד אינו יכול, כלאמרינן בתוס' לאייבי שלוחין את הבר בעורה שהוא נסמך על שניהם, ומ"כ לא יהיה נפק"מ למעשה זה במה שיכול לבד, אלא הוא גדר במעשה לאד. וכתב ברש"י שגגד החסרון זה וזה יכולים משום שאין לך לעשותו בשנים, ולכאורה לפי מה שאמרנו, היינו, פילושו שכיון שהאד יכול לעשותו לבדו, הרי שיש במה שהשני מסייע גילוע בחלק עשייתו, והיינו, שכיון שלרך לעשות זה באד, הרי שגגד מעשה להאי מלאכה לגבי אד הוא בעשיית כולו, וכיון שחלקו נעשה ע"י אחר הרי אלא עשה מעשה הגורם למלאכה.

ביאור גדר ספיקא דרבנן בספק - חילוק בין דין הספק עצמו למקרים הנובעים ממנו

אבל הרי לר' יוסי אין אנו הולכים לקולא לתת לו שני תחומין, וכיון שאין לפשוט הספק ואין הולכים לקולא (והיינו, שאף לר"ה בר

ביאור דברי ר' יוסי בספק - יסוד שספק עירוב בשר אף אי תחומין דאורייתא

חיננא שזה תלוי בזמי תחומין לתורייתא, אין הכוונה להוה ספיקא דרבנן לקולא, דזה לא שנא טומאה דרבנן מעירוב, אלא כוונתו שלא תאמר שמה שטיימא ר"י, הוא משום דס"ל שספק כזה אינו שקול, אלא בחמת הוי ספק השקול, וע"כ חשיב ספק עירוב ככר ושפיר, ומה שטיימא ר"י בדרבנן אף שיש ללכת בזה לקולא הוא משום לתורייתא, והיינו, שאם נקל בדבר זה יטעו ויאמרו שאין זה משום שהוא אין דרבנן, אלא הוא משום שאין זה ספק שקול, וא"כ יאמרו כן אף בדלתורייתא. וע"ז השיבו ז"ל הרי אף תחומין הוי לתורייתא ויש לגזור ותירצו דס"ל לתחומין דרבנן, והיינו, שאף לר"ה בר חיננא מה שאמר ר"י שספק עירוב ככר אינו תלוי בתחומין דרבנן, ואף אי הוה תחומין לתורייתא י"ח לספק עירוב ככר, אלא ש"ר"י דס"ל דגזרו יאמר כן רק אי תחומין דרבנן. ובזה יבואר מה שחלקו במשנה לגבי ספק עירוב בתרומה ונטמאת, דלולי מש"כ שפה, הרי אין זה מח' אי ספק עירוב ככר, אלא אי תחומין לתורייתא אי לאו. אבל למש"כ אתי שפיר דאמר ר"י לר"מ לדידי אי הוה תחומין לתורייתא שפיר י"ל חמר גמל, אבל לדידך שאינך גוזר לגבי טומאה אף אי תחומין לתורייתא, י"ל שספק עירוב ככר, ושפיר אין ר"ה בר חיננא תלוי בזאי ר"מ סבר תחומין לתורייתא וכהו"א לגמ'), ש"כ בהכרח שלעת ר"י הוא שאף ספק עירוב ככר.

וע"כ כל שיעורי רה"ר יהיו במובן של חוסר הגבלה, שאין הס משמעות חיובית בקרקע אלא בהגדרת השימוש. וע"כ אם לא יהיה בהם משמעות ביחס לשימוש, היינו, שלא יהיה בהגבלה הנ"ל, משמעות ביחס לשימוש, לא יהיה זה חסרון בהיות הקרקע רה"ר, ואי אין שלא יהיה הרי שגדר רשות התורה הוא בקרקע המקום כי הס ביחס למקום חפץ, ואין מקום חפץ בכל הרשות אלא בקרקעה, וכל הדינים הנוגעים למה שהוא לא גדר בקרקע, הס בהכרח לא דינים עצמיים אלא ביחס לקרקע.

מחלוקת ר"מ ור' יהודה בספק - בהו"א דבכל ספק תחומין דרבנן אזלינן לקולא

וביאור דבר זה נראה שהוא משום גדרי מצוות לא תעשה דשבת, והיינו, דכיון שנאסר לעשות מלאכה הוא שיש גדר מעשה לכל מה שיש לו להיחשב כמלאכה, וזה הגדר שייך בחופנים שונים (וכמו שחילקו במקום אחר בין דברים האסורים משום תולדה שיש בהם לבין דברים האסורים משום מעשה, והיינו, שדברים האסורים משום תולדה אין גדר במעשה אלא

דהיית ההו"א בטומאה קלה לר"מ - חילוק בין נפק"מ דרבנן לנפק"מ דתחומין דאורייתא

וע"פ זה נבאר את דברי הגמרא, כי היה להסתפק בשיעור גרוגרת אם הוא חלק ממעשה ההולכה עצמה, וזה לשאר הגמרא שאין לריך שיהיה השיעור אחד בכל המעשה, אלא שעדיין היה להסתפק שאפשר שהשיעור הוא גדר במציאות מצדו של החפץ במקום, ואף אם נאמר שאין גדר החפץ במקום, יש לדון אם זה גדר במציאות החפץ עצמו, ואם נאמר שאין זה גדר במציאות החפץ, ש"כ זה גדר של חשיבות החיסור, אזי יש להסתפק אם שייך בזה ליחוי השייך בחיסורין, אבל ספק זה לא היה שייך בספקים הקולמים כי אין ליחוי במציאות.

סיכום שלושה גדרים בספק עירוב - ספק מציאותי, ספק דיני בהועלת העירוב, וספק התנהגותי

ונמצא בזה חילוק גדרים בדיני מלאכת הולכה, דיניס שגדרם נובע מעצם משמעות מעשה ההולכה, ומהם נמצא שיהיו גדרים במקום ובחפץ ובלאם, ובחסרונם לא יחשב המעשה כלל. ודיניס שגדרם נובע ממשמעות כללית לחיסור מלאכת הולכה בשבת. ואף שאלו ואלו חלק ממעשה הנאסר, ואלא יחשב כן בהעדרם, ולכשתמצא לומר יהיו חלוקים בדבר הנגרר על ידיהם, שאלו גדרים בחשיבות, ואלו גדרים במציאות (כמו שאי אפשר לו לאדם להחשיב מקום אחד כשנייס לו חפץ כלא נמצא במקומו). ואף אמנם שאין דיני החיסור חלק מהגדרת המעשה, ואלי שיהיה להם הגדרה בחלקי המעשה לווקא, וכמ"ש ששיעור גרוגרת הוא גדר בחפץ, ועקירה והנחה הס גדר בחפץ, וכן במקום.

חילוק הנושאים לפי גדרים הנ"ל - מחלוקת ספק עירוב כשר נוגעת לספק המציאותי בלבד

ג. הנחת עירוב לשניים בבין השמשות ושיטת רבא

החילוק ברש"י בעירב לאחד ולשנים - ספק בשורות העירוב מול ודאות הכרעת יום בקונה

ולפי"ז ובהקדם הפרק גדר שיש למלוא בין מלאכת שמיס למלאכת המלס, כי ה' ברא לת הכח עלמו ועשה בו מלאכתו, והמלס רק משתמש בכח קיים, וע"כ מעשה ברשות נקרא לברוא מלאכה לעשותה ומעשה המלס נקרא לעבוד מלאכה לעשותה. יהיה גדר שביתה ביחס למעשה ברשות הוא מה שלא ברא ה' יותר בריאה, וכיון שלין יתרון לו חסרון בבריאה ובלי בריאה ביחס לעושה, מעשה ברשות שביתת בריאת המלאכה היא משמעות חיובית, וכן משמעות כליית מלאכה בזה, היינו לי תוספת בריאה, וממילא המלאכה שכן נעשתה נחשבת לכל הבריאה, לף שכליה ביחס לעולם שלחר כן שלין בו בריאה, היינו שניטל הכח הקיים בו.

המשך ביאור הספק בקניית עירוב - השוואת מניח עירוב אחד לשנים לשני מניחים נפרדים

הדעת כלמור היא מקום המחשבות והמחשבות יהיה כוללים התייחסויות למלילות ולמעשים, והיינו, שיהיה המלס חושב על בבר מסויס ביחס למשמעותו הסיומית, והיא התייחסות לבבר קיים והתייחסות לבבר שעדיין לא קיים. התייחסות למלילות הוא לדוגמא שלא מלס יחשוב שיהיה הבבר כלי לו שיהיה הבבר תרומה נחשב התייחסות למלילות קיימת שלין לדוש שינוי בדבר אלא רק מחשבת משמעותו. והתייחסות למעשים, היינו, לבבר שלינו קיים כמו שיהיה דבר חלש וכמובן זה תחשב התולשה העתידה פרי המחשבה שהיא נחשבת כגרמה לו, והמחשבה היא העיסוק בדבר במשמעותו כשהוא ממלא לורך.

יישוב הספק בהנחת עירוב לשניים - יסור ספיקא דרבנן לקולא בגדר זמן ההנחה עצמו

וע"כ יהיה שייך שלף במקומות שלין בהם תנאים להגדלת השימוש בשימוש הרבים מחמת רוחבם וכו', כיון שהם משמשים כאחת עם הי"ר גם הם יחשבו כך מחמת השימוש עלמו. ובזה אין נלטרך לתנאים לטעיל אלא רק מה שלא יחשב המקום נפרל ביחס לשימוש. וע"כ עמוד תשעה יחשב לרה"ר לף שהוא נחשב מקום נפרל מלל קרקע, לך הוא אחל עם השימוש. ובזה גם שייך שתהיה הי"ר נפרלת ביחס לדבר הלריך חיבור כמו הנחת חפץ, היינו, שלף שאני מקומות יחשבו לרה"ר ולא יהיה ביניהם נפרלות קרקע, כיון שהם נפרלים ע"י שימוש לא יחשב לרשות שימוש אחת.

ספק דרבנן לעומת ספק דאורייתא - איסור דאורייתא תלוי במציאות ודרבנן תלוי בגזירת חכמים

וזה ביאור גדר ספק דרבנן, דהיינו, דמלאורייתא גדר האיסור נובע מהמלילות, היינו, שיש מלילות קיימת ואמרה תורה עליה שלא לעשות בה מעשה וכו', ומ"כ שנסתפק אם דבר זה אסור, הלין תלוי במלילות, וכיון שכך, בכל מעשה יש לנו לברר עם יש במעשה זה איסור, וכיון שאין לנו ללעת אין לעשותו. אבל מדרבנן אין איסור זה תלוי במלילות, שאין הבדל הלין בהבדל מלילות איסור והיתר, אלא רק משום שאמרו חכמים שלא לעשות, ואין זה תלוי במלילות לבר, אלא לאחר שהתברר המלילות הרי שאסרו חכ', אבל במקום שלא נתברר מלילותו אין כאן ספק מלילות איסור, אלא ספק אם אסרוהו חכ' שיש לומר שע"ז לא אמרו חכ' דבריהם.

גדר ספק בתחומין לפמשנ"ת - דחיית שייכות ספיקא דרבנן לקולא מאחר שתחומין דאורייתא

ובאמת אף לפוטרים לא נעי שיהיה הכורך בחשיבות המלאכה עלמה, שאף שאין חייבים אלא משום חיוב לרשות חיוב, אין לריך שיהיה הכורך תלוי בגדר רשות החיוב, וכמו כורך המתקיים ברשות הרבים לווקא (וכמו מה שאמרו בחופר גומא שאין הפטור משום שאין לריך לחריקה או חפירה שיש בה, אלא אפילו אי נעי לה משום כורך אחר כבר היה בזה לחייב, וכמו שחלקו בין חופר בקדה לחופר בבית, ואי נעינן לכורך במשמעות המלאכה מה שייך לחלק בזה, וכי אי נעי לזריעה בבית אין לחייבו משום בונה וכו', אלא ודאי אף למאן לפוטר בחינה לריכה לגופה אין זה משום שחסר במשמעות המלאכה, אלא משום חיסרון בחשיבות המעשה שלה. ואכמ"ל).

הקושי מהנחת עירוב יחיד בביה"ש - חילוקו מהנחת שני עירובין שהוא ודאי ולא ספק

והנה מן התורה לא נאסרה הולאה אלא בדה"ר ורה"י, ויובאו שאין זה מעשה שם הולאה (היינו, שיהיה שם הולאה מרשות לרשות כולל גם הולאה מרה"י לרה"י החלוקה ממנה), הוא כי גדר מעשה ההולאה מרשות לרשות הוא עשייה שחפץ הנמלא ברשות אחת יהיה ברשות אניה, והיותה רשות אניה מוגדרת כך במופרדות השטח, וזה שייך אף בשני רשויות

היחיד ובשאר רשויות. לך ליסוד התורה נאמר רק על הכנסה לו הולאה (במובנה היחסי להכנסה). והיינו, שבפשטות היה לומר שגדר המלאכה האסורה היא כל שינוי מקומו של חפץ, ומה שאין כלל בזה הולאה מה"י זה לה"י זה, הוא משום שאין חשוב מקום זה שונה ממקום זה אלא רק בשינוי רשויות הנ"ל. אבל מלשונו לא משמע כן, אלא כל רשויות הנפרדות חשובות כמקומות שונים לגבי שם הולאה, וגדל מה שאסרה תורה לווקא ברשויות הנ"ל הוא משום שרק בזה יהיה שם מלאכה. ולכאורה זהו גדל במשמעות מקום חפץ, היינו, שהיות חפץ ברה"ר מלבד מה שהוא במקום מסויים (עצם הגדרת מקום הוא מסויים), יש לו משמעות שהוא מולא, ולהיפך שהיות חפץ ברה"י יש לו משמעות שהוא כנוס.

קניית העירוב בביה"ש בלא הכרעה - גדר תחומין ודין ספק עירוב בשר לר' יוסי

וזה לשון למה שקונה בדין השמשות אין זה מקום הכרעה, לאין זה ספק שנולד אחר תקנת עירוב, ובהכרח למה שקונה אח, הוא לא משום שיש להכריע שהמציאות היא מה שיועיל לקניית עירוב, היינו, יום, אלא הגדר הוא שאין עירוב תלוי בהכרעה זו, ומועיל אף בלא שנכריע. ומ"כ חזרנו לעיקר דין תחומין, היינו, מה שאסרו חכ' לצאת חוץ לתחום, ובזה הרי אין במה שעירב אח שני עירובין יותר ממה שעירב עירוב אחד, וספק עירוב בשר, והיינו, שמה שנתחדש בדעת ר' יוסי שספק עירוב בשר, הוא לא מה שתחומין דרבנן, שזה לכ"ע מלבד ר"ע, ובפרט לקיום"ל בעירובין אחר המיקל, אלא שזה אינו מועיל לגבי ספק עירוב, שאחר שתקנו חכ' תחומין אין קולא, שהרי אין זכין בעירובי תחומין, שאם יש לו תחום זה אין לו תחום זה, ומה שתקנו שספק עירוב כשר, היינו, שאחר שלשה לקנות עירוב כבר עקר שביתתו מביתו, וכמו למ"ד להוי אחר גמל, אלא שיש לנו ספק אם קנה עירוב, או שעליין הוא בתחום ביתו, ובזה אמר ר' יוסי לספק עירוב בשר, והיינו, שאין זה גדל נגד מה שיש לומר שהוא בתחום ביתו לבזה אין לומר שספק עירוב לאין זה ספק עירוב אלא ספק תחומין, ובזה אין להכריע לקולא, דמ"כ היה לומר גם שיש לו שני תחומין, אלא ולאי לגבי תחומין אין שייך ספק עירוב בשר, ורק ביחס להבשר יש לומר זאת.

ספק בשרות העירוב מול מהותו - חזקה קמייתא בתרומה ונטמאת ולא בבין השמשות

וע"כ גם בעניינו שמה שיש לומר שקנה עירוב, הוא משום לספק עירוב בשר, היינו, שאף שאין לעירוב להועיל אלא בקיומו לפני כניסת השבת ואחריו זה נכנס וזה יולא, ובבין השמשות הוי ספק, היינו, שהעירוב בספק בשרות אי הועיל לקנות שביתה או לא, וכיון שזה עיקר דין לעירוב ע"ז אמרינן ספק עירוב בשר. אבל לגבי עירוב שבעצמו יש להסתפק אם היה ראוי להיחשב עירוב, כתרומה ונטמאת וכו', הרי מלבד מה שיש להסתפק אם הועיל לקנות שביתה, יש להסתפק בעצמו אם נטמא או לא, ובזה אין זה ספק השקול כמו אי קנה עירוב או לא, וכיון שקניית עירוב תלוי בזמן טומאתו, יש לומר שלא יהיה לו עצמו סיבה להכריע שהוא טמא, והיינו, לגבי קניית עירוב ולאי הוה ספק השקול, שאם קנה עירוב ליכא לחזקה לתחום ביתו, שזה גופא מסופק אחר שיש ספק אי הועיל, ובזה גופא אמרינן שספק עירוב בשר, אבל לגבי אי הוה טמא בשעת קניית עירוב, בזה הרי ליכא לחזקה למעיקרא. ובזה יועיל חזקת תחום ביתו, היינו, שנאמר להיה העירוב טמא, מקום העמד לאם על חזקת תחום ביתו. ואין זה לגבי עצם מה שהעירוב הועיל, אלא לגבי זמן טומאה להאי תרומה, שיש לומר שספק טומאת העירוב תלוי בדין זה. אבל כיון שאין לנו לומר חזקה למעיקרא, ואין לנו להכריע בטומאת בשר זה, הוי לגבי הבשר, שספק אי הוה עירוב, וספק עירוב בשר, וזה אין שייך חזקת תחום ביתו וכדלעיל.

יישוב הספק בעירוב בחלק מביה"ש - הכרעה לקולא מדין ספיקא דרבנן ולא כשרות עירוב

המשמעות הרביעית הוא שימוש אלם במקום ע"י הנחת חפץ, היינו, שיש לאלם מעלה שימושית בזה שיהיה לחפץ מקום, גם בלי הסייכות לשימוש בפועל, אלא שיהיה מוכן לשימושו שיוכל לקחתו לכשילטרך (וזה כמו משמעות בעלות), ובזה יהיה משמעות למקום שיהיה ראוי להעמיד חפץ ואין משמעות זו ביחס לחפץ אלא באלם ביחס למקום שרואה את החפץ לשימוש ואת המקום לשימוש זה וזה משמעות מקום ברשות ביחס לחפץ, ויהיה לזה שיעור נפרד משיעור מקום שימוש אלם לעצמו שמבחינה שימושית יהיה זה שיעור מקום שימוש אלם לצורך הנחת חפץ במקום, וכן יהיה משמעות שימוש אלם במקום לצורך הכנת חפץ שהמקום יניח את החפץ, שלריך

שיהיה צורת המקום ראויה להנחת חפץ, והיינו, שלין משמעות ההנחה בחפץ עצמו שלין לחפץ משמעות שימושית עצמית בהיותו במקום זה שזה כבר משמעות שימושו ולא מקומו, אלא המשמעות היא ביחס לאדם שהחפץ מוכן לו והיא משמעות שימוש במקום.

ספק עירוב בשר בגוף העירוב - יישוב בשרות העירוב אף אי העירוב אף אי נימא דתחומין דאורייתא

ועוד יש לנו להקדים זה מה שכבר בילמדנו במק"ח שיש לחלק גדר מקום לפתי משמעויות, ושתיהם נודעות מצורך האדם במקום, האחד, הוא יעוד המקום ומוכנותו לשימוש האדם וממילא לחפצים המונחים בו, והשני הוא זהות המקום ביחס לשימוש אדם בחפצים מבחינת יעודו לשימוש, והיינו, שיש לאדם צורך במקום לשימוש ונוח, ולצורך לשימוש במקום לחפציו לשימוש והינוח, וע"כ יהיה משמעות במקום ביחס להנחת חפציו, וגם יהיה משמעות במקום ביחס לשימוש בחפציו בלותו מקום, ולצורך שיש לאדם בחפציו הוא הקובע השיבות החפץ, ולצורך במקום להנחת חפציו הוא הקובע חשיבות המקום, ומשמעות שימוש האדם במקום הוא המבדיל בין סוגי המקום (כמו בה"י שהוא מקום תשמיש ובה"ר הוא מקום הילוך), ומשמעות שימוש לאדם בחפץ במקום הוא המבדיל בין חלקי מקומות לף שהם מלותו הסוג (כמו ד"ח שהוא תפיסת שימוש מקום לחד לאדם וממילא גם לגבי חפץ), אבל יש ומקום מסוג לחד לא יחולק למקומות שימוש כמו מקום מסוג לחד מקום שזה מיועד לשימוש שיש לו משמעות חלוקה בתוכו וזה אין לו משמעות חלוקה בתוכו.

ההיתר בתחומין אף באי דאורייתא - חילוק בין ספק בזמן קנייה לספק בגוף העירוב

והיינו, לכמו שלנו מכריעים בכל מקום שיש להסתפק לקולא, שלא לומר חכ' לבריהם במקום ספק, כך לגבי מה שלמרו חכמים שקניית השבתה לע"י עירוב תלויה בכוונת שבת זה נכנס וזה יולא ואינו מועיל לי לא, אין זה אלא בודאי. וע"כ יהיה לי במה שיהיה העירוב בזה נכנס וזה יולא המסופק, אך לגבי מה לצריך שיהיה העירוב ראוי לסעודה, כגון בתרומה ונטמאת וכו', בזה אין לומר להועיל מספק לאין זה גדר בזמן קניית עירוב, ואין זה דין בעירוב כלל, וע"כ יהיה גדר להעמד אדם על חזקת תחום ביתו, לכיון שזה ספק בצדר עצמו, שיש להסתפק אם הוה תרומה ונטמאת, יש לנו לדון בזה ככל ספק, ויהיה הספק לגבי היתר תחומין לעבד האי עירובא, והיינו, דלמאן דס"ל דדעת כ' יוסי הוא מקום לתחומין לרבנן, יהיה הגדר לאין לנו צורך בבירור ודאי לצורך היתר תחומין, אבל לרבא אין זה הגדר, אלא היתר תחומין אכן צריך בירור ודאי, ולא אמר כ' יוסי לספק עירוב כאב מקום לתחומין לרבנן, אלא מקום עירוב עצמו. וכיון שכן יש לנו לדון בעירוב עצמו לכיון דאית ליה חזקה דמעיקרא וכו', אבל אין גדר מה לאמרינן דאית ליה חזקה רק לעצותו ספק עירוב ולא ודאי, ועכ"פ מועיל לר' יוסי.

מחלוקת אביי ורבא בספק דבריהם - חילוק בין תקנות שנתקנו משום ספק לשאינן משום ספק

וכמו שטעו בתחילה שהותירו ביום הראשון ולא ידעו על מה שאמר להם כי שבת הוא לה', ועשו כמו שציוה, ולאחר בבוקר אמר להם אכלוהו היום. ולכאורה לכאורה מלידם שאם עלתה בידם ולא נתלע הלחם יש לשומרו לזמנים אחרים ולאכול מלקיטת היום שלא נודע שיהיה בה סגולה זו שתותר לימים אחרים, ואמר אכלוהו היום כי שבת היום לה', ולא אמר שבת קודש אלא שבת, היינו שהוא יום שביתה מחמת עצמו ולא רק משום ימים אחרים, שבזה היה רק להיות מצנה ביום השיבי להכנה אבל לא יגרע יום זה מנתינה, אבל באמת הוא יום שבת בעצמו. והיום לא תמצאהו בשדה, אלא יהיה מוכן כבר בבית, ובילר להם טובתו שאין לריכין לריכים לחיפוש. ואחר כל זה אמר להם שכך יהיה בכל הימים, שפיסה ימים ילקטוהו, היינו שלריכים ללקיטתו, וביום השביעי שבת אין לריך ללקיטה ולא יהיה המן יורד בו. והיינו שאחר שנתנסו בזה יש להם להיזנע מלשוגה זו. אבל מן העם יצאו ללקוט עכ"פ, שלשגו לחכילת יום המחר, ואמרו אולי נמלא דבר אחר, והיינו שחשבו שאמנם משום כבוד ה' רלוי שלא ירד ביום קודם שלו, אבל לדידם הרי יש מחסור בזה.

שיטת רבא בעירוב בבין השמשות - דצ"ל הטעם משום ספק עירוב בשר ולא מביה"ש

וביאור דבריו הק' לריך לכמה הקדמות.

הנה לעיל בילמדנו מה שיש בקרקע יותר מבאויר הרשות לענין הנחה (וכמו שדקדקנו אין זה אלא ביחס להנחת חפץ בתוכה, שהוא גדר בדשות כמכילה, ולא ביחס לחפץ כנח, שזהו גדר במקום חפץ), והנוגע לענייננו

ובילור דבר זה נראה שהוא מקום גדרי מצות לא תעשה דשבת, והיינו, לכיון שנאסר לעשות מלאכה הוא שיש גדר מעשה לכל מה שיש לו להיחשב כמלאכה, וזה הגדר שייך בלאוניס שונים (וכמו שחילקו במקום לחב בין דברים האסורים משום תולדה שיש בהם לבין דברים האסורים משום מעשה, והיינו, שדברים האסורים משום תולדה אין גדר במעשה אלא

ד. דין תרתי דסתרי בהנחת עירוב וגדרי הכנה

בירור הצורך בהכרעה בשני עירובין - חילוק בין קניה בכוונת שביתה למהני ע"י עירוב

אבל בשנים שהולילו יחד, היינו, שעקרו והניחו, ויש לכל לחד עשיית מעשה בכל המלאכה, כיון שכמו שלמדנו לין פטור בשנים שעשאוה משום שנעשה בשנים, אלא משום חסרון שיש בכל לחד במעשה שנעשה ע"י שנים, אלא דילפינן לה ממה דכתב בלשון יחיל, ויש בזה הגדרה של מעשה של לחד לעומת שנים, דהא במעשה המסויים הרי תמיל כל חד חשיב אינו יכול, כדלמרינן בתוס' לחייבי שלוחזין את הדבר בצורה שהוא נסמך על שניהם, ומ"כ לא יהיה נפק"מ למעשה זה במה שיכול לבד, אלא הוא גדר במעשה לחד. וכתב ברש"י שגדר החסרון דזה וזה יכולים משום שלין דרך לעשותו בשנים, ולכאורה לפי מה שלמדנו, היינו, פירושו שכיון שהלחד יכול לעשותו לבדו, הרי שיש במה שהשני מסייע גירוע בחלק עשייתו, והיינו, שכיון שדרך לעשות זה בחד, הרי שגדר מעשה דהאי מלאכה לגבי חד הוא בעשיית כולו, וכיון שחלקו נעשה ע"י לחד הרי שלא עשה מעשה הגורם למלאכה.

ראיה מדין בית שער לזה - חילוק בין ספק שאינו ניכר לניכר לגבי תרתי דסתרי

וזה מה שהבינו רחיה לבית שער לזה ובית שער לזה, דשם לין מועיל מה דספק עירוב כשר, שהרי חיכא תרתי דסתרי לשמקום הרשות להניח בו (דהוי כטומאה וטהורה לר' יוסי דלין מועיל), ולמדו שיש להבינ רחיה מרבא שלף לגבי זמן קניית העירוב הוי תרתי דסתרי, לין עירוב תלוי במשנהו, לשמרינן בזה סדר"ל, ועירוב עשמו כשר. וחלקו דמה שאנו אומרים לגבי בין השמשות דהוי ספיקא בעיקר סיבת חיוב הנחת עירוב ולא בעירוב עשמו, משום שלין ניכר זמן בין השמשות אם הוא יום או לילה, וע"כ לין בסדר"ל הכרעה לגבי כולו, אבל התם ניכר הוא, ולף אי נימא סדר"ל יש בזה הכרעה, ומ"כ הוי ספק זה והכרעה זו גם לגבי הנחת עירוב עשמו, ומה שהוא רשאי להיחשב עירוב משום מקומו, וזה הרי מועיל לחב דין לדברים האסורים משום תולדה שיש בהם לבין דברים האסורים משום מעשה, והיינו, שדברים האסורים משום תולדה אין גדר במעשה אלא

תוספת רש"י בטעם חובא ואיתלולא - חילוק בין תחומין באדם לעירובי חצירות במקום

ומה שהוסיף רש"י גדר זה ולא די לו במה שהוא ניכר, שהיה לומר לשף שכשן ניכר הוא, אבל הרי לין בניכר זה גדר לגבי שני העירובין יחד, והיינו, שיש במה שבין השמשות לינו ניכר חומר וקל, שחמור הוא שמשום שלין הוא ניכר, יש לדונו בחחת והכרעה דו היא הכרעה בכולו, שך קל הוא שלין לי הכרעה ניכרת דו. אבל התם שף שהכרעה ניכרת דו, אבל הרי לין העירוב במקום לחד, שנאמר שהכרעת זה יסתור לזה. וזה הוסיף שאמנם לגבי קניית עירוב עשמו לין סותר, אבל יש לחדש משום שנראה כחוכח ולתלולא, והיינו, שזה נשתנה תחומין מעירובי חצירות, שתחומין הם לין בלשם, אבל עירובי חצירות הוא גדר במקום. ולאמנם קניית עירוב הוא ביחס לעירוב האנשים שמשפיע על גדר רשות המקום, והיה להועיל כתחומין, אבל כיון שיש בזה הגדלת חלוקה וחיבור ברשות, יחשב בזה לתרתי דסתרי (ובלאמת שהיה לומר לכיון שכל סיבת הגדלת רשויות הוא לגבי גדר מיוחל התלוי בלשם, וזה הרי גדר מוקדם לגיני הרשות, ומשום זה מועיל עירוב, וולאי לין לבטל עירוב זה שהוא תיקון בגדר המוקדם משום חילוק רשויות, שהוא נפק"מ. אלא משום שעיקר תקנת חכ' הוא במה שגדר מוקדם זה מהני בחילוק הרשויות, העמדת תקנת חכ' זו עדיפא).

תרתי דסתרי בהנחת עירוב לרבא - המניח עצמו מגדיר שתי הקניות וגורם לסתירה בזמן

וביאורן כי שם נפיקא יבוא במשמעות ריבוי הדבר עשמו וביחס ליחיל, כלומר נפקי, היינו, שיהיה החחר לא ליחיל, שני דברים או ריבוי במשמעות כללית אלא כחלק מעצמי, ומשמעותו ביחס למושג מלאכה, כמטרת יצירה, אלא יחשב העושה אותה כמשמש ליצירת היצירה. ולין הנפיקא גדר במלאכה

אלא שהחסם ללא מלאכה הוא נופל, שעשיית מלאכה ע"י החסם מבטלת את נפישתו המיוחית, שהרי נעשה משמש ליקירה, ואף שהוא יוכל ושמו עליה אין זה נפישה אלא ריבוי. לך לחר שיהיה זמן שאינו עושה מלאכה יוכל להינפש, וזה שכתוב וינפש בן אמתך, ממילא לחר שאין לו מלאכה לעשות.

ביאור גדר הספק וחסרון ההכנה - יסוד ההכנה בהגדרת מקום שביתה ולא בקדושת היום

והנה מלאנו כי גדר לגון מעשה הרלוי יבוא בכמה פנים. ונחלקו ר"י ור"ס, ללעת ר"י כל לורך לחית ליה ובא לו ע"י מעשה מלאכה הוה מחשבה, והרי מלאכת מחשבת, כי נעשה מעשה המלאכה לצורך, וחשיב מחשבה מה שעושה זה לצורך זה. ולעת ר"ס שאין נחשב מלאכת מחשבת אלא אם המחשבה הוא במעשה המלאכה גופה, וכמו בקוצר, שהמלאכה היא בפרי הנחתך, אבל גם לר"ס אין זה מקום חשיבות הפרי החתוך החיתוך אלא מקום חשיבות החיתוך, כי אין הפרי החתוך חשוב מעשה מלאכה אלא תולאתה, ומה דעני לליהווי האי חיתוך בפרי הוא מקום לע"י שיש לו לורך בגוף המלאכה, חשוב מעשה אלו כמלאכת מחשבת. וע"כ לף אם אין הוא לריך בפרי חתוך לווקא, אלא אפילו לצורך שאין לפרי תוספת חשיבות במה שהוא חתוך, כגר חשיב מלאכת מחשבת.

מחלוקת שתי קדושות בקביעת שביתה - חילוק בין עירוב בשימוש נוכחי להקדש בגוף הדבר

ומה שחלקו לענין קדושה אחת או שנים הוא לענין קביעות השביתה, האם היא קביעה אחת לשני הימים או לכל אחד לחוד, שגדר קדושה האמור אין הוא נוגע לעיקר היום, אלא למה שנאחב יום זה שונה משאר ימים, והיינו, שהיה להקשות כיון שביתו של אדם הוא מקום שביתתו בחמת, ואין לריך להגדרה, ואם יגדיל מקום אחר שאין לו לקנות שביתה, הריהו חוזר לביתו, איך ניתן להגדיל בהיפך מזה ע"י הנחת פת וכו', ואף היא אין היא אלא רק לתחילת היום. ובילור זה הוא מה שנאחב יום השבת ליום אחר משאר ימים, ומלכתחילה אין הוא נעשה אלא ליום אחד, ואף שעיקר קביעותו של אדם היא במה שעושה לרוב, כיון שאין גדר מה שבשת קבועה רק ביחס ליום אחד, יהיה לי בתיקון מועט להגדיל זה גדר, שאין זה קביעה לכל הזמן אלא רק ליום אחד, ואין יום אחד בשבוע גדר בגוף הדבר, אלא בשימושו הנוכחי. וע"כ יש לומר שעירוב יחול בזמן ספק והקדש לא, שהקדש הוא בגוף הדבר ועירוב הוא רק בשימושו הנוכחי, לך זה רק במה שעירוב מגדיל שביתה, אבל במה שהוא מגדיל מקום, הרי זה שלריך שיהיה, זה בכל הזמן.

חילוק ספק ביה"ש מספק תרומה - גדר קניית שביתה לעומת הראוי במקום סעודה

וזה גדר לחי, שע"י לחי יש במחיצה שבאל עצמה הגדרה לגד שבלחשה, וזה משמעות שם לחי, ובזה יבואר במה שאין לחי מועיל אלא במקום שאורכו יתר על רוחבו, כי משמעות מחיצות לד במקום שמוגדר בגד לחד יותר מגד לחר, והרי שאין לדיו שווים בחשיבותם ביחס להגדרתו, ויהיה משמעות יחיה למחיצות הגדיים החשובים, וע"כ יועילו להגדרת לד מסויים, וזה כמו רוב ביחס לשטח. לך בחגר מרובעת שאין משמעות יחיה לגדיים מסויימים, לא תועיל תוספת משמעות במחיצה לגבי לד זה, שאין כגד משמעות מחיצה בגד זה, וע"כ יפטרנו לפם להגדיל מחיצה בגד זה.

סיכום שני גדרים בדין הכנה - הכנה הנוגעת לכל השבת מול איסור הכנה משום זלזול

והנה עיקר ענייו לרבעה לגדיים נגדיר ע"פ האמור, שהגיחה אל מקום (הכולל את כל גדיו ומהותו) מן החוץ הוא מחולק לרבעה לגדיים, והיינו, שיבנס לרבעה לגדיים מהם ניתן להקפיע עירוב על מקום, והמקום מוקפע ע"י לרבעת גדיו, וכל לד מקפיע בחופן כולל על כל הגדיים, ועל כל המקום בהגדרתו, והיינו, על לף שבעיית העירוב אחת היא, והיא חוסר הגדרת המקום לעלמו, אבל חיבור אותו מקום ושאפשר שיתערב, מחולק לרבעה חלקים שיוגדרו כל אחד לעלמו לדיניו הנוגעים לגד אחד (ותליא בזה גדר דין עומד מרובה בגד אחד, ודין פרוץ במילואו, ועוד) ויקפיעו בחופן כולל על כל הגדיים המקפיעים על מהותו של המקום הכולל והאחד. והיינו שאין חלקי העירוב המערבים את המקום הגדלה להגדרה מערבים אותו מקום היותם מערבים בכח ומקלקלים בחיוב, אלא מהיות השטח בלתי מתגדר בהיות החלקים המערבים קיימים.

סימן ב

ספק עירוב

א. ארבעת מקרי ספק עירוב במשנה והשתלשלות הספקות

סוגיית ארבעת מקרי ספק עירוב - הקדמת הצריכותות במקרי המשנה וצירוד שהם עיקר המחלוקת

הנה מלתנו לגבי דין ספק עירוב שחלקו בו ר"י ור"מ שהובא במשנה, מרבעה מקרים של ספק. נתגלגל, נפל עליו גל, נשרף, ותרומה שנטמאת. ובגמ' הלריכו שניס המחלוניס לנשרף, להוליעך כוחו דר"י, ותרומה ונטמאת להוליעך כוחו דר"מ. ובלריכותא דשני המקרים הרלשוניס בנתגלגל ונפל עליו גל לחמרו, דגל חשיב ליתיה גביה, ונתגלגל זימנין דלחי זיקא, וללו לריכותות במה שאין נחשבים עירוב כשר. ומשמע שאני מקרים אלו הס עיקר המח', וזה ל"ב. וגס בליטנא דמתני' יש לעיין, שנחלקו שניס משנים בהפסק דלו ובגי' המשניות ליכא גס אי בין נשרף לתרומה, ועליין משמע שחלוק גדרס).

והנה כתב רש"י בביאור הלריכותא דנשרף להוליעך כוחו דר"י, דלמ"ג שאינו בעולם לא מיתסר. ולא נתבאר מהי כוונתו, הס הוא ריעותא בגדרי ספק, או לענין אחר. וגס לא נתבאר לשון מיתסר, ובפשטות כוונתו דלא ליתסר תחום לעירוב, וזה לשון משונה. והנה בלריכותא דתרומה ונטמאת להוליעך כוחו דר"מ כתב רש"י דיקנה בעולם, וי"ל העמידה בדין המשנות על חזקתה, וקולס לכן טהורה היתה, ולפ"ה סבר ר"מ דלא אמרינן חזקה לקולא. והנה יש לבאר להרי עליין לא נחיתא הגמ' להעמיד דברי ר"מ דס"ל תחומין לתוריתא, ור"ל דמאי ס"ל לר"מ דלא אמרינן חזקה לקולא, וכי לא סבר ר"מ לחזלינן בתר חזקה, והא לפילו בדלתוריתא חזלינן בתר חזקה.

בירור עיקר הנידון בספק טומאה - התלות בין קניית העירוב לתחום ביתו וחמר גמל

ונבאר הספק התמוד כאן, דאיתא בגמ' לכ"ע ס"ל דלא מהני הנחה לספק, היינו, ספק תרומה טמאה, ומשמע בגמ' דלא בעינן לטעמא דסעודה הרלויה מבעוד יום, אלא אין זה נחשב ספק עירוב לכשר. וכתב רש"י דהוא משום דלא היה שם חזקת הכשר עירוב מעולם, ולעיל כתב רש"י לגבי ספק נטמאה מבעוד יום דאיכא חזקת תחום ביתו, ואיכא חזקה הנ"ל להעמד תרומה על חזקת טהרה, וספיקא דרבנן להומרא. ומדל הלבריס כך, שעיקר הנידון הוא האם אית ליה תחום לעירוב או תחום ביתו, וזה מה שאמרו ר"מ ור"י דהוי חמר גמל, היינו, שהוא בספק תחום ביתו ספק תחום עירובו, ואינו הולך אלא בתחום שיש בו משום שניהם. ונידון זה תלוי בשם קנה עירוב, שאם קנה עירוב הוה ליה תחום עירובו, ואם לאו הוה ליה תחום ביתו (וכתב רש"י לקמן דמה דאית ליה תחום ביתו אף שנתכוון לשבות במקום עירובו, הוא משום דמסתמא ניחא ליה למיקני שביתה בביתו אי לא מהני עירובו. ול"ב הרי זה כמו מי שנתן שני עירובין שיש לו לקנות כאן או כאן, אלא דהכא אי קנה עירוב ממילא נתבטל שביתת ביתו, ובגד הספק תלוי בשם קנה עירוב או לא).

ונראה בהקדם מה שהיה לחקור בכל עקירת גופו לחמרו לכעקירת חפץ למי, אם הכוונה שמקום החפץ הוא המלא, וכיון שעקר גופו הוה כעוקר כלי וכתוכו חפץ, או למקום החפץ הוי ברשות, וכן הולחתו, ואין עקירה לגופו אלא ביחס למעשה שלו. ויהיה נפק"מ בהא לחמרן, לחי נימא שאין מקום גופו מקום חפץ, הרי שאין בהיות רגלו לחת ברה"ר שייכות לחפץ, וע"כ בעקירת רגלו הוה עקירה, והנחתה ברה"ר עם רגלו השנית הוה הנחה. ויהיה ביאור מח' ב"ע וחכ' בגדל מקום חפץ, היינו, לחכ' שברי למקום החפץ הוא גופו, וע"כ כיון שמהלך הרי הוא עקור, וב"ע שבר

בירור דעת רש"י בספק טומאה - הוכחה משתי ברכות שגם ר' יוסי מודה בזה

ללאין גופו מקום החפץ אלא הרשות, ואמנם ביחס לעקירה יהיה עקירת גופו עקירה, וכן הנחתה, אבל ביחס לרשות לאין עקירה אלא לבסוף.

וך' יהודה שבר שמהני קלוטה לף לענין המקום המסויים, ומשום דס"ל שהרשות קולטת ע"י מקומותיה, היינו, שהיות הרשות משמעות נוספת לאותם מקום, הוא גדל בכל מקום ומקום להרשות, וכיון לגדל מקומות הרשות הוא, ואין הוא ביחס להנחת חפצים, אלא לשימוש בהם, לא בעי שיהיה החפץ מונח, זה גדל באותם מקום, ואלא מקום שיש לו השיבות לרשות, וע"כ יהיה גדל בהמשך תנועת החפץ שהוא עובר ממקום למקום, שהרי הוא תפוס ע"י המקום, ויש להחשיב זה כהעברה.

סיכום השתלשלות שלושת הספקות - הכשר עירוב, קניית עירוב, ותחום, וייחוד ספק עירוב בשר

ב. יסוד תקנת עירוב תחומין ושתי ככרות

ובזה יבואר ביתר מה שאין חשוב לחזתו הרוח (לף לם נתחלקה לחר שזרק והוא פשטות המקרא) בקיבלה לחר, כי אין הרוח מקום, אלא כוח מה שנח, והמקום הוא הקרקע להוה תוך ג', וזה לא נשתנה מזמן זריקתו, ובאירוף מה שביארנו לעיל שאין חסרון בעקר וקיבלה מקום שלולא קבלתו הוה ליה לנוח במקום לחר, לאי לא אכפת ליה בחיזה מקום ינוח, אין חשובה זריקתו מחמת תולאת הזריקה, אלא החסרון הוא במה שאין להחשיב הזריקה בשעתה כהנחה אלא ביחס למקום קיים ולא שנתחלק, ובלחזתו הרוח אין זה מקום חלק אלא סיבת נח חלק, ואין נח גדל בזריקה אלא כתולאה, והתולאה תלויה מטבעה בשינוי העתיד, וזה אינו מוגדל בזריקה (אם לא ע"י מחשבתו, ומשום ליתא למלאכת מחשבת ולמפרע, ולא משום גדל זריקה כהנחה, שהוא גדל עכשווי התלוי בקיום).

יסוד תקנת עירוב תחומין - בעיקר דין שביתה אי מהני במחשבה וחידוש תקנת חכמים

וכן להא לגבי העברה ד"ח ברה"ר, פשיטא ללא יעביר זה ב' למות וזה ב' למות אין זה כלום, ומה שאנו לניס הכא הוא משום שזה העוקר וזה המניח אין זה גדל במלאכה עצמה, שהרי הונחה מלויה גם פטור לף שאין שם לחר, אלא זה גדל רק במעשה, היינו, שלא נחשב המוליך כלי להניח או לעקור

תקנת חכמים בסעודה לקביעת שביתה - מחלוקת אם תקנה זו מועילה אף במקום ספק

כעושה מעשה הולאה, ולכאורה זה גם מוכרח מעצם מה לעוקר ומניח הם כאני מעשים, והיינו, שאין זה מעשה לחוך, אלא זה גדל במה שמחשב ההולאה נעשית, ולא מלויה, היינו, שלולי ההנחה אין נחשבת יציאת החפץ לחת, אלא כאילו היה חפץ זה כאן ועתה הוא כאן, ואין מלאכת הולאה אלא בחפץ שהיה בפנים, היינו, שיש משמעות במה שהוא בחוץ זה שלפני כן היה בפנים, וע"ז היה לאפשר לומר, שהרי ע"י האני נחשב שחפץ זה שלפני כן היה בפנים יצא, וכן להיפך, וכמו שכתבנו זה שייך רק במלאכת הולאה שהיא גדל מעשה לשינוי מצב, וכיון שכך יש להחשיב לף מעשה שגורם חלי מהמלאכה כמעשה מלאכה (וכמו בזורה וכוח מסייעתו).

וא"כ נמצאנו כך, המעשה הוא הנחה, וגדל הנחה הוא לאינו מעשה בחפץ ובמקום (זה שמו הנחייה, והעושה שמו מנחה), אלא הוא מעשה לחם בחפץ לבד, והעושה, היינו, מניח, מעשה, היינו, הנחה, והנעשה בחפץ, היינו, מונח. וביחס לחפץ עלמו, המעשה הוא

עירוב דרבנן בתחומין דאורייתא - תקנת עירוב לביטול חשיבות כוונה ודמהני אף לדאורייתא

נוח, והחפץ נח. ומעשה שעושה את החפץ במקום הוא כך, העושה הוא מניחה, והמעשה הוא הניחיה, והחפץ הונחה. והעושה בדעת הוא מקליט, והעשייה היא הקלטה, ופעולת הדעת היא קלוטה כמו גמולה[א].

וגדרם המלוחל לדעת המקום בקרקע, שתהיה רלויה קרקע המקום לחלל את כל שימושיה, שיחשבו שימוש בחלותו המקום, וזה מוקלם לשימוש, והיא הגדרה ביחס לכל חלק וחלק בנפרד. לך לף לחלר שיהיה זה הגדר יש לנו להחשיב את כלל השימוש במקום לחלר, וזה ההיקף. ולחר כל זה יש לנו להגדיל את הדעות ע״פ מה שהמקום משמש. ולמנם לין היקף דשתי ועדב רלוי להחשיב את כלל המקום לחלר ביותר מדית סלחים. לך כיון שהמקום הוקף לדירה, ומשמש כדירה, הרי שהשימוש מחשיב את המקום כחלר, וממילא את כלל המחילות כחלר. ונמלאו מרבעה צלבים. מחילות לקרקע שיחשב מקום. והיקף למקום שיחשב משמש. ושימוש במקום שיחשב רשות. ורשות לטלטול שלא יחשב העברה. וליורין לרשות שיחשב הולחה.

ביאור דעת ר״מ בספיקא לחומרא - חומרא לענין אלפיים אמה שלאחר מקום העירוב

והנה מהיות כי רשויות של תורה וגם חילוקי רשויות מדרבנן בעלי הגדרות עלמיות, ותנלים כנלרך להם, ועוד יש בהם תנלים ודינים הנודעים מעירובי הרשויות הללו (שגם הם יולחים מכח הגדרתם העלמית או מתקנות החכמים ז״ל להלריכם הגדרות נוספות שלינם עיקר הגדרתם מן התורה), כי בשינוי קל תובחן ותוספע גדל הרשות, ויועיל בזה החילוק יותר על ההשוולה.

המשך ההוכחה משתי כברות ברש״י - חידוש שאין זה חמר גמל אף לדעת ר״מ

ג. בירור חזקה במקרי המשנה ושיטת ר״מ בתרומה

ועתה יש לנו לבחר סוגיא דגמ׳, שכמו שמלרנו יש כלן ספק אם היה עירוב כשר, היינו, שלמרו בו חכ׳ שע״י יש לקנות שביתה ויהיה לו תחום לעירוב, ולמרה המשנה לרבעה מקריס, ושניס הרלשונים לינס נוגעים לגדר הספק, היינו, ללית בהו ריעותא ללינו בעולם כנשרף, ולית בהו מעליותא ליצנה בעולם וחזקה לתרומה ונטמלת. ויש להקשות שהרי לף בזה יש לומר חזקה, היינו, לכיון שהניחו בתוך התחום ושלא תחת הגג, י״ל העמידנו בדין השמשות על חזקתו ובתוך התחום היה ולא תחת הגג היה, ולכאורה זהו לין חזקה הנלמד מרלית כהן נגעי בתים שהרי רלה את הנגע ויצא ויש לו לטמלות את הבית משילא, ולף שעתה הוא בספק שמא נתמעט מכגריס ולין הסגרו הסגר, ונלמר ליש לו להסגיר, ולני מעמיד דבר על חזקתו כשהיה. וי״ל להתם לין הסגרו על מה שיש שם עתה, אלא על מה שהיה להם לא מהני אלא לחית כהן, ולא למדו משם אלא שלין לומר שנשתנה ולין הסגרו הסגר, אבל לגבי לחיתו לי במה שרלה.

ביאור דברי הגמ׳ במקרי המשנה - קושיא אמאי לא נימא חזקה בנתגלגל ונפל גל

ברש״י כתב לחייבי בגג גבוה י׳ ומוקף בחלר מלבד לד לחת שיש לו מרפסת פתוחה לו בתוך י׳, והמרפסת מגופפת בתוך י׳ לרה״ר. והבעיה בזה שמרפסת זו בתוך י׳ לרה״ר, והרי קרה״ר שולטת בה, וכיון שהמרפסת פתוחה לגג, לין המרפסת יכולה להשתמש בגג, שכל רשות הסמוכה לחבירתה בתוך י׳, הרי שרשות שליצית הסמוכה נשלטת ע״י שתי הרשויות הסמוכות, והשימוש של המרפסת לגג נשכר. ואשור לטלטל מן המרפסת לגג. ולא נתברר האם הוא דווקא כלי בית או לפי׳ כלי המרפסת, ועכ״פ משמע שבגג עלמו מותר לטלטל, וכן מותר משלר מקומות חוץ ממרפסת לגג. ולריך שולס קבוע להתירו שלריך שולס מן העליה, שעי״כ מגלה לעתו

דקדוק לישנא דרש״י בנשרף שאינו - חילוק בין ספק בהכשר עירוב לספק בהיתר תחום

א. ובהשתלשלות מעשה פשוט דעושה, מעשה, ותוצאה, וביחס לאדם לחפץ ולמקום, היינו, מעשה דאדם בחפץ, מניח, הנחה, מונח. מעשה הנחת חפץ מנחה (עושה) מונחה (מעושה) מנוחה (מעשה) הנחייה (עשייה) הונחה (נעשה) מונחה הנחה הנחה הונחה הנחייה נח מונח הונח ביחס לחפץ, היינו, עושה(וביחס לחפץ הוא מֵעֲשֶׂה), מעשה (המחולק לעשייה, ונעשה) תוצאה (במֵעשה, ובמעושה), ומצב החפץ, העושה מנחה והמֵעֲשֶׂה מניח, המעשה הוא מנוחה (העשייה הנחייה, הנחה, הנעשה הונחה, הונח) התוצאה הינוח (במֵעשה הניח, במעושה מונח), ומצב החפץ הוא נח נח הונח הנחה נוח מנוח

שמסלק לכח רה"ר מהגג, ונוח לו להשתמש בגג. ונראה שלקלק רש"י לכתוב שלכך סומס מהעליה שמז כותו בגג לא מן הרשות שמסוכה לרה"ר, ובסיבת סומס קבוע ולא לראי כתב, שהוא דין כללי שלא הוי דבר קבוע הראוי לסלק בו כח רה"ר. ובדחיית רב פפא חזר רש"י מעניין תוך עשרה, ולפי' המרפשת שלא בתוך עשרה. ומשמע שלפ' אין מרפשת כלל רק גג גבוה עשרה, כיון שבני רה"ר משתמשים בו בכומתא וסולרא הוי כביתוף, ואין על ביתוף זה דין שיעור ט' טפחים, כיון שהוא ביתוף קל בני רה"ר מכתפים לפילו גבוה ממנו.

והיינו, שהיה לדון בחיזה חלק נאמר דין לספק עירוב כשר דכמו שאמרנו הרי יש כאן שלושה שלבים החלד הוא היות העירוב במקום שנתכוון לקנות שביתה מבעוד יום שעי"ז יש להחשיב את המקום כראוי שיקבע בו שביתה לענין מה שרעתו של אדם על פיתו (וזה גדר הנותן לנותן את עירובו ד"ה במקום שהניח עירובו) ואחר שנחשב מקום זה מקום חשוב לגביו יהיה גדר השני מה שיש לו לקבוע שביתת שבת כולה במקום זה (וזה כולל כוונת שביתתו במקום ראוי) ואין בשלב זה גדר מבואר ביחס לעירוב וכשרותו אלא כל שנחשב המקום ראוי לשביתה ונתכוון לשבות בו יש לו לקבוע שביתת שבת שלמה במקום זה והחלק האחרון הוא מדיני תחומין, היינו, שמי שקבע מקום שביתה יש לו אלפים לכל רוח ממקום זה.

סיכום שלושה שלבים בגדרי עירוב - מקום ראוי לשביתה, קביעת שביתה כוללת, ודין תחומין

והנה בעיקר מה לאמרו בלשת ר"ע דס"ל קלוטה כמי שהונחה למיא, וכתב רש"י אזה לשון קליטה, היינו, אחויר הרשות, דקולטת ונחשב שהיא בתוכה, ול"ד גדר קליטה באוויר, וגדר תוכה לרשות, וכמאי פליגי ר"ע ות"כ.

שלושת השלבים במקרי ספק המשנה - שתי כברות בראשון, נתגלגל בשני, ונשרף בשלישי

אך אם לא יהיה רוצה, היינו, שחושב בלשתו על אי קיום המעשה כראוי לו הוא יחשב אנוס ביחס למעשה, והיא אפשר גם כאדם היולא ממקום שאף שהוא עדיין במקום שכיון שהוא בדרכו ללאת מן המקום ביחס למקומות שאפשר לו להיות שם יהיה עליו פחות שם שהוא במקום הזה, וכן באדם שאנוס על המעשה לא יהיה עליו שם האדר שאנוס בו וגם זה אף בזמן המעשה ביחס להמשכו.

וביאורם של דברים שאמנם מלאכת הוצאה תכלול כל המעשה, אך גדר האדם כעושה ביחס למעשה המורכב מחפץ ומקום, יהיה בכמה גדרים. דביחס לכותו האדם יוכללו החפץ והמקום יחד, וכן ביחס למחשבתו, אך כיון שאין הוא עושה מעשה אלא בחפץ, יהיו גדרים שהינם רק בחפץ וביחס למעשה הוצאה בלבד, ויהיו גדרים כמה שהחפץ מונח במקום, אבל לא כמעשה האדם במקום, אלא כמעשה האדם בחפץ זה ובמקום הוא אחד מתכונותיו. וחלוקת הדינים האמורים כך הם, שמעשה לעקירה והנחה עשמם אין הם ביחס למקום כלל, אלא רק ביחס לחפץ. ואמנם לא תהיה עקירה אלא ממקום, וכן בהנחה, אבל ביחס לאדם העושה אין מקום החפץ רק כגדר בחפץ, ולא גדר מקום כמקום חפץ נח אלא רק ביחס למעשה שעושה בחפץ.

אך גדר רה"ר אינו ביחס לאדם מסויים, שאין אדם אחד מגדיר רה"ר, וע"כ ביחס למקום חפץ לא יהיה הגדרת הקרקע כמה שהיא נפרדת, ויותר מזה לאין כלל הגדרה בקרקע דרה"ר בנפרד משימושה, לדוחב רה"ר ולורתו הם גדרים שליליים לחוסר הגבלה. ות"כ אין כלל הגדרה בלורת רה"ר, אלא

והנה למדו אין העברה וזריקה ברה"ר מהולאה וגם הם חשובים כתולדה להולאה, ובילור הדבר הוא שעיקר גדר מלאכת הולאה היא שינוי חשוב במקום חפץ, ויש לבאר זה כך שהנה גדר ליסור מלאכה הוא חילול השבת, היינו, שיש לקדם את הזמן לשבת בחי עשיית מלאכה שהיא חילול, והנה בעיני האדם אין נחשב מעשה המלאכה אלא רק תולאתה, וכמו שאמר מלאכתך, ואין זה גדר בשביתת האדם, ולא אמר נתינת שבת ליזרחל אלא במדבר סין ולא במרה, כי גדר חילול השבת אין הוא במשמעות שיש לאדם עשמו, אלא במה לחשיבי קודם לה', והיינו, שיש בזה עשייה לקילוס, וע"כ אין לחפץ בגדרי המלאכות מה לחשיב לאדם.

הרבותא בתרומה ונטמאת להודיע ר"מ - דלא סמיך אחזקה דלית ליה ספק עירוב כשר

וזה הוכיחו ממעגיר מתחילת ד' לסוף ד', שהרי אם יניח בחמצע ד' פטור, וודאי אינו

קושיית הגמ' וכי סבר לחומרא - נפרד ממחלוקת ספק עירוב כשר ותלוי בספיקות לקולא

חשוב במקום חיוב, ומעפ"כ כשמניח בסופו חייב, ומוכח שאין בעיותו את החפץ במקום שאינו מקום החיוב, הפסק בין עקירתו ממקום זה להנחתו במקום זה, וכן י"ל בעומיה לרך סטיו לף שאם יניח בסטיו יהיה פטור, אין נעיתו את החפץ שם הפסק שם הניחו ברה"י, וחשוב כעומיה מרה"י לרה"י בלא הפסק.

השוואת הגמרא טומאה קלה לעירוב - יסור ההיתר משום קלות התקנה ותירוץ תחזומין דאורייתא

ואף שם נאמר שמעשה שלו שנעשה בלא הפסק יש בו להגדיל את המעשה שנעשה בחפץ כיוצאה, ואין גדל זה נובע ממה שנעשה בחפץ, אלא בהיפך (ומימלא יחשב המעשה שעשה גם ביחס לרשויות, וכדלעיל), עדיין יש לפקפק במה שהמעשה שהחיל יגדיל יוצאה לחפץ, לכיון שמעשה זה נעשה בחיוב כוחו בכל עת, ואין היוצאה מרשות לרשות בכוח אחר, אין במעשה שלו להגדיל מעשה שנעשה בחפץ כיוצאה, שהרי כוח שהוציא מרשות לא הוציא אלא לרשות שאינה ראויה להחשיב החפץ כיוצא אלא בכוח נוסף, ואין לכוח זה להגדיל כוח שלפניו למפרע.

ותראה שעכ"פ שני נידונים אלה הם אחד מצני פנים, ושאניהם מכוונים על מהות הגילור, ואמנם היה נראה שיש לומר בלו"ל שהמח' מתייחסת רק לנושא הפרצה והעירוב הבלתי נראה, ולכ"ע הגילור נגרך או אינו נגרך מכל הצדדים, רק שאלקו כמה לצדדים תעשה פרצה, ויהיה קלקול בגילור האמור (ואמנם שיש לפקפק בחלוקה האמורה בין גילור ופרצה, שפשטות הדברים שהן דבר אחר, היינו, שפרצה המקלקלת היא היא חסרון גילור, וגדרו אחר. אבל אחר העיון יש למצוא מקום שנחלק הגילור והפרצה להיות שני נושאים נפרדים, ויהיה הגילור מתייחס ליצירת דבר שאינו, ופרצה לחסרון בדבר קייס, ועוד יבואר בע"ה).

שאלת הגמרא מחזקת טהרה בתרומה - יישוב רש"י שהיא חזקה הפוכה לחזקת תחום ביתו

והנה שואלת הגמ' לכיון שאייבי התרומה ונטומאת, הרי מלבד מה שיש ספק אי הוה עירוב, יש להסתפק בדין התרומה עצמה, אם היתה טהורה או טומאה, וכיון שלגבי דין טומאה וטהרה יש להעמידה על חזקתה, יש לומר גם לגבי הכאר עירוב שהיה כאר. וזה אמר רש"י לכיון לאיזה חזקת תחום ביתו, והיינו, שלולי הנחת עירוב כאר היה נאמר בתחום ביתו, ואף שאין שייך האי חזקה אלא בדלית לעירוב, אין זה נוגע לגבי אי הוה טהורה בזמן קניית עירוב, שהרי אנו רואים שתהיה חזקת טהרה שלה מבררת היות העירוב כאר, ולא היותו לאדם תחום לעירוב, וכמו שאין נוגע טהרת התרומה לדין קניית עירוב, כך אין חזקת תחום ביתו נוגע לזה, שזה רק יולא מזה. והיינו, שאין גדל חזקה לטהורה היתה לומרת שהעירוב היה כאר, אלא שאם תאמר שאין העירוב קנה, הרי שאתה מכריע שהיתה התרומה טמאה, ובזה הרי איתא לחזקה לטהורה היתה, וכן לגבי תחום ביתו שאם תאמר שהעירוב קנה, הרי שאתה מכריע שאין האדם בתחום ביתו, ובזה הרי איתא לחזקה לתחום ביתו, וזה חזקה הפוכה, היינו, שאין לך להכריע שהעירוב קנה. וזה כמו שאמרו שחזקת טומאה לאדם מפיעה על הכרעת כשרות המקוה, שכבל שהנפק"מ מן הכרעתך גדולים בשינויים כך הספק.

סימן ג

אלפיים אמה

א. מקור דין אלפיים אמה ושלבי הגזירה שווה

מקור דין אלפיים אמה בתחומין - שלבי הגזירה שווה מן הפסוקים בתורה

וע"כ כל שיעורי רה"ר יהיו במובן של חומר הגבלה, שאין הס משמעות חיובית בקרקע אלא בהגדרת השימוש. וע"כ אם לא יהיה בהס משמעות ביחס לשימוש, היינו, שלא יהיה בהגבלה הנ"ל, משמעות ביחס לשימוש, לא יהיה זה חסרון בהיות הקרקע רה"ר, ואי אין שלא יהיה הרי שגדל רשות התורה הוא בקרקע המקום כי הס ביחס למקום חפץ, ואין מקום חפץ בכל הרשות אלא בקרקעה, וכל הדינים הנוגעים למה שהוא לא גדל בקרקע, הס בהכרח לא דינים עצמיים אלא ביחס לקרקע.

בירור הצורך בשלבי גזירה שווה - הוכחות שדין תחום עיר ודין שובת נפרדים

והנה לכאורה הרי ליתא לא נצרך בשביל עצם דין עיר שהשובת הוא יש לו תחומי העיר שהס אלפיים אמה, ללזה לי במה לכתיב בערי הלווים שנתנו להם אלפיים אמה, וכמו דמשמע בפרק לקמיה (נו:) בתחום ערי הלווים, וכמו דלרבי ר"ע (סוטה כז:) למגרש אלפיים הוא תחום שבת. וכן משמע שלא חלקו רבנן ורחב"ח אלא בשובת. וכן אמרו בירו' (פ"ל ה"ו) לרחב"ח אע"ג דפליג בחמות מודה הוא בעיבורי הריס. וכן משמע בס"ס לילן שאחר שפירטו ביבוע העיר חישבו רבינא מגרש שאינו אלא במהובעות ומשמע לא פליגי (ואמנס הא חשבון רבינא הוא לר"ח בנו של ר' יוסי הגלילי והוא בר פלוגתיה דר"ע (סוטה שם) אבל בחמת זה שייך גם לר"ע וכן משמע בכוליה סוגיא שקלאו לאלפיים בשם תחומין ולא מגרש שלענין חשבון רבינא אין נפק"מ אם זה משום תחומי שבת או שלות וכרמים). וכן משמע להא לאמר שמואל למי שאינו יודע תחומו מהלך אלפיים פסיעות וכו', ובעיר לאמרו מדילת אבל נ' אמה וקילור והבלעה ומומחה וכו', ולמה לי כל זה. ועוד שלא מצאנו בתחומי ערים אין כלתה מילה בסוף העיר, ולמאן דס"ל ללחית ליה לאחר העיר תחום שלש (היינו בריבוע) איך נעלם אין עיבור זה מסוגיא לעיבור עיר, ולא לאמרו עיבור אלא בשבת וקרפף וג' כפרים וכו' (וכן נראה לר"ת לפירש לעת אבי לרחב"ח להוו עגולות עם אלכסונן איך יכלכל סוגיא לרבינא מגרש שחישבו גם העיר בחשבון ובה אין לומר עם אלכסונן). וכן משמע משינוי לשון המשנה כאן מבריתא לעיר לבחישוב קרנות לעיר לאמרו לשון הפסד בזוויות והכא לאמרו לשון נשכר, ולכאורה מבואר לאין אין תחומי עיר כאלפיים לשובתי שבת וע"כ אין לנו ללמוד אלפיים לשובתי שבת מדין תחומי עיר ונלכו להאי ג"ש.

יסוד החילוק בתחומי עיר ושובת - תחום עיר דין בישיבה משא"כ שובת שאינו במישב

והנה אף שלגבי מקום שתם כל שיהיה בו גדרים הנ"ל, יש להחשיבו כמקום. לגבי שם רשות, היינו, שיהיה המקום חשוב מקום רשות, ושיהיה לבר הגמלא חשוב ברשות, משאנו שני דינים. האחד, שיהיה לו קרקע ולא לוויר. והשני, שיהיה רחב ד' על ד' טפחים.

חילוק תחומי עיר משובת שבת - עיר תפיסת מקום קודמת לישיבה ושובת צריך לימוד

והנה מלתנו עוד שיהיה לישוב לכך רשויות בעיר של יחיד, לפי חילוק הגמ' בין מבוי מבוי לבין עיבוד לרחבה וברחבה כתב רש"י לכיון למעיקרא של יחיד הוה והיו מערבין את כולה והוגבלו להיות לחד לסכי לחללי ולפני לישב לחי לו קורה למבוי לא מהני, וזה לא מלתנו שיהיה לוסרין בני מבוי לחברים על מבוי שלפ' לינו פתוח להם רק פתוח לרה"ר משותפת שילסרו, ועוד מה לעבוד לקה שלכלורה לינה מחילה גמורה מה יועיל בזה. והנה מלתנו עוד רמז לשישוב בני רה"ר על מקום שהוא מופרד מרה"ר בעניין שני זיזים זה למעלה מזה, וכתב שם בריטב"ל לזיז תחתון לפשר שנשסר ע"י בני רשות הרבים ולף שהוא למעלה מעשרה, והנה עוד לא נתברר לברי ר"י לחר שהקשה על רש"י שלא מלתנו שילסרו לרך מחילה, דילמו שם בשם ר"י סברת לחרת לשישוב, ולף לשייבי בשישוב לרך מחילה. ולא נתברר מה הוטב בישוב זה מבישוב רש"י לעניין שלחת ר"י כנ"ל.

פירוש שלבי הגזירה שווה בתורה - מקום ממקום, ניסה מניסה, גבול מגבול, וחוץ מחוץ

ואמרו לילפינן מקום לחל ילא לוץ ממקומו ממקום לושמתי לך מקום לשר ינוס שמה, ולייבי לרולא בשגגה שלמר רחמנא שיהיה לו מקום שינוס שמה מגואל הלם שלא יוכל להורגו שם, ואנו לומרים שלל ילא לוץ ממקומו הלי מקום הלמור הוא כמקום הניתן לרולא בשגגה, וילפינן ניסה מניסה, היינו, הלי ניסה שלמרנו מניסה הלמור ברולא בשגגה שילא מעיר מקלט לכתיב ביה ושם ילא ילא הרולא לת גבול עיר מקלטו לשר ינוס שמה. והתם כתיב למקום הלמור שיועיל לנוס שמה רולא בשגגה על גבול העיר, היינו, תחום שהיולא לותו לא יהשב כבר במקום שעמו לו לנוס. וילפינן גבול מגבול, היינו, הלי גבול הלמור מגבול הלמור בפסוק לקמיה וכו כתוב ומלא לותו גואל הלם מחוץ לגבול עיר מקלטו וכו', והיינו, שבזה שילא הרולא מחוץ לגבול עיר מקלטו כבר לינו נהשב שנמלא במקום לשר שמו לו שיועיל לו לנוס שמה מגואל הלם. וילפינן חוץ מחוץ, היינו, חוץ הלמור בהלי קרא מחוץ הלמור במילת עיר מקלט, לכתיב התם ומלתם מחוץ לעיר לפלת קדמה ללפיים וכו' והלי פסוק לייבי שייה לערי הלויים הלמורים מלבד העיר עלמה מקום סביב ללפיים למה.

מקור אלפיים אמה מחוץ למקלט - יסוד שנתנה תורה על מקום יתר על תחתיו דאדם

ועכ"פ מלתנו לגבל קרקע הנלרך לרה"י לינו ביהם לשימוש לדם להנחת חפץ. לך לין זה הגבל בקרקע לרה"ר, והיינו, ללף שלריך שיהיה מקוס לרה"ר רלוי להנחת חפץ, לין זה משמעות רה"ר עלמה. כי לין משמעות חפץ המונח ברה"ר (היינו, תוספת המשמעות הלמורה לעיל המוגדלת כהוללה) גבל רה"ר עלמה. ובבל זה מוכח מזה שחפץ המונח ברה"ר לינו נהשב שמקומו בכלל הרשות שנמלא בה, לש"כ לא הוי ביה לין העברה, ובהברח משמעות הרשות שלעלמה לינה בהיותה מקוס חפץ. ויותר מזה לכיון שהיותה רה"ר הוא גבל בלין העברה, בהברח שביהם למקוס חפץ לין רה"ר הוא לין שלילי, ושלא יהיה חפץ הנמלא במקוס הרשות כנמלא בכל הרשות (ויותר מזה מלתנו לבעת ר' יוסי לשף שתי רשויות הרבים נפרדות הוי לחד לגבי הוללה).

בירור הצורך בכל חלקי הג"ש - אמאי לא סגי ליה בגזירה שווה מרוצה בשגגה

והנה יש לבחר מה נלרכנו לכל זה, שהרי שם לין זה שלא לרך ללמוד בג"ש ממקוס לחוץ היה לפשר בפחות מהלמור, להא כתיב עיר בניסה ועיר במלותם. ובפרט לזה הרי לין ברולא, ובכל ג"ש כיון לילעינן לשיתא להאי לינא בנגזר לא בעינן לכל לימודי הלין עלמו, ולי שהיה לומר לילפינן מקוס ממקוס, והרי רולא בשגגה כבר למור שלינו בעיר מקלט שהיא כערי הלויים שתחומם בשלפים למה. ומשמע שהאי מקוס ממקוס וניסה וגבול וכו' כולם נלרכים ללימוד, ולין לי במה שלנו יודעים ליליה לרולא הוא בשלפים. ויש לנו ללמוד גבל המושגים הלמורים כלן, היינו, יליה, מקוס, ניסה, גבול וחוץ.

עומק הפסוק אל יצא ממקומו - הגדרת מעשה האיסור כהימצאות מחוץ למקומו הידוע של איש

והנה בישוב מה שלמרה תורה שם ילא לוץ ממקומו, שגבל מעשה האיסור הוא יליה, ולמר ממקומו, היינו, שלף שיש לשים ללא ולבוא במקומו, נשבר לו להימלאות ממקומו. והיינו, שזה במקוס שלין להחשיבו במקומו לו למקומו, ומלתנו שיש לו מקוס, וכל שלא נהשב המקוס ממקומו נהשב שלא ילא, וחוץ למקוס זה נהשב שילא והוא האיסור לעשות. שלא שלין לנו יודעין מה נהשב מקומו, ובפשטות מקוס הלמור היא גבל ילוע, ומה שהוא מקומו הוא מקוס שיש לשייבו שם יותר

משלח מקומות, וכלמוד בשובת בעיר הרי עיר מקומו שאסור לצאת חוצה לה ולפייס על עיר כעיר, וממילא לין זה נחשב שיוצא חוץ למקומו כל עוד נחשב מקום זה כעיר, שהרי שבת שם. אבל בשובת במקום שלינו כן, ונדלו כמקומו הוא מעשה זה שנעשה בו, ולין להחשיב למקום זה תחום, שלינו מקום יכול שיש להגדיל לו תחום ולכהמתם וכו' (וזה הרי ברור שבמקום שלינו מסויים לין לומר תחום, דל"ק לין לך הבלעת תחומין ובהכרח שלין תחומין אלא במקום מסויים). ול"ק זה שבשת במקום שלינו מסויים, יש לנו למילף שיש לו תחום שלא מחמת המקום אלא מחמת עשמו, היינו, שיש לכל אחד לקנות שביבו לפייס לאפה והם יהיו מקומו ויהיה אסור לצאת ממקומו.

שאלת הגמרא ביוצא במקום לא מסויים - מעלת מקום מסויים הנלמדת מגזירת מקום ממקום

והנה ממה שלא שאלה הגמ' אלא בזה, היינו, במי שלא היה מכיר מקום מסויים ואמר שביתתי במקומי דווקא, משמע שבשאר מקרים לין לריך לפסוק. והנה כלמוד עיר ותחומה ניחא שזה לין עיר הלוויים, אבל בלמוד שביתתי בעיקר גדל לו עץ פלוני שלינו מקום יכול ל"ב אמות לא לריך לפסוק, ובגמ' אמרו שיש לו לפייס ל"ת, והיינו, שזה מקום ממקום. ונרלה שגדל זה למסיים מקום ממקום הוא גדל בסיום מקום, והיינו, שאם לינו מכיר המקום כלל ואומר יהיה שביתתי בלאפים אמה פחות שהיה ממקום שביתתי לא מהני, כיון שלין לומר שביתה במקום שלינו מסויים, והיינו, שיש במקום מסויים מעלה לגבי שביתה שאם משום שמעשה לין תחומין מלאנו שלין מקומו הנוכחי של אדם מקומו, ויש לו גדל מקום לף שלינו שם, ול"ק לא יועיל לפייס מקום לתחום לפי מרחק מרגליו, שהרי אנו רולים שיהיה מקום זה חשוב יותר ממקום רגליו, ושיהיה לו להגדיל מקומו לף שמקום רגליו עשה שונה מזה. וע"כ אם יש למקום שרולה לשבות שם גדל מקום מסויים יש לומר שזה מקומו, ויש להגדיל מקום רגליו הנוכחי על פיו, אבל במי שאמר שביתתי במקום פלוני, דלף ממנם הרי בירר לו מקום תחתיו, אבל יש לנו לומר שלין זה נחשב מקום שיש לו להגדיל תחום, היינו, שלף בעוזדו מקום זה יהיה מקום רגליו שאחר כן מוגדל ע"פ מקום זה (ובזה יבואר שברת ר"ת לנותנים לו אלכסון ולף שבעיקר תחומין לעיר לין נותנין לו כן. והנה רש"י כתב למה שנותנין אלכסון בהעברה ולא בשאר לברים הוא משום שלין העברה משום מקום קבוע שיש להגדיל יליאה ממנו, ובהכרח שלימול האמור בזה יהו כל שובתי שבת הוא ביחס למעשה, והיינו, אלכסון. ונרלה דר"ת סבר כן גם לגבי תחום לשבת כמו שאמר רש"י בהעברה. וכן מלאנו ברמב"ם שלמד שלין ליסור תחומין בים כ"ש מהעברה, וודאי לין כוונתו שלין תחומין אלא בהי"ל, דהא אמרו למגרש הוה תחום, וזה כמו בקעה דהוא כרמלית שדות וכרמים. וכן משמע שלא ליבר אלא ממיעוט דלגלי מדבר שמאנו שנחשבים בעיר (ולא כלריפין), וכמו שמיעטו הי"ל מקורה, דהתם ודאי הוה השאר הי"ל חוץ ממקום מקורה, והיינו, שלין זה מיעוט השייך לדיני רשות הרבים, אלא לדין העברה, שלין נחשב שמעביר. וע"כ דימה דין זה ליליאה מתחום). וע"כ הולרכו למלוא שיש גדל מקום כזה.

ב. גדרי עיר מקלט ותחום גבול הרוצח

יסוד גדר עיר מקלט ברוצח - הוכחה שהוא דין באדם הרוצח ולא תפיסת העיר

וזה הנלמד מדין עיר מקלט, ובהקדם שהיה לקול בגדל עיר מקלט בדין שאסור לגואל הדם לרואתו שם, אם הוא מקום העיר שלין לגואל הדם לרצוח בה, וכמו למשמע מלשון מקלט. או שהוא מקום שנתנו לרואח בשגגה מקום שלא יהרג גואל הדם רק בשם נשאר במקום מסויים. והנה לכאורה כל גדל גלות האמור בקרא משמע שהוא דין בואה, והיינו, שלין לו דם אלא לחיות בעיר מקלט, ולין לו זכות לחיות בלופן חפשי היכן שילרה. והיינו, מקום שאר יגום שמה, והנרלה בגדל ניסה הנ"ל, שהרי יש ביכולת רואח בשגגה שלא יהרגהו גואל הדם גם ע"י שלא ימלא לו, ושינום ממנו בכל עת, אלא שאמרה תורה שתשים מקום

שבהיות הרוצח שם יחשב כנס, וכלילו לינו בשליטת גואל הדם. וזה גדל ושמתי לך מקום לשכ ינוס שמה, וזה מקום ממקום, היינו, מקום שלינו מקום גואל הדם, שהרי לין מקום לגואל הדם, ובהכרח שמשמעות מקום זה הוא בגדל מקום משלר מקומות. וזה לשון שמתי שהוא סיום מקום, וזה כמו גדל דלל ילא לין ממקומו, היינו, שלמרה תורה שיהיה מקום מוגדל משלר מקומות שנחשב מקום החיוב. וכן משמע שהרי למדו למעט שלם ילא בשגגה יש לו דס, ולם היה זה לין בעיר ותפיסת גבולה, לל בעי למעט שוגג.

חילוק מקום ניסה מערי הלוויים - צורך בהוכחה שהמקום עצמו נחשב מקום אשר ינוס

וזה הוכיחו ממעביר מתחילת ד' לסוף ד', שהרי לם יניח בלמלע ד' פטור, וולמי לינו חשוב במקום חיוב, ולעפ"כ כשמניח בסופו חייב, ומוכח שלין בגילתו לת החפץ במקום שלינו מקום החיוב, הפסק דין עקירתו ממקום זה להנחתו במקום זה, וכן י"ל במוליל לרך סטיו לף שלם יניח בסטיו יהיה פטור, לין בגילתו לת החפץ שם הפסק לם הניחו ברה"ר, וחשוב כמוליל מרה"י לרה"ר בלל הפסק.

יישוב הראיה מגבול עיר מקלטו - גבול העיר נחשב חלק ממקום הניסה דאשר ינוס

והנה לחר הגדרת המלילות יבוא הגדרת המעשה, ולמנם יש לפעמים שמשמעות המלילות ביחס למעשה תבוא לחר הגדרת המעשה, לך לף בזה גדרי המלילות יקדמו לגדרי המעשה עלמו. שהמלילות ביחס למעשה היא הגדרה מוקדמת למה שנעשה במעשה.

הדיון בגדר תחום עיר מקלט - שמא הגבול הוא תחום העיר ולא תחום לאדם

וזה הגדר הוא בשיעור קרקע שלמרנו דהרי ולולי שקרקע כל שהוא גם חשיב קרקע, ולם מללנו שיעור הרי בהכרח להוא בגדר הקרקע שהוא ביחס לבר לחר מעשה הגדרתה כקרקע, וכמו שימושה וכו'. וכמו מה לולין חלר פחות מלרבע על לרבע, דולמי לין זה לין בקרקע, ללל דין בשימושה, היינו, היות הקרקע רלויה לשמש שימוש מסויים, שיעורו בלרבע על לרבע (ולולין לין לרבע על לרבע שיעור בקרקע כלל ללל רק במקום וכו', ולכמ"ל).

הראיה מפסוק מחוץ לגבול עיר - גבול הרוצח תחום פרטי הנוגע למקום שביתתו

וזה גדר הלימוד השני, היינו, מה נחשב למלאכה. וזה יליף לף ללל כתיבי המלאכה בפירוש, לכיון דילעינן דהכי הוה במשכן, והרי נקרל מלאכה כללעיל חשיב מלאכה לשבת (כמו שילורל לפת מממנין, ושילורל לחוט מלמר, וטוויתם ושילורל לבגד מיריעות, ושילורל לעור מתחשים, ולותב ומוחק מקרקיס, ובונה ושותר מבנית המשכן, ומכבה ומבעיר מביאול שממנין, ומכה בפטיש מטשים, ומוליל מהבלה).

לימוד חוץ מחוץ במגרשי ערים - הוכחה שהחוץ מוגדר ביחס למקום ולא לעיר עצמה

הגדרה למקום שהוא פרוץ ממחילות המשמש לכניסה ויליחה, ולין עליו שם פירלה כיון שהוא משמש לשימוש (כניסה ויליחה) שלינו סותר (הגדרת מקום עם) מחילה, כמו כן כיוון שפתח הוא לחל ממרכיבי הלל של כל מקום גדול, הרי לטורה מובהקת שלו יש שם גילול (עיין טורת הפתח). הגדרת המושג פתח תיתכן כהגדרה לרוח לחת, והיל תהיה חלק ממחילת לותו הלל, לו כהגדרה לכלל הרוחות, והיל תהיה חלק מכלל מחילות הרוחות.

ביאור גדר חוץ וגבול בעיר - חילוק בין מקום הניסה לגבול שהוא תוספת יחס

ועדיין יש לנו לבלר גדל חוץ המחור כלן, ומה שלל נלמר לשון גבול בערי הלוויים. ונרלה בהקדם ביחור גדל מה שלמר רחמנל ושמתי לך מקום לשכ ינוס שמה, היינו, שיהיה מקום זה חלף ניסה משום שלל יותר לגואל הדם להורגו שם, ומהל לכתיב גבול עיר מקלטו לשכ ינוס שמה ילפינן דהלי מקום הוא עיר מקלטו, ולית לו גבול, הוא תוספת על מקום זה, והיינו, שעיר עלמה היל מקום ניסה שלמר הקב"ה ושמתי לך מקום, וגדל גבול הוא מה שיש תוספת על מקום מכח הבלל מקום זה משכר מקומות. דהיינו שלם היתה העיר לבדה בכל העולם לל היה שייך גבול, לבל כיון שיש עוד ערים, ויש ערך בערים על מקומות שלינם ערים, יש להגדיר העיר ביחס לשכר ערים, וזה גדל גבול, היינו, מקום שיש להחשיבו יותר שייך לעיר זו משכר שתם מקום מרוחק, לבל לין הוא נחשב המקום עלמו, שהמקום עלמו יש לו סיבה עלמית דהיחשב כך, לבל הגבול הוא רק מקום חלוקה שיש לחלק העיר משכר מקומות שלינם העיר. וע"כ יש ללמוד מזה על יליחה ממקומו המחור בתחומין, שהרי כבר למר שבו ליש תחתיו, והיינו, שמקום תחתיו נחשב מקום לשבת, לך לל ילא ליש ממקומו, היינו, מקום שלינו לשבת, ללל שיש להחשיבו שלינו יולא ללל כנוס, וזה גדל מקום

והנה לימת בגמ' הוריות (ד.) לחין ב"ד חייבין על שיורו בדבר שחין הלחוקין מודין בו, והקשו מן המשנה לחמרו לחס הורו בהוללה מרשות לרשות לפטור חייבין, והרי הוללה כתיבה לכתיב לח תוליחו משח מבתיכם. ותירלו להורו בהכנסה, ולחב"ח להורו במושיט וזורק. וכתב רש"י ללח כתיבי בהיח (ובגמ' שם הובח גי' לחב"ח להכנסה בהסגר מרובע, ורש"י לח פירש בה, ולח נתבחר חי גרם לה חי ללחו).

ג. לימוד חוץ ממגרשי ערים ומחלוקת בריבוע תחומין

דיוק בקרא דמחוץ לגבול מקלטו - דיש חוץ הנחשב גבולו ויש חוץ שאינו גבולו

ותנאי הרחשון שיהיה קרקע ולח לוויר, הוח שיהיה לו בסים להנחת דבריס. והיינו, שלף שלוויר שווה לקרקע לענין מה שיכול להכיל דבריס, לגבי היות המקום חשוב כרשות לריך שיהיה בו גם יכולת הינוחס, ובילור הדבר הוח כי חין גדר מקום כרשות רק ביכולתו להיות בו דבר, חלח לריך גם שיהיה מוכן לכך, וכיון שדבריס ללח תנועה חינם יכולים להתקיים שם לזמן, חין זה נחשב שמוכן לכך. ובילורו כי משמעות מקום לדבר הנמלח בו במקומו הוח בשני גדריס. החחד, בעלם הקיום, שחין קיום לדבר ללח מקום. והשני, שהוח מקומו ביחס לשחר מקומות. ויהיה גדריס חלו משמעות במקום שלעלמו, החחד, כחלל שיש יכולת להכיל דבר. והשני, כמקום שיש בו יכולת למקם דבר.

מקור לימוד חוץ ממגרשי הערים - חילוק בין אלף אמה סביב לאלפיים כשיעור חוץ

והנה בגמ' שם מבוחר לשף לריכת הילוך, ושף במקום פחות מי', חי הוה הלי מקום פחות מרובע ד"ח לח חשיב רה"ר, וכן חי לח הוה בחורך ד"ט מקום שחין הולכים בה, ובילרנו לחין זה שייך לנידון לחתי רבים לשם חיכח לרה"ר לפני ושחרי הרקק, ושין הרקק חלוק לעלמו, והילוך ותשמיש הוח רק להחשיבו כחלק מרשות זו. שך גדר חתי רבים הוח ביחס לרשות שהיח נפרלת (היינו לפני שנתבטלו המחילות) וש להגדיר חת המקום הנפרד בהיותו נפרל שיחשב שחתי רבים לענין ביטול המחילות. והיינו, לחסרון להילוך ותשמיש בדקק להחשיב ע"י הלחק, שין הכוונה ביחס לדקק עלמו (דל"ל מה רחיה יש לגומח), חלח הכוונה ביחס לשחר הרשות, והיינו, במה שיש חסרון במשמעותם כחלק מכלל הרשות כיון ששימושם כחלק מרשות הוח רק ע"י הלחק (למשמעות לחק, היינו, שלח משתמשים בהם מקום לחק הקיים בדה"כ) וע"י הלחק הוח בסיבת השייכות, היינו, שהרי קרקע שהיח בחילוק יותר מג' כדר לח נחשבת כקרקע לחת עם זו שלילה, והוה ליה להיות כרמלית (ולח מלחנו שין תל המתלקט לגבי זה), ושייכותה הוח רק מקום שיש בה הילוך לחד דרה"ר וש להחשיבה כחלק מרה"ר, וכיון דהחי הילוך הוח רק מחמת הדוחק יש לחון חס יש בזה לחבר חת שני המקומות ולהגדירם כקרקע שימושית לחת. וע"כ יהיה בהם חסרון לפחות בד"ל, והיינו, לשין זה שיעור בחשיבות הרקק (דלח הוה ליה להיות כמרובע), חלח בשימוש הרבים ומקום שהקפת ל"ח לח חשיבה להס, וכן הוח גדר פסעי לה בד"ט.

גבול הרוצח משיעור חוץ דמגרשים - הבדל בין גדר הגבול לתוספת השטח של המגרש

מצאנו כמה שינים הנוגעים למבנה הממשי של רשות היחיד והחפלרויות ליצור חותו עיקר הדינים מחולקים לשתי תנחים: ח. הדין העיקרי של רשות היחיד היח שתהיה גדורה לעלמה. ב. שין נוסף הוח שתהיה בגדל הרחוי לשימוש, ושין זה הוח שין כללי הנוגע לכל מקום שנרלה שיהיה רחוי לשימוש. וכן מלחנו שין שרשות היחיד עולה עד הרקיע.

השתלשלות הלימוד באל יצא ממקומו - גבול מקומו נמדד באלפיים אמה כדין חוץ במגרשים

ומעתה יבוחר מה ללח לחו הח דל"ע לחולי לח בעי הנחה חלח דרה"ר להשיבח לשין העבדה וכו', שף להכח חילקו ללח לחר רבי חלח מקום רה"י מקורה. והיינו, שחין גדר הוללה והכנסה שחמרנו בלעת ל"ע רק גדר במעשה, ולכן שין משמעות להשיבות חפץ ומקום. חבל לבעת רבי לחילק בין מקורה לשחינה, ומקום לביתת כחתן למליח. הרי בהכרח שחין זה גדר במעשה הוללה חלח מקום השיבות מקום חפץ, ולכן יש לומר ללח הוי חלח דרה"י מקורה.

הסבר דין עיר כולה כד' - יסוד והעיר בתוך המגדיר שיעור העיר כתוך ולא כחוץ

ומעתה יש לבחר גדר משמעות למבוי עלמו כפתח, והיינו, שהוח פתח לחלילות. וע"כ לח יהיה בו חסרון במה שהוח פרוץ במלוחו, שהרי כל פתח לעלמו הוח פרוץ במלוחו. וזה

גם גדר הלימוד מהיכל ומולם, לאינו מהמולם או ההיכל, שהרי הם כבית לו חלר. אלא רק מפתחם. וכאילו אמרנו שיהיה המבוי לחלר כפתח להיכל. ומשום כך אין לומר דנלמד מההיכל עצמו שהוא מקורה וכו'. ולפ"ז י"ל דתיקון לקורה אינו רק בפתח המבוי, אלא הוא בכל המבוי, היינו, צורת מבוי עם קורה. וע"כ תהיה הקורה גדר ביחס לחלירות, שהרי היא גדר בכל המבוי, והוא מבוא לחלרות. ואין גובה הקורה וכוחב המבוי הוא אין במבוי בגדר פתח לחלירות.

וכמש"ת גדר מקום ביחס לקרקע, היינו, שטחה, מוגדל בשלושה מובנים, אורכו, רוחבו, ושטחו. ואף שמושג שטח נפרד ממושגי אורך ורוחב, ויש בו מה שאין בהם, שאין גדרי אורך אלא באורך וכו', אבל השטח הוא בכח אחד גם באורך וגם ברוחב, וע"כ יהיה שייך להגדירו בפחת, שכל אורכו ורוחבו הוא משמעות אחת של שטח. אך ראה נא, כי גדרו הנ"ל אינו מבטל את מושגי אורך ורוחב, ואף השטח יש לו אורך ורוחב. ועל כן יבוא בשלושה גדרים, שטחו, אורכו, ורוחבו. ואכן מצאנו שיהיה השטח מוגדל בשני גדרים. האחד, במשמעותו ככולל האורך והרוחב, כמו אין ל"ט על ל"ט, שפירושו שיש בשטח זה שיעור רוחב ל"ט, ואף של"ט הוא שיעור ברוחב לבד, כשנראה להגדיר שטח שיש לו כזה שיעור הרי שנלטרך שיהיה בו זה השיעור בכל השטח. והשני, הוא בגדרי שטח עצמו ובהיות לו כמות שטח, ואף שלגדרי מדידה נשתמש במושגי אורך, לא יהיה זה גדר השטח עצמו, וכמו בשיעור בית שאחיס שאינו שיעור באורך או רוחב השטח אלא בשטח עצמו, היינו, גודלו.

מחלוקת רחב"א וחכמים בריבוע ליחיד - חילוק בין ריבוע גבול הרוצח לריבוע השובת בשבת

ובזה חלקו מה נחשב מעשה האיסור שיש לומר בו מתעסק, אם הוא בגדר האסור במעשה, או במעשה שיש לאסור בגדר האסור. והיינו שני המקרים לאמרו, דשנתכוון לחתוך מחובר שהוא מעשה האסור, יש שני חלקים. האחד, החיתוך, שהוא מעשה האסור לעשות במחובר, והשני, מה שהגדר מחובר, ושזה הגדר האסור לעשות בו מעשה חיתוך. ואמנם כיון שנתכוון לזה ועשה בזה הרי ודאי אין לריך שילע שהוא אסור, דאין מחייבין חטאת על לא ילע ונודע. אלא שנחלקו אם היות הגדר ממין האסור בחיתוך, הוא יליעה הנלרלת לילועת המעשה חיתוך עלמו.

שאין מרבעין לריבוע עולם בעיר - חילוק בין גבול העיר למתן מגרשים סביב לה

סימן ד

שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו

א. שני דיני מקום איש בתחומין וקניית שביתה

שני דיני מקום איש בתחומין - ד' אמות משבו איש תחתיו ואלפיים מאל יצא

דיני הוצאה והכנסות מן התורה ותקנות חז"ל מתחלקים לכמה נושאים הנצרכים ביאור וגדר. ו. מהות הרשויות עצמם לחופיים השימושי והמבנה הממשי. ב. ההפרדה וההגדרה (מהם מחיצה ופרצה) הנובעים מהמבנה הממשי של הרשות. ג. תקנות חז"ל הנוגעות לשינוי המבנה השימושי (עירוב וכלומה). ד. ההוצאה המסורה (הנחה ועקירה, ד' אמות, וכן דין כלי בית ועוד).

ובזה יבואר גדר מקום המותר בטלטול על בית סתיים ומסור ביותר, והיינו, שיש ברשות זו סיבה לגזירת חיסור טלטול, ומעפ"כ בפחות מבית סתיים אינה מסורה, דמה שגזרו חכמים טלטול יותר מד' בכרמלית משום שלומה לרה"ר, הוא בגדר מה שלמדנו שאין חפץ תופס מקום ברה"ר, ולף בכרמלית גזרו משום הקושי להבחין בגדר זה ולהבדיל, ומ"כ חיסור טלטול הוא בגדרי המקום. לך כמו שכתבנו לף לס רשות אינה תופסת מקום הרי שאין משמעות למעשה העברה אלא לס העביר ד' אמות, ובפחות מבית סתיים יחשב מקום המוקף במחיצות כמקום ד', משום שיש משמעות במקום המוקף מחיצה לבד שהיא מלחלת כל הרשות למקום אחד, לך ביותר מבית סתיים אין המחיצה רלויה לאחד המקום, ומ"כ אין הוא כמקום ד', והדרן לגזירת כרמלית משום רה"ר.

קונה בית באיסורי הנאה בעירוב - הוכחה למעשה קנין בית הקודם לקניית תחום אלפיים

ועי"כ יהיה בשם מקום המסורים שני גדרים, האחד, כמליות שעליה נאמר הדין, היינו, תחתיו ומקומו. והשני, הוא הדין עצמו. והגדר הראשון הוא בכדי שיהיה זה דין לשבו ולא יחשב יוצא (ויש לדון אי יהיה איסור לקנות גם בלומר שביתתי במקום פלוני או שביתתי במקומי, לכאורה האי לחשיב בית לא תליא בים לו ד"א, זה דין אחר קניית עירוב). וכן נראה, שהרי דין זה הוא לווקא לגבי ד"א לחשיב מעשה שלו, מהא דנפק וקבר מהני לדין פיגוס (וכל מבנה שלהם חשיב חלק מהעיר, ולא רק בית היה לאית בית, והיינו, כד"א), שהיה לשמול אמאי לא נאמר שיש בזה קניית שביתה באיסורי הנאה, והנה בהנחת עירוב איכא למימר דהוי משום מצווה, וכדאמרו במשום הא יש להתיר הנחה שם לר"י, אבל תחומין דעיר הרי אין תלוי בלטורך מצווה לכ"ע, וזה קשה ביותר שהרי אין עיר הוא כמו ד"א לקניית בית. ונראה ביאורו שקניית בית לענין שביתה אמאן דאמר בעיר היא בעיר עצמה (ואולי רק בשביתו אי אית ליה בית בה), אבל פיגוס למעברה הוא אינו דין בבית, אלא בשביתת עיר, והוא ממילא לכיון שקנה בית ונתנה לו שביתה בעיר, ויש להחשיב מקום זה כחלק מהעיר, ממילא תשיב שביתתו על מקום זה (והיינו, דהרי לף למאן דס"ל דנותנין קרפף לפיגוס אין לומרים לקנה קרפף באיסורי הנאה, והיינו, דאין שביתתו במקום זה, אלא

שני גדרים בשם מקום בתחומין - מציאות הנשואה לדין וגוף הדין בקניית בית ותחומי עיר

מקום שביתתו כולל לף מקום זה, כיון שכל העיר כחדא לענין לשבת), לכל לין ביה שקנה בכל העיר כולל קבר זה משום קניה שלו, לבל בקניין ביה לחית ליה לרבע לחות הוא מעשה לידיה, ומעשה זה הוא מה שמחשיב לת מקום הקבר כבית שלו, היינו, שע"י שחושב ללור שם, ויש לו שם סעולה לחויה, הרי שנחשב המקום כבית (וע"כ יהיה חשוב קניית תחומין שע"י עירוב שהוא נהנה מביה זה, כי לא היה קונה לולי להוי מקום סעולה, וע"כ אי הוה לשבר מלווה מותרת הנחת העירוב, וניחותא מזמן הנחה, לפילו לפני זמן קניית עירוב, דבעינן סעולה הרלויה מבעוד יום).

וא"כ משמע שיש בד"א לתחתיו מעשה שלו, ומעשה זה הוא טרם קנית עירוב התחום. וכן משמע ללף שלין להניח עירוב מחוץ ללפיים לחה שנמלא בהם בשעת קניית עירוב, לם הניח תוך ללפיים ונתגלגל חולה להם לם לא יצא מלרבע לחות למקום הנחת עירוב שפיר, להנותן לת עירובו יש לו לרבע לחות. וכתב ברש"י למה שיש לו ד"א, היינו, במה שנתכוון לשבות שם לף בלא עירוב, ולף במקום שלא הקלו לקנות בלא הנחת עירוב (למ"ד לקולא היא), ולף לפני זמן קניית עירוב (או עכ"פ לפני קביעת תחומיו) כבר יש לו לרבע לחות לגבי שלא יחשב שנמלא העירוב חוץ לתחום, ולף שלין מועיל זה לענין הנחת עירוב עלמו מחוץ ללפיים (למשמע לשם הניח מחוץ לתחום ונתכוון לשבות בלפיים ולחת לחות, היינו, שהניח שם עירובו לף שנותר שם לא לחרינן לקנה עירוב, משום לשחר שניח הרי יש לו ד"א ונמלא בתוך התחום), והיינו, שמה שנחשב ד"א להנחת העירוב מקום לחר לגבי דילייה, די בכוונה, ולפילו במקום שלא מועיל בלא עירוב זה, וזה מעשה שלו, והוא מקודם לקניית תחומין שסביבותיו.

מעשה קנין ד' אמות קודם - ביאור רש"י ביש לו ד' אמות לפני ביה"ש

העושה כמרכיב במעשה נחשב כמי שעושה, היינו, שהמעשה והתוללה הינם מושלם בעושה, והוא נושלם, וזה יהיה בכמה חופנים. ויש בזה כמה חלקים, והיינו, שכלל שנגדיל לת המעשה והתוללה, כך יוגדל העושה.

ד' אמות למקום הנחה לר"א - שייכות ד' אמות למקום הנחת עירוב כבר לפני בירור

וביאור לבר זה הוא שלמנם ולמי לין לקנות שביתה שיחשב מקומו ושממנו ימדוד לילפיים לאה במקום שרחוק ממנו עתה לילפיים, לבל מקום קניין שביתה שע"י הנחת עירוב הוא במקום שהניח העירוב בתחילה, ולין לריך עתה העירוב ללא מקום שיחשב מקום זה מקום סעודה הרלוי להיות מקום שביתה לף בלי עירוב בדגליו, ללא שלמדנו שיש לין לגבי זמן קניית עירוב שיהיה הוא ועירובו במקום לחר, והיינו, שלף שלין קונה ללא ע"י הנחת עירוב לין מקום העירוב מקום קניית השביתה (ובלאת שזה פשוט שהרי לין לחפץ כלל לקנות מקום שביתה דד"ת, ולפילו כהגדרה בעלמא משמע שלין לו, ולכמ"ל), ללא גדר מקום קניית השביתה הוא ע"י מה שחשב לשבות במקום זה, ללא שלמרו חכ' שלא יקנה ללא ע"י הנחת עירוב, והיינו, כמו שלמרו בשה' ד"ק וד"ה לי עירוב מועיל לו שלריך להולילו כליו וכו', שגדר הנחת עירוב הוא לחיזוק קביעת מקום שלינו נמלא בו במקום שביתתו, שהרי גדר מקום שביתה הוא כמה שלמרה תורה שיצא לין תחתיו. ולמנם יש לו לקבוע מקום יציבה שלו שלא במקום נוכחי שהרי למרה תורה תחתיו, היינו, תחתיות שלו. ולי הוה לווקא במקום שנמלא עתה לין זה גדר במה שהוא שלו, ומשמע שיש תוספת גדר במקום זה שהוא שלו ממקום של לחרים ולינו שלו, ולא תלתה התורה הדין בתחת כליו היה חפץ שלין להזיז מקום, ללא במה שזה תחת שלו (שהנה נסתפקו בגמ' לי הוה בלמה דילייה לו בכל לדם, ולי הוה בלמה דילייה פשוט שלין ד"ת הללו מקום סתם ללא מקום שלו, והיינו, שלגל שלמרו להוה בכל לדם היה לפשר לומר שמה שלמרה תורה שבו, היינו, שיצאו ולא יגלו, ותחתיו הוא גדר ביציבת מקום, היינו, שכיון שיש לדם להשתמש לו לתפוס מקום כולו ביציבה לחת השיב שימוש לפילו שלא ע"י יציבה בגדר יציבה, לבל לין נחשב יציבה ממש. וזה י"ל שהוא בשיעור כל לדם, שהרי לין גדרו במה נחשב יציבה לגבי, ללא במה נחשב יציבה לגבי מקום. ולין להגדיל מעשה לדם מסויים שלא לפי רוב בני לדם, כיון שלין זה גדר במעשה שלו שלא במקום, והמקום מגדיל לת המעשה ליציבה. לבל לי נימא ששיעורו

גדר קניית שביתה ע"י עירוב - מקום שביתתו נקבע ע"פ כוונתו ולא ע"פ מקום העירוב

בחמה לידיה, הרי מוכח שאין זה גדר במעשה שלו, שאיך נשער בו גדר יציבה לגבי מעשה שאינו יציבה. אלא הוא גדר במקום, והיינו, שאין ביציבה גדר ביחס למקום כלל, אלא שיש במקום להגדיל יציבה. ואי הוה בחמה לידיה, היינו, שאין מקום זה מקום יציבה, אלא גדר אחר שיש בו להגדיל מעשה שאינו של יציבה ממש כיציבה. ולכאורה הוא מוכח בלשון הפסוק עצמו שאמר שבו שיש תחתיו, ואם היה שיעור ד"ת שיעור יציבה, היה לי לומר שבו. ובמה שאמר תחתיו משמע שגדר יציבה לבד אינו תלוי במקום (וזה גם ברור מצד יציבה הכתוב בשאר מקומות), ובמה שאמר תחתיו תלה היציבה בתחתיו, והיינו, שאף שאפשר ביציבה עצמה תחשב ביותר או רק בפחות (אי עביד כמו רמח וזקפיה רמח וזקפיה, שיש להחשיבו יציבה אחת, או שאין יצב במקום אחר. ובעניינו לא יועיל, שתלתה התורה בתחתיו ולא ביציבה סתם, או שיציבה אמורה, ולא שלילת אי יציבה חלשה), אמרה תורה שיציבה המצווה היא יציבת תחתיו. וממה שלא הוכיחו מעצם זה שכתוב תחתיו, ללכאורה משמע תחת שלו, מוכח שאין הכוונה שהוא שלו במה שנחשב זה תחת, אלא ביחס למקומות אחרים שאינם שלו (וזה גם ברור מלשון שבו ברבים, ושיש תחתיו ביחיד, היינו, שיצבו כולם כל אחד בתחתיו שלו, ולא של חברו, והוא מעט מן המרובה), ומעתה פירוש זה בכתוב י"ל לף אי נימא דהוא בחמה לכל חדס), וזה שהוא שלו אינו תלוי בהימצאותו במקום, אלא במה שהוא מייחדו לעצמו. ואמרו חכ' שזה, היינו, תחתיו שלו, יש לקבוע ע"י מה שיש לו שם לוכל, היינו, במה שיש בזה חיזוק למחשבת שביתה שם. ובזה יש יותר גדר לקניית שביתה מאשר ברגליו, שאם הוי שביתה ואין צריך לקניה.

וביאור דברי הק' צריך לכמה הקדמות.

הנה לעיל ביארנו מה שיש בקרקע יותר מבחוויר הרשות לענין הנחה (וכמו שקלקלנו אין זה אלא ביחס להנחת חפץ בתוכה, שהוא גדר ברשות כמכילה, ולא ביחס לחפץ כנח, שזהו גדר במקום חפץ), והנוגע לענייננו שמעשה הנחה הוא ברשות כגדר אחר, ולא במקום, ויש חשיבות בקרקע לענין חילוק

מחלוקת ב"ש וב"ה בקביעת שביתה - צורך בהוצאת כלים להכריע כנגד מעלת שביתת ביתו

הרשות משום שהיא אחת ממש, והיינו, שאף אלא יהיה בחוויר שיבת חילוק, אבל גם לא יהיה בו שיבת עירוב, אבל בקרקע יש בה שיבת עירוב יהיה גדר בחפץ הנמצא במקום קרקע יותר משמעות שהוא בתוך הרשות מאשר נמצא בחוויה, ולעניין המצוה לו שחשובה הנחה.

ותמצא מדיני רה"ר (היינו, במה חשוב מקום כרה"ר), ליניס שהם במקום עצמו, ודיניס שהם בשיעורו. במקום עצמו, כמו שיעור רוחב רה"ר וכו'. ובשיעורו, מעבר ס' ריבות, והיותו סרטיא לו פלטיא לו פתוח להם וכו'.

קביעת מקום שביתה במחשבת האדם - הצורך בעירוב תוספת גדר ואינו חלק מעצם הקביעה

ועכ"פ משמע דולאי אין במקום יכו ליחלק מרשות שנמצאת בה, ולף אדיי לא בעי אלא להדורי היהו לגביה, וגם לא משמע שאלו בלהחליף במקום פטור לחיתעבדא מלאכה מביניהו, וזה צריך ביאור כיון דהוי מקום מסויים לאחי לא חשיב עכ"פ מקום פטור, ובפרט אחר לאמרו דילו חשובה כמקום ד'.

חילוק בין קביעת שביתה לעירוב - נתבוון לשבות למטה ועירובו למעלה חשיבי תרי מילי

ועכ" מיכא בהאי עירוב (ע"י אחר) יש שני גדריס, לגבי מקום הנחתו הראשון, גדלו הוא קביעת מקום שביתה, ואחר שהניח והלך לו כבר קבע. וגדר שני, מה שמקום הנ"ל יש בו חשיבות משום שיש לו סעולה בו, ורלוי לקבוע בו סעולה. אבל אין צריך שיהיה שם בזמן קניית עירוב לגבי קביעה, ודי במה שחושב שהוא נמצא שם. והוא שמצאנו שהאומר שביתתי בעיקר אילן או גדל שצריך שיאמר כן בזמן שעליין יכול ללכת לשם, ולהגיע לפני השבת, ובאילו מה שהיה להקשות שהרי קניית עירוב בדין השמשות, ומה מועיל שיכול ללכת בזמן שאמירה שלו. ואם הגדל שאינו יכול לקנות שם אינו יכול להגיע, לא היה לקנות כלל, שקניית עירוב בזה יולא וזה נכנס. ואם נמצא שם ממש הרי נמצא, ואם לאו הרי אינו. ומוכח שיש גדל במחשבת קניית שביתה עוד לפני שקונה העירוב תחומין, והיינו, לגבי קניית תחומין אין צריך שיהיה שם, להיות גופא קונה שיהיה לו מרחק שלפייס, והוא הרי נמצא בתוכו. אבל לגבי קניית שביתה דל"ת אין מועיל מה שאחר שיקנה יהיה בתחומם, שאין זה מדין תחומין, אלא הוא מוקדם להם. אבל כיון שהם לפני בין

שני הגדרים בעירוב ע"י אחר - קביעת מקום בהנחה מבעוד יום וחשיבות סעודה בקנייה

השמשות והיא במחשבה בעלמא (משום קולא ומשום מעליותא לסיום מקום), לי שיכול לבוא לשם עד זמן קניית עירוב לפ' בהיטו, אבל בנמצא חוץ לאלפיים אין מועיל שיכול להיכנס תוך אלפיים עד זמן קניית עירוב, דשיעור אלפיים הוא בדיני תחומין, והוא שייך רק בשבת, ובזמן זה הרי שאינו יכול לבוא. שאין קנית עירוב לדין השמשות הוא קניית תחומין למקומו, ולא לקביעת מקום לתחתיו.

עירוב שמות קנייה בדיני שביתה - חילוק בין קנין ד' אמות לתחומין הנמדדים הימנו

ויהין תנאי המחילה הן בהתאם לעירוב הקיים וההפרלה הרלוויה, ובאיחור ההגדלות נאמר שהיא בהתאם למציאות הרשות וקיומה (ולכן בכמה מקומות נרשה שאין התורה ותקנת החכמים היא לווקא בהגדלת מציאות הרשות והיא הבסיס לשאר הדינים).

ב. ביאור שבו איש תחתיו וקנין בית באיסורי הנאה

דיוק לשון שבו איש תחתיו - הובחה מלשון שבו שהמקום מוקדם לציווי ואינו נקנה

וא"כ מלאנו כמה תנאים בדה"ר, זה לפנים מזה, דגדר הקרקע במקום הרלוי להנחת חפץ הוא תנאי לשמו, ובזה אין לזרך שיהיה תשמישו נח, אלא גדרו הוא בעצם מושג קרקע לעומת לוויר, וזה גדר קרקע לכל הרשויות. ובהשלם מקום זה התנאי הרי שניתן להגדירו כמקום לרשות. ורה"י הוא מקום תשמיש ליחיד, ורה"ר הוא מקום הילוך לרבים (וגדר זה ואיך זה נעשה ע"י שימוש הרבים יבואר בעז"ה). והגדרת קרקע כמקום נפרד הוא במשמעותה ביחס לתשמיש, והגדרת קרקע כמקום הרבים הוא ביחס להגדרתה כמקום שימוש, ויהיה הגדרתה בזה ע"י שימוש הרבים בפועל, שמשמעותה השימושית במקום הרבים, וגדר שימוש הרבים הרי שזה ביחס לשימושי לדם בלופן כללי. ובזה נחלקו מ"י וחו"ל שבת"י אין נחשב שימוש לרוב יחידים במקום ללא ניחא תשמישתיה כשימוש הרבים, ובחו"ל ליתא לזה. וע"כ היא ביחס לשימושי לדם בלופן כללי, ושאר תנאי רשויות ושייכות מקום לרשות (שלא בגדר קרקע) שונים מרשות לרשות ע"פ החלוקה האמורה, ושאר דיני הולאת חפץ שוים בכל הרשויות.

(וזה מה שאמרו שאסור לקנות בית בחיסורי הנאה, שהנה הרי לף שימוש עלמו לא אסרו בבית הקברות, למסוגיא דברכות (יח:) משמע שאין איסור להלך וליטול שם, וכן לא אסרו אלא תשמישים שיש בהם קלות ראש כההיא דמגילה (כט.). ות"כ לכאורה אין כלל איסור להנות מקרקע לבית הקברות (וע' במאנ"ב בביה"ל מה שכתב שם), ולכאורה ביאורו שאין נחשב תשמיש מת שאין קרקע נחשב תשמיש, והאי איסור לאמרינן הכא הוא לווקא במה שנחשב קניית בית שזה במקום בית הקברות. וכן משמע ממה שנקטו לשון בית שאין ת"ל בית. ואין לריך בית כלל, ובכל מקום שיעשות לדם הוי שביתה, ובילורו, שאמנם בעצם היעידה אין איסור (וכן בשבת בדגליו במקום שאין לריך לאמירה), אבל הכא כיון שאינו נאלא במקום, ולא הוי מקום שביתה משום שיושב שם, אלא במה שנחשב מוכן ליעידתו, היינו, בית, וזה לאסור מקום שמיוחל מקום זה לבית הקברות, והוי כתשמיש המת.)

מחלוקת ר' יהודה ורבנן באיסוה"נ - יסוד רבנן דחיישינן דניחא ליה דלינטר לאחר קנייה

וכן נראה לבאר להנה לאמרו לסברת ר' יהודה הוא משום דמותר לקנות בית באיסורי הנאה, ואמרו ללרך יוסף הוה מצווה, ומצוות לאו להנאה ניתנו, ובטעמא דרבנן דלאסרי לאמרו לסברי דניחא ליה ללינטר גם אחר קניית עירוב. והנה אנן פסקינן כרך יוסף וכרבנן דלא קנה עירוב, וקשה לכיון דאף לרבנן בזמן קניית עירוב ליכא איסורא דאמאי לא קנה, ואי הוה דאמרינן דאסור להניח ניחא, אבל דלא קנה עירוב מנלן. וכן הקשה רע"א. ובאמת שכן מוכח מגמ' עח: שלימו דין זה לסולם האסור, והתם הוא לענין שמועיל ולא לאיסור בלבד. ולפי מה שאמרנו יבואר שגדר מה דזה תשיב קניית בית, היינו, מה שמקום זה מוכן לו ע"י סעודה דאית ביה, ואי הוה רק לצורך קניית עירוב, יש לומר דזה מצוות דלאו להינות ניתנו, אבל אי ניחא ליה דלינטר אחר קניית עירוב הרי זה בית אחר לגמרי, ואף בשעת קניית עירוב לא מהני, כיון שנעשה באיסור, והיינו,

איסור קנית בית באיסורי הנאה - חילוק בין עצם הישיבה למעשה יצירת שם בית

לכיון ללא מהני עירוב לקנות תחום אלא ע״י לחית ליה בית התם, ובית זה הוא בחיסור, לא מהני התי בית לענין קניית תחום, כיון שאין לומר להחשיב מקום שביתתו כיון שאין לו זה אלא ע״י חיסור, וזה כמו טבל, היינו, שאין לומר קביעות במקום משום שעולה שאינה לחויה. וזה שייך גם בדבר שאסור לאוכלו, וגם במקום שאסור לסעוד בו.

שיעור ד׳ אמות כתפיסת מקום - משמעות תפיסת מקום ביחס לקביעת שביתה הנדרשת לתחום

ודמי ללחיתה בהעמידתו הרוח ואחר כך הכניסתו לתוך ד״ח, ללא לחרינן בזה שכיון ללא בעי לה הכא לא נעשית מחשבתו, לכיון שעמד משהו הרי נסתיים מעשה שלו, ובשהייה פורתא בבר חשיב הולאה, ללא בעינן שיתקיים שם כל הזמן (ובילרנו בחי״ח דגדר הינוח להולאה הוא בחרעיות מקום דבר, שאל״כ עצם מעשה הולאה היה בו להגדיר שאין מקום לבר חשוב, שהרי עוקרו מכאן ומניחו במקום אחר, ובהכרח שמקום זמני חשיב), וכן בעניננו לחי ס״ל לר״ע דקלוטה כמי שהונחה לחיל, הרי לחפץ הנקלט ברשות הוא מעשה הולאה חשוב, וכמי שהניח את החפץ בתוך הרשות, ואף שאין החפץ מונח, והרי הוא הולך לרשות אחרת, עצם קליטתו בבר חשובה תולאת הולאה חשובה.

מחלוקת התנאים בישן בד׳ אמות - חילוק אי ציווי שבו באדם או במקום לר״א

והנה לכאורה נראה לחלקו בזה בשאנה שם יש גדר מקום בהאי ד״ח, והיינו, בשאנה בחי אין בדרך, למאן דלא ס״ל כריב״נ, ולית תחום אלא מקום שביתה. שמלאנו בזה שלום שיטות, דר״ח סבר לחית ליה ד״ח והוא בחמלאן. ור״י סבר לחית ליה ד״ח לכל רוח שיבבר וממנו והלאה. וחכ׳ היינו, ר״מ, סבר היש לו ד״ח ואין לריך לבבר, היינו, שמונה על שמונה, לחפילו אחר שקדם היום אין צורך לקבוע מקום האי ד״ח. והיינו, דלר״מ אין ציווי דשבו החמור בשבו אין תחתיו יין במקום אלא בשימוש, וע״כ אין בזה בירור, שאין בירור אלא בחה שיש בו להגדיר מקום, אבל אם אין זה יין במקום, אין להילוכו צורך בהגדרה, ואין זה מוגדר. ולר״ח ל״ל שאין שבו הוא יין במקום, ואין לתחתיו הוא האי מקום. ור״י סבר לתחתיו הוא בר״מ, היינו, שהוא תפיסת שימוש, אבל ציווי דשבו הוא במקום. והיינו שגדר המלילות לתחתיו שעליה נאמר שבו אין לר״מ ואין לר״י הוא בחדש ולא במקום. אלא שנחלקו אם גם ציווי דשבו הוא בחדש, דלר״מ הוא בחדש, ולר״י הוא במקום. וע״כ לגבי עצם קביעת נקודת תחתיו לחדש. שניהם מודים שאין הוא במקום, אלא לכיון שגדר דשבו לר״י הוה במקום, הרי שיש לו לבבר מקום ישיבה מתוך תחתיו. וזה מה שאמר רבא לחף שנחלקו לגבי גדר שבו, זה רק בתחומין, שיש לומר שאין הילוך במקום, אבל לטלטל חפץ, היינו, חיסור הולאה, הוא ולאי במקום. שאין ת״ל טילטול, ומאן דכר שמיה, אלא היינו טעמא, שהרי אף גדר ד״ח לטלטול הוא מקום תחתיו, היינו, שאין זה חשיב שינוי לגבי שימוש אדם במקום, והיה לומר דאף כאן כיון שתחתיו תלוי בחדש, ולר״מ אין לו לורך בבילור, גם לגבי טלטול לחפץ יהיה כן. ואף שבבל מקום אין הוא אלא בד״ח, היינו, מקום שאין לו לקנות יותר מזה, ופה יש לומר שקנה, וע״ז אמר דאף שאדם אין גדר בילור, אבל זה אינו אלא מקום לר״מ אין ציווי דשבו מקום מקום, אבל בהולאה יולה. ונראה לעיקר מחלוקתם הוא בתחתיו עצמו, היינו, שנחלקו אם שימוש לתחתיו הוא שימוש במקום, לר״מ סבר לאין תחתיו כלל מקום, שנאמר דשבו יהיה גדר במקום. אבל ר״י סבר לאמנם תחתיו עצמו הוא גדר שימוש לאדם, אבל זהו גדר שימוש במקום. וע״כ יהיה שייך לציווי דשבו הוא ביחס לגדר מקום שיש בשיעור זה. ולפום ריהטא נראה לאזלי לשיטתם, היינו, שנחלקו בגדר שיעור לתחתיו, לר״מ הוא מקום פישוט יהיו ולגליו שזה אינו שימוש במקום, ולר״י שהוא מקום נטילת חפץ הרי שזה גדר שימוש במקום (ואין זה סותר למש״כ לעיל בשיעור ד״ח להוה שיעור תפיסה. ודו״ק). וע״כ יהיה שייך לגוות לזה ציווי הנוגע למקום. וביתר ביאור שפישוט הוא אינו שימוש במקום, אך נטילת חפץ הוא שימוש במקום, והיינו, שבמה שפושט גופו אין הגדרה נפרדת לחלקי מקום שתופס, וכולא בחדא מחתא מחתינהו, אבל בנטילת חפץ הרי יש שינוי מקום לגבי חפץ, אלא שביחס לאדם כל חלקי מקום זה חשובים לאחד, והיינו, מקום שיש במקום כזה כדי ליחול כלל המקומות. וע״כ לר״י יש לפרש הפסוק לתחתיו, היינו,

ריבוי לתחתיו (היינו, למשמע שיש לו כמה תחתון), שהוא ביחס לחלקי מקום זה, ולמרה תורה שיעמד בתחתיו הנ"ל, והוא גדר ביקיבה, והיינו, לתחתיו הוי שמונה על שמונה, ושבו הוי מיעוט, וע"כ יש בזה בירור. אבל לר"מ הרי אין זה תחתיו, שכל גדר המקום הוא לחל, ובהכרח שמה שאמרה תורה שבו תחתיו, היינו, בכמה תחת המשל, וכנ"ל. ולר"ש לריך לומר בפירוש הפסוק לשיווי לשבו הוא מקום תחתיו, היינו, לשבו הוי השיווי, וזה גדר במקום, ושיש תחתיו הוא גדר שבו לחל, להבדיל מהלמוד בעריס לשבת, היינו, יושבת בריס. וכגון לא לריכה רבה.)

שני גדרים במקום שביתה ותחומין - מקום שביתה הנקבע בכוונה ומקום סעודה הנצרך לקנייה

ועכ"פ יש לבאר מאי שנא זריקה דהוצאה מזריקת ד"ש ברה"ר, ולפוס ריהטא נראה לכיון דשיעור ד"ש תלוי במקום החפץ המוקדם, וזה גופא נעשה מעשה ביליה, הרי שאין חשיבות המעשה שיש בהעברת ד"ש נמדדת אלא ביחס למעשה שלו (וכמו מי שהרג את הנפש בעשר הכאות, דלא מיפטר לרבנן דריב"ד משום דהכאה שהמיתתו הוה בגוסס ולא מת מהכאת גסיסתו), והיה לומר דאין זריקה מחייבת בזה, אחר שאין היא פעולה אלא בתחילת ההעברה (אף לגבי התוצאה יש משמעות יותר במה שנעשה מכח אחר ולא בכמה כוחות, אבל ביחס למעשה שאין תוצאתו חשובה כלי משמעות לכל אורך המעשה, יש חסרון במה שאין הוא פועל לכל אורך המעשה, וזה היפך סברת לא מלי למהדורי).

שאין מקום סעודה תלוי בכוונה - תקנה נפרדת המחזקת מקום השביתה ולא חלק מהכוונה

והנה מה שמקום שביתה תלוי בכוונתו לבד, ומקום סעודה לא, היינו שאף בשם יהיה חושב שנמצא שם סעודתו לא מהני ואין תלוי בכוונתו, ל"ב, והיינו שהיה לומר שאף שאין קנייה תחומין נעשה אלא במה שמקום שביתה זה הוא מקום סעודה, אבל הרי כאמור אין זה אלא לחיזוק כוונת שביתה במקום שאינו מקום יושב, ומ"כ כיון שחושב שיש לו שם סעודה, למה לא יהיה לי בזה להגדיל מקום שביתתו לעניין קנייה תחומין, ולמה לא יהיה זה תלוי בכוונתו. ולפוס ריהטא היה נראה שמה שאמרו חכ' שאין לי שיתכוון לשבות שם אלא לריך שיהיה לו שם סעודה אין זו הגדרה בעצם כוונת שביתתו (היינו, שלא חשיב כוונת שביתה אלא במקום סעודה), ובאמת חשיב כוונת שביתה אף בלא זה, ואין גדר מקום סעודה הנ"ל חלק מגדר כוונתו, והיינו, שלא תקנו שלא יחשב כוונת מקום שביתתו ככוונה, אלא בכוונת מקום סעודה, אלא כוונת שביתתו די לה בעצם כוונת שביתתו, אלא שאחר לזה תקנו שלא יחשב כוונת שביתתו במקום להגדיל המקום כמקום שביתה לעניין קניה, אלא במקום סעודה, ובילוכו, שאין סעודה זו חשובות כמה שהמקום שביתתו שלו, אלא כמה שהמקום חשוב להיות מקום שביתה בכלל. וע"כ אין זה תלוי בכוונתו (וגדר זה לכאורה מוכח ממה שמועיל לערב ביין לנזיר ותרומה ליקראל, אף שאין זה רלוי להיות סעודתו של מניח העירוב, ואין לו על מה לסמוך בזה (ואף לסומכוס מהני ביין לנזיר אף לחייבי שבעת קניית עירוב לא לחשיל עליה ולא הוי אלא רלוי)), וזה כאילו אמרו חכ' שלא יועיל כוונת שביתה אלא במקום הרלוי לשביתה חשובה, היינו, מקום סעודה. ונראה גדר התקנה שתקנו שיהיה כוונת שביתה יותר מהנדרך, ואין היא רק כוונת מקום לעניין תחומין, היינו, שאלא יש בה חשיבות יותר להיותה רלויה לשבו.

יסוד תקנת חכמים בהגדרת שביתה - דבעינן מקום ראוי כבית להבדיל בין שביתה ליציאה

והיינו, שגדר תקנת חכ' זו היא בהעמדת המוקד שביתה ומה שהוא נקבע בתחילת שבת, למן התורה גדר תחתיו מועיל לעניין לא יצא איש ממקומו, במה שזה תחת שלו, ומה שמי שנמצא מחוץ לביתו בשעת קניית שביתה חשיב ביתו תחתיו, ולא מקום שנמצא בו הוא מקום שלעתו לשוב שם, וכאילו הוא בשם יציאתו לכל מקום. ויש להחשיב המצאותו במקום זה עתה כיציאה, ולא כיושבה לתחתיו. אלא מאחר לאין לבר זה ניכר להבחין בין מי שקנה שביתתו במקום זה וזהו ביתו, למי שאשביתתו בביתו וזה רק חשיב ליה יציאה, ע"כ קבעו שתהיה קביעת שביתה רק במקום שיש להחשיבו כבית, ושבזה יהיה להבדיל בין מי שקבע שביתה למי שנחשב לו מקום זה כיציאה ועליון שביתתו בביתו.

שלא תקנו עירוב אלא למצוה - יסוד עשיית המקום לבית תלוי בהיתר דבר מצוה

(וע"כ יחשב מניח עירוב כעושה בית, והיינו, שמניח העירוב שם בכדי שיחשב במקום הרלוי לביור, ושעי"ז יהיה המקום רלוי לקנות

שם שביתה מתקנת חכ׳. ולכן מכוון לקנות שם שביתה, אבל אין עכס כוונת השביתה לבד נחשב לעצמית המקום בית, ובזה יבואר מה שהוא תלוי בהא לאמר רב יוסף שלא תקנו אלא לבבל מצוה, והיינו, שגזרו חכ׳ שלא יהיה רשות לקנות שביתה ע״י כוונה לבד כשאמרו, ולפ ע״י עירוב, שים בזה מקום היתר שיחשב מקומו שלא בביתו (היינו, במקום כל תשמישיו כב״ק), והתירו ע״י הנחת עירוב רק לצורך מצוה, וע״כ יחשב עירוב עצמו מצוה. שלכאורה היה לשאול למה לא העמידו לחיירי בלופן שהוא לצורך מצוה, ואתי שפיר לפ למאן דפליג ארב יוסף, ומשמע שאין מועיל הא לצורך מצוה אלא אם זה בעיקר תקנת עירוב, והבילאור בזה כי אין להגדיל את עצם מה שנחשב המקום כבית כמצוה, מקום שהוא לצורך מצוה, שאין זה מצוה עצמה, אלא הכנה למצוה, שקונה בית בכדי שיוכל לקנות תחומין שהם צורך מצוה. אבל אי לא תקנו עירוב אלא לבבל מצוה, הרי שגדל זה שחשיב האי מקום כבית הוא מקום מצוה, ושאם היה מניח שלא לצבר מצוה לא היה מועיל העירוב, היינו, שבמה שיש לו כאן מקום סעודה רשות להיחשב מקומו כנגד ביתו, וא״כ גדל מה שחשוב בית הוא מקום מצוה. אבל אי הוה עירוב מפילו אלא לבבל מצוה, לא יועיל לף בלופן שעשה זה מקום מצוה, שגדל בית הנעשה ע״י עירוב הוא גדל לעצמו, ואינו תלוי במצוה. וכן נראה שיש לומר לפישנא קמא דרש״י לעיל בגולל, והיינו, לאף לרב יוסף שלא הותר עירוב אלא לצבר מצוה, אין זה מועיל אלא לגבי קניית בית, אבל לא במה שיש לו להחשיב האי בית כמקומו, והיינו, לאמרינן למערבין לו בה, וזה הרי גדל שמי שהניח העירוב עשה המקום לבית ולא מי שנעשה בשבילו, והמניח לא גדל, וא״כ חשיב האי מקום כבית בהיתר, אלא לגבי מי שעירבו לו ורוצה לקנות שם שביתה, הרי נהנה מבית האסור לו, וזה לא יועיל לפילו לרב יוסף, שזה גדל בהיתר תחומין, שהרי אף אי לא מערבין אלא לצבר מצוה, כיון שאל העירוב מהני ליה להיות הולך לפילו שלא לצבר מצוה, ולכל לצלי התחום (והוא פשוט, שהרי קנה תחומין ואין הס לא אחל בלבד, אלא זה תחומין), וביתר ביאור להנאה לקניית בית שלא בביתו הוא נושא לגבי מה שקונה כאן ולא כאן, אבל עכס מה שיש לו תחומין ממקום זה אין זה שייך לעכס תקנת עירוב, ולא יועיל מה שהוא לצבר מצוה, אלא זה מועיל אלא לגבי עיקר אין עירוב, היינו, מה שחשיב האי ד״א כמקום שביתתו, ולא מה שקונה ע״י זה תחומין, וא״כ הרי שהעירוב עביל תרתי, האחל, מה שחשיב בית שיהיה רשות לקנות שביתה כאן ולא בביתו. והשני, מה שע״י זה יש לו לקנות שביתה כזו שקונה לו תחומין בשעת קניית עירוב. והנה אם היה גדל מצוה אאית בעירוב שהוא רק לצבר מצוה, ומשום קניית תחומין אאית ביה, הרי אינו קונה אלא בזה נכנס וזה יוצא, ולמה שיהיה מותר לו להניח לפני כן, וכן שהיה לשאול למה שקונה אין זה משום עירוב, אלא משום לינת לאורייתא, למאן דאית ליה שביתה אית ליה תחומין, ולינת לאורייתא ולאי לא מוגבל רק לצבר מצוה, וגם לא היה שייך בזה לשון קנייה, שאין זה הוא משום מקומו, ולא בעי למיקנא דבר, כמו שלא בעי לקנות שהוא בביתו (וליכא משום קניית שביתה בשבתא, בהתנה בשני יו״ט). ולפ״ז י״ל שיש בהנחת עירוב שני גדרים, האחד, במקום שביתה למקום סעודה, היינו, שבו. והשני, במקומו לתחומין. ויבואר עוד בע״ה)

ג. מחלוקת עיקר עירוב בפת או ברגל וד׳ אמות לבותן

מחלוקת ר״נ ור״ח בעיקר עירוב - יסוד עירוב בפת וברגל לר״מ ולר׳ יהודה

ועכ״פ מצאנו כמה חלקים במעשה. העושה, המעשה והתולדה. והמעשה חלוק לעשייה, ומה שנעשה, וכגון ברליחה, העושה נקרא רולח, והמעשה חלוק, העשיה לליחה, והנעשה נרלח, והתולדה בעושה רלח, ובעשוי רלוח. (ולחמנם לא מצאנו לשון עשוי, היינו, לאחַ. כי הרליחה בנפש חיש, והנפש הרוגה, והחיש מת, והחלם חלל, והלם נפצע, ובשרו נבול. ואין זה דבר אחד שהוא רלוח) וכן בחליבה, שהעושה חולב, והעשייה חליבה, והנעשה נחלב, והתולדה בעושה חלב, ובעשוי חלוב. (ולא מצאנו לשון עשוי כי אינו אחר

שנאכל) ובמעשים המסורים מחמת היות הדבר העשוי, וכן להיפך במעשים שהם יצירת דבר חדש שאינו קיים לפני המעשה, כמו פסל ומלאכה. ובעושה יהיו שלושה גדרים לפעוליים, גופו, לעתו, ולזמנו. ובמעשה יהיו שלושה גדרים, העשייה, הנעשה, ומשמעותם המחילה. ובתולדה יהיו שני חלקים בעושה ובנעשה. ועוד יתבאר בעז"ה.

ומעתה יש לבאר גדר משמעות למבוי עצמו כפתח, והיינו, שהוא פתח לחצירות. וע"כ לא יהיה בו חסרון כמה שהוא פרוץ במלואו, שהרי כל פתח לעצמו הוא פרוץ במלואו. וזה גם גדר הלימוד מהיכל ומולם, לאינו מהמולם או ההיכל, שהרי הם כבית או חנר. אלא רק מפתחם. וכאילו ממנו שיהיה המבוי לחנר כפתח להיכל. ומשום כך אין לומר דנלמד מההיכל עצמו שהוא מקורה וכו'. ולפ"ז י"ל לתיקון לקורה אינו רק בפתח המבוי, אלא הוא בכל המבוי, היינו, צורת מבוי עם קורה. וע"כ תהיה הקורה גדר ביחס לחצירות, שהרי היא גדר בכל המבוי, והוא מבוא לחצרות. ודין גובה הקורה ורוחב המבוי הוא דין במבוי בגדר פתח לחצירות.

הספק בד' אמות לנותן עירובו - פשיטות בשבת אי הוי לר' יהודה או אף לר"מ

גמ' (שבת נא.) אמר רבא אמר רב נחמן הולינן כגרוגרת לאכילה ונמלך עליה לזריעה אי נמי לזריעה ונמלך עליה לאכילה חייב. פשיטא זיל הכא איכא שיעורא וזיל הכא איכא שיעורא. מהו דתימא בעינן עקירה והנחה בחדא מחשבה והא ליכא קמ"ל. דעי רבא הולינן אפי' גרוגרת לזריעה ותפחה ונמלך עליה לאכילה מהו. תא"ל התם הוא דמיחייב דזיל הכא איכא שיעורא וזיל הכא איכא שיעורא הכא כיון דבעידנא לאפקה לא הוה דיה שיעור אכילה לא מיחייב אי נמי כיון דאילו מיקתיק ולא חשיב עליה מיחייב ממחשבה דזריעה השתא נמי מיחייב. ותא"ל כיון דאילו מיקתיק ולא חשיב עליה מיחייב ממחשבה דזריעה השתא נמי מיחייב הולינן כגרוגרת לאכילה ולמקה ונמלך עליה לזריעה מהו. הכא ודאי כי מיקתיק ממחשבה קמייתא לא מיחייב אי דילמא בתר השתא אזלינן ומיחייב. ותא"ל בתר השתא אזלינן ומיחייב הולינן כגרוגרת לאכילה ולמקה וחזרה ותפחה מהו. יש ליחוי לענין שבת או אין ליחוי לענין שבת תיקו. ע"כ.

ד' אמות לנותן עירובו ברש"י - ד' אמות מדין תחום ביתו משום דמצי למישקליה

(וכן משמע ברש"י לגדר מה שנותן לת עירובו יש לו ד"ח אין זה שייך כלל למה שקונה שם תחום, שהרי כתב שזה מועיל הוא משום תחום בית שלו, שע"י שקנה שם שביתה הוא ליה כמקום לחד, ומיבלע האי בתחום ביתו, שהיה להקשות שהרי בכדי שיחשב לותן ד"ח בתחומו צריך לצין תחומין, והרי אינו רוצה לקנות תחומין לביתו אלא תחומין למקום העירוב, והיה לרש"י לבאר שביתו נמלא בתחום העירוב ולא ההיפך, וכן יש לבאר במה שפרש"י במשנה שממה נפשך לא מצי למישקליה בין בתחום ביתו ובין בתחום לעירוב (ובחמת שלא יתכן לפרש כן שהרי הכא לייתי שנתגלגל לפילו לקלה ד"ח, שבזה אי אמרינן דלא כר"ח, היינו, לפילו חוץ לג' אמות. ות"כ הרי תחום לעירוב אינו כולל את ביתו, ונראה לפילו לר"ח האי תחומא מקלה ביתו מחיינן ליה, והניח בקלה לאפיים, וממה נפשך הוה ביתו חוץ לתחום עירובו. ובהכרח שמה שמועיל הוא מקום תחום ביתו), והיינו, דהכא אין אנו לנים מקום תחום שיקנה לו, אלא במה דחשיב מצי למישקליה, וכמו דאמרינן מצי למישקליה בכרמלית, אע"ג דלא שקיל ליה, וכן במצי בשאלה לנזירות, אע"ג דלא שאל. וזה גדר לפני שקונה עירוב, ובמה שיהיה חשוב לקנות עירוב. וע"ע לקמן.)

גדר ד' אמות בנפרד מתחומין - יסוד הבלעת תחומין ואי תלות ד' אמות בקניית תחום

וביאור זה הוא, שהרי למרנו שגדר ד"ח אלו הוא מקום שבו איש תחתיו, והרי מיניה יליפי לף למי שלא קנה תחום כלל, וע"כ הוא אין נפרד מדין תחומין, אלא למעשה יש לשאול בכלל מהו שינתן לו התחום בתוספת לזה, אלא היינו דילמרו, למה שנתנו לו ד"ח חוץ לזה הוא מקום שנחשב שהוא יושב בכל ד"ח אלו, ואין הם חלק ממקום וכלמרן, אבל אין תחומין הרי הוא במקום, היינו, מה שאינו תפוס. וע"כ נסתפקו אם גדר מקום שביתה בע"י נתינת עירוב הוא נחשב כשבת שם ממש או שלא, אבל מה שנותן לת עירובו יש לו ד"ח במה שנתכוון לשבות שם, וכן במי שאמר שביתתי במקום פלוני שקריך לברר לו

ד"ה, הוא רק לגבי גדר שביתה לשבו לחיתא בד"ה, ולא לגבי קניית תחומין (והיינו, כמו מה שאמר רבא לקמן למ"ד שיש לו שמונה אמות לגבי טלטול הוא בד"ה), והיינו, לגבי הנחת עירוב. שכמו שאנו אומרים שאין נחשב מי שהוליכו תוך ד"ה שהוליכו ממקום, כך לגבי נותן את עירובו יש להחשיב את הד"ה כמקום של העירוב, ומקום שנתכוון לשבות שם (ומעתה י"ל לקמן לר"מ ור"י ד"ה דעירוב הכי הוא בחמלטן שאין גדר ד"ה כמקום אחד לכיון שיוליכו אלא אחר שיריס את החפץ שיש להגדיר ד"ה לפי האדם המוליכו אבל לפני זה הרי מקום המוגדר לפי החפץ הוא בחמלטן וכן כתב ברמב"ם דבתוך ד"ה האמור בנתגלגל היינו שהי לאמות וע"ע בדעת הרמב"ם בלא יעמוד אדם בריה"י ויטלטל בריה"ר וכו'), והחשיב כל הד"ה כמקום אחד, כי זה גדר במקום שנתכוון לשבות בו, ואף שאין זה מועיל לגבי תחומין, שהרי הוא מחוץ לתחום, יש בזה להועיל להגדיר כל המקום כאחד. ובילוור מה שכתב רש"י דהוה כמובלע בתחומו נראה שהנה מלשון רבינו אין הבלעת תחומין בשני חופנים, האחד, לגבי עיר, שע"י הבלעה נמדד התחום ממקום ההבלעה, והשני, במערה שיכול ללכת יותר מאלפיים כיון שנכנס לתחום מערה שני, והיינו, שלולא גדר הבלעת תחומין היה לומר שכיון שנתרחק ממקום יציאתו אין לו יותר מאלפיים, אבל כיון שאם היה יוצא מיציאה זו הרי היה בתוך אלפיים יש להחשיב כאילו שיצא משם, וזה הטין הוא מקום שאין להגדיר תחום שהוא מקום תפיסת מרחק לגבי מקום שיש להחשיבו כקרוב מחמת דבר אחר, ואף כאן כיון שיש לו שם ד"ה מאיזה סיבה והם מובלעים בתחום ביתו, חשובים כתחום ביתו, שהרי אין בהם חסרון למרחק לכולם אחד (ואמנם נחלקו אם שייך הבלעת תחומים משום שתי מקומות שביתה, אבל מה' זו היא רק לגבי תחומין, ולא לגבי מקום שביתה עצמה, שאין תחום זה סתירה למקום שביתה זו). ועכ"פ משמע ברש"י שגדר מקום שביתה הנ"ל הוא בלי שייכות לטין תחומין, וכלשמעו הוא מוכרח שהרי אין להגדיר שני תחומין הסותרים, וא"כ בהכרח שגדר ד"ה דשביתה הוא גדר שאינו סותר לתחום, שהאחד הוא משום תחתיו (או הלומה לו בתקנת עירוב), והשני, משום מקומו.

ונראה שזה בילוור מה שאילן רש"י בביאור התוס' שאמרו למה לא מהני עירוב הוא משום דלא תקנו עירוב בתופן שיגרוס לו שלא יוכל ללכת משום להוא מחוץ לתחום. והנה מה שכתבו תוס' בילוור זה הוא משום דלא ניחא להם בפרש"י דכתב שהיסרון לחוץ לתחום הוא משום דלא מצי למיסקליה, שהרי אי תחומין דרבנן יש להתיר משום דרבי דלא גזרו וכו'. אבל בילוור דברי רש"י כך הם, דזה שיקנה במקום העירוב אחר שנתגלגל, הרי אמרו בגמ' שאי אפשר משום דליתא גביה, ואין זה משום תקנה. ומה שהקשה תוס' שאין אנו אומרים הא דרבי, י"ל להא דרבי מהני רק לגבי דבר שיש לומר שאילו עשאו והרי היה עוד שהות לקנות בשאר בין השמשות שיועיל, אבל לגבי תחום עצמו הרי כשנקנה נקנה. (וזה יהיה בילוור למה שלכאורה היה להקשות דמה צריך להא דרבי כלל בכל המקרים, שהרי לייכינן אף' במניח עירוב לפני בין השמשות, וא"כ יש לו להועיל גם לרבנן ומה לריכא להא דרבי (ועכ"פ שיועיל לסומכום במקרה זה), ובילוורו כך למה שמועיל הא דרבי הוא לענין תנאים הנלרכים בעירוב כמה שעירוב מועיל לקניית תחומין עצמם, שהלות שלו בין השמשות, והוא ביחס למה שנחשב העירוב כהכנה לכל השבת, וזה יש לומר לרבי שיקנה אף בדבר זה שאינו ראוי כעת, ומה שאין הוא ראוי לענין שבת הרי יש לו עדיין שהות לחרי קניה לתקנו, שהרי הוא עדיין בין השמשות, וע"כ לא יהיה כלל חסרון בדברים אלו, לגבי שנחשב דבר זה דבר הראוי לו. אבל לגבי דבר שאינו ראוי מחמת דיני תחומין, הרי בהכרח שגדרו הוא לא תנאי במה שנחשב עירוב זה מוכן לכל השבת, אלא משום דבר הנלרך שיהיה בשעת קניית התחום, ואם יש לומר הא דרבי יש לומר כן על אחת מן הדרכים, או שתחומו כאן, או שתחומו במקום העירוב, והוי תרתי לסתרי בדבר אחד. וכמו שכתב רש"י. אבל לעצם זה שיש לו להועיל משום תחום ביתו, לא בעינן להא דרבי כמו שאין לריך לסומכום לגבי נזיר ביין, ויבואר עוד בע"ה)

אי ניחותא דרש"י בתוספות - חסרון דליתא גביה בעצם ולא משום תקנת חכמים

קניית מקום שביתה קודמת לתחום - אין למדוד מקום שביתה עצמו לפי תחום אחר

והנה לכאורה הא לחמר רב נחמן לא יהני לר"ש שהרי אין מקלקל בחבורה אלא במה שאין הוא צריך לזה, ובהכרח לפי בחבורה חיירי שצריך, וכיון שאין צינוי בין חבורה זו לחבורה זו לענין מה שצריך לדם יהיה חייב. וזה התירוץ אינו אלא לר"י. דלר"ש כיון שגדל מה שנחשב תולשה כמלאכה להגדיל המעשה כעבודה הוא בחפץ הנצרך לו, אז אין גדל קונה בחובל, אזה כמו בכל המלאכות שיש תולשה והוא צריך לה, ואם אלאנו פטור למתעסק בהכרח שהוא ביחס לשני צריכים שיש לו, והוא התכוון לעשות תולשה לצורך זה ועשה לצורך אחר מכוונתו, ות"כ לפ בשילה יש לר"ש לפטור. אבל לר"י שגדל מלאכה היא כמה שהדבר עצמו רצוי ומתעסק, היינו, ביחס לדבר עצמו, וע"כ בהכרח לפטור למתעסק הוא כמה שלא נתכוון לחפץ זה, וכיון שחייבה תורה על חובל בהכרח הוא משום שמלאכה זו, אף שאין היא תולשה החשובה לשימוש אדם, מעשה שלה נחשב לעבודה, ות"כ הרי אין מלאכה זו תלויה בחפץ. ות"כ אין כמה שהתכוון לחפץ אחר פטור למתעסק.

מחלוקת ב"ש וסומכוס ביין לנזיר - חילוק בין ראוי במקום שביתה לראוי בקניית תחום

ואחר העיון נראה לבגדל זה חלקו ד"ש וסומכוס ביין לנזיר, והיינו, לאמנם תרוויהו בעי שיהיה העירוב רצוי לו, אבל נחלקו משום מה בעינן לזה, לב"ש אין זה הוא כמה שנחשב לו משום שביתה, היינו, שתקנו חכ' שאין נחשב כוונת שביתה במקום שאינו משום סעודה הרצוי לו, ולכן לא יועיל הא לרבי, לו שאלה בנזיר, לכיון שהוא בעצם מה שנחשב משום שביתה (לעומת ביתו, וכלעיל), הרי שצריך שיהיה זה מבעוד יום, ובשעת קניית התחום. אבל לסומכוס אין זה אין במקום שביתה, ומודי לב"ה לגבי משום שביתה אין צריך רק שיחשב משום סעודה, ומאי שלא חזי לחל חזי לאחריני. אבל פליג אדבנן לגבי קניית תחומין, היינו, שאין עירוב קונה תחומין אלא בחזי ליה, וכיון שכן הרי זה גדל בבין השמשות ביחס לכל השבת, וע"כ אי הוה סבר כרבי היה לו להועיל. אבל לגבי מה שנחשב משום שנתכוון לשבות בו משום סעודה, הרי הוא אין המוקדם לקניית עירוב, והוא צריך שיהיה לפני קניית עירוב שהוא הגורם לו, וזה לפני בין השמשות (אי לאו לספק עירוב כשר), אבל לבריס לבעינן משום קניית תחומין הוא במה שרצוי לכל השבת, וזה מועיל לף בלא רצוי בפועל, כי אין חסרון לאין רצוי לו לשבת, אלא במה שיש לו קביעות חסרון לכל השבת. וכלאמרן. וזה מה שנחלקו ב"ש וב"ה לגבי גדול ביוה"כ, דב"ה סברי להא בעינן שיהיה רצוי לו הוא אין לכל לאותו היום, ות"כ ממה שמועיל ביוה"כ, מוכרח לגדל סעודה לעניין משום שביתה הוא לף בחזי לאחריני, אבל ב"ש סברי שאין שייכות בין שני הלינים, שמה שיחשב משום סעודה לי במה שהוא סעודה הרצויה מבעוד יום (ולפ"ז לא יועיל עירוב בבין השמשות ביוה"כ), ולגבי אין עירוב שיהיה רצוי לו אין זה תלוי בהכילתו בפועל, וזה מה שאמרו אלא כחנניה. והיינו כלאמרן. כי עצם מה שיועיל עירוב ביוה"כ ע"י הולאת כליו אין זה סתירה, שאפשר אלא חלקו אלא בחיזה לוכל יהיה צריך להוליח חוץ מכליו, אבל במה שאמרו שבעינן לסעודה מבעוד יום, והיינו, שאין לוכל לביום הכיפורים עצמו צריך להיות רצוי לצרכיו, הרי זה יש לחלוק על דברי חנניה, לחנניה אין צורך כלל בלוכל ביוה"כ, שהרי לא יצטרך לזה. והוא בילור גדל מה שאמרו לנצטרך לזה וכו', שהיה להקשות הא שבת כיון שהותרה הותרה, וכמו שכתב רש"י במשנה לנתגלגל, ולאמאי יתבטל העירוב משום שפתאום נצטרך, ובילורו, שכל מה שאנו לומרים שבת הוחיל והותרה אין הוא רק לגבי מה שמועיל עירוב לקניית תחומין, אבל לגבי מה שנחשב משום זה משום שביתתו אין מועיל. ולפעת חנניה מחלוקתם הוא לגבי מה נחשב משום שביתה, והיינו, מה שאמר חנניה אלא היו מוליס בעירוב, היינו, במה שיש לעירוב להגליל תחומין בנפרד ממשום שביתה. לב"ש אין תחומין הולכים אלא אחר משום שביתה, ואף אם נתברר אחר כן שאין זה משום שביתה, בטלו תחומין אלו. והיינו גדל הנילון בסוגיות דבילה לגבי בירה למשום שביתה, וזה אכן יועיל גם בשבת.

גזירת הולכת עירוב ליו"ט סמוך - הוכחה שהפת אינה קונה אלא מחשיבה את המקום

והנה מאלנו אלא אמרו דבעי להוליך עירובו למשום שביתתו, אלא משום גזירה ליו"ט שאלאחר השבת. והנה הא ולאי לבעינן שיתכוון

במקום, החפץ ביחס למקום יוגדר כנמלא ברשות, והיינו, שמלבד מה שממוקם במקום שיש עליו שם הרשות כשינוח ברשות יוגדר כך ביחס לכלל הרשות ולאם יש לרשות משמעות תוך יחסך כנמלא בתוכה והמקום ביחס לחפץ יוגדר שהוא ברשות לחת מכיל לת כל הדברים הנמלאים בכלל מקומותיו, וביחס לקיומם כדבר בר שימוש החפץ בעל צורת לוכל מוגדר כקייס מבחינה שימושית לם הוא בר לכילה וכן המקום בעל צורת רשות מוגדר כקייס מבחינה שימושית לם הוא בר שימוש במקום לחיל וביחס לקיומם במציאות הכללית החפץ בהיותו בעל צורה שימושית להיחסך כנפרל לריך שיהיה בו שיעור ביחס לשימושו והוא שיעור גרוגרת והמקום בהיותו בעל צורה שימושית להיחסך כנפרל לריך שיהיה בו שיעור ביחס להיות מקום והוא שיעור ל׳ וביחס למציאות המותאמת החפץ בהיותו בעל צורה שימושית נפרלת בכדי להיות מתאים להיחסך כולו בתוך כלל הרשות לריך שינוח במקום חסוד והמקום בכדי להיחסך כרשות הרבים לו היחיל לריך שיהיה בו שיעורי רשות הרבים טז׳ למה וכו׳ לו רשות היחיל וכו׳.

סיכום שלושת הגדרים בעירוב תחומין - קביעת מקום, חשיבות סעודה, וקניית תחום לכל השבת

בחלק הזמן מלאנו שלושה גדרים. א. היום המסויים בנפרל. ב. היום כחלק מכל ימי השבת. ג. היום כחלק מכלל השבוע. בחלק היום המסויים מלאנו שני גדרים. א. כל היום כדבר אחל. ב. חלק מהיום כדבר נפרל. בחלק היום כחלק מכל ימי השבת מלאנו שני גדרים. א. כלל ימי השבת שבעולם. ב. כלל ימי השבת של המלווה. בחלק כלל ימי השבת של המלווה מלאנו שגדר זה חלוק גם ע״י גדר העושה החמור. א. העושה הנפרל. ב. כלל העושים. בחלק היום כחלק מהשבוע מלאנו שלושה גדרים. א. היום השביעי. ב. שביעית השבוע. ג. שביעית הזמן.

ד. דקדוק הפסוקים שבו איש תחתיו ואל יצא ממקומו

דקדוק קרא דשבו איש תחתיו - משמעות הפסוק מגבילה מעשה הישיבה למקום אחד לשביתה

ואחר כל נבוא לביאור לשון הפסוק דשבו איש תחתיו. והנה כבר למלנו למה שהתחיל ברבים והמשיך ביחיל כי יהיה הליווי למור לכולם, לבל לין תחתיו לא יהיה אלא לפי תחתיו לכל יחיל. ומה שאמר שבו ולא יצאו, משום שאין גדר ביציאה שהיא תחתיו, שנאמר יהיו במצב של יציאה תחתיו, שאין זה גדר חלוק ביציאה, שיש יציאה תחתיו, ויש יציאה שלא תחתיו, ליציאה אינה מוגדרת בתחתיו, ולומרו שבו איש תחתיו, היינו, שמעשה יציאה שלכם יהיה מוגבל, איש תחתיו. וזה לפשר לף אם נאמר שיציאה היא בלי מעשה במקום, היינו, כמו הילוך, שהלומר לכו איש תחתיו, היינו, שמעשה הילוך שהוא מעשה של תזוזה ממקום למקום, לא יהיה אלא בתחתיו, ואז הורלת מילת תחתיו היתה גדר סך כמה מקומות שבהם מותרת התזוזה. אלא לאמר שבו שהוא מעשה של אי תזוזה, ואין הוא פעולה במקום שתהיה בתחתיו, היינו, כמה יציאות בהגבלת מקום לתחתיו. ואין תחתיו גדר במקום יציאה, אלא בשביתה הלמור למעלה, היינו, שיש ביציאת מקומות רבים ביטול שביתה. לעומת אם יהיו היציאות בתחתיו שאין זה ביטול שביתה, כי אין ביטול השביתה במה שיוצא בהרבה מקומות, היינו, חוסר קביעות לאדם. אלא במה שאינו יוצא במקום אחל, ויש בזה קיום השביתה לאדם. ותחתיו הוה מקום אחל לכלול כל יציאותיו לענין שביתה (ואם תחת כמו עולה תחת בנו, והיינו, שנפרל שם תחת משם מקום, שתחת היינו, שיש לו במקום זה כבר תפיסה, משום שהוא תחתו, ואין תפיסתו אלא מחמת המקום, אלא מחמתו. אבל גדר מקום הוא במה שיש מקום בעולם, ויש לו לתפוס חלק מהמקום שיהיה שלו). וכיון שאמרו הנ״ל הוא משום שבות, הרי שבזה נאמר שאין לו להוסיף בשבו, וע״כ לא ניתן לו אלא תחתיו, היינו, מה שיש לו כבר תפיסה בו משום פיקוח דבר קייס, או שימוש של דבר קייס, וכללעיל.

ביאור פסוק אל יצא ממקומו - אין ביציאה ביטול קביעות שאינה ביחס לקביעות שבישיבה

והנה ל״ב בעצם מה לנקט התנא תל וחריץ ולא סתם מקום המוקף מחילות, לכאורה הוא עיקר לינא דרה״י, דבתל הלא בעינן לשין

גוד לסיק (ולפ בחריץ לכתורה לריך לגוד לסיק ביחס לחוויר שכנגד רה"ר). ועוד קשה למה נקט בתל וחריץ לחיתא להו ד' מחילות שלימות, והוה ליה למינקט עיקר הדין דג' מחילות עם לחי לו פס, ועוד ל"ב לכיון לחיתא להו ד' מחילות לית נמעט מהס לעת ר"י לחיתא ליה רק ג' מחילות, ויותר היה משמע למעט ג' מחילות, ועוד להלן מח' ר"י וחכ' לינה בדין מחילות רה"י לבד חלה היא תלויה כלמור גם בגדרי הכשר מבוי וגדרי לחי וקורה לבתל וחריץ לא בעינן להו. ועוד קשה לית דייקינן מלשון גמורה לתני הכא לממ' דר"י וחכ', ומי תני גבי הדלי לנמעט (והיא תוספתא לעירובין), ולי הוה לממר לאפוקי ניחא לבל הרי פשטות מילת למיעוטי הוא ביחס לדין ולא למקרה המסויים. והנה בדש"י כתב לשון גמורה הוא ביחס לד' מחילותיה, וקשה ביותר ל"ב נמעט לפילו ג' מחילות, וכללעיל (ובעיקר דברי רש"י קשה דלי לייבי לממחילות מה שייך לומר דלייבי זה כתב לשון גמורה תרה"ר. וע' בתוס').

ועל כן מה שיהיה העושה גורם הדבר במלאכות שבת, יתייחס להתעסקות הנ"ל, והיינו, שלם יהיה ההתעסקות הנ"ל מוגדרת כהתעסקות בתולדה, ולפ שלא יהיה גורם התולדה, כיון שגרם ההתעסקות שהיא התעסקות בתולדה גם יהיה חייב. ועל כן לפ במעשים שלגבי נזיקין לא יחשבו העושה כגורם לוגמת זורה, לגבי שבת יחשבו שהרי לגבי ההתעסקות, זוהי טורת ההתעסקות של הלם בתולדה, לפ שנדרשת פעולת הרוח לגרום התולדה. וכן לגבי שנים שעשאוה שלגבי נזיקין פטור ולגבי שבת חייב, ולם היה לין הגריממה ביחס לתולדה היו פטורים כי לא גרמו (היינו, שלא היה בעשייתו הלחל סיבה מספקת לקיום התולדה), לבל כיון שהוא לין בהתעסקות שייך לחייב, כי יש משמעות של התעסקות בתולדה גם כשהמעשה הוא חלק ממעשה של כמה מנשים. וכן הוא במי שגרם לת התולדה בשני מעשים זונים, שבנזיקין יש מי שפוטר, ולפ מי שמחייב לא מחבר לת שני המעשים, אלא מגדיר לת לחל המעשים כהמחייב, ובשבת יהיה חייב, שהתולדה תחבר לת שני ההתעסקויות למעשה לחל שהיא מטרתם.

בירור גדר איסור יציאת תחומין - האיסור במצב היוצא ולא בעצם ההסרון מן היציאה

וא"כ בילור לל יצא, היינו, שלא יעשה לבר יעשה שלא יוצא ממקומו, וכיון שגדר יציאה ממקום הוא גדר שינוי, שלא נלמר לל יהיה לא במקומו, בהכרח שלפ המעשה האסור הוא במעשה שינוי, שגורם שנחשב יוצא ממקומו, וזה בהילוך. ולא לממר לל ילך ליש ממקומו, משום שלין הילוך ממקום, אלא למקום, ולין גדר האיסור בכל שלר המקומות מחמת עלמם, אלא במה שלין הם מקום זה, היינו יציאה, אלא יהיה ההילוך במה שיש בעשייתו להגדיל לת היציאה כמעשה ולא כתולדה, והמעשה הוא במה שהיה כנום, ועתה הוא מוצא. ולממר ממקומו ולא ממקום, והיינו, שלין גדר היציאה מלבר שהגדרתו כמקום לחל נובעת מגדרי מקום כלליים, אלא ביחס ללדם המסויים, והיינו, שלם היה גדר מקום האמור לחל לענין יציאתו מחמת גדרי המקום, ולא מחמת עלמו, וכמו בהולדה מרשות היחיד לרשות הרבים, היה להגדיר מקום כללי, כמו מרבעת אלפים לממה מרובע, לבל לממר ממקומו, היינו, ביחס ללדם היולא. לממנם לין גדר מקום עלמו אלו, היינו, שכיון שלמר לל יצא ממקומו, היה לומר שכל לחל יגדיר לת המקום שלו. ולממנם לין זה תחתיו, לבל הכא לא לייבינן במקום שיש לוכך שיחשב כולו לחל מחמת הלדם, וע"כ היה לומר שיש לו להגדיר בעלמו מהו מקומו. וזה לינו. והוא לומרו שיש, היינו, שלין מקום האמור תלוי בו, אלא לגבי בילור ליזה מקום, לבל גדר מקום עלמו ומה נחשב למקום לחל לעניין יציאה, לינו תלוי בו. וע"כ יהיה שייך שיהיה גדר המקום ביחס לרבים לו לגדר כללי, ולעפ"כ יהיה קרוי שלו, היינו, שיש, והוה שלו רק ביחס למה שבבר מקום זה משלר מקומות. וע"כ לא שמך על שיש האמור בשבו, היינו, שיהיה כתוב שבו שיש תחתיו ולא יצא ממקומו, ללין גדר שיש זה כשיש זה לשיש לתחתיו הוא לכן ביחס אליו, לבל שיש המוסב לממקומו, לינו לומר שיהיה גדר מקומו מקום, משום גדר בלדם עלמו. וע"כ לא יהיה זה תלוי בו. ול"כ יהיה בילור לשל יצא שיש ממקומו כך. לא יעשה מעשה שגורם שבבר יהיה במצב שלא יצא (של יצא), וגדר יצא הוא לפי שיש (יצא שיש), ויציאה האמורה נחשבת כך משום מקום

סיכום הפסוק אל יצא ממקומו - מעשה האיסור, שיוכו לאדם, וביסוסו במקום המבורר שלו

(יצא ממקום), ומקום החמור הוא המבורר דמה שיש לשייכו לחיוב היוצא (ממקומו).

שלושה גדרים במקום בתחומין - גדר המקום לעצמו, חלוקתו משאר מקומות, ובירורו ליציאה

ופש הוא לשון שחרית ונפש הוא כח התמלת השחרית וינפש היינו כי לאחר שעשה והתקיים הדבר שעשה היינו שחרית עשייתו ע"י שכלול העשייה והיינו שביחס לעשיית הדברים הנפרדים לא שייך נפיקא שעליין מחיה לותם לך ביחס לכלל הבריאה כדבר אחד יש כאן תוספת שנשתרה מכח הבריאה הראשונה.

שלושה גדרים במעשה איסור יציאה - גדר המעשה עצמו, החשבת הגורם כעושה, ויחסו למקום

והגדר השלישי, הוא מה דיליף בגדל שיהיה המלאכות עלמס, ודזה לא בעי הגדל נלמד ממקום שנלמדה המלאכה (כמו מלאכת הוצאה דילפי מהבאת יבראל, לך גדרי המלאכה כהוצאה והוצטה ילפי מעגלות, וזריקה ממחטין

שלושה גדרים בדבר שנעשה בו - גדר הדבר לעצמו, גדר חלוקתו, וגדר בעלות האיש

והנה על לך החמור במשמעותם הנפרדת שיש בזה להגדירם כל אחד לעצמו, תהיה משמעותם כאחד בגדר נוסף על החמור, ונמצאם במשמעויות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בשלוש, ונפרטם מהמשמעות היסודית ומעלה.

סימן ה

תחילת היום קונה עירוב

א. קניית עירוב בבין השמשות משום תחילת קדושת היום

בין השמשות קונה עירוב ברש"י - קדושת היום והוכחה מתרומה דאיכא זמן דמצי מבעו"י

ועפ"ז נראה לתרץ קושיית רע"ק להה להקשו בין לר' יהודה מפתח שער החצר, והקשה להה לעיל משמע דלמי פתח החולס מיקרי פתח חית לן למילף מיניה ולה מהיכל, ומשמע דלחית למילף מהשיעור הגדול, וכיון דר' יהודה יליף מחולס שהוא גובה מרבעים, מה יקשה דנילף משער החצר הה חולס גדול ממנו. וי"ל דלפמש"כ דגדר הלימוד הוא דמבוי גופה יהיה כפתח לחצרות, מ"כ יש לנו לדקדק דלף חס פתח החולס מיקרי פתח, וחית לן למילף דמבוי להוא משוס פתח, יש לחלק לפתח דהיכל הוא פתח לבית, ודולי יש לחלק שפתח לבית חינו בחותו גדל לפתח לחצר, וכיון שכן דולי יש לנו ללמוד דוקא מפתח החצר שהוא דומה ביותר, ודף לר' יהודה שיש לומר דזה שכרח בין לחומרא ובין לקולא. דך זה רק ביחס לפתח החצר, דך ביחס לחולס והיכל הרי שניהם פתח בית, ודי כתיב פתח בשניהם, דכן יש לנו ללמוד מהגדול ביותר.

סימן ו

יוצא חוץ לתחום

א. שביתת ד׳ אמות מול תחומין וגדרי אוויר מחיצות

הבדל שביתת ד׳ אמות מתחומין - שביתה במקום מול שביתה למקום ושילובם ביוצא חוץ

אך המעשה במשמעות מעשה דבר בדבר היא משמעות המשכית ויש בו ליחוד חלקי המלאכות לסיפור לחד, והמשכיות יש בה משמעות של שינוי ומשמעות של חילוק, וכלוגמא כשנגדיל מעשה נוכל לומר שהחפץ עבר ממקום למקום, וממילא לא נצטרך לומר שהיה המקום הקודם מקומו, ואם נאמר שהמקום הקודם מקומו נוכל לומר שהחפץ עבר ממקומו למקום אחר או למקום שאינו שלו, כי משמעותו ההמשכית של המעשה כמאפשרת שני חלקי מלאכות בדבר אחת אינה מצריכה להגדיל את המלאכות הקודמת כחלק ממשמעות המלאכות הנוכחית.

יסוד אחידות מקום באוויר מחיצות - היות המקום כאחד לתחומין תלוי בשביתה מבעוד יום

ומהא לסבר ר״י למהני פי תקרה לף ביחס לזה הרי ליה שהוא סובר שיש בהלכה שאינה משמעות אלא לגד שלה להגדיל המקום בכללותו, כי יש בכל לד עיקר גדר שיש בהיות בכללות הלדים יחד. ומזה יש להקיש לדין קורה, והיינו, שלף אם נאמר דקורה מקום מחיצה, אין ביאורו דשווה דין קורה למחיצת עשרה, אלא שיש בקורה להועיל יחד עם שאר מחיצות לתוספת בהגדרת המקום כמחוץ (משא״כ למ״ד להוי מקום היכר שאין הקורה נוגעת לתוספת גדר במחיצות המקום אלא להיכר בעלמא), וכיון שכן הרי שהיה לומר שאין משמעות לקורה אלא בהקדם היותה חלק מכלל המחיצות, וזה אין לכ׳ למה לביותר מכן אין הקורה נכללת עם שאר מחיצות, והרי היא לעצמה, ולעצמה אין לה להועיל כלל כמו שאין מועילה במקום שאר מחיצות.

הקושי מעיר שכולה בתוך תחומו - נחשבת לו כד׳ אמות אף שלא שבת באווירה

ובאמת לף לפוטרים לא נעי שיהיה הכורך בחשיבות המלאכה עצמה, שלף שאין חייבים אלא משום חיוב לרשות חיוב, אין לריך שיהיה הכורך תלוי בגדר רשות החיוב, וכמו כורך המתקיים ברשות הרבים דווקא (וכמו מה שאמרו בחופר גומא שאין הפטור משום שאין לריך לחריצה זו חפירה שיש בה, אלא לפילו לי נעי לה משום כורך אחר כבר היה בזה לחייב, וכמו שחלקו בין חופר בשדה לחופר בבית, ולי נעינן לכורך במשמעות המלאכה מה שייך לחלק בזה, וכי לי נעי לזריעה בבית אין לחייבו משום בונה וכו׳, אלא ולאי לף למאן לפוטר באינה לריכה לגופה אין זה משום שחסר במשמעות המלאכה, אלא משום חיסרון בחשיבות המעשה שלה. ולכמ״ל).

הספק אי איתא לתחומין למעלה - חילוק בין רשות קרקע גמורה לגדר קרקע בכללית

והנה מהא דנקטו ליתנא דמבוי שלילו אחד אחוך ולילו אחד קלר, משמע דגדר לופן זה הוא בכורת המבוי (ולאין גדר לד בכל כותל כשלעלמו, ולף לא בשניהם יחד, אלא במקום מבוי ובלדליו המוגדרים ע״י כתלים), אלא דיש לעיין אם גדר זה מוקדם לגדר הגלרך במבוי המתוקן, והיינו, דלולי דתקנו חכ׳ אין לאי וקורה, אכן היה לריאות מקום המבוי שלילו מ׳ וכו׳, אבל אחר דבעינן לתיקוני רוח רביעית,

כבר אין למעלה גדר במקום המבוי ובמדליו מחמת כתלים שבשתי רוחות (להא גדר לא המעמד כאחוד או כקבר הוא ביחס לאחיד גיסא), אלא לי דינו שמניח קורה באלכסון יהיה גדר מקום המבוי כולו באחת, וקורה העומדת באלכסון היא יושבו של מבוי (היינו, ביחס לגדר מקומו של מבוי, לכאורה אין משמעות באחוד הכתלים כשלעצמם, אלא רק במה שיש להם להגדיר מקום המבוי, ובהיעדר מחיצה לרוח רביעית לא יוגדר מקום המבוי (בד' לדדיו) אלא בהם, בהיות קצותם מסיימים אותו הלא, אבל בהיותו מחוקן ברוח רביעית, יהיה מוגדר ע"י התיקון), ואי דינו להניח כנגד הקבר, הרי שעל כאן הוא מקומו. או שנאמר זה גדר מקום המבוי עכ"פ. אלא שאמרו חכ' לתקן רוח רביעית, אין התיקון אלוי להיות מגדיר מקום המבוי, אלא בהיפך לגדר התיקון ומקום הנחתו הראוי מוגדר ע"י מקום המבוי. ועכ"פ הא משמע שהוא גדר במקום המבוי.

חלקי קרקע באחד במדידת תחום - חילוק בין דיני חלוקת רשויות למדידת מרחק תחומין

וע"כ יהיו כל חלקי קרקעות אחד לגבי זה, וש במדידת מרחק לכלול כל חלקי הקרקעות, ואלף בזה ואלף בזה יהיו אחד לענין מדידת אלפים, וע"כ כל שיש להחשיבו כקרקע יחשב לענין זה, אבל במקום שאינו רואה מרבעה, ואין הוא מוגדר כקרקע לעצמו, יש לדון אם נחשב כנ"ל לענין מרחק אלפים, ואם יהיה בתוך עשרה לא מיבעי לן אף שאין הוא קרקע לעצמו, כיון דלית ביה ד"ט הרי הוא בכלות לקרקע עולם, והיינו, אלף לגבי רשויות כל שגבוה ג' כבר אינו נחשב חלק מקרקע שלידו, הכא לא הוי חלוקה, וכמשנ"ת לחלוקה הנ"ל חשובה רק לגבי הגדרת רשות לקרקע שהוא גדר מפריל, היינו, להחשיב קרקע מסויימת, שאין גדרה רק קרקע, אלא ביחס לרשות אחת, וש בגובה ג' להפריל. אבל לגבי קרקע כללית, וביחס להגדרה שאינה תלויה בקרקע שנלטרך להגדיר חילוק קרקעות, אין בגובה ג' כדי להפריל, ויחשב כחלק מהקרקע (והוה כמו עמוד תשעה), וכן הוא בתחומין, שאמנם גדר תחומין הוא ביחס להליכה, ובאינו רואה ד' אינו חשוב מקום הילוך, אבל הרי אין אנו צריכים להגדיר מקום הילוך, אלא הילוך שיש בו התרחקות ממקום, אלא לכאין שאף

עומק גדר מרחק אלפיים אמה - שיעור המקום שיש בו התרחקות ולא מרחק מנקודה

מקומו, היינו, נקודת שביתתו שממנה מודד לאלפיים הרי היא כקרקע, יש לדון אם דבר שאינו קרקע ואין רשות קרקע, יש לו יחס מרחק לקרקע הנ"ל. וכן מי שאבד במקום כזה, אם נחשב שביתה לגבי תחומין שנחשב מרחק לאלפיים מנקודה זו.

והביאור בזה, כי אין מרחק לאלפיים אלא כגדר התרחקות מדבר שתם, היינו, שנחשיב מקום שביתתו כנקודה שאין להתרחק ממנה, שבזה הרי היה לומר שאף התרחקות בגובה הוה התרחקות, ואם יעלה השמימה לאלפיים גם הרי התרחק. וזה אינו, שאין מקומו דבר, אלא מקום, ואין מקום אלא כקרקע, וע"כ לא תהיה התרחקות ממנה בהיעלמות, אלא כהלטבר מקום שיש בו התרחקות. וע"כ יהיה לאלפיים כמות מקום, שהנמלא חוץ לה הרי שנחשב שהתרחק, משום שעתה בכדי לחזור למקומו יש לו להלך את כל המקום הנ"ל, והוה כמו הליכה בינו לבין מקומו, והיינו, יליכה האמורה בפסוק, היינו, היותו במקום שהגיעה ממנו למקומו יש בה גדר נוסף לבד ממרחק הליכה שתם, וזה בהיות המרחק מכיל מקום שיש בו גדר התרחקות שתם, והיינו חוץ האמור בלימול לאלפיים. וגדר זה הוא כמו שנאמר שמי שנמלא בתוך מקום זה, אין זה נחשב שבטל ממנו שם המקום ההוא, ואף שאין הוא המקום הנ"ל, אבל עדיין יש לו שייכות עם המקום שנאמר שנחשב חוץ לזה, שסתם מקום שאין לו שייכות למקום זה, אינו נחשב חוץ לזה, ואין לומר כמי שנמלא בארץ אחרת שהוא חוץ לאיזה בית שבארץ זו, אלא הוא מקום לעצמו שאינו מקום זה, ומקום שיש להחשיבו כחוץ למקום מסויים, הרי זה משום שעליון יש בו שייכות לאותו מקום. אלא שזה שייך רק במה שיש להחשיבו באותו הגדר כמו המקום המסויים, אבל אין לומר שהעולה מעלה בחוויר שילא מעיר מסויימת, אלא אין הוא כלל בארץ, ואין זה יליאה ממקומו, אלא יליאה ממקום בכלל, וזה מה דבעו בתחומין למעלה מעשרה, היינו, רשות תחתית (וכמו מה שאמרו שלא ירדה שכינה לארץ, והיינו, שאין בשלילה זו להרחיק השכינה ממקום מסויים כמו המשכן, אלא הרחקה מהארץ בכלל שאינה רלויה להשרות שכינה, או שאין רלוי לשכינה

לקכון שם). אבל אין זה גדר בהילוך, שהרי אין להגדיל הילוך בקרקע במי שמרחף מעל ג״ט לקרקע, ואין צריך לי״ט לבטל שם הילוך הנ״ל מקרקע שתחתיו, אלא לכמו שאמרנו הרי אין הילוך האמור בקרקע מסויימת, אלא בקרקע בכלית כמו ארץ, והיינו, במה שיש להחשיב את התקדמותו ביחס לקרקע.

כלתה מידתו בעיר מול מערה - חשיבות חיובית של עיר לעומת גדר שלילי במערה

והנה עיקר ענין מרבעה לדדים נגדיר ע״פ האמור, שהגישה אל מקום (הכולל את כל דדיו ומהותו) מן החוץ הוא מחולק למרבעה דדים, והיינו, שישנם מרבעה דדים מהם ניתן להשפיע עירוב על מקום, והמקום מוקפע ע״י מרבעת דדיו, וכל דד משפיע בחופן כולל על כל הדדים, ועל כל המקום בהגדרתו, והיינו, על אף שבעיית העירוב אחת היא, והיא חוסר הגדרת המקום לעצמו, אבל חיבור לותו מקום ושאפשר שיתערב, מחולק למרבעה חלקים שיוגדרו כל אחד לעצמו לדיניו הנוגעים לכל אחד (ותליא בזה גדר דין עומד מרובה בכל אחד, ודין פרוץ במילואו, ועוד) ויפעיל בחופן כולל על כל הדדים המשפיעים על מהותו של המקום הכולל והאחד. והיינו שאין חלקי העירוב המערבים את המקום הגלה להגדרה מערבים לותו מקום היותם מערבים בכח ומקלקלים בחיוב, אלא מהיות השטח בלתי מתגדר בהיות החלקים המערבים קיימים.

גדר ד' אמות שחוץ לאלפיים - תלותם בקביעת האלפיים ובשביתה מבעוד יום באוויר מחיצות

והנראה בבירור דיקוק הנ״ל ובהקדם גדר דין עקירה והנחה הנ״ל, ונחל בחילוק הנושאים האמורים (ויבואר״ה לקמיה). דעיקר דין עקירה והנחה הוא מגדרי המעשה להמועיל בעשייתו, ואין לו שייכות למקום או לחפץ מלבד חשיבות המעשה. וגדר דקלוטה כמי שהונחה, הוא גדר בדשות, ובמה שמעשה הולאה הכולל הנחה בדשות נגמר ע״י שנקלט, לכיון שיש בכוח דשות לקלוט, אין תוספת במעשה שלו בהנחתה (לגבי מה שנעשה בחפץ ע״י המקום הול״ל נקלט כהונח, ולגבי מעשה דעושה בדשות הול״ל הקלטה כהנחה). וגדר מונח הוא ביחס למעשה שנעשה בחפץ (שהעשיה היא הנחה, והנעשה הוא חפץ מונח, כמו הזנה ומוזן, הנעה ומונע). וגדר נח הוא גדר בחפץ כמצבו ולא כחלק מגדר מעשה הנעשה בו. וגדר לוויר שאין סופו לנוח הוא גדר בלוויר, שאינו כשאר לוויר שיש לומר שיהיה גורם שיהיה החפץ נח. וגדר אין סופו לנוח שאם, הוא בחפץ שנמצא במקום, או שפעולה שיש עליו תגרום לו לנוע בלי סוף (ביחס לכוח הפועל עליו מעשייתו של המוליך).

סיכום גדר אוויר מחיצות בתחומין - דיני תחומין תלויים במקומו של אדם ולא בקרקע

ונקדים להוליך מדעת מה שהיה לומר דלין העברה כשינוי מקום חפץ נובע מגדר רשות שבה נאסרה, היינו, דה״ר, שאף שיש למצוא בדין העברה מכלל איסור הולאה מרשות לרשות אנו למדים שהעברה חשיב שינוי במקום חפץ, אין זה מקום חסרון לחילות משמעות היות חפץ בדה״ר ומה שהיא לותה הרשות, שנאמר לכאן הוה כשני רשויות.

חילוק מלאכת הוצאה מיציאת תחומין - הוצאה תלויה במקום חפץ ותחומין במקום האדם עצמו

(ויותר מזה שאין גדר יכילה לתחומין משום העברה שיש בחלס ממקום למקום, שהרי אין מקום שאין לנאת ממנו אלא במקומו של חלס, ומה שייך לומר שאין לנאת ממקומו, והרי כל מקום שיהיה הוא מקומו, וביתר ביאור החילוק בין הולאת חפץ למלאכת הולאה ליכילת חלס חוץ לתחום, שגדר מקום האמור לגבי הולאה אין הוא ביחס למקום חפץ אלא ביחס למקום חלס, וע״כ שייך שיהיה שם העברה ד״ר ברשות הרבים, והולאה והכנסה, אף שכל מקום שינוח החפץ הרי הוא מקומו, כיון שאין גדר הולאה במקום חפץ עצמו, אלא ביחס למקום שנחשב לחלס. ובזה יהיה הבדל בין רה״י לרה״ר, ול״ת דרה״ר, אבל ביכילת חלס כזאת לא יהיה איסור, היינו, ביולא מרה״י לרה״ר (ועוד אלא יהיה גדר הולאה במלבושיו מחמתו וכו׳). ואף אי ס״ל לאין חי נושא את עצמו ואפ׳ בחלס, יכילת חלס היא חשיבות ברשות ולא חשיבות בו. וע״כ לא יועיל מה שנחשב המקום לאחד לגבי תחומין שהוא ביכילת חלס, והיינו, שגדר הולאה הוא ביחס למה שנחשב מקום לדבר, חשיבות בדבר, ובשינוי מקום יחשב שינוי חשיבות, אבל בתחומין גדר מקומו הוא במה שיש חשיבות בהישארות במקום אחד (ובחלס היה גדר זה גם בהולאה היה נאסר להוליך אפ׳ מרה״י לכרמלית. והבן) לענין שביתה לשבת.

וע"כ לא יהיה תקיפות כמה שהמקום לחל לעצמו חלא כמה שהוא נחשב לחל לענין מקומו, וזה רק בזמן קניית תחומין, לכיון שיש במקום המוקף גדר יקיפה לחת לענין שלינו נחשב חוץ להלי יקיפה, והיינו, לוויל מחילות. שלף למנס ללגבי רשויות לשבת אין גדר בלוויל מחילות חלא ביחס לשימוש ולא ביחס לקרקע, לבל גדר יקיפה לתחומין הרי הס גדר לשימוש, ולא גדר מקום, והיינו, שמה שנחשב מקומו של חדם הוא לא כמה שהוא מונח בקרקע זו, שלין הוא חפץ שיש להחשיב מקומו ביחס לקרקע שמונח עליה, חלא ביחס לשימוש במקום, והיינו, לוויל מחילות, שיש במחילות להגדיל שימוש הנעשה בלוויכן כשימוש לחל, וכיון שיקיפה לחדם הוא בגדר שימוש, הרי יש בחיוב לוויל שימוש שנעשה ע"י מחילות להגדיל יקיפה בכל המקום. וזה הגדר רק ביקיפה, והיינו, שכיון שגדר יקיפה אין היא שימוש עצמו חלא הכנה לשימוש, והרי שגדר יקיפה הוא ביחס לשימוש קבוע, ומקום שיש להחשיב שימושים שבו לשימוש במקום לחל, גם קביעת מקום שימוש תחשב קביעה בכל המקום. לבל לחל שקנה תחומין כבר נקבעה יקיפתו ותחומיו, ולין מקום לחיל שלינו מקומו, מועיל לעניין תחומין למקום לחל, שלין מקום לתחומין גדר לשימוש קבוע, שהרי אין זה חלא גבול מקומו, ולא מקומו ממש. לבל במי שהולילוהו חוץ לתחום, לף למנס שלין לו לקנות תחום חדש, לבל כיון שיש לו לקנות לרבע לחות ליקיפת מקום, הרי זה כחילו יש לו לקבוע מקומו מחדש, והוי כמו מי ששבת מבעוד יום, ושבת בלוויל מחילות, לכיון שלין להחשיב שימוש דד"ח הללו שנתנו לו כחלק משימוש לחר, הרי שקובעים הס שימוש לעלמס, והיינו קולא שהקלו חכ', בילא שלא לדעתו שנתנו לו המקום שילא לשם להחשב כמקום קבוע.

ב. מחלוקת התנאים בדין ספינה וסוגיית רגלך

מחלוקת התנאים בדין ספינה בשבת - חילוק בין ר"ג וראב"ע לר' יהושע ור' עקיבא

ולכאורה נראה לדחה נחלקו ר"ג ורלב"ע עם ר"י ור"ע, דסבר ר"ג שגדר מה שנתנו לו חכ' הוא כמו יקיבה לתחומין בלי התחום, ור"ע סבר שלא נתנו לו חלא לרבע לחות לשימוש שלינו קבוע, ומה שיש לחדם להגדיל לרבע לחות לידיה בפועל, וכמו גדר לתחתיו. וזהו מה שכתב תוס' במח' רבה ור' זירא בסברת שמואל שהלכה כר"ג רק בספינה, שלין לי בסברת ר"י ור"ע, לכיון שם"ל כר"ג בספינה הרי שנתנו לו לרבע לחות ליקיפת תחום, ולא רק לרבע לחות לתחתיו, ל"כ יקשה מלי שנח בדספינה נתנו לו ובדיל ושהר לא נתנו לו. ולחרו שם בגמ' כמה לעות בסברת ספינה, לרבה סבר שהוי מקום לשבת בלוויל מחילות, ור' זירא סבר מקום שספינה נוטלתו מתחילת לרבע ומניחתו בסוף לרבע, ורבה סבר בסברת ר' זירא שיך גם לר"י ור"ע, ור' זירא לא סבר כן, ור' זירא סבר דלא מהני לוויל מחילות לספינה, כיוון דלהבריח מים עשויות, ורבה חלק. ושניהם דברו לפילו לדעת שמואל דס"ל לקמן דלגבי היקף לילה דמה שעשויות להבריח מים הוי חסרון, ודכאורה יקשה להיה לגמ' לתלות דין זה במח' הנ"ל, וכל זה לריך ביאור.

ביאור לישנא דנוטלתו בספינה - ד' אמות ליוצא חוץ לתחום חלוקות מד' אמות

והנה בגדר דספינה נוטלתו, כתב ברש"י שלושה פירושים, ומליצנת דגמרא למניחתו בסוף ד"ח, היינו, במקום שיהיה לסור לו לם היה הולך, וממה שלא למרה הגמרא חוץ לד"ח, משמע שהוא גדר במה שכן מותר בתוך ד"ח, והלסור הוא במה שלין זה בתוך ד"ח, והיינו, שבספינה לין גדר ד"ח שיש לתת לכל מי שילא חוץ לתחום. והנה לין ד"ח שיש למי שיולא חוץ לתחום מוסכם לכולי תנאי, ומשמע שלף שלין למי שלינו בתחומו היתר ללכת חלפיים, משום דלא קונה תחום, ולין ללכת שלא בתוך התחום, הליכה בתוך ד"ח לא תשובה הליכה החסורה חוץ לתחום, והנה זה ודאי שמי שנמלא בתחומו לין לו ללחת חפילו משהו מחוץ לתחום, משום שילילה מתחום לין היא נוגעת למה שיש לחדם ד"ח סביבו, כיון שלין היא נקבעת ביחס למקום הנוכחי, חבל מי שכבר יצא חוץ לתחום, והרי שלין מקומו הנוכחי נמדד ביחס למקום תחומו, ולף לם יתרחק ממקום תחומו יותר ע"י ד"ח חלו

שקיבל שרי, שכבר ילמ ומין יציאה מחר יציאה (ויש לעון לכ"ק לתוך ב"ק יכנס, מי שרי ליה לבחור בד"ק לחית ליה), ומה שחסור לו לגחת מד"ק חלו הוא מקום שנחשב יולא ממקומו, כמו מי שיולא מחלפיים לתחומו, לבל אין זה מקום תחום שילא ממנו.

מדידת תחום וד' אמות בספינה - אלפיים לפי קרקע עולם ומחלוקת בד' אמות בקרקע ספינה

והנה משמע דלכ"ע מודדים אלפיים לתחום לפי קרקע עולם, ולא לפי קרקע ספינה, ואפילו לכ"ג חשיב שילא מחוץ לתחום. חלא שיש לעון אי אדבע אמות דאית למי שילא הוא בקרקע עולם, או בקרקע דספינה, והנה אף כ"י וכ"ע דהחמירו אמרינן עלייהו דלא ילאו רק מאדבע אמות ולא אמרו שלא זזו כלל, והיינו, דאף לכ' זירא דס"ל דחלקו, אי מהני האי דנוטלתו, דלכ"ג מהני שילא חוץ לאדבע, ולכ"י וכ"ע לא מהני, הוא דווקא לגבי הילוך כל הספינה, אבל לגבי אדבע אמות לא חלקו, ואף שנוטלתו חוץ לאדבע, ואף אם הולך למערב והיא למזרח, ומשמע דאף לכ"י וכ"ע יש לו אדבע אמות לפי קרקע דספינה, אלא דסבר כ"ג דכיון שנוטלתו וכו', וממילא אין להגדיל בספינה אדבע אמות דתחום לפי קרקע עולם, והרי שאין בקרקע דספינה גדל קציעות ביחם לתחומין, וכיון שכן גם הילוך בכל חלקיה לא יחשב כיציאה חוץ לתחום. אבל כ"י וכ"ע סברי דאין ד"ת אמות הללו נמדדים ביחם לתחום, היינו, קרקע עולם, אלא ביחם לאדם, וספינה הוי קרקע דשימושו, ויש לקבוע בה ד"ת. אבל רבה סבר דבספינה המהלכת כ"ע יודו שמותר, וכדאמרן בדעת כ"ג. ולא חלקו אלא בעומדת. והנה ממה שאמר הסברא דשבת בשוויר מחיצות, והיינו, בתחילת שבת (דאמר רבה מבעוד יום, והרי בזה ספינה הוי יותר מליר וסהר), משמע שגדר היתר דאית לכ"ג הוא מתחילת שבת, ואף בהמהלכת בתחילת שבת, דכיון שבשבת בשוויר מחיצות שם הוי שביתתו, ואף שעמדה בחמשע שבת ורק אז יש לו לקנות ד"ת, כשקונה קונה בשוויר שבשבת בו מבעוד יום. וכ"י וכ"ע סברי דכיון שהיתה בהמהלכת בתחילת שבת אין לו לקנות שביתה משום לנוטלתו וכו', ואפילו לגבי ספינה ומהלך אית כולה, אבל אם עמדה אפילו בחמשע שבת, עתה יש להם לקנות ד"ת קבועים בספינה, ואף אחר שהלך לא יהיה להם אלא האי ד"ת, והיינו, דמה דמהני מה שנוטלתו הוא רק אלא למנוע קציעת שביתה, אבל אחר שנקבע ואפילו בחמשע שבת אין נוטלתו להשפיע על ד"ת אלו. ומשמע דאם לא היה מועיל שבת בשוויר מחיצות דהחילת שבת לכ"ג והיה קונה רק בחמשע שבת משום שעמדה, גם היה מועה לאין לו אלא ד"ת (ולפי מה שפרש"י בפירוש אחרון (וכתב דזה עיקר), ל"ל דלא סבר כן ר' זירא, וגם בזה נחלקו רבה ור' זירא, אי מהני מה שנוטלתו לכ"ג אחר שעמדה וקנה שביתה אלא שבת בשוויר מחיצות. וכן משמע דא"כ הוה ליה להקשות לר' זירא מדיוקא דמתני', דאמה לא חש ר"ג לולי עמדה בחמשע שבת וקנה שביתה אלא ע"י שביתה בשוויר מחיצות (דלר' זירא הוי מחיצה גרועה), ועתה לא מהני מה שנוטלתו, וכמו לכ"י וכ"ע. ואמנם ברש"י כתב דלהאי ליכא אפילו עמדה, מותר אחר כן בשעת הילוך, ואפילו לכ"י וכ"ע, ולא נחלקו אלא בשעת עמידה, והיינו, דרבה סבר דאף אי עמדה אחר שהלך מותר לכ"ע, ולא דיבר רש"י דיוקא דרבינ"י שרצו להחמיר, להאי ליכא, דקשה דאם לא נחלקו אלא על שעת עמידה מה שייך להחמיר, וכי לא היו יודעים אם ספינה מהלכת או עומדת. ול"ל לליכא זו דכיון שגדר ההיתר במהלכת הוא משום שמוליאתו מד"ת קודמות, בחמשע פסיעה יתכן שהלך הספינה ולא במהירות, ויניח רגלו שניה מחוץ לד"ת לפני שילאה רגלו הראשונה מד"ת, שלריך שהספינה תהלך מרחק ד"ת תוך זמן לעד אחד. וזה שהחמירו על עלמם אף שעתה היא מהלכת ד"ת כדי פסיעה, לפסר שתאט הליכתה, וזה שכתב רש"י לאמת עמדה פתאום. אלא שיש להקשות לפ"ז היה להם אלא להלך אפילו בתוך אדבע אמות, דכיון שקונים כל פעם אדבע אמות, אם יש להשוש אלא הולכת הספינה אדבע אמות כדי לעד אחד, הרי שהגיאתם לקלה ד"ת שקנו, ובהנחת רגלם יולאים מזה. וכ"ל לאף לכ"ע בתוך ד"ת מותר, וזה גדר בקרקע ספינה. וכ"כ. וע"ע לקמן. וברש"ל מחק מילים אלו וכן כל ד"ה הלכה, ונרלה לעתו משום דהא אית רק לכ' זירא לית ליה שבת בשוויר מחיצות, ואנן כרבה דייקינן דבמהלכת לא פליגי, ואפילו

כ״ע, וליכא למימר הלכה כר״ג. ונראה להקשות לדבריהם מה שיש להקשות בדרב אחא בריה דרבא ורב אשי במהלך השקו״ט, דהלא משנה ברורה היא דחלקו בספינה דר״ג ורבא״ע הלכו, ור״ע ור״י לא זזו, ולפי מה שבירארנו לעיל ס״ל דכיון שהעמדנו לחייבי בזמן שיש להסתפק אי ליכא לנוטלתו או לא, ובמשנה כתוב שרצו להחמיר, אפשר דאף ר״ג מודה לדורדאי עמדה אסור, אלא דלא רצה להחמיר, ומהיכי תיתי לחלק, וכדרבה, שנאמר הלכה כר״ג אפילו בעומדת, ומשום הא דרבה. והוכיח לו רב אשי מברייתא דר״י דאף בעומדת סבר ר״ג למותר, דהא פסק ר״י כר״ג, ומדוע החמיר על עצמו, ובהכרח דהא דפסק כר״ג הוא במהלכת, ומה שהחמיר הוא בעומדת, ומשום דהוה כדיר וסהר דפסק כר״ע. ואחר העיון נראה לאפשר זה אף לגירסת קמא, וע״ל דמה שאמרו להלכה כר״ג, היינו, ולא מטעמיה, דהוא התיר אפילו בעומדת, ואפילו בלא שבת מבעוד יום, וכמו בדיר וסהר, אלא ממה שאמר רב הלכה כר״ג בספינה ולא אמר רק הלכה כר״ג, משמע דרב ס״ל שיש גרירותא בספינה מדיר וסהר, ועכ״פ הלכה כר״ג למהלך את כולה ומטעם אחר. וכן משמע מהא דשמואל פסק כן רק בספינה ולא בדיר וסהר. וטעם שביקשה הגמ׳ הוא טעמא דרב ושמואל ולא דר״ג. וכ׳ זירא שבר להאי מעליותא הוא מטעם דנוטלתו, ורבה סבר וכו׳. אלא שהיה קשה לת״כ אין זה מקום להלכה כר״ג, שיש לומר דבזה לפ״ע יודה, ויש להעמיד את המשנה בלא שבת ובעומדת, וכמו בדיר וסהר. ונאמר להא לכתבה המשנה המעשה בספינה הוא מקום מחלוקתם בדיר וסהר, ולא דין נוסף. והוכיח דב אשי מברייתא שיש בספינה מחלוקת נוספת, והיינו, לסבר ר״ג לפ״ע בדיר וסהר יש להתיר בספינה, מקום שאין לחקום שעמדה או שעומדת, ופסק ר״י כוותיה, ומוכח מזה דלא ס״ל לר״י ור״ע להא דר׳ זירא ורבה, ומקום הכי תלו רב ושמואל הלכה לספינה דר״ג, ומה שאמרנו לגירסת גרירותא בספינה דרב, היינו, לגבי מה שאין לומר דה דכולה כת״ק בשבת בחמלע שבת, וכדיר וסהר. ויש לומר דזה שני סברות, או מקום למחילות ספינה להבריח מיס עצמיות, או מקום דלא קביעא, וזה מה דלא אמרו ר׳ זירא ורבה כאידך, דסבר ר׳ זירא דגריעותא דספינה מקום דלא קביעא, וע״כ אין לומר דכולה כת״ק בשבת בחמלע שבת אלא מקום שנוטלתו, אבל לא יועיל לזה מה דשבת מבעוד יום, מקום למחילות וכו׳, ורבה סבר דגריעותיה מקום למחילות וכו׳ אבל בשבת מבעוד יום ליכא להאי גריעותא, אבל מה דלא קביעא אין זה חסרון. ובאידך לישנא קמא דאייתי לפני שקנו שביתה, היינו, דאמר ליה רבה לר׳ זירא דבמהלכת אפילו ר״ע מודה, ובהכרח שאין חסרון בדלא קביעא, דכ״ש שהיה לו לאסור ללכת חוץ לת״ח מקום מחילות גרועות. ור׳ זירא אמר לאמנס היה לשביתה מבעוד יום להועיל אפילו בלא קביעא, אבל רק במחילות שיש בהם להגדיר מקום לספינה, ולא במחילות העשויות להבריח מיס, דהוו מחילות לבר. ולאידך לישנא דאייתי אפילו קנו שביתה ת״ל רבה לר׳ זירא וכו׳, ובאידך מה שאסר קביעות הוי גריעותא, נראה כך, שהרי גדר תחום אינו תלוי בקרקע מסויימת, וע״כ אין גדר מה שהתיר ר״ג בדיר וסהר, מקום שיש לו להלך בכל המקום להוא אחד, והיינו, שיש לומר שסיבת מה שאין איסור בהילוך דת״ח לאית ליה יהיה שייך בכל המקום, וזה אינו. שאין לתלות גדר איסור הילוך במקום, וכמו בחצי מערה. ובהכרח שגדרו מקום דת״ח לאית ליה חשיבי בכל המקום, ולומר דיחשב המקום כולו כת״ח, לא מסתברא דהאי ת״ח מקום הילוך הוא, ולא הוי קביעא לגבי המקום, אלא היינו טעמא, דכיון דהאי ת״ח חשיבא כדבר לא קבוע דיחס למקום, יש לומר שלא קביעא ת״ח כלל, והיינו, שיש לבאר למאי לא יהיה גדר ת״ח אלו כת״ח דהולאה, לאית להעדיר פחות פחות, ובאידך הוא, שגדר נקודת מקומו היא יציבה ויחס להילוך הוי דבר קבוע, וע״כ יהיה לה חשיבות להגדיר הילוך, וכמו שנאמר במי שיושב ויש מי שהולך לילו שאין גדר היושב שהוא יושב ליל המהלך, אלא המהלך הוא שהולך ליל היושב. וע״כ במקום שיש לו גדר מקום קבוע אין להגדיר הילוך, אלא דיחס למקום ולא דיחס ליציבה, שהיא לא קבועה דיחס אליו. וכמו שנאמר בשלושה שאחז יושב

בארץ ומחד יושב בעגלה ומחד מהלך שיש ליחס המהלך ליושב בארץ, ולא ליושב בעגלה, ולפ שלא היו רק שניהם, ולאי היה מתייחס ליושב בעגלה, ומ"כ כשמהלך בה הוי כאילו קונה בכל צעד מקום יציבה חדש, ובחצי מערה אין מועיל מקום המערה להילוך האסור הוא, משום שציותה שקנה מבעוד יום, וביחס לאותה השבת הוי כציותו, וזה חציבות בארץ עצמו, ויש בזה להגדיל הילוך. אבל בספינה לפ שיש לה מקום קבוע בקרקע שלה אין בזה חציבות ביחס להילוך, דהוא בקרקע עולם והרי היא מהלכת כמותו, ועי"כ יהיה גדר ההילוך לפי ד"ת לחית ליה. אבל בנוטלתו לל"ק ליתא למקום יציבה כלל, ולל"ד אין זה הילוך שלו אלא לספינה (ומעתה יש לבאר גם לישנת לכתב רש"י בשם רבו שהספינה הולכת למערב והוא הולך למזרח, והיינו, לאין הכוונה לחייבי בזה האופן, וכמו שהקשה רש"י שפיר. אלא כוונתו שאין להגדיל הילוך בריחבי ספינה הנעה כהילוך ביחס לקרקע עולם, שהרי יתכן שילך ממקום למקום בספינה, וישאר עדיין במקומו לקרקע עולם, ועי"כ אין להחשיב הילוך לספינה כהילוך ביחס לקרקע עולם).

גריעותא דמחיצה להבריח מים בספינה - שייכת לשביתה באוויר מחיצות ולא להילוך רגיל

והנה מה שאמרנו בגריעותא דמחילה העשויה וכו', היינו, כמו שיתבאר לקמן דמה שיש להגדיל הילוך ביחס למקום המוקף, ולא ביחס לנקודת יציבתו, הוא משום קביעות שיש למקום המוקף ביחס למקום יציבתו, והיינו, שבאותם ד"ת אמות להן מקום יציבה יש חציבות עליהם, דהוו מקום המוקף, וע"כ יהיה עמידה להילוך ביחס למקום המוקף, היינו, כל המקום כיציבה חדשה. אבל אם אין כל המקום חשוב למקום אחד, הרי שכל חלק וחלק חשוב כמוקף לעצמו. ועדיין יהיה חציבות במקום יציבה, וגם הילוך ביחס למקום המוקף יהיה ביחס לד"ת אלו, והיינו, שפינה שאין מחילותיה חשובים לאחד המקום, אבל בשבת בלוויר מחילות מבעוד יום אין גדר הילוך שלו ביחס לכל המקום, משום מחילות קרקע המקום המוקף, אלא משום קביעות שיש לאדם עצמו במקום, והוי כמו עומד בקצה התחום, שאין הילוכו ביחס לד"ת, אלא ביחס מקום שבשת שם. ולקמן יבואר למה אין חסרון למחילות עשויות להבריח מים ביחס לשביתה זו.

מדידת הילוך ביציאת אלפיים אמה - האיסור תלוי בביטול שביתה הנמדד לפי קרקע עולם

ואחר כל זה יתבאר ביתר למה אין הילוך ליציאת אלפיים נמדד אלא ביחס לקרקע עולם (לשון למ"ד יש תחומין אין ליסור לעלות למעלה), והיינו, לכיון שאיסור יציאה חוץ לתחום משום ביטול שביתה הוא, הרי שגדר מקומו הוא כמה שיש בכי יציאה ממנו שביתה לאדם (ואין זה ככל המלאכות שהם משום עבודה, ואי השביתה היא במלאכה שנעשתה, אלא גדר זה הוא כמו שביתת כלים דצ"ק, והיינו, שהאדם עצמו נחשב שבות ולא רק שובת (ומה להתם בעינן לעניד הכלי מעשה משום דהוה מבעוד יום)), וע"כ לא יהיה חציבות למקום ויציאה ממקום אלא כמה שנחשב המקום כמקומו עצמו, ומי שילא מתחומו הרי שאין הוא במקומו. וע"כ יהיה גדר מדידת דבר זה ביחס למקום קיום לאדם עצמו ולא תשמיטו, וע"כ לא יהיה חציבות מקומות חלוקים ביחס למדידת אלפיים, שאין חילוקי מקומות אלא ביחס לשימוש ולא ביחס לאדם. וזה הגדר אינו תלוי בכי אית לתחומין למעלה מעשרה או לא, ולא נחלקו אלא בגדר מה נחשב יציאה שלא נאמר אל יהי שלא במקומו, אלא שלא ילא, ואף שהוא גופו הדבר השבות כמלאכה, אין האיסור אלא בשעתו ובמעשהו. ונסתפקו אי למעלה מעשרה חשיב הילוך.

יסוד הדעה דרגל אחת ביציאה - חילוק מהוצאה שחציו כאן וחציו כאן אינו הוצאה

וכיון שפסי בירות הרי מגדירים שטח היטיב, הרי שיחסר לנו בזה רק משמעות אחד שבשטח, ולזה יועילו לומדין למה, שאחר שיש למחילות אלו משמעות אחד חיובית בלורתם, הרי שיש בזה לתת משמעות בשטח המוגדר הנ"ל במה שיש לו ליתן גדר בחלל. ובזה נפרדו שיעורי טפח ואמה, דשיעור טפח נוגע למקום שיש עליו שם חלל, וע"כ יהיה השיעור טפח שיעור חלל הפחות. ושיעור אמה נוגע למקומות שאין עליהם שם חלל, וע"כ יהיה השיעור שיעור חשוב למקום ביחס לחלל, והיינו, שיעור החמור. ועוד יתבאר בעז"ה.

סוגיית ר' חנינא בתשיב רגלך - קושיא מברייתא דאמרינן באחרים שהולכים אחר הרוב

ויש להבחין בין שני גדרי מקום הנמצאים בכאן, הן מקום המסויים כיד לאדם, והרשות

הכללית, והיינו, דולמי עיקר שם הולמה הוא ברשות, ולא במקום המסויים (היינו, מקום ד' וכו'), ואי לא למרינן קלוטה כמי שהונחה, הרי לליכא גדר הנחה ברשות, אלא רק במקום, ובילוע גדר הנחה למקום המסויים, שההנחה במקום שהוא חלק מהרשות חשובה כהמלמתו ברשות, אבל אין חשוב מעשה הנחה לגבי הרשות, כי הרשות הרי היא כעומדת לקבל

והדק היטיב מה דשינה לשונו הטה' הכא מהלכמן (ד"ה גזירה) בחשק דשמא יפחות, להתם כתב בטעמא דבעינן לשיעור ד"ט (אף להיה לשפר לאפוקי מחשק בפחות מכן), וז"ל וכיון לשפיקתיה מהיכר של מעלה לוקמיה מהרבעה לחשיבי בכל לוכתא. ע"כ. ולשון זו משמע לאין למלוה חשיבות בד' ביחס לחשק דשמא יפחות, רק לכיון דבעינן לשיהוי ביותר מטפח, הרי לשיעור חשוב שמלאנו היותר מטפח הוא ד"ט (ואמנם עדיין יש לדקדק מה שנקט לשפיקתיה מהיכר של מעלה ולא כתב סתם לשפיקתיה מטפח. ול"ע). אבל הכא כתב לדריך שיהא מקום הניכר וחשוב, ומשמע דהוא מגדרי היכר המדובר, ופירוש לפירושו דכיון לשפיקתיה מתחת הקורה, היינו, דלא נוכל למלוה תועלת היכר שימוש, במיעוט

מהלך הגמרא בין ר' חנינא לברייתא - חילוק אי הפסוק מגדיר מעשה איסור או מקומו

הממעט תחת הקורה, לא יהני מיעוט בשך טפח במקום המותר לשימוש, דהאי שיעור טפח לא מהני להיכר שימוש אלא מקום שהוא תחת הקורה, אבל אי שפיקתיה מתחת הקורה ותלה להכין מקום אחר, דריך שיהיה זה המקום בשיעור הנודע מגדרי חשיבות מקום, והיינו ד"ט. כך נראה לכאורה. ול"ד תועלת מה להוי מקום שימוש בתחת הקורה לגבי

עומק הפסוק רגלך ורגליך בקרי - יסוד בחילוק בין מעשה ההילוך למצב עמידת גופו

אבל הכא לא אחר בילוע זה עליון יש להקשות מאי שנא מעמוד ט' לכתב רש"י לקמן (ח.) דהוי בין קלר בין רחב, ומשמע דהמניח ע"ג חייב אע"ג דלא הוי מקום ד', ולא נתבאר חילוקו. והנה כבר בילאנו במק"א דדין עמוד ט' הוא מקום שמשמש כאחת עם קרקע שלגילויו, וחשיב תשמיש הרשות, ולקדקנו ממה שנאמר דין זה כאחלק מדין ג"ט וי"ט שהוא כגדר תוך ג"ט, וכמו שאמרו דלי לשפר לרה"ר לתילקט דרהיטני (ואע"ג דדחו לה ואמרו דהוא מקום הלכה לגבוד (וכמו דבילאנו שגדר מי לשפר וכו' הוא גדר בטורת כל הרשות, ודין בגבשושית או בשאר הקרקע חשיבות אחר על משנהו, אבל לבוד הוא מקום חשיבות שאר הקרקע לבטל אליה הגבשושית, ויהיה בזה נפק"מ לתפיסת לוויר י"ט מהיכא משחינן לה), עיקר הסברא קיימת, ובעמוד ט' שהוא סיבה חיובית שמכתפים עליו ומשמש כאחת עם הקרקע הוי מקום הא).

ג. שיטת ר"א בד' אמות באמצען ויוצא ברשות

השוואת גדר ההיתר ברבנן ור"א - גדר הבלעת תחומין לרבנן מול תחום חדש לר"א

וכל זה רק לרבנן ודיחס להסשעת מקום גופו על מעשה הילוך וההיפך, אבל לר"ח גדל ההיתר הוא משום מקום גופא, והיינו, דמה שחילקנו בין מקום גופו לעמידה לבין מעשה להילוך, הוא גדר רק לגבי הילוך ועמידה כתולשת הילוך, אבל ר"ח סבר שאמנם לגבי מעשה יש לומר כלעיל, אבל אין כניסה תלויה במעשה האסור, ומשום הבלעת תחומין, והיינו, ללרבנן כיון שנחשב שגופו עומד במקום שאסור לו להיות כבר בטל תחום לידיה, אבל ר"ח סבר לשא בטל תחום לידיה אלא דמה לשית ליה תחום אחר, ואין זה משום קנס, אלא כיון שאין יכול יותר להגיע למקום שבבת אין לו תחום להאי מקום, וממילא הוו ר"ח שלו תחום אחד (והיינו, שהיה לולי לומר שאף ר"ח סבר שבעומדו חוץ לתחום כבר בטל תחומו, ומשום לעבד מעשה ילילה, וכרבנן, אלא לסבר לעמילת רגלים הוה בכל אדבע לשות שסביבו, והוי כנשלח מיעוטו בתחום, ובזה לא חשיב שילא. וזה מה לשמרה הגמ' מאי לאו ר"ח לטעמיה, ולא הכריחה, והיינו, כלעיל, שהיה לומר שאין זה משום מקום, ומה שים לאדם ר"ח כמקומו, אלא זה משום לחשיב גופו בכל ר"ח. וזה שמרה הגמ' והסכימו דה כ"ע דזה משום מקום, וכמו בשי שיעון), אבל אם אפשר לו להגיע לתחומו, אין לתחומו ליבטל.

וכמו שטעו בתחילה שהותירו ביום הרלשון ולא ימכו על מה שאמר להם כי שבת הוא לה', ועתו כמו שקיווס, ולמחר בדוקר לאמר להם לאכלוהו היום. ולזה להוליך מליבם שאם עלתה בידם ולא נתלע הלחם יש לשומרו לזמנים אחרים ולאכול מלקיטת היום שלא נודע שיהיה בה סגולה זו שתותר לימים אחרים, ואמר אכלוהו היום כי שבת היום לה', ולא אמר שבת קודש אלא שבת, היינו שהוא יום שביתה מחמת עצמו ולא רק משום ימים אחרים, שבזה היה רק להיות משנה ביום השישי להכנה אבל לא יגרע יום זה מנתינה, אבל באמת הוא יום שבת בעצמו. והיום לא תמצאהו בשדה, אלא יהיה מוכן כבר בבית, ובילוי להם טובתו שאין צריכין לריכים לחיפוש. ואחר כל זה אמר להם שכך יהיה בכל הימים, שאשה ימים ילקטוהו, היינו שצריכים ללקיטתו, וביום השביעי שבת אין צריך ללקיטה ולא יהיה המן יורד בו. והיינו שאחר שנתנסו בזה יש להם להימנע מלשגה זו. אבל מן העם יצאו ללקוט עכ"פ, שלשגו לאכילת יום המחר, ואמרו אולי נמצא דבר אחר, והיינו שחשבו שאמנם משום כבוד ה' רצוי שלא ירד ביום קודש שלו, אבל לילים הרי יש מחסור בזה.

גדר ד' אמות באמצען לר"א - יישוב דבריו על עקר תרתי וקם אתלתא

ויש להקשות לכאן לאמר דבא ללרבנן תוך ג' כמעביר לא בעי הנחה ע"ג מאהו, והרי תוך י' לכ"ע הוה כתוך ג' לרבנן, י"ל דגם לא בעי הנחה, ואמאי פטור ביל עני ובעה"ב (ולרבא ניחא דס"ל לגר יל שמיה גר, אבל לאביי קשה, ולפ לרבא אם נרצה לומר דלא פליג ר"ע במעביר מרשות לרשות דלא חייב עד שיניח גופו), ול"ל לפ לכ"ע שאני למטה מג' מלמעלה מג', והיינו, מה דלאמרו בבריית לכ"ע מודו תוך ג'.

חילוק בגדר הברירה בתחומין - קניית שביתה זקוקה לברירה וד' אמות דחזרה אינן צריכות

ונראה לחלק לפמש"כ לעיל, ושיש לחקור אם גדר הברירה הוא בל"ל או בגופו, והיינו, לפ לכ"י לסבר שיש לו לבדור כל ל"ל, יש לחקור כמה ברירתו, אם היא בחיזה ל"ל רואה, או בעצמו, שבודר בחיזה חלק דל"ל הוא נמצא, בלפונה או בדרומה וכו'. ובלשון המשנה לחיזה רוח שילה, משמע שאין זה ברירה בעצמו. וכן משמע ברש"י לכתב יטול ל"ל, היינו, שבודר הל"ל. ונראה זה בדווקא, דאם היה גדר הברירה בגופו, לא היה לומר

חקירה בברירה בד' אמות או בגופו - דיוק מלשון המשנה לאיזה רוח שירצה לברור

ברירה כלל, והיינו, שסיבת מה שסבר כ"י יש לו לבדור הוא משום שעליין אין זה קבוע, והיינו, אלא קנה שביתה במקום מסויים, ואמנם מקום שכיבתו קבע, היינו, גופו עצמו, אבל אין זה לקבוע מקום. וע"כ יש לו לקבוע בחיזה רוח שילה, ובחלק זה לף כ"ש מוה לכאן שהיה יכן אין לו לקבוע מקום, אלא שנחלקו לר"י סבר שגדר מקום שהוא קובע הוא משום תחומין, ומקום הילוך, וע"כ לפשר שיהיו כל הל"ל לפניו. ור"ת סבר לקביעות לחית ליה הוא משום שימוש במקום, וע"כ גדר הקביעה במה שיש לו להשתמש ביותר, וזה ע"י שהוא בחמלטן. וביאורו כי גדר ל"ל אלו הוא שיעור מקומות שימוש רבים.

ואם כנים הדברים מעתה יש לנו לומר דלף לגבי יכן סבר כ"ל שאין הוא חלק ממקום הל"ל, והיינו, למקום שנמלא בו הוא גדר מקומו, ול"ל הם בגדר מקום לשימושו, ואין מקום הנחת גופו חשיב מקום שימושו, אלא מקומו הוא. וכן משמע ברש"י לאין להיות שנים שעומדים בריחוק ו' אמות, דאייכי בתופן למיבלע ב' אמות אל זה בחבירו. ומשמע דזה לכ"ע, ול"כ גם הכא ב' אמות, היינו, חוץ לו. אלא שזה ניחא לכ"י אבל לת"ק, היינו, כ"מ, יקשה מהו שאמר שמונה על שמונה, דאי אייכי ליש לו ל"ל לכל רוח מלבד עמידת רגליו, אין זה שמונה על שמונה, ול"ל דאמר להוא בחמלטן ניחא, דהוא אייכי אבבי ת"ק דאמר דאין לו אלא ל"ל, ואמר כ"ל דהוה חציו לכאן וחציו לכאן. וכן כ"י דאייכי על ל"ל כטבלה, והיינו, דלפני שבירר יש לו לקנות בשמונה על שמונה חוץ מעמידת רגליו. אלא לכ"מ אי אייכי חוץ מעמידת רגליו אין זה רצוי לקבותו שמונה על שמונה, ומשמע דבאמת אין זה חוץ לעמידת רגליו אלא הרי הוא עומד בתוכם.

מקום גופו הישן אינו בשימושו - חילוק בין מקום מקומו העצמי למקום שימושו לר"א

ובהקדם לזה ביסוד מח' כ"י וחכ' אי דה"ל מיערבא. ומלשונה בשתי סוגיות בגמ' ובתרוייהו משמע דכ"י וחכ' חלקו בעצם המושג אי דה"ל מיערבא, ובלי שייכות לגורת התיקון, דבגמ' לעיל שם יחיד ורבים נאמרה לעת כ"י כלין כללי ללעתו דה"ל מיערבא, ולעת חכ' אין דה"ל מיערבא, וכן הוא בגמ' פ"ק דמשמע

יישוב קושיית הגמרא היינו ת"ק - ת"ק בולל עמידת רגליו בשמונה ור"א חילק מחדש

לעיקר מחלוקתם הוא בזה דהי"ר מיערבת או לא, וביותר, לחיתא שם בגמ' להוכיח לזה דהי"ר מיערבת לפילו בלתות מהא דבעינן לללתות נעלות בילוסלים ובמחוזא בכדי שלא יתחייבו עליה משום דהי"ר, והיינו, לפשיטא ליה לגמ' דמה לדהי"ר מיערבת ע"י לתות נעלות זה בגלל דהי"ר מיערבת, אלא הוא ביטול דהי"ר ועילודא דהי"ו הוא. ופשיטא ליה ללתות שאינן נעלות הוא רק לי דהי"ר מיערבת, ומזה הכריחה הגמ' להאי לרך דהי"ר הוא במקום אחר מדה"ר, והיינו, להוקמה לגמ' לגון לעירוב בדרך דהי"ר דהא

ועכ"פ מלאנו כמה חלקים במעשה. העושה, המעשה והתולדה. והמעשה חלוק לעשייה, ומה שנעשה, וכגון ברליחה, העושה נקרא רולח, והמעשה חלוק, העשיה לריחה, והנעשה נרלח, והתולדה בעושה רלח, ובעשוי רלוח. (ואמנם לא מלאנו לגון עשוי, היינו, לרוֹחַ. כי הרליחה בנפש חיק, והנפש הרוגה, והחיק מת, והחלש חלל, והדם נשפך, ובשרו נגול. ואין זה דבר אחד שהוא רלוח) וכן באכילה, שהעושה אוכל, והעשייה אכילה, והנעשה נאכל, והתולדה בעושה אכל, ובעשוי אכול. (ולא מלאנו לגון עשוי כי אינו אחר שנאכל) ובמעשים האסורים מחמת היות הדבר העשוי, וכן להיפך במעשים שהם יכירת דבר חלק שאינו קיים לפני המעשה, כמו פסל ומלאכה. ובעושה יהיו שלושה גדרים לפשריים, גופו, לעתו, ולגונו. ובמעשה יהיו שלושה גדרים, העשייה, הנעשה, ומשמעותם הראשית. ובתולדה יהיו שני חלקים בעושה ובנעשה. ועוד יתבאר בעז"ה.

מחלוקת עגולות ומרובעות לר"י - חילוק בין מרחק מנקודה לטבלה המתחלת מרגלין

ובגמרא נקראת הולדה מרה"י לרה"י הולדה, והולדה מרה"ר לרה"י הכנסה. ומזה נלמד שהשינוי המשמעותי האמור נוגע למה שבהיות החפץ ברה"י יש משמעות שהוא כנוס, שרה"י כמ"ש הוא מקום מנוחה ושמירה. ובהיות החפץ ברה"ר יש משמעות שהוא בחוץ, שרה"ר כמ"ש היא מקום מעבר. ועל כן שינוי חפץ ממקום בעל משמעות זו למקום בעל משמעות כזו היא שינוי בעל משמעות, מה שאין שאר שינויי לשויות. והיינו, שלפ

הטעם לחילוק בין לפני לבירה - לפני הבירור מרחק מנקודה ולאחריו טבלה קבועה

שמשמעות המלאכה היא שינוי מקומו של חפץ, האיסור הוא רק כשהשינוי משמעותי.

מחלוקת רבנן ור"א ביוצא ברשות - חילוק אי ד' אמות מתחומו או תחום חדש

וזה ביאור מה שחלקו רבנן ור"ש בילה לגבי הרשות, והיינו, לסברי רבנן שמה שיש ליולה חוץ לתחום מרגע לשות, אין זה משום שיש לתת לו תחום חדש, אלא משום להיולה הרייהו כמי שנמלה בסוף התחום, שאין ליכך לפילו לשה, ומה שאנו לומרים שיש לו מרגע לשות, הרי זה משום מקום לקני, ומשום שאין להחשיב תזוזה זו להילוך, ולי"כ ממ"נ לי קני האי מרגע הרי הפסיל את תחומו, ולי לא קני הרי שאין לו לזוז כלל נימה. אבל ר"ש סבר להילוך מרגע לשות הנ"ל אינו לריך לקניה, דס"ל שהילוך בפחות מד"ש אינו נחשב הילוך, וכיון שכן היה לו ללכת, אלא דבילחתו הרי יש לו לקנות ד"ש כמו שיש לו ד"ש בתחום עלמו לענין טלטול ועוד, וכיון שקנה הרי זה מקומו, ואין לו עוד מקום לתחום, אלא לכמו שהאי מרגע לשית בתוך התחום לא מפקי ממקום תחום, לחשיבה מקום תחומו יותר, כך לגבי יולה לתחום שאין להחשיב מרגע לשות הללו לגבי מקומו, אלא זה יש לומר שזה רק כלופן לד"ש אלו שייכות עם מקום התחום, והיינו, בהבלעתם, אבל אי אלו אין להם להתבטל משות זה.

ביאור נוסף בשיטת ר"א - תוך שתיים מקומו על גבול תחומו ואינו מפסיד

כל היה נראה לומר בתחילה, אבל יש לנו לבאר בדרך אחרת, והיינו, שאין לי בשה שמקלת ד"ש לשימוש נמלאים בתוך תחום מקומו, ואה"נ כיון שיולה כשעט הוה ליה לקנות מקום, אלא היינו טעמא דר"ש דס"ל שבהיותו תוך שתים יש לומר שמקומו על גבול תחומו ובטיל לגבי מקומו לתחום, וע"כ כל עוד נמלא בשתים אלו יש עליין לומר שאין לו לקנות שהרי הוא בתוכם, אבל כיולה משתים וקונה בשלם הפסיל התחום.

שתי לישנות הברייתא בר"א - לישנא דמשנה ביחס לתחום ולישנא דברייתא בד' אמות

והיינו מהות המושג שימוש היחיד והיחס הנ"ל למקום שאנו בוחים להגדירו כך, ואת החלק במקום זה הגלרך להגדרה, והגורם המעניד והוא היות השטחים שמסביב לשטח הנ"ל אינם רשות היחיד (והיינו, כיון שבמקום אותו אנו רולים להגדיל יבנס חלקים רבים במרחב המקום, אין לעשנו לגדול כל חלק במקום בנפרד אלא לשים גדר שתגדיר את כל המקום בלחת, שאין בעייה עירוב המקום

והנה למרות שכל הנחלקים משני לידי המחיצה שווים כלפיו בהפרדתם, רק מקומות כאלה שיש להם צורך בחציצה (או צורך לחי חציצה) מוגדרים ע״י המחיצה כנחלקים, ואלה אשר אין פעולת העירוב משפיעה עליהם ועל הגדרתם העצמית גם המחיצה לא תתייחס אליהם רק כחוצצת מפניהם, וכללעיל.

ד. הבלעת תחומין לדבר מצוה במחלוקת רבה ורחב״א

דעת רבנן ביוצא לדבר מצוה - אי תלוי בשלא קנה מקום או בקנה ומובלע

דיני הולאה ושעות מן התורה ותקנות חז״ל מתחלקים לכמה נושאים הנצרכים ביאור וגדר. ו. מהות הרשעות עצמם לחופיים השיעורי והמדנה הממשי. ב. ההפרדה וההגדרה (מהם מחיצה ופרצה) הנובעים מהמדנה הממשי של הרשות. ג. תקנות חז״ל הנוגעות לשינוי המדנה השיעורי (עירוב וכלומה). ד. ההולאה המסורה (הנחה ועקירה, ד׳ אמות, וכן דין כלי בית ועור).

מחלוקת רבה ורב שימי בהבלעה - שני צדדים בדעת רבנן ביוצא לדבר מצוה

ותהיה משמעות זו ביחס לשמירת אות הדור וכלליותו במדרש ונכרתה הנפש ההיא, לפילו בינו לבין עצמו, ואין כריתה אלא הפסקה מקרב עמה ועמה בשלום. ועור ליתא רבי אומר, כל המשמר שבת אחת כתקנה, מעלה עליו הכתוב כאלו שימר כל השבתות מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו עד שיהיו המתים, שנאמר ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם.

חידוש רבה דלא אמרינן עקר - יסוד שלא הקנו לו חכמים מקום אלא ביוצא

וע״כ אמר ברבי אמי משנה בשיעי, שבתון. ואחר כן אמר, שבת קודש לה׳ מחר. והיינו דמה שאמר שבתון הוא אשר ליבר ה׳, שהרי אמר לו שיהיה משנה בשיעי. ואחר אמר שאין זה ביחס לשאר ימים, שבזה היה לי רק שלא ירל מחר. ובמה שירל היום משנה אנו למדים שאין זה מסום שבת של יעראל, שהרי אין בזה מעשה שלהם, ומה שלא יהיה להם מחר הרי יהיה מסום משנה לשיעי. והיינו

חקירה בגדר תחומין באלפיים אמה - אי לאלפיים גדר מקום או מרחק משביתתו בלבד

ותראה כי השבוע הוא חלוקה ואיחוד שביחס לכלל הזמן, שביחס לכלל הזמן הרי היא חלוקת לורך הזמן לחלקים של שבעה ימים, וביחס לימים היא איחוד הימים לקבוצות של שבע ימים, וזה רשות המוצג הנ״ל. ותהיה סיבת לורך זה הוא בשלימות (המסויימת שאינה משתלמת בהתווסף ימים עוד) שיש בו, היינו, שבת ימים לעשיית מלאכה והכנה ויום לחל לשביתה, ובמובן זה נקרא כל שבוע בשם שבת. ותהיה סיבת לורך שבת ימים שלפני שביתה לשלימות השביתה.

הבלעת תחומין במחלוקת רבה ורחב״א - תלות הדין במעמד אלפיים אמה בגדר מקום

וזה הוכיחו שלא כן מהמוציא לרך לידי רשות הרבים, ואין זה כמו שטיו, שאין גדר לידי רשות הרבים כרשות נפרלת, שלא הם בחלק מרה״ר, ואמנם אין להוכיח מזה על שטיו שהרי אין זה רשות לעצמה, ויש לומר שהווקא בזה שאיב הפסק שהרי היא בהילוך אחד עם רשות הרבים. אבל יש להוכיח מזה שאין הולאה מרה״י לרה״ר תשובה כן מאמת גדר מוקדם שיש בין הרשויות, שהרי אם היה מניח שם פטור, וכשהניח ברה״ר שלילו חייב. ושם אין בין שיהיה ההולאה מוגדרת ברשויות, הרי זה כהעברת ד״א ברה״ר (ומקום ברה״ר כמו רשויות), וקא חזינן שאין הילוך מפסיק בהעברת יותר מד״א, ומזה יש להוכיח להילוך ככרמלית.

ה. גדרי יוצא בשוגג ושלא לדעת ודין אלפיים פסיעות

שיטת רש״י ביוצא בשוגג ורשות - שלושה תנאים מזיד, לדעת, ושלא לדבר מצוה

והנה להוסיף בזה גדר יש לנו לבאר שיטת רש״י שכתב במשנה דילא חוץ לתחום לא יכנס, הוא במזיד, ולדעת, ושלא לדבר מצוה. והיינו, לכוונתו דמה לחלקו רבנן אר״ש אמי שנמצא בתוך ד׳ לא יכנס הוא דווקא בכגון דא, ובאור שלושה תנאים אלו הוא להנה בגמ׳ למדו להיפך להולילוהו נכרים הוא לדעת, וברש״י כתב להולילוהו נכרים הוי לונס, וכן משמע דרוב רעה מעבירתו על דעתו, ושלא למדו יצא לרצון, שהוא היפך לונס בכל מקום, והיינו, שאין לדעת גדר במעשה שלו, אלא במציאות המסורה. וכמו שלמדו דאין לונס לעבוה מסום שאין קיצוי אלא לדעת,

והיינו, שגדר איסור עירוב הוא לא בגילה שהיא המעשה, אלא במציאות הסכיבה והנחה לזיק ליה מהמתה, ולגבי מציאות קיימת אין שייך לומם ולון, אלא לעת וחסרונה. וכן הוא בעניינו שאין גדר איסור יגילה אלא במה שהוא נמצא חוץ למקומו, היינו, גופו, וכדאמרן זה חפצא לאיסור, וכדכתיב אל יצא חוץ למקומו, ולא אמר אל ילך כמו שאמר שבו (למילת שבו יש בו משמעות יותר מסתם הימצאות במקום, ושלא אמר השאלו או הימצאו איש תחתיו, שלז היה לומר שגדר המצוה היא הימצאות במקום, ויציבה היא מעשה להימצאות במקום), שאין גדר איסור יגילה במעשה להילוך, אלא בעשיית מצד לחוץ לתחום.

ועפי"ז יתבאר עוד בגדר קדושת הזמן וחילול המלאכות, כי גדר קדושה בזמן זה מה שיהיה הזמן מיוחד לה', ועשיית מלאכה שהיא במשמעותה הכנה לבבר אחר מלשון מלאך שהוא במשמעות שליח מגדירה את הזמן כמיועד לבבר אחר, וכל סוג מלאכה יחלק את משמעות הזמן יותר שהוא פחות מיוחד, וכיון שיהיו כל השבתות במשמעות אחת יהיה משמעות לחילה לכל מי שקומר לותה ועל כן תיחשב לות בין ה' לבין כל יצראל ובין כל הדורות, ומי שמחלל את השבת הרי שהוא הוגיא עצמו מכלל יצראל בלותו זמן ובכל הדורות ועל זה כתוב כרת מקרב עמיה ועמה בשלוס.

שלא מצאנו לימוד ביציאת חפצים - איסור תחומין באדם עשיית עצמו למצב אסור בחוץ

מציאות דבר שלורתו משמשת לשימוש יגדיל את הדבר כמוכן ביחס לשימושים נפרד, ויהיה עליו שם השימוש, ובדוגמת שלנו שחפץ מונח במקוס, החפץ בעל הלורה ביחס להיותו בר שימוש יוגדל ככלי שהוא שם חפץ המוכן לשימוש מסוים, וביחס להיותו בר שימוש נפרד יוגדל כלוכל, והמקוס ביחס להיות בר שימוש יוגדל כולו כרשות אחת שהיא שם מקוס המיועד לשימוש מסויים, וביחס להיותו בר שימוש נפרד יוגדל שם לשימוש היחיל ושם לשימוש הרבים.

שני אופני חסרון דעת בתחומין - הליכה מחמת אונס נפשות מול דחיפה ע"י אחרים

ולפי"ז נראה לומר בדקדוק שינוי הלשון ללמד ר' יוחנן שינוי ע"ג משהו, ורבא למד לבעי הנחה ע"ג משהו הוא בלווקא, דר' יוחנן מיירי במי שזרק למקוס חיוב, ומשמע שהיה בזריקתו להניח החפץ שם לולא דגלגלתו הרוח, ובזה אין חסרון במעשה ההנחה, אלא לאין לו להתחייב רק שם נעשתה מחשבתו, ולזה בעינן שינוי ע"ג משהו, אבל בהא לרבא הרי אין מעשה שלו להניח במקוס זה, לבעי לזרוק לרה"י, ואף לזרק בתוך ג' לרה"ר לחשיב הנחה במקוס חיוב, אין חשוב הנחה שם לא נח ע"ג משהו (ויש להסתפק אי בעינן למחשבתו בזה, או לאין מחשבתו אלא במקוס ולא בהנחה).

הוציאוהו נכרים או רוח רעה - התאמת שני המקרים לשני אופני חסרון דעת

ולפי"ז נראה לומר בדקדוק שינוי הלשון ללמד ר' יוחנן שינוי ע"ג משהו, ורבא למד לבעי הנחה ע"ג משהו הוא בלווקא, דר' יוחנן מיירי במי שזרק למקוס חיוב, ומשמע שהיה בזריקתו להניח החפץ שם לולא דגלגלתו הרוח, ובזה אין חסרון במעשה ההנחה, אלא לאין לו להתחייב רק שם נעשתה מחשבתו, ולזה בעינן שינוי ע"ג משהו, אבל בהא לרבא הרי אין מעשה שלו להניח במקוס זה, לבעי לזרוק לרה"י, ואף לזרק בתוך ג' לרה"ר לחשיב הנחה במקוס חיוב, אין חשוב הנחה שם לא נח ע"ג משהו (ויש להסתפק אי בעינן למחשבתו בזה, או לאין מחשבתו אלא במקוס ולא בהנחה).

סוגיית עובדי כוכבים ברוח רעה - חילוק מנברים דמתני' שאינם מתכוונים להעביר על הדת

(ועל כן מי שנתן רשות קבועה לאחר להשתמש בשלו, הרי שהיפקו בקניין הדבר כמוכן לשימוש, וכיון שאף לבעלים עלמו אין גדר קנין זה מה שהוא שלו, אלא מה שאין לאחרים תפיסה בו, אין הבדל בינו לבין הבעלים לגבי גדר זה, אלא כיון שאין גדר זה עומד לעלמו, אלא הסכיר לו המקוס לומר שמכר גדר זה, אלא הוא חלק מקניינו הכולל של הבעלים, לא יכול מקבל הרשות להסכירו, והוא פשר הדין דלא מהני מה שיש לבני החבר רשות וקניין להשתמש בחבר גבי שכירות מגוי, ואף שהשימוש הוא משום שיעבוד שיש להם על הגוי לא מהני, דאין זה שייכות עם מה שיש לגוי זכות להשתמש בחבר, ומה שיש לו קניין בכל החבר שלא ימנעו ממנו להשתמש, שזה קנין שלו, וכמו גדר קניין בערכו המסחרי, ואין שותפות בקניין השימושי מועיל לעניין זה. והוא בילור דין שכירו לגבי ביתו.)

אומר לנברים לדחפו מול שוגג - האומר לנברים לדעתו ושוגג בהילוך מהלך את כולה

ושוגג המומר לא נתבבר שם הוא לגבי ילועת התחום, או זכירת שבת ואיסור תחומין,

שגגת התחום מול שגגת האיסור - יסוד שגגת תחומין באיסור עשיית מצב דחוץ לתחום

ולגבי הא דנבד"ח הוא לכאורה לף לגבי ילינת התחום (וכמו לגבי סלינו מוטל, ודזה הוי מתעסק לדעת מדיי (אם פטור למדיי מקום חטאת ולא מקום מלאכת מחשבת, או אם גם תחומין מדיי מלאכה), ולכדף הוי קוגג, ואיך שיהיה מדיק קוגג לענין זה), אלא שנראה שאין זה אלא מקום שגגה לאיסור למית בית, היינו, שלא ידע שעוקה בדבר אסור, שלא ידע שהילוך שלו הוא לתוך התחום, וזה לכאורה לפילו במי שידע לתחום לענין ערי הלוויים, או לרואה בשגגה, ורק לא ידע לאיסור תחומין. ובילאור זה כי גדר האיסור שיש בילאיה חוץ לתחום הוא מאי שבילתה.

מציאות דבר שאורתו משמש לשימוש יגדיל את הדבר כמוכן ביחס לשימושים נפרד, ויהיה עליו שם השימוש, ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ נעל האורה ביחס להיותו בר שימוש יוגדר ככלי שהוא שם חפץ המוכן לשימוש מסוים, וביחס להיותו בר שימוש נפרד יוגדר כאוכל, והמקום ביחס להיות בר שימוש יוגדר כולו כרשות לחת שהיא שם מקום המיועד לשימוש מסויים, וביחס להיותו בר שימוש נפרד יוגדר שם לשימוש היחיד ושם לשימוש הרבים.

הולך אלפיים פסיעות שאינו יודע - היתר שמואל משום שוגג ולא משום ודאות מקומו

בהגדרה של מחילה (במובנה הממשי) לא תהיה הגדרה בפני מה היא חוגלת ועל מה, כיון שאין היא הגדרה עצמית אלא היחס כלפי כל לד והגדרתו העצמית ובלרכיו הוא נותן את ההגדרה הנרלית בפני מי היא חוגלת ועל מי, ועל כן כל הדינים שמודילים למיעוט בלטיעות המחילה (עומל מרובה, ופתח וכדומה) הינם דינים במקום הנחלץ (ובהגדרתו העצמית) ולא במחילה שעליה לא יחולו דינים ונאמר דה שהיא קיימת בשלימות או שאינה כלל (ע"ע לעיל שמלאנו שתהיה במחילה משמעות של הרחקה ואינו עניין לכאן דו אנו דנים על מחילה במשמעותה העצמית).

ספק בהגיע לקצה אלפיים פסיעות - דין חזרה תלוי בהילוך דתחום ולא בממציאות בלבד

ונמצא דזה משמעות חלוקה ביחס לעוקה, המחל, במשמעות היותו בעל המעשה. והשני, בשייכותו בתולאת המעשה, ודזה יהיה גדר מעשה כגרימה, שאין משמעות בכוח אלא כסיבה מספקת, לך כמו בית בע"ה כיון שבשבת אין גדר המעשה גרימת התולאה, אין לורך שיהיה כוחו סיבה מספקת, דזה חסרון רק במעשה גרימה לתולאה, לך בכוח למעשה עלמו, משמעות כוח העוקה הוא במה שנחשב המעשה לשלו וכמו שנמלא דדין שניס שעשו יהיה שייך לף בזורה ורוח מסייעתו, כי לף שאין המעשה לשניהם יחל מסייע בכל מעשה הגרימה, עדיין יש לדון על כל אחל בגדר כוחו בזרייה לבדה).

סתירת הירושלמי בהילוך חוץ לתחום - חילוק מאיסורי הנאה שהאיסור במעשה עצמו ובגופו

והנה יש לנו לבאר גדר ילילה וחזרה המחורה דבעינן שיהיו שניהם שלא לדעת בכדי שיחשב שלא ילא, והנה בפשטות אין איסור בחזרה לתחום אי שלא שיולא מד"א שלו, והפשטות לכאורה אין שייכות בין ד"א שלו לתחומו, ולמה שיהיה זה תלוי בחזרה לדעת, ומשמע שהוא בגדר אחל, והיינו, שמניעת הילוך כולה בתוך לתחום הוא משום שהגיע באיסור ילא יצא תחום שלפיים, ומניעת כאילו לא ילא הוא משום שהגיע באיסור ילילת ד"ת. אלא לפ"ז היה להתיר ילא לדעת והחזירוהו נכרים, וזה אמר שמואל לאין לו אלא ד"א, והיינו דבילילתו לדעת כבר הפסיד תחומו לף שלא נעשה איסור בתחומו, כי אין זה גדר כמו במניעת הילוך כולה, היינו, מה שהגיע למקום באיסור, שהפסד התחום הוא גדר באדם עלמו, היינו, שכיון שילא באיסור למקום אין לו מקומו, שאחר שעשה איסור בגופו נאסר לו להשתמש במקום גופו, וזה לעת ר"ג. אבל ר"ע ור"י סברי לאין לו כלל מקום גופו, כיון שלא שבת בה מבעוד יום.

צורך יציאה וחזרה שלא לדעת - תלות באיסור הגעת האדם למקום חוץ לתחום

ו. ד' אמות בדיר וסהר ובספינה ובירור סוגיית הירושלמי

ואמנם מבואר בכמה מקומות לאין חייבים בזה, אבל קשה לומר לסמכו אדיינים האמורים בשאר מסכתא לשון למאי קא עביד לא משמע כן, ועוד להא מהתם ילפינן לעיקר מלאכות לשבת, ומשמע בכל מקום שלאי הוה במשכן היה נאסר, ועוד מנא לן פשיטות לשמה

דעת ר"ע ור"י בד' אמות - שלילת דין תחומין כשלא שבת באוויר מחיצות מבעוד יום

למיכל רה"ל בניהם קל עביד מעשה, ולי במשכן הלילו מרה"י לרה"ר ומרה"י לרה"י לית לן בניה.

והיינו למה שהיה מחולקת הוא מקום להחמנא לימר, לבל מה שים זה תוספת יחוד על עצם מובדלותה הוא ע"י יכולם. ובלמת שזה שייך רק בשכר ולס, שיהיה לשלו חלוקה בלי יחוד. וקדושת היום עלמו, ולא הזמן, אין הוא קודם בעלמו, אלא במה שמקדשים אותו במילות. וזה הרי שייך רק ביחס לשלר ימים, שע"י שינוי המעשה מיום זה לשלר ימים יקודש. וזה גדר שבתון, היינו שהוא שבת של שלר ימים, כמו לשון שהוא ביחס לשלר דברים שלחריו, היינו, שים בהתייחסות זו גדר הבדל בין יום זה לשלר ימים. לבל שבת אין היא ביחס לשלר ימים.

מהלך את כולה לר"ג ברש"י - קולא מיוחדת שהקלו חכמים במי שאין לו אלא ד'

ויש כאן עירובי גדרים, שביחס למקום החפץ לזלינן בתר חפץ, וביחס למעשה העברה לזלינן בתר היולך ללדס, ולי לימר דבה הינו בתוך ד"ל לבל, הו"ל דלווקא בזה יהיה תלוי לי עמד לפוש או לכתף, כיון דל"ל הוא בהכרח ביחס למעשה העברה, שאין לברך ד"ל לגבי מקום החפץ (דלעולם יהיה כפחות פחות), לבל לגבי הנחה לפילו עמד לכתף יהיה חייב. ולי לימר בחוץ לל"ל, הו"ל דלווקא לגבי הנחה שהוא סוף מעשה העברה, והוא ביחס למעשה העברה, יהיה תלוי בלי לפוש או לכתף, לבל תוך ד"ל שהוא גדר במקום חפץ, לפילו בלכתף חשיב עמידה ויהיה פטור. ומתרוייהו נלמד דבין לגבי הנחת חפץ, ובין לגבי מעשה העברה, תלוי עמידתו בלי לכתף או לפוש, ולף לגבי תחילת המעשה לליחסב

היתר שמואל לטלטל ע"י זריקה - ספק אי מדובר בכליו או בחפצים של אחרים

ועתה יש לנו לבאר סוגיא דגמ', שכמו שלמרנו יש כאן ספק לס היה עירוב כשר, היינו, שלמרו בו חכ' שע"י יש לקנות שביתה ויהיה לו תחום לעירוב, ולמרה המשנה לרבעה מקרים, ושנים הלשלונים יינם נוגעים לגדר הספק, היינו, לליתא דהו ריעותא לליבו בעולם כשכרף, ולית דהו מעליותא ליקנה בעולם וחזקה לתרומה ונטמלת. ויש להקשות שהרי לף בזה יש לומר חזקה, היינו, לכיון שהניחו בתוך התחום ושלא תחת הגל, י"ל העמידנו בדין הסמסות על חזקתו ובתוך התחום היה ולא תחת הגל היה, ולכלוזה זהו דין חזקה הנלמד מרלית כהן נגעי בתים שהרי רלה לת הנגע וילא ויש לו לטמלות לת הבית משילא, ולף שעתה הוא בספק שמא נתמעט מכגרים ולין הסגרו הסגר, ונלמר לים לו להסגיר, ולני מעמיד דבר על חזקתו כשהיה. וי"ל להתם לין הסגרו על מה שים שם עתה, ללא על מה שרלה להא לא מהני ללא רלית כהן, ולא למדו משם ללא שלין לומר שנשתנה ולין הסגרו הסגר, לבל לגבי רלייתו לי כמה שרלה.

שביתה באוויר מחיצות לגבי טלטול - איחוד המקום כמקום עמידה ולא לגבי הילוך

וזה גדר לחי, שע"י לחי יש כמחילה שבל עלמה הגדרה לל שברלשה, וזה משמעות שם לחי, ובזה יבולר כמה שלין לחי מועיל ללא כמקום שלורכו יתר על רוחבו, כי משמעות מחילות לל כמקום שמוגדר בל לחל יותר מל לחר, והרי שלין לללו שוויס בחשיבותם ביחס להגדרתו, ויהיה משמעות יתירה למחילות הללדים החשובים, וע"כ יועילו להגדרת ל מסויים, וזה כמו רוב ביחס לשטה. לך בחלר מרובעת שלין משמעות יתירה לללדים מסויימים, לל תועיל תוספת משמעות כמחילה לגבי ל זה, שלין כלל משמעות מחילה בל זה, וע"כ יצטרכו לפס להגדיל מחילה בל זה.

חילוק מקום עמידה מהילוך בתחומין - גזירת רב הונא בטלטול חפציו משום הילוך דגופו

ובאמת שהיה לומר שביחס לשינוי רשות של החפץ לין חשיבות למקומו כלל, וע"כ לין משמעות לעקירת חפץ ממקומו שלין סופה שינוי רשותו לגבי הולאה, וע"כ לין הילוך ללל עמידה המועיל למנוע הנחה ביחס לחפץ יועיל ביחס לשינוי רשות, היינו, שיכנס לרשות ויל ממנה וכאילו לל היה בה, לכיון שעוד רשות דהכרח שנעקר לגמרי ממקום שהיה לו בה, ולין לך דבר שלין לו מקום, והרי מקומו ברשות זו, וכשיעבור לרשות הללישית הרי הוא עוקר מהשניה, ומניח בשלישית (וזלה"ק לרש"י ונמל נעקר מרה"י ומונח בשטיו ועוקר משטיו ומניח ברה"ר), ול"כ מבואר היטיב למה יפטור בן עזלי לפילו שנעשה הכל במעשה לחד ובמחשבה לחת.

תלויית היתר שמואל בר"ג ור"ע - דחיית התלייה משום שמא ר"ע גזר רק בבקעה

וזה רלו לתלות במח' ר"ג ור"ע, והיינו, שים לומר לכולי עלמל ס"ל לל"ח לליה חוץ לתחום, חשיבי בכל המקום, ללא שר"ע גזר מקום בקעה, ור"ג סבר שלין לגזור. וזה לחו

למפסק דר"ע סבר למין ד"ח לחמות מלו שנתנו לו חכיבי בכל המקום, משום שלא שבת בלוויר מחילות, וכן שמה ללא גזר ר"ג הוא לווקא בשתי מקומות, היינו, ליל ובקעה, אבל בהא יגזור. ובתוס' הקשו מיך לנו להעמיד דברי שמואל לעת ר"ג כיון שלא פסק כוותיה בדיל וסהר, ולרש"י נרחה לביאורו הכין, להרי לף ר"ג מודה למודד מין לו אלא חני מערה, ואעפ"כ התיר שמואל לטלטל, והיינו, שד"ח לטילטול חפלים מין שייך בו סברת למרחק בדשות אחת, והרי זה כמו למ"ד מין תחומין למעלה מי', והרי זה כד"ח לנותנים לו לף לר"ע, וח"כ מין תלוי בתח' כלל.

אלא שהיה להסתפק בדעת ר"ע שם הוא משום גזירה, משום ללא שבת, אבל לגבי טילטול לחפלים לף לר"ע כולו כד"ח, ולף שם נאסור ביולא חוץ לתחום ונתנוהו בדיל וסהר ומין אלא ד"ח ויהיה לאסור להולית חפלים, הרי זה משום להוי כרשות היחיד, וכמו לכתב רש"י בשבת, אבל הכא לאית ליה חלפים ליתא, וכרש"י התם, שמין חלפים כרשות היחיד, ובהכרח דד"ח דשביתה לאית ליה לגבי היולך מין בהם לאסור טילטול חפלים, שהרי בתוך חלפים מותר לף שהוא מחוץ לד"ח, ולף לר"ע מותר מתוך ד"ח דשביתה לחוץ להם בתוך ד"ח לחפץ, ומין בד"ח דשביתה לאסור, ולף מה לאסר ר"ה לא אסר אלא משום שחלפים נפרטו לחוץ להם, ול"ח לאמר היינו, ד"ח לחפץ, וזה בילאור הגזירה לר"ה, היינו, לכיון שמין ד"ח של היולך חשיבי בכל המקום, אי נתיר לו טילטול יהיה לו לחשוב שלף ד"ח להיולך הוי בכל המקום, ושמין חשוב היולך למקום המוקף כהיולך. וזה מה שלמו למח' ר"ע ור"ג, שהיה לומר לכולי עלמא סברי דבנתנוהו בדיל וסהר יש לו להלך בכל המקום, מטעם שמין חשוב היולך יליאה מתחום, והיינו, לכיון שהמקום כולו מוקף מין להגדיר ד"ח נפרדים, שנאמר שהיולך חוץ להם הוי יליאה מהם, והיינו, שאחר שמהלך מקומו החדש הוי ד"ח לידיה, ומימלא לא שייך לאסור היולך, לאין זה יליאה ממקומו. אלא לר"ע גזר שלא נתיר לו היולך משום כן, יש לו לומר לף בבקעה כן, ור"ג לא גזר, ולף לשמואל ס"ל בדיל וסהר כר"ע, אין זה אלא רק לגבי היולך, שגדלו בבקעה הוא קביעות מקום, אבל לגבי הינוח חפץ לף ר"ע יולה בבקעה שמותר, שמין זה נחשב יליאה לגבי חפץ (ומה שנאסר בשנה הרי זה משום לד"ח חשיבי רשות היחיד, וזה לא שייך בשי בשי לו לאלפים), אלא שיש לומר לכמו שגזר ר"ע היולך לדיל וסהר משום היולך לבקעה יש לו לגזור טלטול משום היולך, ור"ג לא גזר, וסבר שמואל לר"ג, ומה שלא התיר בדיל וסהר לר"ג משום לחשיב ליה היולך.

הספק בירושלמי בד' אמות דיוצא - פשיטות ר' זירא דאין לו ד' אמות משתי מקומות

ובגמרא נקרלת הולאה מרה"י לרה"ר הולאה, והולאה מרה"ר לרה"י הכנסה. ומזה נלמד שהשינוי המשמעותי המאור נוגע למה שבהיות החפץ ברה"י יש משמעות שהוא כנוס, שרה"י כמ"ש הוא מקום מנוחה ושמירה. ובהיות החפץ ברה"ר יש משמעות שהוא בחוץ, שרה"ר כמ"ש היא מקום מעבר. ועל כן שינוי חפץ ממקום בעל משמעות זו למקום בעל משמעות כזו היא שינוי בעל משמעות, מה שמין שאר שינויי רשויות. והיינו, שלף שמשמעות המלאכה היא שינוי מקומו של חפץ, האיסור הוא רק כשהשינוי משמעותי.

ספק איסור ר"ע בדיר וסהר - אי איסורו משום גזירת בקעה או חסרון שבת

יישוב דברי ר' זירא בסוגיא - בדיר וסהר מודי דאית ליה משתי מקומות

וע"כ במוסיט שהוא מעשה אחד יהיה גדר מה שמין עקירתו היתה להנחה ברה"ר שבניהם, והנחתו שלא נעשתה דרך רה"ר הנ"ל, ואמנם ביחס למקומו של חפץ אין זה גדר שינוי אלא שמירת הסוג (להרי הוא אפילו ביותר מי'), אבל ביחס לרשות הרי שהיא חלוקה מרשות הרשותה בגדר חילוק מקום, כיון שיש ברה"ר משמעות חלוקת מקומות בתוכה, וע"כ אין ללמוד זורק ממוסיט, שיש לומר שמין משמעות זו שייכות רק משום היחס בין שתי הרשויות שנעשה ע"י מעשה אחד אחרון, אבל לולי כן אין משמעות חלוקת מקומות האמורה תחשב ביחס למקום החפץ, וכללמרן שמין זה נחשב שינוי ביחס לגדר מקום חפץ ברה"י (ויש לומר זה לפיזור המותר לעומת בירור האסור לף שנברר בפיזורו שמין משמעות בבריה אלא ביחס לתערובת).

משמעות ד' אמות משום תחום - מקומו הנוכחי הופך לתחומו ושתי אמות לכל רוח

אבל אי נימא להוה משום תחום, היינו, שלמרו שמעתה יהיה מקומו הנוכחי כתחומו, ות"כ ד"ח שלו חשובים כחלפים, ויש לו גבול,

וע"כ יהיה קבועים ג' מכאן וג' מכאן, ואין מועיל מה שחוך ד"ח לא חשיב הילוך, וכמו בחלי מערה. אבל בדיר וסהר אי נימא דיש לו תחום הרי תחומו בכל הדיר וסהר, ומה שאמרו ר"ע ור"י שאין לו אלא ד"ח אינו אלא מקום תחום, אלא מקום הילוך שאסרו להלך חוץ לתחום למעיקרא. והיינו, שיש לנו לאסור כמי שיצא חוץ לתחום מתרי טעמי, האחד, מקום מקומו, היינו, אם יצא חוץ למקומו העכשווי. והשני, מקום הילוך לחוץ לתחום למעיקרא, ואמנם אין בדיר וסהר מקום חוץ למקומו עתה, שהרי כל המקום הוי כ"ח, אבל יש בזה מקום הילוך לחוץ לתחום למעיקרא, וזה הרי אינו תלוי במקומו העכשווי אלא בשם הילוך, אבל זה אינו אלא בהילוך ד"ח, ואפילו משתי מקומות, ואף בזה נחלק ר"ע. והיינו לסבר ר"ע שאין הילוך לחוץ לתחום תלוי במקומו העכשווי, אלא הוא הילוך שתם, והיינו, אף בנוטלתו לא יועיל ללכת ארבע אמות, לכיון שהוא הולך ארבע אמות הוי הילוך לאסור, ואף שלגבי מקומו אין זה הילוך, שהרי הוא תמיד בתוך מקום שלו, אבל אין הילוך לחוץ לתחום אינו תלוי בזה, והיינו אף שמודה ר"ע שמותר להלך בתוך ד"ח, אין זה אלא מקום שיש בד"ח להגדיר הילוך בו אלא הילוך, אבל ר' יהושע לחלק בספינה סבר שאין הילוך נחשב הילוך אלא ביחס למקומו העכשווי, והיינו, ד"ח שיש לו עתה, ומי לא חשיב יציאה מד"ח אלא גם לגבי תחומו למעיקרא, לא חשיב הילוך.

והנה לא מצאנו שכתם על הותרתם עד הבוקר. ובאילוהו שיש בליקוטת יום יום מעלת הבטחון בה', שאין להם סיפוק אל מחר, וע"כ היו שהותירו משום שלמגו לחגת המחר. והנה לכאורה היה להם לשמוח כמה שיש להם יום המכין ליומיים ואין לריכים את למחרתו, ועכ"פ יצאו ללקוט, ובזה יש חסרון נוסף. והיינו שיש בלמגת מחר שני מצמעויות, האחד, הוא המחר, היינו, שקרבת היום גורמת לו לדחוג מקומר זמן שיהיה לו, אם לא ילחג מקומם, שמי יאמר שיזדמן לידו, ואפילו אם יש לו על מה לסמוך, חולי יבוא דבר מחוסך ולא יהיה

מסקנת ר' זירא בדיר וסהר - אינו משום תחום אלא שהילוך בד' אמות לא חשיב

והנה כמו שכתבנו מלאכת הוצאה היא מבחינת מקומו, ולא בצמצמות עשיית המצב החדש, והיינו, שהרי הוצאה כוללת גם הוצאה לרה"ר וגם הכנסה לרה"י, ובהכרח שאין עדיפות למצב אחד על משנהו שנאמר שהמלאכה היא עשיית המצב החדש, ול"כ בהכרח שהמלאכה היא עצם שינוי מקום החפץ. וכיון שצינוי כולל את המצב הקודם, והמצב הבא, הרי שההתעסקות בשינוי תחייב התעסקות גם במצב הקודם וגם במצב הבא.

והיינו, שמלאכת

שביתה במקום היקף מחיצות מבעי"י - מהלך את כולה וחוצה לה אלפיים כד' אמות

ואית לן למימר דה שתי סיבות, או משום לסברי שאין נחשב עמידת רגליו בכל המקום, דזה לא אמרינן זה אלא במי שעצם בלוויר מחיצות מבעוד יום, או לאחן מודו שחשוב עמידת רגליו בכל המקום, רק שגזרו הילוך דדיר וסהר, היינו, חוץ לארבע אמות משני מקומות, משום הילוך דבקעה, דחשבו שיאמר ההולך בבקעה שמה שהעומד בדיר וסהר מהלך, הוא משום שנחשב הילוך בכל המקום כהילוך בתוך ד"ח, ואין הילוך פחות מד"ח נחשב הילוך, ואף שיוצא מד"ח למקומו, ויעשה כן אף בבקעה לאכת פחות פחות מד"ח, ובשבת בבקעה והקיפוה נכריס אין נחשב עמידת רגליו בכל המקום, משום שכשקנה שביתה מבעוד יום לא קנה אלא בד"ח, אבל לגבי חפציו חשוב כל המקום כד"ח, והיינו, לטילטול בתוכו חשיב כטילטול בתוך ד"ח. ור"ה סבר שיש לגזור שמא נתיר לו לטלטל חוץ לד"ח, ומשום שאינו נחשב לשינוי מקום, יאמר שאף אינו נחשב להילוך, ויש לנו לגזור טלטול משום הילוך. ור"י סבר שאין לגזור טילטול משום הילוך, משום דמה לחשיב כד"ח לגבי טלטול הוא משום שהמקום כולו אחד, ואין לזה שייכות להילוך שהוא משום מקומו, ולא מקום שתם, ומה שאסרו ר"ע ור"י הוא משום לסברי שאין נחשב עמידת רגליו בכל המקום, משום שלא שבת בה מבעוד יום, אבל לגבי טלטול ליכא למ"ד לבעינן לשבת מבעוד יום, שאין טילטול אלא בקרקע, והרי היא אחת. ואכן סבר שמואל כר"ע וכר"י לגבי הילוך לתחומין נתנוהו בדיר וסהר לא חשיב עמידת

שני טעמים באיסור ר"ע בדיר - שלילת אחידות המקום כולו או גזירה משום בקעה

רגליו בכל המקום, ואין לו אלא ד"א, ואף שכל המקום נחשב למקום אחד אין זה מועיל גדי הילוך חוץ לתחום, וד"א אלו הוו לתחום. אבל בספינה מודה מקום לגיתא ל"ח לתחום, או מקום שאין לקנות ד"א בספינה, או מקום שאבד בלוויר מחיצות.

סברת ר"ע לאסור בספינה בנוטלתו - הילוך חוץ לד' אמותיו חשוב הילוך בלא תחום

אך גדר הי"ב אינו ביחס לאדם מסוים, שאין אדם אחד מגדיר הי"ב, וע"כ ביחס למקום חפץ לא יהיה הגדרת הקרקע כמה שהיא נפרדת, ויותר מזה לאין כלל הגדרה בקרקע להי"ב בנפרד מעימותה, לרוחב הי"ב ולורתו הם גדרים שליליים לחוסר הגבלה. ומ"כ אין כלל הגדרה בלורת הי"ב, אלא כל מעמעות הי"ב הוא בעימותה, וע"כ לא תוגדר אלא בעימותה, וע"כ תנאי הי"ב הוא בעימות. אלא לכיון שהולאה נוגעת למקום חפץ, והיינו, קרקע הרי שגדר עימות הרבים אינו הי"ב עלמה, אלא שעימות הרבים מגדיר את הקרקע, וזה בלותה המעמעות כמו בהי"י.

ז. היתר הוצרך לנקביו ושבת באוויר מחיצות מבעוד יום

הפעולות מיוחסות לאדם, המלילות מיוחסת לפעולה ולבבר, והתולאה מיוחסת לבבר, ובקולר, היינו, חותך ירק מהקרקע. הבקשה הייתה בירק לאוכל, המחשבה הייתה במעשה החיתוך כיולר לאוכל, והרלון היה בירק חתוך והכוונה היתה לחותכו מהקרקע והפעולה הייתה הנעת הסכין, והמעשה הוא מה שהיה הירק מחובר ועכשיו חתוך, והתולאה היא ירק חתוך, וממילא נבין שהבקשה הייתה בבבר כמובן לאכילה מחשבה הייתה במעשה כמילוי בקשת האכילה וביחס לבבר ירק אכיל, והרלון בירק החתוך, והכוונה בירק המחובר, וכן הפעולה והמעשה היה גם במחובר וגם בחתוך והתולאה רק בחתוך, וביחס לזמן, פעולת האדם נגמרת ברגע שהפעולה מכריחה את מלילות לבבר חתוך עוד לפני שנחתך בפועל, והמעשה הוא כל הזמן, והתולאה היא בזמן שיש לבבר מעמעות בחתוך.

פשיטת רבא בהוצרך לנקביו לצאת - יסוד שהוא מכבוד הבריות ואינו נחשב הילוך לדעתו

והנה מן התורה לא נאסרה הולאה אלא בהי"ב והי"י, ויובחן שאין זה מעשה שם הולאה (היינו, שיהיה שם הולאה מרשות לרשות כולל גם הולאה מהי"י להי"י החלוקה ממנה), הוא כי גדר מעשה ההולאה מרשות לרשות הוא עשייה שחפץ הנמלא ברשות אחת יהיה ברשות שניה, והיותה רשות שניה מוגדרת כך במופרדות השטח, וזה שייך לף בשני רשויות היחיד ושאר רשויות. אך איסור התורה נאמר רק על הכנסה או הולאה (במובנה היחסי להכנסה). והיינו, שבפשטות היה לומר שגדר המלאכה האסורה היא כל שינוי מקומו של

דעת רש"י ברבה דעל על - נבנס לתחום שביתתו אינו קונה שביתה במקום עמידתו

חפץ, ומה שאין בלל בזה הולאה מהי"י זה להי"י זה, הוא משום שאין חשוב מקום זה שונה ממקום זה אלא רק בשינוי רשויות הנ"ל. אבל מלשונו לא משמע כן, אלא כל רשויות הנפרדות חשובות במקומות שונים לגבי שם הולאה, וגדר מה שאסרה תורה לווקא ברשויות הנ"ל הוא משום שרק בזה יהיה שם מלאכה. ולכאורה זהו גדר במשמעות מקום חפץ, היינו, שהיות חפץ בהי"ר מלבד מה שהוא במקום מסוים (עשה הגדרת מקום הוא מסוים), יש לו משמעות שהוא מולא, ולהיפך שהיות חפץ בהי"י יש לו משמעות שהוא כנוס.

מחלוקת ר"ע ור"ג לדעת רבה - חילוק בין שביתה בתחום ליציאה מחוץ לתחומו המקורי

וא"כ מלאנו בגדרי עושה כמה דברים, גוף העושה, לעת העושה, הילייעות בלעת העושה, מחשבה להגדרת מלילות, לגון ביחס למלילות מתחלפת וביחס לתולאה, כוונה, ביחס למלילות, ביחס למעשה, ביחס למעשה בעל משמעות, וביחס לעושה מעשה מלווה, ילייעת משמעות המלווה במעשה. לעת מעשה האיסור ביחס לכלל המעשים.

דעת ר"ג בלא שבת באוויר - יישוב אמאי פסק שמואל כמותו שלא מטעמיה דדיר

אבל הנה יש לעון בדעת ר"ג לכיון למית ליה לף בדיר וסהר מהלך את כולה, הרי ללא בעי לבבת בלוויר מחיצות, ולפ"ז הלכה לאמרו ללא מטעמיה בלל, ול"ב, למאן יימר לן לאיכא למאן לאמר כהאי (והרי לא אמר שמואל הלכה בר"י ובלתניא לקמן), ומשמע לסבר רבה לף ר"ג מודי לבזה לא יועיל אלא משום לבבת בלוויר מחיצות, וגרעה ספינה מדיר וסהר, לאם לא קנה שביתה אלא באמצע שבת לא יועיל מה לכולה כל"ח משום

מחילותיה, והיינו, למה שמועיל בדיר וסהר הוא מקום ד"ח לקרקע עולם, לכיון שד"ח הנתונים לו נמצאים במקום שנחשב כולו לחל, הוי שביתתו בכולו, וזהו תחומו, אבל בספינה כיון שנעה, אין לד"ח לקרקע עולם שייכות עם קרקע ספינה, אבל בשבת בחוויר מחילות כיון שיש לו לקנות ד"ח חוץ מתחומו, הרי להאי ד"ח אינם מקום תחום, אלא מקום מקום שלו, וזה תלוי בו ולא בתחומו, ואף אחר שילא חוץ לתחום, ואף אחר שתנוח הספינה אין לו לקנות ד"ח חדשים, שזה כבר יש לו.

שייכות דיר וסהר לדין ספינה - סברות ר"ע מגזירת בקעה או מחסרון שביתה מבעוד יום

והנה יש לבאר מה שייכות יש בין שני לינים אלו, היינו, דיר וסהר וספינה, שנחלקו בהם ר"ע ור"ג, והנה בגמ' לעיל למדנו שתי סברות בדעת ר"ע, או מקום לגזר אטו הילוך בקעה, או מקום אלא למדינן כל הדית כד"ח אלא בשבת בחוויר מחילות מבעוד יום, ולכך נחמן לאמר מטלטל בכולה בעינן למימר להוא מקום אלא שבת בחוויר מחילות, ולכך הונח ניחא לפילו שבת בחוויר מחילות, לגזרי, ואפשר לאפ' אלא שבת הוי כד"ח, ולא אסרו אלא מקום גזירה, ומשמע לשתי סברות אלו אין אלא דיר וסהר, דהיינו לניגזור מקום בקעה לדמיא ליה, אבל בספינה לא, וכן לספינה הרי שבת בחוויר מחילות כדאמרינן לקמן (ובתוס' אמרו לפ"ל לסבר ר"ע אלא מהני מקום להבדיח מים עשויות), ובדפ"י לכתב בדעת רבה למעליותא לספינה מקום שבת בחוויר מחילות, ובמהלכת לא פליגי אלא בשעמדה, היינו לסבר ר"ע דעד עתה לא קנה לו ד"ח מקום שהיתה מהלכת, ועתה יש לו לקנות, ולא מהני לשבת בחוויר מחילות, ואפ"ה שרי ר"ג מקום לחוויר מחילות, ומשמע לאף ר"ג סבר דעד עתה לא קנה. וא"כ לריך ביאור מה מהני מה לשבת בחוויר מחילות מבעוד יום אחר שלא קנה בחותה שעה. ורבה מבעוד יום קאמר, והנה לכאורה היה נראה למעלת מבעוד יום, היינו, לפני שקנה שביתה, והרי בכל אלו הוה לחוויר מחילות קודם שקנה (מלבד במח' ר"ה ור"ן).

קושיות בדעת ר"ג בספינה לרבה - יישוב דשבת באחוויר מחיצות אינו תלוי בקניית שביתה

והנה בהקדם הנ"ל יש לחקור בגדר חוויר לעומת קרקע למשמע לבעניין הולאה להוא מקום גרוע, מקום לחין חוויר מקום הינות,

אם זה חוסר חשיבות לעניין הנחה, או שהוא גם גדר חיובי, וחשובים לחוויר וקרקע שני סוגי מקום. והנה בביאור ביתא כמאן דמלית לרבי, כתב רש"י, דלבר הסתום מכל לד אין לחוויכו חשוב לחוויר, ומלשון זו משמע דיש גדר חיובי בחוויר, ומקום מקורה חסר גדר זה, ולפי בעי למימר להוא יותר מסתם לחוויר היה לו לומר לחשוב כקרקע, ולא שאינו חשוב לחוויר, ומשמע לקרקע ולחוויר שניהם סוגי מקומות לרשות. ובאמת לכן משמע מדין לדבילה שמינה לפי לא נימא כתום' להוא מקום כותל, או קרקע שתחתיה, אז יהיה ביאורו שאין חסרון בחוויר רשות הרבים כמקום לרשות, אלא הוא חסרון בהנחת החפץ, אבל אם יהיה בחופן לליכא חסרון ללא נח, חשוב החוויר ככל מקומות הרשות.

ספק בד' אמות חוץ לאלפיים - ראיה מאנשי עיר שנתנו עירובם בעיר אחרת שמהלכים כולה

ומה שחלקו לענין קדושה אחת או שנים הוא לענין קביעות השביתה, האם היא קביעה אחת לשני הימים או לכל אחד לחוד, שגדר קדושה האמור אין הוא נוגע לעיקר היום, אלא למה שנחשב יום זה שונה משאר ימים, והיינו, שהיה להקדות כיון שביתו של אדם הוא מקום שביתתו בשמת, ואין לריך להגדיה, ואם יגדיל מקום אחר שאין לו לקנות שביתה, הרייהו חוזר לביתו, איך ניתן להגדיל בהיפך מזה ע"י הנחת פת וכו', ואף היא אין היא אלא רק לתחילת היום. וביאור זה הוא מה שנחשב יום השבת ליום אחר משאר ימים, ומלכתחילה אין הוא נעשה אלא ליום אחד, ואף שעיקר קביעותו של אדם היא במה שעושה לרוב, כיון שאין גדר מה שבשת קבועה רק ביחס ליום אחד, יהיה די בתיקון מועט להגדיל בה גדר, שאין זה קביעה לכל הזמן אלא רק ליום אחד, ואין יום אחד בשבוע גדר בגוף הדבר, אלא בשימושו הגוכחי. וע"כ יש לומר שעירוב יחול בזמן ספק והקדש לא, שהקדש הוא בגוף הדבר ועירוב הוא רק בשימושו הגוכחי, לך זה רק במה שעירוב מגדיל שביתה, אבל במה שהוא

מגדיר מקום, הרי זה שלריך שיהיה, זה בכל הזמן.

והנה יש למצוא חילוק בדיני מלאכת שבת (וימצא בירושלמי במלאכת הוצאה) בדינים שנדליהם קבועים מעיקר מצוות התורה, ובדינים המוקפעים ע"י דעת בעל החפץ בו נעשית המלאכה (ובהוצאה נמצא גם גדל בבעל המקום), ובמה שהוא תלוי בדעת בני אדם, ובמה שהוא תלוי בדגילות שימושם, ובמה שהוא תלוי בדעת העושה. ולבאר זה נקדים הבחן במה שיש לנו לחלק את עשיית מלאכה לשני חלקים, היינו, העשייה, והמלאכה, ובידם לזה יהיה ביניהם גדל המעשה כחלק השליקי, היינו, שהאדם עושה, והמלאכה נעשית, והשייכות ביניהם שהיא המעשה. ובידי העושה נאמרו בפרשת חטאת, ובידי המלאכה נלמדים מהמשכן. ובידי המעשה נאמרו בפרשת שבת, ונלמדים מעוד מקומות בתורה. וגדל המלאכה הנעשית עשמה חלוקה גם היא לכמה חלקים, החפץ כמלאכה, היינו, מה שמצאו המוגמר חשוב להיקלות מלאכה, והמלאכה, היינו, החלק שנעשה במעשה ע"י עשיית העושה. והעושה מלאכה, היינו, מה שיש להחשיב עשיית העושה כחילול השבת. ויתבאר יותר לקמן בע"ה.

אחידות מקום מוקף לענין הילוך - שתי אפשרויות באחידות המקום ותלייתן במחלוקת ר"נ ור"ה

ותכליתם היא תכלית (לא סיבתו) מעשה המצווה. התחת, היא היות לאדם זמן תכליתי שיהיו משמש זמן מחר, והוא הנופש. השנית, היא היות לאדם יום של מנוחה במובן שלא יטרח. והשלישית, היא היות יום שביתה ושלא יהיה בה עסק יכירה. ומשמעות שביתה שהיא זכר למעשה בראשית היא בגדל יום חשוב שבו מעשה בראשית נגמר ויבדך אותו ה', וע"כ משמעות זו תהיה לווקא ביום השביעי, וע"כ כן נקרא היום יום השבת.

ספק תחומין למעלה מעשרה טפחים - הוכחה שאיסור הילוך אינו תלוי בקרקע מהילוך בשם

ועפ"ז יש להסתפק במי שהוליא מחוויר רשות ע"י עקירת גופו, לשם החסרון הוא בגדל החפץ כנח, הרי לשף כאן אין נחשב החפץ לנח, ויהיה פטור, לאין משמעות ביחס למנוחת החפץ מה שאין ילו במקום גופו. אך שם החסרון הוא במה שאין היל נחשב במקום, הרי שכאן ולשי נחשב במקום, ויתחייב. ופשטו לחייב, ובגדל הבדל גופו מילו למצו שהוא משום שגופו נח מה שא"כ ילו, ושאין נחשבת הכנסת ילו עקילה. והיינו, שיש לחקור מה החסרון בעקירת החפץ ע"י הכנסת ילו מחוויר הרשות לעומת עקילה מיל השני, שם הוא משום שאין נחשב שילו נמצאת במקום ההוא, או משום שם הוא משום שיל השני גרילת בתר מקום שעומד, וכן הוא. וע"כ הוא שאין גופו וילו במקום אחד שם גרילת, וא"כ יהיה חייב בעקירת גופו. או שהוא משום שיש חסרון בעשם מה שילו בחוויר הרשות בלי שייכות לקרקע הרשות.

שביתה במקום מוקף מחיצות ושאינו - מקום מוקף מחיצות מבעוד יום נחשב כולו כשביתה אחת

ואמנם במקום שאינו מוקף, אין להגדיר שביתה ביותר מד"ש, אבל במקום מוקף שפיר למי, וזה משום משמעות שאחילה יש בשימוש המוקף מחיצות, שאין הוא שימוש להילוך, היינו, שינוי מקום. אלא שלמדנו שאין זה מועיל בכלתה מדתו במערה, והיינו, שאין זה גדל בהילוך שהוא נוסף של מרחק ממקום, שהרי במה שנמצד הילוכו ביחס למקום אחר, בהכרח שאין מדילה זו תלויה במקום ההילוך. אבל במקום שביתה אין ליסור היליה מד"ש משום מרחק ד"ש מנקודת שביתתו, אלא משום יליה ממקום למקום, דבתוך ד"ש הוי מקום אחד, ומחוץ לו הוי מקום אחר, וא"כ הוי דבר התלוי במקום, ויש בהיקף להגדיר מקום. אלא דהאי מקום אינו הכוונה קרקע, היינו, מקום הינוח אלא לווירה, היינו, מקום שימוש, ולא לווי הטפל לקרקע, אלא לווי עצמו, ואין היקף לגבי לווי אלא במחיצות, היינו, לווי מחיצות. ואמנם יהיה לווי חלוק ע"י מחיצות גם בלי שביתה, אלא לגבי מה שנחשב החוויר אחד לא יועילו המחיצות, שאין שייכות בין לווירים שבין המחיצות אלא משום קרקע, ואין גדל שימוש לשביתה, היינו, לווי, בקרקע. ואמנם שביתה עשמה, היינו, היכן שהוא יושב ולאי הוי בקרקע, אבל מה שיש בשביתה זו להגדיר הילוך הרי הוא בחוויר, שע"י שנחשב החוויר, היינו, מקום שימוש, גם הילוך בקרקעו לא יחשב הילוך שיש בו ביטול שביתה. אלא שיש במחיצות להגדיר החוויר אחד כיון שהם חולקים לותו מכל לדדיו, והרי הוא חלוק בחתת לאחד, אבל כיון שאין להגדיר החווירים לאחד גם אין המחיצות פועלות באחת, וזה

שני גדרים בהילוך ובתחומין בשבת - גדר עצם ההילוך וגדר יציאה ממקומו בקרקע

במה שנחלקים כל המחילות, היינו, החלוקה להיקף, יש להגדיל ע"י שקבת שם מבעוד יום, ולזין זה צריך לקניית שביתה, שבקניית שביתה יש לבדוק מקום, ולא להגדילו, אבל לי שבת שם מבעוד יום, היינו, בזמן בין השמשות, שיש בו להגדיל הדברים שיש להכינם לכל השבת, לזה יש לו להגדיל המוויר לאחל, וזה יועיל אפילו בלא קניית שביתה. וכמו שאמרנו לסבר ר"ג לקמן במהלכת מתחילת השבת לליכא למיקני שביתה ע"י שקבת שם מבעוד יום, לכשיקנה תהיה קנייתו בכל המקום כאחל, והיינו, קרקע מקום מוויר להגדלת מוויר.

סברת שבת באוויר מחיצות בשמואל - חילוק מחיצות אוויר לתחומין ממחיצות המיוחדות לקרקע

והיינו, לכמו שאנו מכריעים בכל מקום שיש להסתפק לקולא, שלא לאמרו חכ' דבריהם במקום ספק, כך לגבי מה שאמרו חכמים שקניית השביתה לע"י עירוב תלויה בקניסת שבת זה נכנס וזה יולא ואינו מועיל אי לא, אין זה אלא בוודאי. וע"כ יהיה די במה שיהיה העירוב זה נכנס וזה יולא המסופק, אך לגבי מה לצריך שיהיה העירוב ראוי לסעודה, כגון בתרומה ונטמאת וכו', זה אין לומר להועיל מספק לאין זה גדר בזמן קניית עירוב, ואין זה דין בעירוב כלל, וע"כ יהיה גדר להעמד אדם על חזקת תחום ביתו, לכיון שזה ספק בדבר עצמו, שיש להסתפק אם הוה תרומה ונטמאת, יש לנו לדון בזה ככל ספק, ויהיה הספק לגבי היתר תחומין לעבד הא עירובא, והיינו, לאמאן דס"ל לעיל ר' יוסי הוא מקום לתחומין דרבנן, יהיה הגדר לאין לנו לורך בביטול ולאי לורך היתר תחומין, אבל לרבא אין זה הגדר, אלא היתר תחומין אכן לריך ביטול ולאי, ולא אמר ר' יוסי לספק עירוב כאר מקום לתחומין דרבנן, אלא מקום עירוב עצמו. וכיון שכן יש לנו לדון בעירוב עצמו דכיון דאית ליה חזקה דמעיקרא וכו', אבל אין גדר מה לאמרינן דלית ליה חזקה רק לעצותו ספק עירוב ולא ולאי, ועכ"פ מועיל לר' יוסי.

סברת רבה בדין מחיצות ספינה - שביתה מבעוד יום צריכה מחיצות קרקע ולא מחיצות אוויר

ואחר העיון נראה דאף בדברי רש"י הראשונים בפירוש דרב אמי ורב אסי אליבא דרב יוסף גופייהו יש למצוא שינוי דבריס, דבתחילה כתב דמה דאלא בטלה תורת פתח וקורה מן הראשון הוא מקום להוי פתח לר' הסמוכין לו, ובילאר דמה לחשיב פתח לר' הסמוכין לו הוא הואיל ור' אורך לאויין לקורה שיש בהן הכאר מבוי, ומשמע דבפחות מכן לא הוי אלא ר' לאויין לקורה, אבל לקמיה בבילאור פסול לפחות מד' כתב דבטיל ליה פתחא קמא ובטלה קורה לידיה, ומשמע דבטלות קורה תליא בבטלות פתח, היינו, דאף דליתא לקורה מאל עצמה, מאחר שאין קורה חשובה אלא בהיותה על הפתח והרי בטיל ליה פתחא קמא, מימאל בטלה קורה להאי פתח הבטל, ואס כאמור שמה שחשוב פתח לר' הסמוכין לו הוא משום שר' לאויין לקורה, למה לי למתני בטלות קורה בבטלות פתח, תיפוק ליה שאין פחות מד' לאויין לקורה.

לשון רש"י בעקירת רגל בספינה - ד' אמות נקבעות בעמידה בקרקע ספינה ולא בהילוכה

וביאור דבר זה כך הוא, שהנה כתב רש"י שע"י שנוטלתו כשעוקר רגלו יש לו לקנות ד"ח שנמאל בהס עתה, ויש להקשות למה העמיד רש"י המקרה בעוקר רגלו, דהוה ליה למימר לכיון שהלך לעל לאחל, הרי יש למדוד לרבע ממקום זה, ומשמע דזה ולאי כיון שנמאל במקום ד"ח שהיה, אין לו לקנות אחרות, ואף לר"ג, אבל כשעוקר רגלו ומוליכתו ספינה חוץ לד"ח, הרי יאל מן התחום, שאין לומר שביתה בד"ח לקרקע ספינה אלא לגבי עמידה, ולא הליכה, והיינו, דאף אס עתה תעמוד הספינה ויצטרך להישאר בד"ח שנמאל בהס, אין גדר הליכתו בהס משום הליכה בתחום, אלא משום דלא חשיבא הליכה, שגדר ד"ח לאית ליה דבקרקע הספינה הוא משום שכבר נמאל בהס, ולא יוסיף הילוך בהס כלום, וזה גדר בקרקע הספינה. וע"כ סבר שאס נראה להגדיל ד"ח אלו בכל הספינה, לא יועיל מה שיש מחיצות לקרקע, ומחיצות לאויר הרי להבריח מיס עשויות, היינו, דמה שיש במחיצות להגדיל המוויר לאחל, הרי אין עשויות לאויר, היינו, לחלוקה, וממילא לאיחור, אלא להבריח מיס. ומה שעשויות לקרקע הספינה, אין קרקע הספינה אלא להינוח ולא להילוך. אבל ר"ג סבר לגבי קרקע לספינה אין לריך כלל לשבת, וכמו בליר וסהר, ומה שיולא חוץ לארבע אמות לתחום, הרי יש לו לקנות בכל לעל ד"ח חשבות. ובזה נשתנה דין ספינה מדיר וסהר, לבליר וסהר סבר ר"ג לאין נחשב שיולא

מקום להחזיקן לו כולה כל"ח. וזה חלקו ר"ע ור"י דס"ל ללף שיש להחזיק כל הליר וסהר לענין מקום יציבתו, עדיין יהיה לסור לגמרי מקום ימיתת תחום, לבל בספינה ר"י מודה, שהרי קונה בכל פעם וכו', ור"ע חלק מקום לסבר להתי ל"ח הוי בספינה עצמה, וכיון שכן הוי כליר וסהר.

אבל רבה סבר זה כ"ע מודו להתי ל"ח לתחום הוי בקרקע עולם, לגמרי לכיון שנוטלתו בכל שעה אין לו לקנות, ות"כ ליתא כלל לימיתת תחום, והוי כמו בלמעלה מי"ט לחר מ"ד, לבל מי עמדה שעה אחת כדי לגמרי יועיל, שהרי קנה וילף, ולקנות שוב אין לו שהרי יש לו ל"ח לקרקע ספינה שקנה בשעת עמידה. ור"ג סבר לאמנם אין זה כליר וסהר שיש להגליר ל"ח לתחומו בכל המקום משום ל"ח לקרקע, לבל כיון שבשת מבעוד יום בלוויר מחיצות יש לו לת כל המקום, ומה לילף מאוץ לתחום אין זה חסרון, לכיון שבשת בלוויר מחיצות תחומו נמדד מאוץ להם. ור"ע סבר שאין מועיל מה לבשת לגמרי שיהם לתחום לאית ליה, ולגמרי מאוץ לתחום, שגדר ל"ח לאית ליה אוץ לתחום הוא משום לאית לן לאחשובי כתחום, היינו, לגמרי לייך בהם ימיתה, ול"ח שנתנו ליומי הוא משום שביתה. ולפי"ז לגמרי הולה רבה במהלכת לגמרי לענין שלא קונה תחום, לבל לאחר שקונה בזמן עמידה, אף לכ"ג לגמרי מהני לגמרי משום שבת. וע"כ עדיין יהיה זה נפק"מ לגבי נפחתו, וקופץ, וכ"י למולה בספינה משום לשבת בלוויר מחיצות.

דעת רבה בר' אמות דתחום - ד' אמות בקרקע עולם לעומת ר"ג בספינה עצמה

ט. שביתה בספינה נעה, גדר חזי להילוך, ויוצא ברשות

ועוד נראה שיש לחלק ע"פ מה שהקשו האחרונים להת לאמרינן דמיית בלוקיינוס לית להו שביתה משום דנייחי, ות"כ התי ספינה לקביעת אמית, גם היית חשובה ניידת, ובודאי לגמרי שעליה נחשב דנייחי, ולמה קונה שביתה אפילו למטה מי', ואפילו בהלכת תוך ל"ח. ונראה לבאר זה בשני לופנים. או דנייחי האמור לת שייך גמרי במים, משום דמה דנייחי במקום מקוה, הוא משום עשם וטבעם, גמרי זה היה לומר שף בחינם נובעים, ויותר נראה לומר לאמנם לגבי ספינה יש לומר לכיון דנראה ואפילו שזה משום מים אין להם לקנות שביתה, גמרי להכת אנן אייריין לגבי גדם, וכיון דהוא אינו נייד, יש לו לקנות שביתה, והיינו, כמו שאמרנו שגדר קביעות הנדרשת לשביתה אין היא במקום שביתה לתחום, גמרי במקום שיומע, וזה בספינה, ולת נתרכנו לשעמדה לכ"ע גמרי לענין שיחשב ל"ח לאית ליה בספינה, היינו, סיבת ל"ח, דהוא באמצען, היינו, הוא עשו, משום תחום, וזה אכן תלוי בספינה, לבל אין זה במקום מנוחת ספינה, זה אמרנו דיש לומר דהחזיבת כניידת אפילו כשעומדת, גמרי הוא דיחס ל"ח לתחום. וזה כליענת קמת דרש"י, דפירושו בקרקע ספינה אין לו להיות מוגדר לפי תחומין, משום שאינו נח, דבכל קפילה נע יותר מל"ח. ויהיה נפק"מ בזה במי ששט בגופו, אי קונה שביתה, ואפילו שט בפחות מקפילת ל"ח (ויש לדון אם התי ל"ח לאמרינן הוא דווקא לשמואל דסבר גמרי מהני משיכה בספינה גמרי על שיתוך לת כולה, ולגבי ל"ח גמרי לאית ליה בעינן לקפילה דל"ח, לבל לרב דדי בכל שהוא הרי החזיק בקרקע של ספינה כולה נדה. ויש לחלק גמרי לאמר רב התם לאמרינן, גמרי משום דס"ל דאין דין משיכה דיחס למקום שנחה עליו, גמרי דיחס להיותה נחה, ובכל שהוא כבר לא חשיב נחה. לבל הכא בעינן שתנוח דיחס בקרקע מסויימת, והיינו, ל"ח, ולא יועיל גמרי בנדה כולה. ונראה זה ל"ל לף לשמואל, דאף התם בעי לנדה כולה ממקום שנחה, היינו, שיבוא סופה למקום שהיה רשאה, והכא לא בעינן גמרי ל"ח, והיינו, דסבר שמואל דהתם שאין בקרקע מנוחתה הגדרה דיחס גמליה, גמרי במה שהית שם, וזה בעינן למיפק, או דבעינן למיסק למקום אחר, לבל הכא גדר נוזה הוא דיחס ל"ח לתחום, וע"כ יהיה די בהלכת ל"ח. וטעמת משום לאית לן למימר שיקנה שביתה ל"ח בקרקע היס משום מנוחה לאית ליה בקרקע ספינה, דאף אין קרקע לספינה נח דיחס לקרקע היס).

קושיית הראשונים ממים נדים באוקיינוס - חילוק בין תנועת מים לאדם הקונה שביתה בספינה

אלא לשיכא לשקשויי דהרי נחלקו רב ושמואל מי סיום מקום מעכב, דאמר שביתתי

סיום מקום בספינה ברב ושמואל - ספק אי עמידת רגליו נחשבת כסיומן מקום שביתה

במקום פלוני, ואף כד מודה במקלת ביתו ניכר, ות"כ היה לומר גם בספינה שלא יועיל מה שקופלת ל"ת, אלא לכך יהא בעינן ח', ולשמואל בעינן קפילה לכל הספינה, ויש לומר שלא אמרו כן אלא בלא מסיים מקום, אבל כאן למקומו מסויים במקום עומדו לא בעינן. אלא לעדיין יש להסתפק לאמנס כיון שמקום עומדו מסויים ליתא לשמואל, אבל הרי בפחות מח' אין מסויים רק חלק מל"ת, והיינו, שאין אנו אומרים דבעינן שיהיה מקום עומדו ניכר, אלא רק חלק מל"ת של מקום עומדו, ואף כאן בהילוך פחות מח' הרי שבתחילת הילוך הספינה ניכר חלק מל"ת שלו, ובסוף הילוך ניכר חלק מל"ת שלו, היינו, שני חלקים, כל חלק בקלה לחר של מקום שביתתו, אלא שיש לומר דזה לא מהני, כיון שבכל עת לא ניכר לותו חלק, אלא חלק לחר, ודזה לא נחשב ניכר. אלא שעדיין יש לשאול שהרי לא דמה להבד"י דברי אבי בפחות בי"ב, אלא מקום שאין לנו להחליט שיהיה מקום שביתתו בשמלעיתו, שנאמר שבכל ל"ת לאית בהאי מקום, מקום שביתתו ניכר, אבל מקום מה שבכל ביכור יעלה חלק לחר של מקום ביתו לא דמה לדבריו. ובאמת שהן דברי להבד"י עצמו, היינו, דבפחות מח', והיינו, שאפשר שיהיה שביתתו בדרום וקנייתו בצפון, או שביתתו בצפון וקנייתו בדרום. ות"כ גם כאן שבקפילת ספינה פחות מח' בתחילת קפילה יהיה קלה לחר דל"ת לקרקע היס מובלע בקלה לחר דל"ת שלו, ובסוף קפילה יהיה קלה שני דל"ת לקרקע היס מובלע בקלה שני דל"ת שלו.

והנה מלאנו בדיני רשות שני מרכיבים שאר מקפיעים על לופי הרשות. חלקס יקפיעו על עיקר דין התורה דרשות היחיד, הרבים ומקום פטור, וחלקס יקפיעו רק על דינים דרבנן כמו כרמלית, ודינים הנובעים מתקנת עירובי חצרות. הלחר, הוא מבנה הרשות הממצי, היינו, הגולל (גובה, מרחב), גילור שאת לדליה (מרבעה לדיים, תקרה, וקרקע). והשני, הוא לופי השימוש שברשות, היינו, סוג השימוש (נוח, מיוחל, תליל, לנוע, לאוויר שחובה לו, לאוכל, חוסר שימוש, ועוד), סוג המשתמשים (יחיל, רבים, שותפים, לורחים, גזלנים, ועוד).

קושיה מדין שבת בתל בספינה - ספיקה מקום מסויים וכולה נחשבת מקום שביתתה לרב

ונראה בילור דברי הקדושים כמו שים לבאר במה לכתב רש"י במה ללא בעי אי אין תחומין למעלה מעשרה לווקא בעמוד פחות מל"ט, אלא ניחא תשמישתה, לעומת שי בו ל"ט לניחא תשמישתיה, לחזי להילוך, והוי הילוך מעליא. וזה הדבר ל"ב שהרי גדל למעלה מעשרה הוא לכאורה מקום אלא חשיב רשותא לקרקע, ות"כ די שנאמר לפחות מל"ח אלא חשיבא רשות לעצמה, שנאמר שהיא קרקע בעצמה, ורשות לקרקע שלמטה אינה תופסת למעלה מעשרה, ולמה בעינן לגדל הילוך. ומה גם שמהיכי תיתי שבל"ט הוי חזי להילוך, ויותר היה לומר לשיעור מקום הילוך הוא בל"ח, וכבר בילונו הכרחיו במק"ח, ורק נכתוב גדל הדבר, והיינו, לביחס לתחום עצמו אין שייך שיהיה חסרון במה שהוא למעלה מעשרה, שהרי כיון שנתרחק ממקום שביתתו אלפיס הרי שילא חוץ לתחום, וגם אי נימא שאין תפיסת התחום כולו אלא בתוך עשרה, אל ימלא זה אלא במיקור אחיל, וכיון שאבדת ברשות זו מה יועיל לרשות ל"ט הגבוהה ממנה, ובהכרח שגדל מה לחמ' אין תחומין הוא במה שים להחשיב שהות הנמלא בחיזה מקום כנמלא חוץ לתחומו. ודזה נתקשה מה שייך שיתחברו דזה שיחשב לרעת סמיכתא. ובילורו שאין נחשב תחום אלא במה שים להחשיב מקומו של אדם, ואין גדל מרחק ביחס לאדם, אלא במה שים לו להתרחק, היינו, הילוך לשיעור לאלפיס הוא מקום שנחשב לאדם כריחוק מקום, ואין חוץ לתחום אלא במה שעתה הריהו בריחוק ממקום שביתתו. וזה גדל ממקומו, היינו, שכל עוד נמלא בקירוב יש להחשיב עמילתו, ומשמעות עמילתו בהילוך כאילו פונה למקומו. אבל בילואה חוץ לאלפיס הרי שנחשבת עמילתו כפניה למקום אחר, ואין הוא למקומו אלא ממקומו, וע"כ לא יהיה גדל חוץ לתחום אלא במה שים להחשיב מקום זה כמקום הראוי להילוך למקום שאינו מקומו, יותר משאר למקומו. אבל במקום שאין להחשיבו כמקום הילוך הרי אלא נחשב כלל בגדלים אלו, ואין הוא מקום לא לכאן ולא לכאן.

לשון רש"י אין תורת ד' בספינה - השוואה לעמוד פחות מד' טפחים שאינו חזי להילוך

ובאמת לעיקר דברי הק' אלא מרכינן לו"ה ל"ב, דהרי אין לנורת הפתח הוא לכאורה

עומק גדר מקום חזי להילוך - מקום הראוי לעמדת הליבה ולא מקום ההילוך עצמו

תיקון פתח לחל, ומה שייך לתלות גדר נגרכותו כגדר בשתי הפתחים כלחל (היינו, לחין למעוח גדר דזה כנגד זה כגדר נפרל בחל פיתחל), ולי למר גדר זה במבוי עלמו היינו דלח מלרכינן לו"ה חלח למבוי המפולש, ולח חשיב כמפולש בהיות לו פתחים וכו', הוי לחי שפיר, להוח גדר בכל המבוי כחל לבעי לו"ה (חבל יהח לחי שפיר וגם יקשה ביותר מה שהקש' לעיל מפירושו לק', לכיון להוי יותר מעשר הוי כחל מבוי וחשיב כמפולש לף לשמוחל), גם ל"ב מה שקרח שם מפולש לכל פתח ופתח (והרי לח חיירי לפתחים לעלמח לריבוי פתחים לנקט הוח מקום זה כנגד זה), והיינו דלכחורה חין לחשוב מבוי חו פתח כמפולש חלח בהלטרף שני הפתחים ושני רה"י שלהם הם פתוחים, דשם לח כן הרי כל פתח מלרתו הוי מפולש דלחיכח מקום שלפניו והוח פתח למקום.

כוונת רש"י בפסיעה קבועה בספינה - חסרון בעצם בית בספינה ולא חסרון סיום בית

ולענייננו בגיחור לדברי רש"י בספינה, לחין כוונת רש"י למקום עמילת רגליו, דזה כמ"ש הרי חשיב בד"ח חו בח' על ח', חלח כוונת רש"י כמו בגדר תחומין למעלה מעשרה, שלף חס ילך בה חרבע חמות, ויש לחשב חרבע חמות לפי קרקע דספינה, כיון שחין שייך בה פסיעה לחת ביחס לקרקע היס, והיינו, שיהיה מקום פסיעה לחת כולו בתוך ד"ח בקפילה לחת, הרי שחין להחשיב לזה מקום בספינה כמקום הילוך, ותלוה כי גדר זה הוח בהיפך למה שכתב בליקנין בתרח, והיינו, שעם ד"ח דקרקע קבועים הס, ופסיעה דיליה הוח ביחס להס, כפעולה בהס. וע"כ יהיה הגדר בשלמות למעשה פסיעה, והיח בעקירת רגל לחת והנחתה, כי חין זה נוגע לגדר הספינה, חלח לגדר מה שנחשב פסיעה חוץ לד"ח לחית ליה, ושין גדר בספינה כלל, להתס לעתו שחין חסרון בקנייח שביתה מקום ניידות לספינה, חבל בליקנין קמח הוח בהיפך, לפסיעה קבועה היח, וזה בדריסת שתי רגלים לחיתח בהילוך לחת לפני השניה, ול"ח דקרקע היס נע לעומתו (וזה כמו לעת רד לגדי משיכה). ומעתה יבוחר מה דלח חמרינן דיה מקלת ביתו ניכר, והוח שלחר שחין למלוח קביעות פסיעה לחת בקפילה לחת בתוך ד"ח, חין להחשיב זה כבית כלל, ושין זה חסרון לסיום בית, חלח חסרון לבית עלמו.

ייחוד דין ספינה המהלכת מעצמה - הנחת רגליו בספינה נעה אינה קביעות לקניית שביתה

וביתר ביאור, בהבחן מה ליש בספינה שחין בשלר מקריס, והוח שהיח מהלכת מעלמה, וע"כ חס יש לנו להחשיב הילוכה כהילוך לדס, הרי שבשעה שקדס היוס יש לדדס לקנות שביתה, ובילילתה מהתחוס יחסר לו ללכת, דלח מלחנו במי שמהלך בזמן בין השמשות, דלח יקנה שביתה. חלח ולחי כיון שקדס היוס יש לו לקנות מקוס לריסת רגליו, מה שיש לו להניחס בין פסיעה לפסיעה (חו לפילו רגל חחת למ"ל), ויהיה גדר מה שמקוס זה נחשב מקומו יותר משלר מקומות שמהלך בהס, שנשלר שחסור לו ללכת ממנו, משוס קביעות שהיתה לו בהנחת רגליו, לבל בספינה כיון שחין בהנחת רגליו קביעות, שהוח יושב והיח מהלכת לו, חין לו לקנות שביתה, שחין שביתה חלח במה שיש להגדיל מקוס זה קבוע יותר ממקוס הילוכו. חלח שיש לנו לקבוע מקוס שביתה לגבי ספינה עלמה, שהרי יש לו קביעות ביחס להילוך בה. ולמנס חין גדר שביתה בקרקע המהלכת לגבי תחוס לחלפיס, כיון שחין בה חלפיס, חבל לגבי יליחה מתחוס לקרקע היס יש לנו לקבוע, ושין למלוח בד"ח חלו גדר חלח במה שיש להחשיב יליחה מהס כהילוך החסור, היינו, הילוך ממקומו, וכמו יליחה לחוץ לתחוס, חלח שחין חיסור בהילוך זה חלח במה שהוח שינוי מעמידה במקוס (דשם לח כן היה לחסור לח עלס השהות חוץ לתחוס), ושין נחשב שינוי לגבי ספינה המהלכת חלח במה שהילוכה מורכב מרוב קפילות, ושם כן יש להחשיב כל קפילה כפסיעה, היינו, מה שיש מעקירת רגלו עד הנחתה. ויהיה גדר מעשה דיליה בהילוך הספינה, ושינוי המקוס בהילוך החדס בקרקע ספינה (וזה עוד יותר מחמר לנכרים שילחפוהו שהרי הילוכה מוכרח, והוי כזורה ורוח מסייעתו שחין בזה חסרון למסייע). חלח שחס יהיה בקפילת הספינה ד"ח, חין להחשיב שינוי המקוס בהילוך חדס ביחס לתחוס, חחר שחין במעשה הליכה שלו יותר מחס היה עומד. ודוק לחין זה משוס עשס עמילת רגליו, שחין להגדיל מעשה בהילוך ע"י עמילה, חלח לווקח עמילת פסיעה, שחין במעשה לפסיעה

גדל שינוי במקום חלת במה שעתה התרחבה עמידת רגליו.

תוספת ביאור במחלוקת רגל אחת - עמידת פסיעה בקביעות ביחס להילוך עתידי למקומו

(ויש זה תוספת ביאור למה שכתבנו במח' לרגל אחת או שתים. שאם כנים הדברים שגדר תולדת מעשה ליסור ליליהה לחוץ לתחום הוא במה שעתה הוא מרוחק ממקומו, וכבר אין להחשיב עמידת רגליו כעמדה ובסיס הילוך לחזרה למקומו, והיינו, שיש בהימצאות תוך התחום גדר חיובי שבקרבתו לנקודת שביתתו, הרי שיש להגדיר את עמידת רגליו כעמדת הילוך למקומו, הרי שבי ביליהת רגל אחת למקום שהוא מרוחק, להגדיר שאין הוא עצמו כמהלך מוגדר כמהלך למקומו, שהרי אין גדר מקום לתוך התחום אלא במה שיש בו להגדיר את האדם, ובאין עמידתו כולה בתוך התחום כבר אין במקום עמידתו להגדירו כמהלך למקומו. וזה גדר רגלך ביחיד, שביחס לגדר החיובי שיש בזה הרי שבי ברגל אחת לבטלו, וזה בילוך קרי וכתיב, היינו, מה שיש לרגל אחת להגדיר את האדם ביחס להילוך דשני רגליו. אבל מ"ד שתים סבר שאין להגדיר האדם לפי עמידת פסיעה, שאין זו עמידה קבועה ביחס להילוך, שהרי היא עמידה להילוך, ואין להגדיר את האדם ביחס להילוך עתידי, אלא במה שאין הוא חלק מהילוך עצמו, וזה עמידת שתי רגליו ביושב. וע"כ אף עתה שהוא עומד עמידת פסיעה, יש לבבל היכן הוא נחשב עומד, וזה שאמרו שאחר רוב גופו הוא נזקק, והיינו, משום שאם היה צריך לחזור לעמידת רגלים ביושב, הרי היה חוזר למקום רגלו שבפניס, שרוב גופו עומד עליה, והיינו, קרי וכתיב, לרגליו, היינו, עמידה שיש בשתי רגליו ולא בפסיעה, שבזה בתחילת פסיעה עומד רוב גופו ברגל זו ובסופה ברגל זו, ומה לכתיב ברגלו, הוא משום שגדר זה שייך אף ברגלו לחת, וכלאמרן, בזו שרוב גופו עומד עליה, וכל"ע גדר יליהה לתחום הוא כמו שאמרנו, אלא שנחלקו אם יש בעמידת פסיעה קביעות, להגדיר את האדם ביחס להילוך עתידי.)

עירוב שמות ביציא ברשות למצוה - חילוק בין הימצאות חוץ לתחום להיתר כניסה לתחומו

ואגב כן יש לנו לבאר בזה עירוב שמות לחיתת בסוגיא דילת ברשות, דאמתנה קלאו ליליהה הנ"ל יליהה ברשות, והיינו, דמשמע שיש יליהה ברשות ואלא ברשות. ולדעי קלא לה לבבל מצוה, להוא לכאורה היפך דבר הרשות. וכן בילור מה שיש להקשות לכיון לסבר רבה דבזה לאמרינן הבלעת תחומין והכא לא, הרי ממ"נ לו לחזר בו מההיא, ומה יש לחדיי להביא ראיה מאחר שחזר בו, או שיש לחלק בין אדבע אמות דהתם לאלפים להכא, ומה מהני לחדיי להביא ראיה מהתם. ובילור עירוב השמות כך הוא, דהמתנה דברה ביחס להימצאותו חוץ לתחום, דבזה אין לומר דבר מצוה, כיון שאין מצוה בשהותו במקום זה אלא במעשה זה, והמתנה אייירי במה שנותנים לו תחום, וזה הרי גדר במה שהוא נמצא שם, ולא במה שילא, לאמרו לכיון שילא ברשות, היינו, כאילו אנו אומרים למשם דבר מצוה הנלרך לעשות, הרשותו להגיע למקום זה שהוא חוץ לתחום. אבל חדיי לא אייירי במה שיש להגדיר היותו במקום, שהרי לא בעי למימר אלא שיש לו להיכנס לתוך תחומו, והרי מה דמובלע תחום ד"א לאית ליה בתחומו אינו תלוי בסיבת יליאתו, ואמר רבה אלא חלקו חכ' בזה אלא במי שילא לדבר הרשות, אבל מי שילא לדבר מצוה יש לו לחזור, וזה בהיפך ממה שאמרו במתנה, דבמתנה בעינן שיחשב זה במקומו, שיהיה לו אלפים לכל רוח, וזה במה שאנו קובעים שכאן הוא מקומו, יותר ממי שילא אלא ברשות, שאנו אומרים בו שאמנם הוא כאן, אבל תחומו במקום שילא ממנו, ואין לו אלפים, אבל ביולא שתים אין בעינן שיחשב כמי שאלא יצא, וזה במה שאנו אומרים שאין כאן מקומו. ונמצא שלושה מדרגות לגבי קביעותו במקום, דביולא שתים לדבר מצוה אנו אומרים שאינו קונה המקום, וכיון שכן בהיכנסו לתחום הרי הוא כמי שאלא יצא. ויולא לדבר הרשות אנו אומרים שקונה המקום, ואף שילא רק בשתים, לא יועיל מה שיכנס שעליין שם אדבע אמות עליה, אבל אין אנו אומרים שכאן הוא קביעות מקומו למעול לו אלפים לכל רוח. ויולא יותר משתים

לדבר מצוה, שלא יועיל שלא יקנה מקומו, שאין להלך חוץ לתחום יותר מל״ת, לף מי שאין לו קנייה שביתה, הרי זה קונה מקומו, ולא זו בלבד אלא שאנו אומרים שאם קביעות מקומו, שיש לו אלפים אמה לכל רוח.

שלוש דרגות נבדלות בקביעות המקום - יוצא לדבר מצוה, לדבר הרשות, והמוצא בע״כ

ומעתה יש לבאר מהלך הגמ׳ ביתר ביאור. ויתבאר הא דלחו לדימוי לר״י כך, דלמנם אכן יש להוכיח ללא בעינן שתהיה הנחתו במשמעות הגעת מקום המשך אחד עם יציאת מקום קודם, אבל עדיין יש להקשות לעכ״פ בעינן שתהיה יציאת המקום למקום חיוב, כי יש לומר דאין יציאת מקום חשובה אלא ביציאה למקום חיוב (ולהגדיל משמעות שינוי ולא לחיוב למקום קודם), וע״כ במעביר לכל היכא דמנח ליה מקום חיוב הוא חשובה יציאתו (ולף ללא נסתיימה העבירה, שזה חשיבות ליציאה לבד, אלא שהיא נחשבת מחמת מקום שאליו יוצאת), אבל במוציא דרך סטיו אין יציאת רה״י חשובה, שהרי אם יניח בסטיו מקום פטור הוא, ולא חשיבא אלא כשיעבור הסטיו ויכנס ברה״ר, וא״כ בעינן שיהיה היציאה המשך אחד עם הגעה לרשות חיוב וליכא, למיפשקא רשותא כאמור, ואין להוכיח ממעביר ליציאתו חשובה מיל כשיצא מל״ת, דכל היכא שיניח מקום חיוב הוא (וזה כמו שאמרנו במוציא ביחס לחשיבות יציאה לבד).

השוואת אביי יצא למצוה לאלפיים - שניהם קנו רשות פסיעה הראויה להבלעת תחומין הדדית

ותראה כי הסבוע הוא חלוקה ואיחוד שביחס לכלל הזמן, ביחס לכלל הזמן הרי היא חלוקת חורך הזמן לחלקים של שבעה ימים, וביחס לימים היא איחוד הימים לקבוצות של שבע ימים, וזה רשאית המוסג הנ״ל. ותהיה סיבת חורך זה הוא בשלימות (המסויימת שאינה משתלמת בהתווסף ימים עוד) שיש בו, היינו, שאת ימים לעשייה מלאכה והכנה ויום אחד לשביתה, ובמובן זה נקרא כל שבוע בשם שבת. ותהיה סיבת חורך שאת ימים שלפני שביתה לשלימות השביתה.

בירור דברי אביי בר״א לטעמיה - ר״א מודה שיש תחום פסיעה בכל היוצא

וזה ביאור מה שאמר מאי לאו ר״ח לטעמיה דאמר והוא בתמצען, שיש לבאר מה בא לשלול, דאם יש ליספק בזה הלא שיעור זה הוא הפחות ביותר שיש לתת לגר אחד. ונבאר בהקדם מה שהיה להסתפק אם אחרע אמות הנ״ל הוא מקום תפיסת עמידה, או הגבלת מקום פסיעה, שאם היה גדר אחרע שאמר ר״ח מקום ל״ח למקום עמידה, אין להביא ראיה, שאיך שיהיה ביאור הדברים דר״ח, בהכרח אין זה מקום הבלעת תחומין (שאפשר לומר דסבר שלא מצבד תחומו אלא בשכל מקום עמידתו חוץ לתחום, ולאו מקום איסור שעשה). וזה אמר אביי שיש לומר אר״ח לטעמיה, והיינו, דסבר שאין לו לאבד תחומו כלל, וגדר אחרע אמות לאיתא ליה הוא כאו מי שיש ולא קנה שביתה, שיש לו מקום פסיעה, אבל לא אלפים למקום שביתה. ואי״כ הרי שנתנו לו תחום, ואמה שהותר ליכנס חזרה הוא מקום הבלעת תחומין, ואפילו בלא שבת בלוויר מחילות. וזה אמר לף חכ׳ מוסיס ביולא לדבר מצוה, והיינו, שלא חלקו חכ׳ אר״ח רק מקום לסבדו שלא נתנו למי שיולא בהיסור מקום פסיעה כלל, אבל במקום שנתנו אכן יש לומר הבלעת תחומין.

קושיות בסוגיית רבה ורש״י בהבלעה - קושי בישוב הדברים עם קניית עירוב והבלעת תחומין

ונראה לכן הוא גדר מחשבה שיש במלאכת הולאה, היינו, שלא מהני מה שכוונה לעשות דבר במקום זה אלא לריך שיהיה מחשבה לדבר אחר, ובזה אין גדר אלא במה שהוא מקום בעל חשיבות לאדיס אחרים, שע״י זה יש להגדיל הנחה בו כהכנה לדבר אחר, אלא שאין זה חשיבות ביחס לחפץ אלא אם היה במקום בעל חשיבות כונה, שגדר חפץ מונח כמוכן לשימוש אם יש למקומו יעוד, הוא גדר מגביל, להמוכן להדבה שימושים חשוב יותר, אבל ביחס לגדר שימוש מסויים, יהיה משמעות לסוג השימוש. ויתבאר חשיבות שווה

למלאכת הוצאה כשאר מלאכות. שייך לגבול, ולא יועיל פיזור התערובת שלין בגבול תוספת תכונה, אלא בדבר לגבול ולא בדבר מפוזר.[א].

יישוב הקושיות בגדר מצי למשקליה - הבלעת תחומין תלויה בהיות מקומו ומקום עירובו כאחד

ומעתה יש לומר דודאי אין כמה שהוא חוץ לתחום בזיתו מקום לאסור תחומין, אלא שגדר מצי למשקליה הוא מקום שלריך שיהיה הוא ועירובו במקום אחד, ולהווי סעודה הרלויה מבעוד יום, ומה שאמר דלא מצי למישקליה, היינו, לולי שהיה קונה תחומין. שאמנם אין בעצם קניית תחומין שיהיה ע"י העירוב לבטל העירוב, דלא בעינן אלא שיהיה רלוי מבעוד יום ולא אחר כן, אבל כיון לאיתא לאיסור תחומין, אין נחשב הוא ועירובו במקום אחד, בשם יהיה בינו לעירוב מרחק לתחומין. וע"כ שם יחשב בתוך תחום לאחד מהם לי בזה, דלא בעינן שיהיה הוא במקום עירוב או עירובו במקום שלו, אלא די שיהיו במקום אחד מאיזה לד. ואמנם כיון שנתגלגל הרי אין הוא ועירובו במקום אחד, אבל כיון לאתיען לה מקום תחומין, הרי שדי שיהיה מקומו ומקום העירוב בתחום אחד. וזה דימה רש"י לנותן בזיתו וכו', והיינו, דלף שאמרנו שנחשב כל המקום אחד והוי עירוב בכל המקום, איכא למידק לאיך הוא קונה שביתה בכל המקום, כיון שאין יכול לבוא לקצה הבית מביתו, ואף שאנו אומרים שכל המקום כאחד, הרי לגבי תחומין לביתו לא מהני זה. ומוכח ללגבי מה שיש חסרון בהיות רחוק מרחק תחום, מהני מה שהוא מובלע, וזה בהתעלם ממה דלא מהני הבלעה זו ליכך חוץ לתחום שקונה, שאין זה גדר לגבי תחומין, אלא לגבי אדם, שיש למלוד מרחק ממקום מסויים, ולא למלוד תחום, ואחר כן להתיר הילוך בו.

תחום אינו מוגדר קודם הילוך - שלילת הבלעת תחומין בסוף תחום אלא במקום שביתה

וזה גדר הלימוד השני, היינו, מה נחשב למלאכה. וזה יליף אף דלא כתיבא המלאכה בפירוש, לכיון דילעינן להכי הוה במשכן, והרי נקרא מלאכה כללעיל חשיב מלאכה לעצמה (כמו סילורא לפת מסממנין, וסילורא לחוט מצמר, וטוויתם וסילורא לבגד מיריעות, וסילורא לעור מתחשים, וכותב ומוחק מקרקיס, ובונה ושותל מבנית המשכן, ומכבה ומבעיר מביקול סממנין, ומכה בפטיש מטפים, ומוליך מהבלה).

חילוק דין יציאה מדין חזרה - השוואה למערה ותשובת רבא דהתם שבת באוויר מחיצות

אלא שעדיין יש לומר דזה שפיר ליכא למימר לגבי ליסור יציאה, אבל לאחר שילא לעניין לי שרי להלוכי הרי שאנו מולדים שתי מקומות, וכמו בהבלעה האמורה בנתגלגל, ויש"נ הכין לגבי חזרה. אבל כמי שילא ברשות לף לאיתא ליה תחום, ותחומו מובלע בתחום מוקדם שלו, אבל אין מקומו מובלע, וזה שאל אבוי ממערה, ות"ל רבא דלא למי מסום דהתם שבת בלוויר מחיצות, ובילור זה הוא כך, שהנה אמנם לאמרנו שאין לאלפים אלא מרחק ממקומו, ות"כ אין שום גדר מקום לאלפים הנ"ל כולם יחד, וגם אין משמעות הבדל בין אמה לאמה, דבשניהם אינו נחשב לחוק ממקומו, וע"כ מותר להלך אליהם. אבל מי שבת בלוויר מחיצות, הרי עוד לפני שמתרחק יש גדר מבדיל בין הליכה בתוך המחיצות לחוצה להם, וזה הגדר אינו תלוי במקומו, היינו, מה שיש לו לתפוס. וע"כ יהיה גדר למרחק אלפים גם בלי שילך, והיינו, מה יש להחשיב במקום שהליכה בו חשובה התרחקות ומה לא, וזה גדר אלפים קבועים, וע"כ יש לומר בזה הבלעה. אבל מי שילא ברשות, לף לאיתא ליה שני תחומין (שאם יולילוהו נכריס חוץ לתחומו החדש ויכניסוהו לתחום זיתו לף לבא יודה בזה), כיון שאין שני התחומין קבועים אין הם מובלעים. ואמר ליה אבוי ליהיה שאמרנו מר"ל.

עומק מחלוקת ר"י ור"א בד' - אי הבלעת תחומין תלויה בקביעת מקום בי אמות

והנה מזה תמלא הכרח לאין דין מחיצות הנוגע להגדרת קרקע לשות גדר בעצם הגדרת

א. ובזה גם יבואר גדר פסולת מתוך אוכל שאין התכונה בכל גרגיר, אלא במה שהוא צבור, וכן יבואר גדר לאלתר שאין משמעות תוספת תכונה בצבור אלא בדבר שעומד להתקיים, אבל אם הדבר שבו ברירה הוא תוספת תכונה אינו עומד להתקיים, אין תוספת תכונה חשובה מלאכה. וכן יבואר מה שזה דווקא בכלי, דכיון שגדר המעשה הוא בכל הצבור, אין נחשב מעשה שהוא רק בחלק מסיבת אי היות התכונה, מעשה דתוספת תכונה, וברירה דפחות מכשיעור תחשב חצי שיעור ואף שאחר כן יעשה עוד שיעור, ואין זה רק חצי שיעור בתוצאה שיש לו להצטרף, דכיון דגדר המלאכה הוא תוספת תכונה בדבר צבור, הרי שאי חשיבות החפץ הוא מימלא אי חשיבות תוספת תכונה (אלא דאף מלאכת חצי שיעור נאסרה, ובהכרח שגדר השיעור הוא לא בחשיבות החפץ סתם, אלא רק בתוצאה, ואין בזה חוסר חשיבות לגבי תוספת תכונה דאית ביה)

הרשות, שאם כן לא היה מועיל בו הלכות לבוד וכוב וכו', אלא רק במה שהוא מגדיל את קרקע המקום, היינו, לכיון שמשמעות רשות היא החלל, הרי שאם נרצה להגדיל מקום ביחס לרשות נצטרך להגדיל את גוויל הקרקע, שנגדיל את הקרקע לעניין רשות. וע"כ אין גדר המחיצות ביחס למקום כהגדרת המחיצות עצמם, כי המחיצות מגדירות את הגוויל עצמו, ואין זה צורך ביחס לקרקע, כי עצם שייכות הגוויל ביחס לו כבר מוגדרת שהיא תופסת את גווילה לבד ולא גוויל דקרקע אחרת, וכן אין לקרקע אחרת להיות תופסת את גווילה, אלא גדר מחיצות הוא בהיפך שאחר שיש לו להגדיל את הגוויל, הרי שיש לו גם להגדיל אותה עצמה, במה שהיא וגווילה שוויים, היינו, גדר מקום לגבי רשות (מקום המוכן לשימוש).

והנה לא מצאנו שכעס על הותרתם עד הבוקר. ובאילו שיש בליקוטת יום יום מעלת הבטחון בה', שאין להם סיפוק של מחר, וע"כ היו שהותירו משום שלאגו לאגת המחר. והנה לכאורה היה להם לשמוח במה שיש להם יום המכין ליומיים ואין לריכים את לאגתו, ועכ"פ יצאו לבקוט, ובזה יש חסרון נוסף. והיינו שיש בלאגת מחר שני משמעויות, האחד, הוא המחר, היינו, שקרבת היום גורמת לו לאוגג מקולר זמן שיהיה לו, אם לא יאגג מקודם, שמי יאמר שיזדמן לידו, ואפילו אם יש לו על מה לסמוך, אולי יבוא דבר מחודש ולא יהיה

ועוד ל"ב בהא דבעו לאוקמי מתני' כרבי ואחו לה מהא לאמרו רב ושמואל לאו חייב רבי אלא ברה"י מקורה דביתהו כמאן דמאיר דמיא, ומ"ש ליכא להא דרבי אלא ברה"י, דברה"ר פטור במקורה משום דאו דמיא לגבי מדבר, ואו יתבאר בהוקימתא כרבי דינא דמתני' ביציאות דעתיר לחייב. ל"ב מה לחיה היא זו, הא עכ"פ חזינן דאו בעי רבי עקיבה והנחה מעגמ"ד מעקירת עני והנחתו, דאף אי נימא דהוא משום ביתא כמאן דמאיר חפציס וגם בגווילר כמונח דמי אין זה חשיב מקום ד' ואי נימא דחשיב למה יגרע ידו של אדם מחשיבות זו דיהו חפציס דכביכול עדיפי מידו.

מקום הנחת עירוב מובלע בתחומו ברש"י - נתינת עירוב מועילה למצי למישקליה בלא קניית תחום

יישוב דעת רבה בדבר מצוה - אביי סבר הבלעת תחומין מילתא ורבה משום מקום

סימן ז

תחומין דאורייתא או דרבנן

א. שיטות הראשונים בתחומין דאורייתא וסוגיית הבאת יבלת

ספק תחומין דאורייתא או דרבנן - שיטות הראשונים בשיעור תחומין ובד' אמות ביוצא חוץ

הנה למנס שמלאנו בכמה מקומות למשמע שנקטו בפשיטות לתחומין דרבנן, אבל לא מלאנו שיאמרו מפורש לאן קיימ"ל תחומין דרבנן. גס שיטת כמה אחולאים לא עולה אלא אי נימא לתחומין לאורייתא (כהא לאביי בזאון שבת ושגגת מלאכות ליום לקים). והראשונים ז"ל טורחו לבאר כל היני תחומין אפילו למ"ד תחומין לאורייתא, וביאו' נקטו לעכ"פ תחומין לאורייתא בד' אלפים או י"ב מיל, וכן פסק הרמב"ס. אבל לא נתבאר גדרי הלימוד להאי מ"ד, שלא מלאנו לימוד לשיעור תחומין אלא באלפים, במי שבת בעיר מערי הלויים, ובמי שבת בדרך מרוחה בשגגה. וכמו כן לא נתבאר גדר פרטי הדינים בזה, וכמו ר"ת למי שיאלא חוץ לתחום (ולא אלקו בזה גס ביאו' שמשמע קצת כרש"י לדיל ושהר לר"ג הוי קולא, ואי הולילוהו חוץ לד' אלפים או י"ב מיל היה לבאר שאין להקל בזה (או שנאמר למעיקר הדין היה להתיר אלא שלא הקלו וכו'), ובכלל לא נתבאר אס הוא אלוי בזה, היינו, למי סבר ר"ג להוא לרבנן, ור"ע הרי סבר להוי לאורייתא היה לבאר להוא אלוי בזה, ואי נימא לחלקו באילו בי"ב מיל מה שייך לחכ' להקל בלאורייתא), ולמ"ד לתחומין לרבנן אפילו בי"ב מיל לא נתבאר ביאורי הפסוקים לעצמו, למקרא מפורש הוא לשבו אין תחתיו אל יצא איש ממקומו (ואמנס בתוס' מלאנו להעמידוהו לגבי הולאה, ולא נתבארה לעת רש"י בזה. ובגמ' תמה רב אשי אל יוליא כתיב, ולעבת תוס' עליין יש לזון שהרי למלו לאל יצא בהולאה כתיב, ועוד לאתוס' יש לבאר לאי קרא לייבי בהולאה, הרי ליש להאשיב הולאה כילאה מן הכלל, ולא נתבאר כן בכוליה ש"ס, ולא מלאנו שנאלקו בזה כמו לגבי הבערה, וגס היה לאתר לאאלק יצאת גס למ"ד להבערה לאלו יצאת, ולא בעינן לאאת מהנה. וגס הא ר"מ סבר לשבו איש תחתיו הוי בשמונה על שמונה, ומולה בטילטול לבאבע, ומנא ליה האי אבבע כיון לסבר לתחומין לאורייתא, ולפי תוס' נלטרך לומר לאף זה במח', ולא משמע כן, וגס למה הכייהו לזריקה גמרא היא מהעברה ר"ת לליא לן למילף, הא איא לן שבו איש תחתיו, וכן לגבי אל יצא, למה הולרכו לסבראא למה לי הולאה מה לי הכנסה כיון לאיא לן קרא יאיראא בהולאה. והיה לומר כיון לאהולאה לא איטריך נילף מיניה הכנסה, ובתוס' לשפ"ק לעילודין כתב לבאמת יצאת, היינו, לעומל בפנים, וכ"כ ברפ"ק לשבת. ועליין ל"ב. ע"ש. ועוד יש להקשות לכיון לנלטוו משבת במרה, מה נתחלש לגבי הולאה בעובדא למן, לאי היינו תחומין, יש לאחלק לאא הוי מלאכה (ועוד יש לאחלק לאא כתיב על פי ה' אאא בנסיעה לממבר סין לרפילים, ואפשר זה סיבת זה. ואכמ"ל). אבל אי הוה הולאה, למה לא נלטוו עליה. ובתוס' שבת פז: עוד הריחקו ליווי אחר סיני. ולוחק הוא. ואי בתחומין ניחא,

אלא ללעתת תוס' דהוי מלאכה גרועה משאר מלאכות, יש ליתן טעם בזה). ובראשונים מצאנו מ"ד דרבנן יפרש להוא דו לשעה לענין המן, ולא נתבאר מה שייך בזה ליווי, אחר שנתברר להם להיתיה לירידת מן בשבת. ועוד לאל יפה ניחא, שכל שבו חיש תחתיו ללגדי תחומין ביאורו שהוא בשאו שיצאו, ולגדי מן מי ליכא לתחומין, מדרבה יש להם לחזור, ולמה לי האי כפילא.

קושיית הרכבת יבלת בפסח לר"ע - הזאה שבות ובירור סוגיית לוקין על תחומי שבת

והיטב בשר ע"פ מה שכתבנו בשק"מ שעיקר הוצאה מרשות לרשות היא במהותה שינוי מקום חפץ, וכיון שכך הרי שמעשה הוצאה מרשות לרשות מיועד להגדלת חפץ בנפרד מגדר המקום שבו הוא נמצא, ושיהיה מקומו מצבו. ומ"כ יש לומר שמעשה זה כולל גם מי התחשבות במקום שבו עובר החפץ לאחר את מקום עקירתו והנחתו. אך לעומת כן לגבי שיעור שהוא משמעות חשיבות נוספת שיש לחפץ מלבד משמעות חפץ ורשות הבסיסיים, יש לדון, שהרי כמו שהתורה לא חסרה אלא הוצאה מרה"י לרה"י גם היא הוצאה מרשות לרשות, גם לגבי שיעור יש לומר שאף שביחס למקום פטור בלאמצע מעשה ההוצאה, אין זה חסרון בהנחה, לגבי שיעור יש לומר שהוא גדר בהנחה, ומ"כ הנחה עצמה היא הנחת שיעור החפץ הנעקר, ומ"כ חסרון בשיעור יהיה הפסק בין עקירה להנחה, וכאילו נגמרה העקירה. ואמנם אף זה יש לומר שכיון שהשיעור חזר וניעור, והיינו, שהרי מעשה ההוצאה (שכמו שכתבנו משמעותו הבסיסית אלא אחמת איסור מלאכה אינה כוללת שיעור ועקירה והנחה) האחד לא הפסיק ביחס לאחר זה אף שנתמעט משיעורו, ומ"כ יש למעשה לאחד את העקירה, וההנחה אחר שעמד על שיעורו. אלא שיש לדון שהרי לא נאסרה הוצאה אלא בשבת, וכיון שכן ביחס לזמן האיסור, יש לדון שאחר שיצא מכלל איסור הוצאה בשבת, יקרא שנחה כבר מאיסור שבת, ולא יחשבו העקירה וההנחה למעשה אסור.

עומק המחלוקת בגדר איסור תחומין - חילוק אי הוא דין מלאכה או שביתה כללית

ונראה לבאר לאחר לא חיירי הכא בהי תחומין לחורייתא אי לאו, אלא לכ"ע לחורייתא היא, ולא נחלקו אלא בגדר האיסור אם הוא כדין מלאכה או שביתה סתם, וחילוקם למלאכה נוגע ליום השבת כבר שאינו תלוי בעשיית האדם, וזה שייך חילול שע"י עשיית מלאכה, אבל שביתה היא חיוב לעשות את היום ליום שבתון, והוא בדברים שאינם חילול היום, לולי שיש משמעות לגבי שבת. וע"כ אף אי נימא אחר אחר יצא חיש ממקומו חייבי באיסור תחומין, כיון שאין איסור זה אלא ביחס למה שיש לו שביתה בביתו, ודין שביתה בביתו אין הוא אלא מקום חיוב לשבות בשבת, הרי שיש לומר שאין הוא יוצא חוץ לתחום, אלא שאין לו שביתה, ואיך נחייבו על יציאה כיון שאינה יציאה אלא מחמת קביעתו, ויותר יש לומר שיש בזה ביטול קביעתו מאשר עבירה על קביעתו, וזה אמר לו ר' חייא שאין בשבת רק סקילה וכרת, והיינו, אחר תלה לומר שלוקה על עצם ביטול קביעתו הרי אין שיש לו לקבוע הוא מקום שבת, ולא מצאנו בה אלא איסור סקילה וכרת ולא מלקות. וזה אמר לו שהרי כתוב אל תאכלו ממנו נא, והרי אין באכילת נע רק מה שאינו מקיים מצות אכילה לקרבן פסח, ומשמע שכיון שיש לו חיוב לאכול פסח חשיב האי אכילה, משום אכילה לקרבן פסח, ועל אמר שלא יאכל ממנו נא. וזה אמר לו שאין להוכיח מכאן שיש בזה איסור לאו, שלא כתוב לא אלא אל, והיינו, כלומר שמצווה שאמרתי לך לאכול אין היא נעשית ע"י אכילתו נא כי אם צלי וכו', או שיאמר לקרבן פסח זה, היינו, השבר אין מותר לאכול הימנו נא אלא צלי, ובאמת לא כתוב כאן מצות אכילה כלל. ואחר כן שאל במאי לכתיב באיסור תחומין שבו שיש תחתיו אל יצא שיש ממקומו, וזה יש לומר ביותר שלגבי אל תאכלו ממנו נא אכן יש לומר דלא אייתי במצות אכילה אלא לגבי בשר, אבל כאן הרי כתיב קודם שבו שיש תחתיו, ואח"כ אל יצא, והיינו, דמשמע שיש לכם לשבת ומעתה יאסר עליכם לאחת ממקום שישבתם. וגם זה אמר לו שאם היה כתוב לא יצא ניחא דמשמע כן, אבל לא כתיב אלא אל. והיינו ביאורו שלא תעשה יציאה, היינו, הליכה, אלא למקומך, ואין זה יציאה דישיבה, אלא יציאה לעמידה, ועמידה אין הוא עושה.

המשך ביאור עומק מחלוקת תחומין - אי עיקר האיסור הליכה עצמה או ביטול ישיבה

אבל לא נתבאר ליזה מעשה נעשה בדבר במה שהוא יוצא מרשות לרשות, והיינו, דלמי הוה ליסור רק בהכנסה ולא בהוצאה, שפיר היה לומר שיש עילוי בדבר הנמצא ברה"י ממה שהיה ברה"ר, שהוא שמור, וכן להיפך שיש בזה חשיבות לטלטולו, אבל כיון שהוא אסור בשני האופנים אין לומר שיש כאן גדר עילוי מצד (ובפרט לדעת ר' יוחנן בירו' דבהוליא חלי שיעור והכניסו מתחייב), וגם אין לומר דהוי עילוי בעצם היות לחפץ מקום להא בעינן לעקירה כהנחה ולא די בהנחה לבד ומוכח שאין זה ליסור בעצם הימצאותו במקום החדש, היינו, היות לחפץ מקום ומנוחה הוי גדר עילוי של מצד החפץ שלזה אין צורך בעקירה (ובפרט לסברת רגמ' לאמר' ולילמא הנחה הוא ללא בעי אבל עקירה וכו'), ואי בעי הרי הוי כדבר שאין מתקיים, ועוד לפ"ז היה מסתבר לומר שלא תהיה הנחה במקום פטור הפסק מעשה, וכ"ש שלא היה נאסר

ב. דין מחנה בתחומין, לאו שבאל, ומלקות בתחומין

סתירת התלמודים בדין מחנה שיצא - פטור מעירובי חצירות וחייב בעירובי תחומין בשבת

ובהקדם לזה ליסוד מח' ר"י וחכ' לי רה"ר מיערבא. ומלתוה בשתי סוגיות בגמ' ובתרוויהו משמע לר"י וחכ' חלקו בעצם המושג אי רה"ר מיערבא, ובלי שייכות לסורת התיקון, דבגמ' לעיל של יחיל ורבים נאמרה לעת ר"י כדין כללי ללעתו רה"ר מיערבא, ולעת חכ' אין רה"ר מיערבא, וכן הוא בגמ' פ"ק דמשמע לעיקר מחלוקתם הוא בשי רה"ר מיערבא או לא, וביותר, לאיתא שם בגמ' להוכיח לאין רה"ר מיערבא לפילו בללתות מהא דבעינן ללתות ננעלות בירושלים ובמחוזא בכלי שלא יתחייבו עליה משום רה"ר, והיינו, דפשיטא ליה לגמ' דמה דרה"ר מיערבא ע"י ללתות ננעלות אין זה בגדר רה"ר מיערבא, אלא הוא ביטול רה"ר ועירובא ברה"י הוא. ופשיטא ליה דללתות שאינן ננעלות הוא רק אי רה"ר מיערבא, ומזה הכריחה הגמ' דהאי דרך רה"ר הוא במקום אחר מרה"ר, והיינו, דהוקשה לגמ' לשון לעירוב בדרך רה"ר דהא אין רה"ר מיערבא, ופשיטא ליה לאין לחי או קורה או צורת הפתח או שאין ננעלת מועילים להחשיב המקום כאינו רה"ר. וע"כ שאלו היאך מערבים רה"ר הרי לעת חכ' לאין רה"ר מיערבא כדתני בבריית דיתר על כן.

חיוב מחנה בתחומין לפמשנ"ת - איסור תחומין בגדר הליכה מול ישיבת מקום שביתה

וביאור הדבר נראה דמה שאין מחנה לריך לעירובי חצירות הוא משום שאינו קבוע, שהרי יתכן שילכו בשמע שבת, ומשום כן גם לגבי קניית שביתה היה לומר לכיון שאין הם קבועים אין להם לקנות שביתה, ואי ס"ל כר' יונתן דירו' שאין ליסור תחומין אלא במי שקנה שביתה ויוצא היומנו, ק"ל דמה שיש להם ללפים הרי יש, ומה שאין הרי יוצאים בדשות. אבל ר' חייא סבר שגדר האיסור הוא במה שהולך לעומת עומד, ואומנם הותרה להם הילילה, אבל בעצם ההליכה אם היו יכולים לעשות עירוב יש ללקות, משום שהיו יכולים ללכת בהיתר ובמקומם. וע"ז שאל ר' יונתן וכי לוקין על לאו שבאל, והיינו, דבשאלתא לדידי דאל ייצא היינו שלא יצא ממקום, יש לבאר שהאיסור הוא לעשות מעשה כל שהוא שיהיה גורם שנמצא חוץ למקומו, היינו, לכתיב אל שלא נאסר מעשה מסויים אלא תוללה. אבל לדידך שאין במקום שנאסר לו ללאת גדר ליסור, אלא האיסור הוא בעצם הליכתו, הרי שאין זה ליסור לאו אלא עשה, והיינו, כאומר שלא תלך אלא למקומך, ואין זה חשוב ליסור לאו, ושאלו והרי מצאנו לאו ללא תפנו אל האלילים, והיינו, שפירושו שמעשה שיש פניה לא יהיה אל האלילים אלא לה', וזה כמו אל יצא דר' חייא ומה תמה עליו. וע"כ לאמרו שמה שנתקשה הוא שהרי לי נימא שגדר האיסור הוא ללכת למקום שאינו מקומך, והרי אין האיסור בהליכה עצמה אלא בשינוי מקום ללית בית, והרי מעשה שנאסר הוא כאילו לאמרו שלא תוליח את גופך, היינו, שינוי מקום לגופו, והרי זה ממש כמו מעשה מלאכה, ויש להכלילו באיסור דשאל מלאכות, ומה לי מוליח עצמו או דבר אחר, ותשיב לאו זה ניתן להזהרת מיתת ב"ד שהרי יש בו חילול השבת, וחייב סקילה, וכמשנ"ת, והיינו לאמר וכי

לוקים על לאו שבתל, שלכתורה היה לשתול הלא מצינו כן לגבי הבערה שסבר ר' יוסי לילמת ללאו, ולף כאן נימא כן, וזה אמר דזה אין לומר הלא אם היה כתוב לא, אבל בתל אין לומר ללללו ילמת, והיינו, שמילת לל היא ביחס לדבר אחר, היינו, לל תעשה כך הלא כך.

דקדוקי לשון בין לא לאל - הבדל בין שלילת דבר קיים לשלילת דבר שלא נוצר

(והיינו הכא, אבל בחמת עיקר ההבדל בין לא לאל הוא בגדר שלילת העשייה, היינו, שמילת לא הוא שלילת דבר מן הדברים או מעשה מן המעשים, ומילת אל הוא שלילת דבר. שלות למד היא השייכות האפשרית, ולות אלף היא העשירה והגבול, ומילת לא בהקלמת השייכות מתייחסת לשייכות קיימת ועשירה ממנה, ומילת אל בהקלמת העשירה מתייחסת לעשירה משייכות שטרם קיימת. וכשנאמר שלילת דבר אחד כמו אל תירא אין הכוונה ביחס ליראה קיימת, אלא ליראה בכלל. אבל אם היה אומר לא תירא, הכוונה ליראה שיש לו לירא, ושלילת יראה זו. וכמו שנאמר אל תרצח במות הילד, למות הילד לא היה בידה למנוע, ורחית זה אין בה מעשה במות הילד אלא בה, ושלילה על הרציחה הוא בתולדת הרציחה. אבל אם היה נאמר לא תרצח במות הילד הרי שרחית זה הוא דבר מן הדברים, ויהיה בשלילה על מעשה הרציחה, ומקרה מות הילד, כמו וְלֹא תְרֻצֶּה אֶת הָאָרֶץ, או מעשה מות הילד שיש ברחייתו להתשבידה כעושה המעשה, וכמו שכתוב לא תרצח את שור וכו'. וכן הוא בעניינו בקרא דאל ילמ שיש ממקומו, שאם היה כתוב לא יש לומר שהוא שלילת ירושה בכלל, ושיש ממקומו הוא גדר ירושה, והשלילה היא בתולדה המתקיימת בחיש, וכמו בחיש שיהיה במאסר שאין אנו רואים שיהיה יושב, או שלילת מקום שיש ממעשה ירושה. והשלילה היא בתולדה המתקיימת במקום, וכמו במקום שלריך שיהיה מחוייב שאין אנו רואים שיהיה ריק מחיש זה. אבל במה שכתוב אל יש לבאר שלא שיש ממקומו הוא המקרה לבד, ולא המעשה, והשלילה היא במעשה שיש בו למנוע התולדה. ויתכן בשב ואל תעשה, ויהיה השלילה במי שיש לו יכולת לעשות התולדה, או בקום ועשה במי שיש לו למנוע קיום התולדה, וכיון שאנו יודעים מטרת השלילה שהיא שביתת

לוקין על עירובי תחומין לפמשנ"ת - חילוק בין גדר מלאכה לגדר עשה שאין לוקין

וע"כ פניס ממה שאמר ר' חייא שלוקין על עירובי תחומין, יש לבאר בשני לופנים שאם גדר האיסור הוא במעשה שתולדתו היא העברת חיש ממקום למקום, הרי זה כשאר מלאכות שגדרם הוא ביטול קדושת היום לה' ברצון העושה, וזה חילול שיש לחייב עליו מיתה וכו', ואין חסרון לגבי זה בשאון אל, שיש לומר שהוא גילוי מילתא לגבי שבת שבבר נאסרה במה שעשיך בה נתינה לעס, והיינו, שאמר להם שיש באיסור מלאכה הנעשה למען קיום הקדשת היום לה' תועלת גם לעס, וזה כאומר הריני לוסר עליכס חילול השבת, ומפרט באל. אך אם גדר האיסור הוא במעשה ירושה, ושיש ממקומו הוא הגדרה במה נחשב ירושה, או שנאמר שהוא דין חדש בשבת, היינו, שכמו שנאסרה עבודה כך נאסרה ירושה, ואז יקשה שאין זה מקום שבת שבבר נאסרה, ואין זה פירוטה שיהיה לפשר לכותבו בשאון אל. או שנאמר שהוא יוצא מדין השבת שנאסרה, ומה שאמרנו שאין זה מלאכה לא קשה, שגם היא אינה אלא פירוט של השבת, ונאסרו העבודה והירושה מקום קדושת היום (ויש לחבר זה למה שנתבלבו מי ליפקדו לתחומין במרה מי ללאו, והיינו, שלף שלא אמר להם זה אלא בחיש לא הוה ליווי לחיש רק גילוי מילתא).

סיכום עיקר המחלוקת באיסור יציאה - איסור קימה המבטל שביתה מול איסור עמידה לקדושת היום

המשמעות הרביעית הוא שימוש אלם במקום ע"י הנחת חפץ, היינו, שיש לאדם מעלה שימושית בזה שיהיה לחפץ מקום, גם בלי השייכות לשימוש בפועל, אלא שיהיה מוכן לשימושו שיוכל לקחתו לכשילטרך (וזה כמו משמעות בעלות), ובזה יהיה משמעות למקום שיהיה רשות להעמיד חפץ ושין משמעות זו ביחס לחפץ אלא באדם ביחס למקום שרוצה את החפץ לשימוש ואת המקום לשימוש זה וזה משמעות מקום בקשות ביחס לחפץ, ויהיה לזה שיעור נפרד משיעור מקום שימוש אלם

לעצמו שמבחינה שימושית יהיה זה שיעור מקום שימוש לדם לצורך הנחת חפץ במקום, וכן יהיה משמעות שימוש לדם במקום לצורך הכנת חפץ שהמקום יניח את החפץ, שלזיך שיהיה צורת המקום ראויה להנחת חפץ, והיינו, שאין משמעות ההנחה בחפץ עצמו שאין לחפץ משמעות שימושית עצמית בהיותו במקום זה שזה כבר משמעות שימושו ולא מקומו, אלא המשמעות היא ביחס לאדם שהחפץ מוכן לו והיא משמעות שימוש במקום.

ביאור הפסוקים שבו ואל יצא - שבת, ציווי שבו, ולאו דאל יצא, לשתי השיטות

ודמי להליתא בהעמידתו הרוח ולחר כך הכניסתו לתוך ד״ת, דלא לימרינן דזה שכיון דלא בעי לה הכא לא נעשית מחשבתו, לכיון שעמד משהו הרי נסתיים מעשה שלו, ובשהייה פורתא כבר חשיב הולאה, דלא בעינן שיתקיים שם כל הזמן (ובילחנו במק״ת לגדר הינוח להולאה הוא בחרעיות מקום דבר, שאל״כ עצם מעשה הולאה היה בו להגדיר שאין מקום לבר חשוב, שהרי עוקרו מכאן ומניחו במקום אחר, ובהכרח שמקום זמני חשיב), וכן בעניינו לאי ס״ל לר״ע דקלוטה כמי שהונחה למיא, הרי לחפץ הנקלט ברשות הוא מעשה הולאה חשוב, וכמי שהניח את החפץ בתוך הרשות, ואף שאין החפץ מונח, והרי הוא הולך לרשות אחרת, עצם קליטתו כבר חשובה תולאת הולאה חשובה.

נפק״מ למלקות בין שתי השיטות - חילוק אי חסרון קימה או ביטול שבו לאו הניתק

ויש זה להרכיב שאם נסבור כר״י שהוא משום שביתה, ונסבור כמו ר״ח שציווי לשבו הוא עשה, ואל יצא הוא ביטול עשה, והרי זה משום ביטול עשה לשביתה, הרי שאין עשה לשביתת קימה אלא גילוי מילתא לשבת החמורה, והרי הוא במיתה וכרת. ואם נסבור כר״ח שאין הוא משום ביטול שביתה החמור, אלא הוא רין חדש בשבת, ונסבור כר״י שציווי ילא הוא לאו המוגדר ע״י ציווי לשבו, אין זה לאו שלוקין עליו שאין לוקים על לאו שבאל. והיינו, לכיון שאין לאו זה אלא משום ציווי לשבו, וגם כתיב בלשון אל, יש לפרשו משום עשה, והיינו, אל יצא אלא יצב, ואין לוקין על זה. (והנה זה מלאנוהו בכמה מקומות, וביחוד בדין השבת לבילה), ובגמרא לילן למרו שלוקין על לאו שבאל, ובילהו שאל לניתן לאמב״ל, ובילהו כמו שאמרנו לכיון שאין זה משום שביתה, ואין שבו עשה, ל״כ בהכרח שמה שנאסר הוא משום מלאכה, ונלטרך לומר שמה שכתבו בשבו הוא גדר שגם זה חשיב מלאכה. וכלוגמת הולאה, לחיכא מלאכת הולאה ברשויות, ואיכא מלאכת הולאה במקומות, ול״כ חשיב לאו שניתן לאמב״ל. וזה לאה רב אשי דלא כתוב אל יוצא, שאז יהיה גדר המעשה הולאה לאדם את גופו, שבזה י״ל להוא משום מלאכה, והיינו, שגופו חשיב שהשתנה במקומו החדש, אלא כתיב יצא, ובילהו כדאמרן, שזה גדר איסור נפרד מאיסור שאל מלאכות, שאיסור עשיית מלאכה משום עבודה, ויציאת מקום משום עמידה, ושניהם משום קבועת היום. וזה מה שאמרו למסייע לר״י שקראו להבאתו שבות, והיינו, כמו שאמרנו לר״י שבר שגדר הלין לין הוא משום שיש בזה חילול, אלא משום שרצה ה׳ שיהיה היום שביתה להם. ויהיה בזה נפק״מ לחילוקי מלקות, דאי גדר היציאה הוא בגופו כחפץ, והוא הוה חפצא לאיסורא הרי שיש לו להתחייב בהולאת דברים רבים. אך אם אין גופו גדר אלא ביחס להחשיבו שעושה מעשה על יציאה, ואין בהולאת דברים רבים לחלק.

סימן ח

לאו שבאל

א. אזהרה לעינוי ביוה"כ ואיסור לאו שבאל

סוגיית יומא באזהרה לעינוי ביוה"כ - דחיית נסיונות בלשונות לא יאכל, לא תעונה, והשמר

והכרע זה בהקדם מה שיש להבחין בפרטי מעשה הולאה גדרים חלוקים, ושיש לדון בחיזה מהם יהיה משמעות האמורה בדברי רש"י הנ"ל (להשקיבות המקום תועיל להחשיב הנחתו). והיינו, דבחינת מעשה דמוציא מדם דבר מרשות לרשות, תהיה מכמה פנים, לגבי המדם עצמו הרי נתונים החפלים והרשויות כמשמשים, ובבחינה זו יהיה במעשה שני גדרים. מעשה בחפץ, היינו, מה דבעי שיהיה החפץ במקום מסויים. ומעשה במקום, היינו,

קושיית רב אשי באזהרת עינוי - אמאי נקט דוקא לשון אל תסור ולא לא תסור

ואיכא למידק מאתקפתא דרב אשי למה נקטה דווקא בלשון אל ולא נקט לשון לא, היינו, שיהיה כתוב לא תסור מן העינוי, וכדוגמת לא תסור מן הדבר אשר וכו'. והנה בעיקר גדר מה שאמרו שהשמר פן ואל הוו לאווי, יש להסתפק מה נתחדש במה שאל נחשב לאו, והא ולאי אין זה עשה. ומשארית לא קשיא, לדגבי השמר הרי היה לומר שזה מצוות עשה בשמירת מעשיו, היינו, שיהיה זהיר וזריז במעשים שעושה, וחילקו שאף זה נחשב לאו, ובפשטות גדר לאו איש בשמירה הוא שיעמוד מעשיו שלא יעשה מעשה אסור, וזה שב ואל תעשה. וכן במילת פן שבא עם השמר, שהיה לומר שאין זה לשוי כלל, אלא הוא ביאור סיבת השמירה, היינו, שמור מעשיך להיות זהיר, וסיבת הזהירות היא פן, היינו, שיתכן לבוא לידי מעשה אסור, ונתחדש שאין פן פירושו כמו שמא, אלא פירושו מלשון פניה שקודם מעשה, וכאילו לומר השמר לפני עשיה, וזה משותף למילת שמא, היינו, שעומד במקום שאפשר לעשות ולא לעשות, או שיקרה או לא יקרה, שהוא לפני כן (וכמו שאמרו פן ירבה, דהיינו שניאמר במצב לפני שירבה, וזה ע"י התחכמות שתמנע מהם להתרבות), ודאם כתוב השמר פן יתחייב על שבעשייתו לא שמר, והוא לאחר העשיה. ומתוך הנ"ל יבואר גם פירוש מילת לא, ומה שנתחדש בה, והוא כי מילת לא היא בפניה לל' והימנעות לת', אבל אל היא בהימנעות לת' ופניה לל', והיה לומר שאין זה אלא עשה של הימנעות מדבר, כמו לשון עינוי שיש קיום בעינוי הנפש עצמה, ולא בחי עשיית מעשה אכילה וכו'. ונתחדש שאין בילושו הימנעות מעשיה בכלל, אלא מלדבר זה, והיינו, שב ואל תעשה.

יישוב לשון אל תסור ברב אשי - סור משמעו סטיה מדרך המחייבת שלילת אפשרויות באל

ולפי"ז נראה לומר בדקדוק שינוי הלשון ללמד כ' יוחנן שינוח ע"ג מקהו, ורבא למד דבעי הנחה ע"ג מקהו הוא בדווקא, דל' יוחנן ליירי בחי שזרק למקום חיוב, ומשמע שהיה בזריקתו להניח החפץ שם לולא דגלגלתו הרוח, ובזה אין חסרון במעשה ההנחה, אלא לאין לו להתחייב רק אם נעשתה מחשבתו, ולזה בעינן שינוח ע"ג מקהו, אבל בהא דרבא הרי אין מעשה שלו להניח במקום זה, דבעי לזרוק לרה"י, ואף דזרק בתוך ג' לרה"ר לחשיב הנחה במקום חיוב, אין חשוב הנחה אם לא נח

ע"ג מקהו (ויש להסתפק לי בעינן למחקבתו בזה, או דלמין מחקבתו חלה במקום ולא בהנחה).

סוגיית מנחות בחוקת תפילין - מחלוקת ר"י ורבנן אי השמר דעשה הוי נמי לאו

וע"כ יהיה גדר שימוש הרגיס ביחס למקום גדר ברגיס ולא בשימוש, והיינו, עצם מה שהמקום הוא לרגיס. ואם היה לפקר שיהיה הגדרה במקום שהוא לרגיס, בלי היותם לה היה לריך את השימוש. חלה כיון שמין הגדרת המקום כרה"ר חלה ע"י היותם, ומין היותם חלה ע"י שימושם, חלה שמין היחיל משתמש חלה לעצמו (ולף בהילוך), ומ"כ מין שימושו רלוי להגדיר רה"ר, ע"כ יהיה השימוש המגדיר את המקום שימוש שמינו סותר את היות המקום לרגיס והיינו, הילוך, חלה שהרי הילוך ליחיל הוא תפיסת המקום ע"י יחיל, ומלו דבט"ז למה מין נחקב שהיחיל תופס המקום, למין בשימושו כה לתפוס כזה רוחב (וזה גדר להתפקטות ד"ת ליחיל ביחס למקום המיועד לשימוש הנ"ל). ומ"כ יש כלן שימוש בלי תפיסה, וזה גדר שימוש לרגיס לפילו ביחיל. ולמנס מין עמילה לפוש נחקבת הילוך, היינו, שימוש בלי תפיסה, לך עמילה לכתף לף היא נחקבת שימוש הרגיס, שלף היא חלק מהילוך, וע"כ כיתוף יחקב כשימוש הרגיס להגדיר את המקום הרלוי לכיתוף כחלק מהרשות, והיינו, עמוד ט'. ולף שמין הוא חלק מהקלקע דרה"ר במובנה במקום הרשות, הרי הוא נחקב חלק מהרשות עלמה במובן קרקע להנחת חפץ, וכמו בדריסה להילוך.

ובזה יבואר גדר תשמיש,

שלושה חלקים בעשייה ויחסם ללאווין - האדם, מעשה האיסור, והדבר האסור, בהשמר פן ואל

ויש כלן עילודי גדרים, שביחס למקום החפץ מזלינן בתר חפץ, וביחס למעשה העבירה מזלינן בתר הילוך למדם, ולי למר רבה דינו בתוך ד"ת לבד, הו"ל דלווקא בזה יהיה תלוי לי עמד לפוש או לכתף, כיון דד"ת הוא בהכרח ביחס למעשה העבירה, שמין לגרף ד"ת לגבי מקום החפץ (דלעולם יהיה כפחות פחות), חבל לגבי הנחה לפילו עמד לכתף יהיה חייב. ולי למר בחוץ לד"ת, הו"ל דלווקא לגבי הנחה שהוא סוף מעשה העבירה, והוא ביחס למעשה העבירה, יהיה תלוי בלי לפוש או לכתף, חבל תוך ד"ת שהוא גדר במקום חפץ, לפילו בלכתף חשיב עמילה ויהיה פטור. ומתלוויהו נלמד דבין לגבי הנחת חפץ, ובין לגבי מעשה העבירה, תלוי עמילתו בלי לכתף או לפוש, ולף לגבי תחילת המעשה לליחסב עקירתו עקירה, והעבירה שלחריה העבירה, לעקירה זו תלוי בלי עמד לכתף או לפוש.

סימן ט

* שיטת רבי עקיבא בתחומין דאורייתא

א. תחומין דאורייתא לשיטת רבי עקיבא ורבי אליעזר

דיון תחומין דאורייתא אליבא דר"ע - אף ר"א מודה לאיסור דאורייתא באי יציאה ממקומו

אלא שעדיין יש לומר דזה שפיר היכא שמיועד למירמר לגבי חיסור יציאה, אבל לחד שיטה לעניין מי שרי להדורי הרי שמנו מודדים שתי מקומות, וכמו בהבלעה המחורה בנתגלגל, ויש"נ הדין לגבי חזרה. אבל במי שיטה ברשות אף לחית ליה תחום, ותחומו מובלע בתחום מוקדם שלו, אבל אין מקומו מובלע, וזה שאל לחבי ממערה, ות"ל דבה לאו למי משום דהתם שבת בחוויר מחיצות, ובירושלמי זה הוא כך, שהנה חמנם לחמרנו שאין אלפים אלא מרחק ממקומו, ות"כ אין שום גדר מקום לאלפים הנ"ל כולם יחד, וגם אין משמעות הבדל בין חמה לחשונה לחמה אחרונה, דבשניהם אינו נחשב רחוק ממקומו, וע"כ מותר להלך אליהם. אבל מי שבבת בחוויר מחיצות, הרי עוד לפני שמתרחק יש גדר מבדיל בין הליכה בתוך המחיצות לחוצה להם, וזה הגדר אינו תלוי במקומו, היינו, מה שיש לו לתפוס. וע"כ יהיה גדר למרחק אלפים גם בלי שילך, והיינו, מה יש להחשיב כמקום שהליכה בו חשובה התרחקות ומה לא, וזה גדר אלפים קבועים, וע"כ יש לומר בזה הבלעה. אבל מי שיטה ברשות, אף לחית ליה שני תחומין (שאם יולילוהו נכרים חוץ לתחומו החלק ויכניסוהו לתחום ביתו אף רבה יודה בזה), כיון שאין שני התחומין קבועים אין הם מובלעים. ואמר ליה אביי לחיה שאמרנו מר"ל.

סימן י

אלפיים אמה עגולות ומרובעות

א. מחלוקת עגולות ומרובעות ומקור הריבוע מפיאות

מחלוקת צורת אלפיים אמה ליחיד - עגולות או מרובעות לעומת ריבוע ודאי בתחומי עיר

והיינו, לכמו שאנו מכריעים בכל מקום שיש להסתפק לקולא, שלא למרו חכ׳ לבריתם במקום ספק, כך לגבי מה שלמדו חכמים שקניית השביתה לע״י עירוב תלויה בקניסת שבת זה נכנס וזה יולא ואינו מועיל אי לא, אין זה אלא בוודאי. וע״כ יהיה די במה שיהיה העירוב בזה נכנס וזה יולא המסופק, אך לגבי מה לקריך שיהיה העירוב רלוי לסעודה, כגון בתרומה ונטמאת וכו׳, בזה אין לומר להועיל מספק לאין זה גדל בזמן קניית עירוב, ואין זה דין בעירוב כלל, וע״כ יהיה גדל להעמל אדם על חזקת תחום ביתו, לכיון שזה ספק בדבר עלמו, שיש להסתפק אם הוה תרומה ונטמאת, יש לנו לדון בזה ככל ספק, ויהיה הספק לגבי היתר תחומין לעבד הלי עירובא, והיינו, לאמלן דס״ל דלעת ר׳ יוסי הוא מקום לתחומין דרבנן, יהיה הגדל לאין לנו לדון בבירור ודאי לגדך היתר תחומין, אבל לרבא אין זה הגדל, אלא היתר תחומין אכן לריך בירור ודאי, ולא אמר ר׳ יוסי לספק עירוב בשר מקום לתחומין דרבנן, אלא מקום עירוב עלמו. וכיון שכן יש לנו לדון בעירוב עלמו לכיון לאית ליה חזקה דמעיקרא וכו׳, אבל אין גדל מה לאמרינן דלית ליה חזקה רק לעקותו ספק עירוב ולא ודאי, ועכ״פ מועיל לר׳ יוסי.

מקור דין הריבוע מפיאות בתורה - מדידה מהמקום המרובה ביותר בריבוע הפאות סביב

ונראה לי שבאמת ליכא דין לזוויות כלל, אלא היינו טעמא, לכיון שלא נתבאר דין זוויות, והרי אין לומר שתשאר העיר קרחת בזוויותיה היה לנו למדוד הזווית ממקום המרובה ביותר, והיינו, שנמדוד הזווית הקרובה לדרום מקלה לדרום לגל מערב, והקרובה למערב מקלה מערב לגל דרום כזה, וא״כ יהיה כל פאה האמורה כרלועה שיש לה תחתית ישרה, ורשאה פינותיו עגולות. וזה אמרו שאין זה קרוי פיאה, לפיאה משמע שהיא מרובעת. וא״כ אחר שנדבע פינות פאות אלו נמלא לכלל תחום העיר הרי הוא בריבוע, היינו, שרלועות שאנו מניחים לרוחותיו הרי הם מרובעות ומובלעות רוח בדוח בזוויות העיר. וא״כ לדבנו שמואל לא נשתנה דין תחום ליחיד מעיר. ולכ״ת נשתנה, לגבי אדם אנו מודדים בפינות מעוגלות, וכדלעיל. וגם ישתנה דינו שהוא נשכר לאלפון לאלפים, היינו, אלפים ושמונה מאות לכל רוח, משא״כ בעיר שאין לה ביושר אלא אלפים, ולא נשכרת לאלפון אלא בזוויות. ולכ״ת ל״ל למה שאמר שמואל שמהלך אלפים פסיעות בינוניות, היינו, או שנגרע תחומו משום חוסר מדידה, או שיש בפסיעה בינונית למה ותרי חומשי (והאחרון הכדיל שהרי אמרו לפסיעה הוי בל״ט, ואף אם נאמר דזה לולא מקום רגליו, הרי לא מתרחק בפסיעה אלא שיעור רגל אחת, לרגל שניה עולה בחשבון פסיעה קולמת, ואיך יהיה שיעור אורך רגל יותר מפסיעה עלמה, דהא למה ותרי חומשי הוי שמונה טפחים ושני

חומקי הטופח, לל ל"ט לפסיעה הרי לרבעה טפחים ועוד לשיעור רגל לחת, וזה לינו). וכלעת ר"ת כן משמע בפר"ח. לכתב לזית ליה ל' לאפים ולאלכסונן.

סימן יא

יצא ברשות

א. דין יציאה ברשות בירושלמי והבלעת ד׳ אמות

יציאה ברשות בירושלמי בשתי ערים - חילוק בין הבלעה בתוך תחומו לחזרה מחוץ לתחומו

איתא בירו׳ בדין מי שיצא ברשות למרינן כמילו לא יצא להוא לווקא כשתחום חדש שלו מובלע ד״ת בתוך תחומו המוקדם, ולחר כן למרו בשם רשב״ל לחפילו יצא מחוץ לתחום יכול לחזור, ולוגמת שהבילו הוא בשתי ערים, ביתו בטבריה ויצא למגדלה. ומשמע מהג״ל שלף קודם שהגיע למקום שיצא חלילו ברשות עלמו, כבר קונה בו תחומו דלחל״כ מה יש להוסיף לחפילו יצא. ול״ב. ובגמ׳ דילן ניחח שלמרו כיון לעקר עקר, והיינו, שהיה לומר שיקנה במקום שלשם. לחבל בירו׳ משמע שהיה לומר שיקנה במקום שלשם יצא, ולהח למרינן לכיון שלח יצא מתחומו, עכ״פ כמילו לח יצא. והיינו, שהעמידו המשנה שמקום שיולא לשם מובלע בתוך תחום ביתו, שלז היה לומר כיון שכבר נכנס לתחום מקום שיצא חלילו עקר מתחומו. לחבל שם מקום שיצא חלילו היינו מובלע בתחומו, לח לריכא שמהיכי תיתי לעוקרו מתחומו, כיון שלין לו עדיין תחום מקום שיצא חלילו ולח הגיע חליו. ויש לנו לדון דמי שיצא סמוך לעיר לחרת חי מני לקנות שביתה בעיר, חו דילמח לח קונה חלח במקום העשיה עלמה.

צורה לחרת של מלאכות שבת היח יכירת מלד חדש בדבר, והיינו, שתולחת המלאכה היח לח עשם יכירת דבר חדש כי הדבר לעלמו חשוב גם לפני חלח היח חילוק מלד של דבר קיים, שהיה דבר שנמלח במלד מסויס וכעת הוח במלד לחר, וההתעסקות הוח בדבר לשנות מלבו ולח בעשם יכירת המלד כי המלד, הוח רק חשיבות בדבר, והדבר הרי היה וחשיבות הדבר נובעת מהדבר עלמו, ולוגמת מלחכת בורר שהרי לפני ולחרי המעשה החוכל נהשב חוכל והפסולת לפסולת חלח שהחוכל נמלח במלד שהוח מעורב ועי״י המעשה החוכל מבורר, שהדבר עלמו שהוח חוכל לח השתנה, חלח שנוספה לו חשיבות שהוח מבורר.

צורך בהבלעת ד׳ אמות שלמות - הבלעה שלימה כדי שלא יצטרך לברור מאיזה תחום הן

והבן הנלרך לשתי משמעויות שיהיה גדר ביום השבת שלינו ממחזור השבוע, שלינו שייך חלח בקבוקתו יתברך חלו הזמנים, שהוח יתי ממליח כל הנמלחים ולינו מעשיו בגבול זמן, ויהיה מקדש לת השבתות וחלקס בלי יחס לשלר ימים, לבל לין זה שייך ביחס לחדם שהיותו פועל וקיים בזמן מגביל התייחסותו לזמן בלי התייחסות לגבולותיו. וזה שכתוב וביום השביעי שבת לקדש ליי, ולחיתח במדבש לשם שבת מסורה, ולינה מסורה לבית לין, וכן הוח לומר ושמרתם לת השבת.

הגדר מתי אמרינן באילו לא יצא - מובלע ד׳ אמות קונה שביתה וחזר לתחומו הראשון

ואמנם שונה כוחו מכוח הרוח, שלינה ממנו, לך הרי לין מעשה הרוח בזרייתה חלח ע״י שכיוון התבוחה בחופן שהרוח תועיל לזריה ע״י הגבהת התבוחה ופיזורה, וע״כ נחשב שלף מעשה הרוח שלו, שזה גדר מעשה מלחכה. לך בחדם לחר הרי לין לי בכוונתו, ולריך שגם

רק במעשה גרימה לתוצאה, לא בכוח למעשה עצמו, משמעות כוח העושה הוא במה שנחשב המעשה לשלו וכמו שנמצא דיין שניים שעשו יהיה שייך לף בזורה ורוח מסייעתו, כי לף שאין המעשה לשניהם יחד מסייע בכל מעשה הגרימה, עליין יש לזון על כל לחד בגדל כוחו בזרייה לבדה).

סימן יב

שביתה בישן

א. דעת ריב"ן בישן וחזרה מקביעת שביתה

דעת ריב"ן בישן כחומרא - השוואה לגר שטבל משהאיר המזרח ודין חזרה מבירור שביתה

הנה בדעת ריב"ן בישן למרו בירו' לטעמא לכיון שלא היה על היה לריך לקנות שביתה, כשהוא ישן אינו יכול לקנות שביתה, והיינו, למה שאמר ריב"ן הוא חומרא, שלולי ריב"ן היה לומר לכיון שישן ולא קנה שביתה יש לו לקנות עתה היכן שירלה, ואף אחר שחשיכה. ואמר ריב"ן לכיון שלא היה על היה לו לקנות שביתה ולהחליט היכן שביתתו, גם כשהוא ישן הוי כעל שלא בירר, ואין לו אלא אלפים לכל רוח. וכן אמר ר"י שלא היה על ולא קנה שביתה אין לו אלא אלפים אמה לכל רוח, והיינו, זה לעומת מי שאמר שביתתי במקום פלוני או בעיר שבתוך אלפים דילה, ונסתפקו התס בגר שטבל משהאיר המזרח, והיינו, שיש להסתפק לכיון שלא היה לו לקנות מבעוד יום אולי יכול לבדוק לו שביתתו עתה, ואמרו להוא כישן, ואי הלכה כריב"ן, הכא ה"ג, ואין יכול לקנות שביתה עתה. ואחר כן אמרו למי שבירר מבעוד יום יכול לחזור מבעוד יום ומי שבירר משחשיכה יכול לחזור משחשיכה, ונסתפקו במי שבירר מבעוד יום, אי יכול לחזור משחשיכה, והיינו, לא שיכול לבדר עתה למקום אחר, אלא רק לבטל שביתה שקנה, ויהיה כמי שישן, ויש לו אלפים לכל רוח. ואמרו למה שאמר ר"י שלא בירר אינו יכול לחזור בו, ההוא לווקא לגבי ר"ח לאמות ולא לגבי מקום שביתה. ומשמע לפליג ירו' לגמרא דילן.

סימן יג

תקנה לי שביתה בקרפף

א. שביתה בקרפף לר"ע וסברת מלאה מים וטיט בעיר

ספק בקרפף לר"ע בירושלמי - תלייה במחלוקת ר"מ ור' יהודה בעיקר עירוב בפת או ברגל

והמשל בזה כמו מה שמלאנו לכלי מלרף שני עיסות לענין חלה, ואין גדר בעיסה לחת יותר מן השניה, שהעיעור הוא לירוף שניהם, ואין סיבת לירופם מחמת עלמם, אלא הוא מעשה לכלי בכל עיסה ועיסה שהיא בתוכו שהיא במקום שהוא חלק ממקום כולל, וכיון שני עיסות אלו בלותו מקום הנ"ל, יש להם להטטרף, וגדר היות העיסה האחת בכלי (ובלי גדר הלירוף), הוא כמו המשמעות הראשונה, והמשמעות השניה, היא כלוגמת מה לכתב רש"י בדעת ד"ק בשביתת כלים, דגחלים הנמלחים בכלי, הרי זה חשוב שהכלי עושה בהם מעשה שהם מונחים בתוכו, ואף שאין בהיותם בו שינוי במה שהגחלים מגמרים הכלים, יש בהם מעשה שהם בכלי לעומת מה שלא היו (ובדבר זה מובן יותר במים, וכלכתב רש"י לאין נחיס אלא בדבר שיש לו תוך (וזהו גדר ביחס לדבר לבר, ואין בעל התוך אלא כלי), אבל מלאנו גדר זה בכל ענין, כהא לכלי שרת מקדשים וכו').

ונמצאם כולם בארבע רשויות של שבת, שרה"י היא מקום ומיועדת לשימוש (תשמיש היחיד), ורה"ר היא מקום ומיועדת לשימוש (הילוך הרבים), וכרמלית היא מקום ואינה מיועדת לשימוש. ומקום פטור אינו מקום וממילא אין שייך בו יעור (ואף שיהיה מיועד אין זה מקום המיועד). וממילא יש להבין חילוק ביניהם, שאין טלטול לארבע לאמות הוא ענין הנוגע למקום חפץ, שמקום שימוש חפץ הוא בכל ד' אמות שסביבו, ובלחילות המקום, היינו, שבשהמקום לחיל, לא יהיו שני מקומות לחפץ ברשות זו, וכל המקום יהיה מקומו. ולכן יאסר לטלטל ברה"ר ובכרמלית שאינם מקום לחיל, ולא יאסר ברה"י. ומקום פטור שאינו מקום כלל גם יהיה מותר, כי לא יצא ממקום ולא נכנס אל מקום.

עירוב במקום מוקף מחיצות בקרפף - אין המקום חלוק משאר מקומות ואין צריך לדיורין

יסוד גדרי שביתה בעיר לעירוב - עיר נחשבת אחת מצד עצמה כמליאה מים וטיט

ותראה שאף גם זאת אין גדרם אלא מצוה חיסור מעשה ההולאה, שחשיבותו במה שהוא מלאכת דברים אלו, ובמלאכת הולאה הוא יש לשמוע זה יותר משאר מלאכות, היינו, שאין גדר המעשה האסור אלא בעשייה לאדם ולא בעשייה לחפץ, שהרי אין חפץ הנמלא ברשות אחת יותר חשוב מהיותו ברשות שניה, וחשיבות השינוי מרשות לרשות איננה נובעת מגדר מתחדש שבחפץ, אלא מחשיבות שיש למעשה זה בעלמו (ולמנם כן הוא בכל המלאכות שגדר האיסור הוא משום המעשה ולא התולאה, אבל תמלאהו מצוי במלאכת הולאה ביותר).

❖ ❖ ❖

סימן יד

עיר

א. שיטת רש"י בערים שאינן גמורות ועיר חריבה

שיטת רש"י בערים שאינן גמורות - אין מודדים מחומתן אלא מפתח ביתו אף אם דר

וכשנמצא לומר יש להבחין כי לינים המוריס במתניתין הם הנוגעים לגדרי הולכה לחלס, היינו, שייכות חלס למקום חפץ. וכמו מה ללא חשיב מוגיא ילו כהולכה, הוא משום ללא נייח, לו משום לגרירת בתר גופו לעומת מוגיא כל גופו לחייב לפי שמינו כילו, והיינו, שהרי מקרה ההולכה בשלושה חלקים. החלס, המקום והחפץ.

תמיהה מאיסור עיר חריבה ברש"י - בעיר חריבה לא נחלקו אלא בנותן עירובו

וזה לכאורה תמוה שהרי לא נחלקו בעיר חריבה לחכ' לר"ע אלא בנותן עירובו ולא בשבת, וכתב רש"י לעיר חריבה היא לה מחיצות, ושבת בלוויר מחיצות, וע"כ נחשב לו כל המקום כל"ל, ואם הוא כך בעיר חריבה כ"ש בעיר כשבת, ובבעיתא תשמישה, ויושבי לריפין, דהלא גרע משבת בלוויר מחיצות (ובכלל יש להקשות לדגמרלן משמע שלא לנו בעיר כשבת אלא לענייו אם מודדים לה מיתר אחר לענין עיר עלמה, הרי למרו דלתי דרך בתים, ומשמע שאם יצא מהעיר דרך בתים מרחקי הקשת מונה מרחק הקשת. וכן למרו בירו' לאורבעת אלפים הנ"ל דטעמא משום שהרי אם מונח סנדלו בחמלע יתר יכול לבוא מכאן ויכול לבוא מכאן, ואיך שלא יהיה מונין לו מחומת העיר, ולא נגרכה אלא לרבע העיר שיוכל ללכת יותר מאלפים מחומת רחק הקשת ולחוץ. וכן לעת תוס' שהקשו בענין גדר וחמתן למה שכתב רש"י שאלו יכולין להלך ולאו לא,

שבת באוויר מחיצות אינו בעיר - חילוק בין שובת ברחוב לשובת בביתו בתוך העיר

וכיון שאנן מיירינן שהמודד מחומת כל אחת כלתה סוף שניה בתחומו או לא, ואווין הן דזה (להא לא נחתו לתירוץ לעיר קטנה ועיר גדולה עליין), נתקשו ר"כ איך יתכן שאלו יכלו ואלו לא, וע' שם שביארו בשופן אחר (ואי תימא לעליין יקשה לתירוצם, דהיינו, עיר קטנה עיר גדולה, ונרחה למשום כך הוסיפו ואפשר, אבל משמע לשף בלא מש"כ בואפשר, אפשר. ול"ל להיינו תרי גוונא לעיר קטנה עיר גדולה (ואו"כ שיש לומר לאייני לשף לבני קשת כלתה בחמלע העיר, ואייני אחלק שנמלא בתחומם, ואין זה עיר גדולה עיר קטנה)).

ונראה לי להיינו טעמא לאכן לגבי ליו שבת בלוויר מחיצות לא בעינן לליו עיר, אלא שאין ליו שבת בלוויר מחיצות אלא במי שבת בראובה של עיר, שאז יש לומר שכל העיר חשובה לו כל"ל, אבל במי שבת בבית, כיון שבת בלוויר מחיצות הבית, כבר אין למחיצות חיצוניות להועילו להחשיב כל העיר כל"ל, אלא בשם יחשב הבית עלמו אחד מכלל העיר, ובזה יהיה גדל יושבי לריפין ויושבת בנחל. ובחמת שלשון לוויר מחיצות כך משמע, דהאי ליתנא אשכחן גם כן לגבי קנית גט לאגרה, ואלא אשיב לקנות אלא בהגיע לאוויר מחיצות, היינו לוויר שבין מחיצות, ואלא לוויר שמעליהם, ומשום דבעינן לאחר משתמרת, ולוויר שבין מחיצות יש לומר שהוא משתמר, משא"כ בלוויר אחר שאם. ואם למרו

שאין עיר נחשבת בלא מחיצות - הוכחה מדין עיבור העיר שאינו קיים בלא חומה

שגם מחילות חלר חילונה של בעל עולפות כיון שמחילות אלו משמרים גם את חלרה, חשיבי להגדיר גם לוויר לחלר פנימית שלה משתמר, משום שמחילות חלר חילונה משמרות גם הפנימית, ולף שאין משם ראיה לדבר, זכר לדבר יש, לף מם י"ל לכיון שאין נחשב כל המקום לדיליה כל"ח אלא כמה שעשת בלוויר מחילות, למרינן דזה מחילות להחמיר, והעושת במחילות ביתו אין נחשב עשושת בכל העיר, שתעשה לו ל"ח, והוי כסלוקי מחילתא.

ודחו לאו למי כי כמעביר מתחילת ל' לסוף ל', למנם להחוא גברא חשוב כמקום פטור, אבל לכ"ע הוי מקום חיוב, משא"כ בשטיו לכל"ע הוי מקום פטור, ובילורו, שאכן יש להוכיח שאין בנשיאתו את החפץ במקום שאינו מקום חיוב, הפשק בין עקירתו ממקום זה להנחתו במקום זה, אבל עליין יש לומר שזה אינו אלא כמה שהוא תלוי במעשה שלו, וכמו כמעביר מתחילת וכו', שהרי מה שחייב חוץ לל' ופטור תוך ל' הוא משום שנטלו מתחילת ל' אלו, ואין חייב אלא בהעברת ל"ח שלימות, אבל אם יטלהו חוץ לל' וניחתו כאן בהשלמת ל' היה חייב, ואין זה מקום פטור אלא ביחס למעשה העברה שלו. ובזה יש לומר שיהיה העברה תלויה במעשה שלו, אבל כמושיל לרך שטיו שאין רה"י ורה"ר ומשמעות העברה שביניהם תלויה במעשה שלו, וכן שאין היות השטיו מקום פטור ביחס למעשה שלו אלא לכ"ע, שהוא רשות פטור, ולגבי שיחשב מעשה שלו כהעברה מרה"י לרה"ר הרי מיפשקא רשותא.

גדר עיר ללא חומה מקפת - כל דיור מודד מפתח ביתו בתוך ע' אמה ושיריים

וביתר ביאור שי"ל דולאי עיר בלא מחילות לא חשיב כל"ח, ואפילו אי הוה בתוך ע' אמה ושיריים, אין זה נחשב כדבר אחר, וכל אחד מפתח ביתו הוא מולל, שעשת בלוויר מחילותיו, ומחילות בלא עיר, היינו, דיורין, אי שעת בלוויר המחילות כולי עלמא מודו להוו ליה כל"ח, ולא גרע מביתו (ונחלקו בנותן עירובו, לר"ע שבר לא הוו כל"ח, ובדעת חכ' נחלקו אי בעינן לדיורין), ובמקום המוקף שני היקפי מחילות לא חשיב שעת אלא בלוויר מחילות שעשת בו, אם בפנימי כפנימי, ואפילו בריף, ואי בחילוני כחילוני, ואם הוא עיר, היינו, בתים רבים שמקיף לותם היקף אחד כחומה, חשובה יציבת הבתים כיציבת העיר, וכאילו שבתו בלוויר מחילות היקף החילוני. וזה יהיה תלוי בחשיבות יציבתם, היינו, שיציבת דיורין של כל אחד אם היא קבועה, הרי שיש בקביעות יציבתה להגדיר גם מה שחולה לה במקום שימוש שלה, וכיון שבשימוש חוץ הוא מעורב, והוי כשימוש אחד לכולם אחד, ויש לו להחשיב גם שימוש לבית ואפילו שיש ביניהם מחילות (וכש"כ כי היה לכולם רב ולא יכלו לשבת יחדיו, והרי לשבת הוא בבית כמו שכתוב ועיים לשבת, ולכולם הוא בחוץ כמו שכתוב ומגרש לרכולם, והיינו, שכל עוד שימושם לחוץ לבית היה מועט היה שייך שיהיו בתיהם קרובים לשבת יחדיו, אבל אחר שרכולם רב וקריבים למקום רחב שביות בתיהם, יש להם להרחיק בתיהם, והיינו, לא יכלו לשבת יחדיו, שבשימוש משותף שהיה להם חוץ לבתיהם יש לו להגדיר את יציבת בתיהם שבת יחדיו). ואמנם כל עוד אין המקום מוקף אין הוא נחשב אחד, שאין שימושם דאוי להגדיר רק שימוש האנשים, ולא המקום כמשמש, אבל אם יהיה מחילה המקיפה את כולם, נחשב כל המקום כמקום דיורין אחד, גם הרחוב וגם הבתים, והדר בדית הרי יציבתו בכל העיר, וגם השובת בהם שבת אחת יחשב שבות בכל העיר.

הקושי מיושבי צריפין ומערה לר"ע - חילוק בין דיורין ממש למחיצה מקפת מבעוד יום

ובאמת בלא לעת רש"י הנ"ל שאין עיר בלא חומה, קשה לפרנס שקו"ט לחכ' ור"ע, שמהלך הלבירים הוא שאמרו הנותן עירוב בעיר מהלך את כולה, והוא שאלם ממערה, ואם אין דיורין בעיר, ואפילו בלא מחילות, והיינו, שיש חשיבות ביציבת עיר וברחובה משום דיורין לאית בה, מה עניין מערה אצל זה, ומהו שהשיבו לו אלא אית בה דיורין אף אי חשובה כל"ח, וזה אינו מן הענין, שהרי לעולם באית בה דיורין, היינו, עיר, לא בעינן למערה כלל (ולאאן למפרש לה שרק ראויה לדיורין קשה ביותר להא ולאי אינו מדין עיר התמורה להיות לית לה מחילות ואית דיורין והוא לית בו דיורין ואית ביה מחילות) אבל לרש"י יבואר היטיב להעיר דאיירי לאית לה מחילות, ואם לר בה אין בשבת בראויר מחילותיה כ"ע מודו, שהרי יציבה שלה לאחת, אלא שנחלק ר"ע

שאם היה זה גדל יום שביתה שתים, היה גדל זה כמה שלא ירד ביום השביעי, ומה שלא יתליע של יום השיקי. לכל כמה שירד משנה בשיקי מוכרח שמין זה יום שביתה שתים שלא לסיבה, והיינו שהשביתה היא לעצמה, וכלילו היה העולם קובע מעצמו בחסרון ירידת מן ולא רק משום לצונו. וכיון שהשביתה לעצמה, בהכרח שגדל יום השביתה, היינו, יחודו משאר ימים, הוא משום קודש לה', והיינו, שיהיה יום זה קדוש. וע"כ לא למר שביעי, שהרי לא נתברר בירידת המן רק פעם אחת, ואפשר לומר שהוא משום שהוא אחר ששה ימים ולא משום שהוא השביעי. וכן שהרי עדיין לא נתברר שלא ירד למחר, ועוד שמין בירידתו עתה סימן ליום, שהרי בכל יום לאכלוהו והיום מתחיל מהלילה. לכל כמה שלא ירד למחרתו נתברר שזה משום יום השביעי.

ב. גדרי ישיבת עיר, כמאן דמליא, ועיבורה של עיר

שייכות בעיות הגמרא בתחומין - ספק אי ד' אמות משום תחום במקום שאין ב"ס

ומיניה שגדל מחשבה הוא כמה שמין זה נחשב להכנה גמורה, וכמו לסילוקא לפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסילוקא לבגד הוא הכנה ללביקה, ומין לביקה עצמה בכלל,

מחלוקת בגדר מקום ישיבה הנצרך - אי בעינן דיורין ממש או די בראוי לדיורין

וביאור הדברים בהקדם גדר חלל דרשות, והיינו, דכמו שאמרנו יש לקרקע משמעות מקום נוספת ביחס לסתם מקום, כמה שהיא מקום קבוע ויליד, וע"כ יש לה משמעות כיסוד ביחס להיות מקום דשות שימוש, וביחס למה שיש בדשות משמעות שימוש השובה (עוד יותר ביחס לסתם שימוש קבוע), והנה שם מקום שמין לו משמעות זו קרוי בכל מקום לוויר, וכמו שאמרנו לף לוויר זה נחשב מקום שימוש, שניתן להשתמש בו, ומ"כ יהיה לנו שני גדרים הנוגעים למשמעות מקום לשימוש, וכיון שמין שימוש בעצם פני השטח כי רק יסוד לקיום השימוש, הרי שהמושג קרקע הוא גם בגדר מקום הפחות הנ"ל, היינו, לוויר, אלא שבהיות לו קרקע יש לו משמעות נוספת שהוא יליד וקבוע, ומ"כ ביחס למושגי מקום דשות יהיה משמעות לקרקע כמה שהיא יולדת קביעות שימוש לוויר שעימה, וע"כ כשנרצה להגדיל דשות לף שמין צורך לשימוש כל דהוא לווקא בקרקע, הגדרת מקום עצמו כדשות שימוש הרי היא ביחס לקרקע, שמושג דשות הוא גדל במקום כמוקם שימוש קבוע.

ביאור גדר ישיבת עיר ברש"י - ישיבת בתי העיר כישיבה אחת המשפיעה בעיבור העיר

וזה שכתב שם יעקה מלאכה, שהעוקה טופל לעקייה, ועל כן פרט הפסוק מה שלא פרט בשאר מקומות, כי עקה ה' את היס ואת כל אשר בס, היינו בארץ ובשמים ובים, וינח,

כי המנוחה היא ביחס כלל המלאכות שהיה לעשות. וביחס לאדם עצמו יהיה יום השבת יום מנוחה שלא יהיה כעבד שמשמש את המלאכה, וזה שפרט הפסוק אשר לוך ה' אלוקיך שיהיה הציווי למענך, ובמשמעות זו תהיה השבתות זמנים הגורמים יחד להפקיע שם עבד מהאדם, כי העבד קנוי לכל ימיו, ולהפקיע שם עבד מהאדם לריך שיקבעו זמנים קבועים שהוא נח, וזה משמעות חלק שביעי מכלל הימים, ועל כן יהיה שייך עניין זה גם בשני שמיטה ויובל כעבודת הארץ, וכן בשנות עבד. שהוא ביחס לזמן אדם פרטי וזמן כלל האנשים, ויהיה גדר דין שבת שביעית של דין אדם לחבירו, וע"כ תמלא כי בגדל זה לא הוזכר קודש לו לה'.

כמאן דמליא ורשות היחיד עולה - יסוד המשותף בגדר מקום סעודה ודירה לקניית עירוב

ואף לגבי מלאכה הוא כך שאחר שאמרה תורה שם מלאכה בלי יחס לעושה ולמעשה, יהיה האיסור הוא לעשות מעשה מלאכה, היינו, מעשה שיש להגדילו כמעשה מלאכה, ואם תהיה המלאכה בנויה מכמה מעשים נפרדים, הרי שכל מעשה ומעשה יחשב כמעשה מלאכה לעצמו, כי אין המלאכה מעשה האיסור שנאמר שחשובים כלל המעשים כמעשה אחד (וכמו עיוני ליומ"כ שחשובים כל חלקי היום כאחד ומעשה אחד, לענין קיום עיוני וביטול להנפק ממר לא תעונה), ומ"כ הרי שאם המלאכה נעשתה אף שיהיה קיומה מעול סיבות יש להגדיל את העשה מקאתה כעשה איסור. ואף שהוא יהיה רק סיבה אחת מיני כמה סיבות, שגרמו את היעשות המלאכה וזה יש להגדיל מעשה שלו כמעשה למלאכה,

וזה גדר המיסוד המחמור בקרקע דלא תעשה כל מלאכה (וכמו לא תעשה לך פסל).

וע"כ יהיה גדר המעשה ביחס למקום מסויים, והיינו, הבחינה למקום, וזה ע"י שהוא עושה מעשה עזיבה בכוונת קיום במקום, וכיון שחזרנו שעצם קיום החפץ במקום הינו מעשה להמוגיח, ולפ מנוחתו הרי היא מוכרחת, לא תהיה חשובה הנחתו יותר מסתם עזיבה אלא במה שיש תוספת משמעות במקום זה יותר מסתם היות החפץ נח ומתקיים במקום, וזה יתקיים במקום ל' להוא חשוב יותר מסתם מקום מנוחת חפץ, אבל אין גדר למקום ל' ביחס להיות החפץ במקום, אלא רק למה לחשיב עזיבתו שם כהגחה, וזה מה שחזרנו מעל גבי מקום ל' ולא על גבי מקום ל', לאין זה גדר בתולדת היותו ברשות, היינו, עליה, אבל מה לבעי שינוח זהו מגדרי היותו ברשות.

גדר השובת בעיבורה של עיר - השוואה למתכוון לקנות ד' אמות בתוך בית סעודה

סימן טו

עירוב תחומין

א. מחלוקת עיקר עירוב בפת או ברגל ושביתתי במקום פלוגי

מחלוקת ר"י ור"מ בעיקר עירוב - שיטות רב נחמן ורב חסדא בפת וברגל בעשיר

והנה מלשון הרא"ש לעיל משמע דאפילו לשיטת רב נחמן דאמר עירוב בפת עשיר, אפילו הכי לא מהני אלא לענין שיהא מותר לילך ממקום שהוא שם עירובו ד' אמות לכל רוח, אבל לא לענין שיהא מותר לו לטלטל בכל החצר כולה, אלא ודאי דבעינן שיהא לו שם מקום בכל החצר כולה, ואי לא אמרינן דקנה מקום אלא לענין הילוך בלבד, אלמא דבעינן שיהא לו שם מקום בכל החצר כולה, ואם כן אפילו אם נאמר דבעינן שיהא לו שם מקום בכל החצר כולה, מכל מקום לא מהני עירוב בפת אלא לענין הילוך בלבד, אבל לא לענין טלטול

עצמו, וזה הגדל הוא מבעוד יום, והוא בחלק הרחוק החמור, פת החסובה להחשיב מקום, היא הסעודה הרלויה מבעוד יום, ונחלקו ב״ש וב״ה אי בעינן שתהיה רלויה לו או לאו לפילו לאחרים. והשני, הוא שיש בפת גדל עילוד בעצמה, היינו, שיקרא שם על הפת שהיא עילוד, וקריאת שם זה הוא מקום שאין הוא קונה בה שביתה, היינו, שאין נקנית שביתתו במקום הפת, אלא קביעת המקום היא נפרדת, והפת רק מחשיבה את כוונתו לקנות שביתה בכל השבת, וזה ע״י שקורא עליה שם עילוד, היינו, שהיא סעודת שבת שלו, ועליה סומך. וזה נעשה בדין השמשות, ופת החסובה לכוונתו היא במי למישקליה ולמיכל ליה הוא עצמו, ואין צריך שתהיה רלויה לאכילתו בפועל, אלא אפילו אי מצי למיעבד שתהיה רלויה ע״י אינה מעשה המותר בזמן זה, היינו, בין השמשות, בכל רלויה להחשיב כוונתו), וזמן קנייה זו הוא בדין השמשות בסוף יום או תחילתו. והשלישי, קנית תחום סביב מקום שביתה שקנה (ואין קנייה זו תלויה בכוונתו, אלא שאחר שקנה וקבע שביתתו ע״י דברים החמורים לעיל יש לו אלפים אמה לכל רוח, כי אלפים אמה נמדדים ממקום שביתתו. ונחלקו בישן, ובחפצי הפקר אם קונים אלפים), וזמן קניית תחום זה הוא בשבת עצמה, שהוא גדל בחיסור יצירה מחוץ לתחום שאינו אלא בשבת.

אומר שביתתי במקום פלוני בעני - צורך שיובל להגיע לשם עד זמן קניית עירוב

וזה ביאור מה שחלקו רבנן ור״ש בילא לדבר הרשות, והיינו, לסברי רבנן שמה שיש ליולא חוץ לתחום מרבע לאמות, אין זה מקום שיש לתת לו תחום חדש, אלא מקום להיולא הריהו כמי שנמלא בסוף התחום, שאין לילך אפילו אמה, ומה שאנו אומרים שיש לו מרבע לאמות, הרי זה מקום מקום לקני, ומקום שאין להחשיב תזוזה בו להילוך, ולי״כ ממ״נ אי קני האי מרבע הרי הפסיל את תחומו, ואי לא קני הרי שאין לו לזוז כאלא נימא. אבל ר״ש סבר להילוך מרבע לאמות הנ״ל אינו צריך לקניה, דס״ל שהילוך בפחות מד״א אינו נחשב הילוך, וכיון שכן היה לו ללכת, אלא דביאילתו הרי יש לו לקנות ד״א כמו שיש לו ד״א בתחום עצמו לענין טלטול ועוד, וכיון שקנה הרי זה מקומו, ואין לו עוד מקום לתחום, אלא לכאו להאי מרבע לאית בתוך התחום לא מפקי ממקום תחום, להשיבא מקום תחומו יותר, כך לגבי יולא לתחום שאין להחשיב מרבע לאמות הללו לגבי מקומו, אלא זה יש לומר שזה רק כלופן לד״א אלו שייכות עם מקום התחום, והיינו, בהבלעתם, אבל אי אלו אין להם להתבטל מחמת זה.

סימן טז

שם עירוב תחומין

א. משמעות לשון עירוב כערבות וחילוק תחת האילן לעיקרו

יסוד לשון עירוב כערבות בחוב - חיבור בין מצב קודם לחדש בחסרון שייכות ישירה

ובהקדם כל זה נבאר מהלך הגמ׳. ויהיה זה בילור לפשיטות העמדת חילוק הגמרא בין עקירה להנחה דלא שמעינן מהא דר״ע דק דלא בעי הנחה מעגמ״ד, והיינו, דלמנס לגבי מקום חפץ יהיו עקירה והנחה שני הפכים בלותו הגדר, ואין לחלק ביניהם. אבל לגבי הולאה מרשות לרשות כיון שאין זה מעשה במקום חפץ סתם, אלא מעשה הולאה או הכנסה שיש להם משמעות כיון, ומשמעות עזיבה והגעה, וודאי יהיה חשיבות יתר בזה בהגעתו מאשר מאשר בעזיבתו לגבי המעשה שהרי הוא עיקר תכליתו, וכיון דלא שמעינן מר״ע לחשיב כנ״ל אלא לגבי הנחה, יש לומר דדוקא לגבי הנחה ס״ל לר״ע דלא בעי, משום שגדר ההנחה עגמ״ד לגבי המעשה היא בחשיבות ההגעה, וס״ל דיש חשיבות במה שהגיע מ״מ אפו״ם הרי הוא יצא, אבל עקירה מעגמ״ד שהיא חשיבות מוקדמת ביחס למעשה, יש לומר דלא ר״ע בעינן לה למעשה חשוב במקום החפץ.

משמעות העירוב לגדרי תחומין בשבת - שלושה מרכיבים האדם, מקום שביתתו, והתחום הנמשך הימנו

ולפי האמור יבואר דר׳ יוחנן לא חייבי אלא במה דחשיב תולאה להחשיב המעשה כבעל תולאה אסורה, ואין במה שימשיך החפץ לעוד רשות חסרון בהיותו ברשות, למעבר ברשות גם חשוב כהולאה חשובה, ומה שינוח ברשות השניה מחשיב העברה ברשות כתולאה קיימת, מאחר״כ בהחזירתו הרוח, שנוחו בתוך ד״ת הוא ביטול מה שהיה בחוץ, ואין בנוחו תוך ד״ת להחשיב היותו חוץ לד״ת כחלק מתולאה לתוך ד״ת, אבל רצה לחייבי למעשה הנחה, אין זה גדר תולאה להמעשה, אלא גדר המעשה עלמו, דבעי שיעשה מעשה הנחה ברשות המחייבתו, ולגבי זה אין מה שינוח ברשות לחרת מועיל, דהנחה היא ביחס למקום.

חילוק רש״י בתחת האילן לעיקרו - היתר הליכה למקום מול קניית שביתה במקום ממש

ושמרו בני ישראל את השבת, היינו, מה שיעשו את השבת לעצמם, שבזה שיעשו לעצמם את השבת ה׳ עבורם הוא שישראל את השבת עבורו מה שיעשו שאר לורות, יהיה זה חלק מבדיל עולם של כלל ישראל עם ה׳, והוא עשייה חדשה של שלימות ישראל עם השבת.

וע״ב יהיה גדר בהעברת חפץ בין שני מקומות לאדם שינוי חשוב ביחס לשימושו בגדר מקום הכולל, ובמה שיש בזה שינוי מקום ביחס לאדם (ויהיו הרשויות חשובות יותר ממקום חפץ, ומחשיבות לותו כעיקר בנוף), ובחשיבות השינוי תהיה בשני לופנים, הזהות, והחיכות, הזהות, במה שיש להחשיב שני מקומות כשונים מחמת זהותם, שאין זה הוא זה, והחיכות, שכל אחד מהם משמש את האדם לשימוש שונה.

עירובי חצירות

תוכן עניינים מפורט

איסור חצרות ..... תנו
א. גדר בית וחצר ושליטת רשות הבית בדריסת הרגל ..... תנו
ב. תקנת שלמה, גדר ויתור ברגל, וסוגי שימוש בחצר ..... תנח
תקנת עירוב ..... תסב
א. גדרי הנחת עירוב, שיתוף הכלל, ועירוב בשני כלים ..... תסב
תורת עירוב ..... תסד
א. תקנת שלמה כאוזניים לתורה וארבעת חלקי הגדרים ..... תסד
ביטול רשות ..... תסו
א. דירת עכו"ם כדיר בהמה ומחלוקת ר"מ וראב"י ..... תסו
ב. סיבת הגזירה בגוי, ביטול רשות במומר, ושכירות ..... תסט
ג. חילוק רשויות בחצר, בעלות, והגדרת רשות מיוחדת ..... תעג
ד. חלוקת חצר ע"י בתים, מושגי קניין ורשות, והוצאה בדרבנן ..... תעה
ה. סוגיית גוי לר"מ וראב"י, שכירות חצר, ושכירו ולקיטו ..... תעח
ו. קניין ושימוש ברשות ושכירו ולקיטו לעומת אשתו ..... תפא
ז. שלושת חלקי רשות שימוש, שכירות אשתו, והואיל והותרה בגוי ..... תפד
שבת הואיל והותרה הותרה ..... תפח
א. קביעות רשות לשבת, שבת גורמת, ומחיצות שתי וערב ..... תפח
ב. נפרצה חצר מב' רוחות, נסתם החלון, והואיל והותרה ..... תצא
ג. מחלוקת רב ושמואל בכותל שנפל וכלי בית וכלי חצר ..... תצה
ד. נפרצה במילואה, הוצאה מבית לחצר, וחשיבות הבית ..... תצז
ה. חצר קטנה וגדולה, חולקים את עירובן, ורשויות שימושיות ..... תק
ו. שיתוף מבוי, כרמלית דרבנן, וסדר גדרי רשות ומקום ..... תקב

עיר של רבים ..... תקו
א. עיר של רבים ועיר של יחיד, עירוב לחצאין, ודין דקה ..... תקו
ב. סוגיית שלוש חורבות, שימוש דרך אוויר, ומקום פטור ..... תקט
ג. מחלוקת רב ושמואל בגג וספינה וסיכום גדרי רשות ..... תקיג

כל שהותר למקצת שבת ..... תקטז
א. כלל כל שהותר למקצת שבת ודיורין הבאים בשבת ..... תקטז

* גדר עיקר וטפל בשימושי חצר באורחים ..... תקיז
א. גדר עיקר וטפל בשימושי רשות באורחים ..... תקיז

שכירות ..... תקיח
א. גדר שכירות מן הגוי ומחלוקת בריאה ורעועה ..... תקיח
ב. שיטת רשב"ג ור' חנינא וסיכום נידוני שכירות ..... תקכ

יש גזל בשבת ..... תקכב
א. מחלוקת בית שמאי ובית הלל בגדר ביטול רשות ..... תקכב
ב. סוגיית יש גזל בשבת וגזל זכות השימוש בקרקע ..... תקכג
ג. חילוקי רשויות משמשות, גזל חורבה, וסיכום תקנת רשויות ..... תקכה

בענין הניח ביתו והלך לשבות במקום אחר ..... תקכח
א. מחלוקת התנאים והגזירות בדין דירה בלא בעלים ..... תקכח
ב. דעת רש"י ..... תקכט
ג. דעת הרשב"א וטוש"ע ..... תקל
ד. סיכום חילוקי המקרים שנידונו ..... תקל
ה. בסברת חילוקי המקרים וגדריהם לדיניהם ..... תקלא
סיכום המקרים הנדונים והאפשריים ..... תקלג

סימן א

איסור חצרות

א. גדר בית וחצר ושליטת רשות הבית בדריסת הרגל

הקדמה לביאור גדר בית וחצר - אמאי תיאסר חצר משותפת שאין בתים פרוצים לתוכה

ואף לפי מה שנאמר שמעשה שלו שנעשה בלא הפסק יש בו להגדיל את המעשה שנעשה

לבוד – הל"מ. והוא דין על רווח הגדול בחינות, המחב, במקום בו יש לדוך של חיבור בין שני לבדים, ובהיות ליחוקס תוך שיעור לבוד יחשב כיצנו חיבור הנלרך. ג, במקום בו נדרש קיום כלשהו יעשה הלבוד את המקום החסר כאילו לא קיים.

וא"כ פטור לדזה עוקר וזה מניח אין הוא פטור לאלי מעשה כגדל בעשם המלאכה שלא נעשית ע"י אחד מהם, והיינו, שאין עקירה לבד חשיבה מלאכה וכן הנחה לבד, אלא שהיה לנו לומר שכיון שנעשתה מלאכה מבין שניהם יתחייבו, והיינו, שאף שכל אחד עשה חלי מעשה, הרי יש במעשה חשיבות שהוא חלק ממלאכה.

לפעמים יהיה המעשה ממליח מצד בדבר קיים להיינו שיהיה שם הדבר שאלו מיוחס המעשה אחד לפני ואחרי המעשה, אלא שיש־נה מצאו מבחינה מסויימת וזה לא יהיה המעשה נחשב אלא אם גרם מליחות אחת להיות מליחות אחרת ובמעשים כאלו הנבחנים בשינוי, גרימת מליחות מחודשת של הדבר עם המצב ללא עשם השינוי לא יחשבו כמעשה, כי כאמור יהיה המעשה עשם המלאת הדבר הקיים במצב חדש, והיינו, כי יהיה המעשה בדבר.

דברי רש"י בגדר הוצאה מרשות - קושיא מכופין על מדת סדום בכלי בית בחצר

ושמרתם את הנפש כי קודש היא לכם, ואחר שדבר על הנפש הכללית היינו, מה שכל נפש היא חלק מדבר אחד של נפש, אמר להם שבכל נפש ונפש בנפרד יש קדושה, שהיה לומר שכיון שכל הנפשות מידה אחת להם, יש להם לחשוב כי כל הנפשות אחד וקדושה אחת, על כן אמר להם שאמנם כלל הנפשות ביחס למקור קדושתם אחת הם, אך ביחס לכלם היא קדושה נפרלת, היינו, שיש בזמן זה קדושה עלמית ועל כן תחלק לנפשות נפרלות ולאנשים נפרלים.

והנה לכאורה לפי"ז נתקשה בדעת מי שאוסר לטלטל כלי בית בחצר שאינה מעורבת, שהרי כיון שאסורים לטלטל מבית לחצר, ממילא אין כאן שליטת הבתים בחצר, ואיך יאסרו על החצר, ובכגון דא אמרינן לכופין על מידת סדום.

יישוב הקושיא בכלי בית בחצר - שליטת הבית על החצר ע"י דריסת הרגל והמשכת דירתו

אלא ודאי לאין אין רשות נוגע למקומות, שמקום רשות הוא קודם לרשות, וע"כ בהכרח למה שהנחה בעמוד ט' חשיב רה"ר, אין זה משום שזה נחשב רה"ר בעצמו, דהא ליתא ליה גדרי מקום דרה"ר לטז' אמה וכו', אלא, להמקום הוא בגדר מוקדם לרשות, ומה שעמוד ט' חשיב רה"ר אין זה משום שמקומו לעצמו חשיב רשות, וגם אין זה משום דשייך רשות על מקום קטן כזה, אלא אחר למיכא

לרה"ר מחמת קרקע לחוד, יש לצון לכל מקום שהוא בתוך הרשות יחשב לרה"ר.

ובזה יבואר ליישב דגמ' דעירובין מרגילה, דלפי שלפ' הועיל העירוב לענין ההיתר, וממילא אין לה להשתמש בהוצאה בחצר הפנימית, הועיל לעניין הרגל.

ועל כן הדעת נותנת שיחס משמעותית ביחס לגדרי האיסור, שילטרך ילידה בתחילה, ויהיו ילידות מחלקות וכו'. וכיון שאיסור לפ תעשה נוגע לכלל המעשים, יהיה חלוקה בדעת גם ביחס לדברים שבהם נעשה האיסור כגופים וכו', כי מחמת האיסור היה לו להיזהר בגוף זה שלפ לעשות מעשה זה. וככל שיהיה בהגדרת האיסור משמעות פרטית ביחס לחלקי המעשה, הן המעשים עצמם כגילה והכילה והנשה וכו', והן בגופי האיסור, תהיה חלוקה בדעת ביחס לאי עשייתם, ויתחלקו זה ביחס לחשמת החלס.

שיעור ט"ז לאמה הנוגע לרוחב רה"ר, (ולאורכו בפלטילה) הוא לין הנלמל מגיעור רוחב הדרך שמימה את עגלות קרקי המסכן, והשימוש בהם. וסידת הגיעור זה שהוא גיעור שימוש שאינו שימוש במקום מסויס שלפ שימוש מעבר, שהיו העגלות עוברות ממקום למקום, שמקום הקרקיס היה על העגלות, והם עברו בדרך. ולפ שמלאנו גיעורים גדולים יותר ביחס לשימוש מעבר, זה גיעור הקטן ביותר. ומזה שאנו מסערים בן לוי שהיה עמהם נלמל שלפ הוא גיעור בשימוש החלס במקום כמעבר. ולהבדיל בין שימוש זה לשימוש של מרבע לאות נאמר, שגיעור מרבע לאות הוא גיעור מורך, כי הוא נוגע לשימוש אחר. לך גיעור רה"ר הוא גיעור של ריבוי, וע"כ נאמל בגיעור רוחב. והיינו, כי גיעור מורך הוא גיעור שימוש של התחלה וסוף, והוא גיעור גדול. לך רה"ר לין לה משמעות של התחלה וסוף, כי היא משמעות מעבר. ולכן יהיה גיעורה ברוחב, שהוא גיעור שאינו גיעור של התחלה וסוף, אלא גיעור של התפשטות, ועל כן הוא גיעור קטן (וכן מלאנו גיעור ט"ז לאמה ביחס להתפשטות קילוח ירק בכרס). (ובמק"א כת' לאולי יש בזה גדר של מרבע פעמים מרבע לאות).

המשך ביאור גדר שימוש בחצר - הגדרת שימוש הבית בחצר כהשתמשות חלוקה של שתי רשויות

והביאור בזה, שאמנם כבר למדנו במשנה שאין הכנסת ידו או הוצאתה נחשבת עקירה ממקום שנמצאת מקום ללא נייח, ובזה לא יהיה הבדל בין רה"י ורה"ר, שזה גדר בעקירה לחפץ, וגדר זה שווה ברה"ר והיחיד, וכמו לחזינן מדין העברה. לך ביחס להגדרת ידו כמקום רשות הרי שזה תלוי במשמעות הרשות, וכמו שכתבנו לין זה בלותה משמעות ברה"י ורה"ר, שברה"ר מקום חפץ הוא מה שמשמש בפועל, לך ברה"י הוא ביחס להנחה כנ"ל, ויש בזה ובזה סידה לומר דידו גרידא בתר גופו, ברה"י מקום מקום, וברה"ר מקום שימוש (וע"ע לקמן בדין חורי רשות ותחלקם ולי"ה נבארם).

ובזה יבואר שלפ למנס שימוש כל דהוא הרי לפשרי בכל מקום פנוי, ובכלל שהוא לאו לריך להכנה (במובן כן ולא במובן הקדמה), לך גדר רשות שימוש לאו ביחס לשימוש כזה אלא ביחס לשימוש הקבוע, והוא בהכרח גדר נפרד ממושגי שימוש סתם, וכמו בקנין לחפץ שנאמר שחפץ שייך לחלס מסויס, שלפ לאו שייכות בין חפץ עלמו (בקיומו ובסגולותיו השימושיים) למושגי קנין אלא בו, אלא הוא מתקיים לחר שיהיה שייכות בין אלס לחפץ, והוא גדר מגדיל ביחס לעצם מושג חפץ הכולל, וכן הוא ביחס לשימוש ורשות שמושג השימוש עלמו אין לו הגבלה לרשות, אלא שביחס לשימוש בלורה מסויימת, תהיה רשות הגדרה בשימוש (ולכן גם גדרים האמורים לאנס לווקא במקום

המעשה להבדיל אן המלילות יגדיר חלקי מלילות כאחד מה שלפ ניתן לומר ביחס למלילות להיינו שאני דברים במלילות המשפיעים לחד על האני לפ יוגדרו במלילות כמושג לחד ולדוגמא שדבר מונח בתוך כלי ונחשיד לת מונחות הדבר בתוך כמעשה של הכלי שיש לו תוך, הגדרה זו אינה הגדרה מלילותית גרידא כי אם נגדיר לת הדבר כמלילות נפרדת נאמר ביחס לדבר שהוא מונח בכלי וביחס לכלי שהוא מכיל דבר לף לפ יהיה זה משמעות של מעשה הכלה של הכלי, לך בהגדרת המעשה יתאחדו חלקי המלילות ויוגדרו משמעויות השפעה בדברים.

דימוי שימוש חצר לחצר השוותפין - חילוק בין שימוש הקרקע לשימוש הבתים המוסיף שותפין

גדר שימוש דיורין דבית בחצר - דריסת רגל במקומה ודירת נכרי דלאו שמיה דירה

אבל שימוש בית המטבח לינו לווקא בהולאה, אלא כל שימוש בחצר שגדלו שהחצר משמשת את הבית וכמו דריסת רגל, לוסרת החלרות, אלא שאם הרגל תותר במקומה, שיהיה מקום שבו דריסת הרגל תהיה מותרת יחד עם ההולאה מהבית, אז דריסת רגל שבלעדיה לא תחשב כשימוש בבית המוסכ, אלא כשימוש לחצר עלמה שאינו לוסר. שאימוש דריסת רגל לחצר עלמה אינו שימוש המחלק, שכולם שוויס בו לחחל. ויבואר שאם במקומה המטבח, היינו, במקום נגיעתה. שדריסת הרגל בחצר שאליה פתוח הבית היא מקום דריסת רגל הבית. שדריסת הרגל כמשמעותה שהיא משמשת מעבר לרשות הרבים. ואף שהחצר שאליה פתוח הבית תוגדל במחילה, לחילות המעבר מבית לרה"ר, תגדיר את כל המעבר כחלק מהשמיש הבית. לך אם תהיה הרגל מותרת במקומה הרי שלא יהיה המעבר מבית לרה"ר בגדל לחל, כי החצר המותרת לשימוש להולאה לא תחשב מעבר. וזהו גדר שגירת לשת והשימוש, שלחר שיהיה שימוש בית בחצר עלמה, מעבר המטבח משימוש לחצר ולא משימוש בית.

וכיון שמשמעות לונס ולטון מתייחסים לקיוס מציאות יתכן שיעשה לדס מעשה בדטון למעשה לך לא יחשב כך ביחס להולאה, וכן ביחס לחי עשיית דבר שכיון שהלונס מתייחס למציאות לא יהיה הלנוס כמי שעשה, לך ביחס למציאות שנמשך שלא עשה, שייך שיהיה לנוס עליו, ונפרט.

חילוק דריסת רגל דחצר מדמבוי - יסוד שהמבוי לחצר בבתים ודי בשיתוף

ולפי המטבח יבואר דר' יוחנן לא לייבי לשא במה לחשיב תולאה לסורה, ולין במה שימשיך החפץ לעוד רשות חסרון בהיותו ברשות, למעבר ברשות גם חשוב כהולאה חשובה, ומה שינוח ברשות השניה מחשיב העברה ברשות כתולאה קיימת, משמ"כ בהחזירתו הרוח, שנוחו בתוך ד"א הוא ביטול מה שהיה בחוץ, ולין בנוחו תוך ד"א להחשיב היותו חוץ לל"א כחלק מתולאה לתוך ד"א, לבל רבא לחייבי למעשה הנחה, לין זה גדר תולאה להמעשה, אלא גדר המעשה עלמו, לבעי שיעשה מעשה הנחה ברשות המחייבתו, ולגבי זה לין מה שינוח ברשות לחרת מועיל, להנחה היא ביחס למקום.

ב. תקנת שלמה, גדר ויתור ברגל, וסוגי שימוש בחצר

גדר תקנת שלמה ברש"י וברמב"ם - חילוק מבואות מרשות הרבים מול דימוי החצר לרשות הרבים

והנה ברש"י (ד"ה רב יוסף) ביאר טעם מה שאף לר"י לס"ל לעיל לבטפח סגי הכא בעי ל"ט, וז"ל להתם לאיתיה לדופן ולמעוטי קלתי דהיכר בעלמא סגי הכא להשתא הוא למשוי ליה דופן וכו' בעינן לאיתחזי התי דופן לשיעור הכשר לורך מבוי שלס. ע"כ. ומבואר לבטפי מעשרים אף לפסלינן מטעמא דהיכר לו פתח, אין גדר הפסול דקורה למעלה מכ' לחשיבא כאין כאן קורה, וכיון דהאי חילוק בעינן אף לאבני ואף לאוקימתא דמ"ד ל"ט ס"ל קורה משום מחילה, בהכרח שיש משמעות בהיות קורה למבוי אף באופן שאינה פועלת שתיפה, ומשמעות זו אינה בפחות מי', ומשמעות זו קולמת לשתיפתה, והיינו, כדלעיל לשכאורה להיות חוד הקורה יורד וסותם לא בעינן אלא שתהא ראויה לל"ט, ומה שלא מהניא משמע להיות הקורה חשובה להיות חולה יורד וסותם במקומה (היינו, לל"ט), תליא בהיות הקורה חשובה כלופן, וזה בהיותה ראויה לשיעור הכשר לורך מבוי שלס. ול"ד גדר זה.

קושיות בגדר הדבר האוסר בחצירות - שיתוף במבוי ומשמעות רגל האסורה והמותרת במקומה

מציאות דבר במשמעותו כדבר שיכול לשמש לדס, ומשמעות זו תוסג רק על דבר שקייס כמוסג מציאותי נפרל ודעל צורה, ובחינת המציאות הנ"ל תגדיר האם הוא קייס כדבר שימוש, ובדוגמת שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ מוגדל כדבר בר שימוש קייס כיון שאפשר להשתמש בו וביחס לשימושו יחשב כחפץ כיון שהוא בר שימוש שיחפלים בו, וכן המקום יוגדל כדבר בר שימוש שכן הוא מאפשר קיום דבריס וביחס לשימושו יחשב כרשות כיון שהוא מקום בר שימוש.

הבקשה היא מחשבת הטורך, היינו, שיהיה בדעת האדם שלריך הוא בשימוש וכדוגמת שיחשוב האדם שלריך הוא באכילת דבר מסויס או בהנאת דבר מסויס, אבל לא תהיה המחשבה באיזה דבר הוא אלא בסוג הדבר שאם לריך

הוא למכילתא תמנים כיון שהמחצבה נוגעת למכילה עצמה כל הדברים, היינו, התמנים יחצבו לדבר מחר, כי המחצבה היא בשימוש.

ומכל זה משמע לפשיטא להו בסברא להמולינא מרה"י לרה"י לא קעביד מידי, ובחמת שזה מוכרח להא ולחי היה בעבודת המשכן גם הולאה מרה"י לרה"י שקודם שפורק המשכן הולינו בני קהת את הארון מלפנים, ומינייהו ילפינן לקמן לדין הולאה. וסברא זו ל"ב.

בנוגע לכל שלש הרשויות שהם מן התורה מלאנו שנפרדו ליניהם לגבי עד כמה גובה מקרקע המקום, יחצב החוויר כשייך לרשות הקיימת על הקרקע, ברשות היחיד נאמר שהחוויר עד הרקיע נחצב חלק מהרשות הקיימת על הקרקע.

ביאור גדר ויתור בדריסת הרגל - יסודו מדין נדרים במוכר במידה דלא קפדי אינשי

והנה מהיות כי לשויות של תורה וגם חילוקי לשויות מדברנן בעלי הגדלות עצמיות, ותנאים כנגדך להם, ועוד יש בהם תנאים ולינים הנובעים מעירובי הרשויות הללו (שגם

ולבאר כל זה נראה בהקדם מה שיש לדקדק בליקנא דגמ' לגבי מקום ד' אמות דבעינן הגחה, ולגבי סברת ר"ע (ורבי המובא בגיטין), נקטו ליקנא קלוטה כמי שהונחה. ולגבי סברת רבי בתב רש"י (ד: ד"ה שלי וה. ד"ה כמאן) לכמונח דמי, ולגבי סברת רבנן אפ' בתוך ג' אמות (לק' ק.) דבעינן שיהא החפץ נח. ועוד יש לדקדק דבספיקא דרבא נקט לשון אחוויר שאין סופו לנוח שם.

והנה כל זה הוא רק ביחס החלש למשמעות מקום חפצים, אך ביחס לשימוש החלש בחפצים ובמקומות יוגדרו מקומות שימוש וחפצי שימוש ויחסיהם בשופן אחר, והיינו, ביחס למקום שמקום המשמש לשימוש מסויים יחצב למקום וחפץ הנמלא בו יחצב כנמלא במקום, ומקום שאינו משמש לשימוש מסויים לא יחצב כמקום, וחפץ הנמלא בו יחצב כאין לו מקום. וכן צורת השימוש תגדיר את המקום, שמקום המשמש לשימוש אחד יחצב למקום אחר, וחפץ הנע במקום זה יחצב שלא יצא ממקומו, ומקום שאינו משומש לשימוש אחד לא יחצב מקום אחר וחפץ הנע במקום זה יחצב שלא ממקומו, וכן ביחס בין מקומות שלו שמקומות בעלי שימושים נפרדים יחצבו למקומות נפרדים.

והנה בעיקר מה שלמדנו בדעת ר"ע דס"ל קלוטה כמי שהונחה דמיא, וכתב רש"י שזה לשון קליטה, היינו, שחוויר הרשות, לקולטת ונחצב שהיא בתוכה, ול"ב גדר קליטה בחוויר, וגדר תוכה לרשות, ובמלי פליגי ר"ע ור"ע.

המשך ביאור גדר דריסת רגל - אי תלות עירובין בזכות קרקע אלא בשימוש לשבת

ותהיה משמעות זו ביחס לשמירת שור הדור וכלאיתא בשלרש ונכרתה הנפש ההיא, שפילו בינו לבין עצמו, ואין כריתה אלא הפסקה מקרב עמה ועמה בשלום. ועוד איתא רבי לומר, כל המשמר שבת אחת כתקנה, מעלה עליו הכתוב כאלו שימר כל השבתות מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו עד שיחיו המתים, שנאמר ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם.

ובתוס' הכא (שבת ו. ד"ה היכא) הקשו למגמ' הנ"ל לפליגי ר"ת ורבי שפילו בדאיכא חיפופי, וע' ברש"י (עירובין שם ד"ה הני מילי) פירש דהא דאחלקו בנפרלה ולא בשילי דה"ר, הוא משום דשתם שילי דה"ר איכא חיפופי, וכן שתם רש"י בכתובות (לא: ד"ה שילי) דר"ת דאמר שילי דה"ר כרה"ר אייני בדאיכא חיפופי. והנה מלבד קושיית תוס' הנ"ל ל"ב בעיקר מה לחילקו בין דאיכא חיפופי לדאיכא, ודמשמע שיש בזה שני גדרים נפרדים במשמעות שילי דה"ר לאי הוי כרה"ר.

וא"כ המעשה כמעשה מלאכה הוא חשיבות שאינה תלויה בעושה, והיא חשיבות קיימת (והיינו, חשיבות דהולאה מרה"י לרה"ר, והכנסה מרה"ר לרה"י, והוצאה מרה"י לרה"י דרך רה"ר).

יישוב חילוק דריסת חצר ממבוי - תלות הדין בזכויות הנותן והלוקח ובריבוי שימושי קרקע

והנה כתב רש"י בביאור הכריכותא דנקרך להוליעך כותו דר"י, דאע"ג שאינו בעולם לא מיתסר. ולא נתבאר מהי כוונתו, אם הוא ריעותא בגדרי ספק, או לענין אחר. וגם לא נתבאר לשון מיתסר, ובפשטות כוונתו דלא איתסר תחוס לעירוב, וזה לשון משונה. והנה בלריכותא לתרומה ונטמאת להוליעך

כוחו דר"מ כתב רמ"י דיקנה בעולם, וי"ל העמידה בבין המשקות על חזקתה, וקודם לכן טהורה היתה, ומפ"ה סבר ר"מ דלא למרינן חזקה לקולא. והנה יש לבאר להרי עדיין לא נחיתא הגמ' להעמיד דברי ר"מ דס"ל תחומין לתורייתא, ות"ק אמאי ס"ל לר"מ דלא למרינן חזקה לקולא, וכי לא סבר ר"מ דלמרינן בתר חזקה, והא לפילו בדלתוריתא מזלינן בתר חזקה.

ובפשטות מיירי במדותות דלא חציבי רה"י (וכהא דאמרו בגמ' עירובין (ו:), וכן דמשמע בכל מקום דרה"י לטומאה קיל מלבתא, כאלו דאמרו (עירובין כב:) דהוו רה"י לבתא ורה"י לטומאה וכו'), ומ"ש דזימנין דלחקי עיילי טובא, ול"ע מי שנא מצידי רה"י לר"ח. ונראה לי דלא, והא דאמר ר"ח דזימנין דלחקי וכו' הוא סיבה לעצותו רה"י, אינו אלא במה שהוא חלק מרה"י ממש, אבל במקום חלוק כמדותות הללו לא מהני מה דזימנין וכו'.

וע"כ אמרו דבעי הילכתא לתרוייהו לף דלא בעו מידי לזריקה מרשות לרשות (וגם לא היה במשכן, ומה לכתב רמ"י בסוגיא דכוורת דילפי ממחטין, היינו, עיקר דין זריקה להוי דרך הולאה ממקום למקום, אבל לא בעי לזריקה מרשות לרשות לתהוי במשכן, וכן נראה בזה חלק ר"ע דילף זורק ממושיט).

בירור גדר דריסת רגל דבית - קושי מדעת רב באוסר טלטול במבוי שעירבו

ועל כן הדעת תהיה משמעותית ביחס לגדרי האיסור, שילטרך ידיעה בתחילה, ויהיו ידיעות מחלקות וכו'. וכיון שאיסור לא תעשה נוגע לכלל המעשים, יהיה חלוקה בדעת גם ביחס לדברים שבהם נעשה האיסור כגופים וכו', כי מחמת האיסור היה לו להיזהר בגוף זה שלא

והנה לף שלגבי מקום שהם כל שיהיה בו גדרים הנ"ל, יש להחשיבו כמקום. לגבי שם רשות, היינו, שיהיה המקום חשוב מקום רשות, ושיהיה דבר הנמצא חשוב ברשות, מלשנו שני דינים. האחד, שיהיה לו קרקע ולא לוויר. והשני, שיהיה רחב ד' על ד' טפחים.

חילוק דריסת רגל משאר שימוש - היתר דריסת רגל לשותפים שנדרו מול איסור ריחיים

וביאור דברי הק' לריך לכמה הקדמות. הנה לעיל ביארנו מה שיש בקרקע יותר מבשוויר הרשות לענין הנחה (וכמו שלקלקנו לין זה אלא דיהם להנחת חפץ בתוכה, שהוא גדר ברשות כמכילה, ולא דיהם לחפץ כנח, שזהו גדר במקום חפץ), והנוגע לענייננו שמעשה הנחה הוא ברשות כגדר אחר, ולא במקום, ושם חשיבות בקרקע לענין ליחול הרשות משום שהיא אחת ממש, והיינו, שלף שלא יהיה בשוויר סיבת חילוק, אבל גם לא יהיה בו סיבת עירוב, אבל בקרקע שיש בה סיבת עירוב יהיה גדר בחפץ הנמצא במקום קרקע יותר משמעות שהוא בתוך הרשות משאר נמצא בשוויר, ולענין המצאה לו שחשובה הנחה.

והנה בהקדם גדרי רה"י יבואר חילוק רה"י ורה"ר ושמה יחשבו לרשותם, היינו, אין גידור הנמצא ברה"י, ואין שימוש הנמצא ברה"ר, ללכאורה יחוייב גדר המשותף להיותם מחשיבים מעשה הולאה בחפץ. ובילאורו, דולאי אין גדר שינוי מקום חפץ להולאה אלא דיהם למקום חפץ, והוא בקרקע, וגדר רה"י הוא גדר במקום לשם יחיל, וממילא גדר מקום חפץ הוא דיהם לשייכות לשם וחפץ, וגדר זה במקום הוא גדר סיום, היינו, מקום זה ולא מקום אחר, שזה המושג שייכות דיהם למקום. וע"כ דיהם למקום חפץ, היינו, הקרקע, יהיה גדר שקרקע זו נפרלת.

סיכום העולה בגדרי שימוש בחצירות - דברי מו"ח שליט"א בחילוק זכות שימוש מאי מניעה

והנה זה פשוט לאין זה משום שחילוק העשייה לשני כוחות יהיה מחלק את המעשה, ונחשב כמעשה אחד, אלא גרע ממעשיר למלי להתהוריה, והוה בכמה וכמה כוחות, והוא עוקר במעשה אחד ומעשיר מרשות לרשות בהליכתו, ומניח במעשה אחר, ואם היה זה הגדר, אין זה פטור לשנים שעשאוה, אלא שלא עשה מלאכתו בשת אחת, אלא ולאי המעשה אחד הוא, ואף בשני כוחות.

עוד ל"ב מה להקשו מר' אליעזר לסבר לילי רה"ר כרה"ר, ומאי קושיא לרבנן, ואף ר' אליעזר הרי לא פליג משום הא, ואפשר להוא נמי ס"ל. ואף לתוס' לכתבו דמסתמא הכי הוה במשכן, היינו, לילי בתים מה יועיל למולה ר"ח בחיפוי, כיון דלא הוה במשכן חיפוי (ובדשב"ח כתב להיינו דאמרן כי אכן היו במשכן חיפוי, ובדר"י לכתב להוא משום

וגדל מחשבה הוא בשני לופנים לו בחשיבה שקודם המעשה כילד לעשותו, לו בבקשת לולכו, והנה בקשת לולכו כבר למרנו שאין זה גדל ביחס למלאכה, וגם אין זה במחשבת המלאכה, ועיקר גדל מלאכה הוא ההכנה,

היינו, מעשה שיש בו הכנה, וזה למר שלף שהלחת הכוס והלעת המיטה וכו' יש בה הכנה ונחשבת מלאכה, אך אין זה נחשב מלאכה שיש עימה מחשבה.

סימן ב

תקנת עירוב

א. גדרי הנחת עירוב, שיתוף הכלל, ועירוב בשני כלים

הקדמה לשלושה גדרי זמן בעירוב - חילוק בין מעשה העירוב, תוצאתו, וההיתר הנעשה ע"י

ונראה לכן הוא גדר מחשבה שיש במלאכת הוצאה, היינו, לכאו' מהני מה שהוא לעשות דבר במקום זה אלא כריך שיהיה מחשבה לדבר אחר, ובזה אין גדר אלא כמה שהוא מקום בעל חשיבות לכרכים אחרים, ע"י זה יש להגדיר הנחה בו כהכנה לדבר אחר, אלא שאין זה חשיבות ביחס לחפץ אלא אם היה במקום בעל חשיבות קונה, שגדר חפץ מונח כמוכן לשימוש אם יש למקומו יעוד, הוא גדר מגביל, להמוכן להרבה שימושים חשוב יותר, אבל ביחס לגדר שימוש מסויים, יהיה משמעות לסוג השימוש. ויתבאר חשיבות שווה למלאכת הוצאה כשאר מלאכות.

וע"פ זה נבאר את דברי הגמרא, כי היה להסתפק בשיעור גרוגרת אם הוא חלק ממעשה ההוצאה עצמה, ובזה אמרה הגמרא שאין כריך שיהיה השיעור אחד בכל המעשה, אלא שעליין היה להסתפק שהשיעור הוא גדר במציאות מצדו של החפץ במקום, ואף אם נאמר שאין גדר החפץ במקום, יש לדון אם זה גדר במציאות החפץ עצמו, ואם נאמר שאין זה גדר במציאות החפץ, ח"כ זה גדר של חשיבות המיסור, אזי יש להסתפק אם שייך בזה ליחוי השייך במיסורין, אבל ספק זה לא היה שייך בגדרים הקודמים כי אין ליחוי במציאות.

פירוט ארבעת חלקי הנחת העירוב - חילוק בין שיתוף הכלל לעירוב הפרט אל הפרט

ועל לכך זה יתבאר, קרא לסוף משפטים, שאת ימים תעשה מעשיך ויום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך והיינו שגם זה בגדר שיום השביעי הוא שביעית מהשבוע שלכן שבת שהוא בכלי שינוח העבד הוא לאו דווקא ביום השביעי אלא הכוונה הוא הפסק לגיפות העבדות וזה משמעות לין השבת שבין אדם לחבירו, וכאשר ענייני הפרשה שם לעשקינן בלאיזת הגר ולין שביעית שהוא לעניים ולזקן נמי אלא הזכיר בשתי פרשות אלו גדר שבת מה שהיא קודם או מה שהיא לה'.

ביאור גדר האיחוד בהנחת עירוב - משל מעגל אנשים האוחזים ידיים כדוגמת זימון

ובזה יהיה ההבדל בין מחיצת רה"י ומחיצת רה"ר שמחיצת רה"ר אין לה משמעות רק בהיותה גבול. ובזה יהיה גם ההבדל בין שבת וסוכה לגבי מחיצות ניכרות שיש בהן מחיצת סוכה מה שאין בשבת, דולאי ביחס למחיצה כהגדרת קרקע עצמה שתהיה נפרדת, ובלי שם מקום, שוו ביניהם. אלא שביחס למחיצה כהגדרת מקום הרי יש למקום שלה דיני תקרה, וא"כ יהיה לין שתהיה גם גבול ביחס לתקרה, וע"כ כריך שתהיה ניכרת ביחס לסכך, וזה משמעות גוד לסיק. וזה יש לומר גם בגבולות רשות שבת ביחס לחל. וזה הבדל הנמלא בין גדר פילה לגדר בקיעת גלייס, לפילה היא לין ממחיצה כהגדרה למקום וכגבולותיו, וע"כ שייך שיהיה בזה לין רוב שזה ביחס למקום

שהוא לחד, לך בקיעת גדיים הוא דין במחיצה כהגדרה לקרקע ע"י לווירה, זזה דין חיובי במחיצה ועל זה לא יועיל רוב.

המציאות הנ"ל תגדיר את הדברים כקיימים במציאות לחת ותגדיר יחסים בין דברים בעלי שימושים, שכל הדברים המשמשים יחשבו כמציאות שימושית לחת, לך יחלקו לסוגי שימושים שונים, ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום החפץ ביחס להיותו בר שימוש יוגדר כבעל מקום ויש בזה משמעות שהוא מוכן לשימוש וביחס להיותו נפרד יהיה לכלל החפץ משמעות שימושית לחת וביחס למקום יחשב שכל החפץ כנמצא במקום לחד והמקום ביחס להיותו בר שימוש יוגדר כמקום שימוש של החפץ ושהוא נמצא בתוכו וביחס להיותו נפרד יהיה לכל המקום שם משמעות שימושית לחת כרשות של החפץ.

דין הנחת עירוב בשני כלים - מחלוקת שמואל ור' חנינא ושתי משמעויות עירוב ברש"י

ועוד יש להקדים כמה דברים הל"ג בסוגיות. ליש להקשות ללי סבר רבי דביתא כמאן דמליא, לכאורה לא בעינן לדין קלוטה כמי שהונחה, וכמו דמשמע בדברי רש"י ללמד ללין לווירו חשוב לוויר, אבל זה ליכו, דהא בגמרא גיטין הובאו דברי רבי בלשון קלוטה כמי שהונחה. וכן יש להקשות ללי עיקר הסברא הוא משום דיתא כמאן דמליא, הרי עיקר חסר מן הספר, והיה לפרש ללייבי במקורה. ועוד יש להקשות דבגמ' עירובין משמע דכ"ע סברי להא דביתא כמאן דמליא למיא (ולפ"ז להתם הוא לענין רשויות דרבנן, ליכ לחלק, ועכ"פ היה לגמרא להקשות זה, וכמו להקשו לגבי החלפה). ועוד יש להקשות (וכן הוא בתוס') דמה ראיה הביאו התם מדבי לענין חלר, שהרי ליכה מקורה, והכא משמע דלא מאן דפליג להעמיד דעת רבי בלא מקורה. ועוד יש לי להקשות ומכמ"ל. ודי בזה להוכיח דעיקר דעת רבי הוא בקלוטה כמי שהונחה, ומה דלמרו דלייבי במקורה, הוא בתוספת

וע"כ הימצאות החפץ בקירבת מקום כזה, חשובה להכילו יחד עם שלר הנמצאים ברשות, והריהו בתוכה (ומה שלמר דבא דבעי שינוח הוא משום חפץ עצמו, וכמו שבילרנו החילוק בין לירוף חצי שיעור, דבנחו שניהם ממש לא בעי עליו, ובין מקרה לחבל נח ושני לא, דבעי שיהיה עליו דרשתון, כי מה שהמעשה לריך שיהיה בחפץ בעל שיעור חשוב, ליכ זה משום חשיבות שיש בחפץ (שבלא שיעור לא נחשב הולאה בו), אלא במעשה ההולאה שהוא ברשויות, ולין חשוב שינוי מרשות לרשות כמלאכה, אלא בחפץ כשיעור.

סימן ג

תורת עירוב

א. תקנת שלמה כאוזניים לתורה וארבעת חלקי הגדרים

תקנת שלמה בעירובין בראשונים - גדר התקנה כאוזניים לתורה למניעת טעות בין רשויות

ויובחן מסמעות זה הגדל כמו מסמעות מחילות סבין רה"י לרה"ר, וכמ"כ במק"ח בבילור לברי תוס' למחילות סבת הס בגדל מניעת רגל רבים (וכמו תל המתלקט עשרה בתוך ל'), והיינו, שהגדלת מחילת סבת עשמה (לפילו מחילה לחת ולפני מה שהיא מגדילה מקום זה המסויים) הוא במובן מה שאין היא מחסרת שימוש הילוך לרבים, וזה גס גדל חילוק לשויות למוסיט, לך בהיפך, שנדלה להגדיל שסני לשויות ללו נחסבות לסני מקומות המסמשים להנחה בנפרל, הרי זה יעשה ע"י שיהיה ביניהס מקום שהוא לינו מסמש להנחה.

ונמצאנו מ"כ מרבעה גדרים בדעת והס הבקסה, המחסבה, הרלון והכוונה. הבקסה, היא יחס הדעת להיות הלדם לריך שימוש, והיא התייחסות לעלמו כלריך. המחסבה, היא יחס הדעת ביחס למסמעות דבר קיים לו שיהיה קיים כממלא לורך, והיא התייחסות לעלס הדבר כממלא לורך הבקסה. רלון, הוא יחס הדעת לדבר שיתקיים כמילות במסמעות המחסבה, ובזה שייך ליני לונס ולרון. כוונה, יחס הדעת לדבר ביחס לדבר לחר, וכמו שיחסוב בזמן פעולה שהדבר שבו נפעל יהיה דבר לחר.

ויש בלדם העושה שני חלקים, לחד הוא המחסבה וזו עשייה שבדעתו, לחשוב כך לו לחרת. והמעשה במילות, וזו העשייה שבגופו, ולא יתשב הלדם כלדם העושה לולא לס יש בו כח המחסבה, והיינו, שהוא בר דעת.

דין המונע משני חלקי מחילה לגדול מקום כלחל, כיון שהוא פרוץ בלמלעיתו לכניסת גדי.

ארבעה חלקי גדרים באיסור חצירות - מקום דירה, סוג איסור, קפידה בעירוב, וסיבת היתר

המעשה, היינו, המילות בלי עושה נקילת עסק, והפעולה בלי כוונה למעשה נקילת התעסקות והפועל מתעסק, והמעשה עס מסמעות התולדה נקרא מלאכה, והמלאכה עס מסמעות המחסבה, היינו, ביחס למחסבת התולדה נקילת מלאכת מחסבת, ומלאכת מחסבת עס הפעולה נקרא לעשות מלאכה.

בירור מקום הדירה ופגם קפידה - הבחנה בין גדר הגזירה לגדר תקנת הנחת עירוב

והנה לכאורה מלאנו מסנה מפורסת שאין ילו נחסבת כרמלית לף לס גופו במקום לחר בפרק בתרא לעירובין, לליתא התס עומל לס ברה"י ומטלטל ברה"ר ובלבל שלא יולילו מל' לחות(ו), ולקלק רס"י לכתוב ללא גזרינן שמא יכנים, וזה גס מסמע מסוגיות להתס. ול"כ מלאנו במסחסבה ובאחי לילי חיוב חטאת אין גוזרים, ומאי שנא מהכא.

גדר איסור הוצאה משליטת אחר - הגדרת דייר במשתמש מכח בית בתשמיש או ברגל

והן הן תרי גדרי לוויר האמורים לעיל, למה ללמל כ"ע קלוטה, היינו, בלוויר הרשות הכללי, ולא במה לחסיב תפיסת עשרה לקרקע לשות הרבים, והיינו, לבנח בלופן קבוע, כבילה שמינה, הרי זה מקומו, ויש לתפיסת קרקע לויר עשרה להגדירו כנח בקרקע,

ממנוחתו הוי ממין מנוחה דקרקע, אבל בנח ע״ג מקהו, כיון דלא הוה מנוחה קבועה, מי לאו להוה תוך ג׳ דהוי כקרקע, לא הוי חשוב בלוויל קרקע, דלאינו ממינה.

וע״כ כל שיעורי רה״ר יהיו במובן של חוסר הגבלה, שאין הס משמעות חיובית בקרקע אלא בהגדרת השימוש. וע״כ אם לא יהיה בהס משמעות ביחס לשימוש, היינו, שלא יהיה בהגבלה הנ״ל, משמעות ביחס לשימוש, לא יהיה זה חסרון בהיות הקרקע רה״ר, ואי אין שלא יהיה הרי שגדר רשות התורה הוא בקרקע המקום כי הס ביחס למקום חפץ, ואין מקום חפץ בכל הרשות אלא בקרקעה, וכל הדינים הנוגעים למה שהוא לא גדר בקרקע, הס בהכרח לא דינים עצמיים אלא ביחס לקרקע.

ביאור הרגל עירוב ע״י חיצונה - השתתפות בנתינת עירוב המונעת ביטול ומקנה דריסת רגל

סימן ד

ביטול רשות

א. דירת עכו"ם כדיר בהמה ומחלוקת ר"מ וראב"י

בירור בגדר הזכאים לבטל רשות - קושיא ממומר ומי שיכל להחזיק דלא מצי מערב

הנה מלתנו כחלק מגדרי לין עירוב כמה נושאים נוספים. והם ביטול ושכירות, שלף הם מהווים גדר בתיקון חצרות.

צידי רשות הרבים, הוא הפקר לרבים. והיא לינה מיועדת לשום תשמיש, וכן לינה מקבלת שום יעוד כזה, ולכן יכול כל אדם להשתמש שם. אך שימוש שכזה אינו שימוש בזכות כלל, וזו חלקו ר"ח וחכ' שם נחשבת רשות הרבים.

ולכאורה זה הדבר תלוי בחלקי מעשה הוללה, היינו, החפץ, המקום (מקום שהחפץ היה מונח בו, מקום שהחפץ מונח בו בזמן ההוללה ומקום שהחפץ מונח בו לבסוף) והרשות. ומה שיש לחשב מצד זה ביחס לזה.

ומבואר מכל זה דבמיסור עשיית מלאכה הדבר האסור על האדם הוא, פעולה שגורמת מעשה, היינו, כל המציאות מתחילה ועד סוף שיש לה שם מלאכה, וגדלו שביחס למעשה גופו נאסרה ההתעסקות, וביחס לדעתו נאסרה יצירת ההוללה. וביחס למשמעות ההתעסקות, היינו, המעשה נאסרה מלאכה.

וכן בענייננו שרה"י היא מקום בעל חשיבות שמירת חפצים, ורה"ר היא מקום בעל חשיבות העברת חפצים. ואמנם כלמור ביחס לגדרי מקום חפצים כללי יש מעלה לרה"י, אבל ביחס למקום, ולכורך שימוש בחפץ עצמו, הרי שהם שווים, שיש שימוש שלכוש לו מקום כזה, ויש שלכוש לו מקום כזה.

ועכ"פ משמע דוללי לין במקום ילו ליחלק מרשות שנמלאת בה, ולף לכיי לא בעי אלא להלכורי היהו לגביה, וגם לא מלתנו שאלו בלהחליף במקום פטור לאיתעבדא מלאכה מבינייהו, וזה לריך ביאור כיון להוי מקום מסוים לאמי לא חשיב עכ"פ מקום פטור, ובפרט אחר לאמרו דילו חשובה כמקום ר'.

ודמי לאיתא בהעמידתו הרוח ואחר כך הכניסתו לתוך ד"א, אלא אמרינן בזה שכיון אלא בעי לה הכא לא נעשית מחשבתו, לכיון שעמד משהו הרי נסתיים מעשה שלו, ובשהייה פורתא כבר חשיב הוללה, אלא בעינן שיתקיים שם כל הזמן (וביארנו במק"א לגבי הינוח להוללה הוא בארעיות מקום דבר, שאל"כ עכס מעשה הוללה היה בו להגדיל שאין מקום דבר חשוב, שהרי עוקרו מכאן ומניחו במקום אחר, ובהכרח שמקום זמני חשיב), וכן בעניינו אלי ס"ל לר"ע דקלוטה כמי שהונחה למיא, הרי דאפץ הנקלט ברשות הוא מעשה הוללה חשוב, וכמי שהניח את החפץ בתוך הרשות, ואף שאין החפץ מונח, והרי הוא הולך לרשות אחרת, עכס קליטתו כבר חשובה תוללת הוללה חשובה.

כל המשמעויות שיש לדברים שכתבנו עד עתה הם משמעויות גשמיות שדבר קיים או נפרד או שהוא כוחה הם נושאים גשמיים הנמצאים בדברים.

והנה לכאורה מצאנו מצינו מפורשת שאין יהו נחשבת כרמלית לף לא גופו במקום אחר בפרק בתרא לעירובין, לאיתא התם עומד לדם ברה"י ומטלטל ברה"ר ובלבד שלא יוליך מד' לאותו(ו), ולקדק רש"י לכתוב דלא גזרינן שמא יכנים, וזה גם משמע מסוגיות דהתם. וא"כ מצאנו במשחקה ובאתי לידי חיוב חטאת אין גוזרים, ומאי שנא מהכא.

גזירת דירת גוי כדיר בהמה - יישוב סתירת הברייתא למשנה בדעת רבי מאיר

כל היה נראה לומר בתחילה, אבל יש לנו לבאר בדרך אחרת, והיינו, שאין די במה שמקצת ד"א לצימוק נמצאים בתוך תחום מקומו, ואה"נ כיון שיצא כמעט הוה ליה לקנות מקום, אלא היינו טעמא דר"ח דס"ל שבהיותו תוך שתים יש לומר שמקומו על גבול תחומו ובטיל לגבי מקומו דתחום, וע"כ כל עוד נמצא בשתים אלו יש עליין לומר שאין לו לקנות שהרי הוא בתוכם, אבל כיוצא משתים וקונה בשלש הפסיד התחום.

והנה לכאורה מצאנו מצינו מפורשת שאין יהו נחשבת כרמלית לף לא גופו במקום אחר בפרק בתרא לעירובין, לאיתא התם עומד לדם ברה"י ומטלטל ברה"ר ובלבד שלא יוליך מד' לאותו(ו), ולקדק רש"י לכתוב דלא גזרינן שמא יכנים, וזה גם משמע מסוגיות דהתם. וא"כ מצאנו במשחקה ובאתי לידי חיוב חטאת אין גוזרים, ומאי שנא מהכא.

אבל יש להסתפק במי שעמד לכתף ונמלך לפוש אם חשוב כהנחה, והיינו, לפי מה שמצינו שההנחה היא ביאם להעברה, וע"כ אין מעשה שהוא חלק מהעברה חשוב הנחה כלל הנחה ביאם לאיו, הרי כאן כבר היתה הנחת גופו לכתף לאינה חשובה עמילה, ולכאורה אין מחשבתו החלטה לפוש שינוי מעשה, שנאמר שעתה עמילתו עמילה וחשובה כהנחה (וכמו בעני המוליך לסבר רש"י לבעינן שיניח מקרקע, אף לולאי חשוב הנחה בידו כהנחה, ולא גרע מהנחת גופו), ויש לחלק בזה בין הנחה לעקירה, שאחר שעמילתו עתה לפוש עקירת גופו הוה עקירה, כי אין הנחה לגבי עקירה מעשה אלא מצב, ועקירה היא המעשה. ומה שלא נסתפקנו בעמד לפוש ונמלך לכתף לגבי עקירה, היינו, שלא יחשב עקירת גופו לאחר שעתה עמילתו לכתף, הוא משום שאין עקירתו מעמילה אלא מהנחה והא נייח.

מחלוקת ר"מ וראב"י בדירת גוי - הבדל בין ישראל יחיד לשניים ונפק"מ בשכירות מגוי

ועכ"פ משמע דולאי אין במקום יהו ליחלק מדשות שנמצאת בה, ואף לאביי לא בעי אלא להאדורי ליהו לגביה, וגם לא מצאנו שאלו בלהחליף במקום פטור לאיתעבדא מלאכה מבינייהו, וזה לריך ביאור כיון דהוי מקום מסויים לאאי לא חשיב עכ"פ מקום פטור, ובפרט לאחר דלאמרו דילו חשובה כמקום ד'.

ובזה יבואר שהיה לומר שאין חשוב החזקת החפץ בכל אופן העברה במשמעות אחת, אלא ביאם למעשה העברה אלו, וכיון שהוא מהלך, אין משמעות עקירה ממקום בעקירתו, כיון שאין משמעות מקום להחשיב עקירה אלא במה שהוא קבוע, וזה הולך, והמקום מהלך כנגדו. ואכמ"ל.

העמקת ביאור ראב"י בדירת גוי - משל חילוק פרוטה מפחות משוה פרוטה בשימוש

ובזה יהיה חילוק הגדר בין מקום לשות הרבים למקום לשות היחיד, לכיון שחשיבות לשות היחיד היא במה שהיא מקום תשמיש ליחיד, וחשיבותה יותר משאר מקומות הוא במה שהיא מוגדרת וחלוקה, הרי שעיקר גדרה הוא במקומה החלוק, וע"כ לא יהיה בדשויות היחיד החלוקות זו מזו גדר הולאה או העברה, שהרי זה עצם מהותה של הרשות שהיא חלוקה, ואין בזה שום מעשה.

כמו שכתבנו לעיל גדרו העיקרי של רשות היחיד הוא, שיהיה רלוי לצימוש היחיד כדרך המשמעות הממונית של חפץ היחיד, והיינו, שהוא מותאם בלופן פרטני לצימוש של אין (או לנשים מסוימים), ולכן אין ההבדלה והחפרדה של רשות היחיד הוא כל כך מהותי בדינו, שהרי כל מהותו שהוא מיוחד, וההבדלה היא החלק החיצוני של הייחוד.

(ובעיקר הא דלמדו כולי עלמא מקיף וכו' ומשמע דנדחה, מצאנו דיש מי שאומר שהוא חסרון דווקא במחילות שאינם נעשות ע"י לדם (ודתום' כתבו להוא לרבנן דלא אתי

רבים, וזה קשה לשלף לר"י הרי לימא הכא ג' מחיצות מעלייתא. ות"ת שמין חשיבי מעלייתא משום גודל המקום, או שמין נעשות ע"י לשם, ס"כ יש לומר דגם לא חשיבי שם ד' מחיצות, ומהיכי תיתי לחלק, ובפרט להכא לימא יותר מטז' אמה ולא כבפסי בירות). וזה ל"ב שלא מצאנו גדר בגודל מקום ביחס למחיצה, אלא ביותר מג' סלתיים. ואף בזה מחיצה העומדת מאליה חשיבא מחיצה ופה לא מצאנו שיעור אחר. ובאמת יש לבאר לשון כ"י לשין חייבין עליה משום רה"ר, שהרי לא מצאנו שיש למחיצות גדר ברה"ר אלא ברה"י. והווה ליה למימר להוי רה"י לזכות, ואף אי נימא דיש חסרון ברה"ר שיש לה מחיצות לפילו ביותר מטז' אמה (ולא כהרשב"א בדין פלטיא), הרי בשני מחיצות ולאי ליכא חסרון, ואף לבארץ ישראל יש מרבעה מחיצות (היינו יש וירדן ויש לבאר למה לא פירשו זה בגמ'), הרי הקשו בגמ' מבבל לליכא ליה אלא שתיים. ובאמת דזה קשה אין שלא יהיה, ואף אי נימא להוא לטעת כ"י, הרי מודה אלא חשיב רה"י ביותר

וא"כ הרי שמקום ל"ט חלוק בגדליו, שביחס להיותו ראוי לשימוש אדם כולו אחד, וביחס להינוח חשן הוא חלוק. ויהיה גדר שיעור ל"ט ריבוי מקומות הינוח הראויים לשימוש אדם. וע"כ מקום הינוח הוא גדר בקרקע, אך שיעור ל"ט הוא ביחס לשימוש. וכיון שתנאים אלו הם בהגדרת קרקע עצמה, לא שייך בהם דין לבוד, שאין לבוד אלא במקום שיש גדר מוקצה לחיבור וכסיבה לו (והיינו כאן ביחס לאוויר). אך כיון שגדר מקום הינוח הוא ביחס לקרקע עצמה ואין לוויר רשות (י"ט) אלא כמובן קרקע, הרי שאין זה שייך להגדיר קרקע עצמה ע"י לוויר שעמו מוגדר ביחס אליה. וע"כ לא יועיל בזה לבוד (ואין זה שייך לדין גבשושית להתס חיכא לרשות כבר, ואין זה לוויר קרקע אלא לוויר רשות. ויתבאר בעז"ה). אבל כיון שכל שיעור ל"ט בגדלו המחיל הוא ביחס לשימוש אדם, אם יהיה המקום יחל ראוי למיזה שימוש אדם להנחת חפץ די בזה שיחשב זה המקום לאחל.

ועוד קשיך לי ביאור בעיקר מה שהשוו בגמ' דין עקירה והנחה, שהיה לכאורה לחלק בין עקירה להנחה דבעי להנחה יותר, שהרי הנחת חפץ ברשות הוא אכן גדר חשוב, שהוא עיקר מטרת המלאכה, ויש בחפץ שאינו מונח חסרון בשלמות תולשת המלאכה, כמו מי שלא גמר המלאכה, ואי נעשתה שלא מכוחו, הרי לא גמרה. אבל עקירה אין בה חשיבות ביחס למעשה בחפץ, ואף בעוקר דבר מונח לאחרינן, אין זה אלא צורך הנחה (ואף לשון לפליג התס לגבי קלבד"מ, לא פליג במה שהוא צורך הנחה, אלא להתס עיקר הגילון הוא במה חשיב מעשה המחייב מיתה לעניין שהעושהו יפטור משלומין, ופשוט דלא מחייב מיתה עד שיניח, אף דבלא עקירה לא מחייב אף אם עשה הנחה, וכן הוא לגבי שיעורים. ופשוט).

ביאור העדר שם דירה בגוי - משל לדיר בהמה שאין לה חשיבות מן המקום

והנה במה לילפי פטור זה עוקר וזה מניח מפרשת חטאת לכתיב בעשותה ולא העושה מקשה, קשה לממ"נ אי לאסור מקרא דלא תעשה כל מלאכה, הרי עשה מעשה האסור וחטא בשגגה בעשותו אותו וכו', ואי אינו אסור מקרא דלא תעשה כל מלאכה, הרי זה בלא עשה כלום (וכמו לכתב רש"י דלאי פטורין מתעסק בשבת משום מלאכת מחשבת, לא בעינן למיעוט דאסר חטאת בה, והיינו, כי אין זה חטאת כלל).

וביאור מה שאין דירת גוי נחשבת דירה, גדלו בחסרון מה שהוא חשוב ביחס לשימוש דיוקן, והיינו, שכמו שדיר של בהמה, אף שאסור שנגדיר שיהיה מקום מסויים משמש בהמה מסויימת לבד, אין זה גדר ביחס לבהמה שיחשב דירה שלה, כיון שאין לה משמעות יותר ממה שהיא משמשת את בעליה, ואף יחול המקום הוא ביחס לבעלי האדם, ומה שבהמה משמשתו, ואין חשיבות לבהמה יותר מהמקום. וכן הוא בנכרי שאינו חשוב שיהיה המקום משמשו, ואף שיהיה בעלים של המקום, אין זה אלא ביחס לשאר אנשים, וכיון שאין שימושו בבית נחשב להגדיר את שימוש הבית בשחת, היינו, דירה, אין שימוש של הבית בשאר שימוש חלוק, שאף ששימוש הבית הוא מכוח שיעבוד שיש לו בשאר, אין שיעבוד זה יוצר אלא רשות לבית, וכיון שאין הבית נחשב לחלוק, הרי

גדר רשות חצר הנמשלת בבתים - אי תלות החלוקה בשיעבור לבתים אלא בייחוד השימוש

שהחלר משמשת את כל הבתים במשמעות אחת, היינו, שימושי בתים.

היוצא מחילוק דירת גוי וישראל - הוצאה בבתי גויים כמקרקף וייחוד הגזירה בחד ובתרי

ועניין מלאכה שאינה צריכה לגופה (שהוא לין בשבת הנלמד מהכתוב "מלאכת מחשבת", והוא עניין חיבור המעשה והתולדה ע"י הרלון (ולהלן משמעותו בכל התורה היות התולדה סיבת ליצת העושה והיותה תשיבות במעשה)) להיינו, הרלון במעשה, שהוא בעניין שלא כאינו מתכוון, שהמעשה הרי נעשה לרלונו, והוא עיקר המעשה, רק שיש לדון מצד שאינו מלאכה מחמת שהחלק במעשה המתחדש בו מלאכה אינו נצרך.

ומעתה יש לנו לדון בבית מקורה, שהיה לומר שהתשמיש הנמלא על גבי הבית (גג) אינו חלק מהרשות שתחתיו, ולא יחול עליו לין לשות היחיד עולה על הרקיע (אלא אם כן יש בו לין גוד לשיק מחיצתו שאז המחיצות גוללות אותו בנפרד ובלי שייכות לבית שתחתיו), ואף שיש מי שסובר שאף בכהאי גוונא אמרינן לשות היחיד עולה על הרקיע, הרי אף הוא מודה שאם נפרץ במילואו לכרמלית נאסר, ומאי שנא מכל חריץ שעולה עד הרקיע אף על פי שהוא פרוץ למעלה בשווילו לרשות הרבים, ואע"פ שהיה לתרץ שכאן השוויל אינו מיועד לשימוש לחיל עם שימושי הקרקע של רשות הרבים, שהיא קרקע והוא שוויל, וקרקעו גדול עשרה טפחים, היא הנותנת, אלא יהיה לין עולה על הרקיע, אם תשמישו התחלק מסיבתו שהיא הקרקע, ע"י קרקע לחתת, ועיין לה, שבכרמלית אנו אומרים שאף ששוויל כרמלית הוא על עשרה טפחים, הרי אם נחלק השוויל ע"י קרקע חשבה, תהיה הקרקע גובה חשב לחישוב לין כרמלית על עשרה טפחים, אלא לומר שכך הוא בכל רשות הרבים שיש לה למעלה טז' אמה ושאר לינייה.

וביאורם של דברים שאמנם מלאכת הולאה תכלול כל המעשה, אך גדר האלם בעושה ביחס למעשה המולכב לחפץ ומקום, יהיה בכמה גדרים. דביחס לכות האלם יוכללו החפץ והמקום יחד, וכן ביחס למחשבתו, אך כיון שאין הוא עושה מעשה אלא בחפץ, יהיו גדרים שהינם רק בחפץ וביחס למעשה הולאה כאמור, ויהיו גדרים כמה שהחפץ מונח במקום, אבל לא כמעשה האלם במקום, אלא

ב. סיבת הגזירה בגוי, ביטול רשות במומר, ושכירות

סיבת הגזירה שלא ידור עם גוי - חשש שמא ילמד ממעשיו ועשם ראב"י בשפיכות דמים

ומנוחה הוא ביחס לכלל המלאכות שהיה לעשות שיהיה העולם מוכן, וביחס לעושה שנחשב מונח שהגיע למקומו והכל מוכן לו. וביחס לעושה, עשיית דבר מוגמר הדורש הרבה מיני מלאכות שונות תחשב לעבודה, כי לא תהיה בכל מלאכה לעלמה סיום, ועבודה היא עשייה למען דבר אחר. והיפך העבודה תהיה המנוחה שהגיע לתכליתו, וזהו שכתוב ויכל ה' ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, שהגיעה המלאכה לתכלית בריאת העולם.

אסיפת ממון, וזה שייך בלורך עתידי שאינו מסויים, ובחפץ הרלוי להרבה דברים, וכמו כסף לקניית מכילה (או שווה כסף).

אבל ממעדיר ל"ח מלומלמות ומנח ליה בסוף ל"ח, הרי לא נסתיימה העבדה אלא בהנחה, ואין גדר יציאה אלא בעקירתו, ואין הגעת מקום אלא בהנחתו, וליכא למימר דחשובה יציאה לעבד, שהרי לי מנח ליה בתוך ל"ח מקום פטור הוא, ואע"פ שי מנח ליה בסוף ל"ח חייב, והכיכא ל"ח לא הוי הפסק, ובהכרח שהוא מקום שעם העבדה הכלול מיציאת מקום והגעת מקום, הוא במעשה ליציה שהוא אחד, ואע"פ שמעביר יותר מל"ח כן הוא הגדר, ואע"פ הילוך למנקיט וחזיל לא הוי הפסק, ויש להוכיח מזה למוליח דרך סטיו.

בירור גזירת הגוי בביטול רשות - קושיא אטעמא דלא שכיחא אחר שביטל לחבירו

גמ' שבת (ז.) פשט העני את ידו ומלי חייב והא בעינן עקירה והנחה וכו' ואמר רבה הא מני ר"ע וכו' אלא אמר רבא ידו של אדם חשובה לו כד' על ד'. ובתוס' הקשו מנלן דבעינן לעקירה והנחה מעגמ"ד (ותרלו משם ר"ת שאין רגילות להניח בפחות מד' (וכן משמע בפה"מ לרמב"ם), ומשם ר"י לשיטתו דאל יצא חייבי דהולאה, ויש לפרש ממקומו, היינו, לחפץ). ועוד הקשו מאי קושיא מספיקא

דרבה לחיך שיהיה חיכה למ"ל קלוטה כמי שהונחה. ועוד הקשו מנלן לעקירה בעי והא לפסק דלא חייב משום להוי תולדה במקום חב. ועוד הקשו למה לא למרו רבה ורב יוסף דמחשבתו משויא ליה מקום כלמרו רבה בפי כבשן וכלב ורב יוסף בדק והסתין. ועוד הקשו מאי ס"ל לרבי לזיז והא התם ליכא אלא להנחה. ועוד הקשו להא דר יוסף גופיה לא מתני הא לשמואל אלרבי משום להוי תולדה במקום חב. ועוד הקשו אלרש"י דס"ל דשדי נופו והוה כמונח דרה"ר עגמ"ל, דאי למטה מג' לא בעי לשדי נופו וכו' וחייב אף לרבנן, ואי למעלה מג' ומשייב מקום ד"ט הוה כרמלית. וכעין זה הקשו לקמן למה לאמרו לריב"י חייבי בלמעלה מי"ט דפשיטא היא כיון דאי בלמטה אף אי ליתא לסברא דגדיים דוקעים לא הוה אלא כרמלית. ועוד הקשו מרב ושמואל דלא אמר רבי אלא דרה"י מקורה אמה לאמר בגיטין דאלמר קנה הוא כרבי להכא, והא התם חייבי בלויו מקורה. ועוד הקשו בר' אבהו דאי למטה מג' למאי לא יתחייב עני בהכנסה לבד אי אגד ידו לאו אגד.

והפרש משמעות יש בין ויגח וינפץ ובין ויפצוהו, שויגח ווינפץ הם פעולה בעוקצה שהוא גח ושהוא נופץ, אך ויפצוהו מתייחס לאי קיום המלחמה. וכלייתי המלחמה ביום השביעי היא שנעקו כבר כל המלחמות, וביחס להכלית זו כל מלחמה נחשבת לעצמה כי לא נסתיימה מלחמת הבריאה בלעדיה, וממילא יש משמעות חיובית ליום השביעי בהיות מוכן יותר משאר הימים, וביחס לשביתת יום השביעי יש משמעות שלילית ביחס לכל שאת ימי הבריאה ולכל המלחמות כאחת, כי השביתה היא שביתה מהמלחמה בחופן כללי וביחס לשאת הימים, והברכה והקדושה היא ביחס ליום השביעי עצמו בלי שייכות לשאר שאת הימים.

יישוב חילוק יחיד משניים בגזירה - הגדרת המקרה כלא שכיח אף בשני ישראלים במבוי

ובזה חלקה הגמרא בין מקום הילוך למקום תשמיש, וכי הם שני סוגי שימוש שיהיה ברשות (הרבים). ותשמיש, היינו, במקום עצמו, ויהיה נחשב כחלק מרה"ר מקום שהוא משמש את הקרקע שלה, וכמו בכיתוף שהאדם עומד בקרקע ומכתף על העמוד, ואף שאין זה להגדיל את העמוד כקרקע, אבל יהיה זה השימוש לבטל ממנו דין קרקע נפרד שהיה לו (וזה מה שאין חסכון בחורי רה"ר במה שאין הם בגובה ט', לכיון שאין בחוריס טורך בהגדרת שימושם עם קרקע, שזה נלרך רק כלריך להגדיל קרקע נפרדת כתשמיש הרשות, אבל בחוריס שאין גדל קרקע נפרד לא יהיה לריך אלא שישמשו את רה"ר, ויהיו כלוויה, היינו, אחר שיש רשות (וזה גופא נסתפקו בחורי רה"ר אי איכא ברה"ר גדל שלא ביחס לקרקע). וע"כ לא יהיה בהם חסרון מחיצות ושיעור וכו'), אבל הילוך הוא בקרקע עלמה והילוך אחיל מחשיב את הקרקע כאחת, ולא משום שמשמש את הקרקע, וע"כ אם יהיה ההילוך בקרקע שהיא נפרדת בעלמה כמו ע"י מחיצה, לא יועיל זה הילוך, שנפרדות הקרקע תגדיל את ההילוך כנפרד ולא ההילוך לאותה, שהנפרדות גדל בקרקע, וההילוך גדל בשימוש בה (ולא שלה). אבל תשמיש הרי אינו בקרקע, וגם אינו מגדיל את המקום כקרקע אחת, וע"כ אפשר שע"י שימוש המוגדר אחד עם שימוש הקרקע לרה"ר יחשיב המקום כחלק מרה"ר לר"י.

חילוק בין עירוב לביטול בגוי - הבדל בין ביטול המפקיע זכות לעירוב שאינו מפקיע

והנה שלושה חלקים אלו קיימים בנפרד כלפי כל פעולה הנוגעת מעירוב, והם שני חלקים בסה"כ לשני לידי העירוב, ושני חלקים לכל לד בעירוב, שאים שהן אדבע, והיינו, ההשפעה על הלד שני בעירוב וההשפעה ממנה. ושע"פ שברשויות לשורייתא הגרלה הוא שיש השפעה אל לדדית של רשות הרבים על רשות היחיד, ואין כל השפעה של היחיד על הרבים, ברשויות דרבנן קיימת אפשרות זו (אפשרות זו קיימת מאחת שונות הגדרים בין הדין לשורייתא המתייחס לרבים במובן של ריבוי כמותי שתוספת של יחיד אינה שתירה לריבוי, אך מאידך ההתייחסות ליחיד היא של מיעוט שהרבים הם שתירה לו. משא"כ ברשויות דרבנן שבהם השוני בין הרשויות השונות הוא שינויים ליכותיים ולא כמותיים, שאז נמלא שעירוב יחיד (או שאר הגדרות) ליכותי לעלמו יסתור הגדרה של יחיד אחר), והיינו, בשתי חלרות שלכל אחר יש את שני האפשרויות להשפיע על האחר השניה ולהיות מושפעת ממנה.

ביאור גדר העירוב ברשות מאוחדת - יסוד שהעירוב פועל באיחוד הרשות ולא באנשים

איחוד השיעבודים בעירוב חצרות - די בהגדרת חלק קטן לבטל פירוד כשכירו ואשתו

וכמו שבילמנו הרי יקנס בתים נוספים בחצר ולא ביטלו בתיהם לחלוטין, והרי ולמי לא התנה מקום פיתח ולינה שלהם לחסור, ואם ביתם פתוח לחצר לחרת ולמי חוסרין (כולי מילת סלום). אלא שאין אנו לריכים שיחשב שלריס במקום זה אלא ביחס לשימוש בחצר, היינו, שלא תחשב לשותם לשות שלריס מושלים בה. ובזה לי בהנחת פת, שע"י זה יש להם שייכות בדיורי בית זה, והרי יש להם לחלות במה שמשמשת החצר את הבתים לענין שימוש בית זה. אך אין בזה די כמו שאמרנו, שהרי אין זה כל שימושם, שרשות זו את משמשת את ביתם, אלא שאנו חומרים שע"י שנשתתפו בענין זה, הרי שנעשה שיעבוד שלהם בחצר אחר, וזה נעשה ע"י המעשה לעירוב, והיינו, שאמנם בכדי להגדיר היכן דירתו של אדם ולמי שמקום פיתח ולינה הוא החשוב יותר, אך לענין גדר רשותם בחצר אם הוא נפרד מקום נפרדות דיורי הבתים, או מאוחד מקום שמשמש בית זה, כיון שעצו מעשה ונתערבו זה עליף. וגדר זה הוא גדר הפועל בכל שבת בנפרד, ועירוב קונה בתחילת שבת. וזה משמעות חוסר בכל מקום, דהיינו, שהרי אף שבשת אחד מבני חצר אין זה מבטל את העירוב לענין שיכול לבטל לכולם, לעומת רבים שלא עירבו, והיינו, שאף שאין נחשבים מאוחדים מקום האחד, עדיין מעשה שעשה כל אחד לערב החצר קיים, היינו, שע"י שעירב הקנה שיהיה שיעבודו אחד, אלא שכיון שים אחד שלא עירב, הרי שבשיעבוד שים לו על חלק כל אחד מאמת חלקו בחצר שמשמש את ביתו, מונע את איחוד כולם, שאחד כל אחד נפרד ביחס לשיעבוד זה. ואחר שביטל לאחד אף שקנה את חלקו לא יועיל הסכמתו בתחילת שבת לאיחוד השיעבוד לגבי חלק זה שלא עירבו, וא"כ יהיה חלק זה ושיעבוד שים מאמת חלק זה חוסר על אחרים, והיינו, שאם היה חל העירוב על חלק זה, ממילא גם שיעבוד שים בגללו על כולם היה מתאחד, ואף שלא ביטל המבטל לכולם ועדיין יש לו שיעבוד על כולם לחלק זה, כיון שהוא גם למערב, הרי שלי בעירובו לבטל נפרדות שיעבוד זה. אבל אחר שיבטל לכולם, מאחר ויש לכולם חלק זה יחד, ממילא אין שיעבוד זה מחולק. וזה גדל שכירו ולקיטו, ושכירות לעונה, ועירוב שע"י בניו ואשתו, ומה שנוטלים פרס השיב לערב כל נוטלי הפרס, ואכילת כולם על שולחן אחד, כי אף שביחס לעירוב יש לורך במעשה חיובי, זה רק מקום נתינת גדר שלילי לשיעבוד כולם, אבל עצם איחוד השיעבוד לי בהגדרת חלק קטן ממנו בכדי לבטל את הפירוד הנעשה על ידו, שאין הוא האיסור בעצמו אלא רק סיבה להגדרת הרשות כנמשלת.

טעם אי מועילות עירוב בגוי - יסוד שהשבירות המעשה המבדיל ביותר מבין שלושת האפשרויות

וממילא יבואר שאין בגזירה דגוי לורך הגדרה ביחס להיות שיעבודו נפרד, שזה מחמת קניינו, אלא במה שים שייכות בשיעבוד זה לגדר רשות החצר. וע"כ היה להועיל בזה עירוב וביטול כמו שמועיל בשכירו ולקיטו, אלא שאז היה לו ללמוד ממעשיו ביותר, אחר שהוא בגדר אחד עימו לענין עירוב. וע"כ אמרו חכ' שלא מועיל עירוב וביטול, והיינו, שים במה שאינו לוסר בחצר סיבה להבדלה שאינו בתורת עירוב, אלא שאין בזה די לענין שילמד ממעשיו אחר שהם נמלאים ביחד בחצר, והיינו, שים שני גדרים בהתחברות עם הגוי, האחד, מה שיחשוב שהוא שים כמוהו, ובזה די מה שאינו בתורת עירוב, אך זה לא יועיל לענין דברים שאינם בעניין זה, וע"כ יהיה חשב שיחשוב שאמנם אין הוא כמוני, שהרי אין הוא בתורת עירוב, אך לגבי מעשים בכל יום לא ידליל, ובזה לריך שיהיה ההבדלה בשופן חיובי, וזה מה שגזרו שהוא לוסר. אך אם היה מועיל עירוב וביטול הרי תקונו הוא קלקולו, שהיה מתדמה אליו ביותר, וע"כ אמרו שאין מועיל רק שכירות שזה המעשה המבדיל ביותר מבין שלושת האפשרויות, כי העירוב מתיר ע"י ההתחברות וזה ולמי מבטל את ההבדלה, והביטול מתיר ע"י ההסתלקות, וזה לא היה מועיל להבדלה. אך שכירות הוא קיום זכותו של הגוי בחצר, והתבדלות ע"י הרחקתו מהחצר, ושם בזה ביטול החסרון הנעשה ע"י האיסור, והיינו, אף שעיקר התקנה היתה שלא ילוד השלחל עם הגוי ע"י מה דגוי לא מוגר, אך גדר השכירות לריך שיעשה פעולה בגדר העירוב.

גזירת מי שאינו מודה בעירוב - קושיא על חילוק רש"י בין כותי לצדוקי בביטול

הוצאה מרשות לרשות היא מעשה כולל, שים בו דברים המותרים כהולחה מרה"י

לרה"י, ומרה"ר לרה"ר (שנחשבים לשני רשויות עי' ב"ב נה: רשב"ם ותוס'), וכן לכרמלית. והיינו, שמלאכת ההולאה היא מעשה הנוגע לשינוי מקומו של חפץ. לך השינוי הנאסר בתורה הוא רק שינוי מקום מרה"י לרה"ר וההיפך. וזה כי רשויות לאו קונות לחת מהשניה יותר משאר רשויות נפרדות.

ביאור דעת ר' יהודה בכותי - קושיא ארש"י בגדר צדוקי שאינו מודה בתורה שבע"פ

והנה בגמרא אמרו בדעת ר' יהודה דבריתא דס"ל דלא מהני היה ביטול כלל להוה כנכרי, וכן דבריתא שהביאו לסייעתא לרב הונא חלקו בין ישראל לנכרי לענין ביטול רשות, וכן מה שכתב רש"י בצדוקי דר"ג לר"מ שהוא אינו מודה בתורה שבעל פה יש לבאר, שהרי זה גדר מה לכותי חשיב כעכו"ס, ואמאי קרי ליה אינו מודה בעירוב. וכן יש לבאר בדעת רש"י מה שאמרו שהוא מומר לחלל שבת, ובפשטות זה אמור גם בחילול לחורייתא, ות"כ מה שייך זה למה שאינו מודה בתורה שבע"פ. והיה לחלק דזה אמר רק לדעת ר"מ דס"ל שאין חילוק, והיינו, דר"מ למשנה ובריתא ס"ל דמהני היה ביטול על איחזיק, והא בריתא חייבי במומר לחלל שבת בפרהסיא ולר"מ הוי כמומר לכל התורה, ועכ"פ ס"ל לר"מ שאינו כנכרי לענין ביטול רשות, ות"כ אין ביטול תלוי בדין מומר. ולפשר לגבי דינים אחרים יש חילוק בין מומר בשנעשה לפרהסיא לף לר"מ, וכמו מה דלא שאלו לרב הונא אי ס"ל כר"מ אלא ממה דליכא לר"מ נפק"מ בין שבת לשאר מצות, ולא מהא דליכא לפרהסיא. ות"כ הרי לר"מ אין מה שהוא מומר נפק"מ לגבי ביטול, וכ"ש לענין מה שאוסר לבד כישראל. וכן משמע מקושיית הגמ' דלא חלק ר"מ בחזר והחזיק בין ישראל לצדוקי, ובכולם על שהחזיקו אוסר בין בשוגג ובין במזיד, ואחר שהחזיק אינו אוסר. ות"כ אין נפק"מ לר"מ בין לצדוקי לישראל כשר לגבי ביטול, וכ"ש לגבי מה שאוסר, ומשמע לף ר"י לא חלק אלא לגבי ביטול על שיוציא במחלל בשנעשה, ולא מהני במחלל בפרהסיא, ולכ"ע הוי ישראל לענין מה שאוסר ודיתו דיורה, ולכאורה נראה דעכ"פ לא מהני היה עירוב, כיון שאינו מודה בתורה שבעל פה וזה לפילו במומר בשנעשה לר"י.

סיכום חילוקי הדינים במומר וגוי - הבדלים בין מהני עירוב, ביטול, וחזקה, לר"י ולר"מ

ועל כן נראה שסדר הדברים הוא כך, מקור מושג הקבע הוא מקבע בראשית, ובקבע בראשית היה לת כל הגדרים האמורים, והוא שכתוב ויכל לאוקים ביום הקביעי מלאכתו אשר עשה, היינו, שביום הקביעי היה מעלה כולנת בכל המלאכה של ששת הימים, ובמובן זה היום הקביעי הוא ניחם לכל אחד מהימים בנפרד, ויחד, שזה מעלה של הקטדרות. ויקבות ביום הקביעי מכל מלאכתו אשר עשה זה גדר של ספירה, כי הקביתה היא מהמלאכה, והמלאכה היא הנעשית בימים שלפני, והקביתה היא ניחם ליומים שבהם נעשתה מלאכה ובקביעי שבת. והברכה והקדושה היא ביום הקביעי בעצמו כי בו שבת.

גדר ביטול התלוי במעמדו בישראל - שבירות מועילה מדינא ואינה תקנה נוספת בגוי אורח

עוד יש להסתפק לי נימא לחשוב כשני פילוגו (היינו, שלי חשוב כמבוי אחד פשיטא לפילוגו בשני פתחיו לרה"ר), לי הוה גדר פילוגו היותו מפולג לחבירו, ונלטדך לומר שנתחדש בדברי רב לפילוג למבוי חשוב פילוג (ואמנם אין זה אלא בפילוג למבוי הפתוח לרה"ר, אבל אין גדר הפילוג לרה"ר אלא למבוי, ונתחדש גדר חדש במבוי הפתוח לרה"ר, לפילוג אליו חשוב פילוג), או לאמת הוה גדר פילוגו לרה"ר, ונתחדש בדברי רב שאין מבוי המפולג לרה"ר אינו מגדרי גבול מבוי (היינו, כמו שיש למצוא בדין נפרצה למקום האסור לה, ובדין מצא מין את מינו ועוד), ואין הפסק מבוי האחד חשוב הפסק לענין היות רה"ר שמעבר לו בגדר פילוג אחד עם רה"ר שבצד אני, להחשיב מבוי שביניהם כמבוי המפולג (ומאחר שאין למצוא גדר זה מצורת מבוי עצמו (אלי הכי היינו גדר מבוי אחד שאמרנו), נלטדך לומר שהוא גדר מוקדם לזה, היינו, שהוא מגדרי רשויות, ויהיה גדר מבוי המפולג אחד בעיקר ענייני ממבוי הסתום, כחילוק אחד ממבוי. ויתבאר בע"ה).

ראיה מרבן גמליאל בהיתר שבירות - הוכחה שמועיל ביטול וחזרה בצדוקי הנחשב ישראל

את שבתותי, היינו שהם כולם אחד ניחם אלי למה שהם שלי ויחילים רצים ניחם אליכם לשמירתכם, והיינו שמיצת כלל השבתות הנפרדות בימים שבינתיים הם אחד שהם שבתותי. כי אות היא, היינו השבת האחת מכלל השבתות. ביני וביניכם לדורותיכם, היינו

בשיעור שנותן חשיבות בדבר כשלעצמו הרי לשיעורו הוא גדל הדבר החמור בתורה עצמו, ולא מעשה הנעשה בו (היינו, לליכא למימר לחלק פחות מכזית יש בו חסרון בשם חלב, אלא רק כמה להלוכלו אינו חשוב שאכל ובגדל מעשה כשלעצמו, ולזה החילוק נתכוונו מי שחילקו בין חלי שיעור לדבר המבושל לבין חלי שיעור לביטול לבד, והרבה טעו בזה), ולקלק בזה שאין לומות שיעור שהוא חשיבות לבד לשיעור שהוא חשיבות המעשה, ועמש"כ בזה בסוגיא לליהוי בשלוות.

ג. חילוק רשויות בחצר, בעלות, והגדרת רשות מיוחדת

חידוד גדר חילוק רשויות בחצר - שני גדרי השיעבוד לתשמיש חצר עצמה ולשימושי בית

וביתר ביאור כמה שמלאנו במלאכת בורר שבהירה הנעשית ע"י פיזור התערובת (וליקוטה) לא נחשבת מלאכה, וביאור כנ"ל כי אין גדר מלאכת בורר ביחס לתכונה הקיימת בחפץ שיש מלאכה בשינוי מלבה, והיינו, שיש תכונת מוכנות שלבר בורר מוכן לזה, ולבר שאינו מוכן לזה, שלא יש לחייב לף כמפזר שהרי גדר המלב הוא תערובת, וגדר בהירה הוא שינוי ממלב תערובת לשאינה, ובגדר זה יחסר לף עירוב (ולא בעינן לכם), אלא גדר המלאכה הוא תוספת תכונה בחפץ ועילויו, ובזה מלב בורר הוא כילירת תכונה חלשה, וולאי שמעורב אינו שייך לבורר, ולא יועיל פיזור התערובת שאין בורר תוספת תכונה, אלא בדבר לבור ולא בדבר מפוזר.[א]

בירור גדר הוצאה בחילוק בעלות - קושיא מהיתר הוצאה מחצר יחיד לחצר יחיד בשינוי

ונמצא בזה חילוק גדרים בדיני מלאכת הולאה, דיניס שגדלס נובע מעלס מלמעות מעשה ההולאה, ומהס נמלא שיהיו גדרים במקום ובחפץ ובאלס, ובחסרונס לא יחשב המעשה כלל. ודיניס שגדלס נובע ממלמעות כללית לאיסור מלאכת הולאה בשבת. ולף שאלו ואלו חלק ממעשה הנאסר, ואלא יחשב כן בהעדלס, ולכשתמלא לומר יהיו חלוקים בדבר הנגדר על ידיהס, שאלו גדרים בחשיבות, ואלו גדרים במילות (כמו שאי אפשר לו לאדס להחשיב מקום אחד כשניים או חפץ כלא נמלא במקומו). ולף אמנס שאין דיני האיסור חלק מהגדרת המעשה, ואלא שיהיה להס הגדרה בחלקי המעשה לוולא, וכמ"ש שמיעור גרוגרת הוא גדל בחפץ, ועקילה והנחה הס גדל בחפץ, וכן במקום.

חילוק רשויות דרבנן בהגדרת שימוש - חילוק בעלות אינו סיבה אלא בשימוש שיש בו פרטיות

והן הן תרי גדרי לוויל האמורים לעיל, למה לאמל כ"ע קלוטה, היינו, בלוויל הרשות הכללי, ולא במה לחשיב תפיסת עשרה לקרקע רשות הרבים, והיינו, לבנח בלופן קבוע, כדבילה שמינה, הרי זה מקומו, ויש לתפיסת קרקע לויל עשרה להגדילו כנח בקרקע, למנוחתו הוי ממין מנוחה לקרקע, אבל בנח ע"ג מקהו, כיון ללא הוה מנוחה קבועה, אי לאו להוה תוך ג' להוי לקרקע, לא הוי חשוב בלוויל קרקע, לאינו ממינה.

חילוק שימוש בית משימוש חצר - ראיה מהיתר הוצאה בחצר יחיד ומעירוב חצרות לבתים

וזה יהיה ההבדל בין הולאה מבית לבית לבין הולאה מחלר לחלר, שכיון שהבית משמש לשימוש פרטי יהיה משמעות בחילוק הבעלות, לף בחלר כיון שאין היא משמש לשימוש פרטי (עכ"פ כמו בית. וזה מוכרח מעלס מה שהחלוקים בבתים משתמשים יחד בחלר), לא יהיה חילוק לשויות בחלרות בחילוק בעלותס, לף גס זה אין טעם מספיק לאיסור הולאה מבית לחלר, שהרי כיון שיש לו שימוש בעלות בחלר הרי שהס רשות אחת, ולכן לאינו שאין שימוש בעלות חלר של מי שיש לו מקום שאינו לאוי לדירה לוסר להוציא מבית לחלר. ואין לומר שיהיה הבדל הרשויות במה שהבית משמש שימוש פרטי, והחלר שימוש שאינו פרטי שהרי אין לאיסור להוציא מבית לחלר של

א. ובזה גם יבואר גדר פסולת מתוך אוכל שאין התכונה בכל גרגיר, אלא במה שהוא צבור, וכן יבואר גדר לאלתר שאין משמעות תוספת תכונה בצבור אלא בדבר שעומד להתקיים, אבל אם הדבר שבו ברירה הוא תוספת תכונה אינו עומד להתקיים, אין תוספת תכונה חשובה מלאכה. וכן יבואר מה שזה דווקא בכלי, דכיון שגדר המעשה הוא בכל הצבור, אין נחשב מעשה שהוא רק בחלק מסיבת אי היות התכונה, מעשה דתוספת תכונה, וברירה דפחות מכשיעור תחשב חצי שיעור ואף שאחר כן יעשה עוד שיעור, ואין זה רק חצי שיעור בתוצאה שיש לו להצטרף, דכיון דגדר המלאכה הוא תוספת תכונה בדבר צבור, הרי שאי חשיבות החפץ הוא מימלא אי חשיבות תוספת תכונה (אלא דאף מלאכת חצי שיעור נאסרה, ובהכרח שגדר השיעור הוא לא בחשיבות החפץ סתם, אלא רק בתוצאה, ואין בזה חוסר חשיבות לגבי תוספת תכונה דאית ביה)

יחיד, ומ״כ לין הבדל זה נחשב להבדל הרלוי להגדירן כשתי רשויות (וגם זה מוכח ממה שעירוב חלרות מועיל גם לערב הבתים, ולם היה הבדל בין בית לחלר במה שזה משמש שימוש פרטי, וזה לינו לפי עירוב הנוגע לשימוש בחלר יועיל לבתים), ולין לומר שחלר של יחיד גם משמש שימוש פרטי כבית, שהרי מותר להוליך מחלר של יחיד לחלר של יחיד, ולם היתה החלר משמשת שימוש פרטי הרי זה כמבית לבית.

הגדרת רשות בבית ובחצר ברש״י - הרשות מוגדרת ע״י כלל השימושים ולא במעשה ההוצאה

והנה ברש״י הגדיר מה שרשות חלר הרבים שונה מרשות בית, שביתו מיוחל לו, וחלר רשות חביריו מושלת בה, והיינו, שלין מי שמוליך מביח לחלר משתמש בזכות שלו. ללא בזכות המשותפת לכולם, ולמנס כמו שלמרנו הרי יש קנין שיש לכל לחד מבני החלר על שלר בני חלר, והוא משתמש בשלו. וכן הוא בקנין שיש לו לשימושי בית שכולם משועבדים שיהיה חלר זו משמשת לת בית כל לחד, והוא משתמש בשלו. לבל לין זה גדר רשות שלמרו חכ׳, שהרי גדר רשות הוא גדר במקום ולא גדר בשימוש, שזה כבר גדר מעשה ההוללה מרשות לרשות. וכמו שבדין התורה לין הרשות מוגדרת ע״י ההוללה, ללא חילוקי הרשויות הם גדר ברשות, וההוללה היא המעשה לחר שהרשות מוגדרת, כך גם ברשויות חכ׳ הרשות מוגדרת ע״י השימוש, לך לין השימוש שבהוללה מגדיר לת מקום הרשות, ללא כלל השימושים שיש בה. כי משמעות רשות היא גדר המקום ביחס למה הוא משמש (וזה גדר שבת ביחס לרשויות, שלין ליחיד בחול סיבה להגדיר מקום לשימוש שיהיה משמש למשהו מסויים, ועדיף זה יהיה תלוי בלעתו בכל זמן. לך בשבת כיון שגדר רשות הוא קבוע, יש משמעות להזמנת המקום לשימוש), ובחלר הרי היא משמשת לת הבתים, ולף שהקנין הוא למלס והשיעבוד הוא על החנשים, וזה הם נפרלים, לך הגדרת הרשות היא בקיום הקנין והשיעבוד, והוא במה שהחלר משמשת לת הבית, ולא לת המלס, וכמו שלמרנו הרי לין חלר משמשת לת הבית ללא בתשמיש חלר שלינו פרטי, וכיון שלין מקומות חלוקים לין כלן רשויות חלוקות, ללא רשות לחת, ולין חילוק בעלות הבתים מחלק לת החלר, ומ״כ כשמוליח מביח לחלר מוליח מרשות שמיוחלת לו לרשות שחביריו מושל בה.

העמקת ביאור גדר שימוש ורשות - הגדרת רשות ביחס לשותפות הכוללת ולא לשעת השימוש

ונפרט, לכמו שלמרנו גדר מקום ביחס לקרקע, היינו, שטחה, מוגדר בשלושה מובנים, לורכו, רוחבו, ושטחו. ולף שמושג שטח נפרל ממושגי לורך ורוחב, ויש בו מה שלין בהם, שלין גדרי לורך ללא בלורך וכו׳, לבל השטח הוא בכח לחל גם בלורך וגם ברוחב, וע״כ יהיה שייך להגדירו בלחת, שכל לורכו ורוחבו הוא משמעות לחת של שטח. לך רלה נת, כי גדרו הנ״ל לינו מבטל לת מושגי לורך ורוחב, ולף השטח יש לו לורך ורוחב. ועל כן יבוא בשלושה גדרים, שטחו, לורכו, ורוחבו. ולכן מלתנו שיהיה השטח מוגדר בשני גדרים. החחל, במשמעותו ככולל הלורך והרוחב, כמו לין ל״ט על ל״ט, שפירושו שיש בשטח זה שיעור רוחב ל״ט, ולף של״ט הוא שיעור ברוחב לבד, כשנרלה להגדיר שטח שיש לו כזה שיעור הרי שנשטרך שיהיה בו זה השיעור בכל השטח. והשני, הוא בגדרי שטח עלמו והיותו לו כמות שטח, ולף שלכרי מדילה נשתמש במושגי לורך, לת יהיה זה גדר השטח עלמו, וכמו בשיעור בית שחתים שלינו שיעור בלורך לו רוחב השטח ללא בשטח עלמו, היינו, גודלו.

קושיא בחלוקת רשות בחצר ובית - הוצאה מבית רבים לחצר מול בית של רבים

ובזה יהיה ההבדל בין מחילת רה״י ומחילת רה״ר שמחילת רה״ר לין לה משמעות רק בהיותה גבול. ובזה יהיה גם ההבדל בין שבת וסוכה לגבי מחילות ניכרות שיש בלין מחילת סוכה מה שלין בשבת, דולקי ביחס למחילה כהגדרת קרקע עלמה שתהיה נפרלת, ובלי שם מקום, שוו ליניהם. ללא שביחס למחילה כהגדרת מקום הרי יש למקום שלה דיני תקרה, ומ״כ יהיה לין שתהיה גם גבול ביחס לתקרה, וע״כ לריך שתהיה ניכרת ביחס לסכך, וזה משמעות גוד לסיק. וזה יש לומר גם בגבולות רשות שבת ביחס לתל. וזה הבדל הנמלא בין גדר פירלה לגדר בקיעת גלייס, לפירלה היא לין במחילה כהגדרה למקום וכגבולותיו, וע״כ שייך שיהיה בזה לין רוב שזה ביחס למקום שהוא לחל, לך בקיעת גלייס הוא לין במחילה כהגדרה לקרקע ע״י לווירה, שזה לין חיובי במחילה ועל זה לא יועיל רוב.

יישוב דברי רש"י ברשות מיוחדת - חילוקו בין בית שהוא מיוחד ותדיר לחצר ולקרפף

וביאור דברי רש"י שולחי אין גדר שלו, היינו, למוליח, אלא כוונתו לבאר במה נחשב בית לשות לאחרת מחצר, והרי אין נחשב אלא בהיות בו דירה, ובהכרח שאין גדר בית מה שעימעו אחר מחצר, אלא במה שהוא משמש את הדר בו. וע"כ כתב שהוא לשות המיוחלת לו (ועיין רש"י רפ"ט שהגדיל בית כמיוחד ותדיר, והיינו, שביחס לחצר הוא קונה מה שהוא מיוחד, וביחס לקרפף הוא קונה במה שהוא תדיר. כי אין ההבדל בין בית לחצר שייך לסוג השימוש עצמו, אלא ביחס לדר בו, וזה מיוחד, והיינו, לעומת אותו סוג שימוש שעושים שניהם. אבל ביחס לקרפף אין מספיק מה שהוא מיוחד, שהרי אסור לפילו לשלו לבד, והוא משום שכיון שאין שימושו תדיר, אינו נחשב לשות לאחרת זה שאינו מיוחד, כי משמעות שימוש שניהם שווה, וזה כרמלית לרבנן), שזו הגדרה ביחס לשימוש דיורין (ונראה שגדר שימוש נפרד מחצרו והרצוי להיקרות להיחשב מרשות לרשות הוא מה שרצוי שיהיה בין שני המקומות המשמשים מחילה. ולכמ"ל)

חלוקת רשויות בדיורין לפי מיוחדות - חצר בלא בית אינה מיוחדת שאין שימושה תדיר

והנה שולחת הגמ' לכיון שאירי התרומה ונטמאת, הרי מלבד מה שיש ספק לי הוה עירוב, יש להסתפק בדין התרומה עצמה, אם היתה טהורה או טמאה, וכיון שלגבי דין טומאה וטהרה יש להעמילה על חזקתה, יש לומר גם לגבי הבאר עירוב שהיה בבר. וזה לשון רש"י לכיון דאית ליה חזקת תחוס ביתו, והיינו, שלולי הנחת עירוב בבר היה נשאר בתחום ביתו, ואף שאין שייך האי חזקה אלא בדלית לעירוב, אין זה נוגע לגבי אי הוה טהורה בזמן קניית עירוב, שהרי אנו רואים שתהיה חזקת טהרה שלה מברירת היות העירוב בבר, ולא היותו לשלם תחום לעירוב, וכמו שאין נוגע טהרת התרומה לשין קניית עירוב, בך אין חזקת תחום ביתו נוגע לזה, שזה רק יולא מזה. והיינו, שאין גדר חזקה לטהורה היתה לומרת שהעירוב היה בבר, אלא שאם תאמר שאין העירוב קנה, הרי שאתה מכריע שהיתה התרומה טמאה, וזה הרי ליתא לחזקה לטהורה היתה, וכן לגבי תחום ביתו שאם תאמר שהעירוב קנה, הרי שאתה מכריע שאין השלם בתחום ביתו, וזה הרי ליתא לחזקה לתחום ביתו, וזה חזקה הפוכה, היינו, שאין לך להכריע שהעירוב קנה. וזה כמו שאמרו שחזקת טומאה לשלם מספיעה על הברעת כשרות המקוה, שבכל שהנפק"מ מן הברעתך גדולים בשיעויים בך הספק.

תוספת הוצאה מחצר לבית ברש"י - תפיסת מקרה המוציא מביתו לחצר המשותפת לו

ומזה יש לשמוע שאברעה לשלים המחוברים אינם גדר אלא במקום עצמו שמכיל אברעה לשלי עירוב (וכמו שהקשינו עירוב הוא דין המתייחס אל שני לשלי העירוב מבחינתו אל כל אחד), ואלא כמו שיש שלו לומר, אם דין אברעה לשלי עירוב נאמר במקום, שבכל מקום יש אברעה לשלים, או שהמקום הוא אחד ואברעה לשלים מתייחסים לבוחות המעברים, וזה אינו ע"פ האמור, שאין באן שני דינים, דין המקום להיות מוגדר לעצמו, ודין המקום שלא יהיה מעורב ע"י זולתו, אלא הבל דין אחד שיהיה המקום מוגדר לעצמו ולתשמישו וכל הנ"ל מספיעים רק על חלק זה, והוא היות המקום נשאר מוגדר לעצמו, וא"כ בהכרח שאינם מספיעים על החלק שהוא הדין עצמו (ועיין הערה לעיל).

ד. חלוקת חצר ע"י בתים, מושגי קניין ורשות, והוצאה בדרבנן

ביאור גדר חלוקת חצר ע"י בתים - שתי רשויות במקום אחד בדוגמת מקום פטור

ובזה יבואר גם גדר מה שרק בית שהוא מקום דירה יולו להגדיל חלוקה בחצר, וגדר זה בך הוא, שהרי מה שחצר נחשבת לשות המשמשת את הבתים הוא רק חלק אחד מהשימוש שיש בחצר, שהרי חצר משמשת גם לשימושי חצר, ולא רק לשימושי בית, וגדר בעלות זה הרי אינו אוסר להשתמש בה, שמותר להוליח מחצר לחצר ולהשתמש בחצר עצמה, ולא נחשב לאסרי להדיי, וזה מקום מה שאמרנו שהגדרת לשות היא קבועה, ואין להגדיל לשות על חילוקי שימוש התלויים בחלקי מקום וזמן. וע"כ לשות החצר לשימוש הדרים בה היא אחת, ואין מועיל בה חילוק הבעלות, וע"כ כיון שגם בית הוא בלותו משמעות של שימוש דיורין מותר להוליח מבית של יחיד לחצרו, ומותר להוליח מחצר זו לחצר אחרת.

לך שימוקי בית שיש בחלר במה שהיה משמשת לת הבתים הפתוחים לה, לף שגם זה מקום קנין שיש לכל לחד בחלר כמו שימוקי חלר, לין זה לותו גדל של רשות חלת רשות נפרלת, והות שמימוקי בית חלו לף שגם הם נעשים בחלר לינם נעשים חלת מקום בית, ולת היו נעשים בחלר שלינה למודה לבית. וע"כ גם כשנעשים בחלר יש עליהם שם שמשמשים לת הבית, וזה רשות נפרלת בחלר של שימוקי הבית (ולין להקשות לין זה שיהיה על מקום לחד שתי רשויות שונות, וכי מלאנו שיהיה מקום שהות גם רשות הרבים וגם רשות היחיל, מקום שגדל מה שנחשבת החלר רשות הבית, הות מקום שבטלה ביחס לבית, מקום שלה לבל לין משמעות יחול, ולו יש, וזה מלאנו במקום פטור שלין רשוי להיות רשות, לך שמשתמשים בו מרשות היחיל ורשות הרבים בטל להתי ובטל להתי).

ונמצא זה משמעות חלוקה ביחס לעושה, החלד, במשמעות היותו בעל המעשה. והשני, בשייכותו בתולשת המעשה, ובזה יהיה גדל מעשה כגרימה, שלין משמעות בכות חלת כסיבה מספקת, לך כמו שית' בע"ה כיון שבשבת לין גדל המעשה גרימת התולשה, לין לוכך שיהיה כוחו סיבה מספקת, זה חסרון רק במעשה גרימה לתולשה, לך בכות למעשה עלמו, משמעות כוח העושה הות במה שנחשב המעשה לשלו וכמו שנמלא דלין שנים שעשו יהיה שייך לף בזורה ורוח מסייעתו, כי לף שלין המעשה לשניהם יחד מסייע בכל מעשה הגרימה, עליין יש ללון על כל לחד בגדל כוחו בזרייה לבדה).

רשות אחת בחצר עם בתים - בעלות הקרקע אינה שייכת לרשות אלא למה שמשמשת

ואחר כל זאת יבואר סדר חלוקת הדינים הנוסקים למלאכת הולשה כך, שהנה כמש"כ דיש למנות חילוק בין הולשה להעברה, שהולשה שינוי במקום הנוגע לסוג המקום, ומה שגדל המקום המוקדם מסקיע על חפלים המונחים בו. והעברה היא נוגע לזהות המקום, ומה שחילוקי מקומות מסקיעים על שינוי השימוש של חפץ ומקום, וכיון שגדל שינוי להולשה תלוי בהגדרת המקום לעלמו, יבואר מה ללא בעו ילפותא להכנסה, שלין בה פחות מהולשה בשינוי סוג המקום (ולפשר לכן ללי כתב רחמנא הולשה בגוונא להכנסה, היה לומר

השפעת חלוקת הבתים על רשות - חלוקה קיימת בשני בעלי בתים ולא בבעלים אחד

ובזה יהיה גדל האיסור ע"פ מה שיחשב מעשה הלשם (והיינו שלין שיעור גרוגרת לשבת כשוה פרוטה לגזל לשוה פרוטה לין זה משום שלין בפחות מזה חשיבות מעשה גזל, אלא משום שלין נחשב תולשה לחסרון שוה פרוטה כתולשה חשובה, לבל גרוגרת לשבת לין זה משום חשיבות התולשה, אלא משום חשיבות המעשה שלין מעשה בפחות מזה חשוב כמעשה, ומשום חשיבות מעשה כללית, היינו, שלין לשם העושה מעשה בפחות מזה חשוב כעושה מלאכה שם משום שלין זה מלאכה ושם משום שלין זה מלאכה שיש עמה מחשבה)), ובשבת כיון שנתחייבנו אלא לעשות מלאכה הרי שגם גדל העשיה כשבר לחד הות ביחס לעשיית מלאכה, וכיון לעשיית מלאכה היא עשייה למחשבה אלא יפחת חשיבותה במה שהיא נעויה מכמה שלשים גם לא יהיה חסרון בעשייתה בשני מעשים במה שלין הות חסרון בשם מלאכה.

משמעות יחיד ורבים בשימוש ברש"י - ריבוי בני הבית אינו מחלק כי עירבו השתמשותם

ועפי"ז יתבאר עוד בגדל קלושת הזמן וחילול המלאכות, כי גדל קלושה בזמן זה מה שיהיה הזמן מיוחל לה', ועשיית מלאכה שהיא במשמעותה הכנה לשבר לחר מלשון מלאך שהות במשמעות שליח מגלירה לת הזמן כמיועל לשבר לחר, וכל סוג מלאכה יחלק לת משמעות הזמן יותר שהות פחות מיוחל, וכיון שיהיו כל השבתות במשמעות לחת יהיה משמעות לחירה לכל מי ששומר לותה ועל כן תיחשב לות בין ה' לבין כל יקראל ובין כל הלורות, ומי שמחלל לת השבת הרי שהות הולית עלמו מכלל יקראל בלותו זמן ובכל הלורות ועל זה כתוב כרת מקרב עמיה ועמה בשלוס.

הוצאה מבית לחצר מול קרפף - כל בית מושל על החצר בנפרד מסיבה שונה

והנה כמו שכתבנו מלאכת הולשה היא מלאכה הנוגעת לשינוי מצב של חפץ מבחינת מקומו, ולא במשמעות עשיית המצב החלש, והיינו, שהרי הולשה כוללת גם הולשה לרה"ר וגם הכנסה לרה"י, ובהכרח שלין עליפות למצב לחר על משנהו שנלמר שהמלאכה היא עשיית המצב החלש, ות"כ בהכרח שהמלאכה היא עשה שינוי מקום החפץ. וכיון ששינוי כולל לת המצב הקולש, והמצב הבא, הרי

דקדוק שליטת רבים משליטת בית - שימוש הבית בשיעבוד שלו ואינו בהגדרת הרשות

שההתעסקות בשינוי תחייב התעסקות גם במצב הקודם וגם במצב הבא. והיינו, שמלאכת הולאה היא מהיות החפץ מונח ברשות זו

הקושיא בגדר הוצאה לעומת רשות - בעלות המקום בהנחת חפץ לעומת בעלות הרשות במוציא

ונמצא זה משמעות חלוקה ביחס לעומה, המחל, במשמעות היותו בעל המעשה. והשני, בשייכותו בתולאת המעשה, וזה יהיה גדר מעשה כגרימה, שאין משמעות בכוח אלא כסיבה מספקת, אך כמו שיתי' בע"ה כיון שבשבת אין גדר המעשה גרימת התולאה, אין צורך שיהיה כוחו סיבה מספקת, זה חסרון רק במעשה גרימה לתולאה, אך בכוח למעשה עצמו, משמעות כוח העושה הוא במה שנחשב המעשה לשלו וכמו שנמצא דיין שניס שעשו יהיה שייך לף בזורה ורוח מסייעתו, כי לף שאין המעשה לשניהם יחל מסייע בכל מעשה הגרימה, עדיין יש לומן על כל מחל בגדר כוחו בזרייה לבדה).

נושאי הקניין והרשות בבית וחצר - שני אופני קנין שימוש בהשתתפות שיהיו קרקעות משמשות

וא"כ מלאנו שיש שני נושאים הנוגעים לבית וחצר, המחל, הוא הקניין, וזה יש שני חלקים, קנין הקרקע עצמה, וקנין השימוש בקרקע. וקנין הקרקע עצמה לף שבבעלות רגילה הוא עיקר הקנין, וקנין השימוש הוא נספח לקנין זה, לגבי הגדרת השימוש ומה שקרקע זו משמשת לבר אין משמעות לקנין הקרקע, ואם יהיה קנין הקרקע למחל וקנין השימוש לשני, כמו בשכירות ושאלה הרי שנחשב שהקרקע משמשת רק למחל, והוא בעל קנין השימוש. וגדר קנין השימוש שיש לאדם הוא בשני אופנים, כמו שאמרנו או שיהיה לו קנין הקרקע, וממילא גם קנין השימוש, או שיהיה לו שיעבוד על חבירו שיהיה קנין השימוש של קרקע מסויימת שלו. ויש בשני אופנים אלו בכדי להגדיל הקרקע כמשמעת לו, והיינו, שלף שבאופן השני, הרי אין לו בעלות בקרקע עצמה, אלא רק על חבירו, אך כל גדר בעלות הוא באדם וקרקע יחל, ולא בקרקע לבדה. וע"כ כיון שיש לו קנין על חבירו יהיה גדר בעלות לף בקרקע, מחמת בעלות חבירו על הקרקע. ובחלר יהיה גדר הקנין כך שיש לכל מחל קנין בקרקע מסויימת (והיינו, שגדר הקנין בקרקע עצמה מוכרח שיהיה ביחס לקרקע מסויימת, שהרי כל גדר קנין הוא גדר שמיוחל למחל, וזה לא שייך אלא כשיש סיוס קרקע), ולכן להשתתף שיהיו קרקעות כולם משמשות כאחת, ועצו קנין שיהיה קנין לכל מחל על חבירו שתהיה קרקעם משמשתו כאחר. ושימוש חלר, היינו, שיהיה משתמש בלופן שאין בו מניעה מאחר להשתמש גם (והיינו, שאין לו מניעת האחר, בגדר קנין שיש למחל על קנין שיש למחל להשתמש, אלא גדר הקנין של מחל הוא בצורה שאינה מונעת מאחר).

שני גדרים בקניין שימוש קרקע - גדר שימוש כל אחד וגדר הקרקע בישראל ובגוי

וע"כ במושיט שהוא מעשה למחל יהיה גדר מה שאין עקירתו היתה להנחה בדה"ר שבניהם, ובהנחתו אלא נעשתה לרך דה"ר הנ"ל, ולמנס ביחס למקומו של חפץ אין זה גדר שינוי אלא שמירת הסוג (דהרי הוא לפילו ביותר מי'), אבל ביחס לרשות הרי שהיא חלוקה מרשות הראשונה בגדר חילוק מקום, כיון שיש בדה"ר משמעות חלוקת מקומות בתוכה, וע"כ אין ללמול זורק ממושיט, שיש לומר שאין משמעות זו שייכות רק משום היחס בין שתי הרשויות שנעשה ע"י מעשה למחל מרוך, אבל לולי כן אין משמעות חלוקת מקומות האמורה תחשב ביחס למקום החפץ, וכלאמרן שאין זה נחשב שינוי ביחס לגדר מקום חפץ לדה"י (ויש לומות זה לפיזור המותר לעומת בירור האסור לף שנבין בפיזורו שאין משמעות בבירה אלא ביחס לתערובת).

בירור גדר הרשות לעומת הקניין - רשות מוגדרת ביחס לחפץ ורשות אחת בקרקע לכמה

ואחר העיון נראה לף בדברי רש"י האי מליבא דרב יוסף גופייהו יש למצוא שינוי לבריס, דבתחילה כתב דמה לא בטלה תורת פתח וקורה מן הראשון הוא משום דהוי פתח לד' הסמוכין לו, ובילר דמה דחשיב פתח לד' הסמוכין לו הוא הואיל וד' לורך לראיין לקורה שיש בהן הכשר מבוי, ומשמע דבפחות מכן לא הוי האי ד' לראיין לקורה, אבל לקמיה בבילור פסול לפחות מד' כתב דבטיל ליה פתחא קמא ובטלה קורה דילים, ומשמע דבטלות קורה תליא בבטלות פתח, היינו, דלף דליתא לקורה אלא עצמה, מאחר שאין קורה חשובה אלא דהיותה על הפתח והרי בטיל ליה פתחא קמא, מימלא בטלה קורה דהאי פתח הבטל, ואם כאמור שמה שחשוב פתח לד' הסמוכין לו

הוא משום שד' לחויין לקורה, למה לי למתלי בטולת קורה בבטולת פתח, תיפוק ליה שמין פחות מד' לחויין לקורה.

ביאור גדר המיוחדות ברשות שבת - רשות משמשת לרשות אחרת רק כשהאחת עדיפה ומשתמשת

ונבאר שני גדרים חלו לפמשנ"ת לעיל, והיינו, שיש להבין מה שמין חשובה מחשבת העושה ביחס למעשה למקומות, כמו שלמדנו ביחס למקום ד' וכו', ושם היה מעשה הוללה רק במקומות השונים מחמת זהותם ניחא, שזהו גדר קבוע במקום, לכל קונות שהיא בחיכותם (היינו, שמין חשובה הקונות בזהות המקומות לגבי חשיבות המעבר, חלה רק בשם יהיו שונים (גם) בסוג המקום) הוא לכאורה תלוי ביחס במטרת העושה, שאם יהיה לו צורך בשינוי חיכות המקום מחמת שהוא לריך לשימוש זה הסייך במקום זה, אז יש לומר שמעשה זה חשוב, אך אם אין לו צורך בזה (וחלה בעי חלה שיהיה החפץ עימו, ובשינוי זהות לבד לא מחייב), הרי לכאורה אין המקומות שונים, ואין להחשיב המעשה כשינוי (וכמו שלמדנו בבורר לאלתר, דאף שאין שינוי במעשה והתוללה ממי שבורר לאוכל, ועדיין תלוי במחשבתו שלא ימלך לאוכלו, יש במחשבת לאלתר למעט מחשיבות הבריכה), ומבואר שמין גדר זה חלק מעשייתו (ואף לר"ש לא בעי חלה לקרוא בו, ובפשטות לא משום דבעי לקריאה זו דווקא בדשות שאליה הוציא, חלה משום קירבה לו).

סיכום החלוקות בין רשויות השבת - הגדרת מיוחדות כמשמשת דבר אחד ביחס לרשות עדיפה ממנה

וכיון שפסי בילחות הרי מגבילים שטח היטיב, הרי שיחסר לנו בזה רק משמעות חלל שבשטח, ולזה יועילו ליומדין למה, שאחר שיש למחיצות חלו משמעות חלל חיובית בלורתם, הרי שיש בזה לתת משמעות בשטח המוגבל הנ"ל במה שיש לו ליתן גדר בחלל. ובזה נפרדו שיעורי טפח ולמה, דשיעור טפח נוגע למקום שיש עליו שם חלל, וע"כ יהיה השיעור טפח שיעור חלל הפחות. ושיעור למה נוגע למקומות שמין עליהם שם חלל, וע"כ יהיה השיעור שיעור חשוב למקום ביחס לחלל, והיינו, שיעור הלמור. ועוד יתבאר בעז"ה.

חצר ביחס לבית לפמשנ"ת - עדיפות שימוש הבית התדיר על החצר וחלוקת רשות בבתים

ודמי ללחיתא בהעמידתו הרוח ולחר כך הכניסתו לתוך ד"א, דלא למרינן בזה שכיון דלא בעי לה הכא לא נעשית מחשבתו, לכיון שעמד משהו הרי נסתיים מעשה שלו, ובשהייה פורתא בבר חשיב הוללה, דלא בעינן שיתקיים שם כל הזמן (ובילחנו במק"א דגדר הינוח להוללה הוא בלרעיות מקום דבר, שלל"כ עשם מעשה הוללה היה בו להגדיל שמין מקום דבר חשוב, שהרי עוקרו מכאן ומניחו במקום לחר, ובהכרח שמקום זמני חשיב), וכן בעניינו לפי ס"ל לר"ע דקלוטה כמי שהונחה למיא, הרי לחפץ הנקלט בדשות הוא מעשה הוללה חשוב, וכמי שהניח לת החפץ בתוך הדשות, ולף שמין החפץ מונח, והרי הוא הולך לדשות לחרת, עשם קליטתו בבר חשובה תוללת הוללה חשובה.

גדרי הוצאה ברשויות דרבנן לפמשנ"ת - משמעות בחפץ לאיזה שימוש הוא משמש במקום מסויים

ותהא הנפיחה גדר בשם דק בשותו הזמן שהוא עושה זאת, שנפיחה לחרת תהיה בשם הנפוח שין בזה יחס לשבת ימי השבוע, שכל זמן נפיחה הוא זמן נפרד ושל חלק משלל זמני נפיחות, וזה יהיה גדר השבת שהיום הזה המסויס, ועל זה כתבו יקרשל בריח לדורותם שיעשו לת השבת, הכוונה כל יום שבת בנפרד. שהרי יום שביעי משלל הימים שינו לריך קבלה לכל הדורות, שיספיק דק מה שיקבלו עשיו שכל יום שביעי יעמדו, שלל שכיון שיש כאן משמעות של כל יום שבת לעשמו היו לריכים לקבל עליהם לת כל ימי השבת, וזה שכתוב ושמרו בני ישרשל לת השבת לעשות לת השבת.

ה. סוגיית גוי לר"מ וראב"י, שכירות חצר, ושכירו ולקיטו

חזרת הביאור למחלוקת ר"מ וראב"י - לר"מ ביתו רשות ולראב"י אין רשות עד שני ישראלים

ונשוב לדין גוי, בשיטור גדר מה שגוי שין לירתו חשובה לירה הוא מח' בין ר"מ לרשב"י, והיינו, לכמו שלמדנו גדר מה שלוסר הבית בחצר הוא במה שלירת הבית חשובה מלירת החצר, ושהחצר נחשבת משמשת לת הבית, ולעת ר"מ לבגוי עשו לירת ביתו חשובה להיחשב כלירה לענין שלירתה חשובה מלירת חצר, לך שינה חשובה היה שימוש שלה בחצר חשוב כשימוש של הבית. וע"כ יהיה בזה חילוק לבגדי הבית יהיה נחשב ביתו לרשות, לך בחצר

לא יהיה לו רשות נפרדת מסתם שימוש חכר שאינם חוסרים, לך בתם יהיה אם יהודי הרי יהיה אם רשות בחכר מחמתו, ויהיה הולתה מרשות גוי לחכר הולתה מרשות לרשות, וכיון שאין רשות החכר רשות בית הגוי הוי כמוציא לחכר מחכרת. אבל לרחב"י גם דירת גוי עצמו אינה חשובה כדירה, היינו, שאין לו רשות לפילו בביתו, שאין חשוב שימוש שמשתמש בביתו להגדיר הבית כרשות המשמשת לותו. וע"כ לך אם יהיה ישראל אחד בחכר לא יהיה איסור להוציא מביתו, כיון שאינה חשובה כרשות הגוי, וכשמוציא מבית גוי לחכר, לך שיהיה רשות הישראל בחכר הרי זה כמוציא מחכר לחכר לאינו אסור. לך בתם יהיו שני ישראל בחכר ותהיה רשות החכר חלוקה בגלגל, תקנו חכמים שלך לגוי יהיה חלק ברשות זו, והיינו, שגדר האיסור אינו במה שגזרו שיהיה ביתו דירה, אלא במה שיהיה לו רשות בחכר, ולך שממילא הרי גם דירתו חלוקה, שהרי אין לחלק החכר אלא במה שהוא משמשת את הבית, אין זה עיקר התקנה. לאין גדר זה אלא משום שתקנו שיהיה לו רשות בחכר. וגדר מה שיש להחשיב רשותו בחכר בתם כבר יש רשות חלוקה ע"י שני ישראלים, יותר מישראל אחד, הוא משום שאין רשות ישראל אחד ומה שיש לו רשות שאין לגוי חשוב לגבי חלקו של גוי בחכר גדר בשותפות שאינה שווה, לאין זה גדר בשותפות אלא בדירת ישראל. אבל בשני ישראלים כיון שחלוקתם נודעת מחלקם בחכר, הרי לך לגוי יש חלק בחכר.

והיינו לאמנם מה שגזרו חכ' הוא משום שמא ילמד ממעשיו וכו', ובאמת לא שכיחא. אבל יש גדר במה שגזרו דק על שני ישראלים, ולא על אחד שהוא גזירה אחרת. לאמנם גדר מה שילמד ממעשיו ומה לא שכיחא באחד, הוא סיבת הגזירה, לך הרי לא אסרו את טלטולם בתם, שהרי מועיל שכירות לכ"ע, ובהכרח שזה גדר בזכות הגוי בחכר, היינו, שעשו מה שיש לגוי חלק בחכר כאילו היתה לו רשות. ובזה יש להגדיר מה שתנה ישראל אחד מאנים, שהרי אין זה גדר בחיסור מעשה של ישראל, אלא יש בזה גדר ברשותו. וזהו מה שאסר רחב"י על שיהיו שני ישראלים חוסרין זה על זה, היינו, שגדר מה שישראל אחד יש לו רשות בחכר, אין בזה משמעות ביחס לקנין שיש לו בחכר, אלא בגדר שימוש בית וחכר שלו. אבל שני ישראלים חוסרים זה על זה לדך חלקם בחכר, וכמו שאמרנו לעיל. ולפ"כ כיון שגם לגוי יש חלק בחכר גזרו חכמים שיהיה חלקו חוסר על רשותם, כמו מה שחלקם מחלק רשותם.

ובזה יבואר גדר אלא שכיחא, לכאורה זה תמוה לאך שהמקרה המצוי אינו שכיחא, הרי במילה ונתקיים, יש בזה משום חשש שילמד ממעשיו, וכי טירחת ביל חכמים לתקן שיאסור גם בזה. אלא גדר מה שאלא גזרו בלא שכיחא הוא כלאמרן, שע"מ לתקן שיאסור אף ישראל אחד, יש להגדיר את האיסור ביחס לעצם רשות ביתו של הגוי, ואלא לי במה שיש לו חלק בחכר, ובזה לא רצו חכמים לתקן גדר בביתו, משום יחיל שילוד לאא שכיחא, והיינו, אאא שכיחא הוא סיבה לתקן תקנה כזו ואא כזו, משום שיש בתקנה החוסרת אף ביחיל תיקון יותר גדול, וזה לא רצו חכמים לתקן.

וגדרם המחוחל לרשות המקום בקרקע, שתהיה לאויה קרקע המקום לאחר את כל שימושיה, שיחשבו שימוש בחותו המקום, וזה מוקדם לשימוש, והיא הגדרה ביחס לכל חלק וחלק בנפרד. לך אף אחר שיהיה זה הגדר יש לנו להחשיב את כלל השימוש במקום לאחר, וזה ההיקף. ואחר כל זה יש לנו להגדיר את הרשות ע"פ מה שהמקום משמש. ומאנם אין היקף לשתי ועבד לאוי להחשיב את כלל המקום לאחר ביותר מבית שאתים. לך כיון שהמקום הוקף לדירה, ומשמש כדירה, הרי שהשימוש מחשיב את המקום כאחר, וממילא את כלל המחילות באחר. ונמצאו מרובעה שלבים. מחילות לקרקע שיחשב מקום. והיקף למקום שיחשב משמש. ושימוש במקום שיחשב רשות. ורשות לטלטול אלא יחשב העברה. ודיורין לרשות שיחשב הולתה.

והנה אחר שאמרנו לכ"מ אינא שני גדרים בתקנה, היינו, מה שיהיה ביתו חלוק מחבירו, ומה שיהיה חבירו חשובה כדירת אדם, יש לומר גם שזה שני גדרים בגזירה, והיינו, לאף ר"מ סבר להא לאין לגזור על ישראל הדר עם הגוי שיהיה אסור לטלטל אתם, וכיון שאין רשות שיש לישראל אחד בחכר נוגעת

ביאור טעם לא שכיחא בראב"י - אי תיקון ביחיד מפני שיש בו תיקון גדול

מחלוקת ר"מ וראב"י בסיבת התקנה - לר"מ חשש שמא ילמד ממעשיו ולראב"י קנס על רצונו

המשך ביאור גזירת הגוי בראב"י - גזירה על שני ישראלים גדר בזכות הגוי בחצר

שני גדרי התקנה והגזירה בר"מ - דירה בלא בעלים ומועילות עירוב ליוצא מביתו

לחלק הגוי בחלר, וכדלמרן, בהכרח לגזרו שיהיה דירת ביתו דירה. וע"י זה יהיה לו חלק ברשות שיש לישראל בחלר. ומ"כ הרי רשותו המוסרת היא רשות כשל ישראל, וע"כ לא יועיל מה לליתיה לגבי דירתו, דזה אינו מועיל לף בישראל, והיינו, דגדר מה דדירה בלא בעלים אינה לומרת עכ"פ לר"מ לאין זה מקום שמה שלא נמלא בבית נחשב שאין לו רשות בית, לאין יפיהה מרעית להגדיר את דירתו בבית שהיא תדירה, אלא כל גדר דירה בלא בעלים הוא רק במה שנחשבת חצירו משמשת את הבית, והיינו, לאף ליפיהה מרעית כזו אין בה להחשיב את דירת הבית כלא דירה לענין מה שהחלר הקובה להיות רשות הבית, אינו אלא בדירה עם בעליה (ואפנם יש לבאר דגדר דירה בלא בעלים אינה נוגע לעצם השימוש שיש בדירה עם בעלים, היינו, שיש שימוש בפועל מה שאין בדירה בלא בעלים, להאי ליתנא דבעלים משמע שהוא נוגע לזכותו הקניינית, והיינו, שבאמת אין משמעות ביפיהתו לגבי מה שמשמש הבית את החלר, אלא רק מה שלא חשיב בעלותו להגדיר רשות החלר כחלוקה. וכמו שכתבנו שזה נוגע למה שרשות ביתו נפרדת משלר רשות בתים, במה שחלק בחלר הוא בבעלות נפרדת. אך ביפיהתו אף שיש משמעות בחלר שמשמש את הבית, והווי רשות הבית לגבי אין בה משמעות בעלות לגבי זה. ואלא נפק"מ בין שני הגדרים אם מותר להוסיף מביתו לחלר, לאם זה גדר שאין דירת ביתו הקובה להגדיר את החלר כרשותה, עדיין יהיה אסור להוסיף מהבית, דזה מוסיף מבית של אחד לחלר של אחר, אבל אם עדיין הקובה החלר כרשות הבית, ורק אין בעלותו הקובה לחלקה יהיה מותר, להחלר רשות הבית. ובזה יש לבאר מה שכתב המאנ"ב שיועיל עירוב מי שיולא מביתו לענין שאם יחזור, והנה בראנ"ף לגבי מה לאמר רבא לליזול אל מינייהו ולשלול מיניה וכו', תמה האיך שייך עירוב במי שלא דר בבית, ומשמע שאין שייך עירוב אלא במי שנחשב דר. ולקה למה שכתב המאנ"ב. ועפמ"כ יבואר לאין חסרון דדירה בלא בעלים שאין לו רשות בחלר אלא במה שהקובה בעלותו להגדיר רשות החלר חלוקה, ומ"כ יש לו בית והחלר רשות ביתו, ומ"כ שייך שיעשה עירוב. אבל מה שכתב הראנ"ף הוא במי שלא דר כלל, וזה אין חשוב שיהיה לו רשות בחלר. ואכמ"ל), וכיון שגדר התקנה לאוסר על ישראל הוא בהחשבת רשות החלר, כיון לליתיה לא תקנו. אבל לגבי מה שביתו חשיב דירה אין חסרון בדירה בלא בעלים, כאמור, ועדיין יהיה ישראל אוסר אם ואפילו ליתיה לישראל, לכיון שדירתו דירה, היינו, לענין רשות החלר המועילה מביה גוי מועילה לחביתו של חבר.

וזה הוכיחו ממעביר דרה"ר שהשלוקח החפץ והולך ולא חשוב כמה שיעשה כן הוא פטור, והרי הליכתו מתוך ד"ת לחוץ לד"ת אינה למצד המחייב, ואעפ"כ כאשר יניחו (את החפץ) יהיה חייב, שנחשב שהולילו להיכן שהונח, ואין ההליכה דביני וביני מפסיקה, ות"כ גם במולילה לרך סטיו י"ל כן, כי לף שמולילה מרה"י לסטיו ואין ההליכה בסטיו מצד המחייב כשיניח דרה"ר יש לחייבו, שכיון שלעתו להניח דרה"ר נחשב שהולילה מרה"י לרה"ר, ואין ההליכה בסטיו מפסקת ביני וביני.

אין ביטול ועירוב במקום עבו"ם - יסוד שהוא דוקא לר"מ שתיקנו רשות בית בחצר

כמו שכתבנו לעיל גדרו העיקרי של רשות היחיד הוא, שיהיה רלוי לשימוש היחיד כלרך המשמעות הממונית של חפץ היחיד, והיינו, שהוא מותאם בלופן פרטני לשימוש של איש (או אנשים מסוימים), ולכן אין ההבדלה והההפרלה של רשות היחיד הוא כל כך מהותי בדינו, שהרי כל מהותו שהוא מיוחל, וההבדלה היא החלק החיצוני של הייחוד.

העמקת החילוק בר"מ וראב"י בביטול - איסור ביטול ועירוב בנכרי אף לראב"י מטעם שונה

ומעתה יש לבאר גדר משמעות למבוי עצמו כפתח, והיינו, שהוא פתח לחצירות. וע"כ לא יהיה בו חסרון במה שהוא פרוץ במלואו, שהרי כל פתח לעצמו הוא פרוץ במלואו. וזה גם גדר הלימול מהיכל ואולם, לאינו מהאולם או ההיכל, שהרי הם כבית או חצר. אלא רק מפתחם. וכאילו למרנו שיהיה המבוי לחצר כפתח להיכל. ומשום כך אין לומר לנלמד מההיכל עצמו שהוא מקורה וכו'. ולפ"ז י"ל לתיקון לקורה אינו רק בפתח המבוי, אלא הוא בכל המבוי, היינו, צורת מבוי עם קורה. וע"כ תהיה הקורה גדר ביחס לחצירות, שהרי היא גדר בכל המבוי, והוא מבוא לחצרות. ואין גובה הקורה ורוחב המבוי הוא אין במבוי בגדר פתח לחצירות.

נפק"מ בין ר"מ לראב"י בכלי - דין כלי בית דנברי בעירב ישראל עם שבירו

גדר שכירות בחצר ולא בבית - זכות הגוי בחצר מתקנת חכמים ולא מכח ביתו

והנה יש לבאר במימרא דרבא ובהא דצעי דשיתוף עניינם, ובמתחלק בכל חד ורבותא איכא דו יתר על קולמו. ולפום דייהטא נ"ל כך. דעיקר מימרא דרבא בהולכת כגרוגרת לחכילה ונמלך עליה לזריעה, אי נמי לזריעה ונמלך עליה לחכילה, ואמרו בגמ' בגדר המתחלק בדברי רבא דהו"ל דבעינן עקירה והנחה בחלא מחשבה והא ליכא. ואמר רבא לחייב אף בחופן שנשתנה משמעות השיעור של החפץ דין עקירה להנחה.

הקושי ממועילות עירוב שכירו ולקיטו - אמאי יועיל עירוב כשאין גדר איסור מכח בית

וזה ביאור מה שהיה להסתפק אם יום השבת הנאסר הוא היום הזה כזמן שנקבע כך משעת ימי בראשית, או שהוא החלק השביעי מכלל שבוע מסויים, או שהוא החלק השביעי מכלל הימים שיבואו. והאמת לכולהו איכא דיה, שביחס לכלייתו מעשה בראשית היום השביעי הוא מכלל הימים שיבואו, וביחס לשביתה היום השביעי הוא מכלל שבעת ימים, וביחס לקדושת היום השביעי הוא יום מסויים.

יישוב הקושיא באיסור חצר הגוי - שכירו ולקיטו חלק מדיירי בית הגוי ומערב שיעבודו

והנראה בזה לפי שאמרנו שאין גדר תקנת חכ' בחיסור החצר ע"י דירת הגוי, הרי לכאורה אין גוי הדר בבית שער לוסר, והיינו, לפי שגדר החיסור הוא בחצר, אין משמעות חצר בלי בית, והיינו, שכמו שכתבנו אין הבדל בין ישראל לגוי לגבי קנייני החצר, והחצר משעבדת לביתו, אלא לאין השובה דירתו ברשות, וממילא אין להגדיר את רשות החצר ברשות ביתו. ותקנו חכ' שבשתהיה רשות חלוקה מחמת ישראל, יחשב קנייתו החלוק בחצר לפי לגבי הרשות. ואמנם לפ יועיל עירוב בגוי משום שאין רשותו בחצר מחמת רשות ביתו, אך ולאי שקנייתו בחצר הוא לגבי ביתו, ובשיהיה בביתו מי שרצוי שיהיה לו דירה, גם רשות שתקנו חכ' בחצר תהיה מחמת דירת ביתו, והיינו, גדר שאמרנו שאין דירת שכירו ולקיטו חשובה לחלק רשות החצר, כי יש כאן שני חלקים הקניין והרשות ולגבי הקניין אין משמעות לשכירו ולקיטו כלל, שאין לו קניין, אלא לכיון שהוא חלק מדיירי בית הגוי, והחצר משמשת את ביתו, יהיה בגדר רשות שתקנו בחצר שהיא מחמת הבית. והנה זה הרי אינו לוסר, ואם שכרו מן הגוי אין שכירו יכול לערב, והיינו, שאין גדר העירוב פעולה ברשות אלא במשתמשי הרשות, שע"י שעירבו רשותם נתערב שיעבודם, וכאילו הם אים אחד. ומ"כ אין חלק הגורם איסור הוא החלק המעורב, ומה שגורם איסור הוא חילוק השיעבוד לכל חד, והחלק המעורב הוא רשות החצר. אלא לכיון ששיעבוד שבחצר הוא נפק"מ רק לגבי רשות החצר, אם נתערבו לגבי רשות זו, אין משמעות עוד לחלוקת שיעבודם. ואף שכאן אין הגוי לוסר ע"י רשות בית, עדיין יש לערב שיעבודו, אלא לגוי אין כלל רשות בחצר, אלא הוא לוסר ברשות ישראלים ע"י שיעבודו הנפרד, וע"כ לא יועיל עירוב, שאין לו רשות כלל. אבל כיון שיש לישראל זה רשות, והרי רשות זו היא מחמת שיעבוד הגוי, ע"י עירוב רשות יתערב גם שיעבוד הגוי. וישראל זה פועל במעשה עירוב בשני גדרים, ברשות שמערב אותה היא מחמתו, אך חלוקת הרשות היא מחמת שיעבוד הגוי. וע"כ יש ללמוד ממה שמערב, לגבי שכירות, שאף שמערב רשותו אין זה לערב השיעבוד אלא אם יש לו יכולת להגדיר גם שיעבודו של גוי, וכיון שמערב, בהכרח גם יש לו להשכירן ויש ללמוד מזה לחיסתו, אלא גרעה דליכא שיש לה בבית בעלה משכירו ולקיטו.

ו. קניין ושימוש ברשות ושכירו ולקיטו לעומת אשתו

גדר זכות עירוב והשברה בשכיר - בעל חלק בשימוש קבוע יש לו אחיזה בקניין

וזה מה שהביאו רמיה לבית שער לזה ובית שער לזה, דאם אין מועיל מה לספק עירוב כאן, שהרי איכא תרתי לסתרי לחקום הרמוי להניח בו (דהוי כטומאה וטהורה לר' יוסי דאין מועיל), ואמרו דיש להביא ראיה מדבא שאף לגבי זמן קניית העירוב הוי תרתי לסתרי, אין עירוב תלוי במחשבתו, לחמרינן בזה סדר"ל, ועירוב עצמו כאן. וחלקו דמה שאנו אומרים

לגבי דין השמשות להוי ספיקא בעיקר סיבת חיוב הנחת עירוב ולא בעירוב עצמו, משום שאין ניכר זמן בין השמשות אם הוא יום או לילה, וע״כ אין בסדר״ל הכרעה לגבי כולו, אבל התם ניכר הוא, ולפי מי נימא סדר״ל יש בזה הכרעה, ומ״כ הוי ספק זה והכרעה זו גם לגבי הנחת עירוב עצמו, ומה שהוא רשאי להיחשב עירוב משום מקומו, וזה הרי מועיל משום לספק עירוב כאן. אבל כאן הוה ודאי לאחר לא קנה, ולפי שאין זה תלוי בזה כיון שניכר חשיב חוכא ואיתלולא.

הקדמה לחלוקת גדרי קניין ושימוש - שימוש מוכן הנוגד תפיסת אחרים מול ערך מסחרי

והנה היה להקדים בזה גדרי קניין דבר לגבי מכירה ולגבי השתמשות, ובמק״מ האריכנו הרבה. לך מה שנוגע לענייננו שים במעלת קניין חלש על דבר משימוש בהפקר, לגבי שימוש, בשני פנים, האחד השימוש המוכן, שגדלו לא בעצם הקניין שלו, אלא במה שהוא נוגד תפיסת שימוש לאחרים. והשני הוא ערכו המסחרי, שאמנם לפי הוא מעלת שימוש עקיפה, וגדלו במה שהוא שלו, שאין גדל שימוש זה במה שהוא אינו שימוש לאחרים, ואדרבה ככל שיהיה לאחרים בו משמעות שימוש יגדל ערכו המסחרי, וזה מה שקרוי גוף ופירות. וע״כ לא שייך שיתוף גמור לגבי קניין הגוף (אלא בשותפים שלא יהיה להם חילוק גוף לגבי קנין, כמו מי שקנו יחד דבר, זה מחמת שיש להם משמעות משותפת בערכו המסחרי ביחס לכלל העולם. לך כשלא יהיה להם משמעות משותפת, יתעורר קנין הגוף להתחלק. ומכ״מ). לך לגבי פירות, היינו, גדל מה שמשמש דבר זה מוכן, כיון שגדל שלו הוא רק מה שנוגד תפיסת שימוש לאחרים, בשם יהיה הדבר רשאי לשימוש כמה מנשים יהיה שייך שיתוף גמור, ביחס לזה שאין חסרון בגדל מה שדבר זה שלו ע״י שיתוף זה. ויש בזה עוד חלוקה הנצרכת לענייננו לגבי גדל השימוש, למה שדבר קנוי נחשב מוכן לשימוש הוא ביחס לשימוש מסויים, היינו, שכשיתעורר צורך מסויים, הרי שדבר קנוי מוכן לו יותר משאינו קנוי. לך גדל השימוש לגבי ערכו המסחרי הוא לא נוגע לשימוש מסויים, אלא לכלל השימושים האפשריים לאחר. וע״כ בגדל הראשון יהיה משמעות למה הוא משמש יותר מגדל למי הוא משמש, שגדל הדבר עצמו הוא השתלשלות קניין ושימוש ברשות קבועה - מקבל רשות משתתף בקניין שימוש מוכן ואינו משכיר

השימוש, והיותו שלו הוא ערך בזה. לך לגבי ערכו המסחרי כיון שאין זה ביחס לצורך של שימוש מסויים, יהיה גדל הדבר עצמו במה שהוא שלו, והיותו משמש הוא תוספת ערך בזה. ולי בזה.

וממילא השתלשלות משמעות דקנין לגבי שימוש הוא כך. דבר המוכן לשימוש מסויים, וגדל הקניין הוא במה שאין לאחרים יכולת תפיסת שימוש בו. דבר הרשוי לשימוש שתם ולכל העולם, וגדל הקניין הוא במה שהוא שלו לסחור בו, ועל כן מי שנתן רשות קבועה לאחר להשתמש בשלו, הרי ששיתפו בקניין הדבר כמוכן לשימוש, וכיון שלפי לבעלים עצמו אין גדל קנין זה מה שהוא שלו, אלא מה שאין לאחרים תפיסה בו, אין הבדל בינו לבין הבעלים לגבי גדל זה, אלא כיון שאין גדל זה עומד לעצמו, שלא השכיר לו המקום לומר שמכר גדל זה, אלא הוא חלק מקניינו הכולל של הבעלים, לא יכול מקבל הרשות להשכירו, ואכן לא מועיל מה שיש לבני החצר רשות וקניין להשתמש בחצר. ולפי זה מקום שיעבוד שיש להם על הגוי לא מהני, לאין לזה שייכות עם מה שיש לגוי זכות להשתמש בחצר, ומה שיש לו קניין בכל החצר שלא יכנסו ממנו להשתמש, שזה קנין שלו, וכמו גדל קניין בערכו המסחרי, ואין שותפות בקניין השימושי מועיל לעניין זה. וכן בשכירו לגבי ביתו.

חילוק איסור חצר לשימוש בית - שותף בשימוש הבית יכול להשכיר פירות שימושי הבית

והנה בשתי הדוגמאות הראשונות שהבאנו, היינו חריץ, וגדל (וכלשון שהן בדבר הובאו כדוגמה לרשות היחיד בכל מקום. ע׳ בריתא הנ״ל (שבת ו.)) נראה שאין אנו לריכים לביני מחילות, שכן הרשות מוגדרת לעצמה, ואינה מופרעת ע״י רשויות אחרות. ועדיין יש לחלק בין המקרה הראשון, דו יש גבולות ברורים מכל לידי הרשות הראויה לשימוש (מלבד תקרה), לעומת המקרה השני, דו לכאורה יש אמנם גבולות כלפי חוץ, אבל לא גבולות כלפי פנים, שכן אין לתל גבולות במקום השימוש, שהוא על גבי התל.

רשות חצר לבתים בשני חלקיה - השוואת שימוש רשות אחרת לקניין גוף ביחוד ואיחוד

והנה כמו שכתבנו משמעות גדל רשות חצר עצמה היא במה שהחצר מוכנה לשימוש, וע״כ יהיה גדלה לפי השימוש המסויים, ואין בה

חלוקת בעלות כמ״כ. אלא לשימוש ליור שבה כיון שמקומו בבית, יהיה גדר הרשות ביחס לבית. ואם יהיו בתים רבים יהיה גדר הרשות ביחס לכולל הבתים, ואם יהיו הבתים לבעלים חלוקים (וממילא החצר חלוקה בשיעבודה לבתים), תהיה רשות החצר לבתים נמשלת ע״י כולם. שיש ברשות החצר שני חלקים, לביחס לשימוש עצמה יהיה מה שבתים משתמשים גדר בסוג השימוש (היינו, ליורין). וביחס לשימוש לבתים בה, יהיה משמעות יחוד ובלתו. לגדר הרשות ביחס לשימוש ברשות אחרת הוא כמו גדר קנין לגוף, לכיון שאין חשיבות המוכנות לשימוש תלויה בחצר עצמה, אלא בבית, הרי שאין בה משמעות לסוג השימוש אלא למה היא משמשת, שסוג השימוש הוא ביחס לשימוש מסויים שמשתמשים בה. אבל מה שהיא משמשת לבית אין סוג השימוש שנעשה ע״י בית שייך אליה, אלא לבית, ואין היא אלא משמשת את הבית, וכמו שבקנין לגוף יש משמעות במה שהוא שלו, ולא סתם שאינו לאחרים, כך גם לגבי רשות חצר לבתים, יהיה משמעות אם היא שלו או לא שלו. ובזה לא יועיל מה שהם משתמשים יחד, דזה גדר רק ביחס לשימוש מסויים, שאין נחסר בעוד משתמשים, אם לא יתפסו את הדבר. אך ביחס לגדר הרשות כמשמשת לרשות אחרת, זה גדר למי היא משמשת. ובזה יהיה הבדל ביחוד או ריבוי המשתמשים (והיינו, שנמלא בזה שלושה מדרגות, חלוקה, ליחוד ויחוד. וליורין ממנם מבטל חלוקה ועושה ליחוד, אך אינו עושה יחוד).

שלוש מדרגות חלוקה מאוחד ומיוחד - ביאור אין דירת גוי דירה וחסרון יחוד בביתו

ויבואר למה שאין דירת ביתו של גוי דירה, שאין רשות שיש לו בחצר רשות של הבית, אלא רק רשותו. וממילא אין בחצר של גוי משמעות מה שהיא מיוחדת לו או לא, ואין הבדל בין רשות ביתו לרשות חלירו, ואין לו שייכות ברשות החצר לבתים. ורשות החצר שיש לו אין בה חסרון, שהרי אינה מיוחדת לו מכובה (והיינו, לכמו שלמדנו יש שלושה גדרים במקום שרבים משתמשים בו, חלוק, מאוחד ומיוחד, למדוי נחשב לחלוק, משום לשימוש כלריסת הרגל אינו חשוב כשימוש לאחד, שנלמד שהמקום משמש את האדם המשתמש וממילא שימוש כולם יחד יאחדם. ואחר שיש בו שימוש ליורין שהוא שימוש לאחד, נחשב כמשמש את האדם, ושימוש כלל המשתמשים יחד מאחדם, ומאחד המקום. ובית גם הוא מקום ליורין, ושימושו נחשב לשימוש לאחד, וגם שימוש כל אנשי הבית הוא גם שימוש לאחד, והמקום מיוחד. אך בגוי לאנס יש בסוג שימוש שיש לו משמעות שימוש לאחד, אך אין משמעות בכלל שימושיו משמעות שימוש לאחת, מלבד מה שכולם משמשים לותו, ואם יש רבים בביתו, אין גדר השימוש מאחדם, אלא הוא מקום שמשתמשים יחד. וזה ממש כמו אחר, וממילא חסר בו את שני משמעות רשות בית לאחר, האחד, שאין לו כלל משמעות למקום מיוחד לו, וממילא אין הבדל בין בית לאחר. והשני, מה שהאחר משמש את הבית, שכיון שגדר שימוש אחר ובית שלו הוא, אין נחשב שרשות החצר משמשת הבית, והרי זה כמו שתי תלירות), ואף כשיהיה ישראל אחד, ויהיה משמעות באחר מה שהיא רשות בית, לא יהיה משמעות ביחס להולאה מבית שלו, לביתו כאחר, והרי זה כמוניה מאחר לאחר. וגם מבית ישראל לא יהיה, כיון שביחס לרשות לבית הרי היא רשות בית זה, וביחס לרשות החצר עצמה הרי אין בה כלל משמעות אם מיוחדת או לא. ואף כשיהיו שני ישראלים, ויהיה משמעות ברשות החצר לבתים אם היא מיוחדת או לא (ע״י עירוב), אין בהולאה מבית גוי לאחר גדר השתמשות ברשות אחר לבתים, משום שאין חשיבות בביתו מבאחר שיחשב שהוא משתמש בה, ואין זה הולאה לרשות אחר לבתים. ובזה תקנו חכ׳ לרשב״י שיחשב שלירתו דירה שיהיה נחשב שביתו משתמש באחר, וממילא יש לו כח ברשות אחר לבתים, וכיון שהוא משתמש מכח קניינו, הרי ברשות זו נמשלת ע״י גוי. אך כיון שאין כח שיש לו ברשות החצר מחמת דירת ביתו, אלא מחמת קנין שיש לו באחר לשימושי ביתו, הרי שאין שייך לערב עימו, שעירוב החצר נעשה ע״י מה שנחשב בית שמניחים העירוב לדירת כולם, וכל החצר מיוחדת לבית זה, ואין שיעבודם נחשב לחלוק. אבל גוי אין לירתו דירה, ואף שיערב לא יועיל מה שנחשב כל בבית זה לענין רשות החצר לבתים, שגדר מה שמושל באחר הוא לא משום דירה, אלא משום שיעבוד שלו ואין לערב השיעבוד על ידי מה שאין לו שייכות לשיעבוד. אבל בשכירו ולקיטו כיון שלירתו דירה, ושיעבוד שיש לגוי

בחלר הוא גם שלו משום לירה זו, לא יערב ויחשב כאילו לר שם, יש בכוח לאחול החלר לגבי לירה, לאחר גם שיעבוד של גוי שהוא גם שלו, כדאמרן לעיל, עם שאר בני העירוב.

חילוק שבירו ולקיטו מאשתו ובניו - זכות שניתנה מדעת בעה"ב מול זכות התלויה ברעתו

ובזה יש לחלק גדר שכירו ולקיטו מאשתו, והיינו, שמלאנו שיש שני גדרים בשיתוף בזכות שימוש עם הבעלים. האחד, הוא כמי שאין בשימושו משמעות של שימוש לאחיל עם הבעלים, וע"כ בהכרח שגדר מה שמשתמש הוא שנותן לו רשות, והשני, הוא כמי שיש בשימוש משמעות שימוש לאחיל, וזה גדר של טפלות, שנחשב שימוש שעושה חלק מצרכי הבעלים עצמו. והגדר הראשון הוא גדר לשכירו ולקיטו, וע"כ לאחר שנתן לו רשות, נאמר שהוא מועיל לעניין להשכיר, וכללעיל. והגדר השני הוא שאתו ובני ביתו לאף לאין להם רשות עצמם אלא משום טפלות, כיון דשימושם לאחר עם הבעלים גם להם יש רשות, אלא שיש חילוק בזה משכירו ולקיטו, דשכירו ולקיטו כיון שגדר זכות שימושם הוא שנתן להם רשות, כבר אין שייכות בין זכותם לזכות הבעלים, ומה שמשכירים, שלהם משכירים, אבל בטפלים לו הרי אין זכותם אלא זכות הבעלים, ומה שמשכירים הוא זכות הבעלים. וימצא בזה חילוק לעניין שגילה בעה"ב לעתו שאין רצונו להשכיר זכות זו, שיש לומר שאין טפלים יכולים לעשות דבר נגד לעתו, שכל זכותם תלוי בדעתו. אבל בשכירו ולקיטו כיון שכבר נתן להם זכות, הרי זכות זו תלויה בדעתם, ויש להם להשכיר על שתנטל רשותם. וכן יש לחלק בזה בין עירוב לשכירות, שיש לומר דכיון לעירוב רק מאחר את משמעות שימושם, אלא יהיה חילוק הבעלות גדר בשימוש, אז יש לומר שזה מועיל אף בטפלים לו, לכיון שיש להם רשות להשתמש והתאחדו עם הבעלים, אף שאין זה מדעת הבעלים אין זה תלוי בדעת הבעלים, שאין זה גדר בזכות שיש לו ברשות. אלא במשמעות השימוש וזה הרי תלוי בדעת המשתמש, וכיון שנתן רשות לטפלים לו, ממילא זה תלוי גם בדעתם, ויש לומר שלי בזה אף לגבי משמעות שימושו, כיון שגם שימושם הוא שלו. אבל לגבי שכירות כיון שזה נוגע לזכות, בשופן זה הרי אין להם זכות. אבל לגבי שכירו ולקיטו אין לחלק. וכן יש לחלק בשם הבעלים נמצא שם, לגבי הטפלים לו כיון שמה שמועיל עשייתם לבעל הבית הוא משום שמשמשם אחר, בשם אין בעל הבית נמצא שם יש לומר דבהכרח שימוש שלהם נפרד, ואין לו להועיל על גדר זכות בעל הבית. אבל לגבי שכירו ולקיטו כיון שמשתופן עם בעל הבית הוא בזכות השימוש, אין משמעות בזכות השימוש במה שאין הוא נמצא ומשתמש בפועל, ואם מועיל, מועיל אף כשאינו, אלא שיש לומר דכשאין הוא בבית אף לטפלים לו יש גדר דשכירו לקיטו.

ז. שלושת חלקי רשות שימוש, שכירות אשתו, והואיל והותרה בגוי

שלושה חלקים ברשות שימוש בלתי-מוחלטת - עירוב, שכירות, וביטול, נוגעים לרשות ולא לפירות

והנה חילוקים אלו יבהירו קיומם של שלושה חלקים בגדר רשות אלא בשימוש בדבר שאינה מוחלטת לו ע"י קניין (היינו, להוליך שותף לו מי שכבר, ויש בקניין לחלט את הזכות שיש לו, ויש לו לאסור לבדו). ונקדים זה כמובן ביחס לקניין נותן הרשות בדבר שנתן רשות להשתמש בו, שאין למקבל הרשות שייכות בו (ומחמת כן אין במה שנתן, לחלט זכות זו), דולאי מה שהם משתמשים בפועל שיש בזה גדר פירות דקנין גוף שיש לבעלים, אין בזה הבדל, וולאי שהוא שלהם. ובזה שותף ושוכר ושכירו והטפלים לו שווים והוא שלהם (והיינו, לגבי מה דמשתרבי ליה, ולגבי לאי פירות אלו יהיו לגוף נפרד), אלא שאין לין עירוב, שכירות וביטול נוגעים לזה, שהרי גדרם הוא ברשות, ורשות אין היא סך השימוש. אלא היא המגדירה את השימוש, והיא גדר במקור השימוש. וכמו שאמרנו אין השכירות פועל בדבר האסור עצמו, היינו, הרשות, שאין לגוי בזה דבר, והוא מתקנת חכ' שיהיה לו השפעה על זה (ויותר מזה לפי מה שבירנו לאין גדר האיסור בחלקו של גוי, היינו, שאסור להוליך

לחלק מקום שמועיל לרשות הגוי, אלא לזכות שיש לגוי פועל שזכות שיש לישראל חלוקה מחבירו), אלא לע"י שכירות לא יהיה לו השפעה על הרשות, והרשות לעצמה עומדת. ועוד יש להקשיס לעיקר שינוי המשמעות שיש בזכות כל אלו הוא ביחס למה מקבל הישראל שכוכר או מה הוא מערב.

פירוט שלושת חלקי גדר הרשות - מקור הזכות, מה יש לו, וכוחו במה שיש לו

ושלושה חלקים הנ"ל הם אלו ה. סיבת ומקור מה שיש לו ב. מה יש לו ג. כוחו במה שיש לו. ונפרטם, ה. שכירו ולקיטו, מקור זכותו הוא בקניין הבעלים בדבר, והיינו, שלולי היותו שכירו ולקיטו היה אסור לו להשתמש, שאין הדבר שלו, ומה שהותר לו ע"י שהוא שכיר ולקיט הוא בקניין הדבר, שאין חסרון במה שאינו שלו, היינו, שנתבטל לגבי גדר מה שאינו שלו לגבי השימוש. אך הטפלים לו אינם נרכשים לזה, לכיון שהשימוש שלהם הוא מחמת שייכותם לבעלים, ולא לקניינו, הרי שיש להם להשתמש בשלו אף שהוא עדיין נחשב שלו. ב. ואלא מזה נפק"מ לגבי שימוש שלהם, לזכות שימוש לשכירו ולקיטו הוא בגדר שהשימוש שלו, אך זכות שימוש של הטפלים לו הוא של הבעלים, ומיניה לשכירו לקיטו יש לו כוח קניין בזכות השימוש, אך הטפלים לו אין להם דבר עם הקניין לזכות השימוש (והיינו, אלא שאין לשכירו ולקיטו למכור זכות זו, אין זה אלא משום שאייר הבעלים לעצמו זכות זו, וכמו מה שאין השואל רשאי להשאיל להאחר, אלא שמאייר בעל הבית לעצמו זכות זו), כיון שאין נרכשים לזה שהם משתמשים בזכות הבעלים. ואלא עוד זה בגדר מה יש להם. לשכירו יש לו זכות בדבר עצמו. והטפלים יש להם זכות בבעלות. ג. לשכירו ולקיטו כוח שיש לו בזכות השימוש היא רשותו. אך הטפלים גדר כוחם בבעלות הוא הם בעצמם. וא"כ שכירו ולקיטו יש לו זכות שימושית בקניין הדבר, והטפלים יש להם רשות שימושית בבעלות הדבר.

לימוד שכירות אשתו מעירוב אשתו - מניעת שימוש בעלה חלק מהגדרת הרשות מול הגוי

והנה מלאתו שלמדו אין שכירות אלא מדעתו בשתתו לישראל. ויש לנו לדון שהרי כמו שאמרנו אין בעירוב משמעות לגבי קניין הבעלים ברשות, ועליין היא רשותו להורים ולבטל. אך

גדר רשות שימוש דאשה בבית - מניעתה מבעלה חלק מבעלותו לעומת שכירו שאינו מונע

השכירות הרי היא נותנת זכות שימוש ברשות, וזה מחסיר בקניין הבעלים, ומאן יימר לן דיש לה כזה זכות. ומשמע לגם בעירוב אין היא מערבת רשות בעלה, אלא רשות שיש לה, והיינו, לכמו שאמרנו גדר העירוב הוא שע"י שרשות אחר שלהם משותפת ביחס לשימוש בית שהניחו בו עירוב, גם שאר רשות אחר שלהם משותפת. ואמנם אין לחשתו לעשות שינוי בזכות בעלה, שאין לה תפיסה עליית בזכות זו. לך כיון שהשימוש שלה מעורב עם בעלה, ואין לו רשות נפרדת ממנה בבית ובחצר, וע"י העירוב עירבה עצמה עם שאר בני החצר, גם בעלה מעורב. וע"כ גם לגבי שכירות יש לומר שאין השכירות בזכות הבעלים, אלא רק ברשות שיש לה, ולפ שבעירוב אין היא אלא רק מגדירה שימוש שלה, ולא נותנתו לאחר, גם גדר השכירת יש לומר שאין היא נותנת זכות בשימוש המקום, אלא בשימוש שלה, והיינו, שאמנם גדר שימושה במקום ביחס לקניין קרקע אין הוא רק רשות, ורשות זו היא מכח תמידי של בעלה, וע"כ אין נחשב שיש לה זכות חלוטה בקניין, שתוכל להשכיר שימוש עתידי בו. לך ביחס לאי שימוש, היינו, אלא תמנע מהשוכר ובאי כוחו להשתמש, יש לה יכולת לחלט. ולפ שביחס לאיה זה מילי בעלמא, כיון שיש לשוכר או באי כוחו כבר זכות שימוש במקום, אין זה מילי בעלמא. ולפ שאין זה רק ביחס לשימושה ולא לשימוש בעלה, כיון שיש לה למונע בעלה להשתמש, שהרי נתן לה רשות להשתמש אף שהוא ימנע ע"י זה, לי בזה לגבי הגדרת הרשות, ושאין נחשב שרשות שיש לישראל, שהגוי מושל בה, לכיון שהוא עדיף על הגוי, יש להגדיל מיוחדות הרשות ע"י מי שהוא עיקר יותר בשימוש המקום, וכמו שמלאנו בחורת.

ונראה זה נלמד מקרא לכתיב לא תעשה מלאכה, והיינו שהיה להקשות להרי מלאכה היא סוג של מעשה, ומה שייך לומר לא תעשה מעשה, אלא ביאורו שיש בהיות אדם עושה מעשה שנחשב למלאכה חפצא לאיסורא בעצמו, וכמו אכילה שף שהיא מעשה לאדם בדבר הנאכל, אין זה המעשה האסור, אלא ההגעה אליו, והיינו, שיש גדר במעשה שהוא חשוב כמצב ולא פעולה גרידא, וזה שוו

לכילה ומלאכה להדלי. וכמו שמלאנו שקרלוהו הלבר הנעשה ע"י מלאכה האסורה מעשה שבת, ותימה הוא לין תיחשב השבת חלק מן המעשה ומה פעלה, הלא השבת היא רק זמן שבו נעשה הלבר, והנרלה מזה לגללו כמו לין שביתת כלים לב"ש בלונין של פשתן (יח.), לכתב ברש"י למה שלבר מונח בכלי, חשוב שהוא מעשה של הכלי, והיינו, שגלר מעשה הוא מקרה שני לדברים המשפיעים לחל

יישוב קושיית תוס' בשבירות אשתו - תירוץ אשתו משאשתו עדיפא ליה לענין שבירות בגוי

אלא שזה לריך עיון שמלאנו לין שסכירו ולקיטו נותן עירובו וליו, ואם כלמור הרי לין בעירוב גלר לנתינת רשות, הלא רק מה שרשות שימוש שיש לו לינה חלוקה משלר בני חצר, ואם רשות שימוש כזאת לאין בה כלי לעבד, כ"ש שאשתו שרשות שיש לה הוא לף למנוע מבעל הבית שיש בה כלי לעבד, ואם למלנו מעירוב לרשות יקרלל, למה לא נלמל מעירוב זה. וזה הקשו תוס' (פ.) ותירלו שאשתו משאשתו עדיפא ליה, והיינו, שאמנם כמו שכתבנו לא היה לנו ללמול מסכירו ולקיטו על אשתו לגבי סכירות, לסכירו יש לו זכות השתמשות בלבר, ולאשתו לין, אבל כיון שהגמ' למלה מעירוב, וממילא מוכרח לסברה שיש בזה ללמל על סכירות, ס"ל גלר סכירות לאשתו הוא כמו עירוב. ס"ל ולאי היה עדיף ללמול מסכירו ולקיטו שיכול לעבד, הלא לכמו שאמרנו לין כח ביל לאשתו לסכור ולעבד הלא בעלמה, היינו, מה שהיא מתחייבת שלא למנוע לאחר מלהשתמש, ויש בזה גלר ביחס לבעלה כיון שאימוש שלה חשוב שמונעת מבעלה להשתמש, אך יש לומר שאין גלר זה באימוש שלה שייך רק לגבי אימוש בפועל, והיינו, שגלר מה שנאשב סכירות זו לגבי שליטת רשות יקרלל הוא משום סכיון שהיה לגוי למנוע אימוש מיקרלל ע"י שאשתו משתמשת אימוש שחשוב לגביו, ועתה לין לו זה. אבל באם לא יהיה הגוי כאן, הרי לין לו חשיבות באימוש לאשתו כיון שאין זה מניעה לגביו, שאין הוא שם. ויש לומר שמניעת אימוש לא חשוב זה ע"י סכירות לאשתו לין בה כלי להגדיר חשיבות בזכות יקרלל על הרשות. ובתוס' (סה:) כתבו ליש ללמול לף על זה. ולפשל לזה משום לכשיבוא נכרי הרי יהיה בזה חשיבות, אלא שיש לומר שזה רק לאחר שיבוא נכרי, ויש לומר שמגיע לוסר, ויש לעירוב לחול מחדש, וזה הרי לא מהני כלכתב בתוס' ללקמיה (ועכ"פ נרלה לבזה העיון לי למה שהקשה לעק"ת בגילון הש"ס שלו).

אי אמירת הואיל והותרה בגוי - חילוק בין דין יורש שבא לגוי שבא בשבת

והנה מה שביארנו לגלר ליסור לגוי הוא שמוטל על רשות היקרלל (לכיון שאחר שיש בה שני יקרללים לשותס ביתם באחר חלוקה משום זכותס, תקנו שלף זכות גוי באחר תאסור, והיינו, שלף שאין לירת בית גוי לירה, ואין אחר נחשבת לרשות ביתו, כיון שיש ליקרלל רשות כזאת, וכיון שמשילת חביבו לוסרת עליו את הרשות, וכיון שמשילת חביבו נובעת מזכותו הנפרלת באחר, תקנו שלף זכות הגוי באחר תחשב למוטלת על הרשות הנ"ל). יש לשון למה כשבא הגוי בשבת לוסר, ולא לאמרינן בזה שבת הואיל והותרה הותרה. והנה בתוס' (סו.) פשיטא ליה לאין בזה הואיל והותרה הותרה (ובהג"ה ביאר לזה משום שלא היה עומל להתקיים, שעתיל הנכרי לבא. ובתוס' אכן כתב סברא זו לענין שלא יחול העירוב שוב לאחר השכירות. אבל נרלה ללא היה לריך לזה לענין מה שהעירוב מתבטל כשבא), ולף ללגבי יורש שבא בשבת ומוריקו עירב, לאמרינן הואיל והותרה הותרה, וכלמשמע בתוס' (ע.) בפשיטות, וכיון שלא הואיל לו העירוב, ולולי שעירב מוריקו היה לוסר, ל"ב מה נשתנה זה מבא נכרי בשבת ללא לאמרינן בית הואיל והותרה הותרה. ונרלה לומר לגלר הואיל והותרה הותרה, היינו, מה שחל על הרשות, בילולו לכיון לעירבו אין ברשות זו כדי לאסור. אבל לגוי הרי אין חלק ברשות עלמה, הלא רק באחר, ומה שאוסר הוא משום זכותו באחר. וע"ז ולאי שייך הואיל והותרה, ולף ביקרלל אין היא ניתרת בעירוב, הלא רק עירובן גורם שלא תאסור, אבל אחר שעירבו ואינה לוסרת כבר הותרה הרשות לכולס, ויש לומר בזה הואיל והותרה הותרה.

לשון הואיל והותרה ברשות שבת - אין לגוי חלק ברשות שבת ואעפ"כ אוסר במבוי

הדעת כאמור היא משום המשתמשות והמחשבות יהיה כוללים התייחסויות למציאות ולמעשים, והיינו, שיהיה הלאם חושב על דבר מסויים ביחס למשמעותו השימושית,

והיא התייחסות לדבר קיים והתייחסות לדבר שעדיין לא קיים. התייחסות למציאות הוא לומר שאם אדם יחשוב שיהיה הדבר כלי או שיהיה הדבר תרומה נחשב התייחסות למציאות

קיימת שאין דרוש שינוי בדבר אלא רק מחשבת משמעותו. והתייחסות למעשים, היינו, לדבר שאינו קיים כמו שיהיה דבר חדש וכמובן זה תחשב התולמה העתידה פרי המחשבה שהיא נחשבת כגרמה לו, והמחשבה היא העיסוק בדבר במשמעותו כשהוא ממלא עורך.

סימן ה

שבת הואיל והותרה הותרה

א. קביעות רשות לשבת, שבת גורמת, ומחיצות שתי וערב

הקדמה לגדר רשויות דרבנן בשבת - קביעות הרשות לכל השבת כדין מוקצה הנקבע לשבת

הנה כבר כתבנו למה לשם רשות על מקום הוא כיון שגדלו כמו מקום עצמו, היינו, שאנו לומדים שזה גדל המקום, לפי שאינו ניכר על קרקע המקום. ומ"כ אין גדל השימוש במקום לבד, והיינו, שהיה לומר שגדל רשות לרבנן הוא ביחס לשימוש העכשווי, היינו, שכיון שהשימוש שלו כזה, כל רגע יש עליו שם רשות, וזה אינו, אלא שם רשות הוא גדל נפרד מהשימוש עצמו, שהוא גדל המוסב על מקום, ושלא יועיל מה שמשתמשים בו עכשיו לענין גדל הרשות. ומ"כ כ"ל שזה גדל כולל, היינו, שנבחן את שימוש המקום, וע"פ זה נגדיל את המקום עצמו. וכיון שכן הרי שזה גדל לכלל השימוש, והוא מאוחר לשימוש המגדילו, ומוקדם להגדרת הולאה מרשות שימוש זו לאחרת. ומ"כ נמצא לו קביעות, וכיון שאין זה נוגע אלא לשבת, הרי שגדל זה הוא אחד לכל השבת. ובאמת לא מצאנו גדל הוזיל והותרה שלא ברשות, וכמו במעשה הולאה וכו', וכמש"כ בגדל רשויות לרבנן, היינו, רשויות שימוש (ואיכא לשני גדלי רשות לאורייתא, היינו, לכמו בברשויות לאורייתא איכא גדל שימושי לרה"ר, וגדל במקום לקרקע לרה"י, היינו, מחילות וכו', כמו כן תיקנו חכ' גדל זה ברשויות לרבנן. וגדלם השימושי הוא חילוקי הרשויות כמו חילוקי רשויות שיצנם בבית וחצר וגג ומבוי וקרפף. וגדלם במקום הוא תיקון דד' מחילות, ומחילות גרועות ביותר מבית שאחייס. וגם גדלים להו גם הם במובן המקום כמשמע לרשות היחיד, היינו, שמה שמועילים הוא משום שע"י תיקונים והגבלות להו יהיה לאפשר להגדיל את המקום כרשות שימוש (למלאורייתא לי במה שהמקום נפרד, לך שם נרצה שיהיה בעל שם שימוש, לריך שיהיה המקום לחד, ואין המקום בלי גדלים להו)). וכיון שאין שימוש לבד קבוע, שנאמר שיגדיל הולאה ביחס להו, להרי זה וזה שימוש, היה לחכ' לתקן שיהיה למקום שם לחד, והוא הרשות. וע"כ תהיה השבת זמן לחד לזה (וכן מצאנו לגבי מוקצה שהוא לריך להולאה, שגדל מוקצה לכלי נקבע לכל השבת, והוא בשותו המשמעות החמורה, היינו, לכיון שהוא מענין משמעות החפץ לשימושו, ואין להגדיל חפץ כמשמע ע"פ שימושו בפועל. ואכמ"ל).

ראיות לקביעות הרשות מעירוב ובישול - עירוב קונה בתחילת יום ואין מועיל אלא מבעו"י

אך נלטרך להבחין בין לבריס שיש בהם משמעות זו המלריכתן להיות מוגדרים כלחד, לאלו שלא, והנה מצאנו לאין עירוב מועיל בחמלע שבת, ואמרו לעירוב קונה בסוף יום קודם לו בתחילת יום השבת ((וגדל זה מוצא גם לגבי עירובי חלירות) וכמו שכבר כתבנו יש בעירוב חמישה שלבים ח. הנחת עירוב בבית לחד (ובכלי לחד) ב. וע"י זה נחשב שיש להם חלק לו ליור בבית זה (קנין לו ליור) ג. וע"י זה מוגדל שימוש לחיל בחצר לכולם לגבי בית שמניחים בו את העירוב ד. וע"י זה מתערבים החנשים שכל שימושי שימושי החצר יהיו בגדל

זה ה. וע״י זה יש גדר בכלל לשות ביתם בחצר שהיא מיוחדת לכולם. וכיון שסוף גדר זה הוא בשות לריך שיעשה בתחילת שבת), ואין מועיל לערב בשבת (וע״כ אין מועיל ביטול בחמלא שבת, לחד מבני העירוב). וכן מלאנו לאין מועיל ביטול רשות אי לא אלי מערבי מבעוד יום (ונחלקו בזה בגמ׳ לגבי מת נכרי, ושוכרין ומבטלין, וכ״ע מודו בשתי בתים בתי לידי רשות הרבים שבאו נכרים והקיפוס מחיצות בחמלא שבת לאין מבטלין). וכן מלאנו לעירוב אלא חצר חילוקה בפנימית לאסור עליה לכל השבת.

וגדר שאמרנו ביום השבת במה שהוא ממחזר השבוע במשמעות שהוא הלטברות של שבעה ימים, נמלא בדעת רב הונא במי שהיה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת, שהוא מונה ששה ומשמר יום אחד לענין קידוש והבדלה, ולדעת הירושלמי גם לאין מלאכות. וגדר שאמרנו ביום השבת במה שהוא ממחזור השבוע במשמעות שהוא שביעית מכלל הזמן נמלא בדעת חייא בר רב משמר יום אחד ומונה ששה. וביאורו להא לף לרב הונא בדור שאין דין לעשות ששה ימים, אלא הדין הוא לקדש את השביעי, ועל כן ל״ל לדעת חייא בר רב הגדר הוא לקדש חלק שביעי מהשבוע, ועושים את היום הראשון כאחד מהם.

יוצאים מן הכלל בעירוב באמצע - ביטול שלא עירב, נפתח חלון, ושבירות גוי בשבת

ובזה יבואר ביתר מה שאין השוב לחזקו הרוח (לף לח נתחדשה לחר שזרק והוא פשטות המקרא) בקיבלה לחר, כי אין הרוח מקום, אלא כוח מה שנח, והמקום הוא הקרקע להוה תוך ג׳, וזה לא נשתנה מזמן זריקתו, ובלילוף מה שביארנו לעיל שאין חסרון בעקר וקיבלה מקום שלולא קבלתו הוה ליה לנוח במקום לחר, דאי לא לכפת ליה בחיזה מקום ינוח, אין חשובה זריקתו מחמת תולאת הזריקה, אלא החסרון הוא במה שאין להחשיב הזריקה בשעתה כהנחה אלא ביחס למקום קיים ולא שנתחדש, ובאחזתו הרוח אין זה מקום חדש אלא סיבת נח חדש, ואין נח גדר בזריקה אלא כתולאה, והתולאה תלויה מטבעה בשינוי העתיד, וזה אינו מוגדר בזריקה (אם לא ע״י מחשבתו, ומקום ליתא למלאכת מחשבת ולמפרע, ולא מקום גדר זריקה כהנחה, שהוא גדר עכשווי התלוי בקיום).

מחלוקת שבת גורמת או דיורין - סוגיית מחיצות שתי וערב וקביעת דין שיירא באמצע שבת

וביאור קלושת הזמן במעשה הוא, שהמעשה מלבד שהוא נעשה ע״י העושה וחפץ מסויס הוא גס נעשה בזמן מסויס והיינו שהזמן שבו נעשה מעשה הוא חלק מהמעשה והזמן הזה הוא קלוש ולכן מי שעושה בזמן קלוש התולאה יגאה מלבר קלוש.

נידונים הנוגעים לסוגיית שבת גורמת - ניטל קורה, נסתם חלון, דיורין הבאים, וכותל שנפל

והדק היטיב מה לשינה לשונו הטה׳ הכא מללכמן (ל״ה גזירה) בחשק לשמח יפחות, להתם כתב בטעמא לבעינן לשיעור ל״ט (לף להיה לפשר לשפוקי מחשקא בפחות מכן), וז״ל וכיון לשפיקתיה מהיכר של מעלה לוקמיה שלבעה לחשבי בכל לוכתא. ע״כ. ולפון זו משמע לאין למלוא חשיבות בל׳ ביתם לחשקא לשמא יפחות, רק לכיון לבעינן לליהווי ביותר מטפח, הרי לשיעור חשוב שמלאנו היותר מטפח הוא ל״ט (ולמנס עליין יש לשקק מה שנקט לשפיקתיה מהיכר של מעלה ולא כתב סתם לשפיקתיה מטפח. ול״ע). אבל הכא כתב לשריך שיהא מקום הניכר וחשוב, ומשמע להוא מגדרי היכר המלובר, ופירוש לפירושו לכיון לשפיקתיה מתחת הקורה, היינו, שלא נוכל למלוא תועלת היכר שימוש, במיעוט הממעט תחת הקורה, שלא יהני מיעוט במשך טפח במקום המותר לשימוש, דהאי שיעור טפח שא מהני להיכר שימוש אלא מקום שהוא תחת הקורה, אבל אי אפיקתיה מתחת הקורה ותלה להכין מקום אחר, שריך שיהיה זה המקום בשיעור הנובע מגדרי חשיבות מקום, והיינו ל״ט. כך נראה לכאורה. ול״ב תועלת

חלוקת הנידונים לשני גדרים שונים - חסרון באחדות המקום לעומת חסרון בהפרדת המקומות לטלטול

המעשה הוא הבר המוקם את הנעשה, והיינו, שיחשב הבר הנעשה במשמעות המעשה. וכן המעשה נחשב כנשוא של העושה, וכן המעשה הוא הבר המשקר בין העושה לנעשה, וע״מ להבין את המושג מעשה נשטרך להגדילו כנפרד מן העושה.

חילוק נוסף בגדרי היתר המחיצות - מחיצות המגדירות את עצם המקום מול מחיצות לחלות עירוב

והנה מה למחילות שתי וערב נאסר ביותר מקום שההיקף אינו מתוקן כל צורכו, ובגמ׳ כתבו לדעת רבנן שלא יהיה בית סאתים שאינו נלרך, והיינו, לכיון שהוקף לדיורים, אין בו חסרון להיות המקום אחר. אלא שבמקום

מחיצות שתי וערב בהיקף כ׳ ברש״י - מחלוקת שבת ודיורין גורמין וראיה מנסתם פתח

שאינו מצוייר, אין חשוב ההיקף להגדיר רשות אחת, ואף שמקום ליוריהן הרי לאחד עם מה שאינו נכרך, כיון שאין חסרון בהיקף להגדרת המקום, אלא להגדרת רשות, יש לתון בכל מקום אם ראוי להיחשב מקום שימוש נפרד, שיהיה לו הגדרה ביחס להיקף רשות, ובמקום שהוא בית שאחים, שהוא ראוי להיות רשות בפני עצמו, ולריך להיקף יש לו להגדיר כל ההיקף, וכיון שנחשב אינו מוקף בטל גדר מחילותיו, היינו, מה שהם פועלים יחד. ועכ"פ גדר החסרון לאדם שליקי הוא שעתה ליכא למחילות, אלא לכיון שאין מחילות האמורות הוא ביחס להיקף, ואין שיהיה היקף הוא מדיני רשויות לרבנן, אמר רב הונא לשבת גורמת, היינו, לכיון שהאוכל באדם השליקי הוא בהגדרת היקף הראוי להגדיר המקום לרשות, כיון שהרשות נקבעה בתחילת שבת, אין גדר במחילות בהיקף. ור' יצחק ס"ל דליורין גורמין, והיינו, לאין דין זה נקבע לכל השבת, אלא ליורין שלו מגדירים זאת בכל רגע מהשבת. והביאו ראיה דזה לעת רב הונא מנסתם הפתח, והיינו, שאין עירוב בין שתי מקומות לא יתכן בשתי מקומות שחלוקים ע"י מחילה, ואף שאין משמעות למחילה פנימית לגבי רה"י לאורייתא, אין אלא מקום שאין משמעות שימוש ברה"י לאורייתא, והיינו, אחדות הקרקע למקום אחד. אך כיון שתקנו חכ' שיהיה רה"י בעל משמעות שימוש, לריך שיהיו הרשויות מחובדות בגדר זה, ובלא פתח אין הם מקום אחד, ולא שייך לערבם להיות רשות אחת. וכיון שסבר רב הונא שבת גורמת, לגבי מחילת סתימה, שאחד שנקבע שם הרשות, אין במחילה לבטלה, כך לגבי היקף הרשות.

וביתר ביאור שלכאורה היה לפשוט לחלק להיקף, כיון שהרי אין בפתח כדי להגדיר רשות אחת בלאחת, שאין הוא פועל אלא רק שיהיה שימוש אחד בשתי המקומות, לענין שיחשבו מיוחדים לבית שהניחו בו את העירוב, שמאחד את גם את שימושם הנפרד, ואחר שאל העירוב הרי הם כבר מאוחדים. אבל הרי טעמא דרב הונא הוא כיון שהותרה, ובהכרח דס"ל שאריך לזה אף אחר שעירבו, והיינו, משום שמחילה הוא חסרון בעצם הגדרת הרשות כאחת, ובזה ליכא ראיה להיקף. ולאתה הגמ' לתלות מחלוקתם בשת' ר"י ור"י, והנה כמו שאמרנו גדר תיקון דל' רוחות, הוא באיחוד המקום, ואיכא גם בקרפף דליכ בית שימוש מגדיר. ועכ"פ היה לומר שכמו שחלקו ר"י ור"י לגבי גדר זה, אי אמרינן שבת הואיל והותרה, כך יחלקו לעניין זה, ועל זה אמרו דאין זה דומה משתי פנים, האחד, דליתנהו למחילות, היינו, גם רב הונא יודה לגבי איחוד המקום שהוא ע"י מחילות, שאין מועיל הואיל והותרה והותרה, דכיון שאין מחילות אין הגדרה למקום, וממילא בטלה לרשות, אך לגבי הגדרת היקף מקום הראוי להגדיר שימוש, יועיל, והשני, דאיתא דליורין, היינו, שיש לומר דכיון שהמחילות לא אתו להגדיר את המקום, אלא להגדיר את רשות השימוש, וכיון שעדיין יש לעיקר השימוש, הרי שהמקום ראוי לרשות זו, ואין לריך לדין שבת הואיל והותרה.

והנה ביאר ביאור מה שקרפף אין מועיל להאיר לאותו אלא ע"י תיקון מחילות, לעומת היקף דשתי אי ערב דדי בהוספת ליורין, והיינו, שלכאורה גדר שני דינים אלו שווה, שעניין שניהם הוא במה שאין המחילות ראויות להגדיר את המקום כמקום שימוש אחד. אבל אף בזה נמלא חילוק, והיינו, דהרי גדר אחסרון בהיקף הוא במשמעות כלל המחילות והיותם ראויים להיעשות דבר אחד ביחס למקום, והיינו, שאמנם יש במחילות כל דהו מה שהם מונעים רגל רבים, אך בכדי להגדיר את המקום כאחד לריכים אנו שיהיה להם שייכות אחת, להגדרתם כהיקף אחד, ולאורך היות המקום אחד. ובזה יש יש למצוא שני אחסרונות, אחד. מצד חיבור המחילות. ושני, מצד חיבור המקומות. ובזה יש למצוא חילוק קרפף ממחילת שתי אי ערב, דבקרפף יש אחסרון בעצם, שאינו ראוי להגדיר מקום, משום שאחסר בשם היקף של מחילותיו, ובאמת זה האחסרון קיים אפילו בפחות מבית שאחיים, אלא שבית שאחיים מצד עצמם יש להם משמעות של מקום אחד, וע"כ יהיו גם גדר במחילות להופכם להיקף אחד. אבל ביותר מבית שאחיים כיון לליכא להגדרת ההיקף מאחת המקום, ממילא חזר מה שאין במחילות די להגדיר את המקום להיות אחד. אבל

חילוק אחסרון קרפף משתי וערב - בקרפף החסרון במחיצות עצמן ובשתי וערב בדיורי המקום

יישוב הראיה מנסתם החלון בר"ה - חילוק בין ליתנהו למחיצות שרב הונא מודה לאיתא

במחילות שתי לו ערב אין חסרון במחילות עצמם להיותם דבר אחד, אלא שאינם ראויים להגדיל מקום כלל, ואפילו בפחות מבית שאתיים, אם לא יהיה גדר במקום מחמת דיוריו. וא"כ מה שמועיל בפחות מבית שאתיים אין זה מחמת המחילות שתי וערב כלל, אלא מחמת מה שאין זה מקום חשוב לענין היקף, וע"כ דיורי המקום ראויים להגדיל את המקום ההוא כאחד עם מקום דיוריהן

והנה כמו שכתבנו משמעות גדר רשות חלר עצמה היא במה שהחלר מוכנה לשימוש, וא"כ יהיה גדרה לפי השימוש המסויים, ואין בה חלוקת בעלות כמש"כ. אלא לשימוש דיור שבה כיון שמקומו בבית, יהיה גדר הרשות ביחס לבית. ואם יהיו בתים רבים יהיה גדר הרשות ביחס לכלל הבתים, ואם יהיו הבתים לבעלים חלוקים (וממילא החלר חלוקה בשיעבודה לבתים), תהיה רשות החלר לבתים נמשלת ע"י כולם. שיש ברשות החלר שני חלקים, לביחס לשימוש עצמה יהיה מה שבתים משתמשים גדר בסוג השימוש (היינו, דיורין). וביחס לשימוש לבתים בה, יהיה משמעות יחוד ובלתו. דגדר הרשות ביחס לשימוש לחרת הוא כמו גדר קנין לגוף, לכיון שאין השיבות המוכנות לשימוש תלויה בחלר עצמה, אלא בבית, הרי שאין בה משמעות לסוג השימוש אלא למה היא משמשת, שסוג השימוש הוא ביחס לשימוש מסויים שמשתמשים בה. אבל מה שהיא משמשת לבית אין סוג השימוש שנעשה ע"י בית שייך אליה, אלא לבית, ואין היא אלא משמשת את הבית, וכמו שבקנין לגוף יש משמעות במה שהוא שלו, ולא שתש שאינו לאחריש, כך גם לגבי רשות חלר לבתים, יהיה משמעות שם היא שלו או לא שלו. ובזה לא יועיל מה שהם משתמשים יחד, דזה גדר רק ביחס לשימוש מסויים, שאין נחשב בעול משתמשים, שם לא יתפסו את הדבר. לך ביחס לגדר הרשות כמשמשת לרשות לחרת, זה גדר למי היא משמשת. ובזה יהיה הדבר ביחוד לו ריבוי המשתמשים (והיינו, שנמצא בזה שלושה מדרגות, חלוקה, ליחוד ויחוד. וליורין למנש מבטל חלוקה ועושה ליחוד, לך אינו עושה יחוד).

שני גדרי מחיצות בהגדרת מקום - היקף עצמו הראוי לשימוש מול היקף לדירה המאחר

ב. נפרצה חצר מב' רוחות, נסתם החלון, והואיל והותרה

(ותראה כי שני דינים אלו נמצאים לף בדשויות של תורה אלא שבשל תורה אין גדרם בשימוש, אלא רק במקום. והמקום הרי הוא גדר בקרקע, היינו, שכיון שגדר המקום אין הוא גדר לעצמו, שיהיה צורך להגדיל המקום, אלא המקום ממילא נחשב למקום רשות היחיד, זה נעשה ע"י הגדרה למה שהוא בסיס המקום, וזה הרי בקרקע. והרי בקרקע אין גדר היקף כלל, אלא רק גדר מחילות, וע"כ קרקע שיהיה לה מחילות, הרי היא קרקע הנחשבת מקום אחד. לך לגבי רשויות לדבנן דבעינן שיהיה המקום מקום שימוש, אין זה גדר בקרקע אלא גדר במקום, והרי שנטרך שיגדר המקום כך. וזה גדר היקף. וכיון שכן הרי שיש גם הבדל ביחס למה יחשב דבר הנעשה לשם מקום. לגבי מקום שימוש הרי גדר המחילות הוא היקף, וכיון שכן כל המחילות פועלות יחד להגדיל ההיקף, וע"כ בביטול ההיקף, היינו, ע"י פירצה, ותיקונה, יש להגדיל את המקום. לך לגבי דין התורה לא יועיל הגדרת ההיקף כיון שאין זה דין הגדרת מקום, אלא הגדרת קרקע, וע"כ יהיה חסרון במחילה מה שאינה נעשית לשם מקום רשות היחיד, אפילו אם כלל ההיקף נעשה לשם רשות היחיד. ובזה תמצא טעם במה שאמרו לגבי כותל המוקף לכרמלית ועשאו רה"י, והיינו, לאף דע"י עשיית כלל ההיקף לשם דירה, נעשה המקום אחד לגבי דיני דרבנן דבית שאתיים וכו', בדיני דאורייתא כיון שאין משמעות בהיקף אלא מה שהוא מחילה לקרקע, לא יועיל. ובאמת אם היה נעשה כותל למוך רשות היחיד, אף אם לא היה נעשה לשם דירה, היה מועיל להגדילו עצמו כרשות היחיד (שיהיה מחילה לקה שבעוביו מחילה למקום שעל הכותל), דאחר דהאי מחילות לקרקע עשויות הרי משמעותם היא ביחס לכל, ומה שנחשב כלל המחילה הגדרה לכל דהאי קרקע, וקרקע כיון שלידיה חלויים ע"י מחילה נחשבת נפרדת, ורלויה להיחשב מקום לרשות היחיד, והיינו, דהאי מקום הוא

השוואת היקף דאורייתא לדרבנן בכותל - כותל המוקף לכרמלית ועשאו רשות היחיד מן התורה

רשות היחיד לאורייתא, לאין גדר רשות היחיד אלא לגבי חפץ. לך גדר המקום, הוא מקום במשמעותו לכל אחר דיני תורה, ולא דווקא לגבי גדר רשות היחיד להוציאה (ואולי לפילו אינו מועיל כלל להיחשב תוך לחפץ בגדרי חפץ (וכן משמע לאין גדר בבית לעניל מעשה לתוך לגבי שביתת כלים כי אין זה כלי)).

סוגיית נפרצה חצר משתי רוחותיה - קושיא מקרן זווית וביאור מחלוקת ר"י ור' יוסי

ובזה נמצא פשר בסוגיית נפרצה חצר משתי רוחותיה, למשמע לפשיטות ליה לגמ' לאאן לא איירי בגדר פירצה למחילת לא מה שהיא לוסרת כלל המקום, והיינו, שזה הרי גדר בקרקע, ובזה לא יהיה נפק"מ לגבי שתייס יותר מאחר, והיינו, מה שיש בפירצה לשתי מחילות יותר הגדרה ביחס להיקף כלל המקום, ובאמת שאין כזה מלבד במקום אחד שהוא בקרן זווית, שפירצה שם הוא חסרון בהגדרת ההיקף כולו, מכיון שאין כלל המחילות לשויות להגדרת היקף אם אינן מחוברות בחיזה לופן, וזה גדר היקף לרבנן. וע"כ שייך שיהיה בזה שבת הוליל והותרה הותרה, היינו, לגבי הגדרת המחילות כהיקף כלל המקום, להיותו מוגדר כמקום אחד. וזה ממש כמו מה שאמרנו לגבי הגדרת היקף למחילות שתי, שאין בהם חסרון להגדרת כל מקום ומקום כמקום שימוש, אלא רק בהגדרת כל המקום כאחד. וע"ז אמרו שאין זה דומה שכאן איתנהו למחילות ושם ליתנהו למחילות, והיינו, אלא לביחס להגדרת המקום כיון שכ"ה שבר לשבת גומות, היינו, שיש במקום גדר שהוא אחד מחמת ליורין שהיו בו בתחילת שבת, וממילא חשיבי מחילות השתי להגדיל את כלל המקום כמקום אחד ע"י מה שהם מוקפות לירה שהיא שימוש אחד. אבל אין זה אלא רק מחמת לאיתא למחילות, והיינו, שגדר מה שנחשב ההיקף להגדיל המקום הוא אמנם מחמת הליורין שעתה אינם, אך גדר זה כבר הוקבע במחילות בתחילת שבת, והרי הם היקף לכלל המקום. ואמנם גדר זה במחילות הוא מחמת המקום, אך כיון שזה כבר הוגדר בתחילת שבת עדיין יש גדר במחילות שהם מקיפים את כלל המקום כאחד, להגדיל את כל המקום לרשות אחת, היינו, מקום שימוש אחד, שטלטול בתוכו יהיה חסר משמעות לגבי שימוש. לך בהעדר מחילות, היינו, מה שיש גדר בכל מחילה כהיקף מחמת שהיא פועלת באחדות עם שאר המחילות, כיון שע"י פירצה בקרן זווית אין למחילות גדר אחד שהן פועלות עם שאר מחילות, וממילא אין לכל מחילה גדר שהיא היקף, וממילא אין גדר בכל המקום שהוא אחד לענין טלטול, כיון שאין גדר בכל מקום ומקום שהוא מוקף, שיהיה לו שם מקום שימוש, וממילא אין גדר במקום כמקום שימוש לירה, וממילא אין כלל המקום נחשב לאחד, שאין הוא אחד אלא מחמת שימוש אחד שיש בו, ואין הוא רשאי להיקרות משמש (לגבי שימוש לרשות היחיד). ותרתה שחסרון זה הוא כמו מה שאמרנו לגבי חסרון להוקף לשירה, אלא שאמר ר' יהודה לכיון שהיה במחילות שנותרו גדר כזה בתחילת שבת, היינו, שהיה בהם כדי שיחשיבו הקרקע למקום אחד, ועדיין יש מחילות לקרקע, הרי כיון שיש כזה גדר בקרקע, אף שאין לו להועיל בלי שאר מחילות, די במחילות הנותרות (היינו, מחילות קרקע דאינא לאורייתא) להתיר. לך ר' יוסי סבר שאין זה גדר כלל ביחס לשבת זו, אלא זה גדר כללי לכל השבתות, שיחשב המקום מוקף. וע"כ זה רמי למה שאמרנו בקרפף, ולא יועיל בלי שיחשבו המחילות שוב.

גדר מקום ומחיצות בסוף מבוי - חילוק פתח דאורייתא מפתח בהיקף דרבנן בקרן זווית

והנה מצאנו שמקום שהוגדר כמקום אחד למקצת זמן, אף שיתבטלו מחילותיו הגורמים שיהיה נחשב מקום אחד, ומצאנוהו בדין סוף מבוי, היינו, לגבי מה שנחשב המבוי מתוקן ע"י קורה או לחי בפתחו, ואף שעתה נפרצה בו פירצה שיש בה כדי להחשיב את המקום בו מונח הקורה, אלא רצוי להגדיל את המקום, משום דשבקי פתחו, ולא חשיב קורה שבפתחו הזה קורה להכשיר המבוי. וע"כ היה שייך להסתפק אם כוונת ר' יוסי דאף כאן יש לו להועיל גם לשאר שבתות, והיינו, שיש לדון שם הוא גדר במקום או בקרקע ובזה יובדל גדר פתח במחילות לאורייתא, לבין דין פתח בהיקף לרבנן, והיינו, דבדינא לאורייתא, להמחילות לקרקע הן, ות"כ מאי לאמרינן להוי כפתח (במשנה לפ"ק), אין הכוונה מה שפועלת המחילה יחד עם הפתח להגדירם כהיקף רצוי, אלא ביחס לקרקע, דכיון שאין במקום נפרל חסרון בפתחים, אף במחילה לקרקע, והיינו, מחילת לא המסויס, יהיה גדר

מחילה על כל לד דקרקע לף לי ליכא מחילה. לאבל בדיני מחילות לרבנן שיש במחילות מה שהם פועלות יחד מכל הצדדים, וגדר פתח בהם יהיה שהוא פתח בכל ההיקף. וע"כ לס יהיה חסרון בפתח מה שהוא בכל ההיקף, לף שלא יהיה חסרון לגבי מחלית לד לאחד, לגבי לין לרבנן יחשב לפיללה. וזה הגדר נמלאהו בקרן זווית, והיינו, לאף שיש לנו לדון על המקום בעל המחילות בנפרד (וכזה ביאר החזו"ל מה שיש בזה חסרון אפילו בדין לאורייתא לגבי ג' לו ג' מחילות), לאבל לגבי לין לרבנן הרי הגדר הוא בהיקף, וכיון שכן הרי יש משמעות לכותת המחילות יחד, וזה יהיה גדר פתחא בקרן זווית ללא עבדי לנשי, לאבל לגבי לינא לאורייתא לין כלל משמעות בקרן זווית, כיון שאין המחילות פועלות יחד בהיקף אלא ביחס למקום, וע"כ זה לפשר שהוא יהיה לתרי לנפי, היינו, שיהיה גדר המקום כרמלית מן התורה, כיון שאין לפתח זה גדר לגבי מחילת לד לאחד, ומאידך יתכן שיהיה לו גדר היקף לגבי לין לרבנן. וזה גדר מבוי כשר שהזורק לתוכו פטור (שהיה הו"א לר' יהודה). ולו"ק)

ביאור חילוק ר' יצחק בדיורין - דיורי בני חצר בחברתה תלויים בפתח שביניהן לעירוב

וכן לאיך מה שחילק ר' יצחק להתם לאיתא לדיורין, והיינו, לאף לע"י פיללה לשתי רוחות לין בכותת המחילות גדר להיות היקף, להגדיר כלל המקום להיות לאחד, לאך כיון שגדר זה הוא להחשיב לת המקום כמקום שימוש לדיורין, שהוא לאחד מגדרי השימוש, ל"כ כיון שדיורין עדיין קיימים, ויש במחילות גדר שהם היקף לכלל המקום, ממילא הרי זה כמו גדר מה שמועיל במחילות שתי. לאבל לדעת ר' יוסי יש לומר כדלעיל, והיינו, דכאן יש משמעות במחילות יותר, שהם מגדירים לת כלל המקום להיות לאחד, ול"כ זה לינו תלוי בדיורין, שלאחד לת כלל הדיורין לריך גם מה שההיקף יהיה חשוב לדירה, וכיון שההיקף עצמו לינו, היינו, חשיבות המחילות בהקפתן לת המקום להופכו למקום לאחד, גם רשות הדיורין לינה. לאבל לאחר שמלאנו שאף לר' יצחק יש לחלק בין מה גורמין הדיורין, יש לדון בנפתח החלון לאם יש לו לחלוק לדעת ר' יהודה דהוא קלי לף לשיטתו, והיינו, שהרי גדר דיורין שיש לבני חצר לאחת בחצר שניה שעילודו עיומה לינו דיורין ממשיים, והיינו, שאין מה שנעשה ע"י עילוד שכולם לאחד במה שיש להם בחצר מגדיל לת היותם שהם ממש שם. וכלשמרו לגבי דיורין להחמיר לא לאמרינן, והיינו, לכמו שלאמרנו עילוד פועל לצרף כל בני העילוד שכל זכות שיש להם בחצר שהיא מחמת ובכח דיורי בית, שתהיה משותפת וזה ע"י פת שיש להם במקום לאחד, להגדיל לת דיורי ביתם לגבי רשות חצר שיש להם מחמת בית, והיינו, לגבי זכות שיש להם בחצרם. לך זה לא שייך אלא לאם שייך שיהיה שימוש בחצר זו, משוייך לבית שבחצר שניה, וזה מתקיים ע"י הפתח. לך לאם אין פתח לף לאם נתנו פיתם בבית שבחצר השניה, אין בדיור שיש להם בחצר השניה להגדיר זכות שיש להם בחצר זו. ולאמנם כיון שהיה פתח ביניהם וכבר נתערבו לף לגבי חצרם, יש לומר עתה שנסתם הפתח ושיש לומר שאין בזה להגדיר זכות שיש להם בחצר שלהם שיהיה משוייך לחצר לאחת. וכיון שכן הרי שבטל עילודם, שלא נתערבו בני החצר לאחרת עם זו, אלא במה שנתערבה זכות שיש לרשותים בחצר. ולאמנם לגבי עילודם של בני החצר השניה עצמם יש להתיר, כיון שעילודם בחצרם, לאבל לגבי עילודם עם בני חצר שניה, אין להתיר. ויש בחסרון הפתח שתי משמעויות, האחד, הוא מה שבלעדי הפתח יש כאן שתי רשויות. והשני, מה שבלעדי הפתח אין כאן עילוד. ובזה שלמר רב הונא שבת הואיל והותרה הותרה, הרי מבואר לס"ל שיש בסתימת החלון חסרון בהיותם שתי רשויות, אלא לכיון שהותר ונחשב שתי החצרות לרשות אחת למקצת שבת הותר לכל השבת, וכמו שביארנו לעיל, היינו, לף שיש במחילות הגדרה לגבי רשות שתחשב למקום אחד, וס"ל לרב הונא שיש בזה חסרון במה לליתא למחילות, וכן היה לומר שיש חסרון במה שנסתם החלון לליתא עתה למחילות המגדירות כל חצר כמקום אחד, כיון שאין זה גדר במחילות אלא במקום לבד לאוי היתר שנעשה בתחילת שבת להגדיר שתי המקומות כרשות אחת, להיחשב לכל השבת כרשות אחת.

חצרות כרשות אחת חרף מחיצה - רשות הבית בחצר לבדה תלויה בקיום פתח או חלון

ומעתה יבואר שייכות רבי לגדר חצר לף בלא שכלל למינטר, כי אין צורך בגדר תפיסת מקום לחצר, אלא רק למה שמקום להחשיבה

שימוש אחד לחפצים הנכנסים לה, וכיון דסבר שיש בסתימת המקום להחשיבו לף בתקרה שאין בה גדל ביחס לרשות. יש לסבור זה גם לגבי מחילות חילוניות לף שלא במקורה. ונמלך חילוק לחלק משבת להוא למינטר לף לרבנן דס"ל דלא מהני לוויר מחילות, ובילוכו שאין גדל לשויות לשבת משום שימוש להינוח חפצים, לאלא משום תשמיש לאדם הרגיל והיחיל, ואין גדל חשיבות במעשה הולאה משום גדל שיש להינוח חפצים בזה יותר מזה, אלא הרשויות חלוקות לעצמם מסיבתם, והולאת חפץ החשובה הוא מחמת לותה הסיבה כלמור. ולא לנו חכ' ורבי אלא במה שיש במקום חפץ להחשיב המעשה, אבל לגבי חלר כיון שגדלה הוא משום למינטר, ואין זה מעשה להמקנה בחפץ אלא מעשה להמקום והמקום חשיבותו מחמת מינטר הרי מינטר.

ובזה יהיה ההבדל בין מחילת רה"י ומחילת רה"ר שמחילת רה"ר אין לה משמעות רק בהיותה גבול. ובזה יהיה גם ההבדל בין שבת וסוכה לגבי מחילות ניכרות שיש בדין מחילת סוכה מה שאין בשבת, דולאי ביחס למחילה כהגדלת קרקע עלמה שתהיה נפרלת, ובלי שם מקום, שוו ליניהם. אלא שביחס למחילה כהגדלת מקום הרי יש למקום שלה ליני תקרה, ול"ל יהיה דין שתהיה גם גבול ביחס לתקרה, וע"כ לריך שתהיה ניכרת ביחס לסכך, וזה משמעות גוד מסיק. וזה יש לומר גם בגבולות רשות שבת ביחס לתל. וזה ההבדל הנמלא בין גדל פירלה לגדל בקיעת גייס, לפירלה היא דין במחילה כהגדלה למקום וכגבולותיו, וע"כ שייך שיהיה בזה דין רוב שזה ביחס למקום שהוא אחד, אך בקיעת גייס הוא דין במחילה כהגדלה לקרקע ע"י לווירה, שזה דין חיובי במחילה ועל זה לא יועיל רוב. ובזה יבואר גדל היקף לדירה, והיינו, שמדין התורה אין גוף המחילה למקום, אלא כיון שגזרו חכ' שיהיה מחילה למקום, היינו, שלף שיהיה מקום מוגדר בגבולותיו, והיינו, שאין בדין מחילות רק להגדיר קרקע ע"י לווירה, ואין משמעות במחילות עלמם לגבי המקום מלבד היותם גבולותיו, כיון שתקנו ליניס במקום עלמו, היינו, ביחס לשימוש, והיינו, שיהיה משמעות שימוש גם בהגדלת רה"י, וזה גזרת מבוי ששימושו נראה כרה"ר, וזה משמעות יותר מבית שאתיס, שאין המחילות מגדירות את המקום שאין בהם תוך. וזה משמעות כרמלית שלא תובדל מרה"ר אלא בשימוש.

סברת רב הונא בהואיל והותרה - חילוק ר' יצחק בהיפך בגדר הוצאה בנסתם חלון

אלא שעדיין היה שייך לדון לאמנם שיעור ל"ט הוא ביחס לשימוש לאדם, אבל אין שטח של ל"ט על ל"ט הרי זה כבר אין בשטח הקרקע. ולאמנם ביחס למקום הינוח אחד שייך לומר שהרי הוא מתאבד לשאר הקרקע משום שראוי לשימוש, אך אם השטח עלמו מחולק כבר לא יועיל זה, וע"ז אמרו לכיון שאין שיעור שטח דל"ט שיעור בעצם החשיבות הקרקע לשימוש אלא בהגדרת מקום שיש בו רוחב הראוי לשימוש, כיון ששטח זה ראוי להניח עליו דבר ויהיה ראוי לשימוש, לף ביחס לרוחב הג"ל יש לו להיות נחשב אחד. ומבואר לעצם גדל קרקע לרשות (היינו לעומת לוויר) הוא ביחס להנחת חפץ ואין בו שיעור כמו שאין שיעור בחפץ. וגדל שיעור רוחב ל"ט הוא ביחס לשימוש אדם, וגדל שטח ל"ט הוא בהגדרת הקרקע כמקום. וע"כ אין זה ראוי לראוי שביחס לרוחב ל"ט הוא לראוי מקום לתלי בית מילי, וביחס לשטח קרקע הוא ראוי ע"י שיניח שם חיזה דבר וישתמש.

הוכחת הריצב"א מנסתם החלון וקורה - רשות אחת בפתח מול רשות אחת הצריכה מחיצה

אלא יש להקשות לכיון לשף ר' יצחק לשפסק דס"ל כר' יהודה לא התירו אלא לווקא לאותה שבת, אבל לא לשבת אחרת, ובהכרח יש לו להוכות בדין הוחיל והותרה לגבי מחילות לנסתם החלון, ושם כן ליכא הוכחה מהא לאמר דב הונא כיון שהותרה. ויש לומר דמה שמועיל לר' יצחק כיון שהותרה הוא רק ביחס למחילות המגדירות ליורין ע"י ליורין, והיינו, דהאי מחילות לניטל קורתו, אין הס מחילות לעצם הגדרת המקום כאחד, כלגבי אין לאורייתא, אלא לגבי מה שנחשב המקום משמש כאחד, וזה גדל ליורין, והיינו, לכיון שגדל האי מחילות הוא לגבי הגדרת שימוש דליורין (היינו, הולאה וטלטול הג"ל), והרי ליתא לליורין, יש לומר על זה הוחיל והותרה. וכן הוא הגדל בנסתם החלון, לכיון לגדל האי פתח הוא רק לגבי הגדרת ליורין, יש לומר על זה הוחיל והותרה, היינו, דמה שמגדירות המחילות ליורין, לכיון שהותר למקלת שבת

יישוב הקושיא אשיטת ר' יצחק - מחיצות המגדירות ליורין לעומת מחיצות המגדירות עצם מקום

הותר לכל הקצת. לבד במקום שיש בליורין הגדרה לגבי עצם הגדרת המקום, וכמו בנילון למחילות שתי לין לומר. ולפסק זה דייקה הגמ' מלשון הואיל והותרה, היינו, ללשון הברייתא לכל שנאמר יש לומר שהוא גדר בחיסור הולאה ובלרבנן, היינו, מה שיש בו

משמעות שימוש, וזה לתי שפיר לפילו לי ליורין גורמין. לבל לשון לרב הונא לקצת הואיל והותרה יש בו משמעות לגבי הרשות עלמה, ולמ"ד ליורין גורמין זה ליתא. ושפיר יש להוכיח לר"ה הוא הוא לומר לקצת גורמת, והיינו, לגבי שם הרשות.

ג. מחלוקת רב ושמואל בכותל שנפל וכלי בית וכלי חצר

מחלוקת רב ושמואל בכותל שנפל - דעת רש"י שלשמואל שבת הואיל והותרה שרי לאפוקי

והנה לאחר כל זאת יש לנו לבאר גדר מח' רב ושמואל דהנה מלאנו לשף שמואל פסק כר' יוסי לגבי ניטל קורתו, והיינו, דהוא ס"ל דלא לאריכין הואיל והותרה לגבי מחילות אף במקום לאיתא לליורין. ויש לנו לדון בפסק שמואל אם הוא מקום שם"ל כרב הונא דקצת גורמת, אך לא לגבי מחילות. או מקום שם"ל כר' יאחק. והנה בגמ' הובאה מח' רב ושמואל לגבי שני תאילות שעירבו כל אחד בנפרד, ונפל כותל שביניהם, לרב שבר לאין מטלטלין בו אלא בד', ושמואל שבר דזה מטלטל על עיקר מחילה וזה מטלטל על עיקר מחילה. וכתב רש"י בדעת שמואל שם"ל שקצת הואיל והותרה, ושרי לאפוקי מבתים לאחילות, וכיון שכן מותר אף לטלטל כלי בית ואחר יותר מד' אמות על עיקר מחילה, וכלי אחר אף לאחר השניה. והנה גדר הואיל והותרה לרש"י משמע שהוא לגבי היתר הרשות, והיינו, שנתקצה, מאחר שמותר לטלטל כלי אחר לאחר אחרת, הרי יש לגזור על טלטול כלי בית, כיון דהוי אחר אחר לגבי כלי אחר. וזה אמר לכיון שהותרה הולאה מבית לאחר אין לגזור על כלי בית, ואמנם מבואר שם"ל לרש"י שאין איסור בטלטול כלי בית שכבר יצאו לאחר שאינה מעורבת, אלא דכאן כיון שאסור להוציא מאחר לאחר, והרי זה אחר אחת, יש לומר דהאי אחר והאי אחר אסרי אהדדי לגבי כלי בית. וע"ז אמר לכיון שמותר להוציא מבית לאחר מקום הואיל והותרה, אין לאסור גם טלטול כלי בית באחר על עיקר מחילה, והיינו, דמשמע ברש"י שהואיל והותרה, היינו, שנאחר שם רשות נפרדת להאי אחר לגבי כלי בית והולאה מבית לאחר. וזה כמו שאמרנו לעת רב הונא.

ביאור דעת רב באיסור כלים - אין הואיל והותרה לרב ונאסרים כלי בית וכלי חצר

אלא לא"כ הרי ליש להקשות להא קיימ"ל כהא לאמר ר' יוחנן שאין עקירה חשובה עקירה להתחייב אם לא עקר מלכתחילה ע"מ להוליא, ולכאורה לדברי ר"י שייכים גם כאן, לכיון שלא עקר ע"מ להניח או על כל פנים שלא התכוון לכך, למה יהיה לתי לידי חיוב אטאת, ומשמע שאף ר' יוחנן מודי שכיון שהתכוון להוליא אף אם לא חשב להניח אין זה חשוב בעקירה.

שתי מחלוקות בהואיל והותרה ואסרי - קושיא לדעת רב ממ"נ בין כלי בית לטלטול

וקרקע זו משמעותה היא בשטח המקום, יען כי אין משמעות בקרקע כמלידת השימוש מלבד בפני שטחה. וע"כ יהיה שטח מקום גדר לשון זו, ובידוע שאף אמנם וכמש"כ שיעורי השטח אינם מוכרחים להיות בגדרי שטח עלמו, והם זה כגדרים כמותיים ביחס למשמעות לקרקע עלמה, אך עצם משמעות קרקע מוגדרת ע"י שטח, היינו, שאין קרקע הוא בכל נקודה ונקודה בשטח, וככשנגדיל גודל שטח הרי מוכח שיהיה לכל נקודה ונקודה גדר קרקע בפני עלמו, וכמש"כ הרי משמעות זו של קרקע היא בפני שטחה. ואף שיהיה השטח חלק מגוף עבה אין זה שייך לגדר קרקע כי קרקע היא פני השטח לבד, ומשום כך גם היותה נפרדת ומאוחדת תיבחן ע"י גדרי שטח, וזה אף שאין לשטח זה לבדו עמידה במלילות.

חילוק בין טלטול כלי בית לחצר - לשון המשנה בר"ש בכלים ששבתו בתוך הבית

דין המתייחס לגידול המקום שתחת התקרה ע"י ההבחנה של סיום המקום בסיום התקרה, ואין זה בשונה מדין גוד לחית הוא אין הנובע מכוח הגדרת התקרה על המקום שמתחתיה, ושבכוחה זה קלות התקרה נעשות למעין מחילות מגדירות לכלל המקום. ועל כן אין בקיעת גדייס הפולשת מחילות מקלקלת אין

זה, שהוא חל מכח ובכלל המקום. מעתה שבת. כמעשה הוללה. במחילה ועל זה לא יועיל רוב. זה לימנו קצה לזה הגדר בכל חלר מעורבת, לגבי כלי בית חציבת רשות נפרדת, ולגבי כלי חלר חציבת רשות אחת (וזה לשון המשנה לר"ש לכל החלרות רשות אחת לכלים שבתוכו בתוכם, ולא לכלים שבתוך הבית, ללא הוי רשות אחת לגביהם, ואיכא לרשות כלי בתוך הרשות), ועתם מה שנפרלה לחלר אחרת, לימנו קלקול ביחס לטלטול כלי בית, וזה לא היה קצה לרש"י אלא שנתקצה לכיון שעכשיו בתים של החלר השניה פתוחים לחלר זו, יש להם לאסור על החלר כמו בכל חלר שלישה מעורבת. ואף שבכל חלר שלישה מעורבת אין איסור לטלטל כלי בית שהגיעו בכומתא וסולרא, זה משום שאין זימון אלא במקום החלר ולא ברשות בית שבחלר, אבל כאן כיון שיש רשות בית שהיתה בתחילת שבת, ויש בתים שלא עירבו, ואוסרים על רשות בית זה, יש לאסור לטלטל, כיון שמשתמשים ברשות בית. וע"ז אמר שכיון שמותר להוליא מבית לחלר הרי בהכרח שאף רשות בית שהיתה נותרה, ואין בתי חלר שניה אוסרים עליה (וכאילו בטלו רשותם), וע"כ מותר אף לטלטל, משום שמטלטל ברשות זו שאין לבתים של החלר השניה שליטה עליהם, ועדיין יהיה אסור להוליא לחלק השני של החלר שבה אין להם רשות שלהם, והיינו, שהיה למעלה כאן שני חסרונות, אחד, הוא מה שנחשב חלר שלישה מעורבת, והיינו, שעתה כל החלר (או עכ"פ כל חלר לעצמה) נשלטת ע"י כל הבתים. והשני, שיש בהוללה לחלר גדר של הוללה לחלר אחרת שהרי יש כאן חלר אחרת, וזה אסור לפילו בכלי בית שהגיעו בכומתא וסולרא, ואפילו לר"י ושמואל.

והנה ממה שסבר שמואל הואיל והותרה, בהכרח לסבר שאין זה נחשב חלר שלישה מעורבת, והיינו, שאין שני החלרות מעורבות לענין כלי בית, ואף שהן מעורבות לענין כלי חלר, שאין רשות בית שיש בחלר מעורבת, ובתים שבחלר זו מושלים על חלר שלהם, וכן בשניה. אלא שעליין היה להקשות זה יש להועיל לענין הוללה מבית, שיש בה גדר שהיא הוללה לרשות בית שבחלר, אבל בטלטול לחלר כיון שנחשב כחלר אחת, הרי אסרי להדלי. וגדר אסרי להדלי הוא שאין שליטת אחד השובה להגדיל את המקום כשאמר שאם יהיו שניים תחשב שאמרת את שניהם, אלא יש בשליטה זו רק להחשיב את המקום כנשלט על ילו (וזה כמו גדר שליטת חלר ע"י בתים), וזה הרי שייך גם בחלר השניה, ויש לה לאסור על טלטול. וע"ז אמר רש"י לכיון שמותר להוליא מבית לחלר, בהכרח שיש בחלר רשות בית שאינה נאסרת, ויש להגדיל את טלטול כלי הבית כטלטול בחלר זאת. אך יהיה אסור להוליא לחלק של החלר השניה, אף שבכל מקום אין איסור לטלטל כלי שהגיע בכומתא וסולרא בחלר אחת אף שאינה מעורבת, ההוא טעמו משום שאין משמעות במקומות שבחלר כמקומות חלוקים, אבל כאן הרי אכן נחשבים לחלוקים, להאי רשות בית בחלר שהותרה, לא הותרה אלא בחלר זו.

ביאור דעת רב בחצר שנפרצה - חצר נחשבת רשות נפרדת כנפרצה במילואה למקום האסור

דבר, אם דבר הוא מה שניתן לדבר עליו, היינו, שיהיה מובחן משאר דברים. ואם נדבר על דבר מלילותי הוא ביחס למלילות, ואם נדבר על דבר כמושג מלילותי הוא יהיה ביחס להשגתו, ובחינת מה בדבר הוא לפחות כמושג, אך מה שלא ניתן לדבר עליו כמושג לינו נחשב דבר כלל, וזה יהיה קודם לבחינת הקיום שמה שאינו דבר ואלי לינו שייך בקיום כדבר, אך הדבר שייך לבחינת בחינת הקיום אם קיים הוא או לא. ובדוגמת שלנו החפץ הוא דבר והמקום הוא דבר, וכן המקרה המלוחל ביחס לדבר אחר.

נפתח פתח מבית שלא עירב - חילוק תוספת שולט חדש בשבת מנפרצה למקום האסור לה

והנ"ל שלא שמי יפילה להוללה, שאם יפילה תלוי רק בדבר היושן ושלא במעשה להוללתו, וע"כ בפשוט יושן שאין גדר ליסודו משום מעשה הוללה להמוליא שלא משום יפילת הדבר, התם שלא בעינן הנחה, אבל הוללה שהיא מעשה לשם שלא הוה שלא בעקירה והנחה. וכיון שלשון הפסוק הוא שלא תוליא בהוללה לשם, יש לשמותו להוללה שבת ושלא ליושן שקשים, וכן משמע מרש"י שם (ד"ה היו) שכתב לטומאת המוליאים לשריפה בעי הנחה, משום שכתיב ביה והוליא את הפר.

סיכום הגדרים בהוצאה וטלטול ברשות - דעת רב בגג לרבנן וביאור חצר בשני עירובים

והנה מלבד מה שכל אחד מחלקי העירוב, היינו, הלדיים מהווים בעיה בהיותם פולשים

יישוב סברת שמואל בחצר שנפרצה - רשות הבית בחצר אינה נאסרת אף דאסרי אהדדי

את השטח הגדלה יצנו מוצג שנקרא פילוס, והיינו, שבאים שני לדדים פורסים לשטח הגדלה מכיוונים המתחברים בפרילתם (המוגדל ע"י לרכי השימוש, הילוך וכו') מוגדל השטח כמפולש על ידם והנה יש לנון האם הוא מקום היות כל לד פורץ על הלד שממולו (ויש להגדילו יותר מאשר פילוח המהווה ייעותא בהגדלה אלא היא מבטלת את עצם היכולת של מקום זה להשתמש גם בשאר המחיצות הקיימות) או מקום שיש שני לדדים פתוחים והרי השטח פרוץ משני כיוונים אזי לא יקרא מוגדל מלדדיו ויו.

ולפמש"ת בגדר מלאכת הועלה שהיא מלאכת שינוי מצד לדכ"ע, ושאמנם יש לעלות חשיבות מעשה שיש בו חילוק תועלה, ביחס למה שיש בתועלה להחשיב המעשה, אבל אין זה גדר מלאכת מחשבת שהוא גדר מעשה ולא תועלה (דלא אמר הכתוב לא יהיה אלא לא תעשה). וע"כ במלאכת הועלה לף שאין למצוא בתועלתה לבר חלק בחפץ, שהרי מקודם המלאכה ולאחר שנעשית יצנו לחפץ המונח במקום, ומצוי בדשות חשובה, ולא נשתנה זה ע"י מעשה ההועלה, אבל מאחר שעיקר המעשה הוא מעשה חשוב, שאינוי מקום חפץ מכאן לכאן הוא צורך חשוב (בבחינת מוכנותו לשימוש התלוי במקום וכו'), ויש במעשה זה מחשבה, חשיבת מלאכת מחשבת, ושינוי מצד מוכנותו לשימוש התלוי במקום הוא הרי במקום עצמו, ובהיות מקומו של החפץ בו.

חצר נפרדת לעניין כלי חצר - שתי משמעויות ברשות נפרדת ובנפרצה למקום האסור לה

ד. נפרצה במילואה, הוצאה מבית לחצר, וחשיבות הבית

בירור גדרי הוצאה וטלטול בחצרות - קושיא מהיתר הוצאה מבתים בהשוואה לנפתח בית חדש

אך מלבד זה יש כאן גדר בהיתר הועלה, היינו, מה שהיה מותר להועיל מבתים לחצר זו לאחר שלהם, ומה שלכאורה היה נצו לאסור, לכיון שהחצר מקום לחב, ויש להגדיל רשות בית בכל החצר, הרי קי"ל לכל חצר נחשבת כאילו שכח לחב מבני החצר ושאין זה שווה למה שאמרנו בנפתח פתח לבית חשק לחצר, שאם אין גדר רשות חלשה בחצר, אלא שנתווסף שולט נוסף לרשות הקיימת, וזה יש לצון לף לבד יהיה מותר, שלא היה לו שליטה בתחילת שבת. אבל כאן אין הגדר שנתווסף שולט בשבת, אלא ע"י שנפרצו רשויות חצר שלהם, וכיון שיש צנו להחשיב כל רשות לעצמה, יש להתיר כמו שם, אלא לבד ס"ל אלא אמרינן הואיל והותרה, היינו, להחשיב רשות החצר כנפרצת לף בנפרצה, וא"כ הרי זה תלוי במקום, ומקום שהחצר נפרצה למקום האסור לה, והרי שהרשות האמורה עצמה נאסרת, ואסרי להדלי גם לגבי רשות בית שבחצר, וגם לגבי רשות החצר עצמה, וע"כ יהיה אסור להועיל מבית לחצר. לך אם היה ס"ל לבד לאמרינן הואיל והותרה, אז היה לומר זה לף לגבי רשות החצר, וטלטול כלי חצר. ובזה היה עדיפא על שמואל, להא ליכא למיגזר משום כלי חצר, לאף הם לא היו מותרים, אלא על עיקר מחיצה. אלא שהיה להסתפק לדעת בד אם במה דאלא אמרינן הואיל והותרה, נתבטלה רשות בית לגמרי, וכמו היכא דאמרינן מערבים לחב ואין מערבין שתים, כי אין להגדיל רשות בית נפרצת במקום שאינו נפרצ, או דילמא דהא מודה בד דכיון דליתא להאי רשות בתחילת שבת לא נתבטלה, ולף שעתה אין המקום נפרצ אלא שנאסרה. ויהיה בזה נפק"מ מבית לחצר בתוך ל"ף (ואחר העיון נראה דלא יהיה בזה נפק"מ, דכיון דהוי שתי מקומות ממילא חשיב יותר מל"ף), ומהא דתני רש"י דעת בד בהואיל והותרה נראה שזה גדר ברשות, והיינו, דמה שאין רשות בית שבחצר דאויה להתערב לבדה הוא משום היות המקום אחר, שאין לעשות שתי רשויות נפרדות בשתי מקומות שאינם נפרדות ע"י מחיצה, ולף שאין לבני חצר שניה רשות בחצר זאת, כיון שאין רשות בית בחצר זאת חלוקה במקום, אין לערבה לבדה. וע"ז אם, היינו, דאמרים הואיל והותרה, היינו, דכיון שבתחילת שבת הותרה

א. ונתבאר מדוע אינה מלאכת עלוי דבר כבורר ומבשל וכו', וזה פשוט שאינה מלאכת חידוש דבר בכותב וכו' (היינו יצירת חפץ מונח במקום) ואפשר דסותר וקורע ומוחק ומכבה גם חשיבי מלאכת שינוי. ויבואר בע"ה.

הרשות, היינו, ע"י עירוב, הותרה. לך מס נאמר למין שייך כאן כלל רשות בית, שאינה רשות אל כל המקום, ובאמת לי הוה בערב שבת אין זה מקום שאי אפשר להתערב, אלא דבני חצר שניה הוו כשכח אחד מבני חצר, מ"כ אין זה גדר אלא למרינן שבת הואיל והותרה, אלא אלא למרינן שבת גזרמת שהרי אין רשות גדר להיתר לווקא (וכמו מאי למרינן למ"ד אין שבת גזרמת ליורין הבאים בשבת מחירין), ואין להוכיח מהא דרש"י תלה היתר טלטול לכלי בית על עיקר מחיצה לשמואל, דמה שמותר להוציא, דזה נשתנה לעת שמואל לאיכא לרשות בית בחצר, דהיינו, שכיון שס"ל לשמואל למותר להוציא, בהכרח לאיכא לרשות בית בחצי החצר, ומ"כ בהא מטלטל, דזה אינו, לדרש"י שרי לטלטולי כלי בית בחצר שאינה מעורבת, וכן מוכח לכתב רש"י לבתים לסדי להו, ואם מקום חצר שאינה מעורבת אין זה גדר בבתים לחצר אחרת, אלא במה שאין כאן רשות בית דילה. ובהכרח לכוונתו לכיון שלגבי כלי חצר הוי רשות אחת וכאל חצר משווינן ליה, אם כן הוי הלי חצר לסורה ע"י בתים שפתוחין לחצר, ולאו מקום להוי כנפרצה למקום החסור לה, אלא מקום שאין לחלק טלטול מקום אחד (וזה בשיטתו שאין חסור טלטול כלי בית בחצר אחת, דהכל מקום אחד), וע"ז אמר לכיון שמותר להוציא מבית לחצר, ואיכא רשות בית בחצר המותרת, גם כלי בית אלה נחשבים ברשות זו. ויש בזה טעם להגדיר טלטול בתוך החצר, כטלטול רק בחלי החצר, כיון שיש בו רשות בית וכלי בית משמשים לבית, הרי שיש להגדיר שימושם ברשות הבית שבחצר, ולא ברשות החצר ממש.

וע"כ יהיו כל חלקי קרקעות אחד לגבי זה, ויש במדילת מרחק לכלול כל חלקי הקרקעות, ואלף בזה ואלף בזה יהיו אחד לענין מדילת אלפים, וע"כ כל שיש להחשיבו כקרקע יחשב לענין זה, אבל במקום שאינו אחד מרבעה, ואין הוא מוגדר כקרקע לעצמו, יש לדון אם נחשב כנ"ל לענין מרחק אלפים, ואם יהיה בתוך עשרה לא מיבעי לן אף שאין הוא קרקע לעצמו, כיון לגית בית ד"ט הרי הוא ברשות לקרקע עולם, והיינו, אלא לגבי רשויות כל שגבוה ג' כבר אינו נחשב חלק מקרקע שלילו, הכא לא הוי חלוקה, וכמאנ"ת לחלוקה הנ"ל אמובה רק לגבי הגדרת רשות דקרקע שהוא גדר מפריל, היינו, להחשיב קרקע מסויימת, שאין גדרה רק קרקע, אלא ביחס לרשות אחת, ויש בגובה ג' להפריל. אבל לגבי קרקע כללית, וביחס להגדרה שאינה תלויה בקרקע שנלטרך להגדיר חילוק קרקעות, אין בגובה ג' כלי להפריל, ויחשב כחלק מהקרקע (והוה כמו עמוד תשעה), וכן הוא בתחומין, שאמנם גדר תחומין הוא ביחס להליכה, ובאינו רחב ד' אינו חשוב מקום הילוך, אבל הלי אין אנו לריכים להגדיר מקום הילוך, אלא הילוך שיש בו התרחקות ממקום, אלא לכיון שאף מקומו, היינו, נקודת שביתתו שממנה מודד לאלפיים הלי היא בקרקע, יש לדון אם דבר שאינו קרקע ואלא רשות קרקע, יש לו יחס מרחק לקרקע הנ"ל. וכן מי שאבת במקום כזה, אם נחשב שביתה לגבי תחומין שנחשב מרחק לאלפיים מנקודה זו.

וכן יתחדד לנו גדר במה שיש בהוצאה מבית לחצר יותר מבאשר מקומות, דאמנם כמו שאמרנו יש גדר שימושי בהוצאה שהמקום הבני משמש את הרשות הרשאונה, לך בהוצאה מבית לחצר שלו יש גדר שמשתמש ברשות של חצר, והיינו, לכיון שבימוש דיורין לבית חשוב יותר לגבי חצר, וכיון שכל אם רשות לאיכא לחצר הוא מקום בית, יש בהוצאה מבית לחצר, לא רק שהבית משתמש במקום חצר, אלא שהוא משתמש ברשות החצר (וזה מלבד מה שיש בחצר רשות בית, שמקום חצר עלמו מאחר שיש בו שיעבוד לשימוש הבית, יש בו רשות לבית, למשמעות רשות זו בחצר, אין הוא גדר בהוצאה עלמה, שאין הוצאה שהיא שימוש אלרעי לאויה להגדיר רשות, אלא הוא גדר מוקדם במה שהחצר מוכנה לשימוש הבית, והוא חל בתחילת שבת בכבל רשויות לשבת), ויש משמעות בהוצאה מבית למקום דיורין שהיא משתמשת ברשות, ואף שגדר הוצאה בכל מקום הוא במשמעות מקום החפץ, כי אין משמעות למקום לגבי החפץ אלא מקומו, היינו, ל"ט שבהם הוא נמצא, וגדר הוצאה הוא שינוי משמעות במקום החפץ, היינו, ל"ט אלו יש להם משמעות שונה בהיותם חלק מרשות זו, מבהיותם חלק מרשות אחרת, (וזה הלי

חידוד גדר נפרצה במילואה ברשות - קלקול עירוב המקומות ההופך את המקום לכרמלית דדבריהם

תוספת בהוצאה מבית לחצר השותפין - המוציא מבית לחצר משתמש ברשות החצר עצמה לשבת

יש גם בהולאה לרשויות מלרבנן). אבל לגבי שימוש לבית גדר ההולאה הוא בכל הרשות, היינו, שבבית החפץ היה ברשות הבית, ובאהל הרי הוא ברשות האהל (לכיון שיש בבית גדר שאהל מקומות משמשים לו הרי הרשותו, היינו, מוכנות מקומו לשימוש, יש בו גדר גם במה שאהל מקומות משמשים לותו, וזה גדר רשות ביחס לאהל לרשויות, וכמו מה שחפץ תופס מקום שימושו (ר"ן), גם רשות בית תוספת מקומות המשמשים לותה, וזה כמו משמעות של בעלות, ואין בו חסרון של מקום, דכמו שאין לדם לריך להיות כל רגע במקום בכלי שימשך לותו, אלא די בזה שהוא בעלים שלו שנחשבו משמשו. כך בית כיון לף שאין מקום האהל אחד עימו, נחשב כמשמשו). וכיון שכך יהיה משמעות בכל בית בנפרד במה שהוא משמש את בעליו, וממילא במה שיש לבית רשות באהל, ואם יהיה מותר להוליך מבית לאהל השותפים בהברה שזה מקום שיש באהל רשות בית זה.

חשיבות הבית מבח קביעות שימושו - הבית משמש עיקרי ושאר משמשים משמשים אותו בתדיר

ותהיה משמעות הנ"ל נוגעת בנידונים האמורים, בזה עשה הולאה באהל שיעור וזה באהל שיעור פטור, לף שיהיל שעשאם אין לריך שיעשה במעשה אחד, שהרי בכתיבה אין שייכות בין כתיבה לאות אחת לכתיבה לשנים, וכן בהולאה הוליך אהל שיעור וחזר והוליך עוד אהל שיעור חייב, שאין אהל שיעור חסרון במעשה אלא בהולאה, אלא נחשב זו מעשה מלאכה, כיון שאין הוא מביל להולאה חשובה, לחסרון זה הוא באדם שמעשה בעל הולאה כזו אינו חשוב לו כמלאכה, וכיון שבסה"כ עשה הולאה חשובה, הרי שלף מעשה שעשה באהל השיעור הוא חשוב בגלל ההולאה הסופית, ויחשבו שני מעשיו למלאכה אחת, ואם אכן הרי שאין עשיית מלאכה בשני מעשים חסרון בשם מלאכה, ות"כ לפילו מעשה באהל שיעור נחשב מעשה, וע"כ אם השלים לשיעור חשוב חייב, לפילו שאין כל השיעור נעשה על ילו, וכמו בהשלים אות אחת בספר, כי גדר שיעור הוא גדר בחשיבות המעשה להיחשב כמלאכה, והרי אהל מעשה כזה חשיב כמלאכה וחייב.

גדר כלי בית ומשמעותם לפמשנ"ת - כלי בית ביחס לרשות המיוחדת ולא למקום חפץ

ומעתה יבואר גדר דין כלי בית, והוא לכיון שיש משמעות בבית יותר משאר משמעות שיכה, ממה שהוא מקום של חפץ, שבשאר מקומות המשמשים את האדם, כיון שאינם עשויים לשימוש תדיר כמו בית, אין גדר בשימוש למקום חפץ יותר ממה שמשמש לאדם, ויש בחפץ יותר משמעות במה שהוא משמש את האדם ממה שהמקום משמשו. וע"כ יהיה גדר המקום כגדר החפץ, ויהיה גדר במקום חפץ כמקומו. אך בבית כיון שמימושו חשוב ותדיר יהיה גדר בחפץ עלמו, שהוא משמש תדיר כשהוא נמלא בבית משהוא נמלא במקום אחר. וזה ממש אותו גדר רשות שיש לבית, היינו, שהיא חשובה להגדיר את האהל ושאר רשויות כמשמשות אותה, משום חשיבות שימוש שיש לאדם במקום בית משאר מקומות. וכיון שאין זה נוגע לבית כמקום חפץ אלא כמקום שימוש תדיר, יהיה גדר כלי בית גם ביחס לגדרי רשויות, היינו, שהם משמשים שימושי בית. וע"כ לא יפוג טעמן לכשיגיעו למקום אחר, אם יש במקום גדר שהוא רשות דיורין, דאין מחיצות חולקות רשות דיורין אל מקומות, ושם כלי בית שיש על חפץ זה הוא ביחס לרשות בית.

הוצאת כלי בית מבית לאחר - באחר יש לכלי בית משמעות שמשמשים את הבית

וע"כ יהיה גדר בהולאת כלי בית מבית לאהל יותר משאר כלים, לף שרשות בית חלוק מרשות אהל, ויש משמעות בהולאה מבית יותר מהולאה מרשות לרשות נפרדת, לף בשאר כלים, אך בהכנסה מאהל לבית בשאר כלים לא יהיה גדר מלבד מה שהם שני רשויות, אבל בכלי בית כיון שגם באהל יש להם משמעות שהם משמשים את הבית, יהיה זה כמו מה שכתבנו בהולאה.

איסור טלטול במקום פטור בדרבנן - יישוב דעת רע"א לאסור טלטול כלי בית במלוא נימא

ובזה יבואר מה שמלאנו שאפילו במקומות שאין בהם גדר מקום שימוש באחץ, יהיה אסור לטלטל, והיינו, מקום פטור, לף לגבי רשויות לאורייתא מקום פטור בטיל להכא ובטיל להכא, והיינו, שאין הוא בגדר מקום לעלמו, שאין בו שיעור מקום חפץ, ואין הוא נספח לף רשות בגדר חורי רשות היחיד (שזה נספחות של מקום), וזה משום שאין מלאורייתא גדר באחץ לגבי מה שהוא ברשות הרבים או ברשות היחיד, אלא כל גדרי הולאה

הם ביחס לשימוש האדם, וע"כ גם חפץ המונח כראוי כיון שאינו מונח על מקום ד"ט, אין נחשב מונח ביחס לשימוש האדם, וכן יהיה גדר רשות, שאין שייך גדר רשות על מקום שאין הוא ראוי לשימוש האדם בחפץ, ואף שחפץ מסויים זה ינוח עליו כראוי. וע"כ גדר מקום שאינו מקום חשוב יתבטל לגבי רשויות, וגדר ביטול להכא, היינו, ביחס למה שאין זה נחשב שהוגיע, ואף אם יחליף אין נחשב שהכניס, ואף שאין החפץ נח במקום הראוי לבטל ממנו עקירה. לך זה אינו אלא רק ביחס לגדר מקום חפץ, שיש בו חסרון לקרקע, וממילא חסרון מקום קרקע חשוב, לך רשות עולה על הרקיע, ואין בה חסרון לקרקע, וגם לווירה חשוב רשות, וכ"ש קרקע פחות מ"ט, וביחס לכלי בית שיש להם גדר רשות, לא יהיה גדר ביטול להכא ולהכא גדר מבטל. לאין גדר הולאה שלהם במקום אלא ברשות, ויהיה זה גדר שליטה (ברשויות לרבנן כלאמרן הוא גדר שיהיה המקום ראוי להיות רשות, ולא רק מקום. ואף למקום גבוה ואינו רחב ד"ט אינו נחשב מקום לחל ומקום בכלל אין בזה חסרון לגבי רשות, והיינו, להאי לבטלי להכא ולהכא לברשויות לאורייתא, היינו, שאין לו גדר רשות, כיון שאין לו תנאים, שלין הרשות הוא במקום. לך ברשויות לרבנן, לין הרשות הוא לין המקום, ואי בטלי להכא ולהכא, אז גדרו שיש בו שתי רשויות, וזה גדר לוויל שתי רשויות. וע"כ יהיה הגדר שהוא שולטות עליו), וכיון שאין זה חשוב להיות מקום שנאמר בו שהוא כמו חלר שאינה מעורבת לו חורבה, הרי שאין זה אלא גדר רשות, ואין לין ד"ח אלא במקום ולא ברשות (ובזה יבואר לעת רע"ח לאסור טלטול כלי בית לפילו כמלוא נימא).

חילוק גדר הבית לאדם ולרשויות - הוצאה מבית לחצר שימוש דבית ולא שימוש האדם

וגדר זה יש להבין בקל, שאמנם עשייה לכשעצמה תחשב לפילו לאלא תוללה, אבל עשייה שנאמר שיש בה גם גדר ביטול מנוחה היא רק עשייה שיש בה תוללה, שאין עניין המנוחה מנוחת הגוף, שמנוחה זו היא כאמצעי לאזור כח למלאכת שאת ימים, וזה הפך משמעות השבת שהיא תכלית, ונעשית לשם ה'. אלא משמעות מנוחה האמורה שיהיה האדם מונח, במשמעות שהוא מוכן כבר, ומנוחה זו היא היפך עשיית מלאכה שהיא לעשות משהו תכליתי, שיהיה התוללה הגלית התכלית, והעשייה לותה לאמצעי. וככל שתהיה התוללה חשובה, כך תחשב העשייה לותה היפך המנוחה בשבת, שמשמעותה שהאדם כבר נמלא בתכלית.

ה. חצר קטנה וגדולה, חולקים את עירובן, ורשויות שימושיות

דברי רש"י באיסור בתים בקטנה - נפרצה במילואה מול דיורי חצר אחת בחולקים עירובן

והנראה בזה לפף שאמרנו שאין גדר תקנת חכ' בחיסור החלר ע"י שיכת הגוי, הרי לכאורה אין גוי הלר בבית שער לוסר, והיינו, לפף שגדר החיסור הוא בחלר, אין משמעות חלר בלי בית, והיינו, שכמו שכתבנו אין הבדל בין יקרלל לגוי לגבי קנייני החלר, והחלר משעבדת לביתו, אלא לאין החשובה לשכת ברשות, וממילא אין להגדיל את רשות החלר ברשות ביתו. ותקנו חכ' שכשתהיה רשות חלוקה מחמת יקרלל, יחשב קנייני החלוק בחלר לף לגבי הרשות. ואמנם לא יועיל עירוב בגוי משום שאין לשותו בחלר מחמת רשות ביתו, לך ולאי שקניינו בחלר הוא לגבי ביתו, וכשיהיה בביתו מי שרלוי שיהיה לו לירה, גם רשות שתקנו חכ' בחלר תהיה מחמת לירת

רק לגבי רשות החצר, אם נתערבו לגבי רשות זו, אין מצטרפות עוד לחלוקת שיעבודם. ולפ"ז אכתי אין הגוי לוסר ע"י רשות בית, עליין יש לערב שיעבודו, אלא לגוי אין כלל רשות בחצר, אלא הוא לוסר ברשות ישראלים ע"י שיעבודו הנפרד, וע"כ לא יועיל עירוב, שאין לו רשות כלל. אבל כיון שיש לישראל זה רשות, והרי רשות זו היא מחמת שיעבוד הגוי, ע"י עירוב רשות יתערב גם שיעבוד הגוי. ויש"ל זה פועל במעשה עירוב בשני גדרים, דרשות שמערב לותה היא מחמתו, אך חלוקת הרשות היא מחמת שיעבוד הגוי. וע"כ יש ללמוד ממה שמערב, לגבי אכילות, שאף שמערב רשותו אין בזה לערב השיעבוד אלא אם יש לו יכולת להגדיל גם שיעבודו של גוי, וכיון שמערב, בהכרח גם יש לו להאכירן ויש ללמוד מזה לחיובתו, אלא גרעה בליור שיש לה בבית בעלה מאכילו ולקיטו.

ובזה יבואר גדר לחולקין את עירובן, ומה שנתחדש בדברי שמואל להחולק את עירובו אינו עירוב, יותר ממח' ב"ש וב"ה לגבי שני בתים. וזה כמו שביארנו בגדר עירוב מה שכולם לריים, והחצר מיוחדת ומשועבדת לבית אחד, ורשות כולם שווה בו, לענין שימוש לבית זה, וממילא מתערבים בכל רשות שיש להם בחצר, שיחשבו כמושל אחד. ואם שמו העירוב בשתי בתים הרי אף אם יועיל לאחד כל קבולה לעצמה, עליין שולטים בה שתי שליטות נפרדות כמו בעירובן, אבל אם שמו בבית אחד, אלא שחילקו, הרי שאינם הוה כאילו כל החצר רשות לבית זה, אך לא הוה כולם יחד בשליטתם, ואינם ביחס לבית זה אין נפק"מ שהבית מאחדם ככל דייריו בית אחד, אך אינו מועיל להגדיל גם רשות שיש להם מחמת בתיהם הנפרדים כמחמת מושל אחד, כיון לא נתערבו הבעלים, ועליין מושלים על החצר בנפרד ע"י בתיהם.

גדר חולקים את עירובן לשמואל - הנחת עירוב בבית אחד בחלוקה אין הבעלים מתאחדים

והנה גדר הרחקון החמור לשתי בתים אינו רק בחצר אחת, אבל בשני חצירות הרי אין לבני חצר זאת בית בחצר שניה שנאמר שיהיו מושלים על שימושי בית לחצר זאת. ולכאורה גם בגדר השני אין להם לאסור, כיון שאין צריך לעירובם, וכדאמרן, שאין מוסרים אלא ע"י בית שיש להם, שלא הועיל לו העירוב. וזה יבואר ע"פ הגדר השליטי שאמר שמואל במקפיד על עירובו, דהנה כיון שכולם בכלי אחד, הרי היה להועיל, שהרי נשתתפו, אלא שיש לאחד הקפדה על אחד מסויים שלא יאכל. ובאור מה שזה חסרון בעירוב הוא שהרי עיקר מה לעביל עירוב הוא עירוב הבעלים ולא הבתים, והיינו, שאין גדר החלוקה אלא מצוה חלוקת הזכות שיש לכל אחד מחבירו, וכיון שזכות כל אחד להשתמש בכל כולם הוא מה שיש לו שיעבוד על חלק כולם, הרי שיש בהשתמשותו גדר שיעבוד על כל אחד, שלולי השיעבוד היה לו שלא להשתמש מצוה שמשתמש בחלקו של זה. וא"כ אין זה סתם השתמשות בזכות שלו, דבהאי זכות לא הוה חלוק מחבירו, ולא היה להשתמשות מצותפת כזו לחלק הרשות. וע"כ יהיה גדר בעירוב בכל אחד, ועם כל אחד, ומקפיד שפילו על אחד הוה חסרון בעירוב, מה שצריך שלא יהיה השתמשותם סיבה לחילוק הרשות (וסבר ר' חייא לכיון שנשתתף עם כולם בהכרח שנתרצה להשתתף עם ההוא, מצוה שהשתתף עם אלו שהשתתפו עימו, וממילא מה שיאכל אצלם יחסר אצלו וכו', והיינו, שעצם ההשתתפות עם כולם יש בה להחסיר בכוחו הגפרד, אין הוא משמעות אלא ביחס להשתמשות לחיבד, שלא יהיה בהתנגדות לשיעבודו).

השלמת גדר החולק לעומת המקפיד - עיקר האיסור שימוש חלוק ברשות מבח שיעבוד הדדי

כל היה נראה לומר בתחילה, אבל יש לנו לבאר בדרך אחרת, והיינו, שאין לי במה שמקנת ד"ח לשימוש נמצאים בתוך תחום מקומו, ואה"נ כיון שאלא כמעט הוה ליה לקנות מקום, אלא היינו טעמא דר"ח לס"ל שבהיותו תוך שתים יש לומר שמקומו על גבול תחומו ובטיל לגבי מקומו לתחום, וע"כ כל עוד נמצא בשתים אלו יש עליין לומר שאין לו לקנות שהרי הוא בתוכם, אבל כיוצא משתים וקונה בשלש הפסיד התחום.

איסור שתי חצרות הפרוצות ברש"י - הגדרה כחולקים את עירובן ולא בדין שני בתים

וכמו שאמרנו בשתי חצרות אין שייך שיאסור בן חצר זה על בין חצר אחרת, אבל כיון שיש פילה ואין לייריהן חלוקים, יש משמעות בהשתמשות בן חצר אחת בחצרו, מה שזה חצרו שלו ולא חצר של שני (וזה בהצטרף מה שביארנו שיש בשימושי בית יותר משמעות חילוק, כיון שזה זכות לבית). ולפ שיעבו

כל חצר עירוב, ויהיה שימוש כל בני חצר לחת מעורב, עליין יהיה משמעות בהשתמשות כל קבוצה שזה שימוש בחצר שלה ולא של חבירתה. וזה מה שכתב רש"י להוה כחולקים את עירובם, ולא כשני בתים, דשני בתים אין הוא חסרון אלא בחצר לחת, משום שאם יועיל הוה כשתי רשויות בחצר לחת, אבל אין זה חסרון בחלוקות חלוקות.

והנה ע"מ לבאר יותר נקדים מש"כ במק"ח דרשויות דרבנן הם רשויות שימושיות, וגם גדר הולאה בהם הוא גדר שימושי, והיינו, מה שמועיל דבר ממקום שימוש זה למקום שימוש אחר, אם שינוי שימוש שיש ביניהם משמעותי ביחס לשימוש בחפץ. וע"כ לא יהיה גדר הולאה במקומות חלוקים אם הם רשות לחת, ויהיה במקום אחד אם אינו רשות לחת. ובילור זה הוא שרשויות דרבנן כמו בלאוריית הם גדר בקרקע, היינו, מה שקרקע זו מיועדת לשימוש, ומה שקרקע זו מיוחדת לשימוש מסויים, וע"כ גם גדרי מקום לקרקע, היינו, מה שהקרקע כולה נחשבת לאחת הם במושגי שימוש, וע"כ יתנו גדרי מחילות דרבנן ממחילות לאוריית. אך גדר קרקע לגבי מה שהיא נפרדת מקרקע שלילה הרי הוא כגדרי התורה, וזה משום שאין הוא נוגע להגדרת רשות אלא להגדרת רשות הנפרדת מרשות, וזה בהכרח יעשה ע"י גדר מוקדם מגדר רשות, אך מה שנוגע להגדרת רשות עצמה אין זה בגדרי התורה כמו הגדרת קרקע לשימוש, שהוא גדר אחד מחילוק קרקע סתם. וזה גדר תיקון רוח רביעית, ובית שלתיים, שהם נוגעים להגדרת הקרקע כדבר שימוש אחד, ולגבי חיבור רשויות דמה שמוגדרות בגדר אחד, או מופעות אחת מהשניה, שזה אינו רק בקרקע דאורייתא, אלא בקרקע למקום, וע"כ יהיה גדר במחילות הקרקע. שהרי בדיני התורה אין המחילה לקרקע, אלא קרקע יש לה מחילה. אך לגבי קרקע למקום הרי המחילות מגדירות את הקרקע, ויהיה עליהם דיניהם להגדרת רשות.

רשויות דרבנן כרשויות שימושיות לפמשנ"ת - חילוק קרקע נפרדת מקרקע שלילה מגדרי הרשות עצמה

ו. שיתוף מבוי, כרמלית דרבנן, וסדר גדרי רשות ומקום

ובזה יש לבאר מש"כ רש"י בדילור דברי רב ושמואל, שלקלק בתחילה לכתוב מה לרב לית ליה שבת הואיל והותרה הותרה, וזה לגבי מה שלסור להוליך מבית לחצר, והוא משום שליורי חצר שניה חוסרים עליהם להוליך, לכיון שליוריהם כאן, ויש לו להיחלק מחצרם, הרי שמוליך לרשות כולם, והיא רשות חלוקה. ואחר כן כתב רש"י לאמנם אין המקום כולו רשות בית לחת, ואין להוליך. אך למה לא יהשב כל המקום כחצר לחת לענין טלטול, והיינו, דולאי אין רשות החצר לחת, שבבר קבעה רשות לעצמה בערב שבת, אלא שלגבי טלטול במקום הרי המקום לחד, ויש עליו שם חצר שהוא מוקף לדיה, ואין בדיורין לאוסרו כמו כל חצר שלא עירבה. וע"ז כתב שלין זה שמותר לטלטל הוא רק בשתם חצר שיש בבח היקף לדיה להגדיר את המקום כדבר לחד, אבל כאן המקום מחולק, שהרי היה בו שתי רשויות בתחילת שבת. אלא שעדיין היה לשלול אלאין לזה גדר ביחס למקום, וחילוק רשויות שהיה, הוא משום כותל שהיה ביניהם, וכיון שנפל יש לאחד הרשויות, והיינו, לחילוק רשויות זה הוא כמו מה שאין מערבין שניס משום כותל, וזה תלוי בכותל, וכיון שנפל וכו'. וע"ז כתב שהיו לסורות זו עם זו, וכיון שכן הרי שהיה גדר בכותל שהוא מחלק את המקום שלא יתערבו מקומות הרשות, וממילא מקומם חלוק, וע"ז היה לשלול דמ"כ שהם שתי רשויות ומקומם חלוק, שיהיה מותר לטלטל במקום רשות כל לחת בכולה, וע"ז כתב שכיון שמקום הרשויות חלוק הרי שכל לחת פרוסה במילואה למקום המסור לה, ומסור לטלטל ברשות כזו, וזה חסרון בכל רשות לעצמה. וע"ז שאל שאמנם לגבי כלי בית ניחא שרשות שלהם נחשבת כנפרדה למקום וכו', אבל אין לרשות זו להגדיר את רשות כלי החצר, והיינו, דולאי לגבי חילוק המקום כיון שהיו לסורות להוליך כלי בית, היה גדר בכותל שמחלק את הקרקע לשתי מקומות, ואכן רשות כל לחת לעצמה. אבל לגבי מה שנחשבת פרוסה למקום המסור לה, זה הרי נתחלק בנפילת הכותל, ולגבי כלי בית ניחא לחשיב רשות חלוקה שלהם נפרדה

ביאור רש"י ברב ושמואל בכותל - קושיא אמאי לא יחשב כל המקום כחצר אחת

וכו', אבל לגבי כלי חלר אף שנאסרה הולאה מקום גזירה, לא נאמר שרשות החלר עלמה יש לה גדר שמקום חלר שניה לאסור לה, שהרי כל התלילות רשות אחת הן, ומה שנאסרה זה מקום לחיכת לכלי בית, ולא שהחלר עלמה יש בה גדר שהיא חלוקה מחלר שניה. וע"ז כתב ללא כן, היינו, שאין זה גדר בכלי חלר שנאסרו בהולאה, אלא זה גדר בחלר עלמה שעירבה, שהיא לאסורה שלף לכ"ע הוי שתי רשויות, וכמו רשות לכלי בית.

ומה שע"י עירוב נעשה רשות בחלר עלמה שהיא כמו בית, מלאנו לגבי טלטול ד"ח במבוי, לאמר דב שאם עירבו לאיכא לבית בחלר, והחלר לוסרת המבוי, ובילר אם רש"י זה לשיטתו בלעת ר"ש. ובזה יבואר מה ללא תלו זה בשח' ר"ש ורבנן, משום למה שרבנן לוסרים החלר, אין זה משום בתים, אלא משום ליורין שיש בחלר עלמה. אבל בעירבו לכ"ש אין זה משום ליורי חלר אלא משום בית, והיינו, שאיסור כלי בית שיש בחלר יחל עם כלי חלר, יש בו להגדיל את איסור כלי החלר עלמם שהם ככלי בית (משום שמשתמשים בלחד, או משום תשיבות כלי בית וביטולות כלי חלר להם לענין הגדרת רשות החלר), וממילא רשות החלר חלוקה מחלר שניה כמו בית מבית, ולא כמו בית מחלר. וזה ביאור מה שאמר רב לשי שם מי גרס לחלרות שיאסרו בתים, ולכא. ולא נתבאר גדר זה שהרי לעיל לשרו שלולי בתים וחלרות אין מבוי ניתר בלחי וקורה. וא"כ אין בתים וחלרות גורמים ליסור אלא היתר, ולכאורה גם אין זה שייך למה שאסור להוליא מחלר מעורבת למבוי בלי שיתוף, וכמו שכתב בר"ח, שהא קרפף כזה מותר, ואין בחלר שאינה מעורבת חסרון בזה, ובפרט לאין מבוי עשוי לליורין ולשימוש, אלא למעבר, ולמה שיהיה שימוש להולאה נפק"מ להגדרה זו.

ובל זה רק לרבנן ובשם להשפעת מקום גופו על מעשה הילוך וההיפך, אבל לר"ש גדר ההיתר הוא משום מקום גופא, והיינו, למה שחילקנו בין מקום גופו לעמידה לבין מעשה להילוך, הוא גדר רק לגבי הילוך ועמידה כתולאת הילוך, אבל ר"ש סבר שאמנם לגבי מעשה יש לומר כלעיל, אבל אין כאן תלויה במעשה האסור, ומשום הבלעת תחומין, והיינו, לרבנן כיון שנחשב שגופו עומד במקום שאסור לו להיות כבר בטל תחום לילה, אבל ר"ש סבר אלא בטל תחום לילה אלא במה שאית ליה תחום אחר, ואין זה משום קנס, אלא כיון שאין יכול יותר להגיע למקום שבבת אין לו תחום להאי מקום, וממילא הוו ל"ש שלו תחום אחד (והיינו, שהיה לולי לומר שאף ר"ש סבר שבעומדו חוץ לתחום כבר בטל תחומו, ומשום לעבד מעשה ילילה, וכרבנן, אלא לסבר לעמילת רגליס הוה בכל לרבע לאות שבבידו, והוי כנאלא מיעוטו בתחום, ובזה לא חשיב אילא. וזה מה לאמרה הגמ' מאי לאו ר"ש לטעמיה, ולא הכריחה, והיינו, כלעיל, שהיה לומר שאין זה משום מקום, ומה שים לאדם ל"ש כמקומו, אלא זה משום לחשיב גופו בכל ל"ש. וזה אמרה הגמ' והסכימו בה כ"ע לזה משום מקום, וכמו בתי שיקן), אבל אם אפשר לו להגיע לתחומו, אין לתחומו ליבטל.

וא"כ אף כאן יש לנו לומר לספיקא הוא ונשאר בספק, ואין זה אלא הכרעה לגבי תחומין לרבנן לכל חד, וספיקא לרבנן לקולא, ואין זה תלוי בתה שאיסור יליהה חוץ לתחום הוא לרבנן וקל איסורו (וכמו מה לאמרינן דבשל סופרים חזקה שליח עושה שליחותו משום אף אם לא עשה לא הוה חמיר איסוריה), אלא נחתינן לאי תחומין לרבנן אי לאו (וכמו למשמע ברש"י להאי סוגיא אפי' למ"ד תחומין לרבנן ואלו לווקא), אלא הוא משום מה לעירוב הוא דין לרבנן, שאמרו שאין לקנות מקום שביתה אלא בנתינת עירוב (וכמש"כ הרמב"ן למן התורה לי בלעתו). ודין זה הוא בגדר לבריחם (שיש לשמוע לזה), ובזה מלכתחילה אין מקום לתקן על ספק, וכיון שבין השמשות הוא ספק שאין לפושטו, יש לאכ' לתקן בו דין מוחלט (ואף לרבנן לרבי לגזרו ביה"ש, היינו, משום שזהו דין בשבת עלמה, אבל הנחת עירוב זמנה בזה יולא וזה נכנס), אלא כיון שגדר עירוב הוא שביתה, היינו, שמייחל לבר לאורך יום השבת שיש בו קביעות לדיניו זמנו הוא בכל בין השמשות, לזהו זמן תחילת קלושת היום, וזה כאילו היה

טעם איסור טלטול במבוי שעירבו - דברי רב אשי במי גרם לחצרות שיאסרו בתים

גדר מבוי כמעבר ושימושיו השונים - שימוש הקרקע ברגל מול שימוש המקום כמעבר לרשות הרבים

הוה אמינא בלחי וקורה במבוי - חילוק בין גדר מקום המבוא לגדר רשות החצרות

זמן שהינו מן היום והינו מן הלילה, שיהיה מונח העירוב להכין ליום השבת. וע"כ גדר זמן הקנייה תלוי ביום ולילה, ובזה נכנס וזה יולא.

יישוב ההוה אמינא ברב אשי - דיוריי בתים מגדירים שימוש מבוי ע"י איחוד רגלם

וע"ז למר רב משי דזה הינו, דבתים וחצירות וגדר דיורין שלהם הינו אלא רק מה שיש בזה להגדיל שימוש למבוי כמעבר מחמת שהוא משמש לכריסת הרגל דבתים, אלא לכיון שלריך שיחשב שימוש שלהם יחד להחשיב המבוי ע"י להוא רשות לכריסת רגל, שזה נעשה ע"י שיחול לכריסת רגלם יחד, וזה ע"י מה שמותר להוליא כלי חלר, שנחשב המבוי רשות לחלר כחלר לבתים, והיינו, לכיון שלין כלן דיורין, אין נחשב לכריסת רגלם שימוש אחיל במקום, שיחשב המקום כמשמש אחל, ואם אין המקום אחל בטלו למחיצות ואינם מקיפים את המבוי. ואף שיש לכל אחל רשות לכריסת רגלו, אינם חשובים להטלטלף. אבל כיון שאין שימושם במבוי מציתם אלא מחלרם, אין חשוב כל אחל ליחלק מחבירו וממילא מתחברים לשימוש אחל. אבל אם עירבו גם בחלר עלמה נחשב כל אחל שיש לו רשות בית, ומה שלורם במבוי הרי חוסר על חבירו משום רשות חלירו שיש לו במבוי, וחלוק ממנו. והרי אין בשימוש לכריסת רגל להגדיל רשות לעלמה, ואין כאן רשות.

פירוד הבעלים בחיוב שיתוף מבוי - במבוי אין חצר מגדירה רשות בלא ד' מחיצות

ואחר העיון נראה בדש"י שאמנם ולאי אין למבוי דין כרמלית, שהרי מוקף לדירה, ולא חלקו בין ב"ש לפחות. אלא היינו טעמא, שאחר שחייבו חכמים שיתוף ואוסרין אחל על השני, יש בזה פירוד יותר מסתם מבוי. שכמו שאמרנו אין בדריסת הרגל של כולם בכדי להגדיל את המקום כמחולק, וגדר זה הוא גם בחלר שאינה מעורבת, אבל אחר שחייבו להשתתף, אף שזה רק לענין כלי בית, כיון שאוסרים יש בהם פירוד יתר, ונפרדים לפילו בשימוש המקום עלמו, וכיון שהוא שימוש שנספח למקום אחר, שהמבוי הוא רשות החלירות, והחלר רשות הבתים, אין כאן רשות אחת, והיינו, שאין בכח חלר אחת, או בית אחל להגדיל את רשות כלל המבוי או החלר, שהרי אינו רק להם, וכיון שאין להם להגדיל רשות יחד אין כאן רשות אחת, ובטיל לגבי כולם, וכולם שולטים בו בנפרד. אבל בחלר כיון שיש סיבה עלמית להגדלת רשות אחת משום דיורין, או משום ד' מחיצות, והשובה להגדיל רשות לעלמה, ואיתא לרשות בחלר, אלא שזוהי רשות שרבים משלים עליה, ואין להוליא מבית לחלר. אבל במבוי כיון שאין המקום ראוי להגדיל רשות מלד עלמו כיון שאין בו דיורין, או כיון שאין בו ד' מחיצות אין כאן רשות אחת, והחלרות שולטות בו, ואסור בטלטול. וע"ז למר רב זה דווקא כשעירבו חלרות, שיש רשות בתים בחלר, ומשו רשות הבתים שולטת עליו, ויש בחילוק בעלים למנוע הגדלת רשות אחת לכולם. אבל אם לא עירבו, ואין רשות הבתים בחלירות, אלא רק החלירות עלמן, כיון שמותר להוליא מחלר למבוי גם בלי שיתוף, אין נפרדים לגבי השימוש במבוי, ואין להם צורך ברשות נפרדת, וממילא הוי רשות לכולם, ומותר לטלטל בכל המבוי. ומה שתלה זאת ברב הוא משום שאין חילוק בני חלר אחת מהשניה אלא במה שנאסר בחיוב שיתוף יותר שהוא הולאה מחלר למבוי, וכיון שאינו נפק"מ לגבי כלי בית שזה נאסרו משום חיוב עירוב, ולא משום שיתוף, בהכרח שזה בהולאה לכלי חלר, ובלא עירבו הרי מותר. והאמת שהיה לפשר לומר שאין זה תלוי בהולאת כלי חלר, אלא לכיון שכל סיבת שיתוף הוא משום חלוקת בעלים, והרי אין חלוקת בעלים, אלא בבית דירה, בעירבו שיש לכל אחד רשות בחלר, גם שימוש שיש לו במבוי הוא רשות ביתו, ותיחלק בבעלות, ולריכה לרשות במבוי. אבל אם אין לו רשות בית בחלר, אין המבוי אלא רשות החלר לבד, ואין לרשות חלר שם בעלים, שאינה בית דירה, ואין הרשות מחולקת. ומה שחייב רב בתים וחלירות, זה רק בעירבו, אבל בלא עירבו לא גרע מכל קרפף שהוקף לדירה, ואולי זה מה שנתכוון בפר"ח. אלא שבגמרא משמע שעיקר סיבת החיסור הוא משום לריכה דיורין, ולריכה ד' מחיצות, ולא ניתר בלחי וקורה מבלי בתים וחלירות. וכן משמע שע"י ביטול היה ניתר, ולא משמע שרב משי חלק על עיקר הסברא בעירבו ניתקו חלירות ונעשו בתים.

גדר כרמלית ברשויות דרבנן לפמשנ"ת - שייכות פירצה למקום אסור ברשות שימוש בשונה מדאורייתא

וזה גדר כרמלית לרשויות דרבנן, היינו, שהרי מן התורה אין מקום שרלוי להיות גם רשות

היחיד וגם לשות הרבים, ואם הוא לשות הרבים אין הוא לשות היחיד, וגם אין דין נפרלה למקום האסור לה, שהרי אין מחיצות לשות היחיד מפני לשות הרבים, אלא להגדרת עלמו (ודין אתי רבים אין זה דין פירלה, דהוא הוי לפילו במחיצה המועילה), אבל ברשויות מלרבנן כיון שהם לשויות שימוש, הרי שאינם תלויות במקום מסויים, ושייך שיהיה לשות במקום מחמת מקום נפרל, והוי אתי לשויות שולטות, וכן שייך שיהיה מקום אחד של לשות היחיד, ומלרבנן יחשב לכמה מקומות והוי פירלה למקום אסור.)

ובדעת שמואל כתב שאין דיורי חצר אניה לוסרים עליהם להוציא מהבית שכיון שהותרה להם הרשות הותרה, ואף שעתה הוא מוציא לרשות חלוקה, וכללעיל, כיון שכבר הותרה לו רשות זו לא יוכלת מהיתרה, ומטלטל על עיקר המחיצה שהיא רשות שהותרה לו, אבל מקום מחיצה לא, ובכלי בית מיירי, שלגבי כלי חצר לא רק מקום המחיצה מותר, אלא לפילו לחצר האניה מותר, משום שרשות חצירות אחת היא לשמואל. והיינו, שאף שיש כאן שתי מקומות כמו שהוקבע מתחילת שבת, אין זה אלא לגבי רשות בית ולא לגבי רשות החצר, שהרי לשמואל אין שייכות בין רשות חצר לטלטול כלי חצר, לרשות הבית, שהרי לא גזר מקום כלי בית, ובהכרח שלעתו אין לרשות חצר שייכות עם רשות הבית, אלא שעליין היה לשאול לממנס רשות חצר ורשות בית אינס קשורות, וממנס רשות בית של אלה ואלה אינס נאסרות, אך על כל פנים כיון שנפל הכותל ודיור כולס יחד בחצר עושה את החצר לאחת, שכל המקום הוא חצר אחת, והרי בתי החצר האניה פתוחים לחצר זו, יש להם לאסור על טלטול כלי בית בחצר, ואף שמותר לטלטל כלי בית שהגיעו כבר לחצר,

דעת שמואל לאחר נפילת הכותל - יישוב הקושיא מבתי החצר השניה הפתוחים לחצר זו

אבל זה הרי הותר רק עד עיקר מחיצה מקום שמעבר היכא לרשות בית לחצר אניה, והוי מקום זה נפרץ במילואו (וזה סיבת מה שהוקשה לו יותר טלטול מהולאה, שגדר היסור נפרץ במילואו הוא גדר שהוא מקום אחר, וכן זה מה שהזכיר בתיס, היינו, שאחר שליוריהן אחר לגבי רשות חצר, אין לומר שהוקבע חילוק במקום והמקום אחר, וא"כ מקום רשות לכלי בית פרוץ למקום האסור לרשות זו להוציא אליו, וזה חסרון בהגדרת רשות במקום כזה. אבל מה שליורי אניה לוסרים על כל אחד מבני חצר, לולי מה שהמקום אחר, לא היה לו קשה שזה גדר בהולאה, ויש לומר שגדר הותרה נאמר לגבי זה), ועי"ז אמר רש"י לכיון שמותר להוציא מבית לחצר, בהכרח שיש בחצר רשות בית שאינה נאסרת, ויש להגדיר את טלטול כלי הבית כטלטול בחצר זאת. לך יהיה אסור להוציא לחלק של החצר האניה, לף שבכל מקום אין איסור לטלטל כלי שהגיע בכומתא וסולרא בחצר אחת לף שאינה מעורבת, ההוא טעמו משום שאין משמעות במקומות שבחצר כמקומות חלוקים, אבל כאן הרי אכן נחשבים לחלוקים, דהאי רשות בית בחצר שהותרה, לא הותרה אלא בחצר זו.

והנה אם כנים הדברים בדברי רש"י הרי שסדר הדברים כך הוא, שיהיה מקום הראוי לרשות, ואחר כן שיתערבו ותהיה הרשות אחת, ואחר כן שהולאה אחד תחשב להולאה לרשות שאין בה משילת אחר, ואין פשול למקום הראוי.

סדר גדרי רשות ומקום ברש"י - מקום ראוי, איחוד הרשות, והוצאה לרשות שאין מושל

סימן ו

עיר של רבים

א. עיר של רבים ועיר של יחיד, עירוב לחצאין, ודין דקה

גדרי מבוי ועיר של רבים ברש"י - חילוק רוחב בין ט"ז אמה בין משנה לברייתא לר"י

וכן משמע מהא למייתינן לקמיה מסוכה לחינו גדר בהגבלת לקמיה כמשמעה, דמ"מ מה מהני למלתרא כיון לחינו רוחבו, ואף לי נימא למשום מה רוחבו יותר מקורה, משום קול הלא חין לזה שייכות עם לקמיה כלל. והיינו, דבהו"א סברה הגמרא שמיעור כ' הוא ניחם לתפיסת המרחב של הקורה ניחם לקרקע, ובזה יש לדון בחם חלק מהקורה נמלאת מחוץ למרחב העשרים כי יש לומר שתפיסת חלק שמתחת נמשכת לחר חלק של מעלה, וזה מסתבר יותר שהרי הוא דבר לחד עם חלק של מעלה, לעומת גבול המבוי התחתון, והוי יותר מהשיעור. וזה ניחור פסול סוכה שחלש לריך לדעת שהוא יושב תחת סכך, והיינו, שחין הכוונה ילינת השכל, חלא תפיסת הרחיה שישיבתו במקום זה היא בתפיסה לחת עם היות לו סכך. ובזה יבואר חילוק דין מבוי מדין מחילות מגיעות לסכך, דהתם כיון דהמחילות מתחילות ממקום ישיבה, חין לו לתפוס חלק הגבוה שלהם בנפרד מהתחתון. וע"ז שחלה הגמרא מבוע לח לחמרינן כן במבוי, דהח תלינן הח' היכרא דהחי היכרא, וכיון שכן הרי בהכרה שדין זה הוא בכל הקורה.

וצ"ע במה הותרה רבות העמה, דלח מלחנו מקום שיהיה מותר בלי תיקון ברחבו, ולח"ק עד עשר ולר"י נסתפקו. ולריך לומר דלחירי לחית ליה לורת הפתח חו פתח על עשר עם דלת שחין ננעלת. וכן משמע ממה דחמר רש"י בבריית דחירי בעריס שחין להם חומה, וע"כ דחשי רה"ר שלהם מפולשים, וע"כ לח היתה של רבים והרי היח של רבים חין מערבין חת כולה, והיינו, דחומה דחית לה דלוקמינה במשנה דחירי דליח ביה פתח ט"ז וחפילו לח י', וע"י לח תשיבא דחשי רבות הרבים שלה מפולשים. חך גם בזה יש חילוק דחי הוה ט"ז לריך דלח ננעלת בפועל, משום שיש בה רבות הרבים גמורה, והיינו, דבפחות מט"ז חין מקומה דחוי להיקרות רבות הרבים מחמת עלמה, וע"כ חין במחילות גדר רק לתיקון מבולות ותיקון לפילוש, ומתוקן הוא כדחמרן. חך לי הוה ט"ז למה ורחויה להיקרות רבות הרבים, והיינו, שמיומש הרבים בה הוא שימוש דרבות הרבים, חף שיהיה פתחה בעשר חין מועיל (וכן משמע לעיל דלח נחתי לדעת רב דחין מועיל לורת הפתח בפחות מעשר) בדח דלתות ננעלות. וע"כ ניחר בבריית דחירי שחין לה חומה, והיינו, משום דחי חית לה לח ניבעי לחי וקורה לר"י, ובהכרח שרחשיה מפולשין.

גמ' (שבת לח.) חמר רבח חמר רב נחמן הולית כגרוגרת לחכילה ונמלך עליה לזריעה לי נמי לזריעה ונמלך עליה לחכילה חייב. פשיטא זיל הכח חיכח שיעורח וזיל הכח חיכח שיעורח. מהו דתימח בעינן עקירה והנחה בחדח מחשבה והח ליכח קמ"ל. בעי רבח

עיקר דין המשנה בעיר רבים - חילוק בין צורך בשיור לצורך בתיקון המבואות עצמם

בירור היתר רשות הרבים עצמות - חילוק פחות מט"ז אמה לט"ז הצריך דלתות ננעלות

הוליח חלי גרוגרת לזריעה ותפחה ונמלך עליה לאכילה מהו. תמ"ל התם הוא דמיחייב דזיל הכא לאיכא שיעורא וזיל הכא לאיכא שיעורא הכא כיון דבעידנא לאפקה לא הוה בית שיעור לאכילה לא מיחייב או דילמא כיון דאזלו לאיסתיק ולא חשיב עליה מיחייב לממחשבה דזריעה השתא נמי מיחייב. ותמ"ל כיון דאזלו לאיסתיק ולא חשיב עליה מיחייב לממחשבה דזריעה השתא נמי מיחייב הוליח כגרוגרת לאכילה ולמקה ונמלך עליה לזריעה מהו. הכא ודאי כי לאיסתיק לממחשבה קמייתא לא מיחייב או דילמא בתר השתא אזלינן ומיחייב. ותמ"ל בתר השתא אזלינן ומיחייב הוליח כגרוגרת לאכילה ולמקה וחזרה ותפחה מהו. יש לייחוי לענין שבת תיקו. ע"כ.

ועוד ס"ד פשטות הגמ' בלוקימתא דכ"ע ס"ל קורה משום היכר ופליגי בחי למרינן היכר של מטה כהיכר של מעלה, ולא נתבאר היטיב, דהיכר של מטה מלן דכר שמיה, הלא אין פסול למעלה מכ' אלא רק משום גובה הקורה, ואין גובה הקורה אלא בהפרשו מקרקע המבוי, ואין זה שני לדבריהם. וגם ל"ד מה לא לאסכחן בשום לוכתא עניין זה להיכר של מטה כלל, ובמבוי שמתחילתו נמוך מכ' למה היכר של מטה היה הוא, ואלא שתאמר דבמבוי נמוך מכ' כל המבוי חשוב היכר של מטה, מ"ל הרי זה אין במבוי והוי ליה למיתלי שיעור היכר של מטה בשיעור מבוי, וכלקמיה בחקק. וגם ל"ד מה לא"ל לא למרינן היכר של וכו' לא נתבאר פשר שיעור ד"ט, להא לעיל דבעינן למימר לפליגי בקורה אי משום היכר אי משום מחיצה, ניחא לן במה דא"ל משום היכר סגי ליה בטפח, ומ"כ הול"ל טעמא דא"ל ד"ט, וגם בדש"י לא פירש. ויותר מהכל ל"ד מה מהני מיעוט ד"ט לענין היכר של מטה אחר שאין רצוי לקורתו מיעוט כיון שאין הוא ממעט דבר, לחלל שעליו עולה על הדקיע.

איסור עירוב לחצאין בעיר יחיד - קושיא מהיתר הוצאת כלי בית דרך רשות הרבים

וזה גדל לחי, שע"י לחי יש במחילה שבשל עצמה הגדרה לשל שברחשבה, וזה משמעות שם לחי, ובזה יבואר במה שאין לחי מועיל אלא במקום שאורכו יתר על רוחבו, כי משמעות מחילות לא במקום שמוגדל בשל אחר יותר מלל אחר, והרי שאין לשליו שווים בחשיבותם ביחס להגדלתו, ויהיה משמעות יהיה למחילות הגדלים החשובים, וע"כ יועילו להגדלת לא מסויים, וזה כמו רוב ביחס לשטח. לא בחלר מרובעת שאין משמעות יהיה לשדים מסויימים, לא תועיל תוספת משמעות במחילה לגבי לא זה, שאין כלל משמעות מחילה בשל זה, וע"כ יצטרכו לפש להגדיר מחילה בשל זה.

שני גדרים באיסור רשות וכלים - חורבה האסורה מבעלות מול חצר שנפרצה בדיורין אחד

וע"כ בעיר שאלא היתה של יחיד, ואין סיבה לומר שרשותם מעורבת בדה"ר, אין המבוי המשוייר לוסר. וכן אם עירבו כל מבוי לעצמו אינם נוסרים, ויכולים להוליח לרה"ר, אך לא למבוחות. אבל בעיר של יחיד כיון שהם כאחד, לריכים לערב יחד, ואין יכולים לערב לאחרין, לכיון למעיקרא חלא היא אסרי הני להני, והויא כמבוי שאחד אחד מן החלירות ולא נשתתפה בו, לאסרה לאולהו, והיינו, למה שהם אחד הוא לעניין שאין יכולים ליחלק עירובן משום שהיו אחד. ואף שאמרנו שאינם נוסרים דרה"ר עצמה, כיון שאין יכולים לערב לאחרין, הרי שאלה אלא עירבו עימם נוסרין עירובן לענין הוליח ממבוי למבוי, וכיון שאינה עומדת אלא במה שהם אחד במבוי, הרי כאילו נוסרים אחד על השני, ואסורים להוליח אפילו למבוי. אבל אם יהיה אפשר לערב לאחרין כמו לרחבה, אין חשרון שנפרצה, שאינם נוסרין אלא משום לריכים זה לזה בעירוב, והיינו, שעירוב מבוי עם מבוי הוא דרך האי רה"ר, שבזה שהניחו עירוב אחד אחת מהם, אנו אומרים שרשותם דרה"ר הוא משום מבוי אחד שהניחו בו עירוב, וכיון שנשתתפו לזה, אחרין נשתתפו בכל זכותם, וכיון אאיכא הכא אף רשות מבוחות שאלא עירבו עימם, הרי שלא יועיל מה שנשתתפו, שעדיין יש להם להשתמש בזכות עצמם משום רשות מבוחות הנ"ל, וא"כ הרי שעשינו השתמשות דרה"ר הנ"ל כמו השתמשות במקום שיש לו זכות השתמשות, וא"כ יש לאסור אף בלא עירוב, ואלא כמו בעיר של רבים. אבל אם נאמר שאפשר לערב לרחבה ואין לריכים לערב כולם כאחד, ממילא אין להם לאסור אחת על השניה, וכאחרון.

דין המבוי המשוייר בעיר יחיד - בעיר יחיד אין מערבין לחצאין כמבוי ששכח חצר

עיר רבים כדריסת רגל מוותרת - מחלוקת חכמים ור"ע בפנימית שעירבה לעצמה ונסתלקה מחיצונה

וזה תלו בדין רגל המותרת, והיינו, לכיון שליכא לחלק הפנימית על חיצונה חלה דריסת רגל אין לה לאסור, שאין תשמיש של חיצונה חל עם תשמיש פנימית, שנאמר שמשום פנימית יש לחלק תשמישם, וכיון שנתערבו לעצמם אין זה הולאה מרשות לרשות. ואין לומר שמשתמשים בזכות דריסת רגל שלהם ואוסרים כמו במבוי, כיון שיש להם תשמיש שאין לזו, ואין להם להשתמש אלא בזכות תשמיש שלהם. אבל כיון שיש לפנימית שם דריסת הרגל, והיו יכולים להוליח אם היו מתערבין יחד, הרי יש בהשתמשות שע"י עירוב חילוק מפנימית. ואמרו חכ' לשם יערבו בני פנימית לעצמם הרי שברו שאין רוצים לערב עם חיצונה, ויש לומר שאין כמה שאין מתערבין בחיצונה שנחלקים מהם, ואף שאסורים להוליח. ור"ע סבר שאין בעירובם סילוק מחיצונה, ואמרו שאף כאן לר"ע יש לומר שאין כמה שמתערבים סיבה לומר שנסתלקו מרשות שיש לאלו, וחילקו שזה לאמר לווקא בחצר פנימית שאין לה פתח לשלח אלא מכאן, וע"כ חשובה לריסת רגלם בחיצונה ואינם מסתלקים, אבל כאן כיון שיהיה לכל אחת פתח לשלח, יש לומר שמסתלקים. ואיכא לאמרי דאף לרחבה לאסור, לכיון שיש להם להשתמש גם במקום עירוב של שניה, אף שם מהני עירובם, כיון שמקום שערבו פתוח למקום שניה, הרי שמקום שניה משמש למקומם, וע"ז אמרו שמ"כ שכיון שפתוחים לה אוסרים, אף ע"י לריסת הרגל זה יש לומר גם במח' הנ"ל, ונימא להה לא כחכ' שהרי אף שם יש לפנימית פתח על חיצונה, וכיון שהאי מ"ד ס"ל שאין מועיל מה שעירבו, גם במח' הנ"ל י"ל כן. ובהכרח לסברי רבנן שאין בפתח שפתוחה לה לומר שמשמשתה, וכיון שנסתלקו וכו', ואי במקום שאין להם פתח אחר סברי רבנן שמסתלקים משום עירוב שלהם, כ"ש כאן. וחילקו לאף לרבנן אין בעירוב נפרד שלהם לחלקם, ומשתמשים בזכות לריסת רגל שיש שלהם בחיצונה, וכיון שאין החצר רשות אחת לענין לריסת הרגל, יש לאסור הולאה לבני חיצונה משום לריסת הרגל. וע"כ אמר ר"ע שאוסרים, אלא רבנן ס"ל לכיון שעשו בני פנימית עירוב לעצמם, ומותרים להשתמש במקומם, כבר אין חשוב להם שימוש לריסת הרגל המאסור להם, שאין יכולים להוליח עימו כמו בחצר שלהם, ומ"כ אין גדר שימוש שיש להם בחצר רק מעבר לחוץ, וכיון שזה לאפקר גם שלא ע"י זכות, יש לכפות עליה שלא יהיה לה זכות בדריסת הרגל בחיצונה, ולא תעבור אלא כאורחת. ואף שיש לה פתח לחצר חיצונה, אין זה גדר שרשותה משתמשת בחיצונה, אלא שהם פתח, וכמו בין שני חצירות שאין אוסר. אבל כאן הרי מה שאסרו אין זה משום שיש לבני רשות זאת זכות וכו', שזה רשות הרבים, ולא חצר פרטית, אלא משום שמעיקרא הוו חלק, אסרו לערב לחצאין. ואין לומר שחכ' חלקו הרי"ף עצמה שאין לבני עירוב זה לפילו זכות כבני רה"ר, שזה אין יכולים, אלא שתאמר הרי אף בחיצונה ופנימית אין עשם זכות לריסת רגל שיש לה לאוסרת (ולא"כ אין יכולים ליטלה מהם, ולא אמרינן בזו כופין), אלא מה שיש בזה לאסור הולאה (והיינו, שגדר זה הוא משום שמשמשתם בפועל, וע"י שנאסור עליהם להשתמש יועיל לענין גדר רשות שבת של החצר), ומ"כ אף י"ל שרשות שנתנו להם לאסור משום עירוב יש להם לכפות שלא יהיה להם. זה אינו, שהרי סיבת זו הרשות הוא משום שכולה משמשתם כאחת, ולא משום זכות שיש להם, ועדיין משתמשים כאחת.

שימוש בזכות מכח פתח בעיר - במבוי ששיירו אין אפילו רמז מחיצה בלא זכות

ואף אם נאמר שמעשה שלו שנעשה בלא הפסק יש בו להגדיל את המעשה שנעשה בחפץ כיליהה, ואין גדר זה נודע ממה שנעשה בחפץ, אלא בהיפך (ומימלא יחשב המעשה שעשה גם ביחס לרשויות, וכלעיל), עדיין יש לפקפק במה שהמעשה האחיד יגדיל יכילה לחפץ, לכיון שמעשה זה נעשה בחילוק כוחו בכל עת, ואין היכילה מרשות לרשות בכוח אחד, אין במעשה שלו להגדיל מעשה שנעשה בחפץ כיליהה, שהרי כוח שהוליח מרשות לא הוליח אלא לרשות שאינה רלויה להחשיב החפץ כיולא אלא בכוח נוסף, ואין לכוח זה להגדיל כוח שלפניו למפרע.

קושיא מחלוקה במחיצת המבוי בעיר - גדר הרשות ברשות הרבים עצמה ולא מהני לו"ק

אלא שיש להקשות לכיון שאוסרים משום מבוחות שלהם שמגדיכם עירוב, ושם יש מחילה, נאמר שיחלקו ע"י זה. וזה אינו, לכיון לאוסרים משום עירוב בהכרח שגדר הרשות

הוא בריה״ר עצמה, שהוא מקום שמתערבים בו, ובזה כולם כאחד, ואין מועיל חילוק מבוי של כל אחד, ואין לומרים שתשתמ״ת כולה במקומה בלי מחילה לריה״ר, וע״כ אינם מסתלקים לפילו לרחבה. והנה כיון שאנו אומרים שאוסרים זה על זה מגייס על גייס, בהכרח שהכוונה שכל מבוי לוסר על בני מבוי שני את ריה״ר, ות״כ לא יועיל לערב מבוי מבוי לבד, ולף אם יהיה להם לחי וקורה לכל מבוי הרי במה שאמרנו שנחשב שריה״ר משתמשת, לא יועיל לחי וקורה שאין עושים אלא פתח, ואין פתח מבטל מה שרשות הפתוחה לו לוסרתו. שגדר מה שרשות אחת משתמשת את חבירתה, אין זה שמקומות הרשות הם מקום אחד, אלא זה גדר שימושי, שכיון שמשתמשים במקום זה לצורך מקום זה, נחשב רשות על מקום זה. ולף שאמרנו שיועיל רמז מחילה לחלק ריה״ר עצמה, אין זה אלא בהצטרף כפייה שתסלק שימושה, אבל כאן אם יסלקו שימושם לא הועיל להם עירוב לעיר עצמה, ועדיין לוסרים משום עירוב, וכללאן.

ועי״ז אמרו לחייבי שעושה דקה, וגדר דקה אין בו מה שאין בלחי וקורה שבהם אין גדר ביחס למקום, ובעיננו אין לו לעשות שני גדרים כללאן, לו שיהיה פתח, והיינו, שהמקומות נפרדים, ולא השימוש. לו שע״י כפייה שניהם יפרדו. אבל בדקה אין הוא עושה שיהיו המקומות נפרדים, שאין גבוה י״ט, אלא רק ביחס לשימוש, והיינו, שלף

גדר עשיית הדקה בהפרדת שימושים - דקה מפרידה את השימושים בלא הפרדת המקומות כלחי

שלא יועיל להפריד המקומות, יועיל להפריד שימוש המקומות, שלא יחשב שריה״ר משתמשת מבוי זה, לף לא אתיא.

ועפ״ז נראה לתרץ קושיית רע״ק לחתם להקשו בין לר׳ יהודה מפתח שער החצר, והקשה להת לעיל משמע לחי פתח החולס מיקרי פתח אית לן למילף מיניה ולא מהיכל, ומשמע לחית למילף מהשיעור הגדול, וכיון לר׳ יהודה יליף מחולס שהוא גודה לרבעים, מה יקשה לנילף משער החצר הת חולס גדול ממנו. וי״ל לשפמ״ש לגדר הלימוד הוא למבוי גופא יהיה כפתח לחצרות, ל״ש יש לנו לדקדק לשף אם פתח החולס ליקרי פתח, ואית לן למילף למבוי להוא משום פתח, יש לחלק לפתח להיכל הוא פתח לבית, ולולי יש לחלק שפתח לבית אינו בחותו גדל לפתח לחצר, וכיון שכן לולי יש לנו ללמוד דוקא מפתח החצר שהוא דומה ביותר, ולף לר׳ יהודה שים לומר דזה סברת בין לחומרת ובין לקולת. אך זה רק ביחס לפתח החצר, אך ביחס לחולס והיכל הרי שניהם פתח בית, ולי כתיב פתח בשניהם, אכן יש לנו ללמוד מהגדול ביותר.

מעלת הדקה במכשול למעבר בטלטול - לענין עירובה לחצאין לא יועיל דקה ובעי עשרה

(ונראה לי דלא״ל קמת כיון שלא ס״ל לרבנן משום כפייה לתי ליה, לא יועיל מחילה כל שהוא, כמו לחי וקורה, ובעיננו פסים. אבל לא״ל דתרא יש לחלק בין לולכה לרוחבה, דברוחבה יהיה די בלחי או קורה, ולולכה יש לנון שלולי יצטרכו פסים.)

חילוק איבא דאמרי בדקה ופסים - הבחנה בצורך פסים בין אורך העיר לרוחב העיר

ב. סוגיית שלוש חורבות, שימוש דרך אוויר, ומקום פטור

וזה ביאור לדברי רש״י בשלום חורבות שכתב וז״ל וג׳ חורבות ביניהן. מחילות פרוצות זו לזו, ואין בהן דיורין, ואין להן בעלים אלא בני הבתים האלו, ויש חלונות בבתים פתוחין לחורבה. זה משתמע. בחורבה השמוכה לו דרך חלונות ע״י זריקה, הואיל ואין לו בה תשמיש גמור בחול שאין לו בה פתח פתוח לה, אלא חלון, אין פירצת המחילה אוסרת, ומותר להשתמש בכולה, והוא אינו יכול להשתמש דרך חלון למרחוק אלא ע״י זריקה, וחבירו אינו אוסר עליו, ואע״פ שמשתמש בה בחול בזריקה, שזורק דרך אויר שלו בפירצה עד תוך חורבה זו, אינו אוסר על חבירו דרך אויר, שאין לו עליו תשמיש אלא ע״י אויר, אבל בשמוכה לחבירו לא יתשמש אפילו בזריקה, הואיל ויש לחבירו בה תשמיש נוח בשלשול סמוך לחלונו. ע״כ.

סוגיית שלוש חורבות הפרוצות ברש״י - חילוק בין שימוש בזריקה לרחוקה לשימוש בסמוכה

והתם לחייבי לחיכא היכר מחילה, וכתב לכיון שאין לו בה תשמיש גמור בחול, שאין לו בה פתח פתוח לה, אלא חלון, אין פירצת המחילה אוסרת, והוה רשות נפרדת בהיכר מחילה שים שם, והיינו, לרשות המשתמש בית שלא דרך פתח אינה נאסרת בפירצה. ובאיאור מה שאמר בחול כך הוא, שגדר חילוק רשות הוא ביחס למקום, ומקום המשתמש בחצר אין לומר בו שתי רשויות. אבל זה רק בשימוש שהוא

היכר מחיצה ופירצה בחורבה ברש״י - אין אדם אוסר על חבירו דרך אוויר במחיצה

בכל המקום, וזה ע"י שיש פתח, אבל כאן אין שימוש חלון בכל המקום, שאינו יכול להיכנס דרך חלון, אלא רק שהוא בבית ומשתמש בחורבה, ושימוש זה הוא שמוך לחלון, ולא בכל החורבה ואין לנו צורך בהבללת כל החורבה לעצמה, וע"כ אין פירצה לוסרת. ואחר כן כתב שאף שהוא משתמש בכל החורבה ע"י זריקה, והיה להגדיר רשות שימוש בכל החורבה, ואף שלגבי חילוק רשויות אין צורך בהגדרת שימוש זריקה, זה אינו שימוש דבית, אבל עכ"פ כיון למיתא לחבירו כאן, ויש לו להשתמש בזכות שיש לו, הרי שחבירו לוסר עליו, שבזריקתו חולק רשות. וע"ז אמר שזה אינו, דכיון שזה ע"י זריקה, אין האדם חולק רשות דרך לוויר, היינו, שאין לאדם צורך להגדיר שימוש שאינו חשוב כזה בשימוש בזכות, אלא אכפת ליה להשתמש בלורת. ואחר כן כתב למשוס כך גם אין מה שמשתמש בחורבה חבירו בחול, להגדיר שהיא רשות גם שלו, ויאסור על חבירו להשתמש שלא ע"י זריקה, לאין לוסר דרך לוויר. וגדר זה אינו משום חוסר חשיבות שבשימוש ע"י זריקה, שזה גדר בשימוש המועיל ולא בכשותו, ואין לו שייכות לחול, אלא הכא אירי לגבי מה שהחורבה רשות ביתו משום שימוש שמוך לחלונו, לאף שאין חולק רשות בשימוש שמוך לחלונו, משום זריקתו של זה, והיה לו לאסור עליו להשתמש, וזה אמר שאין אדם לוסר על חבירו דרך לוויר, והיינו, שהרי גדר מה ששימוש חבירו גורם לו לחלוק רשות, הוא משום שאף חבירו משתמש לביתו, וע"כ יש לו לחלוק ממנו לגבי שימוש בית. אך אם שימוש זה הוא דרך לוויר, אין שימוש כזה נחשב שימוש בית שיחלק ממנו בשימוש שמוך, ואחר כל זאת כיון שיש לזה רשות בחורבה שמוך לחלונו, ויש לנו לחלק בהיכר מחיצה לאסור להשתמש אף דרך זריקה, אלא הותר זריקה מרשות לרשות, והיינו, שאין גדרים אלו שאמרנו אמורים אלא לגבי הגדרת רשות, ולא לגבי הגדרת הוצאה. שבהגדרת הרשות עיקר המשמעות היא בשייכות של שימוש במקום לביתו, אבל בגדרי הוצאה, כיון שזה שימוש זריקה אין לו להיות לו רשות ע"י הוצאה.

ואיך שיהיה לענייננו שימוש שאינו של ליורין, ולא של בעלות, אינו חשיב להיות שימוש חלוק. ומקום שאינו לליורין, ואין בו בעלות אחר, אינו אסור, ואפילו בהוצאה מבית, ואפילו בהוצאת כלי בית. וכמו לשימוש השמוך לחלונו אינו נחשב שמשתמש בכל מקום החורבה לחייבה במחיצה ולאוסרה בנפילה, כך גם לגבי שימוש הילוך לאנשי רשות הרבים, לאין הילוך שימוש חשוב להגדיר כל המקום כמשמשו, ושימוש כולם אינו נחשב לעשותה רשות כולם. אבל יש לו שם רשות לבירה שעשוי להילוך, וכמו לשימוש ע"י לוויר אינו אוסר על חבירו בשות אחת, ואפילו לענין כלי בית, כך שימוש דהה"כ, כיון שאינו מחמת ביתו, אלא הוא כשימוש הפקר. שאין למשתמש זה שייכות עם חבירו, אלא כאנשי המשתמשים בשל אחר, ואינו אוסר על שאר בני רשות הרבים. וזה הגדר לגבי מה לאין מי שבייבו אותו אוסר, דיש שניהם, ואין בו שימוש כמו שמוך לחלונו, וכמו מש"כ שם רש"י לקמיה בהבלל דין למעלי לבור. וכמו לאין שליפית כחלובה אוסרתן, שכתב רש"י ז"ל ואף על גב דשתיס השמוכות פרוסות למעלי האוסר, לא לחמור דבנן במקום שאין לו תשמיש גמור, שיהא אסור משום פרוץ. ע"כ. כך אין מבוי המשוייר לף אם לא יותר לעשמו, אוסר את דה"ר, ואם יהיה לו לאי יש לו גם להיות מותר בדה"ר, וכמו בזיז לשמואל, דלי בתיקון כל שהוא שלא יחשב שמשתמש את ביתו ולא יאסור כלאמרן.

ומעתה יבואר מה שייכות יש בין שימוש במקום פטור לדרך לוויר, וכן מה שיש להקשות לאף לד ס"ל דזה לא אמרינן בדשויות לדבנן, ומקום פטור חשיב שאי לשויות שולטות בו. והנראה שהרי עיקר מה שחלק שמואל אדרב הוא לא במה שאין מקום המשומש ע"י לוויר, חשוב להיות רשות המשתמש, דזה לף הוא מודי, לאל"כ מאי האי זיז, אלא לאף אם נאמר לא הוי רשות אלא, לא הוי כפתח, עליין הרי היא רשות שניהם, והוי כמולית מבית לחבר. אלא כיון שאין משתמש רק ע"י לוויר, אין במה שכלי שלו נמצא במקום זה אסרון, שאין הוא מיוחד לו, וכי אין לו צורך בבעלות לגבי שימוש כזה, וע"כ אין הוא אוסר על חבירו, ואין חבירו אוסר עליו, והיינו, שכיון

גדר שימוש דרך אוויר לפמשנ"ת - הילוך אינו שימוש חשוב להגדיר רשות כמשמשת כולם

מקום פטור ושימוש דרך אוויר - מחלוקת רב ושמואל באיסור דרך אוויר ברשויות דרבנן

שאינו פתוח לחצרם, ואינו של אחד, אין זה רשות חצרם כמו חצר ומבוי, ומותר, אלא לכיון שהוא משמש את ביתם, יש להם לורך שיהיה מיוחד כבית, וע"כ אין מעורבת רשות שניהם, ואינה מיוחדת. אבל ע"י לוויר וכו'. וכן הוא במקום פטור, דאף שאין מקום פטור חשוב להיות רשות לעצמו, והרייהו בטל לבאן ולבאן, אבל גם לא נחשב רשות היחיד, והוא משמש גם את בני רשות הרבים. ואמנם אין בני רשות הרבים מוסרים שאין להם לורך שיהיה מיוחד, דכל שימוש דה"ל הוא שימוש שאינו מיוחד, אבל המשתמש מרשות היחיד יש לו לורך כזה, והרי אינו לו לבד, והוה כמוציא מבית לחצר שאינה מעורבת. וכריך לומר לכיון שאין זה מקום חשוב, ואין הנחה בו חשובה הנחה, דאין הנחה פירוש שעומד עליו, אלא שהוא בתוכו, ואם אין הוא מקום חשוב, אף שהוא בחזקעיתו אינו נחשב בתוכו, שאין חשיבות לכלל המקום יותר ממקום שנח בו. וזה הרי גדר לוויר שאף שנמלא ברשות, אין בו משמעות לתוך הרשות אם לא נח שמה (ואין משמעות פנים וחוץ והולאה והכנסה), וכיון שכן היה להכריך זיז, וזה אמר שלא למדינן הא אלא ברשויות לאורייתא, והיינו, למקום פטור לא חשיב מקום אחד עם רשות היחיד, ובהכרח להגדר אינו משום שהוא חלוק, אלא משום שאינו רשות היחיד בעצמו. אבל כאן הרי שניהם רשות היחיד, ואינם חלוקים לענין הולאה, וחכ' שאסרו לא בטלו גדרם השווה, וע"כ שייך שיאסור דרך לוויר, והיינו, דכיון שלא נשתנה דבר בחפץ, הרי שאין מעשה זה הולאה. ומה שתקנו חכ' חילוק רשויות, אין זה גדר כבדאורייתא, דאין חילוק רשויות לאורייתא רק לענין מה שנחשב מלאכה, שהחפץ מוכן עתה יותר מקודם, אלא זה אינו אלא בהולאה וכו', אבל חילוק רשויות לרבנן אין הוא משום ליתא למלאכת הולאה עצמה, שנאמר שגזרו משום שנראה שהחפץ הוכן, לא תקנו זה אלא משום לימיון חילוק רשויות לאית ביה. וע"כ מה שחשיב מקום פטור לוויר הוא חסרון בשם הולאה עצמה שהחפץ לא נח, ולא עשה מעשה שלם. ואף אם היה כזה ברשות מחייבת היה לפטור, אבל אין לוויר לרבנן לחשיב, אלא לענין חיבור הרשויות, שיהיה בור זה נחשב משמש לבית. אבל מה שחילק רב לענין כותל שאין בו מרבעה הוא חילוק לגבי רשויות עלמם, היינו, שברשויות מלאורייתא כרשות הרבים והיחיל הרי אין להם שייכות אחד עם השני, ואין הם בחותו הגדר. ו"כ כיון שמקום פטור זה בטל לבאן ולבאן אין הוא לף אחד מהם, שאין שייך שיהיו בעירבוביא, וע"כ מותר לבאן ולבאן. אבל ברשויות לרבנן כיון שהוא רשות היחיל אין מזה ואין מזה, ונשתנו רשותם רק לענין חלילות הרי שלוויר שתי רשויות שולטות בו (וכמשנ"ת במק"א שגדר ביטול הוא ביחס לקרקע הרשות, ובזה באמת בטל לשניהם והוי רשות היחיל מטעם שניהם, אבל גדר שליטה הוא ביחס לרשות עלמה כמשמשת, ואין היא לווקא בקרקע), ואין להקשות מרב אחא לבאן אמר לאוויר אוסר ואם אמר לאינו אוסר, דאם אין לוויר החלילות שולט בו ליש לו מחילה, אלא שע"י שהוא משמש לרשות האסורה לינו לאוסרו, וזה אין אוסר לרך לוויר.

ומעתה יבואר מה שהקשו לרב משני בתים וכו' ולהיה להתמוה, הלא אין רשות הרבים תופסת רק עד עשרה, וולאי שאין זה מטעם רשות הרבים. ולפי משנ"ת, היינו, דולאי אין רשות הרבים מעל עשרה, אבל זה גדר בקרקע רשות הרבים, ולא בגדר מה שנחשב שימוש ברשות הרבים, שהרי מי שהעביר וילו מעל עשרה, חייב, והיינו, שנחשב משתמש בקרקע. ואם כן ליכא לרשות הרבים לוויר שימוש, ויש להחשיב זה לענין הולאה לרבנן. אבל יש להקשות דהא רב אמר בשתי גזוזטרלאות תחתונה לסורה, ו"כ מבואר שלא התיר רב תשמיש בלוויר, וכן מוכח מחורבה. ובילוחו כמו שכתבנו שאין גדר לאם לוסר על חבירו דרך לוויר גדר ברשות, שיהיה נחשב המקום משמש את חבירו, כמו חצר לבתים, זה לף לשמואל ליכא. אלא הוא גדר במה שנחשב הנחה לכלי בית אם, הנחה ברשות לחרת מבית, שאינה מיוחלת, ורשות זו היא של שניהם. ואם היו מעורבים לא היה חסרון בזה, אלא שאינם, וכיון שיש בשימוש זה גדר שהוא לורך הבית, יש למשתמש לחלוק רשות לעלמו, שיהיה משתמש בזכותו שלו, ורשותו מושל בה אחר, ואינה מיוחלת כבית, והוי כמוציא מרשות לרשות, וזה אינו אלא בגלל שמשתמש

קושיית שני בתים ברה"ר ארב - חילוק בין תפיסת קרקע רה"ר עד עשרה לגדר שימוש

שם אחר, וכן להיפך, אבל רשותם שווה, וזה אמר רב לחין בדרך חוויר לשניהם. אבל מה שאוסרת עליונה חין זה משום תשמיש לבד, אלא שיש בתשמיש זה להגדיל המקום ברשות חברה, וחין זה חלוי במה שאוסרת תחתונה, וע"כ אף אם נאמר דחין אוסר, היא עצמה תאסר, שרשות עליונה שולט במקום, אבל בחוויר רשות הרבים מעל עשרה, לגבי שימוש הרבים, חין לומר דזה שיעשה רשות הרבים, דזה נאמר שתופסת על עשרה, אבל לענין שיחשב שימוש שמשתמש בחלוק, יש לומר. וכיון שכן יש לאסור להוליא לבית השני.

איסור הוצאה דרך כותל פחות - חילוק בין ביטול המקום לקרקע ושליטת הרשות עליו

ומעתה יבואר גדר מה שאוסר רב להוליא דרך כותל פחות מד', דלמנם יש להבין מה שאסר להזיז כמלא נימא, דחוויר שתי רשויות שולט בו, והוה כל מקום ומקום כנפרץ למקום האסור לו. אבל י"ב אמתי יאסר להוריד, דהא כיון דהוי מקום פטור וחינו מונח (וכמו שאחלנו לשמואל), לא הוה הולאה, ודאחם הכותל ניחא, דהוה כמרשות לרשות כיון שאינו מקום חשוב, וחין מקום זה כזה. אבל תוך ד' לאבל יש להתיר, דהא אף בנפרץ אדי,ולומר דהוא מוליא מרשות לאחר מהיכי תיתי, וזה נכנס וזה נכנס. ודילמו שאין זה כמו שאמרנו שמשום שניהם אוסר, שהרי דימוהו למקום פטור ובטל וכו', וגדר בטל הוא בקרקע כמו שאמרנו, וכדעת ר"י, ונראה לגדר זה הוא בשני חלקים, אלא אף רב סבר להא דר"י יוחנן דהוא בטל להכא ולהכא, והיינו, לקרקע הרשות, אלא דרב סבר שאף שאין בו מקום חשוב לעצמו ובטל, אין זה אלא לגבי המקום, לכיון דהוי י"ט הוא חלוק. אבל לגבי רשות הרי כמו לאין חסרון בחוויר רשות היחיד לעולה על הרקיע, גם אין חילוק, ואין זה ביטול, אלא שליטה, ומטעם מקום יאסר להוליא לחצירות כלי בית, כמו ר' יוחנן, ובלבד שלא יחליפו, ומטעם רשות השולטת על מקום זה, אף שאין זה ביטול, ואין הרשויות מוסרות עליו, אבל אין לו לחלוק רשות לעצמו להיות מקום אחר. וע"כ לא יזיז בו כמלא נימא, אלא מקום חפץ לחיכא בכל דוכתא, ואפילו בדה"ר לית ליה, והיינו, שאין זה גדר שאין הוא מקום חשוב, שא"כ לא יהיה בו רשות כלל, וכלאמרן, לאין חסרון ברשות מה שאין מקום חשוב לגבי חפץ, וחפץ זה נמצא ברשות שאינה אחת, והוי כמוליא מרשות לרשות.

ביטול מקום פטור ברש"י לקמן - חילוק בין דין החלפה לדין הנחה בחשיבות מקום

והנה ברש"י לקמן כתב לחיכא למימר לגבי רשויות לאורייתא לחשיבי, הוי פחות מד' הסמוך להו בטל אצלן, אבל לגבי כרמלית לא בטיל מכי הוי רוחב אצבע. וכתב זה לענין מה שמותר להחליף ע"י מקום פטור בין רשויות שאינם לאסורות לטלטל מלרבנן, לרבנן זה דווקא בפחות מג' דבטל לרה"י ולכרמלית, ואסור ביותר מקום דבטיל לרה"י ולא לכרמלית. ומשמע לאסור מכל כיוון, ואף שאין זה כרמלית שמותר בלא החלפה, ומשמע שאף שהיתר להניח הוא בפחות מד' אין להחליף, והיינו, שיש שני לינים נפרדים בין החלפה, ובין הנחה. ובין החלפה חלוי במה דבטיל להכא ולהכא, ובין הנחה חלוי במה שאין הוא מקום חשוב. וע"כ אף אם יהיה בטל לאחד לא יחשב כמותו לאסור הנחה מרשות שאינו בטל, וזהו לין פשוט לגבי לאורייתא, דהא מקום פטור בחמצע רשות הרבים שרי לרה"י, ואף שאין בזה ביטול, וכן משמע ממ"ש כותל רה"י פחות מד' דבעי לק"ו, ומשמע אם שגדר מה שאין להחשיבו כרה"י הוא מקום חסרון מחילות, לאין מחילה אלא לד', וכמו שכתבנו שאין הכוונה בזה למחילת יד לבדה, אלא בגדרה כהיקף מקום, וזה ביחד עם כל המחילות הנדרשות, ואין מחילות מקום חשובות להיות היקף לרשות, אלא במחילות של מקום חשוב, וכן הוא במקום פטור, שהרי אינו רשות הרבים, דהוי יותר מג', והוה ליה למהוי כרמלית. ובזה יש חסרון מה שהוא אינו מקום חשוב, דהא אין לו מחילות לכרמלית, אלא מה שאין הם חלק מקרקע שלידם, אבל למהווי רשות בעינן שיהיה מקום חשוב, אבל עליון חשוב מקום לגבי מה שנחשב שהחפץ נח בו, ואף חכ' לית להו קלוטה מודים בזה, שיש בו גדר קרקע, וחשיב מקום, אך אינו מקום חשוב, וע"כ אין יתכן שיהיה לו גדר קרקע לרשויות שלידו, ושיהיה לו גדר לוויר של רשות שלידו, אין זה אלא לו בתשמיש דרה"ר או במחילות רשות היחיד, וזה אין לו תשמיש, ואינו בתוך מחילות רשות היחיד, והיינו, שגדר מה שלוויר הרשות יש לו לשלוט עליו, הוא במה שנחשב לוויר אלא חשוב ביחס אליהם,

והיינו, שהם לוויר רשות והוא לא. וגדר דרשות הוא מחמת קרקע שלהם שהוא מקום חשוב, וע"כ לא יהיה לוויר שולט בו אם אין בלוויר זה גדר קרקע, וכלשמרן. ואין נחשב לוויר אלו הרשויות אלא ביחס לקרקע שלו, היינו, מה שנראה לומר שמקום קרקע שלו חשוב לרשות שלידו, אבל לגבי מקום שלו שאינו בגדר קרקע, ולפי זה יש לנו לומר שקולטות בו, אלא שאין חיסור להופיע ולהכנים מלוויר רשות אחת לרשות שניה מן התורה, והחיסור בזה הוא המתחדש במה שאמרו שלא יחליפו. והנה במה שהוא גובה ג' יש בו כדי הרחקה, שאינו חלק מקרקע רשות. אבל לגבי לוויר הרי אין לחוויר חסרון בגובה, שאף הוא בחותו הגובה, וע"כ לא יהיו בו חסרון. אבל בכרמלית הרי אין חוויה לוויר רשות, שלא נחסרה אלא קרקעה, ואף לוויר שלה כיון שאין לו גדר רשות שאין בו דין עמוד ט', או עולה על הרקיע, שאין זה לוויר קרקע רשות, שאז יש לו חשיבות מקום. וע"כ לא יקלוט לווירו אלא בדברים שאין להם חשיבות מקום כלל, ואף מי שיתבטלו אליו, אם יהיה להם גדר מקום נפרד לא יהיו בטלים לקרקעו, אף שהם מקום. וזה אמר רב דימי שגלדו בג', והיינו, לכיון שהוא ביטול לקרקע בלי לוויר, הוא נידון כקרקע, והוי כקרקע ג' שאינו חשיב עם הרשות, וזה גדר מחיצות לשטח (היינו, חומר למחיצות למניעת רגל רבים).

וכן הוא בדין כותל מבוי לרבנן ילפי מפתח היכל להוה בעשר, דזהו גדר בפתח. ואינו שווה לדין פרצת עשר שעשר הנאמר במחיצות. וע"כ יתכן דלף למ"ד מפתחו של אולם גמרינן מיכא לדין פרצת עשר, כיון דמבוי הוא רה"י נאמרו בו דינים הנוגעים לכל רה"י, אך בדין מבוי, היינו, מה שמועיל בו קורה לפילו יותר מעשר עדיין יחשב כפתח. ובזה יתורץ קושית תוס', והיינו, שבאמת לגבי מה שמבוי לריך להיות גדול לעצמו יהיה שיעור הפילה י' או יג' אמה ושליש ויהיה לריך לסתום פילה זו בחיזה לרך (וכלשמרן בגמ' שם), אך לגבי הקורה שהיא מדין מבוי מועיל על עשרים (ונפק"מ בחופן שסתימת הפילה לא תועיל לקורה). ואף שדינים אלו לרך כלל יבואו במקרה אחר, אין זה דין אחר, שדין פילה הוא ביחס למחיצות (ובפשטות פילת עשר היא פילה בכל המקום ולא רק במחיצה הנפרלת), ולכוחב גובה עשרה. ודין קורת מבוי הוא ביחס לכל המבוי המוגדל ע"י הקורה, וכללעיל.

ובזה יבואר מה שנתנה זה שאסור להזיז בו כמלא נימא, מאיסור שבשאר רשויות, דשאר רשויות כיון שיש להם קרקע מקום חשוב, וחשיבי רשות לעצמם, אין גדר לוויר לרשות שלידם לחוי להגדיר קרקע שלהם. אלא רק לווירם, היינו, שימושם, וזה בד"א לו רשותם, ובזה אין שליטה אלא משלה, והם רשות לעצמם, ולא יאסר אלא בהולאה.

הבדל איסור הזזה בכותל פחות - בשאר רשויות אין אוויר רשות שלידן שולט בקרקען

קושיית הגמרא על שמואל במקום - ברשויות דרבנן קרקע המקום עצמה היא רשות שימוש

ג. מחלוקת רב ושמואל בגג וספינה וסיכום גדרי רשות

ומה שהוסיף רש"י גדר זה ולא די לו במה שהוא ניכר, שהיה לומר דאף שכאן ניכר הוא, אבל הרי אין בניכר זה גדר לגבי שני העירובין יחד, והיינו, שיש במה שבין השמשות אינו ניכר חומר וקל, שחמור הוא שמשום שאין הוא ניכר, יש לחוש בלחת והכרעה בו היא הכרעה בכולו, אך קל הוא שאין מי הכרעה ניכרת בו. אבל התם אף שהכרעה ניכרת בו, אבל הרי אין העירוב במקום אחר, שנאמר שהכרעת זה יסתור לזה. וזה הוסיף שאמנם לגבי קניית עירוב עצמו אין סותר, אבל יש למחדם מקום שנראה כחוכא ואיתלולא, והיינו, שבזה נתנה תחומין מעירובי חצירות, שתחומין הם דין בחדם, אבל עירובי חצירות הוא גדר במקום. ולמנם קניית עירוב הוא ביחס לעירוב האנשים שמשפיע על גדר רשות המקום, והיה להועיל כתחומין, אבל כיון שיש בזה הגדרת חלוקה וחיבור ברשות, יחשב זה לתרתי לסתרי (ובאמת שהיה לומר לכיון שכל סיבת הגדרת רשויות הוא לגבי גדר מיוחד התלוי בחדם, וזה הרי גדר מוקדם לגיני הרשות, ומקום זה מועיל עירוב, וולפי אין

חילוק נפרץ במילואו מפירצת עשר - ברשויות דרבנן העיסוק ברשות ולא בעצם הקרקע

לבטל עירוב זה שהוא תיקון בגדר המוקדם משום חילוק רשויות, שהוא נפק"מ. אלא משום שעיקר תקנת חכ' הוא במה שגדר מוקדם זה מהני בחילוק הרשויות, העמדת תקנת חכ' זו עליפלו).

עומק מחלוקת רב ושמואל בגג - לשמואל קרקע הגג אחת במקום וחלוקה ברשות

וביתר ביאור שלמרנו שיש קרקע מקום, וקרקע רשות, ומקום רשות, וסבר שמואל שאין מקום רשות תלוי בקרקע המקום, אלא רק בקרקע הרשות, וקרקע גג זה הוא אחד לענין המקום, וחלוק לענין הרשות. וכיון שהוא חלוק לענין הרשות ע"י מחילות שאינם ניכרות לי כזה, לגבי מקום הרשות, שאין חסרון במה שאינם ניכרות לגבי קרקע הרשות, שאין לוויר לקרקע הרשות, אלא הרשות היא לווירה, ורשות תחלק בכדי. ומה שקרקע המקום כולה אחת, אין כזה חסרון לכיון שאין מקום הרשות מוגדר מחמת קרקע, אין לחילות מקום של קרקע מחברתה. אבל רב סבר שאין ברשות להגדיל מקום בלי קרקע, ובהכרח שגדר מקום רשות הוא ע"י מקום קרקע, וכיון שקרקע זו אחת, ולא מועיל לה מחילות שאין ניכרות, כל המקום אחד, וכל רשות גג נפרצה למקום האסור לה.

מחלוקת רב ושמואל בגג מב"ס - הוכחת רב ממה שפחות מב"ס מותר דמחיצות לדירה

וע"ז אמרו לחייבי שעונה לקה, וגדר לקה יש בו מה שאין בלחי וקורה שבהם יש גדר ביחס למקום, ובעניננו יש לו לעשות שני גדרים כדאמרן, או שיהיה פתח, והיינו, שהמקומות נפרדים, ולא השימוש. או ע"י כפיה שניהם יפרדו. אבל בדקה אין הוא עושה שיהיו המקומות נפרדים, שאין גבוה י"ט, אלא רק ביחס לשימוש, והיינו, שאף שלא יועיל להפריד המקומות, יועיל להפריל שימוש המקומות, שלא יחשב שרה"ר משמשת מבוי זה, אף לא סתימה.

גדר מחיצות הספינה ברב ושמואל - ספינה שהפבוה כדין הוקף ולבסוף פתח לדירה

וזה הגדר בספינה שאין מחילותיה לדירה, לכך שגדר מקום הרשות הוא בקרקע, כיון שהיא לדירה, וכל מקום ומקום נחשב לדירה, ומחילות הוו לדירה, וחשיבה הוקפה לדירה. אבל לשמואל לאמר כן בגג, כ"ש בדירה עצמה, דהוי מקום הרשות בקרקע הרשות, והוי יותר מבית שלשים, ואין במחילות שאינם לדירה להקיפה. אבל אם הפכה והרי אין מחילותיה לדירה, ואין דיורין שלמעלה בהיקף שלמטה, והוה כהוקף ולבסוף פתח.

ביאור דין אבסדרה לדעת שמואל - אין פי תקרה יורד וסותם אלא למקום רשות

(ונראה לי דלא"ל קמא כיון שלא ס"ל לרבנן מקום כפייה אתי ליה, לא יועיל מחילה כל שהוא, כמו לחי וקורה, ודעינן פסיס. אבל לא"ל בתרא יש לחלק דין לוכחה לרוחבה, דבלוחבה יהיה די בלחי או קורה, ולאורכה יש לדון שאולי יצטרכו פסיס.)

קושיית גג וחצר לרבי מאיר - דברי רב יצחק בר אבדימי בחילוק רב ושמואל

ומה שאמרו אבל גג וחצר לר"מ, היינו, שאף שלמרנו שגדרו מקום עמוד ברשות הרבים, הרי מה לגזירה זו מועילה לעמוד הוא לזכות שאין גובה י"ט חשוב מקום לחד עם שבידותיו, אבל זה שייך ברשות לחת, וכמו בגגות לרב. אבל בחצר הרי לית ליה מחילות שלו, והם גם מחילות לגג, ויש לעשותם רשות לחת. וע"כ למרו מקום לרב יצחק בר אבדימי, והיינו, לשמואל גג הרוהו כתל ממש, שיש לתל מקום חשוב והוא נפרד מבידותיו והוי רשות, ומחילות הקרקע אין הם לרשות. אבל לרב הרי אין הוא רשות בלי שיחשב הקרקע עם מחילות, אבל בגג וחצר לר"מ הוי גגין רשות לחת, הוי רשות במקום המחילות שאין מקום הרשות מחמת דיורין שלמטה, ואין צורך בגוד לסיק, ואינו דומה. וע"ז למרו שאף זה בגדר הגזירה, כי יטעו אף בזה. ולשמואל שאלו ללרבנן שגדר הדיורין הוא שלמטה, ולפי מה שסבר שבידת מה שאסורים הוא מחמת מקום הרשות עצמו, שנאסר ביותר אם הרי זה כקרפף שאין בשימושין להגדיל רשות לחת בכל המקום, ולמה לא יהיה מותר להוליך מזה לזה, והיינו, לרב אין זה חסרון ברשות גגין אלא במחילות קרקע שלהם, אבל לשמואל יש להתיר וכו'.

מעמד אבסדרה וחורבה מבח בעלים - ספק בטעם היתר הוצאה מבית לגג יחידי

ומעתה יבואר גדר אבסדרה וחורבה דכל אלו היה להסתפק אם רשות בעלים שלהם שאוסרת הוא כמו גג, היינו, שמקום קרקע שלהם יש בו רשות, וכמו בגג, או שאין בהם רשות כלל, והיינו, שהסתפקו מה טעם מותר להוליך מבית לגג יחידי, האם הוא מקום רשות בית שיש אם, או מקום שאין מי שיאסור להוליך. ומ"כ יש להסתפק לאם הוא מקום רשות בית הרי כאן אין רשות.

סיכום שלושת הגדרים בהגדרת רשות - אין רשות אלא בקרקע ואין מקום אלא בקרקע

והנה מכל זה יש לנו למצוא כמה גדרים בהגדרת רשות, וחלוק לשלושה ח. קרקע ב. מקום ג. רשות. ואין רשות אלא בקרקע, ואין מקום אלא בקרקע.

פירוט חילוקי קרקע, מקום, ורשות - הבחנה בין נפרדת לאחידה בכל אחד משלושת הגדרים

וחילוק גדר מקומם כך. הגדרת קרקע היא ע"י מחיצות, וזה בשני גדרים. ח. קרקע נפרדת ע"י מחיצות. ב. קרקע לחילה ע"י ז' מחיצות. והגדרת מקום היא ע"י היקף, וזה בשני גדרים. ח. מקום נפרד ע"י היקף. ב. מקום לחיל ע"י שימוש לחיל. והגדרת רשות היא בשימושיות, וזה בשני גדרים, ח. רשות נפרדת ע"י סוג השימוש. ב. רשות לחילה ע"י יחולה.

הגדר המאוחד ברשויות ובמקום לדיורין - ארבעת השלבים ממחיצות לקרקע ועד דיורין לרשות

וגדרם המאוחד לרשות המקום בקרקע, שתהיה לאויה קרקע המקום לחול את כל שימושיה, שיחשבו שימוש בחותו המקום, וזה מוקלם לשימוש, והיא הגדרה ביחס לכל חלק וחלק בנפרד. לך לף לחל שיהיה זה הגדר יש לנו להחשיב את כלל השימוש במקום לחל, וזה ההיקף. ולחל כל זה יש לנו להגדיל את הרשות ע"פ מה שהמקום משמש. ולמנם אין היקף לשתי וערב לחוי להחשיב את כלל המקום לחל ביותר מדית סלחים. לך כיון שהמקום הוקף לדירה, ומשמש כדירה, הרי שהשימוש מחשיב את המקום כחל, וממילא את כלל המחילות כחל. ונמלאו מרבעה שלבים. מחילות לקרקע שיחשב מקום. והיקף למקום שיחשב משמש. ושימוש במקום שיחשב רשות. ורשות לטלטול שלא יחשב העברה. ודיורין לרשות שיחשב הולחה.

נקודת המחלוקת בהגדרת המקום לפמשנ"ת - היקף שפיר וגדר המחלוקת בהגדרת הרשות בלבד

והנה גדר הרלשון המחול לשתי בתים אינו רק בחלר לחת, לבל בשני חלירות הרי אין לבני חלר זלת בית בחלר שניה שנלחל שיהיו מוקלים על שימושי בית לחלר זלת. ולכלורה גם בגדר השני אין להם לשלור, כיון שאין לריך לעירובם, וכללחרן, שאין חוסרים אלא ע"י בית שיש להם, שלא הועיל לו העירוב.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

וזה יבואר ע"פ הגדר השלישי שלחל שמושל במקפיד על עירובו, דהנה כיון שעמו כולם בכלי לחל, הרי היה להועיל, שהרי נשתתפו, אלא שיש לחל החפלה על לחל לחל מסויים שלא יאכל. ובירור מה שזה חסרון בעירוב הוא שהרי עיקר מה לעביל עירוב הוא עירוב הבעלים ולא הבתים, והיינו, שאין גדר החלוקה אלא משום חלוקת הזכות שיש לכל לחל מחבירו, וכיון שזכות כל לחל להשתמש בשל כולם הוא מה שיש לו שיעבוד על חלק כולם, הרי שיש בהשתמשותו גדר שיעבוד על כל לחל, שלולי השיעבוד היה לו שלא להשתמש משום שמשתמש בחלקו של זה. ול"ל אין זה שתם השתמשות בזכות שלו, לבהאי זכות לא הוה חלוק מחבירו, ולא היה להשתמשות משותפת כזו לחלק הרשות. וע"כ יהיה גדר בעירוב בכל לחל, ועם כל לחל, ומקפיד לפילו על לחל הוה חסרון בעירוב, מה שלריך שלא יהיה השתמשותם סיבה לחילוק הרשות (וסבר ר' חייא לכיון שנשתתף עם כולם בהכרח שנתרלה להשתתף עם ההוא, משום שהשתתף עם אלו שהשתתפו עימו, וממילא מה שיאכל אלמס יחסר אלו וכו', והיינו, שעצם ההשתתפות עם כולם יש בה להחסיר בכוחו הגפרד, אלין הוא משמעות אלא ביחס להשתמשות לחידך, שלא יהיה בהתנגדות לשיעבודו).

מחלוקת רב ושמואל בכותל ברש"י - רב לא פליג אלא משום דכלי חצר אסירי

וברש"י משמע שאין גדר מח' רב ושמואל כמו שכתב תוס', אלא גם רב לא פליג אלא משום דלף כלי חצר אסירי, ומשום להוו שתי רשויות.

סימן ז

כל שהותר למקצת שבת

א. כלל כל שהותר למקצת שבת ודיורין הבאים בשבת

ובזה יבואר שהיה לומר שאין חשוב החזקת החפץ בכל אורך העברה במשמעות אחת, אלא ביחס למעשה העברה אלו, וכיון שהוא מהלך, אין משמעות עקירה ממקום בעקירתו, כיון שאין משמעות מקום להחשיב עקירה אלא במה שהוא קבוע, וזה הולך, והמקום מהלך כנגדו. ואכמ"ל.

ברייתא דכל שהותר למקצת שבת - עירב דרך הפתח ומבוי שניטלה קורתו או מחיצתו

ולקמן (לג:) נתספק רב הושעיא בדיורין הבאים בשבת, וכתב רש"י דזה בחצר שנפרצה לחצירתה, ולתה הגמ' להביא לזיה מחצר קטנה שנפרצה לגדולה שנאסרה, ולייבי בלמצע שבת. ואמר לחבי להוא מבעוד יום, וכמו בעירב דרך הפתח. ולא נתברר אם בזה נפשט גם הספק דרב הושעיא, וברש"י כתב לכן.

ספק רב הושעיא בדיורין הבאים - ראיה מחצר קטנה שנפרצה לגדולה ותשובת אביי מבעו"י

ואחר כן הוכח מתי' רב ושמואל בכותל בין שתי חצירות שנפל, דרב ס"ל לחיין מטלטלין אלא בד"ת, ושמואל ס"ל דזה מטלטל על עיקר מחיצה וזה וכו'. וכתב רש"י לחייבי בעירבו, ורב ס"ל אלא למרינן הואיל והותרה, וכיון דעירבו הוי ליה שתי רשויות לגבי חצר, וכל חדא נפרצה במלואה ואסורה. ושמואל סבר לגבי חצר הוי רשות אחת כמו לפנים, ולגבי חצי בית מותר להוציא מבית לחצר כיון שהותרה, ולטלטל בחצר אף שהיא אחת, כיון שמותר להוציא מבתים. ובתוס' כתב דאי ס"ל אלא למרינן הואיל והותרה לא למרינן הואיל ונאסרה.

מחלוקת רב ושמואל בכותל שנפל - הערת תוס' בגדר הואיל ונאסרה לכל השבת

ובתוס' חילקו בין מחיצות הנפרכות להגדלת רשות היחיד (דרבנן), לבין מחיצות הנפרכות להגדלת דיורין, דבזה ליכא למחלוקת רב ושמואל בשתי חצירות שעירבו לעצמן ונפרצו זו לזו. דרב ס"ל אלא למרינן הואיל והותרה הותרה, ושמואל ס"ל לאמרינן. אלא שאף נתבאר בתוס' דעת שמואל בענין נפתח החלון, דהא הגמרא מבירה זה כדאיה לאף בחצר קטנה וגדולה לייבי מבעוד יום, ואמר תוס' למדמייתי האי חצר גדולה שנפרצה כדאיה לנידון דרב ושמואל מוכח דרב ס"ל כר' יוסי, ואף בחיתנהו למחיצות, וממילא כן בנפתח הפתח. אבל שמואל אפשר דס"ל כך או כך. ולקמיה כתב דדין נפתח החלון הוי פחות חידוש מניטל קורתו דכן מוכח בבריית (ע:), ואי ר' יצחק ס"ל דדינו אף לר"י כ"ש שיתיר בנפתח הפתח. ואפשר דמהא מבירה הגמרא תפתייס דרב הונא הוא דס"ל שבת גורמת. ור"ל דהוא רק הוכחה אלא ס"ל דיורין גורמין. אך עדיין קשה דל"כ לא יתכן דס"ל לר' יצחק האי דינא, ולעיל כתב דמהאי בריית מוכח לאמרינן שבת הואיל והותרה, ואלא כר' יצחק, דהוא ס"ל אף כר' יוסי. ועיבודי הנידונים והגדרים לרכיס לחלוקה.

חילוק תוס' במחיצות רשות ודיורין - קושיא בביאור דעת שמואל לענין נפתח החלון בשבת

❖ ❖ ❖

סימן ח

* גדר עיקר וטפל בשימושי חצר באורחים

א. גדר עיקר וטפל בשימושי רשות באורחים

גדר עיקר וטפל בשימושי הרשות - אורח בחצר טפל לבן חצר קבוע המגדיר רשות

ונראה שגדל זה התמוך במבוי הוא לכולי עלמא דין למ"ד מקום היכר ובין מקום מחילה, שהנה מלתנו שמע"פ שמועיל דין לבוד בקורה אם אין הקורה ע"ג מבוי אפילו שהיא בתוך ג' אינו מועיל, והיינו, שאיכות הקורה עם המבוי הוא חלק מצורת ההיתר לקורה. וכן משמע להא דכ יהודה לחמר בשם רב שגובה מבוי ילפינן מפתח איהו גופיה סבר לקורה מקום היכר. ואף אי נימא דרב יהודה טעמיה דרב קחמר וליה לא ס"ל, הרי רב גופא לחמר למותר להשתמש תחת הקורה בעו למימר לסבר לקורה מקום היכר. והיינו, שאף מ"ד קורה מקום היכר לא לחמר רק שאין גדל פתח מקום מחילה. אבל בחמת לאף הוא יסבור לקורה להוי היכר הוא בגדרי פתח, וכלחמרן. ואף למה לחמר רב נחמן בר יצחק לגובה עשרים הוא מקום הכירא, היינו, בשיעור הגבלת הגובה, אבל עכס היתר קורה הוא מקום פתח. וכן משמע ברש"י שדקדק לכתוב להאי טעמא הוא לדין גובה עשרים.

סימן ט

שכירות

א. גדר שכירות מן הגוי ומחלוקת בריאה ורעועה

ומעתה יבואר גדר הספק אי שוכר כמערב או כמבטל, והיינו, לכאו' לכתבנו גדר היתר עירוב ומה שיש בו להחשיב את רשות החצרות מיוחדת כמו בית, אין זה משום שכל רשות החצר מיוחדת לבית זה, אלא משום שיתוף הקניין שנעשה ע"י העירוב, שכיון שקניין כל אחד משתמש לאותו השימוש, ממילא אין משתמשות בקניין כל אחד בנפרד וכאילו הכל שייך לאחד. לפ"ז גדר היתר ביטול הוא כמה שאין לו רשות חצר לבית, והיינו, שלא הפקיר החצר או השכירה, דזה הרי לריך קנין וחזקה בחצר ולא בשימושיה, אלא רק ביטל מה ששיעבוד שיש לו על החצר לבית מגדיר את החצר כמשמשת לביתו, וכאילו נפל ביתו, וממילא אין החצר משמשת את הבית הזה. ומאחר שאין חדש אוסר אלא דרך בית שיש לו, ואין לו בית בחצר, וכמו שכתבנו גדר שכירות דגוי אינו בבית, וגם אין לריך לבית לאין הוא אוסר דרך בית, אלא לנתנו לו חכ' זכות ברשות חצר לבתים, והוא אוסר ע"י קניין שיש לו בחצר.

הספק אי שוכר כמערב ומבטל - חילוק שיתוף קניין בעירוב לביטול כאילו נפל ביתו

והיה להסתפק אם גדר השכירות הוא שמשכיר את חלק הרשות שיש לו, ושע"י השכירות נחשב שאין לו חלק ברשות, או שמוכרים ממנו את השימוש שיש לו ברשות זו, והנה אם הגדר הוא שמוכרים ממנו את הרשות עצמה הרי שאין יותר שייכות לגוי ברשות, אך אם רק מוכרים ממנו את הרשות, הרי גדר ההיתר הוא שגם הם נחשבים בעלי הרשות, ואין בשיעבוד שיש לו בכלי להגדירה כאינה מיוחדת, וכמו שאמרנו בעירוב.

הספק בגדר שכירות מן הגוי - אי שוכרים את הרשות עצמה או שוכרים השימוש

וביאור גדר זה לכאורה הוא אלא חשיב מוציא אלא במי שפועל בסכום חשוב שלו לבריס, וביחס למעשה למיקום בלופן כללי (וכמשל שלא נחשיב מישהו כשומר אם לא יהיה תחת ידו נכסים בערך חשוב), וזה גדר חשיבות בעוצה ולא במעשה, כי הרי אין הדבר שנעשה בו לבר אחר, וגם אין המקום אחר, ואין המעשים מלטרפים אלא ביחס לעוצה, ואין גדר בעוצה אלא במה שיש להחשיבו משום מעשה, ויהיו המקומות והחפלים כעומדים לפניו להלטרף, כמו חפלה לאיסורא, משום חשיבות הולאה להחשיב העוצה לותה כעוצה חשוב (ביחס לשביתת שבת).

כוונת הספק בשכירות מן הגוי - הברעת הגמרא דשוכר כמבטל רשות ומקנה הרשות עצמה

והנה מלאנו לאיתא מחלוקת אי בענין שכירות בריאה, או אי בשכירות רעועה, ונסתפקו אי כוונת מחלוקתם במה קונה או מה קונה. וכתב רש"י לבריאה, היינו, שמתנה עימו למלא כל המבוי כליס אם ירלה, וזה כתב רש"י בביאור המח' לפני מה שנסתפקה הגמרא, וזה קשה.

מחלוקת שכירות בריאה ורעועה בסוגיא - קושיא אפירוש רש"י בהתנה למלאות המבוי כלים

ועכ"פ מלאנו שני נידונים לפשרייס בגדר מחלוקתם אי שכירות בפחות משווה פרוטה או לא, או דלמא בהאם לריך שיתנה עימו למלאות החצר או אי בפחות ולריך למלוא

נידונים אפשריים בשכירות בריאה ורעועה - פחות משווה פרוטה לעומת תנאי מילוי החצר בכלים

בזה גדר לחל מה שיש בפחות משווה פרוטה והנידון הצני, שהמשותף הוא שתהיה השכירות נקלטת לעועה, והנה לפי מה שביארנו לעיל ולהי אין השכירות על הרשות, לאין לגוי משמעות בזה, אלא גדר השכירות הוא בשיעור החלר, אלא לע"י שיהיה לו בשכירות לשיעור בחלר הגוי יש לו להתיר רשות שתקנו לו, אי כמבטל אי כמערב, וע"כ לא יהיה גדר בשכירות אלא במה שיש לה משמעות לגבי הרשות הנ"ל, וע"כ שייך לומר על השכירות אם היא ברירה או לעועה, והיינו, להרי למסקנת הגמ' למח' הוא בחיזה שיעור מתנה לשכור, אם היה גדר השכירות שכוכר מה שלוסר, הרי שמח' היתה מה לוסר ומה לריך לקנות, ואין שייך בזה אם ברירה ולעועה, וכן משמע מהרו"ת לגמ' שמח' בפרוטה לו פחות, וממה נפשך אם זה גדר בשכירות הדבר האסור, איך נניח רליה מסתם שכירות מגוי להרי כאן אינו שוכר ממנו כמו בכל קרקע, ובכלל אין קושיא, אלא מח', היינו, מחלוקתם שבאמת השכירות היא שכירות רגילה כמו כל שכירות, אלא שיש להסתפק אי"ז שכירות לריך בכדי להתיר רשות זו, ובזה הרי יש שני אפשרויות לו בקנין לו בדמה שוכר, ובתחילה לאתה הגמרא לומר דשכירות חזקה וחלשה הוא בגדר הקנין, והיינו, לפחות משוה פרוטה יש בו פחות כח לחייב את השכירות, ועל זה אמרו דכיון דלגבי גוי אין גדר ליותר משוה פרוטה, ומחייב עלמו בזה, ומתחייב בנפשו על זה, מ"כ אין בפחות משוה פרוטה להגדיל את הקנין כאלם. וכבר כתבנו במקום אחר גדר הספק, והיינו, דזה ודאי לא סברה הגמרא בדעת רב שאת דיועיל שכירות בפחות מש"פ אלא משום דהוא גוי, אלא שהיה לל דאף לגוי יהיה משמעות בשוה פרוטה יותר מבפחות, וכבר כתבנו דגדר ממון דשוה פרוטה יותר מפחות, הוא ביחס להגדרתו בערך מסחרי, והיינו, שאין בפחות אכך דרך לסחור, וע"כ מוחלים עליו, והיינו, שאף שבאמת ביל אדם שהרי יכול לשמשו שימוש שאשוב לו, אבל לגבי מה שעובר מיל ליל אין לו גדר אלא בחשיבותו לסחור בו, וע"כ לגבי זה ישראל מוחל, היינו, שאין הפירוש שמוחל אחר שהוא כבר ביל הגזלן, אלא בשעת הגזילה.

וזה הוכיחו ללא כן מהמולית לכך לילי רשות הרבים, ואין זה כמו סטיו, שאין גדר לילי רשות הרבים כרשות נפרלת, אלא הס כחלק מרה"י, ואמנס אין להוכיח מזה על סטיו שהרי אין זה רשות לעלמה, ויש לומר שאווקא בזה לא חשיב הפסק שהרי היא בהילוך אחד עם רשות הרבים. אבל יש להוכיח מזה שאין הולאה מרה"י לרה"י אשובה כן מחמת גדר מוקדם שיש בין הרשויות, שהרי אם היה מניח אם פטור, וכשהניח ברה"י שלילו חייב. ואם אין בין שיהיה ההולאה מוגדרת ברשויות, הרי זה כהעברת ד"א ברה"י (ומקום לרה"י כמו רשויות), ודא אזינן שאין הילוך מפסיק בהעברת יותר מד"א, ומזה יש להוכיח להילוך בכרמלית.

וזה שמרו לנחלקו אם שכירות זו לריכה להיות בשוה פרוטה, והיינו, לאף שיש לגוי להתחייב בפחות משוה פרוטה, כיון שאין זה אלא משום שיעור שיש לו ולא משום ממון, אין בו כח לחייב משום חוב שנוגע אלל הגוי, וכיון שבשכירות הנ"ל היא קנייה שיעורים שאינם אלא פירות, יש לומר שהקנין לריך שיאחר להמשיך לחייב השכירות.

וזה אחו שהרי שכירות רגילה מועילה בגוי לפילו בפחות, ומלוע שנלטרך יותר משכירות רגילה, והבילו סיוע לגדר מה שבשכירות מועילה בגוי לפילו בפחות משווה פרוטה אין זה גדר בשכירות, אלא בגוי שאין מוחל גם על ערכו השיעורי, והיינו, לאף לגוי יש משמעות ביותר משווה פרוטה בערכו המסחרי, אך אין זה שייך למה שמחשיב כאלו. וע"כ יתחייב הגזלן מיתה, לכיון שעבר על הגזל, ואין לו דין השבה, הרי שגם אם יחזיר לא יהיה זה ביטול מה שעבר, אבל בישראל שבשמחזיר לפילו בפחות משווה פרוטה, יועיל לבטל האיסור, ממילא יש גם בפחות גדר שהוא לבעלים, ואם יגזול מישראל אף לגבי ישראל אין ערך בגזילה לפחות משפ"פ, הרי אין זה נוגע לאיסור לגוי שהוא בעצם המעשה, ואין בו משמעות ממונית. ואכמ"ל עוד.

ועכ"פ לענייננו כיון דנהנה בהכרח דיש לו להתחייב לפילו בפחות, וזה יש ללמוד

העמקת חלקי הגזילה והערך המסחרי - גזילה במה שאינו ברשות הבעלים ושינוי ערכו המסחרי

הצורך בשכירות גוי בשוה פרוטה - קניין שימושים של פירות צריך שימשיך לחייב

דחיית הצורך ביותר משוה פרוטה - גוי אינו מוחל על ערך שימושי ממיתת גזלן

התחייבות הגוי בפחות משוה פרוטה - העמדת המחלוקת בגדר מה שצריך לקנות לזכות ברשות

הליכה לחת לפניה ולחריה, ולי נעינן לה, ולחי קחין לומר כלחמרן, ומה נתחלק בר"י, וחין לומר שנתחלק לנעינן עמילה לפום, לחלר שהעיקר חסר מן הספר, וע"כ ל"ל להח קמ"ל וכו, והקשו לחמרה חלח זימנח וכו', ותילנו לחכן עיקר לנרי ר"י נחמרו בסתם וחמוראי חמרו לה וכו'.

ב. שיטת רשב"ג ור' חנינא וסיכום נידוני שכירות

גדר שכירות רשב"ג בשותפי חצר - חילוק משכירות ר' חנינא הדורשת מניעת שימוש האחר

והנה יש לנו לבחר מה גדר שכירות לר"ש, להוח שוכר השתמשות שתם שיהיה לשוכר זכות להשתמש בחלר המשכיר, פחות משכירות לר"ח לנעי למניעת החחר, לגבי היתר רשות לגוי.

שני גדרי שימוש בשותפות חצר - אין שכירות ממעטת רשות גוי אלא משתתפת ברשותו

ונראה בהקדם להנה בכל שותפות לחלר יש שני גדרים בצורת השימוש, החחר, הוח מה שיש לשותף להשתמש. והשני, הוח שיהיה השימוש בחופן שחינו מונע מהחחר להשתמש, והיינו, שמה שחין לו זכות להשתמש בחופן שמונע מהשני הוח גדר בקנין, שבזה הגדר הוח שחין לו רשות להשתמש כך, ולח רק ע"י שהרשהן רוצה להשתמש, לכמו שחמרנו הרי השכירות מגוי חינה עשה ההיתר, כמו שחינה גדר האיסור, שזה בחלר וזה ברשות החלר, ולמנש לש יכבור ממנו לגמרי שלח יוכל הגוי להשתמש, ולחי שיועיל שחין כחן גוי, חבל לענין ביטול רשות הגוי שתקנו חכ' חין לריך לזה, לחין גדר השכירות להמעיט רשות הגוי חלח שיהיה לישראל חלק ברשות הגוי.

עיקר גדר איסור בני חצר - האיסור נובע משיעבוד שיש בזכות השימוש על חבירו

ולבאר זה יש לנו לדון בעיקר גדר מה שחוסר כל ישראל חת רשות חבירו, והנה הרי עשה מה שיש לחחד מבני החלר רשות להשתמש חין בזה חסרון, וכמו בחורת, וחיבור שעושה עליהם הוח רק במה שמשתמש בזכות שיש לו, והיינו, שבזכות שיש לו להשתמש מונח שחבור לכל חד למונעו מלהשתמש חפילו ע"י שימוש, ויש בזכות זו שיעבוד על שימוש חבירו, וזה גדר מה שרשות חבירו מוכל בחלר, והיינו, לעשה מה שבשמשתמש חין חבירו יכול להשתמש, חין בזה חסרון בזכות שימוש שיש לחבירו, כי זה נוגע רק לשימוש המבוים, וחין רשות מוגדרת ע"י שימוש יחיד, חלח רק משום שחין לחבירו זכות להשתמש בחופן המונע ממנו להשתמש, יש בזה להגיד חת הרשות לגבי חבירו, והיינו, כי גדר רשות לשבש היח ביחס למה שהיח מיועדת לשימוש, ולח במה שהיח משמש בפועל, ולש נחמר שיש חסרון במה שהיח מיועדת לשימושו משום רשות חבירו, הוח משום שזה גדר במה שהיח מיועדת לשימושו, ואין לחבירו זכויות בשימושו חלח במה שחוסר עליו להשתמש שימוש שחינו שימוש משותף.

הבדל הוצאה לחצר שותפים מלשכנו - ביחס לביתו הפרטי יש חילוק רשויות ואוסרים זה

ועל כן הלעת תהיה משמעותית ביחס לגדרי החיבור, שילטרך יהיעה בתחילה, ויהיו יהיעות מחלקות וכו'. וכיון שחיבור לח תעשה נוגע לכלל המעשים, יהיה חלוקה בלעת גם ביחס לדברים שבהם נעשה החיבור כגופים וכו', כי מחמת החיבור היה לו להיזהר בגוף זה שלח

גדר האיסור הנעשה ע"י חבירו - הגבלת הגוי בחצר אוסרת רשות הישראל מתקנת חכמים

וא"כ מלחנו שגדר החיבור שנחסר לחד על ידי חבירו הוח במה שרשות שיך לו מוגבלת ע"י חבירו, וזה יהיה הגדר גם בחיבור גוי על שני ישראלים, שמעיקר הדין חין לגוי חלק ברשות שבת כלל משום שחין לירתו לירה, וכדבירנו. וממילח חין לרשות שיך לישראל שייכות עם הגבלה שמגבילו הגוי בשימוש החלר, חבל תקנו שתהיה הגבלה שמגבילו חוסרת לענין הרשות, וע"כ יהיה גדר התיקון שבשכירות לגבי הגבלה זו, וזה ע"י שיהיה לו רשות בזכות הגוי שהיח המגבילה.

העמקת ביאור הגבלת הגוי בחצר - בשכירות יש לישראל רשות בזכות המגבילה בעצמה ומתבטל

וביתר ביאור, דהחי הגבלה חין לה שייכות לווקח במה שהחלר משמש הבתים, שחפילו בשימושים שהם בחלר בלבד יש הגבלה זו, וזה גדר מה שגוי חוסר בו, דהח חין לירתו לירה וחין חוסר לרך בית, וכיון דלכ"ע חין לריך שכירות כל זכות הגוי, שיהח חסור להשתמש, ומינה בהכרח דחין הגדר מה שע"י שכירות חין הוח מוגבל יותר, חלח שע"י שיך לו רשות להשתמש בזכות שהיח מקור ההגבלה, חין בהגבלה זו גדר שחבירו, היינו, הגוי מוכל ברשות, שכמו שחמרנו גדר הגבלה זו היח ע"י שהיח שלו, ובהשתתף עול לחד חין זה שלו, וע"כ שוכר ע"י כולם, וחין זה גדר שליחות, כיון שחין מטרת השכירות שיהיה לו זכות

שימוש שמכר, אלא שלא תהיה זכות שימוש זו לגוי לבד.

(ונראה לי לא"ד קמא כיון שלא ס"ל לרבנן מקום כפייה לחני ליה, לא יועיל מחילה כל שהוא, כמו לחי וקורה, ובעינן פסיס. אבל לא"ד בתרא יש לחלק בין חורכה לרוחבה, דברוחבה יהיה לי בלחי או קורה, ולחורכה יש לדון שאולי יצטרכו פסיס.)

בירור גדר עירוב הנעשה בכולם - מוערבים יחד ואין חלוקה בזכותם המחייבת עירוב פרטי

ועיקר גדר כוונה הוא כמו שנאמר שמי שרוצה להגיע למקום מסויים מכוון הליכתו לשם, וכן ביחס לכוונה במעשה שמשיבותו הוא מחמת התולשה. אבל אין גדר זה ביחס לדבר שאו נעשה המעשה, שזה גדר של מתעסק, והיינו, שאין גדר אינו מתכוון שגרירת דבר עושה חריץ, שגם זה לא שייך שלא יהיה פסיק רישא. אלא כוונה המחוברה כאן היא כמה שמכוון לעתו בהרגשת ההנאה, וע"כ בדלא אפשר לו להיבדל מההנאה יהיה הכוונה שחביב הוא לו, ובאפשר לו יהיה הכוונה להתקרב, ואף שאין ההליכה למקום שיבוא לו הנאה חלק מהחיסור, שהרי הולך לצורך דבר אחר, אבל כיון שאפשר לו בדרך אחרת יש כוונה במעשה שעושה, שהוא מתקרב לדבר ההנאה, וגדר

אמאי אוסר גוי בעירוב ישראלים - החזקת זכות פרטית משום הגבלה עד שישכרו ממנו

קידה אף הוא כמו שאמרנו נודע מהגדרת מעשה לאיחת הנאה, כגורם חיבור בין שני דברים, היינו, הרגשתו, ודבר המיסור. תול"כ.

השוואת גדר העירוב לשיתוף מבואות - חילוק הפת אינו בגדר השיתוף אלא בצורתו בלבד

ועל כן יש לנו להבין גדר מה שאני אחר, ולמה לא יחשבו שני המעשים כאחד שני חלאי בכדי לאיילת שני פרסים שפטור, אף בהעלם אחר. ויש דזה טעם לפטור משום בעשותה ולא חלי דבר, וכן שאין להחשיב זה כמעשה אחר, שהרי משמע שאם יוליך החלי שיעור השני שלא ע"י עקירה יהיה פטור, וא"כ אין זה מעשה אחר.

מחלוקת ר' חנינא ורשב"ג בשבירות - בשבירות בריאה אין זכות הגוי נחשבת שלו לבד

ונשוב למחלוקת לר" ור"ש, ויבואר לגדר מה ששבירות להשתמש בשופן המונע מגוי להשתמש יחד עם שימוש שמכר הוא יותר חזק, אין בגדר מה שע"י זה אין שימוש האחר של גוי, אלא דזה שאין זכות שיש לו נחשבת שלו לבד, וזה גדר בריאה, היינו, שאמנם אף אם יתנה שיוכל להשתמש בזכותו וכר"ש, כבר יש להחשיב שאין זכות זו של גוי לבד, אבל הרי לגבי האי ישראל יש לו כבר זכות להשתמש בחלר, ולא נוסף דבר, והיה לומר שאין זה מועיל לעניין מה שהגוי מגביל את זכותם, וזה גדר רעועה.

סיכום הנידונים בסוגיית השבירות מגוי - בריאה ורעועה, שבירו, אשתו, שוכר אחד, ושבירות בשבת

והנה לגבי שבירות מאתנו כמה נידונים בגמ' והם מח' ר"ח ור"ש אי שבירות בריאה או שבירות רעועה בעינן ומה למועיל שבירות משבירו ולקיטו ושמתו ומה לשוכר אחד ע"י כולם ומה למועיל שבירות בשבת לשוכר כמבטל ולא כמערב

סימן י

יש גזל בשבת

א. מחלוקת בית שמאי ובית הלל בגדר ביטול רשות

מחלוקת בית שמאי ובית הלל אם הקנאה או הסתלקות

במתני' (סט:) מלימתי נותנין רשות ד"ש לומרים מבעוד יום וכ"ה לומרים משחשיכה. ובגמ' (עח.) למר עולא מ"ט דב"ה נעשה כלומר כלך ללל יפות למר לבני מת נכרי בשבת מאי כלך ללל יפות ליכא ללא הכא בהא קמיפלגי דב"ש סברי ביטול רשות מיקנא רשותא הוא ומיקנא רשותא בשבת לאסור וב"ה סברי לאסתלוקי רשותא בעלמא הוא ולאסתלוקי רשותא בשבת שפיר למי. ע"כ.

שם ביטול לעומת שם עירוב - בעירוב רשותו קיימת ובביטול ההיתר במה שאין רשות

והנה נראה זה שהוא נקרא ביטול לא חלקו בזה ב"ש וב"ה, וזה שמו בכל מקום, והיינו, שאם ביטול הוא לעומת שם עירוב, ביחס להיות לחד לוסר על השני, דבעירוב אין לריך שיהיה המערב מסולק מרשותו, אלא העירוב פועל בלופן שלף שיש לו רשות לא יהיה זה סיבה לאיסור, לעומת ביטול שההיתר הוא במה שאין לו רשות.

הוכחת פעולת העירוב בקיום רשות - ביטול מוצר לחצר אף שעירוב כל אחת הועיל

והנה מה שעירוב פועל לף שרשותו קיימת הוא פשוט, שהרי אין עירוב מונע לפשרות ביטול לפילו היכן שהיה לו להועיל לולי הביטול, שהרי בביטול מחלר לחלר עירוב כל לחת הועיל, ואעפ"כ הביטול הוא בכל לחד בנפרד.

ביאור רש"י בצורך ביטול לכולם - עירוב אינו מבטל אלא רשות ואינו מפקיע תפיסה

וכן משמע מרש"י לגבי מה שלריך ביטול לכל לחד, ולא מועיל ביטול לחד מבני העירוב, לכתב רש"י שהוא משום שעל לעת חלק זה לא עירב, ואם היה עירוב פועל ע"י שנחשב שאין לו תפיסה ברשות, היה לי לומר שלא עירב חלק זה, אלא שאין עירוב שאין לו רשות, אלא הוא דין ברשותו, וע"כ היה לומר שכיון שע"י ביטול גם זה לשותו, שיועיל מה שהועיל ברשותו. ועל זה כתב שלא עירב על לעת זה, וממילא אין חל עליו הגדר שמועיל במה שעירב.

דיוק מרש"י בקניית הרשות המבוטלת - אף לבית הלל נקנית הרשות ומחלוקתם במעשה הביטול

ועוד משמעין מרש"י שלף שביטול הוא רק הסתלקות, נחשב הרשות המבוטלת ברשות זה שביטלו לו. וזה עוד גדר הנמלא במח' ב"ש וב"ה, שלף לב"ה נקנית הרשות לזה שבטלו לו, ולא חלקו אלא בגדר הביטול עלמו, אם הוא הקנאה, או הסתלקות, אבל לחר שהסתלק לכ"ע הרשות ניקנת לזה שביטלו לו, עכ"פ בלופן שיש להועיל מה עירוב, וכן משמע מהא לחירה של ביטול, שרשותי קנויה לך אינו אלוי במח' ב"ש וב"ה, והיינו, שלא חלקו אלא בגדר מה שעושה המבטל, ולא בתולאה.

מחלוקת ב"ש וב"ה בביטול בשבת - ביטול בהקנאה יש בו משום מקח וממכר בשבת

וכן נראה שהרי גדר זה של המח', הוא לענין אם מותר לבטל בשבת, וכתב רש"י בדעת ב"ש לאסור משום דלמי למקח וממכר, ולפי מה שהבנו הרי זה ממש מקח וממכר, ואפילו לב"ה, אלא היינו פירושו, שאין איסור הקנאה בשבת משום מה שקונה אדם דבר אחד שלא היה לו, אלא משום מה שנעשה זה בין מוכר לקונה, וזה לא רלוי להיעשות בשבת, וע"כ יהיה זה אלוי אם יש ביניהם שייכות

ומס גדל ביטול הסתלקות הרי שאין שייכות בין הקונה והמקנה. אך מס זה הקנאה, הרי שהגדל בביטול הוא שהמקנה מכניסו לרשות הקונה, והיינו מקח וממכר. ועכ"פ מלאנו שגדל מחלוקתם הוא בגדל הביטול.

משמעות העירוב בקניין לפי רש"י - אין העירוב משנה הזכות עצמה אלא משמעותה בלבד

וא"כ פטור לדבר עוקר וזה מניח אין הוא פטור לחלי מעשה כגדל בעשם המלאכה שלא נעשית ע"י אחד מהם, והיינו, שאין עקירה לבד חשיבה מלאכה וכן הנחה לבד, אלא שהיה לנו לומר שכיון שנעשתה מלאכה מדין שניהם יתחייבו, והיינו, שאף שכל אחד עשה חלי מעשה, הרי יש במעשה חשיבות שהוא חלק ממלאכה.

הבדלת גדר הביטול מהעירוב בקניין - מחלוקת ב"ש וב"ה אי קונה מכח מבטל או מהסתלקות

ובזה יבואר ליישנא דגמ' דעירובי מרגילה, דאף שאלו הועיל העירוב לעניין ההיתר, וממילא אין לה להשתמש בהולאה בחצר הפנימית, הועיל לעניין הרגל.

דברי עולא בדעת בית הלל - ביטול אקנויי רשותא והוי ככלך אצל יפות להקנות

וכן משמע בגמ' שאין תלויים שאר גידונים לביטול, בחמ' ב"ק וב"ה, שהרי שבר עולה לאף לב"ה ביטול לקנויי רשותא הוא, אלא דהוי ככלך אצל יפות, והיינו, שאין מחלוקתם אלא בגדלו של מעשה ביטול להמבטל, כמה שקונה זה שבטלו לו.

התנאת תנאים בקניין המסתלק בביטול - דין קני ע"מ להקנות במעשה ביטול רשות

וביותר למשמע שאף לדין שהוא בגדל מיסתלוקי לרשותא, שייך שהמסתלק יתנה תנאים בקניין המסתלק, וכמו מה שאמרו קני ע"מ להקנות, דאין מועיל מסירת חסרון קניית הקונה, ולא מחסרון יכולת ההתנאה של המבטל.

עומק מחלוקת ב"ש וב"ה ברשות - שיעבוד החצר לשימוש הבית כרשות נפרדת בפני עצמה

והנה לאחר העיון נראה שגדל מחלוקתם הוא כמה שכתבנו שיש בחצר גדל לרשות נפרד כמה שהיא משמשת את הבית, והיינו, שיש לו שיעבוד בכל החצר שתשמש את ביתו.

אין איסור חצירות נוגע לקניין - הביטול נוגע לקניין בשונה מעירוב שאינו נוגע לקניין

וכבר הוכחנו שאין איסור חצירות דבני חצר נוגע לעשם הקנין שיש לאדם בחצר, דאף מי שאין לו קנין בעצמו לוסר, וגם מי שיש לו קנין אינו לוסר בלי דירה, וכמש"כ עירוב מועיל אף שלא נשתנה קנין המערב בחצר, אך הביטול אכן נוגע לקנין של אחד על דבר של השני.

קניין הביטול לפי גדל בשבת - קשירת דין קניין הביטול למחלוקת אי ביטול בחורבה

ויש לדון מהו קנין זה, והיינו, שהיה לומר, דאמנם אין עשם הקנין הוא האיסור, אבל ודאי שמי שאין לו קנין כלל אינו לוסר, ואפשר שביטול פועל בעיקר קנינו בחצר, וכמו מה שאמרנו בסוגיית יש גזל בשבת וחורבה מחזיר לבעלים. ובאמת לולי היה לתלות גדל זה בחמ' אי יש ביטול בחורבה או לא. ויבואר לי"ה.

ב. סוגיית יש גזל בשבת וגזל זכות השימוש בקרקע

הקושיה על הדבר הנגזל בשבת - תמיהה מקרקע אינה נגזלת וראיה מברייתא דגזוזטראות

אבל ממעבדי ד"ת מלומלמות ומנח ליה בסוף ד"ת, הרי לא נסתיימה העבדה אלא בהנחה, ואין גדל יכיה אלא בעקירתו, ואין הגעת מקום אלא בהנחתו, וליכא למימר דחשובה יכיה לעקירה לבד, שהרי אי מנח ליה בתוך ד"ת מקום פטור הוא, ואעפ"כ אי מנח ליה בסוף ד"ת חייב, והליכת ד"ת לא הוי הפסק, ובהכרח שהוא מקום שעם העבדה הכלול מיכיה מקום והגעת מקום, הוא במעשה דיליה שהוא חל, וא"כ אף במעבדי יותר מד"ת כן הוא הגדל, ואעפ"כ הילוך למנקיט ואזיל לא הוה הפסק, ויש להוכיח מזה למוכיח לדך סטיו.

קושיות בלשון חורבה מחזיר לבעלים - אמאי תחזיר החורבה עצמה וכי שבת גברא הוא

ועוד יש להקשות לאך אי נימא דקניא, מה שייך לחורבה מחזיר לבעלים, והרי היא עצמה גזולה, ומהי שתחזיר והיה להם לומר לקניינו מחזיר. ועוד ל"ב להא דמשמע דבשאר ימים חשיבא גזולה, וא"כ מה שייך שאין שבת יחזיר, וכי שבת גברא הוא.

העמדת הגזל בשימוש הקרקע לשבת - שיעבוד הבית על החצר בקניין זכות שימוש לשבת

ועי"כ נראה דזה פשוט דלא חיישי לקרקע, שאין לגזול קרקע לא בשבת ולא בחול. ובאמת לגבי שבת גם אין לריך לגזול, שאין להו לריכים לקנין הממוני בגוף הקרקע, לא בכדי לאסור, ולא בכדי להתיר, שאם היה מראה לו להשתמש, והוא היה רגיל היה די בזה. אלא להכא חיישי לגבי שימוש הקרקע, ובזה הוא דווקא לגבי שבת, דלגבי חול הוא גדל הקנין הרגיל, והרי אין לשימוש הקרקע קנין בנפרד מהקרקע עלמה, ושימוש שגזל כבר הרי גזל, ושימוש שיבוא אין לו כח לגזול בלי גזילת הקרקע, והיא הרי אינה נגזלת. אבל בשבת כיון שאין להשתמש אלא במקום העומד

לשימושו, שהרי לשון להעביר מרשות שלו לרשות שיש בה משילת לחבר, וזה הרי לפילו בשותפים, שיש לו קנין בקרקע, ומ״כ הרי שיש משמעות לשימוש כלשהו בפני עצמו, שהוא שלי לו שלא לחבר, ומשמעות זו שייכת בגדר שימוש לבית בחצר, והיינו, שלשימוש בקרקע רגיל הוא שהתשמשות בקנין, היינו, בקרקע עצמה, שההבדל בין שימוש בהפקר לשימוש בשלו, שבשימוש בשלו הוא משתמש בזכות שיש לו כבר, והיינו, קניינו בקרקע. לך שימוש בית בחצר לין הוא שימוש בקנין הקרקע, אלא בשיעבוד שיש לבית על החצר, היינו, מה ששיעבד כל לחד מבני החצר להעמיד הקרקע לשימושי בית לכל בני החצר, ויש קנין בחצר להיות בו זכות שימוש של בית, ואף למי שיש קנין בקרקע, כשהוא משתמש שימושי בית לין גדר שימושו שהוא משתמש בקניינו בקרקע (שלין לו זכות לפתוח בית לחבר לשם), אלא בקניין כל בני החצר המשועבד לשימוש בתי כולם.

וזה לשון לתלות בשמ׳ ר״ג ור״ע, והיינו, שיש לומר לכולי עלמא ס״ל דד״ח לחית ליה חוץ לתחום, חשיבי בכל המקום, אלא אר״ע גזר משום בקעה, ור״ג סבר שלין לגזור. וזה לחו לשפשל לר״ע סבר לשין ד״ח לחות אלו שנתנו לו חשיבי בכל המקום, משום שלא שבת בשוויר מחיצות, וכן שמה אלא גזר ר״ג הוא לווקא בשתי מקומות, היינו, ליר ובקעה, אבל בהא יגזור. ובתום׳ הקשו לית לשו להעמיד דברי שמואל לעשת ר״ג כיון שלא פסק כוותיה בליר ושהר, ולרש״י נראה לביאורו הכין, דהרי אף ר״ג מודה למודל שין לו אלא חצי מערה, ואעפ״כ התיר שמואל לטלטל, והיינו, שד״ח לטילטול חפלים שין שייך בו סברת למרחק ברשות לחת, והרי זה כמו למ״ד שין תחומין למעלה מי׳, והרי זה כ״ח לנותנים לו אף לר״ע, ות״כ שין תלוי בשמ׳ כלל.

ובזה יבואר שהיה לומר שלין השוב החזקת החפץ בכל אורך העברה במשמעות לחת, אלא בשם למעשה העברה אלו, וכיון שהוא מהלך, שין משמעות עקירה ממקום בעקירתו, כיון שלין משמעות מקום להחשיב עקירה אלא במה שהוא קבוע, וזה הולך, והמקום מהלך כנגדו. ואכמ״ל.

ומעתה יבואו גדרים אלו בדברי הגמרא, דהנה שין הולאה שונה מהעברה להוה בלותה רשות, ולא הוה מעשה השינוי אלא בשם למקום החפץ, להולאה יש בה שינוי רשות, וע״כ שין גדר המעשה מוגדר ע״פ שינוי מקום החפץ, אלא שינוי רשות מקום החפץ, ויתכן שיהיה מקום החפץ זהה ויתחייב משום שינוי הרשות, שההרשות כוללת ותוכנת המקומות, וחשיבותה בהם.

וכמו שתהיה בחינה ברשות היחיד שין התורה בקרקע שהיא נפרדת, יהיה בחינה ברשות שתקנו חכמים במקום שמיושו נפרד. וכמו שין התורה הגדרת הקרקע מוקדמת להנחת חפץ, כך בתקנת חכ׳ הגדרת מקום השימוש מוקדם לעשם השימוש, ולין גדר תקנת חכ׳ בקרקע עצמה שהיא מוגדרת כבר ביחס לדיני תורה, אלא ביחס למקום, וברשות היחיד זה ביחס לחלל הנוצר ע״י הגדרת רשות היחיד לחורייתא (וע״כ שייך שיהיה תיקון קורה למעלה מעשרה, שלין תיקון זה ביחס לקרקע, אלא ביחס למקום המוגדר כבר, ורשות היחיד עולה עד לרקיע. וע״כ שייך בזה מחילת פם לף בפרוץ מרובה, שהרי המקום כבר מוגדר כלחל, ולין זה כמו תקרה שמגדירה רשות לף שן התורה (לענין כמלן למלי ולענין פי תקרה), שלתקרה יש משמעות בכל הקרקע, שהיא פועלת נפרדות לקרקע, שזה קרקע שיש לה תקרה. וכן יהיה שייך גדר דד׳ מחיצות לף שמן התורה לין לין כזה, שלין זה ביחס לקרקע, אלא ביחס למקום), ובזה החלל לין חילוק משמעות אלא בשימושו, וע״כ חילוק רשויות לחכ׳ הוא בהגדרת מקום ביחס למה שהוא משמש.

ותמצא בזה שני חילוקים, האחד, הוא שם הוא משמש לו לא. והשני הוא, במה הוא משמש. וגדר זה, היינו, מה הוא משמש, כיון שלין זה בקרקע עצמה כלמור אלא במקום, הרי שלין גדר מאחד לת כל השימושים, היינו, שנאמר שע״י השימוש במקום יחשב שזה המקום משמש לזה, שלמנם ביחס לשם המקום כמשמש קיים לו לא, שייך לומר שזה נעשה ע״י קרקע, כי זה מיוחס למשמעות המקום עצמו, וכאילו נאמר שיש לו לין מקום ביחס להגדרת מקום מתקנת חכ׳. לך ביחס

הבדל שותפות חצר משותפות קרקע - משל לשניים המשתמשים בדבר של שלישי ברשותו ומושלים

חיבור יסוד השימוש לתקנת חכמים - הצורך בהגדרת המקום ביחס לשימושו כדין לחי ופס

הגדרה שימושית ברשות מתקנת חכמים - השוואה לצורך קרקע נפרדת ברשות היחיד מן התורה

רשויות דאורייתא לעומת רשויות דרבנן - הגדרת מקום השימוש מוקדמת לעצם השימוש בדרבנן

שני חילוקים במקום המשמש בדרבנן - הגדרת המקום כמשמש קודמת להגדרת השימוש ולא להיפך

לגדר השני, היינו, משמעות מה שהמקום משמש, הרי שהגדרת משמש היא מוקדמת לעצם השימוש, כי הגדרת המקום כמשמש מגדילה את השימוש, ולא ההפך.

וע"כ לריך שיהיה השימוש המגדיל מקום בעל משמעות יותר מסתם שימוש במקום, ועכ"פ הרי שיש גדל במקום כמשמש (ובזה יהיה הבדל בין רשות התורה לרשות חכ', שגדל רשות היחיד והרבים שמן התורה אין הוא דין ביום השבת, שלא אמרה תורה דין להגדיל רשות, ועוד דין לאסור הוצאה, אלא חילוקי רשויות הוו כהקלס לדין התורה, וכן משמעות הוצאת חפץ קיימת בהקלס דין התורה, והתורה רק אסרה הוצאה זו בשבת, וזה פשוט, דלא שאני הוצאה משאר מלאכות, וכמו שאין גדל כתיבה וחריגה חלק מאיסור מלאכה שלהם, כך גם במלאכת הוצאה, אבל רשות שמתקנת חכ' היא דין גם בהגדרת הרשות עצמה, שהרי אין בטלטול חפץ מרשות לרשות תקנת חכ', משמעות שינוי בלי תקנת חכמים, וע"כ יהיה גדל הרשות עצמה גדל ליני. וע"כ לא יהיה גדל זה אלא בדין, וכיון שאין דין הוצאה אלא בשבת, גם גדל רשות שתקנו חכ' אין גדלו אלא בשבת), וכיון שרשות מתקנת חכ' הוא ביחס למקום כמשמש, הרי שהגדלת מקום זאת היא הגדלה מוקדמת לעצם השימוש, ויהיה גדל בשימוש עצמו בלישה רשות משמעת הוא משתמש, וע"כ יהיו שייכים חילוקים שימושיים הקיימים בגדלי ממון גם בגדלי רשות הג"ל, ולפ שאינם שייכים בדיני תורה (שהרי לפ בדיני תורה יש משמעות לחלוקת רשויות היחיד (וכמו בלילוף דשני חצרי שיעור למאר ר' יוסי (ב"ב נה:) לעתה ר"ח), אבל כיון שאין גדל רשות היחיד לאורייתא אלא בקרקע, לא יהיה שייך זה אלא במחיצות או חילוקי קרקע ולא בקניין), ואין רשות המשמשת הזו חשובה רשות לחת עם רשות המשמשת הזו, ויותר מזה לפ שני רשויות הנחשבות נפרדות מן התורה, כמו ע"י מחיצה לא יחשבו נפרדות מדרבנן (לגבי דיניס מדרבנן), אם אין להם משמעות נפרדת כמשמשות, וכן להפך שאני רשויות המשמשות הנחשבות נפרדות, יחשבו כך לפ אם מן התורה אינם נחשבות לנפרדות מחסרון מחיצה וכו'.

הבחנת רשות תורה מרשות דרבנן - רשות דרבנן דין בהגדרת הרשות הנוהג בשבת לבדה

ג. חילוקי רשויות משמשות, גזל חורבה, וסיכום תקנת רשויות

וזה הגדר בספינה שאין מחילותיה לדירה, לדבר שגדר מקום הרשות הוא בקרקע, כיון שהיא לדירה, וכל מקום ומקום נחשב לדירה, ומחילות הוו לדירה, וחשיבה הוקפה לדירה. אבל לשמואל דאמר כן בגמ', כ"ש בדירה עצמה, דהוי מקום הרשות בקרקע הרשות, והוי יותר מבית סאתיים, ואין במחילות שאינם לדירה להקיפה. אבל אם הפכה והרי אין מחילותיה לדירה, ואין דיורין שלמעלה בהיקף שלמטה, והוה כהוקף ולבסוף פתח.

חילוקי רשויות משמשות בשבת לפמשנ"ת - קושיא משניים שיש להם דיורין בלי בית בחצר

וביאור מה שאין דירת גוי נחשבת דירה, גדרו בחסרון מה שהוא חשוב ביחס לשימוש דיורין, והיינו, שכמו שדיר של בהמה, לפ שמפסד שנגדיל שיהיה מקום מסויים משמש בהמה מסויימת לבד, אין זה גדר ביחס לבהמה שיחשב דירה שלה, כיון שאין לה משמעות יותר ממה שהיא משמשת את בעליה, ולפ יחול המקום הוא ביחס לגרכי האדם, ומה שבהמה משמשתו, ואין חשיבות לבהמה יותר מהמקום.

ההבדל השימושי ביחס לשימוש בית - החלוקה קיימת בשימוש בית ולא בשימוש חצר עצמה

ובאמת שגדר אינו מתקנת חכמים אלא מדין התורה, שלפ שאמרה תורה שאסור להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, הרי אין גדר השינוי ביחס למושגי רשות של אדם אלא ביחס לחפץ, ולפ שהגיע החפץ לרשות, ובודאי האדם נחשב שהוא ברשות, אין זה משמעותי ביחס למקום חפץ, וע"כ לריך שיהיה החפץ מונח במקום ד', והרי שיש כאן מקום במקום, והיינו, שרשות הרבים הרי היא בכל המקום, אך אין זה ביחס מקום

עיגון גדרי מקום בהוצאה מדאורייתא - עקירה על דעת להוציא כיסוד להוצאה מבית לחצר

לחפץ, כי יש לחפץ גדרי מקום נפרדים מגדרי רשות. וכן מלמנו שלף שהיה החפץ ברשות ובמקום חפץ, אין נחשב הולאה אלא בעקירה והנחה, והיינו, שאין נחשב הולאה אלו, ושהות עשה את השינוי שיש בחפץ בהיותו ברשות הרבים מהיותו ברשות היחיד, אלא ע"י שיש לו שייכות במשמעות שהיתה בחפץ בהיותו במקום השונה. וכן מלמנו שלף שעקר מקום ברשות היחיד והניח במקום שברשות הרבים, אם העקירה לא היתה על דעת להוליא פטור, היינו, שתהיה עקירה המחורה בגדר מקום חפץ השונה מרשות לרשות, ולא בסתם מקום חפץ, ולזה דימוי זה הגדר לגדר שיש ברשויות שמתקנת חכ', דגדר שימוש מחבר לחבר הוא לף שיש בחבר זו רשות לחברת מרשות שבחבר זו, כי משמשת בתיש שונים, אין זה נחשב שהוליא מרשות זו, כיון שאין שימושו אלא ברשות החבר ולא ברשות הבית, לך אם יכנים מחבר לבית הרי משמשת ברשות הבית.

ובזה יבואר גדר כלי בית, ומה שלף בהיותם בחבר הרי הם משמשים ברשות הבית שזה משמעות היותם בחבר (ומה שמותר להניח כומתה וסולרא הוא משום שאין הוא עושה את שינוי מקום החפץ, אלא שהיה לזון אם החיסור להוליא לחבר מחברת הוא משום רשות הבית שבחבר, או שנאמר שאין משמעות לכלי בית של חבר זו לגבי רשות בית של חבר לחברת, והחיסור הוא בעשם ההולאה לחבר של אחר. ויהיה זה נפק"מ אם הניע בכומתה וסולרא לחבר אחרת, אם אסור להוליא לעול חבר לחברת, שאם הגדר הוא שהכלי משמשת ברשות בית של חבר זו, יהיה אסור להוליא, כמו כל כלי בית של חבר זו. אך אם נאמר שהכלי משמשת ברשות החבר, יהיה מותר, כמו כל כלי חבר. ולאידך יהיה נפק"מ אם הניע לחבר המעורבת, שאם הגדר הוא שמשמשת ברשות הבית, יהיה מותר להכנים לחבר. ואם הגדר שהוא ברשות החבר יהיה אסור, אלא שיש לומר דאף שנחשב שהוא ברשות חבר, הרי מותר להכנים כלי חבר מעורבת לבית, משום שנחשב לשימוש ברשות הבית, וע"כ אף הכא יהיה מותר, וע"ע), וזה קניין האוסר בשבת (ובאיאור מה שדווקא זה אוסר בשלנו במקום אחר).

כלי בית ושימושם ברשות הבית - ספק בהגעת כלי בית לאחר אחרת בכומתא וסודרא

ובמקרה לחורבה היה לומר שלף שאין קרקע נגזלת, זה משום משמעותה לעומת מטלטלין, אבל לגבי זכות השתמשות, היינו, מה שהחורבה משמשת ביתו, אין גדר בקרקע ושייך בה גזל. וגדר מעשה הגזילה הוא עשם השימוש הקבוע, או פתיחת פתח. וכיון שבשבת יש במה שמשמשת את ביתו גדר רשות, היה לנו לומר שמותר לו להוליא לחורבה, שלף שאין זה שלו וגזול הוא אלא, אין זה שייך לדין רשות דשבת שסה"כ משמשת את ביתו, והיינו, שהרי לולא שגזל ודאי שהיה לסור להוליא, שזה רשות של אחר ולא שלו, אלא שע"י שגזל אין זה נחשב שמשתמש ברשות של אחר, אלא ברשות שלו. והיה לומר שאמנם לענין הולאה מביתו מותר רק אם מוליא לאותה רשות, אבל אין משמעות מוקלמת לעשם הרשות, אלא זה גדר בהולאה, ובזה לי שלא שינה את רשות החפץ, וכמו מי שמוליא לרשות שלו שאינה פתוחה לביתו, שאין לריך שיהיה גדר רשות בית במקום. ואם כן אין כלל משמעות בזה שהרשות עשמה גזולה, ועל זה לאר שיש לין גזל ברשויות שבת, והיינו, שהרשות עשמה מוגדרת ולא רק שימוש שמשתמשים בה, והרי רשות זו גזולה, ויש עליו לין השבת גזילה, היינו, שאין זה שלו.

דין השבת גזילה בזכות שימוש - לשון חורבה מחזיר לבעלים כגדר רשות בקרקע החורבה

וביאור דבר זה הוא, שגדר שיכות המחורה הוא ביחס לשימוש שלם בה, ולא ביחס למיקום חפץ (ובלאמת שיש לכאורה משיכות יותר ברה"י מרה"ר לגבי הינוח חפץ, להמניח כלו וכו', ואין זה כשני סוגים, אלא טוב ורע, ולא שייך בזה סברת למה לי עיולי וכו'), וע"כ אין מעשה הולאה שהוא במיקום חפץ נחשב מעשה ברשות שהיא ביחס לשימוש שלם, וכיון שאינו עושה מעשה בזה, אין במחשבת עשייתו להגדיר משיכות ברשות, וע"כ יהיה גדר שינוי שיכות הנ"ל ביחס למיקום חפץ, כגדר שינוי זהות.

עצמאות רשות שבת בקניין השימוש - אי תלות הזכות בקרקע ושייך לגזלה בפני עצמה

וכן נלאה שהרי גדר זה של המח', הוא לענין שם מותר לבטל בשבת, וכתב רש"י בדעת ב"ש לאסור משום דלמי למקח וממכר, ולפי מה שכתבנו הרי זה ממש מקח וממכר, ואפילו לב"ה, אלא היינו פילוגו, שאין איסור הקנאה בשבת משום מה שקונה שלם דבר חשש שלא היה לו, אלא משום מה שנעשה זה בין

מוכר לקונה, ושזה לא רצוי להיעשות בשבת, וע"כ יהיה זה תלוי אם יש שייכות ביניהם, ואם גדל ביטול השתלקות הרי שאין שייכות בין הקונה והמקנה. אך אם זה הקנאה, הרי שהגדל בביטול הוא שהמקנה מכניסו לרשות הקונה, והיינו מקח וממכר. ועכ"פ מלאנו שגדל מחלוקתם הוא בגדל הביטול.

וכן נראה שהרי גדל זה של המח', הוא לענין אם מותר לבטל בשבת, וכתב רש"י בדעת ב"ש לאסור משום דדמי למקח וממכר, ולפי מה שכתבנו הרי זה ממש מקח וממכר, ואפילו לב"ה, אלא היינו פירושו, שאין איסור הקנאה בשבת משום מה שקונה אדם דבר חדש שלא היה לו, אלא משום מה שנעשה זה בין מוכר לקונה, ושזה לא רצוי להיעשות בשבת, וע"כ יהיה זה תלוי אם יש שייכות ביניהם,

השימוש בגזל הקיים ביחס לשבת - דין שבת חל על זכות שימוש שנותרה בגזל

וגם זכות זו היא גדל בקרקע חורבה, וע"י תפיסה שיש לבעלים בקרקע זוכה בזכות זו, וממילא אין משמעות שימוש החל שימוש לזכות שהוא שימוש האסור, אלא כמי שאין לו בית. ואמנם יש שימושים האוסרים בעצם השימוש, ואם לא יועיל עצם הזכות בקרקע, וכמו גג שרבים מכתפים עליו.

זכיית הבעלים ברשות מחמת תפיסתם - החרגת שימושים האוסרים בעצם כגג שרבים מכתפים עליו

ואגב נאמר מה שהיה להסתפק בגדל עמילה האמורה, והנדל בין עמילה לכתף או לפוס. ובפסטות אין חילוק בעמילה עצמה, היינו, שעמילה עצמה שונה בין לפוס או לכתף, וכן נראה שאין נחשבת עמילה לכתף או לפוס אם אכן כיתף וכו', ואם עמל לכתף ונמלך והמשיך ללכת הרי זה כעומל לכתף, וכן לאידך, וכן נראה דאם עמל לפוס ונמלך לכתף, הרי כבר עמל לפוס.

סיכום תקנת חכמים ברשויות שבת - רשויות מוגדרות ע"י שימושן כעירובין, מבואות, ובית סאתים

סימן יא

בענין הניח ביתו והלך לשבות במקום אחר

א. מחלוקת התנאים והגזירות בדין דירה בלא בעלים

מחלוקת התנאים במשנת המניח ביתו - יסוד בעלים ומחלוקת בגדרי אתי ביומיה

ונמצא כמו כן לומר שאם היני תשיבות אלו נאמרו כחלק מהיסוד הלדם לעשות, הרי שיהיה ניתן ע״י מחשבת הלדם להגדיל לותם כחשובים, ולף ששיעור הולאה הוא גרוגרת, אם יניע לדם פחות מזה יחשב כגרוגרת. וכן שלף שמאלנו שלא יעבור לדם על הולאה אלא אם עקר והניח במקום ל׳, עכ״פ יהיה ע״י מחשבת הלדם להגדיל מקומות לחרים כחשובים כמו ילו וכו׳, הרי שיחשוב לותם כעקירה והנחה, וכן במשתין ובזורק לאור וכו׳.

ומצאנו כמה לעות במשנה. א. לעת ר״מ הלך לעיר לחרת ישראל וגוי אוסרים. ב. לעת ר״י לשניהם אינם אוסרים. ג. לעת ר׳ יוסי לרק גוי אוסר. ד. לעת ר״ש לפילו בלותה העיר בחצר לחרת ישראל אינו אוסר משום הסחת לעת.

ובתום׳ הכא (שבת ו. ד״ה היכא) הקשו למגמ׳ הנ״ל לפליגי ר״ת ורבי׳ לפילו בדאיכא חיפופי, וע׳ ברש״י (עירובין שם ד״ה הני מילי) פירש להא לחלקו בנפרצה ולא בצידי הה״ר, הוא משום לסתם רש״י בכתובות (לא: ד״ה צידי) דר״ת לאמר צידי הה״ר כרה״ר לייני בדאיכא חיפופי. והנה מלבד קושיית תוס׳ הנ״ל ל״ב בעיקר מה לחילקו בין לאיכא חיפופי לליכא, ומשמע שיש בזה שני גדרים נפרדים במשמעות צידי הה״ר לאי הוי כרה״ר.

דעת ר״מ בדין דירה בלא בעלים - ישראל אוסר שלא יבוא וגוי באתי ביומיה

ופרש״י לאתי ביומיה – שהלך למקום קרוב, ויבא בו ביום, ואי שרית להו קודם שיבא – מטלטלי נמי לאחר שיבא, ולא מסקי מדעתייהו,

והיינו דדעת ר״מ דדירת ישראל שמיה דירה וגוי לאו שמיה דירה. ודירה בלא בעלים לאו שמיה דירה. ובישראל לכי ליתיה דירתו דירה גזרו אפילו לכי ליתיה. וגוי לכי ליתיה דירתו אינו דירה אלא מגזירה כי ליתיה אינו אוסר. אלא ל״ק עתיל לבוא בשבת ובעת שיבוא הרי אוסר אז יש לגזור אפי׳ עוד לא בא כדרש״י הנ״ל.

וברש״י משמע שאין גדר מת׳ רב ושמואל כמו שכתב תוס׳, אלא גם רב לא פליג אלא משום דלף כלי חצר אסירי, ומשום דהוו שתי רשויות.

ולפי״ז נשטרך לומר דהא דתניא רבא לתוך הפתח לאיירי בפתוח לכרמלית לא לתיי אלא לעתיה לאביי, אבל לעתיה לרבא לא אמי תוך הפתח לבין לאיין, וכן י״ל דהא דכתב רש״י (ד״ה תוך הפתח) דמחילות שיש לפתחו הן הן לאיין שלו, לא כתב כן אלא לאיבא לאביי, והיינו, לשגבי מה דמהני היות המקום כנגד הלאי להחשיבו כמקום בפני עצמו, שווה תוך הפתח ואי בעינן בתוך הפתח לאי לאחר להתירו, כן הוא במקום דבין לאיין, אבל אליבא דרבא נשטרך לאחר לאף שיש ללאי

דעות ר״י, ר״י, ור״ש בהניח - חילוק בין אתי ביומיה, יכול לבוא, והסחת הדעת

להתיר מקום שכנגדו, לית דיה במקום שתוך הפתח טעמא להחשיבו כמקום בפני עצמו.

ובדעת ר' יוסי בישראל אי איכא חשש שיבוא ביומיה לוסר, דלא התיר אלא מקום לחין לדך וכו'. ויש להסתפק בגוי לר' יוסי אי לייתי לווקא בלחי ביומיה כשנחלקו ר"מ ור' יהודה, או אפילו בלא לחי ביומיה. והיינו שהיה לומר כיון דמה שמתיר בישראל הוא לחין לדך לבוא בשבת מה שאוסר בגוי הוא כיון שדרך לבוא בשבת או עכ"פ יש חשש שיבוא ואוסר בגוי אפי' לא לחי ביומיה ומחמיר יותר מר"מ, או שנאמר לגבי גוי ולחי מסכים לר"מ דלא גזרינן אלא בלחי ביומיה, אלא בישראל לחיכא למיגזר טפי אי ליכא חשש לחי ביומיה גזרינן. וכן י"ל בדעת ר"ש דלא לייתי בגוי.

ומעתה יש לבאר גדר משמעות למבוי עצמו כפתח, והיינו, שהוא פתח לחלירות. וע"כ לא יהיה בו חסרון במה שהוא פרוץ במלואו, שהרי כל פתח לעצמו הוא פרוץ במלואו. וזה גם גדר הלימוד מהיכל ואולם, דלאינו מהאולם או ההיכל, שהרי הם כבית או חצר. אלא רק מפתחם. וכאילו למדנו שיהיה המבוי לחצר כפתח להיכל. ומשום כך אין לומר דנלמד מההיכל עצמו שהוא מקורה וכו'. ולפ"ז י"ל לתיקון לקורה אינו רק בפתח המבוי, אלא הוא בכל המבוי, היינו, שלא מבוי עם קורה. וע"כ תהיה הקורה גדל ביחס להלחיות, שהרי היא גדל בכל המבוי, והוא מבוא לחצרות. ואין גובה הקורה וכוחב המבוי הוא אין במבוי בגדל פתח להלחיות.

ועכ"פ מצאנו כמה נידונים חילוקי הדין בין גוי לישראל ואי הוי בלותה העיר או בעיר אחרת ואי דרכו לחזור או אם בהפסקותו לחזור ואם הסיח לעתו.

ומעתה יש למצוא דרך להבנת החילוק בין לחוכך לכוחב רה"ר, שלמנם ביחס לחילוק מקומות אין משמעות בכוחב יותר מבלוכך, לך

ב. דעת רש"י

דעת רש"י בחילוקי הגזירות במשנה - לכ"ע דירה בלא בעלים לא חשיבא דירה

והנה בגדל דספינה נוטלתו, כתב ברש"י שלושה פירושים, ומלישנא דגמרא למניחתו בסוף ד"ל, היינו, במקום שיהיה מסור לו אם היה הולך, וממה שלא אמרה הגמרא חוץ לד"ל, משמע שהוא גדל במה שכן מותר בתוך ד"ל, והאיסור הוא במה שאין זה בתוך ד"ל, והיינו, שבספינה אין גדל ד"ל שיש לתת לכל מי שיצא חוץ לתחום. והנה אין ד"ל שיש למי שיצא חוץ לתחום מוסכם לכולי תנאי, ומשמע שלפי שאין למי שאינו בתחומו היתר ללכת אלפיים, משום דלא קונה תחום, ואין ללכת אלא בתוך התחום, הליכה בתוך ד"ל לא חשובה הליכה המסורה חוץ לתחום, והנה זה ולאי שמי שנמצא בתחומו אין לו ללמת אפילו משהו מחוץ לתחום, משום שיציאה מתחום אין היא נוגעת למה שיש לאדם ד"ל סביבו, כיון שאין היא נקבעת ביחס למקום הנוכחי, אבל מי שכבר יצא חוץ לתחום, והרי שאין מקומו הנוכחי נמדד ביחס למקום תחומו, ולפ שם יתרחק ממקום תחומו יותר ע"י ד"ל אלו שקיבל שרי, שכבר יצא ואין יציאה אחר יציאה (ויש לדון לר"ל דתוך ד"ל יכנס, אי שרי ליה לבחור בד"ל דאית ליה), ומה שאסור לו ללמת מד"ל אלו הוא משום שנחשב יוצא ממקומו, כמו מי שיוצא מאלפיים לתחומו, אבל אין זה משום תחום שילא ממנו.

ואמנם שונה כוחו מכוח הרוח, שאינה ממנו, אך הרי אין מעשה הרוח בזרייתה אלא ע"י שכיוון התבואה בנופן שהרוח תועיל לזריה ע"י הגבהת התבואה ופיזורה, וע"כ נחשב שאף מעשה הרוח שלו, שזה גדל מעשה מלאכה. אך בלדם אחר הרי אין לי בכוונתו, ולריך שגם האדם האחר יכוון את מעשהו למלאכה, ול"כ יש כאן שתי כוונות בכל אחד, כוונת המעשה למלאכה, וכוונת מעשה שלו שיפעל עם השני למלאכה. ול"כ החסרון בשניים שעשאוה הוא מה שאין לי בכוונת האחד ליצירת המלאכה (ובפרט לירושלמי לאף בהולאה ליכא לחיובי ברוח מסייעתו).

ג. דעת הרשב"א וטוש"ע

פסיקת הפוסקים בהסחת דעת וחזר - סיכום דעות עבודת הקודש, הטור, והשלחן ערוך בהגיה

וברשב"א (סה:) בדעת ר"מ ור"י בגוי כתב דמח' הוא בתחי ביומיה דר"מ לוסר ור"י מתיר עד שיבוא וכ"כ בדעת ר יוסי דלעתו כר"מ דלוסר לי לתי ביומיה ולח"כ כתב קר' יוסי לוסר כל דלפסר לו לבוא בשבת וכתב דכן הוא דעת ר"מ ומשמע שדעתו קר"מ לוסר לפי' רק יכול לבוא וזה דלא כרש"י. ומעתה י"ל דלעתו דלף ר' יהודה דהתיר לינו בוודאי יבוא ודי וודאי יבוא ליכא מאן דמתיר.

וברשב"א (סה:) בדעת ר"מ ור"י בגוי כתב דמח' הוא בתחי ביומיה דר"מ לוסר ור"י מתיר עד שיבוא וכ"כ בדעת ר יוסי דלעתו כר"מ דלוסר לי לתי ביומיה ולח"כ כתב קר' יוסי לוסר כל דלפסר לו לבוא בשבת וכתב דכן הוא דעת ר"מ ומשמע שדעתו קר"מ לוסר לפי' רק יכול לבוא וזה דלא כרש"י. ומעתה י"ל דלעתו דלף ר' יהודה דהתיר לינו בוודאי יבוא ודי וודאי יבוא ליכא מאן דמתיר.

עוד כתב (פו.) לענין ישראל להסיח דעתו ולח"כ לתי בשבת דיש מי שאומר דלוסר והבירו דליה מגוי שבא בשבת דלוסר וכן ממבטל רשות שאם הולירו במזיר לוסר ודעת הרלב"ד דלין לוסר וכתב דלינו דומה לגוי דלי לתי בשבת לוסר לגוי מה שינו לוסר לינו משום שהסירו מלידו אלא משום דליתיה ובשבת הרי לוסר לבל ישראל כיון שהוא תלוי בהסחת דעת כיון דהסיח דעתו לפי' לתי לבסוף לינו לוסר והסכים לדברי הרלב"ד.

וע"כ אם זה נעשה דרך מקום לחר הרי שאין כאן מעשה הוללה, ואף שעתה החפץ נמצא בחוץ, ולפני כן היה בפנים בלא הפסק, אין זה נחשב שהעושה עשה הוללה במשמעות הרשויות, אלא הרי זה כביטול מקום פנים, והירוש מקום חוץ (וכמו שמצינו בגורר, דמי שאדם כלכלה לפירי ולחר כך לקח האוכל מהמפוזר, שאף שהיתה תערובת, ואף שלבסוף יש לבר בגור, אין זה נחשב גורר שהוא מעשה מתערובת לבר בגור). וכיון שאין פנים אלא ביחס לחוץ, ולהיפך, אין מעשה זה חשוב הוללה לרשויות.

ומעתה יש לבאר גדר משמעות למבוי עצמו כפתח, והיינו, שהוא פתח לחלירות. וע"כ לא יהיה בו חסרון במה שהוא פרוץ במלואו, שהרי כל פתח לעצמו הוא פרוץ במלואו. וזה

ובטור (שע"ת) פסק כר"ש בהסיח דעתו לפילו בלותה העיר ולווקא בתו וכן בגוי שאפשר לו לחזור בשבת (ולא כתב להיינו בעיר לחרת) והבית דעתה למב"ם לחולק ובחזר בשבת בגוי כתב ללוסר ובב"י הביא לשון הרמב"ם שאינו מחלק בין בנו לבתו ולבני המ"מ בדעת הרמב"ם בדברי הגמ' דלא דברו אלא בהוה וכללא למיתת תלוי בהסיח דעתו בין בבנו ובין בבתו

והנה לבאר יותר גדר מבוי עצמו ובמה דחשיב להיות מותר בלחי וקורה, היינו, מה שמצינו שדין לחי וקורה אינו מועיל אלא במבוי שיש לו תנאים מסויימים.

ד. סיכום חילוקי המקרים שגידונו

מקרים בדירה בלא בעלים במשנה - ודאי יבוא, ודאי יכול לבוא, אינו יכול, והסחת דעת

ומה שהקשו לרב מגג ולחר לר"מ, היינו, שאף שאמרנו שגדרו משום עמוד דרשות הרבים, הרי מה לגזירה זו מועילה לעמוד הוא לזכות שאין גובה י"ט חשוב מקום לחד עם שסביבותיו, אבל זה שייך דרשות לחת, וכמו בגגות לרב. אבל בחגר הרי אית ליה מחיצות אלו, והם גם מחיצות לגג, ויש לעשותם רשות לחת. וע"כ אמרו משום דרב יצחק בר אבדימי, והיינו, דלשמואל גג הריהו כתל ממש, שיש לתל מקום חשוב והוא נפרד מסביבותיו והוי רשות, ומחיצות הקרקע אין הם לרשות. אבל לרב הרי אין הוא רשות בלי שיחשב הקרקע עם מחיצות, אבל בגג ואגר לר"מ הוי גגין רשות לחת, הוי רשות במקום המחיצות שאין מקום הרשות מחמת ליורין שלמטה, ואין צורך בגוד לסיק, ואינו דומה. וע"ז אמרו שאף זה בגדר הגזירה, כי יטעו אף בזה. ולשמואל שאלו לדברנו שגדר הליורין הוא שלמטה, ולפי מה דאבד שסיבת מה שאסורים הוא מחמת מקום הרשות עצמו, שנאסר ביותר אם הרי

זה כקרקף שאין בשימושו להגדיל רשות לאחת מכל המקום, ולמה לא יהיה מותר להוליכו משם לזה, והיינו, ללכד לון זה חסרון ברשות גגין ולא במחיצת קרקע שלהם, אבל לשמואל יש להתיר וכו'.

ודעת ר"ן שיקראל לפילו בשותה העיר לי הסיע מלבו לחזור לביתו בשותה השבת חשיב דירה בלא בעלים והנה יש כאן חילוק בדברי ר"ן מה שלא מצאנו בשאר תנאים שבעתם הוא שבדי שיהיה חשיב דירה בלא בעלים צריך שלא יהיה בשותה העיר אם גוי יקראל ולעת ר"ן שלפילו רק הסיח מלבו לחזור לביתו בשותה השבת לפילו הוא בחלר לחרת הרי נחשב לילת להא דירה בעלים למי והיינו ללעת ר' יוסי לפילו אם הסיח מלבו לחזור לביתו בשותה שבת כיון שהוא בשותה העיר נחשב שיש לדירתו בעלים ושוסר ובדש"י מז. כתב לר"ן חולק על ר"י ור"י וכללעיל (וע' גאון יעקב שם)

אבל אין נרשה, להרי נסתפקה הגמרא בנלטמק ותפא משום דיחוי בשבת, ושי לא הוה בתחילה כשיעור הרי פשוט ללא חייב. ומשמע שגדר השיעור הוא גם במקום שממנו נעקר וגם במקום הנחתו, ובהכרח שהוא גדר בכל המעשה להולאה ולא בתולאה לבל.

ה. בסברת חילוקי המקרים וגדריהם לדיניהם

וההבחנה בזה במה שיש לשון במי שעקר מזויות לזוויה ועמד לכתף ועקר להוליך (בהגיה, שאין מחשבת עקירה כלפוק), ללכאורה היה נרשה דבזה חשיב עקירה, כי אין מחשבת לכתף מועילה אלא ביחס להעברה, ולהחשיב אותה עקירה שאחריה, כהמשך העברה שלפניה, והיינו, בגדר חיובי לחברס. אבל בזה שעושה מעשה חדש להולאה אין מחשבת ביתוף מועילה.

ועוד שמעינן מרש"י שאף שביטול הוא רק הסתלקות, נחשב הרשות המבוטלת כרשות זה שביטלו לו. וזה עוד גדר הנמצא במח' ב"ק וב"ה, שאף לב"ה נקנית הרשות לזה שבטלו לו, ולא חלקו אלא בגדר הביטול עצמו, אם הוא הקנאה, או הסתלקות, אבל שאחר שהסתלק לכ"ע הרשות ניקנת לזה שביטלו לו, עכ"פ בשופן שיש להועיל בה עירוב, וכן משמע להא לשירה של ביטול, שרשותי קנויה לך אינו תלוי במח' ב"ק וב"ה, והיינו, שלא חלקו אלא בגדר מה שעושה המבטל, ולא בתולאה.

וצריך תלמוד בדין דירה בלא בעלים אי שרי להוליך לפילו מביתו או רק מחליכו ומצאנו בזה לדעת הגר"ז בשו"ע שלו שמותר לפילו להוליך מביתו של היולא כלי בית לחלר ובעניין הכנסת כלי בית אחר לביתו לעת החזו"א שאסור להוי כמוליך מביתו לחלר שאינה מעורבת ולא גרע מבית התבן שאף שאינו אוסר בחלר הרי אסור להכניס לו כלי בית ונרשה שדין אי מותר להוליך לפילו מביתו הוא תלוי בגדרי מה שדירה בלא בעלים לא שמיה דירה אי הכוונה שאינו נחשב כבעלים האוסרים או בלמת הרי דירתו שלו היא ויעוד לליה כדרך כל בעלי בתים אלא שיש לדון בחליכו שכיון שאין כוח ביתו בחלר אלא תולאה של שימוש הרי שאם אינו בביתו אין הוא שייך בשימוש ביתו (ע' חזו"א ס' פט סק"ח).

ומעתה יבואר גדר שכסדרה וחורבה לכל אלו היה להסתפק אם רשות בעלים שלהם שאוסרת הוא כמו גג, היינו, שמקום קרקע שלהם יש בו רשות, וכמו בגג, או שאין בהם רשות כלל, והיינו, שהסתפקו מה טעם מותר להוליך מבית לגג יחידי, האם הוא מקום רשות בית שיש שם, או מקום שאין מי שיאסור להוליך. ול"ל יש להסתפק לאם הוא מקום רשות בית הרי שאין לון רשות.

ובנידון הגמ' אי דירה בלא בעלים חשיב דירה או לא יש לבאר שהרי לף אם הוא אינו בביתו ולף הלך לדור במקום אחר בדרך מרעי הרי גם זה חלק ממהלך רגיל של דיור האדם שאדם גר בבית קבוע ויכול לדור בלופן מרעי במקומות אחרים ועליון היא דירתו העיקרית ודירתו הריקה הרי היא נחשבת שדיים בה גם אם אין האדם נמלא שם ול"ל יש לון אם זה חשיב דיורין לאסור והיינו שיש להסתפק אם גדר האוסר דדיורין הוא גדר שבימוש אדם

בפועל הם המוסכים לו שהבית והרשות שהוא מקום השימושים הנ"ל הם מקור המיסוד והיינו שלפי שלולי היו לוסר לולא לכך בית והלר בבית שער וכו' היינו לוסר ובית שהיו לו בעלים גם ולולי שהיינו לוסר לולא לכאן לייבי שיש בית ויש לו ליורין ויש לומר שהיו לריך את הלשם בפועל

וכמו שתהיה בחינה ברשות היחיד מן התורה בקרקע שהיא נפרלת, יהיה בחינה ברשות שתקנו חכמים במקום שהשימושו נפרל. וכמו שמן התורה הגדרת הקרקע מוקדמת להנחת חפץ, כך בתקנת חכ' הגדרת מקום השימוש מוקדם לעצם השימוש, והיו גדר תקנת חכ' בקרקע עלמה שהיא מוגדרת כבר ביחס לגיני תורה, אלא ביחס למקום, וברשות היחיד זה ביחס לחלל הנוגע ע"י הגדרת רשות היחיד לשורייתא (וע"כ שייך שיהיה תיקון קורה למעלה מעשרה, שהיו תיקון זה ביחס לקרקע, אלא ביחס למקום המוגדל כבר, וברשות היחיד עולה עד לרקיע. וע"כ שייך בזה מחילת פס לף בפרוץ מרובה, שהרי המקום כבר מוגדל כאחד, והיו זה כמו תקרה שמגדילה רשות לף מן התורה (לענין כמלן למלי ולענין פי תקרה), שלתקרה יש משמעות בכל הקרקע, שהיא פועלת נפרלות לקרקע, שזה קרקע שיש לה תקרה. וכן יהיה שייך גדר לל' מחיצות לף שמן התורה היו דין כזה, שהיו זה ביחס לקרקע, אלא ביחס למקום), ובזה החלל היו חילוק משמעות אלא בשימושו, וע"כ חילוק רשויות לחכ' הוא בהגדרת מקום ביחס למה שהוא משמש.

ודבר זה שיחשב היינו בביתו יש לו לרגות רבות שהיו דרך אדם להיות בביתו כל היום כאסיר ושני השימושים המוזכרים בגמ' לגבי בית הם מקום אכילה ומקום היה ובוודאי הולך אדם לעשות צרכיו ופרנסתו מחוץ לביתו והיו מי שיאמר שזה נחשב שהיו בביתו לענין עירוב ולריך בזה גדר מה יחשב היו בביתו והנה זה פשוט בגמ' מה שנחלקו בדין מי מקום פיתח גריס או היה והיינו לשיטי שהוא יש ביתו לף חוכל במקום אחר או להפך והמקום הנ"ל הוא מקום שהוא שייך בו בדיני עירובין ולף דבר זה שיטי שזהו מקומו בכל הזמן או על כל פנים בלותה שבת

ונמצאנו כמה חילוקי גדרים בסוגיא, הרשטון הוא במח' ר"מ ור"י ובלשון המשנה שהניח את ביתו והלך לשבות בעיר אחרת, ותמלא בזה שני גדרים א. יכילה מחוץ לעיר ב. ושביתה שם. להם הנלרכים להגדילו כהניח את ביתו.

ובהבנת גדר יכילה מחוץ לעיר נראה שהרי שימוש בעיר אין הוא שתירה לליור בבית שכן לשם שלר בדירה אין כוונתו להלטמלם רק למקום שילתו אלא כוונתו להשתמש בכל העיר ולכן גם שימוש שאינו בביתו ממש יש לשייכו להיותו לר בביתו לף יכילה מחוץ לעיר כיון שאדם הרולה להשתמש בעיר גר בתוכה אם נמלא בעיר אחרת אין זה חלק מדיוריו בדירתו

ובגדר השביתה י"ל שני דרכים לשם הכוונה רק שיהיה עושה שימושי דירה כפיתח ולינה (והיינו בלופן מעשי שיהיה לו מקום מוכן לו) או גם בלופן שיהיה שם בכוונת שביתה ובהבנת הענין י"ל להרי לף אם אדם עושה דברים שאינם חלק משמשים ביתו כשימוש בעיר אחרת אין זה מוכיחו מביתו ועדיין יש להגדיל את ביתו כדירתו לף אם עושק בדבר שהוא אינו שימוש ליורין בביתו ולהגדיל שאינו לר בביתו לריך שיהיה זה קבוע וכן לריך שיחליף דירתו (אפילו בלופן זמני) לדירה אחרת (ואם אמנם זה נלבד נוסף בעזיבת ביתו הרי אין זה מספיק ומקום פיתח בלותה העיר הוא ראיה גדולה לזה) ונמלא שאפילו שאף שהוא אינו בביתו אבל הוא חלק מאימושים שעושה אדם במסגרת ליורין בביתו הרי הוא כליור בביתו וכן שימוש שאינו חלק ממסגרת זו אבל הוא שימוש שאינו של דירה אין הוא שתירה לליורין בביתו וכן שימוש של דירה במקום אחר מביתו לף שהוא שותר לליורו בביתו אינו מוכיחו מהיות נחשב לר בביתו אלא אם כן יש לזה משמעות קבועה וזה בשני לופנים שכתבנו או שבלופן מעשי יש לו היכולת להיות שם או שהוא בכוונתו להישאר שם והוא יהיה תלוי בזמן.

ובדעת ר' יוסי נתחדש לכאורה גדר נוסף והוא היתכנות (המכיחותית לדעת הרמב"ם או סבירותה לשח"ר) שלי חזרה בו ביום והיינו שמלבד מה שאמרו ר"מ ור"י בגדרי מה נחשב

שהלמ"ל לא בביתו לעת כ' יוסי גם לזיך שיהיה זה מוחלט למשך השבת והיינו לף שלזינו בגדל השביתה לר"מ ור"י לחייבי שמתכוון לשבות שם שהוא גדל בשיעור העכשווי של הלמ"ל ומה שהוא נחשב לא בביתו בזמן השיעור ובכל רגע שמתחדש (ובפרט לי לחייבי שולחי יבוא בגוי וכללעיל) בדעת כ' יוסי נראה שבכלי להגדיל את הזמן הנוכחי כזמן שנחשב שלא דר בבית לזיך שיהיה זה למשך זמן של כל השבת.

ויש לדון בדעת ר"ש מה שאהות בלותה חלר עם הסחת דעת לא מהני

והנה בדש"י מז. ד"ה לוסר על כ' לשם עירב קולם שהלך אינו לוסר ולכאורה יש לדון שהרי במקום שיהיה בעיר לחרת ולמי לוסר שהוא מקום פיתח ולינה דיליה ויועיל לו לעבד ואיך יתכן שיעשה עירוב בשני מקומות ולכאורה הלין לזיך ואין לו תקנה והנה לכאורה יש לדון בעיקר השמועה דדירה בלא בעלים אי יועיל שהרי לף שם הלין לשמיה דירה ולמי שהוא לוסר במקום פיתח ולינה דיליה לשף להוי דירה המוסרת אינו דירתו ונראה לשם שכן דירה בלא בעלים שמיה דירה אין מועיל עירוב בשני מקומות שך מה שיש לדון לכיון לפסקינן לפי' לר"מ דירה בלא בעלים לאו שמיה דירה אלא מקום גזירה לכי לימיה ש"כ יש לומר בדעת רש"י לעירוב זה הוא חלק מתקנת הגזירה ליועיל לה עירוב כיון דלא שייך למיגזר בימ מקום לכי לימיה ואע"פ לכאורה אי הלך והסיע דעתו ועשה עירוב כהלא לרש"י ונמלך וחזר לא יועיל העירוב שעשה מקום הגזירה ולוסר (אלא למי שמתיר מקום הולול והותרה וכו')

סיכום המקרים הנדונים והאפשריים

והיינו לדעת ר"מ לדירת יקראל שמיה דירה וגוי לאו שמיה דירה. ודיקראל דכי לימיה דירתו דירה גזרו לפילו דכי לימיה. וגוי דכי לימיה דירתו אינו דירה אלא מגזירה כי לימיה אינו לוסר. אלא ש"ך עתיל לדוח בשבת ודעת קיבוח הרי לוסר לז יש לגזור לפי' עוד לא בא כדש"י הנ"ל.

א – יקראל שיצא מבעוד יום לעיר לחרת ואין לו יכולת לחזור בשבת (הוא עיקר מח' ר"מ ור' יהודה ור' יוסי דק שמלאנו כמה דעות בגדל מי היכולת לחזור ללדעת המחירי הכוונה היא שלא יכול לחזור משום ליסור תחומין וכן משמע במתני' שתלה ר' יוסי בהאם דרך לו לא ועכ"פ שם אינו יכול לחזור מחמת מרחק פ' בדמב"ם למועיל לפ' לר' יוסי ויש לדון מה יהיה לדעתו לר"מ שיש לומר לר' יוסי לייחי לימח' לר"מ ור' יהודה ולף הם לייחי בזמנינו רחוק מהלך יום). ב – יצא מבעוד יום לעיר לחרת ויכול לחזור בו ביום והסיח לדעתו מלחזור. ג – יצא מבעוד יום לעיר לחרת ויכול לחזור בו ביום ולא הסיח לדעתו. ד – יצא מבעוד יום לחלר לחרת (ויכול לחזור בו ביום) והסיח לדעתו. ה – יצא מבעוד יום ולא הסיח לדעתו. ו – יצא מבעוד יום לעיר לחרת והסיח לדעתו וחזר בו ביום. ז – יצא מבעוד יום לעיר לחרת ולא הסיח לדעתו וחזר בו ביום. ח – יצא מבעוד יום לחלר לחרת והסיח לדעתו וחזר בו ביום. ט – יצא מבעוד יום לחלר לחרת ולא הסיח לדעתו וחזר בו ביום. י – יצא משחשיכה לעיר לחרת ואין לו יכולת לחזור בשבת. יא – יצא משחשיכה לעיר לחרת ויש לו יכולת לחזור בו ביום והסיח לדעתו מלחזור. יב – יצא משחשיכה לעיר לחרת ויכול לחזור בו ביום ולא הסיח לדעתו. יג – יצא משחשיכה לחלר לחרת (ויכול לחזור בו ביום) והסיח לדעתו. יל – יצא לחלר לחרת משחשיכה ולא הסיח לדעתו. טו – יצא משחשיכה לעיר לחרת והסיח לדעתו וחזר בו ביום. טז – יצא משחשיכה לעיר לחרת ולא הסיח לדעתו וחזר בו ביום. יז – יצא משחשיכה לחלר לחרת והסיח לדעתו וחזר בו ביום. יח – יצא משחשיכה לחלר לחרת ולא הסיח לדעתו וחזר בו ביום. יט – גוי שיצא מבעוד יום לעיר לחרת ואין לו יכולת לחזור בשבת. כ – גוי שיצא מבעוד יום לעיר לחרת ויכול לחזור בו ביום והסיח לדעתו מלחזור. כא – יצא מבעוד יום לעיר לחרת ויכול לחזור בו ביום ולא

הסיח לעתו. כב – ילמ מבעוד יום לחגר לחרת (ויכול לחזור בו ביום) והסיח לעתו. כג – ילמ לחגר לחרת מבעוד יום ולמ הסיח לעתו. כד – ילמ מבעוד יום לעיר לחרת והסיח לעתו וחזר בו ביום. כה – ילמ מבעוד יום לעיר לחרת ולמ הסיח לעתו וחזר בו ביום. כו – ילמ מבעוד יום לחגר לחרת והסיח לעתו וחזר בו ביום. כז – ילמ מבעוד יום לחגר לחרת ולמ הסיח לעתו וחזר בו ביום. כח – ילמ מסחסיכה לעיר לחרת וחין לו יכולת לחזור בסבת. כט – ילמ מסחסיכה לעיר לחרת ויש לו יכולת לחזור בו ביום והסיח לעתו מלחזור. ל – ילמ מסחסיכה לעיר לחרת ויכול לחזור בו ביום ולמ הסיח לעתו. לא – ילמ מסחסיכה לחגר לחרת (ויכול לחזור בו ביום) והסיח לעתו. לב – ילמ לחגר לחרת מסחסיכה ולמ הסיח לעתו. לג – ילמ מסחסיכה לעיר לחרת והסיח לעתו וחזר בו ביום. לד – ילמ מסחסיכה לעיר לחרת ולמ הסיח לעתו וחזר בו ביום. לה – ילמ מסחסיכה לחגר לחרת והסיח לעתו וחזר בו ביום. לו – ילמ מסחסיכה לחגר לחרת ולמ הסיח לעתו וחזר בו ביום.